प्रतिवेदनको सारांश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अनुचित कार्य नियन्त्रणका लागि एक स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरी विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ। अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारको परिधिभित्र रही आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अन्य सम्बद्ध कानुनको आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरी मुलुकभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यको बृहत् उद्देश्यमा योगदान पुऱ्याउन आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा आयोगले विभिन्न उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। आयोगलाई तोकिएको यो बृहत् जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा आयोगबाट आ.व. २०७०।७१ मा भएको कार्यसम्पादनलाई समेटी अन्तरिम संविधानको धारा १२१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम यो चौबीसौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ।

विगतमा केन्द्रमा मात्र सीमित आयोगको संरचनालाई विस्तार गरी संवत् २०७० साल आश्विन १ गतेदेखि देशका पाँचवटै विकास क्षेत्रहरूमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसैगरी आयोगमा नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने र स्थानीयस्तरमा प्रवाहित सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रीय कार्यालयहरू अन्तर्गत पाँचवटा सम्पर्क कार्यालयहरू समेत स्थापना भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। अत: यस प्रतिवेदनमा आयोगको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालयहरूबाट आ.व.२०७०।७१ मा सम्पादित कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा मूलत: भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने दिशामा आयोगले अवलम्बन गरेका रणनीति अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका कार्यहरूलाई समावेश गरिएको छ। यसका अतिरिक्त आयोगमा वर्षभरि परेका उजुरी र ती उजुरीहरू उपर भएको कारबाहीको विवरण पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ। कारबाहीको विवरण अन्तर्गत तामेली वा मुल्तबीमा राखिएका, सचेत गराइएका, विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएका र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका विषयहरूको विवरण समाविष्ट छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा आयोगका तर्फबाट भएका पहलकदमी र उपलब्धिका साथै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरूलाई समेत प्रतिवेदनले समेटेको छ।

आ.व. २०७०।७१ मा आयोगको केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमार्फत विभिन्न माध्यमबाट कुल २२,६०२ उजुरीहरू प्राप्त भएकोमा सो मध्ये कुल १२,८९२ उजुरीहरू फछ्यौंट भएका छन्। फछ्यौंट भएकाहरूमध्ये ६,१८५ उजुरीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखिएको, ८९० उजुरीहरूमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ५,८१७ उजुरीहरूमा विभिन्न किसिमको कारबाही भएको छ। आयोगमा परेका उजुरी र फछ्यौंटको अवस्थालाई अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा आ.व. २०६९।७० मा कुल उजुरीहरूको संख्या ११,२९८ रही ६,६७२ उजुरीहरू फछ्यौंट भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा उजुरी फछ्यौंटको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको कुल उजुरीको सङ्ख्याभन्दा पनि बढी छ र यस अवधिमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रगति करिब ६८ प्रतिशत हुन पुगेको छ।

आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू २०७० साल आश्विन १ गतेदेखि मात्र स्थापना गर्ने निर्णय भई ती निकायहरूलाई आवश्यक भवन, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्रियाशील बनाउन केही समय लाग्न गएकोले क्षेत्रीय कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनले तत्कालीन अवस्थामा अपेक्षित गति लिन नसके पनि पछिका दिनहरुमा क्रमश: ती कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन समेत

उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक देखिन थालेको छ। आ.व. २०७०।७१ मा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूतर्फको उजुरी फछ्यौंटको अवस्था हेर्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा कुल उजुरी संख्या १,३५८ रहेकोमा २८५ उजुरीहरू फछ्यौंट भएका छन्। त्यसैगरी मध्यमाञ्चलमा पर्न आएका कुल २,१०३ उजुरीमध्ये ८१८ उजुरीहरू फछ्यौंट भएका र पश्चिमाञ्चलमा कुल ८१७ उजुरीमध्ये २६२ उजुरीहरू फछ्यौंट भएका छन्। सोहीबमोजिम मध्यपश्चिमाञ्चलमा कुल १,०६४ उजुरीहरूमध्ये २८० र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ७४९ उजुरीमध्ये २३३ उजुरीहरू फछ्यौंट भएका छन्।

यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ६५२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई कुल १६८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ,। प्रतिवादी बनाइएका ६५२ जनामध्ये पुरुषको संख्या ६०० र महिलाको संख्या ५२ रहेको छ। अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूलाई विषयगत आधारमा हेर्दा नक्कली लिखत तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ८०, भूमिसम्बन्धी १०, घूस रिसवतसम्बन्धी २१ र सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दा रहेका छन्। त्यसैगरी गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३९, गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी २, राजस्व हिनामिनासम्बन्धी २ र जाली राहदानी सम्बन्धी २ वटा मुद्दा पनि यस आर्थिक वर्षमा दायर गरिएका छन्।

आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २,९०० वटा (करिब १३ प्रतिशत) छन्। त्यसपछि क्रमशः संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,८५७ (करिब ८ प्रतिशत), भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,२९२ (करिब ६ प्रतिशत) र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १,०१० (करिब ४ प्रतिशत) उजुरीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या ८९० (करिब ४ प्रतिशत) छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ७६८ (करिब ३ प्रतिशत) रहेका छन्। यस बाहेक आयोगमा सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ २,४६९ (करिब ११ प्रतिशत) र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ १,१९० (करिब ५ प्रतिशत) उजुरीहरू पर्न आएका छन्।

आ.व.२०७०।७१ मा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय भएका मुद्दाहरूमा जम्मा रु. १ अर्ब ६६ करोड २४ लाख ९० हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ। आ.व. २०६९।७० मा कुल ९३ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भई रु. ५३ करोड ७० लाख ९ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको थियो।

यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्था वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोमा आयोगका निर्णयहरूबाट भरिभराउ भएको रु. ६ करोड २६ लाख ४० हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा असुल उपर भएको रु.२५ करोड ६१ लाख ६ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ ९६ पैसा र असुल उपरका लागि लेखी पठाइएको रु.७ करोड ६० लाख ८५ हजार ४९ रुपैयाँ २४ पैसा समेत गरी रु. ३९ करोड ४८ लाख ३२ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ ७१ पैसा असुल उपर सम्बन्धी कारबाही भएको छ। जबकि आयोगको निर्णयबाट आ.व.२०६९।७० मा कुल रु. ४ करोड ३७ लाख ७४ रुपैयाँ र ७७ पैसा असुल उपरसम्बन्धी कारबाही भएको थियो। आ.व. २०७०।७१ मा आयोगको निगरानी एवं आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरूको विशेष पहलमा बक्यौता आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी रु. ६ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ असुल उपर सम्बन्धी कारबाही भएको छ।

यस अवधिमा आयोगबाट भएको कारबाही र पहलस्वरूप उपत्यकाभित्रको ५२-४-२-२ रोपनी र उपत्यका बाहिरको १६०-१०-२-२ रोपनी गरी कुल २१२-१५-१-० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भई लेखी पठाइएको थियो भने यसै आर्थिक वर्षभित्र उपत्यकाको

३३-१-१-१ रोपनी र उपत्यका बाहिरको १३-१-०-१ रोपनी गरी कुल ४६-२-१-२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भई आएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा ९८ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । दायर गरिएका मुद्दाहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशतमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ र असफल भएका १९ वटा मुद्दाको फैसलाहरू उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा देखिएका प्रमुख विषय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रकृति र स्वरूप

प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट भएको छानबिन, अनुसन्धान र अनुगमनको क्रममा सार्वजनिक निकायबाट कार्यसम्पादन गर्दा विभिन्न किसिमका अनियमितता र कमीकमजोरीहरू हुने गरेको पाइएको छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य र अनियमित कार्यको प्रकृति र स्वरूप देहाय बमोजिम रहेको पाइएको छ

(क) अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगारी

मुलुकको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय भए पनि उचित रोजगारीका अवसरको अभावमा त्यस्तो जनशक्ति स्वदेशमै उपयोग र परिचालित हुन सकेको छैन । यसबाट एकातर्फ मुलुकको उत्पादनशील जनशक्ति विदेशमा गई विषम परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य छ भने वैदेशिक रोजगार प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सामाजिक न्याय र आर्थिक समुन्नतिमा अपेक्षित टेवा पुग्न सकेको पनि छैन । दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारी नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले जीउ धन नै जोखिममा राखी न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

रोजगार व्यवसायीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदारहरू पठाउँदा कामदारको आवश्यकतासम्बन्धी नक्कली मागपत्र तयार गरी पठाउने गरेका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा पुगी बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम उठाउने, नक्कली करार पत्र तयार गर्ने र निर्धारित शर्त र कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरी अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । त्यसैगरी कर्मचारी र व्यवसायीहरूको मिलोमतोमा नेपालीहरूको नागरिकता तथा पासपोर्ट प्रयोग गरी विदेशी नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको पनि भेटिएको छ । सम्बन्धित निकायले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनियमित तवरले स्वीकृति दिने र बदनियतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजातहरू लुकाउने, छिपाउने वा नष्ट गर्ने गरेको पाइएको छ ।

अध्यागमन अन्तर्गत सेटिङ खडा गरी विधिवत भिसा र पासपोर्ट नभएका वा नक्कली कागजात भएका मानिसहरूलाई पनि अध्यागमन अनुमति प्रदान गरी नाजायज फाइदा लिने गरेको पाइएको छ । भिजिट भिसा लिई विदेश जाने नेपालीहरूलाई अध्यागमन अनुमति दिंदा अनावश्यक झन्झट लगाउने र अनुमति दिएबापत कर्मचारीहरूबाट रकम असुली गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैगरी कतिपय अवैध व्यवसाय र व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरी उनीहरूलाई विदेश जान आउन सहजीकरण गर्ने र त्यसबाट कर्मचारीहरूले नाजायज फाइदा र आर्थिक लाभ समेत लिने गरेको पाइएको छ ।

(ख) जलस्रोत

जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग र जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि जलस्रोत उपयोगका लागि दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकमा जलस्रोतको विकासको गति सुस्त देखिएको छ। जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको विस्तारका लागि पर्याप्त रूपमा आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालन हुन सकेको छैन। एकातर्फ आम उपभोक्ताहरू वर्षौंदेखि लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य छन् भने पर्याप्त विद्युतशक्तिको अभावमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया समस्याग्रस्त बनेको छ। जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स प्राप्त गरी लामो समयसम्म ओगटी राख्ने र सम्झौताका शर्तहरू पालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। सुरक्षित विद्युत् परिवहन तथा वितरण प्रणालीलाई असर पर्ने गरी भारवहन क्षमता ध्यान्न नसक्ने न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र सो बापत सीमित व्यक्तिहरूले नाजायज फाइदा लिने जस्ता विकृति पनि देखिएका छन्। जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विद्यमान कानुनको परिपालनामा उदासीनता देखाउने र अनियमितताहरू ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।

(ग) पर्यटन तथा हवाई सेवा

मुलुकभित्र पर्यटन विकासको यथेष्ट सम्भावना भए पनि पूर्वाधारको समुचित विकास हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान पुऱ्याउन सकेको छैन। पर्वतारोहण, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन, पर्या पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनका क्षेत्रहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ। त्यसैगरी धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू र प्राचीन स्मारकहरूको समुचित संरक्षण र सम्बर्द्धन हुन सकेको पनि छैन। यसको अलावा मुलुकभित्र विद्यमान पर्यटकीय सभ्याव्यताका क्षेत्रहरू बारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित किसिमले प्रचार प्रसार गरी पर्यटन विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गराउन पर्याप्त रूपमा प्रयास भएको देखिँदैन। पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटकीय सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भएका निकायहरूमै विभिन्न किसिमका अनियमितता र विकृतिहरू पाइएका छन, जसले गर्दा समग्र पर्यटन क्षेत्र नै संकटग्रस्त बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय कमजोर हुँदा सुरक्षित पर्यटकीय सेवाको प्रत्याभूति गराउन समेत कठिनाइ भएको देखिन्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरावस्था र कमजोर क्षमताका कारण यसले वर्तमान हवाई सेवाको विस्तार र चापलाई ध्यान्न सकेको छैन। यसबाट नेपालको हवाई सेवा जोखिमपूर्ण पनि बन्दै गएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत क्षमता क्रमशः ह्रास हुँदै गएबाट यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत कमजोर हुँदै गएको छ। यसैको परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रका वायु सेवाहरूले ठूलो नाफा आर्जन गरिरहँदा पनि नेपाल वायु सेवा निगम भने आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त बनेको छ। निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा देखिएका विद्यमान चुनौती र समस्याको समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने निगम धराशायी हुने खतरा पनि देखिएको छ।

(घ) वन तथा खानीजन्य स्रोत साधन

सरकारी वनजंगलको अतिक्रमण, वन फडानी वा विनाश र चुरे क्षेत्रको वनको अतिक्रमण जस्ता कुराहरू अहिले प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। वनक्षेत्रको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय वन, कबुलियती वन तथा सामुदायिक वन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन यसले गर्दा वन क्षेत्र र वनजन्य उत्पादन दिनानुदिन ह्रास हुँदै गएको पाइएको छ। त्यसैगरी गैरकानुनी रूपमा काठ र

वनजन्य वस्तुहरूको तस्करी गर्ने र निषेधित काठ तथा काठजन्य पदार्थको चोरी निकासी पैठारी गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आएको देखिदैन । आयोगका अनुसन्धानहरूबाट कर्मचारी र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वनको मौज्दात र कटानका लागि स्वीकृति प्राप्त परिमाणमा फेरबदल गरी त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्ने र अत्यधिक परिमाणमा कटान आदेश दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुने गरेको पाइएको छ । अनियमित रूपमा कटान गरेका काठको भुटा लगत तयार गरी स्वीकृत गर्ने एवम् चिम्नी भट्टा, सःमिल र फर्निचर उद्योग वनक्षेत्रबाट निश्चित दूरीमा मात्र स्थापना गर्न दिनुपर्नेमा त्यस्ता शर्तको पालना नगरिएका अवस्थाहरू पनि अनुसन्धानबाट देखिएका छन् ।

एकातिर इजाजत नलिई वा अनधिकृत रूपमा नदी र खोलाहरूबाट अत्यधिक गिट्टी र बालुवा भिक्ने र निकासी गर्ने गरेको पाइएको छ भने कतिपय सन्दर्भमा सरकारी निर्णय र निर्देशनको बेवास्ता गरी खानीबाट अनियमित रूपमा ढुंगा निकाली निकासी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । खानी सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स लिई समयमा उत्पादन नगर्ने तर लामो समयसम्म लाइसेन्स ओगटी राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएका कारण सिमेण्ट, क्लिङ्कर लगायतका नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूका लागि पनि विदेशसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

(ङ) भूमि प्रशासन

मालपोत कार्यालयहरूले विभिन्न प्रकृतिका जग्गाको विवरण र अभिलेख चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक नतुल्याउँदा निजी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा विकृति र विसंगतिहरू देखिएका छन् । श्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको नाम थर र अन्य विवरण सच्याई नक्कली जग्गाधनी कायम गराउने, रोक्का भएको जग्गा नभिडाई वा रोक्का भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि रोक्का छैन भनी प्रमाणित गरिदिने र सोही बमोजिम रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी फिल्ड बुकमा पर्ती, जंगल वा बुट्यान जनिएको जग्गा र सरकारी, सार्वजनिक वा गुठीको जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने गतिविधिहरू देखिएका छन् । जग्गा नामसारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी कुनै अंशियारको हकमा असर पर्ने गरी नामसारी गरिदिने, कुनै कारणले नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने र रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम मूल्य राखी पारित गराउने र राजस्व मस्यौट गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन् ।

समय समयमा गठन हुने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले स्पष्ट र पारदर्शी आधार तयार गरी सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरू लाभान्वित हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । भूमिसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम जग्गाको हदबन्दी लागू गर्ने सरकारको नीति पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साथै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका व्यक्तिहरूले वास्तविक जग्गाधनी भन्दा फरक व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता कायम राख्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

नापी कार्यालयहरूबाट कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई नक्सा वा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा समेत घूस, रिसवत लिने गरेको देखिएको छ । यसका अतिरिक्त जग्गाको नाप नक्सा र हालसाबिक गर्दा एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको जग्गामा घुसाई क्षेत्रफल थपघट गरिदिने वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको जग्गामा घुसाइदिने र त्यस बापत आर्थिक लाभ लिने गरेको पनि पाइएको छ । विभिन्न धार्मिकस्थल र मठ मन्दिरको नाममा रहेको गुठी जग्गाको उचित संरक्षण हुन नसक्दा त्यस्ता जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण बढेको छ । गुठी एवम् सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । साथै धोबीखोला र मनोहरा

लगायत क्षेत्रका जग्गाको व्यवस्थापन गर्न रावल आयोग तथा समय समयमा गठन भएका अन्य आयोग र समितिबाट दिइएका सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन

(च) भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण र मर्मत सम्भार

आयोगबाट भएको अनुसन्धान र अनुगमनको क्रममा सरकारको अन्तरिक स्रोत र दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका क्षेत्रहरूमा पनि अनेकन प्रकृतिका अनियमितताहरू हुने गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता पहिचानका आधार र मापदण्डहरू तयार गर्दादेखि नै केही सीमित वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी नियोजित रूपमा गर्ने गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत ड्रइङ तथा डिजाइन नै यथार्थपरक नहुने गरेको पनि देखिएको छ । एकातिर सडक पुल पुलेसा, सिंचाइ, बाँध तथा सरकारी भवनको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कमसल गुणस्तरको निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी निर्धारित परिमाण र गुणस्तर कायम नगरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरिएको देखिएको छ । गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका निकाय वा प्राविधिक कर्मचारीले पनि स्थलगत रूपमा निरीक्षण नै नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्रमाणित गरिदिने गरेको पाइएको छ । कतिपय भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा एउटै संरचनाका लागि विभिन्न निकायहरूबाट दोहोरो रकम निकासा लिई खर्च गरेको विवरण पेश गर्ने गरेको अवस्था समेत पाइएको छ । यसका अलावा भौतिक निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू कागजी रूपमा दुरुस्त देखिए पनि स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्दा सो बमोजिमको संरचना नै बनेको नपाइएको अवस्था पनि विद्यमान छ ।

(छ) यातायात सेवा

यातायात कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू सरल, सहज र प्रभावकारी हुन नसक्दा आम सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यातायात कार्यालयमा विचौलियाहरूको अत्यधिक उपस्थितिका कारण सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । यातायात कार्यालयहरूबाट सवारी साधन दर्ता र नवीकरण, सवारी इजाजत र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण जस्ता सेवा उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सवारी चालकको आवश्यक योग्यता र दक्षता परीक्षण नै नगरी सवारी चालक अनुमति पत्र दिने तथा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाई बिक्री गर्ने जस्ता विकृतिहरू पनि देखिएका छन् । हालसम्म पनि सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकिएका कारण प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको र यसबाट आम यात्रुहरू प्रभावित हुनुपरेको देखिन्छ । लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनहरूको प्राविधिक दुरुस्तता र बाटोको गुणस्तर एवम् उपयुक्तता परीक्षणसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अत्यधिक पुराना सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रहेका कारण सवारी असुरक्षा बढ्नुका साथै शहरी क्षेत्रमा वातावरणीय जोखिम समेत बढेको अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राखी असुरक्षित तवरले यात्रा गराउने गरेको र अनुगमनकारी निकायहरूबाट सो को प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेबाट सवारी दुर्घटना बढ्न गई हजारौं मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था समेत देखिएको छ ।

(ज) राजस्व प्रशासन

राजस्व प्रशासनमा कर तथा भन्सार छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने अनुगमनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने करको दायरा बढाउने कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन। आयोगबाट भएको अनुसन्धान र अनुगमनको क्रममा उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दा नियमानुसार दर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायहरू दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने र राजस्व तिर्नबाट उन्मुक्ति लिने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। त्यसैगरी करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा समावेश नगर्ने र व्यावसायिक कारोबारको दुई किसिमको लेखा राखी सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने राजस्व छली गर्ने जस्ता विसंगतिहरू पनि देखिएका छन्। राजस्व परिचालन गर्ने क्रममा नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र र नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने, न्यूनबिजकीकरण गर्ने र कर्मचारीको मिलोमतोमा राजस्व छली एवं चुहावट गर्ने जस्ता विकृतिहरू अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको देखिँदैन। यसैगरी कानुनले निकासी पैठारी गर्न निषेध गरेका वस्तुहरू निकासी पैठारी गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। राजस्व छुट पाउने प्रकृतिका व्यवसाय दर्ता गरी राजस्व छुट लगायतका सुविधा लिने तर अर्कै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। कर्मचारीले कानुनद्वारा तोकिएको समयभित्र राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगर्ने र राजस्व मस्यौट गर्ने जस्ता प्रवृत्ति समेत आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएका छन्। यसका अतिरिक्त आर्थिक ऐन र कार्यविधिका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्षको मध्यतिर सीमित वर्ग वा समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कर सहुलियत वा छुट दिने अभ्यास पनि देखिएको छ।

(झ) स्थानीय निकाय

स्थानीय निकायहरूमा ठूलो धनराशि विनियोजन हुने गरेको भए पनि ती निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र त्यसको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नागरिकहरूले अनावश्यक झन्झट र सास्ती खेप्नुपरेको छ। लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका र ती निकाय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीले निर्वाह गर्दै आएको अवस्थाबाट स्थानीय निकायमा विनियोजित रकम पूर्णरूपमा सदुपयोग हुन नसकी हिनामिना हुने गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गरिने विकास निर्माणका कार्यहरूमा वास्तविक लाभग्राहीहरूको पहुँच कम रहेको र स्थानीय टाठाबाठाहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनुचित कार्यहरू हुने गरेका तथ्यहरू फेला परेका छन्। लाभग्राही वर्गको विवरण अद्यावधिक नगरी गलत विवरण र लगत तयार गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत वितरण गरिने भत्ता तथा सुविधाका रकमहरू दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाई रकम बुझीलिने गरेको र कर्मचारीहरूले लिएको पेश्की रकम लामो समयसम्म फछ्यौंट नगरी बाँकी राख्ने गरेको पनि पाइएको छ।

आयोगबाट भएको अनुसन्धान र अनुगमनका क्रममा जिल्ला, नगर र गाउँ परिषद्बाट पारित नै नगराएका आयोजना र कार्यक्रममा रकम खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी अन्य निकायले निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका आयोजनामा समेत दोहोरो पर्ने गरी बजेट निकासा गरी हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको छ। निर्माण भएका आयोजनाहरूमा निर्धारित गुणस्तर कायम नभएको तर जाँचपास फरफारक गर्दा आर्थिक लाभ वा रिसवत लिई गुणस्तर कायम भएको भनी प्रमाणित गर्ने गरेको देखिन्छ। आर्थिक सहयोग, चन्दा वा अनुदान वितरण गर्दा निर्धारित कानुन र कार्यविधि विपरीत गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। नागरिकता, नाता प्रमाणित र नामसारी लगायतका जनसरोकारका विषयमा सिफारिस गर्दा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पनि पाइएको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय निकायमा जम्मा हुने राजस्व र

धरौटीको रकम हिनामिना गर्ने र सो को अभिलेख नै नष्ट गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । गा.वि.स. सचिवहरू कार्यालयमा नबस्ने बरु झोलामा सरकारी कागज पत्र र छाप बोकी खाली लेटरप्याडमा छाप लगाई सिफारिसको व्यहोरा आफैं लेख्न मिल्ने गरी सेवाग्राहीलाई दिने र सो बापत रिसवत लिने गरेको पनि पाइएको छ । स्थानीय निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकायहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावित हुनका साथै नतिजामूलक कार्यसम्पादन हुन सकेको पाइँदैन । यसबाट सर्वसाधारण जनता सहज र सरल रूपमा सेवा र विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

(ञ) स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा आम नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू खासगरी राजधानी र शहरी क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सर्वथा अभाव छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारी संस्थामा कम समय दिएर बढी समय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत रहने गरेको पनि पाइएको छ । राज्यको तर्फबाट निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीहरूमा सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँच छैन र त्यस्ता औषधीहरू निजी क्लिनिकबाट बिक्री वितरण हुने गरेको समेत भेटिएको छ । नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने औषधीहरू म्याद नाघेका र कम गुणस्तरको हुने गरेको तथ्य पनि अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ ।

वार्षिक खरिद योजना बनाई निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औषधीहरू खरिद गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लास्तरबाट समेत औषधीहरू खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । अत्यावश्यक औषधीको आपूर्तिप्रति सजग नहुने तर आवश्यकता नै नभएका औषधी र स्वास्थ्य उपकरणहरू सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था विपरीत अनियमित किसिमले खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी कागजी रूपमा ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई वास्तविक रूपमा कम परिमाणमा औषधी र यन्त्र उपकरणहरू स्टोर दाखिला गर्ने गरेको पाइएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीहरूको नक्कली अभिलेख खडा गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि विनियोजित रकम अनियमित गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी नक्कली बिलको आधारमा भुक्तानी लिने गरेको र कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटकपटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा लिने गरेका जस्ता अनियमितताहरू पनि भेटिएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्ने र ती कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिंदा अनियमितता गर्ने गरेका तथ्यहरू पनि अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन लगायतका निर्धारित मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेका मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरूलाई सञ्चालन स्वीकृति दिने गरेको र नियमन निकायहरूबाट त्यस्ता संस्थाहरूको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको तथ्य आयोगबाट भएका अनुसन्धान र अनुगमनका क्रममा देखा परेको छ ।

(ट) सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद

सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थाहरू अक्षरशः पालना गर्ने गरेको पाइँदैन । यसक्रममा कानुनी प्रावधानहरू छल्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निर्माण र खरिदसम्बन्धी

कार्यहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरी सम्पन्न गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा दरभाउ पत्र वा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै बजारबाट खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । यसैगरी इस्टिमेटभन्दा बढी कबोल गर्ने दरभाउ पत्र वा बोलपत्र स्वीकृत गरी सार्वजनिक निर्माण, खरिद र मर्मत सम्भार सम्बन्धी काम गर्ने गराउने गरेको देखिएको छ । अधिकार नै नभएको कर्मचारीले दरभाउ पत्र र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरेको साथै खरिदसम्बन्धी बिल भरपाई अनुसार स्टोर दाखिला र जिन्सी मालसामानको अभिलेख दुरुस्त नरहने गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैगरी निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गराई वा निर्माण नै नगराई झुटा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने गरेका कार्यहरू आयोगको अनुसन्धान र अनुगमनबाट देखिएको छ । तोकिएको प्रक्रिया नै नपुऱ्याई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मालसामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ र पर्याप्त कारण, आधार र औचित्यता बिना नै योजना, कार्यक्रम वा परियोजनाको लागत र समय बढाई स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको पाइएको छ ।

(ठ) शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र विकृतिका कारण लाखौं बालबालिकाहरू आधारभूत र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसैका कारण बर्सेनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेशतर्फ पलायन हुनुपरेको अवस्था पनि छ । सार्वजनिक र निजी विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान नभएका कारण पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैगरी विद्यमान कानुन विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरिएका र कार्यस्थलमा अस्तित्व नै नभएका झोले विद्यालयहरूको कागजी रेकर्ड मात्र खडा गरी तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र भौतिक निर्माण बापत सरकारी अनुदान लिई रकम हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता झोले विद्यालयहरूमा भएका अनियमितताहरूमा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले नियमित अनुगमन र नियमनसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको क्रममा झोले विद्यालयहरूमा भएका अनियमिततामा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्तिका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू समेतको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू आफ्नो दरबन्दी रहेको संस्थामा कार्यरत नरही अन्यत्र कामकाज गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न, बढुवा पाउन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पद प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले कलेजको सम्बन्धन दिंदा वा संकाय थप गर्दा, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरूलाई हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी परीक्षाका प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने र उत्तरपुस्तिकाको अंक अनधिकृत रूपमा सच्याउने जस्ता अनियमितताहरू पनि अनुसन्धानको क्रममा फेला परेका छन् ।

(ङ) विविध

माथि उल्लिखित क्षेत्रका अतिरिक्त अन्य विषय र क्षेत्रहरूमा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू देखापरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगर्ने तथा समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। पछिल्ला दिनमा आयोगको सक्रियतालाई बहाना बनाएर निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा निष्क्रिय रहने गरेका जस्ता विसङ्गतिहरू पनि सुनिन थालेको छ। समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट अख्तियारी नपठाउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम खर्च गर्ने परिपाटीमा खासै सुधार आउन सकेको छैन। यसका साथै सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धतिमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा आयोगबाट नेपाल सरकार र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूलाई दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था समेत विद्यमान छ।

पूर्वाधार निर्माण र विकासका क्षेत्रमा एकातिर वैदेशिक सहायता रकमको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर त्यसरी सञ्चालित आयोजनाहरू पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। कतिपय वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा विद्यमान राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत ठूलो रकम परिचालन हुने गरेको छ तथापि, तिनीहरूको कार्यसम्पादनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायको संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा त्यस्ता संस्थाहरू राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकताका क्षेत्रमा पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा परिचालन हुन सकेको पाइँदैन।

सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यसम्पादनमा दक्षता ल्याउने विषयमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सधैं पछाडि पर्दै आएको छ। यसबाट सार्वजनिक व्यवस्थापन आफैंले प्रथमतः गुणस्तरीय सेवा र विकासको प्रवाह गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने दिशामा पनि सफल हुन सकेको छैन। यसबाट विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक-निजी साझेदारीको रणनीति पनि सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन।

बजार अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने निकाय र पदाधिकारीहरूबाट निर्धारित जिम्मेवारी पूरा नहुँदा खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन र यसबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। लामो समयदेखि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानबाट कर्मचारीहरूले विभिन्न थप सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति अझै बढेर गएको छ। यस क्रममा अनियमित रूपमा काज खटाउने, नक्कली बिल भरपाई पेश गरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम भुक्तानी लिने र अनुचित एवम् नाजायज फाइदा लिई आफैं कार्यरत संस्थालाई नै धराशायी बनाउने जस्ता क्रियाकलापहरू देखिएका छन्।

कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले सरकारी सामग्रीहरू आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपभोग गर्ने, विभिन्न संघसंस्थाहरू दर्ता वा नवीकरण गर्दा प्राप्त राजस्व सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गर्ने र समयमै बेरुजु फछ्यौंट नगर्ने जस्ता विकृतिहरू देखिएका छन्। त्यसैगरी कर्मचारीहरूबाट प्रश्नपत्र परिमार्जन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा मोलाहिजा राख्ने, कानुन विपरीत करार सम्झौता गर्ने र गैरनागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने

जस्ता अनियमितताहरू हुने गरेको समेत आयोगको अनुसन्धान र अनुगमनको क्रममा फेला परेका छन् ।

आयोगको कामकारबाहीबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा देखिएका केही उपलब्धिहरू

सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै राज्यप्रदत्त सेवा र सुविधाहरू सर्वसाधारण नागरिकले सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थालाई सुनिश्चित गराउन आयोग कटिबद्ध छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले मुलुकको विकास र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन । त्यसैले मानव अधिकार र विकासको समग्र प्रक्रियामा भ्रष्टाचारले पार्ने प्रभावमा केन्द्रित भएर आयोगले आफ्ना गतिविधिहरू सक्रियताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अर्थमा आयोगका गतिविधिहरू कुनै पनि व्यक्तिको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ लक्षित छन् । आयोगको यो क्रियाशीलताबाट आम जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने आधारभूत सेवा र विकासको प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ भन्ने अनुभूत गरिएको छ ।

आयोगमा प्राप्त उजुरी र गुनासाहरूको परिमाण, विषयको गाम्भीर्यता र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय र भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता विस्तार गरेको छ । त्यसैगरी वनजंगल, जलस्रोत, नागरिकता, राहदानी र वैदेशिक रोजगारी लगायतका आमनागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरूलाई समेत आयोगले अनुसन्धान र अनुगमनको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न आयोगले चालेको कदमबाट आगामी दिनमा त्यस्तो भत्ता रकम यथासमयमा सहज रूपमा लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा नरहेका वा फर्जी विद्यार्थी देखाई पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, तलब भत्ता र भवन निर्माण लगायतको रकम हिनामिना गर्ने झोले विद्यालयहरूमाथि गरिएको कारबाहीका कारण सम्बन्धित निकायले विभिन्न जिल्लाहरूमा ३०५ वटा विद्यालय बन्द गर्ने र ९० वटा विद्यालय गाभ्ने वा समायोजन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसबाट बर्सेनि हिनामिना हुँदै आएको अरबौंको सरकारी बजेट हिनामिना हुनबाट रोकिएको छ । साथै यसबाट आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरू सजग हुन गई सम्भावित दुरुपयोग रोकिने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न सघाउ पुग्ने महसुस पनि गरिएको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जस्ता निकायमा भएका कारबाहीबाट ती निकायमा हुने गरेका नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक विसंगतिहरू नियन्त्रणमा आई सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई यस्ता दुष्प्रभावहरूबाट मुक्त हुन बल मिल्ने र समग्रतामा मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सार्वजनिक ओहदामा रहेका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिनबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवामा रहन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण हुँदै गएको छ र यसबाट योग्य, क्षमतावान र उत्पादनशील व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।

सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क वितरण गरिने औषधीमा मोलाहिजा गरी कम परिमाण र न्यून गुणस्तरको औषधी खरिद गर्ने वा म्याद नाघेका औषधी वितरण गरी मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्ने सरकारी अस्पताल र मनोमानी प्रवृत्ति देखाउने मेडिकल कलेजहरूमथिको कारबाहीले आगामी दिनमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण गर्न सहयोग पुऱ्याउने

ठानिएको छ। साथै आयोगको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान र कारबाहीबाट आमनागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बल मिल्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ।

मुलुकभित्र उचित रोजगारीका अवसरको अभावमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको नाजायज फाइदा लिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई विभिन्न किसिमले ठगी गर्ने रोजगार व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। यसबाट रोजगारीमा जान चाहने युवायुवतीहरू सम्बन्धित व्यवसायी र कर्मचारीहरूबाट ठगिनु परेको अवस्थामा कमी आई राहत महसुस गरेको अनुभव गरिएको छ। साथै खाडी मुलुकका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा रही तलब भत्ता लगायतका सुविधा र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका, विविध प्रकृतिका कानुनी जटिलतामा फसेका वा मृत्यु भएकाहरूको उद्धारका लागि सम्बन्धित मुलुकका दूतावास मार्फत आयोगले गरेको पहलबाट रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा संकटमा परेकाहरूको उद्धार गर्न र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरीहरूमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा गुणस्तर कायम गर्न, निर्माणाधीन संरचनाहरूलाई यथासमयमा सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न आयोगले आयोजना प्रस्तावदेखि नै निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ। यस क्रममा राष्ट्रिय गौरवका प्रत्येक आयोजनाहरूमा फोकल अधिकृत तोकी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने गरिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त देशका विभिन्न क्षेत्रमा गर्न लागिएको सडक विस्तार र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायसँग छलफल, अन्तरक्रिया र कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। आयोगका यस्ता प्रयासबाट सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सघाउ पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिएका विकृति र विसंगति नियन्त्रण गरी तिनको सुधारका लागि सरकारबाट चालिएका विभिन्न कदमहरूमा आयोगको अनुगमन र निगरानीले सार्थक सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी आयोगको कारबाहीबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा अनावश्यक जर्ती, चुहावट र नोक्सानी दाबी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त नेपाल आयल निगम र राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायतका सार्वजनिक निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले मनोमानी तवरले बोनस तथा अन्य बेमुनासिब सेवा सुविधा लिई संस्थालाई निरन्तर घाटा पुऱ्याउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ।

मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा संकटका कारण मुलुकको औद्योगिक विकास र घरायसी प्रयोगलाई समेत समस्याग्रस्त बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिने तर लामो समयसम्म आयोजना कार्यान्वयन र अनुमतिपत्र नवीकरण समेत नगर्ने प्रवृत्तिमाथि आयोगले निगरानी गर्दै आएबाट झोलामा खोला हाली हिंड्ने विकृतिहरू नियन्त्रण भई मुलुकको जलविद्युत् विकासमा वास्तविक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने र विद्यमान ऊर्जा संकट समाधान गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुलुकमा पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको र यसले राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउन सक्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताहरू नियन्त्रण गर्न आयोगले गरेका पहलहरूबाट सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। उदाहरणका लागि विभिन्न समस्या र विवादका कारण लामो समयसम्म बन्द जस्तै रही नियमित काम कारबाही नै प्रभावित भएको

पर्यटन बोर्ड आयोगको हस्तक्षेपपछि सुचारु हुन सक्यो । त्यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमका विमानहरूको उडान सञ्चालनमा समेत आयोगले पहल गर्नुपऱ्यो । यसका अतिरिक्त पर्यटन प्रवर्द्धन र यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूमा देखापरेका विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न आयोगबाट भएका प्रयासको परिणामस्वरूप त्यस क्षेत्रमा विद्यमान विसंगति नियन्त्रण भई समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासले सार्थक गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

वनजंगल लगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरू संलग्न रहँदै आएको भए पनि देशका विभिन्न भागका वनजंगल, नदीनाला र तालतलैया आसपासका क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बसोवास गरी त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यस्तो अतिक्रमण रोक्न आयोगले सरोकार पक्षहरूसँग छलफल गरी संरक्षणका उपायहरू सुझाएको छ । पोखरामा रहेका तालतलैयाहरूको विद्यमान अवस्थाबारे अध्ययन गरी तिनको संरक्षण गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिसबाट त्यहाँका तालतलैयाहरूको सम्बर्द्धन र उपयोगमा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै सरकारी वनजंगल, खानी, सार्वजनिक जग्गा र देशका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तालतलैया लगायतका स्रोत साधनहरूमाथिको अतिक्रमण रोक्न आयोगको पहल र सक्रियताबाट समग्रतामा देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर संजाल बाहिर रहेका व्यावसायिक फर्म, कम्पनी, पेसागत व्यक्ति वा संस्था र नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याउन र न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरू समेतको सहकार्यमा आयोगले अभियान नै सञ्चालन गऱ्यो । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि हुनुका साथै कर प्रशासनमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । आयोगको निगरानी र सम्बद्ध निकायहरूको थप सक्रियतामा आयकरतर्फ १,३५,३९४, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ११,०३९ र अन्तःशुल्कतर्फ ४०,५८४ गरी जम्मा १,८७,०१७ व्यवसाय र व्यक्तिहरू करको दायरामा आएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क छलीको सम्बन्धमा ११९९ करदाताको अनुसन्धान गरी कुल रु. २ अर्ब ४४ करोड ५० लाख कर निर्धारण भएको छ र सो रकम असुलीको प्रक्रियामा रहेको छ । यसैगरी आयोगकै सक्रियताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरतर्फ रु.३ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख कर बक्यौता असुल भएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कतर्फ रु. १ अर्ब ५० करोड असुल भएको छ ।

आयोगका चुनौतीहरू :

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नै गरिबीको एक प्रमुख कारण भएको र यसबाट नागरिकहरूको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको महसुस गरिएको छ । त्यसैले विकासको समग्र पक्षलाई गति दिन र सामाजिक न्यायको आधारमा विकासको प्रतिफल वितरण हुने पद्धतिलाई सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचारको नियन्त्रण अनिवार्य र अपरिहार्य छ । यसै मान्यता बमोजिम विगत केही समयदेखि आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै ल्याएको र यस्तो सक्रियताबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निश्चित उपलब्धि र सुधारका संकेतहरू देखिएको भए पनि आयोग समक्ष विभिन्न खाले चुनौतीहरू भने विद्यमान छन् ।

विगत केही समयदेखि आयोगप्रति आम नागरिकको अपेक्षा र चाहना बढेर गएको देखिन्छ । पीडित सरोकारवाला र नागरिकका तर्फबाट आयोगमा प्राप्त हुने गरेका गुनासा र उजुरीहरूमा भएको बढोत्तरीले यही तथ्यलाई संकेत गर्दछ । यस्तो जनचाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आयोगको संस्थागत र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीहरूलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ र विश्वासिलो बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने दिशामा ठोस योगदान पुऱ्याउनु आयोगको अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा महासन्धिको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार हुनुपर्ने देखिएको छ। साथै महासन्धिको अनुमोदनबाट आयोगको कार्यक्षेत्र, दायित्व र जिम्मेवारीहरू पनि विस्तार हुँदै जाने भएकोले नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने, कतिपय पुराना कानुनहरूमा परिमार्जन गर्ने र सिर्जित दायित्व र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विषय पनि आयोगको चुनौतीको रूपमा रहेको छ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताहरूको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको सक्रियतासँगै सरकारी र निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार विरुद्धका संघ सस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारिता अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा विभिन्न सरकारी र निजीक्षेत्रका भ्रष्टाचार विरुद्धका संगठित संस्थाहरूसँग रचनात्मक सहकार्य र साझेदारिता अभिवृद्धि गरी सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग र अनियमितता नियन्त्रण गर्न र सुशासनका माध्यमबाट विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्यायका आधारमा विकासको प्रतिफल वितरण हुने अवस्थालाई सुनिश्चित गराउनु आयोगको अर्को चुनौती हो।

खासगरी सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति कमाएको अनुमान गर्न सकिने अवस्था भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति मुलुक बाहिर लुकाउने छिपाउने प्रवृत्तिको कारण त्यससम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकातको काम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि, अनुसन्धानका परिष्कृत प्रविधिहरूको प्रयोग र सूचना सञ्जालको विस्तारका माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी विषयका उजुरीहरूको अनुसन्धान तहकिकातलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने चुनौती पनि आयोगसामु रहेको छ।

आयोगका लागि छुट्टै कर्मचारी सेवाको गठन हुनसकेमा कर्मचारीलाई आयोगमा टिकाइराख्न र उनीहरूमा विज्ञताको विकास गर्न सहयोग पुग्छ। यसका अतिरिक्त आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत अनुसन्धान र तहकिकातका विषयलाई नतिजामूलक बनाउने र थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने विषय पनि आयोगको चुनौतीको रूपमा रहेको छ।

कतिपय सन्दर्भमा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी केही स्वार्थ समूहहरूबाट संगठित रूपमा अवरोध गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि देखापर्ने गरेका छन्। यस्ता प्रवृत्तिहरूको सामना गर्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नु आयोगका लागि एक चुनौती बनेको छ। यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य आयोगले नै गर्दछ भन्ने आम सोचाइमा परिवर्तन ल्याई सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै सरोकार पक्षहरूसँग सहकार्य गर्दै आयोगप्रतिको विश्वास र भरोसालाई कायम राख्नु पनि हाम्रो अहिलेको चुनौती हो।

आयोगले साना तहका सरकारी कर्मचारी र साना भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई मात्र कारबाही गरेको तर ठूला भ्रष्टाचारका विषयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्ने आलोचनाहरू पनि हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार आयतनमा सानो वा ठूलो भनी परिभाषित गर्ने भन्दा पनि भ्रष्ट प्रवृत्ति सधैं हानिकारक नै हुन्छ भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै आयोगले आफ्ना कामकारबाहीहरू अगाडि बढाएको छ। भ्रष्टाचारी ठूलो वा सानो जो सुकै भए पनि यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई आम नागरिकको विश्वास र भरोसा कायम राख्न आयोग कटिबद्ध छ। यद्यपि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिने विषय तथ्यपूर्ण सूचना र प्रमाणको उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ। तर सत्य, तथ्य र यथार्थपरक सूचना प्राप्त गर्ने विषय आयोगका लागि सधैं चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

लामो समयसम्म स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता भई सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षित रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण हुन नसक्दा जनसरोकार र जनहितका प्रत्येक विषयहरूमा आयोगले नै न्याय दिनसक्छ भन्ने अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न

आयोगबाट हालसम्म भएका प्रयासहरू पक्कै पर्याप्त छैनन् । कानुनी राज्य, मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूको सरोकार र चासोका विषयमा आयोगले सक्रियता र सशक्तता देखाउँदै आएको भए पनि यसलाई आगामी दिनमा अझ सबल र सशक्त बनाउँदै लैजानु आयोगको अर्को चुनौती हो ।

आयोगको काम कारबाहीलाई सार्थक र थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला पक्ष, नागरिक समाज र सञ्चार जगतको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । यसैअनुरूप आयोगले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई थप गति दिन भ्रष्टाचार विरुद्धका विभिन्न संघसंस्था र सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ तथापि भ्रष्टाचार विरुद्धको त्यस्तो समन्वय र सहकार्यलाई परिणाममुखी र उद्देश्यमूलक बनाउँदै लैजानु आयोगको चुनौतीको रूपमा रहेको छ । साथै भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगले अवलम्बन गरेको निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिलाई प्रभावकारी तुल्याउने दिशामा समाजमा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्न युवा, विद्यार्थी र चेतनशील वर्गलाई समुचित परिचालित गर्नु पनि आयोगको चुनौती बनेको छ ।

संकेत-सूची

अ.दु.अ.आ.	-	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अ.हे.व.	-	असिस्टेन्ट हेल्थ वर्कर
अ.न.मि.	-	एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ
आ.व.	-	आर्थिक वर्ष
उ.मा.वि.	-	उच्च माध्यमिक विद्यालय
उ.मा.शि.प.	-	उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद
ओ.सी.	-	ओभरसियर
का.म.न.पा.	-	काठमाण्डौं महानगरपालिका
कि.नं.	-	कित्ता नम्बर
कि.मि.	-	किलोमिटर
के.जी.	-	किलोग्राम
को.ले.नि.का.	-	कोष तथा लेखा नियन्त्रब कार्यालय
क्यू.फि.	-	क्यूविक फिट
गा.वि.स.	-	गाउँ विकास समिति
जि.वि.स.	-	जिल्ला विकास समिति
जि.शि.अ.	-	जिल्ला शिक्षा अधिकारी
दा.खा.	-	दाखिल खारेज
दै.भ्र.भ.	-	दैनिक भ्रमण भत्ता
न.पा.	-	नगरपालिका
ना.सु.	-	नायब सुब्बा
नि.मा.वि.	-	निम्न माध्यमिक विद्यालय
प्र.अ.	-	प्रधानाध्यापक
प्र.ज.	-	प्रहरी जवान
प्र.जि.अ.	-	प्रमुख जिल्ला अधिकारी
प्र.ना.उ.	-	प्रहरी नायब उपरीक्षक
प्र.ना.नि.	-	प्रहरी नायब निरीक्षक
प्र.नि.	-	प्रहरी निरीक्षक
प्र.स.नि.	-	प्रहरी सहायक निरीक्षक
प्रा.वि.	-	प्राथमिक विद्यालय
म.न.पा.	-	महा नगरपालिका
म.वि.अ.	-	महिला विकास अधिकृत
मा.वि.	-	माध्यमिक विद्यालय
मे.टन	-	मेट्रिक टन
मे.सु.	-	मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट
र.नं.	-	रजिष्ट्रेशन नम्बर
रा.प.	-	राज पत्रांकित
व.मि.	-	वर्ग मिटर
वि.नि.	-	विद्यालय निरीक्षक

शा.अ.	-	शाखा अधिकृत
सि.अ.हे.व.	-	सिनियर असिस्टेन्ट हेल्थ वर्कर
सि.डि.ई.	-	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर
क्षे. फ.	-	क्षेत्रफल
ADB	_	Asian development Bank
CaO	_	Calcium Oxide
CTEVT	_	**The Council for Technical Education and Vocational Training**
DLP	_	Defect Liability Period
DRILP	_	Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood project
EIA	_	Environmental Impact Assessment
GLD	_	Guided Land Development
HDP	_	High-density polyethylene
IDA	_	International Development Association
IEE	_	Initial Environmental Examination
KW	_	Kilo watt
MIS	_	Management Information System
MRI	_	Magnetic Resonance Imaging
NEA	_	Nepal Electricity Authority
PCF	_	Per Child Fund
TDS	_	Tax Deducted at Source
OJT	_	On the Job Training
RAIDP	_	Rural Access Improvement and Decentralized project
TOT	_	Training of Trainers
USD	_	USDollar
UNESCO	_	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	_	The United Nations Children's Fund
VAT	_	Value Added Tax
VC	_	Vice Chancellor
VSO	_	Voluntary Service Overseas
WFP	_	World Food Programme

अनुक्रमाणिका

परिच्छेद	शीर्षक	पृष्ठ
	संकेत सूची	
	प्रतिवेदनको सारांश	क-ण
परिच्छेद १ :	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	१-६
	१. विषय प्रवेश	१
	२. गठन	१
	३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार	१
	४. वार्षिक प्रतिवेदन	२
	५. छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया	३
	६. आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानुनहरू	४
	७. प्रशासनिक संगठन	५
	८. आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय	५
	९. आयोगका निर्णयहरूको वर्गीकरण	५
	१०. बजेट व्यवस्था	६
	११. वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न अन्य परिच्छेदहरू	६
परिच्छेद २ :	आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरू	७-१२
	१. उजुरी र कारबाहीको विवरण	७
	२. अभियोजन र कारबाहीको विवरण	७
	३. विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा र प्रतिवादी संख्या	८
	४. मुद्दा दायर, विभागीय कारबाही, सचेत र असुल उपर गरिएका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण	८
	५. महाशाखा एवं निकायगत विवरण	९
	६. आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को असुलउपर सम्बन्धी विवरण	११
	७. आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम सम्बन्धी विवरण	१२
परिच्छेद ३ :	अभियोजन	१३-१८७
परिच्छेद ४ :	पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका मुद्दाहरू	१८८-२००
परिच्छेद ५ :	पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरू	२०१-२१२

परिच्छेद ६ : विभागीय कारबाही ---------- २१३-२६५
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २१३
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २१६
३. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २१७
४. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २१८
५. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २२०
६. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २२७
७. महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत ---------- २२८
८. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २२८
९. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २२९
१०. शिक्षा मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २३२
११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २४४
१२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २४५
१३. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २४६
१४. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६०
१५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६०
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६३
परिच्छेद ७ : सचेत ---------- २६६-२६९
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६६
२. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६६
३. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६७
४. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६७
५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २६८
परिच्छेद ८ : असुल उपर ---------- २७०-२९३
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडा ---------- २७०
२. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७१
३. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७१
४. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७२
५. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७३
६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७४
७. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७५
८. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २७७

९. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २८५
१०. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २८५
११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९२
परिच्छेद ९ : ध्यानाकर्षण ---------- २९४-२९७
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९४
२. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९४
३. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९५
४. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९६
५. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९६
६. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९७
परिच्छेद १० : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार दिइएको सुझावहरू ---------- २९८-३३६
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- २९८
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०२
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०२
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०३
५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०५
६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ---------- ३०६
७. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३०८
८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३१३
९. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३१३
१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३१४
११. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३१५
१२. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३१७
१३. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३१८
१४. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२८
१५. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३२९
१६. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३०
१७. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३०
१८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३४
१९. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३५

परिच्छेद ११ : आयोगबाट भएका अन्य कारबाहीहरू ---------- ३३७-३९७
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३३७
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३४१
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३४२
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३४३
५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३४५
६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ---------- ३५२
७. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३५३
८. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३६६
९. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३६७
१०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३६९
११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३७९
१२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३८१
१३. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत ---------- ३८२
१४. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३८२
१५. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३८३
१६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३९४
१७. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३९७
परिच्छेद १२ : विभागीय वा अन्य कारबाही गर्न लेखिएका विषयमा कार्यान्वयन सम्पन्न भई आएको ---------- ३९८-४१४
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ३९८
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४००
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०१
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०१
५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०१
६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ---------- ४०३
७. भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०३
८. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०५
९. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०५
१०. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०६
११. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०७

१२. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०८
१३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४०९
१४. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४१०
१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४१३
परिच्छेद १३ : कार्यान्वयन हुन बाँकी विभागीय वा अन्य कारबाहीको विवरण---- ४१५-५३०
(अ) विस्तृत अनुसन्धानतर्फ
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४१५
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४१९
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४२१
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४२२
५. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४२४
६. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४२४
७. न्याय परिषद् अन्तर्गत ---------- ४२७
८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ---------- ४२७
९. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४२८
१०. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४४६
११. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गत ---------- ४४८
१२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ---------- ४४९
१३. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४४९
१४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४५०
१५. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४५२
१६. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४५८
१७. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४५९
१८. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४५९
१९. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४७९
२०. सर्वोच्च अदालत ---------- ४७९
२१. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४८०
२२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ---------- ४८०
२३. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४८०
२४. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४८१
२५. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ४८१
२६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५०२

२७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५०३
२८. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५०८
(आ) प्रारम्भिक अनुसन्धानतर्फ
१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५०९
२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१३
३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१३
४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१४
५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१४
६. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१५
७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१६
८. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१७
९. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ---------- ५१८
१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय ---------- ५१८
११. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ---------- ५१८
१२. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय ---------- ५१८
१३. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५१८
१४. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५२०
१५. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५२१
१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५२२
१७. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५२२
१८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ---------- ५२५
१९. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ---------- ५२८
(इ) आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयबाट पत्राचार भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णयहरूको विवरण
१. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा अन्तर्गत ---------- ५२८
२. मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत ---------- ५२९
परिच्छेद १४ : तामेली ---------- ५३१-७५०
परिच्छेद १५ : आयोगका अन्य गतिविधि ---------- ७५१-७७०
(क) अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागिता ---------- ७५१
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा कर्मचारीहरूको सहभागिता ---------- ७५२
(ग) माननीय प्रमुख आयुक्तसँग दातृ निकाय/नियोग प्रमुखको भेटघाट ---------- ७५३
(घ) अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा कार्यालय निरीक्षण ---------- ७५४

(ङ) क्षेत्रीयस्तरमा अन्तरक्रिया र अनुगमन निरीक्षण ---------- ७५९
(च) तालिम ---------- ७६४
(छ) कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल ---------- ७६४
(ज) सदाचार रेडियो कार्यक्रम ---------- ७६४
(झ) सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम ---------- ७६५
(ञ) सूचना संकलन इकाइको व्यवस्था ---------- ७६५
(ट) आयोगको सामाजिक संजाल फेसबुकको व्यवस्था ---------- ७६५
(ठ) आयोगको रणनीतिक गन्तव्य ---------- ७६५
(ड) भिडियो कन्भरेन्स तथा सिसीटिभीको प्रयोग ---------- ७६६
(ढ) अनुगमन समितिको व्यवस्था ---------- ७६६
(ण) आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरुको स्थापना पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट भएका गतिविधिहरू ---------- ७६९

परिच्छेद १६ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति (सन् २०१४-२०१९) को मुख्य अंश ---------- ७७१-७७७

परिच्छेद १७ : भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझावहरू ---------- ७७८-७८७

परिच्छेद १८ : उपसंहार ---------- ७८८-७८९

अनुसूचीहरू :

१.	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संगठन तालिका	क
२.	आयोगमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्यात्मक विवरण	ख१-ख११
३.	आ.व. २०७०।७१ सालको बजेट व्यवस्था	ग
४.	विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विवरण	घ१-घ२३
५.	आ.व. २०७०/७१ मा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी सरेका निकायगत उजुरीहरूको विवरण	ङ१-ङ५
६.	आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट अनुसन्धानको क्रममा असुल उपर भएको रकमको विवरण	च१-च३
७.	विभिन्न मन्त्रालय/निकायहरूको विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरूको अनुसन्धानको क्षेत्र अनुसारको विवरण	छ१-छ२
८.	आ.व. २०७०/७१ मा आयोगबाट पेश भएका पुनरावेदनको विवरण	ज

९.	आ.व. २०७०/७१ मा उजुरी फछ्र्यौट र जिम्मेवारी सरेको विवरण	झ
	आ.व.२०७०/७१ को विस्तृत अनुसन्धानतर्फको अभियोजन र अन्य कारबाहीको विवरण	झ
१०.	आ.व. २०७०/७१ मा विशेष अदालतमा दायर भएका जम्मा १६८ मुद्दाहरूको किसिम	ञ
	आ.व. २०७०/७१ मा मुद्दा जितहारको स्थिति	ञ
११.	आयोगबाट आ.व.२०७०/७१ मा भएका निर्णयहरूको विस्तृत अनुसन्धानको क्षेत्रगत विवरण	ट
१२.	आ.व. २०४८/४९ देखि आ.व. २०७०/७१ सम्म परेका उजुरीहरू तथा फछ्र्यौटको तुलनात्मक विवरण	ठ

परिच्छेद- १

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

१. विषय प्रवेश :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले "अनुचित कार्य" वा "भ्रष्टाचार" गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

२. गठन :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा ११९ बमोजिम राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा एक जना प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको पदावधि छ वर्षको हुने तथा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू ६५ वर्षको उमेरसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्त कार्यरत रहनु भएको छ :-

नाम	पद	बहाली मिति
श्री लोकमान सिंह कार्की	प्रमुख आयुक्त	२०७०।१।२५
श्री केशव प्रसाद बराल	आयुक्त	२०७०।१।२५

सचिव (प्रतिवेदन अवधिमा कार्यरत) :

नम	कार्यरत अवधि	कैफियत
श्री केशव प्रसाद भट्टराई	२०७०।३।१०	२०७१।४।९ देखि अनिवार्य अवकाश

३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा १२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसारको हुने व्यवस्था गरिएको छ :

- आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारीहरू आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैनन् ।
- खराब आचरणका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानुन बमोजिम आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सक्नेछ ।

- सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
- सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर आयोगले कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
- अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
- संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानुनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
- अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले व्यवस्थित गरेको छ । यस ऐनले आयोगलाई अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने कार्यको अतिरिक्त कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि आवश्यक हुने सुधारात्मक कार्यहरू गर्ने थप दायित्व समेत सुम्पेको छ । जस अन्तर्गत आयोगबाट निम्न कार्यहरू सम्पादित हुने गरेका छन् :

- विद्यमान ऐन, नियम वा प्रचलनमा त्रुटि भए सुधार गर्न सुझाव दिने वा ध्यानाकर्षण गराउने,
- दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने,
- हानि नोक्सानी असुल उपर गराउने,
- अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा न्यायिक हिरासतमा राख्ने र धरौटी वा जमानत लिई वा नलिई तारिखमा राख्ने वा छाड्ने,
- भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले निरोधात्मक एवं प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरू गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय, आपसी सहयोग र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने,
- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त गर्ने ।

४. वार्षिक प्रतिवेदन :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२१ बमोजिम आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो

प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ। आयोगबाट पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीमा राखेका मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

५. छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरी मुख्यत: दुई प्रकारले अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने अवधारणा प्रस्तुत गरे अनुरूप ती विषयहरूमा उजुरी दिने प्रक्रियालाई कानुनले निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ :

अनुचित कार्यको उजुरी : कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ ले तोकेको ढांचामा उजुरी दिनु पर्ने र निवेदकले सनाखत समेत गर्नु पर्नेछ। अनुचित कार्य उपरको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारको कसुर गरेको देखिन गएमा भ्रष्टाचारको कसुर अन्तर्गत नै कारबाही गरिन्छ। तर सार्वजनिक चासोको विषय भएको उजुरीको हकमा भने सनाखतको आवश्यकता पर्दैन।

भ्रष्टाचारको उजुरी : भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्दछ र भ्रष्टाचारको उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य भएको पाइएमा अनुचित कार्यमा समेत कारबाही गर्न सकिने छ।

आयोगले स्वयं जानकारीमा लिई कारबाही गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कुनै पनि विषयमा अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्न सक्नेछ।

प्रारम्भिक छानबिनको प्रक्रिया : आयोग समक्ष परेका कुनै पनि उजुरी निवेदन वा आयोग स्वयंले प्राप्त गरेको जानकारी उपर प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने निर्क्यौल मूलत: निम्न तथ्यहरूको आधारमा गर्ने गरेको छ।

क) अनुसन्धानको विषय वस्तु के हो ?

ख) उक्त विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ, पर्दैन ?

ग) उल्लेखित विषयको गम्भीरता के कति छ ?

घ) उल्लेखित आरोपको स्वरूप तथ्यपूर्ण देखिएमा त्यसमा कुन कुन निकायका कुन कुन पदाधिकारीको संलग्नता रहेको छ ?

ङ) विवादास्पद कार्य वा निर्णयबाट कसलाई के कति हानि नोक्सानी वा फाइदा हुन गएको छ ?

च) विवादित कार्यबारे कुनै कार्यालय वा अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेको वा मुद्दा चली निर्णय भएको वा तत्सम्बन्धमा कुनै विवादित वा अन्य कारबाही भएको छ, छैन ?

छ) विवादित कार्य भए गरेको मितिका आधारमा हदम्याद बाँकी छ, छैन ?

आयोगमा पर्न आएको अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरी अध्ययन गर्दा आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नु पर्ने देखेमा आयोग आफैंले वा अन्य सरकारी निकाय वा संस्था वा अधिकारी मार्फत प्रारम्भिक छानबिन गर्न गराउन सक्नेछ। प्रारम्भिक छानबिनको सिलसिलामा

संकलन हुनु पर्ने प्रमाण नष्ट हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सो कारबाही गोप्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगमा पर्न आएको उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने क्रममा देहाय बमोजिमको कुनै अवस्था विद्यमान भएमा आयोगले कुनै कारबाही नगरी त्यस्तो उजुरी तामेलीमा राख्न सक्दछ ।

क) सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र बाहेक अन्य कानुनी उपचार भएकोमा त्यसको अवलम्बन नगरी अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरी दिएमा,

ख) ऐनको हदम्याद नाघेको,

ग) आयोगको अधिकार र कार्यक्षेत्र भित्रको विषय नभएको,

घ) अदालतमा मुद्दा परिरहेको विषयको,

ङ) तथ्ययुक्त आधार नभएको,

च) दुःख दिने मनसायको, र

छ) मामुली कुरा सम्बन्धी ।

तामेलीमा राख्नु पर्ने उपयुक्त आधार नभएका विषयहरूमा प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा अख्तियारको दुरुपयोग भएको देखिन आएमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गर्नको निमित्त आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी कारबाही अगाडि बढाइन्छ । कुनै विषयवस्तुको प्रकृति र प्राप्त सूचनाहरूलाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धानमा जानु परेमा आयोगले एकैपटक विस्तृत अनुसन्धान पनि गर्न सक्दछ ।

विस्तृत अनुसन्धान तहकिकातको प्रक्रिया : प्रारम्भिक छानबिनबाट विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा सिधै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी अनुसन्धान अधिकृतले सम्बन्धित आयुक्तको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा आरोपित विषयहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान वा लिखित जवाफ लिने, आवश्यकता अनुसार अन्य थप प्रमाणहरू संकलन गर्ने लगायतका अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक देखिएका अन्य कार्यहरू सम्पन्न गरी सोही आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेश गर्न सचिव मार्फत आयुक्त समक्ष प्रस्तुत गर्दछ । आयुक्तबाट त्यस्तो प्रतिवेदन सहितको मिसिल अध्ययन पश्चात् अनुसन्धान पूरा नभएको पाइएमा थप अनुसन्धानको आदेश हुन सक्छ । अनुसन्धान पूरा भई पेश हुन आएको प्रतिवेदनलाई आयोग समक्ष पेश गर्ने आदेश हुन्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन आयोगमा छलफल गरी आरोपित कसुरको मात्रा, विवादको गाम्भीर्यता, प्रकृति एवं संकलित प्रमाणको प्रमाणिकता समेतलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर गर्ने वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीको सिफारिस गर्ने वा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने वा सुझाव दिने वा केही कारबाही गरिरहन नपर्ने गरी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ । आयोगको निर्णयको कार्यान्वयन आयोगको सचिवबाट गरिन्छ ।

६. आयोगको कामसँग सम्बन्धित मुख्य कानुनहरू :

- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
- संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

- सपुर्दगी ऐन, २०७०
- कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७०
- अनुसन्धान सम्बन्धी निर्देशिकाहरू
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०७०

७. प्रशासनिक संगठन :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवालयको प्रमुखमा नेपाल सरकारवाट नियुक्त राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगको संगठन तालिका अनुसूची-१ मा र कर्मचारीहरूको पदसोपान एवं संख्या अनुसूची-२ मा उल्लेख गरिएको छ। आयोगमा अनुसन्धान महाशाखाहरू-७, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा १, प्रहरी महाशाखा-१, प्रशासन महाशाखा-१, मुद्दा तयारी महाशाखा-१, बहस पैरवी महाशाखा-१, पुनरावेदन तथा तामेली महाशाखा-१, अनुगमन महाशाखा र योजना महाशाखा-१ गरी जम्मा १५ वटा महाशाखा रहेका छन्। स्वीकृत दरबन्दीतर्फका २२६ (प्रहरी दरबन्दी समेत), पुल दरबन्दीका १६, काज खटिएका १८५, फाजिल २, सेवा सम्झौता १४, अंगरक्षक र सुरक्षाकर्मी ८२, र हिरासत कक्ष सुरक्षातर्फ ९ समेत गरी जम्मा ५३४ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।

८. आयोगको आन्तरिक कार्यविभाजन, बैठक र निर्णय :

आयोगमा कार्यरत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू बीचको कार्यविभाजन र निर्णय प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७० बनाई निश्चित गरिएको छ। आन्तरिक कार्यविधिका अन्य व्यवस्थाहरू आयोगको कार्यविधि एवं निर्णयहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएका छन्। आयोगको महाशाखा वा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी सचिव मार्फत सम्बन्धित आयुक्त समक्ष पेश गरेको कुनै विषयमा सम्बन्धित आयुक्तबाट आयोगमा पेश गर्ने आदेश भएका विषयहरू वा अन्य नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने विषयहरूको कार्यसूची प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा सचिवबाट तय गरिन्छ। यसरी कार्यसूची तयार भएपछि विषयको गाम्भीर्यता, जटिलता र शीघ्र निर्णयको आवश्यकता आदिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख आयुक्तको निर्देशन अनुसार कुनै पनि समयमा आयोगको बैठक बसी निर्णय हुने व्यवस्था छ।

९. आयोगका निर्णयहरूको वर्गीकरण :

प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सुविधा पुगोस भन्ने उद्देश्यले यस पछिका परिच्छेदहरूमा कारबाहीको प्रकृति हेरी आयोगबाट भएका निर्णयहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा समाविष्ट गरिएको छ। उदाहरणको लागि एउटै निर्णयमा मुद्दा चलाउने, विभागीय कारबाही गर्ने, सचेत गराउने, सुझाव, ध्यानाकर्षण, अभिलेख राख्ने तथा अन्य कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएकोमा त्यस्तो विवरण यसपछिका परिच्छेदहरूमा यथास्थानमा राखिएको छ।

१०. बजेट व्यवस्था :

यस आर्थिक वर्षमा आयोगको लागि छुट्याइएको कुल बजेट रु.४६ करोड २४ लाख १२ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँ मध्ये रु.४४ करोड ४७ लाख ७६ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ र ७७ पैसा निकासा भई त्यत्ति नै रकम खर्च भएको छ भने यस अवधिसम्म आयोगमा कुनै पनि बेरुजु रहेको छैन। साथै आयोगको विनियोजन, निकासा, खर्च, राजस्व आम्दानी तथा धरौटीको विवरण अनुसूची-३ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

११. वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न अन्य परिच्छेदहरू :

प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनको परिच्छेद १ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय, परिच्छेद २ मा यस अवधीमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको विवरण, परिच्छेद ३ मा आयोगबाट अभियोजन भएका मुद्दाहरूको सारांश, परिच्छेद ४ र ५ मा क्रमशः पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका र पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरूको विवरण, परिच्छेद ६ देखि १० सम्म क्रमशः आयोगको निर्णयबाट भएका विभागीय कारबाही, सचेत, असुल उपर, ध्यानाकर्षण र सुझावहरू, परिच्छेद ११ मा आयोगबाट भएका अन्य कारबाहीहरू, परिच्छेद १२ र १३ मा विभागीय वा अन्य कारबाही कार्यान्वयन भई आएको तथा कार्यान्वयन हुन बाँकी विभागीय वा अन्य कारबाहीको विवरण, परिच्छेद १४ मा आयोगको निर्णयबाट तामेलीमा राखिएका उजुरीहरूको विवरण, परिच्छेद १५ मा आयोगबाट भएका अन्य गतिविधिहरू, परिच्छेद १६ मा आयोगको रणनीति, परिच्छेद १७ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यसै गरी परिच्छेद १८ मा उपसंहार समावेश रहेका छन्।

परिच्छेद- २
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरू

१. उजुरी र कारबाहीको विवरण :

आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगमा पर्न आएका कुल उजुरी र ती उजुरीहरू उपर छानबिन तथा अनुसन्धान भई फछ्यौंट भएको संख्या निम्न तालिकामा दिइएको छ :

निकाय	उजुरी संख्या	फछ्यौंट संख्या				बाँकी उजुरी संख्या
		प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली	विस्तृत अनुसन्धानमा गएको	अन्य कारबाही	कुल फछ्यौंट	
केन्द्रीय कार्यालय	१६,५११	४,८२८	७९५	५,३९१	११,०१४	५,४९७
क्षेत्रीय कार्यालयहरू	६,०९१	१,३५७	९५	४२६	१,८७८	४,२१३
जम्मा	२२,६०२	६,१८५	८९०	५,८१७	१२,८९२	९,७१०

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेका उजुरीहरू मध्ये करिब ६७ प्रतिशत उजुरीहरू फछ्यौंट भएका छन् । आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू २०७० आश्विन १ गतेदेखि मात्र स्थापना गर्ने निर्णय भई ती निकायहरूलाई आवश्यक भवन, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्रियाशील बनाउन केही समय लाग्न गएकोले क्षेत्रीय कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनले तत्कालीन अवस्थामा अपेक्षित गति लिन नसके पनि पछिका दिनहरूमा क्रमशः ती कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन समेत उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक देखिन थालेको छ ।

२. अभियोजन र कारबाहीको विवरण :

यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ६४ वटा बैठक बसी ८९५ निर्णय भई मुद्दा दायर भएको, विभागीय कारबाही, ध्यानाकर्षण, सचेत लगायतका कारबाहीहरू भएका छन् । एउटा निर्णयमा एक वा सो भन्दा बढी कारबाहीहरू समेत भएको र कार्यान्वयनका लागि तत्तत् शीर्षकमा संख्या उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा निर्णय संख्या र कारबाहीको विवरण फरक पर्न गएको छ । यस आर्थिक वर्षमा भएका निर्णयको कारबाही स्थिति निम्न तालिकामा दिइएको छ :

मुद्दा दायर	विभागीय कारबाही	सचेत	ध्यानाकर्षण	सुझाव	असुल उपर	अन्य कारबाही	तामेली	मुल्तवी
१६८	८५	७	१०	८७	५७	११७	४४७	२९

३. विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा र प्रतिवादी संख्या :

यसै आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार रहेको छ :

क्र.सं.	विषय	मुद्दा संख्या	प्रतिवादी संख्या
१.	नक्कली लिखत तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र	८०	८०
२.	भूमि सम्बन्धी	१०	८१
३.	घूस रिसवत	२१	११८
४.	सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण	१२	११०
५.	गैरकानुनी लाभ वा हानि	३९	२३७
६.	गैरकानुनी सम्पत्ति	२	४
७.	राजस्व हिनामिना	२	९
८.	जाली राहदानी	२	१३
जम्मा		**१६८**	**६५२**

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १८० मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा निर्णय भएका तर दायर हुन बाँकी ६ र यस वर्ष निर्णय भएका १६२ समेत गरी जम्मा १६८ थान मुद्दा दायर गरिएको छ । दायर भएका मुद्दाहरूको संक्षिप्त विवरण अनुसूची ४ मा राखिएको छ । यस आ.व.मा निर्णय भै विशेष अदालतमा दायर हुन बाँकी १८ थान मुद्दाहरूको जिम्मेवारी सरी गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय गरिएका मुद्दाहरूमा जम्मा रु.१,६६,२४,९०,७८९।- (एक अर्ब छैसट्ठी करोड चौबीस लाख नब्बे हजार सात सय उनानब्बे मात्र) बिगो मागदाबी लिइएको छ । यस आ.व.मा विशेष अदालतबाट ९८ मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएकोमा आयोगलाई असफल बनाइएका १९ थान मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ ।

४. मुद्दा दायर, विभागीय कारबाही, सचेत र असुलउपर गरिएका व्यक्तिहरूको संख्यात्मक विवरण :

मुद्दा दायर		विभागीय कारबाही		सचेत		असुल उपर	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
६००	५२	२९८	१६	१४	१	२९०	१४

५. आयोगमा परेका कुल उजुरीहरूमध्ये विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको, कारबाहीका लागि लेखी पठाएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली भई यस आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको महाशाखा एवं निकायगत विवरण :

आयोगमा प्राप्त हुन आएका उजुरीहरूमध्ये विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका, सम्बन्धित निकायहरूबाटै कारबाही टुंगो लगाउन पठाइएका तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखी फछ्यौंट भई आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सरेका उजुरीहरूको अनुसन्धान महाशाखा एवं मन्त्रालयगत विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ :-

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी (संख्या)	जम्मा फछ्यौंट (संख्या)	फछ्यौंटमध्ये			बाँकी उजुरी (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	विविध कारबाही (संख्या)	
१	गृह	१०१०	७७८	१८	२६२	५००	२३२
	परराष्ट्र	३८	२८	४	१२	१२	१०
	रक्षा	६०	५६	०	७	४९	४
	सिंचाइ	१७५	१४०	१५	६२	६३	३५
	ऊर्जा	३१९	२२९	१३	११५	१०१	९०
	सूचना तथा संचार	२५३	२०३	६	११५	८२	५०
	राष्ट्रिय योजना आयोग	१४	९	०	७	२	५
	उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय	०	०	०	०	०	०
	नेपाल ट्रष्टको कार्यालय	१	१	१	०	०	०
महाशाखा १ को जम्मा		**१,८७०**	**१,४४४**	**५७**	**५८०**	**८०७**	**४२६**
२	अर्थ	८९०	७१४	१९	३४९	३४६	१७६
	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	३३१	२७०	६	१४७	११७	६१
	सहरी विकास	४६४	४२५	१६	२०८	२०१	३९
	सहकारी तथा गरिबी निवारण	१८६	१६६	०	५५	१११	२०
	वाणिज्य तथा आपूर्ति	१७०	१५७	१४	९०	५३	१३
	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	२	२	०	२	०	०
	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	५३	४३	३	२२	१८	१०
महाशाखा नं. २ को जम्मा		**२,०९६**	**१,७७७**	**५८**	**८७३**	**८४६**	**३१९**

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी (संख्या)	जम्मा फछ्यौंट (संख्या)	फछ्यौंटमध्ये			बाँकी उजुरी (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	विविध कारबाही (संख्या)	
३	वन तथा भू-संरक्षण	४५१	३६०	११	२१२	१३७	९१
	कृषि विकास	२६६	१३५	१०	८९	३६	१३१
	वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि	८८	३६	२	१८	१६	५२
	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	१२९२	६५४	३९	४१५	२००	६३८
	राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०
	उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय	०	०	०	०	०	०
महाशाखा नं. ३ को जम्मा		**२,०९७**	**१,१८५**	**६२**	**७३४**	**३८९**	**९१२**
४	सामान्य प्रशासन	६७	५७	०	२०	३७	१०
	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण	१०२	४१	०	१२	२९	६१
	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३८७	२३२	१७	१२४	९१	१५५
	कानुन न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला	६२	६१	१	१४	४६	१
	युवा तथा खेलकुद	८२	५७	७	२२	२८	२५
	उद्योग	२२०	१७३	१७	६८	८८	४७
	श्रम तथा रोजगार	२२४	१७१	३६	४७	८८	५३
	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	३९	२६	०	१४	१२	१३
	लोक सेवा आयोग	३१	२९	०	८	२१	२
	निर्वाचन आयोग	३३	३१	०	४	२७	२
	म.ले.प.को कार्यालय	२	२	०	०	२	०
	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	२	१	०	०	१	१
महाशाखा नं. ४ को जम्मा		**१,२५१**	**८८१**	**७८**	**३३३**	**४७०**	**३७०**
५	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	७६८	५३७	२६	२२३	२८८	२३१
महाशाखा नं. ५ को जम्मा		**७६८**	**५३७**	**२६**	**२२३**	**२८८**	**२३१**
६	शिक्षा	२९००	२०५८	१५१	४४९	१४५८	८४२

महाशाखा	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी (संख्या)	जम्मा फछ्यौंट (संख्या)	फछ्यौंटमध्ये			बाँकी उजुरी (संख्या)
				विस्तृत अनुसन्धानमा गएको (संख्या)	प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेली (संख्या)	विविध कारबाही (संख्या)	
महाशाखा नं. ६ को जम्मा		**२,९००**	**२,०५८**	**१५१**	**४४९**	**१,४५८**	**८४२**
७	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	१८५७	१४८९	४९	४७४	९६६	३६८
महाशाखा नं. ७ को जम्मा		**१,८५७**	**१,४८९**	**४९**	**४७४**	**९६६**	**३६८**
८	सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा	२४६९	१३३६	१७८	१०३५	१२३	११३३
सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखाको जम्मा		**२,४६९**	**१,३३६**	**१७८**	**१,०३५**	**१२३**	**१,१३३**
९	शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन इकाई	११९०	३०१	१३१	१२७	४३	८८९
१०	इजाजत छानबिन इकाई	१३	६	५		१	७
११	पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय धनकुटा	१३५८	२८५	२८	२१०	४७	१०७३
१२	मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडा	२१०३	८१८	१४	५३५	२६९	१२८५
१३	पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा	८१७	२६२	२४	१९७	४१	५५५
१४	मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेत	१०६४	२८०	१३	२१६	५१	७८४
१५	सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय दिपायल	७४९	२३३	१६	१९९	१८	५१६
	कुल जम्मा	**२२,६०२**	**१२,८९२**	**८९०**	**६,१८५**	**५,८१७**	**९,७१०**

आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी सरेका निकायगत उजुरीहरूको विवरण अनुसूची ५ मा समावेश गरिएको छ ।

६. आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को असुल उपर सम्बन्धी विवरण :

सि.नं.	विवरण	जम्मा रकम (रु.)
१.	आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन भई असुल भएको	६,२६,४०,७३४।५१
२.	अनुसन्धानका क्रममा असुल भएको	२५,६१,०६,७९५।९६
३.	असुल उपरको लागि लेखी पठाइएको	७,६०,८५,०४९।२४
	जम्मा	**३९,४८,३२,५७९।७१**

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट भरिभराउ गर्ने क्रममा प्रतिवेदन अवधिमा आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन भई असुल भएको रु.६,२६,४०,७३४।५१, अनुसन्धानका क्रममा असुल भएको रु.२५,६१,०६,७९५।९६ र आयोगको निर्णयबाट असुल उपरको लागि लेखी पठाइएको रु.७,६०,८५,०४९।२४ समेत गरी ३९ करोड ४८ लाख ३२ हजार ५ सय ७९ रुपैया ७१ पैसा असुल उपर सम्बन्धी कारबाही भएको छ । यस अतिरिक्त आ.व. २०७०।७१ मा आयोगको निगरानी एवं आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरूको विशेष पहलमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तशुल्क छलीको अनुसन्धानबाट भएको कर निर्धारण तथा बक्यौता कर असुली समेत गरी ६ अरब ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ असुल उपर सम्बन्धी कारबाही भएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।

आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भई असुल उपर भएको, आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा असुल उपर भएको तथा असुल उपरको लागि लेखी पठाइएको रकम यसै प्रतिवेदनको परिच्छेद ६, ८, ११, १२, १३ तथा १४ का विभिन्न मितिका निर्णयहरूमा समावेश भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट असुल उपर भएको रकमको विवरण अनुसूची ६ मा समावेश गरिएको छ ।

७. आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम सम्बन्धी विवरण :

आ.व. २०७०।७१ मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाएको तथा नेपाल सरकारको नाममा कायम भै आएको जग्गाको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ :

सि.नं.	जग्गाको विवरण	नेपाल सरकारको नाममा	
		कायम गर्न लेखी पठाइएको क्षेत्रफल	कायम भएको क्षेत्रफल
१	उपत्यकाभित्र (रोपनी)	५२-४-२-२	३३-१-१-१
२	उपत्यकाबाहिर (बिघा)	७३-१९-३.५	०-१-१२
३	उपत्यकाबाहिर (रोपनी)	६०-१०-०-०	१३-०-०-०

परिच्छेद- ३
अभियोजन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा चलेका कारबाही र त्यस सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको हुँदा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा मुद्दा चलाउने भनी आयोगबाट निर्णय भई समयाभावले मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ५ थान र भ्रष्टाचारतर्फ १ थान गरी जम्मा ६ थान मुद्दा तथा आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा मुद्दा चलाउने भनी निर्णय भएका १८० थान मध्ये १६२ थान समेत १६८ थान मुद्दाहरूमा कसुरदार देखिन आएका अभियुक्त विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौं समक्ष आरोपपत्र दायर गरिएका मुद्दाहरूको विवरण निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :-

(क) नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेका मुद्दाहरू :

१. प्रहरी नायब निरीक्षक बलबहादुर विष्टले सुरु नियुक्तिको लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झुटा देखिन आएकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आउदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२. इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुर महोत्तरी दरबन्दी भई महानगरीय प्रहरीवृत्त बालाजुमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक राजु सुवेदीले सुरु नियुक्तिको प्रयोजनका लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३. जनता उच्चमाध्यमिक विद्यालय, ओडवलिया, सिलौटिया, रुपन्देहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीनारायण यादवले अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनका लागि पेश गरेको हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएकाले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार

निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी मिति २०७०।४।११ को आयोगको निर्णयानुसार मिति २०७०।४।११ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४. नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक गोपाल धमलाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरी बढुवा समेत भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा निजको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली/झुटा भएको देखिएको र ती शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी प्रहरी नायब निरीक्षक हुँदै प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा समेत भएको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।२१ मा विशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक देवेन्द्र के.सी.ले बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपर अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित परिषद्को प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर निजले गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।२७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुम्लामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नरबहादुर विष्टले पेश गरेको हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतको आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर निजले गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगबाट मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।३० विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७. श्री महेन्द्र प्रा.वि. अमाहीवेल्हा सुनसरीमा कार्यरत प्राथमिक शिक्षक कृष्णकुमार संग्रौलाले सेवा प्रवेश गर्दा लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले हाइस्कुल तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको अनुसन्धानबाट देखिन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।३० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८. लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, बुटवलका तत्कालीन सहायक प्रशासक दलबहादुर श्रेष्ठले नोकरीमा बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित परिषद्बाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

९. रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) मा वरिष्ठ कार्यक्रम सहायक तह ५ मा कार्यरत बबिता खनालले नियुक्ति प्रयोजनको लागि पेश गरेको हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायको पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर निजले गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१०. कृषि विकास बैंक लि. मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत शुभद्रा कुमारी चन्दले इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी विभिन्न मितिमा करार सेवा तथा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झुटा देखिन आएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

११. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत उर्दल गिरीले बढुवा भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले हाइस्कुल तहको झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिन आएको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको दण्डसजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।१६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१२. नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक रामप्रसाद ढुङ्गानाले मिति २०५४।१२।१६ मा प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गरी प्रहरी हवल्दार हुँदै मिति २०६९।४।३१ को निर्णयले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएको र निजले बढुवा प्रयोजनकै लागि एस.एल.सी. पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको देखियो । उक्त प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित निकायमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा प्राप्त पत्र र विवरण समेतका आधारमा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली/झुटा देखिन आयो । निजले यी नक्कली/झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रहरी

सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा समेत भएको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१३. नेपाल प्रहरीका नायव निरीक्षक घन बहादुर पुनले मिति २०४८।१२।२५ मा प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गरी प्रहरी हवल्दार र प्रहरी नायव निरीक्षक हुँदै मिति २०६३।१०।२९ को निर्णयले प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा भएको र निजले बढुवा प्रयोजनकै लागि आई.ए. पास गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेको देखियो । उक्त प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित निकायमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा प्राप्त पत्र र विवरण समेतका आधारमा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली/झुटा देखिन आयो । निजले यी नक्कली/झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा समेत भएको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१४. सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत शंकर सिंहले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट सन् १९९८ मा अनुक्रमांक नं. २०३५२५३ बाट हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र निजको सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा हुँदा प्रयोग भएको देखियो । सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण भै प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा सो प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१५. नेपाल प्रहरीका प्रहरी हवल्दार धनन्जय खड्काले पेश गरेको हाइस्कुलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित परिषद्बाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१६. नेपाल प्रहरीका प्रहरी हवल्दार गोपालबहादुर वलीले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतबाट हाइस्कूल परीक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यता नक्कली देखिन आएकोले यसरी शैक्षिक योग्यता ढाँटी झुटा एवं नक्कली व्यहोराको प्रमाणपत्र पेश गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको

कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।७।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१७.तत्काल क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बारा दरबन्दीबाट राजीनामा दिई अवकाश प्राप्त गरेका पूर्व प्रहरी नायव निरीक्षक खम्बबहादुर खड्काले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।६।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।८।१७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१८.प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्य कार्यालय, सुर्खेत दरबन्दी भई मिति २०६९।४।५ मा राजीनामा स्वीकृत गराएका पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक ठाकुरप्रसाद शर्माले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायको पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजले त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।८।३० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१९.नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक अंग्रेज चौधरी (थारु) ले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको हाइस्कूल परीक्षाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले प्राप्त गरेको हाइस्कूल परीक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली र झुटा भनी लेखि आएकोले निज अंग्रेज चौधरी थारुले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम हँदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२०.कृषि विकास बैंक अन्तर्गत कार्यरत लेखपाल दशमीकुमारी राजवंशीले नियुक्ति प्रयोजनका लागि विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायको प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड

सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२१. नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक बालकृष्ण श्रेष्ठले बढुवा प्रयोजनका लागि माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी भारतबाट इन्टर पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायको प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२२. दाङ जिल्ला घोराही नगरपालिका ११ मा स्थायी बसोबास गर्ने दीर्घराज जि.सी.ले २०४६ सालमा अ.हे.व. पदबाट सेवा प्रवेश गरी २०५२ सालमा भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत पदमा बढुवा हुँदा पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्राप्त प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली/झुटा देखिन आयो । निजले यी नक्कली/झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत पदमा बढुवा समेत भएको देखिदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२३. नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव निरीक्षक रन्जनभक्त पौडेलले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा नेपालबाट पास गरेको एस.एल.सी. प्रमाणपत्र र माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी भारतबाट उत्तीर्ण गरिएको भनिएको इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाणपत्र पेश गरेको देखियो । उक्त प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरणको लागि लेखी पठाउँदा प्राप्त पत्र एवं विवरण समेतका आधारमा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली/झुटा देखिन आयो । निजले यी नक्कली/झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा समेत भएको देखिदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२४. तत्काल गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत निगाली स्वावलम्बन विकास केन्द्र कपिलवस्तुका कार्यक्रम संयोजक देवराज पाण्डेले सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्र एवं प्रमाणीकरण विवरण समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१)

बमोजिमको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२५. पाटन अस्पताल लगनखेलमा कार्यरत रेडियोग्राफर नकुल सिलवालले मिति २०४९ सालमा उक्त अस्पतालको एक्सरे टेक्निसियन पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको हाईस्कूल तहको प्रमाणपत्र झुठा तथा नक्कली देखिएको हुँदा निज नकुल खत्री सिलवालले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी २० औं वर्षसम्म नोकरी गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२६. नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक जनकराज भुसालले पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।१७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२७. जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङ अन्तर्गत श्री नि.मा.वि.दुलैया दाङका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मबहादुर यादवले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले हाइस्कुल तहको झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२८. मिति २०५१।५।१० मा प्रहरी जवान पदमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६१।२।५ मा प्रहरी हवल्दार पदमा र मिति २०६७।११।६ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भई हाल महानगरिय प्रहरी परिसर ललितपुरमा कार्यरत अञ्जु लामिछानेले उल्लेखित दुबै पदमा बढुवा भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२२ मा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२९. सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत तकमान महरा बढुवा भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र प्रचलित

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३०. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक रणबहादुर कुँवरले बढुवा प्रयोजनका लागि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२५ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३१. तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक बिना श्रेष्ठले २०५१ मा प्रहरी जवान पदबाट सेवा प्रवेश गरेको, मिति २०५५।७।१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षामा सफल भई नियुक्ति पाएको तथा मिति २०५९।९।१४ मा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा लिएको देखिन्छ । निजले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाउँदा पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिएको हुँदा निज बिना श्रेष्ठलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।१२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३२. रुपन्देही जिल्ला भगवानपुर-९ स्थित श्री गौतम बुद्ध प्रा.वि.मा राहत प्राथमिक शिक्षक सन्तराम यादवले अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिंदा नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरेको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।१२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३३. कन्चनपुर जिल्ला हुलाक कार्यालय, महेन्द्रनगरका नायव सुव्वा भिमराज विष्टले बढुवा हुने उद्देश्यले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली एवं झुटा देखिई निजको त्यस्तो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२० मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३४. नेपाल टेलिकम अन्तर्गत कार्यरत तत्कालीन सहायक उर्मिला कोइरालाले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा पास गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी कार्य गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन

आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३५. लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, बुटवलमा बुक चेकर पदमा कार्यरत भुवनसिंह दर्लामीले उक्त क्याम्पसमा रिक्त कार्यालय सहायक पदमा पदोन्नति भई गैरकानुनी लाभ र सुविधा लिने उद्देश्यले पेश गरेका हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू झुटा एवं नक्कली पुष्टि भएकोले निज भुवन सिंह दर्लामीको उक्त कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा परिभाषित कसुर अपराध गरेको प्रमाणबाट देखिन आएकोले निज भुवनसिंह दर्लामीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।११।४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३६. प्राथमिक शिक्षक चन्द्रबहादुर वलीले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट सन् १९८६ मा हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी मिति २०४५।४।२६ मा प्राथमिक स्तरको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६८।१०।१७ मा प्राथमिक तहको द्वितीय श्रेणीको पदमा विशेष बढुवा भई लाभ तथा सुविधा लिने उद्देश्यले झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।११।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३७. नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक मेघराज रेग्मीले आफ्नो सेवाकालमा पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजको उक्त कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अन्तर्गतको कसुर गरेको हुँदा पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक मेघराज रेग्मीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।११।६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३८. जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका पूर्व प्रहरी सहायक निरीक्षक कविराज कार्कीले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३९. नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ सहायक (आर्टिष्ट) पदमा कार्यरत दिलबहादुर श्रेष्ठले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४०.प्रहरी नायब उपरीक्षक बालकृष्ण थापाले पेश गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको बी.एस्सी. परीक्षाको प्रमाणपत्र अनुसन्धानको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु काठमाडौं मार्फत प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्र समेतका आधारमा ती प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झुटा देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।११ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४१.नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक देवेन्द्र बहादुर कुँवरले २०५१।५।१६ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट सेवा प्रवेश गरी मिति २०५८।५।१६ मा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवाका लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४२.श्री हाजि ऐनायतुल्लाह सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गोनाहा, रुपन्देहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निसार मुसलमान मिति २०६८।०९।२८ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुँदा पेश गरेको हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र झुटा एवं नक्कली भएको प्रमाणित हुन आएको छ । तसर्थ नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी निज निसार मुसलमानले सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिंदा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४३.विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यमबहादुर महताराले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहावादबाट सन् १९८० मा प्राप्त गरेको भनिएको हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवम् झुटा देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवम् हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको

मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१२ मा विशेष अदालत काठमाण्डौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४४.नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव निरीक्षक धनबहादुर मल्लले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको हाइस्कुल परीक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा पाएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४५.नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा कार्यरत डिलबहादर खत्रीले काश्यकुञ्ज संस्कृत महाविद्यालय भारतबाट सन् १९९० सालमा पूर्वमध्यमा पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी सेवामा बढुवा भएको देखिन्छ । निजले पेश गरेका उक्त प्रमाणपत्र अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणीकरणका लागि सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय भारत पठाउँदा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुटा एवं नक्कली देखिएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४६.जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की अन्तर्गत जानकी नि.मा.वि.पोखराका शिक्षक गीता आचार्यले काइसाम ब्रिजित हाइस्कुल भारतबाट सन् १९९४ सालमा हाइअर सेकेण्डरी लिभिङ सर्टिफिकेट पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदमा नियुक्ति भएको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुटा एवं नक्कली देखिएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४७. नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक वीरबहादुर चन्दले प्रहरी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवा पाउने उद्देश्यले झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजले गभरमेन्ट इन्टर कलेज लखिमपुर भारतबाट सन् १९९९ सालमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति तथा बढुवा भएको देखिन्छ । निजले पेश गरेका उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा निजले नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी पदोन्नति लिएको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको दण्डसजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।२४ मिति २०७०।१२।३० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४८.रामकोट गा.वि.स. वडा नं. २ पुरीगाउँ बस्ने सूर्यराज पुरीले २०५४ सालमा मगर गाउँ मा.वि. साँखुबाट चारित्रिक प्रमाण पत्र र सिम्बल नं. ०३२०१७३ आई अल्फाबेटबाट परीक्षा दिने व्यक्ति सूर्यराज पुरी नभई श्यामबाबु घिसिङको सर्टिफिकेटमा नाम सच्याई आफ्नो नाम राखी प्रमाणपत्र लिई सोही प्रमाणपत्र पेश गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको मुख्य नाइके (सहायक स्तर तृतीय) प्राविधिक पदमा सरकारी जागिरमा नियुक्त भै हाल चौथो तह प्राविधिक तहमा कार्यरत निज सूर्यराज पुरीले नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरी जागिर खाएको भन्ने स्वीकार गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) को कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।२४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४९.नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक जितेन्द्र भट्टराईले सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको विहार विश्वविद्यालय अन्तगर्त रामदयाल सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर भारतबाट सन् १९८६ मा अनुक्रमांक ४१७ को आई.ए परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अन्तर्गत कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।१५ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५०.प्रहरी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवा पाउने उद्देश्यले प्रहरी नायव निरीक्षक हरिगोविन्द पुरीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीबाट वि.सं. २०४९ सालमा एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट वि.सं. २०५३ सालमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति तथा बढुवा भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।१७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५१.प्रहरी नायव निरीक्षक राजेन्द्रकुमार सिटौलाले प्रहरी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवा पाउने उद्देश्यले पेश गरेको मुनिलाल कर्पुरी महाविद्यालय, सितामढी भारतबाट सन् १९९५ सालमा ISc उत्तीर्ण गरेको भनिएको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिएको र निजले उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश तथा बढुवा समेत भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायका मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।१७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५२.कंकाली उच्च मा.वि. सिम्रौनगढका तत्कालीन शिक्षक हाल ने.रा.मा.वि हर्दिया ओरैया बाराका प्र.अ. रामुप्रसाद यादवले कंकाली उच्च मा.वि. सञ्चालनका लागि पेश गरेको झुटा एवं नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कंकाली उ.मा.विद्यालयमा अध्यापन गर्न कबुलियत गरी अध्यापन गराई फाइदा लिएको देखिएकोले निजले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।१९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५३.त्रि.वि.वि. पाटन संयुक्त क्याम्पस पाटनढोकाकी हेल्थ असिस्टेन्ट श्रीमती ज्ञानीदेवी शाक्यले बढुवाका लागि पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको तथा सोही नक्कली एवं झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा समेत भएको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५४.प्रहरी नायव निरीक्षक धर्मेन्द्र साहले प्रहरी सेवामा नियुक्ति तथा बढुवा पाउने उद्देश्यले भारतबाट सन् १९९३ सालमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश तथा बढुवा भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायका मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा अनुसन्धान आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५५.जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पा अन्तर्गत राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक शिक्षक पदमा कार्यरत इन्द्रबहादुर के.सी.ले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षक सेवामा कार्य गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज इन्द्रबहादुर के.सी. मिति २०४०।११।२६ मा प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीमा अस्थायी नियुक्ति लिई सेवा प्रवेश गरेको र शिक्षक छनौट समितिको मिति २०४८।१२।०७ को सिफारिस अनुसार सिफारिस मितिबाटै लागू हुने गरी मिति २०४८।१२।२३ मा स्थायी नियुक्ति लिई मिति २०६३।१२।२६ मा प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई हालसम्म कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको हाइस्कुल पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणका आधारमा निजले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएकाले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२५ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

५६. चुडामणि डाँगी, क्षेत्री मिति २०३७।१२।११ मा प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीमा अस्थायी नियुक्ति लिई सेवा प्रवेश गरेको र शिक्षक छनौट समितिको मिति २०४८।१२।७ को सिफारिस अनुसार सिफारिस मितिबाटै लागू हुने गरी मिति २०४८।१२।२३ मा स्थायी नियुक्ति लिई मिति २०६४।२।१ मा प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई हालसम्म कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएकाले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५७. नेपाल प्रहरीका प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत शिवबहादुर थापा मगरले त्रिपुरासुन्दरी माध्यमिक विद्यालय, धादिङबाट वि.सं. २०६० सालमा एस.एल.सी.तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी मिति २०६७।११।१३ मा प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । निजले पेश गरको उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुटा एवं नक्कली देखिएको हुँदा निजले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निजलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५८. नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव निरीक्षक कृष्णबहादुर विष्टले बढुवाका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झुटा देखिन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५९. जनज्योती नमुना मा.वि., प्रगतिनगर, नवलपरासीका शिक्षक शंकरबहादुर नेपालीले बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू झुटा एवं नक्कली देखिदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६०. नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत सुशीला रावतले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिएको हुँदा निजले नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी बढुवासमेत भएको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय

हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६१. महिमन सिंह विष्टले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्को क्षेत्रीय कार्यालय, बरेलीबाट सन् १९९६ मा हाइस्कुल पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । निजको उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा प्राप्त विवरण समेतका आधारमा निजले नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६२. लाल सिंह विष्टले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्को क्षेत्रीय कार्यालय, बरेलीबाट प्राप्त सन् १९९४ मा हाइस्कुल पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।५ मा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६३. जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलाली अन्तर्गत शिव नि.मा.वि. देवरियामा कार्यरत प्रा.वि.स्तरका शिक्षिका श्रीमती सरिता यादवले सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६४. प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत ढकबहादुर क्षेत्रीले मिति २०४७।१।१० मा प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति लिई २०५८ सालमा प्रहरी हवल्दार र २०६३ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा हुन इन्टरमिडियट तहको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा समेत भएको देखिँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६५. अनुसन्धान अधिकृत पदमा कार्यरत कल्पित श्रेष्ठले मिति २०४५ सालमा पहरदार (सिपाही) पदमा नियुक्ति लिई सहायक निरीक्षक तथा नायब निरीक्षक हुँदै २०६७ सालमा अनुसन्धान अधिकृत पदमा बढुवा हुनका लागि इन्टरमिडियट तहको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको

प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा समेत भएको देखिँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रका इन्जिनियर सत्यनारायण गामीले विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद् पटनाबाट १९९५ मा प्राप्त गरेको भनिएको इन्टरमिडियट आई.एस्सी. परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणका आधारमा ती प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवम् झुटा देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।११ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६७. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत भीमसेन कुमार श्रेष्ठले गान्धी आदर्श मा.वि.मनहरा काठमाडौंबाट वि.सं.२०५७ सालमा एल.एल.सी. तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी मिति २०६३।११।३० मा सो पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा Not Verified भनी उल्लेख भई आएकोले निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुटा एवं नक्कली देखिएको हुँदा निजले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकाले निजलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६८. प्रहरी नायव निरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारतबाट प्राप्त गरेको भनिएको हाइस्कुल उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिन आएको र उक्त नक्कली हाइस्कुल उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र निजले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा हुनको लागि पेश गरेको देखिँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१०।२३ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६९. राजकुमार सिन्हाले भारतको पटनास्थित साबिक विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद् हाल विहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बाट सन् १९८८ मा आइ.एस्सी. पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी चौथो तहको सिनियर मिटर रिडर पदमा मासिक ज्यालादारी र सोही पदमा स्थायी नियुक्ति भएको देखिन्छ । निजको उक्त प्रमाणपत्र विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारतमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा निजले नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सुरु नियुक्ति भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र

प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको ।

७०. जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत शिक्षक पदमा कार्यरत प्रदीपराज घिमिरेले प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीबाट प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिएको हुँदा निजले नक्कली एवं झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीबाट प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रयोग समेत गरेको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७१. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलाली अन्तरगत प्रा.वि.तहका राहत शिक्षक पदमा कार्यरत गोविन्दराज जोशीको माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् १९९२ मा हाइ स्कूल उत्तिर्ण गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज गोविन्दराज जोशीले भारतको उत्तर प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्को क्षेत्रीय कार्यालय, बरेलीबाट सन् १९९२ मा हाइस्कुल पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी निजी स्रोत तथा राहत दरबन्दीको प्रा.वि.तहको शिक्षक पदका लागि नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षकको पदमा नियुक्ति भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७२. नेपाल आयल निगम लिमिटेडको प्रबन्धक पदमा कार्यरत प्रकाशकुमार श्रीवास्तवले मिति २०५५।९।१३ मा उपप्रबन्धक पदमा नियुक्ति लिई मिति २०६६।०४।२१ मा प्रबन्धक पदमा निजले इन्टरमिडियट तहको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा समेत भएको देखिँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।३० को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।३० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७३. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका तत्कालीन प्र.ना.नि. तिलकराज रावतले तत्काल प्र.स.नि.पदका लागि इन्टरमिडियट तहको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरेको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय को मागदाबी लिई आयोगको

मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७४. कपिलवस्तु जिल्ला तिलौराकोट माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इदरिस मुहमद मुसलमानले वर्ष १९९३, अनुक्रमांक नं १६५२४३८, योग ३२८/६००, श्रेणी द्वितीय एम.जि इन्टरकलेज, गोरखपुरको एच.एस.को शैक्षिक प्रमाणपत्र तिलौराकोट माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा देखिएको हुँदा निजले नक्कली एवं झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी कपिलवस्तु जिल्ला तिलौराकोट माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन प्रयोग समेत गरेको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७५. मोहन कन्या उच्च मा.वि.तानसेन पाल्पामा कार्यरत रामेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले सन् १९९६ मा उत्तीर्ण गरेको भनेको इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुटा भएको देखिएको र निजले उक्त प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाई बढुवा समेतको फाइदा लिएकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।५ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७६. नेपाल खानेपानी संस्थानको सहायक प्रशासन अधिकृत पदमा कार्यरत इन्द्रेश झाले म्याट्रिकुलेसन तहको नक्कली एवं झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू पेश गरी नेपाल खानेपानी संस्थानमा वरिष्ठ सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरी सहायक प्रशासन अधिकृत पदमा बढुवा भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७७. महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बर्दियाका मुख्य महिला कार्यकर्ता शान्ता चन्दले हाइस्कुल तहको नक्कली एवं झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी बर्दियामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको, मुख्य महिला कार्यकर्ता पदमा सुरु नियुक्ति हुन प्रयोग समेत गरेको देखिएकोले निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।१० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७८.सम्पर्क तथा भूआर्जन गण्डक योजना वाल्मीकिनगर नवलपरासीका क्यासियर सुरेन्द्र कुमार तिवारीले पेश गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली/झुटा देखिएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम कसुर गरेको देखिएकाले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७९.बर्दिया जिल्ला सोरहवा गा.वि.स.७ सेमराका चुन्ना अहमदले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् २००६ सालमा हाइस्कुल पास गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यक्ष समेत भएको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।१२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८०.नेपाल प्रहरी अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रामशरण उप्रेतीले इन्टरमिडियट तहको झुटा एवं नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेश गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएको देखिंदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।१३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

(ख) घूस रिसवत, भूमि, गैरकानुनी लाभ हानि, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, राजस्व हिनामिना, गैरकानुनी सम्पत्ति लगायतका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू :

१. मिति २०६९।४।२८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट खडा गरिएको घटनास्थल मुचुल्काबाट ५२ थान राहदानी नभेटिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । राहदानी जिम्मा लिने खरिदार बद्री थापाले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा आफूले दुरुपयोग नगरेको उल्लेख गरी हाल साबिक हुँदा ना.सु. इश्वरीप्रसाद पोखरेललाई बुझाएको भनी लेखाएको देखिन्छ । तर ना.सु. इश्वरीप्रसाद पोखरेलले आफूलाई बद्री थापाले एउटा मात्र चाबी दिएको र अर्को चाबी हराएको भनी बताएको र कार्यालय भवन सर्ने क्रममा दराज खोली हेर्दा ५२ थान राहदानी नपुग भएको भनी लेखाएको देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बयान गर्दा कार्यालय सहयोगी विष्णुप्रसाद ढकालले आफूलाई राहदानी बुक झिक्न लगाई खरिदार बद्री थापाले टेबुलको घर्रामा राखी १० वटा डिल्लीप्रसाद धमलालाई दिएको हो र पटक पटक गरी निजले ९५०००।- रुपैयाँ दिनुभयो भनी बयान गरेको पाइन्छ । आफ्नो हस्तलिखित भनाइमा डिल्लीप्रसाद धमलाले विष्णु ढकाल मार्फत १० थान पासपोर्ट लिई रेशम गुरुङलाई दिएको र रु.४०,०००।- विष्णु ढकाललाई दिइ रु.१०,०००।- आफैंले राखेको हो भनी लेखेको पाइन्छ । विष्णुप्रसाद ढकालले आफूले बद्री थापाबाट चाबी लिई दराजबाट पासपोर्ट निकालेको कुरालाई आफ्नै हस्तलिखित भनाइबाट स्वीकार गरेको हुँदा निज खरिदार बद्री थापा र कार्यालय सहयोगी विष्णुप्रसाद ढकालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई प्रतिराहदानी रु.५,०००।- का दरले ५२ थान राहदानीको जम्मा हुने रु.२,६०,०००।- बिगो कायम गरी सोही दफा १२ द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको

मागदाबी लिई र डिल्लीप्रसाद ढकाल तथा रेशमबहादुर गुरुङको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुरमा सोही दफाद्वारा व्यवस्थित सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७१।४।६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२. महानगरीय प्रहरीवृत्त थानकोटमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक तेजेन्द्र पौडेलले नेपाल कवाडी संघका अध्यक्ष पंच तामाङ लामासँग मिति २०७०।४।११ गते काठमाडौंको कलंकीस्थित रामेछाप भोजनालयमा आयोगबाट उपलब्ध गराइएका फोटोकपीमा उल्लेखित नोट नम्बर अनुसारका १००० दरका ३५ थान नोटहरू लिदै गर्दाको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरी सोको बरामदी मुचुल्का तथा बरामद नोटहरू मबाट बरामद भएका हुन् भनी निज प्र.ना.उ. तेजेन्द्र पौडेल समेतले सनाखत गरिदिएको घटना विवरण कागजात साथ निज पंच तामाङ लामाले उपलब्ध गराएको फोन रेकर्डबाट समेत निजहरू कलंकीमा भेटी उक्त रकम लेनदेन गर्ने तय भएको स्पष्ट खुलेको छ । यसरी महानगरीय प्रहरीवृत्त थानकोटमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक तेजेन्द्र पौडेलले नेपाल कवाडी संघका अध्यक्ष पंच तामाङ लामासँगबाट मिति २०७०।४।११ गते काठमाडौंको कलंकी स्थित रामेछाप भोजनालयमा रु.३५,०००।- (पैंतीस हजार) घूस रिसवत लिएको समेतको संकलित प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको हुँदा निज प्र.ना.उ. तेजेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा व्यवस्थित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।२३ को निर्णयानुसार मिति २०७०।४।२७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आ.व.२०६५।६६ मा NDCL-10-065-66 को बोलपत्रद्वारा चीनको बेइजिङस्थित Airsys Refrigeration Engineering Technology (Beijing) Co. Ltd ले आफ्नो कम्पनीबाट खरिद गरिएका AC and AC Equipments र त्यसमा प्रयोग हुने ग्यास सम्झौतामा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेसन अनुसार R410A ग्यास र त्यसमा Compatable AC and AC Equipments हुनुपर्नेमा, सो नभई सम्झौता र स्पेसिफिकेसन विपरीत R22 Gas र सोसँग Compatable AC and AC Equipments आपूर्ति गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आ.व. २०६५।६६ मा ४० किलोवाट क्षमताका रु.५,११,८८,६७०।९० लागत अनुमान भएको Air Conditioning Equipments ६० थान खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना द राइजिङ नेपाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०६५।७।२७ र २८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार पाँचवटा प्रस्ताव परी सबैभन्दा कम अमेरिकी डलर ६,४५,७२३।- (सामानको मूल्य) र रु.६,२८,५६०।- (ढुवानी भाडा) समेत M/s Airsys Refrigeration EngineeringTechnology (Beijing) Co. Ltd. China को तर्फबाट M/S AkritiInternational Pvt.Ltd ले पेश गरेको बोलपत्र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको मिति २०६५।११।२८ को निर्णयले स्वीकृत भएको देखियो । स्वीकृत बोलपत्र बमोजिम सामान तयार भै उक्त सामान निरीक्षणका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको मिति २०६६।१।१० को निर्णय अनुसार कम्पनीका वरिष्ठ इन्जिनियरद्वय रामनरेशसिंह कुँवर र राजेन्द्र महर्जनलाई मनोनयन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न तोकिएकोमा निजहरूबाट मिति २०६६।४।२३ मा सामानको Status good भनी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको तथा मिति २०६६।५।२५ मा नेपाल भित्रिएको र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको स्टोर दाखिला भएको ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका मातहत कार्यालयहरूमा जडान भै ती उपकरणहरूले काम गरी रहेको भन्ने व्यहोरालाई यस आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गर्न गएको टोली र परीक्षण

गर्ने टोली समेतले देखे हेरेको हुँदा उक्त उपकरण जडान भै कार्यान्वयनमा आइसकेको तथापि यी उपकरणहरू सम्झौताको SectionVII को clause 5 बमोजिम "There frigerant used in the airconditioning equipment shall be R410A भन्ने" उल्लेख गरे बमोजिमका ACEquipment मा प्रयोग हुने R410A ग्यास तथा CompressorR22 लेखिएको सिलिण्डर थान १ समेत कम्पनीको छाउनी स्टोरबाट नमुना ल्याई परीक्षण गराउँदा Compressor को क्षमता Specification बमोजिम नै रहेको भए तापनि उक्त Compressor R22Gas सँग Compatable रहेको पाइयो । यसैगरी R410A को स्टिकर लेखिएको ग्यास सिलिण्डरभित्र कुन ग्यास छ भनी परीक्षणका लागि Pacific Analytical laboratory service and faring center, C/o valleycollege Pulchowk, Lalitpur लाई पठाइएकोमा तहाँबाट RefCIAA/9-069-8-0 मिति 069/10/8 को पत्रसाथ परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको र उक्त प्रतिवेदन अनुसार तहाँको "मिति २०६९।१०।५ च.नं. ८४२१ के पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको सिलिण्डरभित्र रहेको ग्यास परीक्षण गर्दा सिलिण्डरमा रहेको स्टिकरमा लेखिए बमोजिम R410A ग्यास नभई R22 ग्यास भएको व्यहोरा Chromatogram सहित अनुरोध छ" भनी उक्त ल्याबका प्रमुख डा. सिताराम जोशीले दस्तखत गरी पत्र साथ प्रतिवेदन पठाएको देखिंदा उक्त ग्यास R410A नभएर R22 नै भएको तथ्य प्रमाणित हुन आएको, उक्त तथ्य सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको तर्फबाट परीक्षणका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई अनुरोध गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले AC Equipments and Gas जाँच गर्न चासो नदेखाएकोले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट सम्झौता अन्तर्गत आपूर्ति भएको ग्यास तथा Compressor को स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मिति २०६९।११।०४ मा श्रीभद्र घिमिरे तथा रत्नबहादुर सेढाईं सम्मिलित निरीक्षण टोलीबाट मिति २०६९।११।२४ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार आपूर्ति भएका १५० थान Compressor मध्ये १४७ थान Compressor (ModelNo. ZP72KCE-TFD-522) मा "R-410AUSEONLY" तथा बाँकी ३ थान Compressor (ModelNo. ZR61Kc-TFD-522) "R-410A USE ONLY" उल्लेख भएको नपाइएको तथा Compressor (Model No. ZP72KCE-TFD-522) को Sticker उप्काई हेर्दा भित्रपट्टि Compressor को Model No. ZR61KC-TFD-522 उल्लेख भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सम्झौता विपरीत R22 ग्यास र त्यसमा Compatable AC and AC Equipments आपूर्ति गरेको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको देखियो ।

आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा NDCL-10-065-66 को बोलपत्र बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी चीनको बेइजिङस्थित Airsys Refrigeration Engineering Technology (Beijing) Co. Ltd ले सम्झौता र स्पेसिफिकेसन विपरीत R22Gas र सोसँग Compatable AC and Air Conditioning Equipments ६० थान आपूर्ति गरेको, R22Gas लाई नेपालले परिमाणात्मक उपयोग गर्ने अवधि सन् २०१४ सम्मका लागि २३.०४ मे.टन तोकिएको साथै सन् २०१५ मा हुने मन्ट्रियल प्रोटोकलका बैठकबाट संशोधन भए बमोजिम उपयोग गर्न पाउने परिमाण तोकिने र यस प्रकारको ग्यास उपयोग परिमाणलाई विस्थापन गर्दै लगी सन् २०४० सम्ममा शून्यमा पुऱ्याउने भनी मिति २०५७।७।९ गतेको नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ३६ भाग ३ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशित भएकोले R22Gas उपयोग गर्नका लागि वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परिमाणात्मक स्वीकृति लिनु आवश्यक रहेकोमा कुनै प्रकारको स्वीकृति नलिएको तर सो विपरीत R410A ग्यासको स्टिकर टाँसी R22Gas आपूर्ति गरेको हुँदा यसको सामाजिक लागत र विश्वका सबै देशले नै विस्थापन गर्दै लैजाने गरी अवधि किटान गरिसकेको ग्यास आपूर्ति गरेर जानीजानी बदनियतपूर्वक आपूर्तिकर्ताले त्यस्तो ग्यास आपूर्ति गरी नेपाललाई डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गरेकोले

सोको लागि गम्भीरता समेत विचारणीय रहेको, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई के, कति हानि नोक्सानी भयो भन्नेतर्फ विश्लेषण गरी हेर्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले AC विशेषज्ञको कमिटी बनाई उक्त कमिटीबाट अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम ModelNo. ZP72KCE-TFD-522 र ModelNo. ZR61KC-TFD 5 को Compressor तथा सोमा प्रयोग हुने Gas को प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बमोजिम फरक रकम रु.३२,०८,४६०।४० भएको, आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट स्थानीय आपूर्तिकर्ता आकृति इन्टरनेसनल प्रा. लि. का जनरल म्यानेजर पंकज वान्थियाले चाइनिज कम्पनीहरूसँग बुझ्दा फरक रकम रु.४,२८,४००।- भएको भनी आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको तथा सम्झौताका शर्तमा उल्लेख भए बमोजिमको सामान आपूर्ति नगरी बिल्कुलै फरक र विश्व वातावरणमा असर पर्ने हुने भनी क्रमशः उत्पादन र उपयोग घटाउँदै लाने भनी मन्ट्रियल प्रोटोकलको प्रावधान रहेको र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुग्ने गरी सम्झौता विपरीतको सामान आपूर्ति गरेकोले रु.५,११,८८,६७०।९० नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई हानि नोक्सानी भएको र प्रकरणमा हेर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सामान Shipment गर्नुपूर्व सम्झौताको SectionII को Clause17 बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको तर्फबाट Inspection हुनुपर्ने प्रावधान भएको र सोही प्रावधान बमोजिम वरिष्ठ इन्जिनियरद्वय राजेन्द्र महर्जन र रामनरेश सिंह कुँवरलाई FactoryInspection गरी सामान जाँची सम्झौता बमोजिमका सामान भए नभएको हेरी जाँची प्रतिवेदन दिनका लागि आपूर्तिकर्ता (Manufacturer Company China) समक्ष पठाइएकोमा निजहरूले उक्त सामानहरू सम्झौता बमोजिम भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र सोही आधारमा सामान Shipment गरे बापत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले Testing तथा Factory Inspection बापत US$ 29,000 कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड बैंक बानेश्वरमा रहेको खाताबाट भुक्तानी भएको, रकम भुक्तानी भएपछि उक्त सामान सम्झौता बमोजिम भए नभएको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन इन्जिनियर अनिल आचार्यको संयोजकत्वमा गठित असिस्टेन्ट इन्जिनियरहरू भाइकृष्ण महर्जन र श्रीकृष्ण भुजेल समेतको टोलीले सामान निरीक्षण गरी मिति २०६६।४।२३ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा AC and AC Equipments को Status Good भनी कैफियत लेखेको आधारमा सम्झौता बमोजिमका मालसामान आएको भनी आपूर्तिकर्तालाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको मिति २०६६।५।२२ को निर्णयले Acceptance Certificate जारी गरेको र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम २० प्रतिशतको हुने अमेरिकी डलर १,१७,१७७।३७ समेत कुल रकम रु.५,११,८८,६७०।९० नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको खाताबाट उक्त मालसामान आपूर्तिकर्ताको नाममा भुक्तानी भएको देखिएकोले सम्झौतामा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेसन विपरीतको माल सामानलाई पनि स्पेसिफिकेसन अनुसारकै भएको भनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई नोक्सानी र आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुग्ने कार्य गरेकोले आपूर्तिकर्ताको कारखाना निरीक्षण टोलीका वरिष्ठ इन्जिनियरद्वय राजेन्द्र महर्जन र रामनरेश सिंह कुँवर तथा स्वदेशमा मालसामान आइपुगेपछि उक्त मालसामान स्पेसिफिकेसन बमोजिम ठीक छ भनी प्रतिवेदन दिने वरिष्ठ इन्जिनियर अनिलकुमार आचार्य, असिस्टेन्ट इन्जिनियर भाइकृष्ण महर्जन र असिस्टेन्ट इन्जिनियर श्रीकृष्ण भुजेलले स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भए अनुसार R410A ग्यास र सोसँग Compatable AC Equipment को सट्टा R22 ग्यास र सोसँग Compatable AC Equipment आपूर्ति गरी स्पेसिफिकेसन बमोजिमकै मालसामान आपूर्ति गरेको भनी नभए/नगरेको कुरा देखाई सत्यतथ्य लुकाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा प्रतिवेदन गरेकोले निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोले निजहरूलाई सोही दफा १९ को उपदफा (२) द्वारा

व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गर्ने र R22 Gas र सोसँग Compatable AC Equipments आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता Airsys Refrigeration Engineering Technology (Beijing) Co. Ltd ले NDCL-10-065-66 मा सम्झौता बमोजिमकै सामान पठाएको भनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई इमेलबाट जानकारी गराएको, आफ्नो सामानको पुष्टि गर्न बोलाउँदा र निजको अन्य शीर्षकको रकम जफत गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया पेश नगरेको आयोगबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उक्त कम्पनीलाई राय प्रतिक्रिया माग गरेकोमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोले निजले R410A ग्यास र सोसँग CompatableACEquipments को सट्टा जानीजानी सम्झौता विपरीत R22 ग्यास र सोसँग Compatable AC Equipments आपूर्ति गरेको उक्त मालसामानहरू R22 ग्यास र सोसँग Equipments नै हुन् भनी बुझेर पनि मालसामान आपूर्तिकर्ताको स्थानीय प्रतिनिधिले समेत चुपलागी बस्नुले यी दुवै कम्पनीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीतका सामानहरू पठाई सम्झौता विपरीतको कार्य गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई रु.५,११,८८,६७०।९० नोक्सानी पुऱ्याएको हुँदा मालसामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता Airsys Refrigeration Engineering Technology (Beijing) Co.Ltd.,उक्त कम्पनीद्वारा मुकरर भएका नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधि आकृति इन्टरनेसनल प्रा.लि.का अध्यक्ष नवराज रावत र सोही प्रा.लि.का तर्फबाट कामकाज गर्ने महाप्रबन्धक पंकज वान्थियाउपर उक्त मालसामान खरिदमा खर्च भएको कुल रकममध्ये रु.५,११,८८,६७०।९० आफूलाई गैरकानुनी रूपमा लाभ पुऱ्याउने र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग गरेको सम्झौता विपरीतको सामान आपूर्ति गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बिगो रु.५,११,८८,६७०।९० (पाँच करोड एघार लाख अठासी हजार छ सय सत्तरी पैसा नब्बे) कायम गरी सोही दफा ८ को उपदफा (४) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७।४।२८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४. त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय (कार्गो अफिस) काठमाडौंका कर्मचारीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा रिसवत लिएको सूचनाको आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंको गेट नजिकबाट सो कार्यालयका शाखा अधिकृत मिनर्भा अधिकारीको साथबाट रु.६१,५००।- र शाखा अधिकृत शान्तराज रेग्मीको साथबाट रु.७९,५००।- बरामद भएको बरामदी मुचुल्का, छानबिन टोलीको प्रतिवेदन, चालक कृष्णलाल महर्जनको बयान व्यहोराबाट शाखा अधिकृत मिनर्भा अधिकारी र शान्तराज रेग्मीले भन्सार एजेन्टहरू समेतबाट आफू कार्यरत कार्यालयको कामको सिलसिलामा गैरकानुनी रकम (रिसवत) लिएको देखिएको । निजहरू २ जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन एवं बरामद रकम जफत हुन र निज २ जना समेतलाई भन्सारबाट सामान छुटाउने क्रममा रिसवत रकम दिने भन्सार एजेन्ट भरतराज घिमिरे, मिनबहादुर खत्री, शिशिरबहादुर गौतम, विष्णुमणी खनाल, शिवप्रसाद ढुंगाना र ऋषिराम जमरकट्टेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(३) को कसुरमा सोही दफा ३(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले Supply and Delivery of Distribution Transformers ठेक्का नं. DCS 067/068-04 बाट ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व अन्तर्गत आ.व. २०६७।६८ मा विभिन्न

क्षमताको १२६० थान ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भएकोमा अमेरिकी डलर १६,०२,०००।०० र स्थानीय मुद्रा रु.४४,५०,६६१।२७ कबोल गर्ने बोलपत्रदाता चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्टिक कम्पनी लिमिटेड (ठेकेदार) को बोलपत्र मिति २०६७।१०।२० मा स्वीकृत भै मिति २०६७।१२।३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्र छनौट भएको सात दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्नेमा १४ दिनपछि मात्र सूचना दिएको करणबाट ठेकेदारले सन् २८ फरवरी २०११ सम्म बोलपत्रको मान्य अवधि थप गरेको, दोस्रो पटक ३० मार्च २०११ सम्म बोलपत्रको मान्य अवधि बढाएको देखिए तापनि बिडवण्डको मान्य अवधि भने थप गरेको देखिएन ।

प्रस्तुत ठेक्काको सम्झौता गर्न ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu को नामबाट दस्तखत भएको भनिएको अख्तियारीपत्रबाट Mr. Zou Yi Tian लाई अख्तियारी दिएको भनिएको ४ मार्च २०११ को अख्तियारीनामामा भएको Mr. Zou Yi Tian को दस्तखत निज Mr. Tian को भएको तर अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu को दस्तखत अध्यक्षको हुँदै होइन भनी Mr. Hu Zheng Qiang ले बयानमा लेखिदिएबाट ४ मार्च २०११ को Mr. Zou Yi Tian लाई दिएको अख्तियारीनामा नै नक्कली भएको व्यहोरा पुष्टि हुन आयो ।

प्रतीतपत्र स्थापित भएको नब्बे दिनमा विभिन्न क्षमताका ६३० थान र १८० दिनमा बाँकी ६३० थान ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भए अनुसार ५ अप्रिल २०११ (मिति २०६७।१२।२२) मा 11 DCO1USD08200 नं. को अमेरिकी डलर १६,०२,०००.०० को प्रतीतपत्र स्थापित भए बमोजिम १ अक्टोबर २०११ भित्रमा सम्पूर्ण सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने शर्त कायम गरेको तर प्रतीतपत्रको आवश्यक कागजातहरू लेखिएको महलमा निरीक्षण एवं परीक्षण प्रमाणपत्र र परीक्षण प्रतिवेदन (Inspection Certificate & Test Report) सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी निरीक्षण एवं परीक्षण (Inspection) प्रतिवेदन र प्रमाणपत्र बिना पनि सामान Shipment हुन सक्ने र त्यस्तो सामानको पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउने गरी प्रतीतपत्र खोलेको देखिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्ति हुने सामानको गुणस्तर प्रति सुरुकै अवस्थादेखि बेवास्ता गरेको पाइयो ।

बोलपत्र दस्तावेजको Section VII मा Technical Specification को बुँदा नं. ५.२ मा प्रत्येक ट्रान्सफर्मरको नियमित परीक्षण अन्तर्गत नौ किसिमको परीक्षण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट नियुक्त निरीक्षण एवं परीक्षणकर्ताको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने, त्यसैगरी (No-load Loss & Load Loss) को सम्बन्धमा व्यवस्था गरी उल्लेख भएको भन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकृत हुने, Guaranteed Value भन्दा Component Loss १५ प्रतिशत र Total Loss १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा पनि त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकृत हुने, 'No Positive tolerance on the guaranteed value of the losses shall be accepted' भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरी विरोधाभाषपूर्ण शर्तहरू राखी बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्दाको अवस्था देखि नै बदनियत राखेको पुष्टि भएको देखियो । ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्दाको समयमा कुल चुहावट दश प्रतिशत भित्र परेमा Load Loss बापत हर्जना लगाएर स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था समेत भएको पनि देखियो ।

ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षणको कार्य आपूर्ति हुने बिन्दु (हेटौंडा) मा समेत गर्न सकिने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा भए तापनि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नभएको भनी ठेकेदारको कारखानामै प्राधिकरणका पदाधिकारी खटाई छ कार्य दिनमा पहिलो लटका कुल ट्रान्सफर्मरको ३ प्रतिशतभन्दा कम (१८) थान मात्र परीक्षण गरी ६३० थान नै परीक्षण

गर्दा नतिजा सन्तोषजनक भएको भनी आपूर्ति गर्न अनुमति प्रदान गरेको, परीक्षणको क्रममा निर्धारित मापदण्ड (Specification) बमोजिम नभएका ट्रान्सफर्मरहरूलाई अस्वीकृत गर्ने र परीक्षण गरी ठीक सबुत पाइएका ट्रान्सफर्मरहरूको मात्र निरीक्षण एवं परीक्षण प्रमाणपत्र जारी गरे पश्चात् सिपमेन्ट हुने व्यवस्था विपरीत तथा ठेकेदारले आपूर्ति गरेका १२६० थान ट्रान्सफर्मरहरूमध्ये १० र २५ केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरूमा Copper Winding प्रयोग गरी अन्य सबै क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरूमा Alumenium Winding भएको आयोगबाट भएको मौका र ठेकेदार कम्पनीका महाप्रबन्धकको बयान व्यहोराबाट पुष्टि भएको र उल्लेखित Copper Winding भएका ट्रान्सफर्मरहरूको loss value समेत बाँकी ट्रान्सफर्मरको भन्दा ३० देखि ५९.८ प्रतिशतसम्म बढी भएको अवलोकन मुचुल्का विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदन एवं Alumenium Winding भएका ट्रान्सफर्मरहरू स्वतः अस्वीकार्य भई सात महिनाभित्र सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरू Copper Winding भए ट्रान्सफर्मरहरूबाट प्रतिस्थापन गर्ने गराउने निर्णय भएकोमा पनि १०० केभीए क्षमताका ५६ वटा ट्रान्सफर्मरमात्र प्रतिस्थापन गरेको र अन्य बाँकी ट्रान्सफर्मरहरू अनुसन्धान अवधिसम्म प्रतिस्थापन नगरेकाले सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै बदनियत रहेको पाइएको ।

प्रस्तुत ठेक्का नं DCS 067/68-04 को वितरण ट्रान्सफर्मरको आपूर्ति तथा ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा बोलपत्र स्वीकृतिका लागि जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धी फाइल सत्ताइस दिनपछि मिति २०६७।१०।२० मा मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादवले स्वीकृत गरेको, यसैगरी निज रामेश्वर यादवले मिति २०६८।६।५ मा रु.५,२६,०२,४७१।- मिति २०६८।८।४ मा रु.५,६१,२२,४६५।५० र मिति २०६८।८।१५ मा रु.२२,२५,३०३।६४ गरी जम्मा रु.११,०९,५०,२४०।- भुक्तानीमा संलग्न रहेको तथा ठेकेदारको आधिकारिक प्रतिनिधिको नक्कली दस्तखत भएको पत्रका आधारमा ४५ दिन म्याद थपिदिएको र सम्झौता अनुसार यस्ता कार्यबाट अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा वृद्धि एवं हर्जाना बापतको रकम समेत कुल रु.३७,७६,७२९।८७ प्राधिकरणलाई थप नोक्सानी पुऱ्याएको स्पष्ट हुन आयो । बोलपत्र स्वीकृत भइसकेपछि औपचारिकताका लागि मात्र परीक्षण गर्न पठाइएको र १८ थान परीक्षणका आधारमा बाँकी सबैको गुणस्तरीय रहेको भनी दिएको Report को आधारमा खरिद गरी भुक्तानी दिएको गैरकानुनी हानि नोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएको र निजको प्रस्तुत कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पहिलो ठेक्काबाट (सार्वजनिक संस्था) लाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम विभिन्न केभिएको १२६० वटा कम गुणस्तर अर्थात गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुको साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम महाप्रबन्धक जस्तो उच्च ओहदामा रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा अनुसारको कर्तव्य पालन नगरेको कारण प्राधिकरण जस्तो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि हुन आएको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले आ.व. २०६७।६८ मा विभिन्न क्षमताको १३१० थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न मिति २०६७।३।१५ मा रु.३८,५३,२४,९९१।- को लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, निज सदस्य-सचिव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिबाट मिति २०६७।९।२२ मा संचालक मुकेशराज काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमितिको राय बमोजिमको व्यवस्थापनको निर्णयानुसार कार्यान्वयन नगरेको भन्ने कारणबाट हेटौंडास्थित केन्द्रीय यन्त्रशाला, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी र आफू समेतले गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएबाट निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को

उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम विभिन्न केभिएका ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्दा गुणस्तरहीन खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुका साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी निर्देशक पदको राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगर्दा प्राधिकरणको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको,

तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम वि.सी.ले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नगराई केन्द्रीय यन्त्रशालालाई सुविधा सम्पन्न बनाउने कार्यमा पहल नगरेको,

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी र आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएको साथै प्रतीतपत्रको दश प्रतिशत बापत हुने रु.६४,२०,०१५।- रकम भुक्तानी गर्दा जिन्सी दाखिलालाई प्रमुख आधार लिइएकोमा जिन्सी आम्दानीका आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा नगरेको कारण बढी चुहावट हुने न्यून गुणस्तरको Alumenium Winding भएको ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा पर्याप्त कागजातको अभाव र निर्धारित फारमहरूमा उल्लेख भएका महलहरूमा व्यहोरा नै उल्लेख नभएको अवस्थामा समेत निमित्त कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले भुक्तानी दिन लगाएको कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खडा गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (सार्वजनिक संस्था) लाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम विभिन्न केभिएका ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्दा कम गुणस्तर अर्थात गुणस्तरहीन खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुका साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम निमित्त कार्यकारी निर्देशकका पदका राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगर्दा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको, तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले निरीक्षण एवं परीक्षण समेत गर्नुपर्ने कर्तव्य र सम्झौताको शर्त विपरीत परीक्षण नै नगराई जिन्सी आम्दानी बाँधी रु.६४,२०,०१५।- भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिएकाले विशेष शर्तहरूको सेक्सन ५ को बुँदा नं. ११ को Payment (c) को व्यवस्था विपरीत भुक्तानी गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (सार्वजनिक संस्था) लाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम खरिद गर्दा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुका साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम महाप्रबन्धक पदको राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगरेको,

प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटलले महाप्रबन्धकले मिति २०६७।१०।२० मा ठेक्का स्वीकृत गरेको १४ दिनपछि मिति २०६७।११।४ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र जारी गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) को कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको, मिति २०६७।१२।३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखको हैसियतले दूषित भावना राखी कानुनले तोकेको आधारभूत प्रक्रिया समेत पूरा नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको, दोस्रो पटक ३० मार्च २०११ सम्म बोलपत्र बिना कारण मान्य अवधि बढाएको पनि देखियो । तर बिडबण्डको मान्य अवधि थप नगरेको, ठेकेदार कम्पनीबाट प्रस्तुत भएका कागजातको आधिकारिकता परीक्षण नगरेको तथा प्राधिकरणले पूर्व निर्धारण गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू भन्दा आधारभूतरूपमा फरक पर्ने गरी आपूर्ति भएका ट्रान्सफर्मरहरूलाई उचित र पर्याप्त परीक्षण नै नगरी नगराई बदनियत चिताई जानीजानी ठेकेदार र आफूसमेतलाई लाभ हुने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियत

चिताई कम गुणस्तरका ट्रान्सफर्मरहरू खरिद कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएबाट निजको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाको र सम्पत्तिमा गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रबन्धक जस्तो राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना नगरेको कसुर पुष्टि हुन आएको छ ।

सह-निर्देशक हरिशबहादुर पाल र लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल र तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनालले सम्झौताको विशेष शर्तहरूको सेक्सन ५को बुँदा नं. ११ मा The shipping documents shall include the following documentation: "…any such documentation as purchaser may require, Inspection and test Certificates as required." उल्लेख भएको शर्तलाई वास्ता नगरी गुणस्तरहीन सामान आपूर्तिका लागि प्रतीतपत्र खोलेको, सुरेशकुमार कटुवाल तथा भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातको चेकजाँच नगरी र हरिशबहादुर पालले पनि कैफियतपूर्ण कागजातको आधारमा सिफारिस गरी मिति २०६८।६।५ मा रु.५,२६,०२,४७१।- मिति २०६८।८।४ मा रु.५,६१,२२,४६५।५० मिति २०६८।८।१५ मा रु.२२,२५,३०३।६४ र मिति २०६८।१२।१३ मा रु.६४,२०,०१५।- गरी कुल रु.११,७३,७०,२५५।१४ भुक्तानी दिलाएको, जिन्सी दाखिला प्रमुख आधार नै भुक्तानीको हुनेमा जिन्सी आम्दानी भौचरमा जिन्सी प्राप्तिको सूचना नं. र मितिको महल सबै खाली भएको, गुणस्तर परीक्षण फाराम समेत नभराई/नभरी जिन्सी आम्दानी भौचर तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस, जिन्सी आम्दानी भौचरका आधारमा दाखिला र भुक्तानी गरेको देखिएबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बढी चुहावट हुने न्यून गुणस्तरको Alumenium Winding भएको ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति भएको पुष्टि भएबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी र आफूहरू समेतलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गरेको समेत देखिंदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगरेको नेपाल सरकारको पूर्ण सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर पुष्टि भएको छ ।

तत्कालीन उप-प्रबन्धक सेन्धु यादव, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पनेरु, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त र तत्कालीन उप-प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशीमध्ये आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदारको कारखानामा बाटाको म्यादसहित सात दिनका लागि चीन खटाएकोमा सेन्धु यादव र सुरेन्द्रप्रसाद पनेरुले पहिलो लटको ६३० वटै ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्नुपर्नेमा केवल १८ थान अर्थात् ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम परिमाणको मात्र परीक्षण गरी ६३० वटै वितरण ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्दाको नतिजा सन्तोषजनक पाइएकोले ट्रान्सफर्मरहरू प्राधिकरणमा प्रेषितका लागि सिफारिस दिइएको, तत्कालीन उपप्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी एवं प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त दोस्रो लटको ट्रान्सफर्मर निरीक्षण निरीक्षणका लागि खटिएकोमा ठेकेदार कम्पनीको कारखाना ६३० वटै ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्नुपर्नेमा १९ वटा ट्रान्सफर्मर अर्थात् ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम परिमाणको मात्र परीक्षण गरी ६३० वटै वितरण ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्दाको नतिजा सन्तोषजनक पाइएकोले ट्रान्सफर्मरहरू प्राधिकरणमा प्रेषितका लागि सिफारिस दिइएको आधारमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी भएको दुष्कृतिजन्य कार्यबाट आपूर्ति भएका ट्रान्सफर्मरहरूबाट तोकिएभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने र बोलपत्रमा निर्धारण गरिएको भन्दा कम गुणस्तरको र Alumenium Winding भएका ट्रान्सफर्मरहरूको आपूर्ति हुन गएको कार्यबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगरी

जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर पुष्टि हुन आएको छ ।

केन्द्रीय भण्डार प्रमुख इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठले मिति २०६८।७।१८ मा पहिलो लटका ट्रान्सफर्मरहरू प्राप्त भई मिति २०६८।८।११ मा भौचर संख्या ९ बाट विभिन्न क्षमताका ६२६ थान र भौचर संख्या २० बाट मिति २०६८।१०।२७ मा विभिन्न १२६० थान ट्रान्सफर्मरहरू दाखिला भएको जिन्सी आम्दानी भौचरमा जिन्सी प्राप्तिको सूचना नं. र मितिको महल सबै खाली राखी परीक्षण नै नगरी जिन्सी आम्दानी भौचर तयार र प्रमाणित गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरी जिन्सी आम्दानी भौचरका आधारमा गुणस्तर परीक्षण बिना ट्रान्सफर्मरको दाखिला गरी भुक्तानी भएको पाइएकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी र आफूहरू समेतलाई गैरकानुनी लाभ लिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले राष्ट्र सेवकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको ।

ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि भनिएका Zou Yi Tian, Li Dao Gu र महाप्रबन्धक Hu Zheng Qiang ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्व अन्तर्गत आ.व. २०६७।६८ मा विभिन्न क्षमताको १२६० थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने बोलपत्रदाता एवं ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu को नामबाट दस्तखत भएको भनिएको अख्तियारी पत्रबाट Mr. Zou Yi Tian लाई अख्तियारी दिएको भनिएको ४ मार्च २०११ को अख्तियारीनामामा नै नक्कली भएको व्यहोराले बोलपत्रदाताले सुरुदेखि नै कलुषित भावना राखी गलत र दूराशययुक्त काम गर्दै आएको, Mr. Zou Yi Tian ले अमेरिकी डलर १६,०२,०००।- को बिजक पेश गरी प्रतीतपत्र खोल्न अनुरोध गरे बमोजिम मिति २०६८।१२।१२ मा 11DCO1USD08200 नं. को अमेरिकी डलर १६,०२,०००।- को प्रतीतपत्र खोलेको ४ सेप्टेम्बर २०११ (२०६८।५।१८) मा पहिलो लटको र मिति २०६८।७।१८ मा दोस्रो लटको ट्रान्सफर्मर पठाइएको कागजातहरू (shipping document) को प्रति कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि भनिएका Mr. Zou Yi Tian ले पेश गरेको सो बमोजिम मिति २०६८।६।५ मा रु.५,२६,०२,४७।- मिति २०६८।८।४ मा रु.५,६१,२२,४६५।५०, मिति २०६८।८।१५ मा रु.२२,२५,३०३।६४ मिति २०६८।१२।१३ मा रु.६४,२०,०१५।- गरी कुल रु.११,७३,७०,२५५।१४ भुक्तानी भएको ।

ठेकेदारले आपूर्ति गरेका १२६० थान ट्रान्सफर्मरमध्ये १० र २५ केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरूमा बाहेक अन्य सबै क्षमताको ट्रान्सफर्मरहरूमा बदनियतपूर्वक Copper Wirng को स्थानमा Alumenium winding तामाको तारमा अलमुनियम तारले थाहा जानकारी नहुने गरी जोडिएको र Copper Winding भएका ट्रान्सफर्मरहरूको प्रयोगबाट भएको चुहावटको मूल्य (loss value) ३० देखि ५९.८ प्रतिशतसम्म बढी देखिंदा Alumenium winding भएका ट्रान्सफर्मरहरू स्वत: अस्वीकार्य भएको र सो व्यहोरा ठेकेदार कम्पनीले स्वीकार गरी मिति २८ सेप्टेम्बर २०१२ मा निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत गरी सात महिनाभित्र Copper Winding भएको ट्रान्सफर्मरहरूबाट प्रतिस्थापन गराउने गरी प्रतिस्थापन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी दस्तावेज गरे पनि हालसम्म विश्व बैंकको स्रोततर्फको ठेक्का अन्तर्गत ५६ वटा मात्र प्रतिस्थापन गरी अन्य ट्रान्सफर्मर तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिस्थापन नगरेको ।

ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकारीहरू अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र आधिकारिक प्रतिनिधि भनिएका व्यक्ति समेतले ठेक्का सम्झौता गर्दादेखिकै अवस्थाबाट अर्थात् कम्पनीको अख्तियारी उपलब्ध गराउँदादेखि नै बदनियत चिताई नक्कली कागजपत्रहरू तयार गरी

आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएको, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको वा ट्रान्सफर्मरको पूर्ण विवरण वा निर्धारित विवरण बमोजिमको सामान उत्पादन गरी आपूर्ति गर्नुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च तहदेखि निम्न तहका कर्मचारीहरू स्थानीय अभिकर्ता, आधिकारिक प्रतिनिधि भनिएका व्यक्ति समेतको मिलोमतो समेतबाट गुणस्तर फरक पारी कम गुणस्तरको सामान उत्पादन गरी निरीक्षण तथा परीक्षणका लागि खटिएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव र दबाबमा पारी दूषित भावनाले कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति गरेको र ती ट्रान्सफर्मरहरूको प्रभावकारिता पूर्व निर्धारित ट्रान्सफर्मरको भन्दा ज्यादै कम भएको पुष्टि भएकाले मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको छ । ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट आलटाल गरी सम्झौताको म्यादभित्र सामान प्रतिस्थापन नगरेबाट निजहरूको बदनियत स्पष्ट देखियो । साथै यिनै व्यक्तिहरूले निरीक्षण र परीक्षणमा जाने कर्मचारी लगायत बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिने, भण्डारण गर्ने समेतका व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आयो । साथै ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकारीहरूले निरीक्षण र परीक्षणमा जाने कर्मचारी लगायत बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिने, भण्डारण गर्ने समेतका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावमा पारी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आयो । माथि विवेचित तथ्यहरूको आधारमा निजहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको ठेक्का सम्झौताको शर्त पालना नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकारीहरू Zou Yi Tian, Li Dao Gu र Hu Zheng Qiang ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिन आयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्रोतबाट खरिद भएका ठेक्का नं. डिडिएस ०६७।६८-०४ अन्तर्गतको विभिन्न क्षमताका १२६० थान वितरण ट्रान्सफर्मरका विभिन्न मितिहरूमा भुक्तानी भएको जम्मा रु.११,७३,७०,२५५।१४ सम्झौताको Section VII, Technical Specification को दफा ६.३ अनुसार कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरूको प्रयोगको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् चुहावटबाट प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको रकमको दोब्बर रकम भराई लिन पाउने व्यवस्था भए अनुसार विज्ञको प्रतिवेदन समेतको आधारमा अमेरिकी डलर १५,३३,८१२।४० मिति २०७०।५।४ को विनिमय दर रु.१०२।०५ ले हुने रु.१५,६५,२५,५५५।४२ र यसैगरी भन्सार महसुल एवं मूल्य अभिवृद्धि कर बापत भुक्तानी भएको जम्मा रु.४,०५,३१,२३१।८६ समेत गरी जम्मा रु.३१,४४,२७,०४२।४२ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुग्न गएको छ भने कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले स्वीकार गरेको समेतको आधारमा किर्ते कागजको आधारमा म्याद थप भएको देखिएको अवधिको हर्जाना लगाउनुपर्ने प्रतिदिनको ०।०५ प्रतिशतका दरले ४५ दिनको हर्जाना अमेरिकी डलर ३६,०४५।- को मिति २०७०।५।४ को विनिमय दर रु.१०२।०५ बमोजिम रु.३६,७८,३९२।२५ र स्थानीय मुद्रा रु.१,००,१३९।८७ गरी जम्मा रु.३७,७८,५३२।१२ हर्जाना कायम हुने देखियो । उल्लेखित आधारहरूबाट यस ठेक्का अन्तर्गत कुल जम्मा रु.३१,८२,०५,५७४।५४ बिगो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुगेको छ । उक्त कार्यमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झा, हालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम वि.सी., तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरन्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरिशबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, प्रबन्धक शेन्धु यादव, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पनेरु, प्रबन्धक सेखरकुमार दत्त, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ समेतका राष्ट्रसेवकहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ ऐनको दफा १७ को कसुरमा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको हुने कैद र बिगो रु.१५,७९,०३,२८९।- (जसमा भुक्तानी रु.११,७३,७०,२५५।१४ र राजस्व बापतको रु.४,०५,३१,२३१।८६ रकममात्र समावेश गरिएको) जरिवाना गरी रु.१५,७९,०३,२८९।- बिगो असुल उपर हुन एवं दफा १७ बमोजिम प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुगेको रकम यसै खरिद प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रसेवकहरू डा. जिवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव, टीकाराम वि.सी., चिरन्जीवी शर्मा पौडेल, हरिशबहादुर पाल, सुरेशकुमार कटुवाल, सुशीलप्रसाद खनाल, शेन्धु यादव, सुरेन्द्रप्रसाद पनेरु, सेखरकुमार दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, कैलाशप्रसाद अटल, नारायणप्रसाद चौधरी र सरोज श्रेष्ठबाट असुल उपर हुनका साथै दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए बमोजिमको कैद सजाय हुन एवं दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिमको हुने रकम रु.१५,७९,०३,२८९।- जरिवाना हुन तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न ठेकेदार हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, चीनका अध्यक्ष Mr.Li Dao Gu र महाप्रबन्धक Mr. Hu Zheng Qiang एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कार्य गर्नका लागि अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि भनिएका Mr. Zou Yi Tian तथा नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि अभिकर्ता अमर राजभण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य तत् तत् स्थानमा उल्लेख गरिसकिएको छ । साथै निजहरू अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu, महाप्रबन्धक Mr. Hu Zheng Qiang, कम्पनीका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian र नेपालका लागि कम्पनीको स्थानीय अभिकर्ता अमर राजभण्डारी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकार भएको प्रमाणित भैसकेको अवस्थामा ऐ ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत निजहरूले ऐ ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा व्यवस्थित कैद सजाय हुन एवं बिगो रु.३१,८२,०५,५७४।२९ जरिवाना हुन तथा बिगो जफत हुन समेत मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।१२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ICB-DVDSR04/2009.10 बाट ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाबाट आ.व. २०६७।६८ का लागि आवश्यक विभिन्न क्षमताका ७३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भई अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।६० र स्थानीय मुद्रा रु.३४३१०७१।३९ कबोल गरेको ठेकेदार हुवेई सनलाइट इलेक्टिक कम्पनी लिमिटेड, चीनका बोलपत्र मिति २०६७।९।१६ मा निज रामेश्वर यादवले स्वीकृत गरेको पाइयो । प्रस्तुत ठेक्का सम्झौता गर्न ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu ले २७ सेप्टेम्बर २०१० मा Mr. Luo Jun लाई र मिति मे २, २०११ मा Mr. Zou Yi Tian लाई गरी दुईवटा भिन्दाभिन्दै व्यक्तिलाई अख्तियारीपत्र जारी गरिदिएको समेत पाइयो । ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय एजेन्टका रूपमा प्राइम इन्टरनेसनलका अमर राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको देखियो । २७ सेप्टेम्बर २०१० मा ठेकेदार कम्पनीले We fully comply with all the technical specification of the Distribution Transformers and have no deviation from the technical particular of specification and we are fully committed to supply the Distribution Transformers without any deviations from these parameters भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पनि पाइयो ।

प्रतीतपत्र स्थापित भएको १८० दिनमा सम्पूर्ण ७३५ थान विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भई सम्झौताको शर्त बमोजिम ठेक रकमको १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीका लागि ठेकेदार कम्पनीका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian ले १० जुलाई २०११ मा हिमालयन बैंक लि.बाट जारी भएको अमेरिकी डलर १,७०,०००।- को अग्रिम

भुक्तानीको जमानतपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएकोमा आयोजनाले मिति २०६८।३।२९ मा प्रसारण वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण आयोजनामा १० प्रतिशतले हुने अमेरिकी डलर १,५९,८९२।८६ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) बापत ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको सो आयोजनाले मिति २०६८।४।२२ मा ठेकेदारको बैंक अफ चाइनास्थित खातामा भुक्तानी पठाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरे बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सन् २०११।८।१६ मा पेश्की रकम रु.१,१५,५२,२५९।१४ भुक्तानी भएको समेत पाइयो ।

सन् २०११ अगष्ट ३० मा अमेरिकी डलर १४,३९,०३५।७४ को प्रतीतपत्र स्थापित भएको र सो प्रतीतपत्रको बुँदा नं ४६ ए को (७) मा "Goods Inspection and testing certificate issued by the applicant's nominated inspection agency or the applicant's inspectors along with nomination letter उल्लेख भएको पाइयो । यसैगरी बोलपत्र दस्तावेजको Section VI Schedule of requirements को clause 7.3 मा during testing if it is found that the actual measured losses are more than the values guaranteed by the bidder, a penalty shall be recovered from the bidder at double the loss capitalization rates arrived at clause 6.1 above र transformer shall be rejected if losses exceed the guaranteed values by an amount in excess of total losses 10% and component losses 15% उल्लेख भएको तर प्रतिबद्धता मूल्य (guaranteed values) कति हो भन्ने कुरा बोलपत्र दस्तावेजमा उल्लेख भएको पाइएन भने माथि उल्लेखित बुँदा नं. ६.१ पनि असान्दर्भिक देखियो । No positive tolerance on the guaranteed value of the losses shall be accepted पनि उल्लेख भएकोले बोलपत्रका बुँदाहरू नै एक आपसमा बाँझिएको समेत पाइयो ।

सम्झौतामा ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षणको कार्य आपूर्ति अर्थात् खरीपाटी, भक्तपुरमा समेत गर्न सकिने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा भए तापनि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नभएको भनी कारखानामै प्रतिनिधि खटाई परीक्षण गराइएको पाइयो । परीक्षण गर्दा पूर्वनिर्धारित आधार (specification) बमोजिम नभएका ट्रान्सफर्मरलाई अस्वीकार गर्ने र परीक्षण गर्दा ठीक पाइएका ट्रान्सफर्मरहरूको मात्र निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी गरे पश्चात् सिपमेन्ट हुने व्यवस्था रहेको छ । निरीक्षण तथा परीक्षणका लागि भक्तपुर वितरण केन्द्रका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागाई र लगनखेल वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डेलाई उत्पादकको चीनस्थित कारखानामा सात दिनका लागि पठाउने गरी मिति २०६८।९।४ मा निर्णय भएको र निज निरीक्षकद्वयले प्राधिकरणले खरिद गरिएको विभिन्न क्षमताका ७३५ थान ट्रान्सफर्मरहरू निरीक्षण एवं परीक्षण गर्नुपर्नेमा जम्मा १२ थानमात्र अर्थात् दुई प्रतिशतभन्दा कम परीक्षण गरेको परीक्षण अभिलेख विवरण (test record sheet) मा दस्तखत गरी प्रमाणित गरिदिएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखियो । यसरी १२ वटा ट्रान्सफर्मर मात्र परीक्षण गरी ठेक्का नं. ICB-KVDSR 04/2009-1 अन्तर्गतको सम्पूर्ण ७३५ थान ट्रान्सफर्मरको स्वीकृत ड्रइङ र पूर्व निर्धारित आधार (specification) बमोजिम परीक्षण गर्दा नतिजा सन्तोषजनक पाइएको हुँदा उक्त ट्रान्सफर्मरहरू प्रेषित गर्न वा पठाउनका लागि छुटकारा दिएको अनुमति प्रदान गरिएको व्यहोराको निरीक्षण प्रमाणपत्र सन् ८ अगष्ट २०११ जारी गरिदिएको पाइन्छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. ले मिति सन् २०१२ जनवरी २६ मा Goods Inspection and Testing Certificate not certified by applicant's nominated Inspection Agency and nomination letter not presented भनी प्रतीतपत्रको कागजातमा विभेद (Discrepancies) औंल्याइएकोमा सो विभेद वा भिन्नतालाई स्वीकार गरी अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।६० को ७० प्रतिशतले हुने अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ प्रतीतपत्र भुक्तानीका लागि आयोजनाबाट

सुदृढीकरण आयोजनामा मिति २०६८।११।१ मा सिफारिस गरी पठाए बमोजिम सो सुदृढीकरण आयोजनाबाट मिति २०६८।११।४ मा बैंकलाई भुक्तानी गर्न लेखी पठाए बमोजिम अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ प्रतीतपत्र मार्फत भुक्तानी भएको पाइयो । साथै स्थानीय अभिकर्ता प्राइम इन्टरनेसनललाई उक्त रकम रु.३४,३१,०७१।३९ भुक्तानी गरेको र सो रकम प्राप्त भएको भरपाई निज Mr. Zou Yi Tian ले नै गरिदिएको देखिन्छ ।

उक्त ७३५ थान ट्रान्सफर्मर मिति २०६८।१२।७ मा प्राप्त भई मिति २०६९।२।१० मा जिन्सी आम्दानी भौचर भरी भण्डार प्रमुखले प्रमाणित गरिदिएको र सो मध्ये विभिन्न क्षमताका १३ थान वितरण ट्रान्सफर्मर प्रयोग भएको देखियो । ठेकेदारले आपूर्ति गरेका सबै ७३५ थान वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा Alumenium को Winding भएको भनी सो कम्पनीका महाप्रबन्धक Mr. Hu Zheng Qiang ले आयोग समक्ष बयान दिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०७०।४।२९ मा विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू खोली तयार भएको मुचुल्काबाट पनि Alumenium winding प्रयोग भएको ।

विशेषज्ञ सहितको टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौंडास्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा Total Loss Prescribed Value भन्दा १०.९ प्रतिशतदेखि ४९.७ प्रतिशतसम्म बढी भएको पाइयो । अतः उक्त ट्रान्सफर्मरहरूमा प्रयोग भएको Alumenium winding material र Loss value दुवैका आधारमा सम्झौताको आधारमा ट्रान्सफर्मरहरू स्वीकारयोग्य नहुँदा नहुँदै ठेकेदार कम्पनीले ट्रान्फर्मरहरू प्रतिस्थापन गर्दा आलटाल गर्ने र प्राधिकरणले तर ताकेता गरे जस्तो गरी Copper Winding को सट्टा Alumenium winding भएको र तोकिए भन्दा अत्यधिक बढी विद्युत् चुहावट हुने वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद एवं आपूर्ति गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव लगायतका व्यक्तिहरू समेतको बदनियतपूर्ण कार्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कुरा संचालक मुकेशराज काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन उपसमितिको राय सिफारिसलाई संचालक समितिको मिति २०६७।९।२२ को निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन गरी हेटौंडास्थित केन्द्रीय यन्त्रशालालाई सुविधा सम्पन्न बनाई जनशक्ति समेतको व्यवस्था मिलाई खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरको कम्तीमा १० प्रतिशत ट्रान्सफर्मरको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशन समेत नगरी गुणस्तर परीक्षण नै नगरी नगराई जिन्सी दाखिला गराएको र यसबाट कम गुणस्तर Alumenium Winding भएको र विद्युत् बढी चुहावट हुने वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको देखिएको आधारमा निज कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बदनियत चिताई भ्रष्टाचार गर्ने मनाय राखेको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (सार्वजनिक संस्था) लाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम विभिन्न केभीएका ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्दा कम गुणस्तर अर्थात् गुणस्तरहीन खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुका साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर पुष्टि हुन आएको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाबाट आ.व. २०६७६८ को लागि आवश्यक विभिन्न क्षमताको ७३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी बोलपत्र दस्तावेज मिति २०६७।५।१४ मा स्वीकृत गरेको पाइयो । निज डा. झा स्वयं सदस्य-सचिव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिबाट मिति २०६७।९।२२ मा संचालक मुकेशराज काफ्लेको संयोजकत्वमा

ट्रान्सफर्मरको गुणस्तर सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको राय सिफारिस व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएको पाइयो । तथापि सो राय सिफारिस बमोजिम निज डा. झाले खरिद भएका ट्रान्सफर्मरहरूको कम्तीमा दश प्रतिशत ट्रान्सफर्मर हेटौंडास्थित केन्द्रीय यन्त्रशाला अथवा लैनचौर स्थित ट्रान्सफर्मर यन्त्रशालामा सम्बन्धित विशेषज्ञ समेत समावेश भएको टोली कार्यकारी निर्देशकबाटै गठन गरी नियमित परीक्षण (Routine test) गर्ने व्यवस्था निज डा. जीवेन्द्र झा स्वयंले मिलाउनुपर्ने कर्तव्य रहे तापनि निज डा. झाले महाप्रबन्धकहरूलाई पत्र लेखी झारा टार्ने काम गरी आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखियो । यसबाट गुणस्तर परीक्षण गरी स्पेसिफिकेसन बमोजिमको वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गर्ने गराउने कार्यमा बदनियतपूर्वक बेवास्ता गरेको पाइयो । यसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा न्यून गुणस्तरको, बढी चुहावट हुने र Alumenium Winding भएको वितरण ट्रान्सफर्मर आपूर्ति भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी र आफू समेतले गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएबाट निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम विभिन्न केभिएका ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्दा कम गुणस्तर अर्थात गुणस्तरहीन खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुको साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी निर्देशक जस्तो राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगर्दा प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर पुष्टि हुन आएको छ ।

तत्कालीन आयोजना संयोजक महेशप्रसाद आचार्य र उपनिर्देशक कृष्णबहादुर के.सी.ले काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाले मिति २०६८।३।२९ मा प्रसारण वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण आयोजनामा दस प्रतिशतले हुने अमेरिकी डलर १,५६,८९२।८६ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) बापत ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको सो सुदृढीकरण आयोजनाका उपनिर्देशक कृष्णबहादुर के.सी. र आयोजना संयोजक महेशप्रसाद आचार्यले मिति २०६८।४।२२ मा पेश्की रकम रु.१,१५,५२,२५९।१४ भुक्तानी गरेको, Mr. Zou Yi Tan ले १० मे २०११ मा अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।६० को बिजक पेश गरेको आधारमा ५२ दिन ढिला गरी ३० अगष्ट २०११ मा अमेरिकी डलर १४,३९,०३५।७४ को प्रतीतपत्र स्थापित भएको र ठेकेदार कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian ले मिति १६ मार्च २०१२ मा स्थानीय मुद्रा बापतको रु.३४,३१,०७१।३९ को बिजक संलग्न राखी भुक्तानीका लागि अनुरोध गरे बमोजिम मिति २०६८।१२।१३ मा भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको र सुदृढीकरण आयोजनाका उपनिर्देशक कृष्णबहादुर के.सी.ले मिति २०६८।१२।१५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गर्न लेखे बमोजिम स्थानीय अभिकर्ता प्राइम इन्टरनेसनललाई उक्त रकम रु.३४,३१,०७१।३९ भुक्तानी भई Mr. Zou Yi Tian ले भरपाई नै गरिदिएको तथा न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौतामा मिति २०६८।४।२२ मा रु.१,१५,५२,२५९।१४ मिति २०६८।११।४ अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ भुक्तानी निज के.सी. र आचार्यले गरेको र स्थानीय एजेन्टलाई रु.३४,३१,०७१।३९ कृष्णबहादुर के.सी.ले भुक्तानी गरेको देखिंदा निजहरूले दुराशयपूर्ण कार्य गरेको पुष्टि हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले खण्ड (ञ) बमोजिम विभिन्न केभीएका ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्दा कम गुणस्तर अर्थात् गुणस्तरहीन खरिद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुका साथै ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रबन्धक जस्तो राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा प्राधिकरण

जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

आयोजना संयोजक देव शर्मा पौडेलले सोही ठेक्का प्रक्रियामा मिति २०६८।१।२७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको मिति २०६८।१२।१५ मा स्थानीय अभिकर्ता प्राइम इन्टरनेसनललाई उक्त रकम रु.३४,३१,०७१।३९ भुक्तानी गरेको र संचालक समितिको मिति २०६७।९।२२ को निर्णय बमोजिम आयोजनामा प्राप्त भइसकेको उक्त ७३५ थान ट्रान्सफर्मरमध्ये कम्तीमा पनि १० प्रतिशत परीक्षण गरी नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइएमा मात्र अन्य रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आफू समक्ष प्राप्त भएको सामानको परीक्षण बिना नै उक्त रकम रु.३४,३१,०७१।३९ भुक्तानी दिएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

तत्कालीन आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले ठेकेदारले पेश गरेको बिजक बमोजिम प्रतीतपत्र खोलिएको मिति र भुक्तानी मितिभन्दा अगावै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. ले मिति सन् २७ जनवरी २०१२ मा Goods Inspection and Testing Certificate not certified by applicant's nominated Inspection Agency and nomination letter not presented भनी प्रतीतपत्र दस्तावेजमा भिन्नता वा फरक औंल्याइएकोमा सो भिन्नतालाई स्वीकार गरी अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।६० को ७० प्रतिशतले हुने अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ भुक्तानीका लागि आयोजनाबाट सुदृढीकरण आयोजनामा मिति २०६८।११।१ मा निज कृष्णबहादुर थापाले सिफारिस गरे बमोजिम अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ भुक्तानी भएको, यसैगरी स्थानीय अभिकर्ता प्राइम इन्टरनेसनललाई रु.३४,३१,०७१।३९ भुक्तानीका लागि निज थापाले सिफारिस गरे बमोजिम उक्त रकम भुक्तानी भएको, ट्रान्सफर्मर आयोजनामा दाखिलापूर्व कम्तीमा १० प्रतिशत ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो नगरेको अवस्था निज कृष्णबहादुर थापाले बोलपत्र प्रक्रियाहरूमा अस्वाभाविकता देखिएको अवस्थामा पनि वास्ता नगरेको द्विविधायुक्त अख्तियारीपत्रको अधारमा कारोबार गरेको अवस्थामा अख्तियारीको आधिकारिकता परीक्षण नगरेको प्राप्त भएका ट्रान्सफर्मरहरूको परीक्षण गराई भण्डार दाखिला र भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता ठेकेदार र अन्य सम्बद्ध कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि भएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (सार्वजनिक संस्था) लाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियत गरी हानि नोक्सानी पुऱ्यएको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागाई र इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डेले ठेक्का सम्झौता शर्त बमोजिम ठेकेदार कम्पनीका अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian ले मिति ११ नोभेम्बर २०११ को पत्रबाट इन्जिनियरहरू कारखाना निरीक्षणका लागि खटाउन अनुरोध गरेकोमा भक्तपुर वितरण केन्द्रका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागाई र लगनखेल वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डेलाई कारखानामा सात दिनका लागि पठाइए बमोजिम १२ थान अर्थात् दुई प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा मात्र निरीक्षण एवं परीक्षण गरी ठेक्का नं. ICB-KVDSR 04/2009-1 अन्तर्गतका सम्पूर्ण ७३५ थान ट्रान्सफर्मरको स्वीकृत ड्रइङ र पूर्वनिर्धारित आधार बमोजिम परीक्षण गर्दा नतिजा सन्तोषजनक पाइएको हुँदा उक्त ट्रान्सफर्मरहरू प्रेषित वा पठाउनका लागि छुटकारा वा अनुमति प्रदान गरिएको

व्यहोराको निरीक्षण प्रमाणपत्र ३० अगष्ट २०११ मा जारी गरी सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरूको निरीक्षण एवं परीक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य विपरीत दुई प्रतिशत पनि निरीक्षण र परीक्षण नगरेको र पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको कारणबाट गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति भएको कारण ठेकेदारको प्रभावमा परी गलत प्रतिवेदन तयार गरी समग्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले दफा १७ बमोजिम ओहदाको कर्तव्य पालन नगरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको ।

यसैगरी निमित्त आयोजना प्रमुख प्रमोद रिजालले मिति २०६८।३।२९ मा प्रसारण वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण आयोजनामा १० प्रतिशतले हुने अमेरिकी डलर १,५९,८९२।८६ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) बापत ठेकेदार हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, चीनलाई भुक्तानी दिन सिफारिस गरे बमोजिम १६ अगष्ट, २०११ मा पेश्की रकम रु.१,१५,५२,२५९।१४ भुक्तानी भएकाले सम्झौता बमोजिमको सामान प्राप्त नहुने गरी न्यून गुणस्तरको सामान प्राप्त हुने र गरेको सम्झौताको १० प्रतिशत रकम अग्रिम पेश्की बापत भुक्तानी दिएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले दफा १७ बमोजिम ओहदाको कर्तव्य पालन गर्दा बदनियतसाथ हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको ।

लेखापाल र स्टोर किपर भरत रूपाखेतीले मिति २०६८।१२।७ मा विभिन्न क्षमताको ७३५ थान ट्रान्सफर्मर प्राप्त भै मिति २०६९।२।१० मा जिन्सी आम्दानी भौचर तयार र प्रमाणित गरी निज स्टोर किपर भरत रूपाखेती स्वयंले भण्डार प्रमुखको हैसियतले प्रमाणित गरेको तर जिन्सी दाखिला गर्दा जिन्सी प्राप्तिको सूचना नं. र मिति महल खाली नै राखेको पूर्व निर्धारित आधार वा मापदण्ड (Specification) बमोजिमको हो होइन परीक्षण नै नगरी जिन्सी अम्दानी भौचर तयार र प्रमाणित समेत स्वयं भरत रूपाखेतीले गरी १३ थान खर्च समेत गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले ऐ ऐनको दफा १७ बमोजिम आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन नगरेको कारण हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको ।

ठेकेदारका अधिकारिक प्रतिनिधि Zou Yi Tian, महाप्रबन्धक Hu Zheng Qiang र अध्यक्ष Li Dao Gu ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाबाट आ.व. २०६७।६८ का लागि आवश्यक विभिन्न क्षमताका ७३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भई हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, चीन (ठेकेदार) को बोलपत्र मिति २०६७।९।१६ मा स्वीकृत भई १९ अप्रिल २०११ मा बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पत्र (Notification of Award) जारी गरी १० मे २०११ तदनुसार मिति २०६८।१।२७ मा आयोजना र ठेकेदारको बीचमा ठेक्का सम्झौता गरेको । साथै प्रस्तुत ठेक्का सम्झौता गर्न ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu ले २७ सेप्टेम्बर २०१० मा Mr. Luo Jun लाई र मिति २ मे, २०११ मा Mr. Zou Yi Tian लाई गरी दुई वटा अख्तियारीनामा जारी गरी दिएको समेत पाइयो । ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय एजेन्टका रूपमा प्राइम इन्टरनेसनलका अमर राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको देखियो । २७ सेप्टेम्बर २०१० मा ठेकेदार कम्पनीले We fully comply with all the technical specification of the Distribution Transformers and have no deviation from the technical particular of specification and we are fully committed to

supply the Distribution Transformers without any deviations from these parameters भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पनि पाइयो ।

प्रतीतपत्र स्थापित भएको १८० दिनमा सम्पूर्ण ७३५ थान विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको र सन् १६ अगष्ट २०११ मा पेश्की रकम रु.१,१५,५२,२५९।१४ भुक्तानी भएको पाइयो । भुक्तानी भएको उक्त १० प्रतिशत अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।८६ कम्पनीका अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian ले बुझी लिई भरपाई कागज गरिदिएको पनि देखियो । निज Mr. Zou Yi Tian ले १० मे २०११ मा अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।६० को बिजक पेश गरी प्रतीतपत्र खोली दिन अनुरोध गरेको ठेकेदारका नाममा मिति सन् ३० अगष्ट २०११ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैक लि.मा अमेरिकी डलर १४,३९,०३५।७४ को प्रतीतपत्र स्थापित भएको वा खोलिएको र सो प्रतीतपत्रको बुँदा नं. ४६ ए को (७) मा Goods Inspection and testing certificate issued by the applicant's nominated inspection agency or the applicant's inspectors along with nomination letter उल्लेख भएको छ ।

ठेकेदारको अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian ले मिति ११ नोभेम्बर २०११ को पत्रबाट इन्जिनियरहरू कारखाना निरीक्षणका लागि खटाउन अनुरोध गरेकोमा भक्तपुर वितरण केन्द्रका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागाई र लगनखेल वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डेलाई उत्पादकको चीनस्थित कारखानामा बाटोको म्यादसहित ७ (सात) दिनका लागि पठाउने गरी मिति २०६८।९।४ मा निर्णय भएको पाइयो । निज निरीक्षकद्वयले खरिद गरिएको विभिन्न क्षमताका ७३५ थान ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जम्मा १२ थान अर्थात् २ प्रतिशत भन्दा कम मात्र परीक्षण गरी ठेक्का नं. ICB-KVDSR 04/2009-1 अन्तर्गतको सम्पूर्ण ७३५ थान ट्रान्सफर्मरको स्वीकृत ड्रइङ र पूर्वनिर्धारित आधार बमोजिम परीक्षण गर्दा नतिजा सन्तोषजनक पाइएको हुँदा उक्त ट्रान्सफर्मरहरू प्रेषित गर्न वा पठाउनका लागि छुटकारा वा अनुमति प्रदान गरिएको व्यहोराको निरीक्षण प्रमाणपत्र मिति सन् ३० अगष्ट २०११ मा जारी गरी दिएको देखिन्छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. ले मिति २७ जनवरी २०१२ मा Goods Inspection and Testing Certificate not certified by applicant's nominated Inspection Agency and nomination letter not presented भनी प्रतीतपत्रको दस्तावेजमा भिन्नता औंल्याइएकोमा सो भिन्नतालाई आयोजनाले स्वीकार गरी अमेरिकी डलर १५,९८,९२८।६० को ७० प्रतिशतले हुने अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ मिति २०६८।११।४ मा बैंकलाई भुक्तानी गर्न लेखी पठाए बमोजिम अमेरिकी ११,१९,२५०।०२ प्रतीतपत्रमार्फत भुक्तानी भएको पाइयो । यसरी ठेकेदार कम्पनीले सन् २०१० सेप्टेम्बर २७ मा दिएको प्रतिबद्धताको विपरीत हुँदा पनि र बैंकले जानकारी गराउँदा पनि सो व्यहोरालाई आयोजनाले विचार नगरी भुक्तानी भएका कार्यलाई भ्रष्टाचार गर्ने दूषित मनसाय थियो भनी स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

ठेकेदार कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian ले मिति १६ मार्च २०१२ मा स्थानीय मुद्रा बापतको रु.३४,३१,०७१।३९ को बिजक संलग्न राखी भुक्तानीका लागि अनुरोध गरे बमोजिम मिति २०६८।१२।१५ मा स्थानीय अभिकर्ता प्राइम इन्टरनेसनललाई उक्त रकम रु.३४,३१,०७१।३९ भुक्तानी गरेको र सो रकम प्राप्त भएको भरपाई निज Mr. Zou Yi Tian ले नै गरिदिएको देखियो । उक्त ७३५ थान ट्रान्सफर्मर मिति २०६८।१२।७ मा प्राप्त भई मिति २०६९।२।१० मा जिन्सी आम्दानी भौचर भरी भण्डार प्रमुखले प्रमाणित गरी दिएको र सो मध्ये विभिन्न क्षमताका १३ थान वितरण ट्रान्सफर्मर प्रयोग भएको देखियो ।

ठेकेदार कम्पनीले आपूर्ति गरेका सबै ७३५ थान वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा Alumenium को Winding भएको भनी सो कम्पनीका महाप्रबन्धक Mr. Hu Zheng Qiang ले बयान दिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०७०।४।२९ मा विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मर खोली तयार भएको मुचुल्काबाट पनि Alumenium winding प्रयोग भएको पुष्टि भएको पनि पाइयो । विशेषज्ञ सहितको टोलिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौंडास्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा Total Loss Prescribed Value भन्दा १०.९ प्रतिशतदेखि ४९.७ प्रतिशतसम्म बढी भएको देखियो । अतः उक्त ट्रान्सफर्मरहरूमा प्रयोग भएको Alumenium winding material र Loss value दुवैका आधारमा स्वीकारयोग्य भएको देखिएन ।

२८ सेप्टेम्बर २०१२ को समझदारी पत्रमा "HUBEI SUNLIGHT realized that there have been some mistakes in the winding assembly line, which led Alumenium winding in some transformer instead of copper winding. They deeply understand that this is against the specification of the Contract Agreement and are fully committed to rectify this error in their best spirit for long term cooperation with NEA. As Such, HUBEI SUNLIGHT agrees to replace all the transformer, having Alumenium winding with the new transformer, with copper windings strictly according to the specification of the contracts without any additional cost to NEA. The replacement of the defective transformer will be completed in three installments. HUBEI SUNLIGHT assures NEA that the new replacetransformer." उल्लेख गरी ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट सो कम्पनीका महाप्रबन्धक Mr. Hu Zheng Qizng बाट दस्तखत भएको पाइयो । सो बमोजिम केही ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न ल्याएकोमा तीन ट्रान्सफर्मरहरूको Loss Value बढी पाइएकोले स्वीकारयोग्य देखिएन ।

यसरी ठेकेदार कम्पनीले प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको ट्रान्सफर्मर समेत पूर्व निर्धारित आधार बमोजिम नभएको र सो बमोजिमको ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउन आलटाल गर्ने र प्राधिकरणले तरताकेता गरेजस्तो गरी Copper winding को सट्टा Alumenium winding भएको र तोकिए भन्दा अत्यधिक बढी विद्युत् चुहावट हुने वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद तथा आपूर्ति गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुल रु.९,३६,३९,३४०।०७ हानि नोक्सानी पुऱ्याई आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिए दिएको देखियो । साथै ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकारीहरूले निरीक्षण र परीक्षणमा जाने कर्मचारी लगायत बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिने, भण्डारण गर्ने समेतका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावमा पारी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आयो । निजहरूले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको ठेक्का सम्झौताको शर्त पालना नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकारीहरू Zou Yi Tian, Li Dao Gu र Hu Zheng Qiang ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिन आयो ।

विश्व बैंकको स्रोतबाट खरिद भएको ठेक्का नं. आईसीवी-केभीडीएसआर ०४।२००९-१ अन्तर्गत खरिद भएका विभिन्न क्षमताको वितरण ट्रान्सफर्मर ७३५ थानको मिति २०६८।४।२२ मा अमेरिकी डलर १,५९,८९२।८६ को हुने रु.१,१५,५२,२५९।१४, मिति २०६८।११।४ मा अमेरिकी डलर ११,१९,२५०।०२ को हुने रु.८,७८,०५,१६४।०७ मिति २०६८।१२।१५ मा रु.३४,३१,०७१।३९ समेत जम्मा भुक्तानी भएको रु.१०,२७,८८,४९४।६० नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुगेको छ । ठेकेदारबाट प्रतिस्थापनका लागि १०० केभीए क्षमताको ५६ थान वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराएकोले सो ट्रान्सफर्मरको प्रति इकाइ मूल्य

अमेरिकी डलर १,५५१।०३ ले हुने जम्मा अमेरिकी डलर ८६,८५७६८ को मिति २०७०।५।१४ को विनिमय दर रु.१०२।०५ बमोजिम हुने रु.८८,६३,८२६।२४ र स्थानीय मुद्रा रु.२,८९,६७१।१७ गरी कुल रु.९१,५३,४९७।४१ बराबरको ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन भएकोले सो रकम घटाउँदा हुन आउने रु.९,३६,३४,९९७।१९ कुल विगो कायम हुन आयो ।

उक्त खरिद कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरू तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव, डा. जिवेन्द्र झा, महेशप्रसाद आचार्य, देव शर्मा पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर के.सी., भरत रूपाखेती, प्रमोद रिजाल, मदनराज चापागाई र प्रज्वल पाण्डेले गरेका कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ. ऐनको दफा १७ को कसुर गरेको पुष्टि भएको उल्लेखित राष्ट्रसेवकहरू रामेश्वर यादव, डा. जिवेन्द्र झा महेशप्रसाद आचार्य, देव शर्मा पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर के.सी., भरत रूपाखेती, प्रमोद रिजाल, मदनराज चापागाई र प्रज्वल पाण्डेको सामूहिक कार्यबाट भ्रष्टाचार हुन गएको पुष्टि भएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद र बिगो रु.९,३६,३४,९९७।१९ असुल उपर हुन एवं दफा १७ बमोजिम प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुगेको रकम यसै खरिद प्रक्रियामा संलग्न यी राष्ट्रसेवकहरूबाट असुल उपर हुन र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए बमोजिमको कैद सजाय हुन एवं दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो रु.९,३६,३४,९९७।१९ बराबरको जरिवाना हुन तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न ठेकेदार हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड चीनका अध्यक्ष Mr. Li DaoGu, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian र महाप्रबन्धक Mr.Hu Zheng Qiang तथा नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि अमर राजभण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको तथा तत् तत् स्थानमा उल्लेख गरी सकिएको छ । साथै निजहरू अध्यक्ष Mr. Li Dao Gu, महाप्रबन्धक Mr. Hu Zheng Qiang, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि Mr. Zou Yi Tian र नेपालका लागि कम्पनीको स्थानीय अभिकर्ता अमर राजभण्डारी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका मुख्य भै कामकाज गर्ने अधिकारी भएको प्रमाणित भैसकेको अवस्थामा ऐ ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत निजहरूको हकमा निजहरू Mr. Li Dao Gu, Mr. Zou Yi Tian / Mr. Hu Zheng Qiang लाई ऐ ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा व्यवस्थित कैद सजाय हुन एवं बिगो रु.९,३६,३४,९९७।१९ र सो बमोजिमको हुने रकम रु.९,३६,३४,९९७।१९ जरिवाना हुन तथा बिगो जफत हुनका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख डा. जिवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू एवं कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बी. सी. र तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई ऐ ऐनको दफा २४ मा व्यवस्थित थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।१२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७. पर्सा जिल्ला, भिखमपुर गा.वि.स.लाई नेपाल सरकारबाट आ.व.२०६४।६५ मा रु.१,००,२००।-, आ.व.२०६५।६६ मा रु.५,२०,१००।-, आ.व. २०६६।६७ मा रु.१२,०७,५००।- र आ.व. २०६७।६८ मा रु.११,५२,०००।- समेत गरी जम्मा रु.२९,७९,८००।- सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत अनुदान प्राप्त गरी वितरण गरेको चार आर्थिक वर्षका भरपाईहरूमा लगाइएका ल्याप्चे औंठाछापहरू केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्रतिवेदन गराउँदा आ.व. २०६४।६५ मा रु.१३,४२५।-, आ.व. २०६५।६६ मा रु.४५,७००।-, आ.व. २०६६।६७ मा रु.९४,५००।- र आ.व. २०६७।६८ मा रु.९९,०००।- समेत गरी जम्मा रु.२,५२,६२५।- भिखमपुर गा.वि.स. कार्यालय पर्साका गा.वि.स. सचिव महमद मन्सुर खाँ र सोही कार्यालयका

कार्यालय सहायक जीतेन्द्रप्रसाद चौहानको मिलेमतोमा र कार्यालय सहयोगी मनोज राउत कुर्मी समेतको औंठाछाप लगाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत गा.वि.स.लाई प्राप्त सरकारी रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण नै नगरी भिखमपुर गा.वि.स.का गा.वि.स. सचिव महमद मन्सुर खाँ कार्यालय सहायक जीतेन्द्रप्रसाद चौहान र महमद मन्सुर खाँ समेतले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा बदनियतका साथ आफूहरू समेतबाट किर्ते औंठाछाप लगाई भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरी आफूले खाइमासेको तथ्य पुष्टि भै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन आएको हुँदा बिगो रु.२,५२,६२५।- कायम गरी निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३(१) र ३ (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८. नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मे.सु.डा.अखिलेशप्रसाद सिंह तथा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अस्पताल विकास समितिको मिति २०६९।११।९ गतेको बैठकको निर्णय पुस्तिका केरमेट तथा अक्षरहरू सच्याई थपघट समेत गरी बदनियतपूर्ण तवरले आर्थिक लाभ लिई विभिन्न पदमा २५ जनाभन्दा बढी दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको तथा डाक्टर अखिलेशप्रसाद सिंह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटको प्रमुख हुँदा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित नगरी अनियमित तवरबाट ८३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी रकम लिई नियुक्त गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिको बैठक मिति २०६९।११।९ गते बुधबारका दिन ३:१५ बजे अस्पपताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा सदस्यहरू राधेश्याम साह सोनार, रेखा घिमिरे, स.प्र.जि.अ. लुकबहादुर क्षेत्री स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्रकुमार ठाकुर, वि.उ.म.न.पा.का वरिष्ठ अधिकृत विजयकुमार डंगोल तथा सदस्य सचिव नि.मे.सु. डा. अखिलेशप्रसाद सिंह र विशेष आमन्त्रितमा डा.मनोजकुमार गुप्ता र सुधिरकुमार कर्णसमेत ९ जनाको उपस्थितिमा बैठक बसेको उक्त बैठकका निर्णयमध्ये निर्णय नं. ४,६ र ७ मा केर मेट गरी सच्याई पुनः लेखिएको अक्षरमा प्रयोग भएको मसी र पहिला लेखिएको अक्षरमा प्रयोग भएको मसी समेत फरक पाइएको जसको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिर्पोटबाट भएको उक्त निर्णय पुस्तिकामा प्रत्येक निर्णयहरू समाप्तिपश्चात् एक/एक लाइन छाडी अर्को निर्णय लेखेको तर कर्मचारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी निर्णय नं. ७ मा अक्षर केरमेट तथा थपघट गरी कुनै लाइन नछाडी टुङ्गयाइएको जसमा विकास समितितर्फको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा राखिएको प्रस्तावमा विस्तृत छलफल गर्दा अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो भनी लेखिएकोमा उक्त वाक्यांशलाई केरमेट तथा थपघट गरी विकास समितितर्फको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा राखेको प्रस्तावमा विस्तृत छलफल गर्दा यस बैठकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो र दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्ति स्वीकृतिमा कारबाही गरी पारिश्रमिक समितिले नै दिने भनी निर्णय थप गरेको, कुराको पुष्टि गर्ने उक्त बैठकमा उपस्थित सातजना र विशेष आमन्त्रित दुईजनामध्ये निर्णयमा अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादव, सदस्यद्वय रेखा घिमिरे र राधेश्याम साह सोनार, सदस्य वि.उ.म.न.पा. का वरिष्ठ अधिकृत विजयकुमार डंगोल तथा सदस्य सचिव निमित्त मे.सु. डा. अखिलेशप्रसाद सिंह समेत गरी पाँचजनाले मात्र दस्तखत गरेको जसमा वि.उ.म.न.पा.का व.अ. विजयकुमार डंगोलले दस्तखत गर्ने समयमा केरमेट तथा सच्याइएको थिएन भनी प्रतिवेदन पेश गरेको र जसको पुष्टि निर्णय लेख्ने प्रशासनका ना.सु. उदयशंकर चौधरीको बयान बैठक समाप्तिपश्चात् उक्त निर्णय ३/४ दिन लगाएर अध्यक्ष, सदस्य दुई जना र सदस्य सचिव

बसी अक्षर थपघट गर्न लगाई निजहरूले भने बमोजिम मैले लेखेको हुँ भनी आयोग समक्ष दिएको बयान, आमन्त्रित सदस्यमध्ये डा.मनोजकुमार गुप्ताले कर्मचारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय उक्त बैठकमा नभएको भनी आयोग समक्ष गरेको लिखित बयान तथा पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको र अनधिकृत रूपमा गरिएका एकलौटी निर्णय बदर गरी निजहरू उपर अ.दु.अ.आ.ऐन, अन्तर्गत कारबाही होस् भनी उक्त बैठकमा उपस्थित विकास समितिका सदस्यहरू स.प्र.जि.अ. लुकबहादुर क्षेत्री, स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्र ठाकुर, वि.उ.म.न.पा.का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार डंगोलको तर्फबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट हुन आएको छ । यसैगरी अस्पताल विकास समिति नियमावली, २०६३ को नियम ६.७ अनुसार पद नभई नियुक्त गर्न नहुने भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको, नारायणी उपक्षेत्रीय असपतालका लेखापालले दरबन्दी भन्दा बढी नियुक्त गरिएका १९ जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता दिन निजामती सेवा ऐन, २०४९ नियमावली, २०५०, आर्थिक कार्यविधि ऐन र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा समेत दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन नमिल्ने व्यवस्था भएको हुँदा दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकोले निजहरूको तलबभत्ता सम्बन्धमा स्पष्ट आदेश पाउँ भनी पेश गरेको टिप्पणी, अस्पताल मासिक रु.६,१६,९१७३५ घाटामा रहेको अस्पतालको मिति २०७०।०२।२२ को पत्र, अर्जुन घिमिरेको बयान तथा निजले बयानसाथ पेश गरेको मोबाइल टेपिङ, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादवले आफ्ना दुईवटा छोरा हरिशचन्द्रप्रसाद यादव र मदनप्रसाद यादवलाई श्रेणीविहीन पदमा यसैगरी सदस्य राधेश्याम साह सोनारले आफ्नो भाइ रामबाबु साह सोनार र अर्का सदस्य रेखा घिमिरेले आफ्ना छोरा विपिन उपाध्यायलाई समेत श्रेणीविहीन पदमा नियुक्त गरेको र सो व्यहोरा निजहरूले आफ्नो बयानमा समेत व्यक्त गरेको एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०६८।६।२९ को पत्रद्वारा अस्पताल विकास समितिले मासिक ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्दा मिति २०६८।९।२८ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट दरबन्दीभन्दा बाहेक कर्मचारी नियुक्त नगर्ने, विकास समितितर्फ रहेका पदहरूको सालबसाली स्वीकृत लिनुपर्ने हकमा मन्त्रालयको स्वीकृत लिई वा स्थायी स्वीकृति प्राप्त दरबन्दीको रिक्त पदमा संख्या स्पष्ट खुलाएर विज्ञापनबाट मात्र पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पठाएको ।

विकास समितितर्फ दरबन्दी थप माग गर्ने सन्दर्भमा अस्पताल विकास समितिको आयस्रोतले थेग्न सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने तथा थप माग गरिएको पदहरूको कार्य विवरण, औचित्य एवं पुष्टयाइँ सहित पेश हुनुपर्ने कुराको पुष्टि दिन नसकेको आधारमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादव, सदस्यद्वय राधेश्याम साह सोनार तथा रेखा घिमिरे र अस्पतालका निमित्त मे.सु. डा. अखिलेशप्रसाद सिंह समेतको मिलेमतोमा पद रिक्त नै नभई आवश्यकताको औचित्यसमेत पुष्टि नगरी तालुक कार्यालयको अनुमतीसमेत नलिई २५ जना कर्मचारीहरू गैरकानुनी तवरबाट नियुक्त गरिएको पाइएकोले यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादव, अस्पतालका निमित्त मे.सु. डा.अखिलेशप्रसाद सिंह र सदस्यद्वय राधेश्याम साह सोनार तथा रेखा घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात गैरकानुनी तरिकाले केरमेट गरी सच्याई थपघट गरी माथि तालिकामा उल्लेखित दरबन्दीभन्दा बढी आफू अनुकूलका कर्मचारीहरू तथा आर्थिक लेनदेन गर्ने मन्जुरीसमेत गरी गैरकानुनी तवरबाट विभिन्न पदका कर्मचारीहरू नियुक्त गरी घाटामा गइरहेको अस्पताल विकास समितिलाई धराशायी बनाउने

बदनियतका साथ उल्लेखित कार्यहरू गरे गराएको । यसैगरी निजहरूले गैरकानुनी तवरबाट नियुक्त गरिएका २४ जना कर्मचारीहरूमध्ये २१ जनाले २०६९ साल फागुन महिनामा रु.२,०१,१५१।९९ तलबभत्ता समेत बुझेकोले अस्पताल विकास समिति नियमावली, २०६३ को नियम ६.७ मा पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्न हुँदैन त्यसरी नियुक्त गरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीले सेवामा रहँदा पाएको तलबभत्ता लगायतका अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुल उपर गरिने छ भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा निजहरूले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा अस्पताल विकास समिति जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याई दुरुपयोग गरेको पाइएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिंदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११, १७ तथा दफा ३(१) बमोजिमको बिगो रु.२,०१,१५१।९९ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१)(घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।१६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

९. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ गैटार निवासी २८ घरधुरीका जनताले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरी आएको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ कि.नं. ५१५ क्षे.फ. ५-४-३-३ र ऐ.ऐ. वडाको कि.नं.७९० क्षे.फ.२५-०-०-१ रोपनी जग्गालाई मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०६६।११।२५ मा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा दर्ता गरी दिएकोले दर्ता बदर गराई पाउँ भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भद्रबहादुर घिमिरेको नाममा २०२८ सालको रैतानी लगतमा दर्ता भएको गैटार बारीलाई निज भद्रबहादुरबाट रु.९९।- मा २०२९ माघ २३ मा कृष्णबहादुर लामाले किनेको भन्ने घरायसी राजीनामा कागजको आधारमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ को कित्ता नं.५१५ र ७९० को जग्गालाई छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा मिति २०६५।३।१९ मा कृष्णबहादुर लामाले मागदाबी गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गाको नापीको फिल्डबुकमा भद्रबहादुर घिमिरेको नाम उल्लेख नभै कृष्णबहादुर लामाको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ताका लागि माग भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ को कि.नं. ५१५ को जग्गाको नापीका समयमा कायम भएको फिल्डबुकको विरह महलमा बुटेन र कि.नं. ७९० को जग्गाको विरह महलमा थाकल भन्ने शब्द लेखिएको देखिन्छ । आयोगबाट फिल्ड निरीक्षण गर्दा कि.नं.७९० को जग्गामा स्थानीय जनताले सार्वजनिक सिंचाइ पोखरी बनाएको देखियो । फिल्डबुकको व्यहोरा र फिल्डको स्थितिबाट उल्लेखित कि.नं. ५१५ र ७९० को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड ख२ बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने देखियो । मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा दर्ता गर्दा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४(क) को दफा (४)बमोजिम सम्बन्धित वन कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति लिएको नदेखिएको, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट जारी भएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ अनुसार उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा दर्ता गर्दा छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको बैठकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्नेमा प्रतिनिधि राखेको पनि नदेखिएको र उल्लेखित कि.नं. ५१५ र ७९० को सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता नगरी पाउँ भनी लुमडीबहादुर पौडेल समेत २३ जनाले मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा मिति २०६५।६।१ मा दर्ता गराएको दर्ता नं. २७४ को निवेदन उपर कुनै कारबाही गरेको समेत नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा

छुट दर्ता मागदाबी निवेदन गर्ने कृष्णबहादुर लामाको आफ्ना कालगतिले मृत्यु भएको हुँदा निजका छोराहरू मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा मिति २०६६।११।२५ मा नामसारी दर्ता गरेको निर्णय रीतपूर्वकको नदेखिंदा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६६।११।२५ को निर्णयबाट कृष्णबहादुर लामाको छोरा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा नामसारी दर्ता भएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र खण्ड (ख३) बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिति २०६५।३।१९ मा किटानी सिफारिस गर्ने भोटसिपा गा.वि.स. का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव भक्तराम श्रेष्ठ, छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिमा राख्न मिति २०६६।११।१८ मा टिप्पणी उठाउने मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन खरिदार ओममान श्रेष्ठ र ना.सु. भगीरथ सिग्देल, टिप्पणी सदर गर्ने मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तमभक्त खरेल, सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी दर्ता गर्न मिति २०६६।११।१८ मा सिफारिस गर्ने छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तमभक्त खरेल, सदस्य एवं नापी शाखा सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन प्रमुख जितबहादुर अछामी, सदस्य एवं मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ना.सु. भगीरथ सिग्देल, समितिको सिफारिसपछि उल्लेखित सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी दर्ता गर्न मिति २०६६।११।१८ मा टिप्पणी उठाउने खरिदार ओममान श्रेष्ठ, ना.सु. भगीरथ सिग्देल र मिति २०६६।११।२५ मा सदर गर्न मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तमभक्त खरेल तथा उल्लेखित सरकारी/सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराई लिने कृष्णबहादुर लामाका छोरा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामा समेतले बदनियतपूर्वक सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा दर्ता तथा भोगचलन गरे गराएको देखिएकाले निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिम कसुर गरेको देखिंदा निजहरूका विरुद्ध सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१०. जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत मुकुन्द मररले अ.हे.व.पदमा जागिर लगाई दिन्छु भनी ३४ लाख रुपैयाँ पटक पटक गरी लिई अनुचित कार्य गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा प्राप्त हुन आएका कागजात तथा अनुसन्धानका तथ्यहरूबाट लोक सेवा आयोग राप्ती अंचल कार्यालयको वि.नं. ७०४।०६६।०६७ मिति २०६६।१२।२५ मा अ.हे.व.पदका लागि भएको विज्ञापनमा उल्लेखित अ.हे.व. पदका मिति २०६७।३।८ मा लिखित परीक्षा भई सो को नतिजा २०६७।९।२१ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

लिखित परीक्षा संचालन मिति २०६७।३।८ देखि नतिजा प्रकाशित मिति २०६७।९।२१ भित्र मात्र निज देवराज गिरी र मुकुन्द मरर बीच आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ । निज देवराज गिरीले मुकुन्द मररलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय दाङ, तुलसीपुरबाट मिति २०६७।६।४ देखि मिति २०६७।७।१५ सम्ममा पटक पटक गरी जम्मा रु.६,९९,८००।- मुकुन्द मररको रा.वा.बैंक जनकपुर शाखाको बचत हिसाब नं. ३०४२६ मा र दाङ तुलसीपुरस्थित मनी ट्रान्सफर आई.एम.ई. लगायतका मनी ट्रान्सफरहरूबाट विभिन्न मितिमा गरी जम्मा रु.६,७५,०००।- मुकुन्द मररले प्राप्त गर्ने गरी पठाएको पुष्टि हुनु, निज मुकुन्द मररले देवराज गिरीलाई रु.३४,५५,००१।- तिर्ने बुझाउने गरी कागज लेखिदिनु, निज देवराज गिरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा दिएको उजुरी कारबाहीका लागि मुकुन्द मररको घर वतन रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा पठाइएकोमा उक्त कार्यालयमा बयान दिंदा निज मुकुन्द मररले देवराज गिरीसँग आफूले जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ ऋण लिएको भनी खुलाइदिएका

छन् भने सोही रकमलाई आयोगसमक्ष निजको दाइ नाता पर्ने सुनिलकुमार दासको रकम उठाइदिएको भनी बयान दिई एउटै विषयमा फरक व्यहोराको बयान दिएको अवस्था, मुकुन्द मररले आयोग समक्ष बयान दिंदा देवराज गिरीले बैंक र मनी ट्रान्सफरमार्फत पठाइदिएका रकमहरूलाई निज मुकुन्द मररले आफ्नो दाइ भारत निवासी सुनिलकुमार दासको रकम उठाइदिएको भन्ने व्यहोरा खुलाइदिए पनि सो को पुष्टि हुने तथा निज देवराज गिरी र सुनिलकुमार दासबीचको कारोबार सम्बन्ध देखिने कागजात पेश हुन नसक्नु, मुकुन्द मररले खुलाइदिएको व्यक्ति सुनिलकुमार दासलाई चिन्दिन भनी देवराज गिरीले आयोगसमक्ष बयान गरेको अवस्था, सुनिलकुमार दास के व्यवसाय गर्छन् स्वयं मुकुन्द मररले खुलाउन नसक्नु एवं सुनिलकुमार दाससँग निज देवराज गिरीको सम्बन्ध र के कुन कारोबारबापतको रकम निज मुकुन्द मररले देवराज गिरीबाट उठाई दिएका हुन् खुलाउन नसक्नु, अ.हे.व. पदका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरू निमबहादुर भण्डारी, तोलाकुमारी वली खत्री समेतले गरिदिएको बयान तथा उजुरीकर्ता देवराज गिरीको साबिती बयान एवं देवराज गिरीले पटक पटक गरी निज मुकुन्द मररको बैंक खातामा रकम पठाइदिनुपर्ने अन्य कारण पुष्टि नभएबाट उल्लेखित रकम अ.हे.व.पदको जागिर लगाइदिने भनी रिसवत बापत नै रकम लिए दिएको देखिएकोले अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएका रा.वा.बैंक दाङ तुलसीपुर शाखाको मिति २०६९।७।२३ को पत्र र निज मुकुन्द मररको रा.वा.बैंक जनकपुर शाखाको बचत हिसाब नं. ३०४२६ मा जम्मा भएको देखिने बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुने रु.६,९९,८००।-, आई.एम.ई. र लक्ष्मी बैंकबाट विभिन्न मितिमा पठाएको पुष्टि हुने रिसिप्ट थान तीनबाट देखिएको रु.३,७५,०००।- र विश्वासी पुस्तक पसल एण्ड मनी ट्रान्सफर लगायतबाट रकम पठाएको पुष्टि हुने रिसिप्ट थान दुईबाट देखिएको रु.३,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१३,७४,८००।- देवराज गिरीले निज मुकुन्द मररले प्राप्त गर्ने गरी पठाएको कागजातबाट पुष्टि भएको छ भने आयोगमा प्राप्त हुन आएको निज मुकुन्द मररले देवराज गिरीलाई तिर्नुपर्ने भनी गरिदिएको कागजमा रु.३४,५५,००१।- तिर्ने बुझाउने उल्लेख भएको र अनुसन्धानबाट निजहरूबीच रिसवत बाहेकको अन्य कारोबार लेनदेन रहे भएको अवस्था नदेखिएकाले उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण रकम रिसवत बापत नै लिए दिएको पुष्टि भएको हुँदा निज मुकुन्द मररले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निज उपर बिगो रु.३४,५५,००१।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (छ) मा उल्लेख भए बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिने र उजुरीकर्ता समेत रहेका निज देवराज गिरीले निमबहादुर भण्डारी, तोलाकुमारी वली खत्री समेत १२ जनासँग अ.हे.व. पदमा जागिर लगाइदिन्छु भनी जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीका सहायक वन अधिकृत मुकुन्द मररका लागि रकम उठाई मुकुन्द मररलाई दिए पनि निज देवराज गिरीले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले रिसवत रकम संकलन गर्ने कार्य गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई रिसवत रकम उपलब्ध गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(२) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ३(१) को देहाय (छ) बमोजिम नै सजाय हुनपर्ने देखिए तापनि निज देवराज गिरीले मुकुन्द मररबाट रकम फिर्ता नपाउँदै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता दिई आयोगसमक्ष उजुरी गरी अनुसन्धानको क्रममा आफूले गरेका कामको साबिती बयानसँगै आवश्यक सबुद प्रमाण संकलन लगायत अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम निज देवराज गिरी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को देहाय (छ) बमोजिम हुने सजायको मागदाबीमा पूर्ण छुट हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।२४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

११. सडक बोर्ड नेपालको अख्तियारीमा डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरबाट मुग्लिन-नौबिसे सडक खण्ड अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मझिमटारमा र नौबिसे धार्केमा खडा गरिएको सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोलबथहरू आयोगले मिति २०७०।२।१९ मा गरेको अनुगमनभन्दा अगाडि मझिमटार टोलबथबाट सरदर दैनिक औसत रु.३०,०००।- र नौबिसे धार्केस्थित टोलबुथबाट सरदर दैनिक औसत रु.३२,०००।- का दरले मात्र बैंक दाखिला गरिरहेको पाइयो भने आयोगको अनुगमनपश्चात् २०७० जेठ २० देखि अषाढ मसान्त ४३ दिनसम्मको संकलित राजस्व हेर्दा मझिमटार टोलबुथबाट रु.४३,५००।- र नौबिसे धार्के टोलबुथबाट रु.७२,०००।- संकलन भैरहेको देखिन आएबाट सडक उपभोग दस्तुर राजस्व उठे उठाएअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम बैंक दाखिला नगरी अति न्यून रकममात्र बैंक दाखिला गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकाले प्रतिवादी लेखापाल विष्णुप्रसाद पौडेलको हकमा बरामद भएको आई. एम.ई. मार्फत श्रीधर आचार्यलाई पठाएको रकम रु.१ लाखको भौचर लगायत नगद रु.४,५१,६१३।-, भा.रु.३१५।- र अमेरिकन डलर ५ मध्येको निजले आफ्नो भनी दाबी लिएको रु.७६,३३५।-, भा.रु.१५५।-, अमेरिकन डलर ५।- समेतमा ठोस आधार प्रमाणसहित पुष्टि गर्न नसकेबाट श्रीधर आचार्यलाई पठाएको रकम रु.१ लाख र बरामद नगदमध्येको कोही कसैबाट आफ्नो भनी दाबी पुष्टि गर्न नसकेको रु.२,१३,१०१।- समेत गरी जम्मा रु.३,१३,१०१।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) र (ग) बमोजिमको कसुरमा निज उपर सोही ऐनको दफा ७ तथा ३ (१) र ३(१) को घ बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन,

ना.सु. रघुनाथ सुवेदी र आकाशवाणी अपरेटर खगेश्वर ढकालको हकमा, निजहरूले आफूहरू २०७० वैशाखदेखि सडक विस्तार कार्यमा खटिएको भनी कागजात पेश गरे पनि सडक उपभोग दस्तुर संकलन कार्यबाट जिम्मेवारी हटेको पुष्टि हुने कागजात नदेखिएको र निजहरू दस्तुर संकलन कार्यमा कार्यरत रही रहेको देखिएबाट निजहरूको दाबी पुग्ने अवस्था देखिदैन तसर्थ निज रघुनाथ सुवेदी र आकाशवाणी अपरेटर खगेश्वर ढकाल समेतको हकमा बरामद रकमहरू मध्येबाट कोही कसैले दाबी पुष्टि गर्न नसकेको जम्मा रु.२,१३,१०१।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ग) बमोजिमको कसुरमा निज उपर सोही ऐनको दफा ७ तथा ३ (१) र ३(१)को (घ) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन,

खरिदार राजकुमार कटुवालको हकमा निजले आफू नौबिसे टोलबुथमा कार्यरत अवधि करिब एक वर्षभित्र आफ्नी श्रीमती दुर्गा कँडेलको नाममा एन.सी.सी. बैंक भैरहवा शाखाको खाता नं. ००११४५४६०८ मा जम्मा गरेको रु.१२,००,०००।- को बरामद बैंक भौचरहरू लगायत बरामद नगद रु.५,९०,०२०।- मध्येको आफ्नो भनी दाबी लिएको भा.रु.८,६२५।- ने.रु.५,०००।- समेतमा ठोस आधार प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेबाट निजले आफ्नी श्रीमती दुर्गा कँडेलको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको रकम रु.१२ लाख र बरामद नगदमध्ये कोही कसैबाट आफ्नो भनी दाबी पुष्टि गर्न नसेकेको रु.१,६०,३४०।- समेत गरी जम्मा रु.१३,६०,३४०।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ग) बमोजिमको कसुरमा निजउपर सोही ऐनको दफा ७ तथा ३ (१) र ३(१) को (च) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन,

मेकानिक रामकरण महतोको हकमा निजले आफू नौबिसे टोलबुथमा कार्यरत अवधिमा आफ्नी आमा शुलोचनादेवी सुडिनको जनकपुरस्थित इन्भेस्टमेन्टको बैंक खाता नं. ०१४०५०५०२८५०७० मा जम्मा गरेको रु.८५,०००।- को बरामद बैंक भौचर लगायत बरामद नगद रु.५,९०,०२०।- मध्येको आफ्नो भनी दाबी लिएको रु.६०,४८४।- समेतका

सम्बन्धमा ठोस आधार प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट निजले आफ्नो आमा शुलोचनादेवी सुडिनको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको रु.८५,०००।- र बरामद नगदमध्ये कोही कसैबाट आफ्नो भनी दाबी पुष्टि गर्न नसकेको रु.१,६०,३४०।- समेत गरी जम्मा रु.२,४५,३४०।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ग) बमोजिमको कसुरमा निज उपर सोही ऐनको दफा ७ तथा ३ (१) र ३(१) को (घ) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन,

डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र महासेठको हकमा सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोलबुथ मझिमटार र नौबिसे धार्केमा कोही कुनै कर्मचारीलाई निश्चित कार्यादेश सहितको टोलबुथ प्रमुख खटाएको नदेखिंदा डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नै टोलबुथ प्रमुख समेत रहे भएको पुष्टि भएकोले बरामद रकमहरू मध्ये दाबी पुष्टि हुन नसकेको मझिमटारतर्फको रु.२,१३,१०१।- र नौबिसे धार्केतर्फको रु.१,६०,३४०।- समेत गरी जम्मा रु.३,७३,४४१।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिमको कसुरमा निज उपर सोही ऐनको दफा ७ तथा ३(१) र ३ (१) को (घ) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।१६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (प्राधिकरण) वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा विभिन्न क्षमताका १२७० थान ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भएकोमा बोलपत्रदाताहरूमध्ये अमेरिकी डलर १७,०२,३८६।- र स्थानीय मुद्रा रु.६८०९६७६।- कबोल गर्ने बोलपत्रदाता साहभान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड (Sahabhant Electric Co. Ltd., 38/10 Moo3 Soi Tanasit Taparak Rd, Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand) को बोलपत्र मिति २०६६।८।१ मा महाप्रबन्धक युगल किशोर साहले स्वीकृत गरी मिति २०६६।८।२२ मा ठेक्का सम्झौता प्रबन्धक हरिबहादुर गःसीले गरेको ठेकेदारका तर्फबाट राजन के. भट्टलाई ठेक्का सम्झौता गर्ने अख्तियारी दिएको र ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय अभिकर्ता (एजेन्ट) को रूपमा एपेक्स मार्केटिङ प्रा.लि.लाई तोकेको पनि देखियो ।

प्रतीतपत्र स्थापित भएको नब्बे दिनमा विभिन्न क्षमताका ६६५ थान र १८० दिनमा बाँकी ६०५ थान वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने, प्रत्येक ट्रान्सफर्मरको नियमित परीक्षण (Routine Test) अन्तर्गत विभिन्न नौ किसिमको परीक्षण प्राधिकरणबाट नियुक्त निरीक्षण एवं परीक्षणकर्ता (Inspector) को उपस्थितिमा गर्नुपर्ने, No-load Loss & Load Loss तालिकामा तोकिएभन्दा भन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकृत हुने, Guaranteed Value भन्दा Component Loss १५ प्रतिशत र Total Loss १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकृत गरिने तथा कुल चुहावट (Total Loss) दस प्रतिशतभित्र परेमा Load Loss बापत हर्जना लगाएर स्वीकार गर्न सकिने र 'No positive tolerance on the guaranteed value of the losses shall be accepted ' भन्ने विरोधाभाषपूर्ण शर्त राखी बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्दाको अवस्थादेखि नै बदनियत राखेको देखियो ।

ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षणको कार्य आपूर्ति हुने बिन्दु (Point of Delivery) अर्थात हेटौंडामा समेत गर्न सकिने प्रावधान भए तापनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नभएको भनी ठेकेदारको कारखाना स्थलमै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू खटाई न्यून संख्यामा परीक्षण गराई

जारी Calibration मा Due date उल्लेख नगरी Accuracy हुँदाहुँदै Shipment हुन सक्ने गरी Certificate जारी गरिएको पाइयो ।

ठेकेदारका अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्टले अमेरिकी डलर १७,०२,३८६।- को अग्रिम बिजक पेश गरी प्रतीतपत्र खोल्न अनुरोध गरे बमोजिम प्राधिकरणले मिति २०६६।९।२४ मा 10 DCO1USD06950 नं. को अमेरिकी डलर १७,०२,३८६।- को नबिल बैंक लि. मा सामान पठाइएको दस्तावेज (Shipping document) को आधारमा ८५ प्रतिशत, सामान आपूर्ति पश्चात् १० प्रतिशत र Warranty Period पश्चात ५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने शर्त राखी खोलिएको आधारमा स्थानीय ऐजेन्ट एपेक्स मार्केटिङ प्रा.लि.लाई मिति २०६७।३।२४ मा रु.३५,३५,४६०।८९ र रु.१८,५०,३१३।४० रकम जिन्सी प्राप्तिको सूचना नं. र मितिको महल खाली राखी जिन्सी र आम्दानी भौचरका आधारमा गुणस्तर परीक्षण नै नगरी ट्रान्सफर्मरको दाखिला गरी गराई भुक्तानी गरेको तर आयोगबाट खटाइएको विशेषज्ञ टोलीबाट विभिन्न क्षमताका १५ थान ट्रान्सफर्मरको Full load Loss Value अध्ययन गर्दा Guaranteed Value भन्दा ७७ प्रतिशतदेखि १९४ प्रतिशतसम्म बढी भएकाले Load Loss Guaranteed Value भन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी वा कुल नोक्सानी (Total loss) १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा हिसाब (Capitalize) गरी हर्जाना लगाउने र Loss Value सो भन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकार्य हुने शर्त देखिएको हुँदा उक्त ट्रान्सफर्मरहरू स्वीकारयोग्य देखिन नआएको तर थप परिमाण र विलम्ब बापत कुनै प्रक्रियाहरू गरेको देखिएन ।

आधारभूत शैक्षिक योग्यता नै नभएका व्यक्तिहरूलाई यति गम्भीर विषयमा निरीक्षण एवं परीक्षण गर्न पठाएको तथा Scope of work & ToR नै नदिई सीमित समय दिई निरीक्षण एवं परीक्षणमा खटाएको, बदनियत चिताई सम्पूर्ण सामानको परीक्षण नगरेको पुष्टि हुन आएको समेतका कारणबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत आ.व. २०६६।६७ मा विभिन्न क्षमताको कुल १५६७ थान (पछि थप गरिएको संख्या समेत) ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी साहभान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, थाइल्यान्डका आधिकारिक प्रतिनिधि राजन के भट्टसँग मिति २०६६।८।२२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको पाइयो । ठेकेदार कम्पनीका अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्टले मिति २०६६।१२।१० मा पहिलो लटको ट्रान्सफर्मर निरीक्षण गर्न सन् १ अप्रिल २०१० मा प्रतिनिधि खटाई पठाइदिन अनुरोध गरे बमोजिम सहायक प्रबन्धक विद्युत् पौडेल र सुरजप्रसाद साहले १० देखि ३०० केभीए क्षमताका जम्मा २० थान मात्र ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरेको दोस्रो लटको ट्रान्सफर्मर निरीक्षणका लागि इन्जिनियर निमेशकुमार पोखरेल र विनोदकुमार स्वर्णकार ठेकेदार कम्पनीको कारखानामा खटी गई १५ वटा ट्रान्सफर्मर मात्र परीक्षण गरे तापनि ४२६ ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रतिवेदनमा दस्तखत गरी मिति २०६७।४।१० मा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश गरेको तथा तेस्रो लटको परीक्षणका लागि सहायक प्रबन्धक मनोज बराल र से.ई. राम बिजुली मण्डल खटिई ६६ थान परीक्षण गरी ४७६ थानको प्रतिवेदन दिएको आधारमा Shipment भएको ठेकेदारका प्रतिनिधि राजन के. भट्टले बिजक पेश गरी प्रतीतपत्र खोल्न अनुरोध गरे बमोजिम मिति २०६६।९।२४ मा 10 DCO1USD06950 नं. को अमेरिकी डलर १७,०२,३८६।- को प्रतीतपत्र खोलेकोमा ३१ जनवरी २०१० को पत्रबाट विभिन्न क्षमताको २९७ थान थप ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्न थप कार्यादेश दिए बमोजिमको कुल मूल्य अमेरिकी डलर १९,५७,००२।२७ कायम गरी विभिन्न मितिहरूमा कुल रु.१३,५२,२७,९०६।०३ एवं भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकर बापत कुल रु.४,४४,२४,२६३।७८ गरी जम्मा रु.१७,९६,५१,७०७।७२ भुक्तानी भएको पाइयो ।

ठेकेदारले आपूर्ति गरको ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरी आयोगबाट खटाइएको विशेषज्ञ टोलीबाट पेश भएको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित Copper Winding भएका ट्रान्सफर्मरहरूमा न्यून साइज र तौलको तामाको तार प्रयोग गरिएबाट सो को प्रयोगबाट भएको चुहावट Full load loss value ७७ प्रतिशतदेखि १९४ प्रतिशतसम्म बढी देखिंदा ती ट्रान्सफर्मरहरू पूर्वनिर्धारित मापदण्डको आधारमा स्वीकारयोग्य देखिएन ।

सम्झौतापत्रमा भएको ट्रान्सफर्मरहरूको प्राविधिक स्फेसिफिकेसनको Guaranteed Value मध्येको महत्वपूर्ण भाग Loss Figure ले सेक्सन ७ को प्राविधिक स्फेसिफिकेसन बमोजिम नोक्सानीको सिमा (Loss Limit) लाई Cross गरेमा ती ट्रान्सफर्मरहरू अस्वीकार गर्ने प्रावधान अनुसार ट्रान्सफर्मरहरूबाट हुने नोक्सानीलाई Capitalize गरी ट्रान्सफर्मरको Life Cycle Cost गणना गर्ने र ट्रान्सफर्मरहरूको Total Evaluated Price निर्धारण गर्ने प्रावधान बमोजिम आएको Loss Figure, Guaranteed Value भन्दा बढी सो Value को दोब्बरले Capitalize गरिने र परीक्षण परिणाम (Test Result) को Component Loss, Guaranted Value भन्दा १५ प्रतिशत बढी सम्ममात्र स्वीकार गर्न सकिने प्राविधिक टोलीबाट गरिएको परीक्षण अनुसार ती सबै ट्रान्सफर्मरहरूले Guaranteed Value को १५ प्रतिशतमात्र नभई तोकिएको चुहावट (Loss figure) लाई समेत अत्यधिक मात्रामा Cross गरेको हुँदा ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि राजन के. भट्ट सोही कम्पनीका स्थानीय अभिकर्ता एपेक्स मार्केटिङ प्रा.लि. का प्रबन्धक भएको व्यहोरा सो प्रा.लि. ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरेको आ.व. २०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखियो ।

ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने प्रबन्ध निर्देशक Mr. Prapart Jantarangsri, आधिकारिक प्रतिनिधि एवं स्थानीय अभिकर्ताका प्रबन्धक राजन के. भट्ट र स्थानीय अभिकर्ता एपेक्स मार्केटिङ प्रा.लि. का अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धर समेतले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको ट्रान्सफर्मरको निर्धारित विवरण बमोजिमको सामान उत्पादन गरी आपूर्ति गर्नुपर्नेमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा प्राधिकरणका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव र दबाबमा पारी दूषित भावनाले कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति गरेको र ती ट्रान्सफर्मरहरूको प्रभावकारिता पूर्वनिर्धारित ट्रान्सफर्मरको भन्दा ज्यादै कम गुणस्तरको भएको पुष्टि भएकाले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ठेक्का सम्झौताको शर्तको पालना नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको र आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरेको देखिन आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खरिद भएको ठेक्का नं. डिसिएस २०६६।६७-०३ अन्तर्गत खरिद गरिएका विभिन्न क्षमताका १५६७ थान ट्रान्सफर्मरको विभिन्न मितिहरूमा भुक्तानी भएको रु.१३,५२,२७,७०७।७२, भन्सार महसुल एवं मूल्य अभिवृद्धि कर बापत भुक्तानी भएको जम्मा रु.४,४४,२४,२६३।७८ समेत जम्मा रु.१७,९६,५१,९७१।५० भुक्तानी गरेको ।

यसैगरी ठेकेदार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचमा सम्पन्न सम्झौताको परिच्छेद ७ को प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नं ६.३ अनुसार कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरूको प्रयोगको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् चुहावटबाट प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको रकमको दोब्बर रकम भराई लिन पाउने व्यवस्था भएअनुसार विज्ञको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा हुन आउने अमेरिकी डलर २६१९५४४।३० को मिति २०७०।५।२५ को नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दर रु.१०४।६७ ले हुने रु.२७,४१,८७,७०१।८८ नोक्सानी परेको ।

साथै सम्झौतामा उल्लेखित समय र म्याद थप गरेको समयावधिमा पनि आपूर्ति नभई १३० दिनपछि मात्र आपूर्ति गरेको देखिएकोले सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम कुल ठेक अंक

अमेरिकी डलर १९,५७,००२।२७ को ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिनको दरले हुने अमेरिकी डलर १,२७,२०५।१५ को मिति २०७०।५।२५ को नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दर रु.१०४।६७ ले हुने रु.१,३३,१४,५६३।०५ र स्थानीय मुद्रा रु.७८,२८,१२६।६७ को ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिनको दरले हुने रु.५,०८,८२८।२३ सम्झौता अनुसारको हर्जना स्वरूप जम्मा हुने रु.१,३८,२३,३९१।२८ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठेकेदार कम्पनीबाट दिनु बुझाउनुपर्ने देखिन आएको समेत गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको रकम रु.१७,९६,५१,९७१।५०, नोक्सानी परेको रकम रु.२७,४१,८७,७०१।८८ र हर्जना रु.१,३८,२३,३९१।२८ समेत गरी जम्मा रु.४६,७६,६३,०६४।६६ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुग्न गएको देखिएको छ र यसै नोक्सानी रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ । ठेक्का नं. डिसिएस-२०६६।६७-०३ अन्तर्गत ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियादेखि भण्डारणसम्मका चरणहरूमा भिन्दाभिन्दै व्यक्तिहरूको सामूहिक संलग्नता रहेको पुष्टि भएको र सो कार्यमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगल किशोर साह लगायत विभिन्न पदमा रही कार्यरत कर्मचारीहरू प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक हरिबहादुर गस्सी, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान, तत्कालीन सह-निर्देशक हरिशबहादुर पाल, तत्कालीन सह-निर्देशक शशि विक्रम थापा, उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक विद्युत् पौडेल, इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह, इन्जिनियर निमेशकुमार पोखरेल, इन्जिनियर विनोदकुमार स्वर्णकार, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मनोज बराल, सहायक इन्जिनियर रामविजुल मण्डल, तत्कालीन केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, तत्कालीन भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ समेतका राष्ट्रसेवकहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ ऐनको दफा १७ को कसुर उल्लेखित राष्ट्रसेवकहरूको सामूहिक बदनियतपूर्ण कार्यबाट माथि विवेचना गरिएको आधारमा भ्रष्टाचार हुन गएको पुष्टि भएकाले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको हुने कैद र बिगो रु.१७,९६,५१,९७१।५० असुल उपर हुन एवं दफा १७ बमोजिम प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुगेको रकम यसै खरिद प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रसेवकहरू तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक हरिबहादुर गस्सी, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान, तत्कालीन सह-निर्देशक हरिशबहादुर पाल, तत्कालीन सह-निर्देशक शशि विक्रम थापा, उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक विद्युत् पौडेल, इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह, इन्जिनियर निमेशकुमार पोखरेल, इन्जिनियर विनोदकुमार स्वर्णकार, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मनोज बराल, सहायक इन्जिनियर रामविजुल मण्डल, तत्कालीन केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, तत्कालीन भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठबाट असुल उपर हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए बमोजिमको कैद सजाय हुन एवं दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिमको हुने रकम रु.१७,९६,५१,९७१।५० जरिवाना हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले साहभान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, थाइल्यान्डका प्रबन्ध निर्देशक Mr. Prapart Jantarangsri, ठेकेदारका अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधि राजन के. भट्ट र नेपालका लागि कम्पनीको स्थानीय अभिकर्ता विनोदकुमार मानन्धरलाई ऐ ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत निजहरूले ऐ ऐनको दफा ८

को उपदफा (४) मा व्यवस्थित कैद सजाय हुन एवं बिगो (बिगो प्रकरण वा महलमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम) जम्मा रु.४६,७६,६३,०६४।६६ समेत जरिवाना हुन तथा बिगो जफत हुन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख डा. जिवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव र महाप्रबन्धक युगल किशोर साहलाई ऐ ऐनको दफा २४ मा व्यवस्थित थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।२८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१३. कृतिमान जिमीको भक्तपुर दिव्यश्वरी ७ क. को साबिक कित्ता नम्बर २५९ को क्षेत्रफल ०-११-०-० रोपनी जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा भक्तपुर नापी कार्यालयमा कार्यरत अमिन डोजेन्द्रराज काफ्लेले घुस रिसवत मागेको सूचना बमोजिम आयोगको निर्देशनमा महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट रकम उपलब्ध गराई खटिगएको प्रहरी टोलीले नापी कार्यालय भक्तपुरमा निज अमिन डोजेन्द्रराज काफ्लेका साथबाट रु.२,०००।- कार्यालय प्रमुखको रोहबरमा बरामद भएको र हालसाबिक सम्बन्धी कार्यालयको कागजात भएको फाइल लेखापढी व्यवसायी सुरेश गनेजुले बोकेको अवस्थामा निजलाई फेला पारी बरामदी मुचुल्का दसी प्रमाण १/१ हजारका दुईथान नोट र सम्बन्धित आरोपी व्यक्ति डोजेन्द्रराज काफ्ले र सुरेश गनेजु समेतलाई पक्राउ गरिएको र कार्यालय प्रमुखले आयोगमा गरेको बयानमा बरामदीका लागि खटिएका प्रहरीले अमिन डोजेन्द्रराज काफ्लेलाई आफ्नो कार्यकक्षमा ल्याई बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गरिएका नम्बर रहेका रु.२,०००।- हजार निजको रोहबरमा बरामद भएको भनी उल्लेख गरेको देखिंदा निज अमिन डोजेन्द्रराज काफ्लेले रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको देखिंदा अमिन डोजेन्द्रराज काफ्लेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजले रिसवत बापत लिएको रु.२,०००।- बिगो कायम गरी निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१) तथा सोही ऐनको दफा ३(१) को देहाय (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।३१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१४. नेपाल राजपत्र भाग ४, २०६३ साल (अतिरिक्ताङ्क) ५६(अ) मा प्रकाशित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारको सूचनाको प्रकरण ३(छ) बमोजिम भएको निर्णय : भैरहवा उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपन्देहीका लेखापाल सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तवले पदको दुरुपयोग गरी विद्यालयले आम्दानी गरेको विभिन्न शीर्षकका आम्दानी बैंक दाखिला नगरी अनियमित तरिकाले हिनामिना गरी मासेका तथा नियमित लेखापरीक्षणबाट आर्थिक कारोबार दुरुस्त नराखेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा आरोपित सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तवले रु.१३६३४३७।२० बैंक दाखिला नगरी अनियमित तवरले हिनामिना गरेकोमध्ये रु.५६,००,०००।- रा.वा.बैंक भैरहवाबाट भैरहवा उच्च मा.वि.को च.हि.नं.३०२७ मा दाखिला भएको रकम कटाउँदा बाँकी रहने रु.१३,०७,४३७।२० हिनामिना गरी सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी भएको देखिंदा सो रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा १७ ३(१) र ३(१) (च) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको बिगो दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन समेतका मागदाबी लिई मुद्दा चलाउने जि.स.व.का.रूपन्देहीको २०७०।४।२ को निर्णय सदर गर्ने आयोगको मिति २०७०।५।११ को फायल निर्णय बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंमा २०७०।५।३१ मा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१५. आयोगमा परेको नि.द.नं. १००७५ मिति २०६८।१२।८ को थप अनुसन्धानका लागि सक्कलै फाइल पठाएको भन्ने विषयको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको मिति

२०६८।११।३० को पत्रसाथ प्राप्त धनुषा जिल्ला बसहिया गा.वि.स. ९ स्थित मृतक पूर्वमहन्थ रवि गिरीको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको गुठी संस्थानको जग्गालाई कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी मालपोत कार्यालय सिराहामा रजिस्ट्रेसन पास गरी मालपोत कार्यालय धनुषाबाट दाखिल खारेज समेत गरिसकेको भन्ने विषयको उजुरी फाइलको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला बसहिया गा.वि.स. ९ स्थित कि.नं. ३२ क्षे.फ. १-३-१५ (बिघा) भएको जग्गा गिरीनारी कुटी जनकपुर धनुषाका गुरु.राम गिरीको चेला छोरा महन्थ रवि गिरीको नाउँमा रहेको, रवि गिरीको २०२९।३० सालतिर मृत्यु भएको, गिरीनारी कुटीको संचालन गुठी संस्थानबाट भई आएको र मृतक महन्थ रवि गिरीको नाममा भएको उक्त कि.नं. ३२ को जग्गा गुठी संस्थानको नाममा दा.खा. गराउन बाँकी रहेको अवस्थामा, सिन्धुली जिल्ला निपाने गा.वि.स. १ बस्ने वीरबहादुर गिरीका छोरा अम्बर गिरीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीबाट जारी भएको नागरिकता नं.२३९५ मिति २०४४।१०।१७ को नागरिकता प्रमाणपत्रमा अन्य व्यहोरा यथावत राखी अम्बर गिरी भएको स्थानमा रवि गिरी, वीरबहादुर गिरी भएको स्थानमा राम गिरी बनाई मालपोत कार्यालय धनुषामा रहेको मृतक रवि गिरीको नामको उक्त कि.नं. ३२ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि मिति २०६६।९।२८ मा निकाली दिने रवि गिरी र लिने महोत्तरी जिल्ला खोपी गा.वि.स. १ बस्ने पंचा महतो कोइरी भई मिति २०६६।९।३० मा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिस्ट्रेसन पारित गराई मिति २०६६।१२।१० मा मालपोत कार्यालय धनुषाबाट कि.नं. ३२ को जग्गा पंचा महतो कोइरीको नाममा दा.खा. समेत भई पंचा महतो कोइरीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको अवस्था देखिन्छ । गिरीनारी कुटीका तत्कालीन महन्थ मृतक रवि गिरीको नाममा भएको उक्त कि.नं. ३२ को जग्गालाई किर्ते व्यक्ति खडा गरी बिक्री भएकाले छानबिन गरी गुठीको जग्गा संरक्षण गरी पाउँ भनी गिरीनारी कुटीका हालका महन्थ गंगाबहादुर रैला क्षेत्री भन्ने गंगा गिरीले मिति २०६७।१।२८ मा मालपोत कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले मालपोत कार्यालय धनुषालाई लेखेको २०६७।१।३१ को पत्रबाट ना.प्र.नं. २३९५ का व्यक्ति वीरबहादुर गिरीको छोरा अम्बर गिरी भएको राम गिरीको छोरा रवि गिरी नभएको, महन्थ गंगा गिरीको निवेदन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको मिति २०६७।१।३१ को पत्र समेतबाट मृतक रवि गिरीको नामको उल्लेखित कि.नं. ३२ को जग्गा कीर्ते व्यक्ति र सच्याइएको नागरिकताको आधारमा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिस्ट्रेसन पास गराई मालपोत कार्यालय धनुषाबाट दा.खा. समेत भएको पुष्टि भइसकेपछि मालपोत कार्यालय धनुषाले जग्गा रोक्का राखी अधिकार प्राप्त निकायमा कारबाहीका लागि पठाउनुपर्नेमा सो नगरी मिति २०६७।२।१८ मा लेखापढी व्यवसायी जानकीशरण यादवसँग बयान लिने र मिति २०६७।४।३० मा सोही कार्यालयका ना.सु. परमेश्वरप्रसाद शाह र ना.सु. मोहन दत्तसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्यमात्र भएको देखिंदा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा मृतक रवि गिरीको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला बसहिया गा.वि.स. ९ कि.नं. ३२ क्षे.फ. १-३-१५ (बिगहा) जग्गा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिस्ट्रेसन पारित भई मालपोत कार्यालय धनुषाबाट पंचा महतो कोइरीको नाममा लिखत मूल्य रु.५,२२,५००।- कायम गरी दा.खा. भएको देखिएकोले सिन्धुली जिल्ला निपाने गा.वि.स. १ बस्ने वीरबहादुर गिरीको छोरा अम्बर गिरीको नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याई किर्ते गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीलाई लेखी पठाउने र अम्बर गिरीको नागरिकता लिई हरायो भनी आयोगमा बयान दिने सिन्धुली जिल्ला निपाने गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक मोहनबहादुर लामा, फोटो प्रमाणित गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी मालपोत कार्यालय धनुषामा सच्याइएको नागरिकताको आधारमा रवि गिरीको तर्फबाट मिति

२०६६।९।२८ मा निवेदन लेख्ने लेखापढी व्यवसायी जानकीशरण यादव, मालपोत कार्यालय धनुषामा रहेको मृतक रवि गिरीको नाममा भएको उल्लेखित कि.नं. ३२ को जग्गाधनी श्रेस्तामा सच्याइएको नागरिकताको आधारमा रवि गिरीको बाबु गुरु.राम गिरी भएकोमा गुरु.शब्दलाई छोपी फोटो टाँस गरी रवि गिरीको वतनमा हाल सिन्धुली जिल्ला निपाने गा.वि.स. १ र बाजे समर गिरी थपी सच्याइएको नागरिकताका आधारमा मिति २०६६।९।२८ मा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने र पंचा महतो कोइरीले दा.खा. गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा मिति २०६६।११।५ र २०६६।१२।१० मा दा.खा. का लागि मोठ भिडाउने कार्यमा समेत संलग्न मालपोत कार्यालय धनुषाका ना.सु. परमेश्वरप्रसाद शाह र सच्याइएको नागरिकताको आधारमा मृतक रवि गिरीको श्रेस्तामा कैफियत तथा फोटो र लालपुर्जा २०६६।११।२८ मा प्रमाणित गर्ने ना.सु. मोहनदत्त कायस्थ, लेखापढी व्यवसायी गुरु.दयाल यादव, सच्चिएको नागरिकताको आधारमा उल्लेखित कि.नं. ३२ को जग्गा २०६६।९।३० मा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय सिराहाका फाँटवाला खरिदार राजकिशोर चौधरी, तहरिर ना.सु. गंगाप्रसाद शाह र मुकुन्दप्रसाद कोइराला, कार्यालय प्रमुखलाई बाहिर जनाई रजिस्ट्रेसन पास गर्ने ना.सु. हरिनारायण ठाकुर, मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिस्ट्रेसन पास भएको लिखतको आधारमा मालपोत कार्यालय धनुषामा दा.खा. माग गर्ने पंचा महतो कोइरीको २०६६।११।५ को निवेदनमा २०६६।१२।१० मा मोठबाट ३ पुस्ता र वतन खुलाउन आदेश गरी दा.खा. का लागि टिप्पणी पेश गर्ने मालपोत कार्यालय धनुषाका ना.सु. अरुणकुमार ठाकुर, मिति २०६६।१२।१० मा दा.खा. को टिप्पणी सदर गर्ने तथा गंगाबहादुर गिरी भन्ने महन्थ गंगा गिरीले मालपोत कार्यालय धनुषामा दर्ता गराएको दर्ता नं.२२९४४ मिति २०६७।१।२८ को उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा कारबाही अगाडि नबढाउने मालपोत कार्यालय धनुषाका शा.अ. रामनरेश राय र मृतक रवि गिरीको नामको उपरोक्त कि.नं. ३२ को जग्गा आफ्नो नाममा दा.खा. गराई लिने पंचा महतो कोइरी समेतको संलग्नतामा गुठी संस्थानको नाममा दा.खा. हुन बाँकी रहेको मृतक रवि गिरीको नाममा भएको गिरीनारी कुटी धनुषाको उल्लेखित कि.नं. ३२ को जग्गा गैरकानुनी रूपमा बदनियतपूर्वक पंचा महतो कोइरीको नाममा दा.खा. दर्ता तथा भोगचलन गरे गराएको देखिएकोले निज प्रतिवादीहरू रामनरेश राय, परमेश्वरप्रसाद साह, अरुणकुमार ठाकुर ,मोहनदत्त कायस्थ, मुकुन्दप्रसाद कोइराला, गंगाप्रसाद साह, हरिनारायण ठाकुर, राजकिशोर चौधरी, मोहनबहादुर लामा, गुरुदयाल यादव, रामबाबु भन्ने जानकी शरण यादव र पंचा महतो कोइरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई बिगो रु.५,२२,५००।- (पाँच लाख बाइस हजार पाँच सय) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।२६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१६. भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष संजयकुमार झाको घटना (वारदात) सम्बन्धमा स्पष्ट गरी यस आयोगमा उपस्थित भई दिएको बयान तथा साथ पेश गरेको श्रव्यदृश्यको सिडी, अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत देवर्सी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. प्रदीपराज लामिछाने, ना.सु. विश्वराज खरेल र का.स. जयनारायण नापितले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान कागज समेतबाट धमेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डल विदेश (मलेसिया) बाट फर्कने क्रममा अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरबाट पक्राउ गरी जाली राहदानी मुद्दामा अध्यागमन विभाग कालिकास्थानबाट कारबाहीको क्रममा रहेका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डलको मुद्दा मिलाइदिनका लागि

निजहरूबाट रु.१५,०००।-/रु.१५,०००।- का दरले जम्मा रु.३०,०००।- लिई निवेदक संजयकुमार झा मार्फत अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृत देवर्सी सापकोटा, शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु.प्रदीपप्रसाद लामिछाने, ना.सु. विश्वराज खरेल र कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापितले रिसवत बापतको रकम लिए दिएको श्रव्यदृश्य तथा हाल संकलित कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएकोले अध्यागमनका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम निजहरूले घूस (रिसवत) बापत लिएको रकमको रु.३०,०००।- बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई र लिलबहादुर वाङ्गोन्साईको राहदानीमा विदेशी नागरिक धर्मेन्द्र सहनीको फोटो टाँसी परिवर्तन गरी निजलाई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश (मलेसिया) पठाउने कार्यमा संलग्न इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का. संचालक मेघराज खनाल, जीवन थापा, युगल किशोर झा र ओसियन नेटर्वक प्रा.लि.का संचालक, श्रीवकास खत्री तथाकुमार सापकोटा समेतले सरकारी कागज सच्याई भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकको राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरी जाली राहदानी प्रयोग गरी मलेसिया पठाएको देखिंदा निजहरूले नेपाली राहदानीमा विदेशी नागरिक धर्मेन्द्र सहनीको फोटो टाँस्ने (परिवर्तन गर्ने) कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा मेघराज खनाल, जीवन थापा, युगल किशोर झा र श्रीबकस खत्रीलाई सोही दफा ११ द्वारा व्यवस्थित सजायको मागदाबी लिई र निवेदक संजयकुमार झाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिए तापनि निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा १५ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको हुँदा निजलाई सोही ऐनहरूको सोही दफा बमोजिम साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी पूर्णरूपमा सजायमा छुट दिन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।५।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।५।३१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१७. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय, पोखराबाट आ.व. २०६८।६९ मा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्य गर्दा अनियमितता भएको भनी राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका साथै छात्रवृत्ति अभिभावक समूहले आयोगमा दिएको उजुरीका सम्बन्धमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य गर्दा Answer Key प्रयोग नगरी जथाभावी रातो मसी लगाई प्राप्तांक तलमाथि पारी परीक्षाफल प्रकाशित गरेको बारेमा : उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा, परीक्षण कार्य गर्न न्यूनतम योग्यता नपुगेका कायार्लयका सहायकस्तरका कर्मचारी (सुरक्षा गार्ड) समेतबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराइएको, वास्तविक प्राप्तांकभन्दा तल माथि हुने गरी प्राप्तांक उल्लेख गरिएको, तोकिएको Answer Key प्रयोग नगरी, जथाभावी रातो मसी लगाई छात्रवृत्ति छनौट तथा वितरण सम्बन्धी कार्यका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरबाट जारी गरिएको "छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०६७" बमोजिम छनौट प्रक्रिया हुबहू अवलम्बन गरिएको नपाइएकोले यस प्रकारको गलत कार्य उपर पूरा जिम्मेवारी लिएर बसेका कार्यालय प्रमुख वीजेन्द्रकुमार राईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफाद्वारा व्यवस्थित हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१८. महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गत टिकुलिया बजारदेखि सहसौला, बनौटा, अशोक टोल लेउरी, पिपराडी मध्यपुरासम्मको सडकमा माटो तथा ग्राभेल गर्ने कार्यका लागि विनियोजित रु.४० लाख भ्रष्टाचार गर्ने बदनियतले स्थानीय विकास अधिकारी विनोदकुमार ठाकुर समेतको मिलेमतोमा गैर लाभान्वित व्यक्तिहरूको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको छानबिन तथा कारबाही हुन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको पत्रसाथ आयोग समक्ष प्राप्त मिसिल कागजात तथा निज इन्जिनियर विनोदकुमार ठाकुर जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरीका कार्यकारी अधिकृत हुँदा आ.व.२०६७।६८ देखि २०६९।७० सम्मका लागि बरुणसर पोखरी तथा मेला हाटबजार ठेक्का सम्झौता गर्दा बढी रकम कबोल गर्ने, ठेक्का स्वीकार नगरी कम रकम कबोल गर्नेको ठेक्का स्वीकार गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरका इन्जिनियर विनोदकुमार ठाकुरले निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा आ.व. २०६८।६९ को स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत टिकुलिया बजारदेखि बनौटा अशोकटोल, लेउरी, पिपराडी, मध्यपुरसम्मको सडक निर्माणका लागि विनियोजित रु.४०,००,०००।- बजेट हिनामिना गर्ने गलत मनसायबाट प्रेरित भई उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएको निर्देशन र निर्देशिका विपरीत गैरलाभान्वित व्यक्ति पिगौना गा.वि.स. २ का गणेशराज पाण्डेको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको, उपभोक्ता समिति गठनका लागि जिल्ला विकास समितिबाट सहसौला गा.वि.स.लाई पत्राचार गर्ने क्रममा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरी योजना शाखाका ना.सु. निलाम्बर मिश्रले गोप्य रूपमा पत्र तयार गरी, काल्पनिक चलानी नम्बर राखी पठाएको । जि.वि.स.बाट उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी पत्र सहसौला गा.वि.स.मा च.नं. १३१७ मिति २०६८।१०।०२ को पत्र पठाएकोमा उक्त च.नं. १३१७ को पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्रको चलानी नम्बर भएको पाइयो ।

सहसौला गा.वि.स. सचिव गोपाल पाठकले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भनिएका गणेशराज पाण्डेले तयार गरी ल्याएको उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कागजात च.नं. २९८ मिति २०६८।१०।६ को पत्रद्वारा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको जानकारी जि.वि.स.लाई गराएको । निज सचिव गोपाल पाठकले गैरकानुनी तवरबाट उपभोक्ता समिति गठन भएको व्यहोरा आफूलाई जानकारी हुँदाहुँदै गैरकानुनी तवरले जि.वि.स.मा पठाई सो को जानकारी कहींकतै नगराएको र तत्सम्बन्धमा करिब ४० दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपश्चात् कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निजलाई उपस्थित गराएको र सोही समयमा निजले उक्त कार्य गैरकानुनी हो आफूले पत्रमा मात्र सही गरेको तर उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी कागजातमा सही नगरेको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको पाइएकोले यसमा निजसमेतको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आयो । उक्त ग्रामीण सडक निर्माणको रकम निकासा हुनुभन्दा अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा मौकामै निवेदन परी उक्त अवैधानिक समितिका नाममा रकम निकासा हुनबाट रोकिएकोले उक्त रकम दुरुपयोग हुन नपाएको हुँदा यसमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर विनोदकुमार ठाकुर ऐ कार्यालयका योजना शाखाका ना.सु.निलाम्बर मिश्र, सहसौला गा.वि.स.का सचिव गोपाल पाठक तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भनिएका गणेशराज पाण्डे, कोषाध्यक्ष विमलेशकुमार सिंह समेतको मिलेमतोमा निम्नानुसारको गैरकानुनी कार्य गरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले उक्त कसुर गर्ने उद्योग गरेको देखिन आयो ।

जि.वि.स.का तत्कालीन प्रमुख विनोदकुमार ठाकुर सोही कार्यालय योजना शाखाका ना.सु. निलाम्बर मिश्रसमेतको मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी पत्र गोप्य रूपमा तयार

गरी कार्यालयको चलानी किताबमा चलानी समेत नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्रको चलानी नम्बर राखी गा.वि.स.मा पत्र पठाएकोले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी गरिएको स्थानीय निकाय संचालन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत गैरकानुनी तवरबाट सम्झौता गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा उजुरी परेपश्चात् उक्त कार्य रोक्का राखी पुनः वैधानिक तवरबाट उपभोक्ता समिति गठन भई कार्य सम्पन्न भएकोले यसमा सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन नपाएको भए तापनि निज निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी विनोदकुमार ठाकुर ऐ. कार्यालयका योजना शाखाका नायब सुब्बा निलाम्बर मिश्र तथा सहसौला गा.वि.स.का गा.वि.स.सचिव गोपाल पाठक समेतले उल्लेखित रकम गैरकानुनी तवरबाट लाभ लिने बदनियतले आफू अनुकूलका निर्देशिका विपरीत गैरलाभान्वित व्यक्तिहरू समावेश गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको । उक्त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भनिएका गणेशराज पाण्डे र कोषाध्यक्ष विमलेशकुमार सिंहसँग मिलेमतो गरी गोप्य तवरबाट रकम झिकी आफू तथा नक्कली उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी गणेशराज पाण्डे र कोषाध्यक्ष विमलेशकुमार सिंह समेतलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याई सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले निजहरूबाट उल्लेखित कसुर गर्ने उद्योग गरेको पुष्टि हुन आएकोले यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी विनोदकुमार ठाकुर ऐ. कार्यालय योजना शाखाका नायब सुब्बा निलाम्बर मिश्र तथा सहसौला गा.वि.स.का सचिव गोपाल पाठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गर्ने उद्योग गरेकोले सोही ऐनको दफा ३(१) को (छ) बमोजिमको व्यवस्थित बिगो रु.४०,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम सजाय हुन र गैरलाभान्वित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भनिएका गणेशराज पाण्डे र कोषाध्यक्ष विमलेशकुमार सिंह समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गर्ने उद्योग गरेकाले निजहरू उपर सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

१९. नवलपरासी जिल्ला सुनवल ५ स्थित प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वन कटान छपानको बहानामा अवैध रूपमा बहुमूल्य साल तथा असनाका रूखहरू काटी राष्ट्रको धरोहर विषय बनेको राष्ट्रिय वनको गैरकानुनी रूपमा फडानी गरी त्यस क्षेत्रको वातावरणीय क्षति पुऱ्याउनुका साथै प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन फडानीका सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानबाट मधुवन सामुदायिक वन सुनवल रेञ्जपोष्टबाट २ कि.मि. दक्षिण पश्चिम र अमरौटा रेञ्जपोष्ट जाने ग्राभेल बाटोबाट २०० मिटरको दूरीमा पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पूर्णरूपमा हस्तान्तरण नगरी प्रस्तावित रूपमा रहेकोले उक्त राष्ट्रिय वनको संरक्षण सम्बर्द्धन तथा रेखदेख र जिम्मेवारी जिल्ला तथा इलाका वन कार्यालय र सुनवल रेञ्जपोष्टको भएको हुँदा रेञ्जपोष्टबाट जम्मा २ कि.मि. को दूरीमा रहेको उक्त राष्ट्रिय वनका हरियो सालका ६३ गोटा र असनाको ३ गोटा गरी ६६ गोटा रूखहरू कटान गरी बिक्री वितरण समेत गरेकोमा अगाडिको उपभोक्ता समितिबाट भएको हो भनी बयानमा व्यक्त गरे तापनि निजहरूको कार्यकाल ३ महिनामात्र रहेको र काटिएका रूखहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनमा बरामद भएका काठ तथा ठुटाहरू हरियो रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइएकोले उल्लेखित वन फडानी कार्य पुरानो वन उपभोक्ता समितिबाट नभई जिल्ला वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव हरिनारायण मण्डल, इलाका वन कार्यालय बर्दघाटका सहायक वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरी, सुनवल रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत डिल्लीराम चापागाई, वनरक्षकत्रय सुरेन्द्र बानियाँ,

महेन्द्रप्रसाद राजभर र हरिप्रसाद बानियाँ तथा प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष बेगमबहादुर बुढाथोकी, सचिव राजेश चौधरी, सहसचिव मोहन भन्ने तुकबहादुर थापा मगर र कोषाध्यक्ष शेरबहादुर कामु मगर समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा फडानी भएको देखियो ।

उल्लेखित वन फडानीतर्फ व्यवस्थापिका संसद् प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको प्रतिवेदनको पेज नं. ४ मा सुनवल र अमरौटा रेञ्जपोष्ट अन्तर्गतका वन क्षेत्रमा वन पैदावारको अवैध कटानी एवं चोरी निकासीमा वृद्धि देखिन्छ । प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको र सम्बन्धित कर्मचारीहरूका अनुसार २०६६ साल चैत महिनामा अवैध रूपमा काटेका ६६ वटा रूखमध्ये ६३ वटा साल र ३ वटा असनाको रूख रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा गैंडाखाल वन क्षेत्रबाट २०६६ माघ २० पछि फागुन २५ सम्म ६६ वटा रूख काटिएका, रूख काटिन सुरु.गरेको १५-२० दिन भइसक्दा पनि दैनिक गस्तीमा खटिनुपर्ने कर्मचारीलाई वन फडानीको जानकारी नहुनु विश्वासयोग्य नठहरिने, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र गाउँले मिली रूख काटेको र अवैध कटानी हुँदा वन कर्मचारीबाट समयमै निरीक्षण अनुगमन गरी रूख कटानीलाई रोक्न एवं कसुरदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु वन कार्यालयका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन भएको, अमरौट रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत डिल्लीराम चापागाईं, वनरक्षकहरू हरिप्रसाद बानियाँ, सुरेन्द्रप्रसाद बानियाँ र महेन्द्रप्रसाद राजभरले ठूलोमात्रामा रूख कटानी भै हानि नोक्सानी हुँदा पनि समयमै खबर गरी संलग्न मानिसलाई पक्राउ गरी कारबाहीका लागि पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छिटोछरितो रूपमा पूरा नगरेको, बर्दघाट इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरीले सुगम ठाउँको वनमा समेत वन गस्ती गरे नगरेको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गरी तोकिएको वन क्षेत्रमा हानि नोक्सानी हुन नदिनेतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा धेरै मात्रामा रूख कटानी गरी ओसारपसार गर्दा पनि बेखबर रही पदीय दायित्वबाट विमुख रहेको, जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डलले कर्मचारीबाट घटनाको विषयमा जानकारी नलिई लापरबाहीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको, वन संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिएको, सम्बन्धित कर्मचारीबाट वन गस्ती भए नभएको अनुगमन नगरेको, सुगम स्थानको वन फडानी भएको जानकारी नहुनु विश्वासयोग्य नभएको, वन गस्ती र अनुगमन समय-समयमा नगरेको भनी आ-आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्यगत विवरणहरूको आधारमा जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डल, बर्दघाट इलाका वन कार्यालयका श्यामकुमार चौधरी, अमरौट इलाका वन कार्यालयका स.व.अ.डिल्लीराम चापागाई, वनरक्षक त्रय सुरेन्द्रप्रसाद बानियाँ, महेन्द्रप्रसाद राजभर र हरिप्रसाद बानियाँ र प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष बेगमबहादुर बुढाथोकी, सचिव राजेश चौधरी, सहसचिव मोहन भन्ने तुकबहादुर थापा मगर र कोषाध्यक्ष शेरबहादुर कामु मगर समेतले कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीको च.नं. २५६ मिति २०७०।०५।०७ गतेको पत्र अनुसार कायम गरिएको न्यूनतम मूल्य अनुसार रु.३६,५४,३३७- बराबरको राष्ट्रिय वनको रूखहरू फडानी गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याइएको देखिन आयो ।

जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डल, बर्दघाट इलाका वन कार्यालयका प्रमुख श्यामकुमार चौधरी, अमरौट रेञ्जपोष्टका स.व.अ. डिल्लीराम चापागाईं तथा वनरक्षकत्रय सुरेन्द्रप्रसाद वानियाँ, महेन्द्रप्रसाद राजभर र हरिप्रसाद बानियाँ समेतले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वनका बहुमूल्य वन पैदावार बदनियत चिताई आफू र आफू सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याइएको बिगो रु.३६,५४,३३७- (छत्तीस लाख चौवन्न हजार तीन सय सैतीस) कायम गरी निजहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराधमा निजहरूलाई सोही दफा १७ तथा दफा ३(१) तथा ३(१) (छ) बमोजिम र प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष बेगमबहादुर बुढाथोकी, सचिव राजेश चौधरी, सहसचिव मोहन भन्ने तुकबहादुर थापा मगर र कोषाध्यक्ष शेरबहादुर कामु मगरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को कसुरमा सोही ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२०. चितवन मेडिकल कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा अन्य विवादित विषयमा शेयर धनीहरूको तर्फबाट प्राप्त उजुरी उपर छानबिन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मिति २०७०।०३।१९ गते सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सिलबन्द दरखास्त आह्वानसहित इच्छुक चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२२ बमोजिम जाचँबुझ गरी कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गरेको सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तमध्ये पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण समेत नगरेका केयर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भानु कँडेलको सबैभन्दा कम दररेट पेश गरेको हुँदा निरीक्षक नियुक्त गरेको, ततपश्चात् चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भानु कँडेलले चितवन मेडिकल कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०७०।०५।१७ मा प्रतिवेदन पेश गरी डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेलाई असहज हुने अवस्था देखाई उक्त प्रतिवेदनमा केही थपघट तथा सुझावहरू समावेश गरी अर्को प्रतिवेदन समावेश गरिदिन्छौं भनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप-रजिष्टार लालबाबु कवारी तथा भानु कँडेलले डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेलाई डर त्रास देखाई बाध्य पारी निजबाट उप-रजिष्टार लालबाबु कवारीले रु.५ लाख र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भानु कँडेललाई रु.१५ लाख निजकै सम्पर्कका दिनेश अर्यालसमेतको मिलेमतोमा निजकै श्रीमती विन्दु शर्माको खातामा सुनिल पौडेल मार्फत पठाइएको र पटक पटक गरी रकम निकालेको तथ्य एभरेष्ट बैंकको सि.सि.टि.भि., बैंक स्टेटमेन्ट र लालबहादुर कवारी, मानु कँडेल, हरीश न्यौपाने तथा दिनेश अर्याल बीचको अडियो टेप समेतबाट पुष्टि हुन आएको तथा सोही परिपञ्च बमोजिम चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भानु कँडेलले तयार गरेको अनियमितता न्यून गराउने दोस्रो प्रतिवेदन बनाएको र सो प्रतिवेदन कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयका उप-रजिष्ट्रार लालबहादुर कवारीले आफ्नै छोरी ज्वाइँको Human Resource नामक संस्थाको मेनेजर सहायकको किष्ट बैंकको खातामा जम्मा गराई पछि ज्वाइँ अर्बिद अलि मार्फत दरबारमार्गमा लिएको पुष्टि हुँदै आएकोले उल्लेखित कार्यमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप-रजिष्ट्रार लालबाबु कवारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा विगो रु.५,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) तथा ३(१) को देहाय (घ) र चार्टर्ड एकाउण्टेट भानु कँडेल हकमा साही ऐनको दफा ३(२) बमोजिमको कसुरमा विगो रु.१५,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई

आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।६।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२१. नापी कार्यालय उदयपुरबाट सर्वे नापीका बखत साबिक भुमरसुवा गा.वि.स.४ हाल त्रियुगा नगरपालिकाको कित्ता नम्बर ६२ क्षेत्रफल ५६-१०-० भएको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नामको जग्गा पृथ्वीमान सार्की समेतको मिलेमतोमा भीर पहिरो लेखिएको ठाउँमा टिपेक्स लगाई जग्गाधनीको नाममा पृथ्वीमान सार्की, प्रमाण संकेतको महलमा पत्र अनुसार दर्ता गरिएको, कैफियत महलमा निजको जोतभोग गरिएको भन्ने शब्द थपी किर्ते गरी सरकारी जग्गा रु.५० हजार रिसवत लिई व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी नापी प्रमुखले कार्यालय सहयोगी मार्फत सो आपराधिक कार्य गरी अन्य प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको प्रमाणित हुन आएकोले प्रतिवादीहरूमध्ये नापी प्रमुख विष्णुदेव चौधरी र कार्यालय सहयोगी भुपबहादुर खत्री गौलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको तथा अन्य प्रतिवादी पृथ्वीमान सार्की, सूर्यबहादुर खड्का, केशव खड्का, दुर्गाबहादुर खिलिङगे सार्की, किरण पाण्डे, रामबहादुर भन्ने झर्के सार्की, गंगाबहादुर भुजेल, निदेश खड्का लगायतले नेपाल सरकारको जग्गा गैरकानुनीरूपमा पृथ्वीबहादुर सार्कीको नाममा ल्याएपछि निजबाट आआफ्नो नाममा नामसारी गराई लिने खाने नियत राखी गंगाबहादुर भुजेल मार्फत रु.५० हजार रिसवत नापी प्रमुखलाई दिई दिलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले निजहरूलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को (२) र दफा ११ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा उपदफामा व्यवस्था भए अनुसारको सजायको मागदाबी गरी आयोगको मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार मिति २०७०।७।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२२. काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २९ गोंगबु बस्ने चन्द्र सिंह लामाको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल ०-१२-०-० जग्गाको मोही खण्डमा मानबहादुर लामाको नाम लेखिएकोमा उक्त मोही लगत कट्टा गरी पाउनका लागि सिफारिस पाउन गा.वि.स.को कार्यालय बालुवामा निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त निवेदन पश्चात् सर्जमिन समेतको कार्य भइसकेको तर सिफारिसपत्र लेख्नका लागि उक्त कार्यालयका कार्यालय सहायक विजयकुमार बिष्टलाई पटक-पटक अनुरोध गर्दा आलटाल गरी उक्त कार्य गर्नका लागि रु.९,०००।- घूस रिसवत माग गरेकोले निजले माग गरे बमोजिमको रकम यस आयोगबाटै उपलब्ध गराइएका नोटहरू घूसको रूपमा लिँदै गर्दाको अवस्था गा.वि.स. सचिव मुकुन्दप्रसाद गजुरेलसमेतको रोहबरमा बरामद समेत गरी पक्राउ गरी सोही नोटहरू घूस लिँदै गर्दाको अवस्थामा पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराइएका विजयकुमार बिष्टले निवेदकबाट बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ ग को कि.नं. ९९ को क्षे.फ.०-१२-०-० जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्ने सिफारिस पत्र बनाइदिने सिलसिलामा रु.९,०००।- (नौ हजार) घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१) (क) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन गरी पाउन माग दाबी लिई आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयानुसार मिति २०७०।७।२६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२३. Progressive Placement Services Nepal Pvt. Ltd. ले कतार दोहास्थित Abdul Hamid Abdul Rahim & Asad Emadi Trading Company सँग भएको कामदार पठाउने डिमाण्ड लेटर बमोजिमका ६५ जना कामदारहरू पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७०।३।२३ मा पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेकोले सोही कम्पनीका सञ्चालक वा निजको श्रम

प्रतिनिधि मार्फत भिसा लगायत अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेमा सो विपरीत अशोककुमार श्रेष्ठले Sanna International Recruiting Services Pvt.Ltd का मुस्ताक मियाँ मार्फत प्राप्त व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७०।३।२३ मा Lt. No.6717 ले पूर्व स्वीकृतिको अनुमति रहेकोमा सोही कम्पनीका सञ्चालक वा श्रम प्रतिनिधि मार्फत भिसा लगायत अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेमा सो विपरीत Sanna International Recruiting Services Pvt.Ltd. का संचालक मो.मुस्ताक मियामार्फत उक्त फाइल अशोककुमार श्रेष्ठलाई भिसा लगायतका गलत कागजातहरूका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन हस्तान्तरण गरेको । अशोककुमार श्रेष्ठले सुरेशकुमार महतोबाट समेत संकलन भएका राम आशिष मुखियासमेत ५ जनाको, आफूले संकलन गरेका १७ जना र प्रतिवादी माधव भट्टराईले दिएको एक जना गरी २३ जना व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत प्रयासमा प्राप्त गरेको विभिन्न कम्पनी तथा पेशाको उल्लेखित भिसा, पासपोर्ट पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेख भए भन्दा फरक रहेको जानि जानि सेटिङका आधारमा फरक पेशा र कम्पनी रहेका भिसा नै निवेदन साथ नराखी पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेख भए अनुसार हुने गरी भिसाभन्दा फरक पेशा र कम्पनीमा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको पाइएको ।

सुरेशकुमार महतो मार्फत प्राप्त ५ जना आफूले नै संकलन गरेका १७ र माधव भट्टराई मार्फत १ समेत २३ जना व्यक्तिको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्नु पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेखित कम्पनी र पेशा तथा भिसामा उल्लेखित पेशा फरक रहँदा रहँदै निवेदन साथ अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कागज भिसा नराखी अन्य कागजातका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा निवेदन पेश गरेको वैदेशिक रोजगारका ना.सु. माधव भट्टराई मार्फत सेटिङ मिलाइएको सो भिसा कागज नै नभएको फाइल संलग्न कागजातहरूको कुनै कुरा नजाँची, www.moi.gov.qa मा Log in गरी सहजै देख्न सकिने र टिप्पणी नमुनामा उल्लेख भए अनुसार कागजात परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिनुपर्ने भिसामा उल्लेखित पेशा र रोजगार कम्पनी फरक रहेको समेत परीक्षण नगरिएमा अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाबाट मिति २०७०।४।२० का दिन कार्यरत कर्मचारीहरूसँग आर्थिक सेटिङका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- का दरले रिसवत दिने लिने गरी उक्त २३ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरी उक्त कार्यालयमा सुरक्षित रहनुपर्ने फाइल समेत बदनियत साथ बेपत्ता पारी नष्ट गरेको । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विभागमा सेटिङ मार्फत गलत कार्य गरी मेनपावरको मिलोमतोमा गलत काम भइरहेको सम्बन्धमा यसको अनुसन्धानबाट Prograssive Placement Services Nepal Pvt. Ltd. को विभिन्न पेश र कम्पनीबाट प्राप्त Demand बमोजिम प्राप्त गरेको पूर्व स्वीकृतिको फाइल र Sanna International Recruiting Services Pvt.Ltd मार्फत गरेको Visa र साहदानी, सुरेशकुमार महतो मार्फत संकलन ५ र माधव भट्टराईबाट प्राप्त १ र आफैंले संकलन गरेको १७ र राहदानी तथा व्यक्तिगत तवरमा र आयुक्तले प्रेषित गरेको Visa समेत २३ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रक्रियाका लागि अशोककुमार श्रेष्ठलाई दिई वैदेशिक रोजगार विभागका ना.सु. माधवप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रतिव्यक्ति रु.८०००।- को दरले रिसवत दिने लिने सेटिङ मिलाई मिति २०७०।४।२० मा २३ जनाको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरी कार्यालयमा सुरक्षित रहनुपर्ने फाइल समेत बदनियत साथ बेपत्ता पारी नष्ट गरेको ।

Sanna International Recruiting Services Pvt.Ltd को नाममा विभिन्न पेशा र कम्पनीबाट आएको १८० जनाको कामदार Demand बमोजिमको प्राप्त भएको पूर्व स्वीकृतिको फाइलसँगै विभिन्न व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयास र नातेदारहरूले पठाएको भिसा समेतका राहदानीहरू सरोज मैनाली मार्फत संकलित १८ जना र आफैंले संकल गरेका ५ समेत जम्मा २३ जनाको

राहदानी र Visa सो कम्पनीका श्रम प्रतिनिधि सुभाष मैनालीलाई अन्तिम श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु.गर्न पठाई भाषा अनुवादक ओबैदुल्लाह मकसुद, क.अ. हिराध्वज कार्की, शा.अ. दीपक खतिवडा समेतका व्यक्तिहरूसँग प्रतिव्यक्ति ८,०००।- का दरले रिसवत दिने लिने सेटिङ मिलाई २०७०।४।२० मा २३ जनाको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरी कार्यालयमा सुरक्षित रहनुपर्ने फाइल समेत बदनियत साथ बेपत्ता नष्ट गरेको ।

Advance Recruitment Services Pvt.Ltd. ले कतार दोहास्थित Qatar Filter Automation Trading & Contracting Wll सँग कामदार पठाउने डिमाण्ड लेटर बमोजिम Carpenter-१० जना, Labour-१० जना, Steel Fixer-१० जना, Electrician–१५ जना, Mason-१० जना पठाउने गरी जम्मा ५५ जना व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७०।१।१५ मा Lt. No. 63488 बाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको । ५५ जनाको पूर्व स्वीकृतिको फाइल Advance Recruitment Services Pvt.Ltd का संचालक हर्कबहादुर लिम्बुले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने शिवप्रसाद रेग्मीलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न प्रदान गरेकोमा निजले सुमन दाहालसमेतबाट गरी संकलन गरेका विभिन्न ३१ जना व्यक्तिको पासपोर्ट र व्यक्तिगत प्रयासमा कतारबाट झिकाइएका भिसा तथा प्रतिव्यक्ति रु.९०००।- का दरले रकम राज वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा केन्द्र प्रा.लि.का संचालक नारायणप्रसाद पौडेल मार्फत अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक रमेशप्रसाद मैनाली र कम्प्युटर अपरेटर सन्तोष सुवेदीसँग कुरा गरी प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- का दरले रिसवत दिने लिने गरी सेटिङ मिलाई ३१ जना व्यक्तिको निम्न पेशा र कम्पनी उल्लेख भएको भिसा राखी मिति.२०७०।४।२१ का दिन कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- का दरले दिने सेटिङ मिलाई ३१ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरी उक्त कार्यालयमा सुरक्षित रहनुपर्ने फाइल समेत बदिनियत साथ बेपत्ता पारी नष्ट गरेको पाइयो ।

Progressive Placement Services Nepal Pvt. Ltd. ले मिति २०७०।३।२३ मा प्राप्त गरेको Lt. No.67176 को पूर्व स्वीकृतिको फाइल प्रतिवादी अशोककुमार श्रेष्ठले प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी ना.सु.माधव भट्टराईसँग सम्पर्क गरी प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- का दरले रिसवत दिने लिने सहमति गरी निजको आफ्नो एक जना मानिससमेत २३ जना व्यक्तिको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेखित कम्पनी र पेसा फरक रहँदा रहँदै भिसाको कागजात संलग्न नै नगरी अन्य कागजातसहितको निवेदन वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा पेश गरेको उक्त फाइल संलग्न कागजातहरूको केही कुनै जाँच नगरी आर्थिक सेटिङका आधारमा मिति २०७०।४।२० मा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको र सो बापत प्रतिवादी माधव भट्टराईले भनेको एक जना घटाई अन्तिम श्रम स्वीकृति निस्केको २३ जनामध्ये २२ व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- का दरले जम्मा रु.१,७६,०००।- अशोककुमार श्रेष्ठले माधव भट्टराईलाई रिसवत बापत दिई सेटिङ मिलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाली फाइल समेत नष्ट गरेको ।

Sanna International Recruiting Services Pvt.Ltd. ले मिति २०६९।७।२६ मा प्राप्त Lt. No.54725 पूर्व स्वीकृतिको फाइल मो. मुस्ताक मियाले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट संकलित पासपोर्ट तथा भिसामा पेशा र रोजगार फरक रहेको जानकारी हुँदाहुँदै सो Sanna International Recruting Services Pvt.Ltd का श्रम प्रतिनिधि सुभाष मैनालीलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाई भाषा अनुवादक ओवैदुल्लाह मक्सुद, कम्प्युटर अपरेटर हिराध्वज कार्की, शाखा अधिकृत दीपक खतिवडासँग सेटिङ मिलाई भाषा

अनुवादक ओवैदुल्लाह मक्सुदलाई प्रतिव्यक्ति रु.४०००।- को दरले २३ जनाको रु.९२,०००।-, कम्प्युटर अपरेटर हिराध्वज कार्कीलाई प्रतिव्यक्ति रु.१०००।- का दरले २३ जनाको रु.२३,०००।-, शाखा अधिकृत दीपक खतिवडालाई प्रतिव्यक्ति रु.५००।- का दरले २३ जनाको रु.११,५००।- गरी कुल जम्मा रु.१,२६,५००।- रिसवत बापत दिई सेटिङ मिलाई २३ जना व्यक्तिको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेखित कम्पनी र पेशा फरक रहँदा रहँदै भिसा सहितका अन्य कागजात सहितको निवेदन अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा पेश गरेको सो फाइल संलग्न कागजातहरूको केही कुनै कुरा जाँच नगरी पेशा र कम्पनी फरक रहेको जानीजानी रु.१,२६,५००।- लिई मिति २०७०।४।२० गते अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको र फाइल समेत बेपत्ता पारी नष्ट गरेको ।

Advance Recruitment Services Pvt.Ltd. ले मिति २०७०।१।१५ मा प्राप्त Lt. No.63488 पूर्व स्वीकृतिको फाइल प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेलले प्राप्त गरी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट संकलित पासपोर्ट तथा भिसामा पेशा र रोजगार फरक रहेको जानकारी हुँदाहुँदै अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरू निर्देशक रमेशप्रसाद मैनाली, कम्प्युटर अपरेटर सन्तोष सुवेदीसँग सम्पर्क गरी प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- का दरले रिसवत लिने दिने गरी सेटिङ मिलाई ३१ जना व्यक्तिको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेखित कम्पनी र पेशा फरक रहँदा रहँदै भिसा सहितका अन्य कागजात सहितको निवेदन वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा पेश गरेको उक्त फाइल संलग्न कागजातहरूको केही कुनै कुरा जाँच नगरी पेशा र कम्पनी फरक रहेको जानीजानी प्रतिवादी निर्देशक रमेशकुमार मैनालीले रु.१,००,०००।- र प्रतिवादी सन्तोष सुवेदीले रु.१,५०,०००।- सेटिङको आधारमा जम्मा रु.२,५०,०००।- रिसवत लिई मिति २०७०।४।२१ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको तथा फाइल समेत नष्ट गरेको ।

उल्लेखित तीनै वटा मेनपावर कम्पनीहरू Progressive Placement Services Nepal Pvt. Ltd. को तर्फबाट प्रतिवादी अशोककुमार श्रेष्ठबाट रु.१,७६,०००।-, Sanna International Recruiting Services Pvt.Ltd. को तर्फबाट प्रतिवादी सुवास मैनालीबाट रु.१,२६,५००।- र Advance Recruitment Services Pvt.Ltd. को तर्फबाट प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेलबाट रु.२,५०,०००।- गरी कुल जम्मा रु.५,५२,०००।- रिसवत लिई ७७ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा कार्यरत आफू विरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्ने मनसायसाथ आफू फस्ने डरले कार्यरत कर्मचारीहरूले गायब गरी नष्ट गरेको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा कार्यरत निर्देशक रमेशकुमार मैनाली, सिफारिस गर्ने शाखा अधिकृतहरू अजिता शर्मा, मन्जु शर्मा सुवेदी, निर्मला न्यौपाने, कागज जाँच गर्ने कर्मचारीहरू शाखा अधिकृत दिपकप्रसाद खतिवडा, ना.सु. चन्द्रहरी लुइँटेल, खरिदार माधव भट्टराई भाषा अनुवादकहरू ओवैदुल्लाह मक्सुद, रजाउल्लाह, भिसा चेक गर्ने कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार शाह, टिप्पणी उठाउने कम्प्युटर अपरेटरहरू रामप्रसाद पोखरेल, हिराध्वज कार्की, सन्तोष सुवेदीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र दफा १२ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.५,५२,०००।- (पाँच लाख बाउन्न हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१), ३(१)(ङ) बमोजिम र दफा १२ अनुसार समेत हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई साथै भाषा अनुवादक प्रतिवादी ओवेदुल्लाह मक्सुद र प्रतिवादी रजाउल्लाहले तथ्य फरक पर्ने गरी भाषा अनुवाद गर्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण

ऐन, २०५९ को दफा १० को कसुर गरेको पुष्टि हुँदा निजहरूको हकमा सोही ऐनको दफा १० अनुसार हदैसम्म थप सजायको मागदाबी लिईएको ।

श्रम कक्ष को कामको सेटिङ प्रक्रिया सम्बन्धमा मिति २०७०।४।२० मा Lt. No. 67176 बाट Progressive Placement Services Nepal Pvt. Ltd.ले अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका २३ जना व्यक्तिहरूमध्ये ८ जना व्यक्तिहरू कतार प्रस्थानका लागि श्रम कक्षमा पुगेको ८ जनाको भिसा, श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र, राजस्व बुझाएको (नगदी) रसिद वा भौचर लगायतका कागजातहरूलाई रीतपूर्वक परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो नगरी सेटिङका आधारमा आर्थिक प्रलोभनमा समेतका सेटिङका आधारमा श्रम डेस्कको छाप लगाई मिति २०७०।४।२१ मा FZ 576 को उडानबाट धन बहादुर श्रेष्ठ १ जना मिति २०७०।४।२३ मा FZ 574 को उडानबाट राजु सदा समेतका ५ जना मिति २०७०।४।२४ गते मा FZ 574 को उडानबाट अजय कुमार यादव समेत २ जना समेत कतार प्रस्थान गरेको अवधिमा शाखा अधिकृत मुक्तिप्रसाद खनाल, गंगाबहादुर भुजेल, ना.सु. शंकर कार्की, खरिदार केशव बन्जारा शाखा अधिकृतहरू ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुँवर, ना.सु.हरू रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडा समेत श्रम डेस्कको Duty मा खटिएको देखिन्छ । उक्त व्यहोराहरू वैदेशिक रोजगार विभागको डिउटी खुलेको पत्र, पंजिका नं.३३७ को त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयको प्रस्थान विवरण पंजिका नं. १२ अशोककुमार श्रेष्ठको बयानबाट खुल्न आएको ।

यसैगरी Sanna International Recruting Services Pvt.Ltd. ले मिति २०७०।४।२० मा प्राप्त गरेको Lt. No.54725 बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका २३ जनामध्ये प्रस्थानका लागि श्रम कक्षमा पुगेकोमा भिसा, श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र, राजस्व बुझाएको नगदी रसिद वा भौचर लगायतका कागजातहरूलाई रीतपूर्वक परीक्षण नगरी सेटिङको आधारमा २०७०।०४।२२ मा G9-0536 को उडानबाट दिव बहादुर वाठा मगर, मिति २०७०।०४।२४ मा FZ 574 को उडानबाट उपेन्द्र शर्मा लोहार समेत २ जना २०७०।४।२४ गते मा FZ 574 को उडानबाट पस्तेम्वा शेर्पा समेत २ जना २०७०।४।२८ गते मा RT-532 को उडानबाट शेष गफुर, मिति २०७०।४।२८ गते मा FZ 574 को उडानबाट रामनरेश महरा समेत २ जना कतार प्रस्थान गरेको समयमा उल्लेखित व्यक्तिहरू उड्ने अवधिमा शाखा अधिकृतहरू ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुँवर, ना.सु.हरू रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडा समेतले प्रस्थान अनुमति प्रदान गरिएको पाइन्छ । अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका २३ जनामध्ये बाँकी १५ जना आयोगको अनुसन्धान सुरु.भएको कारणले त्रि.अ.वि.बाट उड्न नपाएको देखिन्छ । उक्त व्यहोराहरू वैदेशिक रोजगार विभागको पंजिका नं.३७७ को कर्मचारीहरूको डिउटी खुलेको पत्र, पंजिका नं.१२ को त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयको उल्लेखित मानिसहरू प्रस्थान गरेको विवरण खुलेको पत्र, पंजिका नं.४१३ को नेपाल वायु सेवा निगमको हवाई उडानको समय विवरणको पत्र, प्रतिवादी सरोजकुमार मैनालीको बयान समेतबाट खुल्न आएको छ ।

Advance Recruitment Services Pvt.Ltd. को Lt. No.63488 बाट दिपेन्द्र तामाङ वैद्य, मिति २०७०।४।२२ मा RA-239 को उडानबाट भरत पोखरेल, मिति २०७०।४।२३ गते मा FZ-574 को उडानबाट दीपक पछाई, मिति २०७०।४।२४ गते मा Z-574 को उडानबाट वावुराम कामी, टीकाराम परियार, मिति २०७०।४।२५ गते मा FZ-574 को उडानबाट रतिराम खडका, मिति २०७०।४।२६ गतेमा G9-0536 को उडानबाट प्रेमबहादुर वि.क., मिति २०७०।४।२७ गते मा RA-239 को उडानबाट सुरज रावत समेतका व्यक्तिहरू उड्ने अवधिमा श्रम कक्षको डिउटीमा कर्मचारीहरू शाखा अधिकृतहरू ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुँवर, ना.सु.हरू

रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडाले डिउटी खुलेको पत्र, पंजिका नं.१२ को त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयको उल्लेखित मानिसहरू प्रस्थान गरेको विवरण खुलेको पत्र, पंजिका नं.४१३ प्रतिवादी शिवप्रसाद मैनाली, अमित भन्ने अरुणकुमार वर्मा, सुरेशकुमार श्रेष्ठको बयान समेतले यसप्रकार मिति २०७०।४।२० मा प्राप्त Lt. No.67176 बाट Progressive PlacementServices Nepal Pvt. Ltd. ले अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको २३ जना व्यक्तिहरू अन्तगर्तका कतार प्रस्थान गरेका ८ जना व्यक्तिहरू मिति २०७०।४।२१ मा FZ-576 उडानबाट धन बहादुर श्रेष्ठ, मिति २०७०।४।२३ मा FZ-574 उडानबाट राजु सदा, अख्तर हुसैन, सूर्यनारायण यादव, अजय कुमार वैठा मिति २०७०।४।२४ गते मा FZ-574 उडानबाट अजय कुमार यादव, समसाद आलम, Sanna International Recruting Services Pvt.Ltd. ले मिति २०७०।४।२० मा Lt. No. 54725 बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका २३ जना व्यक्तिहरू मध्ये ८ जना व्यक्तिहरू अन्तर्गतका कतार प्रस्थान गर्नेमध्ये मिति २०७०।४।२२ मा G9-0536 बाट दिलबहादुर बाठा मगर मिति २०७०।४।२४ मा FZ-574 उडानबाट प्रस्थान गरेका उपेन्द्र शर्मा लोहार, खेदान ठाकुर लोहार, मिति २०७०।४।२४ गते मा FZ-576 उडानबाट पस्तेम्वा शेर्पा, निरज कार्की, मिति २०७०।४।२८ गते मा RT-532 उडानबाट शेष गफुर, Advance Recruitment Services Pvt.Ltd.ले Lt. No.63488 को मिति २०७०।४।२१ मा प्राप्त अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका ३१ जना व्यक्तिहरूमध्ये १३ जना व्यक्तिहरू मिति २०७०।४।२२ मा G9-0536 उडानबाट दिपेन्द्र तमाङ वैद्य, मिति २०७०।४।२२ मा RA-239 उडानबाट प्रस्थान गरेका भरत पोखरेल, मिति २०७०।४।२३ गते मा FZ-574 उडानबाट प्रस्थान गरेका दिपक पछाई, मिति २०७०।४।२४ गते मा FZ-574 उडानबाट वावुराम कामी, टिकाराम परियार, मिति २०७०।४।२५ गते मा FZ-574 उडानबाट प्रस्थान गरेका रतिराम खडका, मिति २०७०।४।२६ गते मा G9-0536 उडानबाट प्रेमबहादुर वि.के.लाई शाखा अधिकृतहरू मुक्तिप्रसाद खनाल, गंगाबहादुर भुजेल, ना.सु.शंकर कार्की, खरिदार केशव बन्जाराले प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको र २०७०।४।२३ गते मा QR-357 उडानबाट प्रस्थान गरेका परीछन महतो, Sanna International Recruting Services Pvt.Ltd. अन्तर्गतका मिति २०७०।४।२८ गते मा FZ-574 उडानबाट रामनरेश महरा, सुरेश कुमार मोची, Advance Recruitment Services Pvt. Ltd. अन्तर्गतका २०७०।४।२३ गते मा G9-0532 बाट इश्वर डागी, वीरेन्द्र माझी, खडग बहादुर घलान, प्रेमबहादुर थिङ, रितमान थिङ, २०७०।४।२७ गते मा RA-239 उडानबाट प्रस्थान गरेका सुरज रावत गरी ९ जनालाई पहिलो सिफ्टको डिउटीमा रहेका कर्मचारीहरू शाखा अधिकृतहरू ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुँवर, ना.सु.हरू रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडा समेतले प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

यसरी प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्ने क्रममा प्रतिव्यक्ति रु.४०००।- का दरले वैदेशिक रोजगार विभागका ना.सु. माधव भट्टराईलाई दिएर सेटिङ मिलाएको आधारमा रिसवत लिएको भन्ने अशोककुमार श्रेष्ठको बयानमा Sanna InternationalRecruting Services Pvt.Ltd. का १८ जना वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूको श्रम कक्षको सेटिङका लागि प्रतिव्यक्ति रु.४०००।- का दरले श्रम कक्षका ना.सु. प्रतिवादी शंकर कार्कीलाई रिसवत दिएको र उक्त रकममध्ये रु.२,०००।- अध्यागमन कार्यलयको कामको सेटिङको लागि दिनुपर्ने भनी लिएको भन्ने सरोजकुमार मैनालीको बयान, अमित भन्ने अरुणकुमार बर्मा कायस्थको बयान, शिवप्रसाद रेग्मीको बयान, रमेश पराजुलीको बयान, सुरेशकुमार श्रेष्ठको बयानबाट

रु.४०००।- का दरले रिसवत लिई श्रम कक्ष र अध्यागमनको कामको सेटिङ मिलाएको समेत देखिएको ।

यसै गरी सेटिङ मिलाउँदा श्रम कक्षमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको नाम, पासपोर्ट नं.फ्लाइट नं., फोन, एस.एम.एस को माध्यमद्वारा टिपाउनु पर्थ्यो भनी भानु दंगाल, ज्ञानेन्द्र पन्थीको कागज तथ्य शिवप्रसाद रेग्मी, अमितकुमार कर्ण, रमेश पराजुली, सरोज मैनाली, अशोककुमार श्रेष्ठको बयानबाट खुलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इन्टेलिजेन्स युनिटबाट प्राप्त अभियुक्तहरूको मोबाइल सिममा रहेका डाटा, एस.एम.एस. र कल डिटेल्स प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिवादी शंकर कार्कीको मोबाइल नम्बर ९८०३२२३४२२ मा मिति 2013-08-07 समय 10:17:12 मा Mr. Prem Bdr Thing, Mr. Ritman Thing, Mr. Khadga Bdr Ghalan KTM/Doh G913:45 भनी एस.एम.एस.प्राप्त गरेकोमा सोही एस.एम.एस. ९८०८०६६९२२ नम्बरमा प्रतिवादी पवित्र कुँवरलाई सोही मिति र समय 10:18:08 मा फरवार्ड गरेको, प्रतिवादी रमेश अधिकारीको मोबाइल नम्बर ९८०३६६८५१७ मा मिति 2013-08-07 समय 10:56:53 मा 06114593 Ishwar Dangi, Air arbia 1.45 Flight भनी प्रतिवादी अरुणकुमार बर्माको मोबाइल नम्बर ९८१३०९३५०१ बाट एस.एम.एस.प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-06 समय 11:49:37 मा Dil Bahadur Batha Magar, P.P.No.06071288, Khadga Bahadur Gurung, 05763902, 06 Aug Flt. Time 21:25, सन् 2013-08-08 समय 10:03:52 मा Buddha Raj Ingnam, P.P.No.06421960, Pastemba Sherpa P.P.05675941, Flt Time 18:55 भन्ने एस.एम.एस. प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-08 समय 11:00:12 मा Upendra Sharma Lohar, P.P.No. 4872082, Khedan Thakur Lohar P.P.06494792, भन्ने एस.एम.एस. प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-12 समय 09:51:01 मा Shekh Gaphur, P.P.No.06394951,Rak Air13:30, भन्ने एस.एम.एस. प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-08 समय 11:58:49 मा Niraj Karki, P.P.No.06229196, Fly Dubai 18:55pm, भन्ने एस.एम.एस. प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-12 समय 15:39:10 मा Suresh Kumar Mochi, P.P.No. 06433319, Ram Naresh Mahara P.P.06473857, 12 Aug. Doh.FZ Dep.22:35 Pm. भन्ने एस.एम.एस. प्रतिवादी सरोजकुमार मैनालीको मोबाईल नम्बर ९८०३७७८४६२ बाट प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्राप्त गरेको मोबाइल नम्बर ९८०८०६६९२२ मा तत्कालै पवित्र कुँवर र मोबाइल नम्बर ९८४१३८१२१२ मा योगेन्द्र अधिकारीलाई Forward गरेको समेत जम्मा १२ जनाको नामको एस.एम.एस.प्राप्त गरी विभिन्न व्यक्तिलाई Forward गरी प्रतिवादीहरू बीच टेलिफोन सम्पर्क र एस.एम.एस.बाट सेटिङका आधारमा उडान गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम आदान प्रदान भएको विस्तृत प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भई सेटिङबाट गलत भिसा लगायतका कागजातका आधारमा त्रि.अ.वि.श्रमकक्ष तथा अध्यागमन कार्यालयबाट प्रस्थान अनुमति दिने गरेको खुल्न आएको सो कुरा अध्यागमन कार्यालय त्रि.अ.वि. पंजिका नं.६०,९८ को कर्मचारीहरूको प्रस्थान अनुमति दिएको खुलेको पत्र, पंजिका नं.१२ को त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयको उल्लेखित मानिसहरू प्रस्थान गरेको विवरण खुलेको पत्र भिडान गरी हेर्दा समेत पुष्टि हुन आएको । प्रतिवादी शंकर कार्कीले आफ्नो बयानमा उल्लेखित एनसेलको मोबाइल नम्बर ९८०३२२३४२२ आफ्नो हो भनी नखुलाए तापनि उक्त नं. आफ्नो नाममा निकाल्ने मिराकल ओभरसिज प्रा.लि.का श्रम प्रतिनिधि सबिन रिमालले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा पंजिका नं.३७९० प्रतिवादी शंकर कार्कीलाई उक्त मोबाइल नम्बर ९८०३२२३४२२ दिएको र पटक पटक उक्त नम्बरमा प्रतिवादी शंकर कार्कीसँग सम्पर्क गर्ने

गरेको भनी खुलाइदिएको, प्रतिवादी गंगा भुजेलको प्रमाण खण्डमा पेश भएको मोबाइलमा Sankhar Sir भनी ९८०३२२३४२२ नं. सेभ भएबाट उक्त मोबाइल नम्बर प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्रयोग गर्ने गरेको पुष्टि हुन आएको । मोबाइल नम्बर ९८०३६६८५१७ Florid Human Resoures बानेश्वरको अफिस असिसटेण्ट उद्धव सापकोटाको नामबाट निकाली निज उद्धव सापकोटाले आफ्नै कम्पनीका जनकप्रसाद ढुंगानालाई दिएकोमा निज जनकप्रसाद ढुंगानाले प्रतिवादी रमेशप्रसाद अधिकारीलाई दिएको भनी अनुसन्धानको क्रममा कागज गरिदिएको, प्रतिवादी नवराज कोइरालाको प्रमाण खण्डमा पेश भएको मोबाइलमा Labour Ramesh भनी ९८०३६६८५१७ नं. सेभ भएबाट उक्त मोबाइल नम्बर ९८०३६६८५१७ प्रतिवादी रमेश अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

यसरी सेटिङ मिलाउँदा वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्नेको प्रतिव्यक्ति रु.२,०००।- का दरले श्रमकक्षका कर्मचारीहरूले र प्रतिव्यक्ति रु.२०००।- का दरले त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले रिसवत लिने गरी सेटिङ मिलाएकोमा प्रतिवादी शिवप्रसाद रेग्मीले २ जनाको रु.६,०००।- मात्र, प्रतिवादी रमेश पराजुलीले २ जनाको रु.६,०००।- मात्र दिएको पाइन्छ भने प्रतिवादी अशोक श्रेष्ठले १७ जनाको रु.६८,०००।-, प्रतिवादी सरोजकुमार मैनालीले १८ जनाको रु.७२,०००।-, अमित भन्ने अरुणकुमार बर्मा कायस्थले ४ जनाको रु.१६,०००।- गरी जम्मा ४३ जनाको कुल जम्मा रु.१,६८,०००।- श्रम कक्षका ना.सु.हरू प्रतिवादी रमेश अधिकारी, प्रतिवादी शंकर कार्की, अध्यामन विभागका ना.सु. प्रतिवादी प्रदीप लामिछाने, श्रम कक्षका शाखा अधिकृत पवित्र कुँवरलाई रिसवत दिई लिई जम्मा ४३ जनालाई विदेश पठाउने सेटिङ भइसकेकोमा सो मध्ये २९ जनालाई विदेश पठाइसकेको र बाँकी १४ जना व्यक्तिका हकमा आयोगबाट अनुसन्धान सुरु.भएका कारण विदेश पठाउन नपाएको देखिएकोले कुल ४३ जना व्यक्तिहरूमध्ये विदेश प्रस्थान गरेका २९ जनाको प्रतिव्यक्ति रु.२,०००।- का दरले रु.५८,०००।- र विदेश प्रस्थान गर्न नपाएका १४ जना व्यक्तिहरूको पूरै रु.४०००।- का दरले रु.५६,०००।- गरी कुल जम्मा बिगो रु.१,१४,०००।- वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत त्रि.अ.वि.श्रम कक्षमा कार्यरत प्रतिवादीहरू शाखा अधिकृतहरू ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुँवर, मुक्तिप्रसाद खनाल, गंगाबहादुर भूजेल नायब सुब्बाहरू पदमा कार्यरत रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, शंकर कार्की, कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडा, खरिदार केशव बन्जाराले वैदेशिक रोजगारका लागि कतार जाने व्यक्तिहरूको प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको पुष्टि हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.१,१४,०००।- (एक लाख चौध हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(घ) अनुसार हदैसम्म सजायको मागदाबी लिईएको ।

अध्यागम कार्यालयलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पत्रसाथ संलग्न गमनपत्र समेतको प्रस्थान विवरणबाट उपरोक्तानुसारको सेटिङ मिलाइएको व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मितिको विभिन्न उडान नं.हरूबाट प्रस्थान अनुमति दिने कार्यमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यरत रही तत्तत् उडान नं. मा डयुटी खटिएका कर्मचारीहरू व.अ.अ.अजयबहादुर सिंह, कोषराज भट्टराई, व.अ.स. नख विक, संजय नेपाल, शा.अ. रामचन्द्र खतिवडा, कमलबहादुर वि.क., विक्रम सिंह सोमै, रामचन्द्र कार्की, दिवाकर शर्मा, डिल्लीराम भट्टराई, रामकुमार ओझा, गोपीप्रसाद पौडेल, रामकृष्ण पराजुली भोजबहादुर ऐडी, डिल्लीराम शर्मा, ना.सु. कृष्णप्रसाद सिग्देल, चिरन्जीवी अधिकारी, लिलारमण पोखरेल रुद्रप्रसाद मरासिनी, नवराज राई, ले.अ. बाबुहरी पन्थी समेतले विदेश जाने कामदारसँग भिसा, श्रम स्वीकृति लगायतका कागजातहरू रीतपूर्वक परीक्षण गरी प्रस्थान अनुमति प्रदान

गर्नुपर्नेमा भिसामा र श्रम स्वीकृतिमा फरक पेसा र कम्पनी उल्लेख रहँदा रहँदै श्रम डेस्कबाट मिलाइएको सेटिङको आधारमा रिसवत लिने दिने गरी कागजपत्र चेकजाँच नगरी प्रतिव्यक्ति रु.४,०००।- का दरले शंकर कार्की र माधव भट्टराईलाई रिसवत दिई लिई सेटिङ मिलाएको अशोक श्रेष्ठ, सरोजकुमार पोखरेल, अरुण बर्मा, शिव रेग्मी, रमेश पराजुली, र सुरेशकुमार श्रेष्ठको वयानबाट समेत देखिन्छ ।

यसरी सेटिङ मिलाउँदा श्रम कक्षमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको नाम, पासपोर्ट नं., फ्लाइट नं., फोन वा एस.एम.एस.को माध्यमद्वारा टिपाउनु पर्थ्यो भनी भानु दंगाल र ज्ञानेन्द्र पन्थीले गरेको कागज, प्रतिवादी शिवप्रसाद रेग्मीले बयानको स.ज. १५, अमितकुमार कर्णले बयानको स.ज.९ तथा रमेश पराजुलीले बयानको स.ज. १० अशोककुमार श्रेष्ठले बयानको स.ज. १३,२२,२३ मा सरोजकुमार मैनालीले बयानको स.ज. १६,१७ इन्टेलिजेन्स युनिटको अभियुक्तहरूको मोबाइल सिममा रहेका डाटा, एस.एम.एस. र कल डिटेल्स प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिवादी शंकर कार्कीको मोबाइल नम्बर ९८०३२२३४२२ मा मिति 2013-08-07 समय 10:17:12 मा Mr. Prem Bdr Thing, Mr.Ritman Thing, Mr. Khadga Bdr Ghalan . KTM/ Doh G9 13:45 भनी एस.एम.एस.प्राप्त गरेकोमा सोही एस.एम.एस. ९८०८०६६९२२ नम्बरमा प्रतिवादी पवित्र कुँवरलाई सोही मिति र समय 10:18:08 मा फोरवार्ड गरेको, प्रतिवादी रमेश अधिकारीको मोबाइल नम्बर ९८०३६६८५१७ मा मिति 2013-08-07 समय 10:56:53 मा 06114593 Ishwar Dangi , Air arbia 1.45 Flight भनी प्रतिवादी अरुणकुमार वर्माको मोबाइल नम्बर ९८१३०९३५०१ बाट एस.एम.एस.प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-06 समय 11:49:37 मा Dil Bahadur Batha Magar,P.P.No.06071288, Khadga Bahadur Gurung, 05763902, 06 Aug Flt Time21:25, सन् 2013-08-08 समय 10:03:52 मा Buddha Raj Ingnam, P.P.No.06421960, Pastemba Sherpa P.P.05675941, Flt Time 18:55 भन्ने एस.एम.एस. प्राप्त गरी तत्कालै DO नं. ९८१३३९६३१२ मा फरवार्ड गरेको, सन् 2013-08-08 समय 11:00:12 मा Upendra Sharma Lohar,P.P.No. 4872082, Khedan Thakur Lohar P.P.06494792, भन्ने एस.एम.एस. प्राप्त गरी तत्कालै DOनं. ९८१३३९६३१२ मा फोरवार्ड गरेको, सन् 2013-08-12 समय 09:51:01 मा Shekh Gaphur, P. P. No. 06394951, Rak Air 13:30, भन्ने एस.एम.एस.प्राप्त गरेको, सन् 2013-08-08 समय 11:58:49 मा Niraj Karki, P. P. No. 06229196, Fly Dubai 18:55 ऊ, भन्ने एस.एम.एस. प्राप्त गरी तत्कालै DO नं. ९८१३३९६३१२ मा फोरवार्ड गरेको, सन् 2013-08-12 समय 15:39:10 मा Surehs Kumar Mochi, P.P.No. 06433319, Ram Naresh Mahara P.P.06473857, 12 Aug. Doh.FZ Dep.22:35Pm. भन्ने एस.एम.एस.प्राप्त गरी ९८०८०६६९२२ मा तत्कालै पवित्र कुँवर र ९८४१३८१२१२ योगेन्द्र अधिकारीलाई फोरवार्ड गरेको समेत जम्मा १२ जनाको नामको एस.एम.एस.प्राप्त गरी विभिन्न व्यक्तिलाई Forward गरी सेटिङका आधारमा प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ । सो कुरा अध्यागमन कार्यालय त्रि.अ.वि.को कर्मचारीहरूको प्रस्थान अनुमति दिएको खुलेको पत्र, त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयको उल्लेखित मानिसहरू प्रस्थान गरेको विवरणबाट खुलेको देखिन्छ ।

यसैगरी शंकर कार्कीले आफ्नो बयानमा उल्लेखित एनसेलको मोबाइल नम्बर ९८०३२२३४२२ नं. आफ्नो हो भनी नखुलाए तापनि उक्त नं. आफ्नो नाममा निकाल्ने मिराकल ओभरसिज प्रा.लि.का श्रम प्रतिनिधि सबिन रिमालले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा प्रतिवादी शंकर कार्कीलाई उक्त मोबाइल नम्बर ९८०३२२३४२२ दिएको र पटकपटक उक्त नम्बरमा प्रतिवादी शंकर कार्कीसँग सम्पर्क गर्ने गरेको भनी खुलाई दिएको, प्रतिवादी

गंगा भुजेलको प्रमाण खण्डमा पेश भएको मोबाइलमा Sankhar Sir भनी ९८०३२२३४२२ नं. सेभ भएबाट उक्त मोबाइल नम्बर प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्रयोग गर्ने गरेको पुष्टि हुन आएको । मोबाइल नम्बर ९८०३६६८५१७ Florid Human Resoures बानेश्वरको अफिस असिसटेण्ट उद्धव सापकोटाको नामबाट निकाली निज उद्धव सापकोटाले आफ्नै कम्पनीका जनकप्रसाद ढुंगानालाई दिएकोमा निज जनकप्रसाद ढुंगानाले प्रतिवादी रमेशप्रसाद अधिकारीलाई दिएको भनी अनुसन्धानको क्रममा कागज गरिदिएको, प्रतिवादी नवराज कोइरालाको प्रमाण खण्डमा पेश भएको मोबाइलमा Labour Ramesh भनी ९८०३६६८५१७ नं. सेभ भएबाट उक्त मोबाइल नम्बर ९८०३६६८५१७ प्रतिवादी रमेश अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको पुष्टि हुन आएको छ । मोबाइल नम्बर ९८१३३९६३१२ Lotus Human Resourses का श्रम प्रतिनिधि मधुसूदन मरासिनीको नामबाट निकाली निज मधुसूदन मरासिनीले Perfect Connection Employment का श्रम प्रतिनिधि अनिरुद्रप्रसाद खनाललाई दिएको र निज अनिरुद्रप्रसाद खनालले श्रम डेस्कका कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडालाई दिएको भनी अनुसन्धानको क्रममा कागज गरिदिएकोमा सोही नम्बर DO नम्बर भनी प्रतिवादीहरू नवराज कोइराला, गंगाबहादुर भुजेल, रुद्रप्रसाद मरासिनीको मोबाइलमा सेभ भएको भन्ने व्यहोरा प्र.नि. कुमोद ढुंगेलको i 2 विश्लेषण प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको, यसरी खुल्न आएको उक्त प्रतिवादीहरूका मोबाइलहरू दसीको रूपमा प्रमाण खण्डमा प्रस्तुत गरिएको छ । DO भन्नाले अध्यागमन कार्यालयको प्रस्थान कक्षमा खटिने Departure Officer लाई नामको निमित्त सम्बोधन गरिने संक्षिप्त शब्दावली रहेको, त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयको प्रत्येक सिफ्टमा प्रस्थानतर्फ Departure Officer भनी डिउटी तोक्ने गरिएको कुरा पंजिका नं.९६ मा रहेको अध्यागमन कार्यालयको डिउटी खुलेको पत्रबाट समेत देखिंदा DO भन्ने Departure Officer नै हो भन्ने कुरा स्थापित हुन आउछ साथै प्रतिवादी सरोजकुमार मैनालीले बयानमा उक्त सेटिङको कार्यका लागि अध्यागमन कार्यालयमा रहेको सेन्टर नम्बरमा फोन वा एस.एम.एस.गरी मिलाइन्थ्यो भनी बयान गरी खुलाएबाट उक्त DO को नम्बर सेटिङ मिलाउनका लागि अध्यागमनका सबै कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको र यस आयोगबाट यस मुद्दाको अनुसन्धानका लागि कर्मचारीहरू पक्राउ गरेकै मितिदेखि उल्लेखित एन.सेल.का नम्बरहरू परुर्णरूपमा प्रयोग गर्न बन्द गरेबाट पनि उक्त नम्बरहरू सेटिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको समेत पुष्टि हुन आएको ।

यसरी अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ मिलाउँदा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका ७७ जनामध्ये वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाका ना.सु. माधव भट्टराईले प्रतिवादी अशोककुमार श्रेष्ठसँग श्रम कक्ष र अध्यागमनको सेटिङ कार्य मिलाउनका लागि रु.४,०००।- को दरले १७ जनाको रू.६८,०००।- रिसवत लिई अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई रु.२,०००।- को दरले दिने गरी, प्रतिवादी शंकर कार्कीले प्रतिवादी सरोज मैनालीसँग रु,७२,०००।- रिसवत लिई सोको आधा रकमले हुन आउने रकम रु.३६,०००।- अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई दिने गरी, प्रतिवादी शा.अ.पवित्र कुँवरले प्रतिवादी रमेश पराजुलीबाट २ जनाको रु.८,०००।- रिसवत लिई सो को आधा रकमले हुन आउने रकम रु.४,०००।- अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई दिने गरी, प्रतिवादी रमेश अधिकारीले प्रतिवादी अरुणकुमार बर्मा कायस्थबाट ४ जनाको रु.१६,०००।- लिई सोको आधा रकमले हुन आउने रकम रु.८,०००।- अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई दिने गरी संकलन गरेको भन्ने खुलेको भए तापनि वैदेशिक रोजगारमा प्रस्थान गर्न सफल भएका २९ जनाको प्रतिव्यक्ति रु.२,०००।- का दरले श्रमकक्षका कर्मचारीहरूबाट त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा २९ जनाको रु.२,०००।- का दरले हुने

जम्मा रु.५८,०००।- रिसवत लिई सेटिङका आधारमा प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको पुष्टि हुँदा सेटिङमा संलग्न त्रि.अ.वि.अध्यागमन कक्षमा कार्यरत प्रतिवादीहरू शाखा अधिकृतहरू डिल्लीराम शर्मा पौडेल, डिल्लीराम भट्टराई, गोपीप्रसाद पौडेल, भोजबहादुर ऐडी, कमलबहादुर कार्की, रामचन्द्र खतिवडा, विक्रमबहादुर सोमै मगर, ऋद्धिप्रकाश सिटौला, दिवाकर शर्मा, रामकृष्ण पराजुली, नरबहादुर वि.क., कार्गोग्राफर अधिकृत रामचन्द्र कार्की, लेखा अधिकृत बाबुहरि पन्थी, वरिष्ठ अध्यागमन सहायक (ना.सु.) हरू रामकुमार ओझा, जयबहादुर सिंह, लिलारमण पोखरेल, चिरन्जीवी अधिकारी, नवराज कोइराला, सञ्जय नेपाल, रुद्रप्रसाद मरासिनी, कृष्णप्रसाद सिग्देल, कोषराज भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.५८,०००।- (अन्ठाउन्न हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (ग) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिईएको ।

प्रस्तुत सेटिङ मिलाई चरणबद्ध रूपमा हुने कामहरूका कामदारहरूसँग लिएको रकम विभिन्न चरणमा बाँडी खानेमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा हेर्दा Progressive Placement Services Nepal pvt.ltd. का संचालक श्यामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीबाट मिति २०७०।३।२३ मा Lt.No. 67176 बाट पूर्व स्वीकृति लिई स्वीकृति निकाल्न Sanna International Recruting Services pvt.ltd. का संचालक मो. मुस्ताक मियालाई दिएको । मो. मुस्ताक मियाले पनि सो फाइल अशोककुमार श्रेष्ठलाई दिई निजबाट प्रतिव्यक्ति रु.२,५००।- का दरले जम्मा रु.५७,५००।- मो.मुस्ताक मिया मार्फत श्यामप्रसाद श्रेष्ठले प्राप्त गरेको ।

अभिषेक ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक अशोककुमार श्रेष्ठले अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाका ना.सु. माधव भट्टराईलाई प्रतिव्यक्ति रु.८,०००।- को दरले रु.१,७६,०००।- रिसवत दिई सेटिङ मिलाएको, कम्पनीको पूर्व स्वीकृतिको फाइल दिए बापत Sanna International Recruting Services Pvt. Ltd. का संचालक मो.मुस्ताक मियालाई रु.५७,५००।- दिएको, फरक पेशा र कम्पनी उल्लेखित भिसामा विदेश प्रस्थान गर्दा कुनै बाधा नहोस् भनी प्रतिव्यक्ति रु.४,०००।- का दरले १८ जनाको जम्मा रु.७२,०००।- वैदेशिक रोजगार विभागका ना.सु.माधव भट्टराईलाई रिसवत दिई श्रम कक्ष र अध्यागमनके लागि सेटिङ मिलाई सो मध्येका ८ जना लाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सफल भएको र उक्त कार्य गरेबापत निज प्रतिवादी अशोककुमार श्रेष्ठले जम्मा रु.३४,५००।- प्राप्त गरेको ।

सुरेश ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोले राम आशिष, मो. अजहर, मो. हैदर, मो. निसाफुल मियाको व्यक्तिगत प्रयासमा आएको भिसा र पासपोर्टबाट श्रम स्वीकृति निकाली वैदेशिक रोजगारमा पठाउन प्रतिव्यक्ति रु.४९,०००।- लिई वैदेशिक रोजगार विभाग र त्रि.अ.बि. श्रम कक्ष, अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ मिलाई श्रम स्वीकृति निकाली वैदेशिक रोजगारमा पठाउन प्रतिवादी अशोककुमार श्रेष्ठलाई प्रतिव्यक्ति रु.२३,५००।- का दरले दिएको र उक्त कार्य गरेबापत रु.१५००।- का दरले रु.६०,००।- लिए खाएको पुष्टि हुँदा प्रतिवादी श्यामकुमार श्रेष्ठ, अशोककुमार श्रेष्ठ र सुरेशकुमार महतोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) र (३) को कसुर गरेको हुँदा प्रतिवादी श्यामकुमार श्रेष्ठको हकमा बिगो रु.५७,५००।- (सन्ताउन्न हजार पाच सय) कायम गरी सोही ऐनको ३(१) र ३(१)(ग) बमोजिम, प्रतिवादी अशोककुमार श्रेष्ठको हकमा बिगो रु.२,८२,५००।- (दुई लाख बयासी हजार पाँच सय) र प्रतिवादी सुरेशकुमार महतोको हकमा बिगो रु.१,००,०००।- (एक लाख) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा ३(१)(घ) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिईएको ।

मो.मुस्ताक मियाँले सन्ना इन्टरनेसनल रिक्रुटिङ सर्भिसेस प्रा.लि.को संचालकको हैसियतले उक्त कम्पनी संचालन गर्दै आएको, पूर्व स्वीकृतिको फाइल निजसँग नै रहने र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल पेश गर्दा पूर्व स्वीकृतिको फाइल साथै पेश गर्नुपर्नेमा संचालक मो.मुस्ताक मियाले Sanna International Recruting Services Pvt. Ltd. को Lt. No. 54725 बाट फरक पेशा र रोजगारदाता कम्पनी भएको व्यक्तिगत प्रयासमा प्राप्त भिसालाई पूर्व स्वीकृति अनुसारको पेशा र रोजगारदाता कम्पनी बनाई झुटा विवरणको व्यहोरा तयार गरी गर्न लगाई आफूलाई लाभ र सुविधा पाउने उद्देश्यले २३ जना व्यक्तिहरूको पासपोर्ट, भिसा, लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू रहेको फाइल र प्रतिव्यक्तिको रु.१३,०००।- का दरले जम्मा रु.२,९९,०००।- श्रम प्रतिनिधि सुवास मैनालीलाई दिई सेटिङ मिलाई रिसवत दिई लिई अन्तिम श्रमस्वीकृति निकाल्न पठाई आफूले रु.१,१५,०००।- लिई खाएको पुष्टि भएको । जे.एच.पी.ओभरसिज इमप्लयाइमेण्ट ट्रेनिङ प्रा.लि.का संचालक प्रतिवादी बुद्धिबहादुर तिवारीले प्रकाश सुनामको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति र टिकटका लागि रु.६०,०००।- लिई सो कार्य गर्न टलबहादुर पौडेललाई रु.२३,०००।- दिई आफूले रु.११,६००।- लिई खाएको ।
आकृति रिक्रुटिङ प्रा.लि. सिनामंगलका श्रम प्रतिनिधि प्रतिवादी टलबहादुर पौडेलले प्रकाश सुनामको सेटिङ मिलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति बनाउन रिसवत रु.२१,०००।- र भिसा, पासपोर्ट लगायतका कागजात सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी रिद्धि सिटौलालाई दिई आफूले रु.१,०००।- लिई खाएको । वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कक्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका शाखा अधिकृत रिद्धि प्रकाश सिटौलाले टलबहादुर पौडेलले दिएको प्रकाश सोनमको व्यक्तिगत प्रयासमा लिएको भिसा, पासपोर्ट र रु.२१,०००।- रिसवत लिई खाई अन्तिम श्रम स्वीकृति सहितको पासपोर्ट फिर्ता बुझाएको । याकुत टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा.लि. घण्टाघर काठमाडौंका संचालक शेख जफर आलमले गुलबहादुर खानबाट रु.५१,०००।- र अब्दुल अजिमबाट रु.५५,०००।- समेत रु.१,०६,०००।- लिई व्यक्तिगत प्रयासमा झिकाइएको भिसा लगायतका कागजातका आधारमा रिसवत लेनदेन गरी सेटिङ मिलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न प्रतिव्यक्ति रु.२३,०००।- का दरले रु.४६,०००।- गोरेटो ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक राजिवकुमार पंजियारलाई बाँकी रकममध्ये कतारको टिकट काटेको मूल्य प्रतिव्यक्ति रु.२०,३००।- ले हुने दुई जनाको जम्मा रु.४०,६००।- घटाई बाँकी रहने जम्मा रु.१९,४००।- आफूले लिई खाएको । गोरेटो टुर्स एण्ड ट्राभल्स गौशाला काठमाडौंका प्रतिनिधि प्रतिवादी राजीवकुमार पंजियारले शेख जाफरे आलमबाट प्रतिव्यक्ति २३,०००।- का दरले लिई समिक ओरियन्टेसन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि.का संचालक सरोज मैनालीलाई दुवै जनाको पासपोर्ट, भिसा र रु.२१,०००।- का दरले दिई रु.४,०००।- आफूले समेत लिएको । समिक ओरियन्टेसन एण्ड ट्रेडिङ सेन्टर प्रा.लि.का संचालक प्रतिवादी सरोजकुमार मैनालीले प्रतिव्यक्ति रु.१९,०००।- को दरले लिई प्रतिव्यक्ति रु.१८,०००।- को दरले Sanna International Recruting Services Pvt.Ltd. को संचालक मो.मुस्ताक मियालाई रु.३,२४,०००।- दिई प्रतिव्यक्ति रु.१,०००।- को दरले रु.१८,०००।- आफूले लिई खाएको तथा श्रम कक्षमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी शंकर कार्कीलाई १८ जना व्यक्तिको रु.४,०००।- का दरले रु.७२,०००।- रिसवत दिई प्रतिव्यक्ति रु.५००।- का दरले जम्मा रु.९,०००।- आफूले लिई खाएको । Sanna International Recuriting Services Pvt. Ltd का श्रम प्रतिनिधि प्रतिवादी सुवासकुमार मैनालीले २३ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न रु.१,२६,५००।- सरकारी कर्मचारीलाई रिसवत दिएको र उक्त कार्य गरेबापत निजले रु.६०,०००।- लिई खाएको । आयुष ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक शिवशंकर शाहले किरणकुमार दास र दिलीपकुमार दासको पासपोर्ट र व्यक्तिगत प्रयासमा प्राप्त भिसाको

अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न प्रतिव्यक्ति रु.२४,०००।- का दरले रु.४८,०००।- लिई सरोज मैनालीलाई रु.२२,०००।- का दरले दिई आफूले प्रतिव्यक्ति रु.२,०००।- का दरले जम्मा रु.४,०००।- लिई खाएको ।

एल.पि.ट्राभल्स एण्ड टुर्स कमलादीका संचालक लालबाबु पाण्डेले ७ जनाको राहदानी लिई सरोजकुमार मैनालीलाई दिएकोमा निजले मो.मुस्ताकलाई दिएको तथा मो.मुस्ताक मियाले सुभासकुमार मैनालीलाई दिएको मो. मुस्ताक मिया, बुद्धिबहादुर तिवारी, टलबहादुर पौडेल, शेख जफर आलम, राजिवकुमार पंजियार, सरोजकुमार मैनाली, सुवासकुमार मैनाली र शिवशंकर शाहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) र (३) को कसुर गरेको हुँदा प्रतिवादी मो.मुस्ताक मियाको हकमा बिगो रु.४,१४,०००।- (चार लाख चौध हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (घ) बमोजिम, प्रतिवादी बुद्धिबहादुर तिवारीको हकमा बिगो रु.३४,६००।- (चौतीस हजार छ सय) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (ख) बमोजिम, प्रतिवादी टलबहादुर पौडेलको हकमा बिगो रु.२२,०००।- (बाइस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१)र ३ (१) (क) बमोजिम प्रतिवादी शेख जफर आलमको हकमा बिगो रु.६५,४००।- (पैसट्ठी हजार चार सय) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (ग) बमोजिम, प्रतिवादी राजिवकुमार पंजियारको हकमा बिगो रु.४६,०००।- (छयालीस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३ (१) (ख) बमोजिम, प्रतिवादी सरोजकुमार मैनालीको हकमा बिगो रु.४,२३,०००।- (चार लाख तेइस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१)(घ) बमोजिम प्रतिवादी सुवासकुमार मैनालीको हकमा बिगो रु.१,८६,५००।- (एक लाख छयासी हजार पाँच सय) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम प्रतिवादी शिवशंकर शाहको हकमा बिगो रु.४८,०००।- (अठचालीस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोजिम प्रतिवादी लालबाबु पाण्डेको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (४) को कसुर गरेको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिने त्यसैगरी प्रतिवादी रिद्धि प्रकाश सिटौलाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुर गरेको हुँदा निजको हकमा बिगो रु.२१,०००।- (एक्काइस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (क) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिईएको ।

Advanced Recruitment Services Pvt. Ltd का संचालक प्रतिवादी हर्कबहादुर लिम्बुले Lt. No. ६३४८८ को Advanced Recruitment Services Pvt. Ltd.को पूर्व स्वीकृतिको फाइल शिवप्रसाद रेग्मीलाई दिएको ३१ जनाको पूर्व स्वीकृतिको फाइल बापत प्रतिव्यक्ति रु.२,०००।- संचालक हर्कबहादुरलाई दिएको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न लगाई आफूलाई लाभ र सुविधा पाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार विभागमा अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरी गराई ३१ जनाको रु.६२,०००।- लिई खाएको । राज वैदेशिक रोजगार सेवा परामर्श केन्द्रका संचालक प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेलले प्रतिवादी शिव रेग्मीबाट ३१ जनाको जम्मा रु.२,४०,०००।- प्राप्त गरेको निजले स्वीकार गरेको भए तापनि प्रतिवादी शिव रेग्मीले प्रतिव्यक्ति रु.९,०००।- को दरले दिएको भनी आफ्नो बयानको स.ज.११ मा उल्लेख गरेबाट निज नारायणप्रसाद पौडेलले जम्मा रु.२,७९,०००।- लिएको मध्येबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक रमेश मैनालीलाई रु.१,००,०००।- र सोही शाखाका कम्प्युटर अधिकृत प्रतिवादी सन्तोष सुवेदीलाई रु.१,५०,०००।- रिसवत दिई प्रतिव्यक्ति रु.१,०००।- का दरले रु.३१,०००।- मध्ये शिव रेग्मीबाट थप पाउने स्वीकार गरी बयान

गरेबाट गलत कागजातका आधारमा रिसवत दिई लिई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने र आफूले समेत आफ्नो हिस्साको रकम लिने कार्य गरेको ।

शिवप्रसाद रेग्मीले सुमन दाहाल र अमित शर्मा, सोबिता रानाभाट, विपिन पराजुलीबाट प्रतिव्यक्ति रु.१६०००।- का दरले ३१ जनाको जम्मा रु.४,९६,०००।- लिई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्नका लागि रु.९०००।- राजस्व र बिमा बापत रु.३०००।- म्यानपावरको कम्पनी फाइल बापत रु.२०००।- खर्च गरेको, प्रतिवादी शिवप्रसाद रेग्मीले राज वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा केन्द्रका संचालक प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेललाई सेटिङ मिलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न प्रतिव्यक्ति रु.९०००।- का दरले ३१ जनाको रु.२,७९,०००।- दिई अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्न सफल भएको र त्यसरी गलत तरिकाले निकालेको श्रम स्वीकृतिका आधारमा एयरपोर्टमा श्रम डेस्कमा रोकिएमा प्रतिव्यक्ति रु.३,०००।- र नरोकिएकोमा अध्यागमनका लागि रु.२,०००।- का दरले दिने गरी सेटिङ मिलाउन प्रदीप लामिछाने सरसँग सहमति गरी एयरपोर्टमा अप्ठेरो परेको भनी २ जना व्यक्तिलाई उल्लेखित सहमति अनुसार सेटिङबाट कतार पठाउन प्रयास गरेकोमा १ जना व्यक्ति पठाउन सफल भएको तर १ जना कमलेश लोध विमानस्थलबाट उडाउने क्रममा नै त्रि.अ.वि.बाट पक्राउ परेको देखिन आएबाट प्रतिवादी शिवप्रसाद रेग्मीले एडभान्स रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को Lt.No. 63448 को पूर्व स्वीकृतिको फाइल प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेललाई दिई सेटिङ मिलाई मिति २०७०।४।२१ गते ३१ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाली आफूले प्रतिव्यक्ति रु.१०००।- का दरले ३१ जनाको जम्मा रु.३१,०००।- लिएको र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका २ जनालाई श्रम कक्ष तथा त्रि.अ.वि. अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ मिलाई एक जना कतार पठाउन सफल भएको ।

सोविता रानाभाटले शिव लोध समेत चार जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति बनाउनका लागि भैरव क्लिनिक ट्राभल्सका संचालक राजेशकुमार श्रेष्ठबाट पासपोर्ट र प्रतिव्यक्ति रु.२१०००।- का दरले जम्मा रु.८४,०००।- लिई शिवप्रसाद रेग्मीलाई पासपोर्ट, भिसा र रकम दिएको देखिएको र आफूले प्रति व्यक्ति रु.१०००।- का दरले रु.४,०००।- लिएको । सुरेशकुमार श्रेष्ठले प्रकाश राज गिरीको अन्तिम श्रम स्वीकृति बनाउन को लागि रु.२३,०००।- लिई सो कार्य गर्न सुमन दाहाललाई पासपोर्ट, भिसा र रु.१९,०००।- रकम दिएको भनी बयान गरेकोमा प्रतिवादी सुमन दाहालको बयानबाट निजले रु.१९,०००।- रकम प्राप्त गरेको नभई रु.१६,५००।- मात्र प्राप्त गरेको व्यहोरा खुलाएबाट गलत भिसा लगायतका कागजातका आधारमा रिसवत लेन देन गरी कतार प्रस्थान गर्ने चाँजो पाँजोको व्यवस्था मिलाउने कार्यमा प्रतिवादी सुरेशकुमार श्रेष्ठले सेटिङ मिलाई प्रकाशराज गिरीको अन्तिम श्रमस्वीकृति निकाल्न अर्का प्रतिवादी सुमन दाहाललाई रु.१६,५००।- दिएको र अन्तिम श्रम स्वीकृति निकालि सकेपछि रमेश पराजुलीलाई रु.४०००।- रिसवत दिई सेटिङ मिलाई पठाउन प्रयास गरेकोमा अध्यागमन कार्यालय त्रि.अ.बि.बाट प्रकाशराज गिरीले लिएको । सुमन दाहालले सुरेश श्रेष्ठ समेतबाट प्रकाशराज गिरी समेत ९ जनाको प्रति व्यक्ति रु.१६,५००।- का दरले रिसवत लिई सो कार्य गर्न शिबप्रसाद रेग्मीलाई पासपोर्ट, भिसा र रकम रु.१६,०००।- का दरले दिई प्रति व्यक्ति रु.५००।- का दरले रु.४,५००।- लिएको । प्रदीपप्रसाद लामिछानेले रु.२०००।- का दरले दिई रु.६,०००।- रिसवत लिने सहमति गरी १ जनालाई पठाउन लगाएको तर १ जना कमलेश लोध भने पठाउने क्रममा नै त्रि.अ.वि.बाट पक्राउ परेको । अमित भन्ने अरुणकुमार बर्मा कायस्थले ईश्वर डाँगी समेत ४ जना व्यक्तिबाट रु.१४,५००।- का दरले दिई प्रतिव्यक्ति रु.५००।- को दरले जम्मा रु.२०००।- आफूले लिएको । निजले एयरपोर्टमा श्रम कक्ष र

अध्यागमनको सेटिङ मिलाउने कार्य श्रम कक्षका ना.सु. रमेश अधिकारी मार्फत मिलाउन प्रतिव्यक्ति रु.४०००।- का दरले रु.४,०००।- आफूले लिएको ।

अतःप्रतिवादीहरू हर्कबहादुर लिम्बु, नारायणप्रसाद पौडेल, शिवप्रसाद रेग्मी, सोविता रानाभाट, सुरेशकुमार श्रेष्ठ, सुमन दाहाल, अरुणकुमार बर्मा कायस्थ, प्रदीपप्रसाद लामिछानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) र (३) को कसुर गरेको हुँदा हर्कबहादुर लिम्बुको हकमा बिगो रु.६२,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (ग) बमोजिम, प्रतिवादी नारायणप्रसाद पौडेलको हकमा बिगो रु.३,१०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (घ) बमोजिम, प्रतिवादी शिवप्रसाद रेग्मीको हकमा बिगो रु.३,१०,०००।- (तीन लाख दस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१)(घ) बमोजिम, प्रतिवादी सोविता रानाभाटको हकमा बिगो रु.८४,०००।- (चौरासी हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (ग) बमोजिम, प्रतिवादी सुरेशकुमार श्रेष्ठको हकमा बिगो रु.२३,०००।- (तेइस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३(१)(क) बमोजिम, प्रतिवादी सुमन दाहालको हकमा बिगो रु.१,४८,५००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (घ) बमोजिम, प्रतिवादी अरुणकुमार बर्मा कायस्थको हकमा बिगो रु.७८,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (ग) बमोजिम तथा प्रतिवादी प्रदीपप्रसाद लामिछानेको हकमा बिगो रु.६,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३(१)(क) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।८१८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२४. मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका ना.सु. मोहनबहादुर रसाइली मिति २०६८।७।१ देखि मिति २०६९ भाद्र मसान्तसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख हुँदा र तत्पश्चात् पनि पटक-पटक कार्यालयको निमित्त कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा रहँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको रकम संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका खरिदार हिरण्डप्रसाद ढुंगाना र सोही कार्यालयका ना.सु. अग्निबहादुर शाहीसँग मिलेमतो गरी उल्लेखित रकम आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम कार्यालयमा दाखिला भएको रकम सम्भव भएसम्म बैंक भौचर भरी सोही दिन वा सोको भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने र समयभित्र बैंक दाखिला गर्न नसक्ने भएमा कार्यालय प्रमुखले कारण उल्लेख गरी ७ (सात) दिनभित्र नगद बैंक दाखिला गर्नुपर्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेकोमा सोको उल्लंघन गरी जग्गा रजिस्ट्रेसन बापत उठेको रकम तत्काल बैंक दाखिला नगरी सरकारी राजस्व रकम हिनामिना गर्ने मनसायले आफूसाथ राखी आफू अनुकूल खर्च गरेको ।

निज मोहनबहादुर रसाइली समेतले जग्गा रजिस्ट्रेसन बापत उठेको रकममध्ये २०६९ श्रावण महिनामा रु.२६,८८,७७०।-, भाद्रमा रु.२३,६४,८०६।-,आश्विन महिनामा रु.५,३५,८१८।-, पौषमा रु.८,०३,०७०।-, माघमा रु.३,१८,४३८।- र फागुनमा रु.६,३२,४२४।- गरी कुल रु.७३,४३,३२६।-, बराबरको सरकारी रकम बैंक दाखिला नगरी बदनियतपूर्ण तवरले आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मामा लिई आफू अनुकूल प्रयोग गरेकोमा आयोगमा उजुरी पर्न आएपश्चात् छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीलाई च.न.६४८ मिति २०६९।७।२१ गतेको पत्रद्वारा लेखी पठाएपश्चात् आयोगबाट छानबिन भएको जानकारी पाएपछि कारबाहीबाट जोगिन कात्तिक महिनामा रु.६,५६,३६७।-, मंसिर महिनामा रु.३५,८७,८०६।-,चैत्रमा रु.२०,५३,३२९।- र वैशाखमा रु.१०,४५,८२४।-, गरी कुल रु.७३,४३,३२६।- बराबरको रकम बैंक दाखिला गरी हिसाब मिलान गरेको पाइएको ।

मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख ना.सु. मोहनबहादुर रसाइली, ना.सु. अग्निबहादुर शाही तथा राजस्व रकम संकलन फाँटमा कार्यरत फाँटवालाका

खरिदार हिरण्यप्रसाद ढुंगाना समेतले सरकारी रकम बैंक दाखिला नगरी बदनियतपूर्ण तवरले आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मा पटक-पटक गरी रु.७३,४३,३२६।- बराबरको रकम करिब ६ महिनासम्म आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने राजस्व संकलनको जिम्मेवारी पाएका खरिदार हिरण्यप्रसाद ढुंगाना, ना.सु. अग्निबहादुर शाही तथा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मोहनबहादुर रसाइली समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) बमोजिम उठाएको राजस्व प्रचलित कानुन बमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गरी आफू विरुद्ध आयोगबाट छानबिन भएको जानकारी पाएपश्चात् मात्र करिब ५/६ महिनापछि आएर कारबाहीबाट जोगिनका लागि उल्लेखित रकम बैंक दाखिला गरेको भए तापनि निजहरूबाट भएका बदनियतपूर्ण कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) द्वारा परिभाषित कसुर भए गरेको देखिन आएकोले निजहरू उपर सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना तथा ३(१) (ज) बमोजिम सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।८।२३ विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२५. कैलाली जिल्ला टीकापुरस्थित साबिक मुद्दी गा.वि.स.हाल जोशीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ घुसुरीको साविक वडा नं. १ को कि.नं.९९ को ०-८-०, कि.नं १७८ को ०-३-१० र कि.नं. २८५ को ०-४-१० जग्गा फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको जग्गा सोही गा.वि.स. निवासी जगतराम कठरियाको नाममा नम्बरी जग्गा भनी दर्ता गरेको र कि.नं.२७७ वाट प्लट रजिष्टर खडा गरी नक्कली कि.नं.१०१० बनाई निज जगतराम कठरियाका छोरा नारायण कठरियाको नाममा दर्ता गरेको देखिन आयो । यस सम्बन्धमा कि.नं.२७७ फिल्ड बुकमा हेर्दा पर्ती जनिएको र प्लट रजिष्टरमा समेत केरमेट गरी भुलबाट भन्ने उल्लेख भएको र नापी कार्यालय टीकापुरमा भएको प्लट बुक अध्ययन गरी हेर्दा उक्त कित्ता कुनै आदेश निर्णयबाट कायम भएको नदेखिने तथा उक्त कित्ताको महलमा भुलबाट भन्ने शब्द लेखिएको र केरमेट भएको तथा बदर भइसकेको हुनुका साथै अगाडि बढ्ने नम्बर क्रमशः १०११ बाट बढेको देखिने र नक्सामा कि.नं.१०१० कि नं.२७७ भित्र लेखेको देखिन आएको र प्लट रजिष्टर र नक्सा भिडाउँदा नक्सामा कि.नं.१०१० बदर गर्न छुट भएको देखिने व्यहोरा उल्लेख गरी च.नं.८१७ मिति २०७०।२।२४ को पत्रद्वारा नापी कार्यालय टीकापुरले मालपोत कार्यालय टीकापुरलाई जानकारी समेत गराएकोमा माथि उल्लेखित कि.नं.का पर्ती जग्गाहरू नारायण कठरिया र निजका बाबु जगतराम कठरियाको नाममा मालपोत कार्यालय टीकापुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख लेखा अधिकृत पुष्पराज तिमिल्सिना, ना.सु. अग्निबहादुर शाही, सेवा निवृत्त ना.सु. लोकबहादुर रावल, नापी कार्यालय टीकापुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार साह र दशरथ मण्डल, ऐ. कार्यालयका अमिन नागेन्द्र बस्नेत, उपेन्द्र यादव र जोशीपुर गा.वि.स.का. सचिव अनिलकुमार मिश्रको मिलेमतोमा दर्ता भएको देखिन आयो ।

उल्लेखित पर्ती जग्गाहरू जगतराम कठरिया र नारायण कठरियाको नाममा दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि प्रारम्भमा निज नक्कली जग्गा धनीहरूले पर्ती जग्गालाई आफूले जोतभोग गरेको नम्बरी जग्गा भएको र उल्लेखित जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हराएको र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा फोटो सहित नागरिकता नं. समेत राखी सिफारिस पाउँ भनी जोशीपुर गा.वि.स.मा निवेदन दिएपश्चात् उक्त गा.वि.स.का.सचिवले पर्ती जग्गा जसको अभिलेख व्यक्ति विशेषको नाममा गा.वि.स.को अभिलेखमा नहुने हुँदा त्यस्तो जग्गालाई निजहरू स्वयंको हकभोगको जग्गा हो भनी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइदिन भनी बदनियतपूर्ण तवरले जानीजानी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले सिफारिस गरेको । उक्त सिफारिसलाई टेकी मालपोत कार्यालयमा भएका अभिलेखहरू द्वन्द्वकालमा आगजनी भई प्रमाण नष्ट भएको अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै उल्लेखित जग्गाको

प्रस्ट विवरण यकिन गर्नका लागि कारण समेत खोली फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टरको उतार प्रति मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयसँग माग गर्नुपर्नेमा दुराशययुक्त भावनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गराउने परिपञ्च मिलाई आफू अनुकूल हुने गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तवरले प्लट रजिष्टर मात्र माग गरी सोही आधारलाई टेकी सार्वजनिक जग्गा उल्लेखित व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी नापी कार्यालय टीकापुर कैलालीले मालपोत कार्यालयले माग गरेको विवरण पठाउनुपूर्व के कुन प्रयोजनका लागि हो ? सो को यकिन गरी प्रस्ट नभएमा प्रस्ट विवरण माग गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्लट रजिष्टरमा प्रस्ट विवरण भरी पठाउनुपर्नेमा सो नगरी नक्कली जग्गा धनी भनिएका व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी गलत विवरण भरी गैर जिम्मेवारपूर्ण तवरले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आ.व.२०६४।६५ को रजिस्ट्रेसन बापतको न्यूनतम मूल्य अनुसार रु.६,५०,०००।- हानि नोक्सानी पुऱ्याई आफू तथा गैरव्यक्तिलाई लाभ पुऱ्याउने बदनियतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गराएको देखिन आएकोले यसमा संलग्न कर्मचारीहरूमध्ये कसुरको मात्रा अनुसार पुष्पराज तिमिल्सिना र अनिलकुमार मिश्रको हकमा बिगो रु.६,५०,०००।- (छ लाख पचास हजार), लोकबहादुर रावल, उपेन्द्र यादव, दशरथ मण्डलको हकमा बिगो रु.२,००,०००।- र अग्निबहादुर शाही, नागेन्द्र बस्नेत र विनोदकुमार साहको हकमा रु.४,५०,०००।- (चार लाख पचास हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) अनुरूप सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले अरूको नाममा दर्ता गराई भोगचलन गर्ने गराउने कसुर गरेको पाइएकोले निजहरू उपर सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम माथि खुल्न आएको बिगो कायम गरी सजाय हुन तथा झुटा विवरण पेश गरी माथि उल्लेखित सार्वजनिक जग्गा गा.वि.स. सचिव, नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको पाइएकोले निज नारायण कठरियाको हकमा बिगो रु.४,५०,०००।- र जगतराम कठरियाको बिगो रु.२,००,०००।- कायम गरी निजहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२६. वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०७०।६।२० को च.नं. १८४ र मिति २०७०।६।२१ को च.नं. १८६ को पत्रसाथ यस आयोगमा प्राप्त हुन आएको Gulf Star Overseas Pvt. Ltd., Springs Nepal Human Resource Pvt. Ltd. समेतका कम्पनीहरूले कतार मुलुकका विभिन्न कम्पनीहरूमा कामदार पठाउँदा अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरिएका लट नं. ६८८१४, ६५८३३, ६६३२८, ६४९८४ र ६२२७५ का फाइलहरूमा गरिएका निर्णयका सक्कल कागजात तथा श्रम स्वीकृति प्रदानमा गरिएको अनियमितता उपर अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट देखिन आएका वस्तुस्थिति एवं तथ्यहरूबाट Jobs Search Pvt. Ltd.ले लट नं.६६३२८ को राहदानी नं. ४९२७७४७, ०६३१६०३२ र ०५८४४९२८, Gulf Star Overseas Pvt. Ltd. ले लट नं.६२२७५ को राहदानी नं. ०६३४१७१६, ४२८८४९५ र ०६३४१७४९, Landmark Manpower Solution Pvt Ltd. ले लट नं.६८८१४ को राहदानी नं. २६०८९८१, ३५५३३९८, ३१२५७२२, २९७६२६६, ४६३३४०४, ५८६२६९०, २८७७९३१, ०६१८६१५७ र ५३१७६९७ का व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभागमा अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि पेश हुन आएका भिसा कागजातहरूमा रोजगारदाता कम्पनीको नाम अरेबिक भाषामा लेखिएको सम्बन्धमा विभागका आधिकारिक अनुवादकले रोजगारदाता कम्पनीको नाम पूर्व पेश भई आएको रोजगारदाता कम्पनीको नाम विवरणसँग मिलेको भनी प्रमाणित गरिरहेको

अवस्था एवं इजाजत प्राप्त कम्पनीले पेश गरेको फाइलका कागजात विवरण पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश भएका कागजातसँग दुरुस्त मिलिरहेको अवस्थामा विभागका कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साहले टिप्पणी कागजमा रोजगारदाता कम्पनीको नाम फरक परेको भनी गलत विवरण लेखी तत्कालको अवस्थामा फाइल फिर्ता गरी पछि सोही कागजातहरूबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको देखिन आएको छ भने ABC Placements Pvt Ltd. ले लट नं.६५८३३ को श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश कागजात फाइलमा संलग्न राहदानी नं.३९४२०९५, ०६४१५१६३, ०५९७५५०१, ०५६८१६३३ र ०५९४८७५७ का व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको भिसा कागजातमा रोजगारदाता कम्पनीको नाम अरेबिक भाषामा लेखिएको र विभागबाट उठाइएको टिप्पणीमा कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साहले अरेबिक मात्र लेखी फाइल अगाडि बढाएको उक्त टिप्पणीमा विभागका आधिकारिक अनुवादकले प्रमाणित नगरेकै अवस्थामा समेत निर्देशक रमेशप्रसाद मैनालीबाट कार्यविधि विपरीत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरी स्टिकर प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

Gulf Star Overseas Pvt Ltd. को लट नं.६२२७५ श्रम स्वीकृति टिप्पणी फाइल २८ जुन २०१३ तदनुसार २०७०।३।१४ मा विभागमा अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि पेश भएका भिसा कागजातमा अरेबिक भाषामा लेखिएको रोजगारदाता कम्पनीको नाम पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश गरेको रोजगारदाता कम्पनीको नाम SAK Trading and Contracting Company भएको भनी विभागका आधिकारिक अनुवादकले प्रमाणित गरिरहेको अवस्थामा कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साहले टिप्पणीमा भिसामा अरेबिक भाषामा रोजगारदाता कम्पनीको नाम Instrument Company for Trading & Contracting रहेको भनी गलत व्यहोरा उल्लेख गरी सोही कागजातको आधारमा मिति २०७०।४।११ मा मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको विवरण र कागजात दुरुस्त हुँदा हुँदै पनि टिप्पणीमा अनावश्यक गलत व्यहोरा उल्लेख गरी एक महिनापछि २०७०।४।११ मा सोही कागजातहरूका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएको देखिन आयो ।

यसै गरी Springs Nepal Human Resource Pvt. Ltd. ले लट नं.६४९८४ को अन्तिम श्रम स्वीकृति (स्टिकर) का लागि विभागमा पेश कागजात फाइलमा संलग्न राहदानी नं. ३१६९४९५, ०६०९४४४९, ०६०३३५३७, ०६२५८११६ र ०६२९७७६४ का व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको भिसा कागजातमा, रोजगारदाता कम्पनीको नाम Nation Power Trading and Contracting र Trans Overseas Trading Contracting W.L.L उल्लेख भएको र पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश गरेको कागजातमा Stance Group Trading & ContractingWLL उल्लेख भएको हुँदा रोजगारदाता कम्पनीको नाम फरक परिरहेको अवस्थामा Nation Power Trading and Contracting, Trans Overseas Trading Contracting W.L.L, Ferarra Group Contracting Co. WLL,/Stance Group Trading & Contracting WLL कतार स्थित BARWYN कम्पनीका सिस्टर कम्पनीहरू भएको भन्ने फ्याक्स पत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन आयो । पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश हुँदा BARWYN कम्पनी तथा सो कम्पनीका सिस्टर कम्पनी सम्बन्धी कुनै कागजात पेश हुन आएको अवस्था देखिदैन । आधिकारिक रूपमा विदेशमा रहेको नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित भई नआएको एवं एक महिना अगाडि मितिको फ्याक्स छायाप्रति कागजातलाई नै आधिकारिक मानी पूर्व श्रम स्वीकृति लिंदाको अवस्थाका विवरण दुरुस्त नमिलेको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन आयो भने मिति २०७०।७।२५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको खण्ड ६३ संख्या ३१ को भाग ५ नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सूचना क्रमसंख्या नं. २ समेतले Group of Holding Companies/Subsidiary Companies का

सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा प्रमाणित निस्सा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेबाट तत्काल कतार स्थित BARWYN कम्पनीको सिस्टर कम्पनीहरू भएको भन्ने फ्याक्स पत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साह र स्वीकृति प्रदान अर्थात निर्णय गर्ने निर्देशक रमेशकुमार मैनाली समेतले अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि पेश हुन आएका कागजातहरूमा रीत नपुगेका कागजात र रीत पुगेका कागजातहरू तथा आधिकारिक भाषा अनुवादकले अनुवाद गरेको व्यहोरालाई समेत दोहोरो अर्थ लाग्ने गलत विवरण लेखी सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई दु:ख हैरानी दिई नोक्सानी पुऱ्याई आर्थिक लाभ लिने मनसाय एवं बदनियतका साथ सरकारी कागजातमा व्यहोरा थप घट गरी गलत विवरण लेखी लेखाई श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा रीत पुगेको कागजातहरूमा गलत विवरण लेख्ने कम्प्युटर अपरेटर ना.सु. पप्पुकुमार साह र रीत पुगेको तथा रीत नपुगेको कागजातहरूमा गलत विवरण लेखी लेखाई श्रम स्टिकर प्रदान गर्ने निर्णयकर्ता वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेशप्रसाद मैनाली समेत उपर सोही दफा ९ बमोजिम व्यवस्थित सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।८।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२७. साबिक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लिमिटेड (मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड हुँदै हालको यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड) (सन् २० डिसेम्बर २००३) को कर्जा कमिटीको मिति २०६०।२।२९ को निर्णयले खोंसी मार्केटिङका प्रो. केशवलाल खोंसी श्रेष्ठलाई रु.१,५०,००,०००।- कर्जा र बैंक ग्यारेन्टी रु.२५,००,०००।-समेत गरी जम्मा रु.१,७५,००,०००।- कर्जा प्रवाह गरेको संलग्न तमसुक समेतका प्रमाणहरूबाट देखिएको ।

ऋण लिएको रु.१,७५,००,०००।- मध्ये रु.७०,००,०००।- कर्जा प्रवाहका लागि मिति २०६०।२।६ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा जग्गा धितोको रूपमा राखिएको सुनसरी जिल्ला औरावनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५क को कि.नं. १ र २३ को क्षेत्रफल क्रमश: ३-५-० र २-१९-० गरी जम्मा ६-४-० बिघा जग्गालाई मालपोत कार्यालय सुनसरीको च.नं. ६९९३ मिति २०६०।२।७।४ भनिएको नक्कली पत्रद्वारा रोक्का राखी सोको जानकारी दिई बैंकका नाममा दृष्टिबन्धक पास गरेको संलग्न कागजातबाट देखियो ।

केशवलाल खोंसी श्रेष्ठले बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याज चुक्ता नगरेपछि बैंकबाट निजको धितो लिलाम गर्ने क्रममा जिल्ला सुनसरी, औरावनी ५क. को कि.नं. १ र २३ को जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट भै दाखिल खारेज समेत भै गएकोले रु.७० लाख साँवा असुरक्षित भएपछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको च.नं.२३ मिति २०६८।५।१९ को पत्रबाट कारबाहीका लागि आयोगमा लेखी आए अनुसार साबिक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लिमिटेड (हाल यति डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड) को व्यवस्थापनले खोंसी मार्केटिङ ललितपुरका प्रोप्राइटर केशवलाल खोंसी श्रेष्ठलाई निजको उपभोग्य सामानको थोक कारोबार गर्न चालु पुँजी शीर्षक अन्तर्गत रु.१,५०,००,०००।- को कर्जा मिति २०६०।२।२८ (सन् ११ जुन २००३) मा स्वीकृत गरेको र विभिन्न मितिमा बैंकबाट रकम भुक्तानी भएको कर्जा फाइल तथा बैंक स्टेटमेण्टबाट देखियो । त्यस्तै मिति २०६०।७।३ (२० अक्टोबर २००३) मा एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडबाट रु.२५,००,०००।- को बैंक ग्यारेन्टी बैंकले उपलब्ध गराएकोमा मिति २०६१।९।१३ (सन् २८ डिसेम्बर २००४) मा सो जमानत बराबरको रकम एनआईडिसी क्यापिटल मार्केटलाई भुक्तानी गरेको पनि देखियो । उल्लेखित कर्जामध्ये

सकार गरेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम रु.१,१८,२५,००१।- कट्टा गरी कर्जाको बाँकी साँवा रु.७१,९३,०९०।६८ रहेको र उपरोक्त कर्जा लिँदाका बखत बैंकले धितो सुरक्षण बापत औरावनी ५क को कि.नं. १ र २३ को जम्मा क्षेत्रफल ज.वि. ६-४-१९ को जग्गा बैंकमा धितो सुरक्षण राख्दा उल्लेखित जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौं चाबहिलबाट बेजिल्ला पारित भएको देखियो । जग्गा धितोमा राख्दा बैंकबाट स्थलगत निरीक्षण गरेको प्रतिवेदन नदेखिएको, सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट चार किल्ला प्रमाणित नभएको, मूल्यांकन प्रतिवेदन नरहेको साथै सुरक्षण रहेको उल्लेखित जग्गा समेत कित्ताकाट भै विभिन्न व्यक्तिको नाममा दाखिल खारेज नामसारी भै गएको देखिएकाले जनताको निक्षेप नै जोखिम पार्ने गरी काम कारबाही भएको भनी तत्कालीन मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट उल्लेख भई आएको छ ।

निज केशवलालले कर्जा लिनका लागि पेश गरेको धितोमध्ये औरावनी ५क. को कि. नं.१ र २३ को जम्मा क्षेत्रफल ६-४-१९ बिघा जग्गा बैंकको नाममा धितो दिएकोमा उक्त धितो लिलाम गर्ने क्रममा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पारित भई गएको देखिएकोले यस आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण भै मालपोत कार्यालय सुनसरीको श्रेस्ता अध्ययन गर्दा श्रेस्तामा भएको सक्कली नाम च्याती सो च्यातिएको भागको तल्लो भागमा केशवलालको नाम खडा गरी मोठ भिडाएको र सोही आधारमा निज ऋणीको नाममा जग्गा दाखिल खारेज भै नामसारी हुन आएकोले प्रस्तुत कपोलकल्पित जग्गा किर्ते गरी दाखिल खारेज नामसारी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

तत्कालीन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लिमिटेडले केशवलाल खोंसी श्रेष्ठको नामको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको आधारमा औरावनी ५क को कि.नं.१ र २३ का जग्गाहरू रोक्का राख्नका लागि मिति २०६०।२।६ मा पत्र पठाएको र मालपोत कार्यालय सुनसरीले मिति २०६०।२।७ मा रोक्का रहेको जानकारी पठाएको पाइयो । पुनः मिति २०६५।२।२३ मा पत्र पठाई सोही जग्गा ६ महिना १० दिनपछि मिति २०६०।८।१६ मा बनेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको आधार लिई रोक्का गर्न पठाई रोक्का जानकारी भई आएको देखियो । यसरी कर्जा प्रवाह गर्ने स्वयं बैंक र कर्जा कमिटीका पदाधिकारीले जानीजानी सत्यतथ्य लुकाई तथ्य नै फरक पर्ने जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको आधारमा रु.७०,००,०००।- समेत कर्जा प्रवाह गरेको प्रस्ट देखियो । साथै उल्लेख भएको मितिमा भौतिक रूपमा जग्गा नै कायम नभएको अवस्थामा काल्पनिक जग्गा देखाई सोही आधारमा बैंकले आधारभूत रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी बदनियत चिताई कर्जा प्रवाह गरेको देखिन आयो । यसरी कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका कर्जा कमिटीका सदस्यहरूमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सिताराम प्रसाईं, महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रबन्धक सुनिल गुरुङ र कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङ समेतको दूषित संलग्नता रहेको देखियो । ऋणि केशवलाल खोंसी श्रेष्ठको मिति २०६०।२।६ मा धितो पास भै कर्जा प्रवाह भएको एकातिर देखाएको छ भने अर्कोतिर उक्त धितो पास भएको जग्गा कर्जा प्रवाह धितो पास भएको ६ महिना १० दिनपछि मात्र मिति २०६०।८।१६ का दिन दाखिल खारेज नामसारी भएको देखियो । यसरी ६ महिनापछि ऋणीको नाममा आउने जग्गाको बैंकले मितिले ६ महिना पहिल्यै काल्पनिक कागजातबाट धितोपास गरी ऋण प्रवाह गरेको र यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेत नलिएकोले कर्जा कमिटीका सदस्यहरूको कार्य बदनियतपूर्ण रहेको देखियो । धितो लिने जग्गा ऋणीका नाममा पास भएको ६ महिना नबिती धितोपास नै गर्न नमिल्नेमा ऋणीको नाममा जग्गा नआउँदै ६ महिना पहिल्यै धितो पास गरी गराई कर्जा दिएकोले कर्जा कमिटीका सबै सदस्यहरू क्रमशः कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक भागवत

श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रबन्धक सुनील गुरुङ, कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङले ऋणी भनिएका व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी झुटा विवरण पेश गरी गराई बैंकलाई नोक्सानी र आफू र अन्य व्यक्तिलाई फाइदा हुने कार्य गरेको प्रस्ट रूपमा देखिएको हुँदा सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य रहेको पुष्टि हुन आयो ।

माथि विवेचित तथ्यगत आधारमा पदमप्रसाद खतिवडाको हकमा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता च्याती सो स्थानमा केशवलालको नाम लेखी मोठ कायम छ रोक्का देखिएन भनी कैफियत लेखेको, च्यातिएको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित नगराई गुपचुप राखेको बदनियतपूर्ण कार्यमा तत्कालीन मोठ फाँटका खरिदार पदमप्रसाद खतिवडाको प्रमुख भूमिका रहेको देखियो । यस्तो बदनियतपूर्ण कार्यले गर्दा ऋणीको नाममा हुँदै नभएको जग्गा पास हुन गई सोही जग्गा समेत धितो राखी बैंकबाट कर्जा लिई सो लिइएको कर्जा असुरक्षित हुन गएको व्यहोरा पुष्टि हुन आएको देखिँदा निज खरिदार पदमप्रसाद खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम मालपोत कार्यालय सुनसरी जस्तो सरकारी निकायमा रहेको जग्गाधनी श्रेस्ता पुर्जा जस्तो सरकारी कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याई केरमेट गरी थपघट समेत गरेको कसुर पुष्टि भएको साथै दफा १२ बमोजिम उक्त सरकारी कागजात च्याती नोक्सान पुऱ्याएको वा नष्ट गरेको कसुर पुष्टि भएको छ । यसर्थ निज पदमप्रसाद खतिवडालाई ऐऐ दफाहरूमा व्यवस्था भए बमोजिमको सजाय भई जरिवाना हुनुका साथै निजको सो कार्यबाट बैंकलाई नोक्सानी परेको साँवा रु.७१,९३,०९०।६८ र ब्याज रु.८६,११,६६१।९९ समेत जम्मा रु.१,५८,०४,७५२।६७ (अक्षेरुपी एक करोड अन्ठाउन्न लाख चार हजार सात सय बाउन्न र पैसा सतसठी) ऐ ऐनको दफा ११ र १२ बमोजिम निज पदमप्रसाद खतिवडाबाट असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिने ।

बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष लगायतका हकमा उक्त विवेचित आधारहरू एवं बैंकका कर्जा कमिटीका अध्यक्ष लगायतका कर्मचारीहरू समेतले केशवलाल खोंसी श्रेष्ठ तथा आफू समेतलाई गैरकानुनी फाइदा पुऱ्याई बैंकलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले ऋणी समेतको मिलोमतोमा स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, नापीको नक्सा तथा ट्रेस उतार, गा.वि.स.को मूल्यांकन प्रतिवेदन, इन्जिनियरको जग्गा मूल्यांकन प्रतिवेदन जस्ता हेर्न बुझ्नुपर्ने अति महत्वपूर्ण र आधारभूत कुराहरू हेर्दै नहेरी बुझ्दै नबुझी नक्कली कागजात सहितको धितोको आधारमा पूर्वाधारै नभएको सुनसरी औरावनी जस्तो अपायक स्थानमा रहेको रु.१,८७,५००।- थैली भएको जग्गाको रु.७०,००,०००।- सम्मको अत्यधिक एवं अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी सोही बराबरको कर्जा लगानी भएको माथिका तथ्यहरूबाट पनि स्पष्ट भइसकेको छ । यसरी बैंकलाई गैरकानुनी हानि र आफूहरू सिताराम प्रसाई, भागवत श्रेष्ठ, हिम गुरुङ, सुनिल गुरुङ समेतले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियत राखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम बैंकको नाममा उल्लेखित जग्गा धितो लिदाँ वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्यांकन गराई र सोही दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज कर्जा कमिटीका सदस्यहरू एवं सार्वजनिक संस्थाका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरू साबिक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रबन्धक सुनील गुरुङ, कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बैंकलाई हुन गएको साँवा र ब्याज समेतको हानि नोक्सानी रु.१,५८,०४,७५२।६७ (अक्षेरुपी रुपैयाँ एक करोड अन्ठाउन्न लाख

चार हजार सात सय बाउन्न र पैसा सतसट्ठी) निजहरूबाट असुल उपर हुन र जरिवाना हुन समेत मागदाबी लिने र उपदफा (३) बमोजिम समेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको ।

केशवलाल खोंसी श्रेष्ठ र सुनिल प्रधानको हकमा माथि उल्लेखित आधार एवं हुँदै नभएको काल्पनिक जग्गा मिति २०६०।८।१६ मा पास गरी लालपुर्जा निकाल्ने, यसको ६ महिना १० दिन पहिल्यै काल्पनिक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने र यस्तो काल्पनिक जग्गा केशवलाल खोंसी श्रेष्ठलाई पास गरी दिने कार्यमा निज श्रेष्ठकै वारिस सुनिल प्रधानको प्रमुख भूमिका रहेको देखियो । निजले काल्पनिक रूपमा केशवप्रसाद कोइरालाको कल्पित नाम खडा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सखुंवासभा अन्तर्गत इलाका प्रशासन कार्यालय चैनपुरबाट नक्कली नागरिकता समेत बनाई सो जग्गाको काल्पनिक जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र पुर्जा बनाई सोही पुर्जाको आधारमा बैंकमा धितो राखी रु.७० लाख कर्जा लिएकोले बैंकलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई फाइदा हुने कार्यमा सहभागी भएको व्यहोरा माथिका विवेचित तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन आएको छ । यसैले निज ऋणि केशवलाल खोंसी श्रेष्ठ र सुनिल प्रधानले सार्वजनिक पदधारण गरेका बैंकका अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू राष्ट्रसेवकहरू तथा आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट सार्वजनिक संस्था वा बैंकको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएकोले निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज केशवलाल खोंसी श्रेष्ठ र सुनिल प्रधानलाई सोही दफा बमोजिमको सजाय हुन र साँवा र ब्याजसहितको बिगो रु.१,५८,०४,७५२।६७ (अक्षेरुपी एक करोड अन्ठाउन्न लाख चार हजार सात सय बाउन्न र पैसा सतसठ्ठी) र सो बराबरको जरिवाना समेत हुन मागदाबी लिने र अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका अन्य व्यक्तिहरूको हकमा वि.सं. २०२९ सालमा केशवप्रसाद कोइराला समेत जना ४ को नाममा तारानाथ कोइरालाबाट नामसारी भै पछिल्ला मितिमा विभिन्न व्यक्तिमा कित्ताकाट हुँदै जाँदा २०५७ पूर्व नै करिब २० कित्तामा विभाजित भएको औरावनी ५क कित्ता नं. १ र २३ का जग्गालाई २०६० सालमा आएर श्रेस्तामा भएको हक हस्तातरणको कैफियत च्याती पुनः २०२९ सालकै जस्तो एकमुष्ट ससिम कित्ता केशवप्रसाद कोइरालाको नाममा कायम भएको देखाइएको । यस सम्बन्धमा नापी कार्यालय इनरुवा सुनसरीमा गै बुझ्दा मालपोत कार्यालयको टोकन आदेश बमोजिम विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट भएको र २०३७ मा मालपोत कार्यालयको आदेशबाट कित्ताकाट भएको भनी लेखी आएकोले यस प्रकरणमा नापी शाखाका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएन । यसैगरी मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन खरिदार दिव्यराज घिमिरेको हकमा निजले यस कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनी कसुरमा इन्कार भई बयान दिएको, संकलित प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गर्दा कुनै कागजातमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता नपाइएको र बैंकले पनि निजको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा यस प्रकरणमा निज खरिदार दिव्यराज घिमिरेको संलग्नता देखिएन । यस्तै धितो मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियर नारायणबाबु लोहनीको यस बैंकमा मूल्यांकन सूचीमा नाम रहेको तर प्रस्तुत मुद्दामा निजले धितो मूल्यांकन गरेको नदेखिएको र बैंकले पनि पेश गर्न नसकेको हुँदा यस प्रकरणमा निज नारायणबाबु लोहनीको संलग्नता देखिएन । यसैगरी गाउँ विकास समिति सचिव रामप्रसाद ढकालको दस्तखत नभएको र टिपेक्स लगाई अघिल्लो वर्षको पत्रमा मिति परिवर्तन गरी काल्पनिक दस्तखत गरी चारकिल्ला प्रमाणित तथा मूल्यांकन पेश गरेको देखिएकोले निज सचिवको समेत यस केशमा संलग्नता रहेको पाइएन भने मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख ध्रुव रेग्मी, शा.अ. नविनकिशोर अधिकारी र ना.सु. हरि भट्टराईको यस केशमा प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएन । यसैगरी साबिक घरेलु तथा साना उद्योग

विकास बैंक लिमिटेडबाट धितोपास गर्न गएका सोही बैंकका सहायक कर्मचारी गंगाराम चौधरीको समेत यसमा संलग्नता नदेखिंदा निजहरू इन्जिनियर नारायणबाबु लोहनी, गाउँ विकास समिति सचिव रामप्रसाद ढकाल, मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख ध्रुव रेग्मी, शा.अ. नविनकिशोर अधिकारी, ना.सु. हरि भट्टराई, खरिदार दिव्यराज घिमिरे र साबिक बैंकका सहायक कर्मचारी गंगाराम चौधरीको हकमा केही गरी रहनु पर्ने देखिंदा आयोगको मिति २०७०।८।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।८।२८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको । साथै बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष सिताराम प्रसाईंले महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरी २०७०।८।३० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा पुरक आरोपपत्र समेत दायर गरिएको ।

२८. काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलले आयोगमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण, आयोग समक्ष निज देवेन्द्र डंगोल तथा निजका भतिजा अनुजबहादुर सिंहले गरेको बयान, विभिन्न बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट, निजको आय व्ययका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषण तथा विवेचना समेतका आधारमा निजले सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म तलबभत्ता बापत रु.२०,७६,३७२।२९, विदेश भ्रमण भत्ता बापत रु.८,५५,५२२।४७, विदेश अध्ययनको क्रममा प्राप्त छात्रवृत्ति सुविधा बापत रु.२४,८५,७९९।०४, संचयकोष सापटीबाट रु.८,१५,४००।- जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.२६,५०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.८८,८३,०९४.१६ आम्दानी गरेको देखिन्छ भने निजले गाडी खरिदमा रु.१६,२२,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,०५,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.१८,१९,७००।- समेत गरी रु.३५,४६,७००।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ ।

देवेन्द्र डंगोलका भतिजा अनुजबहादुर सिंहको नाममा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड गोंगबुको ०२१०५०२००२९१८४ नं. को खाताबाट सिभिल बैंक लिमिटेड कमलादीमा रहेको निजको नामको खाता नं. ००२१००२९३६७०१३ मा १३-०५-२०११ मा ७७ लाख र विभिन्न मितिमा अन्य रकम समेत गरी १ करोड २७ लाख जम्मा भएको देखिन्छ सो रकममध्ये १९ लाख मात्र आफ्नो भएको र अन्य रकम देवेन्द्र डंगोलको भएको भनी निजले बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अनुजबहादुर सिंहले सन् १८-०८-२०१० मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड दरबारमार्गमा ००१०५२१०२५०६१० न. को खाता खोली रु.१२ लाख जम्मा गरेको र विभिन्न मितिमा देवेन्द्र डंगोल र अनुजबहादुर सिंहले उक्त खातामा थप रकम जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिएको देवेन्द्र डंगोल र अनुजबहादुर सिंहको बयानबाट समेत पुष्टि हुन्छ । अनुजबहादुर सिंहले सो खाताको रकम सोही बैंकको गोंगबु शाखामा सन् ०३-११-२०११ मा ०२१०५०२००२९१८४ नं. को खाता खोली रु.१,६२,९४,८५५।६४ स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ । सो रकममध्येबाट सन् ०३-११-२०११ मा सोही शाखामा ०२१०३१५०२५००३० नं. को मुद्दती खाता खोली रु.१,३५,४०,०००।- जम्मा गरेको र रकम मुद्दती खाताबाट परिपक्व भई पुनः सोही बैंकको बचत खातामा फिर्ता जम्मा गरेको देखिन्छ । सन् ०८-०५-२०११ मा सो रकममध्येबाट १ करोड १० लाख सनराइज बैंक लिमिटेड गैरीधारा शाखामा रहेको देवेन्द्र डंगोलको बचत खाता नं. ००२१००६२४३३०१३ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको ५३५४ नं. को चेकबाट जम्मा भएको देखिन्छ भने सो रकम पुनः सोही बैंकमा सोही दिन खोलिएको अनुजबहादुर सिंहको एल.डि. १३१२८६६७७८ नं. को मुद्दती खातामा जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिएको हुँदा सो रकम अनुजबहादुर सिंहको देखिन आयो ।

देवेन्द्र डंगोल, निजकी कान्छी श्रीमती विपना श्रेष्ठ, भतिजा अनुजबहादुर सिंहको नाममा हालसम्म पनि विभिन्न बैंकहरूमा रहेको मौज्दात रु.१,९५,३०,३४२।२३ समेत गरी सम्पत्ति रु.२,३०,७७,०४२।२३ देखिन आएको हुँदा निजको स्रोत खुलेको सम्पत्ति रु.८८,८३,०९४।१६ भन्दा बढी देखिन आएको रु.१,४१,९३,९४८.०७ को स्रोत खुल्न नसकेको देखिंदा निज देवेन्द्र डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाको इन्जिनियर तथा वरिष्ठ इन्जिनियरको हैसियतमा सार्वजनिक पदमा रही आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी निजसँग अमिल्दो परिमाणमा सम्पत्ति रहेको हुँदा सो सम्पत्तिको स्रोतसमेत निजले प्रमाणित गर्न नसकेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम रु.१,४१,९३,९४८।०७ (एक करोड एकचालीस लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय अठचालीस रुपैयाँ सात पैसा) बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी लिने र अनुजबहादुर सिंहको सिभिल बैंक लिमिटेड मुख्य शाखा कमलादीको खाता नं. ००२१००२९३६७०१३ मा रहेको रु.१,२७,०००००।- लाखमध्ये रु.१,०८,००,०००।- र अनुजबहादुर सिंहको नाममा रहेको बा.७ च. ६७५३ नं. को सेब्रोलेट स्पार्क गाडी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०९।३ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

२९. जिल्ला वन कार्यालय वारा अन्तर्गत रहेका उल्लेखित ॐ नमोबुद्ध, राधाकृष्ण, वनशक्ति महिला, शिवशक्तेश्वर, जनशक्ति, नागमणि महिला र ब्रम्हबाबा समेतका ७ वटा सामुदायिक वनहरूमा साल, सिसौ र खयर तथा अन्य जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरण समेतका काम कारबाही गर्दा वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ (१) को प्रावधान उल्लंघन गरी साल जातका परिमाण ३५७३४.११ घन फिट अस्ना जातको ६८४७.८१ घन फिट, कर्मा जातको १५५६.५६ घन फिट, सिसौं जातको २५.८९ घन फिट, खयर जातको ४९०७.३६ घन फिट, बर्रो ११३.७० घन फिट र अन्य जातका २३८५.०३ घन फिट गरी कुल ५१५७०.४६ घन फिट काठको हिनामिना एवं हानि नोक्सानी गरी गराई वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ को खण्ड (क) बमोजिम साल काठको प्रतिघन फिट रु.८००।-, सिसौको रु.१,०००।-, खयरको रु.६००।-, अस्ना, कर्माको ३००।-, बर्रोको २००।- र अन्यको ७५।- का दरले (खण्ड ६१ सख्या ८ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६८।२।२३ मा प्रकाशित) उक्त साल, सिसौं, असना, कर्मा, खयर र अन्य काठको हुन आउने कुल नोक्सानी बिगो रु.३,४२,८०,५२२।२५ (तीन करोड बयालीस लाख असी हजार पाँच सय बाइस पैसा पच्चीस मात्र) तपसिलको तालिकामा उल्लेखित जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत मोहन कोइरालाले गैरकानुनी तरिकाले अत्यधिक काठ कटान गर्न लगाई व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वन पैदावर संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ सामुदायिक वनको हकमा आकर्षित नहुने अवस्थामा पनि आफू अनुकूल हुने गरी कार्ययोजनामा प्रावधान राख्न लगाई ढलापडा तथा सुख्खड खडा रूखहरू जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यी रूखहरूले वार्षिक स्वीकार्य कटान (Annual Allowable Cut: AAC) मा कुनै असर नपार्ने भनी प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपुर्ण कार्ययोजना तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरेको, वनको वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकताभन्दा बढी देखाई सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ ले तोकेको स्रोत सर्वेक्षणको गलत अर्थ लगाई प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्न र नवीकरण गर्न लगाई स्वीकृत गरेको, कार्ययोजना स्वीकृत हुनुअगावै छपान लगत पेश गर्न खटाएको, घुमाउरो किसिमले वार्षिक स्वीकार्य कटानभन्दा

बढी नै रूखहरू छपान गरी पेश गराउने गलत मनसायले पत्रादेश दिएको, कार्ययोजना स्वीकृत गरे लगत्तै रूख कटान गर्न आदेश दिएको, आदेश भएको छोटो समयमा छपान लगत तयार तथा निरीक्षण लगायतका अन्य प्रशासनिक कार्य रेन्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयबाट सम्पादन भई जिल्ला वन कार्यालयबाट निर्णय भएको, आफैंले दिएको आदेश उल्लंघन गरी कार्ययोजनाको सीमाभन्दा बढी, ढलापडा रूखको कारण नखुलेकोमा आवश्यक छानबिन तथा जाँचबुझ नगरी नगराई गलत मनसायले अभिप्रेरित भई वैधता दिलाउने उद्देश्यले प्रचलित कानुनले आफूलाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी वार्षिक स्वीकार्य कटान उल्लंघन हुने प्रस्ताव उठाई, आफैंले स्वीकृत गरी समूहलाई कटान आदेश दिएको र आदेशभन्दा बढी कटान हुँदा पनि नियन्त्रण तथा कारबाही नगरेको, इलाका वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरू (सहायक वन अधिकृतहरू) श्यामकुमार निराला (सिमरा), अशोककुमार झा (सिमरा), प्रकाशकुमार बर्मा (काटगाउँ), रामाश्रय यादव (निजगढ) ले आफू अन्तर्गतको रेञ्जपोष्टहरूको सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा निजहरूले वार्षिक स्वीकार्य कटानभन्दा बढी परिमाण संकलन सहमति दिने राय जिल्ला वन कार्यालयमा पेश गरेको रेञ्जपोष्टका तत्कालीन प्रमुखहरू बिन्दाप्रसाद पटेल (अमलेखगञ्ज), महमद समिउल्लाह (हलखोरिया), अशोककुमार सिंह (लाल), राममनोहर साह (रतनपुरी), संजयकुमार चौरसिया (सिंगौल) धर्मराज चौधरी (चकरी) ले आफूहरू खटिएको रेञ्जपोष्टमा काठ कटान गरी व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वनको वार्षिक स्वीकार्य कटान वास्तविकताभन्दा बढी देखाई ढलापडा रूखलाई गैरकानुनी रूपमा वार्षिक स्वीकार्य कटानभन्दा बाहिर देखाई प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको, वार्षिक स्वीकार्य कटानभन्दा धेरै परिमाणमा छानी छानी कटान गर्ने गरी विवरण तयार गरी झुटा लगत पेश गरेको, कार्ययोजना विपरीत र प्राप्त आदेशभन्दा बढी अनियमित रूपमा समूहले रूख कटान गर्दा कारबाहीका लागि पेश नगरी अनियमित कटानलाई मिलेमतो गरी समर्थन गरेको देखिन्छ । निजहरूले राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्रचलित कानुनले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन अन्तर्गतको सामुदायिक वनमा बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरी गराई आफूहरूलाई निजी फाइदा पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेखित कसुर गरेकोले जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत मोहन कोइरालाको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.३,४२,८०,५२२।२५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बिन्दा पटेलको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.२२,९३,४९३।७५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत महमद समिउल्लाह ठकुराईको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.२३,८३,१४४।०० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत राममनोहर साहको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.१६,७०,८४०।०० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत रामाश्रय यादवको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.२१,९३,३४४।०० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत अशोककुमार झाको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.१,९१,५८,३६०।२५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा

व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत प्रकाशकुमार बर्माको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.२३,८३,१४४।०० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत अशोककुमार सिंहको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.१,१०,६८,१७८।०० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए अनुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत श्यामकुमार निरालाको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.२२,९३,४९३।७५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार रेञ्जर सञ्जयकुमार चौरसियाको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.१६,७०,८४०।०० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा व्यवस्था भए अनुसार रेञ्जर धर्मराज चौधरीको हकमा निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.१,६८,६४,८६६।५० कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए अनुसार हदैसम्मको कैद सजाय गरी तत्तत् व्यक्तिहरूलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम बिगो कायम गरी सोही बमोजिम दफा ३ (१) मा उल्लेख भए अनुसार जरिवाना हुन एवं नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो बमोजिमको रकम असुल गर्न समेत मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको ।

साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले कार्ययोजना विपरीत वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा धेरै परिमाणमा रूखहरू कटान गरेको, छपान लगत तयारीमा सहयोग तथा प्रमाणित गरेको, संकलन सहमतिको माग गरेको, दूषित मनसायले आदेश विपरीत गई अनियमितरूपमा बढी रूख कटान गरी/गराई सामुदायिक वनमा आम उपभोक्ताको हित हुने गरी वन र वातावरणको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट विचलित भएर आफूहरूलाई निजी फाइदा हुने गरी वन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी बदनियतपूर्वक उल्लेखित कार्यहरू गरेको पुष्टि हुन आएकोले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतपूर्ण र दूषित मनसायले गैरकानुनी रूपमा अत्यधिक परिमाणमा रूखहरू कटान गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याई कार्ययोजना र कबुलियतनामामा उल्लेख भएका शर्तहरूको पालना नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसारको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा ॐनमोबुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सूर्यबहादुर वाइबा र सचिव बुद्धिकुमार तामाङको हकमा निजहरूले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.२२,९३,४९३।७५, राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मिनराज रिमाल र सचिव लालबहादुर कार्कीको हकमा विगो रु.१३,६७,९०४।-, वनशक्ति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सितामाया वाइबा र सचिव विष्णुमाया थिङको हकमा रु.१,६८,६४,८६६।५०, शिवशक्तेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विष्णुबहादुर घलान र सचिव रोशन पाखिनको हकमा रु.२३,८३,१४४।-, जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मोहनबहादुर खड्का र सचिव रोवन लोप्चनको हकमा रु.८,२५,४४०।-, नागमणि महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मिना लामा र सचिव मिरा पोखरेलको हकमा रु.९७,००,२७४।-, ब्रम्हबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अमिरलाल चौधरी र सचिव राजकुमार थापाको हकमा रु.८,४५,४००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा व्यवस्थित प्रावधान अनुसार हदैसम्मको कैद सजायको मागदावी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।५ मा विशेष अदालत, काठमाण्डौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३०. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण साबिक काठमाडौं मध्य वितरण केन्द्र रत्नपार्कका तत्कालीन स्टोर किपर अर्जुनबहादुर के.सी.लाई सोही केन्द्रको स्टोरबाट सो केन्द्र अन्तर्गतकै नक्साल आय

संकलन केन्द्रमा मिति २०६७।६।८ मा काम तोकिएको हुँदा निजको जिम्मामा रहेको स्टोरको जिन्सी सामानहरू लेखापाल रामकुमार श्रेष्ठलाई बरबुझारथ गर्न मिति २०६७।८।२ र २०६७।८।१० मा तरताकेता गर्दा समेत बरबुझारथ नगरेको कारणबाट मिति २०६७।१०।१० मा सहायक निर्देशक बेदलाल पराजुलीसमेत चार जना सदस्य रहेको बरबुझारथ कमिटीको रोहबरमा मिति २०६७।११।९ मा अर्जुनबहादुर के.सी. ले लेखापाल रामकुमार श्रेष्ठलाई स्टोरको जिन्सी सामान बरबुझारथ गर्दा रु.६४,४५,४००।९२ मूल्य बराबरको विभिन्न सामान नपुग भएको भनी बरबुझारथ कागजमा उल्लेख भएको आधारमा निजले भण्डार जिम्मा लिएको अवधिमा ती सामानहरू हिनामिना गरेको पाइयो ।

काठमाडौंको सरस्वती क्याम्पसदेखि मनाङ होटलसम्म र दुर्गा मन्दिर अगाडि घट्टेकुलोमा ११ के.भी. अण्डरग्राउण्ड केवुल प्रसारण लाइन विस्तार कार्यमा प्रयोग हुने सामान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण साबिक काठमाडौं मध्य वितरण केन्द्रले उपलब्ध गराउने गरी क्रमशः श्री श्रृजना केन्द्र धोबिघाट ललितपुर र श्री अमुषा प्रगति निर्माण सेवा, बालुवा-५, काठमाडौंसँग मिति २०६७।२।१७ मा भिन्दाभिन्दै सम्झौता भई मिति २०६७।२।२० मा कार्यादेश दिएको र सो कार्यमा प्रयोग हुने क्रमशः तालिका नं. २ र ३ बमोजिमका विभिन्न सामानहरूको जिन्सी खर्च भौचर स्वीकृत गराई खर्च लेखेको तर उक्त दुवै ठेक्का रद्द भई सामान प्रयोग नभएको तथा "श्री इन्जिनियरज्यू निर्माण)/उल्लेखित कार्यका लागि लेखिएको खर्चको सामान भण्डारमै मौज्दात भएको व्यहोरा अनुरोध छ" भनी काठमाडौं मध्य वितरण केन्द्रको मिति २०६७।४।१४ को मेमोमा निज अर्जुनबहादुर के.सी.स्वयंले उल्लेख गरी दस्तखत गरी प्रमाणित गरिदिएबाट सामान खर्च नभएको व्यहोरा पुष्टि भएको ।

तर सरस्वती क्याम्पसदेखि मनाङ होटलसम्म अण्डरग्राउण्ड केबुलिङ कार्य गर्न भनी मूल्य रु.८,४६,५३५।०२ बराबरको सामानको खर्च कटाएको देखिएको तथ्य । घट्टेकुलो दुर्गा मन्दिर क्षेत्रमा अण्डरग्राउण्ड केबुलिङ कार्य गर्न भनी मूल्य रु.१३,३५,९२१।८० बराबरको सामानको खर्च कटाएको देखिएको । निज अर्जुनबहादुर के.सी.ले साबिक बागमती क्षेत्रीय कार्यालय हाल काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयबाट निम्नानुसारका सामानहरू प्राप्त गरी बरबुझारथ हुँदा मूल्य रु.२३,०५,३८३।५५ बराबरका विभिन्न सामानहरू Customised Accounting Inventory System (CAIS) मा आम्दानी बाँध्न बाँकी रहेको एवं रु.६,४२,७२०।१९ बराबरका सामानहरू जिन्सी मौज्दातमा नपुग भएको रहेको । यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण साबिक बागमती क्षेत्रिय कार्यालयबाट निज अर्जुनबहादुर के.सी.ले रु.२,६३,७५८।६४ बराबरको सामान बुझी लिई जिन्सी दाखिला नगरेको । विभिन्न वितरण केन्द्रहरूमा ट्रान्सफर गरेको (पठाएको) देखाई एउटै सामानको दुइपटक पोस्टिङ समेत गरी रु.६,९८,९९९।०९ समेत हिनामिना गरेको देखिन आएको हुँदा आम्दानी हुनु वा खर्च नभएका तर मौज्दातमा नरहेका वा नदेखिएका र हिनामिना गरिएको ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको रकम रु.६१,६०,८२५।९२ मध्ये रु.७,१२,१६१।३० घटाउँदा खुद हानि नोक्सानी बिगो रु.५४,४८,६६४।६२ कायम हुन आउने रकमलाई निकासी आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण साबिक काठमाडौं मध्य वितरण केन्द्र हाल रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तत्कालीन स्टोरकिपर अर्जुनबहादुर के.सी.ले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना गरी रु.५४,४८,६६४।६२ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिंदा निज अर्जुनबहादुर के.सी.को प्रस्तुत कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको पुष्टि हुँदा निज के.सी.लाई ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा व्यवस्थित सजाय हुनको साथै

दफा ३(१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा १७ बमोजिम हिनामिना तथा नोक्सानी पारेको रकम रु.५४,४८,६६४।६२ (अक्षेरुपी चौवन्न लाख अठ्चालीस हजार छ सय चौसठ्ठी र पैसा बैसठ्ठी) बराबरको सम्पत्ति निज अर्जुनबहादुर के.सी.बाट असुल उपर हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।११ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।११ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३१. सरकारी छाप दस्तखत किर्ते तथा ठगी मुद्दामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान गरी १० जनाका विरुद्ध मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भै हाल कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । आयोगमा परेको उजुरीमा किर्ते जालसाज र भ्रष्टाचार गरेकोमाकुमार श्रेष्ठ, लिलाबहादुर श्रेष्ठ, गा.वि.स. सचिव तीर्थलाल घिसिङ र मालपोत कार्यालय मकवानपुरका कर्मचारीहरू उपर कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीमा उल्लेखित दाबी लगायतका माथि उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यहरू अध्ययन गर्दा मकवानपुर जिल्ला भीमफेदी गा.वि.स. वडा नं. २ मा पर्ने कि.नं. ३९, ९३ र ऐ वडा नं. ५ कि.नं. १६१ समेत ३ कित्ता जग्गा भीमफेदी गा.वि.स. बाट श्रेस्तामा फोटो टाँस गरी नयाँ ढाँचाको पुर्जा पाउँ भनी निवेदन गरी उक्त गा.वि.स.बाट सिफारिस लिई मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट नयाँ ढाँचाको पुर्जा समेत लिई खरिद गरी लिने कार्य मकवानपुर जिल्ला हटिया गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्नेकुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले गरेको र जग्गा बिक्री गर्ने नक्कली जग्गा धनी भाइचा भन्ने किर्ते व्यक्ति (तीर्थराज बज्राचार्य बन्ने) ऐ.ऐ. बस्ने लिलाबहादुर श्रेष्ठले गरेको देखिन आएको । तीर्थराज बज्राचार्य नाउँमा बनाइएको ना.प्र.नं. २८१ को नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले बनाएको नभै सो नम्बरमा सर्वेबहादुर थिङको नाममा जारी भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको अभियोग पत्रबाट देखिएको, २०५२ सालमा निधन भइसकेका व्यक्तिको नाउँबाट मिति २०६८।१।४ मा आई राजीनामा पारित हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको अवस्थामा गा.वि.स. कार्यालय भीमफेदीबाट मिति २०६७।१२।८ र २०६७।१२।१८ मा मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई जग्गा धनीपुर्जाको प्रतिलिपि दिन भनी र सो जग्गामा घर गोठ नभएको भनी लेखिएका सिफारिस झुटा र किर्ते रूपमा तयार गरेको हुन् भनी तत्कालीन गा.वि.स. कार्यालय भीमफेदीका सचिव तीर्थलाल घिसिङका आयोगबाट लिइएको हस्ताक्षर नमुना र दस्तखत नमुनासँग एक आपसमा मिल्दैन भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण भै आएको प्रतिवेदन समेतबाट देखिन आएकोले उक्त सिफारिसहरू किर्ते र नक्कली व्यहोराबाट जग्गा दर्ता गरी राजीनामा गरी लिएको देखिन आएको । साथै सो जग्गा दर्ता गरी राजीनामा गरी लिने व्यक्तिहरूलाई मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको विश्वास वा काम गरी दिने आश्वासनमा मात्र उल्लेखित कार्य सम्पन्न गरिएको हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतो बिना उल्लेखित घटनाको बहाना बनाई मालपोत कार्यालयबाट ज.ध. श्रेस्ताको प्रतिलिपि सारी लाँदा, नयाँ ढाँचाको ज.ध. श्रेस्ताका लागि फोटो टाँस गर्दा मिति २०६८।१।४ मा पारित हुँदाका समयसम्म कुनै पनि अवस्था यथार्थ कुरा जानकारीमा आउने थियो । मालपोत कार्यालय मकवानपुरका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरू खरिदार श्याम पोखरेल र ना.सु. विष्णु अधिकारीले झुटो विवरण र नक्कली कागजातबारे कुनै थाहा जानकारी नै पाएनौं र सबै लिखतहरूको रीत पुऱ्याएको देखिएकोले नयाँ ढाँचाको ज.ध. श्रेस्तामा फोटो टाँस गर्नेदेखि राजीनामाको लिखत पारित गर्नेसम्म सबै काम हुन गएको भनी आयोगमा दिएको बयान यथार्थपरक र विश्वसनीय हो भनी मान्न सकिने देखिदैंन । मालपोत कार्यालय जस्तो भूमिको यथार्थ रेकर्ड राख्ने निकायबाटै व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी लिखतहरूलाई गोपनियता र

सुरक्षित राख्न नसकी हलुका र हचुवा ढंगबाट कुनै कृत्रिम व्यक्तिले अर्काको कानुन बमोजिमको सम्पत्ति हडप्ने स्थितिको सृजना हुन गएकोतर्फ समेत मालपोत कार्यालय मकवानपुरका कर्मचारीहरूले गम्भीरताका साथ विचारपूर्वक काम गरेका थिए भनी मान्न सकिने स्थिति नदेखिएकोले वास्तविक जग्गाधनी स्व. तीर्थलाल बज्राचार्य २०५२ सालमा नै परलोक भइसकेको व्यक्तिका नाममा कायम रहेको जग्गा निजका कानुन बमोजिमको हकवालाले नामसारी गरी आफ्नो नाममा लिई बेचबिखन गर्न पाउने अवस्थामा झुटा किर्ते प्रमाणपत्र बनाई नक्कली व्यक्ति खडा गरी गराई एकाको हकको करिब ५० लाख पर्ने सम्पत्ति बेसरोकारवाला व्यक्तिको नाममा नक्कली प्रमाण बनाई रजिस्ट्रेसन समेत गर्ने गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४), ९ र ११ को कसुर गरेको देखिएकोले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दाका प्रतिवादीहरूकुमार श्रेष्ठ, लिलाबहादुर श्रेष्ठ, शिवराज पौडेल, रामहरी ढकाल, राजेन्द्र ढकाल, दिवाकर अर्याल, शेखर घिमिरे, पर्वत बर्तौला, विष्णु अधिकारी, रामकृष्ण श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल र तीर्थलाल घिसिङ समेत उपर सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) ९ र ११ बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३२. बारा जिल्ला टेढाकट्टी गा.वि.स. समेतका गा.वि.स. सचिव निज महेन्द्र राउत कुर्मीले आयोग समक्ष आफ्नो बयानमा कचोर्वा तथा विसुनपुर गा.वि.स.का सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बाल संरक्षण अनुदान रकम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निकासा गरिएको रकम रु.९,६६,०००।- मात्र वितरण नगरेको भनी बयान गरेको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा गरेको बयानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु.११,०२,०००।- र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु.३,८९,०००।- वितरण गर्न बाँकी रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइएको, गा. वि.स. कचोर्वाको आ.व. २०६७।६८ को तेस्रो किस्ता बापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम रु.८,२८,४००।- र बाल संरक्षण अनुदान रकम रु.१,४२,४००।-, टेढाकट्टी गा.वि.स.को सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम रु.४,६५,२००।- र बाल सुरक्षण अनुदान रकम रु.६८०००।-, विसुनपुर गा.वि.स.को सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम रु.२,४५,२००।- र बाल संरक्षण अनुदान रकम रु.२०,०००।- गरी जम्मा रकम रु.१७,६९,२००।- फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको भनी जिल्ला विकास समिति बाराबाट किटान गरी आएको र उक्त रकमका सम्बन्धमा निजले वितरण गरी फछ्र्यौट गरेको देखिने ठोस आधार प्रमाण आयोग समक्ष पेश गर्न सकेको नदेखिंदा नेपाल सरकारको तर्फबाट बाल संरक्षण अनुदान रकम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निकासा गरिएको रकम टेढाकट्टी, कचोर्वा तथा विसुनपुर गा.वि.स.का सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण नगरी रु.१७,६९,२००।- अनियमितता गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(च) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम रु.१७,६९,२००।- (सत्र लाख उनान्सत्तरी हजार दुई सय मात्र) समेत निजबाट असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३३. अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयको यस आयोगमा उजुरी दर्ता नं. ३०५४ मिति २०६८।९।२६ मा परेको उजुरी निवेदन उपर तीन महिना बीस दिनअघि मात्र रु.१९,६६,०००।- मा साबिकका जग्गाधनीहरू

बीचमा खरिद बिक्री भएको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला साँगा गाविस वडा नं. ४ हाल वडा नं. ६ को कि.नं. ८०८ क्षेत्रफल ३-२-१-१ को जग्गा तीन महिना बीस दिनपछि नेपाल प्रहरीका अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रेमबहादुर चन्दले सोही जग्गा नै खरिद गर्ने दूषित मनसायले सुरुको सूचना प्रकाशन गर्दादेखि नै तारतम्य मिलाई के कति परिमाणमा कस्तो प्रकृतिको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हो सो समेत नखुलाई सामान्य विवरणको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरी अस्वाभाविक रूपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गराई रु.१,९९,४८,८९६।- मा खरिद गरेको, निजले जग्गाधनीहरूसँग मिलेमतो गरी बदनियत राखी खरिद गरिने जग्गाको क्षेत्रफल, प्रकार र प्रकृति उल्लेख नगरी सूचना प्रकाशित गराएको देखिन्छ भने सो जग्गा सुरक्षा तथा अन्य दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको, जग्गाको परिमाण पर्याप्त नभएको, कम्तीमा २५ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने गरी साबिकमा राय प्रदान गरिएको अवस्थाबाट सोही जग्गा मापदण्ड बमोजिमको नहुँदै र आवश्यकताभन्दा कम भए पनि खरिद गर्ने दूषित मनसाय राखेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रबाट देखियो । सो जग्गा पास भएको तीन महिना बीस दिनमा यसरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गराई रु.१,७९,८२,८९६।- मा खरिद भएको कार्यलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । जग्गा मूल्यांकन मुचुल्कामा भएको सही आफ्नो होइन भनी मुचुल्कामा रहेका ज्ञानेन्द्र थापा र उद्धव कार्कीले यस आयोगमा बयान दिएको र स्वयं प्रेमबहादुर चन्दले श्रेस्ता तथा नक्सामा बाटो नभएको स्वीकार गरेको देखिन्छ भने पदीय दबाब र प्रभावमा परी मालपोत कार्यालयले बाटोले हुँदैन भनी लेखिएको जग्गालाई नापी कार्यालयबाट कच्ची बाटोले छोएर गाडातिर जाने बाटो भन्ने लेख्न लगाउने सो कार्य भएको देखिएकाले निजको बदनियत स्पष्ट हुन आएको छ ।

उपरोक्त विवेचित तथ्यहरूका आधारमा मिति २०६६।१०।२६ र २७ गते गरी २ पटकसम्म रु.१९,६६,०००।- मा साबिकका जग्गाधनीहरू बीचमा खरिद बिक्री भएको जग्गा तीन महिना बीस दिनपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीका लागि अत्यधिक मूल्यवृद्धि गराई रु.१,९९,४८,८९६।- मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रेमबहादुर चन्दको नियोजित र बदनियतपूर्ण निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई रु.१,७९,८२,८९६।- हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित भएको छ । जग्गा खरिद गर्ने कार्य सुरु.गर्दादेखि नै कलुषित मनसायले सोही जग्गा खरिद गर्ने गरी आधार तयार गरी मातहत कर्मचारीहरूलाई समेत डरधाक सिर्जना गरी निज प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रेमबहादुर चन्दले जग्गाधनीहरूसँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारलाई रु.१,७९,८२,८९६।- हानि नोक्सानी गराएकाले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुँदा निजका हकमा ऐ दफामा व्यवस्था भए अनुसार असुल उपर गर्न, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय हुनका साथै ऐ ऐनको दफा ३(१) बमोजिम बिगो बराबर जरिवाना समेत हुन तथा जग्गाधनीहरू राजकुमार भालु, सुनिलकुमार राजवंशी र रामेश्वर कायस्थ समेतले निज चन्दसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गराई रु.१,९९,४८,८९६।- मा जग्गा बिक्री गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी र आफूहरूलाई लाभ पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरेको प्रमाणित भई निजहरूले सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेकाले निजहरूलाई ऐजन दफा बमोजिम सजाय हुन एवं बिगो रु.१,७९,८२,८९६।- जफत हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३४. समाज कल्याण परिषद्का कोषाध्यक्ष समेतले नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई रु.२५,००,०००।- एकमुष्ट भुक्तानी दिएको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डा. जयन्द्र श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा निमित्त भई काम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएका कोषाध्यक्ष मनरूप शाहीले आफूलाई अति आवश्यक दैनिक कार्यहरू गर्नु भन्ने अधिकार मात्र पाएकोमा सो को विपरीत आफूले पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गई नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई एकमुष्ट रु.२५,००,०००।- भुक्तानी दिने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम १८ मा खर्चको नियमितता सम्बन्धमा रु.५०,०००।- सम्म सचिवले रु.१,००,०००।- सम्म कोषाध्यक्षको राय लिई सचिवले रु.२,५०,०००।- सम्म अध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई सचिवले र त्यसभन्दा माथि समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाको पालना निज मनरूप शाहीबाट भएको देखिंदैन । त्यसैगरी समाज कल्याण परिषद् कार्य संचालन समितिको २०६३।७।२१ को निर्णयमा रु.५०,०००।- सम्मको स्वीकृत अनुदान रकम एकै किस्तामा निकासा दिने, सो भन्दा माथिको हकमा ५० प्रतिशत रकम परियोजना सम्झौता लगत्तै र बाँकी ५० प्रतिशत रकम पहिलो किस्ताबाट कार्य सम्पन्न भएको प्रगति प्रतिवेदन र खर्चको फाँटवारी प्राप्त भई आएमा दिने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको देखिंदा सो निर्णयको समेत पालना भएको देखिंदैन ।

त्यसैगरी समाज कल्याण परिषद्बाट कार्य संचालन समिति तथा सदस्य सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा समेत पालना भएको देखिंदैन भने संस्थाको अवस्था र प्रकृति अनुसार स-साना रकम सदस्य सचिवस्तरबाट स्वीकृत गरिने र ठूलो रकमको हकमा कार्य संचालन समितिको निर्णय अनुसार गर्ने प्रचलन रहेको र नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई रकम निकासाका लागि मनरूप शाहीबाट छिटो निकासा दिनुपर्‍यो भनी दबाब दिने गरिएको थियो भनी तत्कालीन सदस्य सचिव डा. जयन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेबाट समेत मनरूप शाहीले समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली तथा निमित्त भई काम गर्न तोकिएको जिम्मेवारी क्षेत्र बाहिर गई आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी तथा कार्यादेशको पालना नगरी बदनियत साथ नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई एकमुष्ठ रु.२५,००,०००।- अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिन आएको र नयाँ कर्णाली विकास केन्द्र नामको संस्थाले कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट जिल्लामा कर्णाली विकास शिक्षा र आय आर्जन कार्यक्रम संचालनका लागि समाज कल्याण परिषद्मा परियोजना प्रस्ताव पेश गरी माग गरेको रु.२९,५०,०००।- समाज कल्याण परिषद् कार्य संचालन समितिको निर्णय विपरीत रु.२५,००,०००।- उपलब्ध गराएको देखिन्छ । उक्त रकम उपलब्ध गराउँदा समाज कल्याण परिषद्बाट सो रकम नियम अनुसार संस्थाको स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गरी सो को फाँटवारी एवं प्रगति प्रतिवेदन परिषद्मा पेश गर्न विनियोजन गरेको देखिए तापनि उक्त रकम तोकिएका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिएको भनी पुष्टि हुने गरी सो कार्यक्रममा खर्च गरिएको बिल भरपाई रसिद सम्बन्धित निकाय समाज कल्याण परिषद्मा पेश गरेको देखिदैन । त्यसैगरी कालीकोट जिल्लाका कार्यक्रम संयोजक मकरबहादुर शाहीले बयानको क्रममा द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई शैक्षिक राहत वितरणका लागि रु.६४,०००।- प्राप्त गरेको र जुम्ला जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सिंहराज डाँगीले बयानको क्रममा जिल्लामा कार्यक्रम संचालनका लागि रु.१,४०,०००।- प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरेबाट समेत तोकिए बमोजिम रकम जिल्लामा प्रयोग गराएको नदेखिएको र सो खर्चको फाँटवारी तथा जिल्ला

संयोजकलाई रकम बुझाएको भरपाई, प्रगति प्रतिवेदन समाज कल्याण परिषद्मा पेश गरेको समेत नदेखिंदा कार्य संचालन समितिको मिति २०६३।७।२१ को निर्णयको पालना नगरी आफूलाई निमित्त सदस्य सचिवको रूपमा तोकिएको जिम्मेवारी तथा कार्यादेश पालना नगरी बदनियतसाथ नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई एकमुष्ठ रूपमा रु.२५,००,०००।- दिने निर्णय गरी उक्त रकम समेत उपलब्ध गराएको देखिंदा निजले सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त सुविधा र अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) र ऐ.ऐनको दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको निर्विवाद तवरले पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादी मनरूप शाही उपर जम्मा बिगो रु.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख) कायम गरी दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार ऐ. ऐनको दफा ३ को (च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।१७ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

सो संस्थाको रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष परेकबहादुर शाही, उपाध्यक्ष अंगबहादुर लामा र कोषाध्यक्ष गोपालबहादुर रावतले समाज कल्याण परिषदसँग नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रको तर्फबाट गरेको सम्झौताको सर्तको उल्लंघन गर्नुको साथै नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रको तर्फबाट आफैंले बनाएको नियम तथा कार्यविधिको उल्लंघन गर्नुको साथै सो संस्थाको तर्फबाट आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याई प्राप्त रकममध्ये रु.१४,२३,६४६।४७ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर गरेको देखिंदा निजहरू उपर बिगो रु.१४,२३,६४६।४७ (चौध लाख तेइस हजार, छ सय छयालीस रुपैयाँ सतचालीस पैसा) कायम गरी दफा ८(४) बमोजिम मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।१७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३५. मिति २०७०।५।२७ गतेका दिन न्यु पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सको नाममा सामान लोड गरी आयात गरेको प्रज्ञापन पत्र नं. M 12079 का साथ पेश भएको भारतीय ट्रक नं. UP72 T3355 को चेक जाँच एवं जाँचपास गर्ने कार्यमा कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, कपिलवस्तुका नासु सब्बिर अलि पठान, खरिदार श्यामचन्द्र सिंह र भन्सार अधिकृत हेमलाल शर्मा र निजहरू तीनै जनाले दिएको बयानमा जाँचको समयमा प्रज्ञापनपत्र बमोजिमकै नरिबल, प्लास्टिक फिल्म, साबुदाना र एसेन्स नै थियो र सोही अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी जाँच पास गरेको, पैठारीकर्ताले बीचमा सामान फेरबदल गऱ्यो होला भन्ने बयान दिए तापनि उल्लेखित ट्रक ९ बजेतिर भन्सार क्षेत्र प्रवेश गरी बरामद समय ११:५८ मा भन्सार कार्यालयबाट निस्केको भन्ने देखिंदा सामान फेरबदल गरेको भन्ने भनाइ विश्वासलायक देखिन आएन । आयोगबाट खटिएको टोलीले बिहान ११:५८ बजे ट्रक नियन्त्रणमा लिइसकेको देखिन्छ । भन्सार क्षेत्र ब्यारियर डिउटीमा रहेका कार्यालय सहयोगी डोलराज घिमिरे र मिनबहादुर घर्तीमगरले गरिदिएको कागज एवं आयोगबाट खटिएको टोलीले व्यारियर काटेर बाहिर आउनासाथ ११:५८ बजेको समयमा नियन्त्रणमा लिइसकेको भन्ने मुचुल्का समेतको आधारमा जाँचकीहरूको बयान अनुसार जाँच गर्दा सामान प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणमा सामान बमोजिमकै थियो भन्ने भनाई पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । पैठारीकर्ता न्यु पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सका प्रो. मोहमद रहानले राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलमा गरेको बयानमा कर्मचारीलाई थाहा नदिई आफूले अन्य सामान झिकी १५,००० केजी नरिवल राखेको भन्ने भनाई पुष्टि हुन आएन ।

यसरी राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट जानीजानी बदनियत चिताई घटी राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरी राजस्व चुहावट गरेको हुँदा शाखा अधिकृत हिमलाल शर्मा, नासु सब्बिर अलि पठान र खरिदार श्याम चन्द्र सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) अनुसारको कसुर गरेकोले छुट भएको राजस्व रु.२,८६,०३६।- बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार सजाय हुन तथा दफा ७ बमोजिमको दोब्बर जरिवाना हुन समेत मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३६. भगवती रा.प्रा.वि.दुर्गापुर, सप्तरीका लागि आ.व. २०६५।६६ मा २ कोठा भवन निर्माणको लागि रु.५,५०,०००।-, आ.व.२०६६।६७ मा कक्षा कोठा मर्मतका लागि रु.१,००,०००।-, शौचालय निर्माणका लागि रु.१,५०,०००।- र आ.व. २०६७।६८ मा २ कोठे भवन तथा शौचालय निर्माणका लागि रु.८,५०,०००।- रकम शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट उपलब्ध गराएको रकममध्ये आ.व. २०६५।६६ मा २ कोठा भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रु.५,५०,०००।-, आ.व. २०६६।६७ मा शौचालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रु.१,५०,०००।- र आ.व. २०६७।६८ मा शौचालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रु.२,००,०००।- गरी जम्मा रु.९,००,०००।- बाट कुनै निर्माण नगराएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका विद्यालय निरीक्षक खगेन्द्र श्रेष्ठ र इन्जिनियर किसुनदेव साहको अलग अलग स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएकोले भगवती रा.प्रा.वि. दुर्गापुर सप्तरीको प्र.अ. नागेश्वर मण्डलले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट विभिन्न आर्थिक वर्षमा विद्यालयले प्राप्त गरेको रकममध्ये रु.९,००,०००।- बदनियत गरी जानाजानी हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजले हानि नोक्सानी गरेको रु.९,००,०००।- (नौ लाख) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ अनुसार असुल उपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) खण्ड (ङ) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२१ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३७. श्री महावीर मा.वि. बीसहरिया-४, सप्तरीका प्र.अ.अशोककुमार यादवले विभिन्न आर्थिक वर्षमा विद्यालयबाट पेश्की निकासा लिएको रकममध्ये कुनै पनि कार्यको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार भई नसकेकोले सम्पूर्ण अनुदान रकम रु.२६,१५,०००।- नै बेरुजु रहेको, आ.व.२०६५।६६ मा उपलब्ध गराइएको दुईकोठा भवन निर्माणको कार्य हालसम्म सुरु.नभएको, आ.व. २०६६।६७ को भवनमध्ये ३ कोठा आरसीसी भवन निर्माण गरेको कामको मूल्यांकनपूर्व प्राविधिकले गरे बमोजिम रु.१५,३६,०५७।६१ देखिए पनि सम्झौता बमोजिम ४ कोठा मात्र निर्माण भएकोले उक्त निर्माण कार्य फरफारक गर्न नमिल्ने भन्ने इन्जिनियर किशुनदेव साहको प्रतिवेदन, प्र.अ. अशोककुमार यादवले विद्यालयको लेखा संचालन आफैंबाट गर्ने गरेको, निर्माण सम्बन्धी काममा भौतिक परीक्षण समयमै नगराउने तथा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने समेतका कार्यहरू गर्ने गरेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटाको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्र.अ.अशोककुमार यादवबाट निजले हिनामिना गरेको विद्यालयको रु.२९,८६,०००।- रकम नै असुल उपर हुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त रायसहितको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निज अशोककुमार यादवलाई निजले लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी

गरेको श्री महावीर मा.वि. बीसहरिया-४, सप्तरीको जम्मा रकम रु.२९,८६,०००।- (उनान्तीस लाख छयासी हजार) नै बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना गरी ऐ दफा १७ बमोजिम रु.२९,८६,०००।- असुल उपर गराई पाउन समेतको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।९।२५ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३८. निसिभुजी क्याम्पस बुर्तबिाङ बागलुङको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि दोस्रो किस्ताको रकम मागका लागि ऋषिराम शर्माले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा उक्त आयोगका कर्मचारी निज विष्णुबहादुर खड्का मार्फत फाइल पेश गरेकोमा सो आयोगबाट उक्त अनुदान रकम निकासाका लागि छिटो काम गरिदिन्छु भनी आयोगका वरिष्ठ सहायक विष्णुबहादुर खड्काले रु.२०,०००।- घूस रिसवत मागेको कुरा निवेदकको बयान तथा निवेदनबाट समेत देखिन आयो । निवेदकको माग अनुसार आयोगबाटै निवेदकलाई उपलब्ध गराइएको रु.१०००।- दरका थान-६ को रु.१०,०००।- र रु.५०० दरका थान १८ को रु.९,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१५,०००।- निवेदकले वरिष्ठ सहायक विष्णुबहादुर खड्कालाई सो रकम दिएपश्चात् तत्काल निजलाई नियन्त्रणमा लिई निजको शरीर खानतलासी गर्दा निजले लगाएको कालो कोटको बायाँ खल्तीबाट आयोगबाट उपलब्ध गराएको रु.१५,०००।- नै बरामद गरी मुचुल्कासहित निजलाई आयोगबाट खटिई गएको टोलीले पक्राउ गरी ल्याएका निज विष्णुबहादुर खड्काले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने रकमको लागि छिटो काम गराइदिन्छु भनी निवेदकबाट रु.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुर गरेको देखिंदा निजलाई ऐनको सोही दफा ३(१) तथा ३(१) (क) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।१० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

३९. आयोगमा परेको मालपोत कार्यालय चितवनका ना.सु. रामप्रसाद न्यौपानेले घूस, रिसवत लिएको भन्ने विषयको उजुरी निवेदन उपर हेर्दा यसमा निवेदक देवराम शर्मा पोखेलकी श्रीमती रत्नकुमारी पोखेलले जिल्ला चितवन मेघौली गा.वि.स.वडा नं.९ घ कि.नं. ३६५ को ज.वि.०-५-१० जग्गामध्ये जग्गाधनी पूर्णप्रसाद सापकोटाको दर्ताबाट ०-२-१५ जग्गा अदालतको फैसला बमोजिम दा.खा.का लागि मुद्दा फाँटमा फाइल पेश गरेकोमा उक्त जग्गाको दा.खा. गर्नका लागि छिटो र सहजरूपले काम गरिदिन्छु भनी मालपोत कार्यालय चितवनका ना.सु.रामप्रसाद न्यौपानेले रु.८,०००।- घूस रिसवत माग गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाबाटै रु.१०००।- नं. ख/ ६६, ०३६५२५, घ/ ३३, ४४१२७३, घ/ ३८, ६२२०८०, ग/ ३६, ४१८७९२, घ/२५, ४२१११९, ख/९२, ३५३१३५, ख/७९, ९०५२०६ र घ/२८, ०९४४७६ समेत गरी जम्मा उपलब्ध गराइएको रु.८,०००।- र अन्य निजका साथ रु.७,३१०।- समेत बरामद हुन आएको हुँदा निज रामप्रसाद न्यौपानेले निवेदकको श्रीमती रत्नकुमारी पोखेलबाट निजको जग्गा दा.खा.को काम छिटो र सहजरूपले काम गराइदिन्छु भनी निवेदकबाट रु.८,०००।- र अन्य सेवाग्राहीबाट रु.७,३१०।- समेत गरी जम्मा रु.१५,३१०।- घूस रिसवत लिएको पुष्टि भएकोले रामप्रसाद न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुर गरेको देखिंदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३ (१) तथा ३(१)(क) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२० को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४०. धनुषा जिल्लाको महुवा गा.वि.स.का सचिव सत्यनारायण लाल कर्णले आ.व. २०६७।६८ समेतमा गा.वि.स.मा वितरण गरिएका रकमहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै बुझी लिई औंठाछाप लगाएका हुन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी बयान गरे तापनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धित गा.वि.स.बाट प्राप्त भएको भरपाई भएका औंठाछाप निजको औंठाछापसँग मेल खाएको र एउटै समूहको औंठाछाप धेरै व्यक्तिको नामको औंठाछापसँग मेल खाएको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट देखिन आएको ।

अमेरिका देवी मण्डल समेत ६ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरूको Loop Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो । उक्त औंठाछाप सत्यनारायण लाल कर्णको औंठाछापसँग मेल खान्छ भनी केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट खुली आएको हुँदा प्रतिव्यक्ति रु.४०००।- का दरले ६ जनाको रु.२४,०००।-, रितिकाकुमारी पासवानसमेत २८ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Whorl Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो भनी केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट खुली आएको हुँदा प्रतिव्यक्ति रु.२४००।- का दरले २८ जनाको रु.६४,८००।- र आशिक महरा, सुनिताकुमारी महरा समेत १४ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Whorl Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो भनी केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट खुली आएको हुँदा प्रतिव्यक्ति रु.२४००।- का दरले १४ जनाको रु.३८,४००।- समेत गरी जम्मा रु.१,२७,२००।- सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी बदनियतसाथ निजहरूको नामको भत्ता रकम दुरुपयोग गर्नका लागि आफ्नो औंठाछाप तथा अन्य दुई समूहको किर्ते औंठाछाप प्रयोग गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरी नक्कली औंठाछापको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराएको किर्ते भरपाई पेश गरी जम्मा रु.१,२७,२००।- आफूले खाईमासी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिन आएकोले बिगो रु.१,२७,२००।- कायम गरी महुवा गा.वि.स.का सचिव सत्यनारायण लाल कर्ण उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ दफा, ३(१) र ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४१. धनुषा जिल्ला हरिहरपुर गा.वि.स.का सचिव रामदयाल महतोले बयान गर्दा भोला साह हल्वाई समेत २७ जनाको औंठाछाप आफूसँग के कसरी मिल्यो थाहा भएन सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा भीड भएकोले भुलचुक वा सानोतिनो त्रुटि हुनसक्छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै बुझी लिई औंठाछाप लगाएका हुन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरे तापनि केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा भोला साह हल्वाई समेत १० जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Loop Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो, उक्त औंठाछापहरू रामदयाल महतोको दायाँ हातको बुढीऔंलाको औंठाछापसँग मेल खान्छ । नाजोदेवी कोइरिनको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछाप Loop Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो । सो औंठाछाप रामदयाल महतो दायाँ हातको चोरीऔंलाको औंठाछापसँग मेल खान्छ । बौकु मुखियाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछाप Loop Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो । सो औंठाछाप रामदयाल महतोको दायाँ हातको माझीऔंलाको औंठाछापसँग मेल खान्छ । नारायणप्रसाद उपाध्यायसमेत १५ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Loop Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो, उक्त औंठाछापहरू रामदयाल महतोको बायाँ हातको बुढीऔंलाको छापसँग मेल खान्छ उल्लेख भई आएको हुँदा निज गा.वि.स. सचिव रामदयाल महतोले भोला साह हल्वाई समेत २७ जना

व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाईमा आफैंले औंठाछाप लगाई प्रतिव्यक्ति रु.२०००।- का दरले हुन आउने जम्मा रु.५४,०००।- सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध नगराई बदनियतसाथ किर्ते औंठाछाप लगाई भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरी आफूले खाई मासेको पुष्टि भएको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिन आएकोले बिगो रु.५४,०००।- कायम गरी निज हरिहरपुर गा.वि.स.का सचिव रामदयाल महतो उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को ३(१) र ३(१) को खण्ड (ग) बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रबाट आ.व. २०६९।७० मा भएको जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनमा सामान घटी देखिएको हुँदा आवश्यक कारबाहीका लागि विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा लेखी पठाएको, सो क्षेत्रीय कार्यालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत सामानको परिमाण घटी नै भएको हुँदा थप कारबाहीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाएको र सो केन्द्रीय कार्यालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले सामानहरूको भौतिक परीक्षण नगरी विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले पेश गरेकै मौज्दात परीक्षण प्रतिवेदन (StockVerification Report) कै आधारमा प्रतिवेदन पेश गरेको । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा मिति २०७०।७।१४ को नियन्त्रण खाता अनुसार जिन्सी मौज्दात रु.२,०४,७३,३४९।२८ र सोही मितिको जिन्सी खाताको भौतिक परीक्षण अनुसारको मौज्दात रकम रु.१,१६,२१,९६५।९७ बीच फरक देखिएको रकम रु.८८,५१,३८३।३१ स्टोर सर्टेज देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर मिति २०७०।९।२६ मा प्रिन्ट गरिएको आवधिक मौज्दात प्रतिवेदन (Periodic Stock Report) मा मिति २०७०।४।१ देखि २०७०।७।१४ सम्म उल्लेख भए तापनि Summary Transfer Receive Report बमोजिम २०७० भाद्र महिनासम्मको हिसाबमात्र Customized Accounting & Inventory System (CAIS) मा लेखांकन भई सो मिति पश्चात्का हिसाब प्रवृष्ट (Posting) भएको देखिएन ।

आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा यथार्थ मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन इटहरी वितरण केन्द्रलाई लेखी पठाइएकोमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयबाट छानबिन हुँदा २०७० साल भाद्र ३१ सम्मको CAIS लेजर अनुसारको जिन्सी मौज्दातका आधारमा सामान घटी र बढी देखाइएकोमा २०७० असोज १ गतेदेखि २०७० कात्तिक १४ गतेसम्मको आम्दानी खर्च समेत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम खर्च काट्न बाँकी आ.व. २०७०।७१ को २५ थान स्वीकृत भौचरहरूको समेत खर्च काटी समायोजन गरी घटी सामानको परिमाण यकिन गरी खरिद गर्दाको परल मूल्यका आधारमा हिसाब गरी इटहरी वितरण केन्द्रको मिति २०७०।१०।२३ को पत्रबाट घटी भएको सामानको रु.५७,६६,४९९।९२ को यथार्थ मूल्यांकन भई आएको देखिन्छ । सो मूल्यांकित रकम रु.५७,६६,४९९।९२ मा शून्य मूल्य राखी आम्दानी बाँधिएका नपुग सामानहरूको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रको मिति २०७०।१०।२६ को पत्र साथ प्राप्त मूल्यांकन बमोजिम रु.३,२१,८८४।३५ कायम हुने देखिँदा सो समेत जोडी घटी भएको सामानको कुल मूल्य रु.६०,८८,३८४।२७ कायम हुन आएको छ ।

विगत आ.व.हरूमा परिमाण मात्र स्वीकृत भएको जिन्सी खर्च भौचरहरूमध्ये आंशिक लेखांकन गर्न छुट भएको भनी निज स्टोर किपर अर्जुनकुमार कटुवालले हाल आएर २०६६ सालदेखिका केही भौचरहरूको खर्च काट्न बाँकी छ भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा आ.व. २०६७।६८ देखि आ.व.२०६९।७० सम्मको जिन्सी भौतिक परीक्षण गर्ने कार्यमा निज अर्जुनकुमार कटुवाल स्वयं समेतको भौतिक परीक्षण समिति गठन भई कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको यस स्थितिमा केही भौचरहरूको आंशिक लेखांकन गर्न छुट भएको भन्ने निजको जिकिर कुनै प्रमाण कागजातबाट विश्वसनीय देखिन आएन ।

विभिन्न व्यक्तिहरूले विद्युत् पोल आफूखुसी लगी गाडेको भनी पोल खर्च भएको देखाउन स्टोर किपर अर्जुनकुमार कटुवालले मुचुल्काको फाटोकपी केन्द्रीय कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन साथ संलग्न गरेको देखियो । विद्युत् पोल कार्यालयको रीतपूर्वकको माग फाराम र निर्णय बिना कसैले प्राधिकरणको सम्पत्ति उठाई लगेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि प्रहरी समक्ष लेखी पठाई कानुन बमोजिम मात्र जिन्सी श्रेस्ता कायम गर्नुपर्नेमा आफूखुसी मुचुल्का तयार पारी हिनामिना भएका विद्युत् पोललाई नियमित बनाउने कार्य स्वरूप मुचुल्का तयार भएको देखिँदा उक्त कार्य कानुनसम्मत भएको देखिएन । कार्यालय प्रमुखको स्वीकृतिले मात्र जिन्सी खर्च भौचर कटाउन पाउने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम ७०(क) मा प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै विनियममा उल्लेखित कानुनी प्रावधान विपरीत जिन्सीको हिनामिना भएको देखियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम ३६ बमोजिम इटहरी वितरण केन्द्रको आ.व. २०६८।६९ को जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण गर्न ई. मनोज ठाकुर, ई. इम्तियाज आलम, लेखा अधिकृत हेमराज इटनी, व.स.रमि.रि.सु.भा.भेषराज घिमिरे र स्टोर किपर (व.स.) अर्जुनकुमार कटुवाल सहितको ५ सदस्यीय भौतिक परीक्षण समिति गठन भएकोमा सो समितिका पदाधिकारीहरूले CAIS स्टक बमोजिम हुबहु सामान जिन्सी मौज्दात रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको भए तापनि सोही समितिका पदाधिकारीले दिएको अर्को प्रतिवेदनमा जिन्सी निरीक्षणको भौतिक परीक्षण गर्दा घटी परिमाण रहेको प्रस्ट देखिने परीक्षण प्रतिवेदन अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवेदकहरूबाटै आयोगमा प्राप्त भएकोले दुईथरीको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन उनै पदाधिकारीहरूले उसै बखत तयार पारेको कार्य कानुनसम्मत भएको देखिएन । सो मध्ये CAIS स्टक बमोजिम हुबहु सामान जिन्सीमा मौज्दात रहेको भनी तयार गरेको झुटो प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गरेको र सोही प्रतिवेदन इटहरी वितरण केन्द्र, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट आयोगमा प्राप्त भएकोमा सो समितिका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने क्रममा CAIS स्टकभन्दा घटी सामान देखिएको वास्तविक जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन समेत तयार गरी प्रमाणित समेत गरेको व्यहोरा खुल्न आएको र पछि निवेदनसाथ सो वास्तविक भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश समेत गरेको र यी दुवै फरक फरक विवरण सहितको जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन समितिका पदाधिकारीहरू स्वयंले तयार र प्रमाणित गरेको व्यहोरा स्वीकारी आयोगमा बयान समेत दिएको देखिँदा उक्त कार्य बदनियत साथ गरेको देखिन आएकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रका स्टोरकिपर (व.स.) अर्जुनकुमार कटुवालले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानि नोक्सानी गरी बिगो रु.६०,८८,३८४।२७ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिंदा निज अर्जुनकुमार कटुवालको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको पुष्टि हुँदा निज अर्जुनकुमार कटुवाललाई ऐ. ऐनको दफा ३ को

उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा व्यवस्थित सजाय हुनको साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा १७ बमोजिम हिनामिना एवं हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.६०,८८,३८४।२७९ (अक्षेरुपी रुपैयाँ साठी लाख अठासी हजार तीन सय चौरासी र पैसा सत्ताइस मात्र) बराबरको सम्पत्ति निज अर्जुनकुमार कटुवालबाट असुल उपर गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिई र उल्लेखित विवरण तथा विवेचित तथ्यहरूको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रको आ.व. २०६८।६९ को जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण गर्न ई. मनोज ठाकुर, ई. इम्तियाज आलम, लेखा अधिकृत हेमराज इटनी, व.स.रमि.रि.सु.भा.भेषराज घिमिरे र स्टोरकिपर (व.स.) अर्जुनकुमार कटुवाल सहितको ५ सदस्यीय भौतिक परीक्षण समितिका राष्ट्रसेवकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रको जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कर्तव्य भएका यी राष्ट्रसेवकहरूले गलत विवरण भएको जिन्सी परीक्षण प्रतिवेदनलाई साँचो सत्य हो भनी कार्यालयमा प्रेषित गरेको र जिन्सी हिनामिना गरिएको देखिने कैफियतयुक्त सत्य साँचो विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार पारी निज प्रतिवेदकहरूले आफूसाथ राखी हाल आयोगको अनुसन्धानबाट खुल्न आई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो गलत प्रतिवेदन तयार पारेको पुष्टि समर्थन भएकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना एवं हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले स्टोरको जिन्सी सामान ठीक दुरुस्त छन् भन्ने प्रतिवेदन लिखत तयार गरेकाले निजहरू ई. मनोज ठाकुर, ई. इम्तियाज आलम, लेखा अधिकृत हेमराज इटनी, व.स.र मि.रि.सु.भा.भेषराज घिमिरे र स्टोरकिपर (व.स.) अर्जुनकुमार कटुवालको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम निज प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२७ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४३. काठमाडौं जिल्ला चाबहिल वडा नं ५ को. कि.नं. ६१७ को क्षेत्रफल ७७।७० व.मि ऐ वडा नं. ७ को कि.नं २०,२४,६७१,६७३ को क्षे.फ क्रमशः ५९.६२, ३.९६, १७.८० र २४६.४० वर्गमिटर जग्गा निजी गुठी जनिई श्रीमती मिश्री कर्माचार्य र राजेशप्रसाद कर्माचार्यको नाममा दर्ता हुनुपूर्व उल्लेखित जग्गा तत्कालीन समयमा निजी गुठी जनिई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको सट्टामा अर्को जग्गा राखी त्यस्तो निजी गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भएअनुसार मालपोत कार्यालय चाबहिलको मिति २०३९।६।१० को निर्णय अनुसार सट्टापट्टा गरी का.जि.चाबहिल गा.वि.स.वडा नं. २(ख) को कि.नं. ५ क्षेत्रफल २-४-०-० को जग्गा निजी गुठी जनाई का.म.न.पा.वडा नं.२० जैसीदेवल बस्ने कुलप्रसाद कर्माचार्यको नाममा मालपोत कार्यालय चाबहिलमा श्रेस्ता कायम भई निजको शेषपछि निजकै श्रीमती मिश्री कर्माचार्य र छोरा राजेशप्रसाद कर्माचार्यको नाममा मिति २०४१।४।१५ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट संयुक्त नाममा निजी गुठी नामसारी कायम भएको व्यहोरा मालपोत कार्यालय चाबहिलको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता अभिलेखबाट खुल्न आएको सोही जग्गा पुनः नापी बमोजिम हालसाबिक गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०६५।२।३१ मा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ सिट नं. १०६६-०९ को कि.नं. ४२५ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ६०१ र कि.नं. ४२७ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कित्ता नं. ६०४ क्रमशः क्षेत्रफल १०३।३५ र ३०२।१० वर्गमिटर समेत जम्मा क्षेत्रफल ४०५।४५ वर्गमिटर जग्गा निजी गुठी जनाई श्रेस्ता कायम भएकोमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट च.नं. २५१६ मिति २०६५।०२।३१ को पत्र अनुसार साबिक चाबहिल २(ख) कि.नं.५ भिडी हाल नगर ५ सिट नं. १०६६-०९ कि.नं.४२५ भित्रकै कि.नं.६०१ र ४२७

कित्ताकाट भै कि.नं. ६०४ हालसाबिक भई श्रेस्ता डिल्ली बजारमा कायम भएकाले निजी गुठी जनिएको साबिक श्रेस्ता खारेज गरिएको भन्ने कैफियत व्यहोरा जनाई मालपोत कार्यालय चाबहिलमा रहेको श्रेस्ताबाट खुल्न आएको ।

यसैगरी कि.नं. ६०१ र ६०४ को जग्गालाई मिति २०६६।६।२५ मा संशोधन बदर गरी सोको सट्टामा मि.नं. १६६ मिति २०६६।६।२५ को निर्णयले वडा नं. ५ कित्ता नं. ६०१ र ६०४ साबिक नगर ७ हाल खोलाबाट बदली भई कायम नगर ५ को कि.नं.४ बदर भई सिट नं. १०६६-०९ कायम कित्ता नं. ६१७ र नगर ७ सिट नं. १०६६-०९ को कि.नं. १,२ र १९ बदर भई सिट नं.१०६६-१० को कि.नं. ६७१ क्षेत्रफल १७.८० वर्ग मिटर ऐ. वडा नं.७ को कि.नं. २०,२४,६७१,६७३ को क्रमशः क्षेत्रफल ०-१-३-२, ०-०-३-३, १७.८० व.मि. र २४६.४० व.मि.क्षेत्रफल जग्गाको श्रेस्ता कायम गरेको र कित्ता संशोधन गरी जग्गाधनी मिश्री कर्माचार्य र राजेशप्रसाद कर्माचार्यलाई निजी गुठी जनिएकै अवस्थाको मिति २०६६।६।३० मा प्रमाणित भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको उक्त पुर्जा कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्त र फाँटवाला ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठबाट तयार भई तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिनाबाट प्रमाणित गरिएको र सो पुर्जाको छाया प्रतिमा भएको दस्तखत हामीहरूको नै हो भनी निजहरूले आयोगमा बयानका क्रममा समेत सनाखत गरिदिएको, यसैगरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको करारनामा लिखत श्रेस्तामा जग्गाधनी मिश्री कर्माचार्य र दोलखा जिल्ला भीरकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने निर्मला कार्कीबीच मिति २०६७।४।१८ मा र.नं ९६(घ) जनिई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजाबाट लिखत पारित (रजिस्ट्रेसन) भएको करारनामा लिखतमा समेत निजी गुठी भनी उल्लेख गरेको पाइयो ।

गुठी जग्गाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको फैसला अनुसार गुठी जग्गाहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदै जाने अवस्था सृजना भएको पाइएको छ । जसबाट संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा नै आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिई संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा १ बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ भनी भएको फैसला समेतलाई चुनौती दिई भूमि बैंकको रूपमा मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा भइरहेका शब्दहरू तथा कम्प्युटरमा रहेको निजी गुठी भन्ने शब्दलाई Delete गरी सोको सट्टामा निजी रैकर भन्ने शब्द राखी तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना समेतका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उक्त कि.नं. ६१७, ६७१, ६७३, २० र २४ को जग्गाको जग्गा धनीदर्ता प्रमाणपुर्जा हराएकाले प्रतिलिपि पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जग्गाधनीमध्येका राजेशप्रसाद कर्माचार्यलाई मिति २०६८।११।२२ मा निवेदन दिन लगाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६८।१२।२ को निर्णयानुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि दिने क्रममा निजी गुठी हटाई निजी रैकर बनाई जग्गानी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सोको १३ दिन पश्चात् अर्थात् मिति २०६८।१२।१५ गते कमलेश्वर सखरियाको नाममा र.नं. १७३७ (घ) बाट रु.४१,००,०००।- मा राजीनामाको लिखत पारित गरी लिए दिएको देखिन आएको ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिनाले उल्लेखित जग्गाको प्रतिलिपि दिने क्रममा मिति २०६६।६।२५ को सि.नं. ८ मि.नं. १६६ को मिसिल तामेली

फाँटमा दर्ता भएकोमा तामेली फाँटमा रहेको उक्त मिसिल मिति २०६८।६।१२ मा जग्गाधनी तथा मोहीका तर्फबाट कुनै पनि विषय उठान नभएको अवस्थामा तामेली फाँटबाट बुझी लगेको व्यहोरा उक्त फाँटको आन्तरिक रजिष्टर तामेली फाँटमा कार्यरत हरि मगरको हरिकृष्ण तिमिल्सिनाले बुझिलिनु भई तामेली फाँटमा बुझाउनुभएको छैन भन्ने व्यहोराको आयोग समक्ष गरेको लिखत बयानमा समेत व्यक्त गरेबाट निज कार्यालय प्रमुख जग्गाधनी, जग्गा दलाल तथा फाँटवाला समेतको मिलेमतोबाट निजी गुठी जग्गालाई गैरकानुनी तवरले निजी रैकर बनाई जग्गाधनी पुर्जा दिलाएको र आफूले गरेको गलत कार्य ढाकछोप गर्न तत्सम्बन्धी भए गरेका कामकारबाही सम्बन्धी मिसिल कागजात समेत गायब गरी कार्यालयमा भएका अभिलेख समेत मेटाएको पुष्टि हुन आएको ।

कार्यालयमा रहेको एकमात्र अभिलेख जग्गाधनी मिश्री कर्माचार्य र राजेशप्रसाद कर्माचार्य भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा रहेको मोठ ठेलीको क्रम सं.९७ को बायाँपट्टिको माथिल्लो भागमा कैफियत लेखिएको कोठाको माथिल्लो भागमा महत्वपूर्ण निजी गुठी शब्द लेखिएकोमा उक्त शब्दलाई बलपूर्वक मेटाइएको भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला महाराजगन्जबाट लेखी आएको ।

The thickness of paper on the "कैफियत महल" या the questioned document is slightly thinner than the thickness on the rest of document. There are few non readable character revealed on the physically erased area. भनी परीक्षण Report बाट देखिएकोले निजीगुठीको लिखत प्रमाणको रूपमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको तामेली फाँटमा रहेको मिसिल तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना स्वयंले बुझी लिई तामेली फाँटमा फिर्ता नगरी फाइल गायब गरिएको, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि निजको निर्णयबाटै उपलब्ध गराएको, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको विषयमा श्रेस्तामा जनाइएको कैफियत व्यहोरा निजबाटै प्रमाणित भएको र तत्कालीन समयमा निज स्वयं कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहेको देखिएकोले उल्लेखित जग्गाको निजी गुठीको ठाउँमा रहेको श्रेस्ताको कैफियत व्यहोरा बलपूर्वक मेटाउने, कम्प्युटरमा रहेको निजी गुठी शब्दलाई रैकर निजीमा परिणत गराई बेचबिखन गर्न नपाउने अवस्थाको निजी गुठीको जग्गालाई गैरकानुनी तरिकाबाट रैकर बनाई बेचबिखन गर्न लायक बनाउने कार्यमा निज हरिकृष्ण तिमिल्सिनाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ।

त्यसैगरी उल्लेखित निजी गुठी जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रचलित कानुन बमोजिम संचालन गरी सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी मिति २०६७।४।१८ देखि मिति २०६८।१२।२ को समयसम्म मुख्य फाँटवाला अम्बिकाप्रसाद दाहाल र सहायक फाँटवाला अर्जनु खतिवडाको रहेको र निजहरू जिम्मा रहेको श्रेस्तामा जनिएको निजीगुठी जग्गाको कैफियत महलमा भएका अक्षरहरू बलपूर्वक मेटाइएको एवं त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने निर्णय प्रक्रिया समेतमा संलग्नता रहेको देखिएकोले उल्लेखित निजी गुठी जग्गालाई गैरकानुनी तरिकाबाट रैकर बनाई बेचबिखन गर्न लायक बनाउने कार्यमा निज ना.सु. अम्बिकाप्रसाद दाहाल र खरिदार अर्जुन खतिवडा समेतको संलग्नता रहेको ।

त्यसैगरी उल्लेखित निजी गुठी जग्गाको डाटाइन्ट्री गरी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी पाई मिति २०६३।६।२२ देखि मिति २०७०।९।७ सम्म मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको कम्प्युटर फाँटमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्तले मिति

२०६६।६।३० मा उल्लेखित जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रिन्ट निकाल्दा निजी गुठी भनी प्रिन्ट निकाली निज स्वयंले उतार प्रतिमा दस्तखत समेत गरेकोमा सोही जग्गाको मिति २०६८।१२।२ मा निजी गुठीको सट्टा निजी रैकर भनी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रिन्ट निकालेको र हालसम्म सोही रैकर निजीको अवस्था नै कम्प्युटरमा रहेको देखिएकोले यसरी गैरकानुनी तरिकाबाट कम्प्युटर अभिलेखमा निजी गुठीलाई परिवर्तन गर्ने कार्यमा निज इन्द्रसिंह सामन्तको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइयो ।

यसैगरी जग्गाधनी राजेशप्रसाद कर्माचार्यको हकमा उल्लेखित जग्गा निजी गुठी नै भएकोमा जग्गा दलाली गर्ने लक्ष्मीनारायण महर्जनले सबै काम म गरिदिन्छु उक्त गुठी जग्गालाई रैकर बनाई बिक्री गर्न मिल्छ भनी निजले नै सबै काम जिम्मा लिई निजले भने बमोजिम नै मैले सहीछाप गरी दिएको हुँ भनी आयोगसमक्ष लिखित बयानसमेत दिएको हुँदा उल्लेखित काम कारबाही प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न नहुने गैरकानुनी कार्यमा निज समेतको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आयो ।

जग्गा दलाल लक्ष्मीनारायण महर्जनको भूमिकातर्फ हेर्दा निजले २०६४ पौषदेखि नै उक्त जग्गा आफूले हडप्ने योजना बनाई जग्गाधनीसँग करारनामा कागज गरेको र निजकै सक्रियतामा निजी गुठी हटाई रैकर परिणत गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी आर्थिक लाभ लिने दूषित मनसायबाट जग्गाधनीलाई प्रभाव पारी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना समेतका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी तवरले निजी गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्न सहयोग पुऱ्याएको देखिन आयो ।

अतः उल्लेखित निजी गुठी जग्गालाई बदनियतपूर्ण तवरले कार्यालयमा भएका अभिलेख केरमेट तथा हेरफेर गर्नुका साथै अभिलेखमा भएका अक्षर समेत खुर्की मेटाइएको र उल्लेखित जग्गाका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित संलग्न मिसिल कागजात समेत लुकाई गायब गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ तथा १२ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकाले धोबीखोला कोरिडोरसँग जोडिएको उल्लेखित गुठीजन्य सम्पदाको तत्कालीन समयको रजिस्ट्रेसन बापतको न्यूनतम मूल्यांकन अनुसार प्रतिआना रु.८ लाखका दरले ०-१२-३-१ को कुल रु.१,०२,५०,०००।- बराबर जग्गाधनी राजेशप्रसाद कर्माचार्य, जग्गा दलाल लक्ष्मीनारायण महर्जन तथा कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्त, फाँटवालाहरू अम्बिकाप्रसाद दाहाल तथा अर्जुनप्रसाद खतिवडा समेतले प्रचलित कानुन बमोजिम सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गर्नसमेत नमिल्ने र नपाउने गुठीजन्य सार्वजनिक सम्पदालाई गैरकानुनी तवरले निजी रैकर बनाई उक्त जग्गा रैकरको हैसियतले राजीनामा पारित गरी तेस्रो पक्षलाई बिक्री समेत गरेको देखिंदा निजहरूबाट माथि उल्लेखित बिगो बराबर हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले जग्गाधनी र जग्गा दलाल लक्ष्मीनारायण महर्जन बाहेक माथि उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ तथा १२ द्वारा व्यवस्थित हदैसम्म सजाय तथा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो समेत असुल उपर हुन तथा जग्गाधनी राजेशप्रसाद कर्माचार्य र जग्गा दलाल लक्ष्मीनारायण महर्जनको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) मा परिभाषित कसुर अनुसार आफू तथा माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित कार्य गरी सार्वजनिक महत्वको गुठीजन्य सम्पदामा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको पुष्टि भएकाले निजहरू उपर सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२३

को निर्णयानुसार मिति २०७०।१०।२६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा विभिन्न क्षमताको ५७५ थान ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति गर्न अमेरिकी डलर ८,०४,२४०.०० र स्थानीय मुद्रा रु.२६,००,०००।- कबोल गरी सिचुआन दोङ्गफाङ्ग ट्रान्सफर्मर कम्पनी लि. चाइना (Sichuan Dongfang Transformer Co.Ltd., No-119, Jiaoyu Road, Fushi Town, Fushun County, Zigong City, Sichuan Province, China) को बोलपत्र मिति २०६७।३।२८ मा स्वीकृत गरी मिति २०६७।५।३ मा प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटलले ठेक्का सम्झौता गरेको । ठेकेदारका तर्फबाट इन्टरकन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्क भाटभटेनी, काठमाडौँलाई ठेक्का सम्झौता गर्न अख्तियारी र स्थानीय अभिकर्ता (एजेन्ट) तोकेको, प्रतीतपत्र स्थापित भएको एक सय बीस दिनमा विभिन्न क्षमताका ५७५ थान वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने, सम्झौताको शर्त बमोजिम २०६७।६।१३ मा 10DCO1USD07679 नं. को अमेरिकी डलर ८,०४,२४०.०० को नबिल बैंक लि. मा प्रतीतपत्र स्थापित भई निरीक्षण एवं परीक्षण (Inspection) बिना पनि सामान सिपमेन्ट (shipment) हुन सक्ने एवं गैर परीक्षणित सामानको पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउने गरी प्रतीतपत्र खोलेको । स्पेसिफिकेसनको ५.२ मा प्रत्येक ट्रान्सफर्मरको नियमित परीक्षण (Routine Test) विभिन्न नौ किसिमको परीक्षण प्राधिकरणबाट नियुक्त निरीक्षण एवं परीक्षणकर्ता (Inspector) को उपस्थितिमा गर्नुपर्ने तथा No-load Loss & Load Loss को मापदण्ड समेत तोकी Guaranteed Value भन्दा Component Loss १५ प्रतिशत र Total Loss १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकृत गरिने, यस बाहेक 'No positive tolerance on the guaranteed value of the losses shall be accepted' भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख भएको देखिंदा एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण शर्त राखी बोलपत्र दस्तावेज तयार गर्दाको अवस्थादेखि नै बदनियत राखेको पुष्टि भएको देखिन्छ। ट्रान्सफर्मर निरीक्षण तथा परीक्षण गर्दाको समयमा कुल चुहावट (Total Loss) दश प्रतिशतभित्र परेमा Load Loss बापत हर्जाना लगाएर स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था भएको ।

ठेक्का सम्झौतामा ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षणको कार्य आपूर्ति हुने विन्दु (Point of Delivery) अर्थात हेटौंडामा समेत गर्न सकिने प्रावधान भए तापनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नभएको भनी ठेकेदारको कारखाना स्थलमै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू खटाई इन्टरकन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्कका मणिनाथ ढकालले अमेरिकी डलर ८,०४,२४०.०० को अग्रिम बिजक पेश गरी प्रतीतपत्र खोल्न अनुरोध गरेको आधारमा २०६७।६।१३ मा $_{10}$ DCO_1USD_{07679} नं. को अमेरिकी डलर ८,०४,२४०.०० को नबिल बैंक लि.मा प्रतीतपत्र खोलिएको । प्रतीतपत्रमा सामान पठाइएको दस्तावेज (Shipping document) को आधारमा ८५ प्रतिशत, सामान आपूर्तिपश्चात् १० प्रतिशत र Warranty Period पश्चात् ५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न शर्त राखेको पाइयो । मिति २०६८।२।३१ मा ५७५ थान ट्रान्सफर्मरहरू दाखिला भएको आधारमा प्रतीतपत्रको दश प्रतिशत बापत हुने रु.५७,९०,२४०।- भुक्तानी गर्दा जिन्सी दाखिलाको प्रमाणलाई प्रमुख आधार लिइएकोमा जिन्सी आम्दानी भौचरमा जिन्सी प्राप्तिको सूचना नं. र मितिको महल खाली राखेको, जिन्सी प्राप्तिको सूचनाको फाराममा जिन्सी दाखिला गरिने सामान तोकिएको स्पेसिफिकेसन बमोजिम भए नभएको परीक्षण गरी स्पेसिफिकेसन बमोजिम भएमा मात्र जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेमा सो परीक्षण नै नगरी नगराई

भुक्तानी गरेको । आयोगबाट खटाइएको विशेषज्ञ टोलीबाट विभिन्न क्षमताका ९ थान ट्रान्सफर्मरको Full load Loss Value अध्ययन गर्दा Guaranteed Value भन्दा ५० प्रतिशत देखि ११७ प्रतिशतसम्म बढी भएको र No Load Loss तर्फ २७ देखि १११ प्रतिशतसम्म बढेको पाइयो । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको बुँदा नं. ५.२ बमोजिम Load Loss Guaranteed Value भन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी वा कुल नोक्सानी (Total loss) १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बुँदा नं. ६.२ बमोजिम हिसाब (Capitalize) गरी बुँदा नं. ६.३ बमोजिम हर्जाना लगाउने र Loss Value सो भन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रान्सफर्मर अस्वीकार्य हुने शर्त रहेको हुँदा उक्त ट्रान्सफर्मर स्वीकार योग्य नदेखिएको, HV तथा LV तर्फ Winding मा प्रयोग गरिएको Conductor को Current Density 25kVA मा 2.62 A/mm^2 हुनुपर्नेमा 4.44 A/mm^2, 50 KVA कोमा 2.8 A/mm^2 हुनुपर्नेमा 4.57 A/mm^2,100 KVA कोमा 2.88 A/mm^2 हुनुपर्नेमा 4.1A/mm^2, 200 KVA कोमा 2.9 A/mm^2 हुनुपर्नेमा 4.37 A/mm^2 भएको, ट्रान्सफर्मरको Core+winding को तौल समेत कबोल गरे भन्दा निकै न्यून रहेको, २५ KVA को ट्रान्सफर्मरमा १८५ के.जी. हुनुपर्नेमा १०४ के.जी., ५० KVA को मा २३७ के.जी. हुनुपर्नेमा १५४ के.जी., १०० KVA को मा ३५० के.जी. हुनुपर्नेमा २४० के.जी., र २०० KVA कोमा ७५० के.जी.हुनुपर्नेमा ३८७ के.जी.मात्र रहेको । कम साइज र तौलको Conductor/Core प्रयोग गरिएकोले Load Loss/ No-Load Loss अत्यधिक रूपमा बढी भएको नतिजाबाट ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गरिएका तार र कोरको परिमाण तोकिए भन्दा लगभग आधा क्षमताको ट्रान्सफर्मरमा मात्र आपूर्ति भएको ।

आयोग लगायतको प्राविधिक टोलीबाट गरिएको परीक्षण अनुसार ती सबै ट्रान्सफर्मरहरूले Guaranteed Value को १५ प्रतिशतमात्र नभई तोकिएको चुहावट (Loss figure) लाई समेत अत्यधिक मात्रामा Cross गरेको अवस्था पाइएकोले उक्त ट्रान्सफर्मरहरू प्राविधिक दृष्टिकोणबाटै स्वीकारयोग्य नभए तापनि ती ट्रान्सफर्मरहरू प्राधिकरणको प्रणालीमा जडान भैरहेकोले दोब्बर Value ले Capitalization गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम Capitalization गर्दा अमेरिकी डलर १०,४०,५७७६० हुन आएको देखियो । सरदरमा २०० केभिएको ट्रान्सफर्मरमा १०० केभिएको ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गर्नुपर्ने Conductor र Core प्रयोग गरेको, १०० केभिएको ट्रान्सफर्मरमा ५० केभिएको ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गर्नुपर्ने Conductor र Core प्रयोग गरेको र ५० केभिएको ट्रान्सफर्मरमा २५ केभिएमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दा कम तौलका Conductor र Core प्रयोग गरी लगभग आधा क्षमताको ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग गर्न योग्य रहेको Conductor र Core दोब्बर क्षमतामा प्रयोग गर्दा ट्रान्सफर्मरहरूको Full Load Loss ११७ प्रतिशत र No Load Loss १११ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । आपूर्तिकर्ताले प्रयोग गरेको तार र Core को तौल कबोल गरेको भन्दा आधा क्षमताको ट्रान्सफर्मरहरूमा मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट आपूर्तिकर्ताले बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार र Core प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट देखिन आएकोले कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरूको आपूर्ति गर्दा पनि परीक्षण नै नगरी सामान दाखिला एवं भुक्तानी समेत गरेको देखिएबाट सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै गैरकानुनी देखिएको अवस्थामा सामानको यथोचित परीक्षण नै नगरी जम्मा रु.७,९१,२८,५३८।४६ भुक्तानी भएको छ । Sichuan Dongfang Transformer Co. Ltd.का अध्यक्ष Mr. Ou Yang Shi, महाप्रबन्धक Mr. Hongyu Ouyang र स्थानीय अभिकर्ता एवं आधिकारिक प्रतिनिधि इन्टरकन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्कका मणिनाथ ढकालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत आ.व. २०६६।६७ मा विभिन्न क्षमताको कुल ५७५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी सिचुआन दोङ्गफाङ्ग ट्रान्सफर्मर कम्पनी लि. चीनका आधिकारिक प्रतिनिधि इन्टर कन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्कका मणिनाथ

ढकालसँग मिति २०६७।५।३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको । ट्रान्सफर्मर निरीक्षण गर्न सन् ८ डिसेम्बर २०१० मा प्रतिनिधि खटाई पठाइदिन अनुरोध गरे बमोजिम अष्टरत्न शाक्यले २३ थान मात्र परीक्षण गरी ५७५ ट्रान्सफर्मर सम्झौताको प्रावधान बमोजिम परीक्षण गर्दा स्पेसिफिकेसन बमोजिम पाइएको भन्ने Inspection & Testing Report पेश गरेको । ठेकेदारका आधिकारिक प्रतिनिधि एवं स्थानीय अभिकर्ता इन्टर कन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्कका मणिनाथ ढकालले अमेरिकी डलर ८,०४,२४०.०० को विजक पेश गरेको आधारमा $_{10}DCO_1USD_{07679}$ नं. को अमेरिकी डलर ८,०४,२४०।०० को प्रतीतपत्र खोली विभिन्न मितिहरूमा ट्रान्सफर्मर खरिद बापत रु.६,१३,७९,६०३।- एवं भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत कुल रु.१,७७,४८,९३५।४६ गरी जम्मा रु.७,९१,२८,५३८।४६ भुक्तानी भएको तथा कम तौलको Core/Winding नभएका ट्रान्सफर्मरहरूको प्रयोगबाट भएको चुहावट No Load Loss/Full load loss value लाई अध्ययन गर्दा क्रमशः १११ र ११७ प्रतिशतसम्म बढी देखिंदा ती ट्रान्सफर्मरहरू पूर्वनिर्धारित मापदण्डको आधारमा स्वीकारयोग्य नदेखिएकोले सबै ट्रान्सफर्मरहरूले Guaranteed Value को १५ प्रतिशतमात्र नभई बुँदा नं ६.१ को तोकिएको चुहावट (Loss figure) लाई समेत अत्यधिक मात्रामा Cross गरेको अवस्था भएकोले सम्झौताको शर्त अनुसार दोब्बर Value ले Capitalization गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सो बमोजिम Capitalization गर्दा अमेरिकी डलर १०,४०,५७७.६० हुन आएको देखियो । परीक्षणको क्रममा आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरहरूको Full Load Loss अत्यधिक रहेको पाइएकोले केही नमुना ट्रान्सफर्मरहरू खोली हेर्दा त्यसमा प्रयोग गरिएको Conducter copper भए पनि उक्त Winding Conductor र Core को साइज र तौल आपूर्तिकर्ताले बोलपत्रमा कबोल गरेको मात्रा भन्दा निकै कम रहेको भेटिएकोले बदनियतपूर्वक आपूर्ति गरेको देखिंदा ठेकेदार कम्पनीका मुख्य भै कामकाज गर्ने अध्यक्ष Mr.Ou Yang Shi महाप्रबन्धक Mr. Hongyu Ouyang, आधिकारिक प्रतिनिधि एवं स्थानीय अभिकर्ता इन्टर कन्टिनेन्टल विजिनेस नेटवर्कका मणीनाथ ढकाल समेतले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको ट्रान्सफर्मरको निर्धारित विवरण बमोजिमको सामान उत्पादन गरी आपूर्ति गर्नुपर्नेमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख भै काम गर्न अधिकारीहरू, स्थानीय अभिकर्ता (एजेन्ट) एवं आधिकारिक प्रतिनिधि समेतको मिलोमतोबाट गुणस्तर फरक पारी कम गुणस्तरको सामान उत्पादन गरी निरीक्षण तथा परीक्षणको लागि खटिएका प्राधिकरणका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव र दबाबमा पारी दूषित भावनाले कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरू आपूर्ति गरेको र ती ट्रान्सफर्मरहरूको प्रभावकारिता पूर्वनिर्धारित ट्रान्सफर्मरको भन्दा ज्यादै कम गुणस्तरको भएको पुष्टि भएकोले ठेक्का सम्झौताको शर्त पालना नगरी तथा सम्झौताका शर्तहरू उल्लंघन हुने गरी भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेको पुष्टि भएकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खरिद भएका ठेक्का नं. डिसिएस २०६६/६७-१४ अन्तर्गतको विभिन्न क्षमताका ५७५ थान वितरण ट्रान्सफर्मरको विभिन्न मितिहरूमा भुक्तानी भएको भुक्तानी गरेको रु.६,१३,७९,६०३।-, र भन्सार महसुल एवं मूल्य अभिवृद्धि कर बापत भुक्तानी भएको जम्मा रु.१,७७,४८,९३५।४६ समेत जम्मा रु.७,९१,२८,५३८।४६ कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मरहरूको प्रयोगको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् चुहावटबाट प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको रकमको दोब्बर रकम भराई लिन पाउने व्यवस्था अनुसार हुन आउने नोक्सानी अमेरिकी डलर १०,४०,५७७।६० को मिति २०७०।११।६ को नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर रु.९९।२५ ले हुने रु.१०,३२,७७,३२६।८० समेत गरी जम्मा रु.१८,२४,०५,८६५।१६ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुग्न गएको रकमलाई बिगो कायम गरिएको ।

खरिद प्रक्रियादेखि भण्डारणसम्मका चरणहरूमा संलग्नता रहेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकत्रय रामेश्वर यादव, युगल किशोर साह र चिरञ्जीवी शर्मा लगायत विभिन्न पदमा रही कार्यरत कर्मचारीहरू तत्कालीन प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, तत्कालीन सह-निर्देशक हरिशबहादुर पाल, सहनिर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, तत्कालीन का.मु. निर्देशक अष्टरत्न शाक्य, केन्द्र प्रमुख त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्र प्रसाद पनेरु, तत्कालीन केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, तत्कालीन भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ समेतका राष्ट्र सेवकहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) तथा ऐ ऐनको दफा १७ को कसुर गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि भएकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद सजाय हुन र बिगो रु.७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरुपी सात करोड एकानब्बे लाख अट्ठाइस हजार पाँच सय अठतीस र पैसा छयालीस) असुल उपर गरी सोही बिगो बमोजिम जरिवाना हुन एवं दफा १७ बमोजिम राष्ट्र सेवकहरूले ओहदाको पालन गर्ने निहुँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुगेको रकम यसै खरिद प्रक्रियामा संलग्न कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकत्रय रामेश्वर यादव, युगल किशोर साह र चिरञ्जीवी शर्मा लगायत विभिन्न पदमा रही कार्यरत कर्मचारीहरू तत्कालीन प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, तत्कालीन सह-निर्देशक हरिशबहादुर पाल, सहनिर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, तत्कालीन का.मु. निर्देशक अष्टरत्न शाक्य, केन्द्र प्रमुख त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्र प्रसाद पनेरु, तत्कालीन केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, तत्कालीन भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठबाट असुल उपर हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) मा व्यवस्था भए बमोजिमको कैद सजाय हुन एवं दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिमको हुने रकम रु.७,९१,२८,५३८।४६ (अक्षरुपी सात करोड एकानब्बे लाख अट्ठाइस हजार पाँच सय अठतीस र पैसा छयालीस मात्र) जरिवाना हुन ऐ ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत निजहरूले ऐ ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा व्यवस्थित कैद सजाय हुन एवं जम्मा बिगो रु.१८,२४,०५,८६५।१६ (अक्षरुपी अठार करोड चौबीस लाख पाँच हजार आठ सय पैँसठ्ठी रुपैयाँ र पैसा सोह्र) समेत जरिवाना हुन तथा बिगो जफत हुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख डा. जिवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धकत्रय रामेश्वर यादव, युगल किशोर साह र चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ मा व्यवस्थित थप सजाय हुन समेत माग दाबी लिइएको ।

यसै खरिद प्रक्रियामा संलग्न ठेकेदार सिचुवान दोङ्गफाङ्ग ट्रान्सफर्मर कम्पनी लिमिटेड, चीनका अध्यक्ष Mr. Ou Yang Shi, महाप्रबन्धक Mr. Hongyu Ouyang, ठेकेदारका आधिकारिक प्रतिनिधि एवं अभिकर्ता इन्टर कन्टिनेन्टल विजनेस नेटवर्कका ढकालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य स्थापित भएकोले ऐ. ऐनको दफा २३ को आधारमा समेत निजहरूलाई ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा व्यवस्थित कैद सजाय हुन एवं जम्मा बिगो रु.१८,२४,०५,८६५।१६ (अक्षरुपी अठार करोड चौबीस लाख पाँच हजार आठ सय पैँसठ्ठी रुपैयाँ र पैसा सोह्र) समेत जरिवाना हुन तथा बिगो जफत हुन समेत माग दाबी लिई प्रस्तुत ठेक्काको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय यन्त्रशाला हेटौंडामा ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्ने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक

क्याम्पसका सह प्राध्यापक डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली, ऐ का सहायक प्राध्यापक दिपेश लम्साल, ऐ का प्रमुख प्रशिक्षक चित्रबहादुर खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धकद्वय हरराज न्यौपाने र मनोज सिलवाल एवं असिस्टेन्ट इन्जिनियर श्यामकुमार श्रेष्ठ, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर शम्भु झा समेतलाई सरकारी गवाहको रूपमा प्रस्तुत गरी आयोगको मिति २०७०।११।८ निर्णयानुसार मिति २०७०।११।९ मा विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४५. जिल्ला धनुषा ठिला सबैला स्थित सरस्वती मा.वि. को १०+२ कक्षा संचालन अनुमति दिलाई दिनका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख, सह-सचिव देवीप्रसाद बारकोटीले रु.५०,०००।- घूस/रिसवत माग हुँदा घूस/रिसवत दिनका लागि नगद र निजलाई पक्राउ गर्न टोली खटाई पाउन भनी यस आयोगमा निवेदन परी आयोगबाट निवेदकलाई रु.५०,०००।- उपलब्ध गराई निवेदकसँग समन्वय गरी घूस/रिसवत लिएको दशी प्रमाणसहित पक्राउ गरी दाखिला गर्नका लागि आयोगबाट टोली खटाई पठाइएकोमा देवीप्रसाद बारकोटीले निवेदकसँग घूस रिसवत बापत लिएको रु.४०,०००।- सहित निजलाई पक्राउ गरी दशी सहित आयोगमा दाखिला भएकोमा अनुसन्धानको क्रममा निवेदक संजयकुमार झाले घूस रिसवत लेनदेन हुँदाको भिडियो सहितको सिडी निवेदक र देवीप्रसाद बारकोटीबीच सरस्वती मा.वि. को सम्बन्धन प्रक्रियाका लागि रकम लेनदेन गर्ने विषयमा कुराकानी भई देवीप्रसाद बारकोटीले रकम लिई कोटको खल्तीमा हालेको समेत देखिएको र देवीप्रसाद बारकोटीले निवेदकबाट रु.४०,०००।- घूस रिसवत लिएको कुरामा साबिती भई बयान दिएको देखिंदा सरस्वती मा.वि.को १०+२ कक्षा संचालन अनुमतिका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया मिलाइदिनका लागि देवीप्रसाद बारकोटीले निवेदक संजयकुमार झाबाट रु.४०,०००।- रकम घूस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोले निज उपर बिगो रु.४०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ३ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।११।१२ को निर्णयानुसार मिति २०७०।११।१२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४६. जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रेशम आचार्यले घूस/रिसवत माग गरेको भन्ने विषयमा निवेदक दालकुमारी सुनुवारले आयोगमा उपस्थित भई बयान दिंदा रेशम आचार्यले आफू जाहेरवाला भई जिता सुनुवार प्रतिवादी भएको चोरी मुद्दा जिताइदिने भनी रु.१२,०००।- रिसवत लिएकोमा प्रतिवादीसँग मिली मुद्दा हराई दिए पश्चात् निजसँग रकम फिर्ता मागेको र निजले का.म.न.पा.वडा नं. १० बानेश्वर स्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक भएको स्थान नजिक बोलाई रु.८,०००।- फिर्ता गरेको भनी बयान दिई रकम फिर्ता गर्दाको भिडियो, सि.डि.समेत पेश गरेको देखिएको र भिडियो खिच्ने ग्राफरले समेत भिडियो खिच्दा देखिएका व्यक्ति र आयोगमा हिरासतमा रहेका रेशम आचार्य भन्ने व्यक्ति एउटै हो भनी सनाखत गरिदिएको समेत देखिंदा निज रेशम आचार्यले निवेदकबाट रु.१२,०००।- घूस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज रेशम आचार्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराधमा बिगो रु.१२,०००।- कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) तथा ३(१) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।११।२१ को निर्णयानुसार मिति २०७०।११।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४७. मर्यादापुर ४ रौतहटमा कृष्ण मन्दिर परिसर निर्माण सुधारको लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साको रु.१,४९,१७०।९३ को स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम मिति २०६७।१।२३ मा उक्त कार्यालय र मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवल किशोरप्रसाद यादवसँग सम्झौता भए अनुसार निर्माण गर्न कार्यालयले नगद रु.१,१८,७५०।-, प्राविधिक सहायता रु.६२५०।- र श्रम मूल्य रु.२३,७५०।- गरी जम्मा रु.१,४९,१७०।९३ मा निर्माण गराउने गरी सम्झौता भएको, सम्झौता पश्चात् मिति २०६७।२।४ मा पेश्की स्वरूप समितिका अध्यक्ष नवल किशोरप्रसाद यादवलाई पेश्की स्वरूप उपलब्ध गराइएको रु.६०,०००।- मिति २०६७।०३।१६ मा मध्ये रु.५०,०००।- पेश्की फछ्यौंट गरी दोस्रो किस्ता रु.१९,०००।- दिएको र मिति २०६७।०३।२८ मा पेश्की रु.२९,०००।- फछ्यौंट गरी बाँकी रु.३९,७५०।- भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

उल्लेखित कृष्ण मन्दिर निर्माण नै नगरी रकम भुक्तानी लिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट गा.वि.स.लाई लेखी पठाएकोमा गा.वि.स. मर्यादापुरबाट मिति २०६७।७।२४ को ११३ जनाको उपस्थितिमा मुचुल्का खडा गरेको देखिन्छ । उक्त मुचुल्का अनुसार मर्यादापुर-४ को बीच इनारछेउमा जयराम यादवको घरअगाडि दक्षिणतर्फ कृष्ण मन्दिर निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा कुनै मन्दिर निर्माण नभएको तथा मन्दिर निर्माण गर्ने कुनै अवशेष नै नरहेको भनी मुचुल्का गरी पठाएकोमा निर्माण समितिको अध्यक्षले आयोग समक्ष पेश गरेका फोटाहरू कृष्ण मन्दिर निर्माणको नभई मर्यादापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ मा निर्माणाधीन शिव मन्दिरको फोटोहरू उपलब्ध गराएको देखिन्छ । कृष्ण मन्दिर बनेको भनी कागजमात्र देखाएर अनियमितता गरेको तथ्य गा.वि.स. मर्यादापुर रौतहटले मिति २०६७।७।२५ मा कृष्ण मन्दिरको कुनै अवशेष वा कुनै कार्य प्रारम्भ नै नभएको तथा मिति २०६९।५।१८ मा विभिन्न ११ जना व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख सुनिलकुमार ठाकुरको कार्यकक्षमा बैठक बसी आफ्नै अध्यक्षतामा गराएको निर्णयको माइन्युट हेर्दा उपरोक्त कृष्ण मन्दिर उक्त गा.वि.स. मर्यादापुरमा कृष्ण मन्दिर निर्माण कार्य भैरहेको र हालसम्म करिब रु.४,१९,०००।- जतिको कामहरू भएको ठीक साँचो हो भनी तथा विजयप्रसाद यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कृष्ण मन्दिर निर्माण नभएको भनी दिएको उजुरी खारेज हुनका लागि सहमति गरेको भन्ने लगायतको नबनाएको श्रीकृष्ण मन्दिरलाई बनेको भनी सत्यतथ्य विपरीतको माइन्युट बनाई जानाजानी उपरोक्त बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति रु.४,१९०००।- भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन आएको एवं कृष्ण मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष नवल किशोरप्रसाद यादव स्वयंले नै उक्त रकममध्ये तत्कालीन लेखापाल बलबहादुर थापालाई रु.२१०००।- र प्राविधिक नन्दकिशोर रायलाई रु.१५,०००।- दिएको भन्ने आयोग समक्ष स्वीकार गरेको हुँदा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साबाट बुझी ल्याएको तथा चन्दाबाट संकलन भएको कृष्ण मन्दिर निर्माणको रकम दुरुपयोग गरी नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन्छ । उल्लेखित व्यक्तिहरूमध्ये सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, पर्सा वीरगन्जका कार्यालय प्रमुख सुनिलकुमार ठाकुर, सोही कार्यालयका तत्कालीन लेखापाल बलबहादुर थापा र प्राविधिक नन्द किशोर राय यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई सोही दफा १७ तथा दफा ३ (१) तथा ३ (१)(घ) बमोजिम बिगो रु.४,१९,०००।- कायम गरी सजाय हुन तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवल किशोरप्रसाद यादवले सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजलाई सोही दफा ८(४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१०।२३

को निर्णयानुसार मिति २०७०।११।२२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४८. दाता सुशीलकुमार अग्रवाल लिने उमादेवी चाचान भई जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नं.-८ को सिट नं. ११३-०३९०-०४ कित्ता नं. ५८ को ००११५.८० वर्ग मि.जग्गा मिति २०६२।१२।०६ मा मालपोत कार्यालय पर्सामा र.नं. ३१६६ख बाट रजिस्ट्रेसन पास हुँदा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा संकलित प्रमाणहरूबाट उक्त विवादित जग्गा सुशीलकुमार अग्रवालका नाउँमा दर्ता भएको मोठ श्रेस्ताको कैफियतमा मि.नं. ११२ मिति २०६२।६।२८ को स्वाबासी दर्ताले ऐलानीबाट नम्बरी हुन आएको भन्ने उल्लेख भएको तर उक्त आ.व. २०६२।६३ को स्वाबासी दर्ता रजिष्टर हेर्दा मि.नं. ११२ मा शिवाजी ठाकुर हजामका नाउँमा गा.वि.स. भिस्वाको स्वाबासी जग्गा दर्ता भएको संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन्छ तर सुशीलकुमार अग्रवालका नाउँमा स्वाबासीबाट नम्बरी दर्ता भएको भनिएको मिसिल तथा उक्त जग्गा रीतपूर्वक सुशीलकुमार अग्रवालको नाउँमा दर्ता भएको भन्न नसकिने भनी मालपोत कार्यालय पर्साबाट लेखी आएको, मि.नं. ११२ मिति २०६२।६।२८ मा कुनै स्वाबासी दर्ता निर्णय नभएको र स्वाबासी दर्ता गर्न गठित समितिको दर्ता गर्ने म्याद काम सुरु.भएको मितिले २०६२।५।२१ सम्म रहेको देखिएको स्थितिमा दर्ता भएको भनिएको मि.नं. ११२ मा अर्कै व्यक्ति शिवजी ठाकुर हजामको नाममा भएको प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको र उक्त सुशीलकुमार अग्रवालको मोठ श्रेस्तामा उल्लेखित मितिमा दशैंको बिदा परेको एवं मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०६८।८।२० को पत्रबाट उक्त जग्गा रीतपूर्वक सुशीलकुमार अग्रवालका नाउँमा दर्ता भएको भन्न नसकिने भनी खुली आएको अवस्था तथा सुशीलकुमार अग्रवाल एवं पशुपतिनाथ ठाकुर समेतले उक्त जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा कुनै कानुनी र विश्वासिलो आधार पेश गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान हुँदा उक्त जग्गा सुशीलकुमार अग्रवालका नाउँमा नै रीतपूर्वक नम्बरी दर्ता भएको नदेखिएको केबल स्वाबासीका हैसियतले घरमात्र निजले भोगचलन गर्दै आएको स्थिति देखिंदा उक्त जग्गा निज सुशीलकुमार अग्रवालले निर्विवाद रूपमा बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी स्वामित्व प्राप्त गरेकै अवस्था देखिएन । मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख, नेत्रबहादुर रावल, ना.सु. पशुपतिनाथ ठाकुर, खरिदार राजकुमार लाल दास, खरिदार हर्कबहादुर दाहाल र जग्गा बिक्रेता सुशीलकुमार अग्रवाल समेतको मिलेमतोमा मालपोत कार्यालय पर्सामा रहेको मोठश्रेस्तामा स्वाबासी दर्ता भएको भन्ने गलत व्यहोरा जनाए तापनि सोसँग सम्बन्धित मिसिल समेत फेला नपरेबाट निजहरूले उक्त जग्गा गैरकानुनी तवरबाट बिक्री गर्ने मनसायका साथ मोठश्रेस्तामा गलत व्यहोरा जनाई सोही व्यहोराको आधारमा ऐलानी जग्गालाई खरिद बिक्री गरी गराई सरकारी कागजात नष्ट गरी सार्वजनिक सम्पत्ति (ऐलानी जग्गा) बदनियतसाथ व्यक्तिका नाममा नम्बरी बनाई खरिद बिक्री गरे गराएको देखिन आएको हुँदा जग्गाको हकमा पूर्ववत् कायम गरी सुशीलकुमार अग्रवालको मृत्यु भइसकेको देखिंदा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत नेत्रबहादुर रावल र तत्कालीन ना.सु. पशुपतिनाथ ठाकुर उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(ज), दफा ९ तथा दफा १२ को कसुरमा बिगो रु.२७,३६,०००।- (अक्षेरपी सत्ताइस लाख छत्तीस हजार मात्र) बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८, ९ तथा १२ अनुसार सजाय हुन र तत्कालीन खरिदारद्वय राजकुमार लाल दास र हर्कबहादुर दाहाल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(ज), दफा ९ तथा दफा १२ अनुसारको कसुरमा मतियारको भूमिका खेली दफा २२ अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई सोही बिगो कायम गरी सोही दफा २२ अनुसार सजायको मागदाबी लिई

आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।५ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

४९. वैदेशिक रोजगार विभागबाट आयोगमा प्राप्त हुन आएको लट नं. ६९६४६ को अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दाका कागजातहरू अध्ययन गर्दा मिति २०७०।४।२९ मा किट्स इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.को माग निवेदनमा दुबई स्थित Mail Address, enquary@usguae.com भएको USG (United Security Group) कम्पनीमा कामदार पठाउने प्रयोजनार्थ मिति २०७०।५।४ मा पूर्व स्वीकृति दिएको र मिति २०७०।१०।३ मा ६३ जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृतिको निर्णय गर्दा निर्णय फारममा तथ्यांक प्रवृष्टि र प्रिन्ट गर्ने कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, भिसा चेक गर्ने कम्प्युटर अपरेटर संजीव नेपाल, कागजात रुजु तथा चेक जाँच गर्ने ना.सु. लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना, राय पेश गर्ने शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल र निर्णय गर्ने निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारी रहे भएको तथा कम्प्युटर अधिकृत प्रेम शर्माले कम्प्युटर इन्ट्री तथा क्लिक गरी निस्किएको श्रम स्टिकरमा ना.सु. वसन्त नेपालले दस्तखत गरेको खुल्न आयो भने किट्स इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.ले अन्तिम श्रम स्वीकृतिको माग गरेको निवेदन उक्त प्रा.लि.को लेटरहेडमा लेखिएको देखिएन भने निवेदनमा लगाइएको प्रा.लि.को छाप तथा संचालकको दस्तखत पूर्व स्वीकृतिमा पेश भएका कागजातमा देखिएको छाप एवं दस्तखतसँग मिल्न नआएको तथा पञ्जिका बमोजिम अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ ले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक पर्ने श्रम प्रतिनिधि परिचपत्र, कामदारले लिएको अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य जाँचको प्रमाणपत्र, बिमा, सम्झौतापत्र लगायतका कागजातहरू संलग्न रहे भएको देखिएन भने अन्तिम श्रम स्वीकृति माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएका ७५ जना कामदारहरूमध्ये ६३ जनालाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्था देखिंदा १२ जना कामदारहरूलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिनुको ठोस आधार समेत देखिन आएन ।

लट नं. ६९६४६ बाट ६३ जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा विभागमा पेश हुन आएका निजहरूको व्यक्तिगत भिसा कागजात सम्बन्धित मुलुकको वेबसाइट www.ednrd.ae मा चेक गर्दा Unable To Process Your Request With Given Details लेखिएको देखिएबाट पेश हुन आएका सम्पूर्ण भिसा कागजातहरू नक्कली साबित भएका छन् भने भिसा चेक गर्ने कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर संजीव नेपालले आयोग समक्ष आफूले कार्यालयको मेल ठेगानामा प्राप्त हुन आएको दुबई स्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित पत्रको आधारमा प्राप्त भिसा कागजातहरूलाई सम्बन्धित वेबसाइटमा चेक नै नगरी सदर गर्ने प्रयोजनार्थ फाइल अगाडि बढाएको हुँ भनी बयानमा उल्लेख गरिदिएको, निजले दिएको info@dofe.gov.np मा प्राप्त भएको उक्त प्रमाणित पत्र दुबईको enquary@usguae.com (USG) बाट लेखी पठाएको नभई enquary@osguae.com ठेगानाबाट आएको देखिन आएबाट तथा विचौलिया अनिल पन्थीले दुबईको रोजगारदाता कम्पनीको नामबाट विभागको आधिकारिक मेल ठेगानामा आफैंले बेलास के.सी.को मिलोमतोमा पठाएको हो भनी खुलाइदिएबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा आधार मानिएको उक्त पत्र पनि नक्कली साबित भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले उल्लेखित लट नं.बाट श्रम स्वीकृति निकाली दुबई जान बाँकी रहेका व्यक्तिहरूको हकमा त्रिभुवन विमानस्थल लेबर डेस्कबाट जान नपाउने गरी रोक लगाएको अवस्थामा विमानस्थल पुगी आफू जान नपाएको कारण विभागको सम्पर्कमा पुगेका राहदानी नं.०६७५२१५१ का प्रकाश श्रेष्ठ र राहदानी नं.०६१४८०११ का सत्यमान लामा

समेतका राहदानी लगायतका भिसा कागजातहरू चेक गर्दा सक्कली भिसा देखिन आयो तर निजको साथमा रहेको भिसा कागजात अन्तिम श्रम स्वीकृति लिंदा पेश गरेको संलग्न भिसासँग मेल खान नआएको निजहरूले आफूहरूले आफन्तजनहरूबाट व्यक्तिगत प्रयासमा सक्कली भिसा मगाई अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि विचौलिया मार्फत पेश गरेकोमा सम्बन्धित कर्मचारीहरू समेतको मिलोमतोमा सक्कली भिसाको फोटोकपीलाई तोडमोड गरी आफू अनुकूलका कागजात तयार गरी पेश गरिएको गलत कागजातहरूबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो ।

राहदानी नं. ०६७५२१५१ का प्रकाश श्रेष्ठले आफूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासले दुबईबाट ल्याएको भिसा कागजातबाट श्रम स्टिकर लिने प्रयोजनका लागि टिकट बाहेक रु.५०,०००।- र राहदानी नं. ०५९६९८६८ का अजय गुरुङले आफूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासले दुबईबाट ल्याएको भिसा कागजातबाट श्रम स्टिकर लिने प्रयोजनका लागि विचौलिया मार्फत रु.४०,०००।- घूस रिसवतमा खर्च गरेको, आफ्नो भिसामा Cook पेशा उल्लेख भएकोमा प्राप्त श्रम स्टिकरमा Security Guard पेशा उल्लेख गरिएको प्राप्त हुन आएकोमा समेत उडाइदिने कुरा भएको थियो तर उड्न नपाइएको व्यहोरा आयोग समक्ष खुल्न आएको छ । कैलाली जिल्ला बलिया गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई याजु इन्टरनेसनल ट्राभल्स सिनामंगलका संचालक भानु ढकाल, सुनसरी जिल्ला भरौल गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ललितपुर मंगलबजार बस्ने वर्ष २० का पवन मालाकार, नुवाकोट जिल्ला मदनपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई जब्स सेन्टर प्रा.लि.का श्रमप्रतिनिधि वर्ष २० का सुशील खनाल, गोरखा जि. हसनपुर गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै हाल काठमाडौं गोंगबु बस्ने सन्तोष अधिकारी, लेखनाथ न.पा. १० बेगनास, कास्की घर भै हाल सामाखुशी बस्ने वर्ष १९ को संजय कँडेल, मोरङ जिल्ला, उर्लाबारी गा.वि.स वडा नं. ६ घर भई हाल भक्तपुर सानोठीमी ७ बस्ने वर्ष ३३ का बेलास के.सी. र तनहुँ जिल्ला थप्रेक गा.वि.स. १ घर भई भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज प्रा.लि.काठमाडौंका श्रम प्रतिनिधि समेत रहेका अनिल पन्थी समेतले आयोग समक्ष उल्लेख गरिदिएको बयानबाट श्रम स्वीकृति निकाल्ने कार्यमा आर्थिक (पैसा) लेनदेन भएको पुष्टि भएको छ भने निज अनिल पन्थीले आफूले २६ वटा राहदानी प्रतिराहदानीको रु.३० हजारको दरले संकलन गरी राजमान सिंह भन्ने व्यक्ति मार्फत काम गराएको हो र निजले अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने कार्यमा विभागको को कुन कर्मचारीलाई रकम दिई काम गराए थाहा छैन भनी राजमान सिंह भन्ने घर ठेगाना नखुल्ने काल्पनिक बेपत्ते नामथर उल्लेख गरिदिए पनि उक्त लट नं. ६९६४६ को फाइल भने अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा आफूले पेश गरेको भनी खुलाइदिएबाट निजको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको ।

किट्स इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.का संचालक चित्रबहादुर विसुन्खेले आयोग समक्ष आफूले उक्त लट नं. ६९६४६ को पूर्व स्वीकृति पनि नलिएको र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका सम्बन्धमा समेत आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको भनी खुलाई आफ्नो संलग्नतालाई इन्कार गरेको एवं अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा किट्सका तर्फबाट माग गरिएको निवेदन हेर्दा प्रा.लि.को लेटर प्याड प्रयोग भएको देखिएन भने पूर्व स्वीकृतिमा देखिएको प्रा.लि.को छाप र संचालकको दस्तखत मिलेको देखिंदैन । फायल पेश गर्ने श्रम प्रतिनिधिको परिचय खुल्ने कुनै कागजात समेत संलग्न भएको देखिन आएन । केन्टेक इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटका संचालक तथा च्यापिड इन्टरनेसनल प्रा.लि. बत्तीसपुतली काठमाडौंका श्रमप्रतिनिधि समेत रहेका एवं किट्स इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.का पूर्व श्रम प्रतिनिधि भक्तपुर जिल्ला बागेश्वरी न.पा. ५ बस्ने पुष्पराज लामिछानेले आयोग समक्ष आफूले किट्समा काम गर्दा संचालकलाई समेत थाहा नदिई United Security Group दुबईबाट डिमाण्ड मगाई

किट्सको लेटरप्याड र छाप लगाई संचालक चित्रबहादुर विसुन्खेको दस्तखत आफूले गरी पूर्व स्वीकृति लिएको हो तर पछि विदेश स्थित कम्पनीसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि मैले त्यत्तिकै छाडी दिएँ । अन्तिम श्रम स्वीकृति कसले के कसरी निकाले मलाई जानकारी भएन भनी उल्लेख गरिदिएबाट पूर्व स्वीकृति लिंदाको कार्यमा किट्सका संचालक निज चित्रबहादुर विसुन्खेको संलग्नता देखिन आएन । निज पुष्पराज लामिछानेले आफू २०६८ माघबाट किट्स इम्प्लोइमेन्ट छाडी आफ्नो केन्टेक इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटमा रहेको व्यहोरा खुलाइदिएको देखिन्छ । लट नं. ६९६४६ को पूर्व स्वीकृतिका लागि मिति २०७०।४।२९ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश भएको निवेदन उपर मिति २०७०।५।४ मा स्वीकृत भएको देखिंदा निजले आफूले छाडिसकेको प्रा.लि.को नाम र छाप बदनियतसाथ गलत मनसायले प्रयोग गरेको स्पष्ट छ । पूर्व स्वीकृति नलिई अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन नसकिने हुँदा गलत कागजात तथा गैरकानुनी ढंगबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने कार्यमा निजको समेत संलग्नता पुष्टि हुन आएको छ ।

उजुरीसँग सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिहरूले आयोग समक्ष गरिदिएको बयानबाट रकम लिए दिएको पुष्टि भएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने गलत नक्कली भिसा एवं गलत कागजात तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू संलग्न नरहे नभएको अवस्थामा प्राप्त भिसा तथा कागजातहरूलाई चेक समेत नगरी अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइएको प्रस्तुत कार्य अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने शाखामा खटिएका तहगत कर्मचारीहरूमा कुनै एक कर्मचारीको असहमति तथा इन्कारी भएमा स्वीकृति नहुने अवस्था विद्यमान देखिएको अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ को उपदफा १ बमोजिमका आवश्यक कागजातहरू संलग्न नभएको अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी प्रयासमा सम्बन्धित मुलुकबाट ल्याएको भिसालाई गैरकानुनी तवरले लट नं. ६९६४६ बाट संस्थागत रूपमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको देखिंदा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले बिचौलियाबाट आर्थिक लाभ लिएर श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको स्पष्ट भएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख गरिदिएको व्यहोरा हेर्दा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिलाइदिन प्रतिराहदानी रु.४० हजारदेखि रु.५० हजारसम्म उठी उठाएको देखिन्छ भने संकलन गरिएको राहदानीमा श्रम स्वीकृति स्टिकर लगाइदिने कार्यका लागि प्रतिराहदानी रु.३ हजारका दरले आफूलाई राखेर रु.३० हजारका दरले कर्मचारी समक्ष पुऱ्याएको भनी अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा फाइल हाल्ने अनिल पन्थीले खुलाइदिए अनुसार ६३ जना व्यक्तिहरूलाई लट नं. ६९६४६ बाट गलत कागजात तथा गैरकानुनी ढंगबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको उक्त कार्यमा निज अनिल पन्थीले रु.१,८९,०००।- र कर्मचारीहरूले रु.१८,९०,०००।- प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ ।

तसर्थ, अनुसन्धानको क्रममा संकलित कागजात, प्रतिवादीहरूले यस आयोग समक्ष गरिदिएको बयान तथा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधार प्रमाण समेतका आधारमा लट नं. ६९६४६ बाट ६३ जना व्यक्तिहरूलाई दुबईमा वैदेशिक रोजगारमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाली दिनका लागि बेलास के.सी.साग लिएको रकमबाट प्रति राहदानीको रु.३,०००।- आफूले राखी रु.३०,०००।- का दरले राजमान सिंह भन्ने व्यक्तिलाई दिई निज मार्फत कर्मचारीसम्म पुऱ्याई कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा गैरकानुनी तवरले संस्थागत रूपमा लट नं. ६९६४६ बाट श्रम स्वीकृति लिएको व्यहोरा तनहुँ थप्रेक १ घर भई भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि अनिल पन्थीले खुलाइदिए पनि निजले उल्लेख गरिदिएका राजमान सिंहको घर ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बरसमेत खुलाइदिन नसकेबाट र निज आफैंले

अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा फाइल पेश गरेको र दुबई रोजगारदाता कम्पनीको नाम उल्लेख गरी विभागको आधिकारिक मेल ठेगानामा मेल पत्र समेत पठाएको व्यहोरा खुल्न आएबाट निज आफैंले कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी लट नं. ६९६४६ बाट श्रम स्वीकृति निकाली दिन संकलन गरिएका राहदानी र उठाइएका रकमहरूमा प्रति राहदानीको रु.३,०००।- आफूले राखी रु.३०,०००।- का दरले कर्मचारीसम्म पुऱ्याई गलत कागजातहरूको आधारमा श्रम स्वीकृति निकाली विचौलियाको काम गर्ने निज अनिल पन्थीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा २ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निज उपर रु.१,८९,०००।- (एक लाख उनानब्बे हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(२) र ३(१) को देहाय (घ) बमोजिमको हदैसम्मको सजाय र जरिवानाको मागदाबी लिई, भक्तपुर जिल्ला, बागेश्वरी-५ घर भई च्यापिड इन्टरनेसनल प्रा.लि.का श्रम प्रतिनिधिसमेत रहेका पुष्पराज लामिछानेले वैदेशिक रोजगार विभागबाट लट नं. ६९६४६ को पूर्व स्वीकृति लिंदा आफूले श्रम प्रतिनिधिको हैसियत छाडिसकेको किट्स इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.को स्वीकृति नलिई प्रा.लि.को लेटर प्याड, छाप र संचालकको किर्ते हस्ताक्षर समेत गरी पूर्व स्वीकृति लिएको व्यहोरा खुल्न आएको र सोही फाइलबाट भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि अनिल पन्थीले कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको पुष्टि भएबाट उक्त कार्यमा पुष्पराज लामिछानेले विचौलिया अनिल पन्थीलाई सघाएको देखिंदा निज पुष्पराज लामिछाने उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम भिजन एण्ड भ्यालुका श्रम प्रतिनिधि तथा विचौलिया अनिल पन्थीलाई हुने सजायको आधा सजायको मागदाबी लिई लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि पेश हुन आएका भिसा लगायतका कागजातहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ तथा खण्ड ६३ संख्या ३१ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७० कार्तिक २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको बुँदा नं. १ र २ बमोजिमका छन् छैनन् हेरी जाँची रुजु गरी ठीक दुरुस्त ठहरिए मात्र श्रम स्वीकृति प्रदानका लागि फाइल अगाडि बढाई कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति निस्सा दिनुपर्नेमा सो को विपरीत आर्थिक लाभ लिएर गलत कागजातहरूको आधारमा गैरकानुनी तवरले विचौलियासँगको मिलोमतोमा रु.१८,९०,०००।- आर्थिक लाभ (रिसवत) लिई श्रम स्वीकृति निस्सा प्रदान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन आएबाट निजहरू उपर बिगो रु.१८,९०,०००।- (अठार लाख नब्बे हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) को देहाय (च) बमोजिम हदैसम्मको सजाय र जरिवानाको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५०. वैदेशिक रोजगार विभागबाट आयोगमा प्राप्त हुन आएको लट नं. ७१३१८ को अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दाका कागजातहरू अध्ययन गर्दा मिति २०७०।६।१ मा आलमदेवी एसोसिएट्स प्रा.लि.को माग निवेदनमा कतारस्थित AL KORBI PROJECTS मा कामदार पठाउने प्रयोजनार्थ वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७०।६।१८ मा लट नं. ७१३१८ को लागि पूर्व स्वीकृति र मिति २०७०।९।२८ मा १०९ जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा खोजी गर्दा विभागमा नभेटिएको लट नं. ७१३८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति फाइल वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०७०।११।११ को पत्रसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आउँदा फायलसाथ रहनुपर्ने टिप्पणी सहितको निर्णय फारम पन्ना च्याती फालिएको अवस्था भएको र सो लट नं. ७१३१८ बाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यमा विभागको

अभिलेख डिजिटल हस्ताक्षरबाट तथ्यांक प्रवृष्टि र प्रिन्ट गर्ने कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र नारायणप्रसाद ढकाल, भिसा चेक गर्ने कम्प्युटर अपरेटर सुशील शाक्य र निर्णय गर्ने निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारी रहे भएको डिजिटल हस्ताक्षर नहुने र टिप्पणी तथा निर्णय फारमको पाना च्यातिएको कारण संलग्न कर्मचारीहरूमा कागजातहरू चेकजाँच गर्ने ना.सु. र निर्णयार्थ पेश गर्ने शाखा अधिकृतको पहिचान नखुलेबाट मिति २०७०।९।२८ गते अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने शाखामा कार्यरत नायब सुब्बामा लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना, भीमबहादुर बस्नेत र वसन्त नेपाल लगायत शाखा अधिकृतमा कुमारप्रसाद पोखरेल, लवराज जोशी, गम्भीरबहादुर विष्ट र बाबुलाल रेग्मी समेत कार्यरत रहेको तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिंदा कामदारले पेश गर्नुपर्ने बिमा, ओरिएन्टेसन लगायतका कागजातहरू संलग्न रहे भएको देखिन आएन भने संस्थागत रूपमा लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्तिका लागि प्रा.लि.का तर्फबाट विभागमा फाइल पेश गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागले संचालक गिरिराज घिमिरेलाई प्रदान गरिएको परिचय पत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको देखिन आयो । जुन परिचयपत्र मिति २०६७ पौष मसान्तबाट नवीकरण समेत फेल भएको अवस्था देखिएको छ ।

कतारस्थित AL KORBI PROJECTS ले आफू ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी भएको र आफूले अरू कम्पनीहरूलाई कामदार सप्लाई गरे पनि सेवा शर्त सुविधा भने अल कोर्वी प्रोजेक्टस्कै हुने भन्ने व्यहोरा खुलाई लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएका १०९ जना व्यक्तिहरूको राहदानी नम्बर र नाम उल्लेख गरिएको उक्त पत्र कतारस्थित नेपाली दूतावास र चेम्बर अफ कमर्सले प्रमाणित गरिदिएको पत्र पेश हुन आए पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका कामदारहरूको पेशाका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको देखिन आएन ।

लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएका १०९ जना व्यक्तिहरूको फाइलसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आएका भिसा कागजातहरू र सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक वेबसाइट http://www.moi.gov.qa तथा वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रमाणित गरी प्राप्त हुन आएको निज १०९ जना व्यक्तिहरूको भिसामा देखिएको स्पोन्सर कम्पनी र पेशा विवरणमा पूर्व स्वीकृति तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति पत्रमा उल्लेखित कम्पनी र पेशा फरक देखिन आयो भने वेबसाइटमा देखिएको उल्लेखित १०९ मध्येका केहीको भिसा विवरणमा कम्पनीको नाम अरबिक भाषामा लेखिएका व्यक्तिहरूको फाइलसाथ संलग्न भिसा कागजातमा भने अंग्रेजीमा AL KORBI PROJECTS लेखिएको तर अनुवाद नगरेको । वेबसाइटबाट प्रिन्ट गरी फाइल संलग्न पेश गरिएका कागजमा र वेबसाइटमा देखिएका भिसा विवरण र भाषा समेत फरक परेको देखिँदा पेश गरिएका कागजात स्वतः झुटा भइरहेको अवस्थामा अरबिक भाषामा लेखिएका शब्दहरूको अनुवादसमेत नगराइएबाट भिसामा अरबिक भाषामा रोजगारदाताको लेखिएको नाम AL KORBI PROJECTS होइन भन्ने प्रमाणित भएबाट फाइल संलग्न राखी पेश गरिएका कागजातहरू तोडमोड गरी आफू अनुकूल तयार पारिएको गलत कागजात भएको पुष्टि भएको ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ (१) मा अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातहरूको व्यवस्था गरेको र उपदफा (३) ले पूर्व स्वीकृति लिंदा उल्लेख गरेको कम्पनी र पेशालाई फरक पारी श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने खण्ड ६३ संख्या ३१ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७० कार्तिक २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको बुँदा नं १ मा कामदारले प्राप्त गरेको भिसामा पूर्व स्वीकृतिमा उल्लेखित किसिमभन्दा भिन्न किसिमको पद नाम उल्लेख भई आएमा कामको प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र फरक नपर्ने गरी समान प्रकृतिका

पद नामहरू उल्लेख गर्न सकिने र बुँदा नं. २ मा रोजगारदाता कम्पनीको नाम भिन्न उल्लेख भई आएमा पूर्व स्वीकृतमा नाम उल्लेख भएको कम्पनीले कामदारको भिसामा नाम उल्लेख भएको कम्पनी आफू आबद्ध रहेको समूहकै कम्पनी रहेको व्यहोरा आबद्ध कम्पनीको समूहका सबै कम्पनीको सूची सहित सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा प्रमाणित गरी निस्सा पठाइदिएमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा लगाउन सकिने व्यवस्था गरी उल्लेख गरेबमोजिम बाहेक फरक प्रकृति रहेको पेशा पद र आबद्ध कम्पनीहरूको सूची नखुलेको हकमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा लगाउन बन्देज गरेको देखिन्छ ।

यसरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ एवं खण्ड ६३ संख्या ३१ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७० कार्तिक २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको बुँदा नं १ र २ व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिंदा प्रचलित कानुनले बन्देज गरेको एवं अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने कागजातहरू भन्ने स्पष्ट भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा निजी प्रयासमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाई गैरकानुनी ढंगबाट गलत कागजातबाट संस्थागत रूपमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा कर्मचारीहरूको मिलोमतो स्पष्ट देखिन आएको छ भने उठी उठाएका रकमहरू संलग्न कर्मचारीहरू समक्ष प्राप्त भए पश्चात् अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको पुष्टि भएको ।

राहदानी नं. ०५५२४६४९ का सन्जीव श्रेष्ठलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट लट नं. ७१३१८ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको पत्रको सि.नं. २४ मा निजको नाममा पेशा कार्पेन्टर र रोजगारदाता कम्पनीको नाम अल कोर्वी प्रोजेक्टस् उल्लेख भएको देखिन्छ भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लिंदा पेश गरेको तथा निजले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट सम्बन्धित मुलुक र कम्पनीबाट मगाएको भिसामा पेशा Professional र रोजागारदाता कम्पनीको नाम Gulf Laboratory Co. देखिएबाट रोजगार दाता कम्पनीको नाम र काम प्रकृतिको साथै रोजगारमा जाने कामदारको उल्लेख गरिएको पेशा समेत फरक देखिन्छ भने उजुरीकर्ता संजीव श्रेष्ठले आफूले कतारमा ल्याब टेस्टिङ सम्बन्धी कार्यका लागि आफन्तको व्यक्तिगत प्रयासबाट मगाएको भिसामा श्रम स्वीकृति लिने प्रयोजनार्थ सन्तोष भन्ने व्यक्तिलाई रु.५०,०००।- र राहदानी दिएको भन्ने खुलाइ दिएको र निजले खुलाई दिएका व्यक्ति गोरखा जिल्ला, हंसपुर गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं गोंगबु डेरा गरी बस्ने वर्ष २८ का सन्तोष अधिकारीले आयोग समक्ष निज संजीव श्रेष्ठ लगायत ४ जनाको उक्त लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन बेलास भन्ने व्यक्तिलाई प्रतिराहदानी रु.४० हजारका दरले दिएर काम गराएको हो भनी खुलाइदिएको देखिन्छ भने निजले उल्लेख गरिदिएका बेलास भन्ने जिल्ला मोरङ, उर्लाबारी गा.वि.स. वडा नं. ६ मंगलबारे घर भई हाल भक्तपुर सानोठीमी ७ डेरा गरी बस्ने वर्ष ३३ का बेलास के.सी.ले आयोग समक्ष निज सन्तोष अधिकारी लगायत समेतबाट जम्मा गरिएका राहदानीहरू प्रति राहदानीको रु.३५ हजारका दरले आफूले लिई अजया गुरुङ लगायतका १० वटा राहदानी घनश्याम पौडेल भन्ने व्यक्तिलाई दिएर उक्त लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति निकालेको हो । लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्दा आवश्यक पर्ने पूर्व स्वीकृतिको फाइल तोरण भन्ने व्यक्तिबाट आफूले लिएर घनश्याम पौडेललाई पूर्वस्वीकृतिको फाइल र संकलन गरिएका राहदानी प्रति राहदानीमा रु.३० हजारका दरले घनश्याम पौडेललाई दिई निज मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने कार्य गरेको हो भनी खुलाइदिएको देखिन्छ । निजले उल्लेख गरिदिएका व्यक्ति तोरण भन्ने र घनश्याम पौडेल भन्ने व्यक्तिको नाम बाहेक निजको घर ठेगाना लगायतको विवरण खुलाइदिन सकेको देखिएन । निज बेलास के.सी.ले बयानमा उल्लेख गरिदिएका नामहरू बेपत्ते भएबाट निज बेलास के.सी.ले आफूले

प्रति राहदानी रु.३५ हजारले उठाएकोमा रु.५ हजारको दरले आफूलाई राखेर प्रति राहदानीको रु.३० हजारका दरले कर्मचारीसम्म पुऱ्याएर लट नं. ७१३१८ बाट १०९ जना व्यक्तिहरूलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको उक्त कार्यमा निज बेलास के.सी.ले रु.५,४५,०००।- र कर्मचारीहरूले रु.३२,७०,०००।- प्राप्त गरेको प्रमाणित भएको ।

विचौलियासँगको मिलोमतोमा बदनियतसाथ आर्थिक लाभ लिएर लट नं. ७१३१८ बाट १०९ जना व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभाग, अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाबाट श्रम स्वीकृति निस्सा प्रदान गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा फायल संलग्न हुनुपर्ने संलग्न कर्मचारीहरूको दस्तखत रहेको निर्णय फारम च्याती नष्ट गर्दा संलग्न कर्मचारीहरूमध्ये डिजिटल हस्ताक्षरबाट प्रमाणित हुने कर्मचारी बाहेकका नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा पहिचान खुल्न नजाने रहे भएकोले आफूहरूले गरेको गैरकानुनी कार्यमा भएको संलग्नता तथा प्रमाणलाई लोप तथा नष्ट गराउन संलग्न कर्मचारीहरूकै मिलोमतोमा सरकारी कागज च्याती आफूहरू विरुद्धको प्रमाण नष्ट गराएको स्पष्ट भएको ।

विभागको अभिलेखमा रहेको डिजिटल हस्ताक्षरको आधारमा निर्णय फारममा तथ्यांक प्रवृष्टि र प्रिन्ट गर्ने कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र नारायणप्रसाद ढकाल, भिसा चेक गर्ने कम्प्युटर अपरेटर सुशील शाक्य र स्वीकृत तथा निर्णय गर्ने निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारी रहे भएको देखिन आयो भने पहिचान खुल्न नसक्नेमा मिति २०७०।९।२८ गते अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने शाखामा नायब सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना, भीमबहादुर बस्नेत र वसन्त नेपाल लगायत शाखा अधिकृतमा कुमारप्रसाद पोखरेल, लवराज जोशी, गम्भीरबहादुर विष्ट र बाबुलाल रेग्मी कार्यरत रहेको भनी वैदेशिक रोजगार विभागबाट खुलाई पठाइदिएको देखिन आयो ।

यसैगरी आयोगबाट लट नं. ७१३१८ को फाइल भेटिंदा टिप्पणी तथा निर्णय पाना च्याती फाली नष्ट गरिएको अवस्थामा भेटिएको सम्बन्धमा खडा गरिएको मुचुल्कामा ना.सु.भीमबहादुर बस्नेत र शा.अ.कुमारप्रसाद पोखरेल नै रहनु अन्य कर्मचारीलाई जानकारी नरहनुले निजहरूले आफूहरूले लुकाएको फाइलबाट आफू विरुद्धका प्रमाण च्याती नष्ट गरी फाइल सार्वजनिक गराएको पुष्टि भएको छ भने निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारीले आयोग समक्ष गरिदिएको बयानमा आलमदेवीको फाइलको हकमा कुमारप्रसाद पोखरेल र भीमबहादुर बस्नेतलाई थाह हुनसक्छ भनी उल्लेख गरिदिनु र शाखा अधिकृत लवराज जोशी, शाखा अधिकृत गम्भीर सिंह विष्ट र शाखा अधिकृत बाबुलाल रेग्मीले आफ्नो ततिम्बा बयानमा निज शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल र नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेतले आफूहरूलाई डरधाक र त्रास देखाएकाले निजहरूको नाम नखुलाई दिएको हो । लट नं. ७१३१८ बाट श्रम स्वीकृति दिएको कार्यमा कम्प्युटर अपरेटर सुशील शाक्य, नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेत, शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल र निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारी संलग्न छन् भनी खुलाइदिएबाट शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल र नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेतले आफ्नो पहिचान लुकाई उम्कन आफूहरूले दस्तखत गरेको देखिने टिप्पणी तथा निर्णय पाना च्याती नष्ट गरेको समेत पुष्टि भएको छ भने तथा विवेचना गरिएका आधार प्रमाण समेतका आधारमा लट नं. ७१३१८ को पूर्व स्वीकृतिको फाइल विभागबाट आफूले तोरण भन्ने व्यक्तिबाट निकाली घनश्याम पौडेललाई दिएको र सोही लट नं. बाट १०९ जना व्यक्तिहरूलाई कतारमा वैदेशिक रोजगारमा जान अजय गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरूको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाली दिनका लागि सन्तोष अधिकारीसँग लिएको रकमबाट प्रति राहदानीको रु.५,०००।- आफूले राखी रु.३०,०००।- ले घनश्याम पौडेल भन्ने व्यक्तिलाई दिई

निज मार्फत कर्मचारीसम्म पुऱ्याई कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा ल्याएका भिसालाई संस्थागत रूपमा लट नं. ७१३१८ बाट श्रम स्वीकृति निकालिएको व्यहोरा मोरङ, उर्लाबारी गा.वि.स. वडा नं. ६ मंगलबारे घर भई हाल भक्तपुर सानोठिमी ७ बस्ने वर्ष ३३ का प्रतिवादी निज बेलास के.सी.ले खुलाईदिए पनि निजले उल्लेख गरिदिएका घनश्याम पौडेलको घर ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बरसमेत खुलाईदिन नसकेबाट निज आफैंले पूर्व स्वीकृतिको फाइल झिकी झिक्न लगाई संकलन गरिएको राहदानी र गैरकानुनी तवरले कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी श्रम स्वीकृति निकाली दिन सम्बन्धित राहदानी वाहकबाट उठाइएका रकमहरूमा प्रति राहदानी रु.५,०००।- ले आफूले राखी रु.३०,०००।- ले कर्मचारीसम्म पुऱ्याई गलत कागजातहरूको आधारमा श्रम स्वीकृति निकाली विचौलियाको काम गर्ने निज बेलास के.सी.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा २ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निज उपर रु.५,४५,०००।- (पाँच लाख पैंतालीस हजार) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(२) र ३(१) को देहाय (ङ) बमोजिमको हदैसम्मको सजाय र जरिवानाको मागदाबी लिई,

गोरखा जिल्ला, हंसपुर गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं गोंगबु डेरा गरी बस्ने वर्ष २८ का सन्तोष अधिकारीले आयोग समक्ष निज संजीव श्रेष्ठ लगायत ४ जनाको लट नं. ७१३१८ बाट कतार पठाउनका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन बेलास भन्ने व्यक्तिलाई प्रति राहदानी रु.४० हजारका दरले दिएर काम गराएको हो भनी खुलाइदिएबाट निज सन्तोष अधिकारीले बेलास के.सी.को लागि राहदानी र रकम जम्मा गरिदिई गैरकानुनी तवरबाट श्रम स्वीकृति लिने कार्यमा सघाएको स्पष्ट देखिएकोले निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम श्रम स्वीकृति निकाल्न विभागबाट पूर्व स्वीकृतिको फायल समेत निकाली विचौलिया समेतको कार्य गर्ने मोरङ, उर्लाबारी गा.वि.स. वडा नं. ६ मंगलबारे घर भई हाल भक्तपुर सानोठीमी ७ बस्ने वर्ष ३३ का निज बेलास के.सी.लाई हुने सजायको आधा जरिवाना हुन,

अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगबाट खोजी गर्दा फेला नपरेको उक्त लट नं. ७१३१८ को फाइलपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट फेला पारी आयोग समक्ष उपलब्ध गराउँदा फाइल संलग्न रहेको टिप्पणी तथा निर्णय फारम च्याती नष्ट भएको अवस्थामा फेला परेकोले सो को मुचुल्का समेत उपलब्ध गराएको र सो फाइल संलग्न टिप्पणी च्यातिएबाट संलग्न भिसा चेक गर्ने कम्प्युटर अपरेटर सुशील शाक्य र निर्णय गर्ने निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारीको पहिचान विभागमा रहेको कम्प्युटर अभिलेखमा रहेको डिजिटल हस्ताक्षरबाट खुल्न आएको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा आफूहरूले दिएको निवेदनसँग आयोग समक्ष गरिदिएको बयान व्यहोरा बाझिनु तथा निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारी, शाखा अधिकृत लवराज जोशी, शाखा अधिकृत बाबुलाल रेग्मी र शाखा अधिकृत गम्भीर सिंह विष्ट समेतले आयोग समक्ष खुलाईदिएको व्यहोरासमेतबाट उक्त लट नं. ७१३१८ को फाइल लुकाउन तथा टिप्पणी निर्णय च्याती नष्ट गर्ने समेतको कार्यमा शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल र नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेतको संलग्नता पुष्टि भएबाट उक्त लट नं. ७१३१८ बाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यमा निजहरू सुशील शाक्य, भीमबहादुर बस्नेत, कुमारप्रसाद पोखरेल र चिरन्जीवी अधिकारीसमेतको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १९ तथा खण्ड ६३ संख्या ३१ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७० कार्तिक २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको बुँदा नं १ र २ बमोजिमका छन् छैनन् हेरी जाँची रुजु गरी ठीक दुरुस्त ठहरिए मात्र श्रम स्वीकृति प्रदानका लागि फाइल अगाडि बढाई कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति निस्सा दिनुपर्नेमा सो को विपरीत आर्थिक लाभ लिएर व्यक्तिले आफ्नो निजी प्रयासबाट

ल्याएको भिसालाई गलत कागजातहरूको आधारमा गैरकानुनी तवरले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति निस्सा प्रदान गरेको देखिएबाट वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम स्वीकृति शाखाका भिसा चेक गर्ने कम्प्युटर अपरेटर सुशील शाक्य, कागजात रुजु गर्ने नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेत, निर्णयार्थ पेश गर्ने शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल र निर्णय गर्ने निर्देशक चिरन्जीवी अधिकारी समेतले विचौलियाहरूको मिलोमतोमा प्रति राहदानीको रु.३०,०००।- ले १०९ जनाको राहदानीमा श्रम स्वीकृति निस्सा लगाइदिएबापत रु.३२,७०,०००।- आर्थिक लाभ (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएबाट निजहरू उपर रु.३२,७०,०००।- (बत्तीस लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१), ३(१) को देहाय (छ) बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना तथा कैद सजाय गरी पाउन र संलग्न कर्मचारीहरूमा नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेत र शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेलले आफूहरूले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराधबाट आफ्नो पहिचान लुकाई उम्कन आफूहरू विरुद्धको प्रमाणका सरकारी कागजात च्याती नष्ट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध समेत गरेको देखिंदा निज नायब सुब्बा भीमबहादुर बस्नेत र शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल उपर सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम समेत हदैसम्मको थप सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५१. महानगरिय प्रहरी वृत्त बौद्ध काठमाडौंबाट आयोगमा प्राप्त हुन आएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०७०।१।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दायर भएको अभियोगपत्र साथ मिसिल संलग्न कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत अध्ययन गरी हेर्दा, जाहेरवाला सूर्यबहादुर तामाङ र कर्णध्वज लिम्बुले मिति २०६९।१२।४ मा संयुक्त रूपमा आरोपीहरू रुद्रराज पौडेल, प्रकाशबहादुर मल्ल र राजु भण्डारीसमेतको विरुद्धमा निजहरूले आफूहरूलाई बन्धक बनाई का.म.न.पा. वडा नं. ७ कुमारीगाल स्थित नजिकैको सडक छेउको चौरमा लगि नियन्त्रणबाट मुक्त हुन आरोपीहरूले पीडितहरूबाट रकम माग गरेको व्यहोरासहित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा प्रतिवादी रुद्रराज पौडेल समेतको विरुद्धमा महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्धमा किटानी जाहेरी दिएको ।

प्रहरीले मिति २०६९।१२।८ मा आरोपी प्रकाशबहादुर मल्लको मध्यबानेश्वरस्थित डेरा कोठाबाट बरामद गरेको नगद रु.२८,०००।-, जाहेरवाला कर्णध्वज लिम्बुको नेपाली नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि, निजको डेरा कोठाबाट बरामद भएको साइबर सट डिजिटल क्यामरामा जाहेरवाला र आरोपीहरू रुद्रराज पौडेल र प्रकाशबहादुर मल्लसँगै सडक छेउको चौरमा बसेको दृश्यहरूबाट देखिएको रुद्रराज पौडेलको जिल्ला भक्तपुर बालकोट गा.वि.स. वडा नं ९ ब्रम्हनगरस्थित डेरा कोठाबाट नगद रु.५०,०००।- बरामद भएको देखिएको तथा प्रतिवादी राजु भण्डारीको का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बाराहीस्थित डेरा कोठाबाट रु.१०,०००।- तथा सोही कोठाको काठको दराजमाथि STM लेखेको कालो हेल्मेट र JJB लेखेको मोटर साइकलको चाबी बरामद भएको र करिब ७० मिटरको दूरीमा जाहेरवाला कर्णध्वज लिम्बुको बा.५२ प.३९९५ नं. को मोटरसाइकल बरामद भएको र सो हेल्मेट र चाबी उक्त मोटरसाइकलको भएको भन्ने व्यहोरा बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको, आरोपी रुद्रराज पौडेलले जाहेरवाला सूर्यबहादुर तामाङकी श्रीमती रोमा तामाङलाई आफूसँगै एन.आई.सी. बैंक कमलादीमा लगी रु.१,५०,०००।- नगद निकालेको एन.आई.सी.बैंक कमलादीबाट प्राप्त सिसिटिभी भिडियो फुटेजबाट समेत देखिएको तथा रोमा

तामाङको खाता नम्बर ०३४०५५००१९७३४१०००००१ बाट उक्त दिन उल्लेखित रकम निकालेको एन.आई.सी. बैंक कमलादीको मिति १७ मार्च २०१३ को आयोगमा प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट तथा चेकको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट समेत देखियो । उक्त एन.आई.सी.बैंककी कार्यालय सहयोगी सुनिता अधिकारी (ढकाल) ले मिति २०७०।१२।३ मा आयोग समक्ष गरेको कागज, पासाङ घले (शेर्पा), रोमा तामाङ तथा शर्मिला राई (पुलामी) समेतले महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्धका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको घटना विवरण कागजका व्यहोराबाट आरोपित रुद्रराज पौडेल समेतले जाहेरवालाहरूलाई दबाबमा पारी, ठगी मुद्दामा फसाइ दिने भन्दै रकम माग गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको ।

आरोपितहरूले योजनाबद्ध रूपमा काठमाडौंको गहनापोखरीमा कर्णध्वज लिम्बु र सूर्यबहादुर तामाङलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाई निजहरूलाई मिति २०६९।१२।४ का दिन दिउँसो अन्दाजी २.३० बजेको समयमा पक्राउ गरी नजिकैको चौरमा लगी बन्धक बनाई राखी पीडितहरू प्रत्येकबाट २/२ लाखका दरले रकम माग गरेको र कर्णध्वज लिम्बुले आफ्नो राहदानी र एटिएम धितो राखी पासाङ घले (शेर्पा) सँग रु.१ लाख सापटी लिई आफूसँग भएको रु.७०० समेत गरी जम्मा नगद रु.१,००,७००।-, आफ्नो बा.५२ प ३९९५ नम्बरको मोटरसाइकल र एन.८ नोकिया मोबाइल समेत आरोपितहरूले लिएको सम्बन्धमा, जाहेरवालाको जाहेरी, पासाङ घले (शेर्पा) को कागज र प्रहरीको बरामदी मुचुल्का बमोजिम बरामद भई आएका सामान तथा जम्मा नगद रु.८८,०००। मध्येको रकम आफ्नो हो भनी कर्णध्वज लिम्बुले गरेको सनाखत कागजबाट स्पष्ट देखिन आयो । त्यस्तै जाहेरवाला सूर्यबहादुर तामाङकी श्रीमती रोमा तामाङलाई आरोपित रुद्रराज पौडेलले कर्णध्वज लिम्बुको मोटरसाइकलमा राखी एन.आई.सी.बैंक कमलादीबाट निकालेको नगद रु.१,५०,०००।- तथा सूर्यबहादुर तामाङसँग भएको नगद रु.४,०००।- समेत गरी रु.१,५४,०००।- आरोपितहरूले लिएको सम्बन्धमा जाहेरवालाको जाहेरी, साक्षीहरू रोमा तामाङ, शर्मिला राई (पुलामी), सुनिता अधिकारी (ढकाल) ले गरेको कागज, प्रहरीको बरामदी मुचुल्का, जाहेरवाला सूर्यबहादुर तामाङले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको मानिस तथा सामानको सनाखत कागजबाट देखिन आयो ।

आरोपितहरू कार्यरत रहेको प्रहरी कार्यालयहरूमा कर्णध्वज लिम्बु र सूर्यबहादुर तामाङले कोही कसैलाई सक्कली भनी नक्कली सुनको मूर्ति दिई ठगी गरेको विषयमा कुनै लिखित उजुरी परेको नदेखिएको तथा निजहरूलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा समेत कुनै आदेश दिएको नदेखिएको व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको च.नं. ६०८४ मिति २०७०।१२।४ को पत्र तथा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको च.नं. १७४८ मिति २०७०।१२।५ को प्राप्त पत्रबाट देखिन आयो ।

आरोपीहरू प्र.ना.नि. रुद्रराज पौडेल, प्र.ना.नि. प्रकाशबहादुर मल्ल र प्र.स.नि. राजु भण्डारीले ठगी मुद्दाको प्रतिवादी भनिएका पीडितहरू कर्णध्वज लिम्बु र सूर्यबहादुर तामाङलाई मुद्दाबाट बचाइदिने भनी आफ्नो पद ओहादाको दुरुपयोग गरी रिसवत लिई पदको नाजायज फाइदा उठाई, आफ्नो कार्यालयको आदेश बिना बदनियतपूर्वक, आफूखुसी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले कर्णध्वज लिम्बु र सूर्यबहादुर तामाङलाई बन्धक बनाई दबाबमा पारी, जम्मा नगद रु.२,६१,०००।- तथा ५०,०००।- पर्ने एन.८ नोकिया मोबाइल र जाहेरवालाको रु.२,००,०००।- पर्ने बा५२प ३९९५ नम्बरको मोटरसाइकल समेत गरी जम्मा रु.५,०४,७००।- बराबरको धनमाल रिसवत लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले बिगो रु.५,०४,७००।- कायम

गरी, सोही ऐनको दफा ३(१) तथा ३(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।२० को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५२. महोत्तरी जिल्ला स्थित हात्तीसर्वा गा.वि.स.बाट आ.व. २०६७।६८ मा गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको भनिएको सक्कल भरपाई समेतका कागजात अध्ययन गरी अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भरपाईमा भएका ल्याप्चे सहीछाप प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौं, महाराजगन्जबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त औंठाछाप परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार भत्ता वितरण भरपाईमा लगाइएका विभिन्न ल्याप्चे सहीछापहरू मध्ये विभिन्न क्रम संख्यामा उल्लेख गरिएका रामसखी देवी समेत ३५ जना व्यक्तिको नाममा एउटै ल्याप्चे सहीछाप, त्यस्तै गीतादेवी कमबनियाँ समेत १२ जनाको नाममा एउटै ल्याप्चे सहीछाप र असमा खातुन समेत १५ जना व्यक्तिको नाममा एउटै ल्याप्चे सहीछाप गरी/गराई भत्ता वितरण गरे गराएको देखिएकोले ६२ जना व्यक्तिको भरपाइमा लगाएको औंठाछापमा ३ जनाको मात्र सही भएको हुँदा गाउँ विकास समिति सचिव त्रिभुवन सिंहले आफ्नो ओहदाको हैसियतले कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा प्रतिव्यक्ति रु.२,०००।- का दरले ६२ जना व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने भनी तीन जनाको मात्र नक्कली ल्याप्चे सहीछाप गरी गराई रु.१,२४,०००।- नेपाल सरकारको सम्पत्ति हिनामिना गरी निजी प्रयोगमा ल्याई त्रिभुवन सिंह थारुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई बिगो रु.१,२४,०००।- कायम गरी दफा १७, ३(१) र ३(१) (घ) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार मिति २०७०।१२।२१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरिएको ।

५३. धनुषा जिल्ला यज्ञभूमि गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीले आफ्नो बयानको क्रममा केही व्यक्तीको औंठाछाप आफैंले लगाएको हो भनी स्वीकार गरिसकेको तथा यज्ञभूमि गा.वि.स. को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी गा.वि.स.बाट प्राप्त भएको भरपाईमा भएका औंठाछापहरू परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएकोमा उक्त प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदन समेतबाट जुगेश्वर मण्डल समेत ५७ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Whorl Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो । उक्त औंठाछापहरू गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीको दायाँ हातको बुढीऔंलाको औंठाछापसँग मेल खान्छ भनी खुली आएको देखिन्छ । त्यसैगरी भुनोदेवी यादव समेत २१ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Loop Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो । उक्त औंठाछापहरू गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीको दायाँ हातको चोरीऔंलाको औंठाछापसँग मेल खान्छ तथा गंगीमाया समेत १८ जनाको नामको भरपाईमा लगाइएका औंठाछापहरू Whorl Pattern र एकै व्यक्तिको औंठाछाप हो । उक्त औंठाछापहरू गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीको दायाँ हातको माझीऔंलाको औंठाछापसँग मेल खान्छ भनी सोही प्रयोगशालाबाट प्रमाणित गरी पठाइएको देखिएकोले ६४ जनाको प्रतिव्यक्ति रु.४,०००।- का दरले रु.२,५६,०००।- तथा ३२ जनाको प्रतिव्यक्ति रु.२,४००।- का दरले रु.७६,८००।- गरी जम्मा रु.३,३२,८००।- सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी बदनियत गरी नक्कली औंठाछापको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध नगराई आफ्नै औंलाको किर्ते औंठाछाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण गरेको भन्ने नक्कली भरपाई खडा गरी सो भरपाईको आधारमा रु.३,३२,८००।- भुक्तानी लिई उक्त रकम खाई मासेको देखिन आयो ।

उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका गा.वि.स.सचिव रमेशबहादुर राजलवटले आफनो जिम्मेवारी पूरा नगरी गा.वि.स. मा प्राप्त हुन आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आफूले वितरण नगरी प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारी मार्फत वितरण गरेको भनी बयान दिएको सन्दर्भमा निजलाई भत्ता वितरण गर्न कुनै जिम्मेवारीसाथ पत्र नदिएको भनी निज गा.वि.स.सचिवले नै बयानमा उल्लेख गरेको कारण गा.वि.स.का सचिव स्वयंले सहमति नदिएको अवस्थामा प्राविधिक सहायकबाट मात्र रकम हिनामिना हुन नसक्ने स्वत: प्रमाणित भएबाट निजको संलग्नता पुष्टि हुन आयो ।

साथै निजले आफ्नो बयानको क्रममा प्राविधिक सहायकलाई वितरणको जिम्मेवारी दिए पनि आफू यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्दैन भनी स्वीकार गरिसकेको तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पाए नपाएको अनुगमन गरेको नदेखिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकमको पेश्की फछ्यौंटका लागि आफू स्वयं अग्रसर भई उक्त रकम वितरण गरिएका भरपाईहरूमा आफैंले हस्ताक्षर तथा प्रमाणित गरी सो भरपाईहरू जि.वि.स.मा पठाएबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा निजको समेत संलग्नता पुष्टि हुन आयो ।

तसर्थ, आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरू तथा बयान समेतलाई अध्ययन गर्दा गा.वि.स.सचिव रमेशबहादुर राजलवटले प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि खटाएकोमा निज प्राविधिक सहायकले आफ्नै औंलाका तीन समूहका औंठाछाप प्रयोग गरी भरपाईमा छाप लगाएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको तथा गा.वि.स.सचिव रमेशबहादुर राजलवटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पाए नपाएको अनुगमन गरेको नदेखिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकमको पेश्की फछ्यौंटका लागि आफू स्वयं अग्रसर भई उक्त रकम वितरण गरिएका भरपाईहरूमा आफैंले हस्ताक्षर तथा प्रमाणित गरी सो भरपाईहरू जि.वि.स.मा पठाएबाट गा.वि.स. सचिव रमेशबहादुर राजलवट तथा प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज गा.वि.स.सचिव रमेशबहादुर राजलवट तथा प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीलाई बिगो रु.३,३२,८००।- (तीन लाख बत्तीस आठ सय मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिऐको ।

५४. सप्तरी जिल्ला गोबरगाढा गा.वि.स.का गा.वि.स. सचिव नन्दकिशोर यादव समेतले आ.व. २०६८।६९ र २०६९।७० को (२०६८।४।२ गते देखि २०७०।२।२ गतेसम्म) गा.वि.स. गोबरगाढामा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा अध्यक्ष र सचिवले गर्ने कार्यभार सम्हाली खर्च गर्ने अख्तियारी सम्हाल्दा नेपाल सरकारबाट जि.वि.स. सप्तरी मार्फत गोबरगाढा गा.वि.स.मा प्राप्त भएको आ.व. २०६८।६९ मा संचालन अनुदान शीर्षकमा रु.३,५०,०००।- मात्रै निकासा भएकोमा रु.२,७४,३६८।- पुँजीगत खाताबाट रकमान्तर (सापटी) गरी जम्मा रु.६,२४,३६८।- संचालन शीर्षक अन्तर्गत आफूले पाउनुपर्ने अध्यक्ष समेतको कार्यभार सम्हाले बापतको अतिरिक्त भत्ताबापत मासिक रु.१,५००।- ले भुक्तानी लिनुपर्ने रु.१८,०००।-, गा.वि.स.का कर्मचारीहरू खरिदार रामभरोस यादव, प्राविधिक सहायक शिवेन्द्र मण्डल र कार्यालय सहयोगी प्रेमकुमार यादवलाई तलब, भत्ता, कर्मचारी संचय कोष, सेवाकर समेतमा

रु.१,७३,४६८।- पत्रपत्रिका र सत्कार खर्चमा रु.१०,९००।- समेत गरी रु.२,०२,३६८।- खर्च गरेको र त्यसैगरी पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट रकमान्तर समेत नगरी सिधै संचालन खर्च अन्तर्गत लुगा भत्तामा रु.२२,५००।- लेखापरीक्षण शुल्कमा रु.१३,०००।- कार्यालय संचालन खर्च रु.५,४००।- गाउँ परिषद् खर्च रु.२८,२००।-, चन्दा रु.१,०००।- समेत जग्गा रु.७०,१००।- गरी जम्मा रु.२,७२,४६८।- तथा आ.व. २०६९।७० मा सचिव नन्दकिशोर यादवले गत आ.व. २०६८।६९ बाट पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट रु.५५,०००।- पेश्की लिएको रकमलाई रु.१०,०००।- माटो पुरेको पुँजीगत खर्चमा भरपाईकै आधारमा पेश्की फछ्यौंट जनाई बाँकी रु.४५,०००।- दुई सालको लुगा भत्ता भनी कुन कुन आ.व. को हो ? नखुलाई संचालन खर्च जनाएको, त्यसैगरी पुँजीगत खाताबाट सिधै संचालन खर्चमा पत्रपत्रिकामा रु.२,०००।-, चियानास्तामा रु.६,०००।- र आर्थिक सहायतामा रु.२,०००।- गरी जम्मा रु.१०,०००।- समेत जम्मा रु.५५,०००।- गरी दुवै आ.व. (२०६८।६९ र २०६९।७०) गरी जम्मा रु.३,२७,४६८।- रकम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६२, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ तथा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को नियम १३(१) ले निर्धारित गरेको बाध्यात्मक कानुनी कर्तव्य र अधिकारको पालना नगरी उक्त ऐन, नियम र कार्यविधिले गर्न नमिल्ने पुँजीगत शीर्षकको अनुदान रकम रकमान्तर गरी वा सिधै संचालन खर्च शीर्षकमा खर्च लेखी आफूले अतिरिक्त भत्ता, गा.वि.स. गोबरगाँढाका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, लुगा भत्ता भुक्तानी दिई, कार्यालय संचालन खर्च तथा पेश्की फछ्यौंट समेत गरी आफ्नो पदको प्रकृति अनुसारको पदीय कर्तव्य पालना नगरी जानीजानी लापरबाहीका साथ आफूलाई अधिकारै नभएको पुँजीगत शीर्षकको रकम संचालन शीर्षकमा रकमान्तर गरी र रकमान्तर समेत नगरी सिधै खर्च लेखी अर्को उद्देश्य वा कार्यमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा निज गा.वि.स.सचिव नन्दकिशोर यादवले आ.व. २०६८।६९ मा आफूले अध्यक्ष समेतको कार्यभार सम्हाले बापत मासिक रु.१,५००।- का दरले अतिरिक्त भत्ता भुक्तानी लिनुपर्नेमा पुँजीगत निकासाको रकम संचालन खातामा रकमान्तर गरी मासिक रु.७,५००।- का दरले आ.व. २०६८।६९ मा भुक्तानी लिएको जम्मा रकम रु.९०,०००।- मध्ये निजले नियमानुसार पाउने रु.१८,०००।- घटाउँदा बाँकी हुने रु.७२,०००।- भुक्तानी लिएको र आ.व.२०६९।७० को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो चौमासिक निकासा रकम रु.१,०४,०००।- मा भुक्तानीको भरपाई रु.९२,०००।- को मात्र पेश गरी सबै रकम फछ्यौंट जनाएको बाँकी रकमको तहबिल नदेखाई बाँकी हुन आउने रकम रु.१२,०००।- समेत जम्मा रु.८४,०००।- नगद भुक्तानी लिई खाईमासी गा.वि.स. गोबरगाँढाको सम्पत्ति जानीजानी बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज नन्द किशोर यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोले निजलाई बिगो रु.८४,०००।- (अक्षेरूपी चौरासी हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय गरी पाउने मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।१५ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५५. श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पट्टी प्रवाहा सप्तरीका प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव समेतले नक्कली विद्यार्थी संख्या देखाई विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको र विद्यालयको भौतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त रकमबाट निर्माण कार्य नगरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा तयार भएका कागजातहरू र सो सँग सम्बन्धित टिप्पणी आदेश, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीको पत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका

शाखा अधिकृत विष्णु रन्जन बराल र ना.सु. बालकृष्ण ढुंगानाको मिति २०६९।६।१४ को स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, यस आयोगबाट खटिएका तत्कालीन प्र.ना.नि. हिमबहादुर खत्रीको मिति २०७०।९।२५ को स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन र जिल्ला प्राविधिक कार्यलय, सप्तरीको सव इन्जिनियर राधेकृष्ण साहको मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायत अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र यस आयोग समक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गरिदिएको बयान कागज समेतलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन विश्लेषण गर्दा जिल्ला सप्तरी, गम्हरिया प्रवाहा वडा नं ४ पट्टीप्रवाहामा अवस्थित श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पट्टीप्रवाहा (कक्षा १ देखि ५) २०४४ सालमा स्थापना भएको, उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट आर्थिक वर्ष २०६४।६५ देखि आर्थिक वर्ष २०६८।६९ सम्म विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकमहरू निकासा दिन संलग्न व्यक्तिहरूले झुटा विवरण तयार गरी गराई सोही झुटा विवरणका आधारमा रकम निकासा लिने दिने गरेको देखिन्छ । निकासा भएको रकम खर्च भएको बिल भरपाई लगायतका श्रेस्ता रहे भएको नदेखिएको, यसरी आ.व. २०६४।६५ देखि आ.व. २०६८।६९ को अवधिमा निम्न व्यक्तिहरूको संलग्नतामा निम्नानुसारको रकम दिने लिने गरी भौतिक निर्माणमा रकम निकासा गरी गराई निर्माण कार्य नगरेको, मर्मत शीर्षकमा निकासा गरी गराई मर्मत कार्य नगरेको, समुदाय व्यवस्थापनमा रकम निकासा गरी गराई कार्यक्रम संचालन नगरेको, कम्प्युटर खरिदमा रकम निकासा गरी गराई कम्प्युटर खरिद नगरेको, दिवा खाजामा रकम निकासा गरी गराई दिवा खाजा नखुवाएको, PCF Non Salary मा रकम निकासा गरी गराई भएको खर्च नदेखिएको । क्षमता अनुदानमा रकम निकासा गरी गराई कार्य नगरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति लापरबाही तथा बदनियत गरी हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा र निम्न आर्थिक वर्षमा निम्न रकम निकासा दिने लिने निम्न व्यक्तिहरूको हकमा निम्नानुसार बिगो कायम गरी निम्नानुसार सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा भौतिक निर्माण शीर्षक अन्तर्गत रु.४,३०,०००।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त निकासा भएको रकममध्ये अनुसन्धानको क्रममा यस आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गरी तत्कालीन प्र.ना.नि. हिमबहादुर खत्रीले मिति २०७०।९।२५ मा आयोग समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका सव.इन्जिनियर राधेकृष्ण साह समेतले गरेको प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा रु.२,६९,१७८।७८ बराबरको कार्य सम्पन्न भएको भन्ने देखिएको हुँदा कुल निकासा भएको रु.४,३०,०००।- मा उक्त रकम कट्टी गरी बाँकी रहेको रकम रु.१,६०,८२१।२२ तथा मर्मत शीर्षक अन्तर्गत निकासा भएको रु.२५,०००।- समेतको जम्मा रु.१,८५,८२१।२२ को कुनै हिसाब किताब बिल भरपाई श्रेस्ता कहीं केही नपाइएको हुँदा उक्त रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव र सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवानको हकमा बिगो रु.१,८५,८२१।२२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३ (१)(घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिईएको ।

आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा भौतिक निर्माण शीर्षकमा रु.११,००,०००।- शौचालय निर्माण रु.१,००,०००।- मर्मत शीर्षकमा रु.१,८०,०००।- र ट्युबेल खरिदमा रु.१०,०००।- तथा समुदाय व्यवस्थापन शीर्षकमा रु.९७,०००।- गरी कुल रकम रु.१४,८७,०००।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा जिल्ला शिक्षा

अधिकारी केदार तिवारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखापाल कामेश्वर साह, सव- इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शीर्षक सत्यनारायण पासवान, सव इन्जिनियर योगेशकुमार साह, जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादवको संलग्नता रहेको देखिन्छ । निकासा भएको रु.१४,८७,०००।- मध्ये जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारी रु.१३,९०,०००।-, जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादव रु.९७,०००।-, सव-इन्जिनियर योगेशकुमार साह रु.१,००,०००।-, सव-इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादव रु.१२,९०,०००।- र लेखापाल कामेश्वर साह, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवान रु.१४,८७,०००।- निकासा दिने लिने कार्यमा संलग्न रहेको देखिंदा जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारीको हकमा रु.१३,९०,०००।-, जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादवको हकमा रु.९७,०००।-, सव-इन्जिनियर योगेशकुमार साहको हकमा रु.१,००००००।-, सव-इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादवको हकमा रु.१२,९०,०००।- र लेखापाल कामेश्वर साह, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवानको हकमा रु.१४,८७,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा जि.शि.अ. शत्रुधन यादव तथा सव-इन्जिनियर योगेशकुमार साहको हकमा दफा ३(१) तथा ३ (१) (ग) बमोजिम जि.शि.अ. केदार तिवारी, लेखापाल कामेश्वर साह, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्य नारायण पासवान, सव-इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादवको हकमा दफा ३(१) तथा ३(१)(च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको ।

आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा भौतिक निर्माण शीर्षकमा रु.५,५०,०००।-, कम्प्युटर खरिदमा रु.४०,०००।-, दिवा खाजामा रु.२,३०,७६०।-, PCF Non Salary मा रु.१,३१,६४७।- गरी कुल रु.९,५२,४०७।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादव, लेखापाल कामेश्वर साह, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवान, सव-इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादव, सव-इन्जिनियर योगेशकुमार साह, इन्जिनियर उपेन्द्र साह, सव-इन्जिनियर विनोदकुमार सिंह, स्रोत व्यक्ति सुनीलकुमार प्रसाद र कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको संलग्नता रहेको देखिन्छ । निकासा भएको रु.९,५२,४०७।- मध्ये जि.शि.अ. शत्रुधन यादव, लेखापाल कामेश्वर साह, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवानको हकमा बिगो रु.९,५२,४०७।-, सव-इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादव, सव-इन्जिनियर योगेशकुमार साह, इन्जिनियर उपेन्द्र साह, सव-इन्जिनियर विनोदकुमार सिंहको हकमा बिगो रु.५,५०,०००।-, स्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसादको हकमा बिगो रु.३,६२,४०७।- र कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको हकमा रु.२,३०,७६०।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा जि.शि.अ. शत्रुधन यादव, लेखापाल कामेश्वर साह, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवान, सव-इन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादव, सव-इन्जिनियर योगेशकुमार साह, इन्जिनियर उपेन्द्र साह, सव-इन्जिनियर विनोदकुमार सिंहलाई दफा ३(१) तथा ३ (१) (ङ) बमोजिम र स्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसाद, कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको हकमा ३(१) तथा ३ (१) (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको ।

आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा क्षमता अनुदान शीर्षकमा रु.३४,०००।-, PCF Non Salary मा रु.१,१९,६५०।- दिवा खाजामा रु.११,६३,६४०।- गरी कुल रु.१३,१७,२९०।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुधन यादव, जि.शि.अ. दोलराज पाण्डे, लेखापाल गणेश कटुवाल, प्रधानाध्यापक

चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवान, स्रोत व्यक्ति राशिन्द्रप्रसाद यादव, कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको संलग्नता रहेको देखिन्छ । निकासा भएको रु.१३,१७,२९०।- लेखापाल गणेश कटुवाल, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव र सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवानको हकमा बिगो रु.१३,१७,२९०।-, जि.शि.अ. शत्रुधन यादव, स्रोत व्यक्ति राशिन्द्रप्रसाद यादवको हकमा बिगो रु.१२,८३,२९०।-, कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको हकमा बिगो रु.११,६३,६४०।- र जि.शि.अ. दोलराज पाण्डेको हकमा बिगो रु.३४,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा जि.शि.अ. शत्रुधन यादव, स्रोत व्यक्ति राशिन्द्रप्रसाद यादव, प्र.अ. चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवान, लेखापाल गणेश कटुवाल र कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको हकमा दफा ३(१) तथा ३(१) (च) तथा जि.शि.अ. दोलराज पाण्डेको हकमा दफा ३(१) तथा ३ (१) (ख) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको ।

आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा दिवा खाजा शीर्षकमा रु.७,३१,७१२।-, PCF Non Salary मा रु.१,००,९०६।- गरी जम्मा रु.८,३२,६१८।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोलराज पाण्डे, लेखापाल गणेश कटुवाल, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शिक्षक सत्यनारायण पासवान, स्रोत व्यक्ति राशिन्द्रप्रसाद यादव, कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको संलग्नता रहेको देखिन्छ । निकासा भएको रु.८,३२,६१८।- मध्ये जि.शि.अ. दोलराज पाण्डे, लेखापाल गणेश कटुवाल, स्रोत व्यक्ति राशिन्द्रप्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, सहायक शीर्षक सत्यनारायण पासवानको हकमा बिगो रु.८,३२,६१८।- तथा कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डलको हकमा बिगो रु.७,३१,७१२।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१) तथा ३(१) (ङ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको ।

५६. पर्सा जिल्ला बहुअरी पिडरी गा.वि.स.बाट आ.व.२०६८।६९ को २०६८ श्रावण देखि २०६८ माघसम्मको प्रतिमहिना रु.५००।- का दरले ७ महिनाको रु.३५००।- एकल महिला भत्ता वापत ४६ जनालाई रु.१,६१,०००।- वितरण गरेको भनी २०६९ असार महिनामा भरपाई तयार गरी जि.वि.स.को कार्यालय पर्सामा पठाएको देखिन्छ । आफू विरुद्धमा मिति २०६९।६।३ मा जिल्ला विकास समितिमा भत्ता वितरण नगरेको भनी उजुरी दर्ता गराएको थाहा पाई उजुरी दर्ता गराएको भोलिपल्ट मिति २०६९।६।४ मा सचिवले आफ्नो मातहतका कर्मचारी लिपकुमार गुप्ता र संगितादेवी श्रेष्ठलाई रकम दिई बिना मितिको भरपाई गराइरहेको मौकामा गाउँलेहरूले समाती कारबाहीका लागि प्रहरी चौकी बहुअरी पिडारीमा २०६९।६।४ मा निवेदन सहित बुझाएको देखिन्छ । संकेत नं.५-१।३९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको औंठा भरपाईमा भएको विवादास्पद छापहरू र संकेत नं.२-१।३५ जि.वि.स.कार्यालय वीरगन्ज पर्सामा छानबिन गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा लगाइएका औंठाछापहरू एक आपसमा मेल नखाने लगाइएको औंठाछाप arch pattern र २ मा लगाइएको औंठाछाप loop pattern भएकोले १ र २ मा लगाइएको औंठाछाप एकै व्यक्तिको नभई फरक फरक व्यक्तिको औंठाछाप हो भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त भरपाईहरू झुटा एवं नक्कली भएको देखिन्छ । उजुरी परेपछि भत्ता वितरण गर्ने प्रयास गरेबाट पहिला झुटा भरपाई बनाई जिल्ला विकास समितिमा पेश गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ । निज सचिव विन्दाप्रसाद साह र सहायक दिलीपकुमार गुप्ताले मिलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने र आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले प्रतिव्यक्ति रु.५००।- दरले ७ महिनाको ४६ जना महिलाहरूको भत्ता भनी रु.१,६१,०००।- को

झुटा भरपाई बनाई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई बिगो रु.१,६१,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५७. सप्तरी जिल्ला कन्चनपुर गाउँ विकास समितिका सचिव प्रेम पुरीले गाउँ विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०६९।७० को पुँजीगत अनुदानतर्फ सहजकर्ताको भुक्तानी रु.४०,०००।-, दलित अनुदान रु.८०,०००।-, स्वास्थ्य अनुदान रु.४०,०००।-, विद्युतीकरणमा रु.१४,०००।- महिला स्वंयसेविका खर्च रु.३२,४००।-, कन्टेन्जेन्सीमा रु.१६,०००।-, विद्यालयलाई मर्मत तथा शैक्षिक अनुदान रु.१,३०,०००।-, जनजाती अनुदान रु.४०,०००।-, पिछडावर्ग अनुदान रु.४०,०००।-, नाला सरसफाइ बापत रु.४५,०००।- र बाटो मर्मत बापत रु.९१,१५०।- गरी जम्मा रु.५,६७,६५०।- खर्च भएको हो भनी अनुसन्धानको क्रममा बयान गरेको देखिन्छ । निजको बयानको सत्यता पुष्टिका लागि संजय पासवानले दलित अनुदान बापत रु.८०,०००।- मैले नलिएको भनी कागज गरेको, मनाइ महतोले नाला सरसफाइ बापत रु.४५,०००।- नलिएको भनी कागज गरेको र गा.वि.स.को मिति २०७१।१।१५ को पत्रबाट कन्टेन्जेन्सीमा रु.१२,५००।- मात्र खर्च भएको भनी लेखेको पत्र समेतको आधारमा रु.१,२८,५००।- खर्च नभएको रकम देखाएको हुनाले निज सचिव प्रेम पुरीले उल्लेख गरेको रु.५,६८,५५०।- बाट रु.१,२८,५००।- घटाई रु.४,४०,०५०।- मात्र खर्च गरेको देखिंदा बैकबाट निकालेको रु.८,८७,३००।- बाट रु.४,४०,०५०।- घटाई रु.४,४७,२५०।- हिनामिना गरेको देखियो, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु.६८,०००।- सम्बन्धित व्यक्तिका नातेदारहरूसँग गरेको मुचुल्का समेतको आधारमा जेष्ठ नागरिक भत्ता र एकल महिला भत्ता बापत जनही रु.२,०००।- का दरले ८ जनाको रु.१६,०००।- र जनही रु.४,०००।- का दरले १३ जनाको रु.५२,०००।- गरी जम्मा २१ जनाको रु.६८,०००।- हिनामिना भएको देखिएकाले सो रकम रु.६८,०००।- बिगो कायम गरिएको र आ.व.२०६८।६९ मा आन्तरिक आम्दानीतर्फ हटिया ठेक्काको रु.२,५३,०००।-, मालपोत असुलीमा रु.१४,१७४।- र अन्य आम्दानीमा रु.१६,९६५।- समेत गरी जम्मा रु.२,८४,१३९।- गा.वि.स.कार्यालयमा आम्दानी नबाँधेको तथा बैंक दाखिला समेत गरेको नदेखिएकाले हिनामिना भएको देखिन्छ । तसर्थ पुँजीगत अनुदानको रकम रु.४,४८,१५०।-, सामाजिक सुरक्षाको रु.६८,०००।- र आन्तरिक आम्दानीको रु.२,८४,१३९।- समेत गरी जम्मा रु.७,९९,३८९।- हिनामिना गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बिगो जम्मा रु.७,९९,३८९।- (अक्षेरूपी सात लाख उनान्सय हजार तीन सय उनानब्बे) कायम गरी सोही दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३ (१) (ङ) आरोपित संजयकुमार गुप्ताको हकमा बिगो रु.६८,०००।- कायम गरी दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१) (ग) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५८. जिल्ला विकास समिति सप्तरी अन्तर्गत पिप्रापुर्व गाउँ विकास समितिका सचिव प्रेम पुरीले गाउँ विकास समितिको आ.व. २०६९।७० मा रु.७,९८,०००।- भुक्तानी लिई उक्त रकमबाट पुँजीगत अनुदानतर्फ स्वास्थ्य अनुदान बापत रु.२,५३,०००।-, मेला अनुदान बापत रु.१०,०००।-, डगर बाटो मर्मत बापत रु.२५,०००।- र मध्यस्थता भत्ता बापत रु.१५,०००।- गरी रु.३,०३,०००।- भुक्तानी गरेको भनी अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानको सत्यता पुष्टिका लागि लल्कु सरदारले आफ्नो मध्यस्थता भत्ता नलिएको भनेको र हृदय नारायण

चौधरीले डगर बाटो मर्मत बापत रु.२४,०००।- मात्र लिएको भनी कागज गरिदिएको हुनाले निज सचिव प्रेम पुरीले उल्लेख गरेको रु.३,०३,०००।- खर्चमध्ये रु.१६,०००।- घटाई बाँकी रु.२,८७,०००।- मात्र खर्च भएको देखिन आएकोले निजले भुक्तानी लिएको रु.७,९८,०००।- मध्ये रु.२,८७,०००।- खर्च भएको रकम घटाई रु.५,११,०००।- नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बिगो रु.५,११,०००।- (अक्षेरुपी पाँच लाख एघार हजार) कायम गरी सोही दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

५९. सप्तरी जिल्ला स्थित सामुदायिक रा.प्रा.वि. गम्हरिया प्रवाह, विषहरिया-८ सप्तरीलाई १ कक्षा सञ्चालनार्थ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका श्रोतव्यक्ति रामप्रसाद चौधरीले लेखी पेश गरेको मिति २०६७।४।१७ को टिप्पणीमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन यादवले आदेश (निर्णय) गरी मिति २०६७।५।१ मा कक्षा १ को अनुमति पत्र प्रदान गरेकोमा सो निर्णय गरिंदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस संलग्न नभै, अनुमति दिइनु पूर्व पर्याप्त जाँचबुझ नगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ४ को अनुसूची ३ मा उल्लेखित (च, छ, ज, ञ, ट, ढ, ण, थ) समेतका पूर्वाधारहरू नभएको स्थितिमा पनि अनुमति दिइएको पाइन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २४ मा तोकिएको नर्म्स अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुने योग्यता नपुगेको व्यक्ति समेतको दस्तखतबाट विद्यालयको बैंक खाता सञ्चालन गरिएको गराइएको छ । विद्यालयको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नभएको र विद्यालय भवन व्यक्ति विशेषको जग्गामा रहेको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५(१) विपरीत शैक्षिक सत्र सुरु भएको ५ महिनापछि मिति २०६७।५।१ मा कक्षा १ सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको छ । शिक्षा नियमावलीको नियम ५(५) बमोजिम नक्सांकन गर्ने कार्य भएको खुल्न आउँदैन । सो प्राथमिक विद्यालयदेखि अन्दाजी १ कि.मि. दूरीमा अर्को विद्यालय छँदाछँदै अनुमति दिनुपर्ने औचित्य पुष्टि भएको छैन । टिप्पणी आदेशको पेटबोलीमा उल्लेखित कागजातहरू अनुसन्धानको क्रममा माग गरिंदा प्राप्त हुन नआएबाट ती कागजात बिना नै निर्णय भएको देखिन्छ । माथि उल्लेखित अवस्थामा पनि श्रोत व्यक्ति रामप्रसाद चौधरीबाट गलत व्यहोराको टिप्पणी उठाई पेश गर्ने र जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन यादवबाट जानीजानी कानुन उल्लंघन गरी उक्त प्रा.वि.लाई १ कक्षा सञ्चालन गर्न मिति २०६७।४।१७ मा निर्णय गरी अनुमति पत्र दिने कार्य गरेको र श्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसादले अनुमति दिन सिफारिस गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।

सो प्राथमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोलराज पाण्डेले कक्षा २ थपको अनुमति दिने गरी मिति २०६८।७।२८ मा निर्णय गरी मिति २०६८।९।२९ मा अनुमति पत्र प्रदान गरेकोमा सो अनुमति दिने निर्णय शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ४ को अनुसूची ३, नियम ५(२), नियम १३(१) र १३(२) को प्रावधान विपरीत देखिन्छ ।

यसरी शिक्षा ऐन नियमको प्रावधान मिचेर अनुमति प्रदान गर्ने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन प्रसाद यादव र दोलराज पाण्डेको कार्य कानुन मिल्दो नदेखिएको साथै अमिल्दो तथ्यांक (विद्यार्थी संख्या) एवं पूर्वाधार सम्बन्धी गलत विवरण उल्लेख गरी कक्षा सञ्चालन अनुमतिको सिफारिस गर्ने श्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसाद, राशिन्द्र प्रसाद यादव र गलत व्यहोराको टिप्पणी लेखी पेश गर्ने श्रोत व्यक्ति रामप्रसाद चौधरीको कार्य शिक्षा ऐन

नियम संगत देखिन आएन । उक्त विद्यालयलाई कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कार्य नै ऐन नियम प्रतिकूल देखिन आएको स्थितिमा सो प्राथमिक विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा (भौतिक निर्माण, छात्रवृत्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक, PCF, ननसेलरी, शैक्षिक सामग्री आदि) सरकारी अनुदानको रकम निकासा दिने कार्य स्वीकारयोग्य देखिएन ।

यसर्थ कानुन विपरीत कक्षा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरी अनियमित तरिकाले निकासा दिने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन यादव र अनुमतिका लागि गलत सिफारिस गर्ने श्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसादको काम कारबाहीबाट सरकारी अनुदान रकम रु. ११,१८८।- हिनामिना हुन गएको, गलत व्यहोराको सिफारिस गर्ने श्रोत व्यक्ति राशिन्द्र प्रसाद यादव र कक्षा थप अनुमतिको निर्णय गर्ने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोलराज पाण्डेको काम कारबाहीबाट सरकारी अनुदान रकम रु.४,२७,८५६।११ हिनामिना हुन गएको तथा कक्षा १ र २ थप गर्ने गरी गलत व्यहोराको टिप्पणी लेखी जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष पेश गर्ने श्रोत व्यक्ति रामप्रसाद चौधरीको काम कारबाहीबाट रु.४,३९,०८४।११ सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग/हिनामिना हुन गई नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी गरेको देखिंदा निज श्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसाद, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन यादव र दोलराज पाण्डे, श्रोत व्यक्ति राशिन्द्र प्रसाद यादव र रामप्रसाद चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा श्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसाद र जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन यादवलाई बिगो रु. १११८८।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) (क) बमोजिम तथा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोलराज पाण्डे, श्रोत व्यक्ति राशिन्द्र प्रसाद यादव र राम प्रसाद चौधरीलाई सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) र ३(१) (घ) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुलीको दाबी सहित शिक्षा ऐन नियम विपरीत अनुमति प्राप्त उक्त प्राथमिक विद्यालयलाई आवश्यक कागजात (लागत अनुमान, कबुलियतनामा, निर्माण स्थलको निरीक्षण आदि) नराखी निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरा नगरी नगराई सरकारी अनुदान रकम निकासा दिई बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुऱ्याउने लेखा अधिकृत कामेश्वर साहका हकमा बिगो रु.५,४०,०४२।४६ (निर्माण कार्य भएजतिको रकम रु.१,५४,८२५।०९ कट्टी गरी) र तत्कालीन लेखापाल गणेश कटुवालको हकमा बिगो रु.४,०५,१०४।३६ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को कसुरमा कामेश्वर साहलाई सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)(ङ) र तत्कालीन गणेश कटुवाललाई सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन तथा दफा १७ अनुसार बिगो असुल हुन दावी लिई, त्यसैगरी सो प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद साहतेली र प्रधानाध्यापक मिथलेश्वर प्रसाद साहले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३,४,५ अनुसूची ३, नियम १३ को प्रावधान विपरीत कक्षा १ र २ सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन योग्यता नपुगेको व्यक्ति राजेन्द्रप्रसाद साहतेलीबाट बैंक खाता सञ्चालन गरी गराई, निजी श्रोतबाट तलब दिने गरी नियुक्त शिक्षिकालाई अनुदान रकमबाट तलब दिने काम गरी, भौतिक निर्माण (बाहिरी वातावरण सुधार र कक्षा कोठा पुनःस्थापना शीर्षकमा रु.४,००,०००।-) लगायत अन्य शीर्षकमा प्राप्त निकासा रकम (छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, कर्मचारी व्यवस्थापन, PCF ननसेलरी) निर्दिष्ट प्रक्रिया बमोजिम निश्चित उद्देश्यमा उपयोग नगरी दुरुपयोग/हिनामिना गरी बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेबाट निज राजेन्द्रप्रसाद साहतेली र मिथलेश्वर प्रसाद साहलाई (निर्माण कार्य भएजतिको रकम रु.१,५४,८२५।०९ कट्टी गरी) बिगो रु. ४,८५,२३२।२१ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही

दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल गर्ने दाबी लिई उक्त प्राथमिक विद्यालयलाई आ.व. २०६७।६८ र २०६८।६९ मा बाहिरी वातावरण सुधार र कक्षा कोठा पुनर्स्थापनामा रु.४,००,०००।- सरकारी अनुदान रकम निकासा दिइँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीका प्राविधिक कर्मचारी इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह र सव इन्जिनियर योगेश कुमार साहले सिफारिस गरेको देखिंदा सो रकम निकासा दिइनुपूर्व तयार गर्नुपर्ने कागजात तयार नगरी नगराई प्राविधिक कर्मचारीको हैसियतले निर्माण कार्यका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा नगरेका कारणबाट उक्त सरकारी अनुदानको रकम रु.२,४५,१७४।९१ दुरुपयोग/हिनामिना हुन गई नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएकोले निजहरू इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह र सव इन्जिनियर योगेश कुमार साहलाई बिगो रु.२,४५,१७४।९१ कायम गरी तथा कार्यक्रमतर्फ सरकारी अनुदानको रकम निकासा दिन सिफारिस गर्ने कार्यक्रम अधिकृत रामदेव चौधरीले बिगो रु.२,२९,३८९।२० र फाल्गुनी प्रसाद काफ्लेले बिगो रु.९९,१२७।३० निकासा दिन सिफारिस गरेको कारणबाट दुरुपयोग/हिनामिना हुन गई नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याएको हुँदा निज इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, सव इन्जिनियर योगेशकुमार साह, कार्यक्रम अधिकृत रामदेव चौधरी र कार्यक्रम अधिकृत फाल्गुनी प्रसाद काफ्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा उपेन्द्र यादव, योगेशकुमार साह र रामदेव चौधरीलाई सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) र ३ (१)(घ) एवं कार्यक्रम अधिकृत फाल्गुनी प्रसाद काफ्लेलाई दफा १७ दफा ३(१) र ३(१)(ग) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल गरी पाउन दाबी लिई,

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीका हालका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरी भण्डारी कार्यकालमा उक्त विद्यालयलाई निकासा दिइएको सरकारी अनुदान रकम रु.२,३६,८७७।८५ मध्ये रु.६८,४५९।७५ विद्यालयको बैंकस्थित खातामा बाँकी नै रहेको देखिन आउने र सो विद्यालयमा निज जिल्ला शिक्षा अधिकारीले काज सरुवा गरिएका स्थायी दरबन्दी शिक्षक कुशेश्वर साहको तलब बापत निकासा दिइएको लिएको रकम रु.१,०२,२७०।- (शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९८ बमोजिम अनियमित हुने हुँदा) सो रकम र अन्य शीर्षकमा आवश्यक कागज प्रमाण नराखी रीत नपुऱ्याई निकासा दिएको रकम समेत गरी रु. १,६८,४१८।१० को सम्बन्धमा निज जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरी भण्डारीले दुरुपयोग/हिनामिना गरेको देखिने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीका लेखापाल जनकबहादुर खड्का समेतको संलग्नतामा निकासा दिई खर्च भएको रु.१,३२,९३८।१० को दुरुपयोग हिनामिना गरी गराई तथा उक्त प्राथमिक विद्यालयका हालका प्रधानाध्यापक कुशेश्वर साहको पालामा विभिन्न शीर्षकमा निकासा लिई अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको सरकारी अनुदान रकम रु.१,२७,३२७।३० दुरुपयोग/हिनामिना गरेको देखिंदा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरी भण्डारी, लेखापाल जनकबहादुर खड्का र कुशेश्वर साह समेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल गरी पाउन माग दाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।२९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६०. श्री दीक्षा प्राथमिक विद्यालय अमडुवा-५, सुनसरीका राहत दरबन्दीका प्रधानाध्यापक प्राथमिक शिक्षक नर्वदा कट्टेल (भट्टराई) र राहत प्राथमिक शिक्षक डिल्लीराम भट्टराई मिली विद्यालयको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवा शाखामा रहेको चल्ती हिसाब नं.२५८९ खाताबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहमद इसुफ मियाँलाई चेक नं.०९६३९६२, ०९६३९६६ र ०९६३९६९ मा दस्तखत गराइसकेपछि तीनवटै चेकमा पुनः अंक अक्षर थपी जम्मा

रु.११,७३,०००।- नगद भक्तानी लिई खाई मासेको तथ्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको पत्रसाथ प्राप्त फायल संलग्न छानबिन प्रतिवेदन, श्री दीक्षा प्राथमिक विद्यालय अमडुवा-५, सुनसरीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवा शाखामा रहेको चल्ती हिसाब नं. २५८९ खाताबाट नगद निकाल्न प्रयोग गरिएको बैंकबाट प्राप्त चेकहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीका विवरण खुलेका विभिन्न पत्रहरू, उक्त विद्यालयको आ.व.२०६५।६६ र २०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, खानतलासी बरामदी मुचुल्काहरू, आरोपीहरूको बयान कागज तथा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका फायल संलग्न अन्य प्रमाण समेतबाट श्री दीक्षा प्राथमिक विद्यालय अमडुवा-५ सुनसरीको तत्कालीन प्रधानाध्यापक प्रा.शि. नर्वदा कट्टेल (भट्टराई) र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहमद इसुफ मियाँको संयुक्त दस्तखतबाट रा.बा.बैंक इनरुवा शाखामा रहेको उक्त विद्यालयको च.हि.नं. २५८९ को खाता संचालन हुने गरेको देखिन्छ ।

यसै क्रममा आ.व.२०६५।६६ मा राहत दरबन्दी तलब तथा अन्य अनुदानमा रु.७,६७,७८६।- र आ.व.२०६६।६७ मा रु.८,१५,६४८।- समेत जम्मा रु.१५,८३,४३४।- निकासा भएको देखिन्छ । आ.व.०६५।६६ मा बैक मौज्दात रु.४,८०,१८१।३२ अ.ल्या. समेत गरी जम्मा रु.२०,८४,६१५।३२ श्री दीक्षा प्राथमिक विद्यालय अमडुवा-५, सुनसरीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवा शाखामा नगद जम्मा भएको देखिन आउँछ ।

उल्लेखित आम्दानीबाट प्र.अ.नर्वदा कट्टेल (भट्टराई) को तलब भत्ता एवं प्र.अ.भत्ता र डिल्लीराम भट्टराईको तलब भत्ता समेत रु.४,९३,४८०।- र अन्य पि.सि.एफ. शिक्षकहरूलाई तलब बापत रु.८८,५२०।-, पाठयपुस्तकमा रु.६०,०००।-, छात्रवृत्तिमा रु.२४,०००।-, जग्गा खरिद ०-२-१६ विघाको रु.७०,७५०।-, मसलन्द र विविध खर्च रु.६६,८५०।- गरी जम्मा खर्च रु.८,०३,६००।- खर्च लेख्नुपर्नेमा सो भन्दा बढी रकम खाने उद्देश्यले बदनियतपूवर्क डिल्लीराम भट्टराईको नामबाट मिति २०६५।७३ मा रु.२,५३,०००।-, मिति २०६५।१२।१२ मा रु.३,०५,२००।-, मिति २०६६।१२।९ मा चेक नं.०९६३९६६ बाट रु.६,५०,०००।-, मिति २०६७।४।४ मा चेक नं.०९६३९६९ बाट रु.१,२४,०००।- र नर्वदा कट्टेलको नाममा चेक नं.०९६३९६२ बाट रु.३,९९,०००।- समेत जम्मा रु.१७,३१,२००।- नगद भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

उल्लेखित खर्च गरिएका शीर्षकको र बैंकबाट निकालिएको नगदका बिल भरपाई राख्नुपर्ने तथा आय-व्ययको लेखापरीक्षण गराउने कर्तव्य र दायित्व रहेकोमा (सुरु अनुसन्धानदेखि हालसम्म) अध्यक्षले वि.व्य.स.को निर्णय पुस्तिका, शिक्षक हाजिरी किताब, चेकका अर्धकट्टी लगायतका विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजातहरू खोसी लगेका हुन् भनी एक आपसमा दोषारोपण गरी आ.व.२०६५।६६ र २०६६।६७ को लेखापरीक्षण गराउनका लागि पटक/पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले लेखा परीक्षक तोकिदिई जानकारी पत्र तथा सार्वजनिक सूचना (२०६८ साल भदौ २२ गते बिहीबारको वर्ष ५ अंक २० को जनहित साप्ताहिक पत्रिकामा) गर्दा सम्म अनुपस्थित रही लेखापरीक्षण समेत नगराएको एवं लेखापरीक्षण गराउने कार्यमा सहयोग समेत नगरेको देखिन्छ ।

विद्यालयको खाताबाट रकम निकाले पश्चात् नर्वदा कट्टेल (भट्टराई) र डिल्लीराम भट्टराई दुवै जना विद्यालयमा गैर हाजिर रहेका तथा उक्त विद्यालयबाट अन्यत्र काज सरुवा नहुँदासम्मका अवधिसम्म विद्यालयमा उपस्थित नभएका भन्ने जि.शि.का. सुनसरीका पत्र तथा विद्यालयका विभिन्न मितिका पत्रहरूबाट स्पष्ट भएको देखिन्छ भने उक्त विद्यालयका सहायक शिक्षक डिल्लीराम भट्टराई निजै नवर्दा कट्टेलको एकाघर सगोलको पति भएको र निजले समेत आफ्नो नाममा विद्यालयको खाताबाट नगद भुक्तानी लिई खाइमासेको देखिएको हुँदा

आरोपीहरू नर्वदा कट्टेल (भट्टराई) र डिल्लीराम भट्टराई राष्ट्रसेवकको पदमा रही आफनो ओहदाको कर्तव्य पालन नगरी श्री दीक्षा प्राथमिक विद्यालय अमडुवा-५, सुनसरीको च.हि. नं.२५८९ को खातामा रहेको सरकारी अनुदानको रकम बदनियतपूर्वक बैंकबाट नगद रु.९,२७,६००।- भुक्तानी लिई खाइमासी उक्त सरकारी विद्यालयको सम्पत्तिमा जानीजानी बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ ।

त्यसैगरी उक्त विद्यालयमा वि.व्य.स.का अध्यक्ष पदमा रहेका मोहमद इसुफ मिँयाले वि.व्य.स.को अध्यक्षको हैसियतले विद्यालयको खातामा रहेको सरकारी अनुदानको रकम विद्यालयका प्र.अ. नर्वदा कट्टेल (भट्टराई) र सहायक शिक्षक डिल्लीराम भट्टराईले वि.व्य.स.को निर्णय नै नगराई लामो समयसम्म पटक पटक चेक काटी नगद निकालेको कार्यरतर्फ कुनै ध्यान नदिई उल्लेखित खर्च गरिएका रकमको रेखदेख र नियन्त्रण गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पालन नगरी बदनियतपूर्वक चेकमा दस्तखत गरी आफू र नर्वदा कट्टेल, डिल्लीराम भट्टराईलाई गैरकानुनी लाभ हुने कार्य गरी श्री दीक्षा प्रा.वि.अमडुवा-५, सुनसरीलाई हानि पुऱ्याउने कार्य गरी चेकमा दस्तखत गरी बिगो रु.९,२७,६००।- भुक्तानी दिनेलिने गरी भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले निजहरू श्री दीक्षा प्रा.वि.अमडुवा-५ का तत्कालीन प्र.अ.नर्वदा कट्टेल (भट्टराई), सहायक शिक्षक प्रा.शि.डिल्लीराम भट्टराई र वि.व्य.स.का अध्यक्ष मोहमद इसुफ मियाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोले निजहरूलाई बिगो रु.९,२७,६००।- (अक्षेरूपी नौ लाख सत्ताइस हजार छ सय) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।१।३० मा विशेष अदालतमा काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६१. उदयपुर जिल्ला बसाह गा.वि.स. वडा.नं. ४ मा अवस्थित श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षक तथा भू.पू. प्रधानाध्यापक रमेश झाले आ.व. २०६६।६७ मा आफू प्र.अ. भई काम काज गरेको अवधिमा विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको रकममध्ये छात्रवृत्ति शीर्षकमा रु.९३,१८१।-, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा १,३३,१५५।-, विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण हुँदा प्रोत्साहन बापत प्राप्त रु.१,००,०००।- विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको एक चौमासिक कर्मचारी सञ्चयकोष र एक वर्षको नागरिक लगानी कोषको रकम रु.१,२२,०३३।६०, बसाह गा.वि.स.बाट बालबालिका छात्रवृत्ति शीर्षकमा विद्यालयलाई प्राप्त रु.५०००।-, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय उदयपुरबाट अनुदान प्राप्त रु.५०,०००।-, जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरबाट विद्यालय मर्मत शीर्षकमा निकासा प्राप्त रु.१,००,०००।- र विद्यालयमा आ.व. २०६६।६७ मा शिक्षक तलब भत्तामा निकासा भएको र खर्च भएको रकममा बचत भै हिनामिना गरेको रकम रु.९७,५७२।२८ गरी जम्मा रु.७,०१,१४१।८८ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिंदा निजलाई बिगो रु.७,०१,१४१।८८ (अक्षरूपी सात लाख एक हजार एक सय एकचालीस पैसा अठासी) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१)को खण्ड (ङ) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६२. आरोपित महेन्द्रप्रकाश अधिकारीको बयान, कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंका जेलर (उप-सचिव) शम्भुप्रसाद रेग्मी एवं आरोपितको बयान, कारागार कार्यालय

जगन्नाथदेवल काठमाडौंका शाखा अधिकृत विष्णुप्रकाश अर्यालको बयान, ना.सु. महेन्द्रप्रकाश अधिकारीको मोबाइलको कल डिटेल्स समेतबाट कैंदमा रहेका शम्सेर घिसिङलाई काठमाडौं कारागारमा स्थानान्तरण गराइदिने सम्बन्धमा कुराकानी भई कैदी शमशेर घिसिङलाई केन्द्रीय कारागारमा स्थानान्तरण गरिदिने कार्यकै लागि भनी मिति २०७०।१२।१५ का दिन अंदाजी ३:३० बजेको समयमा केन्द्रीय कारागारका नायब सुब्बा महेन्द्रप्रकाश अधिकारीले प्रतिक बजगाईबाट रु.१०,०००।- घूस रिसवत लिएको पुष्टि हुन आएबाट निज ना.सु. महेन्द्रप्रकाश अधिकारीले प्रतिक बजगाईंबाट घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(क) बमोजिम हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६३. कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रानीगंज सर्लाहीका सल्लाहकार संयोजक अर्जुनकुमार खड्काले आफ्नो नाममा रहेको सजिता सरस्वती बोर्डिङ स्कुल वन उपभोक्ता समूहलाई बिक्री गर्न वन उपभोक्ता समूहबाट मिति २०६८।११।२८ मा रु.७,००,०००।- पेश्की बुझी लिएको र विद्यालय खरिद नगर्ने भनी वन उपभोक्ता समूहले निर्णय सच्चाए पनि निज खड्काले पेश्की लिएको रकम फिर्ता नगरेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) तथा दफा १७ अनुसारको कसुर गरेकोले निजलाई बिगो रु.७,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४), १७ तथा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय गरी पाउन र आ.व.२०६६।६७ को जिल्ला वन कार्यालयबाट भएको आर्थिक जाँचबुझ सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सोही उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मनकुमारी पूर्वछानेले बिलभन्दा बढी रु.४,३२,४५०।८५ तथा सोही उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव सन्तराम चौधरीले बिलभन्दा बढी रु.३,११,४५०।८५ खर्च लेखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) तथा दफा १७ अनुसारको कसुर गरेको हुँदा निजहरूमध्ये उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष मनकुमारी पूर्वछानेको हकमा बिगो रु.४३२४५०।८५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४), १७, ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम तथा तत्कालीन सचिव सन्तराम चौधरीको हकमा बिगो रु.३,११,४५०।८५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४), १७ तथा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई, यसैगरी आ.व.२०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम दामकाम गर्ने कालीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी र पूर्व कोषाध्यक्ष शिवप्रसाद रिमालले बिल भरपाई बेगर रु.१,०८,८९०।२९ भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) तथा दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई बिगो रु.१,०८,८९०।२९ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४), १७ तथा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउने मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।४ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६४. प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा रामेश्वरप्रसाद यादव मिति २०६८।१०।१३ देखि २०६९।६।२५ सम्म प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको र उक्त अवधिमा मातहतका प्रहरी चौकीका इन्चार्जहरूलाई बोलाएर एवं टेलिफोन गरेर विभिन्न व्यवसाय गर्ने गल्ला व्यापारीहरूको लाइन मिलाउनु भन्ने आदेश दिने गरेको र मिति २०६८।१२।८ गते अन्दाजी ८ बजे अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीबाट खटिएको प्रहरी टोली (RSCC) को चेक जाँचको क्रममा ब्राउन सुगर १३ ग्रामसहितको बा.३.च ७१२१ नं. को गाडीसहित सतीश प्रधान समेतका ३ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देही पठाइएका सतीश प्रधानसँग अस्वाभाविक सम्पर्क बढाई

निजका आफन्तसँग प्रहरी जवान ढकबहादुर गुरुङको मोबाइलबाट सम्पर्क गरी ३ वटा खाली चेक मगाई एउटा चेकमा प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङको नाममा रु.१,००,०००।- लेखी थुनुवा सतीश प्रधानलाई सही गर्न लगाई सिद्धार्थ बैंकको भैरहवा शाखाबाट प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङले उक्त रकम प्राप्त गरेको प्र.ना.उ.को आदेश बमोजिम रु.२५,०००।- मुद्दा शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक भवानीप्रसाद धमलालाई दिन खोज्दा निजले लिन नमानेपछि हल्ला खल्ला भई प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङले प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी समक्ष जाहेर गरेको प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङको साथबाट रु.९७,०५०।- बरामद भई प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङले उक्त समयमा निज जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा खाना खुवाउने क्वाटर मास्टरमा कार्यरत रहेको, सतीश प्रधानसँग प्र.ना.उ. यादवले चिनजान गराएको, सतीश प्रधानसँग निजका आफन्त मार्फत ३ वटा खाली चेक मगाएर एउटामा निज प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङको नाम लेखी रु.१,००,०००।- लेखी सतीश प्रधानलाई सही गराएर उक्त चेकबाट भुक्तानी लिएको मध्ये रु.२,५००।- नगदै सतीश प्रधानलाई दिएको र रु.४५०।- सतीश प्रधानले खाना खाए बापतको रकम तिरी दिएको साथै रु.२५,०००।- प्र.ना.उ. रामेश्वरप्रसाद यादवको निर्देशन बमोजिम प्र.ना.नि. भवानीप्रसाद धमलालाई दिन जाँदा निजले उक्त रकम लिन नमानेपछि सो रकमको बारेमा हल्ली खल्ली भई प्र.ना.उ.लाई फिर्ता दिंदा निजले लिन नमानेपछि निज गुरुङले प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी समक्ष जाहेर गरी प्रहरी उपरीक्षकको आदेशले उक्त रकम मुद्दा शाखामा कागज गरी बुझाएको भनी गरेको बयान कागज समेतबाट निज प्र.ना.उ. रामेश्वरप्रसाद यादव र प्र.ज. ढकबहादुर गुरुङले लागू औषध मुद्दाका अभियुक्त सतीश प्रधानबाट रु.१,००,०००।- घूस रिसवत लिएको देखिएकोले रामेश्वरप्रसाद यादव र ढकबहादुर गुरुङहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजहरूलाई बिगो रु.१,००,०००।- कायम गरी सोही ऐन,को दफा ३(१) तथा ३(१)(ग) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको ।

६५. साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडका हाल निलम्बित अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाले उक्त लिमिटेडमा अस्थाई सहायक स्तर द्वितीय तहमा कार्यरत कर्मचारी माधवप्रसाद थपलियालाई बदनियतपूर्ण तवरले आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) बिना नै अस्थायी सहायक द्वितीयबाट मिति २०६९।६।११ गतेका दिन राजीनामा गराई सोही दिन सहायक स्तर प्रथम श्रेणीमा सोही मिति २०६९।६।११ देखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिएको र नियुक्ति भएको मिति देखि २०७१ वैशाखसम्म रु.३,६६,५७७।४० तलब भत्ता बापत भुक्तानी समेत दिएको र अस्थाई सहायक स्तर द्वितीय तहमा कार्यरत कर्मचारी माधवप्रसाद थपलियाले बदनियतपूर्ण तरिकाले आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) बिना नै अस्थायी सहायक स्तर प्रथम श्रेणीमा नियुक्ति लिई मिति २०६९।६।११ देखि मिति २०७१ वैशाख सम्म रु.३,६६,५७७।४० तलब भत्ता बापतको रकम भुक्तानी लिई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निज प्रतिवादीहरू ममता झा र माधवप्रसाद थपलियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा पारिभाषित कसुर गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिंदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा दफा १७ तथा दफा ३ (१) (घ) बमोजिम कैद तथा दफा ३ (१) बमोजिम बिगो रु.३,६६,५७७।४० (अक्षेरूपी तीन लाख छैसट्ठी हजार पाँच सय सतहत्तर र पैसा चालीस मात्र) जरिवाना हुन र दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो समेत प्रतिवादीद्वयबाट असुल उपर गरी साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई दिलाई भराई पाउन र साझा प्रकाशन सहकारी संस्था

लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाले उल्लिखित कसुर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरी पाउन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६६. जिल्ला महोत्तरी वैरगीया लक्ष्मीनिया वडा नं.६ स्थित श्री जनकल्याण प्रा.वि.को दुइ कोठे भवन निर्माणका लागी शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान दिएको रु. ५,५०,०००।- जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै मिलोमतोमा भवन निर्माण नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमतर्फ आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले विद्यालय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता कम्पोनेन्ट अन्तर्गत भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट अनुदान दिएको रकममध्येबाट महोत्तरी जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामवृक्ष साहको अध्यक्षतामा बसेको प्राविधिक समितिको बैठकले महोत्तरी जिल्ला, लक्ष्मीनिया बैरगनिया-६ स्थित श्री जनकल्याण प्रा.वि.लाई दुई कोठे भवन निर्माणका लागि रु.५,५०,०००।- निकासा दिने निर्णय गरी मिति २०६६।१०।२८ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजयकुमार मण्डल र जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका लेखापाल नन्दकुमार झा समेतको संयुक्त दस्तखतमा संचालित रा.वा.बैंक जलेश्वर शाखामा भवन निर्माण समितिको चल्ती हिसाब नं. ३२८२ को खातामा पहिलो किस्ता बापत रु.४,००,०००।- निकासा भएको देखियो । विद्यालयको खाता समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखापालको दस्तखतमा संचालन गरिनु नियमसम्मत देखिन आएन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजयकुमार मण्डल र प्रधानाध्यापक हरिनारायण मण्डलले आयोगसमक्ष रकम निकासा नभएको र निर्माण गरिएको भवन हावाहुरीले उडाएर भत्काएको व्यहोरा उल्लेख गरी सामग्री खरिद गरिएका बिल भरपाईहरूको प्रतिलिपि आयोग समक्ष पेश गरिदिए पनि भवन निर्माण सम्बन्धमा भए गरिएका काम प्रगति विवरणका बारे जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जानकारी गराई निर्माणमा भए गरिएका खर्च तथा निर्मित भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गरी गराई फछ्यौंट गरे गराएको अवस्था नहुनु र इलाका प्रशासन कार्यालय गौशाला महोत्तरीका प्रशासकीय अधिकृत दिपक कर्ण, जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत ध्रुव कोइराला र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीका इन्जिनियर लक्ष्मण सेठ समेतको टोलीले दिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनसाथ आयोगमा प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातहरूबाट हालसम्म पनि उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भए गरिएको अवस्था देखिन आएन । छाना नभएको, ट्रस र Plinth Wall भत्केको एवं संलग्न गरिएको नापी नक्सा ब्लु प्रिन्ट समेतबाट भवन सार्वजनिक जग्गा सडकमा बनाइएको देखिन आएबाट महोत्तरी जिल्लाका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमतर्फ आ.व. २०६६।६७ मा नेपाल सरकारबाट अनुदान दिएको रकममध्येबाट श्री जनकल्याण प्रा.वि. लक्ष्मीनिया ६ बैरगनियालाई २ कोठे भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकमबाट भवन निर्माणका लागी केही निर्माणका सामाग्री खरिद गरेपनि सार्वजनिक सडकमा ट्रस खडा लगायत अधुरो निर्माण गरी नेपाल सरकारको अनुदान रकम दुरुपयोग गरी नेपाल सरकारलाई रु.४,००,०००।- हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आयो ।

विद्यालयको लागि २ कोठे भवन निर्माणका लागि रु.४,००,०००।- निकासा भई भवन निर्माण समितिको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न चेक काटी दिने विद्यालय भवन निर्माण समिति बैंक खाता संचालकमध्येका जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका लेखापाल नन्दकुमार झा, जनकल्याण प्रा.वि.विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजयकुमार मण्डल र जनकल्याण प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक हरीनारायण मण्डलसमेतले विद्यालयको भवन निर्माणको लागि निकासा भएको रकम रु.४,००,०००।- लाई प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही सम्झौता तथा कबुलियत बमोजिमको भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार फछ्यौंट गर्नुपर्नेमा लापरबाहीका साथ

केही निर्माणका सामग्री खरिद गरी, सार्वजनिक सडकमा विद्यालय भवनको ट्रस खडा गर्नुको साथै तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी लामो समयसम्म पनि अधुरो अवस्थामा छाडी नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना एवं दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएबाट भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकम बदनियतसाथ सम्झौता कबुलियत बमोजिमको भवन निर्माण सम्पन्न तथा फछ्यौंट नगरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजयकुमार मण्डलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको हुँदा निज उपर बिगो रु.४,००,०००।- (चार लाख) कायम गरी सोही दफा ८ (४) अनुसार बिगो बमोजिमको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय हुन र यसैगरी राष्ट्रसेवक लेखापाल नन्दकुमार झाले भवन निर्माण समितिको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम बैंक खाताबाट झिकी खर्च गर्ने प्रयोजनार्थ चेक दस्तखत गरी दिई र जनकल्याण प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक हरिनारायण मण्डलले विद्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्दै तोकिएको समयमा भवन निर्माण सम्पन्न गरी भए गरिएका खर्चहरूको नियमानुसार फछ्यौंट गराउनुपर्नेमा सो नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतसँग मिलोमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरू उपर बिगो रु.४,००,०००।- (चार लाख) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर र दफा ३ (१) र ३ (१)को (घ) बमोजिम हदैसम्को जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६७. सर्लाही जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा सरकारी लगानीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिन हुँदा जनता प्राथमिक विद्यालय धनकौल ५ स्थापना कालदेखि नै संचालनमा नरहेको, भवन नभएको र धनकौल प्राथमिक विद्यालयको २० मिनेट मात्रको दूरीमा रहेको भन्ने आयोगको स्थलगत निरीक्षण टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदन फाराम, २०७० बाट उक्त विद्यालय संचालनमा नरहेको, स्थापनाकालदेखि नै संचालनमा नरहेको उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट सुरु खाता खोल्न सिफारिस र व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी समुदायद्वारा व्यवस्थापन हुने विद्यालय संचालन कार्य (पहिलो संशोधन निर्देशिका) २०६३ विपरीत प्रोत्साहन अनुदान बापत रु.१,००,०००।- समेत निकासा दिइएको, निकासा लिन/दिन झुटा विवरण तयार गरिएको तथा रकम खर्च गरिएको बिल भरपाई लगायतका श्रेस्ता नराखेको अवस्था देखिंदा मिति २०६५।११।५ देखि २०७०।६।२० सम्म सो विद्यालयलाई निकासा दिने लगायतका कार्यमा र सो रकम खर्च गरेको बिल भरपाई नक्कली तयार गरी अभिलेख समेत नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये :-

मिति २०६५।६।१९ देखि २०६५।११।८ सम्म कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेका राम विनयकुमार सिंहले मिति २०६५।३।१६ को निर्णयका आधारमा आवश्यक छानबिन, निरीक्षण र अनुगमन लगायतका कार्य कुनै केही नगरी स्थापनाकालदेखि नै हुँदै नभएको जनता प्राविधनकौल ५ लाई रु.१,२२,४७५।- निकासा दिई, मिति २०६६।५।११ देखि २०६८।३।१४ सम्म कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्तकुमार सिंहले आफ्नो कार्यकालमा रु.३,६७८३८।- निकासा दिएको र सो तथ्य नेपाल बैंक लिमिटेड सर्लाही मलंगवाको प्रमाणित बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुँदा सो रकमलाई बिगो कायम गरी मिति २०६८।३।१३ देखि २०६८।९।२६ सम्म कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोले आफ्नो कार्यकालमा निकासा दिएको रु.३,११,१२६।- निकासा दिएको र सो तथ्य नेपाल बैंक लिमिटेड सर्लाही मलंगवाको प्रमाणित बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुँदा सो रकमलाई बिगो कायम गरी मिति २०६९।१।८ देखि २०६९।८।१२ सम्म कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुकदेव सापकोटाले आफ्नै कार्यकालमा

रु.७,८८,२६७।- निकासा दिएको र सो तथ्य नेपाल बैंक लिमिटेड सर्लाही मलंगवाको प्रमाणित बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुँदा सो रकमलाई बिगो कायम गरी, मिति २०६९।८।२८ देखि अनुसन्धान हुँदाका बखतसम्म कार्यरत जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत रहेकोका राजकुमार वि.क.ले आफनो कार्यकालमा रु.१,९५,८०१।६० निकासा दिएको र सो तथ्य नेपाल बैंक लिमिटेड सर्लाही मलंगवाको प्रमाणित बैंक स्टेटमेन्टबाट पुष्टि हुँदा सो रकमलाई बिगो कायम गरी उल्लेखित जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि हुँदा आ-आफनो कार्यकालको निकासा रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१) को विभिन्न देहायमा निर्धारित रकमको आधारमा हुने सजायको मागदाबी लिई,

सोही विद्यालयलाई विषय शीर्षकमा निकासा दिइएको रकमहरूको खर्च गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट चेकजाँच, अनुगमन लगायत प्रमाणित गर्न तोकिएका अधिकारीहरूमध्ये मिति २०६५ माघदेखि २०६९ माघसम्म कार्यरत इन्जिनियर किशुनदेव शाहले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू क्रमशः हेमन्तकुमार सिंहको कार्यकालमा शौचालय बापत रु.१,००,०००।, महेन्द्र महतोको कार्यकालमा शौचालय बापत रु.१,००,०००। र सुकदेव सापकोटाको कार्यकालमा भवन निर्माण बापत रु.६,५०,०००। गरी जम्मा कुल रु.८,५०,०००। निकासा भएको रकम हानि नोक्सानी गरेको देखिंदा निज इन्जिनियर किशुनदेव शाहको हकमा रु.८,५०,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई, मिति २०६३ देखि अनुसन्धान हुँदाका बखतसम्म कार्यरत सव-इन्जिनियर लक्ष्मी नारायण शाहले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू क्रमशः हेमन्तकुमार सिंहको कार्यकालमा शौचालय बापत रु.१,००,०००।-, महेन्द्र महतोको कार्यकालमा शौचालय बापत रु.१,००,०००।- र सुकदेव सापकोटाको कार्यकालमा भवन निर्माण बापत रु.६,५०,०००।- गरी जम्मा कुल रु.८,५०,०००।- निकासा भएको रकम हानि नोक्सानीमा निजको संलग्नता रहेको देखिंदा सव-इन्जिनियर लक्ष्मी नारायण शाहको हकमा रु.८,५०,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई, मिति २०६५ देखि अनुसन्धान हुँदाका बखतसम्म स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्यरत रघुनाथ पाण्डेले स्थापनाकालदेखि नै हुँदै नभएको जनता प्रा.वि. धनकौल-५ लाई आवश्यक छानबिन, निरीक्षण र अनुगमन लगायतका कुनै केही कार्य नगरी विद्यालयको २०६८ र २०६९ को तथ्यांक विवरणमा हस्ताक्षर गरी संचालनमा रहेको भनी गलत तथ्यांक प्रतिवेदन दिएको कारणबाट अनुदान रकम निकासा भई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको हुँदा स्रोतव्यक्ति रघुनाथ पाण्डेलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट जनता प्रा.वि. धनकौल-५ को नाममा निकासा भएको कुल रु.१२,२५,६९३।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ३(१) र ३(१) (च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई,

मिति २०६४ देखि २०६९ सम्म जनता प्रावि धनकौल-५ का प्रधानाध्यापक रहेका विनोद सिंहको कार्यकालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको कुल रु.१७,८५,५०७।६० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ३(१) र ३(१) (च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई,

स्थापनाकालदेखि अनुसन्धान हुँदाका बखतसम्म जनता प्रावि धनकौल-५ का व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेका रामकैलाश सिंहको कार्यकालमा हुँदै नभएको विद्यालय जनता प्रावि धनकौल-५ लाई क्रमशः रामविनोद राय यादवको कार्यकालमा रु.१,२२,४७५।- हेमन्तकुमार सिंहको कार्यकालमा रु.३६७८३८।- महेन्द्र महतोको कार्यकालमा रु.३१११२६।- सुकदेव

सापकोटाको कार्यकालमा रु.७८८२६७- र राजकुमार विकको कार्यकालमा रु.१९५८०१।६० निकासा लिने दिने कार्य गरी सोको कानुनसम्मत तवरबाट खर्च गरी गराई सोको श्रेस्ता अभिलेख दुरुस्त राख्न लगाउनुपर्नेमा सो नगरी निकासा रकम अनियमित तरिकाले आफू समेत मिली खर्च गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको देखिंदा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामकैलाश सिंहको हकमा रु.१७,८५,५०७।६० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ३ (१) र ३ (१) (च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई, र

मिति २०७० श्रावणदेखि अनुसन्धान हुँदाका बखतसम्म कार्यरत प्र.अ. शिवजीकुमार सिंहको कार्यकालमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार वि.क.को कार्यकालमा निकासा भएको रु.१,९५,८०१।६० कानुनसम्मत तरिकाले खर्च नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको देखिंदा निज प्र.अ. शिवजीकुमार सिंहको हकमा रु.१,९५,८०१।६० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ३(१) र ३ (१) (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।१।२६ को निर्णयानुसार मिति २०७०।२।८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

६८. सर्लाही जिल्ला गोडैता स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा-९, सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको उजुरीका सम्बन्धमा विद्यालय संचालन अनुमतिपत्र, बैंक हिसाबको विवरण, सम्बन्धित व्यक्तिको बयान समेत अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको स्थायी मा.वि. गम्हरियाको शिक्षकमा कार्यरत सदरे आलमले गैरकानुनी लाभ लिने मनसायले विद्यालय संचालन गर्न अनुमति लिएको देखियो ।

आयोगको तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा स्रोतव्यक्ति समेतले उक्त विद्यालय नरहेको, नभएको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदनमा सही गरेको अवस्था रहेको, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, सर्लाहीको निरीक्षणबाट पनि विद्यालय नभएको भन्ने व्यहोरा खुली आई, हुँदै नभएको विद्यालयमा निकासा गई खर्च भएको देखियो । स्रोतव्यक्ति रघुनाथ पाण्डेले बयान गर्दा Flash Report मा डर त्रासमा पारी दस्तखत गराएका हुन् । निरीक्षण गर्दा नाटकीय रूपमा विद्यार्थी जम्मा गर्छन् भन्ने समेत व्यहोरा रहेबाट विद्यालय चलेको देखिएन ।

अध्यक्ष सदरे आलमको बयान व्यहोराबाट पनि अनुमति पाएको विद्यालयको जग्गा छैन, निजी भवनमा सञ्चालन भएको थियो । विद्यार्थी आएनन् । विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्म अध्यक्ष आफैं रहेको भनी बयान गरेको देखिंदा विद्यालय संचालनमा थियो भन्ने नदेखिएको । खाता सञ्चालन अध्यक्ष सदरे आलम र निजी स्रोतको शिक्षकबाट भएको भनी प्र.अ. लालबाबु पण्डितले बयान गरेको र शिक्षा ऐन, नियम विपरीत विद्यालयको खाता संचालन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सदरे आलम र निजको श्रीमती सजरा खातुनको संयुक्त दस्तखतबाट भएको देखियो । निज सजरा खातुन अर्कै सा.प्रा.वि. मलंगवा-६ मा P.C.F. शिक्षक रहेको देखिएको ।

सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी स्रोत व्यक्ति समेतले बयान गर्दा एक अर्कालाई दोषारोपण गरी बयान गरेको अवस्था समेतलाई विश्लेषण गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीका प्राविधिक सहायक, लेखापाल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्र.अ.समेतका कर्मचारीले प्रचलित ऐन, कानुन बमोजिम काम गरेको अवस्था देखिएन । जसले गर्दा सरकारी रकम निकासा लिई बदनियत एवं व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पारेको देखिन्छ । उक्त विद्यालयलाई मिति २०६५।९।१७ देखि २०७०।१०।१८ सम्म रु.१४,६५,८०३।९३ निकासा भएको

नेपाल बैंकको बैक स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । हुँदै नभएको विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति समेतको मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने गरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने गरी कार्य गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ । अतः निम्न पदाधिकारी उपर निम्न अनुसारको दाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।८ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

तत्कालीन का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्तकुमार सिंहको हकमा : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीमा २०६६।५।११ देखि २०६८।३।१४ सम्म का.मु. जि.शि.अ. भई काम गरेको । सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा-९ को कक्षा २ थप अनुमति दिएको, कक्षा थप गर्दा म्यादभित्रको निवेदन दर्ता भएको आधारमा पूर्वाधार पुगे नपुगेको स्रोत व्यक्तिलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाएकोमा स्रोत व्यक्तिको सिफारिस, गा.वि.स.को सिफारिसको आधारमा विद्यालय प्रशासनबाट अनुमति कक्षा थपका लागि टिप्पणी पेश भए बमोजिम कक्षा थप अनुमति भएको, विद्यालयमा निकासा जाने भएकोले विद्यालयबाट नै निकासा भएको रकम असुल उपर हुनुपर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान गरेकोमा निजले मिति २०६६।६।६ को निर्णयानुसार कक्षा २ र मिति २०६७।१।२८ को निर्णयानुसार कक्षा ३ अपग्रेड अनुमति दिएको तर पूर्वाधार रहे नरहेको हेरेको पाइएन । निज मिति २०६६।५।११ देखि २०६८।३।१४ सम्म रहेको देखिएकोमा उक्त अवधिमा रु.७,९६,३६५।- निकासा भएको देखिंदा निज हेमन्तकुमार सिहले विद्यालय संचालन कक्षा थप अनुमति दिएको देखिएको, संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.७,९६,३६५।- निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.७,९६,३६५।- कायम गरी जरिवाना हुन तथा दफा ३ (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोको हकमा : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीमा मिति २०६८।३।१३ देखि २०६८।९।२६ सम्म का.मु. जि.शि.अ. रहेका महतोले सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा-९ लाई मिति २०६८।६।२९ को निर्णयानुसार कक्षा ४ थपको अनुमति दिएको निजले कक्षा अपग्रेड गर्दा कुनै जाँचबुझ गरेको पाइएन । पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा पि.सि.एफ.लगायतका शीर्षकमा मिति २०६८।३।१३ देखि २०६८।९।२६ सम्म निजको कार्य अवधिमा रु.१,७६,५१३।- निकासा भएको देखिन्छ । निज महेन्द्र महतोले विद्यालय संचालन कक्षा थप अनुमति दिएको तर संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.१,७६,५१३।- निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.१,७६,५१३।- कायम गरी जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुकदेव सापकोटाको हकमा : निज मिति २०६९।१।८ देखि २०६९।८।१२ सम्म कार्यरत रहेकोमा निजको कार्य अवधिमा रु.२,३७,३०८।- निकासा भएको देखिन्छ । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.२,३७,३०८।- निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको

दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.२,३७,३०८।- कायम गरी जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार वि.क.को हकमा :

निज मिति २०६९।८।२८ देखि हालसम्म कार्यरत रहेकोमा निजको कार्य अवधिमा रु.२,४७,०६७।९३ निकासा भएको देखिन्छ । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.२,४७,०६७।९३ निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ मा बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.२,४७,०६७।९३ कायम गरी जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक शाखा अधिकृत नुरुलहक मिकरानीको हकमा : निजले २०६८ को Flash Report प्रमाणित गरेको हुँदा उक्त Flash Report को आधारमा निकासा भएको २०६८।२।१० देखि २०६८।१२।३० सम्म रु.२,७६,५१३।- निकासा भएको देखिएको । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.२,७६,५१३।- निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.२,७६,५१३।- कायम गरी जरिवाना हुन तथा दफा ३ (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

गोडैता स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति रघुनाथ पाण्डेको हकमा : निजले २०६८ र २०६९ सालको Flash Report मा सही गरी २०६८ जेठ १० देखि २०६९ चैत्रसम्म रु.५,२८,८२१।- निकासा भएको देखिएको । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.५,२८,८२१।- निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.५,२८,८२१।- कायम गरी जरिवाना हुन तथा दफा ३ (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदरे आलमको हकमा: अध्यक्ष हुन अभिभावक हुनुपर्ने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २४ विपरीत निज अध्यक्ष रहेको निज मा.वि.गम्हरिया-१ को स्थायी शिक्षक रहेको शिक्षक अध्यक्ष हुन नहुने भन्ने शिक्षा विभागको परिपत्र समेत रहेको । सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा-९ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदरे आलमले रकम निकासाका लागि फर्जी विद्यार्थी देखाएको, विद्यालयको खाता संचालन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सदरे आलम र निजकी श्रीमती सजरा खातुनको संयुक्त दस्तखतबाट भएको, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६९(२) अनुसार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वा सदस्य र प्र.अ.को संयुक्त दस्तखतबाट हुने भन्ने व्यवस्था रही नियम विपरीत खाता संचालन गरेको देखिएको । स्थापनाकालदेखि हालसम्मको विद्यालयको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७१ र १७१ (क) बमोजिम आय व्ययको लेखापरीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षण नभएको यसरी मिति २०६५।९।१७ देखि २०७०।१०।१८ सम्म अस्तित्व नै नरहेको विद्यालयको नाममा रु.१४,६५,८०३।९३ निकासा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गराई

मिलेमतो गरी आफ्नो नाममा समेत भुक्तानी लिई सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको देखिएको । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.१४,६५,८०३।९३ निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.१४,६५,८०३।९३ कायम गरी जरिवाना तथा दफा ३(१) को खण्ड (च) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

प्रधानाध्यापक लालबाबु पण्डितको हकमा: विद्यालय संचालन अनुमति २०६५ सालमा लिएकोमा विद्यालयको आफ्नो भवन नभएको । विद्यालय ऐलानी जग्गामा चलिरहेको थियो । ४ कक्षासम्म पढाई भइरहेको र अनुमति पनि ४ कक्षासम्मकै हो । एउटा पि.सि.एफ., एउटा परिचर र अर्को कार्यालय सहयोगी रहेको थियो । विद्यालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म अध्यक्ष सदरे आलम र प्र.अ. आफू रहेको हाजिरी किताब Flash Report मा विद्यार्थी संख्या फरक परेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको । विद्यालय २०६९ सालमा नै बन्द भएको तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट २०७०।६।२० सम्म रकम गएको र खाताबाट निकालेको सम्बन्धमा आफूलाई थाहासमेत नभएको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.अ. लालबाबु पण्डितले बयान गरेको र २०६९ सालसम्म विद्यालय संचालनमा रहेको थियो भन्ने पुष्टि हुने प्रमाण पेश भएको नदेखिंदा यस विद्यालयमा लालबाबु पण्डितले प्र.अ.को भूमिका काल्पनिक रूपमा निभाई मिति २०६५।९।१७ देखि २०७०।१०।१८ सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.१,४६,५,८०३।९३ निकासा गराई मिलेमतो गरी आफ्नो नाममा समेत भुक्तानी लिई सरकारी अनुदान रकमको हिनामिना गरेको देखिएको । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.१,४६,५,८०३।९३ निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.१,४६,५,८०३।९३ कायम गरी जरिवाना तथा दफा ३ (१) को खण्ड (च) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा-९ को खाता सञ्चालक सजरा खातुनको हकमा : विद्यालयको खाता संचालन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सदरे आलम र निजकी श्रीमती सजरा खातुनको संयुक्त दस्तखत भएको पाइयो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६९(२) अनुसार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वा सदस्य र प्र.अ.को संयुक्त दस्तखतबाट हुने भन्ने व्यवस्था रही नियम विपरीत खाता संचालन गरेको देखिएको । सामुदायिक प्रा.वि. मलंगवा-६ को P.C.F. शिक्षक सजरा खातुनले यस सामुदायिक प्रा.वि.पकडी सिमरा-९ को खाता सञ्चालन गरी आफ्नो नाममा समेत बैंकबाट रकम झिकी शिक्षकको भूमिका काल्पनिक रूपमा निभाई मिति २०६५।९।१७ देखि २०७०।१०।१८ सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.१४,६५,८०३।९३ निकासा गराई मिलेमतो गरी आफ्नो नाममा समेत भुक्तानी लिई सरकारी अनुदान रकमको हिनामिना गरेको देखिएको । संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रु.१४,६५,८०३।९३ निकासा गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति बदनियत गरी हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सजाय एवं बिगो असुल उपर हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.१४,६५,८०३।९३ कायम गरी जरिवाना हुन दफा ३ (१) को खण्ड (च) बमोजिम कैद हुन मागदावी लिइएको ।

६९. अस्पतालको पहुँचभन्दा बाहिरका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका गर्भवती महिलाहरूका लागि सुत्केरी हुने अवस्थामा हुने रक्तश्राव रोक्न र सहज तवरले बच्चा जन्माई आमाहरूको जीवन रक्षार्थ स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत निशुल्क वितरण गरिने MISOPROSTOL 200mcg नामक औषधी सन् २०११-२०१२ का लागि पहिलो पटक र सन् २०१३-२०१४ का लागि उक्त MISOPROSTOL र MISOPROSTOL सहितको COMBIKIT खरिद गर्न ICB Tender प्रकाशित गरेको देखिन्छ । खरिदका लागि सन् २०११ म परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको माग भए अनुसार रु.५१,००,०००।- स्वीकृत भई बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत पहिलो वर्ष १,९७,२०० चक्की, दोस्रो वर्ष ५,५०,००० चक्की, तेस्रो वर्ष ७,००,००० गरी कुल १४,४७,२०० चक्की खरिदका लागि ICB Tender अन्तर्गत प्रति चक्की रु.२५ लागत अनुमान तयार गरी टेण्डर आह्वान गरेकोमा Laborate Pharmaceuticals India Ltd. ले प्रति चक्की रु.४।७२ मा सप्लाई गर्ने टेण्डर प्राप्त गरी पहिलो लट मिति २०६९।१२।९, दोस्रो लट मिति २०७०।७।१२ र तेस्रो लट मिति २०७०।११।२ मा स्टोर दाखिला भई केही औषधी विभिन्न जिल्लाहरूमा वितरण भइसकेको अवस्थामा औषधीको गुणस्तरीयता औषधी व्यवस्था विभागबाट परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त नभएकाले वितरित औषधीहरू Recall गर्नु भनी औषधी व्यवस्था विभागले मिति २०७०।५।१३ को पत्रद्वारा परिवार स्वास्थ्य महाशाखालाई लेखी स्वास्थ्य सेवा विभाग र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखालाई जानकारी गराएको पत्र परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा मिति २०७०।५।१६ गते, स्वास्थ्य सेवा विभाग र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा मिति २०७०।५।१४ गते दर्ता भएको भए पनि समयमै उक्त औषधी Recall नगरेको र उक्त औषधीको Replace गर्न वा ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति भराउन वा ठेक्का तोडी अर्को विकल्प खोजी तत्कालै औषधी खरिद गरी जिल्लाहरूमा पठाउनुपर्नेमा कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाएको । औषधी व्यवस्था विभागको उल्लिखित पत्र करिब ७ महिनापछि अर्थात् २०७० फागुनमा विद्युतीय तथा छापाहरूमा प्रसारण तथा प्रकाशन भएपछि मात्र जानकारी भएको २०७०।१२।३० मा औषधी Recall गर्न क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरलाई पत्राचार गरेको भए तापनि त्यति बेलासम्म पहिलो लटको १,९७,२०० चक्कीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत र दोस्रो ब्याचको करिब ४,१३,००० चक्की गुणस्तरहीन औषधी प्रयोग भइसकेको पाइयो ।

दोस्रो, तेस्रो तथा सन् २०१४-२०१५ का लागि Atlas Medicine Concern ले सप्लाइ गरेको नयाँ लटका ब्याचका MISOPROSTOL 200mcg. औषधी गुणस्तरीय नभएको भनी प्रतिवेदन सहित सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई औषधीका विवरण २०७०।१२।२१ मा जानकारी गराएको अवस्था स्टोर मौज्दात हेर्दा सन् २०११-२०१२ का लागि खरिद गरेको पहिलो ब्याचको ९,००० चक्की, दोस्रो ब्याचको १,३६,९३० चक्की र तेस्रो ब्याचको ७,००,००० चक्की गरी पुरानो मौज्दात ८,४५,९३० चक्की र सन् २०१४-२०१५ का लागि खरिद गरेको १३,३३,००० चक्की गरी कुल २१,७८,९३० चक्की गुणस्तरहीन औषधी स्टोरमा मौज्दात रहेको पाइएकोले सन् २०११-२०१२ का लागि खरिद गरिएको MISOPROSTOL 200mcg. मध्ये पहिलो ब्याच गुणस्तरहीन भएको परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाण हुँदाहुँदै दोस्रो, तेस्रो तथा नयाँ ब्याचको MISOPROSTOL 200mcg. समेत परीक्षण प्रतिवेदनको परिणाम जानकारी नहुँदै तेस्रो ब्याचको अन्तिम भुक्तानी रु.२९,७३,६००।- मिति २०७०।१२।११ गते गरेको देखिन्छ । भुक्तानी गरेको १० दिनपछि मिति २०७०।१२।२१ मा औषधी व्यवस्था विभागबाट तीनवटै ब्याचका औषधीहरू गुणस्तरहीन भएको भनी प्रतिवेदनसहित जानकारी गराएकोमा लामो समयसम्म मौन बसी आयोगबाट अनुसन्धान सुरु गरेपछि विभागको तर्फबाट मिति २०७१।१।१० गते मात्र औषधी फिर्ताको लागि पत्राचार गरेको, पहिलो वर्षको औषधी नै गुणस्तरीय नभएको हुँदाहुँदै दोस्रो तथा तेस्रो सोही Laborate Pharamcuticals india Ltd बाट नयाँ ब्याचका औषधी

आपूर्ति गराई भुक्तानी दिएको तथा Atlas Medicine Concern द्वारा आपूर्ति गरिएको १३,३३,००० चक्की MISOPROSTOL 200mcg. को रु.५,५९,८६,०००।- भुक्तानी दिन टिप्पणी उठाई महा-निर्देशकबाट आर्थिक प्रशासन शाखालाई भुक्तानी दिनु भनी आदेश गरेको भनिएको फाइल समेत गायब गरी आयोगबाट अनुसन्धान आरम्भ भएपछि उल्लिखित विषयको फाइल पुनः अर्को खडा गरी २०७०।१२।१२ मा भुक्तानीका लागि पेश गरेबाट औषधीको गुणस्तरीयतालाई ध्यान नदिई बदनियतपूर्वक भुक्तानी दिनमै उद्यत रहेको तथा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट तयार खरिद योजनामा परेको ४१,६५० चक्कीभन्दा अत्यधिक बढी १३,३३,००० चक्की MISOPROSTOL 200mcg. र योजनाभन्दा १०,००० थान बढी COMBIKIT खरिद गरेको ।

यसै गरी MISOPROSTOL200mcg सन् २०१२ मा प्रति चक्की रु.२५।- कायम गरी लागत मूल्य तयार भई टेण्डर आह्वान गरिएकोमा रु.४।७२ मा आपूर्ति गर्ने गरी बोलपत्र प्राप्त भई सोही बमोजम औषधी खरिद गरिएकोमा सन् २०१३ मा सोही औषधी प्रतिचक्की रु.४७।- लागत अनुमान तयार गरी सबैभन्दा कम मूल्य रु.४२।- मा आपूर्ति गर्ने गरी परेको बोलपत्रलाई स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गरेको पाइएकोले लागत अनुमान तथा खरिद योजना तयार गर्दा आवश्यकताको पहिचान, विगतको मूल्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य समेतलाई मध्यनजर राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रही यकिन गर्नुपर्नेमा कन्सल्टेन्टले तयार गरेको लागत मूल्यलाई अक्षरशः पालना गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गरेको ।

माथि उल्लिखित गैर कानुनी कार्य गरी महा-निर्देशक डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा, निर्देशक डा. नरेश प्रताप के.सी., वरिष्ट जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्णबहादुर चन्द, जनस्वास्थ्य अधिकृत पवन कोइराला, जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेमलाल ज्ञवालीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको हुँदा निजहरूलाई बिगो रु.६,३४,६६,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन र Atlas Medicine Concern का आपूर्तिकर्ता संजय गुप्ता तथा उक्त फर्मका धनी विद्या सुवेदी समेतको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन औषधी आपूर्ति गरी बदनियतपूर्वक ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरी आफू तथा अरू व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याई नेपाल सरकारको बिगो रु.६,३४,६६,०००।- हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ (४) मा व्यवस्थित हदैसम्मको सजाय गरी पाउन ।

यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.लखनलाल साह तथा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखेलले MISOPROSTOL200mcg औषधीको पहिलो ब्याच गुणस्तर परीक्षण भई गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो तथा नयाँ ब्याचको औषधीसमेत परीक्षण गर्न पठाएकोमा पहिलो ब्याचको औषधी सोधभर्ना वा त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनेतर्फ कुनै कारबाही नबढाई उल्टै दोस्रो, तेस्रो र चौथो ब्याचको औषधी परीक्षणकै क्रममा रहेको अवस्थामा सो को परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै बदनियतपूर्ण तवरले तेस्रो लटको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२९,७३,६००।- मिति २०७०।१२।११ गते भुक्तानी दिएको तर सो को १० दिनपछि सबै लटका औषधीहरू गुणस्तरहीन भएको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिँदा निजहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा बदनियतपूर्ण तवरले कार्य गरी गराई नेपाल सरकारलाई रु.२९,७३,६००।- बराबरको रकम हानि नोक्सानी

पुऱ्याएको पुष्टि हुन आएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजहरूलाई बिगो रु.२९,७३,६००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, दफा ३(१) तथा दफा ३(१) को खण्ड (छ) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन र महानिर्देशक लखनलाल साहको हकमा निज नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी सरहका पदाधिकारी भएकोले निजको हकमा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन र सन् २०१२ मा Laborate Pharmaceutical बाट उत्पादित MISOPROSTOL200mcg आपूर्ति गर्ने Atlas Medicine Concern का कर्मचारी निर्जना साह तथा Laborate Pharmceutical कम्पनीका डाइरेक्टर आदित्य भाटियासमेतले उक्त औषधी उत्पादन गरिएको भनिएको मितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तर्फबाट नेपालबाट खटाइएका निरीक्षण टोलीले Preshipment Inspection गरी नमुना ल्याई परीक्षण गरेको भए तापनि उक्त परीक्षण गरेकै नमुना अनुसारको औषधी तयार गरी पठाएको भन्ने प्रति स्टोर दाखिला भएका उक्त औषधी, औषधी व्यवस्था विभागमा परीक्षण गराउँदा गुणस्तर नभएको पाइएकोले नमुना अनुसार परीक्षण गरिएकै औषधी आपूर्ति गरी स्टोर दाखिला भएको थियो भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले निजहरूले गुणस्तरहीन औषधी उत्पादन तथा आपूर्ति गरी हालसम्म रु.६२,७४,३०८।- भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ (४)बमोजिमको हदैसम्म सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।१९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।११ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको ।

७०. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाराका तत्कालीन इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवाल मिति २०५६।२।१२ देखि मिति २०५६।१०।११ सम्म जि.वि.स.बारामा अस्थाई रूपमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रही मिति २०५६।१०।१२ मा सोही पदमा स्थायी भई सोही कार्यालयमा मिति २०६८ मंसिरसम्म कार्यरत रहेको र निजले यस आयोगबाट उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरण फारम पाना १३ भरेर आयोग समक्ष बुझाएको आ.व.२०६४।६५ सम्मको अवधिलाई गर्दा निजले सेवा प्रवेश गरेदेखि आ.व.२०६४।६५ सम्ममा तलब भत्ताको बचत रकमबाट प्राप्त रकम रु.५,९४,८७७।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम रु.६,१४,५००।-, अंशबण्डा हुँदाका बखत प्राप्त रकमबाट रु.६१,०००।-, क.स.कोष सापटीबाट प्राप्त रकम रु.१,६१,३०५।- र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणबाट प्राप्त रकम रु.७२,००,०००।-, दाजु मोहनप्रसाद जयसवालबाट बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको निजको खाताबाट प्राप्त रु.१०,३०,९५५।- समेत गरी जम्मा रु.९६,६२,६३७।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.१,९८,८२,४४०।४३, शेयर खरिदमा रु.१,८६,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१,५९,०००।-, विद्युतीय सामान (ल्यापटप) खरिदमा रु.४७,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता गर्नमा रु.१२,००,०००।- र बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार देखिएको बैंक मौज्दातमा रु.३,६५,९३४।१२ समेत गरी जम्मा रु.२,२६,९७,५२४।५५ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ ।

निज मेघुप्रसाद जयसवालकी श्रीमती निर्मला जयसवालको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जिल्ला बारा कलैया-७ कि.नं.९८२ को क्षे.फ.०-३-१४ जग्गामा आ.व.२०५६।५७ मा निर्माण गरिएको ४ तल्ला घरको निर्माण लागत मूल्य रु.६२,१८,३६८।९९ र सोही घरमा आ.व.२०६३।६४ मा २ तला थप निर्माण गर्दा खर्च भएको निर्माण लागत मूल्य रु.४८,०४,००८।१९ समेत गरी जम्मा रु.१,१०,२२,३७७।१८ मध्ये आ.व.२०५६।५७ मा उक्त घर निर्माण गर्दाका बखत रु.६१,९७,०४०।९९ निजको आयमा नपुग हुन आएको देखिएकोले उक्त रकमको स्रोत पुष्टि नभएको, निज मेघुप्रसाद जयसवालको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जिल्ला बारा कलैया-७

कि.नं. ९७६ को क्षे.फ. ०-४-० जग्गामा आ.व.२०६०।६१ मा घर निर्माण गर्दा लागेको लागत मूल्य रु.७७,८१,८७३।०५ र सोही घरमा आ.व.२०६४।६५ मा तला थप गर्दा खर्च लागेको लागत मूल्य रु.१०,७८,१९०।२० समेत गरी जम्मा रु.८८,६०,०६३।२६ मध्ये आ.व.२०६०।६१ मा उक्त घर निर्माण गर्दा लागेको लागत मूल्य रु.५६,३२,९१८।०५ र आ.व. २०६४।६५ मा सो घरमा तला थप गर्दा लागेको लागत मूल्य रु.१०,७८,१९०।२० समेत गरी जम्मा रु.६७,११,१०८।२५ रकम निजको आयमा नपुग हुन आउने देखिएकोले उक्त रकमको स्रोत खुल्न नसकेको देखिन्छ । यसैगरी मेघुप्रसाद जयसवालले आ.व.२०६४।६५ मा खरिद गरेको मोटरसाइकल वा.४६ प.४३६ को खरिद मूल्य रु.१,५९,०००।- मध्ये रु.१,२६,७३८।३१ बराबरको स्रोत समेत पुष्टि हुन सकेको देखिदैन । यसरी समग्रमा निजले सार्वजनिक सेवामा सेवा प्रवेश गरे पश्चात् आ.व.२०६४।६५ सम्ममा आय आर्जन गरेको रकम रु.९६,६२,६३७- को तुलनामा विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च तथा लगानी गरेको रकम रु.२,२६,९७,५२४।५५ बढी देखिएकोले उक्त अवधिमा निजको आर्थिक गतिविधि रु.१,३०,३४,८८७।५५ ले ऋणात्मक हुन आउने देखिएको हुँदा निजको आयको तुलनामा व्यय रकम १,३०,३४,८८७।५५ रकमको स्रोत खुल्न नसकेको देखिंदा निज जि.वि.स.बाराको इन्जिनियरको हैसियतमा सार्वजनिक पदमा रही आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी निजसँग अमिल्दो परिमाणमा सम्पत्ति रहेको र सो सम्पत्तिको स्रोत समेत निजले प्रमाणित गर्न नसकेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो रु.१,३०,३४,८८७।५५ (एक करोड तीस लाख चौतीस हजार आठ सय सतासी रुपैयाँ पचपन्न पैसा) कायम गरी बिगो जफत, बिगो बमोजिम जरिवाना र हदैसम्म कैदसमेतको सजाय हुन र निजले उक्त अवधिमा निर्माण गरेको निजकै नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला बारा कलैया न.पा.-७ कि.न.९७६ मा बनेको घरको कुल लागत मूल्य रु.८८,६०,०६३।२६ मध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य रु.६७,११,१०८।२५ रकम बराबरको भाग र निज मेघुप्रसाद जयसवालको नाममा दर्ता कायम रहेको मोटरसाइकल वा.४६ प.४३६ को खरिद मूल्य रु.१,५९,०००।- मध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको रकम रु.१,२६,७३८।३१ बराबरको भाग र निजकी श्रीमती निर्मला जयसवालको नाममा दर्ता कायम रहेको जिलला बारा कलैया न.पा.-७ कि.न.९८२ मा बनेको घरको कुल लागत मूल्य रु.१,१०,२२,३७७।१८ रकममध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य रु.६१,९७,०४०।९९ रकम बराबरको भाग स्रोत पुष्टि हुन नसकेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम सम्पत्ति जफत गरी पाउन भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा रु.१,३०,३४,८८७।५५ रकम बराबरको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमती निर्मला जयसवालको नाममा जिल्ला बारा कलैया न.पा. ७ कि.नं.९८२ मा बनेको घरको कुल निर्माण लागत मूल्य रु.१,१०,२२,३७७।१८ रकममध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य रु.६१,९७,०४०।९९ बराबरको स्रोत नखुलेको देखिँदा उक्त सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मेघुप्रसाद जयसवालकी श्रीमती निर्मला जयसवाललाई समेत प्रतिवादी बनाई आयोगको मिति २०७१।२।७ निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७१. नथुनी गोइत निम्न माध्यमिक विद्यालय, लक्कड, धनुषाको भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, दलित छात्रवृत्ति समेतमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदनसाथ प्राप्त स्रोत व्यक्ति राम स्वरूप यादवले विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदन, आ.व.२०६६।६७

देखि २०६८।६९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायतका फाइल संलग्न कागजातबाट अध्ययन गरी हेर्दा प्रधानाध्यापक गजेन्द्रनाथ दत्तले आ.व. २०६८।६९ सम्ममा रु.७,२३,०००।- पेश्की स्वरूप बुझिलिएको देखिन्छ । उक्त रकम के कुन प्रयोजनका लागि लिएको र कुन कार्यमा खर्च भएको भन्ने कुनै बिल भरपाई वा श्रेस्ता पेश भएको देखिँदैन । अनुसन्धानको क्रममा निज प्रधानाध्यापक गजेन्द्रनाथ दत्तलाई आयोग समक्ष उपस्थित हुन निजको घर दैलोमा म्याद टाँस गरिएको र गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत उपस्थित नभई फरार रहेको हुँदा निज प्रधानाध्यापक गजेन्द्रनाथ दत्तले नथुनी गोइत निम्न माध्यमिक विद्यालय, लक्कड धुनषाको रु.७,२३,०००।- बदनियतपूर्वक आफ्नो निजी प्रयोगमा ल्याई विद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई बिगो रु.७,२३,०००।- (अक्षेरुपी सात लाख तेइस हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ङ) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१४ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७२. नेपाल आयल निगम लिमिटेडको आ.व.२०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको खुद नाफा रु.३,३१,४१,०२,२०१।८२ को ६ प्रतिशतले हुने रकममा बोनस व्यवस्थाका लागि रु.१९,८८,४६,१३२।११ छुट्याइएको देखिन्छ । बोनसबापतको रकम बाँडफाँडका सम्बन्धमा निगमको संचालक समिति, व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीहरूद्वारा निर्वाह गरिएको भूमिका हेर्दा, उक्त आ.व.मा नाफा आर्जन गरेको रकमको ६ प्रतिशतले हुने रकमलाई बोनस बापत व्यवस्था गरी लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भए तापनि सो आ.व.को अन्त्यमा निगमको कुल सञ्चित नोक्सान रु.७ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख रहेको तथा निगमले आ.व. २०६६।६७ को अन्त्यमा करिब ११ अर्ब ४४ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ भन्दै उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आ.व. २०६५।६६ को खुद मुनाफाबाट बोनस ऐन, २०३१ अनुरूप रु.१९,८८,४६,१३२।- व्यवस्था गरिएकोमा निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को निर्णय र नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६७।४।१८ को पत्र अनुसार निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी र वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने बाँकी रहँदासम्म सो वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोले यस्ता रकमको वितरण स्थगन गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको ।

त्यसैगरी, सोही प्रतिवेदनको अनुसूची १० को द्रष्टव्यमा कर्मचारी बोनस व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सोही अनुसारको प्रतिवेदन व्यहोरा आ.व. २०६७।६८ मा पनि रहेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमको कुल सञ्चित नोक्सानीको पूर्ति गरी सञ्चित नाफाको अवस्था नआएसम्म बोनस वितरणको कार्य रोक्का गर्ने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले मिति २०६७।४।५ मा निर्णय गरी बोनस वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ । निगम संचालक समितिको उक्त निर्णय फिर्ता लिन र बोनस वितरणको माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारीसँगठन, नेपाल आयल निगम लि. का अध्यक्ष बाबुराम राई र नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै १३ बुँदे मागपत्र निगमका कार्यकारी निर्देशक समक्ष प्रस्तुत गर्दै निगम सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को बैठकमा बोनस वितरण रोक्का गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने माग बुँदा नं. ६ मा उल्लेख गरेकोमा निगम ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि तथा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीकाबीच भएको सहमतिका आधारमा सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को निर्णयले कर्मचारीहरूबीच व्यापक गुनासो रहेको भन्ने कर्मचारी संघ/संगठनका प्रतिनिधिहरूद्वारा वार्तामा व्यक्त विचारप्रति संवेदनशील हुँदै

निगमका आम कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइराख्न उक्त मितिको उक्त निर्णयका सन्दर्भमा नेपालको प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार हुनेछ भनी भएको सहमतिको आधारमा निगम सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।२० को निर्णयबाट उक्त सहमति अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।

सोही निर्णय पश्चात् आ.व. २०६५।६६ मा मुनाफा आर्जन गरेको तर हालसम्म आफ्नो कामदार कर्मचारीलाई प्रचलित बोनस ऐन, कानुन बमोजिम उक्त मुनाफा गरेको सालको बोनस बापतको रकम वितरण नगरेको/नदिएकोले उक्त आ.व. २०६५।६६ को बोनस बापतको रकम पाउनका लागि दबाब सृजना गर्दै शीघ्रातिशीघ्र बोनस वितरण गरी मिति २०६९।१।४ मा नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय समितिका तर्फबाट निगमका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई निवेदक देवीप्रसाद न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको पत्र पेश गरेको देखिन्छ । तत् पश्चात् बोनस वितरणका सम्बन्धमा निगमबाट मिति २०६९।४।२४ मा टिप्पणी उठाई निगमका ९ वटा विभागको प्रमुखहरू निर्देशक मोहनकुमार कार्की, सुशील भट्टराई, सागर सत्याल, रमेश चन्द्र कोइराला, नागेन्द्र साह, निमित्त कार्यकारी निर्देशक शिवप्रसाद पुडासैनी, प्रबन्धकहरू कमलप्रसाद शर्मा, कुमार विक्रम कार्की, निमित्त कार्यकारी निर्देशक भुवनेश्वर राजभण्डारीहरूले दस्तखत गरेकोमा टिप्पणीमा पहिलो सिफारिस गर्दै जयराज आचार्य र निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले मिति २०६९।७।२३ मा सिफारिस साथ दस्तखत गरेको साथै सोही टिप्पणीको दायाँ साइडमा सोही मिति २०६९।७।२३ मै उल्लेखित सबै व्यहोराको रीत पुगेकोले बोनस वितरण गर्न कर्मचारी संघसंगठन अनुरोध गर्दछौं भनी देवी प्र. न्यौपानेको दस्तखत रहेको र टिप्पणी कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले मिति २०६९।८।२० मा सदर गरेको देखिन्छ ।

उक्त बोनस वितरण गर्ने निर्णय लागू नगरिएपछि कर्मचारी संघ/संगठनबाट कार्यकारी निर्देशकलाई अन्तर विभागीय स्मृतिपत्र (मेमो) मार्फत दबाब सृजना गर्दै बोनस वितरणका लागि रकम स्वीकृत गर्न सम्बन्धित अर्थ विभागको नाममा तोक आदेश गर्ने माग गर्दै मिति २०६९।९।६ को पत्रबाट कार्यकारी निर्देशक समक्ष पुनः माग गरिए पश्चात निगमले आ.व. २०६५।६६ मा आर्जन गरेको मुनाफाबाट बोनस वितरणका लागि छुट्याइएको रकम मध्ये रु.२,५३,२६,६४५।०३ बोनस ऐन, बमोजिम कामदार कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गर्न प्रबन्धक लेखा प्रमुख कमलप्रसाद शर्मा, नागेन्द्र साह र नेत्रप्रसाद काफ्ले, उपप्रबन्धक लेखा प्रमुख नव विनोद पोखरेलले हस्ताक्षर गरी टिप्पणी उठाएको उक्त टिप्पणीमा जयराज आचार्यले सिफारिस गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले मिति २०६९।११।१० मा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको लागि बोनस उपलब्ध गराउने गरी सदर गरी पुनः सोही टिप्पणीमा मिति २०६९।११।३० मा निगममा कार्यरत तीनवटै संघ, संगठन तथा युनियनका कर्मचारीहरूको विशेष अनुरोधमा आ.व. २०६५।६६ को बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्ने गरी र बाँकी रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा पठाउने निर्णय गरी बोनस वितरण गरेको देखिन्छ । उक्त मिति २०६९।११।१० र मिति २०६९।११।३० मा बोनस वितरण गर्न निर्णय गर्ने क्रममा आ.व.२०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आधारित विवरणका आधारमा निगमले आ.व. २०६५।६६ मा मुनाफा गरेको रकमको ६% को हुन आउने रकम भनी बोनस व्यवस्था बापत रु.१९,८८,४६,१३२।११ छुट्याइएको देखिन्छ जसमध्ये कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्ने रकममा रु.२,५३,२६,६४५।०३ र बाँकी हुन आउने रकम रु.१७,३५,१९,४८७।०८ को ३०% अर्थात रु.५,२०,५५,८४६।१२ राष्ट्रिय स्तरको कर्मचारी कल्याण कोषमा पठाउने र ७०% रु.१२,१४,६३,६४०।९६ नेपाल आयल निगम कर्मचारी कल्याण कोषमा पठाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ । उक्त निर्णयानुसार छुट्याईएको रकमबाट कामदार कर्मचारीहरूलाई

बोनस बापत वितरण गर्ने क्रममा छुट्टयाइएको भनिएको रु.२,५३,२६,६४५।०३ मध्ये बोनस बापत नियमानुसारको कर रु.५७,६६,३१७१२ कट्टी गरी कर्मचारीलाई बाड्नु पर्ने रु.१,९५,६०,३२७१९० मध्ये रु.१,७२,५८,४०५।४१ निगमका अवकाश प्राप्त एवं हाल कार्यरत कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिसकेको देखिन्छ ।

बोनसका लागि नाफा रकमबाट ६ प्रतिशत छुट्याउने प्रयोजनका लागि तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको मिति २०३९।५।९ को निर्णयबाट निगमले उक्त वर्ष नाफा गरेको रकमबाट ६ प्रतिशत बोनसका लागि छुट्याउन सक्ने गरी निर्णय गरेको आधारमा सोही निर्णयलाई आधार मानि ६ प्रतिशत बोनस रकम छुट्याएको देखिन्छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) अनुसार प्रत्येक आथिर्क वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको आधारमा बोनस बापत रकम छुट्याउनुपर्ने र सरकारी स्वामित्व भएको निगम जस्तो प्रतिष्ठानका हकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिशत कायम हुने गरी सोही ऐनको दफा ५(३) मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

आयोगले निगमको बोनस वितरण प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरे पश्चात् निगमका तीन वटै ट्रेड युनियनहरूका अध्यक्षहरू क्रमशः प्रदीपमान बसी, बाबुराम राई र बासुदेव भण्डारीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित मिति २०७०।६।१३ मा यस आयोगलाई प्रेषित पत्रबाट आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूबाट वितरित बोनस फिर्ता गर्ने/गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्यले यस आयोगलाई मिति २०७०।८।२१ मा प्रेषित पत्रमा आ.व. २०६५।६६ मा निगमको मुनाफाबाट बोनस बापतको रकममा पारिश्रमिक आयकर कटाई वितरणको प्रक्रियामा रहेको बोनस रकम मध्ये रु.१,७२,५८,४०५।४१ मात्र वितरण भएकोमा वितरण भएको सम्पूर्ण बोनस रकम फिर्ता भई निगमको खातामा जम्मा भइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको देखिन्छ ।

यसरी सञ्चित घाटा पूर्ति नभई र तिर्न बाँकी ऋण बाँकी रहँदा रहँदै घाटामा रहेको निगमलाई हानि नोक्सानी गरी बोनस वितरण गर्ने कार्यमा को कसको के कस्तो संलग्नता रहेको र निजहरूको विरुद्ध के कुन कसुरमा के कुन सजायको मागदाबी लिने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी हेर्दा बोनस वितरण सम्बन्धमा मिति २०६९।४।२४ मा पहिलो पटक उठाइएको टिप्पणीमा धेरै व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । उक्त टिप्पणीमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक शिवप्रसाद पुडासैनी, निर्देशकहरू रमेश चन्द्र कोइराला, भुवनेश्वर राजभण्डारी, सुशील भट्टराई, मोहनकुमार कार्की, सागर सत्याल, नागेन्द्र साह, प्रबन्धकहरू कुमारविक्रम कार्की, कमलप्रसाद शर्माको हस्ताक्षर छ भने कार्यकारी प्रमुखमा पेश गर्नेमा नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्य र निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले सिफारिस गरी कार्यकारी प्रमुख सुरेशकुमार अग्रवालले सदर गरेको देखिन्छ । निगमको आन्तरिक काम कारबाहीमा असम्बन्धित ट्रेड युनियनका देवीप्रसाद न्यौपानेले दबाब सृजना गर्न संलग्न भै निर्णय गराएको देखिन्छ । निगमले बोनस वितरण गर्न सम्बन्धित कानुन बमोजिमका तालुक निकायहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा पत्राचार गरी सोधनी गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मिति २०७०।६।१ च.नं. १२१ र श्रम कार्यालयबाट प्राप्त मिति २०७०।६।११ च.नं. ५६० को पत्रबाट निगमले आ.व. २०६५।६६ को बोनस वितरणको लागि कुनै स्वीकृतार्थ आफ्नो मन्त्रालय तथा कार्यालयमा लेखी नआएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको हुँदा बोनस वितरण गर्नु पूर्व बोनस ऐन, २०३० को दफा ४(१) मा नाफा नोक्सानीको विवरण सहितको वासलात श्रम कार्यालयमा आ.व. समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र पठाउनुपर्नेमा सो नपठाएको, दफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्रतिशत

निर्धारण गराउनुपर्नेमा सो नगराएको, तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको मिति २०३९।५।९ को निर्णयलाई आधार मानी प्रतिशत निर्धारण गर्दै पहिलो मिति २०६९।४।२४ को बोनस वितरण गर्न उठाइएको टिप्पणीको बुँदा नं. १ देखि ५ सम्मका बुँदाहरूमा कानुनतः बोनस वितरण गर्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै सोही टिप्पणीको बुँदा नं. ६ को विवरणमा निगम कर्मचारी संघको मिति २०६९।१।४ को निवेदन भन्दै सो निवेदनको व्यहोरा समेत उल्लेख नगरी निगमका विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू ९ जना र नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्य तथा निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द प्रकाश ढुंगेलले सिफारिस गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले सदर गर्दै ट्रेड युनियनका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले संघसंगठनको तर्फबाट अनधिकृत रूपमा सही गरेको देखिन्छ ।

मिति २०६९।४।२४ मा टिप्पणी उठी ३ महिनापछि सिफारिस कर्तावाट मिति २०६९।७।२३ मा प्राप्त टिप्पणीमा हस्ताक्षर भएकोमा सदरकर्ताले पनि पुनः १ महिनापछि अर्थात मिति २०६९।८।२० मा मात्र सदर गरेको अवस्थाले प्रत्येक आ.व. को नाफाको बोनस सो आ.व. समाप्त भएको मितिले ८ महिनाभित्र र सो अवधिभित्र खुवाउन नसक्ने भए थप ३ महिना म्याद थप गरी बढीमा ११ महिनाको अवधिभित्र बोनस वितरण गरिसक्नुपर्नेमा बोनस ऐन, २०३० को प्रावधान वितरीत आ.व. २०६५।६६ को बोनस खाने निर्णय समेत ३ वर्षपछि मात्र निर्णय भएकोमा सो निर्णय समेत कार्यान्वयनमा नआई सोही विषयमा सोही पूर्व टिप्पणीका पदाधिकारीहरू मध्ये नागेन्द्र साह, कमलप्रसाद शर्मा, जयराज आचार्य र सुरेशकुमार अग्रवालको हस्ताक्षर रहेको अर्को टिप्पणी मिति २०६९।९।९ मा उठी मिति २०६९।११।१० र मिति २०६९।११।३० मा मात्र बोनस वितरण गर्न निर्णय भएको देखिन्छ ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) ले सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको । बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(३) को कानुनी प्रावधान हेर्दा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कारखाना बाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको अन्य कुनै प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ अन्तर्गत रोक लगाइएको आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेश पाएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन र बोनस बापत रकम छुट्याइसकेको भए तापनि त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने छ भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा निगम सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को निर्णय नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रोक आदेश र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रोक लागेको बारेको रिपोर्टबाट समेत बोनस वितरणमा रोक लगाउँदा लगाउँदै बोनस वितरण गरेको देखिन्छ ।

आयोगको मिति २०६७।४।१३ र पुनः मिति २०६७।१०।५ को निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वमा रहेको संघ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणको सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णयानुसार सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि पत्रानुसार हुन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन मिति २०६७।४।१३ को निर्णयका सम्बन्धमा पहिले नै पत्राचार भएकोमा पुनः मिति २०६७।१२।२४ मा पत्राचार भएकोमा सो विपरीत बोनस वितरण गरेको पाइयो ।

यसरी सञ्चित मुनाफामा नभएसम्म र सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता नभएसम्म बोनस वितरण गर्न रोक लगाउँदा लगाउँदै गैरकानुनी निर्णय गर्ने प्रतिवादीहरूमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक शिवप्रसाद पुडासैनी, नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्य, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दप्रसाद ढुंगेल, निर्देशकहरू भुवनेश्वर राजभण्डारी, सुशील भट्टराई, रमेशचन्द्र कोइराला, मोहनकुमार कार्की, सागर सत्याल, नागेन्द्र साह प्रबन्धकहरू कुमार विक्रम कार्की, कमलप्रसाद शर्मा, नेत्रप्रसाद काफ्ले र उपप्रबन्धक नवविनोद पोखरेल रहेकोमा सबै प्रतिवादीहरूले बयानको क्रममा आ.व. २०६५।६६ को बोनस वितरण गर्ने कार्य भएको स्वीकार गरी बयान गरेको, निजहरूले माथि उल्लेखित रीतबाट सुरेशकुमार अग्रवालले कानुन विपरीतको बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धी मिति २०६९।४।२४ र मिति २०६९।९।९ को टिप्पणीमा सदर गर्ने निर्णय गरेको, प्रतिवादीहरू जयराज आचार्य, नागेन्द्र साह र कमलप्रसाद शर्माले एउटै विषयमा दुई दुई पटक निर्णय गरेको, निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणी र आदेशमा असम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई समावेश गराएको, आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बोनस वितरण स्थगन गरिरहेकोमा सो प्रतिवेदन विपरीतको कार्य गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६७।४।१३ र मिति २०६७।१०।५ मा भएको निर्णयानुसार गरिएको कुल सञ्चिति मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण नगर्ने भन्ने पत्राचारको अवज्ञा गरेको, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को कुल सञ्चिति नोक्सानीको पूर्ति गरी सञ्चित नाफाको अवस्था नआएसम्म बोनस वितरणको कार्य रोक्का गर्ने निर्णयको बर्खिलापमा कार्य गरेको, प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवालले बयान गर्दा दबाब थेग्न नसकी बोनस दिने निर्णय गरेको भन्ने स्वीकार गरेबाट दबाबमूलक संस्कृतिको पृष्ठपोषण गरी प्रतिवादीहरू मुकुन्दप्रसाद ढुंगेल र जयराज आचार्यले कानुन विपरीतको बोनस वितरण गर्न मिति २०६९।४।२४ को टिप्पणीमा सिफारिस गरी कसुर गर्ने माथि नाम खुलेका १४ जना प्रतिवादीहरूले निगमलाई रु.१,७२,५८,४०५।४१ बदनियत चिताई निर्णय गरी निगमलाई हानि नोक्सानी गरी गराई बोनस वितरण गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजहरूलाई बिगो रु.१,७२,५८,४०५।४१ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा ३(१) (झ) द्वारा व्यवस्थित सजाय गरी पाउन,

र गैरकानुनी निर्णय गर्न दबाब दिने प्रतिवादीहरू देवीप्रसाद न्यौपाने, प्रदीप मान वसी, बाबुराम राई, शिवप्रसाद अधिकारी, सुभाष चन्द्र दाहाल र शरदप्रसाद पौडेल रहेकोमा सबै प्रतिवादीहरूले बयानको क्रममा आ.व. २०६५।६६ को बोनस वितरण गर्ने कार्य गरेको सम्बन्धमा स्वीकार गरी बयान गरेको, निजहरूले माथि उल्लेखित रीतबाट प्रतिवादीहरू देवीप्रसाद न्यौपाने, बाबुराम राई, प्रदीपमान बसी, शिवप्रसाद अधिकारी, सुभासचन्द्र दाहाल र शरदप्रसाद पौडेलले निगमको कर्मचारी संघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल आयल निगमका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित १३ बुँदे माग राखी बुँदा नं. ६ मा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले मिति २०६७।४।५ को बोनस रोक्का गर्ने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरी सोही माग पूरा गर्न दबाब दिई मिति २०६७।४।१९ र २० मा छलफलमा सहभागी भई सहमति समेत गर्नमा हस्ताक्षर गरेको, प्रतिवादी देवीप्रसाद न्यौपानेले मिति २०६७।४।२४ को बोनस वितरण सम्बन्धी पहिलो टिप्पणीमा आयल निगम कर्मचारी संघ संगठनका तर्फबाट दबाब सृजना गर्ने अभिप्रायले अनधिकृत रूपमा हस्ताक्षर गरेको, प्रतिवादीहरू देवीप्रसाद न्यौपाने र बाबुराम राईले मिति २०६९।९।६ मा अन्तर विभागीय स्मृतिपत्र (मेमो) मार्फत मिति २०६७।४।२० को निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार

बोनस वितरणको माग गरि दबाब दिएको, मिति २०७०।६।९ मा नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ/नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल आयल निगम लिमिटेड/नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल, अर्थ विभागका निर्देशक नागेन्द्र साह एवं प्रबन्धकद्वय कमलप्रसाद शर्मा र नेत्रप्रसाद काफ्लेलाई मिति २०७०।६।८ मा यस आयोगले निगममा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूलाई आ.व. २०६५।६६ को बोनस वितरण गरेको विषयमा आयोगमा बयानका लागि फाइल सहितको बोलावट गरी गिरफ्तार गरेको विषयमा निगमका तीनवटै ट्रेड युनियनहरूका अध्यक्षहरू सहभागी भई विज्ञप्ति पत्र मार्फत बोनस वितरण गर्ने कार्य कानुन मुताबिक भएको भन्ने जिकिर लिंदै बोनस वितरण गर्ने कार्यको पक्षमा पछिसम्म वकालत गरेको, प्रतिवादी देवीप्रसाद न्यौपानेले विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता तथा समाचारमूलक टिप्पणी समेत दिई पछिसम्म बोनस वितरणको पक्षमा वकालत गरेको, बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) बमोजिम सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनस सम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बोनस रकमको प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने भन्ने प्रावधान वितरित श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयमा आयोजित मिति २०३९।५।९ को बैठकको पुरानो निर्णयको आधारमा ६ प्रतिशत बोनस छुट्याउने निर्णय गर्न दबाब दिएको, यस आयोगबाट मिति २०६७।४।१३ र मिति २०६७।१०।५ मा भएको निर्णयानुसार गरिएको कुल सञ्चिति मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण नगर्ने भन्ने पत्राचारको अवज्ञा गरेको, आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बोनस वितरण स्थगन गरिरहेकोमा सो प्रतिवेदन विपरीतको कार्य गरेको, निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को कुल सञ्चिती नोक्सानीको पूर्ति गरी सञ्चित नाफाको अवस्था नआए सम्म बोनस वितरणको कार्य रोक्का गर्ने निर्णयको बर्खिलापमा कार्य गरेको, प्रतिवादीहरू सुरेशकुमार अग्रवाल, नेत्रप्रसाद काफ्ले, भुवनेश्वर राजभण्डारी, रमेशचन्द्र कोइराला, मोहनकुमार कार्की, कुमार विक्रम कार्की, नागेन्द्र शाह, सुशील भट्टराई, जयराज आचार्य, शिवप्रसाद पुडासैनी, शिवप्रसाद अधिकारी र अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्ने तत्कालीन निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझा, सदस्यहरू देवराज पाठक, गणेशप्रसाद ढकाल, तीर्थराज उपाध्याय, डा. सिताराम जोशी, अनिलकुमार ठाकुर र सदस्य सचिव दिगम्बर झाले मूलतः आ.व. २०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भए पश्चात् बोनस वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नु अगावै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोनस रकम वितरण कार्य रोक्का गर्न सुझाव प्राप्त भएकोले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको । साथै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय समेतबाट वितरण कार्य रोक्का गर्न निर्देशन प्राप्त भएकोले सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को बैठकबाट समेत कुल सञ्चिति नोक्सानीको पूर्ति भई नाफाको अवस्थामा नआएसम्म बोनस वितरण रोक्का गर्ने निर्णय भएको हो । सोको जानकारी यस आयोग तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गरिएको हो । निगमका कर्मचारी संघ र कर्मचारी संगठनले मिति २०६७।४।१२ मा कार्यकारी निर्देशक समक्ष विभिन्न १३ बुँदे माग राखी ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेकोमा उक्त माग मध्ये बुँदा नं. ६ को "सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ को बैठकको निर्णय फिर्ता लिने रहेको थियो । उक्त माग तथा अन्य केही माग निगम व्यवस्थापन बाट सम्बोधन गर्न नसकिने स्थिति रहेकोमा पटक पटक वार्ताद्वारा पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूलाई सो बारे जानकारी र अनुरोध गर्दा वहाँको

पहलमा सम्पूर्ण सञ्चालक सदस्यज्यूहरूको उपस्थितिमा कर्मचारी संघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता भई सहमति भएको हो र सो सहमति निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट अनुमोदन भएको हो । उक्त सहमतिमा मिति २०६७।४।५ को बोनस सम्बन्धी निर्णयको सन्दर्भमा नेपालको प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त निर्णय बोनस वितरण गर्न पाउने गरी भएको होइन भन्दै निगमका कर्मचारी संघ संगठनको दबाबमा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको भन्ने व्यहोराहरू आयोग समक्ष गरेको बयानमा लेखाएको देखिएबाट प्रतिवादीहरू देवीप्रसाद न्यौपाने, प्रदीपमान वसी, बाबुराम राई, शिवप्रसाद अधिकारी, सुभासचन्द्र दाहाल र शरदप्रसाद पौडेलले बोनस वितरण गर्ने गैरकानुनी निर्णय गर्न दबाब दिई दिलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भई कर्मचारीहरूलाई दबाब दिई निगमलाई हानि नोक्सानी गरेको देखिंदा निजहरूले आफू समेतले भुक्तानी लिई निगमको सम्पत्ति बदनियत चिताई हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गर्ने निर्णय गरी/गराई राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको देखिंदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा १८ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजहरूलाई बिगो रु.१,७२,५८,४०५।४१ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा ३(१)(झ) एवं दफा १८ द्वारा व्यवस्थित सजाय गरी पाउन र निजहरूले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको रकम रु.१,७२,५८,४०५।४१ निगमलाई फिर्ता प्राप्त भइसकेको हुँदा असुल उपर गर्नेतर्फ मागदाबी नलिई आयोगको मिति २०७१।२।१४ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७३. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन तथा थप कार्यक्रम लिन चाहने इच्छुक प्रस्तावित कलेजले तोकिएको ढाँचाको आवेदन फाराम भरी सो बापत तोकिएको आवेदन फाराम शुल्क, आवेदन दर्ता शुल्क तिरी आवेदन दिन तथा सम्बन्धन लिई संचालनमा रहेका विभिन्न कलेजहरूले तोकिएको वार्षिक सम्बन्धन शुल्क बुझाउनुपर्ने भनी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नियमावली, २०५३ तथा सम्बन्धन सम्बन्धी शर्त र प्रक्रिया २०६२ मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को नियम ६१क मा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहने प्रस्तावित क्याम्पसले तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर बुझाई आवेदन दिनुपर्ने छ भनी किटानी व्यवस्था गरेको र कार्यक्रम थपको हकमा समेत नियम ६१ङ ले नियम ६१क अनुसारको व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को नियम ६१क बमोजिम कार्यकारी परिषद्को मिति २०६२।०३।१२ को बैठकको निर्णय नं. १३३३ बाट "पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सम्बन्धन सम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया, २०६२" लागू गरी कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । उक्त सर्त र प्रक्रिया, २०६२ अनुसार नयाँ सम्बन्धन तथा थप कार्यक्रमका लागि इच्छुक क्याम्पसहरूले आवेदन फाराम दर्ता गराउने क्रममा आवेदकले अनुसूची १(ख) मा उल्लिखित शैक्षिक कार्यक्रम अनुसार कला संकायका लागि रु.१०,०००।-, विज्ञान, कानुन, शिक्षा र व्यवस्थापन आदिका लागि रु.१५,०००।-, भेटेनरी साइन्स, जनस्वास्थ्य, खाद्य, डेरी, कृषि तथा अन्य प्राविधिक विषयका लागि रु.२५,०००।-, इन्जिनियरिङ तथा आयुर्वेदिक मेडिसिन आदिका लागि रु.५०,०००।-, तथा एम.बि.बि.एस.कार्यक्रमतर्फका लागि रु.१,००,०००।- बुझाउनुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था गरेको पाइयो ।

उल्लिखित शर्त र प्रक्रिया, २०६२ अनुसार मिति २०६९।०५।१२ गतेको कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार सम्बन्धन, कार्यक्रम थपको सम्बन्धन दिइएका कलेजहरूले फर्म बुझाएको समयमा नै आवेदन शुल्क लिएको देखियो ।

उपरोक्त व्यवस्था अनुसार कार्यकारी परिषद्को मिति २०६९।१२।२९ को बैठकको निर्णय नं. २२८३ को निर्णयानुसार विभिन्न संकायमा नयाँ सम्बन्धन लिन चाहने इच्छुक क्याम्पसहरूका लागि तत्काल सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरी सो अनुसार मिति २०७०।१।९ गते नेपाल समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित भए अनुसार तोकिएको म्यादभित्र विभिन्न संकायका, विभिन्न विषयहरूका लागि वितरित फाराममध्ये निम्नानुसार आवेदन फाराम दर्ता गरी आवेदन शुल्क बापतको रकम लिएको देखिएन :-

- शिक्षा संकायतर्फ उक्त संकायमा ४१ वटा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवेदन परी प्रति आवेदन दर्ता शुल्क बापत रु.१५,०००।- का दरले ४१ गोटा आवेदनको कुल जम्मा रकम रु.६,१५,०००।- (छ लाख पन्ध्र हजार),
- कला संकायतर्फ कला संकायको विभिन्न विषयका लागि २१ वटा आवेदन परेको मध्ये २ (दुई) वटा विषयको रु.१०,०००।- का दरले रु.२०,०००।-, ७ वटा विषयको रु.१५,०००।- को दरले रु.१,०५,०००।- र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उल्लिखित सम्बन्धन सम्बन्धी शर्त र प्रक्रियामा उल्लेख नभएको १२ वटा विषयको आवेदनमध्ये उक्त संकायको न्यूनतम शुल्क रु.१०,०००।- कायम गर्दा आवेदन शुल्क बापत हुने रकम रु.१,२०,०००।- समेत गरी जम्मा रकम रु.२,४५,०००।- (दुई लाख पैतालीस हजार),
- कानुन संकायतर्फ विभिन्न विषयका लागि आवेदन परेका तीनवटा आवेदनमध्ये दुईवटा विषयका लागि प्रति विषय रु.१५,०००।- का दरले हुने रु.३०,०००।- र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उक्त उल्लिखित सम्बन्धन सम्बन्धी शर्त र प्रक्रियामा उल्लेख नभएको एक विषयको आवेदनमध्ये उक्त संकायको न्यूनतम शुल्क रु.१५,०००।- कायम गर्दा आवेदन शुल्क बापत हुने रकम रु.१५,०००।- समेत जम्मा रु.४५,०००।- (पैतालीस हजार),
- व्यवस्थापन संकायतर्फ विभिन्न २०८ विषयमा सम्बन्धन लिनका लागि आवेदन परेकामध्ये १९७ विषयको आवेदन शुल्क बापत लिनुपर्ने प्रति विषयको रु.१५,०००।- का दरले आवेदन शुल्क नलिएको रु.२९,५५,०००।- र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उल्लिखित सम्बन्धन सम्बन्धी शर्त र प्रक्रियामा उल्लेख नभएको ११ विषयको आवेदन शुल्क उक्त संकायको न्यूनतम शुल्क रु.१०,०००।- का दरले कायम गर्दा आवेदन शुल्क बापत हुने रकम रु.१,१०,०००।- समेत व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत लिनुपर्ने आवेदन शुल्क बापत जम्मा रकम रु.३०,६५,०००।- (तीस लाख पैसट्ठी हजार),
- विज्ञान तथा प्रविधि संकायतर्फ सम्बन्धन प्राप्त गर्न विभिन्न क्याम्पसले विभिन्न विषयहरूका लागि १८० वटा आवेदन परेकोमध्ये ९४ वटा विषयको रु.५०,०००।- का दरले हुने रु.४७,००,०००।-, ३४ वटा विषयको रु.२५,०००।- का दरले हुने रु.८,५०,०००।- एकवटा विषयको रु.१५,०००।- को दरले हुने रकम रु.१५,०००।- र उल्लिखित शर्त र प्रक्रियामा उल्लेख नभएका विषयहरू ५१ वटा विषयहरूको विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा न्यूनतम तोकिएको रु.१५,०००।- का दरले हुने रकम रु.७,६५,०००।- समेत विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा आवेदन दर्ता गर्दा आवेदन शुल्क बापतको जम्मा रकम रु.६३,३०,०००।- (त्रिसट्ठी लाख तीस हजार), र
- चिकित्सा संकायतर्फ सम्बन्धन प्राप्त गर्न विभिन्न क्याम्पसहरूले विभिन्न विषयका लागि ११९ वटा आवेदन दर्ता गरेका सो मध्ये ७८ वटा विषयहरूका लागि आवेदन शुल्क बापत रु.२५,०००।- का दरले हुने रकम रु.१९,५०,०००।- तथा उल्लिखित सम्बन्धन सम्बन्धी शर्त र प्रक्रियामा उल्लेख नभएका ४१ वटा विषयहरूको चिकित्सा शास्त्र संकायमा भएको आवेदन

शुल्क बापतको न्यूनतम रकम रु.२५,०००।- ले हुने रकम रु.१०,२५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.२९,७५,०००।- (उनन्तीस लाख पचहत्तर हजार)।

यसरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियम एवं पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयाट प्रदान गरिने सम्बन्धन सम्बन्धी शर्त र प्रक्रिया २०६२ अनुसार लिनुपर्ने आवेदन शुल्क बापत सम्पूर्ण संकायको रकम रु.१,३२,७५,०००।- (एक करोड बत्तीस लाख पचहत्तर हजार) नलिई विभिन्न शिक्षण संस्था/क्याम्पसहरूबाट ५७२ वटा विषयका आवेदन दर्ता गरी गराई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याएको, यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को नियम ६१क अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सम्बन्धन सम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया, २०६२ लागू भएको र उक्त सर्त र प्रक्रिया, २०६२ को दफा ६ मा वार्षिक सम्बन्धन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार सम्बन्धन प्राप्त भएका क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोके बमोजिमको प्रति वर्ष प्रतिविद्यार्थी विश्वविद्यालयलाई वार्षिक सम्बन्धन शुल्क बापत २०६२ को अनुसूची (ग) मा व्यवस्था भएको रकम तोकेको समयभित्र बुझाउनुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिमको रकम विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन हुने समयमा नै सम्बन्धित कलेजहरूले उठाई विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्ने सम्बन्धन नभएका कलेजका विद्यार्थीले परीक्षामा समेत बस्न नपाउने अवस्था आउने स्पष्ट छँदा छँदै सो शुल्क नबुझाएमा विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन नहुने परीक्षा रोकिने अवस्थामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षाफल प्रकाशित गरी विगतका वर्षहरूको सम्बन्धन शुल्क बापत लिनुपर्ने रकम नलिई नउठाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई उपकूलपती महेश्रमान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा रु.२,९५,९५,७३९।- र रजिष्ट्रार निरोज पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा रु.२,४५,०७,९५९।- बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले उल्लेख भएको तथ्य तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार लिनुपर्ने नियमानुसारको आवेदन शुल्क नलिई आफैंले तोक आदेश गरी आवेदन दर्ता गरेको तथा नियमानुसार लिनुपर्न वार्षिक सम्बन्धन शुल्क नलिई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्व हानि नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि हुन आएको देखिंदा निम्नानुसारका पदाधिकारीहरूलाई निम्नानुसारको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१८ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको।

उपकुलपति डा.महेश्वरमान श्रेष्ठ उक्त विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको उच्च पदमा रही मिति २०६८।४।२३ देखि मिति २०७०।१२।२३ गतेसम्म कार्यरत रहँदा विश्वविद्यालयको हकहित र उद्देश्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील रही विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को परिच्छेद ३ को नियम, ६को क. मा विश्वविद्यालयको प्रमुख शैक्षिक तथा प्रशासकीय पदाधिकारी भई काम गर्ने तथा तत्सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग र कामकारबाही गर्ने व्यवस्था अनुसार निजले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरी मिति २०७०।१।९ मा सम्बन्धनका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा गराउँदा बदनियतपूर्ण तवरले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने सम्बन्धन सम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया, २०६२ समेतमा भएको व्यवस्था अनुसार आवेदन दर्ता गर्न क्रममा आवेदन शुल्क लिने व्यवस्था तथा उल्लिखित सर्त र प्रक्रिया, २०६२ अनुसार सम्बन्धन शुल्क उठाउने, उठाउन लगाउनुपर्नेमा सो नगरी सोको उल्लंघन गरी आवेदन शुल्क बापत लिनुपर्ने रु.१,३२,७५,०००।- र सम्बन्धन शुल्क बापत रु.२,९५,९५,७३९।- गरी कुल जम्मा बिगो रु.४,२८,७०,७३९।- नलिई/नउठाई विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३(१) को खण्ड (झ)

बमोजिम सजायको मागदाबी लिने र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.४,२८,७०,७३९।- रकम पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराउन र निज विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएकोले निज उपर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको ।

रजिष्ट्रार निरोज पाण्डे उक्त विश्वविद्यालयमा मिति २०६९।८।२८ देखि २०७०।१२।२७ गतेसम्म कार्यरत रहँदा विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को परिच्छेद ३ को नियम ७ मा विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन समेतको कर्तव्य भएका तथा सो अनुरूप बनेको सम्बन्धन सम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया, २०६२ समेतमा भएको व्यवस्था अनुसार आवेदन दर्ता गर्ने क्रममा, उल्लिखित सर्त र प्रक्रिया २०६२ अनुसार सम्बन्धन, आवेदन शुल्क लिने व्यवस्था गर्न गराउनुपर्नेमा सो नगरी विश्वविद्यालयलाई आवेदन शुल्क बापत रु.१,३२,७५,०००।- र सम्बन्धन शुल्क बापत रु.२,४५,०७,९५९।- रकम समेत गरी कुल रु.३,७७,८२,९५९।- नलिई/नउठाई विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्ण तवरले हानि नाक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ (१) को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.३,७७,८२,९५९।- रकम पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराउन मागदाबी लिने । निज विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएकोले निज उपर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबी लिइएको ।

परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत उक्त विश्वविद्यालयमा मिति २०६९।१२।१९ देखि मिति २०७०।१२।३० सम्म कार्यरतरहँदा विश्वविद्यालय नियम र सम्बन्धन सम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया, २०६२ ले निर्धारण गरे प्रावधान अनुरूप क्याम्पसहरूबाट सम्बन्धन शुल्क बापत वार्षिक रूपमा लिनुपर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको रूपमा रहेका परीक्षा नियन्त्रकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी रु.२,४५,०७,९५९।- बराबरको रकम नलिई/नउठाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय हुन र सो ऐनको दफा १७ बमोजिम विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.२,४५,०७,९५९।- दिलाई भराई पाउन मागदावी लिइएको ।

कला तथा कानुन संकायका डिन शम्भुप्रसाद कोइराला मिति २०६९।१।३ देखि डिनको रूपमा कार्यरत रही माथि उल्लिखित नियम तथा सर्त र प्रक्रिया २०६२, ले निर्धारण गरेको प्रावधान अनुसार मिति २०७०।१।९ मा प्रकाशित सम्बन्धन सम्बन्धी सूचना अनुसार आवेदन फर्म दर्ता गर्न क्रममा आवेदन शुल्क बापतको रकम बुझाए नबुझाएको हेरी आवेदन दर्ता गर्न तोकआदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने आवेदन शुल्क रु.९,०५,०००।- नउठाई/नलिई निजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) दफा को उपदफा ३(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय हुन र सो ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.९,०५,०००।- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन र निज विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएकोले निज उपर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिइएको ।

व्यवस्थापन संकायका डिन श्यामबहादुर कटुवाल मिति २०६९।१।३ गतेदेखि डिनको रूपमा कार्यरत रही माथि उल्लिखित नियमावली, २०५३ तथा सर्त र प्रक्रिया, २०६२ ले निर्धारण गरेको प्रावधान अनुरूप मिति २०७०।१।९ मा प्रकाशित सम्बन्धन सम्बन्धी सूचना अनुसार आवेदन फर्म दर्ता गर्ने क्रममा आवेदन शुल्क बापतको रकम बुझाए नबुझाएको हेरी आवेदन दर्ता गर्न तोक आदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने आवेदन शुल्क रु.३०,६५,०००।- नउठाई/नलिई निजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोमा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.३०,६५,०००।- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन र निज विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएकोले निज उपर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिइएको ।

विज्ञान प्रविधि तथा चिकित्सा संकायका डिन शुभ नारायण पाठक मिति २०६९।७।२० गतेदेखि उक्त संकायको डिनको रूपमा कार्यरत रही माथि उल्लिखित नियमावली, २०५३ तथा सर्त र प्रक्रिया, २०६२ ले निर्धारण गरेको प्रावधान अनुरूप मिति २०७०।१।९ मा प्रकाशित सम्बन्धन सम्बन्धी सूचना अनुसार आवेदन फर्म दर्ता गर्न क्रममा आवेदन शुल्क बापतको रकम बुझाए नबुझाएको हेरी आवेदन दर्ता गर्न तोकआदेश गर्नुपर्नमा सो नगरी विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जम्मा आवेदन शुल्क रु.६३,३०,०००।-, चिकित्सा आवेदन शुल्क रु.२९,७५,०००।- समेत गरी कुल रु.९३,०५,०००।- नउठाई/नलिएको, निजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बदनियतपूर्ण तवरले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोमा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम सजाय हुन र सो ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.९३,०५,०००।- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन र निज डिन विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिइएको ।

विज्ञान प्राविधि संकायका सह डिन राजेशकुमार झा मिति २०५९।१०।१ देखि कार्यरत रही उल्लिखित नियमावली २०५३ तथा सर्त र प्रक्रिया, २०६२ ले निर्धारण गरेको प्रावधान अनुरूप मिति २०७०।१।९ मा प्रकाशित सम्बन्धन सम्बन्धी सूचना अनुसार आवेदन फर्म दर्ता गर्ने क्रममा आवेदन शुल्क बापतको रकम बुझाए नबुझाएको हेरी आवेदन दर्ता गर्न तोकआदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने विज्ञान तथा प्रविधि संकायको आवेदन शुल्क बापतको रु.६३,३०,०००।-, नउठाई/नलिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो रु.६३,३०,०००।- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिइएको ।

७४. बाँके जिल्लास्थित प्रगतिशील सामुदायिक वनमहादेवपुरी गा.वि.स. वडा नं १ समेतका ११ वटा सामुदायिक वनहरूमा साल, सिसौ, खयर, असना, सिमल लगायत जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरण समेतका काम कारबाही गर्दा वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को उपनियम (१) को प्रावधान उल्लंघन गरी साल जातको कुल

परिमाण ९,६१०.१८ क्युबिक फिट (क्यु.फि.), असनाजातको कुल परिमाण ३,४१८।६९ क्यु.फि., सिसौंजातको कुल परिमाण १,७६५।८२ क्यु.फि., खयरजातको कुल परिमाण १,५४९.६४ क्यु.फि. र सिमलजातको कुल परिमाण ३५८।२९ क्यु.फि.गरी कुल १६,३४४।३३ क्यु.फि.काठको हानि नोक्सानी गरी गराई वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ को खण्ड (क) को क्रम संख्या २, ७, ८, ११ र १५ बमोजिम "ए" ग्रेड साल जात काठको प्रति क्यु.फि. रु.८००।-, "ए" ग्रेड असना जात काठको प्रति क्यु.फि. रु.३००।-, सिसौं (वृक्षारोपण) जात काठ प्रति क्यु.फि. रु.४००।-, सिमलजात काठ प्रति क्यु.फि.को रु.१२५।- र खयरजात काठ प्रति क्यु.फि.को रु.६००।- का दरले (खण्ड ६१, सख्या ८, नेपाल राजपत्र भाग ५, मिति २०६८।२।२३ मा प्रकाशित) उक्त साल, असना, सिसौं, खयर र सिमल काठको हुन आउने कुल नोक्सानी बिगो रु.१,०३,९४,६४९।- (एक करोड तीन लाख चौरानब्बे हजार छ सय उनान्चास हानि नोक्सानी गरेको देखिन आएकोले निजहरूबाट बदनियतपूर्वक आफूलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुऱ्याउन राष्ट्रसेवकहरूमध्ये जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले प्रगतिशील सामुदायिक वन महादेवपुरी १ तथा राट्रिय वनका ढलापडा रूखहरूबाट काठ दाउरा संकलन गर्ने सम्बन्धमा विभागीय आदेशको बेवास्ता गरी राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूलाई गैरकानुनी तरिकाले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्दा उक्त राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरू समेत समावेश गरी सरकारी राजस्वमा नोक्सानी पुऱ्याएको साथै बाँके जिल्लामा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।८।१६ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भैसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले विभिन्न सातवटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी हतारमा कटान संकलन आदेश गरेको, तत्कालीन उपसचिव (प्रा.) विश्वनाथप्रसाद महतो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाका लागि वन तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि पनि विभिन्न सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी कटान सहमति समेत दिएको हुँदा निजले व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले उक्त कटान सहमति दिने कार्य रोक्ने प्रयास नगरेको, सामुदायिक वनलाई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी रूख कटान गर्ने सहमति दिएको, उपभोक्ता समूहहरूले सहमति पाएको परिमाणभन्दा बढी काठ दाउरा काट्दा मिलेमतो गरी बढीभन्दा बढी काठ कटान गर्न समूहलाई उत्प्रेरित गरेको गराएको र बढी कटान गरी संकलित काठ दाउरा सम्बन्धमा प्रचलित वन ऐन, कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार कारबाही नगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लिलाम एवं स्थानान्तरण सहमति दिएको,

कुसुम इलाका वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (सहायक वन अधिकृत) महन्थप्रसाद पण्डितले आफू अन्तर्गतका रेञ्जपोष्टहरूको सुपरीवेक्षक र नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा निजले वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी परिमाण संकलन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी कार्ययोजना तथा आवश्यक कागजात अध्ययनै नगरी बाघखोर, सौरी र अगैया रेञ्जपोष्टबाट पेश हुन आएका छपान लगत मूल्यांकन विवरणलाई "वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी परिमाणका वन पैदावार आगामी वर्षको कटानमा समायोजन गर्ने" भनी वातावरण नै असन्तुलन हुने गरी वन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ ले निषेध गरेको कार्य सोही नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) अनुसार कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र संकलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी संकलन सहमति दिने राय (टिप्पणी) जिल्ला वन कार्यालयमा पेश गरेको ।

इलाका वन कार्यालय मार्फत् पेश हुन आएको झुटा एवं त्रुटिपूर्ण लगतलाई वैधता दिलाउन वन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ ले निषेध गरेको कार्य र सोही नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) अनुसार कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र संकलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी संकलन सहमति दिने राय सहित टिप्पणी जिल्ला वन अधिकृत समक्ष पेश गरेको देखिन्छ ।

सौरीरेञ्जपोष्ट र अगैया रेञ्जपोष्टका तत्कालीन प्रमुख/सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेल र कृष्णवल्लभ लाल कर्ण आफू खटिएको रेञ्जपोष्टमा काठ कटान गरी व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वनको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण वास्तविकताभन्दा बढी देखाई ढलापडा रूखलाई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बाहिर देखाई प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको, वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ठूलो परिमाणमा छानी छानी कटान गर्ने गरी काल्पनिक छपान लगत विवरण तयार गरी झुटा लगत पेश गरेको, कार्ययोजना विपरीत र प्राप्त आदेशभन्दा बढी अनियमितरूपमा समूहले रूख कटान गर्दा कारबाहीका लागि पेश नगरी अनियमित कटानलाई मिलेमतो गरी समर्थन गरेको, दोहोरो उपभोक्ता समावेश गरी बढीभन्दा बढी काठ कटान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सामुदायिक वन गठन गरी गठन लगत्तै कटानको सिफारिस गर्ने कार्यमा आ-आफ्नो संलग्नता रहेको पाइएकोले राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्रचलित कानुनले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा निजहरूले नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन अन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनहरूमा बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरी गराई आफूलाई निजी फाइदा पुऱ्याएको देखिंदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको र विभिन्न ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले कार्ययोजना विपरीत गई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ठूलो परिमाणमा ढलापडा र हैसियत बिग्रेका रूखका नाममा कटान गर्ने गरी छपान लगत तयारीमा सहयोग तथा प्रमाणित गरेको, काल्पनिक मुचुल्का खडा गरी संकलन सहमतिको माग गरेको, गैरकानुनी लाभ लिने मनसायले आदेश विपरीत गई अनियमित रूपमा बढी रूख कटान गरेको, सरकारी सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वनको एक महत्वपूर्ण भाग सामुदायिक वनमा आम उपभोक्ताको हित र वन तथा वातावरणको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको कर्तव्यबाट विचलित भई आफूलाई मात्र निजी फाइदा हुने गरी वन कार्यालयका उल्लेखित कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी कबुलियतनामा तथा कार्ययोजनामा निर्धारित सर्तहरू उल्लंघन गरी बदनियतपूर्वक कार्यहरू गरेको देखिंदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएकोले जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माका हकमा बिगो रु.७,५६,८३२।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय गरी पाउन, उपसचिव (प्रा.) विश्वनाथप्रसाद महतो, सहायक वन अधिकृतहरू : महन्थप्रसाद पण्डित, अमरप्रसादको हकमा बिगो रु.९६,३७,८१७।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय गरी पाउन, सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलको हकमा बिगो रु.७२,१०,२१४।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय गरी पाउन, सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेलको हकमा बिगो रु.९,१५,०३०।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय गरी पाउन, सहायक वन अधिकृत कृष्णबल्लभ लाल कर्णको हकमा बिगो रु.१५,१२,५७३।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(च) बमोजिम सजाय गरी पाउन, साथै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा सचिवहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) विपरीत कसुर गरेको देखिंदा सुनधारा

धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका निज अध्यक्ष तथा सचिवहरूमध्ये डिलादेवी ओली, चुडाकुमारी खत्रीको हकमा बिगो रु.९,१५,०३०।- कायम गरी, प्रगतिशील सामुदायिक उपभोक्ता समूहका सचिव मिना खड्का र युवराज खड्काको हकमा बिगो रु.७,५६,८३२।- कायम गरी, जराटाकुरी महिला वन सामुदायिक उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कल्पना खड्का र खुमा वि.क.को हकमा बिगो रु.५,२२,३९०।- कायम गरी, मनकामना महिला वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुनिता चौधरी र शान्ता बस्नेतको हकमा बिगो रु.६,१८,६५६।- कायम गरी, पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मिनकुमार खड्का र भैरव खड्काको हकमा बिगो रु.४,३०६५६।- कायम गरी, रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष सृजनाकुमारी कुमाल र लिला कुमालको हकमा बिगो रु.१३,०५७६७।- कायम गरी, सतीभवानी सामुदायिक उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एकराज भण्डारी र डिला महतराको हकमा बिगो रु.१४,२३,४६४।- कायम गरी, सिंहवाहिनी सामुदायिक उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चेतबहादुर पुन र यमा रिजालको हकमा बिगो रु.८,९३,९१७।- कायम गरी, सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका खिमबहादुर खड्का र गंगाधर खत्रीको हकमा बिगो रु.१४,२०,१११।- कायम गरी, सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा सचिव प्यारी गिरी र सुरेश महराको हकमा बिगो रु.९,६०,२०५।- र तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कृष्ण वि.क. र तारा भण्डारीको हकमा बिगो रु.११,४७,६२१।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।१९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७५. प्रमुख मालपोत अधिकृत सुरेशकुमार थपलिया, लेगुवा गा.वि.स. का सचिव उमेश राई र नापी कार्यालय धनकुटाका सर्भेक्षक राम नारायण वि.के.ले ९२ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन बलबहादुर भण्डारी सरजमिनमा बस्ने खीरबहादुर भण्डारी समेतले जिल्ला धनकुटा लेगुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ मा पर्ने कालिका सामुदायिक वनको ९२ रोपनी जग्गा जुन जग्गाको फिल्ड बुकमा भीर जनिएको छ र कोही कसैको हक भोगमा नभई सरकारी स्वामित्वको जग्गालाई मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट बलबहादुर भण्डारीको नाममा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसुर गरेको वारदात र कसुरमा स्थापित हुन आयो । उल्लेखित व्यक्तिहरू उपर के कुन अभियोगमा सजायको मागदाबी लिनु न्यायोचित हुन्छ भन्नेतर्फ विचार गरी हेर्दा निम्नानुसार छुट्टाछुट्टै अभियोग मागदाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।

निज सुरेशकुमार थपलिया मालपोत कार्यालय धनकुटाको प्रमुख मालपोत अधिकृतमा कार्यरत रहेको र निज मातहत रहेका कर्मचारीहरूलाई धनकुटा लेगुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ को ९२ रोपनी जग्गा बलबहादुर भण्डारीको नाममा दर्ता गर्ने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आदेश दिएको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को देहाय (ज) मा उल्लेखित कसुर गरेको हुँदा निज सुरेशकुमार थपलियालाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार बिगो रु.९,२०,०००।- कायम गरी हदैसम्म कैद र जरिवाना गरी पाउन । उमेश राईले लेगुवा गा.वि.स. का सचिव तथा अध्यक्षको हैसियतले उल्लेखित ९२ रोपनी जग्गा दर्ता गर्न श्री गाउँ विकास समितिको कार्यालय लेगुवाबाट मिति २०६७।८।१४ च.नं. ११७ को पत्रबाट किटानी सिफारिस दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (ज) को कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी उमेश राईलाई सोही ऐनको दफा ८ अनुसार बिगो रु.९,२०,०००। कायम गरी हदैसम्म कैद र जरिवाना हुन, । सर्भेक्षक राम नारायण वि.के.ले फिल्डबुकमा भीर जनिएको

कालिका सामुदायिक वनको ९२ रोपनी जग्गा फिल्ड समेत हेरी प्रतिवेदन दिएका निज रामनारायण वि.क. ले सरकारी जग्गालाई बलबहादुर भण्डारीको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय धनकुटामा गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (ज) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ अनुसार बिगो रु.९,२०,०००।- कायम गरी हदैसम्म कैद तथा जरिवाना हुन । मालपोत कार्यालय धनकुटाका शाखा अधिकृत अनिरुद्र लुइटेल, खरिदार आइतबहादुर राई, खरिदार रुद्रप्रसाद खनाल, खरिदार फणिन्द्रप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा मालपोत कार्यालय धनकुटामा कार्यरत रही टप्पणी पेश गर्ने श्रेस्ता तयार गर्न सहयोग गर्ने बलबहादुर भण्डारीले जग्गा दर्ता गरी पाउन दिएको निवेदनको पछाडि किटानी साथ सो निवेदन मागदाबीको लेगुवा-३ को कि.नं. ४२४ क्षेत्रफल रोपनी २००-१-१-० जग्गाको श्रेस्ता सरकारी सार्वजनिक र व्यक्ति विशेषको नाममा नदेखिएको भनी उल्लेख गरी फिल्डबुकमा भीर जनिएको स्पष्ट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरी कसुर गरेका हुँदा निजहरू अनिरुद्र लुइटेल, आइतबहादुर राई, रुद्रप्रसाद खनाल र फणिन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (ज) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ अनुसार बिगो रु.९,२०,०००। कायम गरी कैद र जरिवाना हुन, बलबहादुर भण्डारीको हक पुग्ने कुनै श्रेस्ता नभएको, सो जग्गा पहिलेदेखि नै सरकारी जग्गा हो भन्ने तथ्य वन कार्यालयको छानबिनबाट देखिएको, फिल्डबुकमा भीर जनिएको, उजुरी निवेदन व्यहोरा र सरजमिनका केही मानिसहरूको व्यहोरा समेतबाट स्पष्ट भएको छ । निज बलबहादुर भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान गर्दा स.ज. १० मा सो जग्गा वन कायम हुनुपर्ने हो भनी बयान समेत गरेको देखिन्छ । तसर्थः सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा दर्ता गराउन निवेदन दिई मालपोत कार्यालयबाट दर्ता गराउने निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुरमा सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो रु.९,२०,०००। कायम गरी हदैसम्म कैद र जरिवाना हुन, सरजमिनमा रहने उल्लेखित प्रतिवादीहरू खीरबहादुर भण्डारी, नन्दकुमारी अधिकारी, अम्मरबहादुर भण्डारी र फाल्गुणी भण्डारीले सो ९२ रोपनी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न मिल्छ भनी झुटो सरजमिन लेखाई जगतकुमारी थापा लगायत यी सबै जनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सो जग्गा व्यक्तिको हो भनी झुटो व्यहोरा लेखाएको हुँदा मतियार भएको तथ्य स्पष्ट हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरू खीरबहादुर भण्डारी, नन्दकुमारी अधिकारी, अम्मरबहादुर भण्डारी, जगतकुमारी थापा र फाल्गुणी भण्डारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुरमा सोही दफा २२ अनुसार बिगो रु.९,२०,०००।- कायम गरी हदैसम्म कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७६. ब्रदर्स निर्माण सेवाले "घ" वर्ग निर्माण इजाजत प्राप्त गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा उल्लेखित कार्य छिटो छरितो गराईदिने भनी उल्लेखित कार्यालयका कर्मचारीहरूले घूस/रिसवत माग गरेकोले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले रु.१,००,०००।- घूस/रिसवत माग गरेको भनी यस आयोगमा उजुरी गरी आयोगबाटै रु.१,००,०००।- निजलाई उपलब्ध गराइएको र घूस/रिसवत लेनदेन गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दाखिला गर्नका लागि आयोगबाट टोली खटाई पठाइएकोमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले निवेदकबाट रु.१,००,०००।- घूस/रिसवत निजको कार्यालयमा नै लिइसकेको अवस्थामा निजको साथबाट उक्त रकम

रीतपूर्वक बरामद गरी निजलाई समेत यस आयोगमा दाखिला गरेको देखिन्छ । सोही घूस/रिसवत प्रकरणमा संलग्न रहेको भनी संजयकुमार झाको निवेदनमा उल्लेखित तथा निजले आयोगमा पेश गरेको भिडियो सि.डी.मा देखिएका व्यक्तिहरू क्रमशः जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका ना.सु. रुकु खत्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख (प्रशिक्षण अधिकृत) वासुदेव सिंखडा र ना.सु. सरस्वती श्रेष्ठ समेतलाई पक्राउ परी यस आयोगमा दाखिला भएको ।

निज शालिग्राम देवकोटाले उक्त घूस रिसवत रकम के कुन प्रयोजनका लागि लिएका हुन् सो घूस रिसवत लिने खाने कार्य अन्य कुन कुन कर्मचारीहरूको के कस्तो संलग्नता र भूमिका रहेको छ भन्नेतर्फ अनुसन्धानबाट ब्रदर्श निर्माण सेवा नामको कम्पनी दर्ताको आवश्यक पर्ने कागजात बनाउने प्रयोजनका लागि जि.वि.स.का कर्मचारी ना.सु. रुकु खत्रीले निवेदकबाट पहिलो पटक रु.१०,०००।- र दोस्रो पटक रु.१०,०००।- गरी रु.२०,०००।- घूस रिसवत लिएको कुरा संजयकुमार झाको निवेदन तथा निजले पेश गरेको सि.डी.बाट एवं ना.सु. रुकु खत्रीले आयोग समक्ष गरिदिएको साबिती बयानबाट समेत खुल्न आएको ।

निवेदक संजयकुमार झाबाट इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले रु.१,००,०००।- र ना.सु. रुकु खत्रीले रु.२०,०००।- गरी छिटो छरितो फर्म दर्ता गरिदिनका लागि घूस/रिसवत लिएको पुष्टि हुनका साथै निज ना.सु. रुकु खत्रीले अन्य व्यक्ति रेशमबहादुर तामाङको माध्यमबाट फर्मदर्ताका लागि चाहिने आवश्यक कागजात बनाएको भन्ने स्वयं रुकु खत्रीको साबिती बयान तथा निज रेशमबहादुर तामाङको साबिती बयानबाट समेत खुल्न आऐकोले निज शालिग्राम देवकोटा र रुकु खत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन आयो भने उक्त प्रयोजनका लागि रकम लिएर कागजात बनाइदिने रेशमबहादुर तामाङले निज रुकु खत्रीको मतियारको रूपमा कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज शालिग्राम देवकोटा उपर बिगो रु.१,००,०००।- (एक लाख) र रुकु खत्रीको हकमा बिगो रु.२०,०००।- (बीस हजार) कायम गरी शालिग्राम देवकोटाको हकमा सोही ऐनको दफा ३(१) तथा ३(१) को खण्ड (ग) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजाय गरी पाउन र ना.सु रुकु खत्रीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र ३ (१) को खण्ड(क) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई र रेशमबहादुर तामाङको हकमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम ना.सु. रुकु खत्रीलाई हुने सजायको आधा सजायको मागदाबी लिई साथै निवेदक संजयकुमार झाले यस आयोगमा लिखित उजुरी दिई घूस/रिसवत दिनका लागि रकम आयोगबाटै बुझिलिएको देखिंदा शालिग्राम देवकोटाबाट बरामद भएको रु.१,००,०००।- (एक लाख) विशेष अदालतमा दशीको रूपमा पेश गरी पुनः आयोगलाई फिर्ता हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७७. विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको पसल कवल भाडामा दिँदा सञ्चालकले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को भवन भएको जग्गामध्ये ८-४-०-० रोपनी जग्गा साबिक बमोजिम नै नेपाल सरकारको नाममा कायम रही सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।५।१४ को फैसला र २०६०।५।२६ को पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान नगर्ने आदेश र जग्गा बापत नेपाल सरकारको नाममा ६ महिनाभित्र शेयर जारी गर्न कम्पनीका नाममा परमादेश समेत जारी भई फैसला र आदेश अन्तिम भइरहेको तथा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको ६७।८७

प्रतिशत संस्थापक शेयर र हाल १४।७४ पतिशत नेसनल ट्रेडिङ लि.को १३.७६ र कृषि सामग्री कम्पनी लि.को ४.९१ को समेत कुल ३३.४१ शेयर कायम रही खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लि. बाट १।१ प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था रहेकोले लगानी गरी नेपाल सरकारको पहलमा मिति २०२६।४।१४ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ङ) को (५) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड (ग) को (५) बमोजिम सार्वजनिक सँस्थाको रूपमा रहेको ।

विशाल वजार कम्पनी लिमिटेडले २०४९ मा पहिलो पटक प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०४९ बनाई उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रशासकीय तथा आर्थिक कारोबारलाई नियमित गर्न खोजेको र विनियमावलीको परिच्छेद ५ मा बहालमा लिने दिने व्यवस्था गर्दै सो को ४ नं. मा विशाल बजारको भवनको पसल वा केही कोठाहरू अविभाज्यरूपमा शेयरमा गाभिएको विषय समावेश गरेको छ तर के कस्ता पसल कोठाहरू शेयरसँग अविभाज्य छन् र के कुन पसल कोठाहरू छैनन्, कस्ता शेयर होल्डरहरूले पसल कोठा पाउने र के कस्ता शेयर होल्डरहरूले नपाउने स्पष्ट उल्लेख नभएको उक्त विनियमावली खारेज गरी पुनः २०६४ मा आर्थिक कार्यविधि विनियमावली लागू गरेको र उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ४ को खण्ड (४) मा पनि पूर्व व्यवस्थालाई कायमै राखेको देखिन्छ भने खण्ड (१) मा कम्पनीको भवन पसल कोठा, टहरा पसल कोठा बहालमा दिँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त विनियम लागू भए पश्चात् पनि पसल कोठाहरू बहालमा दिँदा प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको नभई शेयर अविभाज्य भएकोलाई नै आधार मानी हालसम्म पनि दिइँदै आएकोले कम्पनी आफैंले बनाएको विनियमावलीको उल्लंघन गरेको छ, जसबाट शेयर होल्डरहरूले उक्त पसल कवललाई आफ्नो निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गरी केही पसलका कोठाहरू समझदारीको आधारमा र नगन्य पसल कोठाहरू मात्र प्रतिस्पर्धामा दिएको देखिएको ।

कम्पनीको मूल भवनको बेसमेन्टमा भएको गोदाम र पार्किङ, पहिलो तल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई वार्ताद्वारा बहालमा दिएको ११४२९।६३ वर्ग फिट र ऐ. को ऐ. तलामा एन.आई.सी. बैंक लि. लाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा बहालमा दिएको ३३४५।९४ वर्ग फिट, ऐ. को पहिलो तल्लामा प्रमोदकुमार र प्रदिपकुमार अग्रवाललाई बहालमा दिइएको ५,४२४ वर्गफिट ऐ. को भुइतल्लाको १३० वर्गफिटको पसल कन्टिनेन्टल मनी एक्सचेञ्जलाई बहालमा दिएको पसलकोठा र सोही भवनमा रहेका सोकेशहरू र बगैँचाको पूर्व उत्तरतर्फको गणपति ज्वेलर्सले बोलपत्रद्वारा बहालमा लिएको भवनका कोठाहरूको १,७७० वर्गफिट (पसल नं. ५०) भएको भवन, मूल भवनको पूर्व उत्तरतर्फको हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई वार्ताद्वारा बहालमा दिएको ४ तल्ले भवनको सम्पूर्ण क्षेत्रफल अर्थात १५,२२० वर्गफिटको भवन बाहेक कम्पनीको मूलभवन, उत्तर र दक्षिण टहरामा भएका पसलहरू शेयर संख्यासँग अविभाज्यरूपमा गाभेको देखिएको ।

कम्पनीका सबै शेयर होल्डरहरूको कम्पनीमा समान अधिकार रहने कुरालाई कम्पनी ऐनले सुनिश्चितता प्रदान गरेको र कम्पनीले नाफा गरेको अवस्थामा शेयर होल्डरहरूले सबै प्रकारका साम्पत्तिक अधिकार एवं सम्पूर्ण लाभको उपयोग र प्रयोग गर्न पाउने तर पसल कोठाहरू प्राप्त गर्ने शेयर होल्डरहरूले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरी कोठा पसल कवल पुनर्बहालमा अरूलाई दिई फरक भाडा रकम असुल गरिरहेका तथा कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश पनि प्राप्त गरिरहेको समेत देखिएको छ । तर कम्पनीको सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण शेयरहोल्डर मध्ये आफ्ना नजिकका शेयर होल्डरहरूलाई मात्र सुनियोजित रूपमा पसल

कवल बहालमा दिएकोले उक्त कम्पनीको पहुँच अधिकांश शेयर होल्डरहरूमा पुग्न नसकेकोले केही शेयर होल्डरहरूले पाउने र अधिकांश शेयर होल्डरले नपाउने उक्त कार्यले शेयर होल्डरहरूबीच नै ठूलो विभेदकारी नीति लिएको देखिएको तथा नक्सा पास नै नगरी निर्माण गरिएको दक्षिण टहराको सम्पूर्ण पसलहरू र उत्तर टहराको एउटा पसल ९ नं. ४ (ए) समेत शेयरसँग अविभाज्यरूपमा गाभी पछि कुनै कारणबस टहरा पसल भत्काउनु परेमा हालका बहालवालाहरूलाई नयाँ बन्ने भवनमा पसल दिने सर्त राखी अस्थायी भवनमा भएको पसललाई समेत बदनियतपूर्वक स्थायित्व दिएको एवं सबै पसल र कोठालाई शेयरसँग अविभाज्यरूपमा नगाभेको पसल र स्थानको बहाल सम्झौतापत्रलाई अस्थायी करारनामा भनी उल्लेख गरेको र पसलसँग अविभाज्यरूपमा शेयर गाभेको पसलको करारनामामा अस्थायी शब्द उल्लेख नगरी बदनियतपूर्वक दुई किसिमको भिन्दाभिन्दै करारनामा गरेको समेत देखिएको ।

शेयर खरिद पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सर्वसाधारणले शेयर लगानी गर्नुको उद्देश्य र शेयर खरिद गरेको शेयरको अनुपातमा प्राप्त गर्ने समानुपातिक लाभांश दिने र लाभांशको रूपमा प्राप्त हुने लाभबाट मात्र सबै शेयर धनीहरूको समान हित हुन सक्दछ । मिति २०७१।१।१२ को अभिलेख बमोजिम ८६९ जना शेयरधनी भएकोमा करिब एक तिहाई शेयरधनीले मात्र पसल कवल बहालमा प्राप्त गरेको तथा करिब ३४ प्रतिशत शेयर भएको नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमध्ये नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मूल भवनको दोस्रो तल्लामा भएको २९२ नं. को एउटा पसल बाहेक बाँकी अन्य संस्थालाई पसल कवल उपलब्ध नगराएको र विपक्षीहरूले शेयर प्रतिशतको अनुपातका आधारमा पसल वितरण नगरी सीमित संचालकका नजिकका शेयर होल्डरहरूलाई मात्र लाभ पाउने गरी बाँकी शेयरधनीले प्राप्त गर्ने लाभमा एकरूपता एवं समान अवसरबाट वञ्चित गराई भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको देखियो ।

कम्पनीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने सरकारी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेकोले सो कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नु कुनै पनि कम्पनीको दायित्वभित्र पर्ने र कुनै कारणले निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्ता कम्पनी उपर कम्पनी बोर्ड समक्ष मुद्दा दायर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोले २०५२ सालमा उक्त कार्यालयले पसल कोठा बहालमा दिँदा बोलकबोल मार्फत पारदर्शिता अपनाउन दिएको निर्देशनको पालना गराउनका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत नभएपछि २०५८ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी विरुद्ध कम्पनी बोर्डमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा पसल कवल बहालमा दिँदा बोलकबोल एवं पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीलाई दिएको निर्देशन सही भएको र आइन्दा कम्पनीले पसल कवलहरू बहालमा दिँदा बोलकबोल एवं पारदर्शिताका आधारमा गर्नुपर्ने फैसला भएको र उक्त फैसलालाई विपक्षी कम्पनीले शिरोधार्य गरी पुनरावेदनमा नगएको अवस्था विद्यमान रहेको तर सो फैसलाको हालसम्म कार्यान्वयन नभएको ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।११।२५ को निर्णय उपर रमेशमान श्रेष्ठले श्री विशेष अदालत, काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको र सो अदालतबाट मिति २०६७।१।२४ मा विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको पसल कोठाहरू बहालमा दिने लिने कार्यमा पारदर्शिताको कमी रहेको, कम्पनीसँग करार गरी बहालमा लिएको पसल कोठाहरूको कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने बहाल रकम र पुनः बहालमा दिँदा प्राप्त हुने बहाल रकममा ठूलो अन्तर रही कम्पनीले प्राप्त गर्ने बहाल रकम तुलनात्मक रूपमा ज्यादै

न्यून रहेको देखिएको हुँदा कम्पनीको थप आर्थिक हित हुने किसिमबाट कम्पनीका पसल कोठाहरू बहालमा लगाउन आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण गर्ने, विनियमावली संशोधन गर्ने समेतका कार्य गर्न कम्पनीसँग आबद्ध पदाधिकारी तथा शेयर होल्डरहरूको ध्यानाकर्षण गराई फैसला कार्यान्वयनका लागि श्री विशेष अदालतबाट फैसलाको प्रतिलिपि सहित विपक्षीलाई पत्र पठाएकोमा कम्पनीबाट उक्त फैसलाको कार्यान्वयन हालसम्म नगरेको ।

सार्वजनिक संस्थाको अधिकांश शेयर रहेको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना गर्दा उक्त कम्पनीसँग आबद्धित रहेका सम्पूर्ण शेयर होल्डरहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गरिने प्रतिबद्धता रहे तापनि मिति २०४७ सालभन्दा पछाडि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वलाई प्रभावमा पारी सञ्चालकहरूले बदनियतपूर्वक आफू एवं सीमित शेयर होल्डरहरूलाई मात्र फाइदा पुऱ्याउने उद्देश्यले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको पसल कवल भाडामा लिँदा शेयरसँग अविभाज्य कायम गरी कम्पनी ऐनको प्रतिकूल नेपाल सरकारका संस्था एवं अन्य सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको पहुँच नै नपुग्ने गरी आफ्नो गैरकानुनी गतिविधि बढाउँदै कम्पनी ऐन, एवं कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको विपरीत कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको पाइयो ।

विपक्षीहरूको गैरकानुनी कार्यका सम्बन्धमा पटक पटक विभिन्न समाचार, लेखहरू प्रकाशित हुँदै आएको र विभिन्न व्यक्तिहरूका उजुरी एवं विभिन्न राष्ट्रिय अखबारमा सम्प्रेषण भएका उक्त सूचनाहरूलाई हेर्दा विपक्षीबाट कानुनको परिपालना भएको देखिँदैन । विपक्षी कम्पनीलाई नियमन गर्ने निकायहरूले समेत विपक्षीहरूबाट आफ्नो निर्देशनको पालना नभएको भनी विपक्षी कम्पनीका नाममा कानुनले निषेधित गरेका काम कारबाही नगर्नु भनी राष्ट्रिय दैनिक मार्फत सूचना प्रकाशित गरी निर्देशन समेत दिएका छन् तर पनि विपक्षीहरूबाट हालसम्म पनि गैरकानुनी कार्य नरोकिएको । कम्पनीको पसल कवल बहालमा दिँदालिँदा बोलकबोल एवं पारदर्शिता अपनाएर मात्र बहालमा दिनु भनी कम्पनी बोर्ड, सम्मानित श्री विशेष अदालतका फैसलाहरू अन्तिम भएर बसेको तर फैसला कार्यान्वयन नगरेको । सम्मानित अदालतको फैसलाको पालना एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विपक्षी कम्पनी एवं सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुँदाहुँदै विपक्षीहरूले आफू र आफ्ना सीमित शेयर होल्डरहरूलाई मात्र गैरकानुनी लाभ लिइरहने उद्देश्यले उक्त फैसलाहरूलाई नियोजित तवरबाट पालना गरिएको छैन । प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनले निषेधित गरेका कार्य बाहेक अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न पाउने र कानुनी व्यक्तिले कानुनले गर्नु भनेका कार्य बाहेक अन्य कार्य गर्न नपाउने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तको विपरीत विद्यमान कानुनमा मौजुद रहेका प्रावधानको अभावमा विपक्षी कम्पनीले आफ्नो विनियमावलीमा पसल कवल बहालमा लिने व्यक्ति शेयरसँग अविभाज्य रहने व्यवस्था गरी विपक्षी कम्पनीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकोले त्यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचारजन्य नीतिबाट नेपाल सरकार र सर्वसाधारण शेयर होल्डरहरू मारमा परेको प्रस्ट देखिएकोले विशाल बजार कम्पनीले आफ्नो विनियमावलीमा पसल कवल बहालमा दिँदालिँदा शेयरसँग अविभाज्य हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानमा कुनै पनि कानुनी आधार देखिँदैन । विद्यमान कानुनहरूले व्यवस्था नै नगरेको कार्य गरी शेयर र पसल गाभेको र चलन चल्तीको भन्दा अत्यधिक न्यून दरमा पसल बहालमा लिई अनन्तकाल सन्तान दरसन्तानसम्म पसलमा हक कायम हुने र उक्त पसल कवल अनन्तकालसम्म छोड्नु नपर्ने जस्तो गरी स्वतः नवीकरण हुने सर्त राखी बहाल सम्झौता गरी कम्पनी संचालन हुँदै आएकोले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) मा उल्लेख भएको पसल कवल भाडामा लिंदादिंदा शेयरसँग अविभाज्य रूपमा गाभ्नुपर्ने प्रावधान र उक्त प्रावधानका आधारमा संचालक समितिले पसल कवल भाडामा दिने विषयमा भए गरेका निर्णय एवं सम्झौता

पत्रहरू बदर गरी मिति २०६८।९।१ देखि बहालमा रहेका कम्पनीका हालका संचालक समितिका पदाधिकारीहरूले मिति २०६८।९।१ देखि २०७१।१।३१ सम्मको शेयरसँग नगाभिएका पसल कवलहरू प्रतिस्पर्धा, बोलकबोल, टेण्डर प्रक्रियाद्वारा बहालमा दिंदा कम्पनी आफैंले लिदै आएको बहाल दर र सोही भवनमा रहेका शेयरसँग अविभाज्य रूपमा गाभिएका अन्य पसल कवलहरूको बहाल दरको भिन्नताका आधारमा कायम भएको बिगो रु.९,४५,९०,३६६।३१ (अक्षेरुपी नौ करोड पैतालीस लाख नब्बे हजार तीन सय छैसट्ठी र पैसा एकतीस) तथा संचालक समितिको विभिन्न मितिमा भएका निर्णय बमोजिम भनी बिल, भरपाई पेश गर्नु नपर्ने गरी अध्यक्षले बुझिलिएको रकम तथा कम्पनीको कोषबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थालाई वितरण गरेको रु.२८,९०,०००।- (अक्षेरुपी अट्ठाइस लाख नब्बे हजार) समेत हानि नोक्सानी पुऱ्याई निज संचालक समितिका पदाधिकारीहरू रविन्द्रलाल श्रेष्ठ, अशोकजीव तुलाधर, निर्मलकुमार धानुका, गौतमलाल श्रेष्ठ, प्रमोदकुमार अग्रवाल, भवानीराज पाण्डे, विजयकुमार बानियाँ र वासुदेव बिष्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजहरूलाई कुल बिगो रु.९,७४,८०,३६६।३१ (अक्षेरुपी नौ करोड चौहत्तर लाख असी हजार तीन सय छैसट्ठी रुपैयाँ र पैसा एकतीस) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी पाउन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७२।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

७८. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भोगाधिकारमा रहेको काठमाडौं मूलपानीस्थित जग्गामध्ये दुई सय छयालीस रोपनी जग्गा तीस वर्षका लागि नेपाल क्रिकेट संघले प्रयोग गर्ने सर्तमा उपलब्ध जग्गामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को क्रिकेट मैदान, भवन निर्माण र अन्य विकास निर्माणमा भएका पुँजीगत खर्च, नेपाल क्रिकेट संघको खरिद प्रक्रिया र संघको सम्पत्ति खर्च प्रक्रियामा संघका पदाधिकारीहरूको काम कारबाही प्रचलित कानुनसम्मत भए नभएको विषयमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल क्रिकेट संघको कार्य सम्पादन समितिको मिति २०६९।८।१४ को निर्णयबाट मूलपानीस्थित क्रिकेट ग्राउण्डमा कटिङ, फिलिङ, पर्खाल निर्माण, स्वायल कम्प्याक्सन, गार्वेज रिमोभिङ तथा डिस्पोजल, सव स्वायल ट्रिटमेण्ट र सव स्वायल ड्रेनेज गर्ने भनी नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु.१५,००,०००।- रकम आर्थिक समितिलाई खर्च गर्न दिने भनी कार्य सम्पादन समितिको निर्णय देखिन्छ । सो निर्णयका आधारमा संघको आर्थिक समितिको मिति २०६९।११।९ गतेको निर्णयबाट ग्रेडिङ वर्क गर्ने भनी रिर कन्सट्रक्सन प्रा.लि.लाई रु.४,९७,०३०।५०, रिमोभिङ सव स्वायल गार्वेज र स्वायल ट्रिटमेण्टको लागि खड्का कन्सट्रक्सन प्रा.लि.लाई रु.४,९२,९८६।७९ र सव स्वायल ड्रेनेजका लागि आर कोमल कन्सट्रक्सनलाई रु.४,९५,७६२।०७ मा ठेक्का दिने गरी निर्णय भएको तर क्रिकेट संघको कार्य सम्पादन समितिले निर्धारण गरेको काम आर्थिक समितिले फरक पारी तीन वटा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा क्रिकेट रंगशालाको तल्लो ग्राउण्डको माटो कटिङ गरी माथिल्लो क्रिकेट ग्राउण्डमा भर्ने भनी तीनैवटा सम्झौतामा एउटै कार्य विवरण उल्लेख गरी क्रिकेट संघ र निर्माण व्यवसायीबीच एकै प्रकृतिको कामका लागि अलग अलग सम्झौता भएको देखिए पनि निर्माण व्यवसायी (संचालक) हरूले काम नै नगरेको भनी आयोग समक्ष आफ्नै हस्ताक्षरले बयान लेखिदिएको तर मिति २०७१।१।१० को मितिमा भौचर नं. ५९८ बाट खड्का कन्सट्रक्सनका राजकुमार खड्काले रु.४,९२,९८७।- भौचर नं. ६०० र ६०१ बाट क्रमशः आर कोमल कन्सट्रक्सन र वीर कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का रामशरण देउजाले रु.४,९५,६७२।- र ४,९७,०३०।५० रकम भुक्तानी लिएको सोही आ.व.को

बजेटबाट नवनिर्माण कम्पनीसँग सोही कार्य गर्न सम्झौता गरे पनि काम नगरेको भन्ने सो कम्पनीका संचालकको बयानका बाबजुद भौचर नं. ६ बाट मिति २०७०।४।८ मा रु.४९,११,५८७१० कृष्णप्रसाद पाण्डेले रकम भुक्तानी लिएको देखिएकोले नेपाल सरकारबाट निकासा भएको एकमुष्ट बजेटलाई खुल्ला टेण्डरबाट प्रतिस्पर्धा नगराई काम नै नगरी खाने मास्ने उद्देश्यले संघको आर्थिक विधान र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम विपरीत निर्णय गर्ने, कार्य सम्पादन समितिले निर्धारण गरेको काम फरक गरी सम्झौता गर्ने, सम्झौता बमोजिमको काम नै नगराई रकम भुक्तानी दिने र सम्झौता गर्ने व्यक्तिले काम गर्दै नगरी रकम भुक्तानी लिने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्राविधिक इन्जिनियरले सरकारी रकमको अनुगमन नियन्त्रण नगरी नेपाल क्रिकेट संघको रकम दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी गरेको आयोगको प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन व्यहोरा समेतबाट पुष्टि भएको आधारमा संघका आर्थिक समितिका पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्राविधिक इन्जिनियरले बिगो रकम रु.१४,८५,७३७३६ बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गराउनमा अघिल्ला ३ सम्झौता र निर्णयमा संलग्न आर्थिक समितिका पदाधिकारीहरू अशोकनाथ प्याकुरेल, ठाकुर प्रताप थापा, राजुबाबु श्रेष्ठ, किरण सम्शेर राणा, ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ठाकुरप्रसाद पहाडी र चेकबाट रकम भुक्तानी दिने संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बु र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर शाखा प्रमुख अरुण उपाध्याय समेत नवनिर्माण कम्पनीको सम्झौतामा खुल्न नसकेको आधारमा आर्थिक कारोबार गर्ने टंक आङबुहाङ लिम्बु र राजवावु श्रेष्ठ र सम्झौता गर्ने ठाकुरप्रसाद पहाडीको संलग्नता रहेको ।

नेपाल क्रिकेट संघले मूलपानीस्थित क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि आ.व. २०६९।७० मा रु.२५,००,०००।- एकमुष्ट रकम खर्च गरेको देखिन्छ । आयोगबाट स्थलगत अध्ययन गर्न खटिएको प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी दिएको प्रतिवेदनमा समेत उक्त काम गरेको देखिएन भनी आयोग समक्ष प्रतिवेदन दिएको देखियो । नेपाल सरकारबाट निकासा भएको एकमुष्ट बजेटलाई एकै प्रकृतिको काममा खुल्ला टेण्डरबाट प्रतिस्पर्धा नगराई काम नै नगरी खाने मास्ने उद्देश्यले संघको आर्थिक विधान र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम विपरीत निर्णय गर्ने, काम फरक फरक गरी सम्झौता गर्ने, सम्झौता बमोजिमको काम नै नगराई रकम भुक्तानी दिने र सम्झौता गर्ने व्यक्तिले काम गर्दै नगरी रकम भुक्तानी लिने काम गरी नेपाल क्रिकेट संघको रकम दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी गरेको संकलित कागजात र आयोगको प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन व्यहोरा समेतबाट पुष्टि भएको छ । क्राउन नेपाल कन्सट्रक्सन एण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि.लाई रु.२५,००,०००।- रकमको काम गरे गराएको देखाई भौचर नम्बर ७७४, ५०७, ५०९, ५५३ र ६८६ बाट जम्मा रु.२४,६३,३२८।२२ भुक्तानी दिएको तर क्रिकेट ग्राउण्डको लेभलिङ, सव स्वायल ड्रेनेज गर्ने भनी यसपूर्व नै सो कामको ठेक्का लामा कन्सट्रक्सन र कविन्द्र निर्माण सेवालाई दिई सो काम गरे भएको भनी भुक्तानी समेत दिइसकिएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले कोटेसन पेश गर्ने भनिएका क्राउन नेपाल कन्सट्रक्सन एण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि., खड्का कन्सट्रक्सन प्रा.लि., आर.कोमल कन्सट्रक्सन प्रा.लि. र रिर कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का कोटेसन कागज देखाई कानुनी प्रक्रिया छल्न मिलेमतो गरी संघका आर्थिक समितिका पदाधिकारीले बिगो रकम रु.२४,६३,३२८।२२ बदनियतपूर्वक हानि नेक्सानी गरेको देखिंदा आर्थिक समितिका पदाधिकारीहरू अशोकनाथ प्याकुरेल, ठाकुरप्रताप थापा, राजुबाबु श्रेष्ठ, किरण शम्शेर राणा, ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ठाकुरप्रसाद पहाडी र चेकबाट रकम भुक्तानी दिने संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बु समेतको संलग्नता रहेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

मूलपानीस्थित क्रिकेट भवन (पेभेलियन) निर्माणका लागि गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि. लाई रु.३२,८७,०१४।३३ बढी भुक्तानी दिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदान रकमबाट काठमाडौं, मूलपानीस्थित क्रिकेट भवन (पेभेलियन) निर्माणका लागि गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि.सँग ठेक्का सम्झौता भएको कागजातमा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेसन बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न रु.३,९५,००,२४६।१० मा नेपाल क्रिकेट संघ र गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि. का संचालक निर्माण व्यवसायी सूर्य अधिकारीबीच सम्झौता भएको तर सोही कामका लागि विभिन्न मितिको सातवटा र रनिङ बिलबाट मिति २०७०।७।१४ मा रु.४५,९१,१०२।२८ समेत गरी जम्मा रु.४,२७,८७,२६०।४३ भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले सिफारिस गरेको तर ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने भनी छुट्टै काम तोकिएको वा भुक्तानी दिनुपर्ने आधार कारण खोली नेपाल क्रिकेट संघको कार्य समिति वा कार्य सम्पादन समिति वा आर्थिक समितिबाट कुनै निर्णय नभएकोले "डिजाइन परिवर्तन गरी काम गराउँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भेरिएसन स्वीकृत गरी भेरिएसन जारी गरेको पाइएन" भन्ने आयोगबाट खटिएको प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन व्यहोराले उक्त तथ्य पुष्टि गरेको आधारमा गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि. का संचालक सूर्य अधिकारीले नेपाल क्रिकेट संघबाट रु.३२,८७,०१४।३३ ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी रकम पाउने भनी दाबी गर्ने निज सूर्य अधिकारी, नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्न रही संघको दायित्व सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर शाखा प्रमुख अरुण उपाध्याय, संघको दायित्व स्वीकार गरी रकम भुक्तानीका लागि कारबाही गर्ने संघका अध्यक्ष सहितका आर्थिक समितिका पदाधिकारी समेतले एक आपसमा गैरकानुनी लाभ लिने दिने उद्देश्यले बिल रकम बढाई संघलाई बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएकोले संघका अध्यक्ष टंकबहादुर आङबुहाङ, आर्थिक समितिका संयोजक चतुरबहादुर चन्द, सदस्यहरू अशोकनाथ प्याकुरेल, राजुबाबु श्रेष्ठ, ठाकुर प्रताप थापा, किरण शम्शेर राणा, स्थलगत अध्ययन नाप जाँच केही नगरी भुक्तानीका लागि क्रिकेट संघलाई सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

नेपाल क्रिकेट संघबाट सेवा तथा वस्तु खरिदतर्फ भएको हानि नोक्सानी सम्बन्धमा मिति २०७०।११।२५ को भौचर नं. ५७० बाट नेपाल क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष सुनिलमान अमात्यलाई क्रिकेट सामग्री खरिद गर्न उपलब्ध गराइएको रु.१२,०३,०६३।- बाट किट ब्याग, ब्याट्स, बल समेतका सामान खरिद गरेको भनी नेपाल क्रिकेट संघको आर्थिक विधान विपरीत संघमा पेश गरेको बिल अनुसारका सामान संघको जिन्सी खातामा आम्दानी नबाधेको खरिद बिल अनुसारका सामान रहे भएको वा कोही कसैलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी माग फारमका आधारमा वा हस्तान्तरण गरी खर्च भएको अभिलेख समेत देखिन नआएकोले खरिद नै नगरेको खेलकुद सामान खरिद गरेको भनी बदनियतपूर्वक रु.१२,०३,०६३। (बाह्र लाख तीन हजार त्रिसट्ठी रुपैयाँ) भुक्तानी लिने संघका उपाध्यक्ष सुनिलमान अमात्य को रु.१३,०३,०६३।- र सोही प्रक्रियाबाट बिना बिल भरपाई खरिदका औचित्य समेत पुष्टि नगरी भौचर नं. २९,५७७।- समेतबाट भुक्तानी दिइएको रु.८,९४,७४२।९० र कृष्ण ट्रान्सपोर्ट सर्भिसलाई दिएको रु.७,००,०००।- पानीपोखरी स्थित घरधनीलाई दिएको रु.१,७०,०००।- निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान सुरक्षा गार्ड र स्थानीय समन्वयकर्तालाई उपलब्ध गराएको खर्च रु.५,४१,०००।- भुक्तानी दिने नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ, कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले संघको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखियो ।

अनावश्यक मानिसलाई नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति खर्च गरी विदेश घुमाई हानि नोक्सानी गरेको सम्बन्धमा नेपाल क्रिकेट संघका कार्य सम्पादन समितिका चतुरबहादुर चन्द, राजुबाबु श्रेष्ठ, अशोकनाथ प्याकुरेल ठाकुर प्रताप थापा र किरण शम्शेर राणा समेतका पदाधिकारीहरूको मिति २०६८।११।२५ को निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आयोजकले आमन्त्रण गरे बाहेकका व्यक्तिहरूलाई संघको आर्थिक दायित्वमा विदेश पठाउने गरी निर्णय गरेको, संघको रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष टंक आङबुहाङ र कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले लिएको र निजहरूको चेकमा हस्ताक्षर भएपछि खर्च हुने देखिएकोमा निजहरूको एक आपसको मिलेमतोमा आ.व. २०६८।६९ मा मलेसियामा संचालन भएको एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपका लागि उपलब्ध संख्या १७ भएकोमा १८ जना सहभागी गराई संघका सदस्य १ जनाका लागि थप रु.७७,४३५।- २०१३ सेप्टेम्बर १ देखि १० सम्म मलेसियामा संचालन भएको आइसिसी डिभिजन ४ का लागि १६ सिट उपलब्ध भएकोमा १८ जना सहभागी बनाई थप जना २ का लागि २०१३ अप्रिल २८ देखि मे ५ सम्म बरमुढामा संचालित खेलमा १६ सिट उपलब्ध भएकोमा २० जना सहभागी बनाई थप जना ४ को लागि रु.७,७५,४,६५।- विदेश भ्रमण गराई रकम हिनामिना गरेको, २०१३ अक्टोबर २ देखि १३ सम्म यूएईमा संचालित एसिसी ट्रफीका लागि १७ सिट उपलब्ध भएकोमा १९ जना सहभागी बनाई २ जनाका लागि रु.२,९७,८,५३।- नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको, २०१३ अप्रिल ३० देखि मे १२ सम्म मलेसियामा संचालित यू नाइन्टिन इलाइट कपका लागि १७ सिट उपलब्ध भएकोमा १८ जना सहभागी बनाई थप १ जनालाई विदेश भ्रमण गराई रु.६७,८२०।- २०१४ फेबुअरी ९ देखि १९ सम्म थाइल्यान्डमा संचालित एसिसी महिला च्याम्पियनसिपका लागि १७ सिट उपलब्ध भएकोमा १९ जना सहभागी बनाई जना २ को रु.१,२५,२६४। खर्च उपलब्ध गराई नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको, २०१४ मार्च १० देखि २१ सम्म बंगलादेशमा संचालित आईसिसी टी २० वर्ल्डकपका लागि २३ सिट उपलब्ध भएकोमा ३० जना सहभागी बनाई थप ७ जनाका लागि रु.४,३६,८२०।- नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको, २०१४ जनवरी १३ देखि फेब्रुअरी १ सम्म न्युजिल्याण्डमा संचालित आइसिसी वर्ल्डकप क्वालिफायर खेलका लागि २० सिट उपलब्ध भएकोमा २४ जना सहभागी बनाई थप जना ४ का लागि रु.१०,१९,८७।- बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरी हानि नोक्सानी गरेको, २०१४ डिसेम्बर २८ देखि जनवरी ४ सम्म यूएईमा संचालित एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपका लागि १८ सिट उपलब्ध भएकोमा १९ जना सहभागी बनाई थप १ जनाको खर्च रु.६८,६००।- समेत गरी जम्मा रु.२९,८९,९५८।- नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको पुष्टि भएकोले संघको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले एक आपसमा मिलेमतो गरी आमन्त्रण गरिएका बाहेकका मानिसलाई विदेशमा पठाउनुपर्ने आधार कारण नखोली, आधिकारिक टिकट समेत नराखी, अन्तर्राष्ट्रिय खेल कार्यक्रममा निजहरूको उपस्थिति र भूमिका नखुलाई विदेशमा घुम्न जाने व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याई संघको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरी संघलाई बिगो रकम रु.२९,८९,९५८।- गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने नेपाल क्रिकेट संघका आर्थिक समितिका संयोजक चतुरबहादुर चन्द, सदस्यहरू राजुबाबु श्रेष्ठ, अशोकनाथ प्याकुरेल, ठाकुर प्रताप थापा र किरण शम्शेर राणा, संघको आर्थिक कारोबार गर्ने संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

प्रतिवादीमध्येका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको क्रममा नेपाल सरकारबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई प्राप्त अनुदान र

नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति बिगो रु.४७,७२,७५१।६९ बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.४७,७२,७५१।६९ (सतचालीस लाख बहत्तर हजार सात सय रुपैयाँ उनान्सत्तरी पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ) बमोजिम सजाय हुन र सोही दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई दिलाई भराई पाउन, प्रतिवादीमध्येका नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बु र कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको क्रममा नेपाल सरकार र विदेशी संघ संस्थाबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई प्राप्त सम्पत्ति बिगो रु.१,४२,२६,४३०।९१ (एक करोड बयालीस लाख छब्बीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ एकानब्बे पैसा) बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.१,४२,२६,४३०।९१ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल उपर गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई दिलाई भराई पाउन प्रतिवादीमध्येका नेपाल क्रिकेट संघका आर्थिक समितिका सदस्य अशोकनाथ प्याकुरेल, सदस्य किरण शम्शेर राणा र सदस्य ठाकुर प्रताप थापाले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको क्रममा नेपाल सरकार र विदेशी संघसंस्थाबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई प्राप्त रकम नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति बिगो रु.१,०२,४८,३८८।२२ (एक करोड दुई लाख अठचालीस हजार तीन सय अठासी रुपैयाँ बाइस पैसा) बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु.१,०२,४८,३८८।२२ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल उपर गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई दिलाई भराई पाउन नेपाल क्रिकेट संघका आर्थिक समितिका संयोजक चतुरबहादुर चन्दले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको क्रममा नेपाल सरकार र विदेशी संघसंस्थाबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई प्राप्त रकम हानि नोक्सानी अन्तर्गतका कसुरमा संलग्न रही नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति बिगो रु.६२,७६,९७२।३३ (बैसट्ठी लाख छयहत्तर हजार नौ सय बहत्तर रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.६२,७६,९७२।३३ (बैसट्ठी लाख छयहत्तर हजार नौ सय बहत्तर रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल उपर गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई दिलाई भराई पाउन प्रतिवादीमध्येका नेपाल क्रिकेट संघका सदस्य ठाकुरप्रसाद पहाडीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको क्रममा नेपाल सरकार र विदेशी संघसंस्थाबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई प्राप्त रकम नेपाल क्रिकेट संघको सम्पत्ति बिगो रु.४४,४०,६५२।६८ (चौवालीस लाख चालीस हजार छ सय बाउन्न रुपैयाँ अठसट्ठी पैसा) बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.४४,४०,६५२।६८ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (छ) बमोजिम सजाय हुन र सोही दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई दिलाई भराई पाउन प्रतिवादीमध्येका नेपाल क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष सुनिलमान अमात्यले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको क्रममा नेपाल सरकार र विदेशी संघसंस्थाबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई प्राप्त रकम बिगो रु.१२,०३,०६३।- (बाह्र लाख तीन हजार त्रिसट्ठी रुपैयाँ) बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर

गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बिगो रु.१२,०३,०६३।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (च) बमोजिम सजाय हुन र सोही दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई दिलाई भराई पाउन नेपाल क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष विनोदकुमार मैनाली र सदस्य पूर्ण लामाले आर.जे. स्पोर्टस् बाँटिक प्रा.लि., काठमाडौं नामक व्यापारिक फर्मबाट २०७० पौष माघमा न्युजिल्यान्डमा संचालन भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्को आयोजनामा विश्व शीर्ष बरियाताक्रम, सन् २०१४ को क्रिकेट खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका क्रिकेट खेलाडीहरूको व्यवस्थापकका रूपमा सहभागी हुन जाँदा १५० थान टिसर्ट र १० थान क्याप समेतका मालसामान मूल्य रु.८७,५७५। (सतासी हजार पाँच सय पचहत्तर) नेपाल क्रिकेट संघको दायित्व सिर्जना गराई न्युजिल्यान्डमा लगी व्यक्तिगत रूपमा बिक्री गरी रकम आफूहरूले लिई खाए मासेको र उक्त रकम नेपाल क्रिकेट संघको खाताबाट खर्च भुक्तानीका लागि भ्याट सहितको बिल बनाई पेश गरिसकेको देखिंदा नेपाल क्रिकेट संघलाई बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निज प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीद्वयलाई बिगो रु.८७,५७५।- (सतासी हजार पाँच सय पचहत्तर) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७, दफा ३ (१) र दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय हुन, खड्का कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का संचालक राजकुमार खड्काले कुनै काम नै नगरी बदनियतपूर्वक नेपाल क्रिकेट संघसँग गरेको सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरी संघको कार्यालयबाट भौचर नम्बर ५९८, मिति २०७०।१।१० मा रु.४,९२,९८६।७९ भुक्तानी लिई रकम दुरुपयोग गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) मा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी राजकुमार खड्कालाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन तथा बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र बिगो जफत हुन आर कोमल कन्सट्रक्सन र रिर कन्सट्रक्सन गट्ठाघर, भक्तपुरका संचालक रामशरण देउजाले कुनै काम नै नगरी बदनियतपूर्वक नेपाल क्रिकेट संघ (सार्वजनिक संस्था) सँग गरेको सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरी संघको कार्यालयबाट मिति २०७०।१।१० को भौचर नं. ६०१ बाट रु.४,९७,०३०।५० र मिति २०७०।१।१० मा भौचर नम्बर ६०० बाट रु.४,९५,७६२।०७ गरी जम्मा रकम रु.९,९२,७९२।५७ बराबरको काम गरेको भनी भुक्तानी लिई नेपाल क्रिकेट संघलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी राजकुमार खड्कालाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन तथा बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र बिगो जफत हुन नव निर्माण कम्पनीका संचालक कृष्णप्रसाद पाण्डेले कुनै काम नै नगरी बदनियतपूर्वक सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघसँग गरेको सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरी संघको कार्यालयबाट मिति २०७०।४।८ मा भौचर नं. ६ बाट रु.४,९१,५८७।१० बराबरको काम गरेको भनी भुक्तानी लिई रकम दुरुपयोग गरी नेपाल क्रिकेट संघलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाण्डेलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन तथा बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र बिगो जफत हुन क्राउन नेपाल कन्सट्रक्सन एण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि. का संचालक पवन पाठकले कुनै काम नै नगरी बदनियतपूर्वक नेपाल क्रिकेट संघ (सार्वजनिक संस्था) सँग गरेको सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरी संघको कार्यालयबाट मिति २०७०।३।२८ को भौचर नं. ७७४ बाट रु.४,८६,६८३।०७, मिति २०६९।११।१४ को भौचर नम्बर ५०७ बाट रु.४,९८,१३१।६०, मिति २०६९।११।३० को भौचर नं. ५५३ बाट

रु.४,९७,३०१।०८, मिति २०६९।११।२४ को भौचर नम्बर ५०९ बाट रु.४,९३,०५२।४७, मिति २०७०।२।७ को भौचर नम्बर ६८६ बाट रु.४,८८,१६०।- गरी जम्मा २४,६३,३२८।२२ (चौबीस लाख त्रिसट्ठी हजार तीन सय अट्ठाइस रुपैयाँ बाइस पैसा) बराबरको काम गरेको भनी बदनियतपूर्वक भुक्तानी लिई नेपाल क्रिकेट संघलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको परिभाषित कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी पवन पाठकलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन तथा बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र बिगो जफत हुन सार्वजनिक संस्था (नेपाल क्रिकेट संघ) को क्रिकेट मैदान निर्माण विषयको ठेक्का सम्झौता बमोजिमको काम निर्माण व्यवसायीबाट भए नभएको हेरी नाप जाँच गरी प्रतिवेदन दिने भनी नेपाल क्रिकेट संघसँगको सम्झौताबाट कर्तव्य भएका साइफन (Siphon) इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर छविलाल अधिकारीले स्थलगत अध्ययन नै नगरी खड्का कन्सट्रक्सन प्रा.लि.,आर कोमल कन्सट्रक्सन, रिर कन्सट्रक्सन प्रा.लि., नव निर्माण कम्पनी, क्राउन नेपाल कन्सट्रक्सन एण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि समेतका संचालकबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य हुँदै नभएकोमा बदनियतपूर्वक भए गरेको कुरा देखाई कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र (प्रतिवेदन) हस्ताक्षर सहित नेपाल क्रिकेट संघलाई सम्बोधन गरी विभिन्न मितिमा पत्र लेखेको देखिंदा निज प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) मा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी इन्जिनियर छविलाल अधिकारीलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन, गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि. का संचालक सूर्य अधिकारीले नेपाल सरकारको अनुदान रकमबाट ठेक्का पाएको रकमभन्दा बढी काम नै नगरी बढी काम गरेको भनी दाबी गरी नेपाल क्रिकेट संघको नाममा रहेको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले संघको आर्थिक विधान र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम विपरीत ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी रकम रु.३२,८७,०१४।३३ (बत्तीस लाख सतासी हजार चौध रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) भुक्तानी लिन संघलाई दायित्व सिर्जना गरेकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी सूर्य अधिकारीलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन तथा बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र बिगो जफत हुन सार्वजनिक संस्था (नेपाल क्रिकेट संघ) को मूलपानीस्थित क्रिकेट भवन निर्माण विषयको ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी भए नभएको नाप जाँच गरी ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी काम गर्न संघका आधिकारिक पदाधिकारीहरूले गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि.सँग नयाँ सम्झौता र निर्णय गरे नगरेको हेरी जाँची प्रतिवेदन दिने भनी नेपाल क्रिकेट संघसँगको सम्झौताबाट कर्तव्य भएका डिजाइन सेल प्रा.लि.का निर्देशक उमेशमान श्रेष्ठले गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि. का संचालकबाट ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी रकम रु.३२,८७,०१४।३३ को काम भएको भनी बदनियतपूर्वक नभए नगरेको कुरा देखाई बिल बनाई हस्ताक्षर सहित नेपाल क्रिकेट संघलाई सम्बोधन गरी सन् १ नोभेम्बर, २०१३ मा पत्र लेखेको देखिंदा निज प्रतिवादीले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) मा परिभाषित कसुर गरेकोले निज प्रतिवादी उमेशमान श्रेष्ठलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिऐको ।

७९. ब्रहमपुर गा.वि.स. सप्तरीको आर्थिक वर्ष २०६९।७० को पहिलो र दोस्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव देवनारायण साह लगायतका सहायक कर्मचारीहरूले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नामबाट रकम निकासा लिई आफू अनुकूलको

भरपाई खडा गरी पेश गरेको, गा.वि.स.ले मृत्युको लगत कट्टा गरेको विवरणलाई बेवास्ता गरेको, दोहोरो नाम जनाई भुक्तानी लिएको, गा.वि.स. क्षेत्रमा सनाखतै हुन नसकेको व्यक्तिको नाममा भुक्तानी लिएको, उमेरै नपुगेको व्यक्तिको नाममा भुक्तानी लिने कार्य गरी अनियमितता गरी सरकारी सम्पत्ति जम्मा रु.१,८४,०००।- हिनामिना गरेको, यसै गरी आ.व. २०६९।७० को (मिति २०७०।२।५ देखि २०७०।३।२६ सम्म कार्यरत) सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको दोस्रो किस्ताको रु.७,५०,०००।- भुक्तानी लिएको रकममध्ये उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गरेको रु.१२,०००।-, दोहोरो नामावली उल्लेख गरी लिएको र अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिले आफूले रकम नलिएको भनी उल्लेख गरेको व्यक्तिहरूको नामको रु.५२,०००।-, मृतकका नाममा लिएको रु.३६,०००।- वडा इलाकामा नभएका दलित बालबालिका समेतको नाम उल्लेख गरी लिएको रु.२८,०००।- गरी जम्मा रकम रु.१,२८,०००।- सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण नगरी बदनियतपूर्वक गा.वि.स.ब्रहमपुरको सम्पत्ति निकासा लिई आफैंले खाइमासी आफूलाई फाइदा हुने र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने समेतको कार्य गरी गा.वि.स. ब्रहमपुरका तत्कालीन सचिव देवनारायण साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकोले निजलाई बिगो रु.१,२८,०००।- (अक्षेरूपी एकलाख अट्ठाइस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन पहिलो किस्ता रकम वितरणमा नै सोही गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक हंशराज यादवले मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा रु.२०,०००।-, सम्बन्धित वडा-इलाकामा नभएका व्यक्तिको नाममा वितरण गरेको भनी निकासा लिएको रु.६,०००।- र दोहोरो नामावली उल्लेख गरी रु.४०००।- गरी जम्मा रकम रु.३०,०००।- सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण नगरी बदनियतपूवर्क गा.वि.स.ब्रहमपुरको सम्पत्ति भुक्तानी लिई खाई आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर अपराधमा बिगो रु.३०,०००।- (अक्षेरूपी तीस हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (ख) बमोजिम र त्यस्तै मुखिया राम सेवक मण्डलले पहिलो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम वितरणमा नै मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा र दोहोरो नामावली उल्लेख गरी जम्मा रु.२०,०००।- भुक्तानी लिएको, खरिदार धर्मनारायण यादवले रु.६०००।- सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई वितरण नगरी बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर अपराधमा धर्मनारायण यादवलाई बिगो रु.६,०००।- र मुखिया रामसेवक मण्डललाई बिगो रु.२०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (क) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।२।२६ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८०. शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन उप-सचिव बेणीमाधव भट्टराई, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका सह-प्राध्यापक डा. विनोद मिश्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर काठमाडौंका उप-प्राध्यापक पदमा कार्यरत मनोज मिश्र समेतको मिलेमतोमा विभिन्न ५७ जना व्यक्तिहरू समेतबाट उनीहरूका छोरा, छोरी तथा निजहरूका आफन्तलाई स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूमा एम.बी.बी.एस. लगायतका विषयमा अध्यापन गराइदिने भनी घूस रिसवत बापत रु.४,५०,००,०००।- लिएको र डा. विनोद मिश्र र मनोज मिश्रले वीरेन्द्रकुमार कापरसँग निजको आफन्तलाई एम.बी.बी.एस. अध्ययन गराइदिने भनी घूस रिसवत बापत रु.२६,७२,०००।- लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले

निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा बेणीमाधव भट्टराईको हकमा बिगो रु.४,५०,००,०००।- (चार करोड पचास लाख), डा. विनोदकुमार मिश्र र मनोज मिश्रको हकमा बिगो रु.४,७६,७२,०००।- (चार करोड छ्यहत्तर लाख बहत्तर हजार) कायम गरी सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(झ) द्वारा व्यवस्थित सजायको मागदाबी लिई र उक्त घूस रिसवत लिएको रकममध्ये (डा. विनोद मिश्रका पिता रामचन्द्र मिश्रलाई रु.३२०,०००।-, निजकी श्रीमती रेखा मिश्रलाई रु.७००,०००।- निजका जेठो छोरा अमितरंजन मिश्रलाई रु.१०,००,०००।-, निजका माइला छोरा रोहित मिश्रलाई रु.१६,५०,०००।-, निजका ड्राइभर टीकाबहादुर कार्कीलाई रु.४२,०००।-) विभिन्न परिमाणको रकम विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिएको भन्ने सह-अभियुक्तको पोल तथा बैंकको चेकका प्रतिलिपि, आई.एम.ई.को भुक्तानी स्लिप समेतको आधारमा पुष्टि भएको, त्यसरी रकम लिनेहरू निज रामचन्द्र मिश्रको हकमा बिगो रु.३,२०,०००।- (तीन लाख बीस हजार), रेखा मिश्रको हकमा बिगो रु.७,००,०००।-(सात लाख मात्र), अमितरंजन मिश्रको हकमा बिगो रु.१०,००,०००।- (दस लाख), रोहित मिश्रको हकमा बिगो रु.१६,५०,०००।- (सोह्र लाख पचास हजार) र टीकाबहादुर कार्कीको हकमा बिगो रु.४२,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को कसुरमा सोही दफा २२ द्वारा व्यवस्थित सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७२।२।२९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८१. सिरहा जिल्लास्थित श्री शंकर प्रा.वि. तेनुवापट्टी- २, लाई निजी स्रोतमा प्राथमिक तहको कक्षा १ संचालन गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाको मिति २०६७।२।४ को निर्णयद्वारा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी द्वारिकाप्रसाद यादवले अनुमति दिएको देखियो । अनुमति दिंदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५ बमोजिम नक्सांकन गर्ने कार्य गरेको पाइँदैन भने सोही नियमावलीको नियम १३ विपरीत शैक्षिक सत्र सुरु भएको १ महिनापछि कक्षा १ संचालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको । तत्कालीन गा.वि.स. सचिव रामप्रसाद मण्डलले मिति २०६८।६।७ को पत्रद्वारा श्री शंकर प्रा.वि. तेनुवापट्टीलाई ऐलानी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमतिपत्र दिएको देखियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सुशासन शाखाबाट मिति २०७०।१२।७ मा "निजी स्रोतमा संचालित प्राथमिक विद्यालयलाई गा.वि.स. सचिव र गाउँ विकास समितिले ऐलानी जग्गाको भोगाधिकार दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ मा नभएको तथा यस मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय निकायमा बहाल नभएसम्म कुनै पनि संघसंस्थाहरूलाई जग्गाको भोगाधिकार नदिने" सम्बन्धी परिपत्र समेत भएको व्यहोराको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा उक्त प्रक्रिया समेत अनियमित भएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाको मिति २०६८।८।११ को पत्रद्वारा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३ को प्रावधान उल्लंघन गरी शैक्षिक सत्र सुरु भएको ७ महिनापछि कक्षा २ थपको अनुमति दिइएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र र अनुसन्धानबाट देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाको मिति २०६९।३।२५ को पत्रद्वारा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३ को प्रावधान उल्लंघन गरी शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३ महिनापछि कक्षा ३ थपको अनुमति दिइएको देखिन्छ । स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादवले विद्यालय ढेड वर्षदेखि बन्द रहेको भनी आयोगको टुर मुकाम, सिरहा समक्ष गरेको प्रतिवेदन र २०६८ साल फाल्गुन २२ गतेदेखि चैत्र ३ सम्म स्रोत व्यक्ति, पेशागत संघसंगठनका प्रतिनिधि, पत्रकार र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहने गरी निरीक्षण अनुगमन टोली गठन गरी सिरहा जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको अनुगमन गरे गराएकोमा सुखिपुर स्रोत केन्द्र अन्तर्गत खटिएको टोलीले पेश गरेको

प्रतिवेदनबाट समेत विद्यालय संचालनमा नरहेको भनी प्रतिवेदन गरेको भए तापनि उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाबाट निरन्तर रूपमा मिति २०७०।६।२३ गतेसम्म रकम निकासा भएको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । यसरी उक्त अवधिभर हुँदै नभएको विद्यालयको नाममा लेखापरीक्षण, कार्यालय सहयोगी, पाठ्यपुस्तक, ननसेलरी, छात्रवृत्ति, विद्यालय सुधार, मसलन्द, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन शीर्षकहरूमा रकम निकासा गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति लापरबाही तथा बदनियत गरी हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिंदा र निम्न आर्थिक वर्षहरूमा निम्न रकम निकासा दिने लिने निम्न व्यक्तिहरूको हकमा निम्नानुसार बिगो कायम गरी निम्नानुसार सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।१ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा लेखापरीक्षण शीर्षकमा रु.१,०००।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरादेवी यादव, स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादव, लेखापाल खिलानाथ दाहाल, कार्यक्रम अधिकृत गुदर महतो र का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुमारी अम्बिका साहको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा नन सेलरी शीर्षकमा रु.११,२३५।- निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरादेवी यादव, स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादव, लेखापाल खिलानाथ दाहाल, कार्यक्रम अधिकृत गुदर महतोको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा लेखापरीक्षणतर्फ रु.१,०००।-, कार्यालय सहयोगीतर्फ रु.३०,०००।- मसलन्दतर्फ रु.१५,०००।-, पाठ्यपुस्तकतर्फ रु.३१२४०।५०, ननसेलरीतर्फ रु.३१,९२०।-, छात्रवृत्तितर्फ रु.९४,३७०।-, CAS (निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन) तर्फ रु.२,२००।- र विद्यालय सुधारतर्फ रु.१,०००।- गरी जम्मा रु.२,०६,७३०।५० निकासा भएको रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरादेवी यादव, स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादव, लेखापाल जागेश्वर साह, कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू खडानन्द पराजुली र दिलीपकुमार ठाकुरको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा PCF अनुदानतर्फ रु.१,३३,६१९।४०, लेखापरीक्षण तर्फ रु.१,०००।, तलब चाड पर्वतर्फ रु.१०,०००।- गरी जम्मा रु.१,४४,६१९।४० रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरादेवी यादव, स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादव, लेखापाल जागेश्वर साह, कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई र जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुरको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादवको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा रु.१,०००।-, आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.११,२३५।-, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,०६,७३०।५० र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा १,४४,६१९।४० गरी जम्मा रु.३,६३,५८४।९० रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । पूर्व प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादवको कार्यकालमा आर्थिक

वर्ष २०६७।६८ मा रु.१,०००।-, आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.११,२३५।-, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,०६,७३०।५० र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा १,४४,६१९।४० गरी जम्मा रु.३,६३,५८४।९० रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरादेवी यादवको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा रु.१,०००।-, आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.११,२३५।-, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,०६,७३०।५० र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा १,४४,६१९।४० गरी जम्मा रु.३,६३,५८४।९० रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,०६,७३०।५०, आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.११,०००।- गरी जम्मा रकम रु.२,१७,७३०।५० रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुरको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.३४,७१३।२५, आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.१,४४,६१९।४० गरी जम्मा रकम रु.१,७९,३३२।६५ निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । जिल्ला शिक्षा अधिकारी खडानन्द पराजुलीको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.१,४६,५१७।२५ रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको देखिन्छ । यसरी सरकारी रकम निकासा गरी गराई हिनामिना, दुरुपयोग, हानि नोक्सानी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार यादवको हकमा रु.३,६३,५८४।९०, पूर्व प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादवको हकमा रु.३,६३,५८४।९०, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरादेवी यादवको हकमा रु.३,६३,५८४।९०, कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराईको हकमा रु.२,१७,७३०।५०, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुरको हकमा रु.१,७९,३३२।६५ र जिल्ला शिक्षा अधिकारी खडानन्द पराजुलीको हकमा रु.१,४६,५१७।२५ रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ३ (१) र ३ (१) (घ) बमोजिम सजायको माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८२. जिल्ला सिरहा, राघोपुर गा.वि.स.वडा नं. ६ सिसवनीमा अवस्थित श्री जनभावना प्रा.वि. सिसवनी राघोपुर ६ लाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा गर्ने गरी तथा सोही नियमावलीको नियम ६ को सर्तबन्देज पालना गर्ने सर्तमा निजी स्रोतमा संचालन गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाको मिति २०६७।२।३० गतेको निर्णयले प्रा.वि.तहको कक्षा १ संचालनको अनुमति दिएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०६९।३।२१ र २०७०।४।२१ गतेको निर्णयले क्रमशः कक्षा ३ र ४ समेत थप भएको देखिन्छ साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयको अभिलेखबाट कक्षा २ को थप अनुमतिपत्र सम्बन्धमा कुनै पनि कागजपत्र प्राप्त नभएको देखिन्छ । जनभावना प्रा.वि.सिसवनीलाई तोकिएको पूर्वाधार पूरा गर्ने सर्तमा विद्यालय संचालन गर्ने अनुमति दिए तापनि कक्षा थप गर्ने अवस्थासम्म शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३(२) अनुसारको सर्तबन्देज अनिवार्य रूपमा पूरा गराउनुपर्नेमा सो नगरी/नगराई आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७०।७१ सम्म विभिन्न शीर्षकमा सरकारी अनुदान रकम निकासा गरी गराई हिनामिना गरेको देखिएको ।

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद वस्तीले २०६८ फाल्गुन २२ गतेदेखि चैत्र ३ गतेसम्म स्रोत व्यक्ति, पेशागत संघसंगठनका प्रतिनिधि, पत्रकार र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहने गरी निरीक्षण अनुगमन टोली गठन गरी सिरहा जिल्लास्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूको अनुगमन गरे/गराएकोमा मिर्चैया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत खटिएको निरीक्षण टोलीद्वारा विद्यालय फिल्डमा नभेटिएको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको । विद्यालय फेला नपरेको भनी स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादवद्वारा २०६८ फाल्गुन २२ गतेदेखि चैत्र

३ गतेसम्म गरिएको सघन अनुगमन प्रतिवेदनमा खुलाए तापनि निज स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादवले नै उक्त विद्यालयको शैक्षिक वर्ष २०६९ र २०७० सालको विद्यालय तथ्यांक फाराममा विद्यार्थी संख्या प्रमाणित गरी/गराई अस्तित्वमा नै नरहेको विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा गराएको देखिएको । विद्यालयको कक्षा स्तरोन्नतिको क्रममा समेत प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली बमोजिम पूर्वाधार रहे नरहेको भनी आवश्यक जाँचबुझ गरी कक्षा थप गर्नुपर्नेमा आफू समेतले सरकारी रकम खाने मास्ने नियतले रकम निकासा गरे गराएको देखिएको । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादव मिति २०६८।२।१३ देखि काजमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा जिल्ला शिक्षा समिति सिरहाको मिति २०६९।९।१२ गतेको निर्णयले दरबन्दी सहित सरुवा पदस्थापन भएकोमा निजले शैक्षिक वर्ष २०६७ को विद्यार्थी हाजिरी रजिष्टर आफैं तयार पारी आयोग समक्ष पेश गरेकोमा सो सम्बन्धमा थप सोधपुछ गर्दा विद्यार्थीको हाजिरी रजिष्टर नक्कली बनाएको र एकमुष्ट तयार गरेको भनी निज प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादवले खुलाई दिएबाट विद्यालय संचालनमा नै नरहेको व्यहोरा पुष्टि भएको देखियो । प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादवको नातामा बुबा पर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहा कल्याणपुर स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति महेन्द्रकुमार यादव (जग्गा कबुलियतकर्ता) ले समेत जनभावना प्रा.वि.राघोपुर ६, सिसवनी बन्द रहेको, संचालनमा नरहेको भनी आयोग समक्ष खुलाई दिएकोले विद्यालय संचालनमा नरहेको देखिएको साथै निज महेन्द्र यादवद्वारा विद्यालयलाई जग्गा दिने भनी मिति २०७०।८।२२ गते कबुलियत गरेकोमा जग्गा पास गरेको नदेखिएको । जनभावना प्रा.वि.राघोपुर-६, सिसवनीका प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादवले छात्रवृत्ति लगायत अन्य शीर्षकमा निकासा भएको रकम तोकिएको कार्यमा खर्च गरेको छैन भनी आयोग समक्ष खुलाई दिएकोले निज समेतले सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरेको देखिनुका साथै विद्यालय संचालन नै नगरी सरकारी तलब भत्ता समेत लिए/खाएको देखियो । उल्लेखित तथ्य र प्रकरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि संचालनमा (अस्तित्वमा) नरहेको विद्यालयलाई शिक्षक तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, ननसेलरी लगायतका शीर्षकहरूमा रकम निकासा गरी गराई सो अनुसार विद्यालय संचालन नगरी तोकिए अनुसारको खर्च तथा वितरण नगरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति लापरबाही तथा बदनियतपूर्वक हिनामिना हानि नोक्सानी गरी रकम निकासा दिने लिने निम्न व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन आयो ।

आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा ननसेलरी शीर्षकमा १२,०७५।- छात्रा छात्रवृत्ति शीर्षकमा ३६००।- दलित छात्रवृत्ति शीर्षकमा ५६००।- र पाठ्यपुस्तकतर्फ ४,७२३।२० गरी कुल रकम रु.२५,९९८।२० निकासा भएको, तत्कालीन समयमा सघन अनुगमन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्यालय संचालनमा नरहेको भनी प्रतिवेदन दिंदा समेत सो तर्फ आवश्यक कारबाही नगरी रकम निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा तत्कालीन शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, लेखापाल खिलानाथ दाहाल, स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादव, प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादव र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य (खाता संचालक) योगेन्द्र मरिक यादवको संलग्नता, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा दलित छात्रवृत्ति शीर्षकमा रु.३०,८००।-, छात्रा छात्रवृत्ति शीर्षकमा रु.१०,८००।-, पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा रु.१८,०७६।७५, ननसेलरी शीर्षकमा रु.१९,७४०।- र निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन शीर्षकमा रु.२,९००।- र शिक्षक तलब शीर्षकमा रु.१,७९,०५०।- गरी जम्मा रकम रु.२,६१,३६६।७५ निकासा भएको देखिन्छ । स्थलगत रूपमा अस्तित्वमा नै नभएको/नरहेको विद्यालयलाई प्रचलित शिक्षा ऐन

तथा नियमावली अनुसार आवश्यक कारबाही गर्नको साटो बन्द रहेको विद्यालयमा शिक्षक तलब लगायत अन्य शीर्षकहरू आफू समेतले सरकारी रकम खाने मास्ने नियतले निकासा गरी/गराई लिने दिने कार्यमा स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादव, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुर, जिल्ला शिक्षा अधिकारी खडानन्द पराजुली, शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, लेखापाल जागेश्वर साह, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य योगेन्द्र मरिक यादव र प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादव समेतको संलग्नता रहेको । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा शिक्षक तलब शीर्षकमा रु.८५,३५०।-, सहयोगीको तलब शीर्षकमा रु.१०,०००।- र लेखापरीक्षण शीर्षकमा रु.१,०००।- गरी जम्मा रकम रु.९६,३५०।- निकासा भएको देखिन्छ । स्थलगत रूपमा अस्तित्वमा नै नभएको/नरहेको विद्यालयलाई प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुको साटो बन्द रहेको विद्यालयमा शिक्षक तलब लगायत अन्य शीर्षकहरूमा आफू समेतले सरकारी रकम खाने मास्ने नियतले सरकारी रकम निकासा गरी/गराई लिने दिने कार्यमा स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादव, जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुर, शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, लेखापाल जागेश्वर साह, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य योगेन्द्र मरिक यादव र प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादव समेतको संलग्नता रहेको । स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादवको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.२५,९९८।२०, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,६१,३६६।७५ र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा ९६,३५०।- गरी जम्मा रकम रु.३,८३,७१४।९५ निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादवको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.२५,९९८।२०, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,६१,३६६।७५ र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.९६,३५०।- गरी जम्मा रकम रु.३,८३,७१४।९५, निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य योगेन्द्र मरिक यादवको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.२५,९९८।२०, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,६१,३६६।७५ र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.९६,३५०।- गरी जम्मा रकम रु.३,८३,७१४।९५ निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको । कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा रु.२५,९९८।२०, आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.८२,३१६।७५ र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.१०००।- गरी जम्मा रकम रु.१,०९,३१४।९५ निकासा गरी गराई हानि नोक्सानी गरेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी खडानन्द पराजुलीको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.१,८०,२९८।- निकासा गरी गराई हिनामिना गरेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुरको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.१२,८१८।७५ र आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.९६,३५०।- गरी जम्मा रकम रु.१,०९,१६८।७५ निकासा गरी गराई हिनामिना गरेको देखिएको, यसरी सरकारी रकम निकासा गरी गराई हिनामिना, दुरुपयोग र हानि नोक्सानी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादवको हकमा रु.३,८३,७१४।९५, प्रधानाध्यापक रविन्द्रकुमार यादवको हकमा रु.३,८३,७१४।९५, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य योगेन्द्र मरिक यादवको हकमा रु.३,८३,७१४।९५, कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराईको हकमा रु.१,०९,३१४।९५, जिल्ला शिक्षा अधिकारी खडानन्द पराजुलीको हकमा रु.१,८०,२९८।- र जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुरको हकमा रु.१,०९,१६८।७५ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७०।२।२८ को निर्णयानुसार मिति २०७०।३।२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८३. पर्सा जिल्ला सेमरबारी सिवर्वा-६ स्थित मदर्शा हुस्नुल उलुम सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा भएको अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन अनुसन्धानका क्रममा आयोगबाट

गएको स्थलगत अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन समेतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट आ.व. २०६६।६७ देखि चालु आ.व. २०७०।७१ सम्म मदर्शा हुस्नुल उलुम सामुदायिक प्रा.वि. सेमरवारी सिवर्वा-६ पर्साको कृषि विकास बैंक लि. वीरगन्ज शाखामा च.हि.नं. ५०७४००२९५९३३०११ को खातामा तत्कालीन जि.शि.अ. केदार तिवारीको कार्यकाल मिति २०६७।११।१८ देखि २०६८।३।२१ सम्ममा भवन निर्माणमा निकासा भएको रकम समेत गरी जम्मा रु.९,२८,४८९।- निकासा भएको, प्रमोदकुमार साहको पालामा मिति २०६८।३।१९ देखि २०६९।१०।१ गते सम्म रु.५,७२,४४३।७७ निकासा भएको, हरिप्रसाद वस्तीको पालामा मिति २०६९।१०।२० देखि हालसम्म रु.६,२९,१०७।- गरी निकासा भएको रु.२२,७४,७३३।७७ बाट खातामा प्राप्त भएको व्याज रु.२४,५८६।३८ र खाता संचालन बापतको रु.२,०००।- समेतको बैंक आम्दानी गरी रु.२३,०१,३२०।१५ जम्मा भएको ।

मौज्दात रकमबाट शिक्षक कमरुल होदा मिया, शिक्षिका नुरफातमा खातुन, कलाम साहिद मिया समेतले तलब बापत रु.८,५७,०४०।-, पाठ्यपुस्तक छात्रवृत्ति खेल सामग्री खरिद, निर्माण सामग्री खरिद, फर्निचर खरिद, खाद्य सामग्री खरिद, र स्टेसनरी प्रश्नपत्र खर्चबापत रु.१,८२,४२८।७५ खर्च भएको तथा आधारभूत धार्मिक विद्यालयहरू (मदर्शा) लाई निकासा भएको रकमबाट विद्यालयले पुरानो विद्यालय भवन मर्मत तथा भुई प्लास्टरसमेतको लागि खर्च गरेको रकमको बिल भरपाई अनुसार रु.३,३२,५६८।७६ खर्च भएको देखिन्छ ।

उपरोक्त निकासा रकममध्ये रु.२,४०,०००।- मा विद्यालयको व्यक्तिगत प्रयासबाट संकलन भएको रु.४,५३,८७६।८२ थप गरी रु.७,६३,८७६।३६ को २ कोठे विद्यालय भवन निर्माणको काम भएको भनी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पर्साको पत्रबाट तथा फिल्ड मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट देखिई हाल विद्यालयको खातामा रु.२,४२,१२७।- मौज्दात रहेको तर ट्रस्ट जस्तापाता खरिद गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका तत्कालीन इन्जिनियर नवीनकुमार सिंहले मिति २०६७।१२।२७ मा चेक नं.०९६२५६८ को चेक बुझी बैंकबाट रकम निकालेको तर हालसम्म पनि उक्त रकम र जस्तापाता समेत विद्यालयलाई प्राप्त नभएको ।

यसैगरी मदर्शा इस्लामिया दारुल कुरान धोबिनी-६ पर्साको विद्यालयको भौतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कक्षा कोठा निर्माण कार्यका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट मिति २०६६।९।१२ मा विद्यालयको कक्षा कोठा थप गर्नका लागि निकासा भई विद्यालयको खातामा जम्मा गरेको रु.५,००,०००।- मध्येबाट रु.२,५०,०००।- निर्माणाधीन कक्षा कोठाको ट्रष्ट जस्तापाता छाउने कार्य बाँकी भएको र तत्काल जि.शि.का.पर्सामा करारमा कार्यरत इन्जिनियर नविन सिंहले ट्रष्ट जस्तापाता बापत मिति २०६८।१।२ मा रु.२,५०,०००।- बुझी लगी निजले हालसम्म पनि सामान उपलब्ध गराएको वा रकम फिर्ता गर्ने कार्य नगरेबाट निर्माण अधुरो रहेकोले आयोगको सम्पर्कमा नआई फरार रहेका निज इ.नविनकुमार सिंहले मदर्शा हुस्नुल उलुम सामुदायिक प्रा.वि. सेमरवारी सिवर्वा-६ विद्यालयको भवन निर्माण सामग्री ट्रष्ट जस्तापाता ल्याउन बुझी लिएको रकम रु.२,४०,०००।- र मदर्शा इस्लामिया दारुल कुरआन धोबिनी-६ पर्सा विद्यालयको भवन निर्माणको निर्माण सामग्री ट्रष्ट जस्तापाता ल्याउन भनी बुझी लिएको रु.२,५०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.४,९०,०००।- आफूले खाइमासी विद्यालयलाई हानि पुऱ्याई विद्यालयको भवन निर्माणको रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरी फरार रहेको देखिंदा निज उपर बिगो रु.४,९०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर र दफा ३(१) र ३(१) को (घ) बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी

लिई आयोगको मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८४. पर्सा जिल्ला अन्तर्गतको हरिहरपुर विर्ता गा.वि.स.का सचिव छोटेलाल साह, प्राविधिक सहायक अमृतबहादुर कार्की र पूर्व सचिवहरू समेतले जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, जेष्ठ दलित भत्ता र अपांगले पाउने भत्तामा उमेर नपुगेको व्यक्तिहरू समेतलाई नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याई र मृत्यु भैसकेकाको नाममा समेत भत्ता निकासा गरी अनियमितता हुँदा पर्सा जिल्ला हरिहरपुर विर्ता गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव छोटेलालप्रसाद साहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको लागि जि.वि.स. पर्साबाट आ.व. २०६८।६९ र २०६९।७० मा निकासा भएको रकम मृत्यु भैसकेका र उमेर नपुगेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नक्कली भरपाई खडा गरी वितरण गरी रु.१,७३,०००।- बदनियतपूर्वक सरकारी रकमको हानि नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा १७ बमोजिम बिगो रु.१,७३,०००।- असुल उपर गर्न तथा दफा ३(१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजाय हुन,

प्रतिवादी प्रेमकुमार पण्डितले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणका लागि जि.वि.स. पर्साबाट आ.व. २०६७।६८ र २०६८।६९ (२०६९ पौषसम्म) मा निकासा भएको रकम मृत्यु भइसकेका र उमेर नपुगेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नक्कली भरपाई खडा गरी बदनियतपूर्वक वितरण गरी रु.८०,५००।-सरकारी रकमको हानि नोक्सानी गरेको देखिंदा, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर ऐ दफा १७ बमोजिम हानि नोक्सानी पुग्न गएको रु.८०,५००।- बिगो कायम गरी ऐ दफा ३(१) र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (ग) बमोजिम सजाय गरी नोक्सानी भएको रकम असुल उपर हुन, र प्रतिवादी कार्यालय सहायक अमृतबहादुर कार्कीले प्रस्तुत कसुरमा गा.वि.स.बाट गलत विवरण तयार गर्ने काममा सचिवहरूसँग मिलेमतो गरी जम्मा रु.३,३४,०००।- बराबरको हानि नोक्सानी पुऱ्याउनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाणित हुन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा ऐ दफा १७ दफा ३(१) र दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिमको हदैसम्मको सजाय हुन तथा नोक्सानी बिगो दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।१९ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आयोरापत्र दायर गरिएको ।

८५. पर्सा जिल्ला गम्हरिया गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव जयनारायण चौरसिया भन्ने जयनारायणप्रसाद वरैले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साबाट आ.व. २०६६।६७ देखि आ.व.२०७०।७१ सम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको लागि निकासा भएको रकम रु.९२,८८,१००।- मध्ये रु.८५,६३,२००।- खर्च गरी बाँकी देखिएको रकम रु.७,२४,९००।- जि.वि.स.को कार्यालय पर्सामा फिर्ता नगरेको तथा निजले उक्त रकम बेरुजु खातामा जम्मा गरेको समेत नदेखिँदा निजले सो रकम बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको, अर्कोतर्फ निजले वितरण गरेको भनिएको जम्मा रकम रु.८५,६३,२००।- मध्ये मृतकको नाममा नक्कली भरपाई खडा गरेको, उमेर नपुगेकोलाई वितरण गरी नक्कली भरपाई खडा गरेको, अपांगता भएकाको नाउँमा आएको रकम नक्कली भरपाई खडा गरी वितरण गरेको, एकै व्यक्तिलाई ५ पटकसम्म एकै नामको भरपाईमा लेखी नक्कली भरपाई खडा गरेको समेत देखिएबाट आरोपी जयनारायणप्रसाद वरैले नक्कली, कागज र नामावली तयार गरी वितरण गरेको रु.५,३३,५००।- समेत जम्मा रु.१२,५८,४००।- सरकारी रकम हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको

पुष्टि हुन आएकोले निजलाई रु.१२,५८,४००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुल उपर गरी तथा दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ दफा ३(१) को देहाय (च) बमोजिम सजाय हुन र अर्का आरोपित गा.वि.स. गम्हरियाका सहायक जयप्रकाश साह २०६७ माघमा नियुक्ति भै कार्यरत रहेको र २०६८ देखि २०७० मार्गसम्मको अवधिमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको देखिएकोले निजको हकमा बिगो रु.२,४९,०००।- बदनियतपूर्वक नेपाल सरकारलाई हिनामिना एवं हानि नोक्सानी गरेको प्रमाणित भएकोले गा.वि.स.मा कार्यालय सहायकको रूपमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा गा.वि.स.मा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको नक्कली भरपाई खडा गर्ने काममा आरोपित सचिव जयनारायणप्रसाद वरैसँग मिली हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि हुन आएकोले निज जयप्रकाश साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखियो । यसर्थ निजको हकमा ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर गर्न तथा दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ दफा ३(१)को देहाय (घ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।२० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८६. जिल्ला वन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले रूख कटान इजाजत पत्र दिनका लागि रु.२०,०००।- घूस रिसवत माग गरेको भनी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला महादेवटार गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने जगतलाल तामाङले आयोगमा सूचना गरेकोले आयोगबाटै रु.२०,०००।- निजलाई उपलब्ध गराई घूस रिसवत लेनदेन गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दाखिल गर्नका लागि आयोगबाट टोली खटाई पठाइएको, जिल्ला वन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले मिति २०७१।३।११ का दिन वन विभाग, बबरमहलको क्यान्टिनमा निवेदकबाट रु.२०,०००।- घूस रिसवत लिई वन विभागकै भवनभित्र पहिलो तलाको कोठा नं. २०५ मा गएको अवस्थामा निजको साथबाट आयोगबाट खटिएको टोलीले उक्त रकम बरामद गरी निजलाई समेत यस आयोगमा दाखिला गरेको, जगतलाल तामाङले कृष्णप्रसाद दाहालसँग खरिद गरेको ५७ वटा रूखहरूको कटान इजाजत दिने प्रयोजनका लागि सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले निवेदकबाट रु.२०,०००।- घूस रिसवत लिएको भन्ने जगतलाल तामाङको निवेदन एवं निजले आयोगमा गरेको बयान तथा कटान इजाजत दिइएको पत्रको छायाकपीहरूबाट समेत खुल्न आएको । सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले आयोग समक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहे तापनि आफ्नो साथबाट रु.२०,०००।- बरामद भएको कुरालाई स्वीकार नै गरेको, जगतलाल तामाङ र प्रल्हादप्रसाद धितालबीच मिति २०७१।३।८ देखि ऐ ११ गतेसम्म पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको कल डिटेल्स तथा आफ्नो नम्बरी जग्गाको गोब्रे सल्लाको ५७ वटा रूख जगतलाल तामाङलाई बिक्री गरेको भनी कृष्णप्रसाद दाहालले आयोग समक्ष गरेको बयान कागज समेतबाट सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले निवेदकबाट घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रल्हादप्रसाद धिताल उपर बिगो रु.२०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) तथा ३(१) को खण्ड (क) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।३।२० को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।२२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८७. गागलफेदी गा.वि.स.को कार्यालयमा कार्यरत गा.वि.स. सचिव तेजराज अर्यालले सेवाग्राही राजेन्द्र थापालाई वैदेशिक प्रयोजनका लागि चाहिने सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि गा.वि.स. कार्यालयबाट अंग्रेजीमा दिने सिफारिस बनाइदिए बापत निजसँग रु.१५ हजार रकम माग गरी, मोबाइल मार्फत

सम्पर्क गरी काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३२ अनामनगरस्थित शिखर फुडल्याण्ड रेष्टुरेण्टमा भेट गरी निज जाहेरवाला राजेन्द्र थापाबाट घूस रिसवत स्वरूप रु.१५ हजार रकम लिएको स्वयं गा.वि.स. सचिव तेजराज अर्यालको साबिती बयान, निवेदक राजेन्द्र थापाको मिति २०७१।३।५ को आयोगमा पेश गरेको उजुरी तथा मिति २०७१।३।९ मा गरेको कागज, मिति २०७१।३।५ तेजराज अर्यालको पेण्टको बायाँ खल्तीबाट रु.१५,०००।- र दायाँ खल्तीबाट गा.वि.स. सचिव तेजराजको सहीछाप भएको खाली सक्कलै लेटरप्याड VDC Secratary लेखिएको छाप-१, गागलफेदी गा.वि.स.को छाप लागेको लेटरप्याड थान ४ सक्कलै र सोही व्यहोराको छाप लगाएको खाली लेटर प्याड १ समेत बरामद भएको बरामदी मुचुल्काको व्यहोरा तथा प्र.नि.कृष्णप्रसाद शर्मा समेतको मिति २०७१।३।५ को प्रतिवेदन र घूस रिसवत लिएको देखिएको संलग्न भिडियो सि.डी. थान १ समेतबाट निज गा.वि.स. सचिव तेजराज अर्यालले घूस रिसवत रकम लिएको स्पष्ट देखिन आएको, गागलफेदी गा.वि.स. कार्यालयका गा.वि.स सचिव तेजराज अर्यालले सेवाग्राही राजेन्द्र थापासँग कार्यालयभन्दा बाहिर साँझको समयमा भेट गरी कार्यालयको लेटरप्याड, छाप सक्कलै बोकी गई शिखर फुडल्याण्ड रेष्टुरेण्टभित्र बसी रु.१५०००।- नगद घूस रिसवत स्वरूप लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको स्पष्ट देखिन आएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा ३ (१) तथा ३ (१) को खण्ड (क) बमोजिको हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।२३ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

८८. जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामबहादुर थापाले चोरी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका उत्तम खड्कालाई हाजिरी जमानीमा छाडिदिने र त्यस बापत रु.५०,०००।- घूस रिसवत माग गरेको भनी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष संजयकुमार झाले मिति २०७१।३।१९ मा आयोगमा दिएको निवेदनका आधारमा निजलाई आयोगबाटै रु.५०,०००।- उपलब्ध गराई घूस रिसवत लेनदेन गरेको पाइएको, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दाखिला गर्न टोली खटाई पठाइएकोमा मिति २०७१।३।२२ गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका ना.सु. केदारप्रसाद अर्यालले आयोगबाट उपलब्ध गराइएको रु.२५,०००।- घूस रिसवत निजको कार्यालयमै लिइसकेको अवस्थामा आयोगबाट खटिएको टोलीले रकम र निजको नामको कर्मचारी परिचयपत्र बरामद गरी निज र सो घूस रिसवत प्रकरणमा संलग्न रहेका रामबहादुर थापालाई पनि पक्राउ गरी आयोगमा दाखिला गरेको । निवेदक संजयकुमार झासँग रामबहादुर थापाले रु.५०,०००।- घूस रिसवत माग गरेपछि रु.२५,०००।- मा सहमति भई सो रकम ना.सु केदारप्रसाद अर्याललाई दिनु भनेको तथ्य निवेदकले आयोगमा गरेको बयान तथा निवेदनसँग प्राप्त भएको भिडियो क्लिपबाट खुल्न आएको । आरोपित रामबहादुर थापा र केदारप्रसाद अर्यालले आयोग समक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहे तापनि घूस रिसवत माग गरेको रकम दिनका लागि आयोगबाट रकम उपलब्ध गराइएको नम्बर र दरका जम्मा रु.५०,०००।- (५० थान नोट) मध्ये रु.२५,०००।- (२५ थान) ना.सु. केदारप्रसाद अर्यालको शरीर खानतलासी गर्दा बरामद भै आएको देखिन आएबाट सो रकम रामबहादुर थापाले निजलाई दिनु भनेको देखिंदा रामबहादुर थापा र केदारप्रसाद अर्यालले सेवाग्राहीबाट घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज रामबहादुर थापा र केदारप्रसाद अर्याललाई बिगो रु.२५,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) तथा ३(१) को खण्ड (क) द्वारा व्यवस्थित हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।३।२७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

परिच्छेद- ४

पुनरावेदन/पुनरावलोकन गरिएका मुद्दाहरू

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरू उपर चित्त नबुझी आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका पुनरावेदनहरूको विवरण :

१. पुनरावेदक बासुदेव सेढाईं विपक्षी आयोगसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा ए टु जेड सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि.ले नेपाल सरकारको नाममा रहेको हनुमन्ते खोला किनाराको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आवास योजना सञ्चालन गरेको कार्य वैध नभएकोले आयोगबाट मिति २०६८।९।६ मा भएको निर्णय उपर सो डिस्टिब्युटर्सको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट आयोगको सो निर्णय बदर हुने गरी मिति २०६९।११।२२ मा भएको फैसलामा, (क) फिल्ड अध्ययन गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट पेश गरेको संयुक्त प्रतिवेदनमा "ए. टु. जेड. सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि.ले साबिक बालकुमारी-३ हाल मध्यपुर ठिमी न.पा. १४ बालकुमारी जग्गा प्लटिङ गर्दा नेपाल सरकारको खुला जनिएको क्षेत्रमा समेत कम्पाउण्ड वाल लगाई प्लटिङ गरी बेचबिखन गरेको, (ख) आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा उक्त कम्पनीले कोलोनी निर्माण गर्दा खुला भनी राखेको क्षेत्रमा दक्षिण पश्चिमतर्फ साबिक खोलाको केही भाग मिची कम्पाउण्ड वाल लगाएको देखिएको, अन्यत्र निकास नभएको र बालकुमारी कोलोनीको दक्षिणतर्फ खुला क्षेत्र भनी राखेका ती कि.नं. ६३५ र बाटो भनी कित्ताकाट गरेको कि.नं. ६३४ दुवै कित्ता नेपाल सरकारको भनी नापी कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त प्लट रजिष्टरबाट निरीक्षण प्रतिवेदन पुष्टि गर्ने लगायतका प्रमाणहरूको विवेचना नभएको समेतका आधारमा आयोगको निर्णय बदर भएको फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।४।१६ मा पुनरावेदन गरिएको ।

२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी उपेन्द्र कुमार शाह भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुरमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई दायर आरोपपत्रबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६९।२।२३ मा भएको फैसला उपर प्रतिवादी उपेन्द्रकुमार शाहले मा.वि. तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा बढुवा हुने प्रयोजनका लागि पेश गरेको भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर भारतबाट प्राप्त "सन् १९९१ को B.Sc. pass को परीक्षा (पन्जियन संख्या, 21733187), केन्द्र Mong, क्रमांक 24533, श्रेणी II" भन्ने शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू सो विश्वविद्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा ती प्रमाणपत्रको मार्कसिट प्रतिलिपिमा S.no.1 को Name of Candidates महलमा उपेन्द्रकुमार शाह, Name and Year of Exam महलमा B.Sc (Pass) Exam 1991, Roll No. with Reg. No. महलमा Mong (S.S.M) 24533 21733/87, Results/Aggregate महलमा 2nd Class 426 लेखी उक्त मार्कसिटको प्रतिलिपिमै T. M. Bhagalpur University, Bhagalpur लेखी Checked and found incorrect भनी परीक्षक नियन्त्रक (Controller of Exam) समेतले हस्ताक्षर गरी लेखी आएको, प्रतिवादीले बयान गर्दा मा.वि. तृतीय श्रेणीको पदका लागि भागलपुर विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ती प्रमाणपत्रहरू आफूले नै पेश गरेको भन्ने

व्यहोरासमेत लेखाई सनाखतसमेत गरेको लगायतका प्रमाणहरूको यथोचित विवेचना नगरिएको जिकिर लिई आयोगको निर्णययानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।४।१६ मा पुनरावेदन गरिएको ।

३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामकुमार सिंह समेत भएको उत्तरपुस्तिका कोडिङ समेतमा अनियमित कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ र १७ को कसुरजन्य कार्यको दफा २१ बमोजिमको उद्योग गरेको कसुरमा सोही ऐनको दफा १३, १७ तथा २१ र ३(१)घ बमोजिम सजाय गरी पाउन समेतको मागदाबी लिई दायर भएकोमा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट सफाइ दिई भएको मिति २०७०।२।९ को फैसला उपर (१) आयोगको टोलीले काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित होटल भिजनको कोठा नं. ४०३ समेतका ठाउँमा खानतलासी गर्दा उक्त ठाउँहरूबाट सो परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका, विद्यार्थी हाजिर फारम खाली उत्तरपुस्तिका लगायतका कागजात र Coding गर्ने मेसिन समेत बरामद भएको तथ्य खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्काबाट स्थापित रहेको, (२) परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका समेतका संवेदनशील र महत्वपूर्ण कागजात यसरी खोल्न नमिल्ने भन्ने परीक्षा उपसमितिका सदस्यहरू डा. भुपेन्द्र श्रेष्ठ, डा. रन्जना शर्मा ढुंगेल, रविना अधिकारी समेत विशेषज्ञले मौकामा व्यक्त गरेको कथनलाई मान्यता नदिएको, (३) परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका लगायतका कागज होटलमा लगी आफूखुसी खोलिनु परीक्षाको मर्यादा विपरीतको कार्य हो भन्ने परीक्षाका पर्यवेक्षकहरू किशोरकुमार श्रेष्ठ, सुरेश कर्ण जयराम चौधरी समेतको आयोग समक्षको साबिती बयान, (४) सह अभियुक्तको पोल स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने तारानाथ रेग्मी समेत वि. तत्कालीन श्री ५ को सरकार, ने.का.प. २०४०, पृ ४९६ नि.नं. १७३७ मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको विपरीत हुने यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट सफाइ दिन नमिल्ने समेतको जिकिर लिई आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।५।५ मा पुनरावेदन गरिएको ।

४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामचन्द्र सिलवाल समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ञ) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) र ३ (१) (झ) बमोजिम सजाय गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.१,७४,२८,७६९।५६ दफा १७ बमोजिम असुल हुन एवं प्रतिवादी रामचन्द्र सिलवाललाई दफा २४ बमोजिमको थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी भई दायर भएको मुद्दामा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादी रामचन्द्र सिलवालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) र २४ बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको तर निजले हानि नोक्सानी पुऱ्याएको बिगोको हकमा केही नबोलिएको र अन्य प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ हुने ठहर गरी भएको मिति २०७०।२।३ को फैसला उपर (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १७ मा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियतले हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा कैद, जरिवाना र बिगो असुल गरिने कानुनी व्यवस्थाको अपूर्ण र कानुनी तवरले त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरेको, (२) अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा (क) मिति २०६६।११।२९ को संचालक समितिको निर्णयानुसार केन्द्रको नियमित छपाइ कार्यलाई बिना अवरोध सञ्चालन गर्न न्यूनतम मूल्यमा नबढ्ने गरी प्राविधिक प्ररीक्षणबाट योग्य देखिएका आपूर्तिकर्ताबाट कागज खरिद गरी अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न निर्णय भए बमोजिम कागज खरिद सम्बन्धमा संचालकको तहबाट पेश्की दिन स्वीकृत भएपछि सो को कार्यान्वयनका लागि भौचर तयार गरी पेश गरेकोमा प्रतिवादी बालमुकुन्द खनालले सामान भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अर्जुन विलास पन्तले, कागज आपूर्तिका लागि पेश्की दिन सिफारिस गरेकोमा प्रतिवादी कपिलदेव पन्तले, भुक्तानी दिएकोमा प्रतिवादी तिलबहादुर अधिकारी र प्रतिवादी उद्धव

गौतमले, कागजको भुक्तानी सम्बन्धमा टिप्पणी उठाउने काम गरेकोमा प्रतिवादी गिरीराज रजौरेले र बोलपत्र आह्वान लगायत सबै गरी टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद कार्य नगरेकोमा प्रतिवादी मनोहर लामिछानेले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान व्यहोरालाई नै अदालतसमक्ष सनाखत गरेकोलाई प्रमाण नमानी आरोपमा इन्कारी बयान रहेको भन्ने सफाइ दिने निर्णयाधारलाई खण्डन गरी आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।५।२० मा पुनरावेदन गरिएको ।

५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पुण्यप्रसाद पोखरेलसमेत भएको कम परिमाणको काम गरी बढी भुक्तानी गरेको र नहरको Alignment परिवर्तन समेत गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा पुण्य प्रसाद पोखरेल समेतका प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (क), (ग), (घ), (ङ), को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम र उपभोक्ता समितिमा रहेका श्यामबहादुर दरै समेतलाई सोही ऐनको दफा ८(४) को कसुरमा दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी रूपबहादुर दरैलाई सोही ऐनको दफा २२ को कसुरमा दफा ८(४) ले हुने सजायको आधा सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर भएकोमा श्री विशेष अदालत, काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूमध्ये पुण्यप्रसाद पोखरेल, धिरेन्द्र नापित, भुवन सिंह थापा, हरिदत्त साह, प्रभुनन्दन साह, बलदेव मण्डललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ग) र (घ) को कसुर ठहर गरी सोही ऐनको ८(१) अनुसार फरक फरक कैद सजाय र जरिवाना गरी र अन्य प्रतिवादीहरू स्व. दलबहादुर दरै, जितबहादुर सिजाली, श्यामबहादुर दरै, कृष्णबहादुर बि.क र रूपबहादुर दरैले सफाइ पाउने तथा माग दाबी बमोजिमको बिगो कायम हुन नसक्ने भनी मिति २०७०।१।१९ मा फैसला भएकोमा प्रतिवादीहरू दलबहादुर दरै, श्यामबहादुर दरै र जितबहादुर सिजालीको हकमा मात्र (क) पिपलटार सिंचाइ योजना प्रतिवादीहरूले नै नेतृत्व गरेको पिपलटार सिंचाइ जल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू रहेका र सोही समिति मार्फत संचालन भई विभिन्न मितिमा रकम भुक्तानी लिइसकेको, (ख) चट्टान र बोल्डर मिसिएको माटो काट्ने काम नगरे पनि सो बापतको रकम बिलबाट कट्टा नगरी भुक्तानी भएको, (ग) कबुलियत, सम्झौता र शर्त पालना नगरी आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने बदनियतले काम नगरी आयोजनाबाट रकम भुक्तानी लिएको र सो को लागि प्रतिवादी रूपबहादुर दरैले आवश्यक कागजात तयार गरी सहज वातावरण तयार गर्ने गरी मतियारको काम गरेको तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुन आएको, (ग) कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको तर कसुरमा सफाइ दिंदा प्रस्ट आधारहरू उल्लेख नहुनुबाट फैसला स्वयंमा विरोधाभासपूर्ण एवं आत्मनिष्ट भै त्रुटिपूर्ण रहेको, (घ) सम्झौता बमोजिमको काम बापत भुक्तानी भएको रकम रु.१,००,५६,८२१।८४ लाई बिगो कायम गरिएको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) र ८ (४) बमोजिम नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने कार्य गरेमा कैद, जरिवाना र बिगो बमोजिम जरिवानासँगै बिगो असुल गरिने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै केही प्रतिवादीहरूलाईऐनकोदफा ८(१) (ग) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भई कैद तथा जरिवाना हुने गरी फैसला भएपछि बिगो असुल उपर गर्नतर्फ मौन रही सह अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको कानुन विपरीतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले जिकिर सहित आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।६।८ मा पुनरावेदन गरिएको ।

६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रभुनाथ यादवसमेत भएको बर्दिया जिल्लामा वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अनियमित रूपमा काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा हिनामिना भएको रु.६५,३९,७४०।- लाई बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूमध्ये प्रभुनाथ यादव, हरिनारायण आचार्य, श्यामनारायण झा, ललनकुमार झा,

बोधबहादुर कुँवर, सुरजनिधि तिवारी, विष्णुप्रसाद योगी र उपेन्द्र गिरी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेका चुडुवा थारु, प्रदेशी थारु, फुलकुमारी थारु, धनिराम थारु, बिन्तिराम थारु, सन्तराम परियार, चहरी थारु, तुलसी बोहोरा भंगिलाल थारु, कन्हैयाराम थारु, राजुराम चौधरी, रामचरण चौधरी, बुधना थारु, चन्द्रबहादुर थारु, र प्रकाश थारु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा सोही दफा बमोजिम सजाय र नोक्सानी बिगो भराइ पाउन समेतको मागदाबी लिई दायर अभियोगपत्रबाट श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७०।३।३ को फैसलामा प्रतिवादीहरूमध्ये प्रभुनाथ यादव, हरिनारायण आचार्य, यामनारायण झा, ललनकुमार झा, बोधबहादुर कुँवर, सुरजनिधि तिवारी, विष्णुप्रसाद योगी र उपेन्द्र गिरिलाई गैरकानुनी रूपमा रूख कटान गरी रु ६५३९७४०।- हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसुर ठहर गरी कैद सजाय मात्र गरेको र प्रतिवादीहरूमध्ये चुडुवा थारु, प्रदेशी थारु, फुलकुमारी थारु, धनिराम थारु, बिन्तिराम थारु, सन्तराम परियार, चहरी थारु, तुलसी बोहोरा भंगिलाल थारु, कन्हैयाराम थारु, राजुराम चौधरी, रामचरण चौधरी, बुधना थारु, चन्द्रबहादुर थारु, र प्रकाश थारुलाई सोही ऐनको दफा ८(४) को कसुर ठहर गरी जनही एक महिना कैदमात्र हुने, बिगो कायम नहुने गरी भएको फैसला उपर (क) भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ र १७ को विधायिकी मनसाय र कानुनको सिद्धान्त विपरीत त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी कम सजाय गरिएको, (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर र व्याख्यात्मक नजिर (१,२,३) विपरीत हुने गरी र (ग) जुनसुकै स्वरूपको भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भएपछि नोक्सानी पुगेको रकम प्रतिवादीहरूबाट भराई सो बमोजिमको जरिवाना गर्नुपर्ने कानुनको व्यवस्था विपरीत घाटगद्दीमा रहेका काठहरू सडे,गले, टुटेफुटे वा काम नलाग्ने कुरातर्फ ख्यालै नगरी उक्त काठ बिक्रीबाट बिगो रकम असुल उपर हुन सक्ने भन्ने अनुमान गरी आरोपपत्रमा लिइएको बिगोतर्फ दाबी नपुग्ने भन्ने उक्त फैसला स्वयंमा अपूर्ण भएको जिकिरसहित आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।१०।२ मा पुनरावेदन गरिएको ।

७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार लम्साल भएको रिसवत लिन मन्जुर गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीले श्री कुमार श्रेष्ठसँग रिसवत लिन मञ्जुर गरेको रु. ५०,०००।-(पचास हजार) रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम सजाय र जरिवाना हुन मागदाबी लिई दायर आरोपपत्रबाट श्री विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार लम्साललाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिई भएको मिति २०७०।२।२६ को फैसला उपर (क) बजार अनुगमन तथा अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले आक्वा वर्ल्ड प्रा.लि.का सुपरभाइजर कुमार श्रेष्ठलाई गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गरेको कसुरमा ऐनको सानो दफा लगाइदिने भनी रिसवत लेनदेन गर्न टेलिफोन संवाद गरेको टेलिफोन वार्ताको सि.डी.मा भएको टेलिफोन वार्तालाई स्वीकार गर्दै दुवै प्रतिवादीहरूले गरेको बयान र टेलिफोन संवादको विद्युतीय प्रति (सी.डी.)का प्रमाणलाई आत्मनिष्ट रूपमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने प्रयोग भएको, (ख) प्रमाण ऐन, ३०३१ को दफा ९ (१) र (२) र 'कसुरमा इन्कारी गरेको मात्र कथनले कुनै अभियुक्तलाई निर्दोष मान्न नसकिने, सो इन्कारी बयानलाई तथ्यपूर्ण ठोस एव विश्वासयुक्त प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने" (नेपाल सरकार वि. अशोककुमार शाक्य समेत, ने.का.प. २०६९, अक १३ नि.न. ८७५४) भनी सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर विपरीत त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर सहित आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।१०।९ मा पुनरावेदन गरिएको ।

८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रमेश कार्की भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा प्रतिवादी उपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) अनुसारको कसुरमा निज उपर साबिक निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ एवम् प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई दायर आरोपपत्रमा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको मिति २०७०।७।३ को फैसलामा 'Bhupendra Narayan Mandal, University भारत बिहारबाट सन् १९९४ मा (B.A.Hon) उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धित युनिभर्सिटीमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा उक्त युनिभर्सिटीको Exam/c-1511/11 को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरणको विवरणको क्र.स. ३ मा 'Ramesh Karki bearing Roll No. 11856 Registration No. 55811 not passed the B.A. Or B.Sc. Examination from B.N. Mandal University, Madhepura Mark sheet bearing printed serial No. 10154 is forge" भन्ने व्यहोरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालयबाट लेखी आएको, प्रतिवादी स्वयंले कार्यालयमा पेश गरेको उल्लेखित प्रमाणपत्रहरू मेरो नै हो भनी यस आयोगमा सनाखत गरी गरेको बयानको खण्डन हुने प्रमाण बेगर र नेपाल सरकार वि.अशोककुमार शाक्य भएको मुद्दामा स्थापित नजिर (ने.का.प.ज १२ २०६९) विपरीत केवल अदालत समक्ष प्रतिवादीको इन्कारी बयान अरु प्रमाणहरूबाट समर्थन हुन नसकेको आधारमा फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।१०।९ मा पुनरावेदन गरिएको ।

९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मुरारी नेपाल समेत भएको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीको आ-आफ्नो संलग्नतामा हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को विभिन्न उपदफाहरू एवम् देहाय खण्डहरूको कसुरमा सोही दफा ८ र दफा १७, २२ समेत बमोजिम सजायको मागदाबी लिई दायर आरोपपत्रमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूमध्ये मुरारी नेपाल, मेघुप्रसाद जयसवाल, गोपीलाल दाशलाई जनही बिगो रु.२४,३५,९३६।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ङ) र २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम जनही २ वर्ष कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल हुने र प्रतिवादी शीतलप्रसाद गुप्ताको हकमा रु.२७,३८,९७७।७ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम ६ महिना कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल हुने र अन्य प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०७०।४।२४ मा फैसला भएकोमा, (क) प्रतिवादीहरू मुरारी नेपाल, मेघुप्रसाद जैयसवाल र गोपीलाल दासका हकमा "विवादित ७ वटा कृषि सडक र ८ वटा विकास अनुदानतर्फका सडकहरू समेत निर्माण गर्न र सोको लागि खरिद गरिएका सामानहरूको भुक्तानी दिने क्रममा यी प्रतिवादीहरूबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रक्रिया छल्ने उद्देश्यले विशेष परिस्थिति परेको भन्ने जनाई अमानतबाट योजनाहरू संचालन गर्दा भुक्तानी समेत गरिएको भन्ने स्थानीय गाविसका सचिवहरूको अनुसन्धानको क्रममा गरेको बकपत्रबाट देखिएको, प्रतिवादीहरूको बयान समेतबाट पनि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने नदेखिएको, यसैगरी २ करोड भन्दा बढीका योजनाहरू संचालन गर्नका लागि आर्थिक वर्षको अन्ततिर योजनाहरू संचालन गर्न पर्याप्त समय नहुँदा नहुँदै पनि मिति २०६७।३।११ गतेको जि.वि.स.को बैठकमा विशेष परिस्थितिको बहाना बनाई बोलपत्रको प्रक्रियालाई नै छली अमानतबाट कार्य गराउने निर्णय गराई कृषि सडक तथा विकास अनुदान अन्तर्गत सडक कार्य र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका ह्याण्डपम्प समेत खरिदको कार्य अमानतबाट निज मेघप्रसाद

जैयसवाल मार्फत गराउने भनी स्थानीय विकास अधिकारी प्रतिवादी मुरारी नेपालले निर्णय गरी आदेश दिई भुक्तानी दिने समेतको कार्य गरिएको, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ केन्द्रबाट २५ लाख बजेट निकासा भएको र सो मध्ये रु. २४३५९३६।- खर्च भएको, सो रकम निकासा भएको पत्रको साथमा सो कार्यक्रममका लागि निर्देशनसमेत संलग्न भएकोमा उक्त कार्यक्रमका लागि इन्जिनियर मेघुप्रसाद जैयसवाल मार्फत उपलब्ध गराउने भनी जिल्ला विकास समितिबाट निर्णय समेत गरिएको, उक्त सरसामान खरिद नै गरिएकोमा मेघुप्रसाद जयसवालले बिलसमेत पेश गरी मुरारी नेपाल र गोपीलाल दासले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप रु. २४३५९३६।- मेघुप्रसाद जयसवाललाई भुक्तानी दिएको, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गतका सरसामानहरू दाखिला भएको माग फाराम भरी बुझाएको भरपाई समेत प्रमाणमा नदेखिएको, उक्त भुक्तानी सप्लाईर्सलाई सिधै गर्नुपर्नेमा मेघुप्रसाद जयसवाललाई नै भुक्तानी दिइएको, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तर्गत भएको निकासा साथ प्राप्त निर्देशन अनुरूप काम भए गरेको नदेखिएको, रकम भुक्तानी दिने आदेश मिति २०६७।३।२५ गते भएको र मिति २०६७।३।३२ गतेमा भुक्तानी लिएकोमा बिलहरू मिति २०६७।३।३० र मिति २०६७।३।३१ को समेत देखिएबाट काम नगरी बनावटी बिल पेश गरी भुक्तानी लिइएको, उक्त भुक्तानी दिनको लागि टिप्पणी पेश गर्न गोपीलाल दास र स्वीकृत गरी रकम दिने मुरारी नेपाल एवं भुक्तानी लिने मेघुप्रसाद जयसवाल नै देखिएकोबाट आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ११३(३) बमोजिमको रीत नपुऱ्याई नक्कली बिलहरूको आधारमा भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेश गर्न र भुक्तानी समेत दिने निजहरूको बदनियत स्पष्ट देखिएकोले निज प्रतिवादी मुरारी नेपाल प्रतिवादी मेघुप्रसाद जयसवाल र प्रतिवादी गोपीलाल दास प्रत्यक्ष संलग्न रही आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ङ) को कसुर गरेको ठहर्ने" भन्ने कसुरमा संलग्नता स्वीकार भैसकेपछि सार्वजनिक संस्था (जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारा) को विभिन्न रकम गैरकानुनी वा बदनियत तवरले हानि नोक्सानी, हिनामिना र दुरुपयोग गरेको अनुरोधबाट स्थापित बिगोका आधारमा निजहरूलाई आरोप दाबी अनुसार नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ङ) र १७ को कसुर कायम गरी सोही बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नगरी प्रतिवादीहरूलाई कम सजाय गर्ने उद्देश्यले आंशिक कसुर कायम गरी सोही अनुसार प्रतिवादीहरूलाई कम सजाय गरिएको भएको प्रस्तुत फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको, (ख) राजेशलाल कर्ण, रामप्रकाश सतरा, किशोर यादव, जाकिर हुसेन अन्सारी, बाबु राय, योगेन्द्रप्रसाद यादव, अजितकुमार दुलाल, राम निवास प्रसाद जयसवाल, शम्भुप्रसाद जयसवाल, सुरेन्द्र राय यादव, रामदेवप्रसाद गुप्ता, औलिक महमद, प्रदीप पौडेल, प्रेमबाबु प्रसाद, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, वीरेन्द्र महतो, राजीवकुमार यादव, मोहनलाल शाह समेतका प्रतिवादीहरूले तत्कालीन जि.वि.स. बाराका कर्मचारीहरूको हैसियतले उल्लेखित योजनासँग सम्बन्धित खरिद, भुक्तानीका टिप्पणीहरूमा दस्तखत गरेको, सोही भुक्तानीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पनि गरेको, उल्लेखित सडकहरूमध्ये कतिपय सडकहरूको लगत स्टिमेट, नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा दस्तखत गरी भुक्तानी प्रक्रियामा प्रत्येक्ष रूपले सरिक रहेको भन्ने तथ्य अनुसन्धानको क्रममा निजहरूले गरेको साबिती बयान, आरोपपत्रमा उल्लेखित १५ वटै सडक सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न नै भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा मार्फत भएको सर्जमिन मुचुल्काहरूबाट लेखी आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट भएको स्थलगत निरीक्षणबाट पनि सोही व्यहोराको प्रतिवेदन प्राप्त हुनुले यी प्रतिवादीहरूले कार्यस्थलमा नै नगई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियामा

संलग्न भै यी प्रतिवादीहरूले अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलोमतोमा आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बारालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले उल्लेखित रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको, फैसलामा यी प्रतिवादीहरूको अप्रत्यक्ष संलग्नतालाई अस्वीकार नगरिएको आधारमा बदनियतपूर्वक हिनामिना गर्नमा सरिक भै सो रकम हिनामिना गरेको प्रस्ट देखिंदा देखिदै कसुर प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै आरोप दाबीबाट सफाई हुने गरी भएको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुऱ्याउने बदनियतले कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक सस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय गरी त्यसरी हिनामिना हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुल उपर गरिने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्थालाई शिरोपर गरी यी प्रतिवादीहरूविरुद्ध प्रस्तुत आरोप पेश गरिएकोमा माथि उल्लेखित कुनै पनि प्रमाणहरूको विवेचना नगरी निजहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको प्रस्तुत फैसलामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएकोले पनि सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको, (ग) प्रतिवादीहरू भागवत प्रसाद दास, मनोजकुमार यादव, रामबाबुप्रसाद साह, प्रयाग राय यादव, त्रिलोकी प्रसाद चौधरी, प्रकाश चौलागाई, मुक्तिप्रसाद यादव, देवतामणि उपाध्याय, राजनारायण शाह, वीरेन्द्र प्रसाद यादव, राजेन्द्र सहनी, मोहनप्रसाद यादव, उमेशलाल दास, गणेश पासवान, कर्णबहादुर थापा, जयचन्द्र प्रसाद चौरासिया, हरि चौलागाई र महमद फिरोजको हकमा: प्रतिवादीहरूले जि.वि.स. बोर्ड संयन्त्रको प्रतिनिधिको हैसियतले तालिकाहरूमा उल्लेखित ७ वटा कृषि सडकहरू तथा ८ वटा विकास अनुदानतर्फका सडकहरूमा माटो तथा ग्राभेलको कार्य गर्न र सरसामान खरिदको कार्य अमानतको प्रक्रियाबाट गर्न गराउन भनी निर्णय गरे गराएको बोर्ड बैठकमा उपस्थित भई दस्तखत समेत गरी उक्त निर्णय गरे गराएको भनी निजहरूको अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट देखिनु, सोको अभिलेख मिसिल संलग्न रहनु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा मार्फत भएको सर्जमिन मुचुल्काहरूबाट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट भएको स्थलगत निरीक्षण समेतबाट उल्लेखित कार्यहरू नै सम्पन्न नभएको प्रतिवेदन प्राप्त हुनु समेतले यी प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलोमतो गरी काम नै नभएको विषयमा रकम भुक्तानी गर्न लगाई उक्त रकम हिनामिना गरी जिल्ला विकास समिति बाराका विभिन्न रकमहरू हानि नोक्सानी पुऱ्याएको पुष्टि हुन आएको (घ) राजनैतिक दलका सचेत प्रतिनिधिको हैसियतले विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भै जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सपथ वा नैतिक जिम्मेवारी लिएका यी प्रतिवादीहरूले आफूहरू कार्यरत रहेको जिल्ला विकास समितिबाट निर्धारित सामान्य नियम र कार्यविधि समेतको बेवास्ता गरी हुँदै नभएको कार्यलाई भए गरेको भन्दै रकम भुक्तानी दिने समेतका कार्यमा सरिक रहेको अनुसन्धानबाट स्थापित भएको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा राजनैतिक संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गरेका यी प्रतिवादीहरूले जि.वि.स.का कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भैरहेको अवस्थामा पनि यी विविध तथ्यहरूलाई विवेचना नै नगरी निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ हुने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको, (ङ) विष्णु रोड एण्ड ब्रिज सुधा निर्माण सेवा जेभी कलैयाका अधिकारी प्रतिनीधि सत्येन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतको हकमा : निज प्रतिवादी सत्येन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत विष्णु रोड

एण्ड ब्रिज सुधा निर्माण सेवा जेभी कलैयाको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको, जिल्ला विकास समितिको राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट लगभग २५ प्रतिशत घटीमा बकुलिया नदीको पुल निर्माणको ठेक्का पाई सोका लागि सम्झौता भै सोही आधारमा प्रथम कार्यादेश २०६२।१।३ मा पाएको, त्यसपछि काम गर्दै जाँदा सो ठाउँमा डिजाइन फेल भई पुनः अर्को डिजाइन स्वीकृत भई दोस्रो कार्यादेश मिति २०६३।११।१३ मा र अर्को कार्यादेश मिति २०६६।७।१७ मा पुनः पाएको, यसैगरी सुरुको ठेक्का सम्झौता रु. ४८,०९,५७९।३३ मा भएकोमा दोस्रो कार्यादेशमा रु. ८३,८८,१०४।८६ र मूल्य समायोजनपछि अन्तिममा रु. १,११,२७,०८२।४३ मा कार्यादेश लिई सम्झौता भई कार्य भएको, प्राविधिक मूल्यांकन, ठेक्का बिल, नापी किताब र कार्यसम्पन्न मूल्यांकन फाराम समेतको आधारमा फाइनल बिल रु. १,०७,८९,४८२।४३ (भ्याट समेत) मिति २०६८।२।३० मा पेश भएकोमा पटक पटक गरी हालसम्म आफूले रु. ९१,३०,७०५।२८ भुक्तानी लिएकोमा सो रकममा मिति २०६६।७।१७ को थप कार्यादेश अनुसार मूल्य समायोजन गरी थप भएको रकम रु. २७,३८,९७७।५७ भुक्तानी समेत समावेश भएको भुक्तानी प्रक्रिया र बिल भरपाई समेतबाट पनि देखिँदा प्रतिवादी शीतलप्रसाद गुप्ताले आफूलाई प्राप्त अख्तियारभन्दा बाहिर गई पछि जि.वि.स.बोर्डबाट उक्त मूल्य समायोजन समर्थ हुने गरी भन्दै भएको निर्णय अनुसार विष्णु रोड एण्ड ब्रिज र सुधा निर्माण सेवा जे.भी. कलैयाको नामबाट विभिन्न कार्यहरू गरेको देखिएको र यसरी गरिएका विभिन्न कार्यहरूको मूल्य समायोजन समेतबाट जि.वि.स.बारालाई रु. २७,३८,९७७।५७ थप व्ययभार पर्न गएको समेतबाट निज प्रतिवादी सत्येन्द्रप्रसाद सिंह (विष्णु रोड एण्ड ब्रिज र सुधा निर्माण सेवा जेभी कलैयाको आधिकारिक प्रतिनिधि) ले जि.वि.स. बाराका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी बदनियतपूर्वक जि.वि.स. बारासँग गरेको सर्त सम्झौता र कबुलियत विपरीत काम नै सम्पन्न नगरी उल्लेखित रकम हिनामिना गरी भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम प्रस्ट व्यवस्था गरेको अवस्था र निजले कसुर गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा पनि प्रतिवादी सत्येन्द्रप्रसाद सिंहको सो कसुरमा संलग्नता रहेको अवस्था नरहेको भन्दै निजलाई अभियोग दाबीबाट नै सफाइ हुने गरी भएको प्रस्तुत फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को प्रतिकूल हुन गई त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।११।९ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुरेशकुमार यादव भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) को कसुरमा ती ऐनका सोही दफाहरू बमोजिम सजायको मागदाबी लिई दायर मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई सफाइ पाउने ठहर भएको मिति २०७०।७।१२ को फैसला उपर ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा भारतको पत्रसंख्या VER/1873.11 मिति २०११।०४।०५ को पत्रबाट प्रतिवादीको बी.एस्सी.को शैक्षिक प्रमाणपत्र NOT Found in T.R. भनी प्रस्ट उल्लेख भएको प्रमाणीकरण विवरण र ती प्रमाणपत्रहरू सनाखत गरी प्रतिवादीले आयोगमा गरेको बयान, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको हस्ताक्षर सक्कली होइन भन्ने प्रस्ट देखिंदा पत्रको आधिकारिकताका सम्बन्धमा मौन रही ती सबै तथ्यलाई नजर अन्दाज गरी अदालत समक्षको इन्कारीका आधारमा प्रतिवादीलाई मागदाबीबाट सफाइ दिई भएको फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा २०७०।११।३० मा पुनरावेदन गरिएको ।

११. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी फुलगेन्द्र चौधरी भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा

१६(१) को कसुरमा ती ऐनका सोही दफाहरू बमोजिम सजायको मागदाबी लिई दायर मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई सफाइ पाउने ठहर भएको मिति २०७०।७।११ को फैसला उपर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीको पत्रसाथ प्राप्त Bihar School Examination Board(BSEB) Patna भारतबाट समेत अभिलेख के अनुसार ४०७ Incomplete है, प्रस्तुत अंकफल गलत है भन्ने उल्लेख भएको प्रमाणीकरण विवरण, ती प्रमाणपत्रहरू सनाखत गरी प्रतिवादीले आयोगमा गरेको बयान, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको पहिलेको परीक्षण व्यहोरा हस्ताक्षरले लेखिएकोमा दोस्रो पटकको परीक्षण व्यहोरा सोही तवरले उल्लेख नगरी कम्प्युटर प्रिन्ट गराई पेश भएको, परीक्षण गर्ने निकायले परीक्षण व्यहोरा प्रमाणित गरेको नपाइएको, पहिलेको परीक्षण प्रतिवेदनसँग दोस्रो प्रतिवेदन के कसरी के कारणले फरक हुन गएको हो भन्ने कुनै आधार उल्लेख नभएको, ग्रेस अंक थपिएको, रातोमसीले अंक थपिएको लगायतका प्रमाण कागजहरूलाई बेवास्ता गरी पत्राचारको जवाफ र अदालतको इन्कारी मात्रको आधारमा मागदाबीबाट सफाइ दिई भएको फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा २०७०।११।३० मा पुनरावेदन गरिएको ।

१२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुधीरकुमार कर्णसमेत भएको भ्रष्टाचार रिसवत मुद्दामा प्रतिवादीहरूमध्ये रामबाबु चौधरी र सुधीरकुमार कर्णलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३१ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) (क) बमोजिम एवं प्रतिवादी वीरेन्द्रप्रसाद कुर्मीलाई सोही ऐनको दफा ३(४) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई दायर मुद्दामा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादी रामबाबु चौधरीलाई कसुर कायम गरी कैद र जरिवाना भएको तर रिसवत जफतको विषयमा केही नबोलिएको र अन्य प्रतिवादीहरू सुधीरकुमार कर्ण र वीरेन्द्रप्रसाद कुर्मीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ हुने ठहर भएको मिति २०७०।८।१८ को फैसलामा (क) प्रतिवादी रामबाबु चौधरीको हकमा कसुर पुष्टि भई निजलाई कैद र जरिवाना भै सकेपछि सोही दफा बमोजिम निजले रिसवत बापत लिएको रकम रु.१५,०००।- जफतको विषयमा मौन रहेकोले फैसला अपूर्ण रहेको (ख) प्रतिवादी सुधीरकुमार कर्णको हकमा टेलिफोन लाइन जडान गरिदिने कामका लागि रिसवत लिने दिने कसुर गरेको तथ्य निर्विवाद रूपमा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रमाणहरूको विवेचना नगरी आत्मनिष्ठ भई सफाइ दिएको (ग) प्रतिवादी वीरेन्द्रकुमार कुर्मोको हकमा उजुरवालालाई टेलिफोन लाइन जडान गरिदिने प्रयोजनका लागि अन्य प्रतिवादीहरूसँगै मिलेमतो गरी रिसवत लिने कार्यमा सहयोग पुऱ्याई दुरुत्साहन गरेको तथ्य पुष्टि भइसक्दा पनि प्रमाणहरूको उचित मूल्यांकन नगरी सफाइ दिएको नमिलेको विमतका जिकिर गरी आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।१२।६ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कमला राजभण्डारी भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुरमा ती ऐनका सोही दफाहरू बमोजिम सजायको मागदाबी लिई दायर मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई सफाइ पाउने ठहर भएको मिति २०७०।७।१० को फैसला उपर श्री रामजानकी कलेज माध्यमिक शिक्षा परिषद् भारतबाट वर्ष १९७८ अनुक्रमांक ४५९५७३ परीक्षार्थीको नाम : कमला राजभण्डारी पिताका नाम : D/O काशिराम श्रेष्ठ परिषद् कार्यालयका आख्यानमा परीक्षाफल अस्वीकृत है भनी लेखी आएको, प्रमाणपत्रहरू आफ्नै भएको र आफैंले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सेवा प्रवेशका लागि पेश गरेको भनी सनाखत गरिदिएको र एकपटक गरिएको पत्राचारलाई बिना कारण मान्यता दिइएको भन्ने समेतका आधारमा आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा २०७०।१२।९ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१४. पुनरावेदक पवन कोइराला विपक्षी आयोग समेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा आइरन चक्की खरिद प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) बमोजिम अनियमितता गरेको कसुर प्रमाणित हुन आएकोले विभागीय कारबाही गरिएको निर्णय उपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन परी विशेष अदालत काठमाडौंबाट आयोगको उक्त निर्णय बदर गरी भएको मिति २०७०।८।१७ को फैसला उपर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना गरेको नदेखिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) र (छ) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही साथ आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको तथा कानुन बमोजिम अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको बेवास्ता गरेको पाइएकोले अनुचित कार्य गरेको मानी विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनुपूर्व आयोगमा बयान गराइएको सो बयानमा निजहरूको कार्यबाट हुन गएको कसुर र सजायसमेतका सम्बन्धमा सवाल सोधिएकोले सुनुवाइको मौका पाएको र आयोगले आफ्नो दायराभित्रै रही अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाएकोमा अख्तियारवालाले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरेको खण्डमा आयोगको निर्णय बदर हुन नपर्ने भन्ने समेत जिकिर गरी आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७०।१२।१२ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हिरामणि खरेलसमेत भएको गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई दायर भएको आरोपपत्रमा श्री विशेष अदालत, काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट सफाइ हुने गरी भएको मिति २०७०।९।२२ को फैसलामा, (क) थुनामा रहेको व्यक्तिको नामको जग्गा मालपोत कार्यालय, कावासोती नवलपरासीका प्रमुख समेतको मिलोमतोमा रजिस्टेसन पारित गरी हक हस्तान्तरण भएको, (ख) काठमाडौं जिल्ला अदालत र वैदेशिक रोजगार विभागबाट रोक्का रहेका राजेशबाबु श्रेष्ठका नाममा नवलपरासी जिल्ला, अर्ग्यौली गा.वि.स.वडा न. ६ स्थित कि.न. १३१ र ४०५ का जग्गाहरू राजीनामा प्रयोजनका लागि डोर खटाउन मिति २०६८।३।१ मा परेको निवेदन बमोजिम खरिदार सागर काफ्लेलाई डोरमा पठाएको, डोरबाट सही सनाखत गराई ल्याएपछि अदालतको पत्रद्वारा फुकुवा भए लगत्तै जग्गा पास गरिएको बयान, (ग) हिरामणि खरेलको आदेशानुसार डोरमा खटिइएको र सोही बमोजिम सनाखत समेत भएको भनी सागर काफ्लेले र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले भने बमोजिम सनाखत गरिदिएको भनी प्रतिवादी राजेशबाबु श्रेष्ठले आयोग समक्ष गरेको बयान एवं (घ) जग्गाहरूको रजिस्टेसनको लिखतमा प्रतिवादीमध्येका हिरामणि खरेलले प्रमाणित गरेको, सागर काफ्लेले हस्ताक्षर सनाखत गरेको र राजेशबाबु श्रेष्ठले जग्गा बिक्री गरी लिखतमा सही गरेको समेतका आधारमा रोक्का रहेका जग्गाहरू कानुन विपरीत रजिस्टेसन दस्तुर समेत समयमा नै नलिई लिखत पास गरी लिन दिने कार्य गरेको पुष्टि भइरहेको तथ्यलाई अदालतबाट स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७१।२।६ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पुरुषोत्तमभक्त खरेल समेत भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी पुरुषोत्तमभक्त खरेल समेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ज) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई दायर आरोपपत्रमा विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ पाउने

गरी भएको मिति २०७०।१०।२७ को फैसलामा विवादित कि.नं.५१५ र ७९० का जग्गाहरू (क) प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरिएको, (ख) २०२९ सालमा घरायसी राजीनामाबाट खरिद गरेको लिखतले कानुनतः मान्यता दिन सकिने अवस्था ग्रहण गरिसकेको स्थिति नभएको (ग) २०४३ सालमा कृष्णबहादुर तामाङको नाममा नाप नक्सा भए पनि सो को दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएको नदेखिएको र (घ) जग्गाको कुत/पोत तिरेको प्रमाण नभएको, रैतान लगत विवरण भनिएको कागज नै नक्कली झूठो तयार गरेको, (ङ) अदालत आफैंले गर्न पठाएको सर्जमिन मुचुल्कामा कि.नं.७९० समेतका जग्गा सार्वजनिक वनक्षेत्र हो भनी किटानी साथ लेखाइदिएको तथ्यलाई स्वीकार नगरिएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत रहेको समेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७१।३।३ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी माधवराज शर्मा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, १५ र १६ को कसुरमा ऐ दफा ८, १५ र १६ (१) बमोजिम सजायको माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएकोमा निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने गरी श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७०।८।२५ मा फैसला भएकोमा, (क) प्रतिवादीले मिति २०५६।५।१३ देखि २०६५।४।३० सम्म अस्थायी प्रकृतिको पद धारण गरी नेपाल सरकारको कोषबाट तलबभत्ता खाइपाई आएको बयानमा स्वीकार गरेको (ख) लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै प्रकृतिको छनौट प्रक्रियाबाट स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको अवस्था नभई स्थायी कर्मचारीले पाउने सरह कर्मचारी सञ्चयकोष लगायतका सुविधा लिई नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पारेको, (ग) व्यहोरा ढाँटी नेपाल सरकारबाट नियुक्तिसमेत लिई ११ वर्षसम्म स्थायी कर्मचारी सरह सुविधा लिएको तथ्यबाट राज्यलाई पुग्न गएको नोक्सानीको विश्लेषण नगरी सफाइ दिएको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७१।३।३ मा पुनरावेदन गरिएको ।

१८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्की समेत भएको खयर निकासी अनुमति दिँदा सरकारी वनको समेत मिसाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ८ र १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनका दफा ३, ८(३) र १७ बमोजिम सजाय गरी बिगो रु ७५,९८,५५०।- भराइ पाउन समेतको मागदाबी सहित श्री विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसुर ठहर गरी ऐ.दफा ८(३) बमोजिम कैदको सजाय हुने, बिगो असुल गरी पाउँ भन्ने समेत अन्य मागदाबी पुग्न सक्दैन भन्ने मिति २०७०।११।४ को फैसलामा प्रतिवादीहरूबाट भएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसुर भएको कुरामा सम्मानित विशेष अदालत समेत सहमत भई दफा ८(३) बमोजिमको कसुर ठहर गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय समेत गरेको अवस्था हुँदा बिगो समेत ठहर गरी तदनुकूलको जरिवाना र बिगो भराउनुपर्नेमा दफा ३ र १७ को दाबी कायम नगरिएको हकमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा के कति रिसवत के कुन व्यक्तिबाट लिएको भन्ने कुरा दाबीको विषय नभई सरकारी हानि नोक्सानी गरेको आधारमा खयर जस्तो महत्वपूर्ण वन पैदावारलाई निजी आवादीको उत्पादनसँग मिसाई बदनियतपूर्वक निकासी पुर्जी दिई भ्रष्टाचार गरेको हुँदा दफा ३ र १७ मा व्यवस्थित बिगो अनुसार सजाय हुनुपर्छ भन्ने नै हो । जति मात्राको छोडपुर्जी लिएको छ सो भन्दा बढी परिमाणमा निकासी गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले स्वाभाविक रूपमा सरकारी वन जंगलकै हानि नोक्सानी हो भन्ने देखिन आउँछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ अनुसार सजाय ठहर भइसकेपछि सोही मुद्दाको अभिन्न आधारको रूपमा दफा ३ र १७ समेत

स्पष्ट जोडिन आउने हुँदा केवल दफा ८ का आधारमा मात्र सजाय हुने गरी फैसला भएको, वन ऐन, २०४९ अनुसार निजी र कबुलियत वन बाहेकको सबै वन क्षेत्र सरकारी वा राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो भन्ने देखिन आउँछ। राष्ट्रिय वनको खास क्षेत्र वा एरिया तोकी व्यवस्थापन जिम्मा दिइएका सामुदायिक वन समेत राष्ट्रिय वन अन्तर्गतका नै हुने र त्यस्ता वन क्षेत्रबाट वन पैदावार लिने कार्ययोजनामा समावेश भएदेखि बाहेकका वन पैदावार र वनजन्य उत्पादन समेत राष्ट्रिय वनकै सरह गणना र मान्यता प्रदान गरिने सो ऐनको व्यवस्था हो। निजी आवादीको काठमा छोडपुर्जी लिए भन्दा बढी काठ फेला पर्नु र जग्गाधनीहरूले पनि छोडपुर्जी भन्दा बढी काठ आफ्नो जग्गाको यसै कित्ता नं.को हो भनी दाबी नलिएबाट र यिनै जग्गाधनीका अतिरिक्त यस ठाउँबाट ल्याएको हो भन्ने र सरकारी वन क्षेत्रबाट ल्याएको होइन भनी खयर काठ खरिदकर्ता समेतले दाबी लिई सो को पुष्टि नभएको अवस्थामा ती काठहरू सरकारी वन जंगलकै हुन् भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा पुष्टि हुन्छ। जहाँसम्म छोडपुर्जी लिने क्रेता र जग्गाधनीलाई अभियोजन नगरिएको भन्ने कुरा हो सो अधिकार अभियोजनकर्ताको स्वतन्त्र संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारभित्रको विषय भई त्यसले दाबी लिएको हदसम्म प्रभाव पार्नसक्ने देखिँदैन। छोडपुर्जी लिने र जग्गाधनीले सो काठमा अनियमितता गरी बढी परिमाणमा ओसारपसार गरेको पनि होइन। सरकारी कार्यालयमा रहेका कागज प्रमाणले माथि विरुद्ध खण्डका प्रतिवादीहरूकै संलग्नता पुष्टि गरेको, वन विभागबाट २०६६।११।१९ देखि तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लामा खयर कटान तथा ओसारपसार रोक्का गरिएकोमा २०६६।११।१९ मा ११०४७.६० क्यु.फिट/२०६६।११।२० मा २८३६९.४४ क्यु.फिट गरी जम्मा ३९४१७.११ क्यु.फिट खयर काठ ८२ वटा छोडपुर्जी मार्फत निकासी अनुमति दिइएको सम्बन्धित मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ। (क) छोडपुर्जी लिने प्रयोजनका लागि पेश गरिएका मुचुल्काहरूमध्ये कतिपयमा हस्ताक्षर नभएको, भिन्नाभिन्न बिमार्का मुचुल्कामा एउटै नाप साइजको काठ देखिने फोटोकपी पेश गरी सोमा केरमेट समेत गरिएको, निजी आवादीमा उत्पादित काठको रूखैपिच्छे परिमाण खुलाउनुपर्नेमा समग्र उत्पादनको लगत बिना नै बिमार्का आदेश दिइएको, मुचुल्कामा उत्पादित रूख र सो को नाप साइजका आधारमा वैज्ञानिक सूत्र (क्वाटर गर्थ) बमोजिम उत्पादन हुने भन्दा अधिकतम परिमाण देखाइएको, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गाहरूमा रहेका खयरका रूखहरू काटिएका, खयरका ठुटा सहितको मुचुल्काबाट देखिएको, नक्कली मुचुल्कामा समेत टिपेक्स लगाई विवरण सच्चाइएको, रोक्का गरेको अवधिभित्र निकासी पुर्जी दिएको, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ बमोजिम प्रमाणको मूल्यांकनमा आधार नभएको, (ख) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ घूस रिसवत लिएको अवस्था बाहेकको अवस्थामा स्वतन्त्र दफा नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले व्यवस्था गरेका अन्य दफासँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित भएर सक्रिय हुने, दफा १७ मा सरकारी तथा सार्वजनिक हानि नोक्सानी मस्यौटसँग सम्बन्धित भई सो को परिमाण यकिन गर्न मात्र दफा ३ आकर्षित हुने र भ्रष्टाचारको कुनै कसुर ठहर भएपछि निकासीको बिगो स्वतः भराइनुपर्ने स्थितिमा कानुनको उचित व्याख्या नभएको, (ग) स्थलगत अवलोकन समेत गरी कानुनको कार्यान्वयनमा रहेको त्रुटिका बारे समेत स्पष्ट गरी बकपत्र गर्न महानिर्देशक ब्रजकिशोर यादव र दीपक ज्ञवालीको बकपत्रलाई समेत बेवास्ता गरिएको, (घ) सरकारलाई हानि नोक्सानी र आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने नियत राखी गरेको कार्यबाट भएको नोक्सानी हुँदा बिगोको दाबी पुष्टि भएको समेतका तथ्यलाई अनदेखा गरी भएको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७१।३।९ मा पुनरावेदन गरिएको।

१९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शत्रुघन मिश्र भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने १२४ जनाको नाममा विभिन्न ७ प्रकारका औठाछाप लगाई रु.२१७४००।- सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराई अधिकारीको दुरुपयोग गरी सरकारी रकम आफैंले लिई खाई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम बिगो रु.२,१७,४००।- असुल उपर गरी दफा १७ र ३(१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी सहित दायर आरोपपत्रबाट श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट सफाइ दिई भएको मिति २०७०।११।२१ को फैसलामा (क) प्रतिवादीको इन्कारी बयान र भत्ता नपाएको भन्ने उजुरी नभएको भन्ने आधार लिई अन्य सबुद प्रमाणहरूलाई समेत नजर अन्दाज गरेको, (ख) कानुनको अवज्ञा गरी अ.ब.१८६ नं.बमोजिम सम्बद्ध प्रमाण बुझिसकेर ती सबुदको मूल्यांकन गरी यकिन भएको आधारमा निर्णय दिनुपर्नेमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नै नबुझी फैसला भएकाले प्रमाण ऐन, २०३१ समेत विपरीत भएको, (ग) प्रतिवादीले सरकारलाई हानि नोक्सानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुऱ्याउने नै नियत राखी वास्तविक रूपमा भत्ता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई भत्ता बापतको रकम उपलब्ध नगराई आफैंले नक्कली कागज र सहीछाप लगाई भरपाई तयार गरेको तथ्य स्पष्टतः पुष्टि भइरहेको अवस्थामा बिगो लगायतका अन्य दाबी भएको तथ्यलाई अनदेखा गरी भएको फैसला उपर आयोगको निर्णयानुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७१।३।१८ मा पुनरावेदन गरिएको ।

परिच्छेद- ५

पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरू

आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा अदालतबाट भएको फैसला उपर प्रमाण, तथ्य एवं औचित्यको आधारमा पुनरावेदन नगरिएका मुद्दाहरूको संक्षिप्त विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ :-

(क) भ्रष्टाचार तर्फका मुद्दाहरू :

१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजेन्द्रकुमार बस्नेतले सञ्जयकुमार झासँग रकम लिई मुद्दा मिलाई दिन मञ्जुर गरेकोमा निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) (ख) बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर भएकोमा निजलाई अभियोग गरेको मागदाबी उपर श्री विशेष अदालत काठमाडौंले मिति २०७०।३।२० मा आरोपितले कसुरबाट सफाइ पाउने फैसला उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने भनी आयोगबाट मिति २०७०।१०।१० मा निर्णय भएको ।

(ख) नक्कली प्रमाणपत्रतर्फका मुद्दाहरू :

१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अर्चनाकुमारी साह भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादी उपरको अभियोगपत्रमा लिएको मागदाबीमा निजको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको सक्कल प्रतिको अस्तित्व नै स्थापित हुन नसकी केवल फोटोकपीको आधारमा अनुसन्धान भएकाले सबुद प्रमाणको अभाव शंकाको आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहऱ्याउनु न्यायसंगत हुने देखिँदैन भनी फैसला भएकोमा आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयबाट श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको ।

२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुशेश्वरप्रसाद चौधरी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.ऐनको दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धनबहादुर वली भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.ऐनको दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विनोदकुमार गौतम भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.ऐनको दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी खड्गबहादुर वली भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन,

२०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मेरिना उपाध्याय भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कृष्णबहादुर खत्री भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्रकला भुसाल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५०० जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आनन्दकुमार थापा भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नवल सिंह गुरुङ भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु. ५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

११. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पिताम्बर काफ्ले भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विष्णुप्रसाद अधिकारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई

साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गोकर्णबहादुर बिष्ट भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५०० जरिवानाको सजाय समेत भएकाले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दामोदर सिग्देल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शान्तीदेवी उपाध्याय भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी भरतबहादुर कुँवर भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तुलबहादुर गुरुङ भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुवासचन्द्र घिमिरे भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९, को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

१९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिलीप कार्की भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९, को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुदामाप्रसाद बन्जारा भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९, को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुमार सागर सकुन भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रत्नहजुर सेन भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुन्दरप्रसाद बस्नेत भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिप्रसाद दमासे भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धनराज जोशी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले

प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रुद्रनारायण चौधरी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शान्तिकुमारी गुप्ता भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९, को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी द्रोणराज पौडेल भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवानासमेत भएकाले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

२९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजकुमार मेहता भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकाले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कान्छु भण्डारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।६।८ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिपेन्द्र कुमार ठाकुर भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी देवनारायण दहेत थारु भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई

साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुरेन्द्रकुमार न्यौपाने भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राधा न्यौपाने (कोइराला) भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सितादेवी कोइराला भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दलबहादुर श्रेष्ठ भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मणिन्द्र बुढा भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनिता सुवेदी (वस्ती) भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

३९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी उत्तरा घिमिरे भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धर्मप्रसाद सापकोटा भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादी उपरको अभियोगपत्रमा लिएको दाबी पुग्न नसकी सफाइ पाउने ठहर्छ भनी फैसला भएकोमा आयोगको मिति २०७०।१०।१० को निर्णय बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिएको ।

४१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अन्जुकुमारी यादव भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।१० को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लोकराज के.सी. भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।१० को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मिराकुमारी भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।१० को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नन्दकुमारी खड्का भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।१० को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जनकबहादुर कार्की भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले

प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१०।२७ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ढालबहादुर रावत भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कोकिला ओली भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरिविष्णु ढकाल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

४९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कल्पना भण्डारी (घिमिरे) भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकाले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पुण्यवती घले भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शालिकराम पुडासैनी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी भुपनारायण चौधरी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामचन्द्र पोखरेल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुसन जोशी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रमिला आचार्य रेग्मी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुरेशकुमार यादव (महोत्तरी) भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जीतबहादुर कार्की भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।-जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बिक्रम अधिकारी क्षेत्री भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत

भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

५९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामेश्वर खरेल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पूर्णबहादुर कार्की भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।१२।२१ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलबहादुर महतरा भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।१।२३ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राम आशिष मिश्र भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।१।२५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारी भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।१।२५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामनारायण गिरी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।१।२५ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हिम्मतबहादुर के.सी. भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई

साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गीतादेवी गुरुङ भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्ष्मी चौधरी भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कृष्णकुमार संग्रौला भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

६९. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नवल किशोरप्रसाद भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७०. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गोपालबहादुर वली भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७१. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पाण्डे भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ (२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७२. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी योगेश्वर प्रसाद चौरसिया भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७०।२।२६ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नकुल सिलवाल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।३।१५ को निर्णयानुसार सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७४. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ऋषिकेशवप्रसाद धौभडेल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।३।१५ को निर्णयानुसार सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७५. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिलबहादुर बुढा भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।३।१५ को निर्णयानुसार सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७६. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बर्देवा भएको नक्कली झुटा अध्यापनपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम छ महिना कैद र रु.१०,०००।- जरिवाना समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।३।३२ को निर्णय बमोजिम सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७७. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गणेशबहादुर रावल भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।३।३२ को निर्णयानुसार सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

७८. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामचन्द्र पुरी क्षेत्री भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र मुद्दामा अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिम श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिम कसुर कायम गरी ऐ.भ्र.नि.ऐन २०५९ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम रु.५००।- जरिवानाको सजाय समेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा आयोगको मिति २०७१।३।३२ को निर्णयानुसार सफल जनाई लगत कट्टा गरिएको ।

परिच्छेद- ६

विभागीय कारबाही

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउने वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा विभागीय कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाइएको विवरण देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय (कार्गो अफिस) काठमाडौंका कर्मचारीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा रिसवत लिएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगबाट मिति २०७०।४।३२ मा खटाइएको छानबिन टोलीबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंको गेटनेरबाट सो कार्यालयका शाखा अधिकृत मिनर्भा अधिकारीको साथबाट रु.६१,५००।- र शाखा अधिकृत शान्तराज रेग्मीको साथबाट रु.७९,५००।- बरामद गरी प्रतिवेदन साथ आयोगमा पेश भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानका क्रममा आयोगमा बयान गर्ने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दिव्यराज पोखरेल, भन्सार अधिकृतहरू मिनबहादुर अधिकारी, उद्धव ढुंगाना, लक्ष्मीदत्त जोशी, राजेन्द्र बस्नेत र ध्रुवकुमार रेग्मीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

१.२ मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति सुर्खेतको एकवर्षे करारमा सह-लेखापाल पदको पदपूर्ति, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अस्पताल विकास समितिको खरिदार पद एकको आ.व. २०६९।७० का लागि एक वर्षे करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा अन्तरवार्ता तथा शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गरी सिफारिस तालिकामा भीमप्रसाद गौतमको ६४ अंक रहेको, मनरूपा नेपालीको ६२.५० अंक रहेको तथा समिर गौतम र रमा चौधरीको समान ६२.२५ अंक रहेकोमा सो समितिका सदस्य तथा पदपूर्ति समितिका संयोजक इन्द्रप्रसाद शर्मा र प्रतिनिधि सदस्य, लेखा अधिकृतले दोस्रो क्रममा रहेकी मनरूपा नेपालीलाई मुख्य उम्मेदवार र समिर गौतम र रमा चौधरीलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको आधारमा सो अस्पताल विकास समितिले नियुक्ति दिई करार अवधिमा तलब भत्ता समेत भुक्तानी भएको अवस्था देखिएकोले निज मनरूपा नेपालीले उक्त अवधिमा भुक्तानी लिएको तलब भत्ता बापतको रकम पदपूर्ति समितिका संयोजक इन्द्रप्रसाद शर्मा र प्रतिनिधि लेखा अधिकृतबाट असुल उपर गराई सो समितिको खातामा जम्मा गरी आयोगलाई जानकारी गराउन मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति सुर्खेतलाई लेखी पठाउने । सिफारिस गरिएका व्यक्तिको एकवर्षे कार्यकाल समाप्त भई हाल सेवामा बहाल नरहेको अवस्था भए पनि बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो काममा लापरबाही गरेको देखिँदा पदपूर्ति समितिका संयोजक इन्द्रप्रसाद शर्माको पद राजनैतिक प्रकृतिको नियुक्ति भएकोले निजलाई सचेत गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने । एकवर्षे करार अवधिसमेत समाप्त भइसकेको र असुल उपर समेत गराउने भएबाट प्रतिनिधि लेखा अधिकृत रत्नप्रसाद सुवेदीलाई काममा लापरबाही

गरेको सम्बन्धमा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (क) र (छ) बमोजिमको कार्य गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१.३ कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा थोरै परिमाणको प्रज्ञापन पत्र पेश गरी गराई बढी सामान पास गराउन भन्सार कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट खटी गएको टोलीसमेतले मिति २०७०।५।२७ मा भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गरी बाहिर निस्कनासाथ नियन्त्रणमा लिएको भारतीय ट्रक UP 72T 3355 मा विभिन्न वस्तुहरू Copra 1875kg, Plastic Film 150kg, Assence 100kg र Sabu Dana 2500kg गरी जम्मा 4625 के.जी. देखाई प्रज्ञापन पत्र भरेको र सोही बमोजिमको राजस्व निर्धारण भई राजस्व तिरेको तर बरामदी मुचुल्कामा अन्य वस्तुहरू नभई ६०० बोरामा १५,००० के.जी. Copra (नरिबल) बरामद हुनुले भन्सार कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा राजस्व चुहावट भएको पुष्टि हुन आएको छ । सो भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायण प्रसाद सापकोटाले आफू कार्यरत कार्यालयमा अनियमितता भएको विषयमा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन गरेको नदेखिँदा निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिमको अनुचित कार्यमा विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१.४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीका लेखा अधिकृत सूर्यप्रसाद सुवेदीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त हुने निकासा रकम आफू र आफ्नो सहयोगीको नाममा चेक बनाई नियमानुसार सरकारी वा तोकिएको बैंकमा जम्मा नगरी आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ८ को उपनियम (१) मा "नियम ५ बमोजिम कुनै कार्यालयको नाममा निकासा भई प्राप्त हुन आउने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारी कारोबार गर्ने गरी तोकिएको बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिँदा निजले आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गर्नु उचित देखिएन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रायमा निजको उक्त कार्यमा मनसायपूर्वक कानुन विपरीत संलग्नता देखिए सार्वजनिक पदधारण गरेको राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले गरेको काम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भनी राय प्राप्त भएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई यस कार्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुनै हानी नोक्सानी भएको नदेखिए तापनि यसरी व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्दा सो को ब्याज खातावालाले नै प्राप्त गर्ने हुँदा निजलाई लाभ पुग्ने नै देखियो । यसरी निजले आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को प्रावधान विपरीत आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१.५ विभिन्न व्यक्ति, फर्म र कम्पनीहरूले तातोपानी भन्सार कार्यालयको नाका हुँदै नेपाल आयात गर्ने व्यापारिक मालसामानहरू धेरै परिमाण तलमाथि पारी जाँचपास गरी गराई भन्सार नतिरी पार्टी र कर्मचारी मिलेर धेरै राजस्व भ्रष्टाचार गर्ने गरेकोले कारबाही गरियोस् भन्ने उजुरी समेतका आधारमा मिति २०७०।५।२६ र २७ मा तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले जाँचपास गरी छाडेका बा६च ५५०५, ना३ख ५१३९, ना४ख ७००२, बा१ख ९६२१, ना२ख ४८३९ , बा८च ४२९९ , बा.११च १४DI , ना२ख ३५५७ र ना४ख ४९९८, ना२ख ६७०८, बा९च ३२०६ र ना.२ख ४९९२ नम्बरका मालबाहक

गाडीहरू राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू समेतले कब्जामा लिई मालधनीका रोहबरमा भौतिक परीक्षण गर्दा देखिएका कैफियत सहितका तथ्यहरूको विश्लेषणसहित विभागले आयोगमा प्रेषित गरेका ११ थान फाइलहरू उपर अनुसन्धान हुँदा तातोपानी भन्सार कार्यालयका कुन कुन कर्मचारीले के कुन नम्बरका गाडीको जाँचपास र भौतिक परीक्षण गरेका हुन् भन्ने तथ्य हेर्दा बा.६च५५०५ र ना.४ख७००२ नं. को गाडी ना.सु. शंकर लामिछाने, खरिदार चक्रबहादुर के.सी. जाँचकी र भन्सार अधिकृत हरिभक्त के.सी. ले निरीक्षकको रूपमा रही जाँचपास गरेका, ना.३ख५१३९ नं. को गाडी ना.सु. मेघराज भट्टराई, खरिदार तेजेन्द्रराज कार्की जाँचकी र भन्सार अधिकृत हरिभक्त के.सी. निरीक्षकको रूपमा रही जाँचपास गरेका, बा.१ख९६२१ नं. को गाडी ना.सु. सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, खरिदार जीवन पन्थी जाँचकी एवं भन्सार अधिकृत विष्णुकुमार श्रेष्ठ निरीक्षक रही जाँचपास गरेका, ना.२ख४८३९ नं. को गाडी ना.सु. खिमप्रसाद अर्याल, ना.सु. युगवचन हुमागाई जाँचकी र भन्सार अधिकृत हरिभक्त के.सी. निरीक्षक रहेको, बा.८च ४२९९ नं. को गाडीको जाँचपास ना.सु. शंकर लामिछाने, खरिदार चक्रबहादुर के.सी. र निरीक्षक भन्सार अधिकृत बिष्णुकुमार श्रेष्ठ रहेका, ना.२ख३५५७ र ना.४ख४९९८ नम्बरको गाडीको जाँचकी ना.सु. दिनेशप्रसाद पौडेल, ना.सु. श्रीप्रसाद चौधरी एवं निरीक्षक भन्सार अधिकृत यामप्रसाद ढुंगानाले जाँचपास गरेका ना.२ख६७०८ नम्बरको गाडी ना.सु. चन्द्रमणि पौडेल, खरिदार तुलसीकुमार मल्ल र निरीक्षक भन्सार अधिकृत अर्जुनराज पाठकले जाँचपास गरेका बा.९च३२०६ नम्बरको गाडी ना.सु. तुलबहादुर पाण्डे, खरिदार चक्रबहादुर के.सी. र निरीक्षक यामप्रसाद ढुंगानाले जाँचपास गरेका ना.२ख४९९२ र बा.२ख८३०१ नम्बरका गाडी ना.सु. पिताम्वर बस्याल, खरिदार शम्भुप्रसाद खतिवडा र निरीक्षक भन्सार अधिकृत विष्णुकुमार श्रेष्ठले जाँचपास गरेको भन्ने तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट प्रेषित विवरण अनुसारको तथ्य निजहरूले यस आयोग समक्ष गरेको बयानमा स्वीकार गर्दै कामको चाप, जाँचपास पछिको परीक्षण हुने, प्रज्ञापनपत्रमा मूल्य घोषणा गर्ने आयातकर्ता जिम्मेवार हुने, कारोबार मूल्य यकिन गर्न नसकिने, आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई मान्न सकिने, नमुना परीक्षण गर्न सकिने आदि कानुनी आधार उल्लेख गरी प्रतिरक्षा जिकिर लिएको देखियो ।

अत: माथि विवेचित तथ्य एवं प्रमाणहरूबाट तातोपानी भन्सार कार्यालयहरूमा माथि उल्लिखित कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न कम्पनी एवं फर्महरूले नेपाल आयात गरेका मालसामानको भौतिक परीक्षण एवं जाँचपास गरी गाडी छुटाउने निर्णय लिंदा भए गरेका काम कारबाहीमा मनसायपूर्वक भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्ने उद्देश्यले गरेको भन्ने संकलित प्रमाण र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबाट पुष्टि हुन नआए तापनि नेपाल आयात गरेका मालसामानको भौतिक परीक्षण एवं जाँचपासको निर्णय गर्दा आयातकर्ताबाट थप कागजात माग गरी भौतिक परीक्षण गर्ने कार्यविधि पालन गर्नुपर्नेमा पालन नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) मा परिभाषित अनुचित कार्य लापरबाही साथ गरेको, भन्सार ऐनको दफा ३४ ले तोकेको जिम्मेवारी निजहरूले पूरा नगरी जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने अधिकारीलाई उत्तरदायित्व पन्छाई आफ्नो कर्तव्य पालना जानी जानी नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (च) मा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको कार्य प्रकृति नै मालसामानको जाँचपास गरी भन्सार राजस्व असुल गर्ने कानुनी कर्तव्य पालनामा लापरबाही गरेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) मा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुँदा भन्सार अधिकृतहरू हरिभक्त के.सी., विष्णुकुमार श्रेष्ठ, यामप्रसाद ढुंगाना र अर्जुनराज पाठक, नायब सुब्बाहरू शंकर लामिछाने, तुलबहादुर पाण्डे, चन्द्रमणि पौडेल, दिनेशप्रसाद

पौडेल, श्रीप्रसाद चौधरी, खिमप्रसाद अर्याल, युगवचन हुमगाई, सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, पिताम्बर बस्याल र मेघराज भट्टराई, खरिदारहरू जीवन पन्थी, चक्रबहादुर के.सी., शम्भुप्रसाद खतिवडा, तुलसीकुमार मल्ल र तेजेन्द्रराज कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ चितवन मेडिकल कलेजमा भएको आर्थिक हिनामिना सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयवाट निरीक्षक नियुक्त गरी छानबिन गराउँदा चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेसँग कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका उप-रजिष्टार लालबाबु कवारी तथा सि.ए. भानु कडेल समेतले दुई थरी प्रतिवेदन देखाई रिसवत माग गरी रु.२० लाख दिन बाध्य पारेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा चितवन मेडिकल कलेजमा भारतीय लगानीकर्ता निलेश कुमार दिलशुख भाई अग्रवालका तर्फबाट डिसेम्बर ७, २०१२ मा ५,६९,००० थान सेयर खरिद गरेको र सो सम्बन्धी सम्झौतालाई उद्योग विभागको मिति २०६९।१२।०४ को निर्णयले स्वीकृत गरी हालसम्म भारतीय लगानीकर्ता निज अग्रवालको तर्फबाट रु.३२,३२,३६,०००।- बराबर रकम चितवन मेडिकल कलेजलाई चुक्ता समेत गरेकोमा चितवन मेडिकल कलेजले मिति २०७०।३।२८ मा बसेको साधारण सभामा भारतीय सेयर लगानीकर्तालाई सूचना नगरेको, अर्का सेयर लागानीकर्ता कोष्टल इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. चितवनका सेयर लगानीकर्ता उपेन्द्र रिजाल, डा. हरिश न्यौपाने पक्ष र जीवनकुमार श्रेष्ठ, निलेश अग्रवाल पक्ष बीच साधारणसभामा कसलाई पठाउने भन्ने विवाद रहेको र चितवन मेडिकल कलेजमा शेयर होल्डरहरूको तर्फबाट लगानी गरिएको रकम हिनामिना समेत भएको भनी उक्त अनियमित तवरबाट बसेको साधारणसभा अवैधानिक भएकोले साधारणसभाको निर्णय खारेज हुन तथा त्यहाँ भएका आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन हुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई निरीक्षकको रूपमा नियुक्त गरी छानबिन तथा कारबाही हुन उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा आयोगमा समेत उजुरी परी कारबाहीका लागि आयोगबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा समेत पठाएकोमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले छानबिनका लागि मिति २०७०।३।१९ मा गोरखापत्र, कान्तिपुर लगायतका पत्रपत्रिकाहरूमा निरीक्षक नियुक्तिका लागि ७ (सात) दिने सिलबन्दी दरखास्त आह्वान गरी दरखास्त छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरी उप-सचिव (कानुन) तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा उप-रजिष्ट्रार दिपक घिमिरे र लालबाबु कवारी, तथा सहायक रजिष्ट्रार अन्जु पोखरेल समेत रहेको छनौट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको ।

उल्लेखित समितिलाई दरखास्त छनौट गर्ने आधारहरू समेत किटान गरी दिएको अख्तियारीमध्ये छनौट हुने उम्मेदवार लेखा परीक्षण कार्यमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुपर्ने, पेश भएका कागजातहरूका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट लिएको दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्र आदि समेतलाई मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिइने छ भनी उल्लेख गरेकोमा पर्न आएका कुल १५ वटा दरखास्तमध्ये सबै भन्दा कम दररेट पेश गरेको भनी भानु कडेललाई छनौट गर्ने सिफारिस गरेको पाइयो । निज भानु कडेलले पेश गरेको कागजात हेर्दा निजको पेशागत प्रमाणपत्र मिति २०६९ आषाढ मसान्तसम्मका लागि मात्र नवीकरण गरेको देखिन आयो भने निज केयर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत समेत रहेबाट एक व्यक्ति एक पेशाको अवधारणा अनुसार निजको पेशागत प्रमाणपत्र समेत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले मिति २०६९।१०।४ बाट स्थगन गरेको र सो अवधिमा निजले कुनै पनि संस्थामा लेखापरीक्षण तथा विशेषज्ञको हैसियतले कम्पनी ऐन, २०६३ को

दफा १२१ बमोजिम निरीक्षण गर्न तथा सोही ऐनको दफा १२४ बमोजिम छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न समेत नमिल्ने भनी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको मिति २०७०।६।१४ को पत्रद्वारा आयोगलाई जानकारी समेत गराएबाट छनौट समितिले सिफारिस गर्नु पूर्व छनौट गर्ने आधारहरूलाई मध्यनजर राखी आवश्यक कागजात हेरी यकिन गरी सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको र सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूले आयोग समक्ष दिएको लिखित बयानमा निज भानु कडेलको भानु एसोसिएट्स नामक संस्थालाई आधिकारिकता मानी सिफारिस गरेको भनी बयानमा उल्लेख गरे तापनि दरखास्त आह्वानको सूचनामा "इच्छुक योग्य उम्मेदवार" भन्ने उल्लेख गरेबाट संस्था भन्दा पनि योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुपर्ने भन्ने सूचनाको मूल मर्म भएकोले निजहरूको भनाइ आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत भएको देखिन आएकोले उल्लेखित छनौट कार्य नियमसंगत नदेखिएको हुँदा यसमा निजहरूले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएकोले उप-रजिष्टार लालबाबु कवारीको हकमा घूस (रिसवत) लिए दिएको तर्फ भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएकोले निज बाहेक अन्य पदाधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको तर्फ विभागीय कारबाही हुन आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

२.२ ब्रदर्स निर्माण सेवाले "घ" वर्ग निर्माण इजाजत प्राप्त गर्न निमित्त जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा उल्लेखित कार्य छिटो छरितो गराइदिने भनी उल्लेखित कार्यालयका कर्मचारीहरूले घूस/रिसवत माग गरेकोले निजहरूलाई कारबाही हुन आयोगबाट घूस/रिसवत दिने भनी नोट समेत उपलब्ध गराई पक्राउ गरी कारबाही गरी पाउँ भनी" भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष संजयकुमार झाको उजुरी निवेदन उपर नगदसहित पक्राउ परेका कर्मचारीसमेत उपर अनुसन्धान हुँदा संजयकुमार झाको निवेदनमा उल्लेख भएका तथा सोही घूस रिसवत मुद्दाको अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंका निमित्त प्रमुख (प्रशिक्षण अधिकृत) वासुदेव सिंखडा र ना.सु. सरस्वती श्रेष्ठको हकमा उजुरीकर्ताले निवेदनसाथ पेश गरेको सीडीबाट ना.सु. सरस्वती श्रेष्ठले राजस्व लगायतको रकम लिएको देखिन आएको हुँदा र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका ना.सु. सरस्वती श्रेष्ठले निवेदकबाट दर्ता प्रयोजनका लागि कागजात बनाउनका लागि लाग्ने राजस्व दस्तुरभन्दा बढी रकम लिंदाको अवस्थामा समेत निमित्त प्रमुख (प्रशिक्षण अधिकृत) वासुदेव सिंखडा स्वयं त्यस बखत निज कर्मचारीसँगै बस्दा समेत अनुचित कार्य रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल गरेको नपाइएकाले निजहरूले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न गराउन नसकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा निजहरू दुवै जनालाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

३. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड हेटौंडाका मुख्य शाखा प्रमुख, अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) महेशकुमार पौडेल, सोही कार्यालयमा कार्यरत गोविन्दप्रसाद घिमिरे, स्टोरकिपर लक्षण यादव लगायतका कर्मचारीहरूले कृषकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुको सट्टा अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी, खर्चको श्रेस्तामा संलग्न बिल, भरपाई, सम्बन्धितहरूको

बयान आदिको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड, मुख्य शाखा कार्यालय, हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख महेशकुमार पौडेलले आ.व.२०६८।६९ मा कारखाना इन्धनतर्फ विनियोजित रु.१,४०,०००।- मध्ये रु.९७,५८३।- रकमान्तर नगरी सवारी इन्धनमा खर्च गरेको देखिएकोले महेशकुमार पौडेलले विगतमा पनि त्यसरी नै खर्च गर्दा म.ले.प.समेतले बेरुजु कायम नगरेको भन्ने समेतको बयान गरेकाले यसरी एउटा शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्दा कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद २ को विनियम ७ बमोजिम रकमान्तर गरी खर्च गर्नुपर्नेमा रकमान्तर नगरी खर्च गरेको पाइएको हुँदा निजले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निज महेशकुमार पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

३.२ राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ धनुषाका कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा व्यापक अनियमितता गरेको उपर अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ धनुषाका कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहले आ.व.२०६८।६९ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बजेट कोड नं.४२२१ अन्तर्गत विनियोजित रु.२४,००,०००।- तथा बजेट कोड ४३२० अन्तर्गत विनियोजित रु.३०,००,०००।- बाट एकै पटक बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने कामलाई टुक्राटुक्रा गरी गराएको देखिन्छ । उक्त कार्यालयमा विभिन्न मितिमा उठेको राजस्व सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले बैंक दाखिला गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३ (१) को व्यवस्था विपरीत कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साह र लेखा अधिकृत प्रभात साहको कार्यकालमा उठेको राजस्व रकममध्ये रकम रु.६,४०,६१६।- समयमै दाखिला नगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३ (४) अनुसार आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको र निजहरूको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य भएको देखिएकोले तत्कालीन लेखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत लेखा अधिकृत प्रभात साह तथा कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।३० को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ सडक बोर्ड नेपालको अख्तियारीमा डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरबाट मुग्लिन नौबिसे सडक खण्ड अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मझिमटार र नौबिसे धार्केमा खडा गरिएको सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोलबुथमा खटिएका कर्मचारीहरूले सडक उपभोग दस्तुर बापतको रसिद सम्बन्धित उपभोक्तालाई नदिई राजस्व रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा धादिङका तत्कालीन प्र.जि.अ. वेदप्रसाद खरेलले राजस्व संकलनतर्फ नेपाल सरकारका छुट्टै निकायहरू रहने भएकोले राजमार्गको राजस्व निकासी कर लगायत औद्योगिक क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व भन्दा बजार अनुगमनलाई बढी हेरिएको भनी आयोग समक्ष उल्लेख गरिदिए पनि सरकारी कर्मचारी कार्यरत रहेको र दस्तुर बापतको रकम उठाउने कार्यमा शान्ति सुरक्षा समेतले प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील अवस्थालाई मनन गरी अनुगमन तथा निरीक्षण गरी राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकरी बनाउन एवं खटिएका कर्मचारीहरूलाई दायित्वबाट विमुख हुन नदिई भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित पार्नेतर्फ कुनै कार्य गरेको देखिएन । अतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले आफ्नो पदीय दायित्व पूर्ण तवरले

बहन नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (छ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज उपर आवश्यक कारबाहीको लागि आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.२ इलाका प्रहरी कार्यालय, आबुखैरेनीले मिति २०६९।७।२९ गते रु. डेढ लाख सहित पक्रेका जुवाडेहरूलाई कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराको निर्देशनमा प्रहरी निरीक्षक लेमप्रताप सेनले उक्त जुवाको रकम विभिन्न संघ संस्थालाई वितरणको नाउँमा आफैंले पचाउने काम गरेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मिति २०६९।७।२९ मा इलाका प्रहरी कार्यालय, आबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक लेम प्रताप सेनको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले आबुखैरेनी तनहुँका स्थानीय बाबुराम अधिकारी र विश्व मल्लको घरमा खेलेको जुवाको खालबाट रु.१,०७,०६६।- सहित विश्व मल्ल लगायत १५ जनालाई पक्राउ गरेकोमा जुवा ऐन, २०२० अन्तर्गत बरामद गरेको उक्त रकम जफत गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो नगरी विभिन्न सामाजिक संघ संस्था टोल सुधार समितिलाई सामाजिक कार्यमा लगाउने भनी रकम हस्तान्तरण गरेको र पक्रिएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो पटकलाई सुधिने मौका दिएको भनी कागज गराई जिम्मा जमानी लगाएको देखिन्छ । यसरी जुवाखालबाट रकम र मानिस पक्रिएको थाहा पाइसकेपछि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न तुरुन्त निर्देशन दिनु पर्नेमा तनहुँका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले सो गरेको नदेखिँदा प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहरा र प्रहरी निरीक्षक लेमप्रताप सेनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.३ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, सिन्धुकोट गा.वि.स.का सचिव नवराज सेनको सिफारिसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकारप्रसाद न्यौपानेले तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट तिब्बती नागरिकलाई प्रदान गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको विरुद्धमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट नागरिकताको सिफारिस गर्ने गा.वि.स. सचिव नवराज सेन र सनाखत गर्ने वाङदोर्जे लामालाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम जनही तीन वर्ष कैद तथा जनही रु.५०,०००।- जरिवानाको सजाय गर्ने गरी मिति २०७०।३।३१ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त नागरिकता प्रदान गर्ने क्रममा गा.वि.स. सचिवले सिफारिस गरेको दिनमा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र.ना.नि. समिर भण्डारीले स्थलगत सर्जमिन नै नगरी कार्यालयमै बसी सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेको र सोही दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकारप्रसाद न्यौपानेले नागरिकता जारी गरी राहदानी समेत सिफारिस गरेको देखिँदा गैरनागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र राहदानी सिफारिस गर्ने गरी भएको कार्य प्रक्रिया अस्वाभाविक देखिएकोले नागरिकता जारी गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकारप्रसाद न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम तथा स्थलगत सर्जमिन नगरी कार्यालयमै बसी काम तामेल गर्ने प्र.ना.नि. समिर भण्डारीले सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

४.४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साबाट स्वीकृत बजेट अनुसार कुनै काम नगरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साको १५ औं जिल्ला परिषद्को बैठकबाट आ.व. २०६६।६७ मा कोषतर्फको रु.४१,००,०००।- को योजना पारित भएको तर आ.व. २०६६।६७ मा रु.१,२७,७४,६६३।- को योजना पारित गरी रु.४१,००,०००।- बाहेकको रकम अनियमित तरिकाले परिषद्का पदाधिकारीहरूले मासी खाएको भनी उजुरीमा उल्लेख भएको विषयका सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया तथा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी समेतको बयानबाट टेण्डर गर्दा ठेकेदारहरूबाट घटी कबोल गरेको र बच्न आएको रकम अन्य योजनामा खर्च गराउने गरी निर्णय भएको भन्ने समेत देखिँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू तथा सम्बन्धित प्राविधिकहरूले गरेको बयान, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातका प्रतिलिपिहरू र अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरूले गरेको बयान लगायत हालसम्म संकलित सबुत प्रमाण समेतको आधारमा उजुरीमा उल्लेखित विषय पुष्टि हुन सक्ने देखिएन । मिति २०६७।५।१७ मा प्रतिवेदन पेश गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरू गणेश प्रसाद अर्याल, किरणनिधि तिवारी र नाथु साहले आफूले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कामै नभएको भनी उल्लेख गरेको तर आयोग समक्ष बयान गर्दा यकिनसाथ भन्न सकिएन भनी फरक आशयको व्यहोरा उल्लेख गरेकाले निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

५. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ बर्दिया जिल्ला, साविक मनाउ गाउँ विकास समिति ९ कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० बिगहाको सरकारी जग्गा जनचेतना माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियाको नाममा अनियमित तरिकाले श्रेस्ता खडा गरी उक्त कित्तामा वृक्षरोपणबाट तयार भएका रूखहरू कटान गरी अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बर्दिया जिल्ला साविक मनाउ-९ कित्ता नम्बर ८७७ नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको क्षेत्रफल ३९-१२-१० बिगहाको जग्गालाई कित्ता काट गरी कित्ता नम्बर ११७१ क्षेत्रफल ०-५-० बिगहा साउनी थरुनी कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० बिगहा जग्गा र कित्ता नम्बर ११७३ क्षेत्रफल ३२-७-० बिगहा प्लट रजिष्टरमा यथावत बाँकी रहेकोमा कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० बिगहा जग्गाको मालपोत कार्यालय बर्दियाले मिति २०६५।१०।२६ मा जनचेतना माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियालाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराएको देखियो ।

अनुसन्धानबाट उक्त जग्गा कुनै प्रक्रिया पूरा गरी विधिवत दर्ता भएको हो भन्न सकिने अवस्था नभएकाले उक्त कित्ता जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू, नापी कार्यालयका अमिन कर्मचारीबाट त्रुटिपूर्ण कार्य भएको, कार्यालय प्रमुखहरूबाट आफ्ना कार्यकालमा भएका कामको जिम्मेवारी बहन गरेको नदेखिँदा सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानुन विपरीत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छन् भन्नेमा सन्देह रहेन । मुख्य त उक्त कित्ता जग्गाको कित्ताकाट गर्ने नापी कार्यालय बर्दियाका सर्भेक्षक किशोरीलाल चौधरी, जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने मालपोत कार्यालय बर्दियाका हाल अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू नायय सुब्वाद्वय प्रकाशचन्द्र बुढाथोकी र इश्वरप्रसाद दाहाल मुख्य रूपमा दोषी

देखिन्छन् । मालपोत कार्यालय, बर्दियाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शंकरप्रसाद भेटवाल, नापी कार्यालय बर्दियाका नापी अधिकृत कृष्णमुरारी पन्तले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी बहन नगरी आफ्नो कार्यकालमा भएका क्रियाकलापमा केही जानकारी नभएको भनी उम्कन खोजे जस्तो मात्र देखियो । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन प्र.जि.अ. (हाल अवकाश प्राप्त) रेशमबहादुर पाण्डेले पनि कारबाही भइरहेको फायलको कारबाही टुंगो नलागिकन फिर्ता पठाएकोलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । तसर्थ अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरू बाहेक हाल कार्यरत नापी कार्यालय बर्दियाका नापी अधिकृत कृष्णमुरारी पन्त, सर्भेक्षक किशोरीलाल चौधरी, मालपोत कार्यालय बर्दियाका प्रमुख मालपोत अधिकृत शंकरप्रसाद भेटवाल समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.२ जनकपुर नगरपालिका-७ कि.नं. ६ क्षेत्रफल ०-३-० बिगहाको जग्गा सपही-५ धनुषाका बजरंगी साहले जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला बमोजिम लिलाम डाक सकार गरी लिएकोमा मालपोत कार्यालय धनुषाले दाखिल खारेज नगरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका-७ कि.नं. ६ क्षेत्रफल ०-३-० बिगहाको जग्गा जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला अनुसार बजरंगी साह सुडीले डाक सकार गरी लिएको देखिन्छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिल खारेजका लागि निज बजरंगी साह सुडी मालपोत कार्यालय धनुषामा जाँदा मालपोत कार्यालयले दा.खा. नगरिदिएको हुँदा मालपोत कार्यालयका विरुद्ध निज साह सुडीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परमादेशको आदेश पाउन रिट दायर गरेकोमा उक्त अदालतको मिति २०६६।५।१६ परामादेश आदेशबाट दाखिल खारेज दर्ता गरिदिन आदेश भएकोमा मालपोत कार्यालयबाट पुनः दाखिल खारेज नगरिदिएकोमा मिति २०६७।२।११ को आदेश बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अवहेलना मुद्दामा उक्त अदालतको २०६६।५।१६ को परमादेश बमोजिमको १ महिना १५ दिनभित्र दाखिल खारेज गरिदिन आदेश भएबमोजिम दाखिल खारेज नं.४४ मिति २०६७।५।४ को निर्णयले जनकपुर नगरपालिका-७ सिट नं. १४३५-०५ कि.नं. ६ क्षेत्रफल ०-३-० बिगहाको जग्गा दा.खा. भई हाल सपही ५ धनुषाका बजरंगी साह सुडीको नाममा गएको देखिँदा यस सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन । धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।२।२ मा भएको फैसला बमोजिम बजरंगी साह सुडीले डाक सकार गरेको जग्गा पुनरावेदन अदालतको परमादेश आदेश हुँदा समेत लामो समयसम्म दाखिल खारेज नगरिदिने मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झंकनारायण श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.३ मालपोत कार्यालय बाराका खरिदार राम प्रवेश गिरीले घूस रिसवत लिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) बमोजिम आफ्नो पदको प्रकृति अनुसारको पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखी पठाइएको ।

५.४ मालपोत कार्यालय धनुषाका कर्मचारीहरूले मुलुकी ऐनले बन्देज गरेको कानुन समेतलाई हातमा लिई रामनारायण दास वैष्णवसँगबाट रु.२५ लाख नगद घूस लिई आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई नोक्सान पर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरे लगायतका कर्मचारीहरूले उक्त जग्गा

गुठीसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा थाहा नभएको आफूहरूले कानुन बमोजिम नै कार्य गरेको भनी उल्लेख गरे तापनि उक्त जग्गा बिक्री गर्ने रामनारायण दास वैष्णवले मिति २०६३।५।२३ मा रजिष्ट्रेशन नम्बर १३७८ बाट श्रीवती देवीलाई बिक्री गरेको लिखतमा गुरु परम्परा अनुसार बाबुको नाम गुरु सिया रघुवरदास र बाजे गुरु रामवल्लभ शरण उल्लेख गर्नुका साथै लिखतको कैफियतमा गुरुले २०३० सालमा उक्त जग्गा चेलालाई दिँदा उल्लेख गरेको व्यहोरा लेखी संलग्न कागजातमा रजिष्ट्रेशन नम्बर २६० मिति २०३०।१।४ को मु.प्र. को धनुषाबाट पारित भएको बकसपत्रको प्रतिलिपिसमेत राखेपछि मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरे, नायब सुब्बा (हाल अवकाश प्राप्त) सुरेन्द्र लामा, खरिदार देवनारायण मल्लिक, खरिदार महेन्द्र यादव र सञ्जय पौडेलले धर्म संस्कृति मठ, मन्दिर जस्ता संवेदनशील विषयमा उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने हो होइन लिखतको कैफियत महलमा उल्लेख गरेको व्यहोरा र आफूले गुरुबाट बकस पाएको लिखत संलग्न गरेपछि उक्त लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा हेर्दा उक्त जग्गा निज रामनारायण दास वैष्णवको निजी आर्जनको नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै सो सम्बन्धमा बदनियत चिताई गुठीको र धर्म लोप गर्ने गरी गुठी जनिएको जग्गा लापरबाही गरी अन्य व्यक्तिको नाममा पारित गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको कार्य गरेको पुष्टि भएकोले जग्गा पारित गर्ने मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरे, खरिदार देवनारायण मल्लिक, खरिदार महेन्द्र यादव र खरिदार सञ्जय पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.५ काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स-९ साविक कित्ता नं. १९२ हाल कित्ता नं. ४६९ को जग्गाधनी केशव कामीलाई सैनिक सेवामा रहेका चिनकाजी महर्जनले अपहरण गरी गोरखा पुऱ्याई मालपोत कार्यालय गोरखालाई उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रोक्का रहेको जानकारी नदिई जबर्जस्ती दूषित तवरले मिति २०५२।१२।१२ मा हालैको बकसपत्र पारित गराएको । साथै मिति २०४४।९।५ मा कित्ता नं. १९२ बदर भएकोमा सो भन्दा पछि गा.वि.स. को छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी सर्जमिनको भरमा साविक कित्ता नं. १९२ मा घर निर्माण गर्ने मिति २०५०।१।८ मा स्वीकृति प्रदान गर्ने गोंगबु गा.वि.स. का तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण महर्जन र सम्बन्धित कित्तामा भएको क्षेत्रफल ०-४-०-० रोपनी भन्दा बढी जग्गा चर्चने गरी नक्सा पास गरिदिने २०५४ का तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष मचाकाजी महर्जन र नक्सा निर्माण गरिदिने प्राविधिक समेतलाई कारबाही गरिपाउँ भनी परेको उजुरी र दिनेश वि.क.को मिति २०६८।३।२१ को उजुरीमा मेरो गुमेको सम्पत्ति अदालती बाटोबाट मात्र फिर्ता हुन सम्भव छ, तसर्थ अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेको हकमा सबैलाई हदैसम्म सजाय गरी सृजित दुष्परिणाम सच्याउन माग गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कित्ता नं.४६९ को जग्गा मिति २०६७।२।१८ मा दाखिल खारेज गर्दा गा.वि.स. को कार्यालय गोंगबुको मिति २०६७।१।२७ को सिफारिसले उक्त कित्तामा कच्ची मोटरबाटोले छोएको व्यहोरा उल्लेख हुँदाहुँदै मोटरबाटोले छुँदाको क्षेत्रफल ०-४-० आना जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु.२८,१२५।- हुनुपर्नेमा गोरखाबाट लिखत पारित हुँदाको न्यूनतम मूल्यांकन रु.१५,०००।- मात्र राखी दाखिल खारेज गरेको देखिन आएकोले थप रकम रु.१३,१२५।- को १५ प्रतिशत र बेजिल्लाबाट लिखत पारित गराएको देखिएकोले सो बापतको थप रकम समेत हुन आउने जम्मा राजस्व रु.३,९३७।५० दाखिल खारेज गराउने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर देसार शा.अ. बद्रीराज ढकाल, ना.सु. देवराज शर्मा र ना.सु. उमानाथ आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) र (झ) बमोजिम अनुचित

कार्य गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा उक्त नपुग राजस्व बापतको रकम रु.३,९३७।५० असुल उपर गरी विभागीय कारबाही समेत गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.६ काठमाडौं जिल्ला साविक नगर २२ (ख) कि.नं. १८६५ क्षेत्रफल ०-४-०-० रोपनी भिडी हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३ सिट नं.०९४६-२३ कि.नं. ३८८ क्षेत्रफल ००३१.७९ व.मि. र कि.नं. ३९० क्षेत्रफल ९५.३७ व.मि. मिति २०६३।१।४ मा छत्र कुमारी बस्नेतको नाममा हाल साविक भएकोमा छत्र कुमारीलाई थाहा नै नदिई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६४।४।१५ मा कि.नं. ३८८ मेरो श्रेस्ताबाट हटाई नक्सा समेतमा कि.नं. ३८८ कायम हुनुभन्दा अगाडिको कि.नं. ३३९ कायम गरी अन्याय गराएको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०६२।४।१९ मा जग्गा धनी रजनी मानन्धरको जग्गा हालसाविक गर्दा साविक नगर २२(ख) कि.नं. ९५५ क्षेत्रफल ०-५-२-३ रोपनीलाई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३ को सिट नं. १०२-०९४६-२३ को कि.नं. ३३९ क्षेत्रफल ०-५-०-० रोपनी गरी हाल साविक गरेको देखियो । यसैगरी मिति २०६३।१।४ मा जग्गा धनी छत्र कुमारी बस्नेतको जग्गा हाल साविक गर्दा साविक नगर २२(ख) कि.नं. १८६५ हाल सिट नं. १०२-०९४६-२३ को कि.नं. ३३९ बदर भई कि.नं. ३८८ क्षेत्रफल ३१.७९ व.मि. छत्रकुमारी र ३८९ क्षेत्रफल १२७.२० बाँकी रजनी मानन्धर कायम भै हालसाविक भएकोमा मालपोत कार्यालयबाट पुनः मिति २०६४।४।१५ मा कि.नं. ३३९ बाट कित्ता काट भई कायम कि.नं. ३८८ र ३८९ खारेज गरी साविक कि.नं. ३३९ लाई यथावत राखी जग्गाधनी छत्र कुमारी बस्नेतको नामको कि.नं. ३८८ खारेज गरेको देखियो ।

संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा साविक नगर २२ (ख) कि.नं. ९५५ पूरै ठाउँ सरी हाल कि.नं. ३३९ कायम भएको, ओभरल्याप एक आपसमा मेल नखाएको, भोगमा स्पष्ट नभएको, निवेदकले जहाँ जहाँ जमिनमा देखाउँछ त्यसैलाई आधार मानिएको, स्थलगत सर्जमिन गर्दा वास्तविक जग्गाधनी र भोगको स्थिति पहिचान हुन नसकेको, एकपटक हालसाविक अद्यावधिक भई पुर्जा, श्रेस्ता, मोठ कायम भइसकेपछि सोही कित्ताबाट कित्ताकाट गर्ने आदेश दिंदा सरोकारवालाको सहमति लिई गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, दुई पक्षबीचको जग्गा विवादको सही पहिचान नगरी निर्णय गरिएको, मिति २०६३।१।४ मा हालसाविक भई श्रेस्ता पुर्जा र ज.ध. कायम भइसकेको जग्गालाई जग्गाधनीको सहमति बेगर बदर गरिएको, मालपोत कार्यालयले मिति २०६२।४।१९ मा गरेको निर्णय नापी कार्यालयलाई दिई फिल्ड बुकमा जनाउनुपर्नेमा सो नजनाइएको समेतबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो । उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन र उक्त हालसाविक कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार हेमबहादुर बानियाँ र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका सर्भेक्षक पशुपति भट्टराई अवकाश प्राप्त भइसकेको हुँदा केही गरिरहन परेन । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, तत्कालीन नायव सुब्बा अन्नतप्रसाद हुमागाईं नापी कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन अमिन उत्तम खड्का, तत्कालीन अमिन शिवनारायण यादव, तत्कालीन अमिन रामबहादुर विष्ट समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) तथा (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय

कारबाही गरी तीन महिना भित्र जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.७ वीरगन्ज नगर विकास समिति पर्साको जग्गा अरूलाई बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी त्रिभुवन क्लब वीरगन्जलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा उक्त क्लबले अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।९ गतेको फैसलाबाट आफूले नगद रकम तिरी राजीनामा समेत पारित गराई आफ्नो नाममा हक हस्तान्तरण गरी लिइसकेको जग्गा त्रिभुवन क्लबले पुनः मिति २०६५।४।१ मा राजीनामा पास गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको कि.नं. १०५० को क्षेत्रफल ०-१-३-$^{३}/_{४}$ विगहा जग्गाको दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने वादीको फिराद दाबी मनासिव नदेखिंदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ । तर तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा अरूलाई बेचबिखन गर्न नपाउने गरी त्रिभुवन क्लब वीरगन्जलाई उपलब्ध गराउन नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १३(क) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी भएको निर्णय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा अभिलेख राख्नुपर्ने दायित्व भएको मालपोत कार्यालय पर्साबाट अभिलेखमा नजनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू क्रमशः तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरप्रसाद भेटवाल, ना.सु. पशुपतिनाथ ठाकुर, खरिदार राजकुमार लाल दास, खरिदार शेरबहादुर थापा, खरिदार नरेश के.सी. र खरिदार विजय सिंह बस्नेतमध्ये ना.सु. पशुपतिनाथ ठाकुर र खरिदार राजकुमार लाल दास अनिवार्य अवकाश भइसकेको देखिएकाले ती बाहेक उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.८ मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख समेतको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी रौतहट चन्द्रनिगाहापुर-१ मा रहेको १२ कठ्ठा जग्गा प्रचलित मूल्यभन्दा न्यून मूल्यांकन गरी लाखौं राजस्व हिनामिना गरेको एवं हथियाही-१ का विभिन्न कित्ता जग्गाहरू दा.खा गर्दा राजस्व चुहावट गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रौतहट जिल्ला, चन्द्रनिगाहापुर-१ स्थित कि.नं २७४ को १२ कठ्ठा जग्गाको लिखत पास गर्दा थैली अंक रु.६०,००,०००।- लेखिनुपर्नेमा रु.६,००,०००।- मात्र उल्लेख गरी रु.१८,०००।- मात्र राजस्व लिई पारित भएको देखिएको हुँदा घटी राजस्व रु.१,६२,०००।- जग्गा धनी सुकुमाया मगर समेतबाट असुल गरी दाखिल भइसकेको देखिन्छ । त्यस्तै हथियाही १(क) कि.नं ९७, लगायत विभिन्न कित्ता जग्गाहरू मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट राजीनामा पारित भई नन्दनलाल रायको नाममा दा.खा.गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय रौतहटबाट छुट हुन गएको राजस्व रकम रु.७४,८८०।- समेत दाखिला भइसकेको देखिन्छ । उक्त कि.नं.का जग्गाको सम्बन्धमा रामचन्द्र साह तेली र नन्दलाल रायबीचमा देखिएको विवाद समेत जिल्ला अदालत रौतहटबाट मिलापत्र गराई जग्गा फुकुवा समेत भइसकेको देखिन्छ । मूल्यांकन भिडाउने ना.सु. रामदेयाल साह र लिखत पारित गर्ने ना.सु. बबुनन्दन साहले घटी राजस्व रकम असुली गरी आयोगमा उजुरी परेपछि मात्र नियमानुसारको रकम दाखिला गर्न लगाएको अवस्था देखिएको हुँदा निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

५.९ सर्लाही जिल्ला सिमरा गा.वि.स.का सचिव विन्देश्वर महतोले पोखरी ठेक्का र विद्युतीकरणको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिमरा गा.वि.स.मा वि.सं २०६५ आषाढ महिनादेखि २०६७ साल कार्तिक महिनासम्म विन्देश्वर महतो र २०६७ साल मार्गदेखि राम उजैन राय गा.वि.स. सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । उजुरीमा उल्लिखित गा.वि.स.को क्षेत्राधिकारमा रहको पोखरी ठेक्काको विषयमा आ.व. २०६६।६७ मा डाँक बढाबढबाट ५ वर्षका लागि रु.८५ हजारमा ठेक्का बन्दोबस्त भएकोमा मिति २०६६।६।२३ मा पोखरी ठेक्का बापतको रु.७२,२५०।- गा.वि.स. सचिव विन्देश्वर महतोले बुझी ठेकेदारलाई भरपाई गरिदिएको तर श्रेस्तामा आम्दानी बाँधेको देखिँदैन । निज सचिवले उक्त रकम मिति २०६९।११।१ मा मात्र बैंक दाखिला गरी स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम (४) मा उल्लेखित कार्यविधि विपरीतको कार्य गरेको देखिन आयो ।

विद्युतीकरणको विषयमा आ.व.२०६६।६७ देखि गाउँ परिषद्को निर्णयबाट गा.वि.स.को बजेट विद्युतीकरणको लागि छुट्याइएको योजनाको संशोधित लागत अनुमान रु.७३,५६,७३०।- रहेकोमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सर्लाहीको प्रतिवेदन अनुसार २०७० चैत्र मसान्तसम्ममा भएको कामको मूल्यांकन रु.५६,२६,७०६।९८ रहेको र सोमध्ये रु.२,१७,८८०।९८ उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको र बाँकी रकम रु.५४,०८,८२६।- गा.वि.स.कोषबाट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त कार्य गर्दा उपभोक्ता तर्फबाट व्यहोर्ने भनिएको रु.५,६०,८३४।- हुनुपर्नेमा रु.२,१७,८८०।९८ मात्र व्यहोरी सम्झौता अनुसारको रकम उपभोक्ताबाट व्यहोरेको नपाइएको हुँदा गा.वि.स. सचिव विन्देश्वर महतो (हाल मालपोत कार्यालय, रौतहटमा ना.सु. पदमा कार्यरत) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा १२क. बमोजिम निजले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको रु.७२,२५०।- को २५ प्रतिशतले हुने रु.१८,०६२।५० गा.वि.स.कोषमा भरिभराउ गर्न लगाई विभागीय कारबाही समेत गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखी पठाइएको ।

५.१० कैलाली जिल्लाका विभिन्न जग्गाहरू मालपोत कार्यालय कैलालीका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी छेदुराम थारु र चुलुराम चौधरीले निवेदन दिएकोमा मिति २०५५।११।१६ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले उर्मा गा.वि.स. ८ कित्ता नं. ५२६ को क्षेत्रफल १-१४-० विगहा जग्गाको फिल्डबुक व्यहोरामा जंगल जनिएका जग्गा छेदुराम डगौरा र चुलुराम चौधरीको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।१२।२३ को निर्णयले उक्त व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ख बमोजिम गठित प्रमुख मालपोत कार्यालय अध्यक्ष रहेको समितिमा प्रमुख नापी शाखा सदस्य, मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य रहेको यस जग्गा दर्ता समितिलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले परिभाषित सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार रहेको नदेखिएको । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छुट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिसमा सो जग्गाको नापनक्सा गराई दर्ता गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा छुट जग्गा दर्ता गर्दा विभागीय स्वीकृति लिइएको पाइएन ।

बंगिया डगौरा, सिगु डगौरा र डागुराम कठरियाले छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।१।२२ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुक व्यहोरामा वन

पिलरभित्र जनिएको विचैपुर गा.वि.स.वडा नं. ७ कि.नं. १७९ जग्गा बिगहा ०-१४-० कि.नं. १८१ को ज.बि. ०-६-१० कि.नं. १९२ को ज.बि.०-२-० डागुराम कठरयाको नाममा दर्ता गर्ने, कि.नं.१८५ को ज.बि.०-२-० कि.नं. १८७ ज.बि. ०-७-० जग्गा बंगिया डगौराको नाममा दर्ता गर्ने, कि.नं. १८६ ज.बि. ०-४-१० जग्गा सिगु डगौराको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीले मिति २०५६।१।२४ मा सिफारिस भए बमोजिम जग्गा दर्ता गरेको देखियो । वन पिलरभित्रको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई रहेको देखिएन ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी रत्नबहादुर खत्रीले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।१।२२ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुक व्यहोरामा जंगल जनिएको गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ४प को कि.नं. १ ज.वि. ४-२-०-१ कि.नं. ३ को ज.बि. १५-१५-२-३ वडा नं. ४फ कि.नं. १ ज.बि. ४-२-०-१ कि.नं. ३ ज.बि. ७-०-३-३ जग्गा रत्नबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीले मिति २०५६।१।२९ मा जग्गा दर्ता गरेको देखियो । यसै जग्गा सम्बन्धमा नैनसिंह खत्रीको उजुरीले वादी नेपाल सरकार सहजपुर इकाइ वन कार्यालय र प्रतिवादी रत्नबहादुर खत्री समेत भएको बिना इजाजत वन पैदावर हटाई जग्गा आवाद गरेको भन्ने मुद्दामा साविक गोदावरी ४प र ४फ को जग्गा आवाद गरेकोमा प्रतिवादीले अनधिकृत रूपमा जंगल एरिया वनक्षेत्रको जग्गा आवाद गरेको ठहऱ्याई ६० रोपनी जग्गाको रु.३०००।- जरिवाना हुनेमा ४ जनालाई जनही ७५०।- को दरले जरिवाना हुने, उक्त आवाद गरेको जग्गा बझ्याइँ दिने गरी सेती अञ्चल अदालतबाट मिति २०४७।६।२३ मा निर्णय भएकोमा उक्त फैसला विपरीत हुने गरी समितिले सोही जग्गा रत्नबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता गरेको देखियो । छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी लवारी डगौराले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।१।२२ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुक व्यहोरामा ऐलानी जनिएको लिकमा गा.वि.स. ८ कि.नं. २ ज.बि. १-१-१० जग्गा लवारी डगौराको नाममा दर्ता गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीले मिति २०५६।२।२७ मा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । समितिलाई ऐलानी जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको देखिएन ।

निवेदक नरेश चौधरी र विपक्षी मालपोत कार्यालय, कैलाली तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय भएको २०५३ सालको उत्प्रेषण रिट निवेदन सम्बन्धमा मिसिल मुल्तबीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालय, कैलालीको मिति २०५३।२।१४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकले जिकिर लिए अनुसार छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी त्यस कार्यालयमा निवेदन दिएको भए सक्कल फायल समेत खोज-तलास गरी निवेदकको नाउँमा छुट दर्ता हुने हो होइन, कानुन बमोजिम गरी सो सम्बन्धमा अविलम्ब कारबाही किनारा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर गरी मिति २०५४।३।४ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएकोमा उक्त आदेशको अपव्याख्या गरी फिल्डबुकमा नेपाल सरकार जनिएको तारानगर गा.वि.स. ४ कि.नं. ६४ ज.बि. ०-१४-५ जग्गा छुट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०५६।२।२० को सिफारिस बमोजिम मालपोत कार्यालय, कैलालीको मिति २०५६।२।२० मा नरेश चौधरीको नाममा दर्ता दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । उक्त जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई भएको देखिएन ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी वंशिराम डगौराले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।२।२० मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको ऐठा गा.वि.स. ८ख कि.नं. १२ को ज.बि. १-६-० कि.नं. ५६ को ०-१०-१० कि.नं. ५७ को ज.बि. ०-१७-० कि.नं. ६२ को ज.बि. ०-१२-० जग्गा वंशिराम डगौराको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम

मालपोत कार्यालय कैलालीको मिति २०५६।२।२३ मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) मा सरकारी जग्गा भन्नाले ऐलानी पर्ती समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित भएको देखिंदा यो जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने र जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई भएको देखिएन ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी चुलुवा चौधरी, बुद्धिराम चौधरी, सुर्जबहादुर सिंहले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।२।२० मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुकमा जंगल पर्ती जनिएको चौमाला गा.वि.स. ९ को कि.नं. ८४ ज.बि. ०-९-३, कि.नं. २६ को ज.बि. १-११-१०, कि.नं. १२ को ज.बि. ०-९-० कि.नं. ५० को ज.बि. ०-१८-० कि.नं. १४५ को ज.बि. ०-९-१० जग्गा चुलुवा चौधरीको नाममा, चौमाला गा.वि.स. ९क कि.नं. २४ को ज.बि. २-२-१५ कि.नं. ५७ को ज.बि. ०-१८-० कि.नं. ३५ को ज.बि. ०-४-६ कि.नं. १४६ को ज.बि. २-९-१० जग्गा बुद्धिराम चौधरीको नाममा, चौमाला गा.वि.स. ९क कि.नं.१५१ को ज.बि. २-२-१६ कि.नं. ६३ को ज.बि. ०-१४-१६ कि.नं. ६१ को ज.बि. ०-१४-८ जग्गा सुर्जबहादुर सिंहको नाममा दर्ता गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय, कैलालीको मिति २०५६।२।२४ मा निजहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई भएको देखिएन । उपरोक्त बमोजिम छुट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०५५।११।१६ मिति २०५६।१।२२ मिति २०५६।२।२० को छुट जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने समितिका अध्यक्ष तथा उक्त सिफारिसका आधारमा मिति २०५५।१२।२३ मिति २०५६।१।२४मिति २०५६।१।२९ मिति २०५६।२।२३ मिति २०५६।२।२४ मिति २०५६।२।२७ मिति २०५६।२।३० मा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारी अर्थात प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि.सुभाष एकै व्यक्ति भएकोले सिफारिस गर्ने र दर्ता गर्ने व्यक्ति एकै भएको हुँदा उक्त सिफारिस तथा दर्ता निर्णय कानुन सम्मत देखिदैन ।

उपरोक्त बमोजिमको छुट जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने समितिमा प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि. सुभाष, मालपोत अधिकृत रामप्रसाद दोरङ्गा, नापी अधिकृत चन्द्रसिंह विष्ट, निमित्त नापी अधिकृत केदारप्रसाद देव सदस्य रहेको देखियो । समितिले दर्ता गर्न नहुने सरकारी जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख)(छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखियो । तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि. सुभाष, मालपोत अधिकृत रामप्रसाद दोरङ्गा र निमित्त नापी अधिकृत केदारप्रसाद देव अनिवार्य अवकाश भइसकेको हुँदा निजहरूको हकमा विभागीय कारबाहीतर्फ केही गरिरहनु परेन । निजहरू बाहेकका उक्त अनुचित कार्य गर्ने तत्कालीन नापी अधिकृत चन्द्रसिंह विष्टलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ सडक बोर्ड नेपालको अख्तियारीमा डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरबाट मुग्लिन नौबिसे सडक खण्ड अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मझिमटार र नौबिसे धार्केमा खडा गरिएको सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोलबुथमा खटिएका कर्मचारीहरूले सडक उपभोग दस्तुर बापतको रसिद सम्बन्धित उपभोक्तालाई नदिई राजस्व रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक रमेशनाथ बास्तोलाले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीको केही कार्य अन्यत्र निकायलाई अख्तियारी दिएर सम्पादित भइरहेका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन तथा समय समयमा निरीक्षण नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (च) र (छ) बमोजिमको कसुर गरेको

देखिँदा निज उपर आवश्यक कारबाहीका लागी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७. महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत

७.१ सर्लाही जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा सरकारी लगानीको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा जनता प्राथमिक विद्यालय धनकौल-५ का सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुरले जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत लेखापाल रहेको अवस्थामा पशुसेवा कार्यालयमा कार्यरत रामचन्द्र ठाकुरलाई काजमा खटाई सो को जानकारी तालुक कार्यालयलाई नगराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) र (छ) प्रतिकूल गरी अनुचित कार्य गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

८. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ समाज कल्याण परिषद्का कोषाध्यक्ष मनरूप शाही समेतले नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई रु.२५,००,०००।- अनुदान दिने निर्णयका सम्बन्धमा टिप्पणी उठाई फायल निर्णयार्थ पेश गर्ने सहायक निर्देशक संजय कुमार मल्लिक, राय पेश गर्ने उपनिर्देशक सुभद्रा दाहाल, रायको सिफारिस गर्ने निर्देशक राजु जोशी, रकम भुक्तानी दिने लेखा निर्देशक शिवनारायण चौधरीले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी नियम विपरीत नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा टिप्पणी उठाई पेश गरेको देखिएको र समाज कल्याण परिषद्बाट अनुदान रकम प्राप्त गर्ने संस्थाहरूले संचालन गरेका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्देशक मदन रिमालले नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रले प्राप्त गरेको अनुदान रकमबाट कार्यक्रम संचालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको देखिएन । निजहरूमध्ये निर्देशक राजु जोशीको मृत्यु भइसकेको र शिवनारायण चौधरी सेवानिवृत्त भइसकेको हुँदा निजहरू बाहेक संजयकुमार मल्लिक, सुभद्रा दाहाल र मदन रिमालको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) र (छ) को कसुर गरेको देखिँदा विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.२ नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत (CBR) संचालन गर्दा महिला विकास अधिकृत गिरा कुमारी बस्नेतले रु.३०,०००।- घूस लिई दर्ता नभएको संस्थालाई मनपरी ढङ्गले कार्यक्रम संचालन गर्न दिएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा महिला तथा बालबालिका विभागको मिति २०६८।९।१४ को पत्रबाट प्राप्त लेखा अधिकृत दानबहादुर के.सी.समेतको मिति २०६८।७।१३ को महिला तथा बालबालिका विभागमा पेश भएको प्रतिवेदनमा रु.२,७७,०४४।४४ बराबरको काम सम्पन्न नगरिएको भन्ने उल्लेख भए पनि जिल्ला रौतहट तेजापाकड गा.वि.स.-८ मा ठाडो इँट्टाको सडक निर्माण गर्दा रु.६४,०५,७६३ बढी रकम भुक्तानी भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकारलाई रु.१,९६,०९६।६७ हानी नोक्सानी

पुऱ्याएको देखिन आएको साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेखित तेजापाकड-८ मा भएको निर्माण कार्यको उक्त दोहोरो पर्न गएको रकम रु.८०,९४७।७७ लाई उक्त दानबहादुर के.सी.को प्रतिवेदनमा उल्लेखित जम्मा रु.२,७७,०४४।४४ मध्येबाट घटाई बाँकी हुन आउने रु.१,९६,०९६।६७ महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत गिरा कुमारी बस्नेत, लेखापाल सत्यनारायण शाह र सव इन्जिनियर वीरेन्द्र शाह समेतको संलग्नताबाट बढी भुक्तानी भएको देखिन आएको हुँदा निजहरूलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिका विभागलाई लेखी पठाइएको ।

८.३ अपाङ्ग पुनःस्थापना कार्यक्रम (CBR) संचालन गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत महिला विकास कार्यालय गौर रौतहटमा विनियोजित रकम महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत समेतले आर्थिक हिनामिना समेत गरेको भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको मिति २०६९।२।४ को पत्रसाथ प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा महिला विकास कार्यालय रौतहटले अपाङ्गहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम (CBR) संचालन गर्दा जिल्ला रौतहट तेजापाकड गा.वि.स.-१ मा दलित दलान निर्माण कार्य गर्दा मूल्यांकनभन्दा बढी रकम रु.१,४८,३६२।८१, ऐ वडा नं. ८ मा ठाडो इँट्टाको सोलिङ गर्ने कार्यमा मूल्यांकनभन्दा बढी रकम रु.६४,०५७।६३ र ऐ वडा नं. ३ र ४ मा ठाडो इँट्टाको सोलिङ गर्ने कार्यमा मूल्यांकनभन्दा बढी रकम रु.४२,९९८।५० समेत गरी जम्मा रु.२,५५,४१८।९४ मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको देखिएकोमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत गिरा कुमारी बस्नेत समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिम अनुचित कार्य गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले सो रकम जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटबाट मूल्यांकन भएको भन्दा बढी देखिएको उक्त रकम रु.२,५५,४१८।९४ सोही कार्यालयका महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत, लेखापाल सत्यनारायण साह र सव-इन्जिनियर वीरेन्द्र साह समेतको संलग्नताबाट भुक्तानी भएको देखिन आएकोले निजहरूलाई ३ महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिका विभागलाई लेखी पठाइएको ।

९. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ बर्दिया जिल्ला सावि‍क मनाउ गाउँ विकास समिति-९ कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० विगहाको सरकारी जग्गा जनचेतना माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियाको नाममा अनियमित तरिकाले श्रेस्ता खडा गरी उक्त कित्तामा वृक्षरोपणबाट तयार भएका रूखहरू कटान गरी अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बर्दिया जिल्ला सावि‍क मनाउ-९ कित्ता नम्बर ८७७ नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको क्षेत्रफल ३९-१२-१० विगहाको जग्गालाई कित्ता काट गरी कित्ता नम्बर ११७१ क्षेत्रफल ०-५-० विगहा साउनी थरुनी कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० बिगहा जग्गा र कित्ता नम्बर ११७३ क्षेत्रफल ३२-७-० बिगहा प्लट रजिष्टरमा यथावत बाँकी रहेकोमा कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० बिगहा जग्गाको मालपोत कार्यालय बर्दियाले मिति २०६५।१०।२६ मा जनचेतना माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियालाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराएको देखियो ।

अनियमित तरिकाले श्रेस्ता कायम भएको उक्त जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जालाई आधार बनाई जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाको मिति २०६८।२।९ को आदेश बमोजिम ढोढरी इलाका वन कार्यालय, बर्दियाले जनचेतना माध्यमिक विद्यालय खैरी चन्दनपुरलाई उक्त कित्तामा भएका रूखहरू काट्न अनुमति दिएको अवस्था देखियो । जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका जिल्ला वन अधिकृत नन्दलाल राय यादवसमेतको भनाइमा आवादी भएका रूखहरू काट्न दिने वनको नियमानुसार मालपोत कार्यालयबाट दिइएको उक्त जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र नक्साको आधारमा उक्त कित्तामा भएका रूखहरू काट्न दिएको यसमा आफूहरूले कुनै अनियमित काम नगरेको भन्ने भनाइ रहेको भए तापनि वन कार्यालयले छानबिन नै नगरी वृक्षरोपण क्षेत्रमा रूख कटान गर्न आदेश दिएको देखिँदा सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानुन विपरीत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छन् भन्नेमा सन्देह रहेन । तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत नन्दलाल राय यादवले कुनै छानबिन नै नगरी वृक्षरोपण क्षेत्रमा भएको रूख कटानी गर्न आदेश दिएकोलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । तसर्थ, जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत नन्दलाल राय यादवलाई विभागीय कारबाहीको लागि आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

९.२ जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय महोत्तरीका भू-संरक्षण अधिकृत मेघराज राईले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन भू-संरक्षण अधिकृत मेघराज राईले आर्थिक वर्ष २०६७६८ र २०६८।६९ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न भनी आ.व. २०६७६८ मा रातु नदी प्रणाली संरक्षणका लागि विनियोजित सरकारी बजेट रु.४९,४५,०००।५०, गौरीबास गा.वि.स.वाट रु.५०,०००।-, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहवाट रु.७,८०,०००।- र स्थानीय जनश्रमदानबाट रु.२३,०३,०००।- गरी कुल जम्मा रु.८०,७८,०००।५० र आ.व. २०६८।६९ मा रातु नदी प्रणाली संरक्षणका लागि विनियोजित सरकारी बजेट रु.४१,५१,०००।-, गा.वि.स.बाट रु.१००,०००।-, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूवाट रु.७,८०,०००।-, जि.वि.स.बाट रु.२,००,०००।-, बराबरको डोजरको काम र स्थानीय जनश्रमदान रु.१५,८९,०००।- गरी जम्मा रु.६८,२०,०००।- समेत गरी दुई आर्थिक वर्षमा कुल जम्मा रु.१,४८,९८,०००।५० खर्च गरेकोमा अन्य सहयोग तथा जनश्रमदान बाहेक रु.९०,९८,०२६।२४ सरकारी विनियोजित रकम भएको देखिन आयो । उक्त सरकारी विनियोजित रकम खर्च गर्दा कार्यालय प्रमुख निज मेघराज राईले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली २०६४ विपरीत तीन वर्षका लागि एकै पटक प्रस्ताव आह्वान गरेको पाइयो भने आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ९ को नियम (७७) मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित कामका लागि पेश्की दिंदा बैंक ग्यारेन्टी लिई खरिद सम्झौताको २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम दिनुपर्नेमा सो नगरी ८० प्रतिशत रकम पेश्की दिई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (११३) विपरीत काम गरेको, त्यस्तै गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (१९) बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा पानबिल र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र सेवा खरिद गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व तथा कर समेत अप्रत्यक्ष रूपमा गुम्न गएको देखिन्छ । यसरी कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले निजलाई आवश्यक

विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

९.३ वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६७, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०६७।१२।७ को पत्रसाथ प्राप्त भई सिन्धुली जिल्लाको विषयमा अनुसन्धान हुँदा वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७, मिसिल संलग्न कागजात, अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला वन अधिकृतद्वय योगेन्द्रप्रसाद यादव र यादवप्रसाद धितालको आयोग समक्ष भएको बयानसमेतका आधारमा अधिकृतद्वयले वन अतिक्रमण हटाउनेतर्फ कारबाही नगरेको, सामुदायिक वन हस्तान्तरण एवं वन पैदावार संरक्षण र संवर्द्धनमा उचित ध्यान दिएको नदेखिँदा योगेन्द्रप्रसाद यादव र यादवप्रसाद धितालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (घ) र (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरू योगेन्द्रप्रसाद यादव र यादवप्रसाद धितालालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

९.४ सप्तरी जिल्ला बकधुवा गा.वि.स. २ स्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट अवैधरूपमा वन कटानी भएको र यसमा जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीका सहायक वन अधिकृत प्रसाद साह समेतको संलग्नता रहेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्काल जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी हाल जिल्ला वन कार्यालय बर्दियामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत प्रसाद साहलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को देहाय (क) (२) बमोजिम दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय गर्नका लागि नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७०।१२।२० को निर्णयबाट लोक सेवा आयोगमा परामर्श माग गरिएको देखिँदा निज उपर भएको विभागीय कारबाहीको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

९.५ अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख शेरसिंह ठगुन्नाले वन्यजन्तु अंग लुटाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख शेरसिंह ठगुन्नाले दार्चुला जिल्लाबाट चितवनस्थित कार्यालयमा बुझाउन ल्याएको बाघको छाला ३ थान, चितुवाको छाला १ थान, रतुवाको छाला १० थान र सालकको खपेटा ४० किलो वन्यजन्तु अंगहरू कपिलवस्तु जिल्लाको चोरखोला भन्ने ठाउँमा मिति २०७०।३।३ गते बिहान १:३० बजेको समयमा लुटिएको देखियो । निजले उल्लिखित आखेटोपहारहरू जिम्मा लिई सुरक्षा निकायमा खबर समेत नगरी रातको समयमा हतार हतार हिंड्नु, शंकास्पद व्यक्तिहरूले पिछा गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु, बरामद हुन बाँकी रतुवा मृगका छाला १० थान र सालकको खपेटा ६ किलो ६०० ग्राम फेला पार्न पर्याप्त खोजी नगर्नु नगराउनु, लुटेराहरूले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलको नम्बर समेत प्रहरीलाई स्पष्टसँग भन्न नसक्नु, निज अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट कमी कमजोरी भएको देखिन्छ । आफूलाई सुम्पिएको कार्य आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्झी पूर्ण सजगताका साथ सम्पादन गर्नुपर्नेमा सो नगरी लापरबाही गर्दा यस्तो घटना घट्न गएको स्पष्ट देखियो । तसर्थ निजले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य समेत पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा भवन निर्माण (तला थप), स्मारिका प्रकाशन, वार्षिक उत्सव, समारोह व्यवस्थापन, परीक्षा संचालन, अभ्यास शिक्षण पुस्तिका छपाइ, खेलकुद सामान खरिद आदि जस्ता विषयहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर बेगरको बिलबाट कम्प्युटर खरिद गर्ने शिक्षण सहायक दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मूल्य अभिवृद्धि कर बेगरका बिलहरू (कम्प्युटर खरिद, स्मारिका छपाइ आदि) को आधारमा खर्च लेख्ने लेखा अधिकृत भगवानराज श्रेष्ठ एवम् क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारी उपर क्याम्पसको नियम बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार क्याम्पस व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय, पोखराबाट आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्य गर्दा अनियमितता भएको भनी राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका साथै छात्रवृत्ति अभिभावक समूहले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कार्यालय प्रमुखसँगको मिलोमतोमा परीक्षा सामग्री ढुवानी गर्दा रोडा, ढुंगा, बालुवाको काम गर्ने फर्मसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत् सम्बन्धी नियमावली, २०६४ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसारका प्रक्रिया र विधिहरू पालना नगरी सम्झौता गरी खर्च गर्ने कार्यमा संलग्न लेखा सहायक ज्ञानु दाहाल र नक्कली सुरक्षाकर्मी खडा गरी दैनिक भ्रमण भत्ता बापत सोधभर्ना लिने प्रशासन सहायक पुष्प आचार्य दुवैलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१०.३ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पिप्राडी-३ बाराका प्रधानाध्यापक बुनिलाल साहको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको, नातावाद एवं अनियमित तरिकाबाट शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पिप्राडी-३ बारामा राहत तथा प्रतिविद्यार्थी लागत (पिसिएफ) कोटामा रिक्त रहेको ३ जना शिक्षकको पद पूर्तिका लागि मिति २०६७।१२।२८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उक्त पदका लागि ललनप्रसाद साह, गुड्डदेवी साह, चन्दनकुमार सिंह समेत १० जनाले आवेदन फाराम भरी परीक्षामा सहभागी भएको देखिन्छ ।

शिक्षक छनौट समितिका पदाधिकारीहरूले गुड्डु देवीको नाममा अन्य व्यक्तिलाई समावेश गराई सोही परीक्षाफलको आधारमा गुड्डु देवीलाई गैरकानुनी रूपमा शिक्षक नियुक्ति दिएको देखिंदा निजहरूको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ग) बमोजिमको अनुचित कार्य भएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न शिक्षक छनौट समितिका पदाधिकारीहरू मध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा शिक्षक छनौट समितिका संयोजक कृतबहादुर शाहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ (ख) बमोजिम २ वर्षसम्म सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति हुन नपाउने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, र शिक्षक छनौट समितिका सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक बुनिलालप्रसाद साह, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि अशोककुमार रौनियार तथा शिक्षक छनौट समितिका सदस्यद्वय (विषय विशेषज्ञ) रामउदार प्रसाद साह र ऋषिकान्त कुमारलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा MRI मेसिन लगायतका उपकरणहरू खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा ७ (सात) करोड रुपैयाँ MRI मेसिन थान १ (एक) खरिद र जडानका लागि बजेट उपलब्ध गराएको तर त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालले उक्त बजेटबाट कम क्षमताको MRI मेसिन थान १ (एक) र अन्य ३ (तीन) उपकरणहरू (USG, CR, CT) खरिद गरेको देखियो । उक्तानुसार खरिद गर्न त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिएन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट निर्धारित कार्यक्रम विपरीत हुने गरी बजेट खर्च गर्ने अधिकारको श्रोतका सम्बन्धमा खुलाई पठाउन आयोगको मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद सिंह, प्रशासक चन्द्रकुमार राई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख (लेखा नियन्त्रक) टहलबहादुर खड्कालाई लेखी पठाइएकोमा निजहरूबाट लेखी आएको व्यहोरा सन्तोषजनक देखिएन । साथै उक्त खरिद कार्य गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका कतिपय आधारभूत प्रावधानहरूको अवलम्बन नगरिएको समेत देखिन आयो । उल्लेखित अवस्था रहेबाट निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (ख), (छ) बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कार्य गरेको देखिएको हुँदा उक्त कसुरमा निजहरू उपर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्लाई लेखी पठाउने ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट निर्धारित कार्यक्रम विपरीत हुने गरी त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालबाट भए गरेका MRI मेसिन लगायतका उपकरणहरू खरिद सम्बन्धी कार्यहरूलाई नियन्त्रण नगरिनुको आधार र कारणका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान कार्यान्वयन समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अरुण सायमी (अध्यक्ष), शशि शर्मा (सदस्य), धर्मकान्त बाँस्कोटा (सदस्य), रामप्रसाद उप्रेती (सदस्य) र रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ (सदस्य सचिव) लाई आयोगको मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजहरूबाट प्राप्त जवाफ सन्तोषजनक देखिएन । अत: निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरू उपर समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

१०.५ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय जयगढ, अछामको भवन २०६७ सालमै निर्माण सम्पन्न गराउने गरी शान्ति मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सम्पन्न नभएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछामबाट २ कोठे ब्लक बनाउने गरी रु.८,२५,०००।- प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सो पूरा हुन नसकेको, २ कोठे शौचालय निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछाम समेतको सहयोगमा रु.२,००,०००।- प्राप्त भएकोमा मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको हुनाले कारबाही गरिपाँउ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा चार कोठे भवन निर्माणका लागि आएको रु.८,२५,०००।- समेत विद्यालयको खातामा जम्मा भई सोबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ठेकेदार हिमकर्ण साउदलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत २० प्रतिशतभन्दा बढी पेश्की दिएको र ठेकेदारले सो कार्य सम्पन्न नगरी जम्मा रु.१,४६,३३३।- बराबरको मात्र काम गरी छाडेकोमा विद्यालयले अर्को ठेकेदार नियुक्त गरी निजले विद्यालयको लागत सहभागितामा

समेत हालसम्म रु.८,६८,४१४।९३ बराबरको काम गरेको र शिक्षा विभागबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसार नै काम भएको भन्ने मूल्यांकन प्राप्त भएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था विपरीत पेश्की दिएको देखिएकाले प्रधानाध्यापक झपटसिंह रावलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) उल्लंघन गरी अनुचित कार्य गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, दिपायललाई लेखी पठाइएको ।

१०.६ मुगु जिल्ला तर्थुप गा.वि.स. नचरास्थित कैलाश प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक टेकबहादुर मल्लले विद्यालयमा प्राप्त विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा कैलाश प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक टेक बहादुर मल्लले विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाना बापत निकासा भएको रकममध्ये रु.८१,३७०।- हिनामिना गरेको ठहर गरी मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो रकम बुझाउन आदेश भए बमोजिम निज टेकबहादुर मल्लले मिति २०७०।२।३० गते स्कुलकै नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा सो हिनामिना ठहर भएको सबै रकम रु.८१,३७०।- बुझाएको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा केही गरी रहनुपरेन । यसरी दिवा खाना बापतको रकम निकासा गरी हिनामिना गरेकोमा कारबाही गरे पश्चात फिर्ता गरेको अवस्था हुँदा निज प्र.अ. टेकबहादुर मल्ललाई सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियम बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुगुलाई लेखी पठाइएको ।

१०.७ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरका सम्बन्धन शाखाका सह-सचिव देवीप्रसाद बारकोटीले पदको दुरुपयोग गरी परीक्षा नियन्त्रक हुँदा भारतमा प्रश्नपत्र छपाएर करोडौं भष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६६ सालको कक्षा ११ को मौका परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाइका लागि रु.४ लाखको ड्राफ्ट प्रेम प्रिन्टिङ प्रेस नयाँदिल्ली भारतको नाममा र ४० हजार टि.एम.पी. छपाइ गरी ल्याउने कार्यका लागि रु.१४,२०,८००।- प्रेम प्रिन्टिङ प्रेस लखनऊ भारतको नाममा ड्राफ्ट बनाई मिति २०६६।८।१५ मा रु.१९,००,८००।- पेश्की बुझेकोमा निज देवीप्रसाद बारकोटीले बैंक ड्राफ्ट बाहेक प्रेम पिन्टिङ प्रेस लखनऊलाई थप भा.रु.२६,००२।२० (बराबर ने.रु.४१,६०३।-) र न्युदिल्लीलाई भा.रु.८९८६।५० (बराबर ने.रु.१४,३७८।-) गरी जम्मा नगद भा.रु.३४,९८९।- (बराबर ने.रु.५५,९८१।-) समेत भुक्तानी गरेको बिल भरपाई संलग्न गरी पेश्की फछ्यौंट गरेको देखिन आयो ।

यसै गरी मिति २०६७।१।१६ गतेदेखि जेठ ११ गतेसम्म सञ्चालित कक्षा १२ र ११ को परीक्षाको प्रश्नपत्रको छपाइ कार्यका लागि निज देवीप्रसाद बारकोटीले मिति २०६६।१२।३ मा रु. १ करोड १० लाख रुपैयाँसमेत गरी जम्मा रु.१,२५,९८,०००।- पेश्की बुझेको देखिन आयो भने दै.भ्र.भ. बापत रु.३,१४,५९३।७५, भन्सार महसुल बापत रु.१,००,८९०।- र अन्य बैंक कमिसन, नेपालगन्जबाट गाडी ढुवानी, प्रेम प्रिन्टिङ प्रेसलाई बैंक ड्राफ्टबाट भा.रु.७४,४०,०००।- र नगद भा.रु.२,८५,८८५।- गरी जम्मा भा.रु.७७,२५,८८५।- बराबरको ने.रु.१,२३,६१,४१६।- लगायत समेत गरी जम्मा रु.१,२८,२६,७४३।७५ खर्च देखाई रु.२,२५,२६३।७५ सोधभर्ना बापत बुझी मिति २०६७।६।४ मा निज देवीप्रसाद बारकोटीले पेश्की फछ्यौंट गरेको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७६ बमोजिम पेश्की फछ्यौंट भएको अवस्था देखिन आएन ।

तसर्थ प्रश्नपत्रको छपाइ कार्य गर्ने प्रेम प्रिन्टिङ प्रेसलाई ड्राफ्ट मार्फत भुक्तानी दिए पनि सामान डेलिभरी हुने सोही दिन भा.रु.२,८५,८८५।- (बराबर ने.रु.४,५७,४१६।-) नगद

भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा नगद भुक्तानी गरिएको विदेशी मुद्रा भा.रु.को सटही पुष्टि हुन सकेको देखिएन भने निज देवीप्रसाद बारकोटीले त्यस्ता नगदै बुझाइएका भनिएका रकमहरू भा.रु.मा नै नबुझाई सम्बन्धित पार्टी नेपाल आएको बेलामा ने.रु. नै बुझाएको हो, तत्काल सामान डेलिभरी गर्ने समयमा बुझाइएको होइन भनी आयोग समक्ष उल्लेख गरिदिए अनुसार थप भुक्तानी गरिएको भनिएको ने.रु. भुक्तानीको पुष्टिका कागजात पेश हुन सकेको देखिन आएन । यसरी भारतीय नगद रुपैयाँ बुझाएको भनिएका संलग्न रसिद बमोजिमका रकम भा.रु.३४,९८९।-, भा.रु.२,८५,८८५।- गरी जम्मा भा.रु.३,२०,८७४।- (बराबर ने.रु.५,१३,३९८।-) निज देवीप्रसाद बाराकोटीले जानी जानी लापरबाहीका साथ कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफूलाई प्राप्त अधिकार अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (ख) र (ग) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.८ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, जमुनिया, कचनवा, बारा जिल्लाको मिति २०६६।७।२ को भेलाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद यादवलाई तीन वर्षका लागि सर्वसम्मतिबाट मनोनयन गरेकोमा विद्यालयका प्रधान अध्यापक पुण्यदेवप्रसाद यादवले रामाश्रय प्रसाद यादवलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष देखाई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी गराई शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा विद्यालयलाई प्राप्त पि.सि. एफ. कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ११ (ङ) बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिनसकेको मञ्जुदेवी यादव र श्याम बाबुप्रसाद यादवलाई प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्न शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा निर्णय गरी सिफारिसको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार मिति २०६७।८।२५ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति गरेको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) समेत विरुद्धको कार्य गरेको देखिँदा ऐ. ऐनको दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याई कानुन बमोजिम गर्न लेखी पठाउने साथै उल्लिखित पि.सि.एफ. शिक्षक पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न अध्यक्षलाई आइन्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०७ को उपनियम (१४) बमोजिम निर्देशन दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई र श्रोत व्यक्ति रंजीत कुमार चौरसिया र सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक पुण्यदेव प्रसाद यादवलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.९ काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका-३४ मा अवस्थित अल्पाइन एकेडेमी उच्च मा.वि.लाई उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गैरकानुनी रूपमा संचालन गर्न, नाम परिवर्तन गर्न र स्थानान्तरण गर्न सहयोग गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले सम्बन्धन संख्या ४९१ मार्फत मिति २०५६।४।१७ मा अल्पाइन एकेडेमी उ.मा.वि.लाई तीन वर्षका लागि का.म.न.पा. १ जमल काठमाडौंमा संचालनका लागि अस्थायी सम्बन्धन दिएकोमा हाल बानेश्वरमा संचालन रहेको भन्ने देखिन्छ । परिषद्को मिति २०५६।४।२० को निर्णयानुसार उक्त एकेडेमीलाई विज्ञान विषय थप गरेको देखिन्छ । परिषद्को मिति २०६१।५।१ को निर्णयानुसार कान्तिपुर एकेडेमी भनी नाम संशोधन गरेको देखिनुका साथै उक्त उ.मा.वि.

निर्मल खड्काबाट लक्ष्मण धाँ श्रेष्ठले मिति २०६१।३।२७ मा ५ वर्षको लागि करारमा लिएको देखिन्छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नियमावली, २०५२ को नियम ४ मा अस्थायी सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था भएको, उच्च मा.वि. शिक्षा परिषद् सम्बन्धन सम्बन्धी विनियमावली, २०५५ को विनियम क्रमशः ७.२ र ७.५ मा हक हस्तान्तरण र स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था भएको, ऐ को विनियम ८.१८ मा नाम परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि उल्लेखित प्रावधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूपको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धन, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण भए गरेको अवस्था नदेखिनुका साथै उक्त उ.मा.वि. हाल के कस्तो अवस्थामा, कसको स्वामित्वमा कहाँ कसरी संचालन भइरहेको छ भन्ने समेत यकिन हुन नसकेको अवस्था देखिन आउनुका साथै उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पालना गराउनमा लामो समयसम्म उदासीन रहेको पाइएकोले उ.मा.शि.प., सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कान्तिपुर उच्च मा.वि.ले अ.दु.अ.आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) (घ) (च) र (छ) विपरीत कार्य गरेको देखिँदा निम्न अनुसार कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

(क) अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त उक्त एकेडेमी संचालन गरी कानुनी आधारबिना करारमा दिने सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका लैनचौरका उपप्राध्यापक निर्मल खड्का र सहप्राध्यापक सतीश ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पूर्व स्वीकृति नलिई उक्त उच्च मा.वि. संचालन गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरलाई लेखी पठाउने ।

(ख) अल्पाइन उच्च मा.वि.को स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी अनियमित रूपले संचालन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि पनि तत्काल सो विषयमा कारबाही चलाउनुपर्नेमा सो नगरी मौन रही आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का तत्कालीन सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख र अनुगमन महाशाखा प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न उ.मा.शि.प.लाई लेखी पठाउने ।

१०.१० डिहबार राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बेल्हा सप्तरीका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विश्वेश्वरप्रसाद यादवले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज प्र.अ. मिति २०६९।५।२२ देखि २०७०।२।२ सम्म बिना जानकारी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीको मिति २०७०।१०।७ को फ्याक्स पत्रबाट समेत पुष्टि भएकाले निजलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार हुने विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.११ सिरहा जिल्ला सोनमती मझौरामा संचालित जनता उच्च मा.वि. सोनमतीगाढामा कार्यरत मा.वि.स्तरको अस्थायी शिक्षक गणेशप्रसाद यादव र मा.वि.स्तरको अस्थायी शिक्षक देवकान्त महतोले नक्कली शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको आधारमा नियुक्ति पत्र लिई तलबभत्ता बुझी भ्रष्टाचार गर्ने काम गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जनता उच्च मा.वि. सोनमतीगाढा, सिरहालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाबाट मिति २०६६।७।२१ गतेको पत्रमार्फत प्राप्त हुन आएको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार माध्यमिक शिक्षक राहत दरबन्दी १, निम्नमाध्यमिक राहत दरबन्दी १ प्राप्त भएको कागजबाट देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुन आएको दरबन्दी कोटाभन्दा बढी संख्यामा विज्ञापन गरिएको र सो विज्ञापनबाट सफल भएका शिक्षकहरूलाई मिति २०६६।८।२८ मा दिइएको नियुक्तिपत्र अनुसार मिति २०६६।९।१ देखि

लागू हुने गरी गणेशप्रसाद यादवलाई राहत दरबन्दी मा.वि. तृतीय श्रेणी विज्ञान विषय शिक्षकमा तथा देवकान्त महतोलाई राहत दरबन्दी निम्न माध्यमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी विज्ञान विषय शिक्षकमा राहत अनुदानबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त गरिएकोमा निजहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलबभत्ता नदिई मासिक रु.७,०००।०० मात्र तलब भत्ता दिएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

यसरी जनता उच्च मा.वि. सोनमतीगाढा, सिरहामा तत्काल प्र.अ.पदमा कार्यरत प्र.अ.मो.सना उल्लाह खाँले जनता उच्च मा.वि. सोनमतीगाढालाई प्राप्त हुन आएको स्वीकृत राहत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा नियम विपरीत शिक्षकको विज्ञापन गरेको र शिक्षक छनौट गरेको, आवेदन फारम र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको कागजात रुजु नगरी दरखास्त फारम स्वीकृत गरेको र छनौट भएका शिक्षकहरूलाई विज्ञापन एवं नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरे अनुसारको तलबभत्ता र सुविधा उपलब्ध गराएको नदेखिएको हुँदा निज प्र.अ. मो.सना उल्लाह खाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ग) र (छ) विपरीत अनुचित कार्य गरेको देखिंदा मिति २०६९ साल भदौ पश्चात सिरहा जिल्लाको सितापुर गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने श्री रामा महन्थी जनता उ.मा.वि.मा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्यरत प्र.अ. मो. सना उल्लाह खाँलाई विभागीय सजाय गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएको ।

१०.१२ श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय हरि गोरीगामा जिल्ला महोत्तरीका प्रधानाध्यापक विनोद कुमार शाहले बरबुझारथ नगरी रमाना समेत नलिई काज सरुवा भइगएको र रु.३,००,०००।- रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धी उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय हरि गोरीगामाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विनोद कुमार साह (हाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय गोवरौरा महोत्तरीमा कार्यरत) ले बरबुझारथ समेत नगरी सरुवा भई गएको र विद्यालयको रकम मस्यौट गरी पछि सो रकम दाखिला गरेको देखिएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ग) र (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको हुँदा सो कसुर गरेबापत आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१३ सप्तरी जिल्लास्थित केही विद्यालयहरूले सरकारी अनुदानको रकम दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सामुदायिक प्रा.वि. गम्हरिया प्रवाह-८ विषहरियालाई सरकारी अनुदानको रूपमा निकासा बजेट रकम दुरुपयोग गरिएको देखिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त प्रा.वि.लाई कक्षा २ अपग्रेड गर्न उठाइएको गलत व्यहोराको टिप्पणीमा "कक्षा अपग्रेड गर्न उपयुक्त देखिन्छ" भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका विद्यालय निरीक्षक देवन चौधरीले पर्याप्त आधार प्रमाण बिना राय पेश गरेको कार्यलाई उचित मान्न नमिल्ने भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (घ) र (छ) मा उल्लेखित अनुचित कार्य गरेको देखिन आएबाट निज वि.नि. देवन चौधरीलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१४ सर्लाही जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा सरकारी लगानीको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा जनता प्राथमिक विद्यालय धनकौल-५ का सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शाखा अधिकृत राम विनय कुमार सिह, तत्कालीन शा.अ. ठूलोबाबु दाहाल, शाखा अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, प्राविधिक सहायक सुनिल कुमार कुशवाहा, लेखापाल विश्वराज पोखरेल, लेखापाल हरिचन्द्र अर्याल, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, लेखापाल सुरप्रसाद दंगालसमेतले अनुगमन, निरीक्षण, छानबिन

केही नगरी सञ्चालनमा नरहेको विद्यालय जनता प्रा.वि. धनकौल-५ लाई अनुदान निकासामा सिफारिस गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) र (छ) प्रतिकूल गरी अनुचित कार्य गरेको र आवश्यक कागजात जाँचबुझ नगरी अस्तित्वमा नै नभएको विद्यालयलाई स्रोतव्यक्ति कमलेश कुमार कर्ण र भोगेन्द्र कुमारसमेतले कक्षा २ थप गर्ने टिप्पणी उठाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) र (छ) प्रतिकूल गरी अनुचित कार्य गरेकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

१०.१५ सिरहा जिल्ला, राघोपुर गा.वि.स. ६ सिसवनीस्थित जन भावना प्राथमिक विद्यालयले २०६७ सालमा संचालनको अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवन समेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, विद्यालय बन्द रहे तापनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक रवीन्द्र कुमार यादवले तलब भत्ता बुझी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लेखापाल खिलानाथ दाहालको कार्यकालमा रु.२५,९९८।२० र लेखापाल जागेश्वर साहको कार्यकालमा रु.८३,३१६।७५ सरकारी रकम निकासा गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

१०.१६ सिरहा जिल्ला, तेनुवापट्टी गा.वि.स. २ तेनुवापट्टी अवस्थित श्री शंकर प्राथमिक विद्यालय तेनुवापट्टी २, २०६७ सालमा अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवन समेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको, यस आयोगको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा समेत विद्यालय नभेटेको भनी अनुगमन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निम्न बमोजिम कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

(क) कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुमारी अम्बिका साहको कार्यकालमा रु.१,०००।- र कार्यक्रम अधिकृत गुदर महतोको कार्यकालमा रु.१२,२३५।- सरकारी रकम निकासा गरी गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) (घ) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्ने ।

(ख) लेखापाल जागेश्वर साहको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा रु.२,०६,७३०।५०, आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा रु.१,४४,६१९।४० गरी जम्मा रकम रु.३,५१,३४९।९०, लेखापाल खिलानाथ दाहालको कार्यकालमा रु.१२,२३५।- निकासा भई निकासा गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) अनुसारको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निजहरूको हकमा विभागीय कारबाही गर्ने ।

(ग) हाल जिल्ला सिरहा, तुलसीपुर गा.वि.स.मा कार्यरत रहेका रामप्रसाद मण्डलले तत्कालीन गा.वि.स. तेनुवा पट्टीमा गा.वि.स. सचिव हुँदा मिति २०६८।६।७ को पत्रद्वारा शंकर प्रा.वि. तेनुवापट्टीलाई ऐलानी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति

पत्र दिएको अनुसन्धानबाट देखिएकाले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(क) विपरीतको कार्य गरेकोले आवश्यक कारबाही गर्ने ।

१०.१७ सर्लाही जिल्ला मदनपुर स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने श्री रामचन्द्र सतीमाई प्राथमिक विद्यालयमा भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त बजेट रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा विद्यालयको पढाई ब्रम्हस्थान मन्दिरको हवन गर्ने ठाउँमा कहिले काहीं हुने गरेको भनी स्थानीय व्यक्तिको भनाइ रहेको र उउक्त विद्यालयको आफ्नो जग्गा भवन, फर्निचर, शौचालय लगायतका आवश्यक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा उक्त विद्यालयको लेखा परीक्षण भए नभएको वास्तै नगरी निकासा दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका लेखापाल हरिचन्द्र अर्याल, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनी स्वीकार गरी बयान गरेका शाखा अधिकृत अरुणशंकर पाठक, कक्षा ३ अपग्रेड गरी संचालनमा नरहेको विद्यालयलाई निकासा दिने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुकदेव सापकोटा, विद्यालयको क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, नन्स्यालरी, छात्रवृत्ति, निकासा अनुदानका लागि टिप्पणी उठाउने कार्य गर्ने प्राविधिक सहायक सुनीलकुमार कुशवाह, पाठ्यपुस्तक, मसलन्द निकासा र निकासा अनुदानका लागि राय दिने कार्यक्रम अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, वि.नि. पदमा कार्यरत तत्कालीन प्रा.स. राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(२) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार जग्गा भवन फर्निचर केही नभएको अवस्थामा अनुमति दिने तत्कालीन का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्तकुमार सिंह, छात्रवृत्ति, पि.सि.एफ., पाठ्यपुस्तक, ननसेलरी आदिको रकम निकासा दिंदा विद्यालयको लेखा परीक्षण भए नभएको वास्तै नगरी निकासा दिने लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका लेखापाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा पठाउँदा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जानकारी नदिएको तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नसकेका तत्कालीन कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुर र कक्षा १ को अनुमति तथा २ र ३ को कक्षा अपग्रेडका लागि टिप्पणी पेश गर्ने तत्कालीन प्राविधिक सहायक रामआधार सिंह कुशवाहले पदीय कर्तव्यको पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१८ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत सामुदायिक प्रा.वि. भाडसर-४, सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन जि.शि.अ. महेन्द्र महतो, सुकदेव सापकोटा र वर्तमान जि.शि.अ.राजकुमार वि.क.ले संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रकम निकासा गरेको र तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय कुमार सिंह र ठूलोबाबु दाहाल, कार्यक्रम अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, वि.नि. ओमबहादुर विश्वकर्मा, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, लेखापाल हरिचन्द्र अर्याल, लेखापाल सुरप्रसाद दंगाल, प्रा.स. सुनीलकुमार कुशवाह, स्रोत व्यक्ति भोगेन्द्र कुमारले संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रकम निकासा गर्न सहयोग गरेको, को.ले.नि.का. सर्लाहीका निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुरले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा सो कार्य गरेको नदेखिँदा निजहरूको उक्त कार्य अनुचित कार्य भएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१९ पर्सा जिल्ला पोखरिया स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत मदर्शा हुस्नुल उलुम सेमरबारी सिवर्वा-६, पर्साका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेतले विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको र मदर्शा इस्लामिया दारुल कुरान धोविनी-६ पर्साको विद्यालयको ट्रष्ट जस्तापाता ल्याउने भनी जि.शि.का. पर्साका इन्जिनियर नवीनकुमार सिंहले रकम लगी दुरुपयोग गरी खाएको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तत्कालीन जि.शि.अ. सदानन्द झाले मिति २०६५।३।१३ गतेको निर्णयानुसार कक्षा १ को संचालन अनुमति दिएको, तत्कालीन का.मु.जि.शि.अ. केदार तिवारीले मिति २०६७।८।२६ को निर्णयानुसार कक्षा २ को र मिति २०६८।२।१२ को निर्णयानुसार कक्षा ३ को थप कक्षा संचालन अनुमति दिएको, तत्कालीन जि.शि.अ. प्रमोद शाहले मिति २०६९।१०।१७ को निर्णयानुसार कक्षा ४ को थप कक्षा संचालन अनुमति दिएको देखिन आएको हुँदा निजहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ३ (१) र नियम ५ विपरीत कार्य गरेको देखिँदा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी कानुन निर्णय वा आदेश विपरीत हुने गरी आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतसाथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख), (ग) र (घ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिन आयो भने स्रोत व्यक्ति महन्तप्रसाद यादवले अनुमति तथा कक्षा थपका लागि सिफारिस गर्दा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार जिम्मेवारी बहन नगरी हचुवाको भरमा कानुन विपरीत हुने गरी गलत सिफारिस गरी सोही ऐनको दफा ३(छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूमध्ये जि.शि.अ.सदानन्द झा सेवा निवृत्त भइसकेकोले निज उपर केही गरिरहन परेन जि.शि.अ. केदार तिवारी, प्रमोद शाह र स्रोत व्यक्ति महन्थप्रसाद यादव समेतलाई आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएको ।

१०.२० सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत चमेलीमाई सामुदायिक प्रा.वि. सलेमपुर ५ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार निम्न बमोजिम कारवाही गर्न लेखी पठाइएको ।

(क) जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा आ.व. २०६५।६६ देखि आ.व. २०७०।७१ सम्म कार्यरत रहेका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू हेमन्तकुमार सिंह, योगेन्द्र झा, महेन्द्र महतो, शुकदेव सापकोटा, रामविनोद राय यादव, नि.जि.शि.अ. ठूलोबाबु दाहाल र राजकुमार वि.क.समेतले प्रचलित ऐन नियमको परिपालना नगरी सो विपरीत हुने गरी निरीक्षण, अनुगमन सुपरीवेक्षण तथा कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्यमा आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) (ग) र (घ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोमा पूर्व जि.शि.अ.योगेन्द्र झा हाल उमेर हदको कारणले निवृत्तसमेत भइसकेको देखिएको हुँदा निज बाहेकका अन्यहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्ने ।

(ख) जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा आ.व. २०६५।६६ देखि आ.व. २०७०।७१ सम्म कार्यरत रहेका तत्कालीन कर्मचारीहरू कार्यक्रम अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, शाखा अधिकृत (वि.नि.) अरुण शंकर पाठक, कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुर, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, विश्वराज पोखरेल, हरिचन्द्र अर्याल, सुरप्रसाद दंगाल र प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाहा, रामआधार कुशवाहा समेतको सामुदायिक प्रा.वि. चमेलीमाई सलेमपुर-५ सर्लाहीको लागि रकम निकासा गर्न गराउने समेतको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता भए देखिन नआए पनि निजहरूले पेश हुन आएका कागजातहरूलाई नियमानुसार रुजु चेक जाँच स्थलगत अध्ययन लगायतका आवश्यक काम कारबाहीमा आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिंदा विभागीय कारबाही गर्ने ।

१०.२१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराले आ.व. २०६५।६६ को ब.उ.शि.नं. ६५।०४।८०४ पुँजीगततर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट विद्यालय निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आ.व.को अन्तमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी बारा जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरूका १८९ वटा आयोजनाहरूलाई विद्यालय निर्माण सुधार कार्यका लागि भनी रु.४,६८,९५,०००।- रकम उक्त विद्यालयहरूको खातामा निकासा गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जि.शि.का.बाराको सिफारिस पत्रका आधारमा कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झा र लेखा अधिकृत विश्वनाथ प्रसाद जैसवारको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन हुने गरी मिति २०६६।३।३१ गतेका दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय भौतिक निर्माण सुधार कलैया (बारा) को नामले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय कलैयामा चल्ती खाता नं.५०३९ खोली जि.शि.का.बारा कलैयाको शाखा कार्यालय बारामा रहेको विकास खाता ख २।१०३ को चेक नंम्बर ०७७२९४२ बाट रु.४,६८,९५,०००।- रकम सोही मितिमा नै चल्ती खाता नं.५०३९ मा जम्मा गरेको तथा मिति २०६६।४।११ मा खाता नं.५०३९ बन्द गरी जि.शि.का.बाराको पत्र अनुसार उल्लेखित विभिन्न विद्यालयहरूको खातामा जम्मा गरी रोक्का राखिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको फुकुवा पत्रका आधारमा फुकुवा गर्दै जाने भन्ने व्यवस्था गरेकोलाई रकम खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नभए तापनि कार्यालयको खाताबाट सम्बन्धित विद्यालयको खातामा रकम निकासा पठाउनुपर्नेमा सो नगरी बीचमा चल्ती खाता नं.५०३९ खोली सो खातामा रकम जम्मा गरी र मिति २०६६।४।११ मा सो चल्ती खाता बन्द गरी विभिन्न विद्यालयहरूको खातामा जम्मा गराइदिनु प्रचलित कानुन विपरीत भएको देखिँदा तत्कालीन कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झा र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वनाथ प्रसाद जैसवार (हाल अवकाश प्राप्त) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (क) र (ग) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निज दानीकान्त झाको हकमा विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२२ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट अन्तर्गत गौर अगुवा स्रोत केन्द्र अन्तर्गत निषाद प्राथमिक विद्यालय, गौर-७, टिकुलियामा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्मका जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्र प्रसाद ठाकुर, उपेन्द्र मण्डल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, वरखु प्रसाद रजक, दिलीप कुमार ठाकुर र लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतहरू क्रमशः नवराज चापागाई, लालबाबुप्रसाद साह,

जय कुमार साह, नन्द किशोर गुप्ता, राम दरस यादव, सुरेश प्रसाद सिंह, लक्ष्मी पौडेल, राजदेव यादव, ध्रुवराज पौडेल, उपेन्द्र सिंह, लेखापाल नर्वदा आचार्य, जगतकुमार सिन्हा, जगदीश ठाकुर, गोविन्द प्रसाद चौलागाई, निलहरी थापा र महमद दाउद, प्राविधिक सहायकहरू वृज किशोर प्रसाद साह, उपेन्द्र सिंह, यज्ञकुमार सापकोटा, कृष्ण जोशी, प्राविधिक इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरहरू उपेन्द्र प्रसाद साह, महेश्वरप्रसाद साह, ललनकुमार साहले उक्त निषाद प्रा.वि. शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची-३ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजहरूलाई तोकिएको पदीय कर्तव्य निजहरूले सही रूपमा पालना गर्न नसकेको, विद्यालयको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न नसकेको तथा निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निजहरूले पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारणबाट उक्त विद्यालय यति लामो समयसम्म कक्षा थप समेत हुँदै निकासासमेत भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दुरुपयोग समेत भएको देखिंदा पूर्व जि.शि.अ.हरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर र दुर्गापसाद जैसवार सेवा निवृत्त भइसकेको हुँदा निजहरू बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२३ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट अन्तर्गत कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत शिव प्राथमिक विद्यालय, प्रेमपुर गोनाई-२ मा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्मका जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर, उपेन्द्र मण्डल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, वरखुप्रसाद रजक, दिलीपकुमार ठाकुर र लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतहरू क्रमशः नवराज चापागाई, लालबाबु प्रसाद साह, जयकुमार साह, नन्दकिशोर गुप्ता, राम दरस यादव, सुरेश प्रसाद सिंह, लक्ष्मी पौडेल, राजदेव यादव, ध्रुवराज पौडेल, उपेन्द्र सिंह, लेखापाल नर्वदा आचार्य, जगतकुमार सिन्हा, जगदीश ठाकुर, गोविन्दप्रसाद चौलागाई, निलहरी थापा र महमद दाउद, प्राविधिक सहायकहरू वृज किशोर प्रसाद, उपेन्द्र सिंह, यज्ञकुमार सापकोटा, कृष्ण जोशी, प्राविधिक इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरहरू उपेन्द्रप्रसाद साह, महेश्वरप्रसाद साह, ललनकुमार साहले भ्रष्टाचार गरेको रकम निजहरूले लिए खाएको नदेखिए तापनि उक्त शिव प्रा.वि. प्रेमपुर गोनाई-२ शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची-३ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजहरूलाई तोकिएको पदीय कर्तव्य निजहरूले सही रूपमा पालना गर्न नसकेको, विद्यालयको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न नसकेको तथा निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निजहरूले पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारणबाट उक्त विद्यालय यति लामो समयसम्म कक्षा थप समेत हुँदै रकम निकासासमेत भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दुरुपयोग समेत भएको देखिँदा निजहरूको आ-आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य अनुचित देखिंदा सेवानिवृत्त भएका पूर्व जि.शि.अ.हरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर र दुर्गापसाद जैसवार बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२४ रौतहट जिल्लाभित्र रहेको खेसरहिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत श्री प्राथमिक विद्यालय दिपही-३ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रणधिर कुमार यादव र प्रधानाध्यापक संजयप्रसाद

यादव समेतले उक्त विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना, दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्मका जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर, उपेन्द्र मण्डल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, वरखुप्रसाद रजक, दिलीपकुमार ठाकुर र लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतहरू क्रमशः नवराज चापागाई, लालबाबुप्रसाद साह, जयकुमार साह, नन्दकिशोर गुप्ता, रामदरस यादव, सुरेशप्रसाद सिंह, लक्ष्मी पौडेल, राजदेव यादव, ध्रुवराज पौडेल, उपेन्द्र सिंह, लेखापाल नर्वदा आचार्य, जगतकुमार सिन्हा, जगदीश ठाकुर, गोविन्दप्रसाद चौलागाई, निलहरी थापा र महमद दाउद, प्राविधिक सहायकहरू वृजकिशोर प्रसाद, उपेन्द्र सिंह, यज्ञकुमार सापकोटा, कृष्ण जोशी, प्राविधिक इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरहरू उपेन्द्र प्रसाद साह, महेश्वरप्रसाद साह, ललनकुमार साहले भ्रष्टाचार गरेको रकम निजहरूले लिए खाएको नदेखिए तापनि उक्त शिव प्रा.वि. प्रेमपुर गोनाई-२ शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची-३ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजहरूलाई तोकिएको पदीय कर्तव्य निजहरूले सही रूपमा पालना गर्न नसकेको, विद्यालयको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न नसकेको तथा निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निजहरूले पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारणबाट उक्त विद्यालय यति लामो समयसम्म कक्षा थप समेत हुँदै निकासा समेत भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दुरुपयोग समेत भएको देखिँदा निजहरूको आ-आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य अनुचित देखिंदा सेवानिवृत्त भएका पूर्व जि.शि.अ.हरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर र दुर्गापसाद जैसवार बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत खेसरहिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको ब्रम्ह प्राथमिक विद्यालय सखुअवा-८ को विद्यालयमा प्राप्त भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर, उपेन्द्र मण्डल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, वरखुप्रसाद रजक, दिलीपकुमार ठाकुर र लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतहरू क्रमशः नवराज चापागाई, लालबाबुप्रसाद साह, जयकुमार साह, नन्दकिशोर गुप्ता, रामदरस यादव, सुरेशप्रसाद सिंह, लक्ष्मी पौडेल, राजदेव यादव, ध्रुवराज पौडेल, उपेन्द्र सिंह, लेखापाल नर्वदा आचार्य, जगतकुमार सिन्हा, जगदीश ठाकुर, गोविन्दप्रसाद चौलागाई, निलहरी थापा र महमद दाउद, प्राविधिक सहायकहरू वृजकिशोर प्रसाद, उपेन्द्र सिंह, यज्ञकुमार सापकोटा, कृष्ण जोशी, प्राविधिक इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरहरू उपेन्द्रप्रसाद साह, महेश्वरप्रसाद साह, ललनकुमार साहले भ्रष्टाचार गरेको रकम निजहरूले लिए खाएको नदेखिए तापनि उक्त शिव प्रा.वि. प्रेमपुर गोनाई-२ शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची-३ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजहरूलाई तोकिएको पदीय कर्तव्य सही रूपमा पालना गर्न नसकेको, विद्यालयको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न नसकेको तथा निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निजहरूले पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारणबाट उक्त विद्यालय यति लामो समयसम्म कक्षा थप समेत हुँदै निकासा समेत भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दुरुपयोग समेत भएको देखिँदा निजहरूको आ-आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य अनुचित देखिँदा सेवानिवृत्त भएका पूर्व जि.शि.अ.हरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर र दुर्गाप्रसाद जैसवार

बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२६ रौतहट जिल्ला कटहरिया स्रोत केन्द्र अर्न्तगत राम प्रा.वि.झौवा भसेढवा-८ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम मिकी प्रसाद यादव र प्रधानाध्यापक वाल्मिकी प्रसाद यादव समेतले उक्त विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर, उपेन्द्र मण्डल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, वरखुप्रसाद रजक, दिलीपकुमार ठाकुर र लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतहरू क्रमशः नवराज चापागाई, लालबाबु प्रसाद साह, जयकुमार साह, नन्दकिशोर गुप्ता, रामदरस यादव, सुरेशप्रसाद सिंह, लक्ष्मी पौडेल, राजदेव यादव, ध्रुवराज पौडेल, उपेन्द्र सिंह, लेखापाल नर्वदा आचार्य, जगतकुमार सिन्हा, जगदीश ठाकुर, गोविन्दप्रसाद चौलागाई, निलहरी थापा र महमद दाउद, प्राविधिक सहायकहरू वृजकिशोर प्रसाद, उपेन्द्र सिंह, यज्ञकुमार सापकोटा, कृष्ण जोशी, प्राविधिक इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरहरू उपेन्द्रप्रसाद साह, महेश्वरप्रसाद साह, ललनकुमार साहले भ्रष्टाचार गरेको रकम निजहरूले लिए खाएको नदेखिए तापनि उक्त शिव प्रा.वि. प्रेमपुर गोनाई-२ शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची-३ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजहरूलाई तोकिएको पदीय कर्तव्य सही रूपमा पालना गर्न नसकेको, विद्यालयको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न नसकेको तथा निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निजहरूले पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारणबाट उक्त विद्यालय यति लामो समयसम्म कक्षा थप समेत हुँदै निकासा समेत भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दुरुपयोग समेत भएको देखिँदा निजहरूको आ-आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य अनुचित देखिंदा सेवानिवृत्त भएका पूर्व जि.शि.अ.हरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर र दुर्गाप्रसाद जैसवार बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२७ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको ब्रम्ह प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर बगही-४ मा निकासा भएको सरकारी रकम दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त विद्यालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची ३ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा नगरेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन अनुमति का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखुप्रसाद रजकले प्रदान गरेको तर हाल सो विद्यालयको अस्तित्व नै रहेको नदेखिँदा का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखुप्रसाद रजकको उक्त विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिम अनुचित कार्य देखिँदा निजलाई आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ नेपाल खानेपानी संस्थानले तोकिए भन्दा छोटो पाइप खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल खानेपानी संस्थान अन्तर्गत बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ५०० मि.मि. ब्यासको डि.आई. पाइपखरिदको लागि मिति २०६९।३।१४ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति संशोधन गरी मिति २०६९।४।१२ गते १२ बजेसम्म कायम गरेबाट बोलपत्र पेश गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन नियमले तोके बमोजिमको पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको देखिएन ।

दर्ता भएका ५ थान बोलपत्रहरू मिति २०६९।४।१२ मा खोलेको तर मूल्यांकन समिति भने मिति २०६९।६।१८ मा मात्र गठन भएको पाइयो । बोलपत्र कागजात र बोलपत्रको सूचनामा वार्षिक सरदर कारोबार १० करोड हुनुपर्ने, २५० मि.मि. भन्दा ठूलो ब्यासको डि.आई.पाइप ३००० मिटर र फिटिङ ७० थान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने, सामान प्रयोगकर्ता (User list) र ठेक रकम उल्लेख हुनुपर्ने, सरकारी निकायमा डि.आई.पाइप फिटिङ सप्लाइ गरेको अनुभव हुनुपर्ने, रु. ५ करोड ३० लाखको एउटै ठेक्काबाट डि.आई. पाइप सप्लाइ गरेको हुनुपर्ने, न्यूनतम वर्किङ क्यापिटल रु. ७ करोड हुनुपर्ने, विगत ३ आ.व. को लेखापरीक्षण गरेको वासलात संलग्न हुनुपर्ने गरी योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था तोकेको देखिन्छ ।

निर्माता कम्पनीको आधिकारिक पत्र जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि. र इलेक्ट्रोथर्म इन्डिया लि. को पेश गरी जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि. को कारखाना निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेकोमा सो निर्माताबाट ७२० मिटर मात्र पाइप खरिद गरेको देखिन्छ । सो पाइपको लम्बाइ तोकिए बमोजिमकै भएको देखिन्छ । बाँकी पाइप रश्मी मेटालिक्सबाट खरिद गरेको र सो पाइपको सरदर लम्बाइ ५.५ मिटर भएको देखिन्छ ।

बोलपत्र पेश गर्दा जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि.को ५१ प्रतिशत, इलेक्ट्रोथर्म इन्डिया लि. को २५ प्रतिशत र मिसु ट्रेडिङको २४ प्रतिशत भनी ज्वाइन्ट भेन्चरका तर्फबाट पेश गरेको तर ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता र अख्तियारनामा बोलपत्रसाथ संलग्न देखिँदैन । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सच्याई किर्ते गरेको र बोलपत्र पेश गर्दा कर चुक्ता नगरेको समेत पाइयो ।

माथि उल्लेखित कुनै पनि योग्यता नभएको मिसु ट्रेडिङको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गरी बोलपत्र स्वीकृत गरी सोही ठेकेदारबाट सामान खरिद समेत गरेको देखिन्छ । वारेन्टी अवधि सामान आपूर्ति गरेको मितिबाट १२ महिना रहेकोमा परफरमेन्स बण्ड सन् ८ डिसेम्बर, २०१३ देखि मान्य अवधि समाप्त भएको देखिन्छ । शत प्रतिशत सामानको आपूर्ति पश्चात मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा संचालक समितिको निर्णयबाट ७२० मिटर पाइप मात्र उपलब्ध भएपछि सो बापतको रकम भन्सार महसुल बापत भुक्तानी दिएको पनि देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई चालू आ.व.हुने गरी सच्याई किर्ते गरेको करचुक्ता प्रमाणपत्र, ठेकेदारले सक्कल कागजात पेश नै गर्न नसकेको अर्थात सक्कल कागजात नै नभएको कागजातलाई पनि नोटरी पब्लिक दिनेश कुमार दाहालले प्रमाणित गरी सही छाप गरिदिएको । यसमा प्रमाणित गर्न नपर्ने सक्कलप्रति र कसैको सही छाप नै नभएको कागज पनि प्रमाणित गरी दिएको समेत देखिन्छ ।

अतः तोकिएको योग्यता नै नभएको बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू का.मु.उप-प्रबन्धक ईश्वरप्रसाद, सहायक प्रबन्धक श्यामकृष्ण राजभण्डारी, सहायक प्रबन्धक रमाकान्त पाण्डे, सहायक कानुन अधिकृत जानुकादेवी सिवाकोटी, सहायक सम्पत्ति अधिकृत कमल थापा र त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने तत्कालीन नि. महाप्रबन्धक भुपेन्द्रप्रसादले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

१२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ वि.सं. २०२८ सालमा राज्यद्वारा हदबन्दी परी जफत भएको झापा जिल्ला, टाघनडुब्बा गा.वि.स. १, ७ र ८ मा पर्ने कि.नं. ०८ र १३० समेतको जम्मा ९८ बिघा ५ कट्ठा

जग्गामध्ये विभिन्न समयमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, झापा तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट बिक्री वितरण भई बिक्री हुन बाँकी रहेको कारणले नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने जग्गालाई मालपोत कार्यालय, झापा तथा जफत भएका जग्गा धनीहरू डिल्लीराज गणेश तथा गणित प्रसाद गणेशसमेतको मिलोमतोमा कानुन विपरीत मोठ श्रेस्ता कायम गरी राजीनामा पास समेत गराएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने उल्लेखित जग्गालाई मालपोत कार्यालय, झापा तथा जफत भएका जग्गा धनीहरू डिल्लीराज गणेश तथा गणित प्रसाद गणेश समेतको मिलेमतोमा कानुन विपरीत मोठ श्रेस्ता कायम गरी राजीनामा पास समेत गराएको भन्ने बारेमा, मालपोत कार्यालय झापासँग यस सम्बन्धी भए गरेका काम कारबाहीका कागजातहरू सहित प्रतिक्रियाबाट हेरी बुझ्दा "हदबन्दीमा परी रोक्का भएको जग्गा लिखत पास भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा नामसारी भएको र सोही जग्गामा हाल ४३ घर परिवारको बसोबास भएकोले लिखत बदर गरिपाउँ भनी टाघनडुब्बा ७ बस्ने हरिलाल ठाकुर समेतका व्यक्तिहरूले झापा जिल्ला अदालतमा दर्ता बदरतर्फ कारबाही चलाएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६९।३।१९ मा उल्लेखित लिखत बदर गरी जग्गा यथास्थितिमा राख्ने गरी फैसला भएकोले चलन पुर्जी अनुसारको जग्गाको लिखत बदर गरी साविक जग्गा धनी गणित प्रसाद गणेशका नाममा यथावत दर्ता कायम गरी हदबन्दीबाट रोक्का रहेको भनी श्रेस्तामा रोक्का समेत राखी दिने गरी निर्णय भएको" देखिएकोले सम्बन्धित अदालतबाट फैसला समेत भइसकेको विषयमा आयोगबाट थप निर्णय गरिरहन परेन ।

तर, सरकारबाट हदबन्दीमा परी जफत भएको जग्गालाई रोक्का राख्नुपर्नेमा मोठ श्रेस्ता कायम गरी बिक्री वितरण गर्नेको लागि लिखत पारित गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका मालपोत कार्यालय झापामा तत्कालीन समयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये हाल सरकारी सेवामा कार्यरत ना.सु पदका रामकुमार सोम्बाहाम्फे (श्रम मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भई हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काजमा रहेको) लाई विभागीय कारबाही हुन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ चितवन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गत चैनपुर गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव रामकुमार श्रेष्ठले (हाल फूलबारी गाउँ विकास समितिका सचिव) सोही गाउँ विकास समिति बस्ने सरला सुवेदीलाई रकम खाई खरिदार पदमा स्वतः स्थायी नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, चितवन अन्तर्गत चैनपुर गाउँ विकास समितिको मिति २०६७।९।२७ मा बसेको गाउँ परिषद्को बैठक र मिति २०६७।९।१३ को सर्वदलीय बैठक समेतको निर्णयले सरला सुवेदीलाई मिति २०६६।४।१ देखि लागू हुने गरी खरिदार पदमा स्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको पाइयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २४९ मा स्थानीय निकायको दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम सिर्जना भएका पदहरू पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१२ देखि २२१ सम्म व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

उक्त ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी चैनपुर गाउँ विकास समितिका सचिव रामकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीको दरबन्दी श्रृजना लगायत नियुक्ती गर्दा बाध्यात्मक रुपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरी सर्वदलीय बैठक र गाउं परिषदको बैठकबाट निर्णय गराइ सरला सुवेदीलाई मिति २०६६।४।१ देखि लागु हुने गरी खरिदार पदमा स्थायी नियुक्ती गरेको पाइयो । निज गा.वि.स. सचिव रामकुमार श्रेष्ठले

कर्मचारी नियुक्ति गर्दा बाध्यात्मक रुपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफ्नो पद अनुसार पालना गर्नु पर्ने पदीय दायित्व समेत पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) तथा (छ) परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय चितवनलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१३.२ दमक नगरपालिकाका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेत समेतको मिलेमतोमा नगरपालिकामा उठेको राजस्व समयमा बैंक दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा दमक नगरपालिकाका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेतले सेवाग्राहीबाट घर निर्माण धरौटी बापतको उठाएको रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा समयमा जम्मा नगरी मिति २०६७।११।१ देखि २०६९।४।८ सम्म गरी जम्मा रु.३६,२५,५८७- आफ्नै जिम्मामा राखेको देखियो । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षकबाट समेत उल्लेखित धरौटी बापतमा उठेको रकम रु.३६,२५,५८७- कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेतले समयमै बैंक दाखिला नगरी आफू खुसी राखेको जानकारी दिएको अवस्थामा आफू मातहतका कर्मचारीले त्यस्तो अनैतिक काम गरिरहँदा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडाले गल्ती सच्याउनेतर्फ ध्यान पुऱ्याएको देखिएन । दमक नगरपालिकाको कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेत र कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडाले गरेको उल्लेखित कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिमको आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएको र उल्लेखित कार्यमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी तोकिएका आन्तरिक लेखा परीक्षक डम्बरकेशर भुजेलले लेखा परीक्षण गर्दा सेवाग्राहीबाट घर निर्माण लगायत धरौटी बापतको उठाएको रकम धरौटी खातामा जम्मा गरे नगरेको हेरी लिखित रूपमा प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा सो नगरी आफूलाई तोकिएको लेखा परीक्षण कार्यको जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निज समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिँदा कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेत, कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडा र आन्तरिक लेखा परीक्षक डम्बरकेशर भुजेललाई समेत विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.३ सर्लाही जिल्ला, बगदह गाउँ विकास समितिका सचिव रामगुलाब राय समेतले विकास निर्माणको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा संचालित विभिन्न विकास निर्माण योजनाका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी कम रकममा गुणस्तरहीन काम गरी यस्तो कामको समेत लागत अनुमान अनुसार काम सम्पन्न भएको भनी जिल्ला विकास समितिका प्राविधिकबाट अन्तिम मूल्यांकन गराई सोही मूल्यांकनको आधारमा गाउँ विकास समितिका सचिव रामगुलाब रायले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम भन्दा कम रकमको मात्र काम गरी विनियोजित रकम हिनामिना, दुरुपयोग गरेको भनी स्थानीय मानिसहरूले सर्जमिन मुचुल्कामा खुलाई दिएको देखिँदा निजहरूले विनियोजित रकम अनुसारको काम नगरी सरकारी रकम हिनामिना दुरुपयोग गरेको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न जिल्ला विकास समितिका इन्जिनियर रमेशकुमार यादव, सव-इन्जिनियर उमेशकुमार दास, गाउँ विकास समितिका सचिव रामगुलाब रायको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पारेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको

मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएको ।

१३.४ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मोरङले इन्द्रपुर गाउँ विकास समिति १ र २ मा निर्माण गरेको इन्द्रपुर खानेपानी योजनामा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समिति मोरङले आर्थिक वर्ष २०६१।६२ मा रु.३२,१३,३१०।५० को लागत अनुमान स्वीकृत गरी मोरङ इन्द्रपुर १ र २ मा खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना अनुसार किस्ती खोलामा इन्टेक निर्माण गरी १.३ कि.मि. Transmission मेन पाइप बिछ्याउने, १६ घ.मि. को फेरो सिमेन्ट टैंकी र ६.२ कि.मि. वितरण पाइप लाइन जडान गरेको देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएको केही समयमा धाराबाट पानी आएको भए पनि पछि केही धाराहरूमा पानी आउने र केहीमा नआउने हुँदै हाल कुनै पनि धारामा पानी आउँदैन भन्ने स्थानीय उपभोक्ताहरूको भनाइ रहेको देखिन्छ । योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा इन्टेक र फेरो सिमेन्टको टैंकको जमिनको सतहबाट नै उचाइ न्यून बनाई (Residual head level) कम भएकोले इन्टेकबाट आएको पानी टैंकीमा खस्न नसकेको देखिन्छ ।

स्थलगत निरीक्षण र स्थानीय उपभोक्ताको भनाइबाट सो योजना छनौट र डिजाइनको समयमा नै प्राविधिक त्रुटि भएको देखिन्छ । उक्त योजना छनोट डिजाइन गर्ने कार्यमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जितेन्द्र कर्ण र इन्जिनियर सोभितमान काफ्ले संलग्न देखिएकोमा इन्जिनियर सोभितमान काफ्लेले मिति २०६६ सालमा अवकाश पाइसकेको हुँदा निजको हकमा केही गरिरहनु परेन । तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जितेन्द्र कर्णले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

१३.५ भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गत अवस्थित औषधी उत्पादन गर्ने कारखाना हुकुम फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले घर जग्गाको कर छली गरेको र कर्मचारीले अनियमितता गरी करिब रु. ८० लाख कर रकम कम लाग्ने गरी मूल्यांकन गरी रु.३,२२,०००।- मात्र कर लिएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले छानबिन गरी कागजातहरू कब्जामा लिइसकेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका कर्मचारीमध्ये वडा नम्बर ७ र ८ का वडा सचिव पूर्णज्योती शाक्यले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरी नगरपालिकाको आम्दानीमै असर पारेको तथा कम्प्युटर अपरेटर सजित थापा श्रेष्ठले पनि Computer मै Data Manipulation गरी बदनियतपूर्वक कार्य गरी नगरपालिकालाई घाटा पुऱ्याएको भन्ने देखिएको र निजहरूले कम्पनीसँग गैरकानुनी रूपमा लेनदेन र भ्रष्टाचार गरी नगरपालिकाको आम्दानी र सम्पत्तिमा क्षति पुऱ्याएको भन्ने पुष्टि हुन आएको नभए तापनि निजहरूको काम कारबाहीबाट नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा क्षति पुग्न गएको र निजहरू नगरपालिकाबाट स्वायत्त रूपमा नियुक्त कर्मचारी हुँदा निजहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २२७ बमोजिम विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१३.६ अंश लाग्ने जग्गा राजीनामा लिखत पारित गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी राजविराज नगरपालिका ४ बस्ने फनिभूषण दासले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका-४ बस्ने स्व. चण्डिप्रसाद दासकी श्रीमती भोलादेवी दास र छोराहरू विन्देश्वरीप्रसाद दास, सुशील दास, फनिभूषण दास र तोयराज दासबीच अंश मुद्दा

परी सप्तरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई ५ खण्डको ३ खण्ड अदालतको मिति २०६५।८।२३ को पत्रबाट रोक्का राखिएका जग्गाहरू अन्य मुद्दाबाट रोक्का नभए फुकुवा गरिदिनु हुन भनी सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।२ को पत्रबाट लेखिआए बमोजिम दाखिल खारेजका लागि राजविराज नगरपालिकामा निवेदन परेको र दाखिल खारेज हुनु पूर्व सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दोहोऱ्याई दिन निस्सा प्रदान गरेपछि सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१०।५ को पत्रबाट राजविराज नगरपालिकालाई यथावत रोक्का राख्न लेखिआएको पत्र सो कार्यालयमा मिति २०६८।१०।९ मा दर्ता गरेर सो पत्रलाई बेवास्ता गरी राजविराज नगरपालिकाबाट मिति २०६८।११।२४ मा सिफारिस गरिएको र सोही आधारमा अंशियारमध्येका विन्देश्वरी प्रसाद दासको नाउँबाट राजविराज नगरपालिका ३ को प्लट नं. ३।२, ३७।२ तथा २।४ क्षेत्रफल जग्गा बिघा क्रमश ०-०-४, ०-०-४ तथा ०-०-८ १।२ तथा ऐ. वडा नं.४ को प्लट नं. ८।२ क्षेत्रफल जग्गा बिघा ०-०-१९ को विटौरी जग्गाको रजिष्टेशन नं. १४७१९ र १४७५७ मिति २०६८।११।२६ मा मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा लिखत पारित गरेको देखिन्छ । अदालतको मिति २०६८।१०।५ को रोक्का पत्र प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धमा राजविराज नगरपालिकाबाट मिति २०६८।११।२४ मा लेखिएको रोक्का पत्र मालपोत कार्यालयमा मिति २०६८।११।२६ को १.३० बजे बुझेको र सो पत्रमा शाखा अधिकृत सरयुगलाल दासले तोक आदेश गरेको व्यहोरा आयोगमा प्राप्त बयानमा बोलेको देखिन्छ । रोक्काको जानकारी चाहे लिखत पारितपछि किन नहोस् रोक्का फाँटमा काम गर्ने खरिदार रामनारायण शर्मा र सो दिनको कार्यालय प्रमुखको समेत जिम्मेवारी बहन गरेका शाखा अधिकृत सरयुगलाल दासले सम्बन्धित अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा तालुकी निकायमा निर्देशन माग गरेको देखिएन ।

यसरी रोक्का पत्र प्राप्त गरेर यथासमयमा जग्गा रोक्का गर्नुको सट्टा विन्देश्वरीप्रसाद दासको निवेदनमा तोक आदेश गर्ने, सिफारिस पत्रमा सही गर्ने र विटौरी जग्गाको लगत प्रमाणित गर्ने राजविराज नगरपालिकाका इन्जिनियर हरिनारायण राम रौनियार, नायब सुब्बा जनार्दन देव, खरिदार मो. आलम खाँन तथा दुखिप्रसाद साह र मालपोत कार्यालयका रोक्का फाँटमा काम गर्ने खरिदार रामनारायण शर्मा (हाल हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत कार्यरत) तथा लिखत पारित गर्ने र पत्रमा तोक आदेश गरेर निर्देशन माग नगर्ने मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत सरयुगलाल दासले समेत पदीय दायित्व पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न क्रमशः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१३.७ दाङ जिल्ला, तुल्सीपुर नगरपालिका कार्यालयले नगर क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा डम्पिङ गर्ने प्रयोजनार्थ सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्य तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर-टहराबाट भाडा उठाउने समेतका कार्य गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयहरूमा तुल्सीपुर नगरवासीहरूका तर्फबाट सोही नगरपालिका-५ बस्ने युवराज खड्का समेतका व्यक्तिहरूले दिएको उजुरीका अतिरिक्त यसै विषयलाई लिएर स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तुल्सीपुर नगरपालिका क्षेत्रमा दिन-प्रतिदिन जनघनत्व बढ्न गई नगर शहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सहरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भनी मिति २०६८।११।२७ मा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिदत्त कँडेलको अध्यक्षतामा डम्पिङ साइट सम्बन्धी सर्वदलीय बैठक बसी बैठकबाट फूलबारी गाउँ विकास समिति वडा नं. १ को कित्ता नम्बर ३४७, ३५५, ३५१, ३५३, ३५६,

२०५, २०६ र ३५० गरी ८ कित्ताको २-१८-०-० क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखियो । उक्त निर्णय अनुसार नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जग्गाको मुआबजा निर्धारण समितिबाट मूल्य निर्धारण भए बमोजिम रु.७२,२६,२५०।- मा जग्गा खरिद भएको देखिन्छ । जग्गा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने देखिन आएन । तर, जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिँदा उक्त जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्रीधर के.सी. (हाल वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत), तुल्सीपुर नगरपालिका कार्यालयका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिदत्त कँडेल (हाल संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा कार्यरत), तत्कालीन मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख राजकपुर चौलागाईं (हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा कार्यरत) र जिल्ला विकास समिति दाङका तत्कालीन नि. स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर के.सी. (हाल जि.वि.स. दाङको कार्यक्रम अधिकृत पदमा कार्यरत) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (ख), (ग) र (घ) समेतका विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाइएको ।

१३.८ बाँके जिल्ला होलिया गाउँ विकास समितिको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा समेत अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी समेत उपर अनुसन्धान हुँदा होलिया गा.वि.स.बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत आ.व.२०६५।६६ मा २४७ जनालाई रु.१,८५,२५०।- बुझाएको र आ.व. २०६६।६७ मा २३५ जनालाई रु.२३,५७,०००।- बुझाएको संलग्न कागजातबाट देखियो भने बाउन्ड्रीवाल बापत लिएको पेश्की रु.३,००,०००।- समेत ने.रा.बैंकमा बुझाएको र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझाउन झिकेको रकम बुझाई बाँकी रहेको रकम जम्मा रु.५०८४६५।- मध्ये रु.४६५९१५।- झन्डै २ वर्षपछि बैंक दाखिला गरेको हुँदा सो रकमको व्याज स्वरूप जम्मा रु.६८,२३६।- असुल भई बैंक दाखिला भएको भौचर पेश गरेको देखिंदा आर्थिक रूपमा गाउँ विकास समितिको कार्यालय, होलियालाई नोक्सानी भएको देखिएन । जहाँसम्म तुरुन्तै बैंक दाखिला गर्नुपर्ने रकम विभिन्न बहानामा आफ्नै साथमा राखेको तथा अन्यलाई दिएको पेश्की तुरुन्त फछ्यौंट नगरेको हुँदा यस कार्यमा जिम्मेवारी तोकिएका तत्कालीन सचिवद्वय अशोककुमार श्रीवास्तव र राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाइएको ।

१३.९ काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स.-९ साविक कित्ता नं. १९२ हाल कित्ता नं. ४६९ को जग्गाधनी केशव कामीलाई सैनिक सेवामा रहेका चिनकाजी महर्जनले अपहरण गरी गोरखा पुऱ्याई मालपोत कार्यालय गोरखालाई उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रोक्का रहेको जानकारी नदिई जबर्जस्ती दूषित तवरले मिति २०५२।१२।१२ मा हालैको बकसपत्र पारित गराएको । साथै मिति २०४४।९।५ मा कित्ता नं. १९२ बदर भएकोमा सो भन्दा पछि गा.वि.स. को छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी सर्जमिनको भरमा साविक कित्ता नं. १९२ मा घर निर्माण गर्ने मिति २०५०।१।८ मा स्वीकृति प्रदान गर्ने गोंगबु गा.वि.स. का तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण महर्जन र सम्बन्धित कित्तामा भएको ०-४-०-० भन्दा बढी जग्गा चर्चने गरी नक्सा पास गरिदिने २०५४ का तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष मचाकाजी महर्जन र नक्सा निर्माण गरिदिने प्राविधिक समेतलाई कारबाही गरिपाउँ भनी परेको उजुरी र दिनेश वि.क. को मिति २०६८।३।२१ को उजुरीमा मेरो गुमेको सम्पत्ति अदालती बाटोबाट मात्र फिर्ता हुन सम्भव छ, तसर्थ अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेको हकमा

सबैलाई हदैसम्म सजाय गरी सृजित दुष्परिणाम सच्याउन माग गरेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गोंगबु गा.वि.स.-९ को साविक कित्ता नं. १९२ हाल कित्ता नं. ४६९ को लिखत पारित गरिदिने केशव कामी विरुद्ध केशव कामीका छोरा उमेश वि.क. सहित अन्य छोराछोरी समेतले २०६७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जालसाजी र लिखत दर्ता बदर मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।६ मा वादीको दाबी पुग्न नसक्ने फैसला भएको र सो उपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।२।७ मा शुरु अदालतको फैसला सदर भएकोमा निवेदक दिनेश वि.क.ले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि न्याय परिषद् कार्यालयमा दिएको निवेदनबाट देखिँदा उल्लेखित मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक निकायबाट हुने फैसला बमोजिम हुने नै हुँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन ।

अनुसन्धानको क्रममा गा.वि.स. कार्यालय गोङ्गबुमा गई नगदी रसिद र नक्सा समेतका कागजातहरू निरीक्षण गर्दा गौरादेवी रीमाल, अमर बहादुर कार्की, सावित्री अधिकारी, टिका कुमारी सिलवाल, शोभा थापा क्षेत्री, गोविन्द प्रसाद लामिछाने र विनाकुमारी श्रेष्ठबाट तत्कालीन समयमा राजश्व वभुकेको रसीद नै नकाटी घर वनाउन स्विकृती दिएको सम्बन्धमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव रामेश्वर कुईकेल र गा.वि.स. सहायक (खरिदार) वालमुकुन्दनाथ श्रेष्ठले उल्लेखित व्यक्तिहरूको घरको नक्सापास गर्दा राजस्व बापतको रकम रसिद काटी बुझ्नुपर्ने जम्मा रु.७०,७५६।४२ गोंगबु गा.वि.स.को खातामा जम्मा गरिसकेको भनी गोंगबु गा.वि.स. कार्यालयले सक्कल भौचर समेत राखी आयोगमा पत्राचार गरेको देखिन आए तापनि निज गा.वि.स. सचिव र सहायकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३ को (ख) र (झ) वमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १२क बमोजिम निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न, त्यस्तै तत्कालीन गोङ्गवु गा.वि.स. का सचिव विमला (महत) गौतमले कित्ता नं. ४६९ दाखिल खारेज भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नै नवनेको अवस्थामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नै नहेरी मालपोत असुली र जग्गा धनी चिनीकाजी श्रेष्ठ हो भनी सिफारिश गरेको देखिन आएकाले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ख) र (झ) वमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१० हुम्ला जिल्ला, श्रीनगर गा.वि.स. सिप्टीदेखि मेहलचौर खानेपानी मर्मत कार्यका लागि जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त भएको रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीमती झगु फडेरा, कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा कामै नगरी खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हुम्ला जिल्लाको श्रीनगर गा.वि.स. स्थित सिप्टीदेखि मेहलचौरसम्मको आ.व.२०६८।६९ मा भएको खानेपानी मर्मत योजनाका सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिसँग मिलोमतो गरी कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न भएको कागजातहरू मिलाई जिल्ला विकास समिति हुम्लाबाट भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको देखिन आयो । मिति २०६८।१२।१६ मा सम्झौता भएको कार्य मिति २०६८।१२।३० अर्थात १३ दिनमा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नभएपछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा सम्झौता अगावै कार्यारम्भ भएको देखाई कार्य फछ्यौंट विवरण पेश गरी सम्पन्न नभएका कार्यको अनुचित तवरबाट रु.२,७०,०००।- भुक्तानी भएको पाइयो ।

आयोगमा पर्न आएको उजुरी उपर आयोगबाट अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाएपछि आर्थिक वर्ष व्यतित भए पश्चात सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई कार्य सम्पन्न गर्न लगाएको अवस्था देखिन आयो । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सकारात्मक पक्षको

कारणबाट उल्लेखित सरकारी रकम दुरुपयोग तथा हानी नोक्सानी हुन नपाए पनि जिल्ला विकास समिति हुम्लाका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, अनामनगर काठमाडौंमा कार्यरत रहेका उपसचिव) यामलाल अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय हुम्लाका इन्जिनियर देवी ऐडी र श्रीनगर गा.वि.स.का सचिव कमलबहादुर महत समेतले कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना तथा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) द्वारा परिभाषीत अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई लेखी पठाइएको ।

१३.११ आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा दशरथचन्द्र नगरपालिका-११ मा संचालित जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सतपाली खडेनी र बुड्डा सिंचाइ योजनामा दशरथचन्द्र नगरपालिकाका ओभरसियर चन्द्रनारायण प्रसादले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलोमतो गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको र हचुवाको भरमा योजनाको डिजाइन, इष्टिमेट समेत गरी रु. ५० लाख सरकारी बजेट हानी नोक्सानी गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६६।६७ मा दशरथचन्द्र नगरपालिकाद्वारा संचालित सतपाली खडेनी र बुड्डा सिंचाइ योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्दा निज ओभरसियर चन्द्रनारायण प्रसादले आयोजनाको डिजाइन, लगत अनुमान र स्पेसिफिकेसन अनुसार सम्पादित काममा केही फरक भएको मूल्यांकन अंकमा समेत सामान्य फरक पाइएको, निमित्त कार्यकारी अधिकृत नभएको मौकामा रोक्का रहेको उपभोक्ता समितिको बैंक खाता फुक्का गरिदिएको आयोजनाको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएको नदेखिएकोले निज चन्द्रनारायण प्रसादलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) अनुसार रोक्का गरेको खाता फुकुवा गरी आफ्नो अधिकार नै नभएको कार्य गरेको तथा खण्ड (छ) अनुसार निजले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको कसुरमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न दशरथचन्द्र नगरपालिकामा लेखी पठाइएको ।

उल्लेखित सिंचाइ योजना संचालन हुने क्रममा उपभोक्ताहरूबाट आएका गुनासाहरू समयमा निराकरण गर्न अग्रसर नभएको र कार्यस्थलको समय समयमा अनुगमन गरी कामको गुणस्तरको विषयमा समेत चासो नदिने तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम मरासिनी समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (छ) अनुसार निजले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको कसुरमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१२ जिल्ला रौतहट सखुअवा गा.वि.स.मा कार्यरत सचिव गोरखप्रसाद यादव र वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले निजहरू त्यस गा.वि.स.मा कार्यरत रहँदा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गा.वि.स.सचिव वीरेन्द्रकुमार गुप्ताको सन्दर्भमा निज वीरेन्द्रकुमार गुप्ता सखुअवा गा.वि.स.मा कार्यरत रहेका अवस्थामा भएका

विभिन्न अनियमितताको सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर छानबिन गर्ने क्रममा प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहितको फाइलमा रु.२,७२,०००।- निज सचिव स्वयं र विभिन्न व्यक्तिका नाममा पेश्की स्वरूप भुक्तानी दिएकोमा हालसम्म फछ्यौंट भएको देखिएन । उक्त पेश्की रकम कुन कार्यक्रम र योजनामा भुक्तानी गरिएको हो भन्ने कुरा प्राप्त रेकर्डबाट देखिएको छैन । यसरी बिना आधार कारण पेश्की लेखी हालसम्म पेश्की बाँकी राखेको अवस्था र त्यसमा पनि स्वयं गा.वि.स. सचिवले यसरी खर्च लेखी रकम दुरुपयोग गरेको अवस्थालाई अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । निज सचिव लगायतका पेश्की बाँकी राख्ने अशोक कुमार शाह समेतका व्यक्तिहरूले लिएको उक्त रकम हालसम्म फछ्यौंट गर्नेतर्फ तत्परता समेत देखाएको अवस्था छैन । अतः सो अवस्था देखिनाले उल्लेखित पेश्की रकम निजहरूबाट असुल उपर गर्न र गा.वि.स. सचिव वीरेन्द्रकुमार गुप्तालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(ग) र (घ) अनुसारको अनुचित कार्यमा विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारीलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँकेबाट निर्माण गरेको अस्थायी पुलबारे कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा मिति २०६६।३।२४ मा प्रकाशित निर्माण नसकिँदै भत्कियो पुल शीर्षकको समाचारमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्रारम्भिक छानबिन भई थप अनुसन्धानका लागि आयोग समक्ष प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६५।६६ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके अन्तर्गत मनिकापुर र कम्दी जोड्ने डडुवा नालाको अस्थायी पुल निर्माण नसक्दै भत्किएको भन्ने सम्बन्धमा गरिएको छानबिन अनुसन्धान अनुसार उक्त नालामा अस्थायी पुल निर्माण गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, बाँकेबाट रु.९,३८,६९०।- को लागत इस्टिमेट तयार भएको, जसमध्ये रु.४४,६९९।- कन्टेन्जेन्सी कटाई रु.८,९४,०००।- मा जन श्रमदान रु.१,३४,१००।- समेत बेहोर्ने शर्तसहित जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके र डडुवा नाला अस्थायी पुल निर्माण उपभोक्ता समितिबीच मिति २०६५।१२।२१ मा सम्झौता भएअनुसार मिति २०६६।१।३० मा निर्माण कार्य सुरु भई मिति २०६६।३।१५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । सो कार्यका लागि मिति २०६६।१।२० र मिति २०६६।२।१३ मा गरी जम्मा रु.४,६०,०००।- उपभोक्ता समितिका नाममा पेश्की निकासा भई फछ्यौंट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । वर्षायामका लागि मात्र कम लागतको कच्ची पुल (बाँस वा काठको) बनाउनुपर्नेमा स्थानीयवासी तथा राजनैतिक दलको दबाबका नाममा अनावश्यक रूपमा बढी लागतको पक्की आर.सि.सि. पुलको इष्टिमेट तयार गराई जानाजानी सरकारी कोषमा अनावश्यक व्ययभार थप गरेको तथा पुलको प्राविधिक अध्ययन, डिजाइन र सुपरीवेक्षण कार्यमा समेत हेलचेक्र्याइँ भएको र सम्झौता अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउन नसकेको अवस्थामा मिति २०६६ असार १४ को बाढीले निर्माणाधीन सो पुल बगाएको तथा सो को लागि निकासा भएको पेश्की रकम समेत फछ्यौंट हुन नसक्नुमा सो कार्यको निर्णय प्रक्रियादेखि विभिन्न प्राविधिक कार्यमा जिम्मेवार बाँके जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर मुक्तीराम भट्टराई, इन्जिनियरद्वय शरदकुमार अधिकारी र पूर्णबहादुर रोकायाले आफ्नो पदीय हैसियत र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसकेको देखिएको तथा पुलको अध्ययन, डिजाइन तथा सुपरीवेक्षणमा हचुवा तरिका अपनाएको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१४ काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका-२० बस्ने वर्ष ८० की मिश्री कर्माचार्य र निजको छोरा वर्ष ५० को राजेशप्रसाद कर्माचार्यको संयुक्त नाउँमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा दर्ता भएको निजी गुठी जग्गा हाल सालै रैकर परिणत गरी तह-तह गरी बिक्री वितरण गर्नुको साथै मोही कायम समेत खारेज गरी एकलौटी गरेको हुनाले उल्लेखित जग्गा कसरी रैकर परिणत भयो र मोही कसरी कट्टा भई रैकर परिणत गरियो, भित्र-भित्रैबाट नै यसरी कानुन विपरीत काम गर्ने व्यक्ति को हुन् र हाल उल्लेखित जग्गा को-कसको नाउँमा गएको छ, सो समेत पत्ता लगाई कानुन विपरीत रैकर बनाएको जग्गालाई नै व्यक्तिको नाम हटाई नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम गर्नुको साथै गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई हदैसम्म कानुन बमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रमेश भुर्तेल समेतका उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मिति २०६७।४।१८ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट जग्गाधनी मिश्री कर्माचार्य र दोलखा जिल्ला भीरकोट गा.वि.स.-६ बस्ने निर्मला कार्कीबीच भएको करारनामा लिखत र.नं ९६(घ) जनिई गरिएको करारनामा कागजको सर्तहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी राखिएका सर्तहरू तथा करारनामा लिखत पारित गर्दा सामान्यतः मोठ भिडाई रोक्का छ, छैन सम्बन्धित फाँटबाट यकिन गर्नुका साथै मोठ श्रेष्तामा समेत करारनामा लिखत पास भएको व्यहोरा जनाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी करारनामा लिखत पास गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उप-सचिव गणेशकुमार श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत गोमा धमला, ना.सु. सुरेश चापागाईं, ना.सु. धनबहादुर खत्री समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (ख) तथा (छ) अनुसार कुनै निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेका कारण निजी गुठी जनिएका अभिलेख सजिलैसँग मेटाई रैकर निजी बनाउन सहज वातावरण मिल्न गएको पाइएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने ।

उल्लेखित जग्गा धोबीखोला कोरिडोर एरियासँग जोडिएको जग्गालाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट दोस्रो तथा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्ने क्रममा लिखतमा न्यूनतम थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ बाट मिति २०६८।१२।१३ मा घरबाटोको सिफारिस गर्दा धोबीखोला कोरिडोरसँग जोडिएको जग्गालाई जग्गाधनीले जहाँको जग्गा देखायो सोही जग्गालाई आधार मानी नक्सा नहेरी बाटो नभएको भनी प्रशासकीय प्रमुख सुशील कुँवरले सिफारिस गरेको देखिन्छ । यसैगरी तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्ने क्रममा मिति २०६९।०१।२१ को पत्रद्वारा घरबाटो प्रमाणित गरिएको पत्रानुसार बाटो नभएको भनी ७ नं. वडा कार्यालयका सचिव विमला कोइरालाले दस्तखत गरेको पत्रबाट खुल्न आएकोमा निज बिमला कोइरालाले आयोग समक्ष दिएको बयानमा घरबाटो नभएको व्यहोराको प्रतिवेदन सोही वडा कार्यालयका खरिदार मदन किशोर गुरागाँईले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे अनुसार लेखी पठाएको हुँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेकोले वर्तमान अवस्थामा यस्तो सिफारिसले नेपाल सरकारको राजस्व छल्ने कार्यमा सघाउ पुऱ्याएको देखिए पनि प्रस्तुत लिखत प्रचलित कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारित गर्न नमिल्ने अवस्थाको देखिएकाले राजस्व छली भएको मान्न नमिल्ने भए तापनि ५ नं. वडा कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख सुशील कुँवर ७ नं. वडा कार्यालयका खरिदार मदन किशोर गुरागाईंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय खण्ड (ख) तथा (छ) अनुसार कुनै निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना

नगरेको र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य समेत पालना नगरी झुटा विवरण उल्लेख गरी घर बाटो सिफारिस गरेको हुँदा यसमा संलग्न ५ नं. वडा कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख सुशील कुँवर र ७ नं. वडा कार्यालयका खरिदार मदन किशोर गुरागाईंलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।१०।२० को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

१३.१५ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरले दलीय संयन्त्रको सहमति बिना नै अनियमित तवरबाट गा.वि.स.को लागि आवश्यक विनियमावली बनाएकोले कारबाही होस् भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलित मिसिल, संलग्न कागजात तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बयान कागज समेत अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा जि.वि.स.को कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले ललितपुर जिल्ला अन्तर्गतका ४१ वटा गा.वि.स.हरू प्रत्येकलाई गा.वि.स.को कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक पर्ने विनियम, निर्देशिका आदि बनाई संस्थागत सुधार गर्नका निमित्त प्रति गा.वि.स. रु. १ लाखका दरले अनुदान निकासा दिएकोमा ४१ वटै गा.वि.स.हरूले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी कल्याण विनियमावली र उपभोक्ता समिति निर्देशिका बनाउन ललितपुर जिल्ला सातदोबाटो स्थित बिजी परामर्श केन्द्र प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेकोमा सो परामर्श केन्द्रले उक्त विनियमावली एवं निर्देशिकाको एक/एक प्रति तयार गरी बाँकी ४० प्रति कम्प्युटरबाट Copy Paste गरी ४१ वटा गा.वि.स.लाई वितरण गरी प्रत्येक गा.वि.स.बाट रु. १।१ लाखका दरले रु. ४१ लाखमध्ये १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी हुन आउने रु.३४,८५,०००।- सम्बन्धित गा.वि.स.सचिव तथा स्थानीय विकास अधिकारी समेतको मिलोमतोमा बुझिलिएकोमा अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा वास्तविक खर्चतर्फ हेर्दा उल्लेखित ४ वटा विनियमावली, तथा निर्देशिकाको मूलकपी को रु. १ लाख तथा प्रत्येक गा.वि.स.लाई उक्त ४ वटा विनियमावली एवं निर्देशिकाको ३।३ प्रति प्रिन्ट गरी तयार गर्न लाग्ने खर्च रु. १२ हजारका दरले ४१ वटा गा.वि.स.हरूको जम्मा खर्च रु. ५,८५,०००।- पर्नेमा वास्तविक लागत भन्दा रु.२९,०५,०००।- बढी भुक्तानी लिएको देखिन आयो ।

यस सम्बन्धमा उल्लेखित कार्य आफूबाट गल्ती महसुस गरी रु.२९,०५,०००।- बिजी परामर्श केन्द्र सातदोबाटो ललितपुरले अनुसन्धानकै क्रममा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको भौचर समेत आयोगमा पेश गरेको भए तापनि जि.वि.स. ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल र ललितपुर जिल्लाका ४१ वटै गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स.सचिवहरू समेतको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गर्ने नियतले बिलकुलै नयाँ संस्था र संस्थाको अनुभवको बिचार नै नगरी विनियमावली एवं निर्देशिका बनाउन सम्झौता गरी हु-बहु एकै किसिमको Copy Paste गरिएका विनियमावली एवं निर्देशिका तयारीका सम्बन्धमा जि.वि.स. ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तथा गा.वि.स.सचिवहरूले कुनै अनुगमन समेत नगरी रु.१।१ लाखका दरले खर्च गरेको देखिन आएकोले यसमा संलग्न तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल तथा गा.वि.स.सचिवहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (घ) तथा (छ) बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले (तत्कालीन

लामाटार गा.वि.स.सचिव विश्वनाथ लामिछाने र लुभु गा.वि.स.सचिव भवानीप्रसाद घिमिरे हाल अवकाश भइसकेको हुँदा निजहरू बाहेक) तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल (हाल उप-सचिव उद्योग मन्त्रालय), गा.वि.स.को कार्यालय इमाडोलका तत्कालीन गा.वि.स.सचिव कमल गौतम (हाल ना.सु. जि.वि.स.धादिङ), गा.वि.स.को कार्यालय ठूलादुर्लुङका तत्कालीन गा.वि.स.सचिव प्रद्युन्न न्यौपाने (हाल खरिदार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बारा), गा.वि.स.को कार्यालय टीकाथलीका तत्कालीन सचिव मेदनप्रसाद काफ्ले (हाल शाखा अधिकृत शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय), गा.वि.स.को कार्यालय बडीखेलका तत्कालीन सचिव एकनारायण शर्मा काफ्ले, गा.वि.स.को कार्यालय ठेचोका तत्कालीन सचिव शेभिता पराजुली, गा.वि.स.को कार्यालय गोदामचौर र इकुडोलका तत्कालीन सचिव रूपलाल तमाङ (हाल ना.सु. मालपोत कार्यालय कलंकी), गा.वि.स.को कार्यालय आश्राङका तत्कालीन सचिव यादवराज पहाडी (हाल ना.सु. भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर), गा.वि.स.को कार्यालय चौघरेका तत्कालीन सचिव हुमबहादुर बस्नेत (हाल ना.सु. भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वर), गा.वि.स.को कार्यालय गोदावरीका तत्कालीन सचिव कुमार बस्नेत, गा.वि.स.को कार्यालय प्युटारका तत्कालीन सचिव शकुन्तला न्यौपाने, गा.वि.स.को कार्यालय माल्टाका तत्कालीन सचिव तारानाथ निरौला (हाल ना.सु. सूचना विभाग तिलगंगा), गा.वि.स.को कार्यालय सैंबुका तत्कालीन सचिव कुमारबहादुर के.सी. (हाल अध्यागमन अधिकृत अध्यागमन कार्यालय त्रि.अ.वि. गौचर), गा.वि.स.को कार्यालय हरिसिद्धिका तत्कालीन सचिव शालिकराम मिश्र (हाल ना.सु. जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर), गा.वि.स.को कार्यालय गिम्दीका तत्कालीन सचिव तीर्थराज बुढाथोकी (हाल ना.सु. यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुर), गा.वि.स.को कार्यालय खोकनाका तत्कालीन सचिव राधा ढकाल (हाल ना.सु. स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक ललितपुर), गा.वि.स.को कार्यालय सिद्धिपुरका तत्कालीन सचिव अम्बिकाप्रसाद देवकोटा, गा.वि.स.को कार्यालय चापागाउँका तत्कालीन सचिव जानकी काफ्ले, गा.वि.स.को कार्यालय घुसेलका तत्कालीन सचिव सच्चिदानन्द शर्मा (हाल ना.सु. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय), गा.वि.स.को कार्यालय गोटीखेलका तत्कालीन सचिव मुकुन्द प्रसाद पराजुली, गा.वि.स.को कार्यालय शंखु र भारदेउका तत्कालीन सचिव कृष्णबहादुर खत्री, गा.वि.स.को कार्यालय देवीचौरका तत्कालीन सचिव गोविन्दप्रसाद पुडासैनी, गा.वि.स.को कार्यालय दहचोकीका तत्कालीन सचिव चन्द्रमणी बराल (हाल ना.सु. पुनरावेदन अदालत जनकपुर), गा.वि.स.को कार्यालय छम्पीका तत्कालीन सचिव साजन श्रेष्ठ (हाल ना.सु. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बर्दिया), गा.वि.स.को कार्यालय ठैबका तत्कालीन सचिव उमादेवी भुषाल, गा.वि.स.को कार्यालय कालेश्वर र मानीखेलका तत्कालीन सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरे (हाल ना.सु. मालपोत कार्यालय, सिन्धुली), गा.वि.स.को कार्यालय झरुवारासीका तत्कालीन सचिव विष्णुराज श्रेष्ठ (हाल ना.सु. मालपोत कार्यालय ललितपुर), गा.वि.स.को कार्यालय धापाखेलका तत्कालीन सचिव रामचन्द्र अधिकारी, गा.वि.स.को कार्यालय चन्दनपुर र भट्टेडाँडाका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद घिमिरे (हाल ना.सु. जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ), गा.वि.स.को कार्यालय नल्लुका तत्कालीन सचिव शारदादेवी पोखरेल, गा.वि.स.को कार्यालय लेलेका तत्कालीन सचिव श्यामलाल पन्थी, गा.वि.स.को कार्यालय बुखेलका तत्कालीन सचिव रमेश पौडेल, गा.वि.स.को कार्यालय सुनाकोठीका तत्कालीन सचिव रामचन्द्र काफ्ले (हाल शाखा अधिकृत अध्यागमन कार्यालय त्रि.अ.वि.,गौचर), गा.वि.स.को कार्यालय बुङमतीका तत्कालीन सचिव महेशकुमार पोखरेल (हाल शाखा अधिकृत मालपोत कार्यालय भक्तपुर), गा.वि.स.को कार्यालय विशंखुनारायणका तत्कालीन सचिव गायत्री आचार्य र गा.वि.स.को कार्यालय

डुकुछापका सचिव यदुनाथ पौडेलसमेतलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।

१३.१६ जिल्ला रौतहट हजमनिया गा.वि.स.बाट सरुवा भएका सचिव नन्दकिशोर चौधरीको सरुवा भएको १२ महिना भए पनि नयाँ सरुवा भई आएका सचिव मनोज कुमार झाले बरबुझारथका लागि अनुरोध गर्दा समेत बरबुझारथ नगरेको । निज नन्दकिशोर चौधरीले आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को विकास अनुदान हिनामिना गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसनधानका क्रममा आरोपित व्यक्तिको बयान समेतका आधारमा हेर्दा, निज गा.वि.स. सचिव नन्दकिशोर चौधरीले हजमनिया गा.वि.स.सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्न भनी लिएको पेश्की रकममध्ये आयोगबाट अनुसन्धान सुरु भएपछि आ.व.२०६६।६७ को बिजुली भैपरी जडान बापतको रु.१,४०,०००।- र सडक मर्मत बापतको रु.१,१०,०००।- समेत जम्मा रु.२,५०,०००।- राजस्व शीर्षक नं. १५११२ मा दाखिला गरी बेरुजु फछ्यौंटका लागि स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष निवेदन दिए पनि गा.वि.स.को श्रेस्ता अनुसन्धानका क्रममा आयोगमा नै रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा थप कारबाही अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । नियमानुसार सरुवा भएको बाह्र महिनासम्म बरबुझारथ नगरी निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निज नन्दकिशोर चौधरीलाई विभागीय कारबाहीका लागि तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुका सम्बन्धमा भौतिक रूपमा कार्य सम्पादन हुन बाँकी रहेको आधारमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु तत्काल असुल उपर गर्न समेत आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारी रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१७ मलंगवा नगरपालिका कार्यालय सर्लाहीका इन्जिनियर राजकपुर महतोले हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रु.२५,०००।- जरिवाना भई थुनामुक्त भएपछि आफ्नो निलम्बन आफैं फुकुवा गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मलंगवा नगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर राजकपुर महतोले अवैध रूपमा बन्दुकको गोली राखेको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा खरखजाना मुद्दा दायर भई उक्त कार्यालयबाट निजलाई दोषी ठहऱ्याई रु.२५,०००।- जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । निज राजकपुर महतो समेतका विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा समेत जिल्ला अदालत सर्लाहीमा दायर भएकोमा उक्त अदालतबाट निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी फैसला भएको देखिन्छ । निज राजकपुर महतो थुनामुक्त भएपछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीको मिति २०६८।२।२३ को निलम्बन फुकुवा गर्ने बारेको जानकारी पत्रानुसार निजले जि.वि.स.को उक्त पत्रलाई आधार मानी सोही पत्रमा आफैंले निलम्बन फुकुवा गराएको जानकारी गराई हाजिर भएको विषय प्रक्रियागत त्रुटि भएको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१८ बारा जिल्ला भवानीपुर जीतपुर गाउँ विकास समितिका सचिव आस महम्मद अन्सारीले निर्माण कार्यको रकम हिनामिना गरेकोले कारबाही गरिपाउँ भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भवानीपुर जीतपुर गा.वि.स. ३ को जीतपुर बजारमा स्थानीय व्यापारीहरू समेतको सहभागितामा भवानीपुर जीतपुर गा.वि.स.का तर्फबाट आ.व. २०६२।६३ देखि आ.व. २०६४।६५ सम्मको अवधिमा रु.५५,८४,७४९।- को लागतमा गुदरी बजार भवन निर्माण गरेको पाइयो । स्थानीय आवश्यकताहरूको सम्बोधन हुने गरी भवन निर्माण

गरिएको उक्त कार्यलाई अन्यथा भन्न नसकिए तापनि गुदरी बजार भवन निर्माण कार्य गर्दा भवनको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने र उक्त ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने समेतका कार्यहरू नगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका गाउँ विकास समितिका सचिव आस महम्मद अन्सारीले कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) र (छ) विपरीत अनुचित कार्य गरेको पाइएको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराका स्थानीय विकास अधिकारीलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१९ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहा अन्तर्गतका गाउँ विकास समितिहरूमा कार्यरत प्राविधिक सहायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम गोप्य तरिकाबाट स्थानीय विकास अधिकारीले पाथिभरा एकेडेमी इटहरीलाई सञ्चालन गर्न दिई आर्थिक हिनामिना गरेको समेतको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कारबाही समेत गरी पाउँ भनी रामनारायण साहको नामबाट पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहाले आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट रु.५०००।- प्रति सहभागीका दरले र प्रत्येक गाउँ विकास समितिको तर्फबाट रु.२७,०००।- समेत गरी कुल रु.३२,०००।- प्रति सहभागीका दरले जम्मा २५ जना प्राविधिक सहायकहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र माग गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साहानाज इन्जिनियरिङ, वे लिङ्क इन्जिनियरिङ र पाथिभरा हिमालयन टेक्निकल इन्स्टिच्युटले दरभाउपत्र पेश गरेकोमा सबैभन्दा कम पाथिभरा हिमालयन टेक्निकल इन्स्टिच्युटको भएको हुँदा उक्त पाथिभरा हिमालयन टेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई छनौट गरेको देखिन्छ ।

उक्त संस्था छनौट कार्यमा गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरूले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहाको कोषमा रकम दाखिला गरी स्थानीय विकास अधिकारी विजयराज सुवेदीले रु. आठ लाखको सम्झौतामा दस्तखत गरेको देखिएको हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारीले संस्था छनौट गर्दा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन नगरी पाथिभरा हिमालयन टेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई छनौट गरेको देखिएको हुँदा उक्त तालिम सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक संस्था छनौट प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी संस्था छनौट गरेको नदेखिँदा निज स्थानीय विकास अधिकारी विजयराज सुवेदीलाई विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी तीन महिनाभित्र गराउन आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२० दशरथचन्द्र न.पा. १ गोठालापानी गेष्ट हाउस सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी मार्फत सु.प. डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३, पाटन बैतडीबाट स्थलगत नापी गरी मिति २०६९।४।११ को पत्रानुसार केही आइटमको निर्माण कार्यको हकमा तोकिएको स्थानमा नभए पनि परिमाण वृद्धि नभएको तथा केही आइटम (नं. ७, ८, ९, १० र ११) को हकमा नापी किताबभन्दा कमबेसी चौडाइ भएकोले परिमाण फरक पर्न गएको तथापि सि.सि.(१:३:६) को कार्य गर्दै नगरेको पाइएको भन्ने विवरण तथा उपभोक्ता समितिको धरौटी भुक्तानी भई नसकेको रु.१,१५,५३४।१२ दशरथचन्द्र न.पा.को खातामा मौज्दात रहेको व्यहोरा उक्त न.पा.को मिति २०७०।९।१६ को पत्रबाट खुलाई पठाइएको देखिन्छ । उक्त निर्माण कार्यको

मूल्यांकन साइटको परिमाणले हुने खुद मूल्यांकन भन्दा रु.९५,४६१।३८ ले बढी भएको पाइएकोले रु.९५,४६१।३८ कट्टा गरी उपभोक्ता समितिलाई बाँकी धरौटी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो सिफारिस कार्यमा अनियमितता भएको देखिँदा उक्त निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका अ.स.ई. चक्रदेव बोगटी, स.ई. चन्द्रनारायण प्रसाद, ई. जयसिंह बोहरा र का.मु. कार्यकारी अधिकृत गणेश सिंह ऐरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को दण्ड (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार दशरथचन्द्र नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१३.२१ सर्लाही जिल्ला सिमरा गा.वि.स.का सचिव विन्देश्वर महतोले पोखरी ठेक्का र विद्युतीकरणको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा सर्लाही जिल्लाको सिमरा गा.वि.स.मा वि.सं २०६५ आषाढ महिनादेखि २०६७ साल कार्तिक महिनासम्म विन्देश्वर महतो र २०६७ साल मार्गदेखि राम उजैन राय गा.वि.स. सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । गा.वि.स. सचिव राम उजैन रायले आफ्नो जिम्मा रहेको नगद मौज्दात रकम रु.१,०८,१५८।९० सरुवा भई अर्को गा.वि.स.मा रमाना लिई गइसकेपछि पनि बरबुझारथ नगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७४ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२४ बमोजिम बरबुझारथ गर्नुपर्ने कार्य गरेको देखिँदैन । निज जिम्मा रहेको नगद मौज्दात रु.१,०८,१५९।- मिति २०७०।१२।२८ मा मात्र बैंक दाखिला गरेको देखिन्छ । गा.वि.स. सचिव राम उजैन रायले आफू जिम्मा रहेको गा.वि.स.को रकम उक्त गा.वि.स.बाट अर्को गा.वि.स.मा सरुवा भई जाँदा समेत बरबुझारथ गरेको नदेखिएको हुँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२२ ब्रदर्स निर्माण सेवाले "घ" वर्ग निर्माण इजाजत प्राप्त गर्न निमित्त जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा उल्लेखित कार्य छिटो छरितो गराइदिने भनी उल्लेखित कार्यालयका कर्मचारीहरूले घूस/रिसवत माग गरेकोले निजहरूलाई कारबाही हुन आयोगबाट घूस/रिसवत दिने भनी नोट समेत उपलब्ध गराई पक्राउ गरी कारबाही गरी पाउँ भनी" भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष संजयकुमार झाको उजुरी निवेदन उपर नगद सहित पक्राउ परेका कर्मचारी समेत उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर महेश अर्यालको हकमा निजले "घ" वर्गको इजाजत छानबिन समितिको बैठकको संयोजक एवं प्रमुख रहेर पनि नियम अनुसारको पूर्व प्रक्रिया पूरा नगरी पर्न आएको दरखास्त उपर आवश्यक चेकजाँच गर्दा कार्यालय प्रमुखले अपनाउनुपर्ने भूमिका बहन नगरेको, निर्णय पुस्तिकामा कैफियत जनाई सिफारिस सहितको निर्णय लेख्न लगाएको, कागजातहरूको चेकजाँच राम्रोसँग नगरेको र आफैंले गरेको निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत नगरेको एवं गलत निर्णय हुनबाट रोक्न केही पहल नगरेको समेत देखिन आएको हुँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको हुँदा निजको हकमा विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२३ झापा जिल्ला पथरिया गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव कुमुदचन्द्र झा, निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर खत्री र खरिदार नेत्रबहादुर दाहाल समेतको मिलोमतोमा आ.व. २०६८।०६९ मा परिषद् नै नगरी २०६७ सालकै परिषद्को माइन्युटलाई २०६८ बनाई पेश गरी किर्ते बजेट पास गरी रु.१२,५८,००३।- अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र बयानका आधारमा तिर्न बाँकी देखाइएको रकम रु.१२,५८,००३।- मध्ये रु.६,८७,०००।- विधिपूर्वक सम्बन्धित व्यक्ति तथा समूहलाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ भने बाँकी रकम रु.५,७१,००३।- अझै पनि तिर्न बाँकी रहेको देखिएको र सो कुरा जि.वि.स.झापा, गा.वि.स. सर्वदलीय बैठक र गा.वि.स. उपभोक्ता समितिले समेत स्विकारेको अवस्थाले तत्कालीन पथरिया गा.वि.स. सचिव रेवतीरमण रेग्मीले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन नसकेको तर निजले आ.व. २०६८।६९ मा आ.व. २०६७।६८ को पथरिया गा.वि.स.परिषद्को निर्णय राखी जि.वि.स.झापाबाट निकासा माग गरेको देखिएकाले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय झापालाई लेखी पठाइएको ।

१४. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ वैदेशिक रोजगार विभागका नायव सुब्बा पेशल कोइरालाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नक्कली सरुवापत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पदस्थापना भएको, निजको पदस्थापना लगायतका कागजातहरू शंकास्पद भएकोले थप अनुसन्धान हुन भनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०६९।१।६ को पत्रबाट अनुरोध भई आएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निज नायब सुब्बा पेशल कोइरालालाई तत्काल सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६८।४।३२ को निर्णयानुसार सरुवा गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१) ले राजपत्र अनंकित पदको सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालाई हुने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा २ को (ग) ले अख्तियारवालाको परिभाषा गर्दै दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी भनी उल्लेख गरेको र दफा ९ को उप-दफा (२) ले निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमुखले नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान गरेको हुँदा निज पेशल कोइरालालाई सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुरूप मन्त्रीलाई नायब सुब्बा पदको सरुवा गर्ने अधिकार भएको देखिएन । निज पेशल कोइराला आफू मन्त्रीको निजी सचिव भएको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव बिदामा बसेको मौका मिलाई निजले मन्त्रीबाट आफ्नो सरुवा सदर गराई वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा हुन सफल भएको देखिँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.अखिलेशप्रसाद सिंह तथा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अस्पताल विकास समितिको मिति २०६९।११।९ गतेको बैठकको निर्णय पुस्तिका केरमेट तथा अक्षरहरू सच्याई थपघट समेत गरी बदनियतपूर्ण तवरले आर्थिक लाभ लिई विभिन्न पदमा २५ जनाभन्दा बढी

दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरू नियुक्त गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनको तर्फबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा उजुरी पर्न गई उक्त कार्यालयबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान तहकिकात गरी थप अनुसन्धान कारबाहीका लागि आयोग समक्ष प्राप्त हुन आएको मिसिल कागजात तथा निज डाक्टर अखिलेशप्रसाद सिंह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटको प्रमुख हुँदा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित नगरी अनियमित तवरबाट ८३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी रकम लिई नियुक्त गरेकोले थप अनुसन्धान कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट प्राप्त उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा विभिन्न खोप तथा अन्य कार्यक्रमहरू गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएका कारण उल्लेखित कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने भएकोले भर्ना गर्नुपरेको भन्ने भनाइ अस्पताल तर्फको भएको हुँदा निजहरूको भनाइ प्रति सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नदेखिनुका साथै कार्यक्रम संचालनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मिति २०६९।१०।२३ मा स्वीकृत कार्यक्रम सहित बजेट निकासा भएको देखिन आएकाले यसमा स्वीकृत कार्यक्रम र कार्य योजना पारित नहुनुका साथै बजेटसमेत निकासा नभएको अवस्थामा कार्यक्रम प्रभावित हुने भनी तालुक कार्यालयको अनुमति समेत नलिई मिति २०६९ असोजदेखि मिति २०६९ मंसिरसम्म विभिन्न पदमा अनियमित तवरबाट ८३ जना कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको देखिन आएकोले यसमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूले नियुक्त हुने क्रममा आर्थिक लेनदेन भएको पुष्टि नभएको र निजहरूले तलब भत्ता समेत नबुझेको हुँदा यसमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका प्रमुख अखिलेशप्रसाद सिंह तथा प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत जवाहरलाल यादव समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) तथा (छ) अनुरूप कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्यसमेत पालना गरेको नपाइएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भए तापनि निज डा.अखिलेशप्रसाद सिंहले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जमा गरेको भ्रष्टाचार जन्य कसुर अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएकोले निज बाहेक शाखा अधिकृत जवाहरलाल प्रसाद यादवलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.२ सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. सैलेश झाले नियम विपरीत साइकृष्ण मेडिकल कलेज राजविराजमा समेत नियुक्ति लिई दुई स्थानमा हाजिरी गरी दोहोरो तलब भत्ता लिई पदको दुरुपयोग गरेको हुँदा कारबाही गरी पाऊँ भन्ने, मे.सु. डा टेकनारायण मण्डलले सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा घूस लिई अनियमित तरिकाले पदपूर्ति गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने र अस्पतालका प्रमुख समेतको मिलेमतोमा बिना टेण्डर अनियमित तरिकाले विद्युतीय हटलाइन जडान गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कारबाही गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराका उजुरीहरू उपर अनुसन्धान हुँदा सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. सैलेशकुमार झाले आ.व. २०६७।०६८ मा दुईवटा फर्मबाट रु.९,८७,५४१।३५ र २०६८।६९ मा रु.४,५०,५५८।१२ गरी जम्मा रु.१४,३८,०९९।४७ खर्च गरी सोझै वार्तावाट अस्पतालमा विद्युत् हटलाइन जडान गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा "यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन" भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा सोझै वार्तावाट अस्पतालमा विद्युत् हटलाइन जडान गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत देखिन आयो । यसरी कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरीनिजले अख्तियार

दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (ख) र (छ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह कार्यालयमा हाजिर नै नभएको अवस्थामा निजको कीर्ते हाजिर गरी निजलाई मासिक तलब भुक्तानी गरी बाँडीचुँडी खाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीमा तत्कालीन कार्यरत ल्याब टेक्निसियन (छैठौं तह) गुणानन्दप्रसाद साहको उक्त कार्यालयमा कार्यरत अवधिका सक्कलै हाजिर रजिष्टर, तलबी भरपाई झिकाई त्यसमा भएको दस्तखत र अनुसन्धानको क्रममा निजबाट लिइएको दस्तखत नमुना भिडाई हेर्दा दस्तखत भिड्न आई निज गुणानन्द साहले हाजिरी रजिष्टरमा आफैंले हाजिरी दस्तखत गरी मासिक तलब पनि मासिक रूपमा आफैंले बुझ्ने गरेको देखियो । तर २०६९ साल वैशाख महिनाको २९ र ३१ गते, आषाढको ६, ७ र ८ गते भाद्र महिनाको १०, २९ र ३१ गते आश्विन महिनाको ४, ५, २९ र ३१ गते र मंसिर महिनाको ६, ७, ८, १०, २२ र २४ गतेको हाजिरी कोष्ठमा रातो मसीले चिन्ह लगाइसकेकोमा समेत उक्त चिन्हहरू माथि निजले हाजिरी दस्तखत गरेको देखिएकोले अनुपस्थित रहेको दिनमा समेत हाजिर गरेको देखिँदा निज ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको कसुरमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१५.४ पर्सा जिल्ला मुडली उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज योगेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भवन मर्मतका लागि गा.वि.स.बाट आएको रकम पेश्की लिई हिनामिना गरेको, प्रसूति सेवाको रकम खाई मासेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पर्सा जिल्ला, मुडली उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज योगेन्द्रप्रसाद चौरसिया (सि.अ.हे.व. छैठौं तह) ले उपस्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत एवं रंगरोगनका लागि निकासा भएको रु.८५,०००।- प्राविधिकको लगत इष्टिमेट बिना काम गराई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना भुक्तानी खर्च लेखेको, उक्त रकम निज चौरसिया आफैंले पेश्की लिई खर्च गरी आफैंले फछ्यौंट गरेका बिल भरपाईहरू संलग्न भए तापनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधि बमोजिम लेखा राखेको नदेखिनुका साथै गो.भौ.नं. ८४ बाट रु. ३,६४०।- खर्च लेख्दा बिल भरपाई बिना खर्च लेखेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ को उपदफा खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएकोले निजको हकमा ऐनको दफा १२क. बमोजिम नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.३,६४०।- भरी भराउ गर्न तथा विभागीय कारबाही गर्नका लागि मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१५.५. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुशीलनाथ प्याकुरेलले दमौली अस्पताल तनहुँमा वार्षिक बजेट विपरीत मिलेमतोमा ३५ लाखको फर्जी बिल बनाई औषधी खरिदको नाममा भ्रष्टाचार गरेको, सुत्केरीलाई दिने रकम दुरुपयोग गरेको, बाल स्वास्थ्य खोप लगायतको कार्यक्रममा फर्जी बिल बनाई रकम खर्च देखाएको, गैरकानुनी रूपमा आफ्ना मान्छे भर्ना गरी रकम दुरुपयोग गरेको, अस्पताल भवन निर्माण कार्य समेत सन्तोषजनक नरहेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा दमौली अस्पताल तनहुँमा भएको औषधी, उपकरण तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा प्राप्त विवरण, बयान तथा म.ले.प. को प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार नगरेको, एकै आ.व.

२०६७।६८ मा पटक-पटक गरी एउटै संस्थाबाट रु.१०,००,०००।- भन्दा बढीको औषधी तथा मेडिकल सामग्री खरिद गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८, नियम ३१ तथा नियम ८५ (१) को उल्लंघन गरेको देखिएको, प्राविधिकतर्फको कर्मचारीलाई स्टोरकिपर जस्तो असम्बन्धित कार्यको जिम्मेवारी दिएको, समितिले प्राप्त गर्ने आम्दानी रकम नगदी रसिद मार्फत नगद प्राप्त गरेको सोही दिन वा भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्नेमा ढिलो गरी दाखिला गरेको, राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६५ अनुसार निःशुल्क वितरण गरिएका औषधीहरूको दैनिक एवं मासिक विवरण राख्नुपर्ने र सोही अनुसारको भुक्तानी हुनुपर्नेमा सो नगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, तनहुँका तत्कालीन प्रमुख डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ खण्ड (ख) र (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१५.६ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख र औषधी सप्लायर्स मिलेर गुणस्तरहीन औषधी वितरण गरेको, साथै टेण्डर बिलमा उल्लेख भएको औषधीको परिमाणभन्दा कम परिमाण ल्याएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा माउन्टेन मेडिको कन्सर्नबाट ९ पटक खरिद भएको (जुन एकमुष्ट बोलपत्र नगरी टुक्र्याएर खरिद आदेशको भरमा खरिद गरेको) औषधीको गुणस्तर सम्बन्धमा औषधी वितरण भइसकेको हुँदा मौज्दातमा नरहेकोले परीक्षण गर्न नसकिएको । बोलपत्र अनुसारको औषधी राप्ती इन्टरनेसनल विजुवारले मिति २०६८।२।३१ मा उपलब्ध गराइसकेपछि पुनः खरिद आदेशबाट मिति २०६८।३।१६ मा रु.२,२०,३४०।- र २०६८।३।१७ मा रु.२,८२,९५१।- बराबरको औषधी खरिद गरेकोले १ दिनको अन्तरालमा खरिद गरेको (स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रतिवेदनको आधारमा) देखिँदा अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो । अब औषधी खरिदमा को को कमर्चारी संलग्न रहेका छन् र निजहरू उपर के कस्तो कारबाही वा सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ हेर्दा गुणस्तरहीन औषधी खरिद गरेको हो, होइन भन्ने तथ्य हेर्नका लागि हाल औषधीहरू स्टोर दाखिला भै वितरण भइसकेको हुँदा सो गर्न सकिने अवस्था नभए तापनि एकैपटक बोलपत्र नगरी टक्र्याएर पटक पटक खरिद गरेको अवस्थालाई भने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को परिपालन गरेको देखिन आएन । तसर्थ यसमा संलग्न कार्यालय प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारी, खरिदार हरिप्रसाद पन्थी, लेखा अधिकृत यदुनाथ नेपाल, सह लेखापाल चिरन्जीवी घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को (ख) मा उल्लेखित बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियम, २०६४ को कार्यविधि पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरू चारै जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा लेखी पठाइएको ।

१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत गौतमबुद्ध विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, सिद्धार्थनगर, रुपन्देहीमा २०६५ साल वैशाख महिनादेखि कार्यरत कार्यालय प्रमुख देवानन्द उपाध्यायले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी कार्यालयको विभिन्न काम गर्दा अनियमितता गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका विषयमा अनुसन्धान हुँदा निजले कार्यालयको विभिन्न मर्मत सम्भार लगायतका कामहरू गराउँदा टुक्रा पारी एकै वर्षमा छुट्टा-छुट्टै लगत अनुमान गराई निवेदनका आधारमा काम गराएको,

एअर कण्डिसन तथा कम्प्युटर लगायतका माल सामान खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन एवम् लागत अनुमान तयार नगरी मालसामान खरिद गरेको, सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्न सकिने जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशनको कार्य सोझै एजेन्सी मार्फत गराएकाले निजको सो समेतको कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ तथा नियम ८४(१) को प्रतिकूल देखिँदा निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाहीका लागि आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.२ डाइनामिक एयरलाइन्सलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्दा अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी एवं मिति २०७०।९।११ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खारेज गरेको कम्पनीलाई चोर बाटोबाट पुनः अनुमति भन्ने समाचार उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत Terms of Reference (ToR) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहने डाइनामिक एयरलाइन्स प्रा.लि.ले प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने रु.५०,००,०००।- सुरक्षा धरौटी (पछि फिर्ता हुने गरी) मिति २०६६।११।१० मा ओमप्रकाश नामका व्यक्तिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एभरेष्ट बैंक बानेश्वर शाखामा रहेको खाता नं. ००१००१०५२००१६२ मा कलेक्सन मार्फत जम्मा हुने गरी नबिल बैंक लि. चेक नं. ०२२१२०४६ बाट रु.५०,००,०००।- एभरेष्ट बैंक लाजिम्पाटमा जम्मा गरिदिएको चेक बाउन्स भएपछि सम्बन्धित जम्माकर्ता ओमप्रकाशले आफ्नो चेक फिर्ता लाँदा बैंकबाट प्राप्त भएको भौचर बैंकले फिर्ता लिएको देखिन्छ । भौचर बैंकमा फिर्ता गरेपश्चात पनि मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावसाथ भौचर संलग्न देखिएकाले निज ओमप्रकाश विश्वकर्माले प्रस्तावसाथ पेश गरेको भौचर स्वतः नक्कली साबित भएको छ । डिपोजिटको लागि चेक बुझी एभरेष्ट बैंकको तर्फबाट भौचरमा बैंकको छाप लगाई हस्ताक्षर गरिदिने बैंकका कर्मचारी प्रतीक्षा गौचन हाल एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत नरहेको व्यहोरा खुल्न आयो । ओम प्रकाशले बैंकबाट चेक फिर्ता लिँदा बैंकलाई फिर्ता गरेको भौचर र सो भौचरको बैंकसँग रहेको अर्धकट्टीमा रहेको बैंकको छाप, कर्मचारीको दस्तखत र मन्त्रालयमा प्रस्ताव साथ संलग्न रहेको भौचरमा रहेको बैंकको छाप र कर्मचारीको हस्ताक्षरबीचको भिन्नताका सम्बन्धमा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालयमा पेश गरिएको भौचरलाई अन्यथा प्रमाणित गरिदिएको देखिन नआएबाट बैंकको कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा बैंक डिपोजिट भौचर बनाई निज ओमप्रकाश भन्ने व्यक्तिले धरौटी बापत जम्मा गर्नुपर्ने रकमको नक्कली भौचर पेश गरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिई गएको देखिन आयो ।

नेपाल सरकारलाई हानी पुऱ्याउने उद्देश्यले नक्कली भौचर पेश गरी ठगी गर्ने निज ओम प्रकाश विश्वकर्मा र आफ्नो चेक प्रयोग गर्न दिने नबिल बैंकका ग्राहक साम इन्टरनेशनल प्रा.लि. लगायत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तावसाथ संलग्न रहेको एभरेष्ट बैंक लाजिम्पाटको भौचरमा बैंकको छाप लगाई दस्तखत गरिदिने कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा ठगी कार्य गरे गराएको सम्बन्धमा सुरक्षा धरौटीबापत जम्मा गरिनुपर्ने रकम रु.५०,००,०००।- सरकारी खातामा जम्मा नभएको मन्त्रालयले जानकारी पाएपश्चात एभरेष्ट बैंकबाट Good for Payment नगराई चेक डिपोजिट स्लिप जारी हुन र रकम जम्मा नभएको जानकारी सम्बन्धित बैंकले मन्त्रालयलाई नगराएकोले डिपोजिट स्लिप जारी गर्ने एभरेष्ट बैंकलाई आवश्यक कारबाही हुन भनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिति २०६७।४।२७ मा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाए पनि रकम जम्मा नगरी नक्कली

भौचर पेश गरी ठगी गर्ने ओम प्रकाश तथा डाइनामिक एयरलाइन्स विरुद्ध रकम असुलीतर्फ कानुनी कारबाही अगाडि नबढाएको कारण नेपाल सरकारलाई हानी पुऱ्याउने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयमा नक्कली भौचर पेश गरी मुलुकी ऐन, ठगीको महलद्वारा परिभाषित कसुर अपराधमा कारबाही चलाउन प्रचलित कानुनले तोकेको हदम्याद गुज्रिएको अवस्था देखिन आयो ।

तसर्थ, मिति २०६७।१।१४ मा डाइनामिक एयरलाइन्सले लिएको इजाजत पत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित एयरलाइन्सले प्रस्ताव दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने सुरक्षा धरौटी रकम रु.५०,००,०००।- जम्मा गर्दा डाइनामिक एयरलाइन्सले रकम नभएको चेक कलेक्सनको लागि बैंकमा जम्मा गरी बैंकबाट चेक डिपोजिट गर्दा प्राप्त गरेको डिपोजिट स्लिपलाई प्रस्तावसाथ पेश गरी बदनियतसाथ धरौटी बापत जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरी इजाजतपत्र लिई गएको तथ्य खुल्न आएपछि मन्त्रालयले AOC प्रक्रिया स्थगन गरेपश्चात नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने काम गर्ने डाइनामिक एयरलाइन्सका तत्कालीन शेयरधनीहरू हटाई डाइनामिक एयरलाइन्सका प्रबन्ध सञ्चालक लगायत कतारी नागरिक Mr. Shk.Hamad Ali Jabor M. Al-Thani डाइनामिक एयरलाइन्सका चेयरमेन समेतले साविकका सञ्चालकहरूबाट भएको गल्तीका कारण हालसम्म इजाजत पत्र रोकिएकोले कम्पनीले राख्नु पर्ने रु.५०,००,०००।- धरौटी अविलम्ब राखी AOC लिई तुरुन्तै सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेकोले कारबाही अगाडि बढाई पाउन दिएको निवेदन उपर डाइनामिक एयरलाइन्स कम्पनीको तत्कालीन शेयर धनीको नाम परिवर्तन भई कतारका नागरिक Mr. Shk.HamadAliJaborM. Al-Thani लगायत अन्य तीनजना नेपालीको नाउँमा दाखेल खारेज भइसकेको देखिन्छ । शेयर खरिद गर्न विदेशी नागरिकको लगानी उद्योग विभागबाट समेत स्वीकृत प्राप्त भई सो बमोजिम बैंकिङ च्यानलबाटै नेपालमा लगानी भित्रेको तथ्य खुल्न आएको सन्दर्भमा पहिले स्थगन गरेको प्रक्रियालाई विद्यमान ऐन, नियम र कार्यविधि बमोजिम निरन्तरता दिन सकिने नसकिने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनुसार मन्त्रालयबाट अगाडि बढाएको प्रक्रियाबाट उक्त डाइनामिक एयरलाइन्सले धरौटी बापतको रकम र नवीकरण दस्तुर बापत गरी जम्मा रु.८४,३७,५००।- तिरी बुझ्काएको देखिए पनि इजाजतपत्र दिनुपूर्व धरौटी र राजस्व दाखिलाको यकिन गरेपछि मात्र इजाजतपत्र दिनुपर्नेमा धरौटी तथा राजस्व जम्मा भए नभएको यकिन नै नगरी चेक कलेक्सनको रिसिप्टको आधारमा इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने कामको सिफारिस गर्ने तत्कालीन मूल्यांकन समितिमा रहेका कर्मचारीहरूले आफूले कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना तथा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (ख) र (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा तत्कालीन मूल्यांकन समितिका संयोजक रहेका उपसचिव वीरेन्द्रकुमार सिंहले अवकाश प्राप्त गरिसकेकोले निज बाहेकका अन्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हाल महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव आलोक चन्द श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक हाल उपनिर्देशक माधव प्रसाद दाहाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक राजु श्रेष्ठ र तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ए.टी.सी.अफिसर हाल उपसचिव प्रमोद नेपाल उपर विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद- ७
सचेत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा सचेत गराइएको विवरण देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ नेपालमा कार्यरत २५ वटा बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख व्यवस्थापक तथा विभागीय प्रमुखहरूको योग्यता सम्बन्धमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको तथा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्नेमा कार्यानुभव नभएका व्यक्तिहरू नियुक्ति भएको र त्यस्ता अयोग्य पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबाट हुनसक्ने ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउन उनीहरूका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू छानबिन गरी कारबाही गर्न बीमा समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आयोग समक्ष प्राप्त बोधार्थ पत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका सम्बन्धमा यसअघि आयोगको मिति २०६८।४।२४ को निर्णय अनुसार छुट्टै समिति बनाई नक्कली प्रमाणपत्रधारी तथा योग्यता नपुगेका प्रमुख व्यवस्थापक तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएकोमा हालसम्म आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले बीमा समितिका अध्यक्ष्य फत्तबहादुर के.सी., निर्देशक श्रीमान् कार्की तथा उप-निर्देशक सुशील देव सुवेदीलाई सचेत गराउन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

२. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले खेलाडीहरूलाई तलब र अन्य सुविधासमेत उपलब्ध नगराएको, नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी परिवर्तनको खेलाडीहरूले माग गरेको विगत धेरै वर्षदेखिको पेश्की पछ्यौंट नभएको, नेपाल क्रिकेट संघलाई आईसीसीले जरिवाना गरेको समेतका विषयमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल क्रिकेट संघलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बु, उपाध्यक्षहरू चतुरबहादुर चन्द, विनोदकुमार मैनाली, सुनिलमान अमात्य, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, सचिव ठाकुर प्रसाद पहाडी, कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, सदस्यहरू किरण शम्शेर राणा, पूर्णबहादुर लामा र ठाकुर प्रताप थापा समेतका १८ जना विरुद्ध नेपाल सरकार समेतबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई उपलब्ध सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा अभियोग पत्र दायर गर्ने गरी निर्णय भएकाले निजहरूका हकमा केही गरिरहनु परेन । अन्य बाँकी पदाधिकारी उपाध्यक्षहरू तारिणीविक्रम शाह, श्रीनिवास राणा, केशव घिमिरे, रामचन्द्र शर्मा, दीपक कोइराला, सचिव उत्तमकुमार कर्माचार्य, सदस्यहरू रतनबहादुर कठायत, संजयराज सिंह, अनुप थापा, शैलेश चौधरी, नरेशकुमार श्रेष्ठ, धिरेन्द्र साउद, अमितवीर पाण्डे, बसन्तराज सत्याल, दीवाकर घले, अमृता पौडेल, धर्मसुन्दर बज्राचार्य, विपतराम चौधरी, सन्जीव पाण्डे, दीपक साउद र रञ्जित तामाङलाई सचेत गराउन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

३. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यले नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको एवं व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको, अवकाशपछि पनि व्यवस्थापक प्रमुख भई मासिक चालीस हजार भत्ता नियम विपरीत खाएको, विद्यालयको PCF कोटामा शिक्षक भर्ना नगरी रकम हिनामिना गरेको, विद्यालयको भाडा रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शिक्षा ऐन नियमावलीमा उल्लेख नभएको पद व्यवस्थापक प्रमुखमा पूर्व प्र.अ. सूर्यराज शाक्यलाई मिति २०६८।११।२५ मा नियुक्तिको निर्णय गर्ने व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउन आयोगको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

४. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ विशालबजार गा.वि.स. ७ बैतडीमा निर्माण भएको विशालपुर बहुद्देश्यीय कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडको भवन निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गा.वि.स.को अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका गा.वि.स. सचिव चन्द्रकान्त पाण्डेयले उक्त दायित्व निर्वाह गरेको नदेखिएकोले निज चन्द्रकान्त पाण्डेय (हाल गा.वि.स. सचिव, मेलौली, बैतडी) लाई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार सचेत गराइएको ।

४.२ भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गत अवस्थित औषधी उत्पादन गर्ने कारखाना हुकुम फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले घरजग्गाको कर छली गरेको र कर्मचारीले अनियमितता गरी करिब रु. ८० लाख कर रकम कम लाग्ने गरी मूल्यांकन गरी रु.३ लाख २२ हजार मात्र कर लिएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले छानबिन गरी कागजातहरू कब्जामा लिइसकेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ना.सु. हरिलक्ष्मी श्रेष्ठले वडा सचिव र कम्प्युटर अपरेटर समेतले Computer System बाट ok भनी स्वीकृत गरी पठाएको फर्म अन्तिम स्वीकृतसम्म गर्ने कार्य गरेको भन्ने देखिएबाट निजलाई र उपेन्द्र काफ्ले सो समयमा काजमा रहेको र कर असुलीको कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल भएको नदेखिएको भए तापनि निजको पनि कम्प्युटरबाट Data Manipulation गर्ने कार्यमा संलग्नता छ भनी छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिँदा निजहरू दुवै जनालाई पुनः यस्ता कार्य नदोहोऱ्याउने भनी सचेत गराई सो को जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

४.३ नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नक्कली उपभोक्ता समिति गठन भएको भन्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष मिना फुलारा सडक निर्माण भएको अमरगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर भएकी स्थानीय बासिन्दा नभए तापनि निर्माण भएको जिल्ला डडेल्धुराकै बासिन्दा भएको तथा विगत १०।१२ वर्ष देखि अमरगढी क्षेत्रभित्र नै भाडामा रहँदै र उक्त सडकको उपभोग गर्दै आएको बुझिन्छ । अध्यक्षका अतिरिक्त उक्त उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुने बजार क्षेत्रका खास उपभोक्ताहरू उपभोक्ता समितिमा नरहेको पाइयो । सडक विस्तारको निर्णय, उपभोक्ता समिति गठन, सडक विस्तार कार्य काम सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी कार्य आदि सबै कार्य नियम संगत र प्रक्रिया पुऱ्याएर नै भएको देखिन्छ । सडक विस्तार कार्यको क्रममा अतिक्रमित निर्मित संरचना भत्काउन र सामान्य विस्तारको कार्य उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेपछि केही भागमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय डोटीले निर्माण

व्यवसायीलाई ठेक्का दिई Walk Way र Drain निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको पाइन्छ । अमरगढी नगरपालिका कार्यालयबाट सडक विस्तारको लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य राम्ररी नापजाँच र परिमाण निकाल्ने तरिकाबाट नभई सामान्य अनुमान गरेको जस्तो देखिन्छ । कागजातबाट लम्बाइ चौडाइ र उचाइ २५०० मि. २ मि. र १.३० मि. देखिए तापनि स्थलगत निरीक्षणको क्रममा ती नापहरू केही फरक पनि देखिन्छ । लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्य हुने स्थानहरूको लम्बाइ चौडाइ आदि स्पष्ट हुने गरी भएको देखिदैन । अतः भविष्यमा कुनै पनि कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा ती कुराहरू स्पष्ट हुने गरी गर्न अमरगढी नगरपालिका कार्यालयका सब इन्जिनियर कविन्द्रराज भट्टलाई सचेत गराउने साथै पूर्व स्वीकृत योजना संचालन गर्न उपभोक्ताहरूले सम्झौता गर्न आउन पाउने जेष्ठ महिनासम्मको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा आफूसहित सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकबाट नयाँ सडकको विस्तारको निर्णयमा संलग्न तथा काम गर्ने उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर साउदले पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएकाले निजलाई सचेत गराउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक घनश्याम पोखरेलले आ.व. २०६७।६८ को औषधि खरिदको टेण्डर प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्य राखी टेण्डर हालिएका मध्ये सबैबाट मिलाएर रु.६७,००,०००।- को औषधी खरिद गर्ने गरी पूर्व क्षेत्रीय निर्देशकको पालामा सदर भएको कागज हाल आएर औषधी दिन नसक्ने कागज गराई रु.१,२७,००,०००।- रकम पूरै खर्च गर्ने गरी बाँकी बचत रकम मिलोमतोमा खाने मनसाय राखेकोले अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गराईदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई सम्बोधन गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र आयोगलाई बोधार्थ दिइएको नागरिक समाज सुर्खेतको उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतले आ.व. २०६७।६८ मा औषधी खरिद गर्न मिति २०६७।११।२ गते कान्तिपुर दैनिकमा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भए अनुसार ३७ वटा बोलपत्र फारामहरू बिक्री भएकामध्ये म्यादभित्र दर्ता हुन आएका १८ वटा बोलपत्रहरू खोल्दा मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका ना.सु. नन्दलाल ढकाल, लेखापाल छविलाल शाही, ना.सु. नृपजंग शाही र खरिदार डिल्ली प्रसाद खनालसमेतको रोहबरमा मुचुल्का तयार गरिएको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र को.ले.नि.का.को प्रतिनिधि रोहबरमा राखिएको देखिदैन भने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत केदारराज पराजुली, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपकराज चौलागाईं, क्षयरोग कुष्ठरोग सुपरभाइजर अधिकृत महेशकुमार पुरी, लेखापाल छविलाल शाही र ना.सु. नृपजंग शाहीसमेत रहेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिबाट बोलपत्र मूल्यांकन कानुनी ग्राह्यता एवं पूर्णताको परीक्षण तालिका मात्र तयार गरी कृष्ण इन्टरनेशनल प्रा.लि. नेपालगन्ज, संघाई फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.क्षेत्रपाटी काठमाडौं र सुदूर सांग्रिला फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. धनगढीको बोलपत्र फारमलाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

उक्त औषधी खरिदको सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजुरी परी अनुसन्धान प्रारम्भ भएको हुँदा औषधी खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएकाले सम्झौता बमोजिम औषधी आपूर्ति पनि नभएको र सो बापत कुनै रकम भुक्तानी भएको समेत नदेखिँदा सरकारी हानि नोक्सानी भएको भन्ने अवस्था रहन आएन तर मूल्यांकन समितिले बोलपत्र मूल्यांकन पुस्तिकामा कुनै निर्णय नगरी बोलपत्र मूल्यांकनको कानुनी ग्राह्यता एवं पूर्णताको परीक्षण तालिका मात्रको

आधारमा तीन वटा बोलपत्रको सिफारिस गरी प्रचिलत कानून उल्लंघन गरेर आर्थिक अनुशासन अवलम्बन गरेको देखिएन र प्रकाशित बोलपत्र सूचनाको प्रकरण नं. १० मा उल्लेख भए विपरीत सुदूर सांग्रिला फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि., धनगढीसँग Packagewise सम्झौता गरेको देखिन आएबाट बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुँदा मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका तत्कालीन नि. निर्देशक घनश्याम पोखरेल, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत केदारराज पराजुली, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपकराज चौलागाईं, लेखापाल छविलाल शाही, ना.सु. नृपजंग शाही र क्षयरोग कुष्ठरोग सुपरभाइजर अधिकृत महेशकुमार पुरी समेतलाई सचेत गराउन आयोगको मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद- ८

असुल उपर

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुऱ्याएकोमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. मा भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगबाट निम्न बमोजिम गर्ने गरी अख्तियारवालाहरूलाई लेखी पठाइएको छ ।

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडा

१.१ बारा जिल्ला, भोडाहा गा.वि.स. ५(क) कि.नं. ३०९ को जग्गाको फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर समेतमा आफूखुसी केरमेट तथा किर्ते नक्सांकन गरी सो स्थानमा कि.नं. ३१० कायम गरी जग्गाको क्षेत्रफल समेत हेरफेर गर्ने कार्य नापी विभाग र अन्तर्गत निकायका कर्मचारीहरू समेतबाट गरिएको हुँदा उक्त गलत कार्य बदर गरी अनियमित कार्य गर्ने अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी जग्गाधनी प्रभादेवी कोइरिनको हकबाट निजको एकाघरको पति गगनदेव महतोले आयोगमा दिएको निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएका बारा जिल्ला, भोडाहा गा.वि.स.५ कि.नं. ३०९ र ३१० जग्गाहरूको सक्कल नक्सा नापी फिल्ड बुक लगायत साविक प्रमाण फिल्डको स्थिति भोग केही नहेरी असमान्य रूपमा कि.नं. ३०९ मा भएको साविक क्षेत्रफल ०-१-० लाई ३-१३-० कायम गरिएको कार्य नियम कानुन विपरीत तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखिँदा त्रुटिपूर्ण नक्सा तयार गर्ने तथा प्रमाणित गर्ने र ट्रायल चेक सम्बन्धी कार्यमा संलग्न सबै कर्मचारीहरूलाई जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (५) जग्गा नापजाँच नियमावली, २०५८ को नियम १७ को उपनियम (२) र नापी कार्यविधि, २०६० को १,२,८,१४ बमोजिम ट्रायल चेक जाँच सुधार संशोधनका लागि नापी विभागको सहमति लिनुपर्नेमा सो नलिएको देखिंदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को (५) ६० को (घ) ६० (क) को (ख) बमोजिम कारबाही सुरु गर्नका लागि कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय गरी सर्भेक्षक दीपककुमार सिंहलाई नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोजिम चेतावनी दिइएको साथै अर्का सर्भेक्षक राधेश्याम साहलाई नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)२ बमोजिम २ (दुई) तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी लोक सेवा आयोगमा परामर्श माग भएको अवस्था देखियो । आरोपकर्ता (निवेदक) प्रभादेवी कोइरिनले सर्वोच्च अदालतमा यसै विषयमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुन दिएको रिट निवेदन फिर्ता पाउन पुनः निवेदन दिई यसमा अ.ब. ९२ नं. बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन फिर्ता गर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।७८ मा अनुमति प्रदान समेत गरेको देखिएकोले उजुरीकर्ताको तर्फबाट आयोगमा दिएको निवेदन झुटा भएको प्रस्ट हुन्छ । अतः यसरी गलत मनसायबाट झुटा निवेदन दिने उजुरीकर्ता बारा जिल्ला, भोडाहा गा.वि.स. ५ बस्ने गगनदेव महतोबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २४ग. मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार रु.५०००।- जरिवाना स्वरूप असुल उपर गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडालाई लेखी पठाइएको ।

२ कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ धनुषाका कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा व्यापक अनियमितता गरेको उपर अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ धनुषाका कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहले आ.व.२०६८।६९ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बजेट कोड नं.४२२१ अन्तर्गत विनियोजित रु.२४,००,०००।- तथा बजेट कोड ४३२० अन्तर्गत विनियोजित रु.३०,००,०००।- बाट एकै पटक बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने कामलाई टुक्राटुक्रा गरी गराएको देखिन्छ । उक्त कार्यालयमा विभिन्न मितिमा उठेको राजस्व सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले बैंक दाखिला गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३ (१) को व्यवस्था विपरीत कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साह र लेखा अधिकृत प्रभात साहको कार्यकालमा उठेको राजस्व रकममध्ये रकम रु ६,४०,६१६।- समयमै दाखिला नगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३ (४) अनुसार आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएकोले तत्कालीन लेखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत लेखा अधिकृत प्रभात साह तथा कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहबाट कुल राजस्व रकम रु.६,४०,६१६।- को पच्चीस प्रतिशतले हुन आउने जरिवाना बापतको रकम रु.१,६०,१५४।- दामासाहीले भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७१।२।३० को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

३. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आ.व. २०६८।६९ मा नगदी रसिद, टाइम कार्ड, प्रदूषण स्टिकर जथाभावी छपाइ तथा वितरण गरी दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६८।६९ को श्रावण महिनादेखि वैशाख महिनासम्ममा ९७६ थान स्टिकर हराएको पाइयो । च्यातिएका, भिजेका, सरकारी गाडीलाई वितरण गरिएका लगायत स्टिकरको छुट्टै लगत समेत देखिएकोले ९७६ थान स्टिकर कसको लापरबाहीले दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी तथा महाशाखा प्रमुखबाट समेत उक्त जिम्मेवारी प्रदूषण शाखाका इन्चार्जको भएको भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र प्रदूषण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू आफूले बुझे जति स्टिकर अनुसारको रकम लेखा र राजस्व शाखामा दाखिला गरेको भनी जिम्मेवारी स्वीकार गर्न नखोजेको कारण हराएका उक्त स्टिकरहरू को कसको लापरबाहीबाट हराए भन्ने यकिन हुन नसके तापनि लेखा र प्रदूषण शाखाका कर्मचारी तथा सोको रेखदेख अनुगमन नगर्ने महाशाखा प्रमुख समेतको उत्तिकै जिम्मेवारी देखिने हुँदा प्रति स्टिकर रु.३५।- पर्ने उक्त स्टिकरमध्ये हराएको भनिएका ९७६ थान स्टिकरको मूल्य बापत प्र.ना.म.नि. गणेशराज राई, प्र.नि. चन्द्र कुमार गिरी, प्र.ना.नि. सूर्यप्रसाद आचार्य, प्र.ना.नि. हसिना गिरी, प्र.स.नि. दुर्गाप्रसाद गौतम र प्र.स.नि. पदम रानासँग जनही रु.५,६९४।- का दरले जम्मा मूल्य रु.३४,१६०।- भरी भराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।४।२२ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

३.२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्याल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारी एकआपसमा मिलेमतो गरी तत्कालीन प्रधानाध्यापक घनश्याम उपाध्यायबाट पैसा लिई निजको उमेर घटाएर नागरिकता सच्याएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल राष्ट्रिय कन्या प्रा.वि., वीरगन्ज, पर्साका तत्कालीन प्रधानाध्यापक घनश्याम उपाध्यायको मिति २०४४।१२।५ मा जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २००७ साल र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मिति २००९।३।२० उल्लेख भएकाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अनुरूप जन्म

मिति संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपि माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा मिति २०६८।९।२० मा निवेदन दिई जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपि उक्त कार्यालयबाट लिएको देखिन्छ । निजको पहिलो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिलाई आधार मानेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साको मिति २०६८।८।१४ को निर्णयबाट मिति २०६७।१०।९ गतेदेखि लागू हुने गरी निजलाई अनिवार्य अवकाश दिएको देखिन्छ । तसर्थ निजले जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुभन्दा अगाडि नै अवकाश दिइसकेकोले उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरी थप अवधि पदमा बहाल रहेको नदेखिएको हुँदा जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गरिएको विषयमा केही गरिरहनुपरेन । निजको अवकाश लागू हुने मिति २०६७।१०।९ भन्दा ११ महिना १० दिन बढीको तलब बराबरको रकम रु.१,९१,९०८।६२ भुक्तानी लिएको देखिँदा सो रकम निजबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

४. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत संचालित चःमती जग्गा एकीकरण आयोजनाले अनियमित तवरले भत्ता रकम वितरण गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा चःमती जग्गा एकीकरण आयोजना नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम संचालित सरकारी आयोजना देखिएको । उक्त आयोजनाबाट विकसित घडेरी खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत नलाग्ने कानुनी प्रावधान रहेको समेत देखियो । तर एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयको काम गरे बापत मालपोत कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूलाई तलबको एक तिहाइ र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलब बराबरको भत्ता रकम चःमती जग्गा एकीकरण आयोजनाले दिएको र उक्त मालपोत एवं नापी कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूले बुझी लिएको समेत देखियो ।

शनिबार, सार्वजनिक बिदा, घर बिदा, पर्व बिदामा बसेका र कार्यालयमा सरुवा भई आइनसकेका कर्मचारीहरूको समेत कार्यालयमा उपस्थित भई काम गरेको भनी हाजिरी प्रमाणित गरी भत्ता माग गरेको र त्यस्तो हाजिर उतारको आधारमा एउटै कार्यालयका महिनामा १९ जनासम्म कर्मचारीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराएको कार्य कानुनसम्मत देखिएन । तसर्थ यस सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार निम्न बमोजिम गर्न लेखी पठाइएको ।

(क) आफूहरूले लिए खाएको रकम मालपोत र नापी कार्यालय डिल्लीबजार एवं नापी कार्यालय कलंकीका कर्मचारीहरूले आफूहरूले अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको रकम रु.६९,५००।१२ आयोग समक्ष दाखिल गर्न ल्याएको हुँदा सो रकम सदर स्याहा गर्न आयोगको लेखा शाखामा लेखी पठाउने ।

(ख) चःमती जग्गा एकीकरण आयोजनाका कर्मचारी प्रशासकीय सहायक रामेश्वर महर्जनले आयोगमा दाखिला गरेको रकम रु.१,००,०००।- मध्येबाट भरपाईमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको भनी विभिन्न कर्मचारीले दाबी गरेको रकम रु.७८,२४१।३३ राजस्वमा दाखिला गरी बाँकी रु.२१,७५८।६७ निजलाई नै फिर्ता गर्न आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखामा लेखी पठाउने ।

(ग) चःमती जग्गा एकीकरण आयोजनाले नापी तथा मालपोत डिल्लीबजार र कलंकीका विभिन्न कर्मचारीहरूलाई बुझाएको रकम रु.१७,४६,३७९।२० मध्ये आयोगको मिति २०६६।१।२८ को निर्णयले रु.९,३२,६७१।८०, मिति २०६६।९।९ को निर्णयले

रु.१,७२,१३९।५६, मिति २०६८।९।७ को निर्णयले रु.२,०८,२८६।२१ गरी जम्मा रु.१३,१३,०९७।५७ तथा माथि निर्णय नं. (क) बमोजिम दाखिला गर्ने रु.६९,५००।१२ तथा माथि निर्णय नं.(ख) बमोजिम दाखिला भएको रु.७८,२४१।३३ र श्रेस्ता मिलान गर्न दाखिला गरेको रु.२१,४२९।४४ समेत जम्मा रु.१४,८२,२६८।४६ दाखिला भइसकेको हुँदा अनियमित भत्ता रकम बुझाउन बाँकी देखिएको सर्भेक्षक खड्कप्रसाद भट्टराईबाट रु.४,९९८।-, अमिन राजुप्रसाद उप्रेतीबाट रु.१६,२७८।-, ना.सु. मधुसूदन रिमालबाट रु.८,८१४।४८, खरिदार भीमबहादुर राई र रमेशकुमार भट्टराईबाट जनही रु.७,३७५।३८, खरिदार लक्ष्मण थापाबाट रु.४,५८७।३८, पियन वसन्त लुइँटेलबाट रु.१६,९१२।-, ना.सु. युवराज भट्टराईबाट रु.१,३६६।- खरिदार मणिराम अर्याल र कुलप्रसाद दाहालबाट जनही रु.१,३९४।-, खरिदार भीष्मराज जोशीबाट रु.२,७८८।-, पियन पदमप्रसाद गौतमबाट रु.४,०८०।-, मालपोत अधिकृत विजयगोविन्द श्रेष्ठबाट रु.१२,७५०।-, टाइपिष्ट ना.सु. नवराज बस्नेत र किशोरी बज्राचार्यबाट क्रमशः रु.१५,८०४।- र रु.१,६६६।-, खरिदारहरू ताराकमल श्रेष्ठ, माधवप्रसाद उपाध्याय र हिरालाल गिरीबाट क्रमशः रु.१८,७३९।-, रु.४,१८२।-, र रु.२,७८८।-, पियन बाबुराम श्रेष्ठबाट रु.७,३१०।-, ना.सु. कुमार बस्नेतबाट रु.१०,६५६।-, खरिदारहरू ओममान श्रेष्ठ, गुरुप्रसाद अधिकारी र रमा पाण्डेबाट क्रमशः रु.८,७४९।-, रु.६,३८०।- र रु.१,३३३।-, सहलेखापाल विष्णु पौडेलबाट रु.३,६२४।-, पियन राम नेपालबाट रु.१,३५४।-, खरिदारहरू रमेशकुमार पोखरेल, गोरख खड्का, नरेन्द्र खड्का, तोरण श्रेष्ठ, लक्ष्मण भट्टराई, केशव श्रेष्ठ, लोकराज सुवेदी, प्रल्हादप्रसाद साह, रामबहादुर हमाल, भारती श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद रेग्मी, कुलप्रसाद दाहाल र दिव्यप्रसाद भट्टराईबाट क्रमशः रु.६,५५३।६६, रु.६,५५३।६६, रु.१,८८१।-, रु.३,००६।६६, रु.९,२९३।३३, रु.९,५२५।६७, रु.२९,३४३।९२, रु.५,०५६।६६, रु.८,०७२।६७, रु.२,७८८।३३, रु.३,००६।६६, रु.३,००६।६६, र रु.३,००६।६६ समेत गरी जम्मा रु.२,६४,५४३।१६ एक महिनाभित्र असुल गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

(घ) आयोगको मिति २०६६।१।२८ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका खरिदार विमल ढकालसँग रु.१७,१६३।६६ असुर गरिएकोमा हाल हिसाब गर्दा रु.१९,९५१।६६ तिर्नुपर्ने देखिएको हुँदा निजबाट थप रकम रु.२,७८८।- असुल उपर गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

५. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत (CBR) संचालन गर्दा महिला विकास अधिकृत गिरा कुमारी बस्नेतले रु.३०,०००।- नगद घूस लिई दर्ता नभएको संस्थालाई मनपरी ढंगले कार्यक्रम संचालन गर्न दिएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा महिला तथा बालबालिका विभागको मिति २०६८।९।१४ को पत्रबाट प्राप्त लेखा अधिकृत दानबहादुर के.सी. समेतको मिति २०६८।७।१३ को महिला तथा बालबालिका विभागमा पेश भएको प्रतिवेदनमा रु.२,७७,०४४।४४ बराबरको काम सम्पन्न नगरिएको भन्ने उल्लेख भए पनि जिल्ला रौतहट तेजापाकड गा.वि.स.-८ मा ठाडो इँट्टाको सडक निर्माण गर्दा रु.६४,०५७।६३ बढी रकम भुक्तानी भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोले महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकारलाई रु.१,९६,०९६।६७ हानि नोक्सानी

पुऱ्याएको देखिन आएको साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेखित तेजापाकड-८ मा भएको निर्माण कार्यको उक्त दोहोरो पर्न गएको रकम रु.८०,९४७।७७ लाई उक्त दानबहादुर के.सी. को प्रतिवेदनमा उल्लेखित जम्मा रु.२,७७०४४।४४ मध्येबाट घटाई बाँकी हुन आउने रु.१,९६,०९६।६७ महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत, लेखापाल सत्यनारायण शाह र सव-इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहसमेतको संलग्नताबाट बढी भुक्तानी भएको देखिन आएको हुँदा उक्त बढी रकम निजहरूबाट दामासाहीले असुल उपर तथा भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिका विभागलाई लेखी पठाइएको ।

५.२ अपाङ्ग पुनःस्थापना कार्यक्रम (CBR) संचालन गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत महिला विकास कार्यालय, गौर रौतहटमा विनियोजित रकम महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत समेतले आर्थिक हिनामिना समेत गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको मिति २०६९।२।४ को पत्रसाथ प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा महिला विकास कार्यालय, रौतहटले अपाङ्गहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम (CBR) संचालन गर्दा जिल्ला रौतहट तेजापाकड गा.वि.स.-१ मा दलित दलान निर्माण कार्य गर्दा मूल्यांकनभन्दा बढी रकम रु.१,४८,३६२।८१, ऐ वडा नं. ८ मा ठाडो इँट्टाको सोलिङ गर्ने कार्यमा मूल्यांकनभन्दा बढी रकम रु.६४,०५७।६३ र ऐ वडा नं. ३ र ४ मा ठाडो इँट्टाको सोलिङ गर्ने कार्यमा मूल्यांकनभन्दा बढी रकम रु.४२,९९८।५० समेत गरी जम्मा रु.२,५५,४१८।९४ मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको देखिएकोमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिम अनुचित कार्य गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले सो रकम जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटबाट मूल्यांकन भएकोभन्दा बढी भएको देखिएको उक्त रकम रु.२,५५,४१८।९४ सोही कार्यालयका महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत, लेखापाल सत्यनारायण साह र सव-इन्जिनियर वीरेन्द्र साह समेतको संलग्नताबाट भुक्तानी भएको देखिन आएकोले उक्त बढी भुक्तानी दिएको रकम निजहरूबाट दामासाहीले भरिभराउ तथा असुलउपर गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिका विभागलाई लेखी पठाइएको ।

६. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले खेलाडीहरूलाई तलब र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध नगराएको, नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी परिवर्तनका खेलाडीहरूले माग गरेको विगत धेरै वर्ष देखिको पेश्की पछ्यौंट नभएको, नेपाल क्रिकेट संघलाई आईसीसीले जरिवाना गरेको समेतका विषयमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले आ.व. सन् २०११/१२ को खर्चको विवरण (लेखा परीक्षण प्रतिवेदन) समयमा आईसीसीमा नपठाएको आधार कारण उल्लेख गरी आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघलाई उपलब्ध गराउने वार्षिक बजेटमध्ये ८४,३७५।- अमेरिकी डलर संघलाई जरिवाना गरी उपलब्ध नगराएको अनुसन्धानबाट देखियो । उक्त तथ्य आयोगमा बयान दिने संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले स्वीकार गर्नुका साथै आईसीसीको वेबसाइट हेर्दा मिति १० नोभेम्बर २०१३ को नेपाल क्रिकेट संघका नाममा डिस्प्याच गरेको पत्र समेतबाट प्रस्ट देखिन्छ । नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अनुचित कार्य र असक्षमताका कारण सार्वजनिक

संस्था (नेपाल क्रिकेट संघ) लाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्यमा नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष टंकबहादुर आङबुहाङ, उपाध्यक्षहरू तारिणीबिक्रम शाह, श्रीनिवास राणा, चतुरबहादुर चन्द, विनोद मैनाली, केशव घिमिरे, रामचन्द्र शर्मा, सुनिलमान अमात्य, दीपक कोइराला, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, सचिवद्वय उत्तमकुमार कर्माचार्य र ठाकुरप्रसाद पहाडी, कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, सदस्यहरू रतनबहादुर कठायत, संजयराज सिंह, अनुप थापा, शैलेश चौधरी, नरेशकुमार श्रेष्ठ, धिरेन्द्र साउद, किरण सम्शेर राणा, अमितवीर पाण्डे, बसन्तराज सत्याल, ठाकुर प्रताप थापा, दिवाकर घले, अमृता पौडेल, धर्मसुन्दर बज्राचार्य, विपतराम चौधरी, संजिव पाण्डे, पूर्ण लामा, दीपक साउद र रञ्जित तामाङ समेतका पदाधिकारी र सदस्यको अनुचित क्रियाकलाप र असक्षमता जिम्मेवार रहेको पुष्टि भएको देखियो । संघका उल्लिखित पदाधिकारी र सदस्यहरूको आफूले समयमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्य नगरी नगराई नेपाल क्रिकेट संघलाई अमेरिकी डलर ८४,३७५।- अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले जरिवाना गरेको मितिमा नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्धारण गरेको परिवर्तित विदेशी विनिमय दर अनुसार हुने नेपाली रु.८४,३२,४३७५० हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखियो ।

अनुसन्धानका क्रममा नेपाल क्रिकेट संघका विभिन्न कार्यकालका केन्द्रीय संघका पदाधिकारी, क्षेत्रीय र जिल्ला संघका पदाधिकारीहरू, क्रिकेट खेलसँग सम्बद्ध व्यक्ति, विभिन्न कम्पनी, व्यापारिक फर्म तथा होटल व्यवसायी र अन्य व्यक्तिहरूका नाममा २०५७ साल फागुन महिनादेखि हालसम्म विभिन्न कलमका विभिन्न शीर्षकमा नेपाल क्रिकेट संघबाट रकम पेश्की दिए लिएको तथ्य नेपाल क्रिकेट संघबाट आयोगलाई सम्बोधन गरी मिति २०७१।२।९ को पत्र साथ प्राप्त पेश्की विवरण तालिकाबाट पुष्टि हुन आएको छ । रकम पेश्की दिई हालसम्म फछ्यौंट नगराई अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्था (नेपाल क्रिकेट संघ) लाई रु.१,८६,२६,८९८।- हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकाले नेपाल क्रिकेट संघमा पदाधिकार रही आर्थिक कारोबार गर्ने संघका पदाधिकारी, पेश्की लिने दिने संघका तत्तत् बखतका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले असुल उपरतर्फ कारबाही नगरेकाले बिगो रु.१,८६,२६,८९८।- संघलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आयो ।

यसर्थ नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरूले माथि उल्लेख गरिए बमोजिम हानि नोक्सानी पुऱ्याएको रकम रु.८४,३२,४३७५० नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूबाट दामासाहीले तीन महिनाभित्र नेपाल क्रिकेट संघलाई भरिभराउ गर्न गराउन र नेपाल क्रिकेट संघले आयोगलाई उपलब्ध गराएको विगत २०५७ सालदेखिको पेश्की रकम रु.१,८६,२६,८९८।- माथि लेखिए बमोजिम नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट पेश्की स्वरूप उपलब्ध गराइएको रकम तीन महिनाभित्र असुल फछ्यौंट गरी गराई भरिभराउ गर्नु गराउनु र सो को जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार नेपाल क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ उदयपुर जिल्लाको रामपुर, तपेश्वरी लगायतका ठाउँहरूको लाखौं क्यु.फिट काठ नम्बरी आवादीको बहानामा कटान गरी सामुदायिक वन अनियमित तरिकाले फँडानी गरेको, रामपुर ठोक्सिला गा.वि.स.-१ डुडखोलास्थित छिमेकी सिंहदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नम्बरी जग्गाको नक्सांकन गरी कटान छपान आदेश देखाई हात्तीसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कटान छपान आदेश बिना वनका काँचा १७३ थान रूखहरू काटी, काठका ठेकेदार, वनका कर्मचारीहरू र स्थानीय प्रशासन समेतको मिलेमतोमा सामुदायिक

वनवाट गैरकानुनी तरिकाले काठ चोरी तस्करी गरी अवैध काम गर्ने गिरोहलाई कारबाही गरिपाउँ भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट गरिएको स्थलगत ठुटा चेकजाँच मुचुल्कामा निजी नम्बरी आवादीका जग्गाधनीहरूको कित्तामा भेटिएका ठुटा सर्जमिन बमोजिम मेल नखाएको, जग्गाधनीका कित्तामा ठुटा नभेटिएको एवं भेटिएका ठुटाको नाप साइज सर्जमिन बमोजिम नमिलेकोले नम्बरी आवादीको बहानामा बनावटी फाइल खडा गरी सार्वजनिकस्थलका रूखहरू काटेको देखिँदा सर्जमिन गरी निवेदकका माग अनुसारका रूख निजकै कित्तामा पर्ने भनी ठहर गर्ने र स्पष्ट नभई बनावटी कागजातका आधारमा कटान इजाजत दिने कर्मचारीहरूको कार्य दुराशययुक्त देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको राय समेत पेश भएको देखियो ।

यसर्थ जिल्ला वन कार्यालयको आदेश अनुसार सम्बन्धित फिल्डमा चेकजाँच गर्न खटिएका कर्मचारीहरूले जग्गाधनीको वास्तविक कित्तामा गई चेकजाँच गरी वास्तविक फिल्ड प्रतिवेदन दिएको नदेखिएकोले, निजी आवादीका जग्गाधनीहरू दुर्गाप्रसाद राई, भीमबहादुर मगर, टीकाराम थापा, धनकुमारी राई र जलकुमार राईको जग्गामा नभएका रूखहरू निजहरूकै जग्गामा छन् भनी देखाई चेकजाँच कार्य, कटान इजाजत, छपान तथा स्थानान्तरण इजाजत दिने समेतका कार्यमा संलग्न भएका कर्मचारीहरूले आफ्नो पद तथा जिम्मेवारी अनुसार पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएको, सम्बन्धित चेकजाँच गर्न खटिएका नापी सर्वेक्षकहरू तथा सहायक वन अधिकृतहरूले गलत फिल्ड प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएको, सम्बन्धित रेन्जपोष्टहरूबाट गरिएका सर्जमिन मुचुल्का, फिल्ड प्रतिवेदन एवं प्राप्त विवरणहरू माथि छानबिनै नगरी सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालयका प्रमुखले कटान इजाजत दिएको देखिएको, जिल्ला वन अधिकृतले आवश्यक चेकजाँच नगरी सो रूखहरू कटान तथा निकासी गर्न इजाजत समेत दिएको अनुसन्धानबाट देखिएकोले निजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ खण्ड (ख) र (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न तत्कालीन कर्मचारीहरू, जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका जिल्ला वन अधिकृत शान्तमुनि ताम्राकार, सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालयका उपसचिव प्रदीप कुमार रेग्मी, सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत सहायक वन अधिकृतहरू शशिन्द्र यादव, धर्मनाथ यादव, ललनकुमार मण्डल र वेचन यादव, नापी कार्यालय उदयपुरका नापी सर्वेक्षकद्वय मानपुर चौधरी र पंचु दास, इलाका वन कार्यालय सुन्दरपुर अन्तर्गत कार्यरत फरेष्टरद्वय रोहिणीप्रसाद पोखरेल र शम्भुप्रसाद दाहाल, सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत सशस्त्र वन रक्षकहरू (जम्दार) गिरी बहादुर मगर, शिवबहादुर राई, मुगाधन तामाङ र मानबहादुर राई, तथा वन रक्षकहरू अब्दुल सुहान, विशेश्वरप्रसाद चौधरी, खिलानाथ खतिवडा र अच्युतम ढकाल समेत १८ जनाबाट निजहरूले निजी नम्बरी आवादीको बहानामा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुऱ्याएको कुल ३८८७ क्यु.फि. काठको हुन आउने जम्मा रकम रु.१०,२६,५००। निजहरूबाट दामासाहीले भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको पत्रबाट लोहाले (लुहाले) महिला सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष फुलोदेवी चौधरी समेतले बेरुजु रकम नतिरेको र राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको पत्रबाट लोहाले (लुहाले) महिला सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका

तत्कालीन अध्यक्ष फुलोदेवी चौधरीले बेरुजु रकम नतिरेको, राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनको सिलसिलामा जिल्ला वन कार्यालय र लोहाले (लुहाले) महिला सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह उदयपुरबाट प्राप्त कागजात, आ.व.२०६७।६८ र आ.व.२०६८।६९ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन, निर्णयपुस्तिका समेतका आधारमा निजबाट राजस्व हिनामिना गरेको भन्न मिल्ने अवस्था भने देखिएन तर निज अध्यक्षले लिएको रकम मध्ये रु.७२,०८७।- को हिसाब किताब देखाउन नसकी तिनुपर्ने बेरुजु रकम भनी आ.व.२०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत औंलाएको देखिएकोले लोहाले (लुहाले) महिला सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष फुलोदेवी चौधरीबाट रु.७२,०८७।- असुल उपर गरी गराई तीन महिनाभित्र जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय, उदयपुरलाई लेखी पठाइएको ।

७.३ उदयपुर जिल्ला पञ्चावती गा.वि.स.-२ र ३ अन्तर्गत रहेको कुसुम्बोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भएको आर्थिक हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कुसुम्बोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पञ्चावती-२ र ३ उदयपुरका पदाधिकारीहरूले सापटी फिर्ता शीर्षकमा रु. ५५,०००।- र दैनिक भ्रमण भत्ता शीर्षकमा रु. १५,००० गरी जम्मा रु.७०,०००।- हिनामिना गरेको देखिएकोले सो रकम खाता संचालन गर्ने समूहका अध्यक्ष केशवबहादुर पाण्डे, उपाध्यक्ष उद्धव मोते नेपाली र कोषाध्यक्ष चन्द्रमाया मगरबाट दामासाहीका हिसाबले असुल उपर गर्न र समूहकी कोषाध्यक्ष चन्द्रमाया मगरले एकै मितिमा दुईवटा दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको रु.६,८८०।- समेत तीन महिनाभित्र भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएको ।

८. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारीले आ.व.२०६७।६८ मा भवन निर्माण (तला थप), स्मारिका प्रकाशन, वार्षिक उत्सव समारोह व्यवस्थापन, परीक्षा संचालन, अभ्यास शिक्षण पुस्तिका छपाइ, खेलकुद सामान खरिद आदि जस्ता विषयहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा क्याम्पसको आ.व. २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभिन्न ३३ (तेत्तीस) थान नगदी रसिदको हुने रकम रु.८१,५००।- आम्दानी नबाँधिएको भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा उक्त रकम नगदी रसिद काट्ने लेखा अधिकृत भगवानराज श्रेष्ठबाट असुल उपर गरी तीन महिनाभित्र जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार क्याम्पस व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाइएको ।

८.२ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय, पोखराबाट आ.व. २०६८।६९ मा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्य गर्दा अनियमितता भएको भनी राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका साथै छात्रवृत्ति अभिभावक समूहले आयोगमा दिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कार्यालय प्रमुखसँगको मिलोमतोमा (क) परीक्षा सामग्री ढुवानी गर्दा रोडा, ढुंगा, बालुवाको काम गर्ने फर्मसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत् सम्बन्धी नियमावली, २०६४ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसारका प्रक्रिया र विधिहरू पालना नगरी सम्झौता गरी खर्च गर्ने कार्यमा संलग्न लेखा सहायक ज्ञानु दाहाल र नक्कली सुरक्षाकर्मी खडा गरी दैनिक भ्रमण भत्ता बापत सोधभर्ना लिने प्रशासन सहायक पुष्प आचार्यबाट गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम रु.८,५००।- को भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २३ अनुसार भुक्तानी लिएको रकमको दोब्बर रकम असुल उपर गर्न आयोगको मिति

२०७०।४।१७ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरलाई लेखी पठाइएको ।

८.३ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा MRI मेसिन लगायतका उपकरणहरू खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा MRI मेसिन खरिद सम्बन्धी बोलपत्रमा भन्सार महसुल बाहेक नेपालभित्र र बाहिर लाग्ने अन्य कुनै पनि प्रकारका कर तथा शुल्कहरू त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले नै व्यहोर्ने भन्ने सर्त रहेको तर कन्टेनर/भेइकल डिटेन्सन चार्ज बापत रु.३,४८,५९२।- समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले खर्च लेखेको देखिन अयो । उक्तानुसार कन्टेनर/भेइकल डिटेन्सन चार्ज लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुको औचित्य नखुल्नुका साथै उक्त चार्ज शिक्षण अस्पतालले व्यहोर्नुपर्ने कारण स्पष्ट हुन सकेको देखिएन । तसर्थ उक्तानुसारको खर्च लेखिएको रकम रु. ३,४८,५९२।- खर्च लेख्ने पदाधिकारीहरू तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवबहादुर सिंह र आर्थिक प्रशासन प्रमुख टहलबहादुर खड्काबाट भरिभराउ गरी अस्पतालको खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएको ।

८.४ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय जयगढ, अछामको भवन २०६७ सालमै निर्माण सम्पन्न गराउने गरी शान्ति मन्त्रालयबाट रु.१५ लाख प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सम्पन्न नभएको, जि.शि.का.अछामबाट २ कोठे ब्लक बनाउने गरी रु.८,२५,०००।- प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सो पूरा हुन नसकेको, २ कोठे शौचालय निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछाम समेतको सहयोगमा रु.२ लाख प्राप्त भएकोमा मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको हुनाले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा कारबाही गरी नेपाल सरकार र अन्य गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट पाउने योजना तथा अनुदान समेत रोक्का गरी पाउँ भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा चार कोठे भवन निर्माणका लागि आएको रु.८,२५,०००।- समेत विद्यालयको खातामा जम्मा भई सोबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ठेकेदार हिमकर्ण साउदलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत रु.६,४५,०००।- पेश्की दिएको र ठेकेदारले सो कार्य सम्पन्न नगरी जम्मा रु १,४६,३३३।- बराबरको मात्र काम गरी छाडेकोमा निजले पेश्की स्वरूप लिई निजले गरेको कामको मूल्यांकन गरी बढी हुन आउने रु.४,९८,६६७।- निजबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक झपटसिंह रावल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लेखी सो कार्यमा सहयोग गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाम समेतलाई सुझाव दिइएको ।

८.५ काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यले नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको एवं व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको, अवकाशपछि पनि व्यवस्थापक प्रमुख भई मासिक चालीस हजार भत्ता नियम विपरीत खाएको, विद्यालयको PCF कोटामा शिक्षक भर्ना नगरी रकम हिनामिना गरेको, विद्यालयको भाडा रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत सूर्यराज शाक्य मिति २०६८।७।१३ गतेबाट मा.वि.द्वितीय श्रेणीको पदबाट अनिवार्य अवकाश पाई नियमानुसार पाउने निवृत्तिभरण खाइआएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा आफू समेत सदस्यको रूपमा बसी मिति २०६८।६।९ र २०६८।१०।२५ को निर्णयले क्रमशः प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापक प्रमुखमा नियुक्त भई रु.३९,०००।- तलब पाउने गरी कामकाज गरेबाट निजको नियत गलत रहेको देखिन आयो । निजको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान सुरु भएपछि

निजले मिति २०७०।४।१६ बाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएकोमा मिति २०७०।४।१७ गतेबाट राजीनामा स्वीकृत भएको विद्यालयको मिति २०७०।४।२३ को पत्रबाट देखिएको छ । निजले विद्यालयबाट तलब बापत प्रतिमहिना रु.३९,०००।- का दरले मिति २०६८।७।१४ गतेदेखि मिति २०७०।४।१६ गतेसम्म १ वर्ष ९ महिनासम्मको हुन आउने रकम रु.८,१९,०००।- बुझिलिएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा निजले प्राप्त गर्ने मा.वि.द्वितीय श्रेणीको तलब स्केल रु.२१२७५।- रहेको र सो अवधिभित्र निजले रु.४४६७७५।- पाउनुपर्नेमा तोकिए भन्दा बढी रकम बुझेको देखिंदा निजले पाउने खुद रकममा बढी बुझेको रकम घटाउँदा रु.३,७२,२२५।- बढी रकम बुझेको देखिन आएकोले बढी बुझेको रकम रु.३,७२,२२५।- एक महिनाभित्र पूर्व प्र.अ. सूर्यराज शाक्यबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

८.६ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुर सम्बन्धन शाखाका सह-सचिव देवीप्रसाद बारकोटीले पदको दुरुपयोग गरी परीक्षा नियन्त्रक हुँदा भारतमा प्रश्नपत्र छपाएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६६ सालको कक्षा ११ को मौका परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाइका लागि रु.४ लाखको ड्राफ्ट प्रेम प्रिन्टिङ प्रेस नयाँदिल्ली भारतको नाममा र ४० हजार टि.एम.पी. छपाइ गरी ल्याउने कार्यका लागि रु.१४,२०,८००।- प्रेम प्रिन्टिङ प्रेस लखनऊ भारतको नाममा ड्राफ्ट बनाई मिति २०६६।८।१५ मा रु.१९,००,८००।- पेश्की बुझेकोमा निज देवीप्रसाद बारकोटीले बैंक ड्राफ्ट बाहेक प्रेम प्रिन्टिङ प्रेस लखनऊलाई थप भा. रु.२६,००२।२० (बराबर ने.रु.४१,६०३।-) र न्युदिल्लीलाई भा. रु.८९८६।५० (बराबर ने.रु. १४,३७८।-) गरी जम्मा नगद भा.रु. ३४,९८९।-(बराबर ने.रु. ५५,९८१।-) समेत भुक्तानी गरेको बिल भरपाइ संलग्न गरी पेश्की फछ्यौंट गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी मिति २०६७।१।१६ गतेदेखि जेठ ११ गतेसम्म संचालित कक्षा १२ र ११ को परीक्षाको प्रश्नपत्रको छपाइ कार्यका लागि निज देवीप्रसाद बारकोटीले मिति २०६६।१२।३ मा रु. १ करोड १० लाख रुपैयाँ समेत गरी जम्मा रु.१,२५,९८,०००।- पेश्की बुझेको देखिन आयो भने दै.भ्र.भ. बापत रु. ३,१४,५९३।७५, भन्सार महसुल बापत रु.१,००,८९०।- र अन्य बैंक कमिसन, नेपालगन्जबाट गाडी ढुवानी, प्रेम प्रिन्टिङ प्रेसलाई बैंक ड्राफ्टबाट भा. रु.७४,४०,०००।- र नगद भा. रु.२,८५,८८५।- गरी जम्मा भा.रु.७७,२५,८८५।- बराबरको ने.रु.१,२३,६१,४१६।- लगायत समेत गरी जम्मा रु.१,२८,२६,७४३।७५ खर्च देखाई रु.२,२५,२६३।७५ सोधभर्ना बापत बुझी मिति २०६७।६।४ मा निजले पेश्की फछ्यौंट गरेकोमा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७६ बमोजिम पेश्की फछ्यौंट भएको अवस्था देखिन आएन ।

तसर्थ प्रश्नपत्रको छपाइ कार्य गर्ने प्रेम प्रिन्टिङ प्रेसलाई ड्राफ्ट मार्फत भुक्तानी दिए पनि सामान डेलिभरी हुने सोही दिन भा.रु.२,८५,८८५।- (बराबर ने.रु.४,५७,४१६।-) नगद भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा नगद भुक्तानी गरिएको विदेशी मुद्रा भा.रु.को सटही पुष्टि हुन सकेको देखिएन भने निज देवीप्रसाद बारकोटीले त्यस्ता नगदै बुझाइएका भनिएका रकमहरू भा.रु.मा नै नबुझाई सम्बन्धित पार्टी नेपाल आएको बेलामा ने.रु. नै बुझाएको हो, तत्काल सामान डेलिभरी गर्ने समयमा बुझाइएको होइन भनी आयोग समक्ष उल्लेख गरिदिए अनुसार थप भुक्तानी गरिएको भनिएको ने.रु. भुक्तानीको पुष्टिका कागजात पेश हुन सकेको देखिन आएन । यसरी भारतीय नगद रुपैयाँ बुझाएको भनिएका संलग्न रसिद बमोजिमका रकम भा.रु.३४,९८९।- र भा.रु.२,८५,८८५।- गरी जम्मा भा.रु.३,२०,८७४।- बराबर ने.रु. ५,१३,३९८।- निज देवीप्रसाद बारकोटीले जानी जानी लापरबाहीका साथ कुनै निर्णय वा

आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफूलाई प्राप्त अधिकार अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (ख) र (ग) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले रीतपूर्वक भुक्तानी नगरी पेश्की फछ्यौंट प्रयोजनार्थ मात्र कागजातहरू संलग्न गरेको कार्यबाट सम्बन्धित पार्टीलाई भुक्तानी नगरिएको बिल भरपाई पेश गरिएको देखिँदा उक्त बिल भरपाइबाट भएको पेश्की फछ्यौंटलाई नियमसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित पार्टीलाई भुक्तानी नगरिएको ने.रु.५,१३,३९८।- निज देवीप्रसाद बारकोटीबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.७ त्रिभुवन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयको नाममा धनुषा जिल्ला विन्धी गा.वि.स.-६ मा रहेको पोखरी अतिक्रमण गरेको, विद्यालयको शौचालय निर्माणमा अनियमितता गरेको, परीक्षा शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क, विद्यालयको कोषमा जम्मा नगरी हिनामिना गरेको, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका काम नगरी नक्कली बिल भरपाइ बनाई कोषको रकम दुरुपयोग गरेको, शिक्षा ऐन र नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने विषयको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आरोपित व्यक्तिहरूको बयान कागज, जि.शि.का.धनुषा, नापी कार्यालय धनुषा तथा उक्त विद्यालयबाट प्राप्त निर्णय पुस्तिका, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतका प्रमाणहरूलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा सो विद्यालयको ०-०-११ जग्गामध्ये ०-०-५ क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएकाले यसरी विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित ०-०-५ क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई हटाई विद्यालयले कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) लगाई संरक्षण गर्न र अनुसन्धानको क्रममा पूर्व प्र.अ. (हाल गोगलप्रसाद उ.मा.वि. बसहिया, धनुषामा कार्यरत शिक्षक) रवीन्द्र चौधरीले उक्त उ.मा.वि. मा प्र.अ. रहेको अवस्थामा सो विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको माछा पोखरी ठेक्का लगाए बापत ठेकेदार रामनाथ मुखियाबाट प्राप्त भएको रु.८०,०००।- विद्यालयको कोषमा दाखिला नगरी आफूखुसी प्रयोग गरेकोले सो रकम निजबाट भरिभराउ गरी विद्यालयको कोषमा दाखिला गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

८.८ खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरिया कैलालीमा २०६३ सालदेखि क्याम्पस प्रमुख पदमा कार्यरत मदनराज जोशीले विगत लामो समयदेखि एकै स्थान तथा परिसरमा संचालनमा रहेका जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरिया कैलाली समेतमा गरी दुवै शैक्षिक संस्थानमा गैरकानुनी ढंगले कार्यरत रहेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज मदनराज जोशीले जनप्रिय उ.मा.वि. मा अनुदान कोटामा पनि कार्यरत रही एउटै व्यक्ति दुईवटा निकायमा कार्यरत रहेको भन्ने विषयका बारेमा निजसँग सोधनी गर्दा "बिहान ६.३० बजे देखि १०.३० बजे सम्म जनप्रिय उच्च मा.वि. र साँझ ४.०० बजेपछि खप्तड बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन कार्य गर्नका लागि हालैमात्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीबाट अनुमतिपत्र लिएको" भन्ने जानकारी दिएको । कहिलेदेखि दुईवटा शैक्षिक निकायमा पढाउन अनुमति लिएको हो भन्ने बारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीसँग बुझ्दा सो कार्यालयको मिति २०७०।५।११ को निर्णयले साविकमा कार्यरत विद्यालयको नियमित पठन पाठनमा असर नपर्ने गरी अनुमति हालै मात्र दिएको पाइयो । विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा "विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।६।९ को निर्णय अनुसार मा.वि.तहको अध्यापन गरेबापत रु.१,०००।- मात्र अतिरिक्त पारिश्रमिक-भत्ता प्रति कक्षा बापत दिने" भन्ने निर्णय गरिएकोमा व्यवस्थापन समितिको निर्णय स्वीकार नगरी

निजले २०६६ मंसिरदेखि २०६८ आश्विन महिनासम्म एउटै संस्थासित आबद्ध रही पटक-पटक दोहोरो तलब-भत्ता, दशैं खर्च समेत विद्यालयबाट लिने गरेको देखियो । मा.वि. र उच्च मा.वि.तहको एउटै संस्थाको पूर्णकालीन शिक्षक भई तलबी रकम लिनु कानुनसम्मत देखिदैन । यसरी दोहोरो तलब सुविधा उपयोग गर्न प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले पनि छुट नदिएको सन्दर्भमा एउटै संस्थासित आबद्ध शिक्षकले पाउने अतिरिक्त काम बापतको भत्ता समेतलाई हिसाब समायोजन गर्दा यस अवधिमा निजबाट रु.२,८२,५५०।- असुल उपर गरी विद्यालयको आम्दानी जनाउनुपर्ने" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावलीको नियम १३३ को व्यवस्था अनुसार समय नखप्टिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीबाट अनुमति लिएर मात्र अध्यापन गर्न सकिने व्यवस्थालाई समयमा पालना गरेको पनि नदेखिएको हुँदा विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले निज मदनराज जोशीबाट असुल हुनुपर्ने भनी औल्याइएको बेरुजु रकम कानुन अनुसार असुल हुनुपर्ने नै देखिन्छ । जनप्रिय उच्च मा.वि. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा लिएर सो विद्यालयको नाममा रहेको लाखौं रकम निजले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने आरोपका बारेमा उक्त विद्यालयको नाममा रहेका बैंक खाताहरू तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा आ.व. २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६४।३।३१ र २०६५।६।९ को निर्णय अनुसार ऋण सापटीमा अनुमोदन भई खप्तड बहुमुखी क्याम्पसलाई ऋणस्वरूप रु.८,६८,९५९।- प्रदान गरेको मध्येमा रु.४,००,०००।- मात्र विद्यालयको मुद्दति हिसाबमा जम्मा भई रु.४,६८,९५९।- सोधभर्ना गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सो रकम मिति २०६४।३।३२ मा खप्तड बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस-प्रमुखले नगदै बुझिलिएको विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उक्त रकम असुल भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालयसँग सोधनी गर्दा निजबाट असुल हुनुपर्ने बेरुजु रकम फछ्यौंट गर्न पत्राचार गर्दा हालसम्म पनि असुल उपर नभएको भन्ने उल्लेख भै आएको हुँदा निजले दोहोरो तलब भत्ता सुविधा बापतको रु.२,८२,५५०।- तथा ऋण सापटी बापत रु.४,६८,९५९।- गरी कुल रु.७,५१,५०९।- निजबाट तीन महिनाभित्र असुलउपर गरी जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीलाई लेखी पठाइएको ।

८.९ पोखरा विश्वविद्यालयमा भारतीय नागरिकलाई शिक्षकमा नियुक्ति गरेको, इन्जिनियरिङ भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विश्वविद्यालयसँग गरेको कबुलियत बमोजिम अध्यापन कार्यमा नफर्की विदेशमै रहनुभएका उपप्राध्यापक यज्ञप्रसाद सुवेदीले २०६४।९।३० गतेदेखि तलबभत्ता बापत भुक्तानी लिएको रु.६,२२,२१४।७६ र सो को १० प्रतिशतले हुने ब्याज समेत निजबाट कानुन बमोजिम फिर्ता गरी विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार पोखरा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

८.१० काठमाडौं जिल्ला छैमले गा.वि.स.-३ स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आ.व. २०६६।६७ मा दलित विद्यार्थीका लागि प्राप्त रकम अन्यत्र खर्च गरेको, भवन निर्माणका लागि प्राप्त रकम तथा सांसद विकास कोषबाट प्राप्त रकम अनियमित ढंगले खर्च गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय छैमलेबाट प्राप्त कागजात अनुसन्धानका क्रममा अध्ययन गरी हेर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंबाट आ.व. २०६६।६७ मा दलित विद्यार्थीका लागि प्राप्त रकम, भवन निर्माणका लागि प्राप्त

रकम तथा सांसद विकास कोषबाट प्राप्त रकम अनियमित ढंगले खर्च गरेको देखिन आएन । विद्यालयको आ.व. २०६७६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापक जगदीशप्रसाद सिंहको पारिश्रमिक कर बापतको रकम रु.१,६२३।९० दाखिला नभएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम प्रधानाध्यापक जगदीशप्रसाद सिंहबाट भरिभराउ गर्न र विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप शीर्षकमा खर्च भएको रु.९,०००।- को बिल पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल उपर गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १४ मा औल्याइए अनुसार कारबाही हुन र विद्यालयको लेखा प्रणाली व्यवस्थित रूपमा राख्न लगाउन आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

८.११ त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाईघाट, उदयपुरका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीले मिति २०६६।३।२४ मा क्याम्पस धरौटी भनी रु.१२ लाख र इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरौटी भनी रु.१८ लाख २३ हजार पेश्की रकम लिएकोमा पेश्की फछ्यौंट भई विद्यालयको खातामा रकम जम्मा नगरेको भनी परेको उजुरीका विषयमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेखित पेश्की रकममध्ये १२ लाख रुपैयाँ रा.वा.बैंक उदयपुरबाट मिति २०६६।३।२९ मा बलदेव चौधरीले भुक्तानी लिएको देखिन्छ भने इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरौटीको नाममा उजुरीमा उल्लेख भएको पेश्की रु.१८,२३,०००।- बैंकबाट भुक्तानी लिएको देखिँदैन । साथै त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयका सम्बन्धमा उल्लेखित पेश्की लगायतका अन्य शीर्षकका खर्चहरू समेतका विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न आयोगमा यसभन्दा पूर्व उजुरी परेको र सो विषयमा अनुसन्धान भई आयोगको मिति २०७०।२।१४ को बैठक संख्या ५३२ को निर्णयबाट निज बलदेव चौधरीका नाममा आ.व. २०६६।६७ मा धरौटी, निर्माण र इँटा पेश्की भनी रु.३२,००,०००।- पेश्की रहेको, विद्यालयको हाताभित्र सञ्चालित बरुवा क्याम्पसलाई विभिन्न मितिमा सापटी दिएको रु.११,०९,३२०।- हालसम्म फिर्ता नभएको भनी यकिन गरिसकेको देखिंदा प्रस्तुत उजुरीमा उल्लेखित पेश्की रकमलाई पुनः समावेश गरी हिसाब गर्नुपर्ने देखिन नआए तापनि त्रियुगा उच्चमाध्यमिक विद्यालयको आ.व.२०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गत वर्षको पेश्की रकम रु.६७,५१,५०९।३४ बिल भरपाईको आधारमा फछ्यौंट गरिएको तर नापी किताब, प्राविधिक मूल्यांकन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरू पेश नभएको भनी बेरुजुसमेत औंल्याएको देखिएकोले औंल्याएका बेरुजुहरू तत्काल फछ्यौंट गर्ने गराउने तथा निज बलदेव चौधरीबाट पेश्की फछ्यौंटका लागि पेश भएको बिल भरपाइको अधारमा पेश्की फछ्यौंट र नियमित गर्नुपर्ने रकम नियमानुसार पेश्की फछ्यौंट तथा नियमित गरी बाँकी हुन आउने पेश्की रकम निज बलदेव चौधरीको घर घरानाबाट ३ तीन महिनाभित्र असुल फछ्यौंट गरी आयोगलाई जानकारी दिन र बरुवा क्याम्पस, गाईघाटले त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट लिएको सापटी रकम रु.११,०९,३२०।- मध्ये फिर्ता भएको रकम रु.७,८५,०००।- कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम रु.३,२४,३२०।- उक्त क्याम्पसबाट तत्काल फिर्ता माग गर्ने तथा फिर्ता प्राप्त हुन नआएमा सापटी दिन संलग्न रहेका निज बलदेव चौधरी र त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्र.अ.सत्यनारायण झाको घर घरानाबाट दामासाहीले असुल उपर गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएको ।

८.१२ बारा जिल्लास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देवापुर बहुअर्वाका तत्कालीन प्र.अ. विन्देश्वरीप्रसाद साह समेतले विद्यालयको आयव्ययको जानकारी नगराउने तथा २०६४ सालदेखि २०६७ सम्म लेखापरीक्षण हिसाब किताब फछ्यौंट नगरी रकम हिनामिना गरेको

भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आ.व.२०६१।६२ देखि २०६६।६७ सम्म विद्यालयको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराएको पाइयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराबाट निकासा भएको रकम हिनामिना भएको नदेखिएको तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले नियमानुसार कट्टी हुने कर्मचारी संचय कोष नगदै बुझेको र पारिश्रमिकमा लाग्ने आयकर समेत कट्टी नगरिएको भनी विभिन्न आ.व.का लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिन आएको । आ.व.२०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले विन्देश्वरीप्रसाद साहले लिएको पेश्की रकम रु.१७,४३६।६० र नगद रु.१,०५०।१२ फछ्यौंटका लागि पेश गरेका बिल भरपाइहरू रीतपूर्वक नभएकोले पेश्की फछ्यौट गर्न नमिल्ने भनी औल्याइएको पाइयो ।

नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देवापुर बहुअर्वा बाराका तत्कालीन प्र.अ विन्देश्वरीप्रसाद साह र कार्यरत शिक्षकहरूले आ. व. २०६१।६२ देखि २०६६।६७ सम्म नियमानुसार कट्टी हुने कर्मचारी संचय कोष कट्टा गरेको देखिएन । यसैगरी नियमानुसार पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा लाग्ने आयकर कट्टी भएको पनि नदेखिएको हुँदा नियमित गर्न र निज सेवानिवृत्त प्र.अ विन्देश्वरीप्रसाद साहको नाममा रहेको पेश्की रु.१७,४६३।६० र निजले लिएको नगद रु.१,०५०।१२ गरी कुल रु.१८,४८६।७२ हालसम्म फछ्यौंट भएको नदेखिएकोले निजबाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएको ।

८.१३ धनुषा जिल्लास्थित क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि., सखुवा, महेन्द्रनगर, धनुषाका निमित्त प्रधानाध्यापक बलराम प्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि., सखुवा, महेन्द्रनगरको जग्गामा आ.व.२०६७।६८को लागि गुदरी बजार र मवेशी बजारको ठेक्का लगाउन मिति २०६७।२।१ मा टेण्डर आह्वान भई गुदरी बजारको रु.१६ लाख न्यूनतम बोल राखिएकोमा गुदरी बजारको रु.१७,०७,७५७।- मा ठेक्का कबोल भएको र मवेशी बजारको रु.४१ लाख न्यूनतम बोल राखिएकोमा रु.७१,२५,५००।- ठेक्का कबोल गरेको भए तापनि मवेशी बजारबाट रु.५७,२१,५००।- उठी बाँकी रु.१४,०४,०००।- र गुदरी बजारबाट रु. ११,५३,४००।- उठी बाँकी रु.५,५४,३५७।- उठाउनुपर्ने देखिंदा सो सम्बन्धमा कारबाही गरिरहेको भनी क्षीरेश्वर जनता मा.वि.का निमित्त प्रधानाध्यापक बलरामप्रसाद यादव र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह समेतको बयानमा उल्लेख गरेको देखिएकोले उक्त बाँकी रकम रु.१९,५८,३५७।- ठेक्का कबोल गर्ने ठेकेदारहरूबाट तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी जानकारी पठाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि.को आ.व.२०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतमा असुल गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भए अनुसार ठेकेदारहरू राम किसुन महतो, कृष्णकुमार साह, प्रमोदकुमार शाह, रामप्रकाश यादव, रामप्रकाश महतो लगायत सुकदेव सिंह समेत २५ जनासँग जम्मा रु.३८,८०,८२१।१३ असुल उपर गर्नुपर्ने र राम जुलुम यादव, वेचन विराजी र बलराम प्रसाद यादव सहित ३१ जनाको नाममा रहेको पेश्की रु.५,९९,६७५।८८ फछ्यौंट वा असुल उपर गर्नुपर्ने देखिँदा निजहरूबाट तीन महिनाभित्र उक्त रकम असुल उपर गरी जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

८.१४. लमजुङ जिल्ला मालिङ गा.वि.स.का सचिव परमानन्द लम्साल र पूर्व उपाध्यक्ष खजिन्द्र गुरुङ समेतले गा.वि.स.मा विद्युत् विस्तार एवं बाटो निर्माणको रकम हिनामिना गरेको, गा.वि.स. सचिवले विवाह दर्ता र नागरिकताको सिफारिस गर्दा रकम लिएको, शारदा माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवका लागि उठाएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लमजुङ जिल्ला मालिङ गा.वि.स.-३ स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव २०६७

मनाउने क्रममा संकलन भएको रकममध्येबाट देवीमाया घलेले रु.११,००,०००।- प्रधानाध्यापक रघुनाथ गुरुङले रु.१६,००,०००।- र खजिन्द्रबहादुर गुरुङले रु.२,००,०००।- कपाली तमसुक खडा गरी सापटी लिएको देखिएकोले उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) बमोजिम आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजहरूबाट उक्त रकम लिएको मितिबाट कानुन बमोजिमको ब्याज र सावा समेत एक महिनाभित्र भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङलाई लेखी पठाइएको ।

८.१५ कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका-१३ गगनगौंडास्थित गोगन उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहन बरालले विद्यालयमा व्यापक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहन बरालको जिम्मा रहेको भनी आ.व.२०६६।६७ देखि २०६८।६९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएको रु.३,९७,२४०।२२ असुल उपर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयको धरौटी खातामा निजले राखेको धरौटी रकमबाट विद्यालयको खातामा जम्मा गरी बाँकी रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न गराउन तथा लेखापाल विष्णुप्रसाद खनालको जिम्मा रहेको रकममध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालयको धरौटी खाताबाट विद्यालयको खातामा जम्मा गर्न भनिएको रकम विद्यालयको खातामा जम्मा नभएको भए १५ दिनभित्र जम्मा गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीलाई लेखी पठाइएको ।

८.१६ सिरहा जिल्ला, तेनुवापट्टी गा.वि.स.-२ तेनुवापट्टी अवस्थित श्री शंकर प्राथमिक विद्यालय २०६७ सालमा अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवन समेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको, आयोगबाट खटिई गएको टोलीले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा समेत विद्यालय नभेटेको भनी अनुगमन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुमारी अम्बिका साहको कार्यकालमा रु.१,०००।- र कार्यक्रम अधिकृत गुदर महतोको कार्यकालमा रु.१२,२३५।- सरकारी रकम निकासा गरी गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (ख) (घ) अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा निजहरूको हकमा सोही ऐनको दफा १२क. बमोजिम हानि नोक्सानी गरी गराएको सरकारी रकम भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएको ।

८.१७ सर्लाही जिल्ला मदनपुर स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने श्री रामचन्द्र सतीमाई प्राथमिक विद्यालयमा भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त बजेट रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा विद्यालयको पढाई ब्रम्हस्थान मन्दिरको हवन गर्ने ठाउँमा कहिले काहीं हुने गरेको भनी स्थानीय व्यक्तिको भनाइ रहेको र उक्त विद्यालयको आफ्नो जग्गा भवन, फर्निचर, शौचालय लगायतका आवश्यक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महताले कक्षा २ को कक्षा थप अनुमति दिनुका साथै रु.२७,०२५।- निकासा गरेको, लेखापाल सुरप्रसाद दंगालले सो विद्यालयमा रु.४५,०००।- मसलन्द समेतमा दोहोरो निकासा गरेको र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुकदेव सापकोटाले कक्षा ३ अपग्रेड गरी संचालनमा नरहेको विद्यालयलाई रु.८५,३२०।- निकासा समेत गरी अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूबाट उक्त रकम असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.१८ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत सामुदायिक प्रा.वि. भाडसर-४, सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन जि.शि.अ. महेन्द्र महतो, सुकदेव सापकोटा र वर्तमान जि.शि.अ.राजकुमार वि.क.ले संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रकम निकासा गरेकोमा निजहरूको उक्त कार्य अनुचित भएको देखिंदा का.मु. जि.शि.अ. महेन्द्र महतोबाट रु.७६,६८८।-, जि.शि.अ. सुकदेव सापकोटाबाट रु.३७,०६५।- र जि.शि.अ. राजकुमार वि.क.बाट रु.४०,०३३।- भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

९. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ आर्थिक वर्ष मिति २०६९।७० मा सोलुखुम्बु जिल्लामा संचालित विभिन्न आठ वटा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा अनियमितता भएको, कामै नभई बिल लेखिएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सोलुखुम्बु जिल्लामा रु.३३,३१९९०।१८ बाट विभिन्न आठ वटा कार्यक्रम संचालन गरेकोमा आयोगबाट खटिएको प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा ग्याबियन जालीमा ढुंगा भर्ने कार्य गर्दा लंकु खोला प्रोटेक्सन कार्यमा १.७३४ घ.मि. घटी कार्य गरेकोमा रु.७७२२।२६ बढी भुक्तानी भएको, बर्खु खोला नियन्त्रणमा १०.७८७ घ.मि. घटी कार्य गरेकोमा रु.२८,३५६।३३ बढी भुक्तानी भएको, जोगेडा नि.मा.वि.पहिरो नियन्त्रणमा ९.६७३ घ.मि. घटी काम गरेकोमा रु.२८८७३।९१ बढी भुक्तानी भएको र किन्जा बजार संरक्षणतर्फ ३.५१६ घ.मि.घटी काम गरेकोमा रु.१०,४९५।२६ बढी भुक्तानी भएको देखिएकाले बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूबाट फिर्ता लिई राजस्व खातामा दाखिला गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जनकपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१०. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला टेकानपुरस्थित कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको र सो निर्माणको कार्य गर्न बोलपत्र आह्वान गरी जिल्ला विकास समितिले टौदह कन्स्ट्रक्सनलाई २०६७ साल श्रावणमा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेकोमा म्याद सकिएको चार महिनापछि म्याद थपेर काम नसकिए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जिल्ला विकास समिति र टौदह कन्स्ट्रक्सनका बीचमा मिति २०६७।११।२२ मा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी मिति २०६६।८।२३ मा सम्झौता भई कार्य आरम्भ भएकोमा तोकिएको मितिमा कार्यसम्पन्न गर्न नसकेकाले ठेकेदार कम्पनीको निवेदन अनुसार जिल्ला विकास समितिको मिति २०६८।३।२५ को निर्णय अनुसार २०६८ चैत्र मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको र थप भएको अवधिमा समेत कार्य सन्तोषजनक नदेखिएकाले जिल्ला विकास समितिले मिति २०६८।१२।१६ को निर्णयबाट ठेक्का सम्झौता तोडेको र सो निर्णयको विरुद्धमा निर्माण कम्पनीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतको मिति २०६९।५।१९ को फैसलामा निवेदन दाबी खारेज हुने गरी फैसला भएको देखियो ।

जिल्ला विकास समितिले प्रथम रनिङ बिलको रकम मात्र भुक्तानी दिएको र बाँकी रकम भुक्तानी गरेको नदेखिएको, सम्झौता तोड्नुअघि ठेकेदार कम्पनीले जमानत बापत कृषि विकास बैंक कालिमाटीमा राखेको रकमसमेत जिल्ला विकास समितिको नाउँमा रहेको

नेपाल बैंक लि.को खातामा जम्मा गर्न पठाईदिनु भनी पत्राचार गरेको देखिएकोले अनियमित तरिकाले म्याद थप गरेको र काम सम्पन्न नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा पुष्टि हुन आएन । अत: जिल्ला विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी टौदह कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का बीचमा मिति २०६६।८।२३ मा भएको सम्झौता र ठेक्काका अन्य सामान्य एवं विशेष सर्त मुताबिकका हर्जाना टौदह कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२ सर्लाही जिल्ला बगदह गा.वि.स.का सचिव रामगुलाब राय समेतले विकास निर्माणको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बगदह गा.वि.स.बाट आ.व.२०६६।६७ मा संचालित विभिन्न विकास निर्माण योजनाका लागि गा.वि.स.बाट विनियोजित रकम खर्च नगरी कम रकममा गुणस्तरहीन काम गरी यस्तो कामको समेत लगत इस्टिमेट अनुसार काम सम्पन्न भएको भनी जि.वि.स.का प्राविधिकबाट अन्तिम मूल्यांकन गराई सोही मूल्यांकनको आधारमा गा.वि.स. सचिव रामगुलाब रायले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमभन्दा कम रकमको मात्र काम गरी विनियोजित रकम हिनामिना, दुरुपयोग गरेको भनी स्थानीय मानिसहरूले सर्जमिन मुचुल्कामा खुलाइदिएको देखिंदा निजहरूले विनियोजित रकम अनुसारको काम नगरी निम्नानुसार सरकारी रकम हिनामिना दुरुपयोग गरेको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न जिल्ला विकास समितिका इन्जिनियर रमेशकुमार यादव, सव-इन्जिनियर उमेशकुमार दास, गा.वि.स.सचिव रामगुलाब रायको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पारेको देखिँदा निजहरूबाट जनही रु.२,४२,७९२।५० का दरले तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू सुनितादेवी यादवबाट रु.१८,७५०।-, हितलाल रायबाट रु.११,२५०।-, मुखलाल रायबाट रु.१९,७५०।-, राजमोहन रायबाट रु.१८,७५०।-, रामकरण ठाकुरबाट रु.२२,५००।-, उमेश महतोबाट रु.२१,७९२।५०, शैलेन्द्र सिंहबाट रु.९,९३७।५०, रामदेव रायबाट रु.२०,०००।-, हरेन्द्रकुमार महतोबाट रु.२२,७८३।- र १८,४६७।-, कृष्णदेव सुवाहबाट रु.३२,३९१।५०, योगेन्द्रप्रसाद चौधरीबाट रु.१,७५०।-, वासुदेव पण्डितबाट रु.५,०००।-, खुरारी बैठाबाट रु.४,५००।-, हरिनारायण अधिकारीबाट रु.११,६७१।- र सत्यनारायण महतोबाट रु.३,५००।- भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.३ पर्सा जिल्ला बहुअर्वाभाठा गा.वि.स.का तत्कालीन अध्यक्ष अंगद ठाकुरले आ.व. २०६०।६१ मा लिएको पेश्की रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात तथा बिल भरपाइ समेतका आधारमा मात्र निर्णयमा पुग्न कठिनाइ हुने र लेखापरीक्षण भई पेश्की फछ्यौंट भएको अवस्था नदेखिएकोले त्यस्ता पेश्की फछ्यौंट वा असुल उपर गराउने अन्तिम दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा रहेका मन्त्रालयको सचिवको हुने हुँदा पुराना बाँकी रहे भएको पेश्की रकम रु.२,८५,०००।- फछ्यौंट वा असुल उपर गरी तीन महिनाभित्र जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ रौतहट जिल्ला सखुअवा गा.वि.स.मा कार्यरत सचिव गोरखप्रसाद यादव र वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले निजहरू त्यस गा.वि.स. मा कार्यरत रहँदा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा पर्न आएका उजुरीहरू उपर अनुसन्धान हुँदा निज गोरखप्रसाद यादव उपर परेको उजुरीको विभिन्न विषयवस्तुमध्ये गैरकानुनी गाउँ परिषद्

बोलाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।७।५ गतेको गाउँ परिषद्को निर्णय प्रतिलिपि हेर्दा १९ वटा पार्टी प्रतिनिधिको नाम उपस्थितिमा उल्लेख गरेकोमा ७ जना प्रतिनिधि बाहेक सबैको उपस्थिति देखिन्छ । उक्त बैठकबाट आ.व.२०६७।६८ को आयव्यय र २०६८।६९ को प्रस्तावित अनुमान पारित गरिनुका साथै विभिन्न योजनाहरू पारित गरेको देखिँदा सो गाउँ परिषद्लाई गैरकानुनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । गा.वि.स.बाट संचालन भएका सबै योजनाहरूका सम्बन्धमा उल्लेख भएका खर्चका विवरणहरू हेर्दा गा.वि.स.को स्थिति, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लगायत बिल भरपाइहरू दुरुस्त राखेको देखिनुका साथै यहाँ यसरी हिनामिना भएको भन्ने पुष्टि हुन आएन । त्यस्तै २ वटा पोखरी ठेक्का दिने सम्बन्धी निर्णयको फाइल अध्ययन गर्दा बढी कबोल गर्ने विशुराम यादवले रु.१० लाख कबोल गरेकोमा निजले म्यादभित्र चलानी पुर्जी नलिएको हुँदा निजले राखेको धरौटी रकम रु.१ लाख जफत गरी दोस्रो रकम कबुल गर्ने एकवाल साहलाई रु.५,०२,०००।- मा ठेक्का दिएको देखिन्छ । उक्त ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत नै देखिन्छ । तर राजीव राय यादवलाई दिएको पेश्की रु.१,००,०००।- र रामचन्द्र राय यादवलाई दिएको पेश्की रु.५०,०००।- हालसम्म फछ्यौंट भएको नदेखिँदा फछ्यौंट हुन बाँकी रहेको रकम रु.५०,०००।- निजहरूबाट असुल उपर गर्न स्थानीय विकास अधिकारी रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

गा.वि.स.सचिव वीरेन्द्रकुमार गुप्ताको हकमा निज वीरेन्द्रकुमार गुप्ता सखुअवा गा.वि.स.मा कार्यरत रहेको अवस्थामा भएका विभिन्न अनियमितता उपर छानबिन गर्ने क्रममा प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको फाइलमा निज सचिव स्वयंले रु.१,२५,०००।-, अशोककुमार रायले रु.२०,०००।-, रामअमर रायले रु.५,०००।-, जलन्धर राय यादवले रु.६७,०००।-, प्रकाश यादवले रु.२५,०००।- र लक्ष्मी बैठाले रु.३०,०००।- गरी जम्मा रु.२,७२,०००।- पेश्की लिएकोमा हालसम्म फछ्यौंट भएको देखिएन । उक्त पेश्की रकम कुन कार्यक्रम र योजनामा भुक्तानी गरिएको हो भन्ने कुरा प्राप्त रेकर्डबाट देखिएको छैन । यसरी बिना आधार कारण यतिका रकम पेश्की लेखी हालसम्म पेश्की बाँकी राखेको अवस्था र त्यसमा पनि स्वयं गा.वि.स. सचिवले यसरी खर्च लेखी रकम दुरुपयोग गरेको अवस्थालाई अझ गमिभर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ उल्लेखित पेश्की रकम निजहरूबाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.५ उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णबहादुर बि.क. रसाइली समेतले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी करिब रु.२४ लाखभन्दा बढी रकम आर्थिक हिनामिना गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृष्णबहादुर बि.क. रसाइली, बिन्दु गैरे, कृष्ण बि.क., काले सार्की उपर आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा बिन्दु गैरे र काले सार्कीले उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार अनियमितता गरेको अवस्था संकलित प्रमाणबाट देखिएन । कृष्णबहादुर बि.क. रसाइलीले आयोग समक्ष बयान गर्दा आफूले पेश्की लिएको रकम फछ्यौंट गर्न बिल भरपाइ पेश गरेको भनी बयान गरे पनि उक्त पेश्की फछ्यौंटको लागि दिएको निवेदनको दर्ता नं. खुलाउन नसकेको र महालेखा परीक्षकको आ.व.२०६७।६८ को प्रतिवेदनमा निजको नाममा आ.व.२०६७।६८ को पेश्की रु.२,५२,०००।- पेश्की फछ्यौंट नभई बाँकी रहेको देखिएको साथै खरिदार कृष्ण बि.क. को नाममा रु.२,००,०००।- आ.व. २०६८।६९ को पेश्की फछ्यौंट नभई बाँकी रहेको आ.व. २०६८।६९ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनबाट देखिएको हुँदा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट रु.२,५२,०००।- र खरिदार कृष्णबहादुर बि.क. बाट

रु.२,००,०००।- तीन महिनाभित्र फछ्र्यौट तथा भरिभराउ गरी जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई तथा पेश्की फछ्र्यौट नहुँदै पेश्की माथि पेश्की दिने प्रथा बन्द गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई लेखी पठाइएको ।

१०.६ काठमाडौं जिल्लाको गागलफेदी गा.वि.स. ५ग को कि.नं. ३६५ को जग्गा ३२ फिटे बाटो भएको, रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि घरबाटो सिफारिस गर्ने क्रममा गा.वि.स. सचिव मणिराज पोखरेल र सहायक न्हुच्छे श्रेष्ठले किर्ते गरी राजस्व ठगी गरी बाटो नभएको भनी प्रमाणित गरेको, पदीय मर्यादा विपरीत सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिनुका साथै शुल्क तथा दस्तुर लिने गरेको, १३६ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएकोमा १५० थान दोसल्ला खरिद गरी बाँकी दोसल्ला गा.वि.स.मा दाखिला नगरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गा.वि.स. सचिव मणिराज पोखरेल तथा सहायक न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बाटो नदेखाई सिफारिस गरी नेपाल सरकारलाई रु.२५,०००।- राजस्व नोक्सानी भएको व्यहोरा मालपोत कार्यालय चाबहिलको मिति २०७०।९।२१ को पत्रवाट खुल्न आएकोले नोक्सानी पुऱ्याएको रकम रु.२५,०००।- गा.वि.स.सचिव र कार्यालय सहायकसँग भरिभराउ गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको ।

१०.७ महोत्तरी जिल्ला सुन्दरपुर गा.वि.स.का सचिव शिवराम पाण्डे आफ्नो कार्यस्थलमा नगई सदरमुकाममा बसी मनोमानी रूपमा काम गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६८।३।३१ देखि २०६८।१२।३० सम्म सुन्दरपुर गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव शिवराम पाण्डे कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निजले मिति २०६७।१२।११ मा बसेको सुन्दरपुर गा.वि.स.को गाउँ परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम छनौट गरिएका भुरहीखोला बाँध, पैनी, जीर्णोद्धार तथा वडा नं. ४ को बुधाई ठाकुरको घरदेखि रूपनी खोलासम्मको सडक मर्मत तथा ग्राभेल भनी सुन्दरपुर-४ बस्ने रामेश्वर राय यादवलाई रु.५,६४,०००।-, नेपाल राष्ट्रिय जनता नि.मा.वि. सुन्दरपुरको आवश्यक सुधार तथा विकास भनी विद्यालयका प्र.अ.दयाराम यादवलाई रु.७५,०००।-, सुन्दरपुर २ मगरथानामा आर्टिजन बोरिङ तथा सडक मर्मत भनी सुन्दरपुर-२ बस्ने रामप्रवेश चौरसियालाई रु.१,५०,०००।-, सुन्दरपुर-१,२,३ खानेपानी निर्माण भनी सुन्दरपुर-१ बस्ने गोनउर राउत बेलदारलाई (परिषदले निर्णय नै नगरेको कार्यक्रम) रु.७०,०००।-, शिवनगर-सिंहासनी सडक ग्र्याभेल र वडा नं. ४ को महादेव पोखरी जीर्णोद्धार भनी सुन्दरपुर-४ बस्ने इन्द्रजित यादवलाई रु.३,००,०००।-, सुन्दरपुर-१ विन्देश्वर साहको घरसँगैको मूल सडकबाट कतरवासम्मको सडक मर्मत तथा निर्माण भनी सुन्दरपुर-४ बस्ने मन्देश्वर यादवलाई रु.३५,०००।-, सुन्दरपुर ८ र ९ मा सिलाइ कटाइ प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षक गीता झालाई रु.२५,०००।-, वडा नं. ७ का लागि क्रिकेट खेल सामग्री खरिद भनी सुन्दरपुर-७ बस्ने विकास महतोलाई रु.२५,०००।-, वडा नं. ७ सिंहासनी गाउँका लागि क्रिकेट खेल सामग्री खरिद भनी सुन्दरपुर-७ बस्ने शैलेन्द्र यादवलाई रु.१५,०००।- गरी जम्मा रु.९,८४,०००।- पेश्की दिएको रकम फछ्र्यौट भएको नपाइएकोले सो रकम मध्ये रु.९,१४,०००।- तीन महिनाभित्र प्रचलित आर्थिक ऐन नियम अनुसार उल्लेखित व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिबाट पेश्की फछ्र्यौट अथवा असुल उपर गर्न र गाउँ परिषद्ले पारित नै नगरेको सुन्दरपुर १,२,३ खानेपानी निर्माण कार्यक्रमका लागि भनी सुन्दरपुर-२ का खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिका एक सदस्यीय अध्यक्ष गोनउर राउत बेलदारलाई रु.७०,०००।- जथाभावी पेश्की दिई अनियमितता गरेको रु.७०,०००।-

गा.वि.स. सचिव शिवराम पाण्डेसँग असुल उपर गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीका स्थानीय विकास अधिकारीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.८ ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स.-९ स्थित कुँवर टोलमा खानेपानी ट्यांकी निर्माणको रकम मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सैंबु गा.वि.स.-९ स्थित कुँवर टोलमा खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्न दलबहादुर अछामीको अध्यक्षतमा उपभोक्ता समिति गठन भई ट्यांकी निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र गा.वि.स. बीच मिति २०६४।२।६ मा सम्झौता भई कार्य सुरु भएको देखियो । ट्यांकी निर्माणका लागि गा.वि.स. बाट रु.१,५०,०००।- विनियोजन भई प्रथम किस्ता रु.७५,०००।- र दोस्रो किस्ता रु.५०,०००।- समेत उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बुझिलिएको देखिन आयो । उपभोक्ता समितिबाट लामो समयसम्म पनि योजना सम्पन्न नगरेकाले जिल्ला विकास समिति ललितपुरबाट मिति २०६८।८।२५ र २०७०।२।२१ मा योजना शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गा.वि.स.लाई सुझाव दिएकोमा मिति २०७०।८।२७ मा प्राविधिकले पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत योजना सम्पन्न नभएको, खानेपानी संचालनको अवस्थामा नरहेको र पाइपलाइन विस्तार नभएको देखिन आयो । साथै योजना सम्पन्न गराउनेतर्फ गा.वि.स.बाट समेत पहल गरेको नपाइएको देखिएकोले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई तीन महिनाभित्र योजना सम्पन्न गराउन र योजना सम्पन्न गर्न नसके सम्झौता अनुसार गा.वि.स.बाट बुझिलिएको सम्पूर्ण रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर अछामीबाट असुलउपर गरी जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति ललितपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१०.९ रौतहट जिल्ला अन्तर्गत जटहरा गा.वि.स.को आ.व. २०६६।६७ मा गा.वि.स.भवन निर्माणको रकम तथा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जटहरा गा.वि.स.को गा.वि.स.भवन निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटबाट प्राप्त प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गा.वि.स.भवन निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनबारुल हकले रु.६,७५,०००।- पेश्की लिएको मध्ये रु.५,४६,१२३।४९ बराबरको काम भएको र रु.१,२८,८७६।५१ बराबरको काम नभएको अवस्था देखियो । गा.वि.स.भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनबारुल हक तथा सचिव शेख चाँद अलि समेतले सो बराबरको काम हुन बाँकी रहेको भनी बयानमा स्वीकारेको अवस्था रहेकोले रु.१,२८,८७६।५१ निजहरुबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१० धनुषा जिल्लाका बैगडावर, ढल्केबर र पुष्पबलपुर गा.वि.स.का लागि पिछडावर्ग र मुस्लिम उत्थानका लागि आ.व. २०६६।६७ मा छुट्चाइएको इनार निर्माण समेतको रु.२४ लाख नक्कली बिल र भरपाइ बनाई भ्रष्टाचार गरेको, पुनः सोही गा.वि.स.हरूमा आ.व. २०६७।६८ मा छुट्चाइएको बजेट पनि किर्ते गरी एन.आई.सि. बैंकमा भारतीय नागरिक बुधेश्वर महतो समेतको नाममा खाता खोली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाबाट आर्थिक वर्ष २०६६।६७ र २०६७।६८ मा बैगडाबर, ढल्केबर तथा पुष्पबलपुर गाउँ विकास समितिहरूमा पिछडावर्ग महासंघ नेपाल मार्फत मधेसी पिछडावर्ग तथा मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालन भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषासँग प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मधेसी मुस्लिम उत्थान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत इनार निर्माण गर्दा जनसहभागिता अंश

कट्टा नगरी पुष्पबलपुर गाउँ विकास समितिमा रु.१२,१८२।-, ढल्केबर-५ मा रु.१२,१८२।-, बैगडाबर-३ मा रु.१२,१८२।-, ढल्केबर-१ मा रु.११,१६७।- र भरतपुर-४ मा रु.१२,१८२।- गरी जम्मा रकम रु.५९,८९५।- बढी भुक्तानी गरेको हुँदा असुल उपर हुनुपर्ने भनी औंल्याइएको देखिँदा उल्लेखित इनार निर्माण उपभोक्ता समितिहरूबाट उल्लेखित रकम असुल उपर गर्न, पिछडावर्ग महासंघ नेपालबाट आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा संचालित विभिन्न तालिमहरू संचालन गर्दा भुक्तानी भएको रकमको १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्नेमा सो नगरेको भनी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको रु.२९,९४०।- उक्त महासंघबाट असुल उपर गर्न र आ.व. २०६६।६७ मा मधेसी पिछडावर्ग तथा मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत पिछडावर्ग महिलाहरूको वर्तमान अवस्था र अधिकार सम्बन्धी ३ दिने जनचेतनामूलक तालिम संचालन गर्दा रु.४,३१,०००।- खर्च लेखिएकोमा दोहोरो तेहरो भत्ता वितरण भएको देखिएको रु.१,३५,०००।-, संविधानसभामा भूमिका तथा अधिकार सम्बन्धी ३ दिने जनचेतनामूलक तालिम संचालन गर्दा एउटै मितिमा पटक-पटक भत्ता वितरण गरेको देखिएको रु.१,४२,५००।- र पिछडावर्गका युवायुवतीको नेतृत्व विकास तालिम संचालनका लागि रु.१०,५०,०००।- बजेट स्वीकृत भएकोमा सक्कल भरपाइ पेश नगरी फोटोकपी भरपाइ मात्र पेश गरेको आधारमा भुक्तानी गरिएको रु.४,७७,५००।- गरी जम्मा रु.७,५५,२५०।- कार्यक्रम संचालक पिछडावर्ग महासंघ नेपालबाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

१०.११ सिरहा जिल्ला सीतापुर गा.वि.स.का सचिव विवेकचन्द्र कार्की र प्रा.स. फेकु यादवले गा.वि.स.को सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भ्रष्टाचार गरी हिनामिना गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६७।६८ मा सीतापुर गाउँ विकास समितिका सचिव विवेकचन्द्र कार्कीको नाममा कुनै किसिमको बेरुजु नरहेकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भ्रष्टाचार गरी हिनामिना गरेको आरोप पुष्टि हुन आएन । त्यसैगरी प्राविधिक सहायक फेकु यादवको नाममा पेश्की स्वरूप रहेको कर्मचारी कल्याण कोष (अक्षय कोष) को रकम रु.६२,२४१।- निजले बैंकमा दाखिला गरेको सक्कलै भौचर आयोग समक्ष पेश गरेको र सीतापुर गाउँ विकास समितिमा आ.व.२०६७।६८ मा बालबालिका सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हरि यादवको नाममा रहेको पेश्की रकम रु.१,००,०००।- वितरण गरेको भरपाई गाउँ विकास समिति सचिवबाट प्रमाणित रहेको र सो भरपाई वास्तविक रहेको भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहाबाट लेखिआएको देखिँदा त्यसतर्फ केही गरिरहन परेन ।
तर सीतापुर गाउँ विकास समितिमा आ.व. २०६६।६७ मा नदी कटान नियन्त्रण योजनाका लागि महेन्द्रप्रसाद यादवले लिएको रु.७०,०००।- मध्ये रु.४५,८५३।४२ बराबरको काम भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहाबाट लेखी आएको हुँदा बाँकी रकम रु.२४,१४६।५८ निजबाट भरिभराउ गरी जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहालाई लेखी पठाइएको ।

१०.१२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाका कार्यक्रम अधिकृत रामभजन यादवले मधेसी, मुस्लिम र पिछडा वर्ग उत्थान कार्यक्रम नै संचालन नगरी रकम भ्रष्टाचार गरेको, दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रु. १२ लाखको सामान आफ्नो घरमा राखेको, आफ्नो नाता पर्ने मनोजकुमार यादवलाई विगत लामो समयदेखि जि.वि.स.मा भिलेज प्रोफाइल तयार गर्ने काममा लगाएको, लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको रु.२,५०,०००।- जि.वि.स.मा नबुझाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व.२०६८।६९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

धनुषाबाट मधेसी, मुस्लिम र पिछडा वर्ग उत्थानको कार्यक्रमको कुनै योजना कार्यान्वयन भएको देखिएन । आई.एल.ओ. बाट प्राप्त जिन्सी सामान जि.वि.स.को प्रयोजनमा रहेको, भिलेज प्रोफाइल तयार गर्नका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी बिन्दुप्रसाद गुरागाईंले दैनिक ज्यालादारीमा मनोजकुमार यादवलाई राखेको भनी जि.वि.स.कार्यालय धनुषाबाट खुलाई पठाइएको देखिँदा उजुरीमा उल्लेखित बुदाँहरूमा सत्यता देखिएन । तर आ.व.२०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रामभजन यादवबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रु.२,५०,०००।- मध्ये निजको तलबबाट रु.४७,६८०।५८ कट्टा गरी जि.वि.स.को खातामा दाखिला भइसकेको देखिएकोले बाँकी रु.२,०२,३१९।४२ निज रामभजन यादवबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

१०.१३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरी अन्तर्गत गाउँ विकास समितिको कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत तत्कालीन सचिव नारायण चौधरीले आ.व. २०६३।६४ र २०६४।६५ मा गाउँ विकास समितिमा निकासा भएको विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज नारायण चौधरीले आ.व. २०६३।६४ र २०६४।६५ को चालू तथा पुँजीगत रकममा यथोचित रूपमा बिल भरपाइ संलग्न नगरी खर्च गरी जम्मा रकम रु.२,३२,४९१।२५ हानि नोक्सानी हुन गएको देखिँदा निजबाट भरिभराउ गर्न एवं आ.व. २०६३।६४ मा सडक मर्मत गर्ने कार्यका लागि कञ्चनपुर-१ र ४ का उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बच्चु सरबरिया र सचिव मन्नु पासवानले लिएको पेश्की फछ्यौंट गर्न बाँकी रु.३९,०००।- तीन महिनाभित्र फरफारक गराई जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१४ सप्तरी जिल्ला, बेल्ही गा.वि.स बलान नदी नियन्त्रण र गा.वि.स. निर्माणका लागि पटक पटक निकासा भएको रकममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बलान नदी नियन्त्रणको कार्यमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन आएन । बेल्ही गा.वि.स. भवन निर्माणको बेल्ही गा.वि.स.बाट मिति २०६६।४।२८ सम्म बेल्ही गा.वि.स उपभोक्ता समितिलाई पाँच लाख रुपैयाँ पेश्की निकासा भएकोमा भवनको कुर्सी लेभलसम्मको काम गरी रु.२ लाख पेश्कीको प्राविधिक मूल्यांकन भएको देखिएको र रु.१ लाखको निर्माण सामग्री ल्याई निर्माण कार्य गर्दै गरेको अवस्थामा हकिम मिया भन्ने स्थानीयवासीले उक्त जग्गामा विवाद सिर्जना गरी निर्माण कार्यमा रोक लगाएकोले थप निर्माण कार्य हुन नसकी पेश्की रु.३ लाख फछ्यौंट गर्न बाँकी देखिएको र रु.३ लाखमध्ये रु.२ लाख मिति २०६९।७।२६ मा उपभोक्ता समितिको नाउँमा रा.वा.बैंकको सप्तरी शाखामा हि.नं. ४१३८ बाट जम्मा भएको भौचरको प्रतिलिपि रहेको पाइयो । बेल्ही गा.वि.स. निर्माण उपभोक्ता समितिसँग बाँकी रहेको पेश्की रु. ३ लाख तीन महिनाभित्र असुलउपर गरी जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार गाउँ विकास समितिको कार्यालय, बेल्ही सप्तरी तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१५ पर्सा जिल्ला मनियारी गाउँ विकास समितिमा विनियोजित रकममा गाउँ विकास समितिका सचिव किशोरीलाल माली र कार्यालय सहायक घनश्यामप्रसाद कुर्मीले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व.२०६८।६९ सम्ममा मनियारी गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव किशोरीलाल मालीको नाममा अनावश्यक रूपमा पेश्की निकाली समयमै चुक्ता नगरी विद्यमान कानुनको पालना नगरेको र कार्यालय सहायक घनश्यामप्रसाद कुर्मीले पनि कानुनले तोके बमोजिम पेश्की बाँकी नै राखिराखेको देखिएकाले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका निज किशोरीलाल मालीको नाममा कायम रहेको रु.१,५६,३२१।- र

घनश्यामप्रसाद कुर्मीको नाममा कायम रहेको रु.६२,१९३।- रकम भरिभराउ गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

१०.१६ पर्सा जिल्ला अन्तर्गतको गम्हरिया गा.वि.स. मा कार्यरत सचिव जयनारायण प्रसाद बरै समेतले जि.वि.स.पर्सा मार्फत निकासा भएको गा.वि.स.मा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरू र अपांगहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता बापतको रकम अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट विभिन्न ५ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आफूहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खान पाउने योग्यता नपुगेको भए तापनि सचिवले बिना कारण र आधारमा उपलब्ध गराएको हुँदा उक्त रकम निजहरूले प्राप्त गरेको वा खाएको भनी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गरी दिएको देखिँदा निजहरूबाट खाएको भनिएको जम्मा रु.४७,०००।- असुल उपर गर्नुपर्ने देखिंदा उक्त रकम असुल उपर गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ त्रिशूली अस्पताल नुवाकोटमा आ.व. २०६८।६९ मा विभिन्न विषयमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लेखी पठाएकोमा सो कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा पेश भएको प्रतिवेदनबाट उजुरीका विभिन्न विषयमध्ये क्लिनिकल अभ्यास बापत प्राप्त रकमका सम्बन्धमा सो अस्पतालका मे.सु.डा.रमेश विक्रम सिंहले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार नियमपूर्वक खर्च गरेको यथेष्ट प्रमाण नपाइएको भन्ने खुली आएकोमा निजले आयोग समक्ष बयान गर्दा आफूले क्लिनिकल अभ्यास बापत प्राप्त भएको उक्त रकम रु.१,५६,०००।- बुझी लिएको तथ्य स्वीकार गर्दै समितिको निर्णय नभएको कारण आफूसँग रहेकोमा विवाद उत्पन्न भएपछि रु.७८,०००।- तत्कालै अस्पतालमा बुझाएको र बाँकी रु.७८,०००।- को प्रमाण पेश गर्नेछु भनेकोमा त्रिशूली अस्पतालको मिति २०७०।८।७ को पत्रबाट बाँकी रु.७८,०००।- समेत जम्मा हुन आएको भन्ने उल्लेख गर्दै भौचरको प्रतिलिपि समेत प्राप्त हुन आएको अवस्था छ । त्यस्तै इमर्जेन्सी सेवा बापतको रकम रु.२,२५,४००।- को खर्च रेकर्ड नभएको भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिवेदन तथा अस्पतालबाट प्राप्त माइन्युट किताबमा उल्लेख भए अनुसार इमर्जेन्सी सेवा बापत प्राप्त रकमको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप कर्मचारीलाई दिने र बाँकी २० प्रतिशत अस्पताल विकास समितिमा जम्मा हुने भनी निर्णय भएको देखिएकोमा उक्त रकमको २० प्रतिशतले हुने रु.४५,०८०।- हालसम्म अस्पतालको खातामा जम्मा हुन आएको नदेखिँदा निज मे.सु. डा.रमेश विक्रम सिंहबाट रु.४५,०८०।- तीन महिनाभित्र भरिभराउ गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार त्रिशूली अस्पताल नुवाकोटलाई लेखी पठाइएको ।

११.२ बैतडी जिल्ला अस्पतालका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सूर्यप्रसाद भुसालले काजमा रहेको अवधिमा खरिद आदेश स्वीकृत गरी अनियमितता गरेको तथा दोहोरो भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता बुझिलिएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीमा निज सूर्यप्रसाद भूसाल तत्कालीन अवस्थामा कार्यालय प्रमुख भई जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख नै पटक-पटक (दोहोरो समेत पर्ने गरी) गरी लगभग वर्षभरी नै केन्द्र, क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा फिल्डमा गएको देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति तालुक कार्यालयको स्वीकृतिसमेत नलिई काजमा

जाँदा एकातर्फ प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम उल्लंघन गरेको देखिन गयो भने अर्कोतर्फ गलत कार्य गर्नलाई अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत प्रेरणा मिल्न सक्ने देखियो । त्यसैगरी निज निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सूर्यपसाद भुसालले कम्प्युटर सेट ल्यापटप लगायतका सामान हराएको/चोरी भएको भनिए तापनि उजुरीकर्ताले उक्त सामानहरू हराएको वा चोरी भएको नभई निज भुसालले नै आफै लगेको भन्ने आरोप लगाएको अवस्था भएको सन्दर्भमा निज भुसालले मिनाहाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरको भए तापनि हालसम्म मिनाहा सम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीबाट लेखी आएको देखिन्छ । निज भुसालले मिति २०६७।४।१७ देखि २०६७।७।२३ सम्म काठमाडौं काज र सोही मिति २०६७।४।१७ देखि २०६७।७।२३ सम्म गुरु खोला बैतडी काज जनाई काठमाडौं काज बापत रु.१५,१८७।- र गुरु खोला बैतडी बापत रु.२,६००।- गरी दोहोरो भुक्तानी र कम्प्युटर सेटको परल मूल्य रु.६७,७७७।- एवं ल्यापटपको परल मूल्य रु.८७,९९९।-गरी जम्मा रु.१,७३,५६३।- निजबाट भरिभराउ गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११.३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानका प्रमुख डा. सुधा देवकोटाले खोप कार्यक्रमका लागि प्राप्त रकममा अनियमितता गरेको, गाडी तथा एम्बुलेन्स मर्मतको रकम हिनामिना गरेको, काज समर्थन नगराई जिल्ला बाहिर गई दै.भ्र.भ. भुक्तानी लिएको, अनियमित तरिकाले कर्मचारीलाई काजमा राख्ने तथा करारमा नियुक्ति गरेको र औषधी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेकाले भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा. सुधा देवकोटाले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ३ को (छ) बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभाग वा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट काज स्वीकृत गराएर जिल्ला बाहिर भ्रमणमा जान सक्नेमा स्वीकृति लिएको वा काज समर्थन गराएको प्रमाणबाट नदेखिएको साथै जिल्ला बाहिर रहेको अवस्थामा जिल्लाभित्र भ्रमण गरेको देखाएको र जिल्लाभित्र भ्रमणमा रहेको अवस्थामा समेत दोहोरो भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी नियम विपरीत हुने गरी दोहोरो रकम भुक्तानी समेत लिएको पाइएकोले माथिल्लो निकायको सहमति नलिई जिल्ला बाहिर भ्रमण गरी रु.५३,०००।- र दोहोरो भुक्तानी लिएको रु.४,५००।- समेत गरी प्रचलित नियम विपरीत भुक्तानी लिएको जम्मा रु.५७,५००।- तीन महिनाभित्र भरिभराउ गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद- ९

ध्यानाकर्षण

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. मा भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा तर्पासिलका निकायहरू र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू उपर देहाय बमोजिम ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ नेपाल बैंक लिमिटेडले Cumulative Loss Recover नभइकन आ.व. २०६६।६७, २०६७।६८ र २०६८।६९ मा बोनस रकम बाँडेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६२।२।८ को पत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजीकोष धनात्मक नहुँदासम्मका लागि बोनस वितरणमा रोक लगाइएकोमा मिति २०६३।३।२ गते कानुन बमोजिम बोनस वितरण गर्न दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट निर्णय भएपश्चात अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्णयको जानकारी गराएको र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतबाट खुद मुनाफा भएको आर्थिक वर्षको बोनस वितरण गर्न भनी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई मिति २०६३।३।२० मा लेखी गएको देखिएको, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन भनी यस आयोगबाट मिति २०६७।४।१३ मा निर्णय भई मिति २०६७।४।१६ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध निकायमा सो बमोजिम गर्न गराउन लेखी नपठाएको कारणबाट नेपाल बैंक लिमिटेडले आयोगबाट भएको उपरोक्त निर्णयबारे जानकारी नपाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त उल्लेखित पत्रकै आधारमा आ.व. २०६६।६७, २०६७।६८ र २०६८।६९ मा बोनस रकम वितरण गरेको भन्ने देखिँदा आयोगबाट भएको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई लेखी पठाउनुपर्नेमा लेखी नपठाएको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

२. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आ.व.२०६८।६९ मा नगदी रसिद, टाइम कार्ड, प्रदूषण स्टिकर जथाभावी छपाइ तथा वितरण गरी दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आ.व.२०६८।६९ मा नगदी रसिद, टाइम कार्ड, प्रदूषण स्टिकर लगायतको छपाइ सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार नभई कार्यालय प्रमुखको आदेशले पटक-पटक गरी एउटै सामान बिना कोटेसन खरिद गरेको देखिन आएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई पालना गरेको देखिएन तसर्थ आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न आयोगको मिति २०७०।४।२२ को निर्णयानुसार ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

२.२ महोत्तरी जिल्ला, मझौरा विष्णुपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका सचिव शिवशरण रायले आ.व.२०६३।६४ देखि आ.व. २०६५।६६ सम्म मझौरा विष्णुपुर गा.वि.स.का स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी आफै गा.वि.स.भित्रका विकास आयोजना

छनौट गरेको, पेश्की रकम लिई विकास निर्माणको कार्य गरी अन्दाजी रु. ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा मिति २०६६।५।२२ मा महोत्तरी जिल्ला, मभ्औरा विष्णुपुर गा.वि.स.कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय जलेश्वरबाट महोत्तरी जिल्ला, मभ्औरा विष्णुपुर गा.वि.स-७ बस्ने लालबाबु यादव र मिश्री नायक समेत ७-८ जनाको समूहले उक्त गा.वि.स.को आ.व.२०६३।६४ देखि आ.व. २०६५।६६ सम्मका कागजात, आर्थिक श्रेस्ता र निर्णय पुस्तिका समेत लुटी लगेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

२.३. नेपालबाट विदेश जाने अनपढ कामदारहरूलाई मेनपावर कम्पनी र वैदेशिक रोजगार विभाग मिली गैरकानुनी प्रक्रियाबाट अध्यागमन समेतलाई मिलाई विदेश पठाउने गरेको र विदेशबाट फर्की आएका जिल्ला महोत्तरीका उपेन्द्र (धर्मेन्द्र) सहनी र जिल्ला धनुषाका वीरेन्द्र (नन्द कुमार) मण्डलले जाली राहदानी प्रयोग गरेको आशंकामा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी घूस (रिसवत) लिई मुद्दा दायर गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा अध्यागमन विभाग कालिकास्थानका विभागीय प्रमुख (महानिर्देशक) शरद चन्द्र पौडेलले आफू मातहत रहेका उक्त विभागका कर्मचारीहरू अध्यागमन अधिकृत देवर्षी सापकोटा, शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु.प्रदीपप्रसाद लामिछाने, ना.सु. विश्वराज खरेल र का.स.जयनारायण नापितले मुद्दा मिलाई दिन घूस/ रिसवत लिएको कुरामा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कार्यालयमा हुने गतिविधिको लागि मेरो नैतिक जिम्मेवारी रहने कुरामा मलाई द्विविधा छैन भनी आफ्नो बयानको क्रममा समेत उल्लेख गरेको हुँदा त्यसमा निजले विभागीय प्रमुखको हैसियतले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट हुने दैनिक कार्य संचालन लगायतका काम कारबाहीको नियमित अनुगमन, निगरानी तथा निरीक्षण एवं निर्देशन दिनुपर्नेमा सो अनुरूप भए गरेको नपाइएकोले पुनः यस प्रकारका कार्यहरू हुन वा गर्न नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निजलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि आयोगको मिति २०७०।५।३० को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

३. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पत्रबाट कपिलवस्तु जिल्ला, गुगौली गा.वि.स. सचिवले अस्नारा भन्ने ठाउँमा जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुलाई वृक्षारोपण गर्न नदिई ट्युबवेल गाडेको भन्ने सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पत्रबाट कपिलवस्तु जिल्लाको गुगौली गा.वि.स.का सचिवले अस्नारा भन्ने ठाउँमा जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुलाई वृक्षारोपण गर्न नदिई ट्युबवेल गाडेको भन्ने समेतको उजुरीका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त प्रतिक्रिया एवम् निष्कर्षबाट वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न नदिई गा.वि.स.ले ट्युबवेल गाडेकोमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले हैण्ड पाइपहरू उखेली लगेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुमा सम्बन्धित गाउँलेहरू, जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू एवं गा.वि.स.सचिव समेतको उपस्थितिमा ट्युबवेल (नल) गाडेको विवादमा सहमति भएको साथै गा.वि.स. सचिवले गलत नियत राखी काम कारबाही गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुन नआएकोले यस सम्बन्धमा केही गरिरहन परेन ।

सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय नहुँदा बेलाबेलामा वनक्षेत्रको भाग गा.वि.स.को हो वा वन कार्यालयको हो भन्ने अड्चन देखिरहने हुँदा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहने देखिन

आउँछ । वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको र पूर्वाधार निर्माण गरेको भन्ने हुँदा वनक्षेत्रको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने र बसोबास नियन्त्रण गर्ने गराउने कार्यको सम्बन्धमा जारी भएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ अनुसार आवश्यक कार्य गर्ने गराउने र वनक्षेत्रको सुरक्षा समेतमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकोले आयोगको मिति २०७०।११।२६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन लेखी पठाइएको ।

४. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ काठमाडौं महानगरपालिका-३४ मा अवस्थित अल्पाइन एकेडेमी उच्च मा.वि.लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गैरकानुनी रूपमा संचालन गर्न, नाम परिवर्तन गर्न र स्थानान्तरण गर्न सहयोग गरेकाले कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी स्थापना भएका उ.मा.वि.हरूलाई समयमा कारबाही नगरी उदासीनता देखाएको विषयमा आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

४.२ नारायणदेवी उच्च मा.वि., खानीगाउँ-३, बर्राफेदी, नुवाकोटका प्र.अ. हरिप्रसाद लामिछाने समेतले पदीय आचरण विपरीत अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा नगदमा कारोबार गर्ने गरेको पाइएकोले नगदमा कारोबार नगरी बैंक मार्फत गर्न, सहयोग चन्दा तथा बाह्य सहयोग एवं नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको अलग अलग हिसाब राख्न, नगदी रसिदको नियमन गर्न गराउनका साथै लेखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बहन गराई निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत बनाउनका साथै शिक्षा ऐन, नियम तथा आर्थिक नियमको कडाइका साथ सबै विद्यालयहरूले पालना गर्न, गराउनेतर्फ सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नुवाकोटलाई लेखी पठाइएको ।

४.३ धनुषा जिल्लास्थित क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि., सखुवा, महेन्द्रनगर, धनुषाका निमित्त प्रधानाध्यापक बलरामप्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि., सखुवा, महेन्द्रनगर, धनुषाको आ.व. २०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सि.नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२ लगायतका विषयहरूमा र आ.व.२०६६।६७ पछिको लेखापरीक्षण भएको भए सो समेतलाई आधार मानी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरणको आधारमा असुल उपर गर्न र उच्च मा.वि.को जग्गाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही गर्न, सबै विद्यालयको नियमित कारोवार नगद नगरी बैंक मार्फत गर्न, सहयोग चन्दा तथा बाह्य सहयोग एवं सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको अलग अलग हिसाब राख्न, नगदी रसिदको नियमन गर्न, गराउनका साथै लेखामा काम गर्नेलाई जिम्मेवारी तथा ज्ञान सीप दिलाई निर्णय प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र नियमसंगत बनाउनका साथै शिक्षा ऐन, नियम तथा आर्थिक नियमको कडाइका साथ सबै विद्यालयहरूमा पालना गर्न, गराउनेतर्फ सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

५. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ पर्सा जिल्ला विन्दवासिनी गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव चन्द्रदेव ठाकुरले कार्यरत रहँदाको अवस्थामा गा.वि.स. भवन निर्माण, फर्निचर खरिद, कृषि कार्यक्रम खर्च, भिलेज प्रोफाइल

खर्च, सडक मर्मत, पशुसेवा उपकेन्द्र मर्मत, पोखरीको ठेक्का, लोडिङ अनलोडिङको ठेक्का, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका कुरामा अनियमितता गरेको, हिसाब पारदर्शी नराखेको, अधिकार बाहिर गई कार्य गरेको, गा.वि.स.को अनुदान रकम स्वेच्छाचारी रूपमा वितरण गरेको भन्ने समेत सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएझै गा.वि.स.मा कार्यरत रहँदा भवन निर्माण, फर्निचर खरिद, कृषि कार्यक्रम खर्च, भिलेज प्रोफाइल खर्च, सडक मर्मत, पशुसेवा उपकेन्द्र मर्मत, पोखरीका ठेक्का, लोडिङ अनलोडिङको ठेक्का, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका विषयमा अनियमितता गरेको साथै गा.वि.स.को आयव्यय पारदर्शी तरिकाले नराखेको, अधिकार बाहिर गई कार्य गरेको, गा.वि.स.को अनुदान रकम स्वेच्छाचारी रूपमा वितरण गरेको भनी पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ आधार देखिएन । तर गा.वि.स.का विभिन्न योजना संचालन गर्न भनी दिएको पेश्की आ.व.२०६८।६९को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रु.२१,०७,०३०।७२० फछ्यौंट भएको नदेखिएकाले तीन महिनाभित्र पेश्की फछ्यौंट गराई जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सालाई ध्यानाकर्षण गराइएको ।

६. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ Progressive Placement Services Pvt. Ltd., Advance Recruiting Service Pvt. Ltd. र Sanna International Recruiting Services Pvt. Ltd.कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएको विभिन्न व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत भिसाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा Lt. 67176, 63488 र 54725 नम्बरको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई भिषामा उल्लेख भएभन्दा फरक किसिमका कामको प्रकृति तथा रोजगारदाता कम्पनीको नाम समेत झुटा बनाई गैरकानुनी तवरले मानिसहरू पठाउने गरेकोले कानुनी कारबाही गरी मानव तस्करीबाट राष्ट्रलाई जोगाई पाउँ भन्ने निवेदनसहित अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएका लट नम्बर समेत उल्लेख भएको विवरण सहितको पाना ३ समेत संलग्न गरी मिति २०७०।४।२६ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुखलाई देशभक्त समाज काठमाडौंका तर्फबाट सम्बोधन गरिएको पत्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जमा प्राप्त भएको सन्दर्भमा ब्युरोबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएकोमा सो सम्बन्धी काम कारबाहीका कागजातहरू संलग्न भएको सक्कल मिसिल सहितको फाइल र उल्लेखित लट नम्बरहरूमा मानिसहरू कतार जाने सिलसिलामा मिति २०७०।४।३० र मिति २०७०।४।३२ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रकाशराज गिरी, कमलेश लोध र राम आशिष मुखियालाई पक्राउ गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड मार्फत ब्युरोमा प्राप्त भएकोमा ती मानिसहरू र उनीहरूको राहदानी थान- ३ समेत यसैसाथ संलग्न राखी सम्मानित आयोगमा जाहेर गरिएको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगन्जको मिति २०७०।५।२ को पत्रसाथ उक्त कार्यसँग सम्बन्धित कागजातहरू संलग्न राखी आवश्यक छानबिनका लागि आयोग समक्ष परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पदमा कार्यरत विनोद के.सी.ले अनुसन्धानको क्रममा आयोग समक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, प्रस्तुत सेटिङ प्रकरणमा निजको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने कुनै आधार प्रमाण फेला नपरेको भए तापनि निज महानिर्देशकको पदमा रही विभागीय प्रमुखको हैसियतले कार्यरत रहेको हुँदा कार्यालयबाट सम्पादन गरिने प्रत्येक कार्यका लागि निज नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने हुँदा निजको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको मिति २०७०।८।१६ को निर्णयानुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद- १०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम दिइएका सुझावहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ मा आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा जानकारीमा आएका तथ्यहरूका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई सुझाव दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगले दिएका सुझावहरू निम्नानुसार छन् :-

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विराटनगर मोरङस्थित इस्टर्न स्टिल मिल्स प्रा.लि.को औद्योगिक परियोजना आयात, निर्यात लगायतमा लगानी गरेको रु.२,३५,८३,०००।- ऋण रकम ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट रु.१५,८२,७२,९८६।- भरी पाउने ठहर भएको फैसला विपरीत रु.२,८६,१९,४००।- मात्र असुल गरी अन्य साँवा/ब्याज मिनाहा दिई बैंकलाई नोक्सानी पारी मिलेमतोमा अनुचित कार्य एवं भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय विराटनगरले मोरङ जिल्ला विराटनगर उप-महानगरपालिका-३ स्थित इस्टर्न स्टिल मिल्स प्रा.लि.ले उद्योग संचालनका लागि आयात प्रतितपत्र इम्पोर्ट तथा औद्योगिक परियोजना अन्तर्गत २०५२ सालमा लगानी गरेको रु.२,३५,८३,०००।- कर्जा र सो को ब्याज समेत रु.८,२०,९३,४०५।- र मुद्दा किनारा नलागेसम्मको ब्याज एवं दस्तुर समेत भरी पाउन ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर भई सो न्यायाधिकरणबाट साँवा एवं ब्याज गरी रु.१५,८२,७२,९८६।३३ भरी पाउने ठहर भई फैसला भएकोमा सो फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको अवस्थामा जम्मा रु.२,८६,१९,४००।- मात्र लिनु दिनु गरी अन्य साँवा एवं ब्याज छाडी कर्जा राफसाफ गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई रु.१३,९६,५६,५८६।३३ नोक्सान पारी मिलेमतोमा अनुचित कार्य एवं भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी दर्ता भएको ।

न्यायाधिकरणबाट भएको उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा धितो बापतको जग्गाको मूल्य रु.२ करोड मूल्यांकन भई न्यूनतम अंकमा बोलपत्रको सूचना बमोजिमको समयावधिभित्र लिलामको आवेदन पर्न नआएको कारण धितो लिलामी भई ऋण असुली हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ देखियो भने अर्कातर्फ सुरक्षण बापतको धितो बापतको जग्गा २०६९।१०।२१ मा रु.१,६५,२१,०००।-मा बिक्री भएको राजीनामाबाट देखिँदा न्यायाधिकरणबाट भराई पाउने ठहर भएको बैंकको सम्पूर्ण साँवा/ब्याज बापतको रकम असुली हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएन ।

यसैगरी २०५४ सालबाटै इस्टर्न स्टिल मिल्स प्रा.लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच ब्याज छुट/ब्याज मिनाहा ब्याज बापतको रकम तिर्न थप साँवा लगानी वा धितो बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धी पत्राचारहरू भएको, धितो लिलामीका लागि गोरखापत्र, हिमालयन टाइम्स र कान्तिपूर लगायतका दैनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा समेत धितो लिलाम हुन नसकेको, कम्पनी संचालकहरू मध्ये हरिप्रसाद धनावत र विनोद कुमार अग्रवालको मृत्यु भई उक्त दुवै संचालकहरूको अन्य जायजेथाबाट समेत असुलीको सम्भावना समेत न्यून रहेको, कारखाना २०५२ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भई कारोबार एवं उत्पादन समेत बन्द रहेको कारण बैंकको सहमतिमा नै उद्योगको मेसिनरी लगायतका

सामानको बिक्री गरी सो बापतको रु.१४,५०,०००।- बैंकको खातामा साँवा बापत जम्मा भइसकेको अवस्थाले गर्दा उद्योग पुनः संचालन गरी ऋण असुलीको सम्भावना रहेको देखिएन ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी ऐन, २०५८ अन्तर्गत राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर भई भरी पाउने ठहर भएको साँवा ब्याज बापतको रकम असुली प्रक्रियामा समेत धितो लिलाम प्रक्रियाबाट सफल हुन सकेको रहेनछ भने उक्त कर्जा २०६७ सालमा अपलेखन भई २०६३ सालमा कालोसूची नं. २८०४ मा सूचीकृत भइसकेको अवस्थाले कम्पनी/व्यक्तिले अन्य प्रक्रियाबाट ऋण प्राप्त गरी कम्पनी संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा साँवाको पूरै रकम र नियमित ब्याजको हकमा निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याज असुल हुने गरी बाँकी मिनाहा दिने, मिनाहा दिने ब्याजमध्ये पेनल ब्याज, ब्याजको ब्याज कर्जा असुली निर्देशिका २०६१ को परिच्छेद २.६ को 'आपसी समझदारीबाट कर्जा राफसाफ (Amicable settement) गर्ने सम्झौताको निर्णय लिन सक्ने कर्जा असुली समितिको अख्तियारी र परिच्छेद ७ बमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रु.५ करोडसम्मको साँवा रहेको कर्जा मिनाहा दिन सक्ने संचालक स्तरीय समितिलाई प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत उक्त ब्याज मिनाहाको कार्य भएको र संचालक स्तरीय ऋण असुली समितिका पदाधिकारीहरूको सामूहिक निर्णयमा बदनियत वा ऋणीसँग व्यक्तिगत सम्पर्क वा सम्बन्ध भएको आधारमा भएको पाइएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी परामर्शदाताले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको अवस्थामा समेत जारी रहेको कार्यलाई निरन्तरता दिएको र अन्य सरकारी स्वामित्व वा लगानीका बैंकहरूलाई कर्जा असुली सम्बन्धामा बैंकको अधिकतम हित हुने गरी असुली प्रक्रिया संचालन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको नै देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत नरहेको अवस्था समेतका कारणबाट साँवाको पूरै र ब्याजको ५५ प्रतिशत असुली गरी बाँकी ब्याज मिनाहा दिई बैंकको निस्क्रिय र खराब कर्जा घटाएको कार्य बदनियत र व्यक्तिगत फाइदा लिई बैंकलाई नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले भएको नदेखिंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुकूल हुने गरी स्पष्ट र पारदर्शी नियमावली वा सो सरहको कार्यविधि बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई सुझाव दिने र त्यस्तो नियमावली वा कार्यविधि नबनेसम्मका लागि बैंकको अधिकतम हित हुने गरी ऋण असुली प्रक्रिया जारी राख्न आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुझाव दिइएको ।

१.२ वनस्पति घ्यू तथा तोरीको तेलको उत्पादन गरी बिक्री गर्दा लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावले फिर्ता दिएको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वनस्पति तेल, घ्यू लगायत अन्य जुनसुकै उद्योगलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आर्थिक वर्षको बीचमा उपभोक्ताबाट उठाइसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार छुट दिनुलाई उद्योगको हितमा नै हुने भए पनि राम्रो मान्न सकिएन । तसर्थ आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार आगामी दिनमा देहाय बमोजिम गर्न सुझाव दिइएको ।

(क) आगामी दिनमा वनस्पति तेल, घ्यू लगायत अन्य वस्तुमा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका वा लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट

दिनुपर्ने भएमा आर्थिक ऐनबाटै छुट दिने व्यवस्था गर्ने । आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्तमा उपभोक्ताबाट उठाइसकेको राजस्व नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई छुट दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

(ख) यसरी वनस्पति घ्यू तथा तेल लगायतका वस्तुमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएपछि त्यस्ता वस्तुको उपभोक्ता मूल्य अनिवार्यरूपमा घटेको हुनुपर्ने । त्यसरी छुट दिएको वस्तुमा मूल्य घटे नघटेको मूल्य अनुगमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गरी कर छुट दिएपछि घट्न आएको मूल्यको बारेमा उपभोक्तालाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी दिने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

१.३ नेपाललाई विदेशी राष्ट्र वा संस्थाले कुनै आयोजनाका लागि ऋण वा अनुदान सहयोग दिने बारेमा सम्झौता गर्दा मु.अ.कर, भन्सार तथा अन्य कर छुट हुनुपर्ने भनी दाबी गर्ने र सो अनुसार सम्झौता हुने गरेको बुझिएको हुँदा यो कार्यबाट सरकारी बजेटको दुरुपयोग र राजस्व चुहावट भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपालमा विदेशी राष्ट्र वा दातृसंस्थाले ऋण तथा अनुदान सहयोगमा संचालनमा आइरहेका आयोजनाहरूमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी ठेकेदार तथा परामर्शदाताले ठेक्का सम्झौता गर्दा मूल्य अभिवृद्धिकर, भन्सार दस्तुर र अन्यकर छुट हुने वा नहुने भन्ने बारेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार सरकारले दातृ निकाय वा संस्थासँग ऋण वा अनुदान स्वीकृत गर्ने चरणमा गरेको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित शर्त वा व्यवस्था नै बाध्यकारी हुने देखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरूमा लाग्नुपर्ने कर वा दस्तुरका बारेमा एकरूपता नभई कुनै आयोजनामा लाग्ने कुनैमा नलाग्ने वा छुट हुने व्यवस्था भए गरेको देखिएकोले यसबाट आयोजनागत लागतका साथै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग वा ऋण-भारका बारेमा यकिन गर्न कठिनाइ परेको बुझिन्छ । अतः सरकार पक्षबाट सहयोगी दातृ निकायहरूसँग ऋण वा सहयोग लिने बारेमा सम्झौता पत्रमा नै त्यसको व्यवस्था उल्लेख हुन वान्छनीय हुने हुँदा तत् सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी सो को जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाइएको ।

१.४ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवा अन्तर्गतका करदाता त्रिवेणी डिष्टिलरीको आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौताका सम्बन्धमा सम्पत्तिको लिलामी र अन्तःशुल्क ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा महालेखा परीक्षकको ५० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को प्रकरण ३३.४ मा औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त पत्रबाट करदाता त्रिवेणी डिष्टिलरीका चल अचल सम्पत्तिहरू अद्यावधिक गरी रोक्का समेत राख्ने कार्य भई अचल सम्पत्तिका हकमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको भन्ने देखिएको हुँदा तत्सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र उचित निर्णय तथा व्यवस्थापन तथा असुल उपर र फछ्यौंट गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवालाई लेखी पठाइएको ।

१.५ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हेटौंडा अन्तर्गतका करदाता हिमालयन क्तथा उद्योगको आ.व.२०६६।६७ को कर निर्धारणको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ४९औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०६८ को प्रकरण ५३.२ मा औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा महालेखा परीक्षकको बेरुजुमा औंल्याइएका विषयहरूमा उचित निर्णय गरी बेरुजु फछ्यौंट

गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मकवानपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१.६ कतिपय इँटा उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नै नभई कारोबार गरिरहेकाले त्यस्ता इँटा उद्योगहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याई राजस्व ठगी हुन नदिनेतर्फ कारबाही गरी पाउँ भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधान अनुसार इँटा कारोबार गर्ने उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरूको सक्रिय एवं नियमित रूपमा अनुगमन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत दर्ता भई कारोबार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.७ सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गर्दा कारखानाद्वार मूल्य (Ex–Factory–Price) मा बिजक जारी गर्ने र उक्त सिमेन्ट कारखानाबाट कारोबार स्थलसम्म ढुवानी गर्ने डिलर तथा बिक्रेताहरूमध्ये कोही-कोहीले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट छ भनी बिजक जारी नगर्ने र दाबी पनि नगर्ने गरेको देखिएकाले यसबाट अरबौंको राजस्व ठगी भइरहेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२ (२) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम, सिमेन्टको उत्पादकस्थलदेखि बिक्री वितरण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरी हुने ढुवानी खर्च, वितरण खर्च र नाफा जोडी मूल्य कायम हुनुपर्नेमा बजारमा कतिपय सिमेन्ट बिक्रेताले उपभोक्तासँग कारखानादेखि आफ्नो पसलसम्मको ढुवानी भाडामा तिर्नुपर्ने भ्याट रकम नजोडी बिल जारी गर्ने गरिरहेको स्थिति रहेको देखिन्छ । यसैगरी यदाकदा सिमेन्ट बिक्रेतामध्ये केहीले सरकारबाट निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) को नाममा कर छुटको सहुलियत प्राप्त सिमेन्टको दुरुपयोग भइरहेको देखिँदा, अबिलम्ब बजार अनुगमन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी सो को जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.८ आन्तरिक राजस्व विभागबाट आन्तरिक कर पुनरावलोकनको तथा प्रशासकीय पुनरावलोकनको नाममा करोडौं राजस्व हिनामिना भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजी बैंक, बिमा कम्पनी, रक्सी, चुरोट, चाउचाउ र चकलेट उत्पादकजस्ता ठूला करदाताको कर पुनरावलोकन गर्दा उजुरीमा उल्लेख गरेझैं कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कर हिनामिना गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न दिइएका निर्देशनहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट धेरै लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरेको देखिंदा विभागले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न दिइएका निर्देशनहरू स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली ३ महिनाभित्र विकास गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाइएको ।

१.९ पेट्रोल पम्पहरूले बिना बिल बिजक तेल बिक्री गर्ने गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री गर्दाको अवस्थामा र कुपनबाट बिक्री गर्ने गरेको अवस्थामा बिजक जारी गर्ने गरेको हालको प्रचलन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिने, आय करमा खर्च दाबी गर्ने निकाय/संस्थाबाट कर चुहावट हुने अवस्था अनुसन्धान एवं छानबिनबाट देखिन आएकाले यस सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा नै उपयुक्त व्यवस्था गरी बिल बिजक जारी गर्ने र कर चुहावट नहुने व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय/आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गर्दा कारखानाद्वार मूल्य (Ex–Factory–Price) मा बिजक जारी गर्ने र उक्त सिमेन्ट कारखानाबाट कारोबार स्थलसम्म ढुवानी गर्ने डिलर तथा बिक्रेताहरूमध्ये कोही-कोहीले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट छ भनी बिजक जारी नगर्ने र दाबी पनि नगर्ने गरेको देखिएकाले यसबाट अरबौंको राजस्व ठगी भइरहेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने गरी विभिन्न आयोजनाहरूका नाममा बिक्री हुने सिमेन्टको बोरामा Not for Sell जस्ता प्रस्टसँग पहिचान हुने संकेत चिन्ह लगाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी/सल्लाहकार नियुक्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली (संशोधन सहित), २०६२ को विनियम ३६ को उपविनियम (१) मा कुनै खास विशेषज्ञको सेवा आवश्यक भएमा समितिको पूर्व स्वीकृति लिई करारमा नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान रहेको र सोही प्रावधान अन्तर्गत संचालक समितिको मिति २०६६।५।२० को ५२४ औं बैठकको निर्णयानुसार मिति २०६६।६।७ मा २ वर्षका लागि प्राधिकरणको रोष्टरमा दर्ता भएका मध्येबाट ३ जनालाई कानुनी सल्लाहकार र ३ जनालाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणको मिति २०७०।९।१३ को पत्र व्यहोरामा आ.व. २०६७।०६८ पश्चात कोही पनि पूर्णकालीन रूपमा कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त नरहेको भन्ने समेत उल्लेख भई आएको छ तापनि एकै प्रकारको विशेषज्ञ सेवाको लागि अनावश्यक संख्यामा सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने, एकपटक सल्लाहकार नियुक्त गर्दा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्त गर्ने र रोष्टरबाट न्यूनतम पारिश्रमिकमा मितव्ययी ढंगबाट सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्नेमा पारिश्रमिकको अलावा छुट्टै परामर्श सेवा बापत समेत लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएकाले यस्तो कार्यलाई प्राधिकरणको विनियमावलीको उद्देश्य अनुरूप एवं प्राधिकरणको बृहत्तर हित अनुकूलको मान्न सकिने देखिएन । तसर्थ अब आइन्दा आवश्यकता, औचित्य एवं प्राधिकरणको बृहत्तर हित अनुकूल हुने गरी मितव्ययी ढंगबाट मात्र सल्लाहकार नियुक्त गर्नु वा परामर्श सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, संचालक समितिलाई लेखी पठाइएको ।

३.२ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रका स्टोर किपरले पचासौँ लाखको स्टोरको जिन्सी सामान हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रको भण्डार शाखामा स्टोर किपरको स्थायी दरबन्दी भई पदपूर्ति समेत भए तापनि त्यस्तो अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई स्टोरको जिम्मा नदिई प्रशासनतर्फको (वरिष्ठ सहायक) लाई स्टोर किपरको रूपमा काम लगाएको तथ्यबाट पद अनुसारको जिम्मेवारी दिएको पाइएन । यस्तो समस्या नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा व्याप्त रहेको जानकारीमा आएकाले पद अनुसारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुन र इटहरी वितरण केन्द्रको आ.व. २०६९।७० को भौतिक परीक्षण गर्दा फेला परेको तर स्टोरमा मौज्दात नभएका जिन्सी सामानको स्टोर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।१०।२७ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सुझाव लेखी पठाइएको ।

३.३ हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आफ्नै ४/५ चुनढुंगा खानी हुँदा हुँदै अमलेश्वर भन्ने ठेकेदारको अन्नपूर्ण खानीबाट चलन चल्तीभन्दा बढी मूल्यमा १५,००० मे.टन चुना पत्थर खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको भैंसे, मजुवा, ओखरे र जोगिमारामा गरी ४ वटा आफ्नै चुनढुंगा खानी रहेकोमा उक्त चुनढुंगा खानीमा ५० प्रतिशत क्याल्सियम अक्साइड भएको चुनढुंगा उपलब्ध नहुने र सिमेन्ट उत्पादनका लागि Cao को मात्रा ५० प्रतिशत आवश्यक हुने भएकोले बाहिरी स्रोतबाट १५,००० मे.टन चुनढुंगा खरिदका लागि नियमानुसार बोलपत्र आह्वान गरी प्राप्त बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम रु.१,३५०।- बोलकबोल गर्ने ठे. अमलेश्वर कन्स्ट्रक्सनको दरलाई घटाघट गरी रु.१,१५०।-मा सम्झौता गरेको देखिन्छ। उत्पादन नै बन्द हुने केशहरू भएकोमा व्यवस्थापनले उद्योगको हितलाई मध्यनजर राखी बाध्यतावश लागत अनुमानभन्दा केही (७.११ प्रतिशत) बढी भए तापनि उद्योग बन्द भएमा आर्थिक स्थिति समेत धराशायी हुनसक्ने भएकोले लागत अनुमानभन्दा अलि बढी भएको ठेक्का स्वीकृत गरी खरिद गर्नुपरेको। सार्वजनिक खरिद तथा परामर्श कार्यटोली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।२२ को परामर्श अनुसार लागत अनुमानभन्दा बढीमा सम्झौता गर्न तथा मालसामान खरिद प्रक्रियामा वार्ताद्वारा दर घटाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले सो कार्यलाई कानुन बमोजिम भएको मान्न नमिल्ने सुझाव प्राप्त भएको देखिन्छ।

सो उजुरीको सम्बन्धमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले उद्योग बन्द भएमा आर्थिक स्थिति समेत धराशायी हुन सक्ने भएकोले कम Cao भएको चुनढुंगामा आवश्यक मात्रामा मिसाई प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमानभन्दा अलि बढी दरमा भए पनि खरिद कार्य स्वीकृत गरेकोले अनियमितता गरेको भन्ने कुनै आधार नभेटिएको र आइन्दा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सामग्री समयमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको परिधिभित्र रही खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न र यस प्रकारको कार्य पुन नदोहोऱ्याउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई सुझाव दिइएको।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ त्रिपुरेश्वर स्थित पशुसेवा कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराउन लागेको भन्ने प्रकाशित समाचारको आधारमा अनुसन्धान हुँदा त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा कार्यालयको नाउँमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा र बालाजुस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा मिति २०६८।६।१२ मा प्रकाशित समाचार अनुसार अनुसन्धान हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार मिति २०२४।४।१६ र २०३१।३।२ मा नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशित भई चारकिल्ला तोकी भेटेनरी सेवाका लागि कार्यालय भवन तथा मोटर ग्यारेज बनाउनका लागि र मत्स्य विकास केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको व्यहोरा सो मितिको राजपत्रबाट देखिन आउँछ।

मत्स्य विकास केन्द्रको जग्गामा दाबी गर्ने डम्बरजंग पाण्डे, चिरन्जीवी पाण्डे र दीपेन्द्रजंग पाण्डेलाई मिति २०५८।१०।२६ को निर्णय अनुसार निजहरूको नाम कट्टा गरी ह्याचरीका नाममा दा. खा. भै गएको व्यहोरा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६०।११।१४ को पत्रबाट देखिँदा मत्स्य विकास केन्द्रले आफ्नो नाउँमा श्रेस्तापुर्जा बनाइसकिएको भन्ने सो केन्द्रको मिति २०६६।७।११ र मिति २०६६।७।२६ को पत्रबाट समेत लेखी आएको हुँदा यस विषयमा केही गरिरहन परेन।

त्रिपुरेश्वरको जग्गामा महेश विक्रम शाह, कैलाशभक्त राजभण्डारी र कन्हैया राजभण्डारीले हकदाबीको सम्बन्धमा सोधनी गर्दा कैलाशभक्त र कन्हैया भक्त राजभण्डारीको बारेमा मुद्दा परेको व्यहोरा पुरानो नापीको श्रेस्ताको कैफियतबाट जानकारी नभएको भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०७०।१०।३ को पत्रबाट लेखिआएको साथै मालपोत कार्यालयमा सामान्य निवेदनसम्म दिएको हो, राजेश्वरी थापाको माग सम्बन्धमा मिति २०६५।१।४ मा फैसला भइसकेको र अन्य कसैले सर्वोच्च अदालतमा कुनै दाबी नगरेको भन्ने पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिति २०७०।१०।२ को पत्रबाट लेखी आएको र वादी महेश विक्रम शाह विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवदेनमा सर्वोच्च अदालतबाट वर्षौंअघिदेखि पशुसेवा कार्यालय रही अधिग्रहणबाट जग्गा प्राप्त गरी भवन तथा कार्यालयहरू विस्तार गरी सरकारी निकायको हकभोग भई आएको र नापीमा पशु सेवा कार्यालय समेतका नाउँमा नापी दर्ता भएको निवेदनमा उल्लेखित जग्गा हाल आएर आफ्ना पिता पुर्खाको पालादेखिको जग्गा हो भनी हालसाबिक गराई दर्ता माग्न अनुचित विलम्ब गरी सत्यतथ्य समेत लुकाई परेको प्रस्तुत रिट निवेदन अनुसार निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन, अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०६५।२।२४ मा फैसला भएको देखिँदा पशु स्वास्थ्य केन्द्रको नाउँमा नगर ११ सिट नं. १०२-११४४-०४ को कि.नं. २४,२५,२६,२९,२९१,४ र ५ को जम्मा क्षेत्रफल रोपनी ३९-५-१-० जग्गा नापनक्सा भएको नापी कार्यालयको फिल्डबुकबाट देखिन्छ । त्यति नै जग्गा पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट माग दाबी गरेको देखिएको हुँदा साविक लगतको क्षेत्रफलमा नरबढी हुनसक्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि व्यक्ति विशेषको दाबी लाग्न नसक्ने गरी फैसला भएको देखिँदा फिल्डबुक र फैसला समेतका आधारमा आफ्नो नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट नयाँ नापी अनुसारको श्रेस्ता अद्यावधिक गरी राख्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालय र पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सुझाव दिइएको ।

४.२ आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित पोखराको पृथ्वीचोकको संस्थानको १५ रोपनी जग्गा मासिक २५ हजार भाडामा, बतास र तिवारी समूह भने मासिक पाँच लाख ८० हजार असुल्दै भन्ने शीर्षक समाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विभिन्न स्थानहरूमा रहेका घरजग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा सूचना समेत प्रकाशित गरी पर्न आएका निवेदनहरूमध्ये बढी बोलपत्र भएको भाडादरलाई नै स्वीकृत गरी भाडामा लगाइएको देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका कुनै पनि कर्मचारीहरूले बदनियत राखी घरजग्गा भाडामा लगाएको हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुल्न आएन । कम्पनीसँग सम्झौता गरी कास्कीको पोखरा र तनहुँको दमौलीस्थित घरजग्गा भाडामा लिने उषा बतासले भाडामा लिएका घरजग्गाहरूमा संरचना निर्माण गरी अन्य मानिसहरूलाई भाडामा लगाई प्रचलित दरभाउ भन्दा बढी मात्रामा भाडा असुल उपर गरेको देखिन आए तापनि कम्पनीसँग सम्झौता गरी जग्गा भाडामा लिने पक्षले नै संरचनाहरू निर्माण गरी भाडामा लगाएकाले लागत खर्च बढ्न गएको हुँदा कुनै अस्वाभाविक भाडा अन्तर देखिन आएन । पोखरा पृथ्वीचोकस्थित कम्पनीको अनुत्पादक खाली जग्गा मिलनप्रसाद तिवारीले टेण्डर प्रक्रियाबाट नियमानुसार भाडामा लिई जग्गाको उपयोग नगरेको अवस्थामा समेत सम्झौता बमोजिम भाडा बापतको रकम बुझाउँदै आएको, पोखरा पृथ्वीचोकस्थित फुटपाथमा व्यापार गरी बसेका व्यवसायीहरूलाई स्थानीय प्रशासनबाट हटाउने निर्णय भई व्यवसायीहरू उक्त जग्गामा स्थानान्तरण हुने अवस्था आएपछि मात्र उक्त जग्गाको मूल्य

बढ्ने अवस्था आएको, त्यसपछि मात्र निज मिलनप्रसाद तिवारीले उक्त जग्गा अन्य मानिसहरूलाई भाडामा लगाई नियमित भाडा उठाउने गरेको देखिएको छ । हाल निज मिलनप्रसाद तिवारीले उक्त जग्गाको भाडावालाहरूबाट उठाउने गरेको भाडादरको तुलना गर्दा कम्पनीलाई बुझाउने भाडा दरभन्दा बढी नै भई अन्तर देखिन आएको हुँदा भाडा बापत देखिन आएको अन्तरलाई कम गर्न मिति २०७१।४।१ गतेबाट लागू हुने गरी थप रु.५०,०००।- कम्पनीलाई बुझाउन सहमत भएको देखिन्छ । बाग्लुङस्थित कम्पनीको गोदाम र जग्गा मिति २०६४।१२।१ देखि २०६६ फागुन मसान्तसम्मका लागि मासिक भाडादर रु.१०,०८०।- मा वार्षिक ५ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ । २०६६ पश्चात् कुनै सम्झौता नगरी सोही बमोजिम नै भाडा उठाउँदै आएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा बुझ्दा भाडादर न्यून देखिएको हुँदा तत्कालै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरी कम्पनीलाई अधिकतम फाइदा पुग्ने गरी भाडामा लगाई जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ काठमाडौं महानगरपालिका-३५ मनोहरा नदीको किनारामा रहेको नदी उकास जग्गाहरूलाई अनधिकृत तवरबाट अतिक्रमण गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा नक्सा सिट नं. १०२-१२२७-१५ को कि.नं. २, नक्सा सिट नं. १०२-१२२७-१३ कि.नं. १, २, ३ र नक्सा सिट नं. १०२-१२२७-०८ कि.नं. १७५ का कित्ताहरूमा अतिक्रमणको कार्य एवं उक्त जग्गाहरू व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने कार्य रोक्काको माग गर्दै मनोहरा सार्वजनिक सरोकार संरक्षण समितिले मिति २०६६।९।२८ मा आयोगमा उजुरी दिएकोमा सोही विषयवस्तुलाई लिएर उक्त समितिले मिति २०७०।०९।२८ को उजुरीमा मिति २०६६।९।२८ बाट निवेदन गर्दा वडा नं. ३५ नक्सा नं. १०२-१२२७-०८ को ब्लु प्रिन्ट नक्सामा अस्पष्ट भएकाले तत्कालीन अवस्थाको उजुरीमा कि.नं. १८५ लेखिनुपर्नेमा कि.नं. १७५ लेखिन गएकाले कि.नं. १७५ को सट्टा कि.नं. १८५ लाई संरक्षण गरी पाउँ भनी परेको उजुरीको सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका-३५ सिट नं. १०२-१२२७-०८ कि.नं. १७५ को बारेमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त प्रमाणहरू र उजुरीकर्ताको मिति २०७०।८।२८ को निवेदन समेत अध्ययन गरी हेर्दा ब्लु प्रिन्टमा कित्ता नं. अस्पष्ट भएबाट मात्र निवेदकले तत्कालीन निवेदनमा कि.नं. १८५ लेख्नुपर्नेमा कि.नं. १७५ लेखिएको व्यहोरा पुष्टि हुन आएकाले कि.नं. १७५ को थप छानबिन गरिरहनुपर्ने देखिएन । उल्लेखित वडा नं. ३५ सिट नं. १०२-१२२७-१३ कि.नं. १, २, ३ नक्सा सिट नं. १०२-१२२७-१५ किनं. २ र नक्सा सिट नं. १०२-१२२७-०८ कि.नं. १८५ नेपाल सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भइसकेको देखिएकाले उक्त जग्गा संरक्षणका लागि आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुझाव दिइएको ।

५.२ वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूले आलमदेवी एसोसिएट्स प्रा.लि.बाट कतारमा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने १०९ जना कामदारहरूलाई मिति २०७०।९।२८ मा र किट्स इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.बाट दुबईमा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने ६३ जना कामदारहरूलाई मिति २०७०।१०।३ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अनियमित तवरले प्रतिव्यक्ति रु.५०,०००।- का दरले रकम लिएर श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको हुँदा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लट नं. ६९६४६ र लट नं. ७१३१८ बाट अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी दुबई र कतार

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट प्रस्थान अनुमति प्रदान गरेको सम्बन्धमा त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले उल्लेखित लट नम्बरबाट श्रम निस्सा पाएका रोजगारको लागि जाने व्यक्तिहरूबाट आर्थिक लाभ लिई बदनियतसाथ प्रस्थान अनुमति दिएको ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआए पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगबाट अध्यागमन कार्यालयलाई उडान मिति, राहदानी नम्बर र व्यक्तिको नामसमेत उपलब्ध गराई निजहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिने कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखी पठाएकोमा माग गरे बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन सकेको देखिएन । कार्यरत कर्मचारीहरूले आयोग समक्ष कार्यालय प्रशासनले तथ्यांक अभिलेख राख्ने र राख्न लगाउने सम्बन्धमा कुनै निर्देशन नदिएको कारण आफूहरूले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिइएका व्यक्तिहरूको डाटा इन्ट्री गरिएको छैन भनी खुलाइदिएको देखिन आयो । यसरी आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिइएका व्यक्तिहरूलाई को कुन कर्मचारीबाट अनुमति दिइएको हो सो को अभिलेख दुरुस्त नहुँदा कार्यरत कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता नरहनुका साथै आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा बदनियतसाथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भई भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्रय पाउने हुँदा कर्मचारीहरूले आफूबाट सम्पादित कार्यप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहने गरी पारदर्शी ढंगबाट अभिलेखको व्यवस्थापन अद्यावधि राख्न लगाउन आवश्यक संयन्त्र एवं नीति निर्माण गरी कडाइका साथ अवलम्बन गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

६.१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७०।९।१२ को पत्रबाट प्राप्त भएको कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क मा भएको व्यवस्थामा केही संशोधन हुनुपर्ने देखिएकोले निम्न बमोजिम संशोधन गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१४ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिमको सुझाव दिइएको ।

(क) सालवसाली रूपमा बुझाउँदै आएको सम्पत्ति विवरणलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि निश्चित अवधिमा पेश भएको विवरणको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(ख) तर कार्यालय सहयोगी जस्ता श्रेणी विहीन, निम्नस्तरका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाउने ।

(ग) नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार असाधारण अध्ययन बिदा लिई विदेश गएका वा कुनै मिसनमा गएका व्यक्तिहरू नेपाल फर्की आएको ३० दिनभित्र बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।

६.२ वनस्पति घ्यू तथा तोरीको तेलको उत्पादन गरी बिक्री गर्दा लिएको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावले फिर्ता दिएको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वनस्पति तेल, घ्यू लगायत अन्य जुनसुकै उद्योगलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आर्थिक वर्षको बीचमा उपभोक्ताबाट उठाइसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार छुट दिनुलाई उद्योगको हितमा हुने भए पनि राम्रो मान्न सकिएन ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको काम फछ्यौंट गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी तिनै मन्त्रालयहरूको हुने व्यवस्था रहेको छ । तर यसमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठान गरी आर्थिक ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो नगरी आर्थिक ऐन जारी भइसकेपछि वनस्पति घ्यू तथा तोरीको तेल उत्पादन गरी बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल छुटका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरेको र सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट निरन्तर निर्णय हुने गरेको समेत पाइएको सन्दर्भमा यस किसिमको अभ्यासले कानुनले तोकेको पदाधिकारीले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्न जाने र अधिकारको दुरुपयोग समेत हुने गरेको देखिएकाले आगामी दिनहरूमा त्यस प्रकारका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नगर्ने नगराउने व्यवस्थाका लागि आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलाई सुझाव दिइएको ।

६.३ कर्मचारी संचयकोषबाट कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.अन्तर्गत मेगासिटी परियोजनामा भएको ऋण लगानी, त्यसको असुल उपरमा भएको उदासीनता एवं ओरियण्टल सहकारीका सदस्यहरू र भेगासिटीका बुकिङकर्ताहरू समेतका उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कर्मचारी संचयकोष संचालक समितिको मिति २०६८।१२।२३ को बैठकबाट उक्त ऋणी कम्पनी कोहिनुर हिल हाउजिङ्गले निर्माण गर्ने भेगासिटी परियोजनामा Bill Of Quantity को ६० प्रतिशतले हुने बढीमा रु.१,१८,००,००,०००।- सम्म कोषले दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय रहेकोमा सोही निर्णय एवं त्यसका आधारमा भएको सम्झौता बमोजिम मिति २०६९।२।७ सम्ममा २ किस्तामा रु.२३,७०,००,०००।- ऋण प्रवाह भई जम्मा १०-९-०-० रोपनी जग्गा एवं त्यसमा निर्माण हुँदै गरेका अपार्टमेण्टहरू संचयकोषको नाममा रोक्का भई कार्य भइरहेको अवस्थामा सो परियोजनाका संचालक सुधिर बस्नेत मिति २०६९।५।२२ मा कालोसूचीमा परे पश्चात् निर्माण कार्य हुन नसकी उक्त ऋण जोखिममा परेको अवस्था छ भने निज सुधिर बस्नेतले ओरियण्टल सहकारी संचालन गरी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम संकलन गरी लिएकोमा सो रकम हालसम्म फिर्ता नगरेको भन्ने पनि देखिन्छ । त्यस्तै त्यही भेगासिटी परियोजना अरू कित्ता जग्गा र निर्माणाधीन भवनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंक समेतको लगानी भई सो ऋण समेत जोखिममा परेको अवस्था छ भने सो परियोजनाका निर्माणाधीन अपार्टमेण्टका ठूलो संख्याका Booking कर्ताहरूको ठूलो रकम पनि जोखिममा परेको अवस्था छ ।

यसै परिवेशमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।१२ मा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको समुच्च व्यवस्थापन गरी सो बाट भविष्यमा प्राप्त हुन आउने रकमले सर्वसाधारण वचतकर्ताहरूको ऋण रकम भुक्तान गर्न, ऋण चुक्ता गर्न आदि कार्य गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको । त्यस्तै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० को प्रतिवेदनले निज सुधिर बस्नेतको ओरियण्टल सहकारी सबैभन्दा समस्याग्रस्त भएको भन्ने उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या व्यवस्थापन गरी समाधान गर्न सक्ने अधिकार भएको आयोग गठन हुनुपर्ने भन्ने लगायत विभिन्न सुझावहरू दिएको देखियो । ती प्रतिवेदनहरू लगायत आयोगबाट सम्बद्ध निकायहरूसँग गरेको छलफल समेतका आधारमा घर बुकिङ गर्ने सर्वसाधारण एवं बैंक वित्तीय संस्थाहरूका लगानी सुरक्षित गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग अविलम्ब गठन गर्न आयोगको मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई मुख्य सचिव मार्फत लेखी पठाइएको ।

७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले सरकारी जग्गा दर्ता गरेको भन्ने समेतको विषयको मिति २०६८।८।१८ मा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भक्तपुर जिल्ला नगरकोट ३ख कि.नं.४२ को जग्गा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत) को मिति २०३०।७।१४ को आदेश अनुसार द्रव्यकुमारी राणाको नाममा कि.नं. ४२ लगायतका ७ कित्ता जग्गा भएको र ट्रायल चेकबाट कि.नं. ४२ को क्षे.फ. ७५-११-०-० कायम भएको देखिन्छ। मिति २०३९।११।३ मा र.नं. ८५० बाट उक्त कि.नं. ४२ को जग्गाको कित्ताकाट गरी हरिहर प्रा.वि. को नाममा कि.नं. २६४ क्षे.फ. २-०-०-० पारित भएको र बाँकी कि.नं. २६५ को क्षे.फ. ७३-११-०-० जग्गा द्रव्यकुमारी राणाकै नाममा दर्ता प्रमाणित गरी श्रेस्ता खडा भएको देखिन आएको छ । उक्त कि.नं.४२ को जग्गा मिति २०३९।११।३ को कित्ता काटबाट अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्थामा "माथि दर्ता गरिएका कित्ताहरूमध्ये कुनै कित्ताहरू यसअघि कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाको नाममा दर्ता हुन गई दोहोरो पर्न गएको खण्डमा पहिलेको निर्णय नै कायम ठहर्ने" भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०४९।३।३० को निर्णयबाट उक्त कि.नं.४२ समेतका जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरेको देखिएबाट कि.नं.४२ को दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको देखिन आयो ।

मिति २०४९।३।३० मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने सिलसिलामा मिति २०३०।७।१४ मा नै द्रव्यकुमारी राणाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भई २०३९ सालदेखि पटक-पटक कित्ता काट गरी अन्य व्यक्तिहरूको नाममा हक हस्तान्तरण समेत भइसकेको अवस्थामा साविकको कि.नं.४२ लाई पुनः सरकारीमा दर्ता गर्नु तथा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा "माथि दर्ता गरिएका कित्ताहरूमध्ये कुनै कित्ताहरू व्यक्ति विशेष वा संस्थाको नाममा दर्ता हुन गई दोहोरो पर्न गएको खण्डमा पहिलेको निर्णय नै कायम ठहर्ने" भनी पहिले अर्थात २०३० सालमा दर्ता श्रेस्ता तयार भई २०३९।११।३ मा उक्त जग्गाको कित्ता काट भई उक्त कित्ताको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४९।३।३० को निर्णयले २०३९ सालअघि कायम कि.नं. ४२ लाई नेपाल सरकारको नाममा समेत दर्ता गरेको देखिएकाले भक्तपुर जिल्ला नगरकोट ३ ख कि.नं. ४२ समेतको जग्गाका सम्बन्धमा व्यक्ति विशेष र नेपाल सरकारको नाममा भएको दोहोरो दर्ता श्रेस्ता तयार भएको विषयमा के भएको हो ? के गर्न सकिन्छ ? कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गरी आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी गराई तीन महिनाभित्र जो जे गर्नुपर्ने हो गरी दोहोरो दर्ता सच्याई जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

७.२ मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका नायब सुब्बा मोहनबहादुर रसाइली विगत १७ वर्षदेखि सोही कार्यालयमा निरन्तर रूपमा रही आफू कार्यालयको प्रमुख हुँदा निज र राजस्व संकलनको जिम्मेवारी लिएका खरिदार हिरण्डप्रसाद ढुङ्गाना र ना.सु.अग्निबहादुर शाही समेतको मिलेमतोमा आ.व. २०६८।६९ मा जग्गा रजिष्ट्रेशन बापत राजस्व उठेको रकम करिब ८५ लाख आफैंले राखी आ.व. को अन्तमा एकमुष्ट बैंक दाखिला गरेको । विगत २०३० सालदेखि १३७ सुकुम्बासी परिवार तथा स्वबासीहरू बस्दै आएको जग्गाहरू भूमाफियाहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको, यसैगरी साविक मुद्दि गा.वि.स.हाल जोशीपुर गा.वि.स.का पर्ती तथा ऐलानी जग्गाहरू नापी कार्यालय,

मालपोत कार्यालय, गा.वि.स.सचिव तथा भूमाफर्यिाहरू समेतको मिलेमतोमा नम्बरी जग्गा भनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी आयोग समक्ष पर्न आएको भगिराम चौधरी समेतको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा प्रायः गरी द्वन्द्वकालमा मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेका अभिलेखहरू आगजनी भई नष्ट भएकोले कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरूको अभावको फाइदा उठाई कर्मचारी तथा भूमाफियाहरूको मिलेमतोमा सरकारी पर्ती तथा ऐलानी जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेको कैलाली जिल्ला लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा समेत क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय, जिल्ला सुकुम्बासी सामाधान आयोग आदिले सरकारी, पर्ती तथा ऐलानी जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा पुर्जा वितरण गरेको र त्यस्ता जग्गाहरूमा अन्य सुकुम्बासीहरू विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकोले बढी विवाद भएको देखियो ।

उल्लेखित कार्यालयले वितरण गरेका पुर्जाको अभिलेख के-कुन निकायमा बुझाएका छन्?, सो समेत यकिन गर्नुका साथै उल्लेखित पुर्जाहरूको आधिकारिकता एवमं वैधानिकता समेत यकिन गर्न र यस्ता पर्ती तथा ऐलानी जग्गाहरूमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा मुक्त कमैयाहरूको हकमा मालपोत कार्यालय टीकापुरमा भएको घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत छानबिनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६९।०५।२९ को पत्रद्वारा प्रेमबहादुर दौल्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिको राय, सुझाव समेत कार्यान्वयन हुन र सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाहरूको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न र सो को अनुगमन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय र विभागबाट नियमित रूपमा गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.३ मालपोत कार्यालय, धनुषाका कर्मचारीहरूले मुलुकी ऐनले बन्देज गरेको कानुन समेतलाई हातमा लिई रामनारायण दास वैष्णवबाट रु.२५ लाख नगद घूस लिई आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई नोक्सान पर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कानुन बमोजिमको कारबाही हुन समेत व्यहोराको उजुरी माथि अनुसन्धान हुँदा संकलित प्रमाण कागजातहरू, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले गरेको बयान समेतको आधारमा गुरु सिया रघुवरदासले उक्त जग्गा सुरुमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गरी गुठी राखी त्यसको आयस्थाबाट गुठी चलाएको, श्रीरामजानकी लक्ष्मणजीको ठूलो मुर्ती, लालाजी हनुमानजी, शालिग्राम समेतको स्थापना गरी उक्त जग्गाको आयस्थाबाट मन्दिरको संरक्षण गर्दै आएको र देव मुर्तीहरू बनाएको पाइन्छ । उक्त जग्गा गुरुले गुठी चलाउने गरी सःशर्त आफ्ना चेलालाई मिति २०३०।३।४ मा बकस गर्दा गुठी चलाउन, पूजा चलाउन र मन्दिरको रेखदेख मर्मत सम्भार गर्ने समेतको शर्त राखी जिम्मासम्म दिएको देखियो ।

२०३० सालको बकसपत्रलाई हेर्दा गुरुले स्थापना गरेको मठ मन्दिरको संरक्षणार्थ उल्लेखित जग्गा चेला रामनारायण दास वैष्णवलाई गुरु चेला परम्परा अनुसार गरिदिएकाले चेलाले निजी आर्जन भएकोले आफूखुसी गर्न पाउने भनी आयोगमा गरेको बयान तथ्यपरक देखिँदैन । बकस पाएको भन्ने बित्तिकै आफूखुसी गर्न पाइने वा आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी धन आर्जन गरी बिक्री गर्न पाइने भन्ने होइन मुलुकी ऐन गुठीको महलको ११ नं. को आशय पनि यो होइन । त्यसैगरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६६।३।८ को पत्रबाट उक्त जग्गा रामनारायण दास वैष्णवको निजी आर्जन नभएको, गुरुले स्थापना गरेको मठ मन्दिरको संरक्षणार्थ गुरु परम्परा अनुसार मन्दिरकै प्रयोजनका लागि बकसपत्र गरिदिएको भनी आयोगमा पत्राचार गरेको र फिल्डबुकमा समेत जग्गा धनी महलमा गुठी

संस्थान लेखी पछिल्लो हरफमा मात्रै रामनारायण दास वैष्णव भनी उल्लेख भएकाले उक्त जग्गा रामनारायण दासको निजी आर्जन आफूखुसी गर्न पाउने निजी सम्पत्ति हो भनी मान्न मिल्दैन ।

उक्त गुठी जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०६६।३।८ को पत्रमा समेत चेला रामनारायण दाश वैष्णवले गुरु सिया रघुबरदासबाट प्राप्त गरेको बकसपत्र एवं ऐनको भावना र मर्म समेतलाई हेर्दा गुरु शिष्य परम्पराको हिसाबले आएको बुझिन्छ । सो कुटीमा अवस्थित श्रीरामजानकी भगवान समेतको पूजाआजा भोग लगायतका परम्परागत कार्य संचालन गर्ने जस्ता अभिभारा दायित्व समेत तोकी बकसपत्र पारित भएको देखिँदा गुरुको नामबाट निजका चेलाको नाममा बकसपत्र पारित भई आए पनि सो जग्गाको आयस्थाबाट लागेको पोत तिरी बाँकी रहेको आयस्थाबाट साविक बमोजिम देव, देवताको पूजाआजा धर्म सदाव्रर्त इत्यादि परम्परागत कार्य संचालन गरी शेष बाँकी रहेमा सो शेषसम्म खान हुन्छ । त्यस्तो जग्गा चेलाले आफूखुसी गर्न पाउने अवस्थाको नदेखिएको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र व्यहोरा तथा उल्लेखित जग्गाको दूषित लिखित एवं धर्म लोप हुन नदिन र धर्मको संरक्षणार्थ उक्त जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३४ ले गुठी संस्थानलाई अधिकार दिएको देखिँदा आवश्यक कारबाही गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई सुझाव दिइएको ।

७.४ नेपाली कांग्रेसका नेता वीरबहादुर हमालको अध्यक्षतामा १२ वर्षअघि गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कैलाली जिल्ला साँढेपानी गाउँ विकास समिति -२ र ३ मा रहेको मोहन्याल प्रस्तावित सामुदायिक वनको २ बिघा जग्गा १९ जना आफ्ना कार्यकर्ता, नापीका कर्मचारी र आफन्तका नाममा दर्ता गरिदिएको रहस्य खुलेको छ भन्ने व्यहोराको समाचार मिति २०६७।४।३० को अन्नपूर्ण पोष्टको १२ औं पृष्ठको "वनको जग्गा व्यक्तिद्वारा भागबण्डा" भन्ने शीर्षकको "दुई बिघा जमिन ९ जना कांग्रेस कार्यकर्ता, कर्मचारी र आफन्तका नाममा" भन्ने उप-शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कैलाली जिल्ला साँढेपानी गाउँ विकास समिति ३ग कि.नं. १ को क्षेत्रफल ०-२-० बिगहा जग्गा दुर्गाबहादुर सिंहको नाममा, कि.नं. २ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गाको शिलादेवी धनुकाइनको नाममा, कि.नं. ३ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा सरिताकुमारी चौधरीको नाममा, कि.नं. ४ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा मुन्नीलाल प्रजापतिको नाममा, कि.नं. ५ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा जोगेन्द्र यादवको नाममा, कि.नं. ६ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा खड्कबहादुर भण्डाराको नाममा, कि.नं. ७ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा रणबहादुर भण्डाराको नाममा, कि.नं. ८ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको नाममा, कि.नं. ९ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा लक्ष्मीप्रसाद जैशीको नाममा, कि.नं. १० को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा दानबहादुर शाहीको नाममा, कि.नं. ११ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा द्वारिकाकुमारीको नाममा, कि.नं. १२ को क्षेत्रफल ०-१-१० बिगहा जग्गा नरबहादुर भण्डाराको नाममा, कि.नं. १३ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा गणेशबहादुर वमको नाममा, कि.नं. १४ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा तीर्थबहादुर शाहीको नाममा, कि.नं. १५ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा दलबहादुर विष्टको नाममा, कि.नं. १६ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा कर्णबहादुर बिष्टको नाममा, कि.नं. १७ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा बलबहादुर शाहीको नाममा, कि.नं. १८ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा विष्णादेवी वमको नाममा र कि.नं. १९ को क्षेत्रफल ०-१-० बिगहा जग्गा सर्पबहादुर भण्डाराको नाममा दर्ता भएको र

फिल्ड क्षेत्रमा गई निरीक्षण गर्दा हाल उक्त क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी मोहन्याल प्रस्तावित सामुदायिक वनले उपभोग गर्दै आएको र सो क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिको भोगचलन नभएको भन्ने व्यहोरा नापी कार्यालय, कैलालीको मिति २०६७।५।३० को पत्रबाट लेखिआएको देखियो ।

साथै जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको मिति २०७०।९।१७ को पत्रबाट ३ग को कि.नं. १ देखि १० बाहेक अन्य कित्ताहरू समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिबाट वितरण भएको देखिएको हुँदा थप छानबिन गरी पेश गर्न इलाका वन कार्यालय बल्चौरलाई लेखिएकोले अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ वन ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता बदर गराउनेतर्फ आवश्यक निर्णय लिइने भनी लेखिआएको देखियो ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उल्लेखित कि.नं. १ देखि १९ सम्मका जग्गा व्यक्तिको नाममा र सो वनक्षेत्र भित्र उल्लेखित १९ जना व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीको निर्णयानुसार जग्गा प्राप्त गरी भोग नभएको सो जंगल क्षेत्रको अन्य कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णय अनुसार व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता लगायत नक्सा, फिल्डबुक बदर गरी वनक्षेत्र जनाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी गराई सो को जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.५ वि.सं. २०२२ सालमा हदवन्दी व्यवस्था लागू हुँदा नरसिंह प्रसाद सिंहले आफ्ना नाम दर्ताको २८-३-१५$\frac{१}{२}$ बिगहा जग्गाको फाँटवारी पेश गरी ०-३-१५$\frac{१}{२}$ बिगहा जग्गा भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीबाट प्राप्त गर्ने गरी फैसला भएकोमा निजले जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका- ९ कि.नं. १४१ को १-१९-९, कि.नं. १४२ को ०-१३-१९, कि.नं. १३८ को ०-३-१०, कि.नं. १३९ को ०-०-९ र जिल्ला सप्तरी वभनगामाकट्टी गा.वि.स.-८ कि.नं. ४५५ को १-०-० बिगहा जग्गा ७ नं. फाँटवारीमा नदेखाई लुकाई राखेको भनी भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीमा मेरो उजुरी परी जफत गर्ने समेत निर्णय भएको जग्गा मालपोत कार्यालय, सप्तरीका कार्यालय प्रमुखले कि.नं. १४१ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १७०८ को १-०-२$\frac{१}{२}$, कि.नं. १३८ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १७१० को ०-१-७ र कि.नं. १४२ को ०-१३-१९ जग्गा अजय कुमार सिंहका नाउँमा एवं कि.नं. १४१ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १७०७ को ०-१९-६$\frac{१}{२}$ कि.नं. १३८ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १७०९ को ०-२-३ बिगहा जग्गा ललितादेवी र अजय प्रताप सिंहका नाममा मिति २०६६।६।८ मा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी लम्बोदरलाल दासले मिति २०६७।४।१२ मा दिएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरी निवेदन बमोजिम रोक्का हुँदाहुँदैको अवस्थाको जग्गालाई मालपोत कार्यालय, सप्तरीले अजय कुमारसिंह, ललितादेवी सिंह र अजय प्रताप सिंहका नाममा कानुन विपरीत दर्ता गरी दिएको भनी दाबी लिएको देखिन्छ ।

उजुरी निवेदन बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीबाट मिति २०५४।२।३१ मा राजविराज नगरपालिका-९ को कि.नं. १३८, १३९ १४१, १४२ र वभनगामाकट्टी गा.वि.स. ८ को कि.नं. ४५५ को दर्ता हुन बाँकी रहेको क्षेत्रफल ३-१७-० बिगहा जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको, सो निर्णय उपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०५६।२।२४ मा

"विधिवत दर्ता स्वामित्वमा आएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को प्रयोजनको निमित्त पछि कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा" भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको मिति २०५४।२।३१ को निर्णय बदर भएको देखिन्छ ।

साथै जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो दर्ता गर्न छुट भएको जग्गाको साविक दर्ता, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उजुरी निवेदकले जफतका लागि मागदाबी गरेको जग्गामध्ये कि.नं. १४१, १४२ र १३८ को जग्गा मात्र मालपोत कार्यालय, सप्तरीको मिति २०६६।६।८ को निर्णयले दर्ता गर्ने निर्णय भएको र ती जग्गा दर्ता गर्दा नापीको समयमा तयार भएको फिल्डबुक, मालपोत कार्यालय, सप्तरीबाट मिति २००८।११।३ र मिति २०१५।१।१३ मा पारित भएको लिखत, स्थानीय निकायको सिफारिस, सार्वजनिक सूचना, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, दाबीकर्ताहरूका बीचमा भएको मन्जुरीनामा, छुट जग्गा दर्ता समितिको सिफारिस, पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला समेतको आधारमा फिल्डबुक तथा लिखतबाट देखिएका जग्गाधनी ठाकुरप्रसाद सिंह र नरसिंह प्रसाद सिंहका हकदारका नाममा दर्ता भएका एवं ती जग्गा दर्ता भएपछि दर्ता भएका जग्गाहरू रोक्का राखी उजुरी निवदेकले भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीमा दिएको उजुरी निवेदन कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिएकाले मालपोत कार्यालय, सप्तरीबाट मिति २०६६।६।८ मा भएको निर्णयका सन्दर्भमा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारतर्फ कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएन । हदबन्दीमा लुकाएको जग्गा जफत गरी पाउँ भनी लम्बोदरलाल दासले भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीमा दिएको उजुरीको टुंगो सम्बत् २०६६ सालदेखि हालसम्म पनि लगाएको नदेखिएकाले नरसिंह प्रसाद सिंहले ७ नं. फाँटवारीमा नदेखाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाई राखेकोले जफत गरी पाउँ भनी लम्बोदरलाल दासले दिएको उजुरी निवेदनको कारबाहीको टुंगो तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम लगाई सो को जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

७.६ सुनसरी जिल्ला दुहवी गा.वि.स. ७ को कि.नं.३० क्षेत्रफल ०-३-१६.५ बिगहा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विटौरीको लगत नं.२२० र २२१ बाट मालपोत कार्यालय सुनसरीको मिति २०३५।११।२ को निर्णय अनुसार बलभद्र खड्गी, खुतलादेवी र चित्रदेवी तथा सेतीमायाको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा पुनः मिति २०५१।२।२४ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारको नाउँमा पनि दर्ता गरेको कारणले दोहोरो पर्न गएको रहेछ । व्यक्तिको नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको जग्गा सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाबाट दर्ता फारी पनि भएको देखिन्छ । यसै विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पनि छानबिन भई प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम छानबिन गरी दोहोरो श्रेस्ता कट्टा गर्न निर्देशन भई आवश्यक कारबाही समेत सुरुवात भई यस आयोगमा उजुरी परेको कारणले रोकिएको रहेछ । दोहोरो दर्ता भएको जग्गा कसको हो भन्ने प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय सुनसरीकै भएकोले जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्ने बुझी कानुन बमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई लेखी पठाइएको ।

७.७ भरतमणि आचार्य दीक्षितले हदबन्दीमा परेको जग्गा दर्ता गरी बिक्री गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका, भूमिसुधार अधिकारीले छानबिन गरी मिति २०६७।१२।१३ मा गरेको हदबन्दी सम्बन्धी फैसलामा काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा रोपनी १३७-११-३, पहाडी क्षेत्रमा १-१४-१ रोपनी र तराई क्षेत्रमा जग्गा बिघहा २०-१९-९.५ को विवरणसहित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार ४ परिवार र भूमिसम्बन्धी ऐन (पाँचौं संशोधन), २०५८ बमोजिम ५ परिवार मानी उल्लेखित जग्गा ती परिवारले राख्न पाउने गरी हदबन्दीभन्दा बढी नभएको भनी भएको फैसला उपर विजयमणि आ.दि. समेतले संख्या ६ कायम हुनुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट भूमिसुधार कार्यालयबाट ५ परिवार कायम गरिएको फैसलाले मर्का नपरेको हुँदा अन्यथा भन्न नसकिएको भनी मिति २०६८।९।२७ मा फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी भूमिसुधार अधिकारीबाट हदबन्दीको फैसला गर्दा पेश गरेको जग्गाको विवरणभन्दा बढी जग्गासमेत निज भरतमणि आ.दि.र निजको परिवारका नाउँमा रहे/भएको अनुसन्धानबाट पाइएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०६७।१२।१३ को फैसलामा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ र १६ बमोजिम आफूसँग भएको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण पेश गरेको देखिएन । त्यसरी निज र निजका परिवारका नाउँमा हाल पाइएको बढी जग्गा र अरू थप विवरण संकलन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ बमोजिम तीन महिनाभित्र आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारीलाई लेखी पठाइएको ।

८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तसमेतबाट मिति २०७०।९।२४ मा भएको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडा जाने बाटो खण्डको चाल्नाखेल गा.वि.स.को सीमादेखि बल्खुसम्मको बाटो पिच गरेको एक वर्ष बीचमा बिग्रिएको भन्ने सर्वसाधारणको भनाइ रहेकोले तत् सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने प्रमुख वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको दक्षिणकाली छैमले कुलेखानी हुँदै हेटौंडा जाने ट्रचाक/बाटो खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमणबाट उक्त ट्रचाक हाल मर्मत-योग्य अवस्थामै (Maintenable Condition) नभएको पाइएको हुँदा सडक कम्तीमा २ (दुई) Lane को हुने गरी Road Geometry हरूमा आवश्यक सुधार गर्नुका साथै हालको बाटोलाई यथाशीघ्र मर्मत-योग्य अवस्थामा ल्याई छिटोभन्दा छिटो निरन्तर रूपमा सरल सहज तथा सुरक्षित यातायात सञ्चालन योग्य तुल्याउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

९. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका ३१ स्थित भृकुटीमण्डपका जग्गाहरूमध्ये आरोहण नामक संस्थालाई ५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा न्यून भाडामा दिएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका-३१ भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा कुल १९३ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा रहेको देखिन्छ ।

उक्त जग्गामध्ये समाज कल्याण परिषद्को मिति २०५४।२।२० को निर्णयले मिति २०५३।९।१५ बाट लागू हुने गरी २६ रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि ल्याम पुचः नामक संस्थालाई बाल उद्यान संचालन गर्न, मिति २०६१।११।१३ को निर्णयले खुल्ला बजार क्षेत्रको

३१ रोपनी जग्गा ५ वर्षका लागि काठमाडौं जिल्ला सामाखुसी गोल्कोपाखा बस्ने रवीन्द्र गुरुङलाई सोही जग्गा पुनः मिति २०६९।६।१ को निर्णयानुसार १५ वर्षका लागि टेकबहादुर गुरुङलाई मिति २०६३।८।२४ मा ३१ रोपनी जग्गा खुल्ला बजार व्यवसायीलाई १५ वर्षको लागि र मिति २०६९।१०।१ को निर्णयानुसार ५ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा आरोहण नामक संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार तेस्रो पक्षलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पुनः भाडामा लगाउन नपाउने शर्तमा २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरी तत् तत् संस्था र व्यक्तिसँग सम्झौता भएको देखिन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वको घर जग्गा बहालमा लगाएको सम्बन्धमा यसअघि पनि आयोगमा पटक-पटक उजुरी पर्ने गरेको र आयोगको मिति २०६५।७।२४ को निर्णयानुसार जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपातमा भाडा दर न्यून रहेको, सम्झौता अवधि लामो देखिंदा समाज कल्याण परिषद्को अधिकतम हित हुने गरी सम्झौता गर्न लेखी पठाउने गरी र पुनः आयोगको मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार कम्तीमा ४५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने, जग्गा बढीमा ५ वर्षका लागि भाडामा दिने र समाज कल्याण परिषद्को हितमा हुने गरी गर्ने भनी लेखी पठाएको देखिन्छ ।

परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएको र आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्न आफ्नो भवन, जमिन, सेवा, उत्पादन मालसामान, औजार, उपकरण कसैलाई भाडामा दिन सक्ने भए पनि परिषद् सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग आबद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु, सामाजिक संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हुँदा नेपाल सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण गरी प्राप्त भएको जग्गा जमिन लगायतका सम्पत्तिमा परिषद्ले आत्मनिष्ठ रूपमा निर्णय नगरी गुरुयोजना तर्जुमा गरी पारदर्शी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराई परिषद्को अधिकतम हितमा भाडामा लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७०।४।२२ को निर्णयानुसार समाज कल्याण परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले खेलाडीहरूलाई तलब र अन्य सुविधासमेत उपलब्ध नगराएको, नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी परिवर्तनको खेलाडीहरूले माग गरेको विगत धेरै वर्षदेखिको पेश्की पछ्यौंट नभएको, नेपाल क्रिकेट संघलाई आईसीसीले जरिवाना गरेको समेतका विषयमा अनुसन्धान हुँदा आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिम गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल क्रिकेट संघ, र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई सुझाव दिइएको ।

(क) नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूलाई विगत लामो समयदेखि नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरूले तलब सुविधा नदिइएको, राष्ट्रिय टिमका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनी नेपाल क्रिकेट संघले प्रतिबद्धता जनाएकोमा उपलब्ध नगराएको, विश्वकपमा पुग्ने खेलाडीहरूलाई आईसीसीले (अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्) दुई लाख पचास हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने नियम रहेकोमा हालसम्म सो विषयमा खेलाडहरूलाई कुनै जानकारी नगराइएको, हाइपरफरमेन्स कमिटिले पचास हजार डलर खेलाडीहरूलाई बोनस बापत उपलब्ध गराउने भनेकोमा हालसम्म खेलाडीहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको, खेलाडी विकास कोषमा प्राप्त भएको पचास हजार डलरको बारेमा हालसम्म

खेलाडीहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको भन्ने समेतका विषयमा अनुसन्धानको क्रममा नेपाल क्रिकेट संघबाट यकिन जवाफ माग गरिएकोमा संघको मिति २०७१।२।१४ को पत्रबाट खेलाडीहरूको प्रोत्साहन भत्ता २०७० पौषसम्मको उपलब्ध गराएको, संघले प्रतिबद्धता जनाएको एक लाख पचास हजार राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूलाई रकम अभावका कारण दिन नसकिएको, वर्ल्ड कपमा खेल्ने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूलाई उपलब्ध गराउने दुई लाख पचास हजार डलर सुविधा आईसीसीबाट प्राप्त भई नसकेको, खेलाडी विकास कोषमा प्राप्त भएको पचास हजार डलरको बारेमा खेलाडीहरूलाई जानकारी गराइएको, आईसीसीबाट प्राप्त रकम पचास हजार डलर बंगालादेशमा भएको विश्वकप खेलको प्रशिक्षणमा खर्च भएको, हाइपरफरमेन्स कमिटीले पचास हजार डलर खेलाडीहरूलाई बोनस बापत उपलब्ध गराउने भनेकोमा त्यस विषयमा संघबाट कुनै निर्णय नभएको भनी लेखी आएकोले उल्लिखित विषयहरूमा तत्काल जो जे कारबाही गर्नुपर्छ गरी खेलाडीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा तत्काल कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउन आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने ।

(ख) गौरा कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का संचालक सूर्य अधिकारी र आर.जे. स्पोर्टस बाटिक प्रा.लि., काठमाडौं नामक व्यापारिक फर्मलाई क्रमशः रु.३२,८७,०१४।३३- र रु.८७,५७५। नेपाल क्रिकेट संघको दायित्व सिर्जना गरी हानी नोक्सानी पारेको विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दाबी लिई मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएकोले मुद्दा अन्तिम नभएसम्म उल्लिखित रकम भुक्तानी नगर्नु नगराउनु तथा नेपाल क्रिकेट संघ लगायतका यस प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थाहरूको आर्थिक स्रोत खर्च गर्ने विषयमा आयोगको मिति २०६५।४।६ को निर्णयले तत्काल आर्थिक नियमावली बनाउनु भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म पनि समय सापेक्ष नियमावली बनाएको नपाइएकाले तीन महिनाभित्र नियमावली बनाई आयोगलाई जानकारी गराउने ।

(ग) नेपाल क्रिकेट संघका हाल बहाल रहिरहने पदाधिकारीहरूले नेपालमा क्रिकेट खेलप्रेमी नेपालीहरूको अपेक्षा र भावनालाई कदर गरी क्रिकेट खेलको विकास गर्न सक्ने निजहरूको कार्यशैली समेत अनुसन्धानबाट सन्तोषजनक देखिएन । नयाँ पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व गराउँदा क्रिकेट खेलका अनुभवी, स्वच्छ छवि भएका र संघलाई प्रभावकारी तवरले संचालन गर्न र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाई क्रिकेट खेलको विकासमा प्रतिबद्ध हुन सक्ने व्यक्ति समावेश गराई क्रिकेट संघलाई पुनर्गठन गरी कानुन बमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउने ।

११. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ बरामद भएका "गैंडाको खाग" र "कस्तुरीको बिना" को अनुसन्धान कार्यमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी लगायतले परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुँदा "गैंडाको खाग" र "कस्तुरीको बिना" नभई अन्य वस्तु भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आउने गरेकोले परीक्षणमा पठाउने समयमा नै सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उक्त वस्तुहरूको ठाउँमा अर्कै वस्तु राखी परीक्षण गर्ने कार्य भएको हुँदा "गैंडाको खाग" र "कस्तुरीको बिना" तस्करीका धेरैजसो मुद्दामा नेपाल सरकारले असफलता प्राप्त गरेको भन्ने समेतको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा बरामद भएका "गैंडाको खाग" र "कस्तुरीको बिना" परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँदा त्यहाँबाट सो वस्तु होइन भनी

प्रतिवेदन आउने गरेकोले परीक्षणमा पठाउने समयमा नै सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा उक्त वस्तुको ठाउँमा अर्कै वस्तु राखी परीक्षणमा पठाउने गरिएको भन्ने सन्देह एवं आरोप लाग्ने अवस्था आउन नदिन बरामद भएको वस्तुको घटनास्थलमा नै बरामदी मुचुल्का गर्ने, स्पष्ट पहिचान (अवस्था, रूप, रंग आदि) खुल्ने गरी तस्वीर लिने र कार्यालय प्रमुख वा तालुक अधिकारीबाट सो वस्तु प्रमाणित गर्ने भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।४।१३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

११.२ नेपाल सरकारको निर्णयले कञ्चनपुर जिल्लामा मुक्त कमैयाहरूलाई एक घरधुरी बराबर ३५ क्यु.फि. का दरले काठ र सो काठ चिरान गर्न प्रतिपरिवार दुई हजार रुपैयाँ समेत दिइएको अवस्थामा सो काठ मुक्त कमैयाले प्रयोग नगरी वन कर्मचारी, काठका केही ठेकेदार र भूमिसुधार कार्यालय लगायतका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको भन्ने विषयको उजुरी/निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा भूमिसुधार कार्यालय कञ्चनपुरले दैजी- ३ धरमपुरका १४६ मुक्त कमैया परिवारलाई घर बनाउनका लागि उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत टोटीफुलेली, कृष्णपुर र महाकाली रेञ्जपोष्ट अन्तर्गतका राष्ट्रिय वनहरूबाट विगत आ.व. मा संकलन भई घाटगद्दीमा रहेको साल ५२५ थानको ५,१०९।२ क्यु.फि. काठ प्राप्त गरी उक्त रेञ्ज पोष्टका कर्मचारीहरूको रोहबरमा मिति २०६८।८।४ मा मुक्त कमैया प्रतिनिधि घाँसीराम राना समेत १४६ जना मुक्त कमैयाहरूलाई बुझाएको, जिल्ला वन कार्यालयले उक्त काठ ढुवानी गरी देव स:मिल, सौभाग्य स:मिल र कुँवर स:मिलमा चिरानी गर्ने आदेश समेत दिइसकेको अवस्थामा जिल्ला वन अधिकृत रमेश बहादुर चन्दले मिति २०६८।८।११ मा उक्त ढुवानी तथा चिरानी आदेश रद्द गरी मिति २०६८।८।१२ मा समिल कम्पाउण्ड बाहेकको स्वतन्त्र ठाउँमा घाटगद्दी गर्ने आदेश दिई सुडा-३ सिसैयामा उक्त काठ घाटगद्दी भएको र मिति २०६८।८।२७ मा घाँसीराम राना समेत ८ जना मुक्त कमैया प्रतिनिधिहरूले उक्त काठ बुझिलिई निजहरूले देव स-मिल र सुरज स-मिलमा चिराउने जानकारी सोही दिन भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको तर जिल्ला वन कार्यालयले उक्त काठ स-मिलमा चिरान गर्ने आदेश दिएको नदेखिएको र कहाँ कसरी चिरान भयो भन्ने अभिलेख समेत नभएको पाइयो ।

जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत रमेशबहादुर चन्दले भूमिसुधार कार्यालय मार्फत् दैजी-३ धरमपुरका १४६ मुक्त कमैया परिवारलाई साल २२५ थानको ५,१०९।२ क्यु.फि. काठ उपलब्ध गराई ढुवानी तथा चिरानी आदेश समेत दिइसकेकोमा सो आदेश रद्द गरी मिति २०६८।८।१२ मा उक्त काठ ढुवानी गरी सुडा-३ सिसैयामा स:मिल कम्पाउण्ड बाहेकको स्वतन्त्र ठाउँमा घाटगद्दी गर्न पुनः आदेश दिने तथा पुनः सोही काठ मुक्त कमैयाहरूलाई बुझाउने कार्यलाई व्यावहारिक मान्न सकिएन । आइन्दा नेपाल सरकारका तर्फबाट काठ उपलब्ध गराउँदा सो काठको दुरुपयोग हुन नपाउने भरपर्दो व्यवस्था मिलाएर मात्र उपलब्ध गर्न-गराउन आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

११.३ बारा जिल्लाका सामुदायिक वनहरूमा जिल्ला वन अधिकृत लगायतका वन कर्मचारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा साल, खयर, अस्ना, कर्मा, बर्रो र अन्य जातका रूखहरू काटी व्यापक रूपमा वन फँडानी भएको भनी विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरू, आयोगमा यसै विषयमा प्राप्त भएका उजुरीहरू, वन अतिक्रमण वन विनास तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले बारा जिल्लाको सन्दर्भमा औंल्याएका विषयहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न विषयहरूमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएकोले आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

(क) वन पैदावर संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ सामुदायिक वनको हकमा आकर्षण नहुने अवस्थामा पनि वनको अत्यधिक दोहन गरी काठ दाउरा संकलन गर्ने निहित उद्देश्यले अभिप्रेरित भई वन स्रोत सर्वेक्षण सम्पन्न भई कार्ययोजना तयार भए पश्चात् पनि आगामी दिनमा ढल्ने र सुक्ने रूखहरू जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यी रूखहरूले वार्षिक प्राप्ति (AAC) को महलमा कुनै असर नपार्ने भनी कार्ययोजनामा प्रावधान राख्न लगाई वनको क्षमताभन्दा बढी काठ कटान गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरेको पाइएकाले त्यस्ता ढलापडा र सुखड रूखहरूलाई वार्षिक प्राप्तिभित्र अनिवार्य रूपमा पर्ने गरी हाल भइरहेका त्रुटिपूर्ण कार्ययोजनाहरू तुरुन्त परिमार्जन गरी लागू गर्ने ।

(ख) सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ (परिमार्जित) को पृष्ठ ५२ द्रष्टव्यमा उल्लिखित व्यहोराको गलत अर्थ लगाई कार्ययोजना तयार गर्दा ढलापडा तथा सुखड खडा रूखको छुट्टै लगत (अनुसूची) कायम गरी कार्ययोजनामा यस्ता मौज्दातलाई AAC को सीमा भन्दा बाहिर पारी स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत भए लगत्तै AAC मा नपरेको भनी अनुसूचीमा राखेको काठ तथा AAC अनुसारको भनी परिमाण थप गरी छोटो अवधिमा नै (प्रायः पहिलो/दोस्रो वर्षमै) ठूलो परिमाणमा काठ दाउरा कटान गर्ने प्रावधान कार्ययोजनामा राखेको देखिँदा कार्ययोजना तयार गर्दा उपलब्ध भएका ढलापडा तथा सुखड खडा रूखहरू समेतलाई कार्ययोजनाको सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था मिलाउने तथा हाल भइरहेका यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्ययोजनाहरू तुरुन्त परिमार्जन गर्ने ।

१२. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ पेट्रोल पम्पहरूले बिना बिल बिजक तेल बिक्री गर्ने गरेको, बिल मागेमा खाली कागजमा सानो चिरकटो दिने गरेको, फाटफुट बाहेक महिनामा एकपल्ट बिल काट्ने गरेको, कुपनबाट तेल बेच्ने गरेकोमा एकैचोटी बिल काट्ने गरेको, उद्योग, ठेकेदार र व्यापारिक फर्महरूले जेनेटर र अन्य कामका लागि खर्च देखाउन पम्पहरूसँग भ्याटको बिल किन्ने गरेको, पम्पहरूले नगरेको कारोबारको सक्कली बिल बनाएर बिल रकमको ५ प्रतिशत लिने गरेको यसरी लाखौं कमाएर मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर बचत गरेको, पम्पमा काम गर्ने कामदारहरूलाई ८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाएर रु.६०००।- मात्र तलब दिएर श्रम शोषण गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उठाएका विषयमा श्रम विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल आयल निगमसँग प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेतका आधारमा नेपाल आयल निगमले सबै डिलर तथा बिक्रेताहरूको दर्ता विवरण अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था मिलाउने । सम्बन्धित आर्थिक वर्षको आय विवरण पेश गर्दा सबै डिलर तथा बिक्रेतालाई बिक्री गरेको कारोबारको विवरण सम्बन्धित खरिदकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर सहित आय विवरणको अनुसूची १३ मा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न र आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि हुने समय अगावै नेपाल आयल निगमले सबै डिलर तथा बिक्रेताहरूको मौज्दातको विवरण लिने व्यवस्था तथा सो को कार्यान्वयनका

लागि आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई लेखी पठाइएको ।

१३. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारीले आ.व. २०६७६८ मा भवन निर्माण (तला थप), स्मारिका प्रकाशन, वार्षिक उत्सव समारोह व्यवस्थापन, परीक्षा संचालन, अभ्यास शिक्षण पुस्तिका छपाइ, खेलकुद सामान खरिद आदि जस्ता विषयहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदान उपलब्ध हुने सामुदायिक प्रकृतिका क्याम्पसहरूबाट हुने निर्माण कार्य एवं अन्य खरिद कार्यहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुरूप गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सुझाव दिइएको ।

१३.२ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले निवृत्तिभरण र तलब दुवै सुविधा लिई कानुनको उल्लंघन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, बेलझुण्डी, दाङका उपकुलपति प्राध्यापक शिवहरि मरहट्ठा, शिक्षाध्यक्ष प्रोफेसर नारायणकुमार आचार्य र सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. हरिप्रसाद गौतमले तलब र पेन्सन दुवै सुविधा लिएको व्यहोरा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको मिति २०७०।१।२३ को पत्रबाट देखियो । यसरी लिइएको रकम कानुन विपरीत हो होइन भनी संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ६८ को उपदफा (३) बमोजिम निजहरू निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति हुने र उल्लेखित पद स्थायी प्रकृतिको नभएकाले यी पदमा नियुक्ति भए बापत निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था नभएको पाइयो । यसैगरी यस्ता पदमा सेवानिवृत्त व्यक्ति विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा नियुक्ति भएमा, निजले खाइपाई आएको निवृत्तिभरण र नियुक्त पदको पारिश्रमिक दुवै सुविधा लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन मौन रहेको देखियो ।

अब त्यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भई निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रारमा नियुक्ति भएमा पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै सुविधा लिने/नलिने भन्ने प्रश्न कानुनी नभई नैतिक प्रश्न भएकोले यस विषयमा आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार ताहाँबाट आवश्यक निर्णय लिन शिक्षा मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अनुदान सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।

१३.३ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय, पोखराबाट आ.व. २०६८।६९ मा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्य गर्दा अनियमितता भएको भनी राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका साथै छात्रवृत्ति अभिभावक समूहले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा यस प्रकारको विकृति र विसंगति हुन गर्न नसक्ने गरी स्वच्छ, निस्पक्ष र पारदर्शी रूपले छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी प्रवेश परीक्षा संचालन, परीक्षाफल प्रकाशन र वितरण गर्ने बारेमा बनेको "छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०६७" मा उल्लेख्य व्यवस्था अस्पष्ट र अपूरो देखिएको हुँदा सो मा आवश्यक संशोधन गरी कडाइका साथ लागू गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् केन्द्रीय कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१३.४ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट २०६९ सालको कक्षा ११ र १२ को उत्तर पुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणमा अनियमितता गरेको, परीक्षा नियन्त्रकका नातेदार भएकै नाताले उच्चतम अंक सहित धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको, मार्कस्लिप (प्रथम तथा दोस्रो) मा सम्परीक्षकबाट हरियो रंगको मसीले अंक थप्नु (सच्याउनु) पर्नेमा मसी फरक परेको हुँदा अर्कैबाट सम्परीक्षण गराइएको, सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धान पश्चात् पनि उ.मा. शिक्षा परिषद्मा कारबाही नभएको समेतका उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा २०६९ सालको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नतिजा प्रकाशनमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सम्बन्धी विनियम, २०५५ को नियम ३२ बमोजिम सम्परीक्षण पश्चातका प्रक्रियाहरू पूरा गरी उत्तरपुस्तिका फिर्ता बुझाएको, mark sleep र mark file तयार गरी उत्तरपुस्तिकासँगै अलग्गै शिलयुक्त खाम बन्द गरेको र विनियम ३३ बमोजिम परीक्षकबाट परीक्षण भइआएका उत्तरपुस्तिकाहरू सम्परीक्षण गर्न सम्बन्धित विषय शिक्षकमध्येबाट वरिष्ठ शिक्षकहरू संलग्न सम्परीक्षण समूहको गठन गरिने प्रावधान अन्तर्गत प्रा.डा.चन्देश्वर मिश्र समेतका २१ जना विज्ञ रहेको अंग्रेजी विषय सम्परीक्षण समूह गठन गरिएको पाइयो । सम्परीक्षण समूहमा ४ जनामात्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकहरू र अन्य १७ जना त्रि.वि.वि.अन्तर्गत विभिन्न क्याम्पससँग सम्बन्धित शिक्षकहरू समावेश गरी परीक्षा समितिले सम्परीक्षण समिति गठन गरेको देखियो ।

परीक्षण भएका मध्ये कुल उत्तरपुस्तिकामध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रश्न सुधार समितिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तयार गरेको भए सो मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड र निर्देशन उल्लंघन भई परीक्षण भएको अवस्था भए शतप्रतिशत उत्तरपुस्तिकाको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने, परीक्षाको तह, स्तर र एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने, समयसीमाको पालना, परीक्षकको त्रुटि वा लापरवाही वा गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको पाइएमा सजायको सीमाहद निर्धारण गरी सिफारिस गर्न सक्ने लगायतका विनियम ३३ बमोजिम सम्परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गरेर नै सम्परीक्षण भएको, आचारसंहिता तयार गरी प्रत्येक सम्परीक्षण गरिएको उत्तरपुस्तिका रहेका पोकाको नतिजाका आधारमा सम्परीक्षण अंक परिवर्तन गर्ने मापदण्ड तयार गरी तत् आधारमा अंक संशोधन (थप/घट) गर्ने गरिएको पाइयो भने सम्परीक्षण रजिष्ट्रमा सो को व्यहोरा उल्लेख गरी कैफियत समेत जनाएको पाइयो ।

यसैगरी सम्परीक्षण रजिष्टर लगायत उत्तरपुस्तिकाको अवलोकनबाट काठमाडौंका केही विद्यालय (लिभरपुलको कक्षा ११ र Trinity College को कक्षा १२) का अंग्रेजी विषयको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाबाट ५-७ अंक घटाइएको देखियो भने ८० अंकभन्दा बढी प्राप्त गरेकोलाई ५ अंक र ९० भन्दा बढी प्राप्त गरेकोलाई ७ अंक घटाइएको अवस्थामा मापदण्डको लिखितरूपमा अभिलेखीकरण गरेको पाइएन । उजुरी एवं प्रकाशित/प्रसारित समाचार बमोजिम केही विद्यालयका विद्यार्थीको २०-३४ अंक प्राप्त गर्नेलाई अधिकतम १५-२० अंक थप गरी अनियमितता गरिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतबाट उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणस्थलको अवलोकन, सम्परीक्षण पुस्तिका र उत्तरपुस्तिका वितरण पुस्तिका समेतको अध्ययन/अवलोकन गर्दा २०-३४ अंक प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई १५-१ अंकसम्म थप गरी न्यूनतम ३५ प्राप्तांक बनाइएको २८-३५ अंक प्राप्त गरेको अवस्थालाई ५ अंकसम्म थप गरिएको पाइयो । यसरी अंक थप गर्दा २० प्रतिशत सम्परीक्षण गर्दा सम्परीक्षण समितिले अनुभूत गरेको मापदण्ड, स्तर र परीक्षाको तह अनुकूल भए/नभएकोलाई नै मुख्य आधार बनाइएको तथा कतिपय केन्द्रको हकमा सम्पूर्ण

उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्दा पाइएको नतिजा बमोजिम नै उल्लेख गरी सम्परीक्षण पुस्तिका तयार गरिएको देखिन आयो ।

अतः उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट कक्षा ११ र १२ को २०६९ सालमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का पदाधिकारी/व्यक्ति वा समूहको लापरबाही वा बदनियतका कारण सम्परीक्षणमा जथाभावी अंक थप/घट गरी काठमाडौंका कतिपय नाम चलेका विद्यालयको उत्तीर्णांक प्रतिशत बढी बनाइएको भन्ने उजुरीको पुष्टि नभएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अपनाएको प्रक्रियाबाटै सम्परीक्षण विधि अपनाइएको, लिखित रूपमा प्राप्तांक थप/घट हुने मापदण्ड तयार गरी अभिलेखीकरण गरिएको, पारदर्शी आचारसंहिता तयार भएको तर व्यक्तिगत र बदनियतसाथ परीक्षण/सम्परीक्षण गर्ने शिक्षक/व्यक्तिलाई दण्ड/जरिवाना सहित पूर्ण जवाफदेहिता बहन गराउने प्रक्रिया र विधि भएको नपाइएकोले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् लगायत सबै शैक्षिक निकायहरू र विश्वविद्यालयहरूमा समान अवधारणा सहितको मापदण्ड बनाई लागू गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले सबै विश्वविद्यालयहरू, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, माध्यमिक शिक्षा तथा प्रस्तावित उच्चस्तरीय परीक्षा बोर्ड समेतमा एकरूपता हुने गरी शैक्षिक स्तर तह, परीक्षा संचालनका सम्पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पूर्णतः गोप्यता र अन्य प्रक्रियागत कुराहरू पारदर्शी र Check and balance पद्धतिमा आधारित परीक्षा नीति कायम हुने गरी पारदर्शी मापदण्ड सहित व्यक्ति/समूहको भूमिकालाई गौण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी लागू गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मिति २०६९।१०।९ को निर्णय बमोजिम दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

१३.५ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा MRI मेसिन लगायतका उपकरणहरू खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले प्रतीतपत्र मार्फत भएका खर्चहरू लेखांकन नगरेको एवम् विगत धेरै वर्षदेखि बैंक हिसाब मिलान नगरेको भन्ने समेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हुँदा ती विषयहरूका सम्बन्धमा लेखा विज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरी विस्तृत रूपमा छानबिन गराउन आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

१३.६ उत्तिम नव आदर्श प्रा.वि. बाराका शिक्षक अनिलकुमार पालको नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र उपर उजुरी परी अनुसन्धान हुँदा शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७०।६।९ को पत्रबाट मिति २०७०।४।४ को पूर्वपत्रमा उल्लेखित अभिलेख नभिडेको भन्ने व्यहोरालाई सच्याई पठाएको एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराको मिति २०७०।६।७ को पत्रबाट उत्तिम नव आदर्श प्रा.वि.का शिक्षक अनिलकुमार पालले प्राप्त गरेको नं. ३६३००७२६ को स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको क्र.स.२ मा अभिलेखमा रहेको भनी उल्लेख भई आएको हुँदा निज शिक्षक पालको उल्लेखित अध्यापन अनुमतिपत्र सक्कलै देखिएको हुँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन । अनुसन्धानको क्रममा निज निलम्बनमा रहेको हुँदा निजको निलम्बन फुकुवा गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाउने तथा यस प्रकारको अभिलेख शिक्षक सेवा आयोगमा चुस्त दुरुस्त हालतमा राख्न शिक्षक सेवा आयोगलाई आयोगको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार सुझाव दिइएको ।

१३.७ काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल अन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालमा Engineering Block 9 र Class Room Block 10 को भवन निर्माण सम्बन्धी टेण्डरमा संयुक्त उपक्रमलाई टेण्डर

हाल्न नदिएको समेतमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा उक्त विश्वविद्यालयले मिति २०७०।१।१० र मिति २०७०।१।१४ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित सूचना अनुसार Engineering Block (09) र Class Room Block (10) को भवन निर्माण सम्बन्धी कामको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको व्यवस्था पालना नभएको, संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र पेश गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत हुन नसकेको, 'क' श्रेणीका भवन निर्माणमा विशेष अनुभव भएका व्यवसायीका लागि मात्र बोलपत्र आह्वान गरी निश्चित वर्गका व्यवसायीलाई मात्र लक्षित गरी कार्य भएको देखिएको, सबै सम्भावित बोलपत्रदाताको समान पहुँचको प्रत्याभूति दिन नसकिएको तथा हाल उक्त सूचना अनुसार परेका बोलपत्रहरू साथ पेश भएका बिडबोण्डहरूको म्याद समेत समाप्त भइसके तापनि हालसम्म बोलपत्र स्वीकृत भई नसकेको देखिएकाले ती दुवै सूचना अनुसार भएका बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही रद्द गर्न तथा भविष्यमा यस प्रकारका कार्यहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम लगायत प्रचलित कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।८।३० को निर्णयानुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.८ सिरहा जिल्ला अन्तर्गत जनता उच्च मा.वि. बेतहा भवानीपुरका निमित्त प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार साहुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाबाट विद्यालयका नाउँमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम आ.व.२०६५।०६६ मा दलित छात्रवृत्ति रकम, आ.व. २०६६।०६७ को पि.सि.एफ. कोटाको रकम र उल्लेखित दुवै आ.व.को विद्यालयको जग्गाको आम्दानी हिनामिना गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतहा भवानीपुरको आ.व. २०६५।६६ देखि २०६७।२।१८ सम्मको लेखा परीक्षण भएको नदेखिंदा तत्कालीन निमित्त प्र.अ. सुरेशकुमार साहु, हालका प्र.अ. किसुनदेव ठाकुरलाई रोहबरमा राखी स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी उक्त अवधिको लेखा परीक्षण ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरी लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको विषयमा जो जे गर्नुपर्ने गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहालाई लेखी पठाइएको ।

१३.९ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयलाई आ.व. २०६३।६४ देखि २०६८।६९ सम्म शौचालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रकम हिनामिना गर्नुका साथै शिक्षा विभागबाट उपलब्ध गराएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०६७।६८ अनुसार कार्यक्रम वितरण गर्नुपर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका इन्जिनियर किसुनदेव शाहले विद्यालयका तथ्यांकहरू फेरबदल गरी विद्यालयमा रकम उपलब्ध गराएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा फाइल कागजात अध्ययन गरी अनुसन्धान गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका इन्जिनियर किसुनदेव शाहले अनियमितता गरेको तथ्य प्रमाणबाट देखिन आएन । आ.व. २०६३।६४ देखि २०६८।६९ सम्म शिक्षा विभाग मार्फत प्राप्त कार्यक्रम जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयलाई भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम वितरण गरेकोमा सो बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने विद्यालयहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१० श्री शारदा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, बाबियाखर्क रामेछापका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा सहायक प्रधानाध्यापकले विद्यालयको नाममा निकासा

भएको रकम दुरुपयोग गरेको तथा विद्यालयलाई भारतीय दूतावासबाट प्राप्त गाडी प्रक्रिया पूरा नगरी भाडामा लगाई अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयले भारतीय दूतावासबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त गरेको बस भौगोलिक कारणले संचालन गर्न नसकेपछि सर्लाहीको आइडियल कोएड एकाडेमीलाई मिति २०६८।१।१ देखि तीन वर्षका लागि मासिक रु.२०,०००।- मा भाडामा दिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी विद्यालयलाई सहयोग स्वरूप प्राप्त सवारी साधन अन्यत्र भाडामा लगाउने कार्यलाई स्वस्थकर मान्न सकिँदैन । अनुसन्धानको क्रममा विद्यालयसँग प्रतिक्रिया माग गर्दा हाल २०६८ मार्गसम्मको भाडा असुल भई सम्झौता रद्द समेत भइसकेको तथा बस सुरक्षित रहेको भन्ने विद्यालयको पत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको देखिन्छ । विद्यालयको शौचालय निर्माणमा रु.३,००,०००।- निकासा भएकोमा प्राविधिक प्रतिवेदनमा दुवै शौचालय भवनको आकार इष्टिमेटभन्दा ठूलो भएको देखिएकोले निकासा भएको रकम अपुग भई विद्यालयको कोषबाट रु.३२,१७०।२९ बराबरको रकम बढी खर्च भएको देखिंदा यसमा अनियमितता भयो भनी भन्न सकिने अवस्था नभएकाले यस विषयमा केही गरिरहनु परेन । सवारी साधनको उपयोगको सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ नियम १५९ (ख) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सोही नियमावलीको १५८(२) बमोजिम गठित विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिबाट विद्यालयको अधिकतम हित हुने गरी निर्णय गरी गराई संचालन गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुझाव दिइएको ।

१३.११ शिक्षक सेवा आयोगद्वारा संचालित स्थायी शिक्षकको परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा परेका उजुरी निवेदनहरू उपर अनुसन्धान हुँदा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी मिति २०७०।८।२३ मा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम परीक्षा संचालन भई परीक्षाफल प्रकाशनका सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग विरुद्ध विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गरी थुप्रै उजुरीहरू प्राप्त भएकोमा अनुसन्धानका क्रममा मा.वि.तहको स्वास्थ्य शारीरिक विषयको नतिजा मिति २०७०।८।१८ मा पहिलो पटक प्राविधिक भुलबस सीमित केन्द्रका प्रतियोगीहरूको मात्र नतिजा प्रकाशन भएकोमा बाँकी सबै प्रतिस्पर्धीहरू समावेश गरी मिति २०७०।८।२१ मा पुनः दोस्रो पटक परीक्षाफल प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसैगरी अंग्रेजी विषयको क्रमांक ३३१०२००१२९ मकवानपुरको उत्तर पुस्तिका अध्ययन गर्दा निजको प्राप्तांक गणना गर्दा वस्तुगततर्फ १६ र विषयगततर्फ ३९ गरी कुल ५५ अंक हुनुपर्नेमा विषयगत तर्फको प्राप्तांक ३९ लाई २९ उल्लेख गरी मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी क्रमांक २९१०३००१५० का परीक्षार्थीको मा.वि. तहको गणित विषयको मूल उत्तरपुस्तिका र थप उत्तरपुस्तिकामा प्रयुक्त हस्ताक्षर मेल खाएको देखिँदैन ।

तत्कालको अवस्थामा सीमित व्यक्तिहरूको उजुरीको सांयोगिक नमुना (Random Sampling) का आधारमा परीक्षण गर्दा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुनुपर्ने परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको अवस्था समेत हुँदा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगबाटै सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकाहरू समग्रतामा परीक्षण गरी परीक्षणकै क्रममा पुनर्योग समेत गरी पछिसम्म वास्तविक परीक्षाफलमा फरक नपर्ने गरी परीक्षा सम्बन्धमा भएका र गरिने काम कारबाहीहरूमा आफैं विश्वस्त हुने गरी वास्तविक परीक्षाफल प्रकाशन गर्न र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा पुनर्योग गर्ने/गराउने कानुनी व्यवस्था समेत नभएकोले आगामी दिनमा

पुनर्योगको कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध समेत गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार शिक्षक सेवा आयोगलाई सुझाव दिइएको ।

१३.१२ लक्ष्मी बल्लभ जनता उ.मा.वि. बभनगामाकट्टी, सप्तरीका निमित्त प्रधानाध्यापक मेद नारायण लाल देवले भवन निर्माण लगायत विद्यालयको निर्माण सुधार कार्य गर्दा रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयले भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा प्राप्त गरेको रकम रु.६०,६०,०५२।४० र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिएको रु.१५,२४,६६८।४७ समेत कुल रु.७५,८४,७२०।८७ को लागतमा भवन निर्माणको कार्य गरेको देखिन्छ । शौचालय निर्माणमा निकासा प्राप्त भएको रु.२,००,०००।- र विद्यालयको निजी स्रोतबाट व्यहोरिएको रु.४२,०३३।६१ समेत जम्मा रु.२,४२,०३३।६१ को लागतमा शौचालय निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको देखिएको हुँदा भवन निर्माण-सुधारमा हिनामिना भयो भन्न सकिने आधारहरू देखिन आएन । विद्यालयले आ.व. २०६८।६९ मा गोश्वारा भौचर नं. ३११ मिति २०६९।३।२८ बाट सिमेन्ट खरिद गर्न धर्मेन्द्र रजकलाई दिएको पेश्की रु.२,९०,०००।- लाई सामान प्राप्त नहुँदाकै अवस्थामा खर्च लेखेको देखिएकाले सामान प्राप्त गरी पेश्की फछ्यौंट गर्ने/गराउने, पेश्की फछ्यौंट हुन नसकेमा खर्च लेख्ने लेखापाल नित्याप्रसाद सिंहबाट असुल गर्ने/गराउने तथा विद्यालयको अधिकतम हित हुने गरी विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा ठेक्का प्रथाद्वारा खेती लगाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीलाई सुझाव दिइएको ।

१३.१३ जागेश्वर गरहाई जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेहरा, सप्तरीका निमित्त प्रधानाध्यापक विन्देश्वरी साफीले विद्यालयको विभिन्न रकम आम्दानी बाँध्दा र खर्च गर्दा अनियमित गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त श्रेस्ता कागजातहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू, सामाजिक परीक्षणको निर्णय, गाउँ विकास समितिको सिफारिस तथा मुचुल्का र निज विन्देश्वरी साफीको बयान समेत हेर्दा उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसारको हिनामिना भएको देखिन आएन । विद्यालयबाट खर्च गर्न अवलम्बन गरिएका केही प्रक्रिया, श्रेस्ता राख्ने तरिका, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको उपयोग र सोबाट आर्जित आम्दानीको व्यवस्थापन गर्न विद्यालयबाट खर्च लेखिएको स्रेस्ताहरूलाई तोकिएको ढाँचामा राख्न लगाउने, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाबाट अधिकतम फाइदा लिने गरी ठेक्काद्वारा खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विद्यालयको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको मुद्दती खाताको नवीकरण तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीलाई सुझाव दिइएको ।

१३.१४ श्री शनिश्चरे उ.मा.वि. झापाको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको, विद्यालयको सुधार योजनाको रकम हिनामिना गरिएको, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतमा रकम हिनामिना गरेको, शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको, विद्यालयको कम्प्युटर तथा प्रयोगशालाको सामग्रीहरू विद्यालय बाहिर लगी बिक्री गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा पूर्व प्रधानाध्यापक लक्ष्मेश्वर पाण्डेले सरकारी अनुदान स्वरूप विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गरी जम्मा गरिएको रकम रु.३०,५१,०२८।- मध्ये विद्यालय भवन, शौचालय र अन्य निर्माणमा रु.२८,२१,८९०।- लागतमा निर्माण गरेको देखियो । उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात प्रधानाध्यापकको नाममा भवन निर्माण भनी बढी पेश्की रकम गएको रु.२,२९,१३८।- विद्यालयलाई फिर्ता

गरिसकेको कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्रबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको तथ्य कुनै गलत मनसायबाट गरिएको नभई हडताल तथा चक्काजाम जस्ता तत्कालीन परिस्थितिको कारणले उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आउँछ । विद्यालयको कम्प्युटर र प्रयोगशालाका सामग्रीहरू विद्यालय बाहिर लगी बिक्री गरेको कुराको सन्दर्भमा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको देखिंदा विद्यालयको कम्प्युटर बाहिर लगी प्रयोग गरेको भन्ने देखिएन । भवन निर्माणका लागि रकम जम्मा गर्ने सिलसिलामा पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरणका लागि निकासा भएको रकम स्वीकृत कार्यक्रम निर्देशिका विपरीत आंशिक रूपमा वितरण गरी बचेको रकम भवन निर्माणमा लगाइएको तथ्य अनुसन्धानबाट देखिनु र निर्माण सामग्रीहरू खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको समेत पालना नगरिएको पाइएको हुँदा सो सम्बन्धमा भविष्यमा स्वीकृत कार्यक्रम निर्देशिका विपरीत कार्य नगर्न आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१५ सप्तरी जिल्लास्थित केही विद्यालयहरूले सरकारी अनुदानको रकम दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सामुदायिक प्रा.वि. गम्हरिया प्रवाह-८ विषहरियालाई सरकारी अनुदानको रूपमा निकासा बजेट रकम हिनामिना गरिएको देखिएको हुँदा उक्त प्रा.वि. लाई प्रदान गरिएको अनुमतिका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित के कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्न तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त अनुमति दिने सम्बन्धी टिप्पणी आदेशको व्यहोरा हेर्दा सप्तरी जिल्लाभित्र २०६४ सालपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले एकै पटक ५० भन्दा बढी प्राथमिक विद्यालयहरूलाई अनुमति दिइएको र त्यस्ता अनुमति प्राप्त प्रा.वि.मा निकासा भएको सरकारी अनुदानको रकम केही प्रा.वि.हरूबाट दुरुपयोग हुन गएको अनुसन्धानबाट देखिँदा अनुमति दिने कोटा निर्धारण सम्बन्धी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५(५) को प्रावधान पालना गरिनुपर्नेमा शिक्षा विभागको मिति २०७०।१२।२३ को पत्रबाट सप्तरी जिल्लाका लागि शैक्षिक सत्र २०६८ मा प्रा.वि. तहको कक्षा १ को कोटा निर्धारण भै गएको तर त्यसपछि अनुमति दिने कोटा निर्धारण नभएको भनी लेखी आएको अवस्था हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५(५) को प्रावधान र अनुमति प्राप्त विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने गराउने सम्बन्धी नियम १४ को (क), (छ), (झ), (ञ) नियम १५ को (ख), (घ), (ढ) लगायतका प्रावधानहरूको कडाइको साथ पालना गर्ने गराउने तर्फ तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१६ सर्लाही जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा सरकारी लगानीको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने गुनासो र उजुरीका सम्बन्धमा जनता प्राथमिक विद्यालय धनकौल-५ का सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जनता प्रा.वि. धनकौल-५ सर्लाहीलाई प्रदान गरिएको कक्षा सञ्चालन अनुमतिको सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, (संशोधन समेत) २०२८ को दफा १५, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२ (क) र १८ (ट) बमोजिम के कस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१७ जिल्ला महोत्तरी बैरगिया लक्ष्मीनिया-६ स्थित श्री जनकल्याण प्रा.वि. को दुई कोठे भवन निर्माणका लागि शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान दिएको रु.५,५०,०००।- जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीकै मिलोमतोमा भवन निर्माण नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघनप्रसाद यादव, विद्यायलय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अजयकुमार मण्डल र प्रधानाध्यापक हरिनारायण मण्डल समेत उपर कारबाही गरी पाउँ र नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रमा विजय कुमार मण्डललाई शिक्षकमा नियुक्त गरेकाले कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेतका उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा श्री जनकल्याण प्रा.वि.को शिक्षक छनौट समितिको मिति २०६७।२।१९ को सिफारिसमा विजयकुमार मण्डललाई शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा निज विजयकुमार मण्डलले आयोग समक्ष आफूले शिक्षक नियुक्ति प्राप्त गर्दा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र पेश नगरेको भनी खुलाइदिएको र तत्सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले निज विजयकुमार मण्डलले पेश गरेको भनी उल्लेख भई आएको रोल नं. १०८५ को शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र शिक्षक सेवा आयोगको अभिलेखसँग नभिडेकाले निज विजयकुमार मण्डललाई अवकाश दिन सम्बन्धित विद्यालयलाई लेखी पठाएको र पछि रोल नं. १४६१ जारी मिति २०६८।१।२४ को शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको आधारमा शिक्षक छनौट समितिको मिति २०६७।११।१२ को सिफारिसमा पुनः नियुक्ति भएको देखिँदा पछि नियुक्ति प्राप्त गर्दा पेश भएको अध्यापन अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अन्यथा लेखिआएको नदेखिएकोले निज विजयकुमार मण्डलले पेश गरेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र र निजको नियुक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी कानुन बमोजिम गर्न गराउन र शिक्षक नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत नहुने गरी आवश्यक मापदण्ड एवं नीति, नियम तथा निर्देशिका बमोजिम कडाइका साथ पालना गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१८ बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले वर्ष २०१३ मा लिएको MBBS तथा BDS तहको प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले वर्ष २०१३ मा लिएको MBBS तथा BDS तहको प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा उक्त प्रतिष्ठानका VC लगायतका परीक्षा समितिमा संलग्न अधिकारीको बयानबाट नियतबस गलत काम गरेका होइनौ computer मा रखिएको software मा भुलबाट गलत key को प्रयोग हुन गई पहिलो नतिजामा त्रुटि हुन गएकाले दोस्रो नतिजा निकाल्नुपरेको हो भन्ने देखिएको र प्रवेश परीक्षाका सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिकाहरू समेत आयोगमा ल्याई विज्ञ समेतबाट परीक्षण गराइँदा सो तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ । जसबाट बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको प्रवेश परीक्षा समितिमा संलग्न VC लगायतका अधिकारीहरूले प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा संवेदनशील भई कार्य नगरी लापरबाही गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा संवेदनशील नभई लापरबाही गरेको देखिंदा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका VC लगायतका परीक्षा समितिमा संलग्न अधिकारीहरूलाई आइन्दा परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा संवेदनशील भई सतर्कता अपनाउन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.१९ सिरहा जिल्ला, राघोपुर गा.वि.स. ६ सिसवनीस्थित जनभावना प्राथमिक विद्यालयले २०६७ सालमा संचालनको अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवन समेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम

निकासा भएको, विद्यालय बन्द रहे तापनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक रवीन्द्रकुमार यादवले तलब भत्ता बुझी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त जनभावना प्रा.वि.राघोपुर ६ सिसवनीलाई प्रदान गरिएको अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२ (क) र १८ (ट) मा उल्लेख जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२० सिरहा जिल्ला, तेनुवापट्टी गा.वि.स. २ तेनुवापट्टी अवस्थित शंकर प्राथमिक विद्यालय २०६७ सालमा अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवन समेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त शंकर प्रा.वि.तेनुवापट्टी २ लाई प्रदान गरिएको अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ (क) र १८ (ट) मा उल्लेख जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्न आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२१ सर्लाही जिल्ला मदनपुर स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने श्री रामचन्द्र सतीमाई प्राथमिक विद्यालयमा भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त बजेट रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त प्राविलाई प्रदान गरिएको अनुमति सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जेजस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२२ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत सामुदायिक प्रा.वि. भाडसर-४, सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त सामुदायिक विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२क. र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२३ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत चमेलीमाई सामुदायिक प्रा.वि. सलेमपुर ५ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा चमेलीमाई सामुदायिक प्रा.वि. सलेमपुर-५ सर्लाहीलाई प्रदान गरिएको अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८,को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे-जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट अन्तर्गत गौर अगुवा स्रोत केन्द्र अन्तर्गत निषाद प्राथमिक विद्यालय, गौर-७, टिकुलियामा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त निषाद प्राथमिक विद्यालय गौर-७, टिकुलियालाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमती समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२ (क) र १८ (ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट अन्तर्गत कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत शिव प्राथमिक विद्यालय, प्रेमपुर गोनाई-२ मा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त शिव प्राथमिक विद्यालय प्रेमपुर गोनाई-२ लाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ (क) र १८ (ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२६ रौतहट जिल्लाभित्र रहेको खेसरहिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत श्री प्राथमिक विद्यालय दिपही-३ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रणधिर कुमार यादव र प्रधानाध्यापक संजयप्रसाद यादव समेतले उक्त विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त प्राथमिक विद्यालय दिपही-३ लाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२७ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत खेसरहिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको ब्रम्ह प्राथमिक विद्यालय सखुअवा-८ को विद्यालयमा प्राप्त भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त प्राथमिक विद्यालय दिपही-३ लाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२८ रौतहट जिल्ला कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत राम प्रा.वि.झौवा भसेढवा-८ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम मिकी प्रसाद यादव र प्रधानाध्यापक वाल्मिकी प्रसाद यादव समेतले उक्त विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त राम प्रा.वि.झौवा भसेढवा-८ लाई प्रदान गरिएको अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.२९ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया ३ मा प्राप्त सरकारी निकासा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची ३ बमोजिमको पूरै मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिए तापनि अन्य विद्यालयको दाँजोमा केही राम्ररी चलेको देखिएको, विद्यार्थी संख्या ६० भन्दा माथि नै भएको, विद्यालयको आफ्नै जग्गा भएको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको, ६१ जना विद्यार्थी र ३ जना शिक्षकका लागि उक्त निकासा रकम सामान्य रूपमा खर्च भएको अवस्थामा सरकारी निकासा रकम दुरुपयोग हिनामिना भएको ठोस अवस्था नदेखिंदा उक्त प्रा.वि.लक्ष्मीनिया ३ लाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.३० जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको ब्रम्ह प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर बगही-४ मा निकासा भएको सरकारी रकम हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर बगही-४ लाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३.३१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत सोनरनिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको बचन प्राथमिक विद्यालय मर्यादापुर-१ मा निकासा भएको सरकारी रकम हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त बचन प्राथमिक विद्यालय मर्यादापुर-१ लाई प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति समेतका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२(क) र १८(ट) मा उल्लेखित जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१४. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ डाइनामिक एयरलाइन्सलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी एवं मिति २०७०।९।११ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खारेज गरेको कम्पनीलाई चोर बाटोबाट पुनः अनुमति भन्ने समाचार उपर अनुसन्धान हुँदा कानुन विपरीत हुने गरी भए गरेका काम कारबाही उपर एकातर्फ मात्र अध्ययन गरी संलग्न कर्मचारी र व्यक्ति तथा संस्थालाई उन्मुक्ति पुग्न जाने गरी अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कार्यरत कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता नरहनुको साथै आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा बदनियतसाथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भई भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रश्रय पाउने हुँदा कर्मचारीहरूले आफूबाट सम्पादित कार्यप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहने गरी कार्य गर्न गराउन आवश्यक संयन्त्र एवं नीति निर्माण गरी कडाइका साथ पालना गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१४.२ माफियाको मारमा पशुपति गुठी भन्ने गोरखापत्रमा मिति २०७०।१२।२८ मा प्रकाशित समाचारको आधारमा सो जग्गा २०२३ सालमा नापनक्सा भई फिल्डबुकको कैफियतमा बिष्णुचरण कपालीले मेरो हो भनी व्यहोरा लेखेको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०२८।१।१८ को निर्णयले रैकर परिणत भई विष्णुचरण कपालीको नाउँमा दर्ता भएको व्यहोरा श्रेस्ताबाट देखिन्छ । पुनः नापीबाट पनि नापनक्सा भई कायम भएको नगर ८ सिट नं. १०२-१०६७-२१ को कि.नं. १० क्षेत्रफल ०-७-० रोपनी जग्गा तह तह बिक्री हुँदै पछिल्लो पटक र.नं.३६२ ग. मिति २०७०।५।२४ को राजीनामा लिखत अनुसार रु.१,०७,९०,०००।- मा उषादेवी मित्रुकाले खरिद गरी लिएको देखिन्छ । यस विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अमालकोट कचहरीबाट सो जग्गामा दाबी पुग्न सक्ने अवस्थाको प्रमाण पेश गर्न सकेको पनि देखिएन । केवल समग्र पाशुपात क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनका लागि जारी भएको भनिएको लालमोहरबाट मात्र पर्याप्त प्रमाण हुने पनि देखिएन । पुरातात्विक एवं धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने नाउँमा कसैको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई अन्यथा भन्न पनि सकिएन । तसर्थ पशुपति क्षेत्रमा गरिने निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार मार्फत घरजग्गा प्राप्त

गर्ने तथा विभिन्न कार्यका लागि जग्गा छुट्याउने आदि कार्यहरू गर्न पाउने गरी पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १०.१.१७ मा व्यवस्था भएको देखिंदा आवश्यकतानुसार जे जो गर्नुपर्ने हो सो अनुसार गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई लेखी पठाइएको ।

१५. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ टीकापुर नगर विकास समितिले टेण्डर प्रक्रियाबाट घडेरी बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।२५ को निर्णयबाट नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित टीकापुर नगर विकास समितिको मिति २०६६।१२।१६ मा बसेको बैठकबाट पुराना दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेका जग्गाहरू दाखिल खारेज गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गणेश सिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न मितिहरूमा विभिन्न १६२ व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दाखिल खारेजको लागि गरेको सिफारिस र समितिको अध्यक्षको स्वीकृतिका आधारमा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा आफन्तहरूलाई र रिसवत समेत लिई जग्गा वितरण गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा संकलन भएको प्रमाण कागजात तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्दा साबिकमा टीकापुर विकास समितिले विभिन्न प्रक्रियाबाट जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गरेकोमा विगतदेखि नै त्यसरी वितरण भएको जग्गाको समयमै दाखिल खारेज नभएकै अवस्थामा मिति २०५९।१।८ को राति आगलागी भई अधिकांश कागजपत्र नष्ट भएको देखिन्छ ।

बिक्री वितरण भइसकेको तर दाखिल खारेज गर्न बाँकी रहेका जग्गाहरूको दाखेल खारेज गर्ने सन्दर्भमा गठित उपसमितिका संयोजक गणेश सिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको मिति २०६६।१२।२७ मा बसेको पहिलो बैठकले सिफारिस गर्नका लागि तयार गरेका आधारहरूको पूर्ण रूपमा अवलम्बन नगरिएको, सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गर्दा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको निवेदनमा अध्यक्ष र सदस्य सचिवको तोक आदेश अनुसार नामसारी गरिएको, नामसारी गर्न दिइएका निवेदनहरूको सन्दर्भमा उक्त निवेदनहरू उपसमितिले सिफारिस गरेको निर्णयभन्दा अगाडिको मितिमा दिएको र कतिपय निवेदन उपसमितिको सिफारिस भएपछि दिएको, आगलागी पछि तयार गरेको प्लट रजिष्टरमा बिना आधार र कारण सच्याइएको, उपसमितिको सिफारिसमा नपरेका दुई प्लट जग्गा कानुनसम्मत तरिकाले वितरण गरेको नदेखिएको भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको पनि ठम्याइ रहेको देखिन्छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१।२४ को निर्णयानुसार कानुन बनाएर गर्नु भन्ने आदेश हुँदा-हुँदै पनि कानुन निर्माण नगरी भएको उल्लेखित कार्यहरू उचित मनसायले गरेको भन्न सकिने आधार नदेखिएको, निर्णयमा पारदर्शिताको अभाव रहनुका साथै स्वेच्छाचारी तरिकाले सिफारिस गरेको समेत देखिएको र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको फाइलमा संलग्न कागजपत्रहरूको प्रतिलिपि मात्र रहेको आधारमा पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक छानबिनबाट पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको समेत आधारमा उक्त कार्यलाई कानुनसम्मत कार्य मान्न सकिने अवस्था देखिएन । कतिपय अवस्थामा वास्तविक रूपमा खरिद गरेका तर मौकामा दाखिल खारेज हुन नसकेको अवस्थाको पनि विद्यमानता रहेकोले वास्तविक जग्गा धनीको पहिचान गरी दाखिल खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिँदा नेपाल सरकारले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समेत समावेश भएको छुट्टै उच्चस्तरीय

जाँचबुझ समिति गठन गरी छानबिन गराई यकिन तथ्यको आधारमा उल्लेखित परिमाणको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न जो जे गर्नुपर्ने हो गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

१५.२ झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था, सुर्खेतले पाइप लगायतका सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था सुर्खेतले मिति २०६९।३।१ को खरिद समितिको निर्णय बमोजिम संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने HDP पाइप लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्दा व्यवस्थापन तथा आर्थिक प्रशासन निर्देशिका, २०५९ को नियम २८ को खण्ड (३) बमोजिमको प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै खरिद गर्ने गरी गरेको कार्यलाई स्वस्थकर मान्न सकिएन । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय सुर्खेतले समेत अनुगमन गरी यस्तो कार्य समयमै रोकेको नदेखिँदा अब आइन्दा संस्थाको व्यवस्थापन तथा आर्थिक प्रशासन निर्देशिका बमोजिम खरिद कार्य गर्न झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था सुर्खेतलाई र खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, सुर्खेतलाई सुझाव दिइएको ।

१६. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ पूर्वाञ्चल सिंचाइ विकास सव-डिभिजन नं.४, गाईघाट, उदयपुरमा आ.व.२०६८।६९ मा जिल्लाका विभिन्न योजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना पहिचानका लागि रु.५,००,०००।- बजेट विनियोजन भएकोमा कामै नगरी लाखौंको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिंचाइ विकास सव-डिभिजन नं.४,उदयपुरबाट कार्यान्वयन भएका प्रतिनिधि नमुना सर्वेक्षण कार्यहरू क्रमशः (१) बबिया मोथीयाही सिंचाइ योजना, जोगीदह ९, (२) अँधेरी खोला सिंचाइ योजना, खाबु १, (३) रातो पहिरो सिंचाइ योजना, काली खोला, बसाहा, वडा नं.४ र (४) जुटपानी पोखरी सिंचाइ योजना तथा माडिबास, बेल्टार-९ नहर तथा इन्टेक निर्माण कार्यका अनुसन्धान अधिकृत समेतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा सो कार्यहरू भएकै देखिएको छ । तर सव-डिभिजन कार्यालयमा एकै आ.व.मा तीन तीन जना कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवाका साथै अन्य कर्मचारीहरूको सरुवा पनि छिटोछिटो भएका कारण Documentation प्रक्रियामा केही त्रुटि हुन गएको देखिएको छ । छोटोछोटो समयावधिमा छिटोछिटो भइरहने सरुवा प्रक्रियाले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको हुँदा अविलम्ब सो सच्याउन र वार्षिक कार्यक्रम तयारी र स्वीकृति प्रक्रियालाई अझ बढी वास्तविकता-परक ढंगले जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन तत्काल सो प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार सिंचाइ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

१७. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ विशालबजार गा.वि.स.-७ बैतडीमा निर्माण भएको विशालपुर बहुउद्देशीय कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडको भवन निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू इत्यादि निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी रकम प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१७.२ दाङ जिल्ला, तुल्सीपुर नगरपालिका कार्यालयले नगर क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा डम्पिङ गर्ने प्रयोजनार्थ सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्य तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर-टहराबाट भाडा उठाउने समेतका कार्य गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयहरूमा तुल्सीपुर नगरवासीहरूका तर्फबाट सोही न.पा.-५ बस्ने युवराज खड्का समेतका व्यक्तिहरूले दिएको उजुरीका अतिरिक्त यसै विषयलाई लिएर स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नगर क्षेत्रभित्र रहेका घर-टहरा तथा जग्गा-जमिनहरू भाडामा लगाउँदा ठूलो धनराशि भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपका बारेमा भाडा दररेट निर्धारण कार्य गर्दा विगतको जनप्रतिनिधिहरूले गरेको निर्णय उपर नगरपरिषद् तथा नगरपालिका बोर्डको बैठकबाट निर्णय गरी राजस्व परामर्श समितिबाट भाडा दररेट कायम गर्ने गरेको देखिए तापनि आफ्नो स्वामित्व तथा अधिकार क्षेत्रभित्रको घर, टहरा, ग्यारेज, छप्पड (सेड), कारखाना, पोखरी, पशु बधशाला, हाटबजार, शौचालय, व्यायामशाला, जग्गा जमिन तथा यस्तै अन्य विषयहरूको भाडा दररेट कायम गर्दा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई भाडामा लिने इच्छुक व्यक्तिहरूसँग बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाद्वारा, करार सम्झौता पद्दतिले निश्चित समय सीमापछि स्वतः भाडा बढ्ने गरी लागू गर्न मनासिव हुने हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १३७ तथा १४५ (३) को प्रावधान बमोजिम नेपालका सबै स्थानीय निकायहरूबाट समुचित दररेट निर्धारण गर्नका लागि "भाडा निर्धारण निर्देशिका" बनाई आगामी तीन महिनाभित्र लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१७.३ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय जयगढ, अछामको भवन २०६७ सालमै निर्माण सम्पन्न गराउने गरी शान्ति मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सम्पन्न नभएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सरस्वती उच्च मा.वि.जयगढ, अछामको भवन निर्माणका लागि शान्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम रु.१५,००,०००।- विद्यालयको खातामा जम्मा नभई सिधै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, अछाममार्फत् नै काम भएको र सो मा विद्यालयको संलग्नता नरहेको भए पनि उक्त भवन निर्माण कार्यमा गत आ.व.सम्ममा पनि रकम विनियोजन भइरहेको र भवन निर्माण कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको देखिएकाले सो भवन निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा गर्न आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अछामलाई सुझाव दिइएको ।

१७.४ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रसुवाले जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरू समेतको मिलोमतोमा साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत धारापानी र चितिभोर्लेमा कार्यक्रम नगरी बढी बिल बनाई करिब १६ लाखभन्दा बढी देखाई अनियमितता गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आ.व.२०६६।६७ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रसुवाद्वारा धारापानी र चितिभोर्लेमा सञ्चालित दुई साना सिंचाइ आयोजनामा पाइप लगायतका फिटिङ सामग्रीहरू बोलपत्रद्वारा के.सी. ट्रेडर्स नुवाकोटबाट दुवै आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै बिलबाट क्रमशः रु.५,२५,७६१।- र रु.५,६४,८८१।- को मूल्य अभिवृद्धि कर क्रमशः रु.६८,३४८।९३ र रु.७३,४३४।५३ मा खरिद भई कारोबारसँग मिलान गरी बाँकी रकम दाखिला भएको व्यहोरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०७०।९।९ को पत्रबाट समेत पुष्टि भइसकेको छ । उक्त निर्माण सामग्री कार्यालयको तर्फबाट उपलब्ध गराई फिटिङ गर्ने, खन्ने, पुर्ने लगायत अन्य कामको हकमा कार्यालयको तर्फबाट चिती साना सिंचाइको हकमा कार्यालयको तर्फबाट रु.१,५०,००।- र उपभोक्ताको तर्फबाट रु.५०,०००।- बराबरको जनश्रमदान गर्ने

शर्त तथा प्रक्रिया अनुसार कार्य सम्पन्न भई उक्त अनुसारको योजना सम्पन्न भएको देखिन्छ । धारापानी साना सिंचाइको हकमा कार्यालयको तर्फबाट रु.२,००,००।- र उपभोक्ताको तर्फबाट रु.६०,०००।- बराबरको जनश्रमदान गर्ने शर्त तथा प्रक्रिया अनुसार पाइप जडान भएको स्थलगत अनुसन्धानबाट देखिए तापनि दुई समूहको बीच पानी वितरणका सम्बन्धमा विवाद भई पाइपमा पानी चालू भएको देखिँदैन । तर कामै नगरी बिल मात्र बनाएर खाएको भन्ने उजुरीमा उल्लेखित कुराहरू पुष्टि हुनसक्ने अवस्था देखिएन । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम प्रतिकूल हुने गरी गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको अवस्था नदेखिए तापनि आयोगबाट माग भएको विवरण यथासमयमा उपलब्ध नगराएको अभिलेख व्यवस्थापन समयबद्ध तवरबाट व्यवस्थित र नियमित गर्नुपर्नेमा सो गरेको नपाइनुका साथै आयोजनाको छनौटका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल तथा निजहरूको आवश्यकता बुझी सो अनुसार कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको अवस्था समेत नपाइएकोले आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार त्यस्ता कार्यहरूलाई सुधार गरी व्यवस्थित र नियमित गर्न गराउन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला इन्जिनियर जयराम श्रेष्ठलाई र आवश्यक सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रसुवा समेतलाई लेखी पठाइएको ।

१७.५ ललितपुर जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ (१) अनुसार स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये पैतीस लाख रुपैयाँसम्मका लागत अनुमानका कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समूहबाट गठित उपभोक्ता समितिद्वारा गराउन प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो भन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा पेश हुँदा उपभोक्ता समितिको दक्षता र सक्षमताको आधारमा रु.३५ लाखभन्दा बढी लागत भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय निकायले निर्णय गरी उल्लिखित आयोजना संचालन गर्न सक्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६५।२।२ मा भएको निर्णयको आधारमा आयोजना सञ्चालन गराउने गरेको भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ललितपुरबाट लेखी आएको देखिन्छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) अनुसार निर्धारित सीमा रु.६० लाखभन्दा बढीको काम पनि स्थानीय निकायले निर्णय गरिदिन सक्ने भन्ने देखिँदा ऐन र नियमद्वारा निर्धारित सीमाभन्दा बढी गर्न सक्ने गरी मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुनुलाई स्वस्थकर मान्न सकिँदैन । अतः ऐन नियमद्वारा व्यवस्थित विषयमा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी अन्यथा गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१७.६ लहान नगरपालिकाबाट संचालित कृष्णचोकदेखि तीनकुने पार्कसम्मको सडक तथा ढल निर्माण कार्यमा ठेकेदार तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबाट अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लहान नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ७ कृष्णचोकदेखि तीनकुने पार्कसम्मको ४०० मिटर सडक तथा नाला निर्माणका लागि दिवा निर्माण सेवा, ललितपुरसँग ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा स्थलगत निरीक्षण हुँदा उक्त सडक पिच गर्ने, सडकपेटी निर्माण गर्ने लगायतको अधिकांश कार्य सम्पन्न भइसकेको र ढल तथा सडकपेटीको फिनिसिङ गर्ने कार्य बाँकी रहेको देखिन्छ । हालसम्म उक्त कार्यका लागि कुल ठेक्का सम्झौता रकमको ५१ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएकोले नगरपालिकाबाट भुक्तानी भएभन्दा बढी नै भौतिक रूपमा काम भइसकेको हुँदा बाँकी कार्य सम्पन्न नहुँदा

स्थानीय जनतालाई समेत असर पर्ने भएकाले नगरपालिकाको अधिकतम हित हुने गरी काम सम्पन्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार लहान नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१७.७ ललितपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद देवकोटाले विदेशी पर्यटकसँग पर्यटन शुल्क लिने विषयमा गरेको ठेक्कालाई हालका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार पौडेलले ठूलो रकम लेनदेन गरी निरन्तरता दिएको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा ललितपुर उपमहानगरपालिकाभित्र विदेशी पर्यटकसँग पर्यटन शुल्क लिने सम्बन्धमा साविकमा लगाई आएको ठेक्कालाई हालका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार पौडेलले निरन्तरता दिएको देखिंदा तत्काल बोलपत्रमा जान वार्षिक रकम र अवधि तय भई नसकेको, पौष र माघ महिनामा पर्यटक आगमन कम हुने र शुल्क समेत कम हुने, साविक ठेकेदारलाई उठाउन दिंदा कार्यालयलाई थप भार नपर्ने, कार्यालयको जनशक्ति समेत अन्यत्र काममा लगाउन सकिने व्यहोरा उल्लेख गरी उपमहानगरपालिकाको सर्वदलीय बैठक र उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराई ठेक्कालाई साविककै ठेकेदार मार्फत निरन्तरता दिएको देखिँदा स्थानीय निकायबाट आन्तरिक ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त नियमावली, २०५६ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने व्यवस्थाका लागि आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१७.८ पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले स्थानीय स्वायत्त ऐनमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै ऐनलाई बेवास्ता गरी कर अधिकृत समेतका पदमा नियुक्ति गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यमणी पौडेलले आर्थिक प्रलोभनमा परी फेवाताल वातावरण सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि आयोजनामा २ वर्ष अवधि तोकी नियुक्ति गरिएकोमा आयोजना समाप्तिपछि पनि कानुनले नियुक्ति नै गर्न नमिल्ने प्रशासनतर्फको प्रशासकीय अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रशासकीय अधिकृत कल्पना बराल, कार्यक्रम अधिकृत दुर्गा न्यौपाने, वित्त अधिकृत सविता ढुंगाना, कर अधिकृत शिवहरी शर्मा लगायतका १०४ जना कर्मचारीहरूलाई समायोजन र ज्यालादारी र आन्तरिकरण र अस्थायीमा नियुक्ति गरिएको कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को (चौथो संशोधन २०६३) को नियम २१६ (६) मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत भई कानुनसम्मत देखिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा प्रतिस्पर्धा नगराई अपारदर्शी ढंगले अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा (आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी बाहेक) कुनै प्रकारको कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै कर्मचारी भर्ना एवं म्याद थप गर्नु उक्त नियमावलीको विपरीत कार्य भएको हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तत् सम्बन्धी नियमावली, २०५६ लगायत अन्य प्रचलित कानुन अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न एवं अब उप्रान्त नियम विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, भर्ना गर्ने वा म्याद थप गर्न निर्णय गर्ने पदाधिकारीबाट त्यसरी नियम विपरीत भर्ना, नियुक्ति वा म्याद थप गरी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाटै असुल उपर गरी त्यस्ता पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही समेत गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१८.१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मातहतका विभागहरूमा रहेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा खटाई कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको भन्ने समेत विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई लागू गरी सो को जानकारी एक महिनाभित्रमा आयोगलाई दिने तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने आशयले तत्कालीन महानिर्देशक डा.देवकला भण्डारीलाई विभिन्न स्थानमा काजमा खटाई अधिकृत आठौं तहका डा. रामदेव यादवलाई २०६८।७।२ देखि २०६८।१२।२६ सम्म आयुर्वेद विभागमा निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको देखिएकोले अब आइन्दा जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठतालाई समेत आधार मानी उचित स्थानमा उचित व्यक्तिको सरुवा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको ।

१८.२ वीर अस्पतालको नाममा रहेको हजारौं रोपनी जग्गाको यकिन विवरण छैन भन्ने कान्तिपुर पत्रिकामा मिति २०६८।५।२ मा प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वीर अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थापनाकालमै नेपालका विभिन्न भागका जग्गाहरू गुठी कायम गरी स्थापना भएको पाइयो । हाल अनुसन्धानको क्रममा वीर अस्पताल गुठीका जग्गाहरूमध्ये केही जग्गाहरू गुठी संस्थानबाट रैतानी भई गुठी संस्थान अक्षय कोषमा रु.१२,९६,९४०।२५ मौज्दात रहेको देखिन्छ । उक्त रकम र सो को ब्याज तथा कुत समेत वीर अस्पतालले प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । यसैगरी वीर अस्पताल गुठीको जग्गा कहाँ कहाँ के कति छ भन्ने अभिलेख वीर अस्पतालसँग रहे भएको देखिएन । अतः वीर अस्पताल गुठीको जग्गा रैतान गरे बापत गुठी संस्थानले प्राप्त गरेको रकम, सो को ब्याज तथा कुत समेत वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराउन वीर अस्पताल तथा गुठी संस्थानलाई लेखी पठाउने । वीर अस्पतालको नाममा के कति घर जग्गा रहेको छ ? सो को जग्गा धनी दर्ताको अभिलेख दुरुस्त राख्न वीर अस्पतालका निर्देशकलाई सुझाव दिने र साविक वीर अस्पताल गुठीको नाममा के कति जग्गा रैतानी हुन बाँकी रहेको छ ? प्राप्त भएको साविक लगत, मोठ श्रेस्ता र विगतमा गठन भएको छानबिन समितिको उपलब्धि समेतलाई आधार मानी त्यस्ता जग्गाको खोजबिन गरी वीर अस्पतालको नाममा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न एक उच्चस्तरीय वीर अस्पताल गुठी जग्गाको छानबिन समिति तीन महिनाभित्र गठन गरी सो को जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१८.३ स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले विभिन्न मितिमा खरिद गरिएका औषधीमध्ये आ.व.२०६७।६८ तथा आ.व.२०६९।७० का लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा MISOPROSTOL 200mcg. सहितको COMBIKIT नामका औषधी गुणस्तरहीन र आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्नुका साथै खरिद गर्दा विगतको भन्दा अत्यधिक मूल्यमा खरिद गरेको भनी पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रविण मिश्रले आफ्नो मातहत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका शाखा महाशाखाहरूले गर्ने कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारका विषय र मानव जीवनसँग गाँसिएका संवेदनशील विषयहरूमा लामो समयदेखि भए गरेका गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यबाट सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको जानकारी हुँदाहुँदै नियमित

रूपमा अनुगमन गरी तत्काल कारबाही गरी सुधार गर्नेतर्फ कुनै चासो तथा पहल नगरी आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना गरेको नपाइएकोले निजलाई सतर्कता अपनाउन आयोगको मिति २०७१।२।९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१९. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत

१९.१ आयोगमा परेको Progressive Placement Services Pvt. Ltd., Advance Recruiting Service Pvt. Ltd. र Sanna International Recruiting Services Pvt. Ltd. कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएको विभिन्न व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत भिसाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा Lt. 67176, 63488 र 54725 नम्बरको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक किसिमका कामको प्रकृति तथा रोजगारदाता कम्पनीको नाम समेत झुटा विवरण बनाई गैरकानुनी तवरले मानिसहरू पठाउने गरेकोले उल्लेखित कम्पनीहरू तथा सो काममा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी समेतलाई कानुनी कारबाही गरी मानव तस्करीबाट राष्ट्रलाई जोगाई पाउँ भन्ने निवेदन सहित माथि उल्लेखित अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएका लट नम्बर समेत उल्लेख भएको विवरणसहितको पाना ३ समेत संलग्न गरी मिति २०७०।४।२६ मा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका प्रमुखलाई देशभक्त समाज काठमाडौंका तर्फबाट सम्बोधन गरिएको पत्र केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो महाराजगन्जमा प्राप्त भएको सन्दर्भमा व्युरोबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएकोमा सो सम्बन्धी काम कारबाहीका कागजातहरू संलग्न भएको सक्कल मिसिल सहितको फाइल र उल्लेखित लट नम्बरहरूमा मानिसहरू कतार जाने सिलसिलामा मिति २०७०।४।३० र मिति २०७०।४।३२ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रकाशराज गिरी, कमलेश लोध र राम आशिष मुखियालाई पक्राउ गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड मार्फत यस व्युरोमा प्राप्त भएकोमा ती मानिसहरू र उनीहरूको राहदानी थान ३ समेत यसैसाथ संलग्न राखी सम्मानित आयोगमा जाहेर गरिएको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगन्जको मिति २०७०।५।२ को पत्रसाथ उक्त कार्यसँग सम्बन्धित कागजातहरू संलग्न राखी आवश्यक छानबिनका लागि आयोग समक्ष परेको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा अन्तिम स्वीकृति लिने क्रममा फाइलहरू सम्बन्धित श्रम प्रतिनिधि वा सञ्चालकको हात हातमा लिएर कार्य सम्पन्न गर्ने गरिएको र पूर्व स्वीकृतिको निर्णय फाइलको सक्कलैप्रति फाइल नै सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्ने गरेको तथा अन्तिम स्वीकृतिको फाइल पनि सुरक्षित रहने कुराको व्यवस्थापनमा प्रशस्त कमी कमजोरी देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा उपसचिव स्तरका निर्देशकबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको देखिन्छ । तर त्रि.अ.वि.को श्रम कक्षमा शाखा अधिकृतदेखि खरिदार स्तरसम्मका व्यक्तिहरूबाट स्टिकरको पुनःपरीक्षण गर्न असहज देखिने गरेको अनुसन्धानबाट देखिँदा फाइलको जिम्मेवारी तोकी अभिलेख सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्न, श्रम कक्षलाई अन्तिम श्रम स्वीकृतिको रूपमा काम गर्ने गरी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरी जिम्मेवार बनाउन तथा उक्त सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूको उचित व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पद्दतिको निर्माण गरी सुशासन कायम गराउन कार्यालयको कार्य प्रणालीको परिपाटी सुधार गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग र सो विभागका महा-निर्देशकलाई आयोगको मिति २०७०।८।१६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१९.२ तत्कालीन श्रममन्त्री कुमार बेलवासेले घूस मागे भन्ने शीर्षकको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भई तत् सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा "करुणा

स्टाफिङ सोलुसन्स प्रा.लि." नामक वैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त संस्थाले मिति २०६७।११।३ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । इजाजतपत्र जुनसुकै मितिमा प्रदान गरिएको भए तापनि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ट रूपमा ऐनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाको आधारमा उक्त संस्थाले २०६८ साल असार मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गराई सक्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम उक्त संस्थाले उक्त अवधिभित्र आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण नगराएकै कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट कानुन बमोजिम भएको निर्णय उपर उक्त कम्पनीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्दा यथार्थ तथ्य लुकाई पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट उक्त संस्थाले गरेको पुनरावेदन जिकिरलाई बदनियतपूर्वक आधार लिई मिति २०६९।७।३ मा फैसला गरेको देखिन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुमार बेलवासेले मिति २०६९।७।३ मा रोजगार विभागको निर्णय बदर गरेको पाइन्छ ।

करुणा स्टाफिङ सोलुसन्स प्रा.लि. को इजाजतपत्र ऐनको दफा १३ (२) बमोजिम रद्द भएको नभई दफा १३ (१) बमोजिम नवीकरण नगराएको कारण रद्द भएकोले प्रस्तुत विवादमा इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि इजाजतपत्रवाला संस्थालाई सफाइको मौका दिनुपर्ने भनी लिएको निर्णयाधार उक्त ऐनको दफा १३ (३) को प्रतिकूल रहेको प्रस्ट देखिन्छ । साथै अन्य आधारहरूमा अज्ञानताका कारण नवीकरण छुट हुन गएको, बैंक ग्यारेण्टीको अवधि बाँकी रहेको, गलत कार्य गरेको नदेखिएको भनी उल्लेख भएको आधारहरू कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त समेत विपरीत भई उपरोक्त निर्णयाधारहरूले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्क्रिय एवं निस्तेज पार्न नसक्ने भएकोले कानुनी राज्य एवं विधिको शासन, प्रचलित नेपाल कानुन, वैदेशिक रोजगार ऐन एवं नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी ऐनको दफा १२ एवं १३ (१) बमोजिम खारेजी भइसकेको संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुमार बेलवासेबाट भएको निर्णय स्वस्थकर भएको नदेखिएकाले उक्त निर्णय संशोधन गर्नका लागि आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१९.३ पेट्रोल पम्पहरूले बिना बिल बिजक तेल बिक्री गर्ने गरेको, पम्पमा काम गर्ने कामदारहरूलाई ८ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाएर रु.६०००।- मात्र तलब दिएर श्रम शोषण गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उठाएका विषयमा श्रम विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल आयल निगमसँग प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेतका आधारमा पेट्रोल पम्पहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने कार्य समय तथा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक समेत निजी क्षेत्रमा कार्यरत अन्य कामदारहरूलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम नै भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यसको पालना भए/नभएको समय समयमा अनुगमन गरी प्रचलित ऐनले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार श्रम विभागलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद- ११
आयोगबाट भएका अन्य कारबाहीहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुऱ्याएकोमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने र ऐनको दफा १२ख. मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगबाट निम्न बमोजिम गर्ने गरी अख्तियारवालाहरूलाई लेखी पठाइएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारीले आ.व.२०६७।६८ मा भवन निर्माण (तला थप), स्मारिका प्रकाशन, वार्षिक उत्सव समारोह व्यवस्थापन, परीक्षा संचालन, अभ्यास शिक्षण पुस्तिका छपाइ, खेलकुद सामान खरिद आदि जस्ता विषयहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा स्मारिका छपाइ, कम्प्युटर खरिद र काठको चौकस खरिद सम्बन्धी खर्च लेखिएका बिलहरू प्रचलित कर राजस्व सम्बन्धी कानुन अनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन एवं कारबाही गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाइएको ।

१.२ पृथ्वीचोक पोखरास्थित हिमसागर मेडिकल हल प्रा.लि.का संचालक हिमलाल काफ्लेले विभिन्न फर्महरूको औषधिको नक्कली बिल पेश गरी भुक्तानी लिंदा नक्कली बिल दिने व्यापारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका कर्मचारी तथा भुक्तानी दिने बैंक समेतको संलग्नतामा गैरकानुनी काम भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ, स्याङ्जा पर्वत र चितवन जिल्लाहरूबाट औषधि तथा उपकरणहरू खरिद गरेको बिलहरू मगाई उक्त बिलहरू कुन कुन फर्म वा कम्पनीहरूबाट जारी भएका हुन् ? ती बिलहरू सक्कली हुन होइनन् ? सम्बन्धित औषधि बिक्रेता, कम्पनी तथा फर्महरूले कारोबार भएका बिलहरूको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम कर राजस्व तिरेको छ, छैन ? भन्ने विषयहरूमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरी छानबिनबाट गैह्र कानुनी काम भए गरेको देखिएमा को कसले के कति रकम बराबरको गैह्र कानुनी कार्य गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा यकिन र स्पष्ट राय सहितको प्रतिवेदन आयोगमा पठाउन आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरालाई लेखी पठाइएको ।

१.३ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रसुवाका पशु विकास अधिकृत रामचन्द्र देवकोटाले बंगुर पालन, चौरी विकास कार्यक्रम समेतमा किर्ते बिल बनाई रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रसुवाले आ.व. २०६६।६७ मा सञ्चालित बृहत्तर चौरी पकेट कार्यक्रम र बंगुर पालन सम्बन्धी कार्यक्रम सहकारी उपभोक्ता मार्फत सञ्चालन गरेको र उल्लेखित कार्यक्रममा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट अन्यथा भएको नदेखिए

तापनि भ्याली फिड इन्डष्ट्रिजबाट जारी भएको मिति २०६७।१२।९ को नं. १३४०९ को र मिति २०६८।१।१९ को नं. १५६३० को बंगुर दाना खरिद सम्बन्धी बिल शंकास्पद देखिँदा सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१३ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाजिम्पाटलाई लेखी पठाइएको ।

१.४ नेपाल बैंक लिमिटेडले Cumulative Loss Recover नभइकन आ.व. २०६६।६७, २०६७।६८ र २०६८।६९ मा बोनस रकम बाँडेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६२।२।८ को पत्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजीकोष धनात्मक नहुँदा सम्मका लागि बोनस वितरणमा रोक लगाइएकोमा मिति २०६३।३।२ गते कानुन बमोजिम बोनस वितरण गर्न दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट निर्णय भएपश्चात अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्णयको जानकारी गराएको र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतबाट खुद मुनाफा भएको आर्थिक वर्षको बोनस वितरण गर्न भनी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई मिति २०६३।३।२० मा लेखी गएको देखिएको, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन भनी यस आयोगबाट मिति २०६७।४।१३ मा निर्णय भई मिति २०६७।४।१६ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध निकायमा सो बमोजिम गर्न गराउन लेखी नपठाएको कारणबाट नेपाल बैंक लिमिटेडले आयोगबाट भएको उपर्युक्त निर्णय बारे जानकारी नपाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त उल्लेखित पत्रकै आधारमा आ.व.२०६६।६७, २०६७।६८ र २०६८।६९ मा बोनस रकम वितरण गरेको भन्ने देखिंदा आयोगबाट भएको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई लेखी पठाउनुपर्नेमा लेखी नपठाएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराई नेपाल बैंक लिमिटेडको आ.व.२०६९।७० देखिको कारोबारमा Cumulative Loss Recover नभएसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने गराउने गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१.५ कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा थोरै परिमाणको प्रज्ञापन पत्र पेश गरी गराई बढी सामान पास गराउन भन्सार कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट खटी गएको टोलीले मिति २०७०।५।२७ मा भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गरी बाहिर निस्कनासाथ नियन्त्रणमा लिएको भारतीय ट्रक UP 72T 3355 मा विभिन्न वस्तुहरू Copra 1875kg, Plastic Film 150kg, Assence 100kg र Sabu Dana 2500kg गरी जम्मा 4625 के.जी. देखाई प्रज्ञापन पत्र भरेको र सोही बमोजिमको राजस्व निर्धारण भई राजस्व तिरेको तर बरामदी मुचुल्कामा अन्य वस्तुहरू नभई ६०० बोरामा १५००० केजी Copra (नरिवल) बरामद हुनुले भन्सार कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा राजस्व चुहावट भएको पुष्टि हुन आएको सन्दर्भमा समग्र भन्सार प्रशासनलाई प्रज्ञापनपत्र बमोजिमका सामानको जाँचपासलाई कडाइका साथ निगरानी गर्नु भनी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१.६ बैंक ग्यारेण्टी नराखी भन्सार एजेन्टको कार्य गरेकोमा कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा भन्सार एजेन्टको इजाजत प्राप्त गरेका भन्सार एजेन्टहरू क्रमशः भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र नं. ४०५ रोशन भन्सार क्लियरिङ सेवाका प्रोप्राइटर काशीराज उपाध्याय र भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र नं. ४५३ निशान्त क्लियरिङ हाउसका प्रोप्राइटर कुमारप्रसाद श्रीवास्तवले क्रमशः मिति २०५७।५।१६ र २०५७।५।२२ गते भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र प्राप्त गरी भन्सार नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम रु.३,००,०००।- बराबरको

बैंक ग्यारेण्टी वा सोही रकम बराबरको जेथाजमानीको सुरक्षणमा वार्षिक रूपमा आ-आफ्नो भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र नवीकरण गराउँदै आइरहेको पाइएकोले यस विषयमा थप केही गरिरहनु परेन ।

भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४, २७ र २८ एवम् भन्सार नियमावली, २०२६ को नियम ३ र ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार भन्सार एजेन्टलाई इजाजत दिने बारेमा बनाइएको भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका २०५३ ले भन्सार एजेन्टका लागि दश कक्षासम्म अध्ययन गरेको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेकोमा निशान्त क्लियरिङ हाउस भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र नं. ४५३ का कुमारप्रसाद श्रीवास्तवले मिति २०५७।५।२२ मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड भारतबाट सन् १९८५ मा मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पेश गरेको पाइयो । निजको उक्त शैक्षिक योग्ताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति १३ मार्च १९६२ तदनुसार वि.स. २०१८ फागुन ३० हुन आउनेमा निजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट मिति २०४३।३।१० मा प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (ना.प्र.नं. ४६५७/०३७९) मा निजको जन्ममिति २०१५ साल उल्लेख भएको पाइयो । भन्सार एजेन्ट निज कुमारप्रसाद श्रीवास्तवको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिमा झन्डै ३ वर्षको फरक देखिन आउँदा निजले भारतमा अध्ययन गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यतामा सत्यता नदेखिएकोले भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि निजले भन्सार विभागमा झुटो विवरण पेश गरेकोले भन्सार विभागका तर्फबाट मिति २०५७।५।२२ मा जारी गरिएको भन्सार एजेन्ट इजाजतपत्र नं. ४५३ निशान्त क्लियरिङ हाउसका प्रोप्राइटर कुमारप्रसाद श्रीवास्तवको नाममा कायम रहेको भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५५ अनुसार रद्द गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार भन्सार विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१.७ विभिन्न व्यक्ति, फर्म र कम्पनीहरूले तातोपानी भन्सार कार्यालयको नाका हुँदै नेपाल आयात गर्ने व्यापारिक मालसामानहरूको परिमाण धेरै तलमाथि पारी जाँचपास गरी गराई भन्सार नतिरी पार्टी र कर्मचारी मिलेर धेरै राजस्व छली गर्ने गरेकोले कारबाही गरियोस् भन्ने उजुरी समेतका आधारमा मिति २०७०।५।२६ र २७ मा तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले जाँचपास गरी छाडेका बा६च ५५०५, ना३ख ५१३९, ना४ख ७००२, बा१ख ९६२१, ना२ख ४८३९ , बा८च ४२९९ , बा११च १४DI , ना२ख ३५५७ र ना४ख ४९९८, ना२ख ६७०८, बा९च ३२०६ र ना२ख ४९९२ नम्बरका मालबाहक गाडीहरू राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू समेतले कब्जामा लिई मालधनीका रोहबरमा भौतिक परीक्षण गर्दा देखिएका कैफियत सहितका तथ्यहरूको विश्लेषण सहित विभागले आयोगमा प्रेषित गरेका ११ थान फाइलहरू उपर अनुसन्धान हुँदा मिति २०७०।५।२६ र २७ मा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गरी शील छाप लगाई छाडिएका गाडीहरू राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कब्जामा लिई रीतपूर्वक भौतिक परीक्षण गरिएका बा६च ५५०५, ना३ख ५१३९, ना४ख ७००२, बा१ख ९६२१, ना२ख ४८३९, बा८च ४२९९, बा११च १४DI , ना२ख ३५५७ र ना४ख ४९९८, ना२ख ६७०८, बा९च ३२०६ र ना२ख ४९९२ नम्बरका गाडीमा मालसामान आयात गर्ने मालधनीहरूबाट प्रचलित भन्सार ऐन बमोजिम असुल गर्नुपर्ने भन्सार महसुल, थप भन्सार महसुल मू.अ.कर जरिवाना समेतको क्रमशः रु.४,५०,०००।-, रु.५४,६९४।-, रु.१७,०२९।-, रु.१,८९,६३६।-, रु.१,७३,९५२।-, रु.३७,६९४।-, रु.२,३१,४८४।-, रु.६९,८०८।-, रु.२,५१,२६७।-, रु.३७,०७६।- र रु.३,२७,७४४।- समेत जम्मा रु.१७,८९३२८।- राजस्व अनुसन्धान विभागमा राजस्व बापतको धरौटी राखेको रकम

प्रचलित कानुनको रीत पुऱ्याई राजस्वमा दाखिला गर्न र मालधनीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएको ।

१.८ नेपालमा कार्यरत २५ वटा बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख व्यवस्थापक तथा विभागीय प्रमुखहरूको योग्यता सम्बन्धमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको तथा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्नेमा कार्यानुभव नभएका व्यक्तिहरू नियुक्ति भएको र त्यस्ता अयोग्य पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबाट हुन सक्ने ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउन उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू छानबिन गरी कारबाही गर्न बीमा समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आयोग समक्ष प्राप्त बोधार्थ पत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपालमा संचालित २५ वटा बीमा कम्पनीहरूका सञ्चालक लगायत विभागीय प्रमुखहरूको माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली रहेको तथा बिमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को दफा ४२ सँग सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी अनुसूची ४ अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव तथा पूर्व बीमा ऐन, २०४९ को दफा १० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) अनुसार विभागीय प्रमुखको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी अनुसूची ३ र ४ अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव भए नभएको सम्बन्धमा बीमा कम्पनीहरूमा कार्यरत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू झिकाई अध्ययन अनुसन्धान गर्दा बिमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को दफा ४२ सँग सम्बन्धित तथा पूर्व बीमा ऐन, २०४९ को दफा १० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) अनुसार विभागीय प्रमुखको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी अनुसूची ३ र ४ अनुसारको बहाल रहेको पदसँग हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता समेत नभएका नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सहायक प्रबन्धक तथा विभागीय प्रमुख अनन्तकुमार कर्ण र सहायक प्रबन्धक जयदेवचन्द्र दास, एसियन लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनीका संचालक श्यामसुन्दर रङगरा, एन.बी. इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ प्रबन्धक प्रवीण सुवेदी, ओरिएन्टल इन्स्युरेन्स कम्पनी लि. नेपालगन्ज शाखा प्रबन्धक पि. अशोकन र बुटवल शाखा प्रबन्धक एम. हरिदास, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का दाबी विभाग प्रबन्धक मधुसूदन खत्री, अन्डराइटिङ विभाग उपप्रबन्धक सुहरकुमार बर्मा र सहायक प्रबन्धक विजयकुमार महर्जन र एभरेष्ट इन्स्युरेन्स क.लि.का विभागीय प्रमुख महेशशम्शेर राना समेतका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न तथा नेसनल इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ विज्ञ प्रबन्धक नन्द किशोर, प्रबन्धक तथा विभागीय प्रमुख आलोक कुमार जयसवाल, सहायक प्रबन्धक तथा विभागीय प्रमुख अशोककुमार सेन, सहायक प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र पाण्डे र सहायक प्रबन्धक अभयकुमार दास, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख बजार प्रबन्धक कमलबहादुर पाण्डे र जस्मिन हाडा, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स सहायक महाप्रबन्धक नारायणकुमार भट्टराई र सुशीलकुमार लुनियाँ, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बिपीन रेग्मी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका आन्तरिक नियन्त्रण विभाग प्रमुख मनोज धौराली, एन.एल.जी. इन्स्योरेन्स लिमिटेड अन्डराइटिङ विभाग प्रमुख शिशिरकुमार तिमिल्सिना, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक विकललाल श्रेष्ठ, अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका बिक्री विभाग प्रमुख अरुणबहादुर बस्नेत, संचालन विभाग प्रमुख दशरथमणी खड्का र सहायक प्रबन्धक समृद्धीमान टपोल, नेको इन्स्योरेन्स लि. का मुख्य प्रबन्धक श्रवणकुमार रावल, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रा.लि.का दाबी विभाग प्रमुख गोपालप्रसाद सरार्फ, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं.लि.का प्रबन्ध संचालक महेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ र मार्केटिङ,

विभाग प्रमुख अनुज लाखे, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.का वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक चन्द्रमोहन सुक्तालिया र मण्डलीय प्रबन्धक (वीरगन्ज) कमल चन्द्र घर समेतको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धमा थप छानबिन तथा कारबाही गरी तीन महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार बीमा समितिलाई लेखी पठाइएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेड, जलजलेले मिति २०६६।९।१८ मा ५,००० मे. टन कोइला खरिदको लागि प्रकाशित टेण्डर (नं. ११,२।२०६६।६७) मा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने रिद्धीसिद्धी इन्टरप्राइजेजलाई नियमानुसार सम्झौता गर्न बोलाएको । रिद्धीसिद्धी इन्टरप्राइजेजले Performance Bond समेत राखिसकेको अवस्थामा २ दिन ढिलो आएको भनी निजको धरौटी बापतको रकम जफत गरी दोस्रो कम मूल्य भएको मोनालिसा इन्टरनेशनललाई सम्झौता गर्न बोलाएकोमा उक्त मोनालिसा इन्टरप्राइजेजले Performance Bond मात्र उद्योगमा बुझाई सम्झौता गर्न नगएको । यसरी एउटै बोलपत्रमा एउटा कम्पनीको धरौटी जफत गर्ने तर अर्कोको भने जफत नगरी अनियमितताको खेल भएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भनी यस आयोग समक्ष प्राप्त भएको उजुरी, त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट प्राप्त भएको, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडले २,००० मे. टन कोइला खरिदका लागि २०६६।९।१८ मा प्रकाशित बोलपत्र सूचना (नं. १२,३।२०६६।६७) बमोजिम परेका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने रिद्धीसिद्धी इन्टरप्राइजेजलाई छनौट गरी सम्झौता गर्न बोलाएकोमा उक्त कम्पनी समयमै नआएकोले निजको बिड बण्ड जफत गरी दोस्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने एभरग्रिन ट्रेड कन्सर्नलाई सम्झौता गर्न बोलाइएकोमा उक्त कम्पनीले समयमै तत्परता नदेखाएको कारण निजको बिड बण्ड जफत गरी तेस्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा उद्योगका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झा निष्क्रिय बसेको देखिँदा यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भई उद्योगलाई हानि नोक्सानी हुने देखिएकोले अनुसन्धान हुन उपयुक्त हुने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट प्राप्त भएको उजुरी समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उद्योगमा ५,००० मे.टन कोइला आपूर्ति गर्न आव्हान गरिएको बोलपत्र (नं.११,२।०६६।६७) मा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने रिद्धीसिद्धी इन्टरप्राइजेजलाई मिति २०६६।११।२९ मा सात दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाइएको देखिन्छ ।

पुनः मिति २०६६।१२।७ मा सात दिन म्याद थप गर्दा पनि उक्त बोलपत्रदाताले उद्योगमा यसअघि आफूले आपूर्ति गरेको कोइला गुणस्तरहीन भई अस्वीकृत भएको कारण आफ्नो तालिका बिग्रिएकोले थप समय पाउँ भनी उद्योगमा निवेदन गरे पनि समयभित्रै सम्झौता गर्न नआएको भनी मिति २०६७।१।२ मा Bid Bond जफत गर्ने निर्णय गरी दोस्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने मोनालिसा इन्टरप्राइजेलाई सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेको थियो, जस अनुसार उक्त इन्टरप्राइजेजले तोकिएको समयभित्रै Performance Bond जम्मा गरी उद्योगमा आफूले पहिले आपूर्ति गरेको कोइलाको भुक्तानी नपाएकोले तत्कालै नयाँ सम्झौता गरी आपूर्ति गर्न असहज हुने भएकोले पुरानो बाँकीमध्ये कम्तीमा रु.३ करोड उपलब्ध गराईदिन निवेदन पेश गरेको थियो । सोही बमोजिम उद्योगले पुरानो बाँकी रकम मध्ये रु.२ करोड छिट्टै भुक्तानी दिने भनी प्रतिबद्धता जनाएर सम्झौता गर्न बोलाएकाले उद्योग र उक्त मोनालिसा इन्टरप्राइजेजबीच सम्झौता भएको देखियो । यद्यपि न्यून रकम कबोल गर्नेले समयमै सम्झौता गर्न नआएको हुँदा Bid Bond जफत गरी सो भन्दा माथिल्लो अंक भएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।

उद्योगमा २,००० मे.टन कोइला आपूर्ति गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र (नं. १२,३।२०६६।६७) मा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने रिद्धीसिद्धी इन्टरप्राइजेजलाई मिति २०६६।११।२१ मा र मिति २०६६।१२।१ मा सातदिने म्याद दिई सम्झौता गर्न बोलाइएकोमा समयभित्र सम्झौता गर्न नआएकोले मिति २०६७।१।२ मा Bid Bond जफत गर्ने निर्णय गरी दोस्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने एभरग्रिन ट्रेड कन्सर्न झापालाई सम्झौता गर्न आउन पत्र पठाइएको थियो । त्यसैबीच रिद्धीसिद्धी इन्टरप्राइजेजले आफ्नो Bid Bond जफत गरिएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सो बोलपत्र सम्बन्धी अन्य काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु भनी उद्योगका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी भएको थियो । तर पछि सर्वोच्च अदालतबाट उक्त आदेश खारेज भएकाले उद्योगबाट एभरग्रिन ट्रेड कन्सर्न झापालाई सम्झौता गर्न आउन पुनः पत्र पठाइएकोमा उक्त कम्पनी सम्झौता गर्न नआएकाले Bid Bond जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा कानुनी सल्लाहकारबाट Bid Bond जफत गर्न सकिने म्याद भुक्तान भइसकेको हुँदा जफत गर्न नसकिने भनी राय पेश भएकोले एभरग्रिन ट्रेड कन्सर्न, झापाको Bid Bond रकम फिर्ता भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट बोलपत्र सम्बन्धी अन्य काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु भनी उद्योग समेतको नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरिएको अवस्थामा Bid Bond को अवधि बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा उद्योगबाट सो गरेको देखिएन । यसर्थ अब आइन्दा यस्तो हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडलाई लेखी पठाइएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज प्रसारण केन्द्रका कर्मचारी मिटररिडर सुपरभाइजर रामबहादुर बुढाथोकीले २०४५ सालदेखिको विद्युत महसुल बक्यौता रही कालोसूचीमा रहेको सुरेन्द्रनाथ टण्डन समेतका ग्राहकबाट ५० प्रतिशत रकम लिई पुनः लाइन जोडेको र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म लिई विभिन्न अनपढ मानिसहरूलाई कार्यालयमा नियुक्ति गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा सो उजुरीका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गठित उपप्रबन्धक विश्वम्भर झाको प्रतिवेदनमा सुरेन्द्रनाथ टण्डन समेतका उजुरीमा उल्लेखित कालोसूचीमा रहेका मानिसहरूको बक्यौता रकम किटान गरी सो बक्यौता उठाउन अभियानकै रूपमा काम गर्नुपर्ने, विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न थप कार्ययोजनाहरूका साथ कार्य गर्नुपर्ने, करारमा अशिक्षित मानिसहरूलाई भर्ना गरिएको सम्बन्धमा प्रसारण केन्द्रका लागि थप जनशक्तिको आवश्यकता भए तापनि विभागको स्वीकृति नलिई जिल्ला दररेटमा तल्लो तहमा कर्मचारी भर्ना गरी काममा लगाएको देखिएको जस्ता निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा आरोपित रामबहादुर बुढाथोकी उपर उजुरीमा उल्लेखित आरोपका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा केही उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन । अनुसन्धानको क्रममा रामबहादुर बुढाथोकी र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार उपाध्यायले आयोग समक्ष बयान गर्दा कसुर इन्कार गरी बयान गरेको अवस्था समेतलाई हेर्दा सुरेन्द्रनाथ टण्डन समेतका मानिसहरूले बक्यौता रकम तिरेको रसिद भरपाई प्राप्त भएको, हनुमान सःमिलको उत्तराधिकारीको रूपमा रहेको भोजराज पाण्डेको हकमा बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भनी पुनरावेदन समितिबाट निर्णय समेत भएको अवस्थामा विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता उठाउने काम स्वयं विद्युत प्राधिकरणको अधिनस्थ रहेको अवस्थामा संकलित प्रमाणबाट उजुरी व्यहोरा बमोजिमको कसुर रामबहादुर बुढाथोकीले गरेको पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको तर भोजराज पाण्डेले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने

बक्यौता रकम उठाउने सम्बन्धमा हालसम्म के प्रगति भएको छ ? सो रकम यथाशीघ्र उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

३.२ मुन लाइट विद्युत् उपभोक्ता समिति सुर्जाहा पर्साका पदाधिकारीले विद्युत् महसुल उठाई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मुन लाइट विद्युत् उपभोक्ता समिति सुर्जाहा, पर्साले बुझाउन बाँकी बक्यौताका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम असुल गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएको ।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३०,००० मे.टन युरिया र २०,००० मे.टन डि.ए.पि. मल खरिद गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदाता हंसराज हुलास चन्द्र कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट सिंगापुरको कम्पनी भ्यालेन्सी इन्टरनेशनलको बोलपत्र स्वीकृत नगरी सो भन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाता अन्नपूर्ण इम्पेक्सको तर्फबाट कोरियन कम्पनी सामसुङ्ग सि. एण्ड टि कर्पोरेशनको बोलपत्र स्वीकृत गरेको समेत भन्ने व्यहोराको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०६९।७० का लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिद बिक्री गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड संचालक समितिबाट बिडिङ डकुमेन्ट बमोजिम मल खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र सूचना नं KPN/33/068/069 अनुसार ३०,००० मे.टन युरिया र बोलपत्र सूचना नं KPN/34/068/069 अनुसार २०,००० मे.टन डि.ए.पि. मल खरिदका लागि ४५ दिनको समय दिई बोलपत्र आह्वान गरिएको देखिन्छ । सो अनुसार युरियाको लागि ११ थान र डि.ए.पि. मलका लागि ९ थान बोलपत्र सूचनामा तोकिएको अन्तिम समयभित्र दर्ता भएकोमा बोलपत्रहरूको ग्राह्यता (Eligibility) परीक्षण गर्दा Vallency international Pvt. Ltd. Singapore ले ६० दिन मान्य हुने बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्नुपर्नेमा ५६ दिन मात्र भ्यालिडिटी रहेको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको, Midgulf International Ltd, Sypres ले बोलपत्र कागजातको शर्त अनुसार कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश नगरेको, Wilson International Ltd, Sypres ले पनि ६० दिन मान्य हुने बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्नुपर्नेमा ५६ दिन मात्र भ्यालिडिटी रहेको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको पाइएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २४ अनुसार कारबाही हुने नदेखी सोही ऐनको दफा २५ अनुसार उक्त बोलपत्रहरू मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको देखियो । बाँकी रहेका बोलपत्रहरूको बिडिङ डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको मूल्यांकनका आधार अनुसार मूल्यांकन गरिँदा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता अन्नपूर्ण इम्पेक्सको तर्फबाट कोरियन कम्पनी सामसुङ्ग सि. एण्ड टि. कर्पोरेशनको बोलपत्र स्वीकृत भएको देखिन्छ । खरिद कार्य प्रक्रियागत रूपमा Equal Treatment, Transparent and Competition को सिद्धान्त अनुसार भएको देखिएको तथा छोटो समयमा मल खरिद/आपूर्ति गर्नुपर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको समस्या/बाध्यता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सँग मिल्ने गरी तयार गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५९ प्रथम संशोधन स्वीकृतिका लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा २०६७ सालमा पठाएकोमा हालसम्म संशोधन स्वीकृत भई नआएको र सो अनुसार बिडिङ डकुमेन्ट समेत संशोधन हुन नसकेको सन्दर्भमा संशोधन नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५९ एवं संशोधन हुन नसकेको बिडिङ डकुमेन्टमा उल्लेख भएका Terms and Condition अनुसार कानुनी जटिलताका माझ खरिद प्रक्रिया संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मल खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा सो मल खरिद गर्दा बिडिङ डकुमेन्टमा बोलपत्र मान्य अवधि २१ दिन र बोलपत्र जमानत ६० दिनको हुनुपर्ने उल्लेख

गरिएकाले कम्पनीको आफ्नै नियम कानुनको मातहतमा रही खरिद कारबाही संचालन भएको अवस्था देखिएकोले यस विषयमा केही गरिरहनु परेन ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५९ लाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सँग मिल्ने गरी तयार गरेको प्रथम संशोधन स्वीकृतिका लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा २०६७ सालमा पठाएकोमा हालसम्म संशोधन स्वीकृत भई नआएकोले सो अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट बिडिङ डकुमेन्ट समेत संशोधन हुन नसकेको सन्दर्भमा आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधनलाई तत्काल स्वीकृत गर्न गराउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई र सोही अनुसार बिडिङ डकुमेन्ट संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्ने, अब उप्रान्त खरिद कारबाही संचालन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधन र संशोधित बिडिङ डकुमेण्ट र कानुन अनुसार गर्न/गराउनका लागि आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयानुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई लेखी पठाइएको ।

४.२ कृषि उपज बजार संचालक समिति नेत्रगन्ज सर्लाहीद्वारा अनियमित तरिकाले मलाई जागिरबाट हटाएको हुँदा पुनर्बहाली गरी पाउँ भनी तत्कालीन सहायक बजार व्यवस्थापक पञ्चलाल महतोको र बजार संचालक समितिले अनियमित कार्य गरेको, संचालक समितिमा व्यापक अनियमितता गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भनी उत्तिमलाल महतो समेतले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरकर्ता पञ्चलाल महतोले घर तथा सटर भाडा मार्फत उठाएको रकममध्ये रु.५५,१०७।१० नगद बैंक जम्मा नगरी आफूखुशी खर्च गरेको देखिन्छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयले समेत पटक पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नतिरेको हुँदा निजलाई नियमसंगत नै बर्खास्त गरेको देखिन्छ । निजको बर्खास्ती नियम अनुरूप नै रहेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पत्रले पुष्टि गर्दछ ।

श्री नवजीवन विद्याश्रमको नाममा रहेको १ बिघा ३ धुर जग्गा कृषि बजार खोल्नका लागि दिइएको आम्दानीको ७० प्रतिशत विद्यालयलाई र १५-१५ प्रतिशत स्थानीय गा.वि.स. र कृषि बजार संचालनका लागि भनी सहमति सम्झौतापत्र भएकोमा आ.व. २०६६।६७ देखि विद्यालयले उल्लेखित रकम नपाएको भन्ने सम्बन्धमा बजार संचालक समिति, विद्यालय संचालक समिति र गा.वि.स. सचिवले माइन्युटिङ गरी कृषि बजारको जग्गामा स्टल तथा सटर थपेको देखिन्छ । विद्यालयको जग्गामा नै संरचनाहरू बनेका हुँदा विद्यालयले पाउनुपर्ने रकम संरचना निर्माणमा खर्च भएको हुँदा विद्यालयको अचल सम्पत्ति वृद्धि हुन आएको देखिन्छ ।

सहमति सम्झौता प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, बजार संचालक समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ३ वर्ष मात्र रहने व्यवस्था भए अनुरूप मिति २०६१।१।२९ पछि सम्झौता नवीकरण भएको देखिँदैन । मिति २०६७।१०।५ मा नियुक्ति भएको पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा नियमानुसार गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाही र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहर भवनलाई लेखी पठाइएको ।

४.३ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख समेतले परिषद्मा आ.व. २०६७।६८ मा १२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा रकम छुट्याइएकोमा अधिकांश रकम तराईका जिल्लामा पठाई केन्द्रका पदाधिकारीहरूले कमिसन खाएको, भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्राप्त प्रतिक्रिया तथा निरीक्षणबाट पुँजीगत बजेट

विनियोजन सम्बन्धमा कार्यक्रम तथा कर्मचारी दरबन्दीको आधारमा भएको, हाल खुल्ला प्रतियोगिताको मात्र नभै बढुवा विज्ञापन समेतबाट पदपूर्ति भएको, दरबन्दी अनुसारका ओभरसियर तथा प्राविधिक अधिकृत पदमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई कार्यबोझ बढी रहेको, आ.व.२०६७६८ को निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको, आ.व. को अन्त्य २०६८।३।२७ मा Canon Laser Printer ३ थान र ३/३० मा Pump set 8 hp-१ थान खरिद भएको । तर प्राविधिक परिचालन सम्बन्धमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को आर्थिक प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम २५ को निर्माण एवं मर्मत सम्भार सम्बन्धी व्यवस्थाको उपविनियम ५ (क) बमोजिम भएको नपाइएकोले सोही बमोजिम गर्ने गराउने तथा परिषद्को दरबन्दीमा रही प्राविधिक सेवा दिने विषयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को आर्थिक प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम ३३ बमोजिम निर्णयानुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारीले आ.व. २०६७६८ मा भवन निर्माण (तला थप), स्मारिका प्रकाशन, वार्षिक उत्सव समारोह व्यवस्थापन, परीक्षा संचालन, अभ्यास शिक्षण पुस्तिका छपाइ, खेलकुद सामान खरिद आदि जस्ता विषयहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिमा नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक पदेन सदस्य रहने प्रावधान रहेको भन्ने जानकारी हुन आएको सन्दर्भमा उक्त क्याम्पसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन एवम् अन्य आवश्यक कार्यहरू गरी/गराई क्याम्पसमा प्रशासनिक एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ थप ध्यान दिन आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई लेखी पठाइएको ।

५.२ प्रहरीमा भर्ना गरिदिन्छु भनी पैसा लिई हाल फिर्ता गर्दै गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्र.स.नि. विजय प्रताप शाहले शशीराम थापा र नुरप्रसाद गौतमलाई चिनजान गराई दिई निजहरूले लेनदेन व्यवहार विजयप्रताप शाहको रोहबरमा गरेका हुन् भनी भनेको देखियो । लेनदेनको रकम शशीराम थापाले विजयप्रताप शाहबाट लिई कागज समेत गरिदिएको देखिन्छ। घरसारमै उक्त लेनदेनको व्यवहार मिलाएको हो भनी आयोगमा उपस्थित भई विजयप्रताप शाहले बयान गरेको र उजुरवाला शशीराम थापा समेतले विजयप्रताप शाहबाट पाउनुपर्ने रकम पाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गरिसकेको छु भनी भनेको समेतको अवस्था देखिएकोले लेनदेनको विषयमा थप केही गरिरहन पर्ने नदेखिँदा निलम्बनमा रहेका प्र.स.नि. विजयप्रताप शाहको निलम्बन फुकुवा गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१३ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.३ तुलसीपुर नगरपालिका १० दाङ, स्थायी घर भै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया मातहत प्रहरी चौकी कोठीयाघाटमा प्र.स.नि. पदमा कार्यरत ताराबहादुर रेउलेले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र (एस.एल.सी., भारत) को नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज ताराबहादुर रेउलेले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय इलाहबादबाट "परीक्षार्थी ताराबहादुर रेउले पिताका नाम शेरबहादुर परीक्षा एच. एस. वर्ष १९९७ अनुक्रमांक १९८१६८३ योग ३१२ विद्यालय केन्द्रका नाम शिवाजी इन्टर कालेज, से सम्मस्त अंकपत्र एवं प्रमाणपत्रों पर अंकित विवरण असत्य एवं फर्जी पाए गये" भनी प्रमाणीकरण भएको भए तापनि निजले नोकरीमा प्रवेश गर्दा तथा पदोन्नति हुँदा

उक्त प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुन नआएकाले निज उपर मुद्दा दायर गर्नु परेन । अनुसन्धानको क्रममा गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी, आयोगमा राखेको धरौटी फिर्ता दिई, निजलाई आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५.४ सप्तरी जिल्ला कुशाहा गा.वि.स.स्थित मसिलाल जनता उ.मा.वि.का शिक्षक हंशनारायण मेहता भारतीय नागरिक भएको र झुटो विवरण पेश गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हंशनारायण मेहताले सुनसरी जिल्ला इनरुवा नगरपालिका-६ को ठेगाना देखाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीबाट मिति २०४८।६।३ मा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम लिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।४।२२ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.५ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको २०६८।११।३० को पत्रसाथ प्राप्त धनुषा जिल्ला बसहिया गा.वि.स.-९ स्थित मृतक पूर्व महन्थ रवि गिरीको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको गुठी संस्थानको जग्गालाई कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी मालपोत कार्यालय सिराहामा रजिष्ट्रेसन पास गरी मालपोत कार्यालय धनुषाबाट दाखिल खारेज समेत गरिसकेको भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा धनुषा जिल्ला बसहिया गा.वि.स.-९ स्थित कि.नं. ३२ क्षे.फ. १-३-१५ (बिगहा) भएको जग्गा गिरीनारी कुटी जनकपुर धनुषाका गुरु राम गिरीको चेला छोरा महन्थ रवि गिरीको नाउँमा रहेको देखियो ।

रवि गिरीको २०२९।३० सालतिर मृत्यु भएको, गिरीनारी कुटीको संचालन गुठी संस्थानबाट भई आएको र मृतक महन्थ रवि गिरीको नाममा भएको उक्त कि.नं. ३२ को जग्गा गुठी संस्थानको नाममा दा.खा. गराउन बाँकी रहेको अवस्थामा सिन्धुली जिल्ला निपाने गा.वि.स.-१ बस्ने वीरबहादुर गिरीको छोरा अम्बर गिरीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीबाट जारी भएको नागरिकता नं. २३९५ मिति २०४४।१०।१७ को नागरिकता प्रमाणपत्रमा अन्य व्यहोरा यथावत राखी अम्बर गिरी भएको स्थानमा रवि गिरी, वीरबहादुर गिरी भएको स्थानमा राम गिरी बनाई मालपोत कार्यालय धनुषामा रहेको मृतक रवि गिरीको नामको उक्त कि.नं. ३२ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि मिति २०६६।९।२८ मा निकाली दिने रवि गिरी र लिने महोत्तरी जिल्ला खोपी गा.वि.स.-१ बस्ने पञ्चा महतो कोइरी भई मिति २०६६।९।३० मा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिष्ट्रेसन पारित गराई मिति २०६६।१२।१० मा मालपोत कार्यालय धनुषाबाट कि.नं. ३२ को जग्गा पञ्चा महतो कोइरीको नाममा दा.खा. समेत भई पञ्चा महतो कोइरीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिई गएको देखिन्छ ।

महन्थ गंगा गिरीको निवेदन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको मिति २०६७।१।३१ को पत्र समेतबाट मृतक रवि गिरीको नामको उल्लेखित कि.नं. ३२ को जग्गा कीर्ते व्यक्ति र सच्याइएको नागरिकताको आधारमा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिष्ट्रेसन पास गराई मालपोत कार्यालय धनुषाबाट दा.खा. समेत भएको पुष्टि भइसकेपछि मालपोत कार्यालय धनुषाले जग्गा रोक्का राखी अधिकार प्राप्त निकायमा कारबाहीका लागि पठाउनुपर्नेमा सो नगरी मिति २०६७।२।१८ मा लेखापढी व्यवसायी जानकीशरण यादवसँग बयान लिने र मिति २०६७।४।३० मा सोही कार्यालयका ना.सु. परमेश्वरप्रसाद शाह र ना.सु. मोहन दत्तसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य मात्र भएको देखिँदा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा मृतक रवि गिरीको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला बसहिया गा.वि.स.-९ कि.नं. ३२ क्षे.फ. १-३-१५ (बिगहा) जग्गा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिष्ट्रेसन

पारित भई मालपोत कार्यालय धनुषाबाट पञ्चा महतो कोइरीको नाममा लिखत मूल्य रु.५,२२,५००।- कायम गरी दा.खा. भएको देखिएकाले सिन्धुली जिल्ला निपाने गा.वि.स.-१ बस्ने वीरबहादुर गिरीका छोरा अम्बर गिरीको नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याई कीर्ते गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन आयोगको मिति २०७०।५।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीलाई लेखी पठाइएको ।

५.६ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामबाट आ.व. २०६८।६९ मा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको निकासी करको बोलपत्र स्वीकृत भएको थाकथोक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का प्रोप्राइटर लक्ष्मण चेम्जोङले ठेक्का सम्झौता गर्दा परफरमेन्स बण्ड बापत नक्कली बैंक जमानत पत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज थाकथोक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का प्रोप्राइटर लक्ष्मण चेम्जोङले मिति २०६८।६।१ मा ठेक्का सम्झौता गर्दा परफरमेन्स बण्ड बापत पेश गरेको नेपाल बंगलादेश बैंक ललितपुर शाखाबाट जारी गरेको भनिएको बैंक जमानत नं. NB:LP:PB 1362/2011 को बैंक जमानत उक्त बैंकबाट जारी नभएको भनी लेखी आएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित बैंकका पदाधिकारीहरूको दस्तखत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला समेतको परीक्षणबाट सो बैंक जमानत उक्त बैंकबाट जारी नभएको प्रमाणित भएकाले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ (छ) बमोजिम आयोगको मिति २०७०।५।२८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामलाई लेखी पठाइएको ।

५.७ वीरगन्ज उप-महानगरपालिकाका उद्योगी विश्वनाथ साहका परिवारले वीरगन्ज नगरपालिका-१७ को कि.नं.१ को २ कट्ठा ९ धुर र कि.नं. २ को ४ कट्ठा ऐलानी जग्गा नम्बरी बनाएको र त्यस्तै पर्सा जिल्ला महादेवपट्टी-५ को कि.नं. ३०, ७० र ७२ को जग्गा जीवित जग्गाधनीलाई मृत घोषणा गरी नामसारी गरेको भन्ने विषय उल्लेख गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उल्लेखित जग्गामध्ये केही जग्गा मिति २०६५।७।६ मा युगल किशोर श्रीवास्तवको नाममा कि.नं. ९२ को ज.वि. ०-१-० राजीनामा पारित भएको देखिन्छ । हाल युगल किशोरको नाममा लिखत बदर, दर्ता बदर गरी सार्वजनिक गरी पाउँ भनी वीरगन्ज उप-महानगरपालिका-१७ बस्ने वासुदेव राउत कुर्मीसमेतका व्यक्तिहरूले पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसै विषयलाई लिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा खारेज गरी पुनः सार्वजनिक गरी पाउँ भन्ने उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्सा मार्फत स्थानीय व्यक्तिहरूले निवेदन दिई सो मा कारबाही हुँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी सरकारी वा सार्वजनिक के हो सो समेत जनाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा भएको निर्देशन बदर गरी पाउन निवेदक सावित्री देवी माडवारी समेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १०(२) अनुसार प्रस्तुत कारबाही मुल्तबीमा राख्ने ।

यस्तै, पर्सा जिल्ला, महादेवपट्टी-५ निवासी बाबुलाल राउत अहिरलाई मृत्यु भएको भन्ने झुटा व्यहोराको किर्ते कागजात बनाई निजको नामको जग्गा नामसारी गरिएको विषयमा हाल पर्सा जिल्ला अदालतमा कारबाहीको अवस्थामा रहेको भनी सो अदालतको मिति २०७०।४।३ को पत्रबाट अवगत हुन आएको छ । जग्गा नामसारीको कारबाही के कसरी, क-कसको गल्ती तथा लापरबाहीबाट भयो भन्नेतर्फ विचार गर्दा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र,

गा.वि.स.बाट नाता प्रमाणित तथा सिफारिस सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकता प्रमाणपत्र र तिरो तिरेको रसिद आदि प्रमाण कागजातहरू हेरी नामसारी गराइएको भन्ने व्यहोरा मालपोत कार्यालय पर्साबाट खुल्न आयो । साथै, यस कार्यमा महादेवपट्टी गा.वि.स.का सचिव उमेशप्रसाद राउतको नामबाट लेखिएका कागजातहरूका बारेमा निजकै सक्कल सही हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको निमित्त निज सचिवको दस्तखत, गा.वि.स.को लेटर प्याड तथा छाप सहितका नमुना कागजातहरू पठाइएकोमा गा.वि.स. सचिवको दस्तखत नमिलेको, गा.वि.स.को लेटरप्याड तथा छाप दुवै सक्कल बमोजिको नभएको (Do not tally) भन्ने व्यहोरा लेखिआएकोले किर्ते लिखत गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ अनुसारको आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

५.८ गरिबी निवारण कोषको धनुषास्थित एक सहयोगी संस्था फेथ नेपाल संस्थाका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले कोषको रकम रु.५७,०९,५३५।- हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलन भई आएका कागजात, गरिबी निवारण कोषको ४५औं संचालक समितिको बैठकद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा सहलेश सामुदायिक संस्था लगायत १५ वटा संस्थाको रकम रु.५७,०९,५३५।- धनुषास्थित फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक निज लिलाकान्त दासले हिनामिना गरेको सम्बन्धमा धनुषास्थित सहलेश सामुदायिक संस्था लगायत १५ वटा संस्थाका पदाधिकारीहरूले आयोग समक्ष दिएको बयानमा उल्लेख गरिदिएअनुसार निज लिलाकान्त दासले गरिबी निवारण कोषको रकम सिधै आफ्नो खातामा ल्याई हिनामिना तथा दुरुपयोग नगरी सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई झुक्याई जाल परिपञ्चमा पारी सामुदायिक संस्थाको खाताबाट रकम झिक्न लगाई सो रकम ठगी गरेको देखिन आएकोले पछि कहीं कतैबाट थप प्रमाणले अन्य व्यहोरा पुष्टि हुन आएमा सोही अनुसार प्रचलित कानुन बमोमिज हुने गरी हाललाई गरिबी निवारण कोषसँग सम्झौता गरी कोषका लागि काम गर्ने धनुषास्थित सहयोगी संस्था फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक निज लिलाकान्त दास उपर मुलुकी ऐन, ठगीको महलअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार सक्कलै कागजात सहितको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाइएको ।

५.९ नेपाल खानपानी संस्थानले तोकिएको मापदण्डभन्दा छोटो पाइप खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आफूलाई तोकिएको दायित्व विपरीत हुने गरी सक्कल बिनाको कागजात र प्रमाणित नै गर्न नपर्ने कागजात प्रमाणित गरेको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार नोटरी पब्लिकका दिनेशकुमार दाहाल उपर आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्मा र कर चुक्ता प्रमाणपत्र किर्ते गरेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको ।

५.१० पोखरा विश्वविद्यालयमा भारतीय नागरिकलाई शिक्षकमा नियुक्ति गरेको, इन्जिनियरिङ भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भारतीय नागरिक पंकज रन्जन कर्णले पोखरा विश्वविद्यालयको उप-प्राध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि मिति २०६४।११।१७ मा निवेदन दिँदा निजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट जन्मको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता नं.१५१०८७ (मिति २०६४।१।३०) को प्रमाणपत्र पेश गरी उक्त विश्वविद्यालयको उल्लेखित ओहदामा बहाल

भएको देखिँदा पदमा बहाल हुने उद्देश्यले झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको सन्दर्भमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ बमोजिम पर्ने भएकोले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.११ कटुन्जे-४ ओखलढुंगाकी आफ्नी ठुलीआमा धनमायालाई पालनपोषण गरी किरियासमेत गरेको र सो बापत निज मृतकको नाममा रहेको कटुन्जे ४ ओखलढुंगा को कि.नं. ९८५ को क्षे.फ.९-३-३-२ जग्गा मैले प्राप्त गर्नुपर्नेमा निजकी छोरी ठगी मायाले दोहोरो नागरिकता लिई उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरी कारोबार समेत गरेकाले सो कार्य र दोहोरो नागरिकता समेत बदर गरी पाउँ भनी कटुन्जे-४ ओखलढुंगाका लिलाबहादुर सुनुवारले दिएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १३ मा दोहोरो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाको मिति २०६७।८।१५ को पत्रानुसार मिति २०४६।११।२९ मा ना.प्र.नं. ४५/२५, जन्म मिति २०१४।३।१५, बाबुको नाम बमबहादुर सुनुवारको नामबाट ठगिमाया सुनुवारले र मिति २०६३।११।२९ मा ना.प्र.नं. ६६७४७/१७११५, जन्म मिति २०१३।१२।१५, बाबुको नाम मानबहादुर सुनुवारको नामबाट ठगमाया सुनुवारले नागरिकता लिएको पाइयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाको मिति २०७०।६।६ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाको S.N. ३८२५ को सञ्चार अनुसार उल्लेखित व्यहोराको व्यक्ति एकै भएको भन्ने बुझिन आएको हुँदा निज ठगमाया सुनुवारले झुटो विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको देखिन आयो ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(५) मा झुटो विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएमा कारबाही गर्ने प्रवधान भए पनि निजउपर कुनै पनि कारबाही नभएको र जिल्ला मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाको मिति २०७०।८।६ को पत्रानुसार धनमाया सुनुवारको नाममा रहेको कि.नं. ९८५ क्षे.फ.९-३-३-२ जग्गा पछिल्लो पटक प्राप्त गरेको नागरिकता ठगमाया सुनुवारको नामबाट कारोबार भएको अवस्था देखिन आएकोले दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने गराउने सम्बन्धित कर्मचारी अवकाश भइसकेको र फरक व्यहोराका दुईवटा नागरिकता प्रमाणपत्र राख्न कानुनले निषेध गरेकाले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति उपर प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

५.१२ तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा राप्ती अंचल युवा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने भनी राप्ती अंचल युवक संगठनले नगर विकास समितिबाट रजिष्ट्रेशन समेत पास गराई लिएको दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल बिघा ०-१-१३ को चलन चल्ती मूल्य रु. २५ देखि ३० लाखसम्म हुन आउने जग्गालाई जगतबहादुर खत्री (ठेगाना थाहा नभएको व्यक्ति) ले सामुदायिक युवा संस्थाको वैधानिक श्रेस्ता हटाई आफ्नो नाममा दर्ता गरी बस्नेत थरका व्यक्तिको नाममा आई त्यसपछि पुष्कर रिजालको नाममा आएको र निज पुष्कर रिजालले केही जग्गा आफ्नो नाममा राखी केही जग्गा तोया गिरीको नाममा बिक्री गरी हाल घर निर्माण सामग्री राख्ने र नक्सा पास गर्न नगरपालिका धाउने काम भइरहेकाले यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी सार्वजनिक संस्थाको हितमा लगाउनुपर्नेमा आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने बदनियत गरेकोले सो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही र सजाय गरी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउँ भन्ने तुलसीपुर नगरवासीको उजुरी निवदेनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भवन निर्माणका लागि तत्कालीन तुलसीपुर नगर विकास समिति तुलसीपुरबाट राप्ती अंचल युवालय युवा

सामुदायिक भवन, तुलसीपुर दाङले र.नं. ३६७ मिति २०४५।५।८ को राजीनामाबाट दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल बिघा ०-१-१३ जग्गा पारित गरी लिएको, २०५८ सालमा मालपोत कार्यालय दाङमा रहेका सम्पूर्ण श्रेस्ताहरू जली नष्ट भएपछि सम्बन्धित निकायको नाममा श्रेस्ता कायम गराउनका लागि २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि हालको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयबाट पहल गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको पाइएन ।

यसैबीच दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल बिघा ०-१-१३ जग्गाको श्रेस्ता मिति २०५८।८।८ को आगलागीमा जली नष्ट भएकाले पुर्जा अनुसार श्रेस्ता कायम गरी पाउँ भनी जगतबहादुर खत्रीले तुलसीपुर नगरपालिका कार्यालयको मिति २०६१।१।३ को सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको सक्कल संलग्न गरी मालपोत कार्यालय, दाङमा मिति २०६१।२।१८ मा निवेदन पेश गरेको । सोही निवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय, दाङबाट मिति २०६१।२।१८ मा श्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरी श्रेस्ता कायम भएको । पेश भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा अध्ययन गर्दा सो पुर्जाको प्रमाणित मिति २०५२।५।१७ उल्लेख भएको, तर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मालपोत विभाग २०५८ सालमा मात्र "भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग" मा परिणत भएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग लेखिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेश भएको, पुर्जाको प्रमाण संकेत महलमा के कुन प्रमाणको आधारमा निजको नाममा उक्त कि.नं. ७८८ को जग्गा आएको हो ? सो केही उल्लेख नभएको, मालपोत कार्यालय दाङका तत्कालीन कर्मचारी लगायत नगरपालिकाका प्रतिनिधिबाट बयान गर्ने क्रममा श्रेस्ता कायम गर्नका लागि पेश भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नक्कली देखिएको भन्ने भनाइ रहेको समेतबाट निज जगतबहादुर खत्रीले किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेश गरी श्रेस्ता कायमका लागि निवेदन दिएको देखियो र सोही किर्ते पुर्जाका आधारमा श्रेस्ता कायम भएको देखियो । यस्तो किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको आधारमा कायम भएको श्रेस्ताको आधारमा जगतबहादुर खत्रीबाट मिति २०६१।११।२८ मा चोपबहादुर खत्रीले तुलसीपुर नगरपालिका ५घ कि.नं. ७८८ को जग्गा खरिद गरी लिएको र यसैगरी चोपबहादुर खत्रीबाट मिति २०६२।४।३१ मा राजीनामा पास गरी सुशीलाकुमारी ओलीले ०,०९५.५५ वर्गमिटर जग्गा लिएको, मिति २०६३।१०।१० मा चोपबहादुर खत्रीबाटै ०,२४३.०० वर्गमिटर जग्गा श्रृजनासिं सिजापति रिजालले लिएको, श्रृजनासिं सिजापति रिजालबाट मिति २०६६।२।६ मा राजीनामा पास गरी ०,१५३.४५ वर्गमिटर जग्गा तोता योगीले लिएको, सुशीलाकुमारी ओलीबाट मिति २०६६।२।४ मा ०,००९५.५५ वर्गमिटर र चोपबहादुर खत्रीबाट मिति २०६६।३।४ मा ०,०१५१.५२ वर्गमिटर जग्गा वसन्ता शर्माले खरिद गरी लिएको र उल्लेखित अवस्थाको किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी कार्यक्षेत्र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रहेको देखिएकोले किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेश गरी मालपोत कार्यालय दाङको मिति २०६१।२।१८ को निर्णयबाट जगतबहादुर खत्रीको नाममा श्रेस्ता कायम गरे गराएतर्फ संलग्न व्यक्ति, तत्कालीन स्थानीय निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महल एवं सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम तत्काल कारबाही प्रारम्भ गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङलाई लेखी पठाइएको ।

५.१३ आ.व.२०६७।६८ मा जि.वि.स.को. कार्यालय महोत्तरीबाट गा.वि.स. सिमरदहीको खातामा रु.१५,९५,०००।- विभिन्न मितिमा भएको पार्टी प्रतिनिधिको निर्णयानुसार बाँध पैनी जीर्णोद्धार समिति सिमरदही १-६ को रा.बा. बैंक जलेश्वरमा रहेको ब.हि.नं. ३७४३ को बैंक खातामा पेश्की स्वरूप पठाएको । यसमध्ये रु.१०,२५,०००।- लक्ष्मीनारायण मा.वि. सिमरदहीलाई दिनुपर्नेमा गा.वि.स.बाट सोझै विद्यालयको खातामा नपठाई गा.वि.स. सिमरदहीको पार्टी प्रतिनिधिहरूको मिति २०६८।३।२३ को निर्णयानुसार सम्पूर्ण रकम बाँध पैनी जीर्णोद्धार समितिको बैंक खातामा पठाएको देखिएकोले समितिको खाताधारी अध्यक्ष आविद हुसेन र कोषाध्यक्ष श्याम किशोर चौधरीबाट उक्त रकम असुल उपर गरी अग्रिम कारबाही हुन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको मिति २०६९।६।१ को पत्रबाट लेखिआएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६७।६८ मा जि.वि.स.को. कार्यालय महोत्तरीबाट श्री लक्ष्मीनारायण माध्यमिक विद्यालय सिमरदहीलाई रु.१०,२५,०००।- उपलब्ध गराउने निर्णय गरी उक्त रकम पठाएकोमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नागेश्वर मिश्र तथा बाँध पैनी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आविद हुसेन र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष श्यामकिशोर चौधरी तथा गा.वि.स.सचिव जिबछ ठाकुर समेतको मिलोमतोमा उक्त रकम विद्यालयलाई उपलब्ध नगराई सर्वदलीय सहमतिको नाममा उपभोक्ता समितिको खातामा रकम जम्मा गरी खर्च गरेको देखिन्छ । आयोगबाट अनुसन्धान गर्ने क्रममा निज गा.वि.स.सचिव जिबछ ठाकुर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आविद हुसेन र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष श्यामकिशोर चौधरी तथा श्री लक्ष्मीनारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नागेश्वर मिश्र समेतले उक्त रकममध्ये खर्च भएको रु.६,००,०००।- दामासाहीले बुझाउन मञ्जुर गरी प्रतिव्यक्ति रु.१,५०,०००।०० का दरले मिति २०७०।८।९ मा रु.६,००,०००।- आयोगको धरौटी खातामा नगदै दाखिला गरेको देखिन्छ । बाँकी रकमका सम्बन्धमा बाँध पैनी जीर्णोद्धार उपभोक्ता समिति सिमरदही १–६ का अध्यक्ष आविद हुसेन र सोही समितिका कोषाध्यक्ष श्यामकिशोर चौधरीको नाममा रहेको कृषि विकास बैंक जलेश्वर शाखाको संयुक्त खाता नं.०५१६३४ मा जम्मा रहेको रु.४,१२,२२५।- सोमा हालसम्म आर्जित ब्याजसहित रु.४,२६,०००।- बैंकमै सुरक्षित रहेको देखिंदा उक्त रकम सहित जम्मा रु.१०,२६,०००।- हुन आउने रकम आयोगमा राखेको धरौटी तथा उल्लेखित बैंकमा रहेको रकमसमेत सदरस्याहा गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार आयोगको लेखा शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

५.१४ नक्साको नक्कली ब्लुप्रिन्ट तयार गरी मालपोत तथा नापी कार्यालय काठमाडौं र भक्तपुरका कर्मचारीको मिलोमतोमा जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे गराएको भन्ने निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा संकलित कागज प्रमाणहरू डा. भगवान खड्का समेतको निवेदन, मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त जग्गा धनीपुर्जा र ब्लुप्रिन्ट नक्सा, मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त जग्गा धनीपुर्जाहरू र ब्लुप्रिन्ट नक्साहरू, बरामदी मुचुल्का, भीमबहादुर खड्का, देवेन्द्र गौतम र गोपाल भन्ने अंगत खत्रीको बयान समेतलाई अध्ययन गर्दा मिति २०७०।१२।०५ मा भीमबहादुर खड्का र देवेन्द्र गौतम समेतले काठमाडौं महानगरपालिका १० स्थित कि.नं. ५८६ क्षेत्रफल ०-४-०-० रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा र ब्लुप्रिन्ट नक्सा देखाई डा. भगवान खड्कालाई बिक्री गर्न कुराकानी भएपछि निज भगवान खड्काले सो जग्गाको अभिलेख हेर्न नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा गई हेर्दा उक्त जग्गाको ब्लुप्रिन्ट नक्कली भएको थाहा पाएपछि निज भीमबहादुर खड्का र देवेन्द्र गौतम समेत भागेको देखिन्छ । उक्त जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रमाणपत्र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तथा ब्लुप्रिन्टको

प्रमाणित प्रतिलिपि नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट माग गर्दा उक्त जग्गा राधा श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम रही सक्कली नै रहेको पाइन्छ भने नक्साको सक्कलै ब्लुप्रिन्ट निज भीमबहादुर खड्का र देवेन्द्र गौतमले देखाएको नक्कली ब्लुप्रिन्ट भन्दा फरक रहेको हुँदा निज गोपाल भन्ने अगत खत्री, भीमबहादुर खड्का, देवेन्द्र गौतम, हरि गौतम, दिन दयाल यादव तथा जग्गाधनी राधा श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा उक्त जग्गाको नक्कली ब्लुप्रिन्ट तयार गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नक्कली छाप दस्तखत किर्ते गरी डा.भगवान खड्कालाई जग्गा रहेको स्थान भन्दा फरक स्थानको नक्कली ब्लुप्रिन्टमा रहेको जग्गा देखाई बिक्री वितरण गर्ने प्रयास गरेको पुष्टि हुन आयो ।

तसर्थ गोपाल भन्ने अंगत खत्री, भीमबहादुर खड्का, हरि गौतम, दिनदयाल यादव, कृष्ण सुनार, समेतको मिलोमतोमा नक्कली ब्लुप्रिन्ट नक्सा तयार गरी एक स्थानको जग्गालाई अर्को स्थानको जग्गा हो भनी देखाई बिक्री वितरण गरे गराएबाट निज गोपाल भन्ने अंगत खत्री, भीमबहादुर खड्का, हरि गौतम, दिनदयाल यादव, कृष्ण सुनार समेतको उक्त कार्य हालसम्म संकलित सबुत प्रमाणबाट मुलुकी ऐन, २०२० को ठगीको महल तथा सरकारी कागजात छाप दस्तखत किर्ते गरी किर्ते कागजको महल अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा थप अनुसन्धानबाट सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएका बखत आयोगबाट अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउने गरी निजहरू उपर थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ परी आयोगको हिरासतमा रहेका गोपाल भन्ने अंगत खत्री र भीमबहादुर खड्कालाई महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाइने भएकोले सम्बन्धित सक्कल फाइल कागजात आयोगको मिति २०७०।१२।२३ को निर्णयानुसार महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा पठाइएको ।

६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

६.१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७०।९।१२ को पत्रबाट प्राप्त भएको कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक राष्ट्रसेवकहरूका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।९।१४ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिम लेखी पठाइएको ।

(क) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. मा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले आ.व. २०६९।७० को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र तोकिएको निकाय समक्ष पेश नगरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम तोकिएको समयमा विवरणहरू नबुझाउने उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना गर्ने,

(ख) उपर्युक्त बमोजिम जरिवाना रकम रु.५,०००।- सम्बन्धित मन्त्रालयहरू वा निकायहरूबाट सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिने र अर्को ३० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने, आयोगको सुझाव अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूबाट समयभित्र जरिवाना नबुझाउने र थप अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूलाई आयोगबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्ने ।

(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको हकमा जरिवाना असुल उपर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको

कार्यालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ (११) बमोजिम जानकारी गराउने ।

७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ बर्दिया जिल्ला साविक मनाउ गा.वि.स.-९ कि.नं. ११७२ क्षे.फ. ७-०-० विगहाको सरकारी जग्गा जनचेतना मा.वि.मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियाको नाममा अनियमित तरिकाले श्रेस्ता खडा गरी उक्त कित्तामा वृक्षारोपणबाट तयार भएका रूखहरू कटान गरी अनियमितता गरे भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट प्राप्त भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बर्दिया जिल्ला साविक मनाउ गा.वि.स.-९ कि.नं. ८७७ नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको क्षे.फ. ३९-१२-१० बिगहाको जग्गालाई कित्ता काट गरी कि.नं. ११७१ क्षे.फ. ०-५-० बिगहा साउनी थरुनी कि.नं. ११७२ क्षे.फ. ७-०-० बिगहा जग्गा र कि.नं. ११७३ क्षे.फ.३२-७-० बिगहा प्लट रजिष्टरमा यथावत बाँकी रहेकोमा कि.नं ११७२ क्षे.फ. ७-०-० बिगहा जग्गाको मालपोत कार्यालय बर्दियाले मिति २०६५।१०।२६ मा जनचेतना मा.वि.मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियालाई ज.ध. दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको देखियो ।

उक्त जग्गाको दर्ता निर्णय फायल मालपोत कार्यालय बर्दियामा फेला नपरेकोले के कसरी विद्यालयका नाममा जग्गा दर्ता भयो भन्न सकिने अवस्था देखिएन । जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा ना.सु. प्रकाशचन्द्र बुढाथोकी र ना.सु. ईश्वरप्रसाद दाहालले मात्र हस्ताक्षर गरेको र तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख शंकरप्रसाद भेटवालको भनाइमा आफूले त्यस्तो जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय नगरेको र यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने भनाइ रहेको पाइयो । त्यस्तै गरी अमिन किशोरीलाल चौधरीको भनाइमा निज मुक्तकमैया पुनःस्थापना जिल्ला समितिमा काम गर्ने र उक्त समितिको आदेशले सूर्यपटवा गा.वि.स.-९ मा कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा भूलले मनाउ गा.वि.स.-९ को कि.नं. ८७७ मा कित्ताकाट गरेको भन्ने भनाइ रहेको । कित्ताकाटको समय र ज.ध. दर्ता प्रमाण पुर्जाको मिति मिलेको देखिएन । नापी कार्यालय बर्दियाका नापी अधिकृत कृष्णमुरारी पन्तको भनाइमा आफूलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको भन्ने भनाइ रहेको । ना.सु. प्रकाशचन्द्र बुढाथोकीको भनाइमा कार्यालय प्रमुखको निर्णय बमोजिम फाँटवाला ईश्वरीप्रसाद दाहालले पेश गरे बमोजिम प्रमाण पुर्जामा हस्ताक्षर गरेको भन्ने भनाइ रहेको र ना.सु. ईश्वरीप्रसाद दाहालको भनाइमा कार्यालय प्रमुखबाटै निर्णय गराई ज.ध.प्रमाण पुर्जामा हस्ताक्षर गरेको भन्ने भनाइ रहेको । फायल फेला नपरेको र कार्यालय प्रमुखले जग्गा दर्ता गरेको स्वीकार नगरेकाले निजहरूको भनाइमा सत्यता देखिएन । उक्त जग्गा कुनै प्रक्रिया पूरा गरी विधिवत दर्ता भएको हो भन्न सकिने अवस्था भएन । तसर्थ बर्दिया जिल्ला साविक मनाउ गा.वि.स-९ कि.नं. ८७७ क्षे.फ. ३९-१२-१० बिगहा कित्ताकाट भई कायम भएका सम्पूर्ण कित्ता जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार साविक बमोजिम सरकारी जग्गा कायम गर्न आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय बर्दियालाई लेखी पठाइएको ।

७.२ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स.-५ गैटार निवासी २८ घर धुरीका जनताले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरी आएको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स.-५ कि.नं. ५१५ क्षे.फ. ५-४-३-३ रोनी र ऐ.ऐ. वडाको कि.नं.७९० क्षे.फ.२५-०-०-१ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०६६।११।२५ मा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा दर्ता गरी दिएकोले दर्ता बदर गराई पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा फिल्डबुकको व्यहोरा र फिल्डको स्थितिबाट उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९०

को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड ख२ बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने देखियो । मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा दर्ता गर्दा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क. को (४) बमोजिम सम्बन्धित वन कार्यालयको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति लिएको नदेखिएको, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट जारी भएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ अनुसार उल्लेखित कि.नं. ५१५ र ७९० को जग्गा दर्ता गर्दा छुट जग्गा दर्ता सिफारिस समितिको बैठकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्नेमा प्रतिनिधि राखेको नदेखिएको र उल्लेखित सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता नगरी पाउँ भनी लुमडीबहादुर पौडेल समेत २३ जनाले मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा मिति २०६५।६।१ मा दर्ता गराएको दर्ता नं. २७४ को निवेदन उपर कुनै कारबाही गरेको समेत नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा छुट दर्ता माग दाबी निवेदन गर्ने कृष्णबहादुर लामाको आफ्ना काल गतिले मृत्यु भएको हुँदा निजका छोराहरू मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा मिति २०६६।११।२५ मा नामसारी दर्ता गरेको निर्णय रीतपूर्वकको नदेखिंदा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६६।११।२५ को निर्णयबाट कृष्णबहादुर लामाको छोरा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा नामसारी दर्ता भएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स.-५ कि.नं. ५१५ र ७९० को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र खण्ड (ख३) बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक जग्गा देखिएकोले सोही ऐनको दफा २४(२) बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा पठाई सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउन आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएको ।

७.३ नेपाल सरकारको स्वामित्वको सुनसरी जिल्ला, इटहरी नगरपालिका २ज र ८ग को कि.नं. १४७५ र ८३ को ऐलानी जग्गालाई सुनसरी जिल्ला मालपोत कार्यालय लगायत अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा आर्थिक लेनदेन गरी व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरिदिएकोले सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गरी कर्मचारीहरूलाई कानुनी कारबाही गरी पाउँ भनी परेको निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा निवेदकले उल्लेख गरेका जग्गाहरू साविकको इटहरी न.पा. २ज को कि.नं. १४७५ नं. को जग्गा क्षे.फ. ०-०-४.५ रोपनी साविक कि.नं. १०५ बाट कित्ता फोड हुँदै मिति २०६१।८।११ मा कर्णबहादुर थापाबाट निज गोविन्दबहादुर थापाको नाममा लिखत पारित भइआएको व्यहोरा नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय, सुनसरीका अभिलेखबाट स्पष्ट देखिएकोले उक्त कि.नं. १४७५ को जग्गाको बारेमा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार सत्यता देखिँदैन । तर, ऐ. जिल्ला, इटहरी नगरपालिका ८ग को कि.नं. ८३ का बारेमा अध्ययन गरी हेर्दा मालपोत कार्यालय सुनसरीले उल्लेख गरेको विवरणमा दोहोरो श्रेस्ता भएको र शंकास्पद श्रेस्ता देखिँदा मोठ रोक्का नभिडाउने गरी रातो मसीले कैफियत लेखिएको श्रेस्ताबाट देखिन्छ ।

यही जग्गाको बारेमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय आयोगले उक्त जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने गरी निर्णय भइसकेको र आरोपित व्यक्ति गोविन्दबहादुर थापाको मिति २०६८।४।५ मा मृत्यु भइसकेको भन्ने व्यहोराको पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी मार्फत प्राप्त भएकोले यसबारेमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही गरिरहन परेन । तर श्रेस्ता शंकास्पद रूपमा देखिँदाको अवस्थामा मोठ श्रेस्ता नभिडाउने गरी रातो मसीले गोलो लगाएर मात्र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण

हुन नसक्ने भएकाले यस सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (३) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयले "आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएकोले सम्बन्धित कर्मचारीबाट जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन । अतः प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकारी सूर्यकान्त झा हाल सेवा निवृत्त भइसकेको हुँदा निजलाई केही गर्न नपर्ने भए तापनि यस प्रकारका त्रुटि तथा कमीकमजोरीहरू आगामी दिनमा नदोहोऱ्याउने तर्फ सबै कर्मचारीहरूलाई आवश्यक जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.४ साविक बानेश्वर महादेवस्थान २क कि.नं. १५१ को हाल वडा नं. ३२ कि.नं. २२७ मा भिड्नेमा उक्त कि.नं. १५१ को जग्गाधनीले हालको कि.नं. १६० मा घर बनाई भोगचलन गरी बसोबास गरेको र यसरी जग्गाको स्वामित्व र भोगमा फरक परेको तथा कि.नं. २२७ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ४८२ कित्ताकाट गरी कि.नं. ५०८ र ५०९ कायम भएको र यसरी साविक कित्ता १६० बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ५१० र ५११ कायम भएकोमा कि.नं. ५०८ मा कायम हुनुपर्ने उषा ठाकुरले कि.नं. ५११ मा घर बनाई भोग गरेको तथा कि.नं. ५०९ कोही कसैको नाममा दर्ता नगरी बाँकी राखेको सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा कि.नं. ४८२ लाई कित्ताकाट गरी कि.नं. ५०८ र ५०९ मध्ये कि.नं. ५०८ लाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी कि.नं. ५०९ लाई पनि स्वतः नेपाल सरकारको नाममै कायम गर्नुपर्नेमा सो कित्ता बाँकी राखी नेपाल सरकारको नाममा कायम नगरी सो कित्ता ५०९ को क्षेत्रफल १-०-३-३ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा धनी पुर्जा बनाई कायम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक कित्ताकाट गरी धनीको महल खाली राखी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा उक्त कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई ऐ.ऐनको दफा १२ख. बमोजिम सच्याई नेपाल सरकारको नाममा धनी पुर्जा बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएको ।

७.५ साविक धनकुटा बजार कित्ता नं.४०६ क्षे.फ.०-१०-२-० रोपनी जग्गाको फिल्डबुकमा कृष्णबहादुर श्रेष्ठ भएको छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निज कृष्णबहादुर श्रेष्ठको छोरा सूर्यबहादुर श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा लिखत प्रमाण बुझी मालपोत कार्यालय धनकुटाले मिति २०६८।८।७ मा उक्त जग्गा निज सूर्यबहादुर श्रेष्ठको नाममा दर्ता गरेकोमा निजले मिति २०६८।८।२१ मा मन्दिरा श्रेष्ठलाई राजीनामा गरिदिएकोले मालपोत कार्यालय धनकुटामा तत्कालीन प्रमुख सुरेशकुमार थपलियाले सुनुवाइको मौका नै नदिई उक्त निर्णय बदर गरी उल्लेखित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भनी पर्न आएको मन्दिरा श्रेष्ठको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा सूर्यबहादुर श्रेष्ठको नाममा छुट जग्गा दर्ता गराए पश्चात निज सूर्यबहादुर श्रेष्ठबाट मन्दिरा श्रेष्ठको नाममा राजीनामा पास गरी दिएपछि पुनः मालपोत कार्यालय धनकुटाले उल्लेखित छुट जग्गा दर्ता प्रक्रिया बदर गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउने निर्णय गरेको र सो सम्बन्धमा निवेदिका मन्दिरा श्रेष्ठबाट आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ता प्रक्रिया बदर गरेकोमा यस आयोगमा कारबाहीका लागि निवेदन दिनुको साथै पुनरावेदन अदालत धनकुटामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दायर समेत गरेकोमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाले मालपोत कार्यालय

धनकुटाबाट जग्गा दर्ता बदर गर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई विपक्षी मालपोत कार्यालयले गरेको मिति २०६८।८।१६ गतेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, निवेदकलाई बुझी प्रतिवादीको मनासिव मौका दिई निवेदकले सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा दर्ता गरेको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय निरोपण गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय धनकुटाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भनी मिति २०७०।१।२३ मा फैसला गरेको हुँदा प्रस्तुत विषयमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय धनकुटालाई लेखी पठाइएको ।

७.६ झापा जिल्ला साविक दमक ६क अन्तर्गत पर्ने साविक कि.न. ६२३ को जग्गा बिगहा ६-१५-१० बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.न.१७०२ बिगहा १-१५-० मा नापी कार्यालय दमकका कर्मचारीहरूले लाखौं रुपैयाँ घूस खाई ०-१२-० बिगहा नरघटी गरी कि.न. १७०४ र कि.न. ११५९० मा नरबढी गरेकोले सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कारबाही गरी कि.नं. १७०२ मा साविक बमोजिमको श्रेस्ता कायम गरी पाउँ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निवेदकको उजुरी निवेदन, आरोपित व्यक्तिहरूको बयान एवं मालपोत कार्यालय दमक र नापी कार्यालय दमकको प्रतिक्रिया समेतबाट निवेदकको निवेदन अनुसारको झापा जिल्ला साविक दमक ६क हाल नगरपालिका-१३ अन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर १७०२ को जग्गा १-१५-१० बिगहा मालपोत कार्यालय दमक र नापी कार्यालय दमकको निर्णय अनुसार ०-१२-० बिगहा नरघटी हुँदा कित्ता नम्बर १७०४ जग्गा ३-१२-१० बिगहामा जग्गा ०-७-१० बिगहा र कित्ता नम्बर ११५९० को जग्गा १-२-० बिगहामा जग्गा ०-१-१० बिगहा नर बढी भएको भन्ने विषयमा प्राप्त उजुरी आवश्यक कारबाहीको लागि आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय एवं नापी कार्यालय दमकलाई लेखी पठाइएको ।

७.७ उदयपुर जिल्ला साविक गाईघाट गा.वि.स. ४ ग र ५ को कि.नं. १९५ को कित्ताबाट हाल कायम कि.नं. ४८४ मा रहेको ३५ बिघा सार्वजनिक जग्गा समितिका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा बिक्री गरेको भन्ने उजुरी र नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको मध्ये केही जग्गा छेदीलाल चौधरी समेतको छुट दर्ता गर्न नगरपालिकाबाट भएको सिफारिसका सम्बन्धमा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको भूमिका र संलग्नताको विषयमा अनुसन्धान हुँदा गाईघाट ५क को कि.नं.१९५ बगर र वडा नं. ६ख को कि.नं .११४ खोला जनिएको कित्ता नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा मालपोत कार्यालय उदयपुरको मिति २०५९।९।१६ को निर्णयले गाईघाट ५क को कि.नं. १९५ को ३५-१-३ बिगहामध्ये कित्ताकाट गरी कायम भएको कित्ता नं.४८३ को बिगहा १-१३-७ र वडा नं.६ख को कि.नं.११४ कित्ताकाट गरी कायम भएको कित्ता नं.६५६ बिगहा २-१२-१८ समेत जम्मा ४-६-५ बिगहा जग्गा छेदीलाल चौधरीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१(७) को खण्ड (१) र (२) अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको बगर, खोला व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिएन । मालपोत अधिकृत भरतराज पोखरेलको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिम कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेको प्रमाणित भयो । व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनुपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण देखिएमा नेपाल सरकारको

स्वीकृति प्राप्त गरी सोही अनुसार कायम गर्ने र प्रमाणको मूल्यांकनबाट व्यक्ति विशेषको हुन सक्ने नदेखिए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.८ भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. ५क कि.नं. ६१ क्षेत्रफल ३०-८-०-० रोपनी र कि.नं. ६२ को क्षेत्रफल १६-१२-०-० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स. ५क. कि.नं.६१ क्षेत्रफल ३०-८-०-० रोपनी र ऐ कि.नं.६२ क्षेत्रफल १६-१२-०-० रोपनीको जग्गा नापी कार्यालय भक्तपुरको साविक फिल्डबुकमा पर्ती, वन बुटेन जनिएको, भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका तत्कालीन भूमि प्रशासकले मिति २०३१।२।३१ मा अनियमित तवरले ऐन कानुनको उल्लंघन गरी रत्नलाल श्रेष्ठको नाममा निवेदनको भरमा दर्ता गरिदिएको र निज भूमि प्रशासक हाल जीवित रहे/नरहेको निज को थिए र निजको वतन कहाँ हो भन्ने सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट यकिन जवाफ आउन नसकेको साथै हाल जग्गा धनीको मृत्युपश्चात् हकदारको नाममा मि.नं.८२६ मिति २०३९।११।२६ मा हिरामाया श्रेष्ठ समेत ५ जनाको नाममा नामसारी निर्णय समेत भइसकेको भए तापनि यी कित्ताहरू साविकदेखि श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइरहेकोमा बिना कुनै आधिकारिक लिखत व्यक्तिको नाममा समेत श्रेस्ता कायम भई दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको देखिन आयो । यसरी उक्त दोहोरो श्रेस्तालाई खारेज गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले उक्त रत्नलाल श्रेष्ठको नाममा दर्ता गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण देखियो । तसर्थ मालपोत कार्यालय भक्तपुरले गरे गराएको त्रुटि सच्याई कानुन बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी सो को जानकारी एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.९ मालपोत कार्यालय दाङका तत्कालीन प्रमुख वासुदेव पौडेल समेतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरे भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा दाङ जिल्ला हलवार गा.वि.स. १क कि.नं. ३६७ को नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा ३६-१०-० बिगहा मध्ये ६-७-८ जग्गा मिति २०५४।१२।२० को निर्णयबाट समबहादुर सिरपाइलीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा मालपोत विभागको सहमतिसम्म लिएको देखियो । तर छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यनीति, २०५४ को खण्ड च(२) अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको देखिंदा मालपोत कार्यालयको मिति २०५४।१२।२० को समबहादुर सिरपाइलीको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कानुनले तोके बमोजिम भएको भन्ने देखिएन । यसर्थ मालपोत विभागको सहमतिको आधारमा भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) विपरीत देखिएकोले ऐ. ऐनको दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याई पुनः आवश्यक निर्णय लिन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.१० काठमाडौं महानगरपालिका ९ख अन्तर्गत करिब २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा २०४४ सालको नक्सा अनुसार कि.नं. १०० को बीच बाटोबाट परम्परागत ६ फिटे राजकुलो समेत रहेकोमा सो कुलोलाई मध्यभागमा पारी नक्सा पास नगरी पाँचतले घर बनाएको र सो कि.नं.सँगै रहेको १२० को पुरानो धारो, गौचरण तथा कि.नं. १०१ को जग्गा मिचिएकोले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाई परम्परागत धारो तथा गौचरण कायम गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको

उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम साविकमा नापजाँच हुँदा काठमाडौं जिल्ला बत्तीसपुतली गाउँ विकास समिति १ख. को कि.नं. २४ को क्षेत्रफल रोपनी ३-८-०-० जनिई नाप नक्सा भई फिल्डबुकको किसानको नाम, थर, वतन महलमा "पर्ती" कैफियत महलमा "यो सार्वजनिक पर्ती हो" भन्ने व्यहोरा जनिएको जग्गा काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयको मिति २०३७।३।१२ को पत्र र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०४०।६।८ को निर्णयले कि.नं. २४ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १८२ को क्षेत्रफल रोपनी ०-२-३-० र कि.नं. १८३ क्षेत्रफल रोपनी ०-४-३-० जग्गा जग्गाधनीमा पशुपति सदावर्त गुठी र मोही केशरबहादुर के.सी. का नाममा दर्ता भई कि.नं. १८४ को क्षेत्रफल रोपनी ३-०-२-० जग्गा बाँकी रहेकोमा पुनः पशुपति भण्डार तहबिल कार्यालयको मिति २०४७।१।२१ को पत्र र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०४७।१।२४ को निर्णयले कि.नं. १८४ कित्ताकाट भइ कायम कि.नं. २४८ को क्षेत्रफल रोपनी ०-६-२-० जग्गा जग्गा धनी पशुपति सदावर्त गुठी र मोही माया गुरुङका नाममा दर्ता भई कि.नं. २४९ क्षेत्रफल रोपनी २-१०-०-० जग्गा बाँकी रहेको देखियो ।

उक्त क्षेत्रको जग्गा मिति २०४२।११।२८ मा पुनः नापजाँच हुँदा कि.नं. २४ को जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका ९ सिट नं. १०२-११०६-१४ कि.नं. ९९, १००, १०१, १०२, १०३ को सबै कित्ता र कि.नं. ८६, १२० मध्ये पर्ने गरी नाप नक्सा भएकोमा कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल रोपनी ०-१३-१-१, कि.नं. १०० को क्षेत्रफल रोपनी ०-५-३-१ कि.नं. १०१ को क्षेत्रफल रोपनी ०-१-२-१ कि.नं. १०३ क्षेत्रफल रोपनी ०-१४-३-१ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. २६८ क्षेत्रफल रोपनी ०-३-०-०, कि.नं. २६९ क्षेत्रफल रोपनी ०-५-२-० र कि.नं. १२० बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं. १९४ क्षेत्रफल रोपनी १-०-१-३ मध्ये कित्ताकाट भई कायम कि.नं. २७६ क्षेत्रफल रोपनी ०-८-०-० जग्गा समेत जम्मा क्षेत्रफल रोपनी २-५-०-३ जग्गाको जग्गा धनीमा पशुपति सदावर्त गुठी र मोहीमा विभिन्न व्यक्ति जनिई ३ नं. नापी गोश्वारा र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको विभिन्न मितिको निर्णयानुसार दर्ता भई साविक नापी बमोजिम उक्त कि.नं. २४ को क्षेत्रफल रोपनी ३-८-०-० जग्गा मध्ये क्षेत्रफल रोपनी १-२-३-१ जग्गा मात्र नेपाल सरकारको नाममा बाँकी रहेको देखिन आयो ।

यसरी नाप नक्सा भएको जग्गामध्ये केही जग्गा कित्ताकाट भई धारो, कुलो र पर्तीको रूपमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको र केही जग्गा गुठी तथा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको अवस्थामा साविक नापी बमोजिम कायम भएको कि.नं. २४ को जग्गा कस्तो हो ? भन्ने सन्दर्भमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकको कैफियत महलमा "यो जग्गा सार्वजनिक पर्ती हो" भन्ने व्यहोरा जनिई नाप नक्सा भएको, सो जग्गामा साविकदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको धारो रहेको, यस्तो सार्वजनिक रूपमा धारा रहेको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को देहाय खण्ड (ख३) को परिभाषा बमोजिम सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल) आयोगले २०५२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन समेतबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा रहे भएको स्पष्ट हुन आएको छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा "कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको

दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहे भएको देखिएकोले अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी साविक नापी बमोजिम कायम भएको साविक बत्तीसपुतली गा.वि.स. १ख को कि.नं. २४ को जग्गासँग मिति २०४२।११।२८ मा भएका पुनः नापी बमोजिम भिड्ने गुठी तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी सार्वजनिक जनाई नेपाल सरकारका नाउँमा तीन महिनाभित्र दर्ता गरी दुष्परिणम सच्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.११ बर्दिया जिल्ला, मगरागडी गा.वि.स. ९ को कि.नं. ४७, ४८ समेतको नेपाल सरकारको नाममा भएको जग्गा देवी रावतको नाममा दर्ता गरेकोले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दुर्गादत्त पोखरेलको उजुरी परी अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको बर्दिया जिल्ला, मगरागडी गा.वि.स. ९ को कि.नं. ४७ को क्षे.फ. ०,०३६५, ४८ को क्षे.फ. ०,०५५५ र ९७६ को क्षे.फ. ०,१२५० व.मि.का जग्गा कित्ता देवी रावतको नाममा जग्गा धनिदर्ता श्रेस्ता कायम भएको देखियो । उक्त जग्गा के कुन कारण एवं प्रमाणको आधारमा देवी रावतको नाममा श्रेस्ता कायम भएको हो भन्ने विषयमा मालपोत कार्यालय, बर्दियामा सक्कल मिसिल नभेटिएको साथै सो जग्गादर्ता प्रक्रियामा कार्यालयबाट निर्णय भएको हुन सक्ने अवस्था देखिदैन भनी जवाफ प्राप्त भएको, मालपोत कार्यालय, बर्दियाबाट प्राप्त देवी रावतको नाममा कायम भएको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्दा मिसिल नम्बर र मिति उल्लेख भएको नदेखिएको, उक्त जग्गाहरूको फिल्डबुक र प्लट रजिष्टरमा नेपाल सरकार नै जनिई कुनै परिवर्तन भएको नदेखिएको, जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा नाम उल्लेख भएकी देवी रावतले जोतभोगको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिए तापनि दर्ता भई नसकेको भन्ने बयान रहेको, जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका तत्कालीन ना.सु. प्रेमबहादुर रेग्मीको मृत्यु भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको, अर्का हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन ना.सु. प्रकाशचन्द्र बुढाथोकीले बयान गर्दा तत्कालीन फाँटवाला प्रेमबहादुर रेग्मीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि मैले विश्वासमा परी जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा हस्ताक्षर गरी दिएको हो भनी उल्लेख गरेको जस्ता संकलित सबुत प्रमाणहरूबाट मालपोत कार्यालयको आधिकारिक निर्णय बिना नै गलत मनसाय एवं दुराशययुक्त तरिकाबाट तत्कालीन ना.सु.द्वय प्रेमबहादुर रेग्मी र प्रकाशचन्द्र बुढाथोकी समेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (क) विपरीतको अनुचित कार्य गरी मिति २०६५।११।२७ मा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा देवी रावतका नाममा जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता तयार गरेको देखियो । यसरी देवी रावतको नाममा जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको बर्दिया जिल्ला, मगरागडी गा.वि.स.-९ को कि.नं. ४७, ४८ र ९७६ का जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) अनुसार साविक बमोजिम नेपाल सरकारकै नाममा कायम गर्नुपर्ने देखिँदा मालपोत कार्यालय बर्दियालाई आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाइएको ।

७.१२ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, धनुषाले कानुन बमोजिम वितरण गर्न नपाउने जग्गा वितरण गरेकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डिभिजन सडक कार्यालय धनुषाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको सडक जनिएको विन्ही ४क को कि.नं. ५५८ को जग्गा १-०-१० बिगहाबाट अव्यवस्थित बसोबास

भएको कारण जनाउँदै कित्ताकाट गरी कि.नं. १०६१ को जग्गा ०-०-९ बिगहा सीताशरण चौधरीको नाममा र कि.नं. १०६२ को जग्गा ०-०-९ बिगहा शैलेन्द्रकुमार चौधरीको नाममा कायम गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, धनुषाले मिति २०५८।०३।१४ को निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यनीति, २०५६ (संशोधन सहित) को दफा ३ (२) मा प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहेको सार्वजनिक जग्गा, वनक्षेत्रको जग्गा र नापी नक्सामा बाटो जनिएका जग्गाहरू आयोगले वितरण गर्ने छैन भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको देखिएको र सो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी बाटो जनिएको धनुषा जिल्ला, विन्ही ४क को कि.नं. ५५८ को जग्गा १-०-१० बिगहाबाट कित्ताकाट गरी कि.नं. १०६१ मा जग्गा ०-०-९ बिगहा सीताशरण चौधरीको नाममा र कि.नं. १०६२ मा जग्गा ०-०-९ बिगहा शैलेन्द्रकुमार चौधरीको नाममा कायम गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, धनुषाले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको कार्य अनुचित देखिएकोले यस कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दुष्परिणाम सच्याई जग्गा पूर्व अवस्थामा लैजान भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको नं. ४ क.३।७-५२।२।१९ को प्रस्ताव मं.प.बाट २०५२।२।१९ मा स्वीकृत भएको र प्रस्तावको परिभाषा खण्डमा सुकुम्बासी भन्नाले आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर वा जग्गा नभएका भूमिहीन तथा निःसहाय व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । तर निज श्रीनारायण यादवले आयोग समक्ष गरेको बयानबाट निजको पैतृक सम्पत्ति सिरहा जिल्ला नरहा गा.वि.स.-१ मा घर जग्गा रहेको देखिएको स्थितिमा मं.प.को उल्लेखित परिभाषा बमोजिम निज भूमिहीन नदेखिएको कारण र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, धनुषाको बैठकबाट श्रीनारायण यादवले प्राप्त गरेको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जालाई अनुमोदन गरेको समेत नदेखिएको कारणबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, धनुषाले भरतपुर गा.वि.स. २(च) कि.नं. १ को ऐलानी पर्ती गौचर जनिएको जग्गा ०-१७-४ बिगहा सिरहा जिल्ला नरहा गा.वि.स.१ बस्ने श्रीनारायण यादवलाई भोगचलन गर्ने गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको कार्य अनुचित देखिएकोले यस कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणामलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सच्याउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.१३ काठमाडौं महानगरपालिका-३४ नयाँबानेश्वर प्रयागमार्ग बस्ने नापी नक्साको सिट नं. ११४७-१६ कित्ता नं. ११२ को जग्गा धनी शान्ति प्रधानले सार्वजनिक बाटोको जग्गामा सिंढी लगाई मिचेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका-३४ बस्ने शान्ति प्रधानको नाममा सिट नं. १०२-११४७-१६ कि.नं.११२ को ०-१०-१-३ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको र उल्लेखित जग्गामा निर्मित घरमा जान आउनका लागि निज शान्ति प्रधानले सडकबाट सिंढी निर्माण गरेको तथा उल्लेखित सिंढी (भऱ्याङ) लाई मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५३।११।२७ को निर्णयबाट अद्यावधिक भई कि.नं. ११२ मा ०-०-१-३ रोपनी क्षेत्रफलमा निजी भऱ्याङ भनी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा कैफियत जनाउने कार्य भएको देखिन आउँछ । मालपोत कार्यालयले उपलब्ध गराएको मिसिल कागजात तथा नापी कार्यालयको ट्रेस नक्सा बमोजिम

उक्त सिंढीले चर्चेको ०-०-१-३ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा निज शान्ति प्रधानको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कि.नं. ११२ को क्षेत्रफलभित्रको जग्गा नभई सोभन्दा बाहिरको सार्वजनिक बाटोको जग्गा देखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले शान्ति प्रधानको ज.ध. प्रमाण पुर्जामा उक्त भऱ्याङ र सो ले चर्चेको क्षेत्रफललाई कि.नं. ११२ कै जग्गाको एक हिस्साको रूपमा रहेको आशय व्यक्त हुने गरी निजी भऱ्याङ भनी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा कैफियत खुलाउने गरी भएको निर्णय अनुचित देखिएकोले यस कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुन बमोजिम सच्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.१४ गोठाटार गा.वि.स.-१ बस्ने झंकनाथ पुडासैनीले गोठाटार गा.वि.स.-५ को कि.नं. १२, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२,५७३, ५७४, ५७५, ५४०, ५४१ को जग्गा दर्ता गरिसकेको तिरोबाट गोठाटार गा.वि.स.-५ को कि.नं. ३१८ को सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउँ भनी बद्रीबहादुर के.सी. ले मिति २०६६।९।१२ मा दिएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स.-५ बालापीठ बस्ने झंकनाथ पुडासैनीका नाममा नापी हुनुभन्दा अगाडि मौजा देउपाटन रै.नं. १७९६।१२२ नं. को लोहसेर ढिकापाखो भन्ने क्षेत्रफल रोपनी ३-१२-२-० को साविक लगत कायम भएको, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा हुँदा कायम भएको गोठाटार गा.वि.स.-५ को कि.नं. १७७ को १-१-०-०, कि.नं. २७३ को २-१-०-० कि.नं. ७१ को ४-७-०-० र कि.नं. ८० को २-३-०-० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी झंकनाथ पुडासैनीले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०२८।१२।२५ मा कि.नं. १७७, २७३ र ८० को जग्गा झंकनाथ पुडासैनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी मिति २०२९।१।२२ मा जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता कायम गरेको देखिन्छ । दर्ता भएका जग्गामध्ये कि.नं. १७७ र २७३ को जम्मा क्षेत्रफल रोपनी ३-२-०-० जग्गा रै.नं. १७९६/१२२ को लगत र कि.नं. ८० को जग्गा रै.नं. ७५६ को लगतको आधारमा झंकनाथ पुडासैनीका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसपछि रै.नं. १७९६/१२२ नं. को लगतबाट कि.नं. १५७ को जग्गामध्ये पश्चिम तर्फबाट क्षेत्रफल रोपनी ३-१०-१-० जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी झंकनाथ पुडासैनीले मिति २०३६।७।१९ मा निवेदन दिएको र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०३६।७।२८ मा सो कि.नं. १५७ कित्ताकाट गरी कायम भएको कि.नं. ३१८ को क्षेत्रफल रोपनी ३-१०-१-० जग्गा झंकनाथ पुडासैनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भई उक्त रै.नं. १७९६/१२२ को क्षेत्रफल रोपनी ३-१०-२-० जग्गाको साविक लगतबाट जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको क्षेत्रफल रोपनी ६-१२-२-० जग्गा दर्ता भएको देखियो ।

के कस्तो अवस्थाको जग्गा यसरी दर्ता भएको हो ? भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०२८।१२।२५ को निर्णयबाट दर्ता भएका कि.नं. १७७ र २७३ को जग्गा नापजाँचको समयमा तयार भएको क्षेत्रीय किताबको जग्गावालाको नाम थर वतन महलमा झंकनाथ पुडासैनी बालापीठ भन्ने व्यहोरा जनिई नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता भएको र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०३६।७।२८ को निर्णयबाट दर्ता भएको कि.नं. ३१८ को साविक कि.नं. १५७ को जग्गा नाप जाँचको समयमा तयार भएको क्षेत्रीय किताबको जग्गावालाको नाम थर वतन, किसानको व्यहोरा र कैफियत महल खाली

भई किसानको नाम, थर, वतनको महलमा पर्ती भन्ने व्यहोरा जनिई नापनक्सा भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा निज झंकनाथ पुडासैनीका नाममा दर्ता भै र.नं. ६४८३ मिति २०५६।३।२७ को अंशवण्डाको लिखत बमोजिम कित्ताकाट गरी अंशियारका नाममा दाखिल खारेज भएको देखियो ।

साथै निज झंकनाथ पुडासैनीका नाममा दर्ता रहेको साविक लगत बमोजिमको जग्गा २०२८ सालमा नै दर्ता भइसकेको अवस्थाको लगतको आधार लिई जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापजाँच हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को देहाय खण्ड (ख२) बमोजिम सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने "पर्ती" व्यहोरा जनिई नापनक्सा भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दूषित तवरबाट दर्ता तथा दाखिल खारेज हुन गएको देखियो ।

त्यस्तो दूषित दर्ताका सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा "कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भए अनुसार अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी तीन महिनाभित्र जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा हुँदा कायम भएको काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स.-५ को कि.नं. १५७ को क्षेत्रफल रोपनी १६-५-०-० जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ३१८ को क्षेत्रफल रोपनी ३-१०-१-० जग्गा झंकनाथ पुडासैनीको नाममा दर्ता भई त्यसपछि भएका लिखत बमोजिम कि.नं. ३१८ कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी साविक बमोजिम यथास्थितिमा कि.नं. १५७ सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरी दुष्परिणाम सच्याउन र सो को जानकारी आयोगमा पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.१५ वीरगन्ज नगर विकास समिति पर्साको जग्गा अरूलाई बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी त्रिभुवन क्लब वीरगन्जलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा उक्त क्लबले अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन क्लबका नाममा हाल कायम रहेको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ कित्ता नम्बर ३९, ६९, ७४, १७५, १४२ र १४३ का जग्गाहरू त्रिभुवन क्लबका नामबाट अन्य कसैलाई बिक्री वितरण वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट हकहस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गरी अभिलेखमा जनाउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

७.१६ काठमाडौं जिल्ला साविक भीमसेनगोला गा.वि.स. ७ कि.नं. ११२ क्षे.फ. ०-७-० रोपनी जग्गाको हाल पुनः नापी हुँदा कायम भएको काठमाडौं महानगरपालिका १० नक्सा सिट नं. १०२-११४६-०९ कि.नं. ६८ क्षे.फ. ०-६-२-३ रोपनी जग्गा अनियमित तवरले दर्ता गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक भीमसेनगोला ७ कि.नं. ११२ क्षे.फ. ०-७-०-० रोपनीको पुनः नापी हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका १० सिट नं. १०२-११४६-०९ कि.नं. ६८ क्षे.फ.०-६-२-३ रोपनी कायम भएको जग्गा २०२१।२२ सालमा सुरु नापी हुँदा तयार भएको फिल्डबुकमा कायम भएका मोहीले जग्गा धनीको बारेमा उल्लेख गर्दा पाटन बस्ने मोतीलाल भन्ने उल्लेख गरेबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले आफू मोतीलालका साखा सन्तान भएको भनी उक्त जग्गा दर्ता गरी पाउन दाबी गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । फिल्डबुकमा उल्लेख गरिएका मोही ऋषभलाल आचार्यको तर्फबाट मालपोत कार्यालयको छुट जग्गा

दर्ताका लागि कारबाही चलिरहेको फाइलमा कुनै किसिमको उजुरी दाबी गरेको देखिँदैन । तर पनि निजका छोराहरूले उक्त जग्गा बिर्ता जग्गा भएकाले सो जग्गा कमाउने हामी मोहीहरूको नाममा रैकर परिणत हुने जग्गा हो भनी यस आयोगमा उजुरी दिएको देखिन्छ । हालसम्म उक्त कित्ता जग्गा कोही कसैको नाममा दर्ता भइसकेको नेखिएकाले प्रचलित ऐन, कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी कानुनसम्मत, यथार्थपरक निर्णय गरी भए गरेको निर्णयको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएको ।

७.१७ साविक कालिमाटी ८(ख) कि.नं.२०२ कित्ता काट गरी मोनिका श्रेष्ठ र सन्तोष क्षेत्रीको नाममा अनियमित तवरले दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक कालिमाटी ८(ख) कि.नं. २०२, क्षेत्रफल २-२-०-० रोपनी जग्गाको धनीमा का.दि.त. गुठी र मोहीमा बालकृष्ण महर्जन भएकोमा हाल नयाँ नापी हुँदा का.म.न.पा. १४ सिट नं.१०२, ११४३-०९, कि नं. १०९, ११०, १११, ११२, ११३, १५५ र १६६ मा पर्ने भनी नयाँ नापीको फिल्ड बुकमा लेखिई भोग फरक पर्न गएको देखियो । साथै उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू हालसम्म हाल साविक तथा कित्ताकाट नभएको भनी मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०७०।१०।१२ र मिति २०७०।१०।२१ को पत्रबाट समेत लेखी आएको देखिँदा का.दि.त. गुठीको साविक कित्ता नं.२०२ को जग्गाका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी जे जो गर्नुपर्ने हो कानुन बमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

७.१८ कैलाली जिल्लाका विभिन्न जग्गाहरू मालपोत कार्यालय कैलालीका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कैलाली जिल्लाका चौमाला लगायतका गा.वि.स.का विभिन्न कित्ता जग्गाहरू साविक २०२१ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ती ऐलानी भनी जनिएका जग्गाहरू चौमाला गाविस वडा नं.९ बस्ने बुद्धीराम चौधरीले ऐ. वडा नं. ९ कि.नं. २४ ज.बि.२-२-१५ कि.नं.५७ ज.बि. ०-१४-१० कि.नं.३५ ज.बि.०-४-६ कि.नं. १४६ ज.बि.२-९-१० त्यस्तै सुर्जबहादुर सिंहले कि.नं. ६१ ज.बि. ०-१४-० कि.नं. ६३ ज.बि. १-१४-१६ कि.नं.१५१ ज.बि.२-२-१६ त्यस्तै ऐ. ऐ. बस्ने चुलुवा चौधरीले कि.नं. ८४ ज.बि. ०-९-३ कि.नं.२६ ज.बि.१-११-१० कि.नं.१२ ज.बि.०-९-० कि.नं. ५० ज.बि.०-१८-० कि.नं.१४५ ज.बि.०-९-१० समेतका कित्ता जग्गाहरूलाई आफ्नो साविक दर्ताका जग्गाहरू हुन २०२१ सालमा नापी दर्ता हुँदाका बखत दर्ता गर्न छुट भएकोले छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिई उक्त कित्ता जग्गाहरू दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो कानुन बमोजिम छानबिन गरी दर्ता गर्नु भन्ने सम्मको फैसला भएकोमा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रूपमा विवेचना गरी हामीहरूको घरबास भोगाधिकार भएका जग्गा तत्कालीन नापी प्रमुख तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि. सुभास सहितको छुट दर्ता समितिले आर्थिक प्रभावमा परी छुट जग्गा दर्ता गर्ने सिफारिस गरी दर्ता गरेकोमा अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार गरेकोले कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डबलबहादुर शाही समेतले मिति २०५६।८।९ मा आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको देखियो ।

उल्लेखित उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी हेर्दा छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी छेदुराम थारु र चुलुराम चौधरीले निवेदन दिएकोमा मिति २०५५।११।१६ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले उर्मा गा.वि.स. ८ कित्ता नं. ५२६ जग्गा बिघा १-१४-० फिल्डबुक व्यहोरामा जंगल जनिएका जग्गा छेदुराम डगौरा र चुलुराम चौधरीको नाममा दर्ता गर्न

सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालयको मिति २०५५।१२।२३ को निर्णयले उक्त व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ । मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ४ख बमोजिम गठित प्रमुख मालपोत कार्यालय अध्यक्ष रहेको समितिमा प्रमुख नापी शाखा सदस्य, मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य रहेको यस जग्गा दर्ता समितिलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) ले परिभाषित सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार रहेको नदेखिएको । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छुट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिसमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा छुट जग्गा दर्ता गर्दा विभागीय स्वीकृति लिइएको पाइएन ।

बंगिया डगौरा, सिगु डगौरा र डागुराम कठरियाले छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।१।२२ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुक व्यहोरामा वन पिलरभित्र जनिएको विचैपुर गा.वि.स.वडा नं. ७ कि.नं. १७९ ज.बि.०-१४-० कि.नं. १८१ को ज.बि. ०-६-१० कि.नं. १९२ को ज.बि.०-२-० डागुराम कठरियाको नाममा दर्ता गर्ने, कि.नं.१८५ को ज.बि.०-२-० कि.नं. १८७ ज.बि. ०-७-० जग्गा बंगिया डगौराको नाममा दर्ता गर्ने, कि.नं. १८६ ज.बि. ०-४-१० जग्गा सिगु डगौराको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीले मिति २०५६।१।२४ मा सिफारिस भए बमोजिम जग्गा दर्ता गरेको देखियो । वन पिलरभित्रको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई रहेको देखिएन ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी रत्नबहादुर खत्रीले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।१।२२ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुक व्यहोरामा जंगल जनिएको गोदावरी गा.वि.स. वडा नं. ४प को कि.नं. १ ज.बि. ४-२-०-१ कि.नं. ३ को ज.बि. १५-१५-२-३ वडा नं. ४फ कि.नं. १ ज.बि. ४-२-०-१ कि.नं. ३ ज.बि. ७-०-३-३ जग्गा रत्नबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीले मिति २०५६।१।२९ मा जग्गा दर्ता गरेको देखियो । यसै जग्गा सम्बन्धमा नैनसिंह खत्रीको उजुरीले वादी नेपाल सरकार सहजपुर इकाइ वन कार्यालय र प्रतिवादी रत्नबहादुर खत्री समेत भएको बिना इजाजत वन पैदावार हटाई जग्गा आवाद गरेको भन्ने मुद्दामा साविक गोदावरी ४प र ४फ को जग्गा आवाद गरेकोमा प्रतिवादीले अनधिकृत रूपमा जंगल एरिया वन क्षेत्रको जग्गा आवाद गरेको ठहऱ्याई ६० रोपनी जग्गाको रु. ३०००।- जरिवाना हुनेमा ४ जनालाई जनही ७५०।- को दरले जरिवाना हुने, उक्त आवाद गरेको जग्गा बझ्याइँ दिने गरी सेती अञ्चल अदालतबाट मिति २०४७।६।२३ मा निर्णय भएकोमा, उक्त फैसला विपरीत हुने गरी समितिले सोही जग्गा रत्नबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता गरेको देखियो ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी लवारी डगौराले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।१।२२ मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुक व्यहोरामा ऐलानी जनिएको लिकमा गा.वि.स.वडा नं. ८ कि.नं. २ ज.बि. १-१-१० जग्गा लवारी डगौराको नाममा दर्ता गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीले मिति २०५६।२।२७ मा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । समितिलाई ऐलानी जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको देखिएन ।

निवेदक नरेश चौधरी र विपक्षी मालपोत कार्यालय, कैलाली तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रीय कार्यालय भएको २०५३ सालको उत्प्रेषण रिट निवेदन सम्बन्धमा मिसिल मुल्तबीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालय, कैलालीको मिति २०५३।२।१४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकले जिकिर लिए अनुसार छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ

भनी त्यस कार्यालयमा निवेदन दिएको भए सक्कल फायल समेत खोज-तलास गरी निवेदकको नाउँमा छुट दर्ता हुने हो होइन, कानुन बमोजिम गरी सो सम्बन्धमा अविलम्ब कारबाही किनारा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर गरी मिति २०५४।३।४ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएकोमा उक्त आदेशको अपव्याख्या गरी फिल्डबुकमा नेपाल सरकार जनिएको तारानगर गा.वि.स. वडा नं. ४ कि.नं. ६४ ज.बि. ०-१४-५ जग्गा छुट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०५६।२।२० को सिफारिस बमोजिम मालपोत कार्यालय, कैलालीको मिति २०५६।२।२० मा नरेश चौधरीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । उक्त जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई भएको देखिएन ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी वंशिराम डगौराले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।२।२० मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको ऐठा गा.वि.स. वडा नं. ८ख कि.नं. १२ को ज.बि. १-६-० कि.नं. ५६ को ०-१०-१० कि.नं. ५७ को ज.बि. ०-१७-० कि.नं. ६२ को ज.बि. ०-१२-० जग्गा वंशिराम डगौराको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय कैलालीको मिति २०५६।२।२३ मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) मा सरकारी जग्गा भन्नाले ऐलानी पर्ती समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित भएको देखिंदा यो जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने र जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई भएको देखिएन ।

छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी चुलुवा चौधरी, बुद्धिराम चौधरी, सुर्जबहादुर सिंहले निवेदन दिएकोमा मिति २०५६।२।२० मा बसेको छुट जग्गा दर्ता समितिले फिल्डबुकमा जंगल पर्ती जनिएको चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. ८४ ज.बि. ०-९-३, कि.नं. २६ को ज.बि. १-११-१०, कि.नं. १२ को ज.बि. ०-९-० कि.नं. ५० को ज.बि. ०-१८-० कि.नं. १४५ को ज.बि. ०-९-१० जग्गा चुलुवा चौधरीको नाममा, चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ९क कि.नं. २४ को ज.बि. २-२-१५ कि.नं. ५७ को ज.बि. ०-१८-० कि.नं. ३५ को ज.बि. ०-४-६ कि.नं. १४६ को ज.बि. २-९-१० जग्गा बुद्धिराम चौधरीको नाममा, चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ९क कि.नं.१५१ को ज.बि. २-२-१६ कि.नं. ६३ को ज.बि. ०-१४-१६ कि.नं. ६१ को ज.बि. ०-१४-८ जग्गा सुर्जबहादुर सिंहको नाममा दर्ता गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम मालपोत कार्यालय, कैलालीको मिति २०५६।२।२४ मा निजहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार समितिलाई भएको देखिएन । उपर्युक्त बमोजिम छुट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०५५।११।१६, मिति २०५६।१।२२ र मिति २०५६।२।२० को छुट जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने समितिका अध्यक्ष तथा उक्त सिफारिसका आधारमा मिति २०५५।१२।२३, मिति २०५६।१।२४, मिति २०५६।१।२९, मिति २०५६।२।२३, मिति २०५६।२।२४, मिति २०५६।२।२७ र मिति २०५६।२।३० मा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारी अर्थात प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि.सुभाष एकै व्यक्ति भएकोले सिफारिस गर्ने र दर्ता गर्ने व्यक्ति एकै भएको हुँदा उक्त सिफारिस तथा दर्ता निर्णय कानुनसम्मत देखिंदैन ।

उपर्युक्त बमोजिमको अनुचित कार्यबाट माथि उल्लेखित २१-१२-०९ बिघा र ३१-४-३-० रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोजिम गैरकानुनी दर्ताभित्रको देखिंदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम आयोगको मिति

२०७१।२।२८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत मालपोत कार्यालय, कैलालीलाई लेखी पठाइएको ।

८. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मातहतका संयन्त्रमा अधिकांश सरुवा मन्त्री (तत्कालीन) सँग लेनदेनको आधारमा भइरहेको भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा पटक पटकको सरुवा, काज सरुवा, सरुवा बदरका निर्णयहरूलाई दृष्टिगत गर्दा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट प्रशासनिक परिपक्वता प्रदर्शित भएको हो भन्न सकिने स्थिति नदेखिएकोले वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने गराउने मामलामा माथि उल्लेखित सबै पक्ष समेटिने गरी कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने कुरामा नेतृत्वदायी, निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भनी वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको राय ठहर र सुझाव रहेको (आयोगको प्रतिवेदन, पृष्ठ २३९) एवं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विषय कार्यान्वयन गर्न र प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका संस्थागत सुधार (Institutioal Reform) का सम्बन्धमा यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पठाएको देखिंदा प्रस्तुत विषयमा हालसम्म भए गरेका काम कारबाहीको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार उक्त मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.२ जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत चेवनप्रसाद गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौंडाका क्षेत्रीय निर्देशकले पेश गरेको प्रतिवेदन संलग्न गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि भनी उक्त मन्त्रालयले आयोगमा पठाएकोले तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले रसुवा जिल्लाको थुमन गा.वि.स.मा रहेको मालागढी बुबलुङ सामुदायिक वनमा अनियमित रूपमा वन फँडानी भई चीनतर्फ काठ निकासी भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सोही मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत चेवनप्रसाद गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन र रसुवा जिल्लाकै डाँडागाउँ गा.वि.स.स्थित वनदेवी काली सामुदायिक वन र गुप्तीपाखा सामुदायिक वनमा रूखहरू कटान भएको सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक राजदेवप्रसाद यादवले पेश गरेको प्रतिवेदन थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि भनी आयोगमा पठाएकोले उक्त दुवै प्रतिवेदन तथा कागजात अध्ययन र जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र समेतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू एवं व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने (बयान लिने) कार्य भएकोमा उक्त प्रतिवेदनहरूले गरेका सिफारिस तथा प्रचलित कानुन बमोजिम निज जिल्ला वन अधिकृत समेतका व्यक्तिहरू उपर कारबाही गर्नका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई कुनै कठिनाइ परेको देखिएन । साथै उक्त प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि के कस्तो अड्चन आएकोले आयोगमा लेखी पठाउनु परेको हो ? सो समेत उक्त पत्रमा उल्लेख भएको पाइएन । तसर्थ, उक्त प्रतिवेदनहरूका राय ठहर तथा सुझावहरूका आधारमा तीन महिनाभित्र कारबाही सम्पन्न गरी आयोगमा जानकारी उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.३ अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, दार्चुला का कार्यालय प्रमुख शेरसिंह ठगुन्नाले आसेपासे कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा निकासा भएको बजेट रकमको व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निर्माण सम्पन्न भई कार्यालय सरिसकेको दार्चुलास्थित अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय भवन गत आषाढमा दार्चुलामा आएको भीषण बाढीले बगाई लगेको साथै खारमा बनाइएको पोष्ट भवनले चर्चेको जग्गा समेत कार्यालयको नाममा पास भइसकेको हुँदा उक्त भवनहरूका सम्बन्धमा थप केही गरिरहनुपर्ने देखिएन । उजुरीमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कसुरहरू स्थापित हुनसक्ने पर्याप्त र स्पष्ट आधार नदेखिएको भए तापनि सो उजुरीमा उठाइए अनुसार कार्यालय प्रमुख शेरसिंह ठगुन्नाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट पूरा गर्न तथा नियमित रूपमा कार्यालयमा हाजिर हुने विषयमा लापरबाही गरेको, हाजिर कपीमा अस्वाभाविक रूपमा बिदा तथा काज जनिएकोमा के कामले कति दिनका लागि र कहाँ काज वा बिदामा गएको हो स्पष्ट नजनाउनुका साथै बिदा तथा काज स्वीकृति वा समर्थनका प्रमाण/कागजातहरू समेत दुरुस्त अभिलेख नराखेको देखिएको ।

निजले दोहोरो तलब तथा सुविधा लिए नलिएको विषयमा प्राप्त विवरणहरूबाट स्पष्ट हुन नसकेको हुँदा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाटै छानबिन गरी ३ महिनाभित्र आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन लेखी पठाएको ।

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना एउटा कार्यालयका प्रमुखलाई अर्को कार्यालयमा लामो समयसम्म काज नखटाउने व्यवस्था गर्न र आफ्नो मातहतका कर्मचारी/कार्यालय प्रमुखहरूको बिदा, काज जस्ता कुराहरूलाई नियमित/व्यवस्थित गर्न, बिना स्वीकृति काज तथा बिदा नबस्ने पद्धतिलाई कडाइका साथ यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सो विपरीत गर्ने कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

८.४ नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड निजीकरण भएपछि सम्झौता अनुसार शर्त प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड निजीकरणमा लैजाने निर्णय भएपछि उक्त उद्योगले साविकमा प्रयोग गरिरहेको वन क्षेत्रहरू र भवन तथा जग्गा २ वर्षका लागि भाडामा लिने गरी दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रा.लि.ले वन विभागसँग सम्झौता गरेकोमा वन विभागले सम्झौता बमोजिमका निर्धारित वनक्षेत्रहरू उपलब्ध गराउन नसकेकाले दिव्या रोजिनले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणमा खोटो संकलन गर्न नसकेको र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक भाडा बापतको रकम पनि एक किस्ता मात्र बुझाएको देखिएकाले वन विभाग र दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रा.लि. दुवै पक्षले सम्झौता बमोजिमका शर्तहरू पूरा गरेको नदेखिएकोले प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन प्रा.लि.लाई सम्झौता बमोजिमका शर्त प्रक्रियाहरू पूरा गर्न लेखी पठाइएको ।

९. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ नेपाल खाद्य संस्थानका तत्कालीन माहाप्रबन्धक हरिनारायण शाहले चिनी, तेल, खसी लगायत विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार गरी संस्थानलाई घाटा र आफूलाई फाइदा पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार निम्न बमोजिम गर्न नेपाल खाद्य संस्थानलाई लेखी पठाइएको ।

(क) संस्थानको विभिन्न पदमा रिक्त कर्मचारी भर्ना गर्न २०६६ सालको पौष महिनामा भएको विज्ञापन अनुसारको परीक्षामा निज महाप्रबन्धकको सम्पर्कमा आउने र मधेसका सहभागीहरूसँग रु. २ लाखदेखि ६ लाखसम्म उठाई अनियमितता गरेको भनिएको विषयमा आयोगबाट मिति २०६७।१०।१४, मिति २०६८।१०।२३ र मिति २०६८।३।३१ मा निर्णय भइसकेको देखिन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानबाट भएको उक्त विज्ञापन बमोजिम तह ४ (प्रशासन) बाहेक अन्य सबैको नतिजा प्रकाशन भई नतिजा बमोजिमका कर्मचारीहरू कार्यरत रहिरहेको देखिँदा उक्त तह ४ (प्रशासन) को परीक्षा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी आवश्यक निर्णय गर्ने ।

(ख) संस्थानको थापाथलीस्थित करिब ३२ रोपनी जग्गा लिजमा दिन प्रकाशित सूचना बमोजिमको टेन्डरमा अनियमितता भएको भनी उल्लेख गरेको विषयमा छनौट भएको सि.जि. डेभलपर्सले पेश गरेको Detail Structural Design प्रस्ताव स्वीकृतिको समयमा पेश गरेको Conceptual Design भन्दा फरक पेश गरेकोले सो विषयमा नेपाल खाद्य संस्थानबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा वरिष्ठ अधिवक्ता माहादेव यादवसँग राय लिएको देखिन्छ भने संस्थानबाट नै प्राविधिक सहितको टोली बनाई सुझाव लिएको देखिन्छ । नेपाल खाद्य सस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक हरिनारायण साहले संस्थानको जग्गा लिजमा दिँदा भ्रष्टाचार गरिएको भनी उल्लेख भए तापनि निज सो संस्थानको महाप्रबन्धक हुनु अगावै संस्थानको ३२-०-१-१ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी कार्य सरु भइसकेको र हालसम्म पनि सो विषय निर्णय भइसकेको नदेखिँदा निजले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुने देखिएन । सि.जि. डेभलपर्सले पेश गरेको Detail Structural Design प्रस्ताव स्वीकृतिको समयमा पेश गरेको Conceptual Design भन्दा फरक पेश गरेको देखिँदा सि.जि. डेभलपर्सले प्रस्तावसाथ पेश गरेको Conceptual Design लाई मान्यता दिई निर्णय गर्ने ।

(ग) आ.व.२०६८।६९ मा खाद्य संस्थानमा चामल किन्दा संस्थान आफैंले तय गरेको लागत मूल्यभन्दा बढी तिरी १ लाख ९० हजार क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गर्दा करिब ९ करोड भ्रष्टाचार गरेकोले उक्त चामल हालसम्म संस्थानमा मौज्दात रहेको, First Come First Out को नीति अबलम्बन नगरेको, बिना बजेट, बिना दरबन्दी, बिना नियुक्ति र बिना हाजिरी संस्थानमा निज महाप्रबन्धकले २०६६ श्रावण महिनादेखि प्रतिमहिना १०० जना जति कामदार ज्यालादारीमा राखेको कागज बनाई प्रतिवर्ष १ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च देखाई संस्थानलाई नोक्सान पुऱ्याएको भनी उल्लेख गरेको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्थलगत छानबिन गरी पठाएको प्रतिवेदनमा आ.व. २०६८।६९ मा १ लाख ९० हजार क्विन्टल चामल खरिद गरेको नभई आ.व. २०६७।६८ मा २०,००० मे.टन चामल खरिद गरेको उक्त चामल नियमानुसारको प्रक्रिया पूरा अबलम्बन गरी खरिद गरेको संलग्न कागजातबाट देखिएको, रकम लिई-दिई भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण प्राप्त कागजातबाट देखिँदैन भन्ने उल्लेख भएको, First Come First Out को नीति नेपालगन्ज, जाजरकोट र बाजुरा शाखामा अबलम्बन नगरेको पाइन्छ भन्ने उल्लेख भएको, बिना बजेट, बिना दरबन्दी, बिना नियुक्ति र बिना हाजिरी संस्थानमा निज महाप्रबन्धकले २०६६ श्रावन महिनादेखि प्रतिमहिना १०० जना जति कामदार ज्यालादारीमा राखेको कागज बनाई प्रतिवर्ष १ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च देखाई संस्थानलाई नोक्सान पुऱ्याएको भनी उल्लेख गरेको विषयमा उजुरी व्यहोरामा सत्यता देखिँदैन भन्ने उल्लेख भएको समेतको आधारमा प्रस्तुत उजुरी पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएकाले आइन्दा First in First Out को नीति अबलम्बन गरेर मात्र चामल बिक्री वितरण गर्ने ।

१०. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ महोत्तरीमा रहेको पञ्चधुरा मा.वि. चेरु माइस्थानका प्राथमिक शिक्षक हेमसागर वाग्लेको लियन पदमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीको २०५६।१०।२५ को निर्णयानुसार नियुक्ति पाई कार्यरत कविता आचार्य पदवाल शिक्षक आफ्नो पदमा फिर्ता भएपछि स्वतः अवकाश हुनुपर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीको मिति २०६४।२।२३ को निर्णयानुसार श्री प्राथमिक विद्यालय बरडाडाँ-१ माइस्थानको प्राथमिक शिक्षक पदमा सरुवा गरी अनियमितता गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला महोत्तरी अन्तर्गत श्री पञ्चधुरा माध्यमिक विद्यालय चेरु माइस्थानमा कार्यरत प्राथमिक शिक्षक कविता आचार्यलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीको मिति २०६४।२।२३ को निर्णयले श्री प्राथमिक विद्यालय बरडाडाँ-१ माइस्थानमा गरेको सरुवा शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०५९ विपरीत देखिएकोले प्रस्तुत सरुवा बदर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२ सन्सारी माई निम्न माध्यमिक विद्यालय सुर्जाहा-३, पर्साको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनानाथ प्रसाद चौहान र प्रधानाध्यापक ध्रुवप्रसाद चौहानले विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त भएको करिब २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा पर्सा जिल्ला सुर्जाहा गाउँ विकास समिति-३ स्थित सन्सारी माई निम्नमाध्यमिक विद्यालयको १४ कक्षा कोठा भवन र एक सेट शौचालय निर्माण कार्यमा जम्मा रु.४६,७६,५१९।९८ खर्च भएको र त्यसमध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले रु.३२,४४,०७५।-, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, पर्साले रु.२,९५,८३३।- र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साको मिति २०६९।५।११ को पत्रानुसार आ.व. २०६५।६६ देखि २०६७।६८ सम्मको अवधिमा रु.४,८०,०००।- जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट अनुदान (गा.वि.स.) सहयोग समेत उपलब्ध गराएको देखिन आयो । सो मध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको रु.२,९५,८३३।- को हकमा प्राविधिक कार्य मूल्यांकन तथा बिल भरपाइ प्राप्त भई फछ्यौंट भइसकेको भन्ने व्यहोरा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साको मिति २०६९।५।१२ को पत्रबाट अवगत हुन आयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको रु.३२,४४,३७५।- र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट गएको अनुदान (गा.वि.स.) रु.४,८०,०००।- को हकमा समयबद्ध रूपमा (Time Bound) फरफारक तथा सम्परीक्षण गराई आयोगलाई जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउने ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले आ.व.२०६४।६५ मा सन्सारी माई निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई सुरुमा ४ कोठा र पछि ८ कोठा ४० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाई निर्माण गर्नका लागि सम्झौता गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा त्यसको कार्य प्रगति एवं नक्सा, डिजाइन एवं जग्गाको प्रकृतिको लेखाजोखा नगरी पछिल्ला वर्षहरूमा ६ कोठा थप निर्माण गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको र अनुदान रकम थप्दै गरेको कारणबाट समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था देखिन आयो । तसर्थ, आइन्दा विद्यालयको आवश्यकता, जनसहभागिता एवं त्यहाँको जग्गाको प्रकृतिलाई विचार गरी आवश्यकता अनुसार भवनको वैकल्पिक नक्सा, डिजाइन तथा लागत अनुमान गरी गराई तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने आधार भएमा मात्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्झौता गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र सम्झौता अनुसार काम भए नभएको निरन्तर

अनुगमन तथा निगरानी राख्न तथा नियमित रूपमा विभागमा प्रगति पठाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विभागलाई लेखी पठाउने ।

ध्रुवप्रसाद चौहानले नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र बनाई गैरकानुनी किसिमले सन्सारीमाई निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा बहाल रहेको भन्ने उजुरी जिकिर सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा बुझ्दा निजले २०५९ सालमा प्राथमिक शिक्षण तहको अध्यापन अस्थायी अनुमतिपत्र र २०६२ सालमा प्राथमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको र निज प्राथमिक विद्यालय तहको प्रधानाध्यापकले नै निम्न माध्यमिक विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक भई कामकाज गर्दै आएको बुझिन आयो । शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८।२।२२ को तथा शिक्षा विभागको मिति २०६९।१।१३ को परिपत्र अनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको स्थायी शिक्षक पूर्ति नहुँदासम्म प्राथमिक विद्यालय तहको प्रधानाध्यापकले निम्न माध्यमिक विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि हरसम्भव निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको स्थायी शिक्षक पूर्ति गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सालाई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१०.३ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पिप्राडी-३ बाराका प्रधानाध्यापक बुनिलाल शाहको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको, नातावाद एवं अनियमित तरिकाबाट शिक्षक नियुक्ति गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पिप्राडी-३ बारामा राहत तथा पिसिएफ कोटामा रिक्त रहेको ३ जना शिक्षकको पद पूर्तिका लागि मिति २०६७।१२।२८ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार उक्त पदका लागि ललनप्रसाद साह, गुड्डुदेवी साह, चन्दनकुमार सिंह समेत १० जनाले आवेदन फाराम भरी परीक्षामा सहभागी भएको देखिन्छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराबाट शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कागजातहरू तथा गुड्डु देवी साह, ललनप्रसाद साह समेतको उत्तर पुस्तिका समेत उपलब्ध गराइएकोमा निजहरूले आयोगमा दिएको बयान र उत्तर पुस्तिका केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएकोमा ललनप्रसाद साहको उत्तर पुस्तिका र बयानमा भएको हस्तलिपि एउटै व्यक्तिको हो भन्ने व्यहोराको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएबाट ललनप्रसाद साह आफैं परीक्षामा संलग्न भएको पुष्टि हुन आएकोले उजुरीमा सत्यता नदेखिएको हुँदा निजको सम्बन्धमा केही गरिरहनु परेन ।

गुड्डुदेवी साहको बयानमा भएको हस्तलिपि र निजको उत्तर पुस्तिकामा भएको हस्तलिपि फरक फरक व्यक्तिको भएको भनी केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको हुँदा निज आफैं परीक्षामा संलग्न नभई अन्य व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा परीक्षामा संलग्न गराई शिक्षक नियुक्ति भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजको नियुक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएको ।

१०.४ बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका-१३ बैजनाथपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भोलाप्रसाद राउतले शिक्षक शिवसुन्दर प्रसाद तुलाधरसँग मिलोमतो गरी विद्यालयको रकम, जग्गाको आम्दानी, भवन निर्माण एवं शौचालय

निर्माणको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयको आ.व. २०६७।०६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसारको अनियमितता भएको नदेखिए तापनि विद्यालयले लेखा प्रणाली प्रचलित कानुन अनुसार व्यवस्थित रूपमा राखेको नपाइएकोले व्यवस्थित रूपमा राख्न लगाउन र विद्यालयको निर्माण एवं मर्मतका कार्यमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएको ।

१०.५ उदयपुर जिल्ला बसाहा गा.वि.स.-९ वर्षेडाँडा स्थित श्री नारद आदर्श उच्च मा.वि. को रिक्त माध्यमिक शिक्षक पदमा सोही विद्यालयमा नि.मा.वि. स्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत कुमार खड्कालाई नियम विपरीत नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला उदयपुर बसाहा गा.वि.स-९ स्थित श्री नारद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कुमार खड्कालाई नियम विपरीत असाधारण बिदा बसेको अवधिमा सोही विद्यालयको माध्यमिक पदमा कामकाज गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्न आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.६ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय जयगढ, अछामको भवन मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको, भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सम्बन्धमा कारबाही गरी नेपाल सरकार र अन्य गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट पाउने योजना तथा अनुदान समेत रोक्का गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा विद्यार्थीहरूबाट सरकारले लिन पाउने भनेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु, लिन नलगाउनु भनी आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, अछाम तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाइएको ।

१०.७ रौतहट जिल्ला गा.वि.स.मुडवलबामा रहेको श्री नेमधारी वासुदेव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, रामेश्वरप्रसाद यादवले व्यावहारिक कारण देखाई दिएको राजीनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत भएकोमा हालसम्म कामकाज गरिरहेको, विद्यालयको दलित छात्रवृत्तिको रकम, पाठ्यपुस्तकको रकम, विद्यालयको भवन निर्माणका लागि प्राप्त रु.२४,००,०००।- हिनामिना गरेको, शिक्षक पदमा अनियमित रूपले नियुक्ति गरेको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्री नेमधारी वासुदेव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामेश्वरप्रसाद यादवले मिति २०६४।११।१८ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मिति २०६४।११।२१ गतेको निर्णयले स्वीकृत समेत गरेकोमा राजीनामा स्वीकृत गरेको जानकारी प्र.अ. रामेश्वरप्रसाद यादव, सम्बन्धित विद्यालय एवं निकायहरूलाई दिएको नदेखिएकोले राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी प्र.अ.रामेश्वरप्रसाद यादव, सम्बन्धित विद्यालय एवं निकायहरूलाइ दिई उक्त राजीनामाको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न, विद्यालयको आ.व. २०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (+२) का शिक्षकहरूको पारिश्रमिक करकट्टी नगरेको भन्ने उल्लेख भएबाट छुट भएका मितिदेखिको पारिश्रमिक करकट्टी गर्न लगाउन र अस्थायी प्राथमिक शिक्षक अनुलक्ष्मी कुमारी यादवको २ वर्ष बेतलबी बिदा प्र.अ. रामेश्वरप्रसाद यादवले मिति २०६७।१।३० मा स्वीकृत गर्ने गरी गरेको निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ विपरीत भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम मिति २०६७।१।३० को निर्णय बदर गर्न लगाउन आयोगको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएको ।

१०.८ काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यले नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको एवं व्यवस्थापन समिति गठन गरेको, अवकाशपछि पनि व्यवस्थापक प्रमुख भई मासिक चालीस हजार भत्ता नियम विपरीत खाएको, विद्यालयको प्रति विद्यार्थी लागत कोटामा शिक्षक भर्ना नगरी रकम हिनामिना गरेको, विद्यालयको भाडा रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६८।१।२८ को निर्णयानुसार लेखापाल राम प्रधानलाई रु.४,००,०००।- सापटी दिएको र निजबाट सो रकम फछ्यौंट भएको देखिएको भए पनि अब आइन्दा यसरी विद्यालयको रकम सापटी दिन बन्देज लगाउन आयोगको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१०.९ पर्वत जिल्ला, सरौखोला गा.वि.स.-९ स्थित यज्ञेश्वर नि.मा.वि.का प्र.अ. ज्ञानेन्द्रराज पौडेल समेतले शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र एक व्यक्तिको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा यज्ञेश्वर नि.मा.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६६।७।२८ को बैठकबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका शिक्षक राजुप्रसाद सापकोटालाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयमा राहत अनुदान कोटा शिक्षकका लागि प्राप्त हुने रकमबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने तर निजसँग अध्यापन अनुमतिपत्र नभएको हुँदा अभिलेखका लागि भोर्ले-७ निवासी टीकाराम भट्टराईको अध्यापन अनुमतिपत्र लगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्ने र विद्यालयमा अध्यापन लगायतका सबै काम गर्न राजु सापकोटालाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरी टीकाराम भट्टराईको शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रको आधारमा राजुप्रसाद सापकोटालाई नियुक्ति दिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट टीकाराम भट्टराईको नाममा प्राप्त हुने गरेको रकम विद्यालय व्यवस्थापनबाट राजुप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने गरेको अभिलेखबाट देखिन आयो । राजु सापकोटाको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नभएको कारण अभिलेख मिलाउने प्रयोजनका लागि भनी टीकाराम भट्टराईलाई राहत कोटा शिक्षक नियुक्ति गरी विद्यालयमा राजु सापकोटालाई नियुक्ति गरेको प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै खारेज गरी सो ठाउँमा पुनः नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गरी शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम राहत शिक्षक कोटामा योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतलाई र अन्य विद्यालयहरूले पनि यस्तै गर्ने गरेको भन्ने व्यहोरा बयानका क्रममा प्र.अ. र अध्यक्ष लगायत अन्यले समेत उल्लेख गरेको देखिंदा सो को अनुगमन तथा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था हुन आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको ।

१०.१० उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरका सम्बन्धन शाखाका सह-सचिव देवीप्रसाद बारकोटीले पदको दुरुपयोग गरी परीक्षा नियन्त्रक हुँदा भारतमा प्रश्नपत्र छपाएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष उपेन्द्र कोइराला, सदस्य सचिव रामबहादुर खड्का, लेखा नियन्त्रक कामेश्वर मण्डल र निज देवीप्रसाद बारकोटी समेतले प्रश्नपत्र छपाइ सम्बन्धी गरेको कार्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को बैठक निर्णयहरू तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०५३ अनुसार गरेको भन्ने उल्लेख गरिदिएको । यसैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मिति २०७०।१।३०को पत्रमा छापिएर प्राप्त हुन आएका प्रश्न पत्रहरूको दाखिला नगरी सोझै केन्द्रहरूमा पठाइने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यसरी भुक्तानीका सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषले पेश्की बुझी आफू अनुकूलका बिल भरपाइ पेश गरी पेश्की पछ्यौंट गर्न सक्ने

अवस्था विद्यमान देखिएकोले यसरी के कसरी भुक्तानी हुँदैछ र के कति मात्रामा छापिएर आए भन्ने सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र रहे भएको नदेखिएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा २ मा "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूका खरिद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाँझिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने छ" भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यहरू व्यक्ति विशेषले गोपनीयता र सुरक्षाको आडमा प्रचलित ऐन, नियम विपरीत हुने गरी एकपक्षीय ढंगबाट सम्पन्न गर्दा आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभई आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढ्न जाने हुँदा प्रचलित ऐन कानुन प्रतिकूल हुने गरी कार्य नगर्न नगराउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाइएको ।

१०.११ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, जमुनिया, कचनवा, बारा जिल्लाको मिति २०६६।७।२ को भेलाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद यादवलाई तीन वर्षका लागि सर्वसम्मतिबाट मनोनयन गरेकोमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुण्यदेव प्रसाद यादवले रामाश्रय प्रसाद यादवलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष देखाई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी गराई शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा विद्यालयलाई प्राप्त पि.सि.एफ. कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ११ड. बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नसकेको मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्न शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा निर्णय गरी सिफारिसको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार मिति २०६७।८।२५ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति गरेको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) समेत विरुद्धको कार्य गरेको देखिंदा ऐ. ऐनको दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याई कानुन बमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१२ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीका लेखा अधिकृत सूर्यप्रसाद सुवेदीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त हुने निकासा रकम आफू र आफ्नो सहयोगीको नाममा चेक बनाई नियमानुसार सरकारी वा तोकिएको बैंकमा जम्मा नगरी आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ८ को उपनियम (१) मा "नियम ५ बमोजिम कुनै कार्यालयको नाममा निकासा भई प्राप्त हुन आउने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारी कारोबार गर्ने गरी तोकिएको बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिंदा निजले आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गर्नु उचित देखिंदैन । अब आइन्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त हुने चेक तथा निकासा रकम आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुन बमोजिम सरकारी बैंकमा आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई जम्मा गर्न गराउन लगाउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१३ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका-३४ मा अवस्थित अल्पाइन एकेडेमी उच्च मा.वि.लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गैरकानुनी रूपमा संचालन गर्न, नाम परिवर्तन गर्न र स्थानान्तरण गर्न सहयोग गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको

उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी स्वामित्व नै कसको हो भन्ने द्विविधाको अवस्थामा रहेको अल्पाइन एकेडेमी उ.मा.वि. (हाल कान्तिपुर एकेडेमी उ.मा.वि.) लाई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार उच्च मा.वि. शिक्षा परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

१०.१४ पोखरा विश्वविद्यालयमा भारतीय नागरिकलाई शिक्षकमा नियुक्ति गरेको, इन्जिनियरिङ भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाको भवन निर्माण गर्दा टेण्डर छल्ने उद्देश्यले घटाघट नगराई कोटेशनबाट काम गराई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन विपरीत कार्य गरेको देखिंदा उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा (३) को (ख) बमोजिमको अनुचित कार्य भएको देखिएकोले अनुचित कार्य गर्न पेश गर्ने विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखलाई ऐ. ऐनको दफा १२क. बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी ४५ दिनभित्र आयोगमा जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार पोखरा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई लेखी पठाइएको ।

१०.१५ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमले मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमले लिएको पेश्की रकम रु.३,००,०००।- का कागजातहरू प्राप्त भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको डोर मुकाममा फछ्यौंटका लागि पेश गरिसकेको व्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट लेखी आएकोले उक्त पेश्की सम्परीक्षण भइसकेको भए सो को जानकारी र नभएको भए उक्त पेश्की फछ्यौंट सम्बन्धी कारबाही कानुन बमोजिम टुंगो लगाई तीन महिनाभित्र जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

१०.१६ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमले मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्ने विषयको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६६।६७ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम र निर्देशिकाभन्दा फरक गरी सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिमका प्रक्रिया नै पूरा नगरी रकम खर्च गरेकोले नियमित नदेखिएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कायम भएको बेरुजु ३ (तीन) महिनाभित्र फछ्यौंट गरी गराई सोको जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भक्तपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१७ शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६६।५।४ को पत्रसाथ प्राप्त प्रतिवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य-सचिव रामबहादुर खड्काले परिषद्मा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको तथा परिषद्को बजेटमा बेरुजु देखिएको भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका संसद लेखा समितिमा उजुरी परी उक्त उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा शिक्षा मन्त्रालयका उप-सचिव डिल्लीराम रिमालको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन भई सो समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषणबाट तयार गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार महालेखा परीक्षकको विभागबाट सम्पन्न भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को आ.व. २०६१।६२ देखि आ.व. २०६५।६६ सम्मको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई विस्तृत प्रतिवेदन पेश भएको भन्ने देखिएको हुँदा यसमा यस आयोगबाट थप अनुसन्धान गर्नु परेन । तसर्थ महालेखाको उक्त प्रतिवेदन झिकाई उक्त प्रतिवेनहरूमा औंल्याइएका बेरुजुहरू ३ (तीन)

महिनाभित्र प्रचलित आर्थिक ऐन नियम अनुसार सम्बन्धितबाट फछ्र्यौट वा नियमित वा असुल उपर जे-जो गर्नुपर्ने हो गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१८ शिक्षक सेवा आयोगद्वारा संचालित स्थायी शिक्षकको परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता भएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालको अवस्थामा सीमित व्यक्तिहरूको उजुरीको सांयोगिक नमुना (Random sampling) का आधारमा परीक्षण गर्दा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुनुपर्ने परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको अवस्था समेत हुँदा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगबाटै सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकाहरू समग्रतामा परीक्षण गरी परीक्षणकै क्रममा पुनर्योग समेत गरी पछिसम्म वास्तविक परीक्षाफलमा फरक नपर्ने गरी परीक्षा सम्बन्धमा भएका र गरिने काम कारबाहीहरूमा आफैं विश्वस्त हुने गरी वास्तविक परीक्षाफल प्रकाशन गर्न र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा पुनर्योग गर्ने/गराउने कानुनी व्यवस्था समेत नभएकोले आगामी दिनमा शिक्षक सेवा आयोगलाई पुनर्योगको कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध समेत गर्न सुझाव दिई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हुँदा लामो समयसम्म यस प्रक्रियालाई रोकिराख्नु उपयुक्त र तर्कसंगत नहुने हुँदा प्रस्तुत परीक्षा सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सु-संचालन गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।

१०.१९ पद्मकन्या क्याम्पसबाट अवकाश प्राप्त सह-प्राध्यापक भूषणप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा पनि स्थायी शिक्षक भई कार्य गरी दुवै तर्फबाट पेन्सन खाई दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज भूषणप्रसाद श्रेष्ठ मिति २०३०।११।१ देखि नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय गणबहाल काठमाडौंमा स्थायी रूपमा शिक्षक पदमा कार्यरत रही उमेरका कारण मिति २०६७।९।१७ मा सेवानिवृत्त भएको देखियो । यसैगरी निजले मिति २०४२।४।१५ मा स्थायी रूपमा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक प्राध्यापक पदमा कार्यरत रही हाल सह-प्राध्यापक पदबाट मिति २०७०।९।१७ मा अवकाश पाएको देखियो । निजले अध्यापन गर्दा एउटै सिफ्टमा कार्य नगरी फरक फरक सिफ्टमा गरी विद्यालय र क्याम्पसमा कार्य गरेको देखियो । निजले आयोग समक्ष माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पदबाट सेवानिवृत्त हुँदा प्राप्त गरेको पेन्सन छोड्न तयार छु भनी बयान गरेको हुँदा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२० नारायणदेवी उच्च मा.वि., खानीगाउँ ३, बर्राफेदी, नुवाकोटका प्र.अ. हरिप्रसाद लामिछाने समेतले पदीय आचरण विपरीत अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नारायणदेवी उच्च मा.वि. र जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटसँग भएका पत्राचार प्रतिवेदन समेतको आधारमा विद्यार्थीबाट असुल गरेको प्रमाणपत्र बापतको रकम विद्यालयको आय विवरणमा उल्लेख गरेको र आ.व.२०६९।७० सम्मको सामाजिक लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था देखिन्छ । उल्लेखित प्रमाणका आधारमा प्र.अ. हरिप्रसाद लामिछाने समेतले पदीय आचरण विपरीत अनियमितता गरेको भन्ने अवस्था देखिएन । आ.व. २०६८।६९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दुई जना शिक्षकहरू खेमराज वस्तीबाट रु. २२,२४०।- र पाण्डव राईबाट रु.४०,९५९।- बेरुजु नियमित/असुल गर्नुपर्ने साथै लगानी पेश्की रु.२७,२५०।- फछ्र्यौट गर्नुपर्ने देखिंदा असुल उपर गर्न, विद्यालयको भवन, जग्गा, जमिनको दुरुस्त लगत राख्न, उ.मा.वि.को संचालन घाटालाई घटाउनेतर्फ र आ.व.२०६९।७० सम्मको सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएका कमी कमजोरीहरू

सुधार गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार श्री नारायणदेवी उ.मा.वि., खानीगाउँ ३, बर्राफेदी, नुवाकोटलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२१ कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका-१३ गगनगौडास्थित श्री गोगन उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहन बरालले विद्यालयमा व्यापक अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीका सन्दर्भमा अनुसन्धान हुँदा विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्त र प्रावधानहरूको पालना भएको पाइएन । त्यसरी प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने प्रधानाध्यापक मोहनराज बराल र लेखापाल विष्णुप्रसाद खनालमध्ये लेखापाल खनाल सेवाबाट अलग भइसकेको हुँदा प्रधानाध्यापक मोहनराज बरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम २५ उप नियम (घ) अनुसार दुई वर्षसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नदिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीलाई र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ठूलो रकम पेश्की रहेको देखाएकाले पेश्की रकम १ महिनाभित्र फछ्यौंट गर्न तथा प्रतिवेदनका सुझावहरू तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लेखी सो को प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई तथा विद्यालयले लगाएको पुराणमा कबोल गरेको चल अचल सम्पत्ति अझैसम्म पनि उठ्न बाँकी देखिएकाले तत्काल उठाई विद्यालय कोषमा जम्मा गर्न तथा विद्यालयका नाममा कायम गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२२ धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक चक्रपाणि सापकोटा प्रक्रिया नै नपुगेको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगको आ.व. २०६१।६२ को आन्तरिक परीक्षामा विस्थापित शिक्षकको रूपमा उम्मेदवार भई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत भएकाले निजको स्थायी नियुक्ति बदर गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक चक्रपाणि सापकोटाले मिति २०५९।८।१५ देखि अस्थायी नियुक्त पाएको देखिन्छ । निज शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगबाट २०६१ सालमा लिइएको परीक्षामा उम्मेदवार हुन योग्यता प्राप्त गरेका थिए, थिएनन् भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को (१) मा सम्वत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम स्थायी रूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक वर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति र (२) मा सम्वत् २०५८ साल माघ २५ गतेअघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति मात्र आयोगको सो परीक्षामा उम्मेरदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निज शिक्षक मिति २०५९।८।१५ देखि अस्थायी नियुक्ति भएको देखिएकोले निज शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को (२) नं. ले गरेको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेको देखिएन । निज शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्वतको मिति २०६१।१।३१ को पत्रबाट प्रा.वि.तृतीय श्रेणीका शिक्षक सावित्रीकुमारी शर्मा त्यस विद्यालयमा सिफारिस भएको हुँदा निज शिक्षक हाजिर भएको मितिदेखि लागू हुने गरी तपाईंले हालसम्म शिक्षण पेशामा गरेको सेवाप्रति धन्यवाद दिदै शिक्षक पदबाट अवकाश दिइएको छ भनी अवकाश दिइएको देखिन्छ र सोही पत्रको आधारमा निजले शिक्षक सेवा आयोगमा आवेदन स्वीकृत गराएको देखिन्छ । तर नयाँ नियुक्ति भएकी शिक्षिका सावित्री कुमारी शर्मा विद्यालयमा उपस्थित नभएकाले निज शिक्षक धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा नियमित रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज शिक्षक चक्रपाणि सापकोटा धर्मोदय माध्यमिक विद्यालय, भोर्लेमा प्रा.वि. अस्थायी पदमा

मिति २०५९।८।१५ देखि २०६१।१०।१५ सम्म २ वर्ष २ महिना अविच्छिन्न रूपमा विद्यालयमा सेवा गरेको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्वतले सेवा प्रमाणित गरिदिएको जस्ता संकलित प्रमाणको आधारमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को (१) मा उल्लेख भएको योग्यता तथा प्रक्रिया पुगेको मान्न सकिने अवस्था समेत नदेखिंदा निज शिक्षक चक्रपाणि सापकोटालाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २६ को उपनियम (३) अनुसार प्रक्रिया पुऱ्याई आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरलाइ लेखी पठाइएको ।

१०.२३ सरस्वती प्रा.वि.पकलीहवा नवलपरासीमा प्राथमिक शिक्षक (राहत कोटा) पदमा कार्यरत शिक्षक ईश्वरप्रताप जयसवालले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी नियुक्ति भएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सरस्वती प्रा.वि. पकलीहवा नवलपरासीमा प्राथमिक शिक्षक (राहत कोटा) पदमा कार्यरत शिक्षक ईश्वरप्रताप जयसवालले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अन्तर्गत JB INTER COLLEGE JAMUNI TARKULWA बाट वर्ष २००७ मा प्राप्त इन्टरमिडियटको शैक्षिक प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी मार्फत प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रयी कार्यालय, बाराणसीको पत्रांक- मा.शि.प./क्षे.का.बा./हाईस्कुल/इण्टर अभिलेख/सत्यापन 10833 दिनांक- 27/12/13 को पत्रबाट प्राप्त भएको विवरण अनुसार निजको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुटा एवं नक्कली भएको हुँदा उक्त प्रमाणपत्र आयोगबाटै जफत गर्ने र उक्त झुटा एवं नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्रिभुवन क्याम्पस बेलाटारी, नवलपरासीबाट मिति २०६४।९।३ गते बि.एड. प्रथम वर्षमा भर्ना भई २०६५ सालमा प्रथम वर्ष र २०६७ सालमा बि.एड. तृतीय वर्ष उत्तीर्ण गरेको अवस्था जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीको मिति २०७०।४।२२ च.नं. १९९ को पत्रसाथ समावेश त्रिभुवन क्याम्पस बेलाटारीको मिति २०७०।४।१७ को पत्रबाट देखिएकोले निजले उक्त क्याम्पसबाट प्राप्त गरेको बि.एड. को शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू रद्द गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२४ काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गाउँ विकास समिति-५ स्थित मानसिंह धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०६६।६७ देखि हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको छात्रवृत्ति वितरण नभएको, विद्यालयको पर्खाल निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको, केही शिक्षकहरूले पहुँचका आधारमा विभिन्न मितिमा रु.६,००,०००।- झिकी विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको र शिक्षक आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पनि शिक्षकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति गरेको समेतको विषयमा छानबिन गरी कारबाही समेत गरी पाउँ भनी पर्न आएका उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मानसिंह धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा विद्यालय निरीक्षक संगिता के.सी.ले पेश गरेको प्रतिवेदन र छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कागजातहरूबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक बैठकको निर्णयानुसार नियमित रूपमा छात्रवृत्ति रकम वितरण भएको पाइयो । विद्यालयको पर्खाल निर्माण गर्न विद्यालयले आफ्नो श्रोतबाट निर्माण कार्य गर्ने हुँदा लागत इष्टिमेट तयार गरी दिन गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनुरोध गरी पठाएकोमा सबैभन्दा कम लागतको रु.१६,३३,५००।- को इष्टिमेट जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त भई उक्त लागत इष्टिमेट बमोजिम कार्य गराउँदा रु.७,५०,१५४।- मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिँदा विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको देखिएन ।

शिक्षिका यशोदा आचार्यको हकमा निजको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा नखुले तापनि निज २०४८ सालदेखि विद्यालयमा कार्यरत रही आएको देखिएको र निजले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको देखिएको हुँदा निजको नियुक्ति नियमित गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाउने ।

शिक्षिका सावित्रा महर्जन, सुनकेशरी महर्जन र सुनिल महर्जन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ठाडो आदेशमा नियुक्त भएको भनी विद्यालय निरीक्षक संगिता के.सी.को प्रतिवेदनबाट देखिएको, सोही व्यहोरा पुष्टि हुने गरी मानसिंह धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लेखी आएको, निजहरूसँग स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएको, निजहरूले आयोगमा बयान गर्दा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको आफूहरू नातेदार रहेको, शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि बुझाई नियुक्त भएको भनी खुलाएको, प्रधानाध्यापक विनोद पण्डितले आयोगमा उपस्थित भई कागज गर्दा निजहरू प्रक्रिया पूरा नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको ठाडो तोक आदेशमा नियुक्त भएको भनी खुलाएबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि र मानसिंह धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०६५ को नियम २५ ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नगरी निजहरूको नियुक्ति भएको देखिएको छ । यसैगरी शिक्षक सुरेन्द्रध्वज थापा विद्यालयमा कुन मितिदेखि कार्यरत रहेको भन्ने नखुलेको, निजलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पेश गर्ने मौका पटक-पटक दिएकोमा निजले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पेश गर्न नसकेको देखिँदा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १०(च१) मा अध्यापन अनुमति पत्र बिना अध्यापन गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम सावित्रा महर्जन, सुनकेशरी महर्जन, सुनिल महर्जन र सुरेन्द्रध्वज थापाको नियुक्ति बदर गरी दुष्परिणाम सच्याउन आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१०.२५ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत विष्णुबहादुर खड्काले बाग्लुङ जिल्ला, निशिभुजी जनता क्याम्पसको नामबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा स्वयंबाट कर दाखिला गर्न भनी क्याम्पस प्रमुख मार्फत लिएको भनिएको रकम रु.१८,०००।- सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला नगरी नक्कली कर भौचर फाइलमा संलग्न गरी आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निशिभुजी जनता क्याम्पसमा क्याम्पस-प्रमुख पदमा कार्यरत ऋषिराम शर्माले सोही क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि व्यापारीबाट निर्माण सामग्री खरिद गर्दा TDS बापत राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको रु.१८,०००।- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत विष्णुबहादुर खड्का मार्फत सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्न भनी दिइएको भन्नेतर्फ हेरी बुझ्दा, आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार जो व्यक्ति वा व्यापारीबाट माल वस्तु बिक्री वितरण गरिएको हो उसैबाट कर बिजक जारी गरिनुपर्ने र निजबाटै TDS बापत सम्बन्धित कर कार्यालयमा रकम जम्मा गरिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो गरेको देखिएन ।

अतः उजुरीकर्ता क्याम्पस प्रमुख ऋषिराम शर्मा स्वयंले निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार कर कार्यालयमा दाखिला गरिनुपर्ने रु.१८,५६२।५० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी विष्णुबहादुर खड्कालाई बिना भरपाई दिइएको भनिएको रु.१८,०००।- राजस्व छल्ने नियतले गरिएको होइन भनी विश्वस्त हुन सकिएन र यस प्रकारको गलत कार्यमा मतियारको रूपमा संलग्न रहेको भनिएका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा वरिष्ठ

सहायक पदमा करार सेवामा कार्यरत विष्णुबहादुर खड्कालाई कारबाही स्वरूप पदमुक्त गरिएको देखिएकोले निज उपर थप केही गरिरहन परेन । तर, निशिभुजी जनता क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ऋषिराम शर्माबाट कानुनले नदिएको यस्तो गलत कार्यतर्फ तत्परता देखिएकाले निजलाई विद्यालयको व्यवस्थापन कानुन अनुसार कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार निशिभुजी जनता क्याम्पस, संचालक समितिमा लेखी पठाइएको ।

१०.२६ जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराले आ.व. २०६५।६६ को ब.उ.शि.नं. ६५।०४।८०४ पुँजीगततर्फ नेपाल सरकारको श्रोतबाट विद्यालय निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आ.व.को अन्तमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी बारा जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरूका १८९ वटा आयोजनाहरूलाई विद्यालय निर्माण सुधार कार्यका लागि भनी रु.४,६८,९५,०००।- रकम उक्त विद्यालयहरूको खातामा निकासा गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जि.शि.का.बारा अन्तर्गतको विभिन्न विद्यालयहरूको १८९ वटा आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित विद्यालयहरूको खातामा निकासा दिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, शिक्षा निर्देशनालय डोरमुकाम पर्साको मिति २०६६।९।२४ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो लेखापरीक्षणको अवधिसम्म पनि बजेट विनियोजन भएका उक्त आयोजनाहरूको कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण नदेखिएको भनी रु.४,६८,९५,०००।- को पेश्की बरुजु औंल्याइएकोले सो बेरुजु संपरीक्षण गरी/गराई ३ महिनाभित्र जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

११. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ ललितपुर सैंबु भैंसेपाटी आवास योजनाको १८-१९ रोपनी जग्गा कुनै स्कुललाई दिई अनियमितता गर्ने काम भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजनाबाट विद्यालयका लागि छुट्टयाइएको १८-९-२-३ रोपनी जग्गामा विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न मिति २०५७।४।२७, २०५७।६।९, २०५७।१०।२०, २०५९।३।३, तथा मिति २०५९।३।४ मा न्यूनतम मूल्य रु.१,५०,००,०००।- कायम गरी बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

उक्त सूचना अनुसार आइडियल मोडेल स्कुल झम्सिखेल ललितपुरले रु.१,५१,००,०००।, लिटिल एञ्जल्स स्कुल सिस्टम प्रा.लि. हात्तीवन ललितपुरले रु.२,००,००,०००।- र अनलिमिटेड नु मिडिया प्रा.लि.ले रु.२,४१,००,०००।- मा खरिद गर्न कबुल गरी कबुल अंकको १० प्रतिशत रकम धरौटी राखी टेण्डर प्रक्रियामा सामेल भई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेकोमा सबैभन्दा बढी अंक कबुल गर्न अनलिमिटेड नु मिडिया प्रा.लि.को प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मिति २०५९।८।१६ मा स्वीकृत भई कबुल अंकको थप १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न समेत मिति २०५९।११।२० मा सो संस्थालाई सूचना गरी काठमाडौं नगर उपत्यका नगर विकास योजना, कार्यान्वयन समिति ललितपुरबाट सम्झौताको मस्यौदा राखी सो अनलिमिटेड नु मिडिया प्रा.लि.लाई सम्झौता गर्न आउन भनी मिति २०६०।९।३ मा जानकारी गराइएको देखिन्छ ।

उल्लेखित प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न अनलिमिटेड नु मिडिया प्रा.लि. को Joint Venture मध्येका १ विश्वलाल श्रेष्ठ समेतका नाममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६१।४।२८ मा सैंबु बहुउदेश्यीय विद्यालय ललितपुर प्रा.लि. नामक

कम्पनी दर्ता भई तत्पश्चात सोही कम्पनीबाट पत्राचार हुँदै आइरहेको देखिन्छ । उक्त जग्गामा विद्यालय सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्न आउनु भनी सम्झौताको मस्यौदा साथै राखी सो सैंबु बहुउद्देश्यीय विद्यालय प्रा.लि. ललितपुरलाई सो आयोजनाबाट पत्राचार हुँदै आइरहेको देखिन्छ । उक्त सैंबु बहुउद्देश्यीय विद्यालयका केही बुँदाहरूमा संशोधनको मस्यौदा पेश गरेकोमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुरबाट मिति २०६१।६।१५ मा सो विद्यालयबाट पेश भएको शर्तनामाको मस्यौदा र सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको बैठकले निर्णय गरेको शर्तनामाको बुँदाहरूमा खास भिन्नता नदेखिएको भनी सम्झौता गर्न आउन जानकारी गराएको देखिन्छ ।

आयोजनाले मिति २०५९।८।१६ मा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न पटक-पटक बोलाउँदा आलटाल गरिरहेको हुँदा आयोजनाको मिति २०६१।६।२५ को ७७ औं बैठकको निर्णयानुसार निजले धरौटी बापत राखेको रकम जफत गर्ने गरी निर्णय भइसकेको देखिँदा अब स्कुल सञ्चालनका लागि छुट्टयाइएको उक्त जग्गाको मूल्य समयको अन्तरालसँगै वृद्धि समेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारलाई अधिकतम हित र लाभ पुग्ने गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरी जग्गा बिक्री गर्न आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुरलाई लेखी पठाइएको ।

११.२ टीकापुर नगर विकास समितिले टेण्डर प्रक्रियाबाट घडेरी बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकारको मिति २०६५।९।२५ को निर्णयबाट नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित टीकापुर नगर विकास समितिको मिति २०६६।१२।१६ को बैठकबाट पुराना दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेका जग्गाहरू दाखिल खारेज गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गणेश सिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न मितिहरूमा विभिन्न १६२ व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दाखिल खारेजका लागि गरेको सिफारिस र समितिको अध्यक्षको स्वीकृतिको आधारमा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा आफन्तहरूलाई र घूस रिसवत समेत लिई जग्गा वितरण गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा संकलन भएको प्रमाण कागजात तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्दा साविकमा टीकापुर विकास समितिले विभिन्न प्रक्रियाबाट जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गरेकोमा विगतदेखि नै त्यसरी वितरण भएको जग्गाको समयमै दाखिल खारेज नभएकै अवस्थामा मिति २०५९।०७।०८ को राति आगलागी भई अधिकांश कागजपत्र नष्ट भएको देखिन्छ ।

बिक्री वितरण भइसकेका तर दाखिल खारेज गर्न बाँकी रहेका जग्गाहरूको दाखेल खारेज गर्ने सन्दर्भमा गठित उपसमितिका संयोजक गणेश सिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको मिति २०६६।१२।२७ मा बसेको पहिलो बैठकले सिफारिस गर्नका लागि तयार गरेको आधारहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन नगरिएको, सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गर्दा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको निवेदनमा अध्यक्ष र सदस्य सचिवको तोक आदेश अनुसार नामसारी गरिएको, नामसारी गर्न दिइएका निवेदनहरूको सन्दर्भमा उक्त निवेदनहरू उपसमितिले सिफारिस गरेको निर्णयभन्दा अगाडिको मितिमा दिएको र कतिपय निवेदन उपसमितिको सिफारिस भएपछि दिएको, आगलागीपछि तयार गरेको प्लट रजिष्टरमा बिना आधार र कारण सच्याइएको, उपसमितिको सिफारिसमा नपरेका दुई प्लट जग्गा कानुनसम्मत तरिकाले वितरण गरेको नदेखिएको भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको पनि ठम्याई रहेको देखिन्छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।१।२४ को निर्णयानुसार कानुन बनाएर गर्नु भन्ने आदेश हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माण नगरी भएको उल्लेखित कार्यहरू उचित मनसायले गरेको भन्न

सकिने आधार नदेखिएको, निर्णयमा पारदर्शिताको अभाव रहनुका साथै स्वेच्छाचारी तरिकाले सिफारिस गरेको समेत देखिएको र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको फाइलमा संलग्न कागजपत्रहरूको प्रतिलिपि मात्र रहेको आधारमा पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक छानबिनबाट पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको समेत आधारमा उक्त कार्यलाई कानुनसम्मतको कार्य मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ख) (ग) र (घ) को कार्य गरेको देखिएकोले अनुचित कार्य भएको देखिन आयो । अनुचित तरिकाले सिफारिस भएको उल्लेखित उपसमितिका सिफारिसहरू तथा दाखिल खारेज गर्ने गरी टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षले गरेको विभिन्न मितिहरूको निर्णयबाट दाखिल खारेज भएका १६३ प्लटहरूका सम्बन्धमा दुष्परिणाम सच्याउन आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार टीकापुर नगर विकास समितिलाई लेखी पठाइएको ।

११.३ नेपाल खानपानी संस्थानले तोकिएको मापदण्डभन्दा छोटो पाइप खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सुरुमा आपूर्ति गरेको जयबालाजी इण्डष्ट्रिज लि.को पाइपको परीक्षण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था SGS, India Pvt Ltd. द्वारा नै परीक्षण गराई रश्मि मेटालिक्स लि.द्वारा उत्पादित पाइप आपूर्ति गरेको, पाइपको कुल लम्बाइमा फरक नपरेको, ठेकेदारले हालसम्मको कर चुक्ता गरिसकेको र यसअघि दुई पटकसम्म ठेक्का रद्द भई आयोजना निर्माणमा अवरोध पुग्न गएको परिप्रेक्षमा नेपालमा उक्त पाइप आपूर्ति भएपछि तेस्रो पक्षद्वारा आपूर्तिपछिको निरीक्षणसमेत गरेको देखिँदा खानेपानीको अभावसमेतलाई दृष्टिगत गरी ठेक्का सम्झौता बमोजिम वारेन्टी अवधिको बैंक जमानत लिई प्राप्त हुन आएका डि.आई.पाइप प्रयोग गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान, प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ लोकसेवा आयोगको सूचना नं.२५७४।०६८।६९ अन्तर्गत लिएको महिला विकास अधिकृतमा अपाङ्गतर्फको महिला विकास अधिकृतमा सपाङ्ग महिला लक्ष्मी ढकाल सिफारिस भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनसुन्धान हुँदा निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत महिला विकास अधिकृत विविध सेवा रा.प.तृतीय श्रेणीका लागि लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन सूचना नं. २५७४।०६८।६९ समावेशी अपांगतर्फ संख्या १ का लागि लिएको परीक्षामा तमसरिया ५ नवलपरासीका लक्ष्मी ढकाललाई मिति २०६९।५।२९ को निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सोही मितिमा रा.प.तृतीय श्रेणीको महिला विकास अधिकृतको पदमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण परिषद् वा अन्तर्गत सिफारिस गरी निज हाल महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाजुरामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा आयोगसमक्ष बयान गर्दा निज लक्ष्मी ढकालले आफूलाई writer's cramp नामक निको नहुने रोग लागी आफू अपाङ्ग भएकोले प्राप्त प्रमाणका आधारमा परीक्षामा सम्मिलित भई सफल भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट निजको शारीरिक परीक्षण गराउँदा writer's cramp रोग कुनै जाँच प्रक्रियाबाट पुष्टि गर्न नसकिने र निजको अपाङ्गता नभई शारीरिक असक्षमता मात्र भएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत विषयमा व्यक्तिको अपाङ्गताका सम्बन्धमा विज्ञापन गर्ने निकायले नै निजको दरखास्त फाराम स्वीकार गर्दा नै अपाङ्गताको परिचय हुनुपर्ने र अपाङ्गताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निकायबाट यकिन गरी अपाङ्गको प्रमाण पत्र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगबाट अपाङ्गताको निर्क्यौल हुन सक्ने विषय वस्तु नहुँदा तत्

सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्न आयोगको मिति २०७०।४।२२ को निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१३. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

१३.१ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय जयगढ, अछामको भवन २०६७ सालमै निर्माण सम्पन्न गराउने गरी शान्ति मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सम्पन्न नभएको, जि.शि.का.अछामबाट २ कोठे ब्लक बनाउने गरी रु.८,२५०००।- प्राप्त भएकोमा हालसम्म पनि सो पूरा हुन नसकेको, २ कोठे शौचालय निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछाम समेतको सहयोगमा २ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएको हुनाले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा कारबाही गरी नेपाल सरकार र अन्य गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट पाउने योजना तथा अनुदान समेत रोक्का गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा चार कोठे भवन निर्माणका लागि आएको रु.८,२५,०००।- समेत विद्यालयको खातामा जम्मा भई सोबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ठेकेदार हिमकर्ण साउदलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत रु.६,४५,०००।- पेश्की दिएको र ठेकेदारले सो कार्य सम्पन्न नगरी जम्मा रु.१,४६,३३३।- बराबरको मात्र काम गरी छाडेकोमा विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा लिई पटक-पटक पेश्की लिई काम सम्पन्न नगरी बीचैमा छाडिदिने ठेकेदार हिमकर्ण साउदलाई कालोसूचीमा राख्न आयोगको मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१४. सिचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ सिक्टा सिंचाइ आयोजना कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेका आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीले अस्थायी ना.सु. ईश्वरराज तिमिल्सेनालाई अधिकार प्रयोग गर्न लगाई कार्यालयमा उपस्थित नभएका लोकबहादुर बस्नेत समेतका ४ जना व्यक्तिहरूलाई दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाएको देखाई हाजिरकपी घरमै लगेर सही गराउने र घरमै तलब पुऱ्याउने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उल्लेखित लोकबहादुर बस्नेत मिति २०६९।९।१ देखि २०७०।१।३१ सम्म सिंचाइ विभागको महानिर्देशकको कार्यकक्षमा कार्यरत रही काम गरेकोमा हाल कार्यरत नरहेको, संगीता हुमागाई २०६९ फागुनदेखि २०७० जेठसम्म ४ महिना कार्यरत रही हाल कार्यरत नरहेको, रिता सिवाकोटी इकाई कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत रहेकोमा २०६९ पौषदेखि कार्यरत नरहेको र इन्दिरा कटुवाल सिंचाइ विभागको कानुन शाखामा कार्यरत नै रहेको बुझिएको र जुनसुकै युनिट वा निकाय वा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूको डोर हाजिरी सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भई आएपछि सो को आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको, आयोजनाका ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई कसैको घरमा काममा लगाइएको र उनीहरूको घरमै गएर पनि भुक्तानी गर्ने गरिएको भन्ने आरोप पुष्टि हुन सकेन । साथै सिंचाइ मन्त्रालय, सिंचाइ विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा कार्यरत रहेका जम्मा १७ जना कामदारहरूको ज्याला भुक्तानी मिति २०७१।१।३१ देखि गर्न नसकिने भनी आयोजनाको मिति २०७१।१।१४ को पत्रबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराई आयोगलाई समेत बोधार्थ दिएको देखिएको । आयोजनामा संलग्न श्रमिकहरूको नाम, ठेगाना, बाबुको नाम, प्रायः सबै जसोको टेलिफोन सम्पर्क नं. र काम खटाइको स्थानसमेत खुलाई नागरिकताको प्रतिलिपि सहित संलग्न देखिँदा उनीहरूलाई निजी काममा लगाइएको भन्ने पुष्टि हुन सकेन । आयोजनाकै युनिट कार्यालय काठमाडौं, सिंचाइ विभाग, सिंचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धित कार्यालयबाट लिई संकलन गर्ने र उल्लेखित कर्मचारीहरूको

पारिश्रमिक वितरण गर्ने कामको जिम्मा ना.सु. ईश्वरराज तिमिल्सेनालाई दिएको बुझिएको र निज ना.सु.ले उक्त आयोजना बाहेक अन्य कार्यालयबाट पारिश्रमिक लगायत कुनै किसिमको सुविधा लिएको पुष्टि हुन सकेन । साथै सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको निर्माण चरणमा आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिहरूको छनौट, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना भने देखिएन ।

तसर्थ, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० उपनियम ७ अनुसूची १ बमोजिम सार्वजनिक निर्माण लागतको २.५ प्रतिशतसम्म रकमको वर्क चार्ज स्टाफ राखी काममा लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भए तापनि आयोजनासँग सम्बन्धित काम हेडवर्क्स, मूल नहर, शाखा नहरहरू, सिंचित क्षेत्र आदिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको कार्य विवरण, तिनीहरूको योग्यता, पारिश्रमिकको दर, समयावधि, आवश्यक पर्ने संख्याको पुष्ट्याइँ सहित निर्माण चरणमा आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिहरूको छनौट, परिचालन र व्यवस्थापन योजना नर्मस नै तयार गरी सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका सिक्टा सिंचाइ लगायतका सबै आयोजनाहरूमा ३ (तीन) महिनाभित्र लागू गरी आयोगलाई जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार सिचाइ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ वीरगन्ज उपमहानगरपालिका पर्साका कार्यकारी अधिकृत शिवदत्त भट्टराई, लेखा अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, सरसफाइ शाखाका ना.सु. किसोर सिंह राजपुत र तत्कालीन खरिदार प्रकाश डंगोलले दशैं, तिहारको अवसरमा विशेष सरसफाइको कामै नगरी बिल भरपाइ बनाई रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदन, आ.व.२०६७।६८ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र लेखा अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, सरसफाइ शाखाका ना.सु. किसोर सिंह राजपुत, तत्कालीन खरिदार प्रकाश डंगोलसँगको बयानको साथै सरसफाइसँग सम्बन्धित विभिन्न तहका कर्मचारीहरूसँगको बयान र स्थलगत रूपमा बुझ्दा निजहरूले दशैं, तिहार र छठमा विशेष सरसफाइ र विशेष नाला सरसफाइ गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरू र कामदारहरूलाई भत्ता वितरण गरेको देखिन्छ, उक्त कार्य गर्नुअगाडि एउटै व्यक्तिले पेश्की लिई कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार वीरगन्ज उपमहानगरपालिका पर्सालाई लेखी पठाइएको ।

१५.२ चितवन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गत चैनपुर गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव रामकुमार श्रेष्ठले (हाल फूलबारी गाउँ विकास समितिका सचिव) सोही गाउँ विकास समिति बस्ने सरला सुवेदीलाई खरिदार पदमा स्वत: स्थायी नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा ऐन नियमको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति भएको सरला सुवेदीको नियुक्ति बदर गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ द्वारा निर्धारित प्रावधानहरू बाध्यात्मक रूपले अवलम्बन गरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन गाउँ विकास समितिको कार्यालय, चैनपुर र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, चितवनलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएको ।

१५.३ विराटनगर उप-महानगरपालिका-६ स्थित विराटपथ र ऋचापथमा नाला निर्माण तथा गिट्टी भर्ने समेतका कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६७।०६८ मा विराटनगर उप-महानगरपालिका-६ को विराटपथ र ऋचापथमा ग्राभेल बाटो, नाला र कल्भर्ट निर्माण कार्यका लागि रु.३४,८६,१७३।८२ को लागत इष्टिमेट भएको

देखिन्छ । उक्त कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने निर्णय भई निर्माण कार्य प्रायः सम्पन्न भएको भए तापनि ऋचापथ निवासी एकनाथ आचार्यले आफ्नो घरअगाडिको कम्पाउण्डवाल बाटोतर्फ ०.५" मिचेर नाला नै बाङ्गो हुने गरी बनाएकाले उपभोक्ता समितिको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी भई अन्तिम बिल भुक्तानी एवं फरफारक हुन सकेको देखिँदैन । उपमहानगरपालिकाको आफ्नो मापदण्ड अनुसार उक्त बाङ्गो भएको भाग भत्काई एकरूपता कायम गराई नियमानुसार सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गराउन आयोगको मिति २०७०।४।१३ को निर्णयानुसार विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.४ विशालबजार गा.वि.स.-७ बैतडीमा निर्माण भएको विशालपुर बहुद्देश्यीय कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडको भवन निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा विशालपुर कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई विशालपुर गा.वि.स. को मिति २०६७।९।१८ गते बसेको तेस्रो गाउँ परिषद् एवं तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको निर्णय बमोजिम गा.वि.स.को स्वामित्वमा रहेको वडा नं. ७ को क्षे.फ. ३-१२-०-१ जग्गामध्ये दुईकोठे भवन निर्माणका लागि २ आना जग्गा र रु.३ लाख रकम उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(१) बमोजिम भएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा सोही ऐनको उपदफा (२) बमोजिम गर्न र विशालपुर कृषि सहकारी संस्थाबाट उपयोग भइरहेको उक्त नवनिर्मित भवनको स्वामित्व र उपयोग पूर्णरूपमा आफैँ गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार गा.वि.स.को कार्यालय, विशालपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१५.५ महोत्तरी जिल्ला मभ्फौरा विष्णुपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका सचिव शिवशरण रायले आ.व.२०६३।६४ देखि आ.व.२०६५।६६ सम्म मभ्फौरा विष्णुपुर गा.वि.स.का स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी आफैँ गा.वि.स. भित्रका विकास आयोजना छनौट गरेको, पेश्की रकम लिई अन्दाजी ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने समेत विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा महोत्तरी जिल्ला मभ्फौरा विष्णुपुर गा.वि.स.का गा.वि.स सचिव शिवशरण राय आ.व.२०६३।६४ देखि आ.व.२०६६।६७ सम्म कार्यरत रहेकोमा निजले आयोगमा उक्त गा.वि.स.को विकास निर्माण आयोजना/कार्यक्रम छनौट गरेको विषयमा गाउँ परिषद्को बैठकको निर्णय, छनौट भएका योजनाको लागत अनुमान र सो को प्राविधिक नापजाँच अनुसार रकम भुक्तानी दिएको कागजात, खर्चको सार्वजनिक लेखापरीक्षण भएको र सो खर्चलाई गाउँ परिषद्को बैठक निर्णयबाट स्वीकृति गरेको कागजात एवं आ.व.२०६३।६४ देखि आ.व. २०६५।६६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मार्फत पेश गरेको देखियो । सो अनुसार निज सचिवले पेश्की रकम लिई बेरुजु गरेको नदेखिएको र गाउँ परिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार काम गरेको देखिएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्यमा सत्यता देखिन आएन ।

उक्त गा.वि.स.को आ.व.२०६३।६४ देखि आ.व. २०६५।६६ सम्मको प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आ.व.२०६३।६४ सम्ममा रु.१२,५१,२०६।७७, आ.व.२०६४।६५ सम्ममा रु.९,११,६९९।७९ र आ.व. २०६५।६६ सम्ममा रु.१०,०३,०२०।७९ पेश्की फछ्यौंट गर्न बाँकी भनी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको देखिंदा उक्त पेश्की रकम अविलम्ब फछ्यौंट गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१५.६ भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गत अवस्थित औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना हुकुम फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले घर जग्गाको कर छली गरेको र कर्मचारीले

अनियमितता गरी करिब रु.८० लाख कर रकम कम लाग्ने गरी मूल्यांकन गरी रु.३,२२,०००।- मात्र कर लिएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले छानबिन गरी कागजातहरू कब्जामा लिइसकेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हुकुम फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले घरजग्गा बापत कर तिर्नुपर्ने भन्ने देखिन आएको भए तापनि करको रकम के कति हुने हो र कुन साल वा मितिबाट नगरपालिकाले कर असुल गर्न पाउने हो भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार स्वयं कर असुल गर्ने निकायको भएको र सो सम्बन्धमा कर असुल गर्ने निकायबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्ष अदालतमा जान सक्ने नै हुँदा आयोगबाट करको दर, कर तिर्नुपर्ने अवधि र जम्मा जम्मी तिर्नुपर्ने कर रकमका विषयमा निर्णय गर्न कानुनतः उपयुक्त नदेखिंदा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१५.७ हुम्ला जिल्ला, श्रीनगर गा.वि.स. सिप्टीदेखि मेहलचौर खानेपानी मर्मत कार्यका लागि जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त भएको रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीमती झगु फडेरा, कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा कामै नगरी खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर योजनाहरू छनौट गरी उपभोक्ताको माग देखाई बजेट निकासा गर्ने, कार्य सम्पन्न नहुँदै कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा नक्कली बिल भरपाइहरू पेश गरी कार्य सम्पन्न भएको देखाई सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध केही आयोजनाहरूको बारेमा आयोगमा उजुरी परे पश्चात छानबिन तथा अनुसन्धान कारबाहीको दायरामा पर्नेदेखि आर्थिक वर्ष व्यतित भए पश्चात कार्य सम्पन्न गरेको समेत देखिन आयो । यस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न तथा सरकारी रकमको यथोचित सदुपयोग गर्नका लागि उपभोक्ताबाट माग भएका आयोजनाहरूको आवश्यकता र औचित्य हेरी यकिन गरी समयमा सम्पन्न हुन सक्ने नसक्ने स्थानीयस्तरमा त्यस्ता आयोजनाको लाभको समेत मूल्यांकन गरी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारी रकमको यथोचित सदुपयोग गर्न गराउन आवश्यक संयन्त्र एवं नीति निर्माण गरी कडाइका साथ अवलम्बन गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.८ आ.व. २०६६।६७ मा दशरथचन्द्र नगरपालिका-११ मा संचालित जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सतपाली खडेनी र बुङ्डा सिंचाइ योजनामा दशरथचन्द्र नगरपालिकाका ओभरसियर चन्द्रनारायण प्रसादले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको र हचुवाको भरमा योजनाको डिजाइन, इष्टिमेट समेत गरी रु.५० लाख सरकारी बजेट हानि नोक्सानी गरेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त योजनाको नाममा नगरपालिकाको धरौटी खातामा रहेको भनिएको रु.२,४२,५००।- रकमबाट आयोजना मर्मत सम्भार गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार दशरथचन्द्र नगरपालिका बैतडीलाई लेखी पठाइएको ।

१५.९ काठमाडौं महानगरपालिका-७ मित्रपार्क चाबहिलस्थित अम्बे हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले महानगरपालिका ७ नं. वडा कार्यालयको कि.नं. ९१ को जग्गाको केही भाग अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वडा कार्यालयको केही भाग अतिक्रमण गरी अम्बे हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले पर्खाल लगाएको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रको सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार

महानगरपालिकाको हुने र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भत्काउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था समेत भएको हुँदा यसमा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय र अम्बे हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले नापी नक्सा, श्रेस्ता र प्राविधिक प्रतिवेदन समेतबाट अतिक्रमण भएको क्षेत्रफल यकिन गरी १५ दिनभित्र पर्खाल भत्काई सोको जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं एवं काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१५.१० तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा राप्ती अंचल युवा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने भनी राप्ती अंचल युवक संगठनले नगर विकास समितिबाट रजिष्ट्रेशन समेत पास गराई लिएको दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल बिघा ०-१-१३ को चलन चल्ती मूल्य २५ देखि ३० लाखसम्म हुन आउने जग्गालाई जगतबहादुर खत्रीले सामुदायिक युवा संस्थाको वैधानिक श्रेस्ता हटाई आफ्नो नाममा दर्ता गरी बस्नेत थरका व्यक्तिको नाममा आई त्यसपछि पुष्कर रिजालको नाममा आएको र निज पुष्कर रिजालले केही जग्गा आफ्नो नाममा राखी केही जग्गा तोया गिरीको नाममा बिक्री गरी हाल घर निर्माण सामग्री राख्ने र नक्सा पास गर्न नगरपालिका धाउने काम भइरहेकाले यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी सार्वजनिक संस्थाको हितमा लगाउनुपर्नेमा आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने बदनियत गरेकोले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउँ भन्ने तुलसीपुर नगरवासीको उजुरी निवदेनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भवन निर्माणका लागि तत्कालीन तुलसीपुर नगर विकास समिति तुलसीपुरबाट राप्ती अंचल युवालय युवा सामुदायिक भवन, तुलसीपुर दाङले र.नं. ३६७ मिति २०४५।५।८ को राजीनामाबाट दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल ०-१-१३ बिगहा जग्गा पारित गरी लिएको, २०५८ सालमा मालपोत कार्यालय दाङमा रहेका सम्पूर्ण श्रेस्ताहरू जली नष्ट भएपछि सम्बन्धित निकायको नाममा श्रेस्ता कायम गराउनका लागि २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि हालको संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयबाट पहल गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको पाइएन ।

यसैबीच दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल ०-१-१३ बिगहा जग्गाको श्रेस्ता मिति २०५८।८।८ को आगलागीमा जली नष्ट भएकाले पुर्जा अनुसार श्रेस्ता कायम गरी पाउँ भनी जगतबहादुर खत्रीले तुलसीपुर नगरपालिका कार्यालयको मिति २०६१।१।३ को सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको सक्कल संलग्न गरी मालपोत कार्यालय, दाङमा मिति २०६१।२।१८ मा निवेदन पेश भएको । सोही निवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय, दाङबाट मिति २०६१।२।१८ मा श्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरी श्रेस्ता कायम भएको । पेश भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा अध्ययन गर्दा सो पुर्जाको प्रमाणित मिति २०५२।५।१७ उल्लेख भएको, तर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मालपोत विभाग २०५८ सालमा मात्र "भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग" मा पारिणत भएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग लेखिएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेश भएको, पुर्जाको प्रमाण संकेत महलमा के कुन प्रमाणको आधारमा निजको नाममा उक्त कि.नं. ७८८ को जग्गा आएको हो ? सो केही उल्लेख नभएको, मालपोत कार्यालय दाङका तत्कालीन कर्मचारी लगायत नगरपालिकाका प्रतिनिधिबाट बयान गर्ने क्रममा श्रेस्ता कायम गर्नका लागि पेश भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नक्कली देखिएको भन्ने भनाइ रहेको समेतका कारणबाट निज जगतबहादुर खत्रीले किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेश गरी श्रेस्ता कायमका लागि निवेदन दिएको र सोही किर्ते पुर्जाका आधारमा श्रेस्ता कायम भएको देखियो ।

यसरी राप्ती अंचल युवा सामुदायिक भवनका नाममा मिति २०४५।५।८ मा पारित भएको लिखत बमोजिमको जग्गाको मालपोत कार्यालय, दाङमा २०५८ सालमा भएको आगलागीमा परी नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालय, दाङबाट पुनः सम्बन्धित निकायका नाममा कायम गराउने लगायत जगतबहादुर खत्रीका नाममा श्रेस्ता कायम भई सो श्रेस्ताको नाताले भएका लिखत एवं दर्ता बदरसम्बन्धी जो जे गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी सो जग्गाको सम्बन्धित निकायको नाममा दर्ता, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन र सोको जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.११ काठमाडौं जिल्लाको गागलफेदी गा.वि.स. ५ग को कि.नं. ३६५ को जग्गा ३२ फिटे बाटो भएको, रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि घरबाटो सिफारिस गर्ने क्रममा गा.वि.स. सचिव मणिराज पोखरेल र सहायक न्हुच्छे श्रेष्ठले किर्ते गरी राजस्व ठगी गरी बाटो नभएको भनी प्रमाणित गरेको, पदीय मर्यादा विपरीत सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिनुका साथै शुल्क तथा दस्तुर लिने गरेको १३६ जना जेष्ठ नागरिकहरूलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएकोमा १५० थान दोसल्ला खरिद गरी बाँकी दोसल्ला गा.वि.स.मा दाखिला नगरेको भन्ने उजुरीका विषयमा अनुसन्धान हुँदा मिति २०६८।४।३ को गा.वि.स.स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र समेतको निर्णयबाट जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमका लागि १५० थान रु.२५०।- का दरले दोसल्ला खरिद गरेको तर सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित हुनेहरूको भरपाइ संलग्न नगरेको भन्ने छानबिन प्रतिवेदन समेतमा उल्लेख भएकोले यस सम्बन्धमा औचित्य समेतका आधारमा यकिन गरी कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको ।

१५.१२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँकेबाट निर्माण गरेको अस्थायी पुल बारे कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा मिति २०६६।३।२४ गते प्रकाशित निर्माण नसकिदै भत्कियो पुल शीर्षकको समाचारमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन भई थप अनुसन्धानका लागि आयोग समक्ष प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आ.व. २०६५।६६ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके अन्तर्गत मनिकापुर र कम्दी जोडने डडुवा नालाको अस्थायी पुल निर्माण नसक्दै भत्किएको भन्ने सम्बन्धमा गरिएको छानबिन अनुसन्धान अनुसार उक्त नालामा अस्थायी पुल निर्माण गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, बाँकेबाट रु.९,३८,६९०।- को लागत इस्टिमेट तयार भएको, जसमध्ये रु.४४,६९९।- कन्टेन्जेन्सी कटाई रु.८,९४,०००।- मा जन श्रमदान रु.१,३४,१००।- समेत व्यहोर्ने शर्त सहित जिल्ला विकास समिति, बाँके र डडुवा नाला अस्थायी पुल निर्माण उपभोक्ता समिति, बाँकेबीच मिति २०६५।१२।२१ मा सम्झौता भए अनुसार मिति २०६६।१।३० मा निर्माण कार्य सुरु भई मिति २०६६।३।१५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ । सो कार्यको लागि मिति २०६६।१।२० र मिति २०६६।२।१३ मा गरी जम्मा रु.४,६०,०००।- उपभोक्ता समितिका नाममा पेश्की निकासा भई फछ्यौंट हुन बाँकी रहेको पाइएकोले उपभोक्ता समितिको नाममा निकासा भएको पेश्की रकमको सम्बन्धमा सम्पन्न कार्यको नियमानुसार प्राविधिक मूल्यांकन गराई पेश्की फछ्यौंट गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाइएको ।

१५.१३ प्युठान जिल्लाको पूजा गा.वि.स.को कार्यालयबाट आ.व. २०६५।६६ मा खुङ्ग गा.वि.स.को ठूला बेसीदेखि पूजा गा.वि.स.को देवस्थलसम्म बाटो निर्माण गर्दा जथाभावी डोजर प्रयोग

गरी अनावश्यक खर्च गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा स्थानीय निकायबाट गरिने सडक निर्माण कार्य डोजर प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी दिँदा मानिसले काम गरेको देखाई भुक्तानी दिने गरेको देखिएको र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मानिसबाट काम गराई भुक्तानी प्रयोजनका लागि लागत अनुमान समेत भएको पाइएकोले प्रस्तुत विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा नै परिवर्तन गरी मेसिनबाट कार्य गराउने गरी व्यवस्था गर्न आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.१४ वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट रु.२१ करोडभन्दा बढी रकम पेश्की लिएर फछ्यौंट नगरेको त्यस्तै मिति २०६९।८।१८ मा प्राप्त हुन आएको पेश्की फछ्यौंटमा व्यापक लापरबाही गरेको भन्ने विषय लगायतका अलग अलग उजुरीहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान तथा कारबाही सुरु गरेपछि आ.व.२०६६।६७ देखि आ.व.२०६८।६९ सम्म वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको जम्मा पेश्की बेरुजु रकम रु.२२,९५,५८,७३८।१६ मध्ये कर्मचारी, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समिति समेतबाट हालसम्म नगदै रकम रु.२८,१५,०७३।७९ पेश्की बेरुजु असुल उपर भएको र बिल फाँटवारीबाट नियमित भई फछ्यौंट भएको रकम रु.१३,२८,३५,०५९।०६ गरी कुल जम्मा रु.१३,५६,५०,१३२।८५ पेश्की फछ्यौंट भई अझै रु.९,३९,०८,६०५।३१ फछ्यौंट हुन बाँकी रहन गएको रकमको हकमा समेत वीरगन्ज नगरपालिकाबाट गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी असुल उपरको प्रक्रियामा गएको देखिन्छ ।

पुराना पेश्कीहरू प्रचलित कानुन बमोजिम फछ्यौंट वा असुल उपरको अन्तिम जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको रहेको देखिन्छ । तसर्थ निजले नै आफू अन्तर्गतका निकायहरूमा यस्ता पुराना पेश्की फछ्यौंट वा असुलको जिम्मेवारीबोध गरी समयसीमा तोक्ने, खाता रोक्का राख्ने, कागजात छानबिन गर्ने लगायतका जो जे गर्नुपर्ने हो गरी तदारुकताका साथ यथाशीघ्र कानुन बमोजिम पेश्की फछ्यौंट असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने यस आयोगको मिति २०६९।८।११ को बैठकको प्रशासनिक निर्णय संख्या १८ मा उल्लेख भई सो बमोजिम लेखी पठाइसकेको हुँदा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट पेश्की स्वरूप गएको रकम समेत असुल उपर तथा फछ्यौंटको लागि निश्चित समय तोकी कानुन बमोजिम रकम असुल उपर गर्ने र तोकेको समय सीमाभित्र समेत पेश्की फछ्यौंट नगर्ने कर्मचारी, संघसंस्था, राजनैतिक प्रतिनिधि, उपभोक्ता समितिको हकमा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार आवश्यक कारबाही गरी बढीमा ६ महिनाभित्र उक्त बेरुजु छिनोफानो गरी सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण समेत आयोगमा दिने व्यवस्था गर्न गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.१५ धनुषा जिल्ला बैगडावर, ढल्केवर र पुष्पवलपुर गा.वि.स.का पिछडावर्ग र मुस्लिम उत्थानका लागि आ.व. २०६६।६७ मा छुटचाइएको इनार निर्माण समेतको रु.चौबीस लाख नक्कली बिल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार गरेको, पुनः सोही गा.वि.स.हरूमा आ.व. २०६७।६८ मा छुटचाइएको बजेट पनि दोहोराई किर्ते गरी एन.आइ.सि. बैंकमा भारतीय नागरिक बुधेश्वर महतो समेतको नाममा खाता खोली भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा इनार निर्माण ढल्केवर ५ र इनार निर्माण बैगडावर ३ लाई सुरु सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम रु.४०,०००।-, नितेश कन्स्ट्रक्सनलाई कर बिजक बेगर भुक्तानी भएको रु.४५,६५०।५० र अस्मिता कन्स्ट्रक्सनलाई बिजक नम्बर नभएको बिजकको

आधारमा भुक्तानी भएको रु.६२,५५३।७५ समेत गरी जम्मा रकम रु.१,४८,२०४।२५ को प्रमाण उपभोक्ता समितिबाट पेश गरी गराई बेरुजु फछ्यौंट गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएको ।

१५.१६ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, तालामाराङ गाउँ विकास समितिका सचिव शिवशंकर बरालले आ.व.२०६६।६७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विद्युतीकरण लगायत कार्य नै नगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सम्बन्धित निकायसँग भएका पत्राचार र जवाफ एवं सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको बयान समेतका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पेश्की लिएकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पेश्की रकम निज बरालबाट असुल उपर गरी सम्बन्धित खातामा दाखिला भइसकेको र निजसँग असुल उपर हुन कुनै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की रकम बाँकी रहेको नदेखिएको भन्ने जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको च.नं. ७१६ को पत्रको जवाफबाट देखिएकोले यसमा हिनामिना भएको नदेखिँदा केही गरिरहन परेन ।

विद्युतीकरणका सम्बन्धमा प्राप्त भएको प्रमाण कागजातबाट सो कार्य भए गरेको व्यहोरा पुष्टि हुन साथै सो विषयको पेश्की फछ्यौंट भएको र निजको नाउँमा कुल पेश्की रकम रु.३१,४७,५७०।- मध्ये रु.३०,४९,९७०।- फछ्यौंट भई हाल रु.९७,६००।- मात्र पेश्की कायम भएकोले सो पेश्की शीघ्र फछ्यौंट गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको र तालामाराङ गाउँ विकास समितिको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको पत्रबाट प्राप्त आ.व.२०६८।६९ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आ.व.२०६५।६६, २०६६।६७ र सो भन्दा अघिदेखि बुद्धिबहादुर अर्याल, मीनबहादुर देउजा, नवराज बस्नेत, भीमबहादुर तामाङ सहित २० जना विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा जम्मा रु.७,८४,२६२।७० पेश्की बाँकी देखिएकोले निजहरूबाट तीन महिनाभित्र उक्त रकम असुल उपर गरी गराई जानकारी पठाउन आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाई सो को जानकारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतलाई दिइएको ।

१५.१७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरले नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नख्खु करिडोर सडक निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म आयोजना जाँचपास फरफराक नभएको, पेश्की फछ्यौंटका लागि उपभोक्ता समितिलाई जिल्ला विकास समिति ललितपुरबाट पटक-पटक ताकेता गरिएको तथा पछिल्लो समयमा पेश्की फछ्यौंटका लागि उपभोक्ता समितिबाट बिल भरपाई सहित जि.वि.स.मा पेश भएको अवस्था मध्यनजर गरी प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रही ३ महिनाभित्र पेश्की फछ्यौंट गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरलाई लेखी पठाइएको ।

१५.१८ जिल्ला विकास समिति पर्वत अन्तर्गत तिलाहार गा.वि.स.का सचिव लिलबहादुर श्रेष्ठले विगत तीन वर्षदेखि गाउँ परिषद् समेत हुन नसकेको अवस्थामा लक्षित कार्यक्रमको रकममा किर्ते गरी अनियमितता गरेको भन्ने समेतको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तिलाहार गा.वि.स. का तत्कालीन सचिव लिलबहादुर श्रेष्ठले मिति २०६९।७।५ देखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएकोमा जिल्ला विकास समितिको मिति २०७०।७।१५ को निर्णय अनुसार मिति २०६९।७।१५ देखि नै लागू हुने गरी निजको राजीनामा स्वीकृत भएको देखिन्छ । विगत तीन वर्षदेखि गाउँ परिषद् समेत हुन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।३० बाट राजनीतिक दलका संयन्त्र सदस्य सहित ७ (सात) जना प्रतिनिधिहरूको

उपस्थितिमा गाउँ परिषद् बैठक भएको तथा निज जिल्ला विकास समितिमा सरुवा भई मिति २०६९।७।१५ देखि लागू हुने गरी निजले दिएको राजीनामा स्वीकृत समेत भएको देखिँदा आ.व २०६८।६९ को लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा निजको मात्र दायित्वभित्र पर्न सक्ने देखिएन ।

रकम हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला विकास समितिबाट प्रेषित मिति २०७०।१०।२३ को पत्रानुसार म.ले.प. बाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा निजको नाममा प्रोफाइल तयारी गर्न रु.९४,०००।- र विविधमा रु.३३,०००।- गरी कुल रु.१,२७,०००।- पेश्की बेरुजु रहेको मध्ये रु.८७,०००।- को मात्र बिल भरपाई प्राप्त भएको हुँदा बाँकी रहेको रु.४०,०००।- पेश्की बेरुजु औंल्याइएकोमा आयोगबाट अनुसन्धान प्रारम्भ गरे पश्चात मिति २०७०।११।५ मा राजस्व खातामा रु.४०,०००।- दाखिला गरेको भौचर पेश गरेको देखिंदा निजको नामको पेश्की फछ्यौट गर्न आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्वतलाई लेखी पठाइएको ।

१५.१९ लमजुङ जिल्ला मालिङ गा.वि.स.का सचिव परमानन्द लम्साल र पूर्व उपाध्यक्ष खजिन्द्र गुरुङ समेतले गा.वि.स.मा विद्युत विस्तार एवं बाटो निर्माणको रकम हिनामिना गरेको, गा.वि.स. सचिवले विवाह दर्ता र नागरिकताको सिफारिस गर्दा रकम लिएको, शारदा माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवका लागि उठाएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गा.वि.स. सचिव परमानन्द लम्सालले विवाह दर्ता र नागरिकताको सिफारिस गर्दा रकम लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिंदा त्यसतर्फ केही गरिरहन परेन ।

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं बेसीसहर-भुजुङ, कपुरगाउँ-मालिङ, शैलुङ-मालिङ, मालिङ-कलैचेको बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी गा.वि.स.को अनुदान रकम समेतबाट निर्माण गरेको देखिन्छ । आ.व. २०६४।६५ देखि २०६८।६९ सम्मको गा.वि.स. को लेखापरीक्षण हुँदा उक्त कार्य सम्पन्न भएको भन्ने उल्लेख भए पनि आ.व. २०६५।६६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सि.नं.३, ४, र ५ मा क्रमशः विद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खजिन्द्र गुरुङका नाउँमा रु.५,००,०००।- पेश्की रहेको देखिएको, गा.वि.स. अनुदान संचालन कार्यविधि २०६५ को बुँदा नं. १०३(ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको र आ.व. को अन्तसम्ममा रु.६,५०,०००।- पेश्की फछ्यौंट नभएको भन्ने औंल्याएको हुँदा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बुँदा नं. ३, ४ र ५ कार्यान्वयन गर्न आयोगको मिति २०७०।११२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति लमजुङलाई लेखी पठाइएको ।

१५.२० पर्सा जिल्ला बहुअरी पिडरी गा.वि.स.सचिव विन्दा साह समेतले एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी पर्न आएको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा बहुअरी पिडरी गा.वि.स.को हिनामिना सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएको, भिस्वा गाविसको सुरक्षा भत्ता समेत हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा साविकमा २९ जनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेकोमा नागरिकता प्रमाणपत्र जाँच गर्दा उमेर नपुगेको कारण निजहरूको भत्ता रोक्का गरी निजहरूका लागि समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको रकममध्ये रु.८७,०००।- जि.वि.स.को खातामा जम्मा गरेको भौचर पेश गरेको देखिन्छ । रकम कम दिने भरपाइ बढीको बनाउने गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने आधार प्रमाण देखिएन । उक्त गा.वि.स.को आ.व. २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट राजेश्वर महतो कोइरी (रु.१०,८००।-), प्रेमी साह कानू (रु.२०,०००।-), नेमाजी मिया (रु.२८,०००।-), योगेन्द्र राय (रु.१,००,०००।), विन्दा प्रसाद साह (रु.३०,०००।-), नागीन्द्र राउत कुर्मी (रु.१,००,०००।-), मजिष्टर सिंह (रु.३,५०,०००।-), महमदजान मिया

(रु.१,५०,०००।-), हनिफ मिया (रु.२८,०००।-), जुमदिन मिया (रु.३०,०००।-), सत्येन्द्रप्र.जयसवाल (रु.१,००,०००।-), सिकिन्दर ठाकुर (रु.१,००,०००।-), हंसराज राउत गदी (रु.२,००,०००।-), वकिल मिया (रु.५०,०००।-), नरेन्द्र हजरा (रु.८५,०००।-), दिनेश महतो कोइरी (रु.१,००,०००।-), रामजीसाह कानू (रु.१,००,०००।-), साहवजान मिया (रु.१,००,०००।-), रेयाज अहमद (रु.२०,०००।-), जयशंकर राउत कुर्मी (रु.३०,०००।-), पल्टन साह कानू (रु.७३,४५०।-), जुमराती मिवा धोवी (रु.१०,०००।-), भीम साह कानू (रु.२५,०००।-), मेरीलाल वैठा (रु.२५,०००।-), वीरेन्द्र महतो (रु.७५,०००।-), हेवन्चलप्रसाद कुसवाह (रु.१५,०००।-), माँ जानकी समूह (रु.२१,०००।-), अरुण भडवाडी (रु.२५,०००।-), राजेश वैठा (रु.१४,३००।-), र जिल्ला समन्वय समिति पर्सा (रु.५०,०००।)- लाई पेश्की देखाईएका रकमहरू हालसम्म फछ्यौंट भएको नदेखिँदा उक्त पेश्की रकम तीन महिनाभित्र फछ्यौंट गर्न गराउन आयोगको मिति २०७१।२।२४ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति पर्सामा लेखी पठाइएको ।

१५.२१ बारा जिल्ला भवानीपुर जीतपुर गाउँ विकास समितिका सचिव आस महम्मद अन्सारीले निर्माण कार्यको रकम हिनामिना गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा बजार भवनको दिगो सुरक्षा र निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० ले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू समेतको अनुकूल हुने गरी गुदरी बजार भवनमा तला थप गर्ने कार्य गर्न गराउन गाउँ विकास समितिको कार्यालय भवानीपुर जीतपुर बारालाई र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने सार्वजनिक चासो र महत्वका भवनहरूको उपयोगिता, सुरक्षा र गुणस्तर जस्ता पक्षहरूमा सुधार ल्याउँदै राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० ले तोकेका मापदण्डहरू समेत अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरी भवन निर्माण गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.२२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सप्तरी र अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका निमित्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद चौधरी समेतले आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सप्तरी जिल्ला कटैया गा.वि.स. स्थित पिप्राही-कटैया-मलेकपुर सडकमा उपभोक्ता समितिबाट आ.व.२०६८।६९ मा रिटेनिङ वालको कार्य बिल अनुसार भन्दा ६५ से.मि. बढी लम्बाइमा कार्य भएको, सबै परिमाण बिलभन्दा बढी नै पाइएको, सबै Items का कार्य सन्तोषजनक भएका, ग्राभेल नभएको केही स्थानमा खाल्डाखुल्डी परेकोले त्यसलाई मर्मत गर्न लगाउनुपर्ने, Norms मा Compaction को Item नरहेकाले Loose Measurement भएको र परिमाण पुग्ने देखिएको, ग्राभेल सबै स्थानमा एकैनास देखिएन, औसतमा हेर्दा परिमाण पुग्ने देखिएको, ग्राभेल राखेपछि दुई वर्ष बितिसकेकाले Loss Factor/Compaction Factor समेत जोड्दा सुरुमा भएको कार्य नापी भएको परिमाण अनुसार नै देखिएको, Rate Analysis समेत Compaction नराखिएकोले Loose Qmate को Material प्रयोग गर्ने गरी भएकोले यसमा कुनै त्रुटि गरेको नदेखिएको र साथै आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने नदेखिएकोले त्यसतर्फ केही गरिरहन परेन ।

सप्तरी जिल्ला बोरिया गा.वि.स. स्थित बोरिया-कट्टी कृषि सडकमा आ.व.२०६६।६७-२०६७।६८ मा उपभोक्ता समितिबाट ग्राभेल गर्ने कार्य, ह्युमपाइप जडान गर्ने र ग्याबियन जाली भर्ने कार्य गरेको देखिएको, ग्राभेल कार्यको साविकमा भएको मूल्यांकनमा कायम भएको चौडाइ यस आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा चेकजाँच गर्दा फरक नपरेको र मोटाइ मूल्यांकनको हाराहारी पाइएको, ग्राभेलको कार्य सन्तोषजनक पाइएको, माटो भर्ने कार्य मूल्यांकन हुँदाको भन्दा कम चौडाइ देखिएको र सो सम्बन्धी बुझ्दा छेउछेउबाट

कृषकले काटछाँट गरी घटाएका र साइडमा कुलो बनाएको कारण हाल घट्न गएको देखिएको, Norms प्रयोग गर्दा Loose Factor समेत राखेको तर सो नघटाई तथा Compaction नगरी मूल्यांकन भएकोले थप परिमाण १४०५।४४ घ.मि. माटोको थप कार्य गर्नुपर्ने देखिएको, कामको प्राविधिकबाट नापजाँच गर्न बाँकी रहेको र भुक्तानी समेत भै नसकेको अवस्था देखिएकाले बोरिया-कट्टी सडक खण्डको १४०६ घ.मि. माटोको थप कार्य हाल कार्य भएको खण्डभन्दा अगाडिको बाटोमा गर्न लगाउने, केही ठाउँ (Spot) हरूमा ग्राभेलको मोटाइ नपुगेकाले सोमा ग्राभेलको काम र कट्टी गाउँको ठूलो पोखरी साइडमा माटो भरी थपी level up तथा ग्राभेल गर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गर्न लगाई उक्त सडकको निर्माण कार्य भएको आधारमा कार्य मूल्यांकन गरेर उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पेश्की कानुन बमोजिम फछ्यौंट गरी तीन महिनाभित्र सो को जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएको ।

१५.२३ माधोपुर गा.वि.स. रौतहटका गा.वि.स. सचिव रामपुकार सहनीले काम नगराई मनोमानी ढंगले मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेको र सो कार्यालयका प्राविधिक सहायक प्रमोदकुमार यादवले २ वर्षदेखि कार्यालयमा नगई पटक पटक पेश्की लिई काम नगराई खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा माधोपुर गा.वि.स.को कार्यालयको आ.व. २०६४।६५ र आ.व. २०६५।६६ को परिषद् निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटको २०६६।५।१६ को पत्रमा उल्लेख भएको विवरण, सम्बन्धित गा.वि.स. सचिवहरूका बयानहरू र आ.व. २०६४।६५र २०६५।६६ को म.ले.प. प्रतिवेदन अनुसार विनियोजित कुल रकम रु.२३,०१,५००।- मध्ये प्राविधिक सहायक प्रमोदकुमार यादवका नाममा गएको पेश्की रु.३,४२,९५४।- मिसिल संलग्न कागजातबाट हालसम्म फछ्यौंट भएको नदेखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटको पत्रानुसार रोक्का गरिएको निजको तलब भत्ताबाट असुल उपर गर्ने गराउने र विभिन्न योजनाका नाममा विनियोजित रकम रु.१९,४१,४८८।०२ मध्ये फछ्यौंट भई पेश्की बाँकी देखिएको रकम रु.१६,४१,६९०।- सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट फछ्यौंट गर्न लगाउने, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले पेश्की फछ्यौंट नगरेमा निजहरूले राखेको धरौटी वा धितोबाट असुल उपर गर्न लगाउने र त्यस्ता पेश्की बाँकी देखिएका उपभोक्ता समितिहरूले बाँकी पेश्की फछ्यौंट नगरेसम्म चालू एवं आगामी आ.व. मा कुनै पनि योजना सञ्चालनका लागि सम्झौता नगर्न, नगराउन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार सम्बन्धित गाविसलाई लेखी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटलाई आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाइएको ।

१५.२४ पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयले स्थानीय स्वायत्त ऐनमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ऐनलाई बेवास्ता गरी कर अधिकृत समेतका पदमा नियुक्ति गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यमणि पौडेलले आर्थिक प्रलोभनमा परी फेवाताल वातावरण सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि आयोजनामा दुई वर्ष अवधि तोकी नियुक्ति गरिएकोमा आयोजना समाप्तिपछि पनि कानुनले नियुक्ति नै गर्न नमिल्ने प्रशासनतर्फको प्रशासकीय अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा नगर प्रहरी विजयबहादुर बस्नेत र स.क.अ. सरस्वती शर्मालाई सेवाबाट हटाइसकेको र ना.सु. चिनबहादुर थापाको सम्बन्धमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको देखिएकोले कारबाही पूरा भएपछि जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएको ।

१५.२५ तुलसीपुर नगरपालिका-५ स्थित पातुखोला बसपार्क निर्माण गर्नका लागि खोला किनाराको सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने क्रममा मिति २०५३।१२।८ को

नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम १३३ वटा घडेरी बिक्री वितरण गरेकोमा उक्त घडेरीमध्ये प्लट नं. ६४ र ६५ का घडेरीहरू राप्ती अंचल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिलाई उपलब्ध गराएकोमा मिति २०५३।१२।१० मा पुनः नगरपालिकाको बैठक बसी उक्त घडेरी नगरपालिकाद्वारा तोकेको मूल्यको सट्टा कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा तोकेको भन्दा बढी रकममा बिक्री गरी नगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नगरपालिकाको बैठक बस्ने प्रक्रियाको विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९ मा व्यवस्था भए तापनि तुलसीपुरनगर नगरपालिकाको मिति २०५३।१२।१० को बैठक प्रक्रिया पूरा नगरी बसेको तथ्यलाई तत्कालीन नगर प्रमुख र सचिव आयोगमा उपस्थित भै बयान गर्दाको क्रममा पुष्टि गर्नुको साथै सो तथ्यलाई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार मिति २०५३।१२।१० को निर्णयमा भएको उपस्थित भनी देखाइएको दस्तखत अघिल्लो बैठकको उपस्थितिमा भएको दस्तखतसँग नभिडेको भनी उल्लेख भएको आधार प्रमाणहरू तथा बुझिएका व्यक्तिहरूले पछि अनजानमा दस्तखत गरेको भन्ने भनाइ रहेको र नगर प्रमुखको उक्त मितिमा नगरपालिकामा उपस्थित रहँदा रहँदै पनि उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक गरेको देखाइएको र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत उक्त बैठकमा उपस्थित देखाइएको भए तापनि सो बैठकमा उपस्थित नरहेको र दस्तखत नगरेको भनी बयानमा लेखाएको समेतका आधारमा नगरपालिकाको मिति २०५३।१२।१० मा भएको भनिएको नगरपालिका अन्तर्गतको पातुखोलाको बगरको बसपार्कको जग्गा वितरण गर्दा कानुनसम्मत तरिकाले बैठक गरी निर्णय गरेको तथ्य पुष्टि भएको देखिदैन ।

नगरपालिकाको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकृतलाई हुने भए तापनि पछिल्लो मितिमा भएको भनिएको निर्णयमा उप-प्रमुख प्रदीपबहादुर शाह आफैंले दस्तखत गरी जग्गा वितरण गरिएका व्यक्तिहरूलाई लेखिएको पत्रमा समेत उप-प्रमुखले दस्तखत गरेको देखिएकोले पनि निर्णय स्वाभाविक मान्न सकिएन । तसर्थ नगरपालिकाको मिति २०५३।१२।१० को बैठक र सो बैठकबाट भएको निर्णय कानुनसम्मत देखिन आएन ।

उल्लेखित आधारमा मिति २०५३।१२।१० मा भएको भनिएको निर्णय कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको बैठकबाट भएको नदेखिएकोले सो मितिमा वितरण गरेको जग्गाको अवस्था पनि कानुनसम्मत वितरण भएको मान्न सकिदैन । मिति २०५३।१२।८ को निर्णयबाट वितरण गरेका जग्गाहरू मात्र कानुनसम्मत वितरण गरेको मान्नुपर्ने देखियो । यसरी विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरी एवं निर्णय पुस्तिकामा किर्ते दस्तखत गरी भएका कार्यहरू बदनियतपूर्वक वितरण गरिएको देखिएकोले सो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ द्वारा निषेधित कार्य गरेको देखियो । यसर्थ मिति २०५३।१२।१० को भनिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनतः मिल्ने नदेखिएकोले ऐ. ऐनको दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तुलसीपुर नगरपालिकालाई लेखी पठाइएको ।

१५.२६ सप्तरी जिल्ला सिम्राहा सिंग्यौन गाउँ विकास समितिको घोडदह नदीमा बनेको सानो पुल वर्ष दिन नपुग्दै चर्किएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७०।९।२५ मा डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर भगवान श्रेष्ठ समेतको प्रतिनिधित्व गराई उक्त पुलको निरीक्षण हुँदा Wing wall र Abutement wall बीच चर्किई प्लास्टर गरेको देखिएको । वास्तवमा यी दुवै पर्खाल एकैचोटी नबनाइने हुँदा यसरी चर्कनुलाई अस्वाभाविक मानिएन ।

पुलको प्रारम्भिक लगत अनुमान रु.८०,७७,४११।०६ तथा संशोधित लागत अनुमान रु.१,०१,२५,९४९।७० भएकोमा अधिक रकम भुक्तानी हुन समेत बाँकी रहेको देखियो । उक्त पुल २२ महिना पहिल्यै उद्घाटन भै संचालनमा आई चालू अवस्थामा रहेकोले गुणस्तरमा

अन्यथा हो भन्न सकिने अवस्था रहेन । कर्मर्सियल एग्रिकल्चर एल्पायन्सको सहयोगमा निर्माण हुने संरचनाहरू भरसक उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गराउने रणनीति भएकोले उक्त पुललाई स्थानीय उपभोक्ता समितिले बनाउनुलाई अन्यथा मान्न पनि मिलेन । पुलमा प्रयोग भएका छड, जाली र माटोको परिमाणको निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीबाट नक्सा, लगत अनुमान र आयोजना स्थल परीक्षण गराई प्राप्त मूल्यांकनको आधारमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन जिल्ला विकास समिति सप्तरीलाई लेखी पठाई प्रस्तुत अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मे.सु.डा.अखिलेश प्रसाद सिंह तथा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अस्पताल विकास समितिको मिति २०६९।११।९ गतेको बैठकको निर्णय पुस्तिका केरमेट तथा अक्षरहरू सच्याई थपघट समेत गरी बदनियतपूर्ण तवरले आर्थिक लाभ लिई विभिन्न पदमा २५ जनाभन्दा बढी दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरू नियुक्त गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भनी अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनको तर्फबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा उजुरी पर्न गई उक्त कार्यालयबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धान कारबाहीका लागि प्राप्त हुन आएको मिसिल कागजात तथा निज डाक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटको प्रमुख हुँदा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित नगरी अनियमित तवरबाट ८३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी रकम लिई नियुक्त गरेकोले थप अनुसन्धान कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट प्राप्त उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जको नेपाल सरकार (साधारणतर्फ) कार्यरत कर्मचारीमध्ये अ.न.मि. १, कार्यालय सहयोगी (हेल्पर) ८ जना कर्मचारीहरू विभिन्न मितिमा निज डा. अखिलेश प्रसाद सिंहले करारमा नियुक्त गरेको र निजहरूले हालसम्म तलब भत्ता समेत नबुझेको र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको देखिंदा तत् सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियम तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुरूप गर्न गराउन तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटमा निःशुल्क वितरण गरिने कीटनाशाक झुल वितरणमा अनियमितता गरेको, कर्मचारीहरूको संचयकोष नियमित रूपमा दाखिला नगरेको, केही अ.हे.व.हरूको स्तर वृद्धि गर्दा जेष्ठता फरक पारेको भन्ने लगायतका उजुरीहरू उपर तीन महिनाभित्र छानबिन तथा कारबाही गरी जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.२ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख बलबहादुर महतले औषधि तथा कार्यालय सामान खरिद प्रक्रिया तथा अ.न.मि. भर्ना र एम्बुलेन्स प्रयोग समेतका विषयमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा औषधि तथा कार्यालय सामान खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम गरेको तथा अ.न.मि. भर्ना सम्बन्धमा कार्यालयको बजेट सीमाभित्र रही खुला सूचना गरी पारदर्शी ढंगले भर्ना गरेको र एम्बुलेन्स संचालन बिरामी चाप हेरी संचालनमा ल्याइएको देखिएको हुँदा अन्यथा भएको देखिएन ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख १ वर्षमा अधिकांश समय काजमा रही कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेको र यसबाट कार्यालयको सेवा प्रवाह नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको हुँदा मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूको हाजिरी र काजका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएको ।

१६.३ कान्ति बाल अस्पतालमा सहायक तृतीय पदमा कार्यरत रेभा आचार्यले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले शान्ति विद्यागृह माध्यमिक विद्यालय लैनचौर काठमाडौंबाट मिति २०४२।११।२० मा टेष्ट परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी कान्ति बाल अस्पतालमा नर्स एड पदमा स्थायी भएको देखिन्छ । निजले पेश गरेका उक्त प्रमाणपत्र शान्ति विद्यागृह माध्यमिक विद्यालय लैनचौर काठमाडौंको मिति २०७०।४।२० को पत्रमा उक्त विद्यार्थीको कुनै अभिलेख नभएको र उक्त प्रमाणपत्र हाम्रो स्कुलको नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएको छ । प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।४।३१ को एस.एल.सी. भन्दा तलको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न केन्द्रीय स्तरको निकायमा पठाउने निर्णय भए अनुरूप प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.४ आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीसँग सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताका उजुरीहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयको आवास गृहमा बसिरहेका कविराज चन्द्रकान्त झालाई आयोगबाट मिति २०७०।४।१३ मा उक्त आवास गृह खाली गराउन दिएको सुझाव बमोजिम भएको देखिन नआएकोले उक्त आवास गृह ७ (सात) दिनभित्र खाली गराउन लगाउने र उक्त अवधिभित्र खाली नगर्ने, नगराउनेलाई विभागीय कारबाही गरी प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा खाली गराउने भनी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आयुर्वेद विभाग, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई लेखी पठाइएको ।

१६.५ कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल, मध्यपुर ठिमीका कार्यकारी निर्देशकले अनियमित तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरेको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाउँ भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल सन् १९९९ मा स्थापना भई संचालनमा आएको र सुरुमा उक्त अस्पतालमा केही स्वयंसेवको रूपमा, केही करारमा गरी ७७ जना प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू कार्यरत रही आएकोमा कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६ लागू भएपछि उक्त अस्पतालको "कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६७" स्वीकृत भई सोही नियमावलीको आधारमा दरबन्दी सृजना, स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी अस्पताललाई आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरणहरू तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत "कोरिया नेपाल मैत्री अस्पताल आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६७" को अधीनमा रही खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरिको देखिंदा यी विषयहरूमा थप केही गरिरहनु परेन । अस्पताललाई आवश्यक शून्य प्रतिशत भन्सारमा ल्याइएका दुईवटा एम्बुलेन्समध्ये एउटा एम्बुलेन्स गाडी कार्यालयको दैनिक प्रयोजनमा ल्याइराखेको भन्ने सम्बन्धमा कार्यालय प्रयोगमा ल्याइराखेको उक्त गाडी पुनः एम्बुलेन्सको रूपमा उपयोगमा ल्याउन लेखी पठाउने । उक्त अस्पतालमा डा. गोङजोङ यो नामका कोरियन चिकित्सक समेत कार्यरत रही आएको देखिएकोमा श्रम ऐन, २०५८ को परिच्छेद २ को दफा ४(क) मा भएको व्यवस्था बमोजिम गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो लिएको नदेखिँदा त्यसमा गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउनुपूर्व सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र काममा लगाउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार अस्पताल व्यवस्थापनलाई लेखी सो को बोधार्थ श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतलाई लेखी पठाइएको ।

१६.६ कास्की जिल्ला पृथ्वीचोक पोखरास्थित हिमसागर मेडिकल हल प्रा.लि.का संचालक हिमलाल काफ्लेले विभिन्न औषधि फर्महरूको औषधिको नक्कली बिल पेश गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, चितवन जिल्लाहरूबाट भुक्तानी लिएको हुँदा नक्कली बिल दिने व्यापारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी तथा भुक्तानी दिने बैंक समेतलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजात अध्ययन गरी हेर्दा आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र चितवन जिल्लाहरूबाट औषधि तथा उपकरण खरिद गरेका बिलहरू सक्कली हुन्/होइनन् र तिनको राजस्व तिरेका छन्/छैनन् छानबिन गरी यकिन र स्पष्ट राय पठाउन आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णय बमोजिम आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।९।५ को पत्रमा निज हिमलाल काफ्लेको कर परीक्षण गरी नपुग भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु.४०,६४८।- तथा आय कर रु.४६,५६७।- दाखिला गर्न मिति २०६८।११।३० मा आदेश दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र सोही कार्यालयको मिति २०७०।११।५ को पत्रबाट मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भुक्तानी हिमसागर मेडिकल हल प्रा.लि.को आयमा समावेश गरी मिति २०७०।१०।२९ मा संशोधित कर निर्धारण गरी नपुग कर रु.७,०१,५७४।- दाखिला गर्न आयकर ऐन, २०५८ (संशोधन सहित) को दफा १०२ बमोजिमको सूचना करदातालाई दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयका आधारमा जम्मा रु.७,८८,७९०।- असुल उपरका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कारबाही भएको देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका लेखा अधिकृत लालप्रसाद आचार्यले हिमसागर मेडिकलका प्रतिनिधिले अन्य मेडिकलको चेक समेत बुझी लैजाने गरेको भनी र प्रो. हिमलाल काफ्लेले मेरो कर्मचारीले चेक बुझी ल्याएको भनी स्वीकार गरी बयान गरेबाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा वास्तविक औषधि मात्र खरिद भई भुक्तानी भएको कुरा यकिनन् भन्न मिल्ने नदेखिएकोले अब आइन्दा वार्षिक विनियोजन रकमभन्दा बढी थप औषधि खरिद गर्नुपर्दा यथार्थमै औषधि सप्लाइ भएको हो भन्ने पुष्टि गर्न थप खरिदमा सबै कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याई कार्यालयका सम्बन्धित डाक्टर समेतको माग पत्र र सहभागितामा स्टोर दाखिला र खर्च भएको औषधिको अभिलेख राख्न लगाउन आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाएको ।

१६.७ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र वीर अस्पतालका निर्देशकले मनोमानी तरिकाले ऐन नियम विपरीत करार, ज्यालादारी र इन्सेन्टिभ तथा भोलेन्टियरका नाममा धमाधम कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिरहेकोले छानबिन तथा कारबाही गरी पाउँ भन्ने विषयको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा Volunteer त्यसमा पनि इन्सेन्टिभ दिने गरी भएको भर्ना र दरबन्दी बेगर हुने गरेको भर्ना रोकी अस्पतालमा चाहिने कर्मचारीको विस्तृत रूपमा O&M Survey गरेर मात्र दरबन्दी सिर्जना गरी नियमानुसार पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मिति २०६७।१०।२ मा ८ बुँदे प्रशासकीय निर्देशन दिएको र उक्त मितिदेखि नै सम्पूर्ण Paid Volunter लाई हटाइएको, दरबन्दीभन्दा बाहिर गई करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति नगरिएको भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालबाट लेखी आएको तथा अनियमित तरिकाले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू नियुक्ति नगरिएको भनी छलफलको क्रममा उक्त प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र वीर अस्पतालका निर्देशकले अवगत गराएको देखियो ।

अस्पतालको संवेदनशीलता तथा सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिताका नाममा अस्पतालमा आवश्यक पर्ने डाक्टरहरू लगायत अन्य जनशक्तिको आवश्यकता यकिन नगरी हचुवामा दरबन्दी बेगर पदपूर्ति गर्ने विषयलाई उचित मान्न सकिएन । अस्पतालको आवश्यकता पहिचान गर्न प्रथमतः O&M Survey गर्ने, सोही बमोजिम आवश्यक दरबन्दी सिर्जना एवं स्वीकृत गर्ने, रिक्त दरबन्दीमा खुला र पारदर्शितापूर्वक परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्ने र बिना दरबन्दी विभिन्न नाममा करार, ज्यालादारी वा इन्सेन्टिभ वा अन्य तरिकाबाट जनशक्ति नियुक्त नगर्न एवं अनियमित तवरले हचुवामा पदपूर्ति गरेमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाटै नियुक्त कर्मचारीले खाइपाइ आएको रकम असुल उपर एवं कानुनी कारबाही गरिनेछ भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष एवं वीर अस्पतालका निर्देशकलाई सुझाव दिने भनी आयोगको मिति २०६८।१०।२८ को बैठकबाट निर्णय भई तदनुसार लेखी पठाइएकोमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एवं वीर अस्पताल र नर्सिङ क्याम्पसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्य हाल प्रतिष्ठानमा उपकुलपति पद रिक्त रहेको कारण अघि नबढेको बुझिन आएको हुँदा उपकुलपतिको नियुक्ति हुनासाथ उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई लेखी पठाइएको ।

१६.८ आ.व.२०६८।६९ को अन्त्यमा झापा जिल्लाका तीन गा.वि.स.हरू बनियानी, खजुरगाछी र तोपगाछीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दा औषधी खरिद, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा दैनिक तथा भ्रमण खर्चको सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी गरेको पेश्की रकम हालसम्म पनि फछ्यौंट नभएको अवस्थालाई समेत विचार गरी तुरुन्त लेखापरीक्षण गरी पेश्की रकम फरफारक गराई सो को जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुर झापालाई लेखी पठाइएको ।

१७. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ वैदेशिक रोजगार विभागका ना.सु. पेशल कोइरालाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नक्कली सरुवा पत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पदस्थापना भएको, निजको पदस्थापना लगायतका कागजातहरू शंकास्पद भएकोले थप अनुसन्धान हुन भनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट लेखी आएको सम्बन्धमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निज ना.सु.लाई सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६८।४।३२ को निर्णयानुसार सरुवा गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१) ले राजपत्र अनंकित पदको सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालाई हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा २ को (ग) ले अख्तियारवालाको परिभाषा गर्दै दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी भनी उल्लेख गरेको र दफा ९ को उपदफा (२) ले निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा विभागीय प्रमुखले नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान गरेको हुँदा निज ना.सु.लाई सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुरूप मन्त्रीलाई ना.सु.पदको सरुवा गर्ने अधिकार भएको देखिएन । अतः अधिकार विहीन व्यक्ति वा निकायबाट भएको सरुवा कानुन बमोजिम भएको मान्न नमिल्ने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख.बमोजिम मिति २०६८।४।३२ मा सरुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी निज ना.सु.पेशल कोइरालालाई साविकको पद तथा कार्यालयमा फिर्ता गर्ने भनी आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

परिच्छेद- १२

विभागीय वा अन्य कारबाही गर्न लेखिएका विषयमा कार्यान्वयन सम्पन्न भई आएको

अनुचित कार्यको अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागीय कारबाही लगायत अन्य कारबाही गर्ने गरी आयोगले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउने गरेको छ । आयोगबाट विभागीय कारबाही र असुल उपर गर्न तथा सुझाव दिने निर्णय भै कार्यान्वयनका लागि पठाएका निर्णयहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को अवधिमा कार्यान्वयन भई आएका निर्णयहरूको विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत राजुबहादुर जि.सी. ले पेश गरेको भारतको डि.ए.वि. डिग्री कलेज, गोरखपुरबाट सन् १९९८ मा प्राप्त बि.ए. तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लेखी पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।५।९ को पत्रबाट निजको एक तलब वृद्धि रोक्का भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.२ नेपाल बैंक लिमिटेडका महाप्रबन्धक किरणकुमार श्रेष्ठ लगायत अन्य अधिकृतहरूले आफ्ना घर हुँदाहुँदै घरभाडाको रकम उपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेड सेवा नियमावलीको अनुसूची ८ बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको स्थायी ठेगानाको अतिरिक्त पछि बनाएको घरको विवरण लिई दोहोरो घरभाडा लिएको ठहरेमा सो रकम असुल उपर गर्न मिति २०७०।२।२१ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।४।२८ को पत्रबाट नेपाल बैंक लिमिटेड सेवा नियमावलीको अनुसूची ८ बमोजिम सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको स्थायी ठेगाना, घर कर्जा लिई घर बनाएको जिल्लाको अतिरिक्त आफ्नो र आफ्नो घर परिवारको पछि बनाएको घरको विवरण लिई दोहोरो घरभाडा लिएको ठहर्न आएमा असुल उपर गर्न बैंकबाट सबै महाशाखा/शाखाहरूमा निर्देशन दिएको, महाप्रबन्धक किरणकुमार श्रेष्ठले घरभाडा उपयोग नगरेको र नियम बमोजिम घरभाडा सुविधा लिने कर्मचारीहरूको लगत समेत प्राप्त भएको ।

१.३ कृष्णनगर, कपिलवस्तुमा गुटखा बनाउने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनहरू उपलब्ध गराउने शर्तमा महेन्द्र कनौडियाले अवैध रूपमा उत्पादन तथा बिक्री गरेको र कर छलेको सम्बन्धमा विर्जाड फ्रेगरेन्सेज उद्योगका मालिक महेन्द्र कनौडियाबाट अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी जम्मा रु.१८,७८,८५०।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।४।२० को पत्रबाट उक्त रकम असुल भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.४ काठमाडौंको सतुंगलमा रहेको हाइलैण्ड डिष्टलरीले कर छलेको भन्ने सम्बन्धमा कर छली गरेको रकम रु.२१,८०,३९८।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको २०७०।४।२० को पत्रानुसार असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.५ महिला तथा बालबालिका कार्यालय ओखलढुंगाका तत्कालीन लेखापाल उद्धवप्रसाद दाहालले सपांग भए पनि आफैं निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको बखत अपांगताको प्रमाणपत्र लिएको

सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मिति २०७०।२।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७०।४।९ को पत्रबाट निजलाई नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.६ हेटौंडा नगरपालिका औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको जय माँ कालिका सिमेन्ट उद्योगले राजस्व छली गरेको भन्ने सम्बन्धमा जय माँ कालिका सिमेन्ट सामग्री उद्योगका नाममा निर्धारण गरिएको कर बापतको रु.८,६६,५६४।- मिति २०६९।१२।७ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न गराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।१०।१२ को पत्रबाट उक्त रकम असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.७ नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले खरिद बिक्री गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।४।३० को निर्णय अनुसार नेपाल चिया विकास निगमको नाममा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौता बमोजिम जग्गाको अनुपातमा भाडा समायोजन गर्दै जान जग्गाको नापजाँचको कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्न, शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम धुलाबारीस्थित निगमको परिसर र गोदाममा रहेको चियापत्ती लगायतका चल सम्पत्ति तुरुन्त लिलाम वा अन्य प्रक्रियाद्वारा बेचबिखन गरी सरकारी कोषमा रकम दाखिला गराउन, दोस्रो सम्झौता अनुरूपको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको रु.४० लाख पनि बुझाएको नदेखिएकोले सो उपर मन्त्रालयले समयमा आवश्यक कारबाही चाल्न र नेपाल सरकारको सहमति बिना निगमको सम्पत्ति र बगानको जग्गा कुनै पनि प्रयोजनको लागि धितोमा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लेखी पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७१।१।७ को पत्रबाट कार्यान्वयन भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.८ आयोगको मिति २०६८।६।८ को निर्णयानुसार कृषि विकास बैंक मुख्य शाखा कार्यालय वीरगन्जका ऋणी रामवावु साह कानुले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा रु.८,८७,०००।- चुक्ता गरिसकेको र ब्याज बापतको रकम बुझाउन बाँकी रहेको देखिँदा प्रचलित कानुन बमोजिम निजबाट ब्याज बापतको रकम असुल उपर गर्न कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७१।१।१२ को पत्रबाट मिति २०६८।१०।२९ मा १३,९३,६१७।- चुक्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.९ ऋणी एस.पी. नेपाल इन्टरप्रइजेजका प्रो. सुवासराज कँडेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहिद चौक शाखा चितवनबाट २०५६ सालमा लिएको रु.१० लाखको साँवा तथा सबै खाले ब्याज गरी तिर्न बाँकी रहेको रु.१६,२०,२९६।- बैंक नियम अनुसार असुल गरी जानकारी दिन मिति २०६२।११।४ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा उक्त बैंकको मिति २०७१।२।२९ को पत्रबाट उक्त ग्राहकले मिति २०६३।३।३२ मा कर्जा चुक्ता गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.१० निजामती सेवा ऐन विपरीत कर्मचारीलाई काजमा राखेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।२४ को निर्णय अनुसार पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीलाई अनन्तकालसम्म काज राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी एक निश्चित आधार र मापदण्ड बनाई त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा वा काज नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालय समेतलाई लेखी पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७१।२।२७ को पत्रबाट भन्सार विभागको पुल दरबन्दीमा पदस्थापन भै कार्यरत रहेका नायब सुब्बाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ तयार गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.११ वावा वैद्यनाथ सब्जी भण्डार (स्थायी लेखा नम्बर ३०२६६८७०७) ले पेश गरेको आय विवरणमा राजस्व अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय पथलैयाबाट लेखी आए अनुसार न्यून बिजकीकरण र खरिद खातामा प्रवृष्टि गर्न छुट रकम समेत रु.४७,१८,९३९।- समावेश भए नभएको छानबिन गरी जानकारी गराउन मिति २०७१।२।१८ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वीरगन्ज पर्सालाई लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७१।२।२८ को पत्रबाट उक्त फर्मले मिति २०७०।९।२२ मा पेश गरेको आ.व. २०६९।७० को आय विवरण र सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने वित्तीय विवरण परीक्षण गर्दा सो रकम निजको आय गणना तालिकाको Sales from Revenue Investigation office शीर्षकमा समावेश गरी सोही बमोजिम आय गणना गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.१२ राजस्व अनुसन्धान सुदूर तथा मध्य क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरका ना.सु. बलबहादुर श्रेष्ठले मेघाश्री गुटखामा पार्टनर रहेको तथा स्थानीय व्यापारीसँग पैसा उठाउने गरेको भन्ने सम्बन्धमा कारबाही प्रक्रियाको टुंगो लागेपछि जानकारी उपलब्ध गराउन मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७१।२।३० को पत्रबाट उजुरीको विषयमा अनुसन्धान हुँदा निजको संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण फेला नपरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.१३ नेपाललाई विदेशी राष्ट्र वा संस्थाले कुनै आयोजनाका लागि ऋण वा अनुदान सहयोग दिने बारेमा सम्झौता गर्दा मु.अ.कर, भन्सार तथा अन्य कर छुट हुनुपर्ने भनी दाबी गर्ने र सो अनुसार सम्झौता हुने गरेको बुझिएको हुँदा यो कार्यबाट सरकारी बजेटको दुरुपयोग र राजस्व चुहावट भएको भन्ने सम्बन्धमा सरकार पक्षबाट सहयोगी दातृ निकायहरूसँग ऋण वा सहयोग लिने बारेमा सम्झौता पत्रमा नै त्यसको व्यवस्था उल्लेख हुन वान्छनीय हुने हुँदा तत् सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१७ को पत्रबाट विकास सहायता नीति, २०७१ जारी भएको र सो नीतिमा आयोगको सुझाव बमोजिमको व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१.१४ करको दायराभित्र आउनुपर्ने धेरै व्यापारिक एवं व्यावसायिक फर्महरू करको दायरामा नआएको, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमा नबुझाई बक्यौता रहने गरेको, कतिपय उद्योग तथा व्यवसायीहरूले राजस्व छली गरी राज्यलाई अरबौको हानी नोक्सानी पुऱ्याइरहँदा समेत नियामक निकायहरूले नियमन गर्न नसकेको भन्ने उजुरी एवं गुनासाहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई तदारुकताका साथ छानबिन एवं आवश्यक कारबाही गर्न सुझाव दिए बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा आयोगको निगरानी एवं आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरूको सक्रियतामा १,८७,०१७ व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याइएको, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क छलीको सम्बन्धमा ११९९ करदाताको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु.२,४४,५०,००,०००।- कर निर्धारण गरी सो रकम असुलीको क्रममा रहेको, कर बक्यौता रकम असुलीका सम्बन्धमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु.३,६२,५६,००,०००।- बक्यौता असुल भएको समेत गरी कुल जम्मा रु. ६,०७,०६,००,०००।- असुल उपर सम्बन्धी कारबाही भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने अनुसन्धानको क्रममा सो कम्पनीले आ.व. २०५७।५८ देखि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय

स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम काठमाण्डौं महानगरपालिकालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने घरभाडा कर वापतको रकम बुझाएको नदेखिएको हुँदा अनुसन्धान कै क्रममा आयोगको पहलबाट मिति २०७०।१२।१७ मा उक्त कम्पनीले घर वहाल कर वापत रु.१,३६,६१,५१९।- काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पाउने गरी असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबी वितरण केन्द्र सुनसरीका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मीनारायण मुखियाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली बमोजिम बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सो समेत गरेको नपाइँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७०।५।३१ को पत्रानुसार नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

३.२ चमेलिया आयोजनाका कर्मचारीले काठमाडौंमा बसी दुर्गम भत्ता खाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।११।१७ को निर्णय अनुसार कम्तीमा २० कार्य दिन हाजिर भएपछि मात्र दार्चुलाको बलौचमा पाउने भत्ता दिने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिको ४९६ र ४८९ औ बैठकबाट भएको निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी भत्ता दिएको भन्ने देखिँदा त्यसरी दिइएको भत्ता यकिन गरी निजहरूबाट असुल उपर गर्ने र अब उप्रान्त संचालक समितिको निर्णय अनुसार मात्र गर्न चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका आयोजना प्रमुखलाई लेखी पठाइएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७०।५।३१ को पत्रानुसार हालसम्म रु.४,४४,९२६।५३ असुल उपर भइसकेको र अवकाश प्राप्त तथा राजीनामा गरेका कर्मचारीहरूबाट असुल उपर गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीले माथिल्लो पदमा निमित्त भई माथिल्लो पदको कर्मचारी संचयकोष तथा सोको सत प्रतिशत थप समेत अनियमित खर्च गरेको रु.३२,८५७।६६ असुल उपर गर्न मिति २०६८।९।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा वावुकाजी पन्तले रु.१,५०४।-, विदुर राईले रु.६८४।-, डा. हसना मैया श्रेष्ठले रु.३४।-, दिपेन्द्र अधिकारीले रु.२८३।-, ओम प्रकाश खरेलले रु.१७,४४८।-, राजेश डि.सी.ले रु.५,०३८।-, निता शर्माले रु.३,४३२।-, पन्नादाश श्रेष्ठले रु.२३३८।७८, र मनमोहन दासले रु.२०९५।८८ गरी जम्मा रु.३२,८५७।६६ आयोगमा दाखिल गरेको ।

५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ महोत्तरी जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्माले कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई भवितव्य ज्यानमा परिणत गरी ज्यानमारालाई जोगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयराज शर्मा र प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादव समेतलाई मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०७०।४।१८ को पत्रानुसार प्रहरी उपरीक्षक संजयराज शर्माको

दुई तलब वृद्धि रोक्का र नायब प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादवको एक तलब वृद्धि रोक्का गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

५.२ प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका प्रहरी हवल्दार पूर्णबहादुर ढेंगाको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा निजले अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।९।२९ को पत्रबाट निजले खाइपाई आएको तलब वृद्धिमध्ये दुई ग्रेड प्रहरी हवल्दार पदको तल्लो टायम स्केलमा घटुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

५.३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लमजुङ अन्तर्गत सुन्दरबजार-कुन्छा-दुईपिप्ले सडकको ग्राभेलिङ गर्ने ठेक्कामा अनियमितता गरे भन्ने समेतको सम्बन्धमा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३५ बमोजिम नोटरी पब्लिक सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भएको र सोही ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समावेश भएको हुँदा नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३ को नियम १६ बमोजिम नोटरी पब्लिकको छाप नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले मात्र बनाई जारी गर्न पाउने हुँदा नोटरी पब्लिकको सही र छाप किर्ते गरेको कसुरमा स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रा.लि., लोकप्रिय निर्माण सेवा र शंकरमाली निर्माण सेवा प्रा.लि.लाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मिति २०७०।१।१३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङलाई लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।५।२५ को पत्रबाट शंकरमाली निर्माण सेवा प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक हेमराज गुभाजुसमेतका सात जना उपर सरकारी छाप किर्ते शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

५.४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको कम्पाउण्डमा रहेका चालु हालतका गाडीहरूबाट महत्वपूर्ण पार्टपुर्जाहरू निकाली काम नलाग्ने जस्तो देखाई अत्यन्त न्यून मूल्यांकन गरी लिलाम भएको सम्बन्धमा सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु घिमिरेले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार जिल्लाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको स्याहार सम्भार तथा रेखदेख गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन गरेको नदेखिई अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१।१६ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७०।१०।२१ को पत्रबाट निजलाई नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

५.५ भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. ६ र ९ अन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर २७८ र २७९ को जग्गा दर्ता गर्न लागेको भन्ने विषयमा मिति २०७०।२।६ को निर्णयानुसार सरकारी पर्ती जग्गाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र गाउँ विकास समितिको कार्यालय दुवाकोटलाई लेखी पठाइएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको मिति २०७०।५।७ को पत्रबाट उल्लेखित जग्गाहरू दर्ता गर्न लागेको भन्ने देखिन नआएको ।

५.६ ललितपुर जिल्ला चापागाउँ ४ स्थित चन्द्र भैरव क्लबबाट विभिन्न बहानामा त्यस रुटमा चल्ने सवारी साधनबाट अवैध रूपले रकम असुल गर्ने गरेको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।९।३ को निर्णय अनुसार कानुन विपरीत रकम उठाउन रोक लगाउन तथा उक्त कार्यमा टीका भैरव प्रहरी चौकीका प्रहरीको संलग्नता समेतमा छानबिन गरी कारबाही

गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई लेखी पठाइएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०७०।९।२४ को पत्रबाट रकम उठाउने कार्य तत्कालै बन्द गराइएको र सो कार्यमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

५.७ बाँके जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. ४ मा स्वास्थ्यचौकी निर्माणको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र गा.वि.स.का अध्यक्षले पेश्की फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा हेल्थपोष्टको पर्खाल निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामनारायण कोरीले आ.व. २०६५।६६ मा लिएको पेश्की रकम रु.१,३६,०००।- फछ्यौंट गरेको नदेखिएकोले ब्याजसहित असुल उपर गर्न मिति २०७०।३।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाइएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।४।२१ को पत्रबाट उल्लेखित रकम गा.वि.स.को पुँजीगत खातामा नगद जम्मा गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

६.१ पाल्पा जिल्ला रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ४, ५, ६, ७ र ८ का विभिन्न सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी करिब १७०० घरटहरा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०५८।१२।१ मा भएको चारबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाइएकोमा उक्त निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकी आयोगको अनुगमन लगत कायमै रहेकोले तत् सम्बन्धमा आयोगका आयुक्तको अध्यक्षतामा गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा मिति २०७०।४।३१ मा आयोगमा सम्पन्न छलफलबाट पाल्पा जिल्ला रामपुर गा.वि.स.को समस्या जटिल भएको र लामो समयदेखि उक्त समस्या समाधानका लागि कुनै पहल हुन नसकेको हुँदा नेपालका अन्य जिल्लामा समेत भएका यस्ता समस्या र पाल्पा जिल्लाको रामपुर गा.वि.स.को समस्या समेत समाधान गर्न एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाई अनुगमनको लगत कट्टा भएको ।

६.२ सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूबाट जनही रु.५,०००।- असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।९।१४ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई लेखी पठाइएकोमा २०७१ आषाढ मसान्तसम्ममा विभिन्न निकायका १०,४५४ जना कर्मचारीहरूबाट रु.५,२२,७०,०००।- असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ नापी कार्यालय चाबहिलका कार्यालय प्रमुख राम विनयकुमार सिंह समेतको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गाको नक्सा सच्याई अनियमित कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।४।६ को निर्णय अनुसार सरकारी सार्वजनिक दर्ता भइसकेको जग्गालाई सरकारी कायम गर्नुका साथै गलत काम गर्ने कर्मचारीहरू उपर नापी विभागबाट कारबाही उठान भइसकेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गरेको जानकारी पठाउन नापी विभागमा लेखी पठाइएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१८ को पत्रानुसार नापी अधिकृत राम विनयकुमार सिंहलाई दुई तलव वृद्धि रोक्का राख्ने गरी विभागीय सजाय गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

७.२ रूपन्देही जिल्ला हर्नैया गा.वि.स. ९ भैसा खादरमा रहेको रामजानकी मन्दिरको गुठी जग्गा हिनामिना गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा कौशल किशोरदासको नाममा भएका रूपन्देही

जिल्ला, हर्नैया १ (क) कि.नं. १६१, २४०, ११, ३२९, २०३, ७, ६, २३२, ३२८, १९१, ९९, २१७, १२०, २४५, १३८, २१९, १३५, १३७, १२१, १३१, २२०, २०४, १५९, २३९, २२३, ९७, १२२, जग्गालाई रामजानकी मन्दिर हर्नैया रूपन्देहीको नाममा दाखिल खारेज गर्न मिति २०६९।११।२ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय रूपन्देहीलाई लेखी पठाइएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१८ को पत्रबाट उक्त कित्ताहरू रामजानकी मन्दिरको नाममा जग्गाधनी पुर्जा तयार गरी पठाएको ।

७.३ सुकुलढोका केदारेश्वर महादेवस्थानको नाममा दर्ता भएको गुठीको जग्गा गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनधिकृत व्यक्तिलाई गुठियार कायम गर्न खोजी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६१।९।२ को निर्णयानुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो गरी ३ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा गुठी संस्थानका प्रशासक सेमन्तराज चापागाईंबाट मिति २०६५।२।२४ मा खडा गरेको निर्णय पर्चालाई गुठी संस्थान संचालक समितिको मिति २०६६।९।१७ को निर्णयबाट निष्क्रिय बनाई आयोगको पूर्व निर्णय कार्यान्वयन नभएको हुँदा संचालक समितिको निर्णयमा उल्लेख भएका मुद्दा लगायत कि.नं. ३४ को १-१३-२-० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा रैकरतर्फ के कसरी दर्ता भई हक हस्तान्तरण भएको र तत् सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरू सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न आयोगको मिति २०७०।४।२९ को निर्णयानुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुगमनको लगत कट्टा भएको ।

७.४ ऐलानी जग्गा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।६ को निर्णयानुसार जिल्ला सुनसरी कप्तानगञ्ज गाउँ विकास समिति ७ कि.नं.१३९ र १४० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सक्कल जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पठाउन मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सुनसरीमा लेखी पठाइएकोमा भूमिसधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।९।२२ को पत्रबाट उक्त कित्ताहरू बदर गरी साबिक कित्ता नं. ३५ जग्गा बिगहा ०-१-१२ कायम गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

७.५ भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. ८ (ख) को कि.नं. ४७ क्षेत्रफल १९-१०-०-० रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अनुसार दर्ता गर्न वा आवाद गर्न प्रतिबन्ध भएको देखिँदा साबिक दुवाकोट गा.वि.स. ८(ख) कि.नं.४७ क्षेत्रफल रोपनी १९-१०-०-० कित्ता जग्गाबाट कित्ताकाट भई कायम हुन आएको सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको साबिकको अवस्थामा अभिलेख अद्यावधिक गरी उक्त जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नेपाल सरकारको नाममा तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा बुझाउन मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाइएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।९।२२ को पत्रबाट उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

७.६ सार्वजनिक जग्गा छुट्याई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।७।१८ को निर्णयानुसार साबिक बौद्ध वडा नं. ९ (ग) कित्ता नं. ६० को हाल काठमाडौं महानगरपालिका ६ सिट नं १०२-०९८८-२४ कित्ता नं २५ समेतको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय चाबहिल, नापी कार्यालय चाबहिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं,

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका ६ नं. वडा कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।१०।२७ को पत्रबाट कि.नं. १२८ रोपनी ०-४-२-० (१४३.०८ व.मि.), कि.नं. ११५ रोपनी ०-२-१-२ (७५.५२ व.मि.), कि.नं. ३९५ रोपनी ०-६-०-० (१९०.७८ व.मि.), कि.नं. २५ रोपनी १२-४-१-२ (६२४५.९८ व.मि.) र कि.नं. रोपनी ०-६-०-० (१९०.७८ व.मि.) गरी जम्मा ६,८४६.१४ व.मि. जग्गा नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

७.७ साबिक कलंकी ४ (ख) कित्ता नम्बर ३१४ र ४५२ हाल काठमाडौं महानगरपालिका १४ नक्सा सिट नं. १०२-११४२-१८ कित्ता नम्बर १६१ र १६७ का कित्ता जग्गाहरूको हाल साबिक मिले नमिलेको के छ ? नापी विभागले नै दक्ष प्राविधिक खटाई जाँचबुझ गरी समस्या समाधान गर्न आयोगको मिति २०७०।१।३० को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।११।३० को पत्रबाट नापी विभागबाट खटाइएको प्राविधिक टोलीको प्राविधिक दृष्टिकोणले अनियमितता भएको नदेखिएको व्यहोराको ओभरल्याप नक्सा सहितको प्रतिवेदन सहित पेश हुन आएको ।

७.८ मोहीको नाम लगतबाट कट्टा गरेको भन्ने उजुरी उपर मिति २०६८।११।२६ को निर्णयानुसार सर्जु महर्जनले यसभन्दा अघि नै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मोही नामसारीका लागि निवेदन गरेकोमा सो उपर नामसारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? बुझी निर्णय नहुँदै यस आयोगमा उजुरी परेको देखियो । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा परेको निवेदनको मोही नामसारीको निवेदन उपर जे जो बुझ्न पर्न बुझी कानुन बमोजिम टुंगो लगाई सो को जानकारी आयोगलाई दिन भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।१०।२७ को पत्रबाट निवेदकले तारेख छोडी बसेको कारण तामेलीमा राखी मिसिल फछ्यौंट गरिसकिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

८. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

८.१ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गतको स्नुकर हाउस र चमेनागृह भाडामा दिने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।७।९ को निर्णय अनुसार काठमाडौं स्पोर्टस क्लबलाई परिषद्बाट मिति २०५८।७।३ मा सोधभर्ना सापटी फिर्ता गर्ने गरी रु.७५ हजार निकासा भएकोमा उक्त रकम हालसम्म सोधभर्ना गरेको नदेखिएकोले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६२ को परिच्छेद ८ नियम ७९ ले बेरुजु कायम भइसकेको अवस्थामा सोही नियमावलीको परिच्छेद ३ नियम २० ले फछ्यौंट सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले सोही अनुसार गरी ३ महिनाभित्र कारवाहीको जानकारी दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लेखी पठाइएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मिति २०७०।८।१९ को पत्रबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ९८ औं बोर्ड बैठकबाट उक्त रकम मिनाहा गरी हिसाब मिलान गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

९. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ कंचनपुर जिल्लास्थित स्वामी केदार स:मिल लगायतको स्टक रजिष्टर सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार प्रत्येक स:मिल, फर्निचर तथा काष्ठ उद्योगलाई प्रचलित वन सम्बन्धी कानुनले तोकेको प्रक्रिया र ढाँचामा आफूसँग भएका गोलिया तथा चिरान काठको खरिद, बिक्री एवं स्टक (मौज्दात) परिमाण र कारोबार स्पष्ट खुल्ने अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने, नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने र वन पैदावारको छोडपर्जी, बिक्री तथा ओसारपसार अनुमति दिँदा त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई

अनिवार्यरूपमा दिने व्यवस्था मिलाउन वन विभागलाई लेखी पठाइएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१६ को पत्रानुसार कार्यान्वयन भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

९.२ सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली गा.वि.स.स्थित कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको अनियमितताको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६८।४।१५ को निर्णयानुसार कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतमा पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन आएमा कारबाही समेत गरी जानकारी दिन जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१३ को पत्रबाट उक्त समूहका पूर्व अध्यक्ष टोपबहादुर डाँगीले समूहको कोषबाट रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनबाट अनियमितता भएको भनी यकिन हुन आएको रकम रु.४६,०४७।- असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

९.३ हरियो रूख काटेको सम्बन्धमा कारबाही नगरेको भन्ने विषयमा छानबिन गरी नियमानुसार चाँडो भन्दा चाँडो पूरा गरी मुद्दा दायर गरी आयोगमा जानकारी गराउन मिति २०६९।३।३१ को निर्णय अनुसार जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीलाई लेखी पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।५।२३ को पत्रबाट अमर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तिलप्रसाद पाठकसमेत १६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मिति २०६९।६।२९ मा मुद्दा दायर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

९.४ संखुवासभा जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका उपसभापति हेमराज घिमिरेले चिचिला बेतबारी सामुदायिक वनका रूखहरू कटान गरी बिक्री गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरे बापत समितिले गरेको जरिवाना रु.१,८०,०००।- समितिलाई नबुझाएकोले भरिभराउ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१ को निर्णय अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको जरिवाना रकमलाई वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५० बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी ब्याजसहित असुल गर्न जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभामा लेखी पठाइएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०७०।७।५ को पत्रानुसार ब्याज समेत जम्मा रु.४,०७,३४९।- असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

९.५ वाणगंगा सिंचाइ आयोजना समेतमा अनधिकृत ठेक्कापट्टा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।९।६ को निर्णय अनुसार जगदीशपुर जलाशय सीमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण कार्य कुनै पनि निकायबाट भए गरेको नदेखिएकाले उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्य गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१७ को पत्रबाट उक्त क्षेत्रको रेखदेख संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवाला, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहेको जगदीशपुर जलाशय बहु सरोकार मञ्च, निग्लिहवा, कपिलवस्तु गठन भै निग्लिहवा गा.वि.स.को सहयोगमा संरक्षण र व्यवस्थापन भैरहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१०. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूको सेवा समूह परिवर्तका सम्बन्धमा पटक पटक उजुरी पर्ने गरेको र त्यसमा अलग अलग अनुसन्धान अधिकृत तोकी अलग अलग प्रतिवेदन पेश भएको देखिंदा त्यस्ता सबै उजुरी एकै ठाउँमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा आयोगको मिति २०७०।३।२४ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी आयोगबाट थप अनुसन्धान पश्चात्

भएको निर्णयानुसार हुने भनी नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई लेखी पठाई आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयले अनुगमनको लगत कट्टा भएको ।

११. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

११.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा स्थायी सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत कृष्णप्रसाद न्यौपानेले माध्यमिक विद्यालयमा समेत पूर्णकालीन शिक्षक पदमा काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।१४ को निर्णय अनुसार सह प्राध्यापक कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुरमा लेखी पठाइएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्टारको कार्यालयको मिति २०७०।६।१ को पत्रबाट निजलाई सचेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.२ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत शशिधर खनालले विभिन्न अन्य निकायमा पूर्णकालीन करार शिक्षक भई काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।१४ को निर्णय अनुसार उपप्राध्यापक शशिधर खनाललाई विभागीय कारबाही गर्न त्रि.वि.केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा लेखी पठाइएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्टारको कार्यालयको मिति २०७०।६।१ को पत्रबाट निजलाई सचेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.३ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कर्मचारीको मिलोमतोमा रुजु र अभिलेख दर्ता बिनाका प्रमाणपत्रहरू नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाइएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नेपालगन्ज कार्यालयका शाखा अधिकृत गोपाल के.सी.लाई विभागीय कारबाही गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मिति २०७०।४।२ को पत्रबाट निजलाई नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.४ लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को अनुसूची १९ परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पालना नगरी दक्ष/विज्ञ सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमकी श्रीमती इन्दिरा ढकाल गौतम र राम स्वरूप सिन्हाकी छोरी अन्तिमा कुमारी सिन्हा लोक सेवा आयोगको वि.नं २५८८-२५९३, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उप-समूहको विद्यालय शिक्षक पदका परीक्षार्थी रहेको अवस्थामा प्रश्नपत्र परिमार्जन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा संलग्न रहेको पाइएको हुँदा निजहरूमध्ये रामस्वरूप सिन्हा सेवा निवृत्त भइसकेको हुँदा निजको हकमा सोको व्यहोरा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष जानकारी गराउन र सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७०।११।१ को पत्रबाट निजलाई नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.५ प्राथमिक विद्यालय सानोबरगदवा कपिलवस्तुले स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी करार शिक्षक भर्ना गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक नियाज अहमद खाँका नाममा विद्यालयको आ.व. २०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट रु.२,०३,८३४।- खर्च भएको उल्लेख भएको रकमको सपोर्टिङ डकुमेन्ट पेश हुन आएको नदेखएकोले उक्त रकममध्ये नियमित हुने रकम नियमित गरी बाँकी बेरुजु सरह निजबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कपिलवस्तुलाई लेखी पठाइएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७०।११।२१ को पत्रबाट उक्त रकममध्ये निजले पेश

गरेको बिल भरपाई रु.१,९१,८६३।५० को रुजु भई बाँकी रु.११,९७१।- असुल उपर गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.६ बारा जिल्लास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देवापुर बहुअर्वाका तत्कालीन प्र.अ. विन्देश्वरीप्रसाद साह समेतले विद्यालयको आयव्ययको जानकारी नगराउने तथा २०६४ सालदेखि २०६७ सम्म लेखापरीक्षण हिसाब किताब फछ्यौंट नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देवापुर बहुअर्वा बाराका तत्कालीन प्र.अ विन्देश्वरीप्रसाद साहबाट रु.१८,४८६।७२ असुल उपर गर्न मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा उक्त कार्यालयको २०७१।१।२ को पत्रबाट उक्त रकम निजबाट असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.७ महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय थान्सिङ नुवाकोटमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा शिक्षक मदन श्रेष्ठले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको नाममा निकालिएको रु.२,७०,०००।- सोही विद्यालयमा संचालित थान्सिङ बहुमुखी क्याम्पसको नाममा पेश्की पोस्टिङ गरेको देखिएकोले रकम निकालिएको मितिदेखि नै साँवा र ब्याज समेत जोडी विद्यालयको खातामा फिर्ता गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, थान्सिङ, नुवाकोटका निमित्त प्रधानाध्यापक मदन श्रेष्ठलाई लेखी पठाइएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७०।११।२१ को पत्रबाट साँवा र ब्याज सहितको रकम रु.३,००,०००।- असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.८ आयोगको मिति २०७१।३।१९ को पत्रबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज/क्याम्पसहरूले बुझाउनुपर्ने शुल्क असुली सम्बन्धमा लेखी पठाइएकोमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मिति २०७१।३।२० को पत्रबाट आयोगले अनुसन्धान गर्नु अगाडि २०७० चैत मसान्तसम्म सम्बन्धन शुल्क बापत रु.५,०३,३०,२२५।- प्राप्त भएको र अनुसन्धान सुरु भए पश्चात् अर्थात २०७१ वैशाखदेखि २०७१ असार २० सम्म रु.५,७९,१८,३५८।- समेत गरी जम्मा रु.१०,८२,४८,५८३।- असुल भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

११.९ विद्यालय संचालनको अनुमति प्राप्त गरी विद्यालय संचालनमा नरहेको, संचालनमा रहेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको, फर्जी विद्यार्थी संख्या देखाई पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, मसलन्द, पि.सि.एफ., पि.सि.एफ. नन् सेलरी, भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, दिवाखाजा, कार्यालय सहयोगीको तलबभत्ता समेतको रकम निकासा लिई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भएपश्चात जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको सिफारिस तथा अनुगमन टोलीहरूको प्रतिवेदनको आधारमा वारा, रौतहट, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी, सिरहा र सर्लाही जिल्लाहरूमा हालसम्ममा ३०५ वटा विद्यालयहरू बन्द गर्ने, ९० वटा विद्यालयहरू गाभ्ने वा समायोजन गर्ने कार्य भएको साथै नियम विपरीत निकासा भएको रु.३,०३,७१,४२२।- असुल उपर भै राजस्व खातामा दाखिला भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१२. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत

१२.१ विश्वज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सर्लाहीले २०६३।३।३० पश्चात् साधारण सभाको बैठक नगरेको, सहकारी ऐनको प्रावधान बमोजिम वार्षिक तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको र हिसाब जाँच नगराएको सन्दर्भमा छानबिन गरी सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिमको दण्ड सजाय समेत गर्ने गराउने व्यवस्था गरी जानकारी दिन मिति २०६९।५।२९ को निर्णयानुसार सहकारी विभागमा लेखी पठाइएकोमा सहकारी तथा गरिबी

निवारण मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१८ को पत्रबाट रु. १५००।- जरिवाना गरिएको, आ.व. २०६८।६९ सम्मको लेखापरीक्षण भएको र २०७०।३।१३ मा साधारणसभा बसेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ११ औं तहका कर्मचारी १२ औं तहका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा अख्तियारबाट विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाएका डा. मिङमार गेल्जेन शेर्पालाई समेत बढुवा गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।२।५ को निर्णय अनुसार बढुवा भइनसकेको, बढुवामा चित्त नबुझे पुनरावेदन लाग्ने नै हुँदा यस सम्बन्धमा आयोगबाट बोली रहनुपर्ने देखिदैन, आयोगबाट विभागीय कारबाहीका लागि लेखी गएकोमा कार्यान्वयन नभएको तर्फ अनुगमन गर्न अनुगमन शाखामा पठाइएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।३।२४ को पत्रबाट निज डा. मिङमार गेल्जेन शेर्पालाई बढुवा नगरिएको र विभागीय कारबाही स्वरूप दुई तलब वृद्धि रोक्का गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३.२ सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रबाट प्रशासन सहायक करार र लेखा उपसहायक विज्ञापन गरेकोमा प्रशासनमा लिखित जाँच दिएका कृष्ण कुमाललाई लेखा उपसहायक पदमा नियुक्ति दिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लेखा उपसहायक पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।२।३० को निर्णयानुसार निर्णय अनुसार सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द, बाँसबारीलाई लेखी पठाएकोमा उक्त केन्द्रको मिति २०७०।३।१६ को पत्रबाट नियुक्ति रद्द गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३.३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा संचालन गरेको भनिएको प्राथमिक स्वास्थ्य गाउँघर क्लिनिक संचालनको सम्बन्धमा हेल्थ असिस्टेन्ट भीमप्रसाद आचार्य, सि.अ.हे.व. मिश्रीलाल साह र शिवप्रसाद पाण्डेय, अ.हे.व. ज्ञानेन्द्र मल्ल, रामकृपाल महरा, प्रेमचन्द्र प्रसाद जयसवाल, बालकृष्ण शर्मा, कुमार के.सी., हेमबहादुर पुन, रामनरेश साह, लालबहादुर राउत, मेघनाथ पौडेल, प्रद्युमन साह, सुरेन्द्र सहनी र अ.हे.व. हरिप्रसाद ढकाल समेतलाई तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाइएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।४।८ को पत्रानुसार निजहरूलाई नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३.४ संजिवनी केयर प्रा.लि.क्षेत्रपाटीले दिएको निवेदन उपर आवश्यक कारबाही नगरी फायल नै गायब गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।३।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७०।९।२४ को पत्रबाट छानबिन भै औषधी व्यवस्था विभागका वरिष्ठ फर्मासिस्ट पानबहादुर क्षेत्रीलाई नसिहत दिइएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३.५ बेलघारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुलीका अ.हे.व. मदन विक्रम दाहाल समेतले सुत्केरी भत्ताको रकम दुरुपयोग हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अ.हे.व. मदन विक्रम दाहाललाई प्रचलित स्थास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीको मिति २०७०।२।२६ को पत्रबाट निजलाई २ वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१३.६ स्वास्थ्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सचिव जस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रचलित स्वास्थ्य ऐन नियमावली विपरीत लामो समय कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीलाई हाजिर गराई वा अनियमितता गराएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।३।१५ को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग सम्मिलित एउटा कार्यदल बनाई विभागीय सजायसम्बन्धी सिफारिस भई आएका फायलहरू असाधारण बिदा माग भई आएका फाइलहरूमा एउटा निश्चित अवधि तोकी छिनोफानो गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।५।४ को पत्रबाट १६ जना कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश दिएको, ११० जना ६० दिनभन्दा बढी गैरहाजिरी भएका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको र आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने भनी लेखी आएको ।

१४. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी इन्जिनियर राजकुमार गोइतले अख्तियारीभन्दा बढी विविध शीर्षकमा खर्च गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२० को निर्णय अनुसार तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी इन्जिनियर राजकुमार गोइत र लेखापाल राम विनय रायलाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।३।११ को पत्रानुसार सि.डि.ई. राजकुमार गोइतको दुई वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.२ साबिक भीमसेनगोला गा.वि.स. हाल का.म.न.पा. वडा नं. ३४ को पूर्वोत्तर श्री कात्यायनी मन्दिर परिसरको १०/१२ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याइएको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा मिति २०६५।१।८ को निर्णयानुसार अतिक्रमण गरेको सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा यकिन गरी सार्वजनीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई सुझाव दिइएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७०।४।८ को पत्रबाट अनियमितरूपमा बनेका भौतिक संरचनाहरू मिति २०६९।६।१० मा हटाई भत्काई सकिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.३ काठमाडौं जिल्ला, धापासी गा.वि.स.का सचिवले भवन निर्माणको स्वीकृति दिंदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा बरुण डेभलपर्स प्रा.लि. धापासीको अपार्टमेण्ट भवन निर्माणको विषयमा भवन डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले स्वीकृति दिएकोमा पछि सो भवनको तला थप सम्बन्धमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव ऋषिराम लामिछानेले तला थप गर्ने गरी नक्सा संशोधन स्वीकृति दिएको कार्य गा.वि.स. सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्रको नदेखिएको हुँदा निजलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१० को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७०।४।१ को पत्रानुसार कार्यान्वयन भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.४ निर्माणाधीन इलाम नगरपालिका-दुधाङ-सोयाङ-नयाँबजार सडक निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको सहित अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।५।२९ को निर्णयानुसार सडक निर्माणको गुणस्तर र लागतमा कुनै सम्झौता नगरी सम्झौता भए बमोजिम काम

गर्न लगाउने, काम सम्पन्न भएपछि प्राविधिकको प्रतिवेदन लिने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र ठीक भएमा मात्र रकम भुक्तानी गर्न लेखी पठाइएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।५।३ को पत्रानुसार जि.वि.स. इलामबाट सो सम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.५ सर्वदलीय समितिको मिलोमतोमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।३० को निर्णयानुसार खगेन्द्रपुर महाराजगन्ज हदौना सडक, दोहोनी कुवागाउँ कचीहवा सडक र शिवलता लवनी सडक मर्मत सुधार उपभोक्ता समितिको कार्यको प्रगति र खर्चको विवरणका सम्बन्धमा स्वच्छ र पारदर्शी रूपले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुमा लेखी पठाइएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।५।३ को पत्रबाट कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.६ जिल्ला विकास समितितिको कार्यालय सिराहाका कर्मचारीबाट संघसंस्था दर्ता, नवीकरणको सिफारिस गर्दा प्राप्त रकम सरकारी खातामा जम्मा नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।१२।१४ को निर्णयानुसार जि.वि.स. सिराहाका कार्यक्रम अधिकृत अरुणकुमार साहले संघसंस्था दर्ता एवं नवीकरण सिफारिस गर्दा प्राप्त रकम समयमै सरकारी खातामा जम्मा नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम पदीय दायित्व पालना नगरेकोमा निजलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ बमोजिम विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।५।२४ को पत्रबाट निजबाट रु.४३,५००।- असुल उपर गरी सचेत गराउने गरी नसिहत दिइएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.७ रौतहट जिल्ला अन्तर्गत प्रेमपुर गोनाही गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव विनोद कुमार साहले रकम हिनामिना गरेको, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको, आफूखुसी परिषद् गराएको देखिँदा मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार निजलाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।५।२४ को पत्रबाट नसिहत दिएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.८ हेटौंडा नगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर सत्यनारायण साहले प्राविधिक सहायक केवलकुमार श्रेष्ठ मार्फत नक्सा पास गरिदिन भनी घूस लिएको भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक सहायक केवलकुमार श्रेष्ठले नक्सा पास गर्दा लाग्ने राजस्व र जरिवाना बापतको रकम समेत यकिन गरी सेवाग्राहीसँग त्यति नै रकम बुझी रसिद दिनुपर्नेमा सो नगरी हचुवाको भरमा रकम लिई ढिला गरी फिर्ता गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।४।३१ को पत्रबाट दुई वर्षको तलब वृद्धि रोक्का गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.९ रौतहट जिल्ला हथियाही गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव राजन कोइरालाले लिएको पेश्की रु.१,६३,२२५।- बेरुजु हुँदा उल्लेखित रकम फछ्यौंट गराउने वा असुल उपर गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।५।२४ को पत्रबाट दस प्रतिशत जरिवानासहित रु.१,७९,५४८।- असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१० जीवित व्यक्तिलाई बेपत्ता भनी सिफारिस लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।११ को निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला बज्रयोगिनी गाउँ विकास समितिका सचिव रमेशप्रसाद दवाडीलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।५।२ को पत्रबाट एक तलब वृद्धि रोक्का गरेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.११ सल्यान जिल्लाको देवस्थल-बामे सडक निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।३।७ को निर्णयले बामे र देवस्थल गा.वि.स.का जनताको सहभागितामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति र जि.वि.स. सल्यानको रोहबरमा आयोजनाको सन्दर्भमा के कसो भएको हो ? एक महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गरी कारबाही टुंगो लगाई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानलाई लेखी पठाएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।८।२७ को पत्रबाट स्थानीय विकास अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१२ जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बुटवल नगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको बुटवल मण्डपमा व्यापक रूपमा रूख कटान गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा बुटवल नगरपालिकाले बुटवल मण्डपभित्रको वन क्षेत्रमा हानी नोक्सानी पुऱ्याए बापत बुटवल नगरपालिकाबाट रु.४,९८,५६०।०५ थप रकम असुल गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देहीलाई लेखी पठाइएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।८।२३ को पत्रबाट बुटवल नगरपालिका कार्यालयले मिति २०७०।८।११ को पत्रसाथ जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीलाई रु.४,९८,५६०।०५ को A/C Payee चेक बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१३ कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्ला अन्तर्गत महाभारत शृंखलाका पहाडहरूमा चुन ढुंगा तथा क्रसर उद्योग संचालन गरेकाले नदीका मुहान धसिएको समेत हुँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी तथा ढुवानीमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।४।२० को निर्णयानुसार ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।२।१३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिई सकिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन लेखी पठाएकोमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०७०।९।९ को पत्र मार्फत कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त भएको भनी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।१०।२ को पत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१४ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।११ को निर्णय अनुसार नगर निर्वाचन एवं जनपरिचालन लगायतका कार्य गर्न जिल्ला विकास समिति कास्कीले आ.व.२०६२।६३ मा लिएको पेश्की रु.१,८०,०००।- फछ्यौंटका साथै सम्परीक्षण गर्न वा असुल उपर जे जसो गर्नुपर्ने हो गरी सो सम्बन्धी बेरुजु फछ्यौंट गरी जानकारी दिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कास्कीलाई लेखी पठाइएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।४।३१ को पत्रानुसार रु.१,८०,०००।- को बिल भरपाई पेश भै फछ्यौंट भएको देखिएको ।

१४.१५ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हरिलोचन शर्माले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीका सव इन्जिनियर माधवेन्द्र चौधरीले अधुरो काम गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक मूल्यांकनबाट कम देखिने रकम रु.३,१०,२६३।५५ निजबाट भरी भराउ गरी पेश्की फछ्यौंट गरी गराई जानकारी गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय

विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।११।२२ को पत्रबाट उक्त रकम असुल उपर भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१६ काठमाडौं महानगरपालिका ६ स्थित कि.नं. ७४ र ४६४ को सार्वजनिक जग्गामा सो जग्गालाई समेत भित्र पारी काँडेतार लगाएको देखिन आएको हुँदा भत्काइदिने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७०।१।२० मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गरी १५ दिनभित्र जानकारी दिन आयोगको मिति २०७०।३।१३ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा उक्त महानगरपालिकाको मिति २०७१।३।१ को पत्रबाट कार्यान्वयन भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१७ काठमाडौं महानगरपालिका-७ मित्रपार्क चाबहिलस्थित अम्बे हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले महानगरपालिका ७ नं. वडा कार्यालयको कि.नं. ९१ को जग्गाको केही भाग अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाएको भन्ने सम्बन्धमा अतिक्रमण भएको क्षेत्रफल यकिन गरी १५ दिनभित्र पर्खाल भत्काई सो को जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं एवं काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०७१।२।२७ को पत्रबाट मिचिएको जग्गामा बनाइएको संरचना हटाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको ।

१४.१८ काठमाडौं महानगरपालिका-३ बाँसबारीस्थित सिट नं. १०२-०९४७-१२ कि.नं. २ को बाटोको पूरै कित्ता र कि.नं. ३ को पर्ती जग्गाको केही भाग सोही स्थान बस्ने ऐ. कि.नं. ३२ का जग्गाधनी पम्फा ज्ञवालीले जस्तापाताले घेरबार गरेको र कि.नं. २८ को जग्गाधनीले पनि कि.नं. ३ को पर्ती जग्गाको केही भागमा घर टहरा र पर्खाल लगाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको देखिएकोले अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने र नापी नक्सा अनुसार सरकारी जग्गा छुट्याई अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने, नापी नक्साअनुसार सरकारी जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न तथा प्रति जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७०।८।१३ को पत्रबाट अतिक्रमण गरी बनाइएको अस्थायी टहरा भत्काइएको तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०७०।३।३० को पत्रबाट उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको र सोको प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाइएको देखिएको ।

१४.१९ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक भागीरथ सिंह र सल्लाहकार गंगालाल तुलाधर समेतले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा रु.६ लाख गंगालाल तुलाधरबाट १५ दिनभित्र असुल उपर वा नियमित जे जो गर्नुपर्ने हो गरी जानकारी दिन मिति २०६९।१२।२ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा स्थानीय विकास प्रतिष्ठानको मिति २०७१।२।२८ को पत्रबाट पेश्की बेरुजु रु.५,७६,०००।- सम्परीक्षण भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ कर्मचारी र एजेन्सी मिली विभिन्न प्रकारको जालसाजी फायल खडा गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।१।६ को निर्णय अनुसार हिमालयन ल्याण्ड ट्राभल एजेन्सीबाट उठाउन बाँकी रकम र दुबईबाट फर्काएका यात्रुहरूको विषयमा छानबिन गरी रकम उठाउन तथा संलग्न कर्मचारीलाई सिफारिस अनुसार नसिहत दिन नेपाल वायुसेवा

निगमलाई लेखी पठाइएकोमा नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७०।५।११ को पत्रबाट ईश्वरी बानियाँ र धर्मकृष्ण श्रेष्ठलाई नसिहत दिएको र हिमालयन ल्याण्ड ट्राभल एजेन्सीबाट रु.३,४१,१७५।०७ भराउने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६८।९।४ मा फैसला भएको देखिएको ।

१५.२ नेपाल वायुसेवा निगमले गर्ने गराउने कामका बारेमा भएको सहमति गर्ने बारेको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६०।१०।२६ को निर्णय अनुसार विभिन्न ४ बुँदाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यनीति निर्णय तयार गरी पेश गर्न लेखी पठाइएकोमा नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७०।५।११ को पत्रबाट कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त भएको ।

परिच्छेद- १३

कार्यान्वयन हुन बाँकी विभागीय वा अन्य कारबाहीको विवरण

भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको छानबिन तथा अनुसन्धानको क्रममा विभागीय कारबाही लगायत अन्य कारबाही गर्ने गरी आयोगबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत कार्यालय तथा निकायहरूलाई लेखिएकोमा केही निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७०।७१ सम्ममा कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विभिन्न कारणबाट कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णयहरूको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

(अ) विस्तृत अनुसन्धानतर्फ

१ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपत्यकास्थित विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट जगरनाथ प्रसाद सोनार सम्बद्ध काठमाडौं टुकटुक र अनिता इलेक्ट्रिकल प्रा.लि.सप्लायर्स रही टेम्पोमा कर्जा लगानी गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।३।८ को निर्णय अनुसार बैंकले निर्धारण गरेको अवधि आषाढ मसान्तदेखि तीन महिनाभित्र कडाइका साथ बाँकी बक्यौता असुली गरी सो को जानकारी दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२ राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सबै कर्मचारीहरूले आ.व. २०५१।५२ देखि नियम विपरीत पुरस्कार रकम लिएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६५।४।१३ को निर्णय अनुसार सो कर्मचारीहरूबाट रु.८,३५,७४,७१३।५५ असुल उपर गर्न र प्रस्तुत सन्दर्भमा आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेतमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयन गरी प्रस्तुत विषयमा टुंगो लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.३ विशालबजार कम्पनीले पसल कवल भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६५।११।२५ को निर्णय अनुसार आयोगबाट मिति २०६५।११।१५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्र दर्ता गर्दा प्रतिवादी बनाइएका काठमाडौं महानगरपालिका २७ बस्ने रमेशमान श्रेष्ठले मिति २०६०।९।३ मा १६०० कित्ता शेयर रु.२२,४०,०००।- मा खरिद गरेको देखिँदा के कुन स्रोतबाट सो शेयर खरिद गरेको हो, आयकर तिरेको छ छैन ? सो विषयमा छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएकोमा कारबाही टुंगो लागेको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.४ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि भन्सार छुटको सुविधामा लिइएको हेभि इक्विपमेन्ट सवारी साधन र मेसिन औजारहरू फिर्ता नगरी मिलेमतो गरी बिक्री गरेको भन्ने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका १५ स्वयम्भु हलचोक स्थित ग्यालेक्सी बिल्डस् प्रा.लि.को ग्यारेजमा रहेको र रमाकान्त प्रसाद चौरसिया समेतले हनिल कोनेको जेभिसँग खरिद गरिएको भनिएको Petibone 40 Multi Crane को सवारी दर्ता प्रमाणपत्र लगायत कुनै पनि कागजपत्र नपाइएको हुँदा सो उपकरणको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सो को जानकारी १५ दिनभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन भन्सार विभागमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.५ राष्ट्रिय बीमा संस्थानका केही उच्च कर्मचारीले कल्याण कोषको करोडौं रकम आफूखुसी लिने गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१२।७ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि, २०६८ र सो बमोजिमको निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत कोषको रकम खर्च र सो प्रक्रिया वा मापदण्ड पूरा नभई ऋण प्रवाह भएको भए फिर्ता गराई सो को जानकारी पठाउन निर्देशन पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.६ एसियन थाई फुड प्रा.लि.ले नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकोले आ.व. २०६३।६४ देखि २०६७।६८ सम्मको असुल गर्नुपर्ने कर र थप कर समेत निर्धारण गरी असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२२ को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.७ गोपाल सोप इण्डष्ट्रिज नेपालगन्ज र जनकपुरले मूल्य अभिवृद्धिकर छली गरेको भनी जरिवाना गरेको रु.१०,०००।- मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.८ नयाँबानेश्वर स्थित ओरियण्टल हस्पिटालिटी एण्ड टुरिजम ट्रेनिङ सेन्टरले घरभाडा कर समेत रु.५,१०,५९९।- छली गरेको रकम मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.९ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारीले आ.व.२०६७।६८ मा भवन निर्माण (तला थप), स्मारिका प्रकाशन, वार्षिक उत्सव समारोह व्यवस्थापन, परीक्षा संचालन, अभ्यास शिक्षण पुस्तिका छपाई, खेलकुद सामान खरिद आदि जस्ता विषयहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा स्मारिका छपाई, कम्प्युटर खरिद र काठको चौकस खरिद सम्बन्धी खर्च लेखिएका बिलहरू प्रचलित कर राजस्व सम्बन्धी कानुनहरू अनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन एवं कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१० पृथ्वीचोक पोखरास्थित हिमसागर मेडिकल हल प्रा.लि.का संचालक हिमलाल काफ्लेले विभिन्न फर्महरूको औषधीको नक्कली बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ, स्याङ्जा पर्वत र चितवन जिल्लाहरूबाट औषधी तथा उपकरणहरू खरिद गरेको बिलहरू मगाई उक्त बिलहरू कुन कुन फर्म वा कम्पनीहरूबाट जारी भएका हुन् ? ती बिलहरू सक्कली हुन् होइनन् ? सम्बन्धित औषधी बिक्रेता, कम्पनी तथा फर्महरूले कारोबार भएका बिलहरूको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम कर राजस्व तिरेको छ, छैन ? भन्ने विषयहरूमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरी छानबिनबाट गैरकानुनी काम भए गरेको देखिएमा को कसले के कति रकम बराबरको गैरकानुनी कार्य गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा यकिन र स्पष्ट राय सहितको प्रतिवेदन पठाउन मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.११ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय (कार्गो अफिस) काठमाडौंका कर्मचारीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा रिसवत लिएको भन्ने सम्बन्धमा त्रि.वि.भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दिव्यराज पोखरेल, भन्सार अधिकृतहरू मिन बहादुर अधिकारी, उद्धव ढुंगाना, लक्ष्मीदत्त जोशी, राजेन्द्र बस्नेत, ध्रुवकुमार रेग्मीलाई निजामती

सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।५।९ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१२ मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति सुर्खेतको एक वर्षे करार मा सह-लेखापाल पदको पदपूर्ति, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिमा रहेका लेखा अधिकृत रत्नप्रसाद सुवेदीलाई काममा लापरबाही गरेको सम्बन्धामा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१३ कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा थोरै परिमाणको प्रज्ञापन पत्र पेश गरी गराई बढी सामान पास गराउन भन्सार कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको भन्ने सम्बन्धमा भन्सार कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा राजस्व चुहावट भएको पुष्टि हुन आएकोले सो भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले आफू कार्यरत कार्यालयमा अनियमितता भएको विषयमा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन गरेको नदेखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीका लेखा अधिकृत सूर्यप्रसाद सुवेदीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त हुने निकासा रकम आफू र आफ्नो सहयोगीको नाममा चेक बनाई नियमानुसार सरकारी वा तोकिएको बैंकमा जम्मा नगरी आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजले आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को प्रावधान विपरीत आफ्नो खाता रहेको फेवा फाइनान्समा रकम जम्मा गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१५ विभिन्न व्यक्ति, फर्म र कम्पनीहरूले तातोपानी भन्सार कार्यालयको नाका हुँदै नेपाल आयत गर्ने व्यापारिक मालसामानहरू धेरै परिमाण तलमाथि पारी जाँचपास गरी गराई भन्सार नतिरी पार्टी र कर्मचारी मिलेर धेरै राजस्व भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले विभिन्न कम्पनी एवं फर्महरूले नेपाल आयात गरेका मालसामानको भौतिक परीक्षण एवं जाँचपास गरी गाडी छुटाउने निर्णय लिंदा आयातकर्ताबाट थप कागजात माग गरी भौतिक परीक्षण गर्ने कार्यविधि पालन गर्नुपर्नेमा पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुँदा भन्सार अधिकृतहरू हरिभक्त के.सी., विष्णुकुमार श्रेष्ठ, यामप्रसाद ढुंगाना र अर्जुनराज पाठक, नायब सुब्बाहरू शंकर लामिछाने, तुलबहादुर पाण्डे, चन्द्रमणि पौडेल, दिनेशप्रसाद पौडेल, श्रीप्रसाद चौधरी, खिमप्रसाद अर्याल, युगवचन हुमगाई, सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, पिताम्बर बस्याल र मेघराज भट्टराई, खरिदारहरू जीवन पन्थी, चक्रबहादुर के.सी., शम्भुप्रसाद खतिवडा, तुलसीकुमार मल्ल र तेजेन्द्रराज कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१६ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवा अन्तर्गतका करदाता त्रिवेणी डिष्टीलरीको आयकर, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौताका सम्बन्धमा सम्पत्तिको लिलामी र अन्त:शुल्क ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा महालेखा परीक्षकको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को प्रकरण ३३.४ मा औल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त पत्रबाट करदाता त्रिवेणी डिष्टीलरीका चलअचल सम्पत्तिहरू अद्यावधिक

गरी रोक्का समेत राख्ने कार्य भई अचल सम्पत्तिका हकमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाई सकिएको भन्ने देखिएको हुँदा तत्सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र उचित निर्णय तथा व्यवस्थापन तथा असुल उपर र फछ्यौंट गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१७ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हेटौंडा अन्तर्गतका करदाता हिमालयन कत्था उद्योगको आ.व.२०६६।६७ को कर निर्धारणको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ४९औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०६८ को प्रकरण ५३.२ मा औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको बेरुजुमा औंल्याइएका विषयहरूमा उचित निर्णय गरी बेरुजु फछ्यौंट गर्न मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१८ कतिपय इँटा उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नै नभई कारोबार गरिरहेको भन्ने सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधान अनुसार इँटा कारोबार गर्ने उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरूको सक्रिय एवं नियमित रूपमा अनुगमन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत दर्ता भई कारोबार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्न गराउन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१९ सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गर्दा कारखानाद्वार मूल्य (Ex–Factory-Price) मा बिजक जारी गर्ने र उक्त सिमेन्ट कारखानबाट कारोबार स्थलसम्म ढुवानी गर्ने डिलर तथा बिक्रेताहरूमध्ये कोही-कोहीले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट छ भनी बिजक जारी नगर्ने र दाबी पनि नगर्ने गरेको देखिएकोले यसबाट राजस्व ठगी भैरहेको भन्ने सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२ (२) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम, सिमेन्टको उत्पादक स्थलदेखि बिक्री वितरण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरी हुने ढुवानी खर्च, वितरण खर्च र नाफा जोडी मूल्य कायम हुनुपर्नेमा बजारमा कतिपय सिमेन्ट बिक्रेताले उपभोक्तासँग कारखानादेखि आफ्नो पसलसम्मको ढुवानी भाडामा तिर्नुपर्ने भ्याट रकम नजोडी बिल जारी गर्ने गरिरहेको स्थिति रहेको देखिन्छ । यसैगरी यदाकदा सिमेन्ट बिक्रेतामध्ये केहीले सरकारबाट निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) को नाममा कर छुटको सहुलियत प्राप्त सिमेन्टको दुरुपयोग भइरहेको देखिंदा, अबिलम्व बजार अनुगमन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी जानकारी पठाउन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकामा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२० नेपालमा कार्यरत २५ वटा बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख व्यवस्थापक तथा विभागीय प्रमुखहरूको योग्यता सम्बन्धमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको तथा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्नेमा कार्यानुभव नभएका व्यक्तिहरू नियुक्ति भएको र त्यस्ता अयोग्य पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबाट हुन सक्ने ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउन उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू छानबिन गरी कारबाही गर्न बीमा समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आयोग समक्ष प्राप्त बोधार्थ पत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपालमा संचालित २५ वटा बीमा कम्पनीहरूका संचालक लगायत विगागीय प्रमुखहरूको माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली रहेको तथा बिमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को दफा ४२ सँग सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी अनुसूची ४ अनुसारको न्यूनतम

शैक्षिक योग्यता र अनुभव तथा पूर्व बीमा ऐन, २०४९ को दफा १० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) अनुसार विभागीय प्रमुखको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी अनुसूची ३ र ४ अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव भए नभएको सम्बन्धमा बीमा कम्पनीहरूमा कार्यरत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू झिकाई अध्ययन गर्दा बिमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को दफा ४२ सँग सम्बन्धित तथा पूर्व बीमा ऐन, २०४९ को दफा १० को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) अनुसार विभागीय प्रमुखको योग्यता तथा अयोग्यता सम्बन्धी अनुसूची ३ र ४ अनुसारको बहाल रहेको पदसँग हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता समेत नभएका व्यक्तिहरू कार्यरत रहेको देखिँदा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू सम्बन्धमा थप छानबिन तथा कारबाही गरी तीन महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार बीमा समितिलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२१ आन्तरिक राजस्व विभागबाट आन्तरिक कर पुनरावलोकन तथा प्रशासकीय पुनरावलोकनको नाममा करोडौं राजस्व हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा निजी बैंक, बीमा कम्पनी, रक्सी, चुरोट, चाउचाउ र चकलेट उत्पादक जस्ता ठूला करदाताको कर पुनरावलोकन गर्दा उजुरीमा उल्लेख गरे झै कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कर हिनामिना गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न दिइएका निर्देशनहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट धेरै लामो समयसम्म कार्यान्वयन गरेको नदेखिँदा विभागले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न दिइएका निर्देशनहरू स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्न मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२२ पेट्रोल पम्पहरूले बिना बिल बिजक तेल बिक्री गर्ने गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री गर्दाको अवस्थामा र कुपनबाट बिक्री गर्ने गरेको अवस्थामा बिजक जारी गर्ने गरेको हालको प्रचलन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिने, आय करमा खर्च दाबी गर्ने निकाय/संस्थाबाट कर चुहावट हुने अवस्था देखिन आएकोले यस सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा नै उपयुक्त व्यवस्था गरी बिल बिजक जारी गरी कर चुहावट नहुने व्यवस्था गर्न मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ बेल्जियम नागरिक Kent B.Crane ले २०५०।५।१० मा नेपालमा वाइल्ड लाइफ डेभलपमेण्ट नामको संस्था दर्ता गराई (भीसाको प्रयोजनको लागि) अनियमित कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।४ को निर्णय अनुसार सुरुमै रु.२४,३७,४०,०००।- लगानी गर्ने भनिए पनि एक करोडभन्दा केही बढी रकम उक्त कम्पनीले लगानी गरेको देखिएकोले शर्त अनुसार आगामी ६ महिनाभित्र पूरै रकम मात्र लगानी गरी उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्न लगाउन उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.२ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना गरी गैरकानुनी फाइदा लिने गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।४।१ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले विशाल बजार कम्पनीलाई दिएको जग्गा बापत मूल्यांकन भएको रु.३९ करोड ६० लाख बराबरको रकमलाई नेपाल सरकारको शेयरको रूपमा परिणत गर्न आवश्यक कारबाही गरी

आयोगलाई जानकारी गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.३ धनगढी नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थालाई फोहोर उठाउने कार्यको जिम्मेवारी दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।३।३१ को निर्णयानुसार तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद जैशी (हाल उद्योग मन्त्रालय) लाई विभागीय कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.४ हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगका अरूणकुमार श्रीवास्तवले उद्योग संचालन गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उद्योगबाट निस्कने धुलो नियन्त्रण संयन्त्र जडान गर्ने कार्य ठेकेदारको लापरबाहीले ढिलाइ भएकोले सम्झौता अनुसार अबिलम्ब काम सम्पन्न गर्न लगाउन मिति २०६९।७।१४ को निर्णयानुसार हेटौंडा सिमेण्ट उद्योगलाई निर्देशन पठाई सो को अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.५ चितवन मेडिकल कलेजमा भएको आर्थिक हिनामिना सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले छानबिनका लागि मिति २०७०।३।१९ मा गोरखापत्र, कान्तिपुर लगायतका पत्र पत्रिकाहरूमा निरीक्षक नियुक्तिका लागि सात दिने सिलबन्दी दरखास्त आह्वान गरी दरखास्त छनौटका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरी उप-सचिव (कानुन) तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा उप-रजिष्ट्रार दीपक घिमिरे र लालबाबु कवारी तथा सहायक रजिष्ट्रार अन्जु पोखरेलसमेत रहेको छनौट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको पाइयो । छनौट समितिले सिफारिस गर्नुपूर्व छनौट गर्ने आधारहरूलाई मध्यनजर राखी आवश्यक कागजात हेरी यकिन गरी सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको र आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत भएको देखिन आएकोले उप-रजिष्टार लालबाबु कवारीको हकमा घूस (रिसवत) लिए दिएको तर्फ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएकोले निज बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही हुन मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको ।

२.६ सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट बिक्री गर्दा कारखानाद्वार मूल्यमा बिजक जारी गर्ने र उक्त सिमेन्ट कारखानबाट कारोबार स्थलसम्म ढुवानी गर्ने डिलर तथा बिक्रेताहरूमध्ये कोही-कोहीले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट छ भनी बिजक जारी नगर्ने र दाबी पनि नगर्ने गरेको देखिएकोले यसबाट राजस्व ठगी भइरहेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने गरी विभिन्न आयोजनाहरूका नाममा बिक्री हुने सिमेन्टको बोरामा Not for Sale जस्ता प्रस्टसँग पहिचान हुने संकेत चिन्ह लगाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.७ ब्रदर्स निर्माण सेवाले 'घ' वर्ग निर्माण इजाजत प्राप्त गर्न निमित्त जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा उल्लेखित कार्य छिटो छरितो गराइदिने भनी उल्लेखित कार्यालयका कर्मचारीहरूले घूस/रिसवत माग गरेको भन्ने सम्बन्धमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका ना.सु. सरस्वती श्रेष्ठले निवेदकबाट दर्ता प्रयोजनको लागि कागजात बनाउनका लागि लाग्ने राजस्व दस्तुरभन्दा बढी रकम लिंदाको अवस्थामा समेत निमित्त प्रमुख (प्रशिक्षण अधिकृत) वासुदेव सिंखडा स्वयं त्यस बखत निज कर्मचारीसँगै बस्दा समेत अनुचित कार्य रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै पनि पहल

गरेको नपाइएकोले निजहरूले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्न गराउन नसकी अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३ ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको शेयर बाँडफाँडमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।७।१० को निर्णय अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन सम्बन्धी कार्य ३ महिनाभित्र गर्न गराउन चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड थापाथलीमा र उच्च दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरी नोक्सान व्यहोर्नुपरेको देखिएकोले नोक्सान नहुने गरी साबिकको विद्युत् खरिद सम्झौतामा पुनरावलोकन गरी जानकारी दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.२ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली विपरीत बढुवा गर्न (तह ७ मा) लागेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२९ को निर्णय अनुसार विगतमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूबाट खुला प्रतियोगिताबाट तह ६ को पदपूर्ति गर्ने प्रावधान भएकोमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता भएकाहरूबाट तह ७ मा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको पाइएकोले तह ६ का लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारी बढुवाद्वारा तह ६ सम्म मात्र जान पाउने र तह ७ वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने गरी विद्यमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सेवा नियमावली, २०६२ लाई संशोधन गर्ने र बढुवा सिफारिस समितिको मिति २०६५।५।१५ को निर्णयानुसार प्रकाशित तह ७ को बढुवासम्बन्धी सूचनालाई समेत संशोधित शैक्षिक योग्यता लागू गरी पुनः बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.३ भोजपुर जिल्लाको सिक्देल खोला जलविद्युत् पुनः निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१२ को निर्णयाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक गोविन्द शर्माले आर्थिक अनुशासनको बर्खिलाप गरेको देखिएकोले विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्न, उक्त जलविद्युत् पुनःनिर्माण आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निकासा भएको रु.५७,७०,०००।- ले अपुग भई जिल्ला विकास समिति भोजपुरबाट अनुदान रु. ६ लाख, गाउँ विकास समितिबाट अनुदान रु.२ लाख र उपभोक्ताहरूका तर्फबाट रु.३६,८९,३७८।- उठाई जम्मा रु.९४,५९,३७८।- उपभोक्ता समितिबाट खर्च गरेको भनी बयान र कागजबाट देखिन आएको हुँदा प्राधिकरणबाट निकासा भएको अतिरिक्त उल्लेखित लगानी भएको भनिएको अन्य रकम यकिन गरी खर्च भएको रकम को कसबाट दिनु तिर्नुपर्ने हो, आवश्यक व्यवस्था गरी सो आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा प्राधिकरणले लिई प्राधिकरणले पाउनुपर्ने लिजको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.४ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रिक्त १ र २ तहको स्थायी पद पूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।५।२३ को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तह १ र २ को उक्त भर्ना प्रक्रिया हस्तक्षेपमुक्त एवं स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी

तवरले कानुनसंगत प्रक्रियाबाट भएको भन्न नसकिंदा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट यथास्थितिमा राख्न मिति २०६७।६।२० मा उत्प्रेरण परमादेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको ।

३.५ मिर्चैया कटारी सवस्टेसन निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणबाट भएको बोलपत्रमा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने Energy Pac Enginering Ltd. Bangladesh को बोलपत्र स्वीकृत नगरी दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने श्रीम इलेक्ट्रिकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्न सिफारिस गर्ने मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरूले अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.६ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनापिच्छे गाडी खरिद गरी विभिन्न सरकारी पदाधिकारी एवं निकायहरूलाई समेत उपलब्ध गराई दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बिलासी गाडी खरिद नगर्न, गाडी खरिद कार्यलाई आयोजना निर्माणको प्याकेजभित्र नपारी छुट्टै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, प्राधिकरणभन्दा बाहिरका निकाय एवं पदाधिकारीहरूका लागि गाडी उपलब्ध नगराउन र बिग्रिबसेका गाडीहरू मर्मत हुन सक्ने भएमा मर्मत गरी काम चलाउन, मर्मत हुन नसक्ने भएमा कानुनबमोजिम समयमै लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउन मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.७ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज प्रसारण केन्द्रका कर्मचारी मिटर रिडर सुपरभाइजर रामबहादुर बुढाथोकीले २०४५ सालदेखिको विद्युत् महसुल बक्यौदा रही कालो सूचीमा रहेको सुरेन्द्रनाथ टण्डन समेतका ग्राहकबाट ५० प्रतिशत रकम लिई पुनः लाइन जोडेको र पचास हजारदेखि एक लाखसम्म लिई विभिन्न अनपढ मानिसहरूलाई कार्यालयमा नियुक्ति गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा भोजराज पाण्डेले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम उठाउने सम्बन्धमा हालसम्म के प्रगति भएको छ ? सो रकम यथाशीघ्र उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयलाई मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.८ मुन लाइट विद्युत् उपभोक्ता समिति सुर्जाहा पर्साका पदाधिकारीले विद्युत् महसुल उठाई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मुन लाइट विद्युत् उपभोक्ता समिति सुर्जाहा, पर्साले बुझाउन बाँकी बक्यौताका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम असुल गर्न मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४ कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक रेवतीरमण चौधरीले मोरङ सुगरमिल्स लिमिटेडसँग कृषि प्राविधिक सल्लाह लिने दिने गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।७।२७ देखि २०६९।७।२६ सम्म एक वर्षका लागि निश्चित पारिश्रमिक लिने गरी गरेको करारनामा कृषि अनुसन्धान परिषद् विनियम विपरीत देखिएकोले पुनः यस प्रकारका सम्झौता नगर्न निजलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.२ मत्स्यविकास निर्देशनालय बालाजु अन्तर्गत मत्स्य प्रयोगशालाको परिसरभित्र रहेको जग्गा र दाना उत्पादन गर्ने मेसिन प्रचलित आर्थिक नियमको परिधिभित्र रही साझेदारीमा काम गर्न दिने भन्ने निर्णय विपरीत निर्देशक राजेन्द्रकुमार के.सी.ले प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको पालना र सरकारलाई कुनै आय नहुने गरी हिमालयन रेन्वोट्राउट प्रा.लि.लाई उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा सचेत गराउन मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.३ जिल्ला विकास समिति रौतहटले आ.व. २०६५।६६ मा रु.१७१५०२३।६१ बराबरको प्रतिस्पर्धा नगराई न्यू जगदम्बा हार्डवेयर गौरबाट २६६ थान हैण्डपम्प सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१) विपरीत सोझै खरिद गरिएको देखिँदा उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल चरन तथा घाँसेबाली बीउ वृद्धि कार्यक्रम जनकपुर) रामाशिष दासलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.४ पर्सा जिल्ला स्थित नमुना गा.वि.स. पोखरियामा आ.व. २०६५।६६ मा कृषि बजार सेड निर्माण गर्न रु.८ लाख निकासा भएकोमा रकमबाट कार्य पूरा नभई पूरै रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी फछ्यौंट समेत गराइसकेको, उपभोक्ता समितिको जिम्मामा खर्च गर्न अधिकार दिइसकेपछि अन्तमा खाता संचालनको लागि कर्मचारी समेतको संलग्नता नियम संगत नदेखिएकोले खाता संचालनमा संलग्न कर्मचारी कृषि विकास कार्यालय पर्साका कृषि प्रसार अधिकृत मुनीलाल प्रसाद रौनियारलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.५ त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा कार्यालयको अधिग्रहणमा लिएको जग्गामा व्यक्तिले दाबी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार फिल्डबुक र सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतका आधारमा आफ्नो नाममा मापोत कार्यालयबाट नापी अनुसारको श्रेस्ता अद्यावधिक गरी राख्न र सोको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई समेत दिन पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.६ राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड हेटौंडाका मुख्य शाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेल, सोही कार्यालयमा कार्यरत गोविन्दप्रसाद घिमिरे, स्टोरकिपर लक्षण यादव लगायतका कर्मचारीहरूले कृषकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुको सट्टा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा एउटा शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्के शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्दा कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद २ को विनियम ७ बमोजिम रकमान्तर गरी खर्च गर्नुपर्नेमा रकमान्तर नगरी खर्च गरेको पाइएको हुँदा निज महेशकुमार पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.७ राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ धनुषाका कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साहले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त कार्यालयमा विभिन्न मितिमा उठेको राजस्व सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले बैंक दाखिला गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३ (१) को व्यवस्था विपरीत कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण साह र लेखा अधिकृत प्रभात

साहको कार्यकालमा उठेको राजस्व रकममध्ये रकम रु.६,४०,६१६।- समयमै दाखिला नगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३ (४) अनुसार आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको र निजहरूको उक्त कार्य अनुचित कार्य भएको देखिएकोले निजहरूबाट कुल राजस्व रकम रु.६,४०,६१६।- को पच्चीस प्रतिशतले हुन आउने जरिवाना बापतको रकम रु.१,६०,१५४।- दामासाहीले भरिभराउ गरी निजहरूलाई विभागीय कारबाही समेत गर्न मिति २०७१।२।३० को निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले नेपालको शैक्षिक संस्थाको नामबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग वा कारोबार गरेको तथ्य सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा खुल्न जाने गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६६।३।१८ को निर्णय अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूबाट जारी हुने शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजातहरू किर्ते गरेको मुद्दालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश गर्ने प्रबन्ध मिलाउन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.२ वैदेशिक रोजगारमा पठाउन रु.५० लाख लिई नपठाइएको र रकम पनि फिर्ता नदिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।५।१९ को निर्णय अनुसार शा. अ. कृष्णकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

६.१ काठमाडौँ महानगरपालिका-३ रानीबारीस्थित सामाखुसी किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा आसपासमा रहेका जग्गाधनीहरूले अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।१।४ को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-३ स्थित सिट नं. १०२-१८५-२२ को सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं. ८४, १६५, १५२, १५३, २५५, ५१, ५४, ५५, ७३, ४२, ४१, समेतले केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हुँदा उल्लिखित कित्ता नं. जग्गाका धनीहरूले आफ्नो कित्तामा घुसाई अतिक्रमण गरेको हदसम्मको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित प्राविधिकहरूद्वारा यकिन गरी गराई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित कित्ता नं.बाट झिकी सार्वजनिकीकरण गरी सो को जानकारी ३ महिनाभित्र दिन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.२ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याइएका मन्त्रालयको अनियमितता सम्बन्धी बुँदाहरूका सम्बन्धमा मिति २०६८।५।२० को निर्णयानसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रु.२,७०,०००।- राजस्व रकम कम दाखिला गरेकोमध्ये रु.१,२७,०००।- दाखिला भै रु.१,४३,०००।- दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले दाखिला गराउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.३ मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट काठमाडौं जिल्ला इन्द्रायणी गाउँ विकास समिति कि.नं.६६ मोही नभएको जग्गामा मोही कायम भएको भन्ने विषयमा मिति २०६८।११।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवराज ढकाललाई विभागीय कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट एकै व्यक्तिले तीनवटा नागरिकता लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।२५ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिका कार्यालय ओखलढुंगाका तत्कालीन लेखापाल उद्धवप्रसाद दाहालले तीनवटा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको सम्बन्धमा त्यस कार्यालयबाट थप कारबाही भयो ? भएन ? कारबाही नभएको भए यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.५ खोटाङस्थित हलेसी महादेवस्थान गुठीको १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा उक्त मन्दिरका पूर्व महन्थ धन ब. गिरी समेतले आफ्नो बनाई बिक्री गरेको र अन्य विभिन्न स्थानको गुठी जग्गा पनि अन्य व्यक्तिले उपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।३।१८ को निर्णयानुसार गुठी जग्गाहरूको विवरण प्राप्त गरी संरक्षण गर्न स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोग लिई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.६ माध्यमिक विद्यालय, वनैनिया, सप्तरीका प्रधानाध्यापक शिवचरण सिंहले विद्यालयको आयव्ययको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ललितबहादुर सिंहले विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने रु.७०,४००।- र विद्यालयको ३ वटा पोखरी २०४९ देखि २०५२ सम्म ३ वर्षका लागि रु.१,०५६००।- ठेक्कामा लिए बापतको रकम समेत कानुन बमोजिम असुल उपर गराई जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीलाई मिति २०६९।८।१२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा असुल उपरको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.७ नुवाकोट जिल्ला, सुन्दरादेवी गा.वि.स.को बाँसपानी पहिरो नियन्त्रणको रकम किर्ते सहीछाप गरी हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा पहिरो नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झलकबहादुर पाठक दोषी देखिएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको छानबिनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट धरौटीसमेत राखेको देखिएको हुँदा निज झलकबहादुर पाठकबाट रु.४० हजार असुल उपर गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.८ धौलागिरी अंचल अस्पताल, बाग्लुङ तथा जिल्ला अस्पताल, बुर्तिवाङको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने छानबिनबाट देखिएको हुँदा भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्न मिति २०६९।११।२ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयलाई र जि.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जय ओम निर्माण सेवा प्रा.लि.सोवन निर्माण सेवा र जटेश्वर निर्माण सेवा प्रा.लि. समेतलाई छाप किर्ते गरेको कसुरमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाग्लुङलाई निर्देशन दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.९ बारा जिल्ला, पटेर्वा गा.वि.स. का सचिव जयपदप्रसाद यादवले आ.व. २०६१।६२, २०६२।६३ र २०६३।६४ को विकास अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, कार्यालय संचालन अनुदान रकम समेत हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज जयपदप्रसाद यादवले विकास निर्माण समेतको लागि आ.व. २०६१।६२ र २०६२।६३ मा प्राप्त रकममध्ये विभिन्न कार्यका लागि भनी पेश्की निकालेको रकम रु.३,६०,३००।- को बिल भरपाई समेत पेश नगरी समयमा पेश्की फछ्यौंट गरेको नदेखिँदा सो रकम र सोको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याज समेत निजले अनुसन्धानको क्रममा राखेको जाय जेथाबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१० पाँचथर जिल्ला, भारपा गा.वि.स.का सचिवले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज हरिनारायण घिमिरेबाट खानेपानी योजनाको रु.६४,०००।- यसै आर्थिक वर्षभित्र असुल उपर गर्न मिति २०७०।२।२१ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.११ सडक बोर्ड नेपालको अख्तियारीमा डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरबाट मुग्लिन नौबिसे सडक खण्ड अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मध्यिमटार र नौबिसे धार्केमा खडा गरिएको सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोलवुथमा खटिएका कर्मचारीहरूले सडक उपभोग दस्तुर बापतको रसिद सम्बन्धित उपभोक्तालाई नदिई राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा धादिङका तत्कालीन प्र.जि.अ. वेदप्रसाद खरेलले राजस्व संकलनतर्फ नेपाल सरकारका छुट्टै निकायहरू रहने भएकोले राजमार्गको राजस्व निकासी कर लगायत औद्योगिक क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वभन्दा बजार अनुगमनलाई बढी हेरिएको भनी आयोग समक्ष उल्लेख गरी दिए पनि सरकारी कर्मचारी कार्यरत रहेको र दस्तुर बापतको रकम उठाउने कार्यमा शान्ति सुरक्षा समेतले प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील अवस्थालाई मनन गरी अनुगमन तथा निरीक्षण गरी राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकरी बनाउन एवं खटिएका कर्मचारीहरूलाई दायित्वबाट विमुख हुन नदिई भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित पार्नेतर्फ कुनै कार्य गरेको नदेखिँदा निज उपर आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१२ इलाका प्रहरी कार्यालय, आँबुखैरेनीले मिति २०६९।७।२९ गते रु. डेढ लाखसहित पक्रेका जुवाडेहरूलाई कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराको निर्देशनमा प्रहरी निरीक्षक लेमप्रताप सेनले उक्त जुवाको रकम विभिन्न संघ संस्थालाई वितरणको नाउँमा आफैंले पचाउने काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा जुवाखालबाट रकम र मानिस पक्रिएको थाहा पाइसकेपछि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न तुरुन्त निर्देशन दिनुपर्नेमा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले सो गरेको नदेखिँदा निज प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक लेमप्रताप सेनलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१३ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, सिन्धुकोट गा.वि.स.का सचिव नवराज सेनको सिफारिसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकारप्रसाद न्यौपानेले तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको भन्ने सम्बन्धमा नागरिकता प्रदान गर्ने क्रममा गा.वि.स. सचिवले सिफारिस गरेको दिनमा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र.ना.नि. समिर भण्डारीले स्थलगत सर्जमिन नै नगरी कार्यालयमै बसी सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेको र सोही दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकारप्रसाद न्यौपानेले नागरिकता जारी गरी राहदानी समेत सिफारिस गरेको देखिँदा गैरनागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र राहदानी सिफारिस गर्ने गरी भएको कार्य प्रक्रिया अस्वाभाविक देखिएकोले नागरिकता जारी गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकारप्रसाद न्यौपाने तथा स्थलगत सर्जमिन नगरी कार्यालयमै बसी काम तामेल गर्ने प्र.ना.नि. समिर भण्डारी ले अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्याल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारी एकआपसमा मिलेमतो गरी तत्कालीन प्रधानाध्यापक घनश्याम उपाध्यायबाट पैसा लिई निजको उमेर घटाएर नागरिकता सच्याएको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रधानाध्यापकले अवकाश लागू हुने मिति २०६७।१०।९

भन्दा ११ महिना १० दिन बढीको तलब बराबरको रकम रु.१,९१,९०८।६२ भुक्तानी लिएको देखिँदा सो रकम निजबाट भरिभराउ गर्न मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१५ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साबाट स्वीकृत बजेट अनुसार कुनै काम नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।५।१७ मा प्रतिवेदन पेश गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरू गणेशप्रसाद अर्याल, किरण निधी तिवारी र नाथु साहले आफूले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कामै नभएको भनी उल्लेख गरेको तर आयोग समक्ष बयान गर्दा यकिन साथ भन्न सकिएन भनी फरक आशयको व्यहोरा उल्लेख गरेकाले निजहरूले अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.१६ फौजदारी अभियोग लागेका शम्भुप्रसाद मण्डलले विवरण ढाँटी विराटनगर उपमहानगरपालिकामा नोकरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति विराटनगर उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रहेको देखिएकोले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको अवस्थामा कारबाही हुन सक्ने भएकोले छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न विराटनगर उपमहानगरपालिका, मोरङलाई साथै आरोपित व्यक्ति शम्भुप्रसाद मण्डलले विवरण ढाँटी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

७ न्याय परिषद्

७.१ सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेकोले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट जय श्रीचन्द्र आयल स्टोरका प्रोप्राइटर नवीनचन्द्र श्रेष्ठ, मकालु आयल स्टोरका सञ्चालक गोकर्णराज खड्का, पायोनियर फ्युल एण्ड लुब्रिकेण्ट प्रा.लि.का सञ्चालक नुगलआनन्द बैद्य र राजेश ट्रेड कन्सर्नका प्रोप्राइटर राजेशकुमार श्रेष्ठले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर तिर्नु मुख्य कानुनी दायित्व पेट्रोलपम्पका प्रोप्राइटर र सञ्चालकहरूको नै भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर बापत जम्मा रु.३९,६३,५८८।- छली गरेको आरोपमा सो पेट्रोल पम्पका प्रोप्राइटर तथा सञ्चालकहरू, कर्मचारीहरू र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कमर्चारीहरू उपर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही अघि बढाउन मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोमा उक्त चारवटै पम्पको लेखापालको रूपमा काम गर्ने योगेन्द्र बरालले करदाताबाट तिर्नुपर्ने राजस्वको नक्कली तथा किर्ते भौचरहरू बनाई करदातालाई दिने र कार्यालयमा समेत पेश गर्ने गरेको पाइएको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रिप्रसाद ओलीले पेट्रोलपम्पका कर्मचारी योगेन्द्र बराल र प्रकाश खड्का उपर मात्र मुद्दा चलाउने अन्य को हकमा सबुत प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेको देखिँदा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता (हालका जिल्ला न्यायाधीश) बद्रिप्रसाद ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार न्याय परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत

८.१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विजयकुमार श्रेष्ठले झूठा विवरण पेश गरी क्रिया बिदा र घर बिदा लिएको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।२२ को

निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.२ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत इन्द्रबहादुर डाँगी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत रहँदा नियम विपरीत दुई ग्रेड थप गरी दिएकोमा आयोगबाट कारबाही सुरु भएपछि सो रकम फिर्ता गरेको देखिएको सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२३ को निर्णयानुसार सो को ब्याज समेत असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुझाव दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.३ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण अधिकारीले सेवा प्रवेश गरेको १३ वर्षमा १५ ग्रेड खाएको र प्रहरी कर्मचारी भएर प्रहरी नियमावलीमै नभएको पेश्की बिदा लिई बसेकोमा विभागीय कारबाही हुनुपर्नेमा सो अवधि समेतलाई गणना गरी बढुवा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रहरी कर्मचारी भएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ७९ बमोजिम बिदा स्वीकृत गराएर वा पूर्व निकासा लिएर मात्र बिदामा बस्नुपर्नेमा बिदाको निवेदन पेश गरी स्वीकृत नहुँदै अटेर गरी बिदा बसेको देखिँदा निजलाई सोही नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम नसिहत दिन मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८.४ कर्मचारी संचयकोषबाट कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.अन्तर्गत भेगासिटी परियोजनामा भएको ऋण लगानी, त्यसको असुल उपरमा भएको उदासीनता एवं ओरियण्टल सहकारीका सदस्यहरू र भेगासिटीका बुकिङकर्ताहरू समेतका उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।१२ मा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको समुच्च व्यवस्थापन गरी सो बाट भविष्यमा प्राप्त हुन आउने रकमले सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको ऋण रकम भुक्तान गर्न, ऋण चुक्ता गर्न आदि कार्य गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको । त्यस्तै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० को प्रतिवेदनले निज सुधिर बस्नेतको ओरियण्टल सहकारी सबैभन्दा समस्याग्रस्त भएको भन्ने उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या व्यवस्थापन गरी समाधान गर्न सक्ने अधिकार भएको आयोग गठन हुनुपर्ने भन्ने लगायत विभिन्न सुझावहरू दिएको देखियो । ती प्रतिवेदनहरू लगायत आयोगबाट सम्बद्ध निकायहरूसँग गरेको छलफल समेतका आधारमा घर बुकिङ गर्ने सर्वसाधारण एवं बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग अविलम्ब गठन गर्न मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई मुख्य सचिव मार्फत लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत

९.१ सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङले बिक्री वितरण गरेको जग्गामा अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।११।२७ को निर्णय अनुसार अनियमित रूपमा मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकूल हुने गरी दर्ता भएको सरकारी जग्गालाई दर्ता बदर गरी सरकारी जग्गा कायम गर्न मातहतको विभाग कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने दायित्व भएको मन्त्रालयले सो नगरी सचिवस्तरबाट भएको रोक्का निर्णयलाई मिति २०५८।११।१५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई फुकुवा गरी सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको देखिन आएको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न र जालसाजीपूर्ण कार्य गरी झूठा व्यहोरा पेश गरी

गैरसुकुम्बासी गैरअव्यवस्थित बसोबासी र क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले वितरण नगरेको जग्गालाई तत्कालीन बसोबास प्रशासकको दस्तखतसँग मिल्लोजुल्दो गरी जालसाजी श्रेस्ता पुर्जा पेश गरी अनधिकृत रूपमा जग्गा दर्ता गराएको हुन सक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै पदाधिकारी तोकी वा समिति गठन गरी यकिन गर्नुपर्ने हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यनीति २०५६ (संशोधन सहितको) दफा ५ र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यविधि २०५७ को दफा २१ अनुसार कारबाही गरी सो को जानकारी ६ महिनाभित्र आयोगलाई गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२ काठमाडौं महानगरपालिका-३२ धोबीखोला स्थित कित्ता नं. १४३ को २३ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरूले अनियमितरूपमा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।८।९ को निर्णय अनुसार उल्लिखित कित्ताहरूमध्ये कुन कुन कित्ता नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भइसकेको छ ? सो को विवरण र नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गर्न बाँकी रहेका कित्ताहरू उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नेतर्फ कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी १ महिनाभित्र आयोगलाई गराउनका लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३ जनकपुरमा पर्ने तोताडी मठरानी पारी मठका गुठीका जग्गालाई नापीको समयमा मठका पुजारी चतुर्भुज उपाध्यायले रैतान नम्बरी दर्ता गराई अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।११ को निर्णय अनुसार तोताडी मठरानी पाटीका जग्गाको रैतान नम्बरीतर्फको लगत कट्टा गरी साबिक बमोजिम दर्ता गरी आयोगमा जानकारी पठाइदिन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४ काठमाडौं महानगरपालिका भीमसेन गोलाको कित्ता नं.१९७ को सार्वजनिक पर्ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन लागेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।४।६ को निर्णय अनुसार काठमाडौं जिल्ला भीमसेनगोला १ ख कित्ता नं.७३ को जग्गा हाल काठमाडौं महानगरपालिका १० सिट नं.१०२–११४७–०२ को हालको कित्ता नं. १७९, १८०, १६१, १६९, ३७१, १६३ को जग्गाभित्र व्यक्तिको जग्गामा घुसेको देखिँदा साबिक ७३ नं. कित्ता हालको कित्तामा घुसेको जति क्षेत्रफलको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत बुझी कानुनको रीत पुऱ्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५ साबिक पाटन यनमुगल ६६।५६ नं. लगतमा त्रैलोकघर समेत ६ जनाको नाममा गुठी जनिएको टीकाथली गाउँ विकास समिति १(ख) को कित्ता नं.१२ को क्षेत्रफल ६-४-०-० जग्गा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी फिल्डबुकमा केरी सच्चाई गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१५ को निर्णय अनुसार नापी अधिकृत भीमबहादुर कार्की, नापी निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी, अमिन राजप्रबोध कुमार महासेठ र कार्यालय सहयोगी नातिबाबु सुवेदीलाई विभागीय कारबाही गर्न नापी विभागमा र ललितपुर जिल्ला टीकाथली गाउँ विकास समिति १(ख) कित्ता नं.१२ को क्षेत्रफल ६-४-०-० जग्गाको मिति २०६५।११।१२ मा बुद्धरत्न शाक्यको नाममा दर्ता हुने गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकोले उक्त जग्गालाई पूर्ववत निजी गुठी नै कायम गरी दर्तासम्बन्धी कारबाही निस्क्रिय गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६ काठमाडौं जिल्ला साबिक बौद्ध गाउँ विकास समिति ४क कित्ता नं. ३२ को २-१४-३ क्षेत्रफल हाल नापीमा नगर वडा नं.६ सिट नं. १०२-१०६८-०८ कित्ता नं.६४ को २-१४-३ क्षेत्रफल भएको जग्गा अनियमित तरिकाले दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।७९ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयबाट भएको हाल साबिक नामसारी कानुनसम्मत नभएकोले उल्लिखित दुष्कृतिजन्य निर्णय सच्याई प्रस्तुत विवादको सक्कलै फाइल मोही तेरोमेरोको विवादको टुंगो लगाउन भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन प्रशासक, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.७ काठमाडौं जिल्ला बालुवा गाउँ विकास समिति ९ (ख) को जोताहा मोहीलाई खारेज गरी दर्तावालालाई मोही कायम गर्ने गरी निर्णय गरी गुठी संस्थानबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।७।२५ को निर्णय अनुसार मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५ नं.बमोजिम क्षेत्राधिकार बाहिर भई कायम रहन नसक्ने देखिएको बालुवा गाउँ विकास समिति ९(ख) कित्ता नं.१७० र ऐ.वडा नं.९(३) कित्ता नं.११ का जग्गाहरू कित्ताकाट भै हाल भएका सम्पूर्ण कित्ता नं.का जग्गामा ३ महिनाभित्रमा साबिकको जोताहा मोही काले दमाईको नाम कायम गरी सो को जानकारी आयोगलाई गराउन भूमिसूधार कार्यालय काठमाडौंमा र सोही अनुसार आआफ्नो श्रेस्ता सुधार गर्न गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.८ बालाजुको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले मिच्ने र हडप्ने कार्य गरी व्यक्तिको नाममा गराएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।८।४ को निर्णय अनुसार साबिक बालाजु ४ कित्ता नं.४ क्षेत्रफल साबिक ४-७-२-० को जग्गा पर्ती भएको देखिएको र पुनः नापी हुँदा उक्त जग्गाको साथमा कतैकतै भोगको आधारमा आफ्नो नाममा गराएको भए पनि नक्सा सुधार गर्ने एवं रावल आयोगले रोक्का राखेको पाइएकोले उक्त जग्गा हाल सार्वजनिक बाटो चउर एवं कहींकतै व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गर्ने समेत गरेको पाइएको, उक्त साबिक बालाजु ४ नं. कित्ता जग्गालाई हालको तथा नापीमा कुन कुन कित्तामा पर्दछ यकिन गरी जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी १ महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि सहित जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.९ कास्की जिल्ला अर्धौढले पिपल देउमाडी ठूलाकोटमा अवस्थित भैरव गुठीको करिब ४९ रोपनी गुठी तैनाथी जग्गा सम्बन्धित गुठीको नाम जग्गाधनी महलमा कायम राखी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्नुपर्नेमा गुठीयार मधुमाया योगीलाई मोही कायम गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट निर्णय भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२६ र २०६६।९।१३ को निर्णय अनुसार उप-प्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेलाई विभागीय कारबाही गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय गर्दा गुठी संस्थानको हकहितलाई ध्यानमा नराखी कित्ता नं.२२२, १०३, १२३, १७१, १७२, १९२, १९३ र १९४ का जग्गाको मोही महलमा मधुमाया योगीको नाम श्रेस्ता र पुर्जामा कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त तथा गुठी संस्थान ऐन विपरीत देखिएकाले गुठी संस्थानको २०६६।२।१० को निर्णयमा मधुमाया योगीको नाम उल्लेखित जग्गाको श्रेस्ता र पुर्जाको मोही महलमा कायम गर्ने निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण हुँदा दुष्कृति सच्याउन र कानुनी सल्लाहकारद्वय सुश्री अंजिता खनाल र सोमराज तिम्सिनाको करार समाप्त गर्न सञ्चालक समिति गुठी संस्थानलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१० काठमाडौं महानगरपालिका-२९ बस्ने बत्तिनानी प्रधानले साबिक काठमाडौं महानगरपालिका २९(क) मा आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कायम भएको कित्ता नं. १७७ र १७८ को

०-१०-० र १-१०-० क्षेत्रफल नम्बरी जग्गा नयाँ नापीपछि मालपोत र नापी कार्यालयबाट हाल साबिक नगरिदिएको सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१६ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले कसैलाई भोगाधिकार दिएको भए व्यक्तिको जग्गामा अर्काको भोगाधिकार रहन नसक्ने हुँदा र भोगाधिकार फिर्ता गर्न सकिने नै हुँदा मालपोत ऐन तथा नियमको अधीनमा रही निवेदिकाको जग्गा हाल साबिक गरी दिन, सेवाग्राहीको गर्न मिल्ने काम समयमै गरिदिने गर्न नमिल्ने वा अर्कै निकायले गर्नुपर्न भए सो को जानकारी गराउनुपर्नेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र नापी शाखा डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरूले त्यस्तो गरेको देखिन नआएको हुँदा निजहरूलाई सख्त ध्यानाकर्षण गराउने र ३ महिनाभित्र हाल साबिकको टुंगो लगाई जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.११ गुठी सस्थान केन्द्रीय कार्यालयका उपनिर्देशक दीपकबहादुर पाण्डेले गुठी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।२।२६ को निर्णय अनुसार उपप्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेलाई विभागीय कारबाही गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१२ नर्सिं गाउँ विकास समिति-३ सुनसरी बस्ने रामानन्द महतोले र.नं.१४६०७ मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट रजिस्ट्रेसन गरी शम्भुभक्त श्रेष्ठबाट खरिद गरेको जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।६।४ को निर्णय अनुसार यसमा कि.नं.१६०७ को जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएकोमा सो रजिस्ट्रेसन गरी लिएको जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्ने समेत विवाद देखिएकाले नापी कार्यालयबाट पहल गरी साबिक जग्गाधनी र हाल खरिद कर्तालाई समेत झिकाई रजिस्ट्रेसन बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नापी कार्यालय सुनसरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१३ भूमाफिया विरुद्ध कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।२६ को निर्णय अनुसार साबिक कलंकी गाउँ विकास समिति ८(क) कित्ता नं.१७० को ०-१३-१-० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सर्भे नापीको फिल्ड बुकमा जोताहा जग्गाधनी तथा किसानको व्यहोरा समेत खाली भै मालपोत कार्यालय कलंकीको दर्ता बाकी श्रेस्ताको मोठ पाना नं. २९७१ मा रहेकोमा उक्त श्रेस्तामा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी मालपोत कार्यालय कलंकीको मोठ ठेली नं.५ को पाना नं.१२६२ मा धर्म महर्जनको नाममा मिति २०३६।१०।२९ को निर्णयबाट दर्ता भएको भन्ने कैफियत लेखी दर्ता भएको देखिएको र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट प्राप्त मिति २०६६।११।२६ र २०६७।८।७ को पत्र, राय किताब, तामेली दर्ता रजिष्टरको प्रतिलिपि एवं संकलित मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणबाट उक्त कि.नं.१७० को जग्गा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धर्म महर्जनको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०३६।१०।२९ मा निर्णय भएको नदेखिएको र दूषित कार्य गर्ने कर्मचारीको पहिचान समेत हुन नसकेकोले उक्त कि.नं.१७० को जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा मोठ ठेली नं.५ को पाना नं.१२६२ मा लेखिएको मिति २०३६।१०।२९ को निर्णयले धर्म महर्जनको नाममा दर्ता भएको भन्ने कैफियत व्यहोरालाई बदर गरी श्रेस्ता पुर्जा बनाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी आयोगमा जानकारी पठाउन मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१४ किर्ते बिल भरपाई बनाई लाखौं खाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।११।२२ को निर्णय अनुसार गुठी संचालन सहयोग समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार शाहले गाडी मर्मत गराउन पेश्की लिएको रु.४०,०००।- तुरुन्त फछ्यौंट गराउन र फछ्यौंटका लागि पेश हुने बिल

भरपाई यथार्थ कार्य भए अनुरूप हो होइन ? जाँचबुझ गरी फछ्यौंट गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१५ बालाजु गाउँ विकास समिति ९(ख) कि.नं.९० को १-१०-० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा अनियमित तरिकाले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता सम्बन्धी कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।९ को निर्णय अनुसार यस सम्बन्धमा कानुन बमोजिम गरी जानकारी दिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१६ नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण चौधरी समेतले साबिक नगर २८(ख) कि.नं.१८२ लाई कि.नं.१८३ कायम गरी हाल साबिक गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१२।१३ को निर्णय अनुसार दोहोरो श्रेस्ता भएको कि.नं.१८२ का हकमा कानुन बमोजिम दोहोरो श्रेस्ता मिलान गर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो श्रेस्ता के कसरी तयार भयो ? दोहोरो श्रेस्ता तयार गर्ने क्रममा को को कर्मचारी संलग्न भएका थिए ? दोहोरो श्रेस्ता तयारका क्रममा सरकारी कागजात किर्ते भएको छ छैन ? सो समेत यकिन गरी १ महिनाभित्र दोहोरो श्रेस्ता मिलान गर्ने कार्य र सरकारी कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारीहरू उपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा लेखी पठाई कारबाहीको जानकारी आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१७ भक्तपुर नगरपालिका-११ कि.नं.१८ को ७०-१-०-१ क्षेत्रफलको गुठीको घरजग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।१।१६ को निर्णय अनुसार भविष्यसम्म पूजाआजा र धर्म परम्परालाई निरन्तरता कायम गर्न उक्त घरजग्गालाई गुठी नै कायम गर्नुपर्ने भएकाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) को आधारमा उक्त ऐनको दफा ३९(१) बमोजिम भक्तपुर नगरपालिका ११ कि.नं १८७ क्षेत्रफल ०-१-०-१ क्षेत्रफल रोपनीको घरजग्गा भद्रकाली गुठीको रोटी पकाउने घरको कायम गरी गुठीमा दर्ता गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१८ काठमाडौं महानगरपालिका-५ सिट नं. १०२-१०६६-२१ मध्येको जग्गा गोकर्णेश्वर पंचामृत गुठीको नाममा दर्ता भएको सम्बन्धमा आफ्नो पैतृक जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।१।१६को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका २५क कित्ता नं. ५०५ को जग्गा २०४४।८।२३ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको देखिँदा उक्त कित्ता नं ५०५ बाट हाल नयाँ नापीमा कायम भएका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू यथावत नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम राख्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.१९ भक्तपुर ताथली गा.वि.स. ९क कित्ता नं ९६ को २-१-०-० क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट नक्कली निर्णय गरी समेत दर्ता गरी लिनु खानु गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१ को निर्णय अनुसार भक्तपुर ताथली ९क कित्ता नं १२० को २-०-०-० क्षेत्रफल र कित्ता नं १२१ को ५-६-२-० क्षेत्रफलको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता बनाई सो को जानकारी १ महिनाभित्र दिन मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२० तत्कालीन इचंगुनारायण गा.वि.स.का सचिव लेखनाथ भट्टराईले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा अनियमित रूपमा जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।५ को निर्णय अनुसार इचंगुनारायण गाउँ विकास समितिका सचिव लेखनाथ भट्टराईलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति काठमाडौंमा र यसमा उल्लेखित जग्गाहरूको जग्गाधनी निसन्तान भएको देखिँदा उपरोक्त जग्गाहरू (कित्ता नं. ३२१, ३१५, ३१६, ३१८, ३२१, ३४२, ३९६, ४००, ४११ र ४१३) लाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२१ भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. २(ग) कि. नं. ८० प्र ७ को भैरवी गणेश प्राथमिक विद्यालय र नारायणको मन्दिर रहेको उक्त जग्गाको साबिक क्षेत्रफल १-४-३-० भएको सो जग्गाको वरिपरि जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूले अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१३ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय भक्तपुरले आफ्नो प्रतिक्रियाको जबाफ ३ मा दिएको सुझाव मनासिब देखिँदा सो अनुसार गर्न र नं ८० सँग जोडिएका चारैतर्फका कित्ता जग्गाहरू फिल्डबुक र नक्सा अनुसार के कति क्षेत्रफल थियो यकिन गरी हाल कुन कुन कित्तामा क्षेत्रफल बढी भई कुन कित्तामा घट्न गएको रहेछ यकिन गरी अर्को कित्तामा घुसेको सरकारी जग्गालाई साबिक अनुसार आफैंमा गाभेर क्षेत्रफल सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा नापी विभाग मार्फत नापी कार्यालय भक्तपुरलाई साबिक नक्सा फिल्डबुक अनुसार गाउँ विकास समिति भवन विद्यालय भवन रहेको र सो मा जोडिएका सबै कित्ता बाटोहरू समेत नापजाँच गरी साबिक अनुसारको क्षेत्रफल कायम गर्न भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२२ भक्तपुर जिल्ला दिव्येश्वरी गा.वि.स. ९ग कित्ता नं १९८ को सार्वजनिक खोला मालपोत कार्यालय भक्तपुरले कित्ताकाट गरी दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२१ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कित्ता नं. १९८ बाट गुणमाया चक्रधर समेतको नाममा कित्ताकाट भई गएको कित्ता नं ३१३ क्षेत्रफल २-८-०-० बाहेक बाँकी रहन आएको कित्ता नं. ३१४ क्षेत्रफल २-१०-०-० र कित्ता नं. ३१५ को क्षेत्रफल ४६-४-० गरी जम्मा ४८-१४-०-० क्षेत्रफल जग्गा २०२१ सालको फिल्डबुक र नक्सामा मनहरा नदी जनाइएको, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को ख (२) अनुसार सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्न नेपाल सरकारको हक लाग्ने जग्गा देखिँदा र मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४९।३।३० मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भइसकेको आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी श्रेस्ता पुर्जा बनाई पुर्जासहितको जानकारी १ महिनाभित्र आयोगलाई पठाउन मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२३ साबिक चाबहिल ९(ख) कि.नं. ६४ को ४-७-०-० क्षेत्रफलको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा अनियमित तवरले दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२२ को निर्णय अनुसार उक्त जग्गाको मिसिल फायल गुठी कार्यालय पशुपति अमालकोट कचहरीबाट माग गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय चाबहिललाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२४ रौतहट जिल्ला धर्मपुर गाउँ विकास समिति २क कित्ता नं. २५१ को जग्गा फुकुवा एवं नामसारी दाखिल खारेज समेत गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।४।६ को निर्णयानुसार भूमिसुधार कार्यालय रौतहटबाट मिति २०६६।१२।२० मा भएको जग्गा कुबर्रनीको हदबन्दीको हदबन्दी छानबिन सम्बन्धी निर्णयमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को पांचौ संशोधन २०५८

ले जग्गाधनीले ११ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा सो सम्बन्धमा निर्णयमा उल्लेख गरेको नदेखिएकोले सो तर्फ पनि कानुन बमोजिम निर्णय गर्न र मिति २०६६।१२।२० को निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुने भनी उल्लेख भएको जग्गा १५ दिनभित्रमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो को जानकारी समेत गराउन मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२५ रिङरोडको जग्गा अनियमित रूपमा जग्गा खरिद बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।६ को निर्णयानुसार रिङरोडको लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कार्य र श्रेस्ता मिलान गर्न कार्य संबन्धित निकायबाट हालसम्म भएको नदेखिएको र सरकारले अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा अनधिकृत रूपमा खरिद बिक्री भैरहेको हुँदा मुलुकभर रहेका सडकको मापदण्डभित्र परेका जग्गाको अनिवार्यरूपमा लगत कट्टा गरी श्रेस्ता मिलान गर्ने । अब उप्रान्त सडकको मापदण्डभित्रको जग्गा खरिद बिक्री हुन नदिने व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२६ कानुनी कारबाही गरी सजाय गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।१६ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको हनुमन्ते खोला किनारको जग्गामा ए टु जेड सप्लाई एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि.द्वारा लगाइएको पर्खाललाई बैध मान्न सकिएन । अतः उक्त खोला किनारको जग्गाबाट लगाइएको पर्खाल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास आयोजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुर, ए टु जेड सप्लाई एण्ड डिष्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि. थापाथलीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२७ अतिक्रमण गरेको सडक छुट्याई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।२० को निर्णयानुसार भीमसेनगोला ओरालो (बागमती पुल नजिकै) बाट शान्तिनगर प्रवेश गर्न प्रयाग मार्ग मुख लगायत शान्तिनगर गेटतर्फ जाने प्रयागमार्ग बाटोको दायाँ बाँयातर्फ सार्वजनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूले मिची घर टहरा बनाई अतिक्रमण गरेको नक्साबाट प्रस्ट देखिँदा नापी कार्यालयबाट नक्सा अनुसार सीमांकन गराई अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयमा घर टहरा खाली गर्न सूचना दिई अतिक्रमण हटाउने कार्य २ महिनाभित्र सम्पन्न गरी जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका-३४ नं. वडा कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२८ मकवानपुर जिल्ला भैसे गाउँ विकास समिति अन्तर्गत वनक्षेत्रको पुर्जा निकाली मुआब्जा दावी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।१०।१९ को निर्णयानुसार मकवानपुर जिल्ला भैसे गाउँ विकास समिति ८ स्थित कि.नं.३२६ देखि ३३५ सम्मको १० कित्ताका जग्गाका सम्बन्धमा फिल्ड अध्ययन गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषको घरबास गरेको र भोग गरेको देखिएन । सम्पूर्ण जग्गा हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडले प्रयोग गरिरहेको पाइयो । मालपोत कार्यालय मकवानपुरको मिति २०४०।२।२ को निर्णयले उक्त कित्ताहरूमध्ये ३३४ को जग्गा बाहेक अन्य कित्ता बदर भएको । उक्त जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्दा जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी राप्ती दुन डिभिजन कार्यालयले रिट निवेदकको जग्गाको दर्ता बदर गरेको र सोही निर्णय बमोजिम लगत कट्टा गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय बदर गरी असर पर्ने पक्षलाई जो जे बुझ्नुपर्दछ बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा मिति २०४२।२।७ मा परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिएको र हालसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको पाइएन । सम्पूर्ण व्यहोरा अध्ययन गर्दा मकवानपुर जिल्ला भैसे गाउँ विकास समिति-८ कि.नं.३२६ देखि ३३५ सम्मका १० कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका जग्गा हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिंदैन । तसर्थ माथि उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सम्बन्धित पक्ष बुझी निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय हेटौंडालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.२९ फिल्डबुकमा गुठी जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री भएको भन्ने उपर मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार जनकपुरस्थित दशरथ तलाउको पूर्वपट्टि रहेको जनकपुर नगरपालिका-६ नक्सा नं. १३५५-२३ कि.नं. ७१ ०-२-० क्षेत्रफल जग्गाको फिल्डबुकको जग्गा धनी महलमा गुठी संस्थान/राजेश्वर दास वैष्णव भई मोही महल खाली भएको देखियो । दोहोरो जग्गा धनी कायमै हुन नसक्नेमा गुठी संस्थान जग्गाधनी भएको जग्गामा व्यक्तिको नाम समेत समावेश गरेपछि व्यक्तिकै नाममा जग्गा दर्ता कायम गरेको देखिन आयो । यसरी फिल्डबुकमा गुठी जनिएको व्यक्ति जग्गाधनी कसरी हुन पुगेका हुन् ? यसमा छानबिन तथा आवश्यक जो जे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो गरी २ महिनाभित्र उक्त जग्गाको जग्गाधनीको सम्बन्धमा निर्णय गरी जानकारी गराउन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३० काठमाडौं जिल्ला स्यूचाटार गाउँ विकास समिति-३ कि.नं. १ को ३ रोपनी जग्गा किर्ते दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार काठमाडौं जिल्ला स्यूचाटार गाउँ विकास समिति-३ कि.नं. १, १-०-०-० क्षेत्रफल जग्गा बिक्री गर्नका लागि जग्गाधनी दिनेशभक्त श्रेष्ठ, पुर्जा, लिखित, सिफारिस, नागरिकता प्रमाणपत्र सहित मालपोत कार्यालय कलंकी गएकोमा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने क्रममा चेक जाँच गर्दा कागजात छोडी भागी गएको । उक्त पुर्जा श्रेस्ता दूषित प्रकृतिको भनी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट लेखी आएको देखियो । साबिक फिल्डबुक हेर्दा सो जग्गा दर्ता भएको देखिएन । जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र कम्प्युटर इन्ट्री समेत फर्जी देखिएको बयानका क्रममा समेत सो जग्गा दर्ता भएको भन्ने आधार प्रमाण दिन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा दर्ता प्रमाणित हो भन्न सकिने आधार देखिएन । मालपोत कार्यालय कलंकीमा दर्ता प्रमाणित भनी कम्प्युटर इन्ट्री र श्रेस्तामा लेखिएको कैफियत र दर्ता प्रमाणितलाई बदर गरी पूर्ववत बाँकी अवस्थामा राख्न, किर्ते कागजात तयार गरी जग्गा दर्ता गर्न आउने दिनेशभक्त श्रेष्ठ लगायत संलग्न व्यक्तिलाई सरकारी कार्यालयको श्रेस्तामा किर्ते कैफियत र दर्ता बाँकी जग्गालाई दर्ता प्रमाणित भनी गरिएको दस्तखत र दर्ता प्रमाणित भएको भनी कम्प्युटर इन्ट्री गरिएको कार्य सरकारी कागज किर्ते गरेको हुँदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम प्रस्तुत विषयको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३१ सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।४ को निर्णयानुसार नवलपरासी जिल्ला जमुनिया गाउँ विकास समिति-८ कि.नं.५८ बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं.१६०, १६१, १६२, १६४, १६६ र १७२ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी धनीपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा पठाउन मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय नवलपरासीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३२ जनकपुरस्थित राम मन्दिर गुठी तैनाथी जग्गालाई मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।१४को निर्णयानुसार जनकपुरस्थित राम मन्दिर गुठीको जनकपुर नगरपालिका-७ कि.नं. १४७ बाट हाल कायम कि.नं. २९ र ३० जग्गामा भूमिसुधार कार्यालय धनुषाबाट क्रमशः मोही रम्बादेवी रञ्जितकार र माधवराज गिरी कायम हुने गरी मिलापत्र गरेको पाइयो । साबिकमा गुठी जनिएको उल्लेखित जग्गा गुठी तैनाथी वा गुठी अधिनस्थ कुन प्रकृतिभित्र पर्छ ? मोही कायम हुने गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट मिलापत्र भएको कानुन अनुरूप छ, छैन ? छैन भने बदर गराउनेतर्फ जानुपर्ने लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने सम्बन्धित निकाय गुठी संस्थान भएको हुँदा उल्लेखित प्रश्नहरूका विषयमा जे जो निर्णय वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो गरी भएको निर्णय समेत जानकारी आयोगलाई दिन गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३३ घर भएको जग्गालाई घर नभएको भनी राजस्व छलेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।१५को निर्णयानुसार जग्गाधनी शिवराम कार्की सुनाकोठी १/ङ,कि.नं.१३२ ०-६-३-० क्षेत्रफलको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरको समेत मूल्यांकन गरी नियमानुसार लाग्ने राजस्व जग्गाधनीबाट असुल उपर गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३४ सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला रौतहट पेमपुर गोनाही गाउँ विकास समिति ९ कि.नं.४९ र ५० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जग्गाधनी पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा पठाउन मालपोत कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३५ किर्ते व्यक्ति खडा गरी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।१२।२२ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय धनुषाका शाखा अधिकृत रामनरेश राय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका ना.सु. रामचन्द्र राउत, ना.सु. रामेश्वरलाल कर्ण र टा.ना.सु. शिवनारायण पण्डितलाई विभागीय कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३६ हदबन्दीभन्दा बढी रोक्का रहेको जग्गामध्ये केही जग्गा फुकुवा गराई अनुचित कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।३।८ को निर्णयानुसार २५-१७-१४-$\frac{१}{२}$ क्षेत्रफल जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा २७-१०-५ क्षेत्रफल जग्गा फुकुवा गरेको देखिन आएकोमा बढी फुकुवा भएको १-१२-११-$\frac{१}{२}$ क्षेत्रफल जग्गा पूर्ववत रूपमा पुनः रोक्का गरी हदभन्दा बढी ८९-१४-०-$\frac{१}{२}$ क्षेत्रफल जग्गाको श्रेस्ता नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा धनीपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा पठाउने व्यवस्था गर्न मालपोत र भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीमा लेखी पठाइएको र सप्तरीका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी दिवाकर वास्तोला (हाल उपसचिव लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा), तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीका शाखा अधिकृत (हाल मालपोत कार्यालय बेलवारी मोरङका मालपोत अधिकृत) प्रेमप्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३७ टीकापुर नगर विकास समितिले सर्वसाधारण बाढीपीडितलाई रु.१,०००।- लिई जग्गाका प्लटहरू वितरण गर्दै आएको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय टीकापुरको मिसिल नभेटिएको अवस्थामा श्रेस्ता खडा गर्ने नायव सुब्बा अग्निबहादुर शाही र खरिदार जगेप्रसाद

उपाध्यायको हकमा विभागीय कारबाही भयो भएन भन्ने विषयमा आयोगलाई जानकारी नगराएकोले निजहरूलाई कारबाही भएको भए के कस्तो कारबाही भयो, सोको जानकारी माग गर्ने, कारबाही नभएको भए के कति कारणले कारबाही नगरेको हो सो को जानकारी माग गर्ने र कारबाही नभएको भए उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३८ काठमाडौं जिल्ला सितापाइला गा.वि.स.९ ख को कि.नं. ६७ महिली तामाङनीबाट दाखिल खारेज हुन आएको म निवेदकमध्ये कृष्णबहादुर तामाङको नाममा दर्ता भएको क्षेत्रफल १-१४-०-० जग्गा शारदा लामा तामाङलाई रु.१८,७५,०००।- मा राजीनामा बिक्री गर्दा कित्ताबाट भई कित्ता नम्बर २९१२ र २९१३ कायम भएको र कित्ता नम्बर २९१२ शारदा तामाङको नाममा र कित्ता नम्बर २९१३ र २९६६ मिति २०६४।१२।२० को सगोलबालाले कृष्णबहादुर तामाङ, राजु तामाङ, पुनस तामाङ र रामबहादुर तामाङ समेत चारजनाको नाममा संयुक्त राख्ने गरी लिखत पास भएकोमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय, कलंकीबाट पूर्व सूचना नै नदिई रोक्का राख्ने कार्य भएकाले फुकुवा गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा त्रुटि सच्याउन आयोगले निर्देशन दिन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रमाण बुझी यथाशक्य चाँडो निर्णय गरी जानकारी दिन मिति २०६९।५।१४ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.३९ लेनदेन मुद्दा अदालतमा चली ऋणी बद्रीजंग गुरुङको नाममा रहेका ११ कित्ता जग्गा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५५।८।१ को आदेशले रोक्का राखिएको मध्ये कित्ता नम्बर १०८७ को जग्गा मिति २०६२।१।१६ मा रोक्का फुकुवा नभएकै अवस्थामा रु.१४,५५,०००।- मा शिवराम श्रेष्ठलाई हक हस्तान्तरण भएको देखिएको र उक्त लेनदेन मुद्दा वादीले जितेको भए पनि उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दोहोऱ्याई हेरी पाउन निवेदन परिरहेको, उक्त जग्गा बिक्री भएपछि पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र जग्गा पुनः रोक्का राखिएको, रोक्का जग्गा बिक्री भई आएको अंक रकम ऋणि बद्रीजंग गुरुङले कास्की जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको अवस्थासमेत देखिएको र लेनदेन मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतमा दो.पा.मा चलिरहेको अवस्था हुँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदा आयोगबाट थप बोल्न पर्ने नदेखिए पनि रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने मालपोत कार्यालय कास्कीका फाँटवाला तत्कालीन खरिदार धनेन्द्रनारायण पौडेलले रिसवत लिई उक्त कार्य गरेको पुष्टि हुन नआएको तर निजको उक्त कार्य अनुचित रहेको देखिँदा मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४० मालपोत कार्यालय चितवनका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा लिने दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य चाहिने र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको सक्कलै प्रति चाहिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै बेजिल्लाको जग्गाको हक हस्तान्तरण गराउने कार्य प्रचलित कानुन विपरीत हुँदा विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४१ मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ को निर्णयबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गरिएको नवलपरासी जिल्ला मनरी गा.वि.स. ८(ख) को कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३२६ गरी जम्मा जग्गा बिघा ०-१५-० का सम्बन्धमा विगतका आयोग

तथा समितिबाट भएका काम कारबाहीको छानबिन गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको अवस्थामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०६७।७।१८ मा भएको प्रतिको मूल्य लिई श्रेस्ता अद्यावधि गर्ने निर्णय रीतपूर्वकको नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट बुद्धिमान चौधरीको नाममा हाल कायम भएको कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३२६ को दर्तालाई बदर गरी पूर्ववत अवस्थामा यथावत कायम राखी आयोगलाई जानकारी गराउन मालपोत कार्यालय नवलपरासीलाई लेखी पठाई अन्य व्यक्तिले घरबास गरी भोगचलन गरेको जग्गामा वुद्धिमान चौधरीको जोतभोग छ भनी सिफारिस गर्ने मनरी गा.वि.स.नवलपरासीका तत्कालीन सचिव चिरन्जीवी अर्याल, कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको श्रेस्तामध्येबाट कित्ता नम्बर ३२६, ३३२ र ३३३ को श्रेस्ता मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा अद्यावधिका लागि पठाउने भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र अनधिकृत रूपमा कित्ता नम्बर ३३२, ३३३ र ३३६ का जग्गा बुद्धिमान चौधरीको नाममा श्रेस्ता अद्यावधि गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामनारायण पाण्डे र नायब सुब्बा अर्जुनप्रसाद ज्ञवालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४२ अमिन परशुराम ठाकुरले अनियमित तरिकाले तलब भत्ता खाएको भन्ने सम्बन्धमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा परशुराम ठाकुरले खाएको तलब भत्ताको रकम असुल उपर गर्न मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४३ काठमाडौं जिल्ला नयाँ नैकाप र सतुंगल गा.वि.स.को बीचमा पर्ने बल्खु खोलाको सार्वजनिक, पर्ती जग्गा सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरी भोगचलन गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा नयाँ नैकाप गा.वि.स. ३ नक्सा सि.ट. नं. १०२-११४०-२३ कि.नं. १०६ र ११० को २ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको साबिक खोलाको जग्गा उक्त ट्रेडिङ प्रा.लि.ले अतिक्रमण गरी भोग गरेको देखिएकोले सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले सरकारी जग्गा (नदी उकास) मा घर टहरा निर्माण गरेको जति भाग (मातपोत कार्यालय समेतबाट प्राप्त नक्सामा देखाइएको मात्र) बाट घरटहरा निश्चित समय दिई हटाउन मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र मालपोत कार्यालय, कलंकीमा र उक्त जग्गा (११९२ व.मि.) नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सुझाव पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४४ ललितपुर उपमहानगरपालिका-१३ हाल १९ बस्ने सानु धौमाकुको २०११ सालमा परलोक भएको, निज नि:सन्तान रहेको, निजको नामको कित्ता नम्बर २०२ को क्षेत्रफल ०-४-१-१ र कित्ता नम्बर २६१ को ०-०-१-० रोपनी जग्गाहरू अपुताली परी नेपाल सरकारको नाममा आउने जग्गा निजी गुठी कायम गरी विभिन्न छजना अनधिकृत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने गरी निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४५ कञ्चनपुर जिल्ला बेलडाडी ३ स्थित रामपति रानाको कि.नं. ७९१ को क्षेत्रफल ०२३७० वर्ग मिटर र ऐ. को कि.नं. ७९२ को क्षेत्रफल ०१६९३.१५ वर्ग मिटर जग्गा साबिक क्षेत्रफलसँग घट्न गएकोले चेक जाँच गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन मालपोत कार्यालयमा दर्ता भई उक्त जग्गा नापी कार्यालय कञ्चनपुरको मिति २०६१।४।२८ को पत्रका आधारमा कित्ताकाट

भएकोले क्षेत्रफल संशोधन गर्न नसकिने भनी सुरु अवस्थामा नै निवेदकको कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था देखिँदा जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६० को दफा १.२.१४.५ मा "यदि उक्त कित्ता जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा कित्ताकाट भै कायम हुन आएको रहेछ भने सो कित्ताको ट्रायल चेक गरी क्षेत्रफल घटाउने बढाउने कार्य गर्न हुँदैन" भन्ने उल्लेख भएको र अनुसन्धानको क्रममा उजुरवालाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा दिएको निवेदन रिसको आवेशमा दिएको भनी सनाखत समेत गरी दिएको पाइयो । कार्यालय बाहिर उभिएर रहेका नायब सुब्बा ताराप्रसाद जोशीबाट बरामद भएको भनिएको कार्यालय समयभित्रको बरामदी मुचुल्कामा कार्यालयका कर्मचारी एवं अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरू रोहबरमा बसेको नदेखिएको, निजबाट बरामद गरिएको भनिएका नोटहरूको कसको जिम्मामा निजलाई दिने गरी दिएको भन्ने कुरा नखुलेको समेतको स्थिति हुँदा आरोप प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन । तर नायब सुब्बा ताराप्रसाद जोशीले सेवाग्राहीको काम समयमा नै सम्पन्न भएको जानकारी दिएको नदेखिँदा निजलाई मिति २०७०।२।७ को निर्णयले सचेत गराउन मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४६ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने सम्बन्धमा हचुवाको भरमा कार्य सम्पादान गरेको देखिँदा सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेलाई मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४७ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने सम्बन्धमा नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख नापी अधिकृत चन्द्रमणी शर्मा तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई नक्कल कागजातहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० को पालना नगरी नगराई, काम कारबाही भए गरेको देखिएको, कर्मचारीबाट भएका अनियमित कामहरूको रेखदेख नियन्त्रण गरेको नपाइएको समेतबाट निजको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नापी विभागलाई लेखी पठाएकामा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४८ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने सम्बन्धमा सर्भेक्षक संजय मानन्धरबाट राजस्व बापत रु.४००।- दाखिल गर्न लगाई दसीको रूपमा प्राप्त रु.२,०००।- समेत जम्मा रु.२,४००।- नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा राजस्व खातामा जम्मा गर्न मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.४९ नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत सर्भेक्षक संजय मानन्धर र अमिन हरिकृष्ण लामिछानेले सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घूस लिएको भन्ने सम्बन्धमा नापी कार्यालयबाट प्रदान गरिने नक्सा ट्रेस लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधि, २०६० अनिवार्य रूपमा अनुशरण गरी नक्कल कागजातहरू उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी परिपत्र जारी गर्न मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार नापी विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५० झौखेल गाउँ विकास समिति भक्तपुरका सचिव रमेश गेलालले विभिन्न अनियमित कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२१ को निर्णयले गा.वि.स. सचिवलाई सचेत गराउन हाल कार्यरत निकाय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५१ काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत संचालित च:मती जग्गा एकीकरण आयोजनाले अनियमित तवरले भत्ता रकम वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयको काम गरे बापत मालपोत कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूलाई तलबको एक तिहाई र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलब बराबरको भत्ता रकम च:मती जग्गा एकीकरण आयोजनाले दिएको र मालपोत एवं नापी कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूले बुझी लिएको समेत देखियो । शनिबार, सार्वजनिक बिदा, घर बिदा, पर्व बिदामा बसेका र कार्यालयमा सरुवा भै आई नसकेका कर्मचारीहरूको समेत कार्यालयमा उपस्थित भई काम गरेको भनी हाजिरी प्रमाणित गरी भत्ता माग गरेको र त्यस्तो हाजिर उतारको आधारमा एउटै कार्यालयका महिनामा १९ जनासम्म कर्मचारीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराएको कार्य कानुनसम्मत नदेखिँदा सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट जम्मा रु.२,६७,३२१।१६ एक महिनाभित्र असुल गर्न मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५२ बर्दिया जिल्ला, साबिक मनाउ गाउँ विकास समिति-९ कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल ७-०-० बिगहाको सरकारी जग्गा जनचेतना माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर खैरी चन्दनपुर बर्दियाको नाममा अनियमित तरिकाले श्रेस्ता खडा गरी उक्त कित्तामा वृक्षारोपणबाट तयार भएका रूखहरू कटान गरी अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उक्त जग्गा कुनै प्रक्रिया पूरा गरी विधिवत दर्ता भएको हो भन्न सकिने अवस्था नभएकाले उक्त कित्ता जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने नापी कार्यालय बर्दियाका नापी अधिकृत कृष्णमुरारी पन्त, सर्भेक्षक किशोरीलाल चौधरी, मालपोत कार्यालय बर्दियाका प्रमुख मालपोत अधिकृत शंकरप्रसाद भेटवाल समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५३ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ गैटार निवासी २८ घर धुरीका जनताले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरी आएको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ कि.नं. ५१५ क्षे.फ. ५-४-३-३ र ऐ.ऐ. वडाको कि.नं.७९० क्षे.फ.२५-०-०-१ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०६६।११।२५ मा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा दर्ता गरी दिएकोले दर्ता बदर गराई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट उल्लेखित कि.नं.५१५ र ७९० को जग्गा छुट दर्ता माग दाबी निवेदन गर्ने कृष्णबहादुर लामाको आफ्ना कालगतिले मृत्यु भएको हुँदा निजका छोराहरू मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा मिति २०६६।११।२५ मा नामसारी दर्ता गरेको निर्णय रीतपूर्वकको नदेखिंदा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६६।११।२५ को निर्णयबाट कृष्णबहादुर लामाको छोरा मोहनबहादुर लामा र रामबहादुर लामाको नाममा नामसारी दर्ता भएका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटसिपा गा.वि.स. ५ कि.नं. ५१५ र ७९० को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र खण्ड (ख३) बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक जग्गा देखिएकोले सोही ऐनको दफा २४(२) बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा पठाई सो को जानकारी गराउन मिति २०७०।४।३० को

निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५४ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणाले सरकारी जग्गा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०४९।३।३० मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने सिलसिलामा मिति २०३०।७।१४ मा नै द्रव्यकुमारी राणाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भई २०३९ सालदेखि पटक-पटक कित्ता काट गरी अन्य व्यक्तिहरूको नाममा हक हस्तान्तरण समेत भइसकेको अवस्थामा साबिकको कि.नं. ४२ लाई पुनः सरकारीमा दर्ता गर्नु तथा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा "माथि दर्ता गरिएका कित्ताहरूमध्ये कुनै कित्ताहरू व्यक्ति विशेष वा संस्थाको नाममा दर्ता हुन गई दोहोरो पर्न गएको खण्डमा पहिलेको निर्णय नै कायम ठहर्ने" भनी पहिले अर्थात २०३० सालमा दर्ता श्रेस्ता तयार भई २०३९।११।३ मा उक्त जग्गाको कित्ताकाट भई उक्त कित्ताको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४९।३।३० को निर्णयले २०३९ सालअघि कायम कि.नं. ४२ लाई नेपाल सरकारको नाममा समेत दर्ता गरेको देखिएकोले भक्तपुर जिल्ला नगरकोट ३ ख कि.नं. ४२ समेतको जग्गाका सम्बन्धमा व्यक्ति विशेष र नेपाल सरकारको नाममा भएको दोहोरो दर्ता श्रेस्ता तयार भएको विषयमा के भएको हो ? कसरी भएको हो ? के गर्न सकिन्छ ? कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गरी आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी, गराई तीन महिनाभित्र जो जे गर्नुपर्ने हो गरी दोहोरो दर्ता सच्याई जानकारी दिन मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५५ जनकपुर नगरपालिका-७ कि.नं. ६ क्षेत्रफल ०-३-० बिगहाको जग्गा सपही ५ धनुषाका बजरंगी साहले जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला बमोजिम लिलाम डाक सकार गरी लिएकोमा मालपोत कार्यालय धनुषाले दाखिल खारेज नगरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।२।२ मा भएको फैसला बमोजिम बजरंगी साह सुडीले डाक सकार गरेको जग्गा पुनरावेदन अदालतको परमादेश आदेश हुँदा समेत लामो समयसम्म दाखिल खारेज नगरिदिने मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झंकनारायण श्रेष्ठले अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५६ मालपोत कार्यालय बाराका खरिदार राम प्रवेश गिरीले घूस रिसवत लिएको भन्ने सम्बन्धमा निजले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसारको पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएकोले विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५७ मालपोत कार्यालय धनुषाका कर्मचारीहरूले मुलुकी ऐनले बन्देज गरेको कानुन समेतलाई हातमा लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा गुठी जनिएको जग्गा लापरबाही गरी अन्य व्यक्तिको नाममा पारित गरी अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएकोले जग्गा पारित गर्ने मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरे, खरिदार देवनारायण मल्लिक, खरिदार महेन्द्र यादव र खरिदार सञ्जय पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५८ मालपोत कार्यालय, धनुषाका कर्मचारीहरूले मुलुकी ऐनले बन्देज गरेको कानुनसमेतलाई हातमा लिई सरकारलाई नोक्सान पर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा गुठी जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०६६।३।८ को पत्रमा समेत चेला रामनारायण दाश वैष्णवले गुरु सिया रघुवरदासबाट प्राप्त गरेको बकसपत्र एवं ऐनको भावना र मर्मसमेतलाई हेर्दा गुरु शिष्य परम्पराको हिसाबले आएको बुझिन्छ । सो कुटीमा अवस्थित श्रीरामजानकी भगवान्समेतको पूजाआजा भोग लगायतका परम्परागत कार्य संचालन गर्ने जस्ता अभिभारा दायित्वसमेत तोकी बकसपत्र पारित भएको देखिँदा गुरुको नामबाट निजका चेलाको नाममा बकसपत्र पारित भै आए पनि सो जग्गाको आयस्ताबाट लागेको पोत तिरी बाँकी रहेको आयस्ताबाट साबिक बमोजिम देव, देवताको पूजाआजा धर्म सदावर्त इत्यादि परम्परागत कार्य संचालन गरी शेष बाँकी रहेमा सो शेषसम्म खान हुन्छ । त्यस्तो जग्गा चेलाले आफूखुसी गर्न पाउने अवस्थाको नदेखिएको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र व्यहोरा तथा उल्लेखित जग्गाको दूषित लिखित एवं धर्म लोप हुन नदिन र धर्मको संरक्षणार्थ उक्त जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३४ ले गुठी संस्थानलाई अधिकार दिएको देखिँदा आवश्यक कारबाही गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.५९ काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स. ९ साबिक कित्ता नं. १९२ हाल कित्ता नम्बर ४६९ को जग्गा मिति २०४४।९।५ मा कि.नं. १९२ बदर भएकोमा सो भन्दा पछि गा.वि.स. को छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी सर्जमिनको भरमा साबिक कित्ता नं. १९२ मा घर निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, सम्बन्धित कित्तामा भएको भन्दा बढी जग्गा चर्चने गरी नक्सा पास गरिदिने समेतलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा कित्ता नं. ४६९ को जग्गा मिति २०६७।२।१८ मा दाखिल खारेज गर्दा गा.वि.स.को कार्यालय गोंगबुको सिफारिसले उक्त कित्तामा कच्ची मोटरबाटोले छोएको व्यहोरा उल्लेख हुँदाहुँदै मोटरबाटोले छुँदाको ०-४-० आना जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु.२८,१२५।- हुनुपर्नेमा गोरखाबाट लिखत पारित हुँदाको न्यूनतम मूल्यांकन १५,०००।- मात्र राखी दाखिल खारेज गरेको देखिन आएकोले थप रकम रु.१३,१२५।- को १५ प्रतिशत र बेजिल्लाबाट लिखत पारित गराएको देखिएकोले सो बापतको थप रकम समेत हुन आउने जम्मा राजस्व रु.३,९३७।५० दाखिल खारेज गराउने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर देसार शा.अ. बद्रीराज ढकाल, ना.सु. देवराज शर्मा र ना.सु. उमानाथ आचार्यबाट असुल उपर गरी निजहरूलाई विभागीय कारबाही समेत गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६० नेपाली कांग्रेसका नेता वीरबहादुर हमालको अध्यक्षतामा १२ वर्षअघि गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कैलाली जिल्ला साँढेपानी गाउँ विकास समिति २ र ३ मा रहेको मोहन्याल प्रस्तावित सामुदायिक वनको २ बिघा जग्गा १९ जना आफ्ना कार्यकर्ता, नापीका कर्मचारी र आफन्तका नाममा दर्ता गरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीको मिति २०५५।१०।१ को निर्णयानुसार दुर्गाबहादुर सिंह लगायत १९ जनाका नाममा भएको दर्ता र सो वनक्षेत्रभित्र उल्लेखित १९ जना व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको निर्णयानुसार जग्गा प्राप्त गरी भोग नगरेको र जंगल भएको अन्य कुनै जग्गा भए सो समेतको दर्ता बदर गरी वनक्षेत्र जनाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न र

त्यसरी व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नका निमित्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिबाट भएको त्यस्तो निर्णय तथा दर्ता बदर सम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाटै हुन उपयुक्त हुने देखियो । तसर्थ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कि.नं. १ देखि १९ सम्मका व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गा र सो वनक्षेत्रभित्र उल्लेखित १९ जना व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीको निर्णयानुसार जग्गा प्राप्त गरी भोग नभएको सो जंगल क्षेत्रको अन्य कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णय अनुसार व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता लगायत नक्सा, फिल्डबुक बदर गरी वनक्षेत्र जनाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी गराई सो को जानकारी पठाउन मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६१ भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स ५क कि.नं. ६१ क्षेत्रफल ३०-८-०-० रोपनी र कि.नं. ६२ को क्षेत्रफल १६-१२-०-० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा यी कित्ताहरू साबिकदेखि श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइरहेकोमा बिना कुनै आधिकारिक लिखत व्यक्तिको नाममा समेत श्रेस्ता कायम भई दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको देखिन आयो । यसरी उक्त दोहोरो श्रेस्तालाई खारेज गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले उक्त रत्नलाल श्रेष्ठको नाममा दर्ता गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण देखियो । तसर्थ मालपोत कार्यालय भक्तपुरले गरे गराएको त्रुटि सच्याई कानुन बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी सो को जानकारी एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६२ काठमाडौं जिल्ला साबिक नगर २२ (ख) कि.नं. १८६५ क्षेत्रफल ०-४-०-० भिडी हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३ सिट नं.०९४६-२३ कि.नं. ३८८ क्षेत्रफल ००३१.७९ व.मि. र कि.नं. ३९० क्षेत्रफल ९५.३७ व.मि. मिति २०६३।१।४ मा छत्रकुमारी बस्नेतको नाममा हाल साबिक भएकोमा छत्रकुमारीलाई थाहा नै नदिई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६४।४।१५ मा कि.नं. ३८८ मेरो श्रेस्ताबाट हटाई नक्सा समेतमा कि.नं. ३८८ कायम हुनुभन्दा अगाडिको कि.नं. ३३९ कायम गरी अन्याय गराएको भन्ने सम्बन्धमा साबिक नगर २२ (ख) कि.नं. ९५५ पूरै ठाउँ सरी हाल कि.नं. ३३९ कायम भएको, ओभरल्याप एक आपसमा मेल नखाएको, भोगमा स्पष्ट नभएको, निवेदकले जहाँ जहाँ जमिनमा देखाउँछ त्यसैलाई आधार मानिएको, स्थलगत सरजमिन गर्दा वास्तविक जग्गाधनी र भोगको स्थिति पहिचान हुन नसकेको, एकपटक हालसाबिक अद्यावधिक भै पुर्जा, श्रेस्ता, मोठ कायम भइसकेपछि सोही कित्ताबाट कित्ताकाट गर्ने आदेश दिंदा सरोकारवालाको सहमति लिई गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, दुई पक्षबीचको जग्गा विवादको सही पहिचान नगरी निर्णय गरिएको, मिति २०६३।१।४ मा हालसाबिक भै श्रेस्ता पुर्जा र ज.ध. कायम भइसकेको जग्गालाई जग्गाधनीको सहमति बेगर बदर गरिएको, मालपोत कार्यालयले मिति २०६२।४।१९ मा गरेको निर्णय नापी कार्यालयलाई दिई फिल्ड बुकमा जनाउनुपर्नेमा सो नजनाइएको समेतबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो । उक्त त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्न तत्कालीन मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, तत्कालीन

नायब सुब्बा अन्नतप्रसाद हुमागाईं, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अमिन उत्तम खडका, तत्कालीन अमिन शिवनारायण यादव, तत्कालीन अमिन रामबहादुर विष्ट समेतलाई विभागीय कारबाही गरी तीन महिनाभित्र जानकारी गराउन मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६३ गोठाटार गा.वि.स. १ बस्ने झंकनाथ पुडासैनीले गोठाटार गा.वि.स. ५ को कि.नं. १२, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२,५७३, ५७४, ५७५, ५४०, ५४१ को जग्गा दर्ता गरिसकेको तिरोबाट गोठाटार गा.वि.स. ५ को कि.नं. ३१८ को सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा क्षेत्रीय किताबमा सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने "पर्ती" व्यहोरा जनिई नाप नक्सा भै नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने दूषित कार्यमा संलग्न कर्मचारी तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामजीप्रसाद कोइरालाको मिति २०६०।९।१ मा नै मृत्यु भइसकेकोले निजलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो दूषित दर्ताका सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) मा "कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भए अनुसार अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी तीन महिनाभित्र जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा हुँदा कायम भएको काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. ५ को कि.नं. १५७ को क्षेत्रफल रोपनी १६-५-०-० जग्गा कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ३१८ को क्षेत्रफल रोपनी ३-१०-१-० जग्गा झंकनाथ पुडासैनीको नाममा दर्ता भई त्यसपछि भएका लिखत बमोजिम कि.नं. ३१८ कित्ताकाट भै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी साबिक बमोजिम यथास्थितिमा कि.नं. १५७ सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरी दुष्परिणाम सच्याई जानकारी पठाउन मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६४ वीरगन्ज नगर विकास समिति पर्साको जग्गा अरूलाई बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी त्रिभुवन क्लब वीरगन्जलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा उक्त क्लबले अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा अरूलाई बेचबिखन गर्न नपाउने गरी त्रिभुवन क्लब वीरगन्जलाई उपलब्ध गराउन नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १३(क) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी भएको निर्णय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा अभिलेख राख्नुपर्ने दायित्व भएको मालपोत कार्यालय पर्साबाट अभिलेखमा नजनाई अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू क्रमश: तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरप्रसाद भेटवाल, ना.सु. पशुपतिनाथ ठाकुर, खरिदार राजकुमारलाल दास, खरिदार शेरबहादुर थापा, खरिदार नरेश के.सी. र खरिदार विजय सिंह बस्नेतमध्ये ना.सु. पशुपतिनाथ ठाकुर र खरिदार राजकुमारलाल दास अनिवार्य अवकाश भइसकेको देखिएकोले ती बाहेकका उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६५ मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख समेतको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी रौतहट चन्द्रनिगाहापुर १ मा रहेको १२ कठ्ठा जग्गा प्रचलित मूल्यभन्दा न्यून मूल्यांकन गरी राजस्व

हिनामिना गरेको एवं हथियाही-१ का विभिन्न कित्ता जग्गाहरू दा.खा गर्दा राजस्व चुहावट गरेको भन्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन भिडाउने ना.सु. रामदयाल साह र लिखत पारित गर्ने ना.सु. बबुनन्दन साहले घटी राजस्व रकम असुली गरी आयोगमा उजुरी परेपछि मात्र नियमानुसारको रकम दाखिला गर्न लगाएको अवस्था देखिएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६६ सर्लाही जिल्ला सिमरा गा.वि.स.का सचिव विन्देश्वर महतोले पोखरी ठेक्का र विद्युतीकरणको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा पोखरी ठेक्का बापतको रु.७२,२५०।- गा.वि.स. सचिव विन्देश्वर महतोले बुझी ठेकेदारलाई भरपाई गरी दिएको तर श्रेस्तामा आम्दानी नबाँधी उक्त रुकम मिति २०६९।११।१ मा मात्र बैंक दाखिला गरेको देखिन आएको हुँदा गा.वि.स. सचिव विन्देश्वर महतो (हाल मालपोत कार्यालय, रौतहटमा ना.सु. पदमा कार्यरत) ले अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको रु.७२,२५०।- को २५ प्रतिशतले हुने रु.१८,०६२।५० गा.वि.स.कोषमा भरिभराउ गर्न लगाई विभागीय कारबाही समेत गर्न मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६७ वीरगन्ज नगर विकास समिति पर्साको जग्गा अरूलाई बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी त्रिभुवन क्लब वीरगन्जलाई हस्तान्तरण गरिएकोमा उक्त क्लबले अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन क्लबका नाममा हाल कायम रहेको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका-१ कित्ता नम्बर ३९, ६९, ७४, १७५, १४२ र १४३ का जग्गाहरू त्रिभुवन क्लबका नामबाट अन्य कसैलाई बिक्री वितरण वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गरी अभिलेखमा जनाउन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६८ काठमाडौं जिल्ला साबिक भीमसेनगोला गा.वि.स.-७ कि.नं. ११२ क्षेत्रफल ०-७-० रोपनी जग्गाको हाल पुन: नापी हुँदा कायम भएको काठमाडौं महानगरपालिका १० नक्सा सिट नं. १०२-११४६-०९ कि.नं. ६८ क्षेत्रफल ०-६-२-३ रोपनी जग्गा अनियमित तवरले दर्ता गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म उक्त कित्ता जग्गा कोही कसैको नाममा दर्ता भइसकेको नेखिएकाले प्रचलित ऐन, कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी कानुनसम्मत र यथार्थपरक निर्णय गरी भए गरेको निर्णयको जानकारी उपलब्ध गराउन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.६९ भरतमणि आचार्य दीक्षितले हदबन्दीमा परेको जग्गा दर्ता गरी बिक्री गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका, भूमिसुधार अधिकारीले छानबिन गरी मिति २०६७।१२।१३ मा गरेको हदबन्दी सम्बन्धी फैसलामा काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा रोपनी १३७-११-३, पहाडी क्षेत्रमा १-१४-१ रोपनी र तराई क्षेत्रमा जग्गा बिघा २०-१९-९.५ को विवरण सहित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार ४ परिवार र भूमिसम्बन्धी ऐन (पाँचौं संशोधन), २०५८ बमोजिम ५ परिवार मानी उल्लेखित जग्गा ती परिवारले राख्न पाउने गरी हदबन्दीभन्दा बढी नभएको भनी भएको फैसला उपर विजयमणि आ.दि. समेतले संख्या ६ कायम हुनुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत ललितपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट भूमिसुधार कार्यालयबाट ५ परिवार कायम गरिएको फैसलाले मर्का नपरेको हुँदा अन्यथा भन्न नसकिएको भनी मिति २०६८।९।२७ मा फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी भूमिसुधार

अधिकारीबाट हदबन्दीको फैसला गर्दा पेश गरेको जग्गाको विवरण भन्दा बढी जग्गा समेत निज भरतमणि आ.दि.र निजको परिवारका नाउँमा रहे/भएको अनुसन्धानबाट पाइएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०६७।१२।१३ को फैसलामा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ र १६ बमोजिम आफूसँग भएको सम्पूर्ण जग्गाको विवरण पेश गरेको देखिएन । त्यसरी निज र निजका परिवारका नाउँमा हाल पाइएको बढी जग्गा र अरू थप विवरण संकलन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ बमोजिम आवश्यक कारबाही ३ महिनाभित्र गर्न मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारीलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९.७० कैलाली जिल्लाका विभिन्न जग्गाहरू मालपोत कार्यालय कैलालीका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छुट जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने समितिमा प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि. सुभाष, मालपोत अधिकृत राम प्रसाद दोरङ्गा, नापी अधिकृत चन्द्रसिंह विष्ट, निमित्त नापी अधिकृत केदारप्रसाद देव सदस्य रहेको देखियो । समितिले दर्ता गर्न नहुने सरकारी जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गरी अनुचित कार्य गरेको देखियो । तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत पि.डि. सुभाष, मालपोत अधिकृत रामप्रसाद दोरङ्गा र निमित्त नापी अधिकृत केदारप्रसाद देव अनिवार्य अवकाश भइसकेको हुँदा निजहरूको हकमा विभागीय कारबाहीतर्फ केही गरिरहनु परेन । निजहरू बाहेकका उक्त अनुचित कार्य गर्ने तत्कालीन नापी अधिकृत चन्द्र सिंह विष्टलाई विभागीय कारबाही गर्न र उपरोक्त बमोजिमको अनुचित कार्यबाट २१-१२-९ बिघा, र ३१-४-३-० रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोजिम गैरकानुनी दर्ताभित्रको देखिंदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गर्न मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

१०.१ सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखा समेतले नियम विपरीत ल्याप्स, चेयर्स र वेस्ट बापतको रकम भुक्तानी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६२।१२।१८ को निर्णयानुसार अनियमित रूपमा रकम भुक्तानी दिने कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गरी जानकारी पठाउन र डिभिजन सडक कार्यालय, जनकपुरबाट रु.१३,७६२।६६ र डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाबाट रु.१,११,२७७।०६ असुल उपर गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.२ सार्वजनिक बाटो जग्गा मिचेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।१।१० को निर्णय अनुसार विष्णुमती किनारबाट मापदण्डभन्दा कम सेट व्याक छोडी निर्माण गरिएका सबै घर संरचना प्रचलित कानुनको रीत पुऱ्याई भत्काई निर्धारित मापदण्ड कायम राखी तीन महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.३ यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मती ललितपुरका कर्मचारीले घूस रिसवत लिई लाइसेन्स बनाइदिने गरेको सम्बन्धमा मिति २०६५।४।१९ को निर्णय अनुसार शाखा प्रमुख अर्जुनराज पन्त, शाखा अधिकृत गोकुल खड्का, शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर कटुवाल, मेका.इ टेकराज बोहरा, ना.सु कमलराज गौतम, खरिदार बलराम पण्डित, टाइपिस्ट ख. रञ्जुसेन ठकुरीलाई विभागीय कारबाही गर्न र दैनिक झन्डै ६ लाख राजस्व आम्दानी गर्ने र लाइसेन्स वितरण

गर्ने कार्यालयका रेकर्ड व्यवस्थित तथा सुरक्षित गर्न Computer Networking को कार्य यथाशीघ्र अवलम्बन गर्न तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.४ यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र दिंदा लिइने परीक्षामा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।४।२६ को निर्णय अनुसार परीक्षण स्थलको भौतिक स्थिति क्षमता तथा जनशक्तिलाई मध्यनजर गरी सम्बद्ध प्राविधिक समेतको राय लिई परीक्षा लिन सकिने दैनिक समय र संख्या किटान गरी प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गराउने व्यवस्था मिलाउन, प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलमा सिसिटिभी तथा मनिटरको व्यवस्था गरी नतिजा रेकर्ड गर्न र परीक्षण दृश्य समेत अध्ययन गरी परीक्षा समितिबाट निर्णय गर्न, ट्रायल परीक्षामा वास्तविक दक्षता स्पष्ट मापन हुने गरी बहुपद्धति अवलम्बन गर्न रोड टेष्टको माध्यमबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र अभिलेख व्यवस्थापन तर्फ आगामी पौष महिनासम्ममा सम्पूर्ण अभिलेखहरू कम्प्युटरमा राखी अद्यावधिक गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद, तनहुँको भवन, डाक्टर क्वाटर तथा स्टाफ क्वाटरको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२२ को निर्णय अनुसार इन्जिनियर रवीन्द्र बोहोराबाट रु.१,२९,३९९।९५ र ओभरसियर अनन्तराज पौडेलबाट रु.१,२९,३९९।९५ असुल उपर गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.६ ओखलढुंगा मालपोत कार्यालय भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।३।१५ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय भवनको निर्माणका क्रममा प्राविधिक तथा ठेकेदारबाट पर्याप्त ध्यान नपुऱ्याएको कारणबाट भवनको स्लाबबाट वर्षातको पानी चुहिन गएकोमा उक्त चुवाहट नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ओखलढुंगाबाट खर्च भएको रु.९८,५००।- ठेकेदार बबी कन्स्ट्रक्सन ओखलढुंगा ९ ले पाउने जुनसुकै रकमबाट असुल उपर गरी नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.७ भैरहवा-परासी भुमही सडक खण्डको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।२० को निर्णय अनुसार भैरहवा-परासी भुमही सडक खण्डको पिच गर्ने क्रममा बाँकी रहेको निर्माण सामग्रीहरू सफा नगरी सडकको साइडमा ढिस्को जस्तो पारी कतिपय ठाउँमा त्यसै छाडिएको, रोहिणी खोला पुलछेउमा करिब ४ मिटर सडक खोलाले बगाई भत्केकोमा गिट्टी राखिएको, पिच नभएको बाटोमा रहेको पुल र कल्भर्टको Joint मा Bumping बढी पाइएको, देवकोटा चोकको आसपासको क्षेत्र भुमहीचोकको आसपासको क्षेत्र र रोहिणी पुल अगाडि देखिएका Fault हरू हाल उक्त सडक DLP अवधिभित्र रहेको देखिँदा अबिलम्ब रूपमा सच्याइ सम्पूर्ण उक्त Fault हरूको निदान गरी गर्न लगाई सडकलाई दुरुस्त बनाई सो को जानकारी आयोगलाई दिएरमात्र निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिई सडक जिम्मा लिन सडक विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.८ तेह्रथुमको वसन्तपुरबाट चैनपुर हुँदै संखुवासभाको तुम्लिङ्गटार जोड्ने सडक कालोपत्रे र ग्राभेलिङ गर्दा न्यून गुणस्तरको काम भएकोले छ महिनामा नै भत्किएकोले आयोगको

अनुसन्धान र ठेक्का नं. HB4, BN र MK1 Consultant बाट 2012 मा प्रस्तुत गरिएको क्षति विवरण र MK5 को हकमा डिभिजन कार्यालय धनकुटाबाट प्राप्त क्षतिको विवरण उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूबाट निम्न रकम असुल उपर गर्न मिति २०७०।१।१९को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा असुल उपरको जानकारी प्राप्त नभएको ।

अ) RNDP/LCB/HB-4; Hirachan-Bokhim JV	रु.६,४७,६६८।-
आ) RNDP/ICB/BM; Gorkha-CWE-Bokhim JV	रु.१,४३,९०,६७१।-
इ) RNDP/LCB/MK-1; Lama builders-Bajraguru-Kankai JV	रु.७३,४२,४४७।-
ई) RNDP/LCB/MK-5; Super Sherpa-Waiba JV	रु.१९,७२,८६।-

१०.९ सडक बोर्ड नेपालको अख्तियारीमा डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरबाट मुग्लिन नौबिसे सडक खण्ड अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मझिमटार र नौबिसे धार्केमा खडा गरिएको सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोलबुथमा खटिएका कर्मचारीहरूले सडक उपभोग दस्तुर बापतको रसिद सम्बन्धित उपभोक्तालाई नदिई राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक रमेशनाथ बास्तोलाले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीको केही कार्य अन्यत्र निकायलाई अख्तियारी दिएर सम्पादित भैरहेका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन तथा समय समयमा निरीक्षण नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निज उपर आवश्यक कारबाहीका लागि मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०.१० आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तसमेतबाट मिति २०७०।९।२४ मा भएको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा दक्षिणकाली हुँदै हेटौंडा जाने बाटो खण्डको चाल्नाखेल गा.वि.स.को सीमादेखि बल्खुसम्मको बाटो पिच गरेको एक वर्ष बीचमा बिग्रिएको भन्ने सर्वसाधारणको भनाइ रहेकोले तत् सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने प्रमुख वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको दक्षिणकाली छैमले कुलेखानी हुँदै हेटौंडा जाने ट्रयाक/बाटो खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमणबाट उक्त ट्रयाक हाल मर्मत-योग्य अवस्थामै (Maintenable Condition) नभएको पाइएको हुँदा सडक कम्तीमा २ (दुई) Lane को हुने गरी Road Geometry हरूमा आवश्यक सुधार गर्नुका साथै हालको बाटोलाई यथाशीघ्र मर्मत-योग्य अवस्थामा ल्याई छिटोभन्दा छिटो निरन्तर रूपमा सरल सहज तथा सुरक्षित यातायात सञ्चालनयोग्य तुल्याउन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

११ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गत

११.१ जिल्ला विकास समिति दार्चुला अन्तर्गत DRILP आयोजनामा स्थानीय विकास अधिकारी दण्डपाणि बरालले भ्रष्टाचार/अनियमितता गरेको सम्बन्धमा मिति २०६५।११।१९ को निर्णय अनुसार सहलेखापाल केशवराज भट्टलाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद, तनहुँको भवन, डाक्टर क्वाटर तथा स्टाफ क्वाटरको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२२ को निर्णय अनुसार लेखापाल ज्ञानराज भट्टराईबाट रकम रु.१,९२,५५९।- असुल उपर गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट एकै व्यक्तिले तीनवटा नागरिकता लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।२५ को निर्णयानुसार लेखापाल उद्धवप्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.४ श्रम कार्यालय बाँकेका सहलेखापाल यज्ञबहादुर पौडेलले किर्ते सहीछाप गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निजउपर कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।३ को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.५ असल शासन जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले रमाइलो रेडियो एफ.एम. संचालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाको आ.व. २०६६।६७ को लेखापरीक्षण गर्ने विष्णुबहादुर भट्टराईलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११.६ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादवले आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा अनियमितता गर्नुका साथै सोही कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले संचालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन लेखाप्रमुख अर्जुनविक्रम हमाललाई मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

१२.१ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको पत्रसाथ संलग्न आदेशपत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले करोडौंको बिगो र हर्जाना समेत लाए अह्राएको कामकाज गर्ने कामदारबाट असुल गरी पाउन माग दाबी लिई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी कम्पनीका संचालकहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०३ र १०४ ले कर्मचारी वा एजेण्टले गरेको काम कारबाहीमा कम्पनीको दायित्व रहने व्यवस्था छ । कम्पनीका कर्मचारीहरूले ठगी गरेकोले हर्जाना समेत भराई पाउन अभियोग लगाई मुन्ड्रप्सका संचालकहरू पुकार नरसिंह राणा, प्रसिद्धनरसिंह राणा, प्रभाकर नरसिंह राणा र तारा भट्टराईका हकमा प्रमाणको अभाव रहेको हवाला दिई सरकारी वकिलले अभियोग माग नगरेको स्थिति देखिन्छ । तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापाको सो कार्य अनुचित कार्य देखिएको हुँदा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ समाज कल्याण परिषद्मा विभिन्न अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।१।१० को निर्णय अनुसार नियममा स्पष्ट नभएको कार्यरत सेवाभन्दा अलग्गै सेवाको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार बनाउने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएकोले नियममा व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न, कुनै पदका लागि निर्धारण गरिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नियमावलीमा व्यवस्था गरी तोक्न, रिक्त पदमध्ये खुला वा बढुवाबाट के कति पद कति

कति अवधिमा पूर्ति गर्ने भन्ने पारदर्शी रूपमा नियममा व्यवस्था गर्न, नगद सहायता रकम वितरण गर्दा स्पष्ट र पारदर्शीको आधार निर्माण गर्न, निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, कोषका पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सुविधाको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने भए मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने अन्यथा त्यस्तो रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्था गर्न र समाज कल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको मिति २०६४।११।१० को निर्णय तथा मिति २०६४।११।१२ को सम्झौता अनुसार घरभाडामा ७५ प्रतिशतले छुट दिने गरी भएको सम्झौता रद्द गरी घरजग्गा भाडामा लगाउनुपर्दा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुकूल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समाज कल्याण परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.२ समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष दाताराम खनाल, कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाहा मगर र सदस्य सचिव डा. छेवाङ नामगेल लामा शेर्पाले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा मिति २०६९।८।२१ को निर्णयानुसार समाज कल्याण परिषद्लाई दिएको सुझावहरू कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.३ समाज कल्याण परिषद्का कोषाध्यक्ष मनरूप शाही समेतले नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा सहायक निर्देशक संजयकुमार मल्लिक, उपनिर्देशक सुभद्रा दाहाल र मदन रिमाललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.४ नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षणका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गर्दा महिला विकास अधिकृत गिरा कुमारी बस्नेतले दर्ता नभएको संस्थालाई मनपरी ढंगले कार्यक्रम संचालन गर्न दिएको भन्ने सम्बन्धमा महिला विकास अधिकृत समेतले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकारलाई रु.१,९६,०९६।६७ हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले महिला तथा बालबालिकाका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत गिराकुमारी बस्नेत, लेखापाल सत्यनारायण शाह र सव इन्जिनियर वीरेन्द्र शाहबाट दामासाहीले भरिभराउ गरी निजहरूलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिकाका विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.५ अपांग पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालन गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत महिला विकास कार्यालय गौर रौतहटमा विनियोजित रकम हिनामिना समेत गरेको सम्बन्धमा रु.२,५५,४१८।९४ मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको देखिएकोमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय रौतहटका महिला विकास अधिकृत गिरा कुमारी बस्नेत समेतले अनुचित कार्य गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिन आएकोले सो रकम निज गिराकुमारी बस्नेत, लेखापाल सत्यनारायण साह र सव-इन्जिनियर वीरेन्द्र साहसमेतको संलग्नताबाट भुक्तानी भएको देखिन आएकोले निजहरूबाट दामासाहीले भरिभराउ तथा असुलउपर गरी, निजहरूलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार महिला तथा बालबालिका विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएसन संघका तत्कालीन अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा समेतले संघको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।९।१४ को निर्णय

अनुसार नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएसन (NAAA) को नियमानुसार लेखापरीक्षण गराई कानुन बमोजिम छानबिन तथा कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.२ नेपाल क्रिकेट संघले पिच रोलर एवं क्रिकेट खेल सामग्री खरिद गर्दा लाखौं रूपैयाँ रकम घोटाला गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।१०।५ को निर्णय अनुसार (आयोगको पूर्व सुझाव मिति २०६५।४।६ को निर्णय) प्रचलित खेलकुद विकास ऐनमा भएका प्रावधानसमेतका आधारमा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.३ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता संचालन गर्न रु.१८ लाख पेश्की दिई पेश्की रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।६।४ को निर्णय अनुसार नेपाल फुटवल संघलाई गएको रु.१८ लाख पेश्की लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि फछ्यौंट नभएकाले यथाशीघ्र फछ्यौंट गरी/गराई आयोगलाई जानकारी दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.४ नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले खेलाडीहरूलाई तलब र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध नगराएको, नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी परिवर्तनको खेलाडीहरूले माग गरेको विगत धेरै वर्षदेखिको पेश्की फछ्यौंट नभएको, नेपाल क्रिकेट संघलाई आईसिसिले जरिवाना गरेको समेतका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले सन् २०११/१२ को खर्चको विवरण (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) समयमा आईसिसिमा नपठाएको कारण उल्लेख गरी आईसिसिले नेपाल क्रिकेट संघलाई उपलब्ध गराउने वार्षिक बजेट मध्ये ८४,३७५ अमेरिकी डलर संघलाई जरिवाना गरी उपलब्ध नगराएको देखियो । उक्त तथ्य आयोगमा बयान दिने संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले स्वीकार गर्नुका साथै आईसिसिको वेबसाइट हेर्दा मिति १० नोभेम्बर २०१३ को नेपाल क्रिकेट संघका नाममा डिस्प्याच गरेको पत्र समेतबाट प्रस्ट देखिन्छ । नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अनुचित कार्य र असक्षमताका कारण नेपाल क्रिकेट संघलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने कार्यमा नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष टंकबहादुर आङ्गबुहाङ्ग, उपाध्यक्षहरू तारिणी विक्रम शाह, श्रीनिवास राणा, चतुरबहादुर चन्द, विनोद मैनाली, केशव घिमिरे, रामचन्द्र शर्मा, सुनिलमान अमात्य, दीपक कोइराला, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, सचिवद्वय उत्तमकुमार कर्माचार्य र ठाकुरप्रसाद पहाडी, कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, सदस्यहरू रतनबहादुर कठायत, संजयराज सिंह, अनुप थापा, शैलेश चौधरी, नरेशकुमार श्रेष्ठ, धिरेन्द्र साउद, किरण सम्शेर राणा, अमितवीर पाण्डे, वसन्तराज सत्याल, ठाकुरप्रताप थापा, दिवाकर घले, अमृता पौडेल, धर्मसुन्दर बज्राचार्य, विपतराम चौधरी, संजिव पाण्डे, पूर्ण लामा, दीपक साउद र रञ्जित तामाङ समेतका पदाधिकारी र सदस्यको अनुचित क्रियाकलाप र असक्षमता जिम्मेवार रहेको पुष्टि भएको देखियो । संघका उल्लिखित पदाधिकारी र सदस्यहरूको आफूले समयमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्य नगरी नगराई नेपाल क्रिकेट संघलाई अमेरिकी डलर ८४,३७५।- अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले जरिवाना गरेको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिवर्तित विदेशी विनिमय दर अनुसार हुने नेपाली रु.८४,३२,४३७।५० हानी नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएकोले उक्त रकम रु.८४,३२,४३७।५० नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूबाट दामासाहीले भरिभराउ गर्न गराउन र नेपाल क्रिकेट संघले आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसारको विगत २०५७ साल देखिको पेश्की रकम रु.१,८६,२६,८९८।- असुल फछ्यौंट गरी गराई तीन महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगमा

पठाउन मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार नेपाल क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.५ नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीले खेलाडीहरूलाई तलब र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध नगराएको, नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी परिवर्तनको खेलाडीहरूले माग गरेको विगत धेरै वर्षदेखिको पेश्की फछ्यौंट नभएको, नेपाल क्रिकेट संघलाई आईसिसिले जरिवाना गरेको समेतका विषयमा मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल क्रिकेट संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१५ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्र व्यवसाय संचालन गरे बापत एक ठेकेदारसँग रु.३,९९,०००।- तीन किस्तामा बुझाउने गरी सम्झौता भएकोमा पहिलो किस्ता बुझाएको र दुई किस्ता बापतको रु. २,६६,०००।- र वार्षिक २० प्रतिशतले हुने जरिवाना समेत रु.३,१९,०००।- असुल हुनुपर्ने भन्ने महालेखा परीक्षकको विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०६१ अनुसार असुली नभएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६२।११।२२ को निर्णय अनुसार शुक्लाफाँटा आरक्ष अन्तर्गत पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्ने साइलेन्ट सफारी प्रा.लि. का प्रो. हिक्मतबहादुर विष्टबाट असुल उपर गर्नुपर्ने आ.व. २०५९।६० सम्मको जम्मा रु.७,८०,०४१।८५ सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा २०६२।१०।१९ मा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षले लेखी पठाइएकोमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्ने कार्य बाँकी रहेकोले उक्त प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम प्रचलित कानुन बमोजिम लगत कस्न लगाउने कार्य सम्पन्न गरी उक्त प्रा.लि.ले करारनामाको उल्लंघन गरेकोमा सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यान्वयनसमेत तीन महिनाभित्र टुंगो लगाई आयोगमा जानकारी गराउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२ तातोपानी नाकाबाट भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा जडिबुटी तस्करी गरी राजस्व छलेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।२।२१ को निर्णय अनुसार रक्तचन्दन पक्रिएको/भेटिएको केसमा सबैलाई एकै प्रकारको कारबाही हुनुपर्दछ । रक्तचन्दन तस्करी गर्दा जुन जुन केसमा जो जो संलग्न छन् ती सबैलाई त्यहाँबाट कारबाही गरी जानकारी दिन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.३ बाँके जिल्लाको बैजापुरमा वन कार्यालयको कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा करिब ४० करोड मूल्य बराबरका साल सिसौं खयर आदि रूखहरू काटी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।३।११ को निर्णय अनुसार वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ विपरीत गई संकलन भएको उल्लिखित वन पैदावरहरू प्रतिदिन सडीगली जाने विद्यमान अवस्था रहेकाले वन विभागको माग बमोजिम प्रचलित वन ऐन नियम बमोजिम लिलाम बिक्री वितरण गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा राखी जानकारी दिन वन विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.४ चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका कर्मचारीहरूले एकसिङ्गे गैंडाको खाग बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।१२।२५ को निर्णय अनुसार कायम मुकायम संरक्षण अधिकृत (हाल सहायक वातावरण अधिकृत) कमलगंज कुँवर र सहायक संरक्षण अधिकृत

अणनाथ बराल समेतलाई विभागीय कारबाही गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.५ कपिलवस्तु जिल्ला धनकौलीस्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले मनोमानी किसिमबाट रूख कटान गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।२।२६ को निर्णय अनुसार बढी परिमाणमा संकलित सालको काठमध्ये सार्वजनिक विद्यालय मदरसालाई वितरित काठका सम्बन्धमा उक्त वन उपभोक्ता समितिबाट आगामी वर्षमा संकलन सहमति माग भएका बखत उक्त परिमाण समायोजन गर्न लगाउन, घाटगद्दीमा मौज्दात रहेको १२९.३३ क्युबिक फिट काठ वन ऐन नियममा भएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुले जफत गरी कानुन बमोजिम लिलामको व्यवस्था गर्न, जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत संकलन सहमतिभन्दा बढी परिमाणमा संकलन गरी लिलाम कागजातको आधारमा लिलाम गरेको देखिएकोले १६२.२२ क्युबिक फिट काठ बराबरको राजस्व रकम उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्न र हाल भैरहेको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाई विद्यमान विसंगतिलाई हटाउन राष्ट्रिय वनको हकमा लागू भैरहेको प्रकृतिको सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन वितरण निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.६ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा करोडौंको आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१७ को निर्णय अनुसार गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्पबाट रु.४९,९७,२४६।४५ असुल उपर गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.७ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तारामराङ्ग गाउँ विकास समिति समेतमा अनुमतिभन्दा बढी रूख कटान गर्न छोडपुर्जी दिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।१२ को निर्णय अनुसार लामिडाँडा सामुदायिक वनमा संकलन अनुमति भन्दा बढी रूख कटान भएको तारामराङ्ग गा.वि.स.मा नम्बरी आवादी जग्गाको रूख वन कार्यालयको सहमति बिना नै कटान गरेको सम्बन्धमा वन ऐन, नियम अनुसार कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.८ जिल्ला वन कार्यालय बारा र हलखोरिया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट रूख काटी तस्करी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१२ को निर्णय अनुसार प्रस्तुत विषय स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेको हुँदा वन विभागबाटै छानबिन गरी कटानीको कानुनी आधार समेत हेरी मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएमा मुद्दा समेत चलाउने र सोको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र आयोगमा पठाउन वन विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.९ जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतका कार्यालयबाट अनियमित कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१५ को निर्णययानुसार भेंडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायत यस प्रकृतिका विवादहरू भएका अन्य उपभोक्ता समितिहरू समेतमा विवादित बोलपत्र लगायतका ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नेपाल सरकारबाट हालै निर्णय भए बमोजिम काठको न्यूनतम मूल्य कायम गरी पुनः बोलपत्र लगायत प्रक्रिया सुरु गर्न जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१० काल्पनिक जग्गा धनी खडा गरेर रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।५ को निर्णयानुसार वन रक्षक नवराज घिमिरे यासोक रेञ्जपोष्टका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण देव र राम बहादुर कुरुवाङलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.११ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रौतहटका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं सहायक वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले काठ दाउरा बिक्री गरी आफूले बुझेको राजस्व रकम कानुनद्वारा तोकिएको समयभित्र बैंकमा दाखिला नगरी लामो समयपछि मात्र दाखिला गरेको र निज क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट भएको छानबिन एवं अनुसन्धानको क्रममा अनुपस्थित रही अनुसन्धानलाई असहयोग गरी अनुशासनहीन कार्य गरेको देखिएकोले निजलाई विभागीय सजाय गर्न मिति २०६९।५।२४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१२ जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरमा रेञ्जर सरोज जमरकट्टेलले बिगो कम गरी अभियोगपत्र दायर गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।७।२६ को निर्णयानुसार वन विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१३ जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीले गिद्देडाँडा सार्वजनिक वन उपभोक्ता समिति र गंगाजली सार्वजनिक वन उपभोक्ता समितिबाट अवैध काठ कटान गर्ने पदाधिकारीहरूलाई समयमै कारबाही नगरेको भन्ने सम्बन्धमा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र संलग्न अन्य व्यक्तिहरू उपर यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा मुद्दा चलाउन र दोषी कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१४ काभ्रे जिल्ला होक्से ४ को कि.नं ८२८ समेतमा संचालित उपकार चिम्नी इँटा उद्योग वनक्षेत्रबाट कम्तिमा एक किलो मिटर टाढा स्थापना हुनुपर्नेमा सो भएको नदेखिएकोले उक्त इँटा उद्योग अन्यत्र सार्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई लेखी पठाइएको नभएको दूरी छ भनी प्रमाणित गर्ने जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चिमकाजी श्रेष्ठ, नापी कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन नापी अधिकृत त्रिलोचन निरौला र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेका नायब सुब्बा मिनराज कोइरालालाई मिति २०६९।९।२३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१५ जिल्ला वन कार्यालय पर्साका सहायक वन अधिकृत रामनाथप्रसाद सिंहको रोहबरमा दुर्गा स:मिल पर्सामा नाप पैमाइस गराई, जिल्ला वन कार्यालय पर्साले छोड पुर्जी दिइएको पोखरा लैजान शिल गरिएको चिरान काठ पुनः नाप पैमाइस हुँदा परिमाणमा ४०.९२ घन फिट काठ बढी पाइएको सम्बन्धमा सहायक वन अधिकृत रामनाथप्रसाद सिंहलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा निजले आफूलाई सुम्पिएको पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गरेको नदेखिएकोले निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।११।१६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१६ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मिति २०६७।३।२४ को पत्रसाथ रौतहट जिल्लाको सन्तपुर गा.वि.स. र रंगपुर गा.वि.स.मा तथा वारा र मकवानपुर जिल्लाको सिमानामा रहेको अरूण बस्तीको माथिल्लो भाग र चुरे पहाडको फेदीमा स्थानीय बासिन्दाले वनक्षेत्रमा रहेका रूख

काटी आवादी गरिरहेको, बाग्मती किनारमा रहेको बलरी वनको बथान नाकामा सालका रूखहरू कटान भएको तथा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका विना दर्ताका चिम्नि भट्टा र स:मिलहरू काठ तस्करी र निकासीको मूल कारण रहेका, यसै गरी बारा जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ पर्ने वनक्षेत्रमा मिति २०६६।१२।३१ मा आएको हावाहुरीले धेरै रूखहरू ढलेको अवस्थामा देखिएकोले तत्काल सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएको प्रतिवेदन समेतका सन्दर्भमा मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार सुझाव दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१७ जिल्ला वन कार्यालय कैलाली अन्तर्गत पर्ने नकफोडुवा एवं उदासीपुरमा फेला परेका असना गोलियामध्ये केही थानमा व.वि. ०५१ बिक्री टाँचा लागेको तथा केहीमा खुर्केर ताछेर टाँचा नष्ट गर्ने प्रयास गरेको पाइएको सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको टाँचा रजिष्टरमा कामको विवरण खण्डमा टि.सि.एन. बिमार्का जनाई पहलमानपुर इलाका वन कार्यालयका प्रमुख उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ताले इलाका अन्तर्गत पर्ने अमखोइया, गैडाखेडा, वन कनरी लगायतका ठाउँहरूमा समेत अवैध कटान भएका तथा लगत विनाका काठहरू वरामद भएको र निजले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो इलाका क्षेत्रको अनुगमन निरीक्षण नगरेकै कारणबाट अवैध कटान तथा चोरी निकासी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको अवस्था पाइएको हुँदा निजले आफ्नो पद अनुसारको काम तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन आएकोले मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार उपसचिव (प्रा.) जगदीशप्रसाद गुप्ता उपर विभागीय कारवाही गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१८ वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को उपनियम (४) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो कार्यालयबाट स्वीकृति नदिएको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरले बैतडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दैजी ४ लाई उद्योग स्थापनार्थ सहमति दिएको सम्बन्धमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत रमेशबहादुर चन्द र सहायक वन अधिकृत प्रभात सापकोटा उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.१९ जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएका गणेश, मुसेपानी र सहिदस्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र हुँदै कंचनपुर र डडेल्धुरा जिल्लाको सिमा जोडिएको चुरे क्षेत्रमा अवैध रूपमा डोजर लगाई बाटो खनेर चुरे विनास भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत वेतकोट रेन्जपोष्टमा तत्काल कार्यरत सहायक वन अधिकृत घनश्याम झा र ब्रहमदेव रेन्जपोष्टमा तत्काल कार्यरत सहायक वन अधिकृत गोपालदत्त जोशीलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२० नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।९।२७ र मिति २०६७।४।३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रामेछाप जिल्लाको गुम्देल गा.वि.स. समेत गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र समावेश गरेको, सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न बीस वर्षको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सुम्पिसकेकोमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको अवस्थामा गुम्देल गा.वि.स. ९ मा पर्ने दानुरु शेर्पा, दमसर्के शेर्पा, पेम्बा शेर्पा, छिरी शेर्पा समेत चार जनाको नाममा दर्ता भएको निजी वनमा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत हरिवंश आचार्य,

सहायक वन अधिकृत प्रेमकुमार कर्ण, रेञ्जर कृष्णदेव यादव, सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद यादव, र फरेष्टर अमृत बहादुर कार्कीले आफूलाई अधिकार नभएको काम बदनियत राखी गरेको देखिएको हुँदा निजहरूलाई तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।२।७ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२१ बर्दिया जिल्ला साबिक मनाउ गाउँ विकास समिति ९ कित्ता नम्बर ११७२ क्षेत्रफल बिघा ७-०-० को सरकारी जग्गा जनचेतना माध्यमिक विद्यालय मंगलपुर खैरी चन्दनपुर वर्दियाको नाममा अनियमित तरिकाले श्रेस्ता खडा गरी उक्त कित्तामा वृक्षारोपणबाट तयार भएका रूखहरू कटान गरी अनियमितता गरेको सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय वर्दियाका जिल्ला वन अधिकृत नन्दलाल राय यादवले कुनै छानबिन नै नगरी वृक्षारोपण क्षेत्रमा भएको रूख कटानी गर्न आदेश दिएको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाहीको गर्ने मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२२ जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय महोत्तरीका भू-संरक्षण अधिकृत मेघराज राईले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा सरकारी विनियोजित रकम खर्च गर्दा आर्थिक कार्य विधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ९ को नियम (७७) मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित कामका लागि पेश्की दिंदा बैंक ग्यारेण्टी लिई खरिद सम्झौताको २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम दिनुपर्नेमा सो नगरी ८० प्रतिशत रकम पेश्की दिई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (११३) को विपरीत काम गरेको, त्यस्तै गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (१९) बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा पानबिल र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र सेवा खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिन आएकोले निजलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२३ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मातहतका संयन्त्रमा अधिकांश सरुवा मन्त्री (तत्कालीन) सँग लेनदेनको आधारमा भैरहेको भन्ने सम्बन्धमा पटक पटकको सरुवा, काज सरुवा, सरुवा बदरका निर्णयहरूलाई दृष्टिगत गर्दा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट प्रशासनिक परिपक्वता प्रदर्शित भएको हो भन्न सकिने स्थिति नदेखिएकोले वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने गराउने मामलामा माथि उल्लेखित सबै पक्ष समेटिने गरी कार्य संचालन गर्ने गराउने कुरामा नेतृत्वदायी, निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भनी वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको राय ठहर र सुझाव रहेको (आयोगको प्रतिवेदन, पृष्ठ २३९) एवं प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विषय कार्यान्वयन गर्न र प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पठाएको देखिंदा प्रस्तुत विषयमा हालसम्म भए गरेका काम कारबाहीको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार उक्त मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२४ जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत चेवनप्रसाद गुरागाईको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदन र

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौंडाका क्षेत्रीय निर्देशकले पेश गरेको प्रतिवेदनहरूका राय ठहर तथा सुझावहरूका आधारमा तीन महिनाभित्र कारबाही सम्पन्न गरी आयोगमा जानकारी उपलब्ध गराउन मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२५ वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६७, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त भई सिन्धुली जिल्लाको विषयमा अनुसन्धान हुँदा वन अतिक्रमण हटाउने तर्फ कारवाई नगरेको, सामुदायिक वन हस्तान्तरण एवं वन पैदावार संरक्षण र संवर्द्धनमा उचित ध्यान दिएको नदेखिँदा तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतहरू योगेन्द्रप्रसाद यादव र यादवप्रसाद धितालले अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२६ उदयपुर जिल्लाको रामपुर, तपेश्वरी लगायतका ठाउँहरूको लाखौं क्यु.फिट काठ नम्बरी आवादीको बहानामा कटान गरेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित फिल्डमा चेकजाँच गर्न खटिएका कर्मचारीहरूले जग्गाधनीको वास्तविक कित्तामा गई चेकजाँच गरी वास्तविक फिल्ड प्रतिवेदन दिएको नदेखिएको, जग्गाधनीहरू दुर्गाप्रसाद राई, भीमबहादुर मगर, टीकाराम थापा, धनकुमारी राई र जलकुमार राईको जग्गामा नभएका रूखहरू निजहरूकै जग्गामा छन् भनी देखाई चेकजाँच कार्य, कटान इजाजत, छपान तथा स्थानान्तरण इजाजत दिएको, सम्बन्धित चेकजाँच गर्न खटिएका नापी सर्वेक्षकहरू तथा सहायक वन अधिकृतहरूले गलत फिल्ड प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएको, सम्बन्धित रेन्जपोष्टहरूबाट गरिएका सर्जमिन मुचुल्का, फिल्ड प्रतिवेदन एवं प्राप्त विवरणहरू माथि छानबिन नै नगरी कटान तथा निकासी गर्न इजाजत समेत दिई अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न जिल्ला वन अधिकृत शान्तमुनि ताम्राकार, सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मी, सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत सहायक वन अधिकृतहरू शशिन्द्र यादव, धर्मनाथ यादव, ललनकुमार मण्डल र वेचन यादव, नापी कार्यालय उदयपुरका नापी सर्वेक्षकद्वय मानपुर चौधरी र पंचु दास, इलाका वन कार्यालय सुन्दरपुर अन्तर्गत कार्यरत फरेष्टरद्वय रोहिणीप्रसाद पोखरेल र शम्भुप्रसाद दाहाल, सुन्दरपुर इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत सशस्त्र वन रक्षकहरू (जम्दार) गिरीबहादुर मगर, शिवबहादुर राई, मुगाधन तामाङ र मानबहादुर राई, तथा वन रक्षकहरू अब्दुल सुहान, विशेश्वरप्रसाद चौधरी, खिलानाथ खतिवडा, र अच्युतम ढकालसमेत १८ जनाबाट निजहरूले निजी नम्बरी आवादीको बहानामा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुऱ्याएको कुल ३८८७ क्यु.फि. काठको हुन आउने जम्मा रकम रु.१०,२६,५००।- निजहरूबाट दामासाहीले भरिभराउ गर्न मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको पत्रबाट लोहाले (लुहाले) महिला सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष फुलोदेवी चौधरी समेतले वेरुजु रकम नतिरेको र राजस्व हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अध्यक्षले लिएको रकम मध्ये रु.७२,०८७।- को हिसाब किताब देखाउन नसकी तिनुपर्ने बेरुजु रकम भनी आ.व.२०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत औंल्याएको देखिएकोले निजबाट रु.७२,०८७।- असुल उपर गरी गराई तीन महिनाभित्र जानकारी दिन मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय, उदयपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२८ सप्तरी जिल्ला बकधुवा गा.वि.स.२ स्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट अवैधरूपमा वन कटानी भएको र यसमा जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीका सहायक वन अधिकृत आनन्दप्रसाद साह समेतको संलग्नता रहेको भन्ने सम्बन्धमा तत्काल जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी हाल जिल्ला वन कार्यालय बर्दियामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत आनन्दप्रसाद साहलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को देहाय (क) (२) बमोजिम दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय गर्नका लागि नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७०।१२।२० को निर्णयबाट लोक सेवा आयोगमा परामर्श माग गरिएको देखिँदा निज उपर भएको विभागीय कारबाहीको जानकारी उपलब्ध गराउन मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२९ उदयपुर जिल्ला पञ्चावती गा.वि.स. २ र ३ अन्तर्गत रहेको कुसुम्बोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भएको आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा कुसुम्वोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह पञ्चावती २ र ३ उदयपुरका पदाधिकारीहरूले सापटी फिर्ता शीर्षकमा रु.५५,०००।-, दैनिक भ्रमण भत्ता शीर्षकमा रु.१५,०००।-, गरी जम्मा रु.७०,०००।- हिनामिना गरेको देखिएकोले सो रकम खाता संचालन गर्ने समूहका अध्यक्ष केशवबहादुर पाण्डे, उपाध्यक्ष उद्धव मोते नेपाली र कोषाध्यक्ष चन्द्रमाया मगरबाट दामासाहीका हिसावले असुलउपर गर्न र कोषाध्यक्ष चन्द्रमाया मगरले एकै मितिमा दुईवटा दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको रु.६,८८०।- समेत तीन महिनाभित्र भरिभराउ गर्न मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१५.३० अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख शेरसिंह ठगुन्नाले वन्यजन्तु अंग लुटाएको भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई सुम्पिएको कार्य आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्झी पूर्ण सजगताका साथ सम्पादन गर्नुपर्नेमा सो नगरी लापरबाही अपनाउँदा यस्तो घटना घट्न गएको स्पष्ट देखियो । तसर्थ निजले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य समेत पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत

१६.१ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले कालीमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल व्यापार केन्द्रको प्रबन्धक भै काम गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।११।२६ को निर्णय अनुसार कुनै कारोबार गर्दा गराउँदा प्रचलित नियम कानुनको अधीनमा रही नोक्सानी घटाई नाफा बढाउनेतर्फ आवश्यक नीति एवं संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सो भएको नपाइएकोले त्यस्तो संयन्त्रको निर्माण नै नभै तरकारी केन्द्र खोली लगानी गरी बन्दसमेत गरेको देखिएको तथा कर्पोरेसनबाट गरिने उधारो कारोबारमा समेत कुनै निश्चित नीति बनाई अवलम्बन गरेको नदेखिएकोले अब सोही किसिमको काम गर्दा सो बारेमा यथेष्ट अध्ययन गरी आवश्यक संयन्त्र तथा नीतिको व्यवस्था मिलाई कार्य गर्न गराउन एवं हाल बन्द तरकारी तथा फलफूल आयात निर्यात तथा खरिद केन्द्रबाट गएका उधारो रकमहरूका सम्बन्धमा कडाइका साथ असुल उपर गराई आयोगलाई जानकारी दिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६.२ व्यापार प्रवर्धन केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दिनेशचन्द्र गुप्ताले विदेश भ्रमणमा जाँदा जथाभावी बिल बनाई रकम अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी समेतबाट जम्मा रु.१६,४७,८३०।१६ कानुनी कारबाही गरी असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६.३ नेपाल आयल निगम इन्धन डिपो अमलेखगन्जका क्षेत्रीय प्रमुख दिनेशकुमार यादवको कार्यकालमा उक्त इन्धन डिपोमा तोकिएको नोक्सानी सीमाभन्दा बढी नोक्सानी भएको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, सिंहदरबार काठमाडौंको नेपाल आयल निगम सम्बन्धी समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०६८ को बुँदा नं. १६ मा अंलेखगन्जको नोक्सानी सम्बन्धमा शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. १६.६ मा उक्त डिपोमा उक्त अवधिमा तोकिएको नोक्सानी सीमाभन्दा बढी नोक्सानी भएको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने कार्य निगम व्यवस्थापनकै भएकोले निगम व्यवस्थापनबाटै कारबाही अगाडि बढाउन उचित र व्यावहारिक हुने देखिएकोले आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएकोले सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त प्रतिवेदनको बुँदा नं. १६ अन्तर्गतको बुँदा नं. १६.६ बमोजिमको निर्देशन कारबाही दुई महिनाभित्र टुंगो लगाई सोको जानकारी गराउन मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार नेपाल आयल निगम संचालक समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६.४ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत मिनबहादुर कुवँरले गलैंचा तथा उन विकास समितिमा कार्यरत रहँदा म.ले.प.ले औल्याएको बेरुजु रकम हालसम्म फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिनबहादुर कुँवरबाट बेरुजु रकम रु.१,९३,०७७।६७ असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।२६ को निर्णयानुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७ विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले गैरकानुनी ढंगले आर्थिक हानी नोक्सानी पुऱ्याएको सम्बन्धमा मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले निजलाई सचेत गराउन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१८.१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०५९।११।२० को निर्णय अनुसार अनियमितता गर्ने उपर कारबाही गरी डा. सूर्यमणि अधिकारीको प्रतिवेदन लागू गर्न उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२ विश्वभाषा क्याम्पस प्रशासन समेतबाट कार्यक्रम संचालन र सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६१।९।९ को निर्णय अनुसार पेश्की दिएको रकम असुल उपर गरी जानकारी पठाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका डिन अशोककुमार मल्लिकले गाडी खरिद र विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०६३।११।२७ को निर्णय अनुसार उपप्राध्यापक शैलेन्द्रनाथ अधिकारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सेवा शर्त

सम्बन्धी नियम २०५० बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्न र ओभर हेड खाताबाट पेश्की लिई फछ्यौंट हुन बाँकी जम्मा रु.३,१०,२७१।८० मध्ये प्रा.डा.अभयकुमार दासबाट रु.७,४८२।७०, प्राध्यापक देवनारायण ठाकुरबाट रु.५,०००।-, सहायक प्राध्यापक अच्युतराज ज्ञवालीबाट रु.१०,४२१।३०, उपप्राध्यापक केशरप्रसाद काफ्लेबाट रु.२०,०००।-, सहायक प्राध्यापक देवेद्रप्रसाद लिगलबाट रु. ३०,०००।-, सहलेखापाल शम्भुराज ढुंगेलबाट रु.१२,०००।-, सहायक प्राध्यापक इश्वरेन्द्रप्रसाद इन्द्रबाट रु.३८,०००।-, सहायक प्राध्यापक अशोककुमार मल्लिकबाट रु.१०,०००।-, लेखा अधिकृत दिनानाथ जमरकट्टेलबाट रु.९,२६७।७०, उपप्राध्यापक कृष्णमोहन श्रेष्ठबाट रु.५,०००।-, उपप्राध्यापक श्याममोहन मिश्रबाट रु.३०,०००।-, सहायक प्राध्यापक सुकदेव चौधरीबाट रु.१५,०००।-, कर्मचारी इकाइ संघबाट रु.१९,५००।-, सहायक प्राध्यापक समसुहकबाट रु.३०,०००।-, सहायक प्राध्यापक मकबुल हुसेन खाँबाट रु. १०,०००।-, सहायक प्राध्यापक केदारनाथ पौडेलबाट रु.६००।-, उपप्राध्यापक गिरीराज त्रिपाठीबाट रु.१५,०००।-, डा. सफेदराज उद्दिनबाट रु.१२,५००।-, प्र.प्रेमकाजी गुरुङबाट रु.७,५००।-, मे.न्यायदेव खतिवडाबाट रु.१२,०००।-, उपप्राध्यापक रामप्रसाद शर्माबाट रु.१०,०००।-, स.स्टोर किपर देवनारायण यादवबाट रु.१,०००।-, र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान कार्यालय खर्चका लागि प्रदान गरिएको जम्मा रु.३,४०,०००।- मध्ये वन विज्ञान अध्ययन संस्थान सम्पर्क कार्यालयबाट रु.१,००,०००।-, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाट रु.१,७०,०००।-, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसबाट रु.७०,०००।- असुल उपर गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४ टेलिफोन एक्चेन्ज बोर्ड, एयर कन्डिसन सेनिटरी मर्मत र भवन निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।२।१७ को निर्णय अनुसार संयोजक मुरारीनाथ शर्मा समेतको समितिले औल्याएका तथ्यहरू उपर कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५ रुकुम जिल्लाका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र कुमार बोहोराले दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।४।२० को निर्णय अनुसार के कति दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरिएको हो ? सो प्रतिवेदनबाट खुल्न नआएकोले कस कसको पालामा कति जना बढी शिक्षक नियुक्ति भएका हुन् सो यकिन गरी दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी दिने पदाधिकारी उपर कानुन बमोजिम उक्त रकम असुल उपर गर्न र नियम विपरीत अध्ययन बिदा स्वीकृत गरेको देखिएकोले निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६ त्रिचन्द्र क्याम्पस अन्तर्गत स्व.वि.यु.ले विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।११।१९ को निर्णय अनुसार खर्चसम्बन्धी विषयलाई नियमावलीद्वारा व्यवस्थित गर्न र स्व.वि.यु.कोष विद्यार्थी कल्याणकारी कोष त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट के कुन आ.व.मा के कुन पदाधिकारीको कार्यकालमा के कति रकम बढी खर्च भएको हो ? यकिन गरी बढी खर्च भएको रकम तत्तत् पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७ जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछामका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र लेखापालले आर्थिक वर्ष २०६१।६२ मा सबैंको लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा

मिति २०६६।३।३१ को निर्णयानुसार प्राविधिक सहायक चक्र बहादुर कुँवरबाट रु.७८,७१९।४७ असुल उपर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछाम र जिल्ला शिक्षा अधिकारी झंकरबहादुर विष्टलाई विभागीय कारबाही गर्न शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.८ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको २०६६।१।३१ मा बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकले उक्त विश्वविद्यालयमा अस्थायी, करार सेवामा कार्यरत शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई स्वत: स्थायी, स्थायी शिक्षकहरूलाई एकतह स्वत: बढुवा, स्थायी सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूलाई स्वत: एक तह बढुवा र दस वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई स्वत: दुई तह बढुवा गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव जबर्जस्ती पारित गरी हाल सो कार्यान्वयन समेत गराएको र अनुचित लाभ लिई एकै रातमा होटलमा बसेर २६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गरेको र विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका लागि नेपाल सरकारले गोठगाउँ मोरङमा प्रदान गरेको नवनिर्मित भवन प्रयोगमा नल्याएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा मिति २०६६।५।१५ को निर्णय अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उक्त नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालय भवनमा सार्ने सम्बन्धी मिति २०६५।२।२७ को निर्णय छ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.९ मनोहर मा.वि.गोंगबु काठमाडौंको लेखापरीक्षण हुँदा औल्याइएको बेरुजु रकम विद्यालयका प्र.अ.इन्द्र नारायण मल्लिक र लेखापालबाट फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा नभएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।८ को निर्णय अनुसार मनोहर मा.वि.गोंगबुका तत्कालीन प्र.अ. इन्द्रनारायण मल्लिकले नियमानुसार प्राप्त गर्ने पेन्सन पट्टा तथा पेन्सन बापतको रकम रोक्का नराख्ने, प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विश्वसनीय नदेखिएकोले सक्षम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पुन: लेखापरीक्षण गराई सो परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु रकम प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१० त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ललितकला क्याम्पसमा स्नाकोत्तर तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्क अनियमित रूपमा खर्च भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१।२७ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औल्याइएका कमी कमजोरी एवं अनियमितताहरू उपर आवश्यक कारबाही गरी जानकारी पठाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.११ कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर क्याम्पसले उप प्राध्यापक पद तह-४ अनावश्यक रूपमा दरवन्दि सृजना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।३।३१ को निर्णय अनुसार रामपुर क्याम्पसको लागि आवश्यक नै नभएका पदहरू सृजना गरी अपारदर्शी एवं अनियमित तरिकाबाट पदपूर्ति करार सेवामा गर्न लागेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा रामपुर क्याम्पसका लागि उपप्राध्यापक पद तह ४ को दरवन्दि सृजना गर्नको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्नका साथै उक्तानुसारका पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र निश्पक्षता कायम भए नभएको समेतका विषयमा छानबिन गरी कुनै अनियमितता वा कमजोरी देखिएमा आवश्यक कारबाही समेत गरी आयोगलाई जानकारी गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१२ कविराज राधिका थपलियालाई नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा चीनमा अध्ययनरत रहेको अवधिमा लोक सेवा आयोगबाट बढुवा सिफारिस गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।५।४

को निर्णय अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६५।१२।१५ को निर्णय अनुसार मनोनयन गरी पठाइएकोमा निजले विचैमा एम.डि.अध्ययन छाडी नेपाल सरकारको पुर्व स्वीकृति बेगर नेपाल फर्किएको पुष्टि हुन आएको र यसबाट प्रचलित छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को दफा ४(घ) उल्लंघन भएको देखिँदा यस्मा प्रचलित छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ अनुसार कारबाही गरी जानकारी दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१३ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साईन्सले सम्झौता अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।११।२ को निर्णय अनुसार लिटिल बुद्ध कलेज अफ हेल्थ साईन्स चावहिल काठमाडौंलाई ४ वर्षे व्याचलर अफ फार्मेसी विषयको कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धन दिंदा पालना गर्नुपर्ने शर्त अन्तर्गत बुँदा नं १६ मा पिछिडिएको वर्ग दलित, अल्पसंख्यक महिला तथा अपांगहरूलाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना भएको अवस्थामा न्यूनतम १ जना र वढिमा २० जनासम्मलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त शर्त सम्बन्धन प्राप्त गर्ने कलेजले पालना नगरेको भन्ने जानकारी हुन आएकोले सम्बन्धन दिदाका शर्त पालना गराउने दायित्व शर्त निर्धारण गर्ने निकायमा रहने हुँदा उक्त शर्त तत्काल अनिवार्य रूपमा पालना गराउन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगरका फ्याकल्टी अफ मेडिकल एण्ड एप्लाइड साइन्सका डिनलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीबाट ठाडो तोक आदेशमा निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको राहात कोटामा नियम विपरीत खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगरी शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।१।१९ को निर्णय अनुसार जीवनज्योती उच्च मा.वि. कावासोती शिव मन्दिर-१ नवलपरासीमा राहत कोटामा नियुक्त लक्ष्मी आचार्यको नियुक्ति प्रक्रिया अध्ययन गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहितको) नियम ९७ को उप नियम २ द्वारा व्यवस्थित प्रक्रिया अबलम्बन गरेको देखिन नआएको हुँदा सो नियुक्ति बदर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नवलपरासीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१५ नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बारामा अनियमित नियुक्ति रोकी खुल्ला विज्ञापन गराई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।४ को को निर्णयानुसार शिक्षा नियमावलीको नियम २२(ङ) (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम नगरी दर्खास्त हाल्ने म्याद १० दिन मात्र उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गरी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर शिक्षक नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू ध्रुवप्रसाद यादव र विन्दालाल प्रसादलाई दिइएको अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति कानुनसम्मत नदेखिएकोले कानुनसम्मत तरिकाले विज्ञापन गरी शिक्षक नियुक्त गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति ने.रा.प्राथमिक विद्यालय ओरैया बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१६ दैलेख जिल्ला, त्रिभुवन नमुना उच्चमाध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज के.सी.ले विद्यालयको भन्दा व्यक्तिगत काम बढी गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रधानाध्यापकबाट विद्यालयको हानि नोक्सानी हुने कार्य नभएको देखिए तापनि सोही विद्यालयका शिक्षक दीपककुमार शाही मिति २०६६।८।५ देखि २०६७।९।९ सम्म तलब भत्ता भुक्तानी नगरेको भनी उल्लेख भए तापनि निज शिक्षकमाथि कुनै कारबाही भएको नदेखिएको विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दैलेखलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१७ श्री प्राथमिक विद्यालय मिठुआवा डुमरिया सर्लाहीमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षक छनौट समितिका अध्यक्ष विमल किशोर सिह, सदस्य एवं स्रोत व्यक्ति अनिल प्रसाद सिह र प्र.अ. महेश सिंहसमेतले अध्यापन अनुमतिपत्रपछि पेश गर्ने गरी दरखास्त लिई अध्यापन अनुमतिपत्र बेगर नै नियुक्ति गरेको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिएको हुँदा स्रोत व्यक्ति र प्र.अ.लाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाइसकिएकोले सो समयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा रहेका विमल किशोर सिंहलाई मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार सचेत गराउन शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१८ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महेन्द्र रत्न क्याम्पस, ताहाचलका उपप्राध्यापक चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षण सहायक श्रीप्रसाद घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति नलिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बालाजुमा पूर्णकालीन शिक्षकको रूपमा कामकाज गरेको देखिएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१९ मकवानपुर जिल्लाको मनहरीस्थित महेन्द्र किरण मा.वि.मा विज्ञान राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्रतिमा सुवेदीलाई गरिएको नियुक्ति कानुन बमोजिम मिलेको नदेखिँदा सो नियुक्ति बदर गर्न तथा उल्लिखित शिक्षक पदपूर्ति गर्न शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न भई अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका उम्मेदवारलाई नि.मा.वि विज्ञान राहत शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र सदस्य सचिवको रूपमा कार्ये गर्न प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२० आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय स्थापना गर्ने, उत्प्रेरणा एवं सम्मानका स्रोतको रूपमा रहेका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव एवं विद्यालयका प्रिन्सिपल सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा मिति २०५३।७१ मा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयमा यो विद्या मन्दिर विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य शिक्षा प्रेमी समेतका जनताको सहयोगमा जग्गाजमिन खरिद भएको र भवनहरू बनेका हुनाले यो विद्या मन्दिरको चल अचल सम्पत्ति जनताद्वारा प्राप्त विद्यालयको सम्पत्ति हो । यसमा सरकारको वा कुनै व्यक्ति विशेषको हक अधिकार छैन भनी प्रस्ट गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएको र संस्था वा व्यक्ति विशेषले अनुदान, दान, दातव्य दिएर चलाएको विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मिति २०५९।५।३१ मा निर्णय भई परिपत्रसमेत गरेको देखिन आएको, साथै हालको निजी गुठी दर्ताको विधानमा उल्लेख भए अनुसार सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठको निजी लगानी एवं स्वामित्व विद्यालयको चल अचल भौतिक सम्पत्ति एवं संरचनामा रहे भएको भन्ने आधार प्रमाणसमेतको अभावमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक सुशील पाण्डेयले मिति २०६३।१०।१० को निर्णयानुसार आदर्श विद्या मन्दिरलाई शैक्षिक निजी गुठीमा दर्ता गरी संचालन गर्न स्वीकृति दिएको कार्य प्रचलित नेपाल कानुन विपरीत भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी दुष्परिणाम सच्याई उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चललाई लेखी पठाइएकोले उक्त गलत निर्णय गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी प्रतिवेदन दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय

ललितपुरका तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक हरिहर धिताल र निजी गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णयकर्ता तत्कालीन निर्देशक सुशील पाण्डेयलाई मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार सचेत गराउन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२१ वाणगंगा प्राथमिक विद्यालय, भेडामारा अर्घाखाँचीमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा आरोपित शिक्षक भूपबहादुर बस्नेतले अनियमितता गरेको रकम रु.८२,३३३।१९ असुल उपर गर्नुपर्ने र सो रकम असुल उपर नगरेसम्म निजको सेवा निवृत्त सुविधाको फाइल रोक्का राख्न मिति २०६९।९।४ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची समेतलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२२ प्रभात मा.वि. सुर्खेतका प्रधानाअध्यापक ऋषिप्रसाद थानीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज प्र.अ.ले विद्यालयको आयव्ययको विवरण ठीक दुरुस्त नराखेको, पेश्की समयमै फछ्यौंट नगरेको, तोकिएको समयमै लेखापरीक्षण नगराएको र अभिभावक भेला गराई विद्यार्थीसँग थप शुल्क लिएको जस्ता कार्य गरी आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरी अनुचित कार्य गरेकोले मिति २०६९।९।१२ को निर्णयानुसार पुनः ऋषिप्रसाद थानीलाई ३ ग्रेड रोक्का राख्ने र ५ वर्षसम्म लेखा कारोबार गर्न नदिने अवस्थाको सृजना गर्न र विद्यालयको भौतिक संरचना समेत निर्माणका लागि राज्य कोषबाट लाखौं रकम खर्च हुन जाने र त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रियामा भने प्रचलित नियम, कानुनको प्रयोग एवं पालना भएको नपाइँदा यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि केन्द्रीय तहबाटै एकरूपता कायम गरी अनियमितता हुन नदिन निश्चित मापदण्डहरू बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र विद्यालयमा अभिभावक भेलाको नामबाट उठाइने शुल्क समेतका रकमको पारदर्शी हिसाब राखी वैधानिक निकायबाट यथासमयमा लेखापरीक्षण गराउने परिपाटीको कडाइका साथ पालना गर्न गराउन, मातहत निकायलाई निर्देशन दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२३ प्राथमिक विद्यालय टेग्राह ३ रौतहटका प्रधान अध्यापक शम्भुप्रसाद यादवले शिक्षकको तलबको रकम र विद्यालयको रकम झिकी हिनामिना गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट भएको छानबिन कारबाहीपश्चात् मस्यौट गरेको रकम रु.७८,०२४।- दाखिला गरी असुल भैसकेको हुँदा विद्यालयको खाताबाट रकम झिकी समयमा शिक्षकलाई तलब नबुझाएको र कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषमा समयमा दाखिल नगरेको, छात्रावृत्तिको रकम समयमा नबुझाई अनुचित कार्य गरेको देखिँदा मिति २०६९।९।२७ को निर्णयानुसार निज शम्भुप्रसाद यादवलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२४ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापिठका सहप्राध्यापक मोदनाथ खनाल मिति २०५३।११।१६ देखि बढीमा २०५४।३।३१ सम्मका लागि करारमा नियुक्ति भई पटक पटक म्याद थप हुँदै आएकोमा निज मोदनाथ खनाल ९० दिनभन्दा बढी बिनापूर्व सूचना वाल्मीकि विद्यापीठमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा मिति २०६८ श्रावण मसान्तमा म्याद समाप्त भएको समयमा २०६८।४।८ को निर्णयबाट श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद थप गर्ने वाल्मीकि विद्यापिठका तत्कालीन प्राचार्य-क्याम्पस प्रमुख ध्रुवप्रसाद ज्ञवाली र म्याद थपको पत्र वा नयाँ नियुक्तिको प्रमाण बेगर नै वाल्मीकि विद्यापिठमा हाजिर गराउने तत्कालीन निमित्त क्याम्पस प्रमुख लेखप्रसाद निरौलाले कार्यविधि र कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ बमोजिम विभागीय सजाय गर्न मिति

२०६९।१०।५ को निर्णयानुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२५ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा प्रमाणपत्र छपाइ तथा व्यवस्थापन कार्यमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा प्रशासन सहायक चराचर अधिकारीबाट रु.३,३९,५४९।०१ असुल उपर गर्न मिति २०६९।१०।५ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२६ बारा जिल्ला धर्मपुर गा.वि.स. अन्तर्गत रहेको नेपाल राष्ट्रिय नि.मा.वि.मा प्रा.वि. राहत कोटा अन्तर्गतको शिक्षकमा किशोरीप्रसाद साह र उमेशप्रसाद साहको मिति २०६३।१०।१४ मा म्याद समाप्त भइसकेको अस्थायी अध्यापनका आधारमा मिति २०६६।६।२१ मा नियुक्त भएको देखिँदा निजहरूको नियुक्ति खारेज गरी उक्त शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन का.मु.जि.शि.अ. केदार तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं छनौट समितिका संयोजक रामवावुप्रसाद कुसवाह, सदस्य रूपराज सुब्बा, तथा प्रधानाध्यापक एवं सदस्य सचिव मुक्तिलाल महतोले बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र पालना गर्नुपर्ने पदीय दायित्व पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेकाले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१०।२३ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२७ कैलाश शिक्षा क्याम्पस अन्नपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय अछामका क्याम्पस प्रमुखले गा.वि.स.बाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा १० प्रतिशत ब्याजमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको रु.२ लाख रकम १५ दिनभित्र असुल उपर गर्न मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय अछामलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२८ श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय मिथिलेश्वर धनुषाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण मण्डलले अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकी सीता मण्डललाई अस्थाई शिक्षिका पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट अनियमित तवरबाट निर्णय गराएको देखिन आएकोले निज प्रधानाध्यापक उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।८ निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२९ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत गोकर्णप्रसाद ज्ञवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम विपरीत त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त आदर्श बहुमुखी क्याम्पस लगायत अन्य शिक्षण संस्थामा कार्य गरे भन्ने सम्बन्धमा एक्टिब कलेजमा काम गर्ने अनुमति लिएको नदेखिएको हुँदा निजलाई र गोकर्णप्रसाद ज्ञवाली उक्त पाटन संयुक्त क्याम्पसमा शिक्षण सहायक पदमा विगत दस वर्षदेखि कामकाज गरेको अवस्थामा समेत पाटन संयुक्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख अमनकुमार श्रेष्ठले पाटन संयुक्त क्याम्पसमा कार्यरत नरहेको भनी आयोगलाई झूठा जानकारी दिई जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गरेको नदेखिँदा निज अमनकुमार श्रेष्ठलाई समेत विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।१४ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३० विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्ने कार्याधिकार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (५) को खण्ड (च) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिको रहेको मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाले समितिको निर्णय नगराई माध्यमिक विद्यालय तहको ३, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको ५ र प्राथमिक विद्यालय तहको ११ राहत अनुदान कोटा वितरण गर्ने गरी

भएको निर्णय अनुचित कार्य देखिएकोले बदर गरी त्यस्तो अनुचित निर्णयका आधारमा सेवारत रहेका शिक्षकहरूलाई अवकाश दिई त्यस्तो निर्णयमा संलग्न हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेल तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत लेखराज कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३१ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागका शिक्षक विष्णु जि.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन विपरीत बिहान संयोजकको रूपमा र दिउँसो पूर्णकालीन करार शिक्षकको रूपमा दुईतिर काम गरेको देखिँदा मिति २०७०।१।१० को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पूर्व स्वीकृति नलिई, सहमति मागसमेत नगरी दुई संस्थामा अध्यापन गरेकोले निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्टारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३२ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत डोटी बहुमुखी क्याम्पस डोटीका क्याम्पस प्रमुख विजयप्रकाश महराले पुस्तकालय भवन (मेघाहल) निर्माण गराउँदा तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य प्रारम्भ नगरेकोमा उक्त ठेक्का रद्द भै काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा देखिदै ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेकोले निजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी विनियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।१९ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३३ इन्जिनियर संजिवकुमार मिश्रले पूर्व स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२४ को निर्णयानुसार शिक्षक (प्राध्यापक) संजिवकुमार मिश्रले विश्वविद्यालयको पूर्व स्वीकृति बिना इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ विराटनगरमा पनि कार्य गरेको सम्बन्धमा विभागीय कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३४ भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालय साँखुमा मा.वि. राहत कोटा दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक केशवराज श्रेष्ठ गणेश प्राथमिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षक भई भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालयको बिहानी शत्रसम्मको समयमा विभागीय स्वीकृति बिना अध्यापन गराउँदै आएको देखिएकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३५ सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स.६ स्थित कोपिला प्रस्तावित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मिति २०६६।९।२४ मा नेपाली विषयको माध्यमिक शिक्षकको विज्ञापन गरेकोमा शिक्षा सम्बन्धी कानुन विपरीत ५० वर्ष उमेर भैसकेका डम्मरबहादुर देवकोटालाई नियुक्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट भएको छानबिन र आयोग समक्ष निजले गरेको बयानमा लेखाएको जन्म मिति २०१६।१।२९ बाट स्पष्ट देखिँदा निजलाई नियुक्ति दिने प्रधानाध्यापक पहलबहादुर के.सी.लाई विभागीय कारबाही गर्न र निजलाई नियुक्ति दिने निर्णय गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमबहादुर रावल, सदस्यहरू बमबहादुर जिसी, श्रीमती यशोधा खड्का, दुर्गाबहादुर पौडेल र सुरेन्द्रबहादुर बि.सी.लाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।१० को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाएकामा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३६ उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका-२ स्थित श्री त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलवेव

चौधरीबाट आर्थिक हिनामिना भएको सन्दर्भमा विद्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्नु गराउनु भन्ने आयोगको पूर्व निर्देशन पालना नगरेकोले मिति २०६८।२।१६ मार्फत भएको निर्देशन पालना नगर्ने प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झा र ठूलो रकम पेश्की लिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीलाई मिति २०७०।२।१४ को निर्णयानुसार सचेत गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३७ खैरेनी उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरेनीटार तनहुँका तत्कालीन प्रधानाध्यापक माधव पौडेलले दिवा समयमै संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय समेतमा हाजिरी गरी दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक माधव पौडेलले २०६५ श्रावणदेखि २०६६ आषाढसम्म विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एउटै समयमा हाजिर गरी दोहोरो सुविधा लिएको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिंदा दोहोरो सुविधा लिने निज लगायत सो विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूबाट दोहोरो लिएको रकम असुल उपर गरी विद्यालयको खातामा जम्मा गराई जानकारी दिन मिति २०७०।२।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँलाई लेखी पठाइएकोमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३८ श्री निम्नमाध्यमिक विद्यालय, पचरूखी रौतहटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हृदयनारायण महतोले प्रधानाध्यापक लखन मिश्रलाई मौखिक रूपमा बर्खास्त गरी सोही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक रामविश्वास राय यादवलाई मिति २०६७।५।१ मा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको कार्य कानुनसम्मत देखिन नआएको हुँदा निज विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले कानुन आफ्नो हातमा लिई आफूखुसी काम गरेको र रामविश्वास राय यादवले प्रधानाध्यापक हुँ भनी विद्यालयको लेटर प्याड, छाप, माइन्युट आफैं बोकी हिंड्ने गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।३१ को निर्णयानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३९ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरबाट नक्कली अध्यापन अनुमतिका आधारमा हिमादेवी निरौलालाई नियुक्ति गरेको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाचँथरमा शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र जिम्मा लिएकी तत्कालीन लेखाजोखा शाखामा कार्यरत उर्मिला भट्टराईले आफ्नो जिम्मामा रहेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षा नै नदिएकी हिमादेवी निरौलासँग पुगेको देखिँदा निज उर्मिला भट्टराईलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।३१ को निर्णयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४० विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लास्थित जनजाति प्रा.वि. महादेवस्थान र जनजागृति प्रा.वि. मथौलीको शौचालय निर्माण कार्यका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छुटचाइएको रकम निकासा गर्नका लागि लागत अनुमान समेतका कार्य गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीका ओभरसियर ललनकुमार सिंहले केही रकम खर्च गर्नुपर्छ भनी भनेको अवस्था देखिँदा निजलाई अब आइन्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरण विरुद्धको काम कारबाही नगर्नु भनी सचेत गराउन मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार शिक्षा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाले शिक्षक कोटा, शैक्षिक सामग्री, पूर्वाधार निर्माण लगायतमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरी कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई आवश्यक कारबाही समेत गरी ३ महिनाभित्र जानकारी गराउन मिति २०७०।३।६ को

निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४२ प्रभात माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतका प्रधानाध्यापकले छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा प्रधानाध्यापक ऋषिप्रसाद थानीलाई आयोगको मिति २०६९।९।१२ र मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४३ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय जमुनिया बाराले शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालयलाई प्राप्त प्रतिविद्यार्थी लागत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम प्रक्रिया नपुऱ्याई शिक्षक छनौट समितिले मिति २०६७।८।१६ मा प्रा.वि. शिक्षकद्वय मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई नियुक्तिको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष गरेको सिफारिस बमोजिम समितिको मिति २०६७।८।२४ को निर्णयानुसार उल्लिखित शिक्षकहरूलाई मिति २०६७।८।२५ गते देखि लागू हुने गरी दिएको नियुक्ति बदर गरी सदस्यको रूपमा काम गरेका स्रोत व्यक्ति एवं सदस्य सचिवको रूपमा काम गरेका प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्न र शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न भएका अध्यक्षलाई आइन्दा शिक्षा ऐन, २०२८ शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ विपरीतका काम कारबाही नगर्न सचेत गराउन मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४४ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा आ.व.२०६७६८ मा भवन निर्माण लगायतका कार्यहरूमा अनियमित किसिमले खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६७६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभिन्न ३३ (तेत्तीस) थान नगदी रसिदको हुने रकम रु.८१,५००।- आम्दानी नबाँधिएको भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा उक्त रकम नगदी रसिद काट्ने लेखा अधिकृत भगवानराज श्रेष्ठबाट असुलउपर गरी तीन महिनाभित्र जानकारी दिन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बेगरको बिलबाट कम्प्युटर खरिद गर्ने शिक्षण सहायक दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मूल्य अभिवृद्धि कर बेगरका बिलहरू (कम्प्युटर खरिद, स्मारिका छपाइ आदि) को आधारमा खर्च लेख्ने लेखा अधिकृत भगवानराज श्रेष्ठ एवं क्याम्पस प्रमुख भरतराज अधिकारी उपर क्याम्पसको नियम बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार क्याम्पस व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४५ सन्सारी माई निम्नमाध्यमिक विद्यालय सुर्जाहा-३, पर्साको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनानाथ प्रसाद चौहान र प्रधानाध्यापक ध्रुवप्रसाद चौहानले विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको रु.३२,४४,३७५।- र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट अनुदान (गा.वि.स.) रु.४,८०,०००।- को हकमा समयबद्ध रूपमा फरफारक तथा सम्परीक्षण गराई जानकारी दिन मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४६ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय, पोखराबाट आ.व. २०६८।६९ मा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्य गर्दा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत्सम्बन्धी नियमावली, २०६४ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसारका प्रक्रिया र विधिहरू पालना नगरी सम्झौता गरी खर्च गर्ने कार्यमा संलग्न लेखा सहायक ज्ञानु दाहाल

र नक्कली सुरक्षाकर्मी खडा गरी दैनिक भ्रमण भत्ता बापत सोधभर्ना लिने प्रशासन सहायक पुष्प आचार्यबाट गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम रु.८,५००।- को दोब्बर रकम असुल उपर गरी निजहरू उपर विभागीय कारबाही समेत गर्न मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४७ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय पिप्राडी ३ बाराका प्रधानाध्यापक बुनिलाल साहको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाबाट शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा शिक्षक छनौट समितिका पदाधिकारीहरूले गुड्डु देवीलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति दिएको देखिँदा उक्त कार्यमा संलग्न शिक्षक छनौट समितिका पदाधिकारीहरूमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा शिक्षक छनौट समितिका संयोजक कृतबहादुर शाहलाई २ वर्षसम्म सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति हुन नपाउने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, शिक्षक छनौट समितिका सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक बुनिलालप्रसाद साह, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि अशोककुमार रौनियार तथा शिक्षक छनौट समितिका सदस्यद्वय (विषय विशेषज्ञ) रामउदार प्रसाद साह र ऋषिकान्त कुमारलाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४८ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतात महाराजगन्जमा MRI मेसिन लगायतका उपकरणहरू खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मेसिन खरिद सम्बन्धी बोलपत्रमा भन्सार महसुल बाहेक नेपालभित्र र बाहिर लाग्ने अन्य कुनै पनि प्रकारका कर तथा शुल्कहरू त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले नव्यहोर्ने भन्ने सर्त रहेको तर कन्टेनर/भेइकल डिटेन्सन चार्ज बापत रु.३,४८,५९२।- समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले खर्च लेखेको देखिन आएकोले उक्त रकम खर्च लेख्ने पदाधिकारीहरू तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवबहादुर सिंह र आर्थिक प्रशासन प्रमुख टहलबहादुर खड्काबाट भरिभराउ गरी अस्पतालको खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

यसै विषयमा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा ७ (सात) करोड रुपैयाँ MRI मेसिन थान १ (एक) खरिद र जडानका लागि बजेट उपलब्ध भएको तर त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालले उक्त बजेटबाट कम क्षमताको MRI मेसिन थान १ (एक) र अन्य ३ (तीन) उपकरणहरू (USG, CR, CT) खरिद गरेको देखियो । उक्तानुसार खरिद गर्न त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिएन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट निर्धारित कार्यक्रम विपरीत हुने गरी बजेट खर्च गर्ने अधिकारको स्रोतका सम्बन्धमा खुलाई पठाउन आयोगको मिति २०७०।२।८ को निर्णयानुसार त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद सिंह, प्रशासक चन्द्रकुमार राई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख (लेखा नियन्त्रक) टहलबहादुर खड्कालाई र उपकरणहरू खरिद सम्बन्धी कार्यहरूलाई नियन्त्रण नगरिनुको आधार र कारणका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान कार्यान्वयन समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अरूण सायमी (अध्यक्ष), शशि शर्मा (सदस्य), धर्मकान्त बाँस्कोटा (सदस्य), रामप्रसाद उप्रेती (सदस्य) र रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ (सदस्य सचिव) लाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजहरूबाट प्राप्त जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजहरू उपर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४९ सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय जयगढ, अछामको भवन निर्माणको रकममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा चार कोठे भवन निर्माणका लागि आएको रु.८,२५,०००।- समेत विद्यालयको खातामा जम्मा भई सोबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ठेकेदार हिमकर्ण साउदलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत रु.६,४५,०००।- पेश्की दिएको र ठेकेदारले सो कार्य सम्पन्न नगरी जम्मा रु.१,४६,३३३।- बराबरको मात्र काम गरी छाडेकोमा निजले पेश्की स्वरूप लिई निजले गरेको कामको मूल्यांकन गरी बढी हुन आउने रु.४,९८,६६७।- निजबाट भरिभराउ गर्न मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक झपटसिंह रावल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लेखी सो कार्यमा सहयोग गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाम समेतलाई सुझाव दिइएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत बढी दिने प्रधानाध्यापक झपटसिंह रावललाई विभागीय कारबाही गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, दिपायललाई मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५० काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत क्षेत्रपाटीमा रहेको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यले नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको एवं व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको, अवकाशपछि पनि व्यवस्थापक प्रमुख भई मासिक चालीस हजार भत्ता नियमविपरीत खाएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा निज सूर्यराज शाक्यले रु.३७२२२५।- बढी रकम बुझेको देखिन आएकोले एक महिनाभित्र निजबाट भरिभराउ गर्नका साथै शिक्षा ऐन नियमावलीमा उल्लेख नभएको पद व्यवस्थापक प्रमुखमा पूर्व प्र.अ. सूर्यराज शाक्यलाई मिति २०६८।११।२५ मा नियुक्तिको निर्णय गर्ने व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउन मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५१ मुगु जिल्ला तर्थुप गा.वि.स. नचरास्थित कैलाश प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक टेकबहादुर मल्लले विद्यालयमा प्राप्त विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाना बापत निकासा भएको रकममध्ये रु.८१,३७०।- हिनामिना गरेको ठहर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो रकम बुझाउन आदेश भए बमोजिमको रकम दाखिला कारबाही गरेपश्चात् मात्र उक्त फिर्ता गरेको अवस्था हुँदा निज प्र.अ. टेकबहादुर मल्ललाई सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियम बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुगुलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५२ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरका सम्बन्धन शाखाका सह-सचिव देवीप्रसाद बारकोटीले पदको दुरुपयोग गरी परीक्षा नियन्त्रक हुँदा भारतमा प्रश्नपत्र छपाएर भष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा रीतपूर्वक भुक्तानी नगरी पेश्की फछ्यौंट प्रयोजनार्थ मात्र कागजातहरू संलग्न गरेको कार्यबाट सम्बन्धित पार्टीलाई भुक्तानी नगरिएको बिल भरपाई पेश गरिएको देखिँदा रु.५,१३,३९८।- निजबाट भरिभराउ गरी विभागीय कारबाही समेत गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५३ त्रिभुवन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयको नाममा धनुषा जिल्ला विन्धि गा.वि.स ६ मा रहेको पोखरी अतिक्रमण गरेको, विद्यालयको शौचालय निर्माणमा अनियमितता गरेको, परीक्षा शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क, विद्यालयको कोषमा जम्मा नगरी हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक रवीन्द्र चौधरीले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको माछा पोखरी ठेक्का लगाए बापत ठेकेदार रामनाथ मुखियाबाट प्राप्त भएको रु.८०,०००।-

विद्यालयको कोषमा दाखिला नगरी आफूखुसी प्रयोग गरेकोले सो रकम निजबाट भरिभराउ गरी विद्यालयको कोषमा दाखिला गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५४ नेपाल राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालय, जमुनिया, बाराले शिक्षा नियमावली विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालयलाई प्राप्त पि.सि.एफ. कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिनसकेको मञ्जुदेवी यादव र श्यामबाबु प्रसाद यादवलाई प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्न शिक्षक छनौट समितिले निर्णय गरी सिफारिस गरेको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक पदमा नियुक्ति गरेको कार्य नियम विपरीत भएको देखिँदा दुष्परिणाम सच्याई कानुन बमोजिम गर्नका साथै शिक्षक छनौट समितिमा संलग्न अध्यक्षलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०७ को उपनियम (१४) बमोजिम निर्देशन दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई र स्रोत व्यक्ति रंजितकुमार चौरसिया र सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक पुण्यदेव प्रसाद यादवलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५५ खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरिया कैलालीमा २०६३ सालदेखि क्याम्पस प्रमुख पदमा कार्यरत मदनराज जोशीले विगत लामो समयदेखि एकै स्थान तथा परिसरमा संचालनमा रहेका जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरिया कैलाली समेतमा गरी दुवै शैक्षिक संस्थानमा गैरकानुनी ढंगले कार्यरत रहेको भन्ने सम्बन्धमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दोहोरो तलब भत्ता सुविधा बापतको रु.२,८२,५५०।- तथा ऋण सापटी बापत रु.४,६८,९५९।- गरी कुल रु.७,५१,५०९।- निजबाट तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी जानकारी पठाउन मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५६ काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका-३४ मा अवस्थित अल्पाइन एकेडेमी उच्च मा.वि.लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गैरकानुनी रूपमा संचालन गर्न, नाम परिवर्तन गर्न र स्थानान्तरण गर्न सहयोग गरेको सम्बन्धमा अस्थायी सम्बन्धन प्राप्त उक्त एकेडेमी संचालन गरी कानुनी आधारबिना करारमा दिने सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका लैनचौरका उपप्राध्यापक निर्मल खड्का र सह प्राध्यापक सतीश ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पूर्व स्वीकृति नलिई उक्त उच्च मा.वि. संचालन गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरलाई र अल्पाइन उच्च मा.वि.को स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी अनियमित रूपले संचालन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि पनि तत्काल सो विषयमा कारबाही चलाउनुपर्नेमा सो नगरी मौन रही आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का तत्कालीन सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख र अनुगमन महाशाखा प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५७ पोखरा विश्वविद्यालयमा भारतीय नागरिकलाई शिक्षकमा नियुक्ति गरेको, इन्जिनियरिङ भवन निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अबलम्बन नगरेको भन्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाको भवन निर्माण गर्दा टेण्डर छल्ने उद्देश्यले घटाघट नगराई कोटेसनबाट काम गराई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन विपरीत कार्य गरेको देखिँदा विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गरी ४५ दिनभित्र जानकारी दिन तथा विश्वविद्यालयसँग गरेको कबुलियत बमोजिम अध्यापन कार्यमा नफर्की विदेशमै रहेका उपप्राध्यापक यज्ञप्रसाद सुवेदीले २०६४।९।३० गतेदेखि तलबभत्ता बापत भुक्तानी लिएको रु.६,२२,२१४।७६ र सो को १० प्रतिशतले हुने ब्याज समेत निजबाट

असुल गरी विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्न मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार पोखरा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५८ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमले मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा कानुनको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान निजले लिएको पेश्की रकम रु.३,००,०००।- को कागजातहरू प्राप्त भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको डोर मुकाममा फछ्यौंट लागि पेश गरिसकेको व्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट लेखी आएकोले उक्त पेश्की सम्परीक्षण भैसकेको भए सोको जानकारी र नभएको भए उक्त पेश्की फछ्यौंट सम्बन्धी कारबाही कानुन बमोजिम टुंगो लगाई ३ (तीन) महिनाभित्र जानकारी दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएको र आ.व. २०६६।६७ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम र निर्देशिकाभन्दा फरक गरी सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिमका प्रक्रिया नै पूरा नगरी रकम खर्च गरेकोले नियमित नदेखिएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कायम भएको बेरुजु तीन महिनाभित्र फछ्यौंट गरी गराई सोको जानकारी पठाउन मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भक्तपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५९ शिक्षा मन्त्रालयको पत्रसाथ प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य-सचिव रामबहादुर खड्काले परिषद्मा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको तथा परिषद्को बजेटमा बेरुजु देखिएको भन्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट सम्पन्न भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को आ.व. २०६१।६२ देखि आ.व. २०६५।६६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेनहरूमा औंल्याइएका बेरुजुहरू ३(तीन) महिनाभित्र प्रचलित आर्थिक ऐन नियम अनुसार सम्बन्धितबाट फछ्यौंट वा नियमित वा असुल उपर जे-जो गर्नुपर्ने हो गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६० त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालय गाईघाट, उदयपुरका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलदेव चौधरीले पेश्की फरछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयको आ.व.२०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गतः वर्षको पेश्की रकम रु.६७,५१,५०९।३४ बिल भरपाईको आधारमा फछ्यौंट गरिएको तर नापी किताब, प्राविधिक मूल्यांकन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरू पेश नभएको भनी बेरुजु समेत औल्याएको देखिएकोले औंल्याएका बेरुजुहरू तत्काल फछ्यौंट गर्ने गराउने तथा निज बलदेव चौधरीबाट पेश्की फछ्यौंटका लागि पेश भएको बिल भरपाईको अधारमा पेश्की फछ्यौंट र नियमित गर्नुपर्ने रकम नियमानुसार पेश्की फछ्यौंट तथा नियमित गरी बाँकी हुन आउने पेश्की रकम निज बलदेव चौधरीको घर घरानाबाट तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिन र बरुवा क्याम्पस, गाईघाटले त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट लिएको सापटी रकम रु.११,०९,३२०।- सापटीमध्ये फिर्ता भएको रकम रु.७,८५,०००।- कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रकम रु.३,२४,३२०।- उक्त क्याम्पसबाट तत्काल फिर्ता माग गर्ने तथा फिर्ता प्राप्त हुन नआएमा सापटी दिने संलग्न रहेका निज बलदेव चौधरी र त्रियुगा उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्र.अ.सत्यनारायण झाको घर घरानाबाट दामासाहीले असुल उपर गर्न गराउन मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६१ काठमाडौं जिल्ला छैमले गा.वि.स-३ स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आ.व. २०६६।६७ मा दलित विद्यार्थीका लागि प्राप्त रकम अन्यत्र खर्च गरेको, भवन निर्माणका लागि प्राप्त रकम तथा सांसद विकास कोषबाट प्राप्त रकम अनियमित ढंगले खर्च गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा विद्यालयको आ.व.२०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापक जगदीशप्रसाद सिंहको पारिश्रमिक कर बापतको रकम रु.१,६२३।९० दाखिला नभएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा निजबाट भरिभराउ गर्न र विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप शीर्षकमा खर्च भएको रु.९०००।- को बिल पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल उपर गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १४ मा औंल्याइए अनुसार कारबाही हुन मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६२ बारा जिल्लास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देवापुर बहुअर्वाका तत्कालीन प्र.अ. विन्देश्वरीप्रसाद साह समेतले विद्यालयको आयव्ययको जानकारी नगराउने तथा २०६४ सालदेखि २०६७ सम्म लेखापरीक्षण हिसाब किताब फछ्यौंट नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्र.अ विन्देश्वरीप्रसाद साह र कार्यरत शिक्षकहरूले आ.व. २०६१।६२ देखि २०६६।६७ सम्म नियमानुसार कट्टी हुने कर्मचारी संचयकोष कट्टा गरेको देखिएन । यसैगरी नियमानुसार पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा लाग्ने आयकर कट्टी भएको पनि नदेखिएको हुँदा नियमित गर्न र निज सेवानिवृत्त प्र.अ विन्देश्वरीप्रसाद साहको नाममा रहेको पेश्की रु.१७,४६३।६० र निजले लिएको नगद रु.१,०५०।१२ गरी कुल रु.१८,४८६।७२ हालसम्म फछ्यौंट भएको नदेखिएकोले निजबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६३ डिहबार राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बेल्हा सप्तरीका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विश्वेश्वरप्रसाद यादवले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज प्र.अ. मिति २०६९।५।२२ देखि २०७०।२।२ सम्म बिना जानकारी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको पुष्टि भएकाले निजलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार हुने विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६४ धनुषा जिल्लास्थित क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि., सखुवा, महेन्द्रनगर, धनुषाका निमित्त प्रधानाध्यापक बलरामप्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालयको जग्गामा रहेका गुदरी बजार र मवेशी बजारको ठेक्का कबोल गर्ने ठेकेदारहरूबाट उठन बाँकी रकम रु.१९,५८,३५७- तीन महिना भित्र असुल उपर गर्न तथा क्षीरेश्वर जनता उच्च मा.वि.को आ.व.२०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भए अनुसार ठेकेदारहरू राम किसुन महतो, कृष्णकुमार साह, प्रमोदकुमार शाह, रामप्रकाश यादव, रामप्रकाश महतो लगायत सुकदेव सिंह समेत २५ जनासँग जम्मा रु.३८,८०,८२१।१३ र रामजुलुम यादव, बेचन विराजी र बलरामप्रसाद यादव सहित ३१ जनाको नाममा रहेको पेश्की रु.५,९९,६७५।८८ फछ्यौंट वा असुल उपर गर्नुपर्ने देखिँदा निजहरूबाट तीन महिनाभित्र उक्त रकम असुलउपर गरी जानकारी पठाउन मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६५ सिरहा जिल्ला सोनमती मझौरामा संचालित जनता उच्च मा.वि. सोनमतीगाढामा कार्यरत मा.वि.स्तरको अस्थायी शिक्षक गणेशप्रसाद यादव र मा.वि.स्तरको अस्थायी शिक्षक देवकान्त महतोले नक्कली शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको आधारमा नियुक्ति पत्र लिएको सम्बन्धमा तत्काल प्र.अ.पदमा कार्यरत मो.सना उल्लाह खाँले विद्यालयलाई प्राप्त हुन

आएको स्वीकृत राहत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा नियम विपरीत शिक्षकको विज्ञापन गरी शिक्षक छनौट गरेको, आवेदन फारम र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको कागजात रुजु नगरी दरखास्त फारम स्वीकृत गरेको र छनौट भएका शिक्षकहरूलाई विज्ञापन एवं नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरे अनुसारको तलबभत्ता र सुविधा उपलब्ध गराएको नदेखिएकाले निजलाई विभागीय सजाय गर्न मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार अख्तियारबालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६६ श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय हरि गोरीगामा महोत्तरीका प्रधानाध्यापक विनोदकुमार शाहले बरबुझारथ नगरेको तथा रकम समेत हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज बरबुझारथ समेत नगरी सरुवा भई गएको र विद्यालयको रकम मस्योट गरी पछि सो रकम दाखिला गरेको देखिएको हुँदा निज उपर कारबाही गर्न मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६७ लमजुङ जिल्ला मालिङ गा.वि.स.का सचिव परमानन्द लम्साल र पूर्व उपाध्यक्ष खजिन्द्रबहादुर गुरुङ समेतले शारदा माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवका लागि उठाएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा मजुङ जिल्ला मालिङ गा.वि.स. ३ स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव २०६७ मनाउने क्रममा संकलन भएको रकममध्येबाट देवीमाया घलेले रु.११,००,०००।- प्रधानाध्यापक रघुनाथ गुरुङले रु.१६,००,०००।- र खजिन्द्रबहादुर गुरुङले रु.२,००,०००।- कपाली तमसुक खडा गरी सापटी लिएको देखिएकोले उक्त रकम लिएको मितिबाट कानुन बमोजिमको ब्याज र साँवा समेत एक महिनाभित्र निजहरूबाट भरिभराउ गर्न मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६८ कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका १३ गगनगौडास्थित गोगन उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहन बरालले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा निजको जिम्मा रहेको भनी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएको रु.३,९७,२४०।२२ मध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालयको धरौटी खातामा निजले राखेको धरौटी रकमबाट विद्यालयको खातामा जम्मा गरी बाँकी हुन आउने रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न गराउन तथा लेखापाल विष्णुप्रसाद खनालको जिम्मा रहेको रकम मध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालयको धरौटी खाताबाट विद्यालयको खातामा जम्मा गर्न भनिएको रकम विद्यालयको खातामा जम्मा नभएको भए १५ दिनभित्र जम्मा गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६९ सर्लाही जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा सरकारी लगानीको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जनता प्राथमिक विद्यालय धनकौल ५ सर्लाहीलाई प्रदान गरिएको कक्षा सञ्चालन अनुमतिको सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, संसोधन समेत २०२८ को दफा १५, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२ (क) र १८ (ट) बमोजिम के कस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो गरी जानकारी दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई तथा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शाखा अधिकृत राम विनय कुमार सिह, तत्कालीन शा.अ. ठूलोबावु दाहाल, शाखा अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाहा, लेखापाल विश्वराज पोखरेल, लेखापाल हरिचन्द्र अर्याल, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, लेखापाल सुरप्रसाद दंगालसमेतले अनुगमन, निरीक्षण, छानबिन केही नगरी संचालनमा नरहेको उक्त विद्यालयलाई अनुदान निकासामा सिफारिस गरेको र आवश्यक कागजात जाँचबुझ नगरी अस्तित्वमा नै नभएको विद्यालयलाई स्रोतव्यक्ति कमलेशकुमार कर्ण र भोगेन्द्र कुमारसमेतले

कक्षा २ थप गर्ने टिप्पणी उठाई अनुचित कार्य गरेकाले निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७० सप्तरी जिल्लास्थित केही विद्यालयहरूले सरकारी अनुदानको रकम दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सामुदायिक प्रा.वि. गम्हरिया प्रवाह-८ विषहरियालाई कक्षा २ अपग्रेड गर्न उठाइएको गलत व्यहोराको टिप्पणीमा "कक्षा अपग्रेड गर्न उपयुक्त देखिन्छ" भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका विद्यालय निरीक्षक देवन चौधरीले पर्याप्त आधार प्रमाण बिना राय पेश गरेको कार्यलाई उचित मान्न मिल्ने नदेखिएबाट निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७१ सिरहा जिल्ला, तेनुवापट्टी गा.वि.स. २ तेनुवापट्टी अवस्थित श्री शंकर प्राथमिक विद्यालय २०६७ सालमा अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवनसमेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुमारी अम्बिका साहको कार्यकालमा रु.१,०००।- र कार्यक्रम अधिकृत गुदर महतोको कार्यकालमा रु.१२,२३५।- सरकारी रकम निकासा गरी गराई अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा हानी नोक्सानी गराएको सरकारी रकम भरिभराउ गर्न मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७२ सिरहा जिल्ला, राघोपुर गा.वि.स. ६ सिसवनीस्थित जनभावना प्राथमिक विद्यालयले २०६७ सालमा संचालनको अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवनसमेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, विद्यालय बन्द रहे तापनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक रवीन्द्रकुमार यादवले तलबभत्ता बुझी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा लेखापाल खिलानाथ दाहालको कार्यकालमा रु.२५,९९८।२० र लेखापाल जागेश्वर साहको कार्यकालमा रु.८३,३१६।७५ सरकारी रकम निकासा गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकी अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७३ सिरहा जिल्ला, तेनुवापट्टी गा.वि.स. वडा नं. २ तेनुवापट्टी अवस्थित श्री शंकर प्राथमिक विद्यालय २०६७ सालमा अनुमति पाई विद्यालय संचालनमा नरहेको, विद्यालयको आफ्नो जग्गा तथा भवन समेत नभएको, विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा भएको, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको भन्ने समेतको सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुमारी अम्बिका साह, लेखापालहरू जागेश्वर साह, खिलानाथ दाहाल र तेनुवापट्टीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव रामप्रसाद मण्डललाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारवालाहरूलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.७४ सर्लाही जिल्ला मदनपुर स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने श्री रामचन्द्र सतीमाई प्राथमिक विद्यालयमा भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त बजेट रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा विद्यालयको पढाई ब्रम्हस्थान मन्दिरको हवन गर्ने ठाउँमा कहिलेकाहीं हुने गरेको भनी स्थानीय व्यक्तिको भनाइ रहेको र उक्त विद्यालयको आफ्नो जग्गा भवन, फर्निचर, शौचालय लगायतका आवश्यक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महताले कक्षा २ को कक्षा थप अनुमति दिनुका साथै रु.२७,०२५।- निकासा गरेको, लेखापाल सुरप्रसाद दंगालले सो विद्यालयमा रु.४५,०००।- मसलन्द समेतमा दोहोरो निकासा गरेको र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुकदेव सापकोटाले कक्षा ३ अपग्रेड गरी संचालनमा नरहेको विद्यालयलाई रु.८५,३२०।- निकासासमेत गरी अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूबाट उक्त रकम असुल उपर गर्न मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.७५ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत सामुदायिक प्रा.वि. भाडसर-४, सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन जि.शि.अ. महेन्द्र महतो, शुकदेव सापकोटा र वर्तमान जि.शि.अ.राजकुमार वि.क.ले संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रकम निकासा गरेकोमा निजहरूको उक्त कार्य अनुचित कार्य भएको देखिंदा का.मु.जि.शि.अ. महेन्द्र महतोबाट रु.७६,६८८।-, जि.शि.अ. शुकदेव सापकोटाबाट रु.३७,०६५।- र जि.शि.अ. राजकुमार वि.क.बाट रु.४०,०३३।- भरिभराउ गर्न मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.७६ सर्लाही जिल्ला मदनपुर स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत पर्ने श्री रामचन्द्र सतीमाई प्राथमिक विद्यालयमा भएको सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त बजेट रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण हुँदा विद्यालयको पढाई ब्रम्हस्थान मन्दिरको हवन गर्न ठाउँमा कहिलेकाहीं हुने गरेको भनी स्थानीय व्यक्तिको भनाइ रहेको र उक्त विद्यालयको आफ्नो जग्गा भवन, फर्निचर, शौचालय लगायतका आवश्यक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा उक्त विद्यालयको लेखापरीक्षण भए नभएको वास्तै नगरी निकासा दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका लेखापाल हरिचन्द्र अर्याल, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनी स्वीकार गरी बयान गरेका शाखा अधिकृत अरूण शंकर पाठक, कक्षा ३ अपग्रेड गरी संचालनमा नरहेको विद्यालयलाई निकासा दिने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शुकदेव सापकोटा, विद्यालयको क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, नन्स्यालरी, छात्रवृत्ति, निकासा अनुदानका लागि टिप्पणी उठाउने कार्य गर्ने प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाह, पाठ्यपुस्तक, मसलन्द निकासा र निकासा अनुदानको लागि राय दिने कार्यक्रम अधिकृत कर्णबहादुर वुढाथोकी, वि.नि. पदमा कार्यरत तत्कालीन प्रा.स. राजेश्वरप्रसाद चौरसिया, शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३(२) बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार जग्गा भवन फर्निचर केही नभएको अवस्थामा अनुमति दिने तत्कालीन का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्तकुमार सिंह, छात्रवृत्ति, पि.सि.एफ.,पाठ्यपुस्तक, नन्सेलरी आदिको रकम निकासा दिंदा विद्यालयको लेखापरीक्षण भए नभएको वास्तै नगरी निकासा दिने लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका लेखापाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा पठाउँदा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जानकारी नदिएको तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नसकेका तत्कालीन कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुर र कक्षा १ को अनुमति तथा २ र ३ को कक्षा अपग्रेडको लागि टिप्पणी पेश गर्ने तत्कालीन प्राविधिक सहायक रामआधार सिंह कुशवाहले पदीय कर्तव्यको पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हमलसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.७७ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत सामुदायिक प्रा.वि. भाडसर-४, सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेतले विद्यालयमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन जि.शि.अ. महेन्द्र महतो, शुकदेव सापकोटा र वर्तमान जि.शि.अ.राजकुमार वि.क.ले संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रकम निकासा गरेको, तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय कुमार सिंह र ठूलोबाबु दाहाल, कार्यक्रम अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, वि.नि. ओमबहादुर विश्वकर्मा, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, लेखापाल हरिचन्द्र अर्याल, लेखापाल सुरप्रसाद दंगाल, प्रा.स. सुनिलकुमार कुशवाह, स्रोतव्यक्ति भोगेन्द्र कुमारले संचालनमै नरहेको उक्त विद्यालयलाई रकम निकासा गर्न सहयोग गरेको, को.ले.नि.का. सर्लाहीका नि. प्रमुख कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुरले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरेको देखिँदा निजहरूको उक्त कार्य अनुचित कार्य भएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.७८ पर्सा जिल्ला पोखरिया स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत मदर्शा हुस्नुल उलुम सेमरबारी सिवर्वा-६, पर्साका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यपक समेतले विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन का.मु.जि.शि.अ. केदार तिवारी र तत्कालीन जि.शि.अ. प्रमोद शाह, स्रोत व्यक्ति महन्त प्रसाद यादवलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.७९ सर्लाही जिल्ला मलंगवा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत चमेलीमाई सामुदायिक प्रा.वि. सलेमपुर ५ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू हेमन्तकुमार सिंह, महेन्द्र महतो, शुकदेव सापकोटा, रामविनोद राय यादव, नि.जि.शि.अ. ठूलोबावु दाहाल र राजकुमार वि.क., तत्कालीन कर्मचारीहरू कार्यक्रम अधिकृत कर्णबहादुर बुढाथोकी, शाखा अधिकृत (वि.नि.) अरूण शंकर पाठक, कोष नियन्त्रक मानदेव ठाकुर, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर, विश्वराज पोखरेल, हरिचन्द्र अर्याल, सुरप्रसाद दंगाल र प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाहा, रामआधार कुशवाहालाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.८० विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत विष्णुबहादुर खड्काले बारगुडु जिल्ला, निशिभुजी जनता क्याम्पसको नामबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा स्वयंबाट कर दाखिला गर्न भनी क्याम्पस प्रमुख मार्फत लिएको भनिएको रकम रु.१८,०००।- सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला नगरी नक्कली कर भौचर फाइलमा संलग्न गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निशिभुजी जनता क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ऋषिराम शर्माले कानुनले नदिएको गलत कार्यतर्फ तत्परता देखाएको पाइएकोले निजलाई विद्यालयको व्यवस्थापन कानुन अनुसार कारबाही गर्न मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार निशिभुजी जनता क्याम्पस, संचालक समितिमा लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.८१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराले आ.व. २०६५।६६ को ब.उ.शि.नं. ६५।०४।८०४ पुँजीगततर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट विद्यालय निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आ.व.को अन्तमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी बारा जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरूका १८९ वटा आयोजनाहरूलाई विद्यालय निर्माण सुधार कार्यका लागि भनी रु.४,६८,९५,०००।- रकम

उक्त विद्यालयहरूको खातामा निकासा गरेको भन्ने सम्बन्धमा जि.शि.का.बारा अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरूका १८९ वटा आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित विद्यालयहरूको खातामा निकासा दिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बजेट विनियोजन भएका उक्त आयोजनाहरूको कार्य सम्पन्न भएको प्रमाण नदेखिएको भनी रु.४,६८,९५,०००।-को पेश्की बेरुजु औंल्याइएकाले सो बेरुजु सम्परीक्षण गरी/गराई तीन महिनाभित्र जानकारी पठाउन मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.८२ जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराले आ.व. २०६५।६६ को ब.उ.शि.नं. ६५।०४।८०४ पुँजीगततर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट विद्यालय निर्माण सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आ.व.को अन्तमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी बारा जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरूका १८९ वटा आयोजनाहरूलाई विद्यालय निर्माण सुधार कार्यका लागि भनी रु.४,६८,९५,०००।- रकम उक्त विद्यालयहरूको खातामा निकासा गरेको भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयको खाताबाट सम्बन्धित विद्यालयको खातामा रकम निकासा पठाउनुपर्नेमा सो नगरी बीचमा चल्ती खाता नं.५०३९ खोली सो खातामा रकम जम्मा गरी र मिति २०६६।४।११ मा सो चल्ती खाता बन्द गरी विभिन्न विद्यालयहरूको खातामा जम्मा गराइदिनु प्रचलित कानुन विपरीत भएको देखिँदा तत्कालीन कायम मुकायम जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झा र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वनाथ प्रसाद जैसवार (हाल अवकाश प्राप्त) ले अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निज दानीकान्त झालाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.८३ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट अन्तर्गत गौर अगुवा स्रोत केन्द्र अन्तर्गत निषाद प्राथमिक विद्यालय, गौर-७, टिकुलिया, कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत शिव प्राथमिक विद्यालय, प्रेमपुर गोनाई-२, खेसरहिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत श्री प्राथमिक विद्यालय दिपही-३ , खेसरहिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको ब्रम्ह प्राथमिक विद्यालय सखुअवा-८ र कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत राम प्रा.वि.झौवा भसेढवा-८ मा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय स्थापनादेखि हालसम्मका जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर, उपेन्द्र मण्डल, कृष्णप्रसाद सुवेदी, बरखुप्रसाद रजक, दिलीपकुमार ठाकुर र लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतहरू क्रमशः नवराज चापागाई, लालबाबु प्रसाद साह, जयकुमार साह, नन्दकिशोर गुप्ता, राम दरस यादव, सुरेशप्रसाद सिंह, लक्ष्मी पौडेल, राजदेव यादव, ध्रुवराज पौडेल, उपेन्द्र सिंह, लेखापाल नर्वदा आचार्य, जगतकुमार सिन्हा, जगदीश ठाकुर, गोविन्दप्रसाद चौलागाई, निलहरी थापा र महमद दाउद, प्राविधिक सहायकहरू वृजकिशोर प्रसाद साह, उपेन्द्र सिंह, यज्ञकुमार सापकोटा, कृष्ण जोशी, प्राविधिक इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरहरू उपेन्द्रप्रसाद साह, महेश्वरप्रसाद साह, ललनकुमार साहले उक्त निषाद प्रा.वि. शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची-३ ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत संचालनमा रहेको अवस्थामा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजहरूलाई तोकिएको पदीय कर्तव्य निजहरूले सही रूपमा पालना गर्न नसकेको, विद्यालयको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न नसकेको तथा निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्य निजहरूले पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारणबाट उक्त विद्यालय यति लामो समयसम्म कक्षा थप समेत हुँदै निकासा समेत भई सञ्चालनमा आई सरकारी रकम दुरुपयोग समेत भएको देखिंदा निजहरूको अनुचित कार्य देखिंदा पूर्व

जि.शि.अ.हरू रामवृक्ष शाह, अब्दुल रउफ खाँ, राजेन्द्रप्रसाद ठाकुर र दुर्गापसाद जैसवार सेवानिवृत्त भइसकेको हुँदा निजहरू बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूको हकमा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१८.८४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहट अन्तर्गत कटहरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गतको ब्रम्ह प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर बगही-४ मा निकासा भएको सरकारी रकम दुरुपयोग हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त विद्यालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को अनुसूची ३ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा नगरेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन अनुमति का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखुप्रसाद रजकले प्रदान गरेको तर हाल सो विद्यालयको अस्तित्व नै रहेको नदेखिंदा का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरखुप्रसाद रजकको उक्त विद्यालयलाई संचालन अनुमति प्रदान गर्ने कार्य अनुचित कार्य देखिँदा निजलाई आवश्यक विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१९ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१९.१ टीकापुर नगर विकास समितिले सर्वसाधारणलाई प्लटहरू वितरण नगरी आफ्ना व्यक्तिका नाममा बेचबिखन गरी ठूलो रकम घोटाला गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयको छानबिन सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट हुनु उपयुक्त हुने र छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसर्थ नेत्रप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित टीकापुर नगर विकास समितिको अवधिमा गणेशसिं रावलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको निर्णयानुसार १६२ व्यक्तिलाई वितरण गरेको वा नामसारी गर्न सिफारिस गरेको प्लटहरूको मात्र कानुनसम्मत तरिकाले वितरण भए नभएको, वितरण गर्नुपर्ने व्यक्तिभन्दा फरक व्यक्तिहरू वा आफन्त भनिएका व्यक्तिलाई वितरण भएको हो होइन उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आफन्तहरूले प्राप्त गरेको विषयमा छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन गर्न मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा प्रतिवेदन प्राप्त नभएको ।

१९.२ नेपाल खानपानी संस्थानले तोकिएभन्दा छोटो पाइप खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा तोकिएको योग्यता नै नभएको बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू का.मु.उप-प्रबन्धक इश्वरप्रसाद, सहायक प्रबन्धक श्यामकृष्ण राजभण्डारी, सहायक प्रबन्धक रमाकान्त पाण्डे, सहायक कानुन अधिकृत जानुकादेवी सिवाकोटी, सहायक सम्पत्ति अधिकृत कमल थापा र त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने तत्कालीन नि. महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरू उपर आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२० सर्वोच्च अदालत

२०.१ धादिङ जिल्ला पिडा गाउँ विकास समिति-८ का विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको मोटरबाटो नजोडिएको जग्गालाई मोटरबाटो जोडिएको भनी सिफारिस गरिएको आधारमा उक्त जग्गा धितो राखी अभियुक्त छुटेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।८ को निर्णय अनुसार धादिङ जिल्ला अदालतका डिठ्ठा खड्गबहादुर श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत

२१.१ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट उद्योग दर्ता गर्दा अनियमित कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।३।२६ को निर्णय अनुसार कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२१.२ वि.सं. २०२८ सालमा राज्यद्वारा हदबन्दी परी जफत भएको झापा जिल्ला, टाघनडुब्वा गा.वि.स. १, ७ र ८ मा पर्ने कि.नं. ०८ र १३० समेतको जम्मा जग्गा कानुन विपरीत मोठ श्रेस्ता कायम गरी राजीनामा पास गराएको भन्ने सम्बन्धमा सरकारबाट हदबन्दीमा परी जफत भएको जग्गालाई रोक्का राख्नुपर्नेमा मोठ श्रेस्ता कायम गरी बिक्री वितरण गर्नेको लागि लिखत पारित गर्ने कार्यमा संलग्न ना.सु रामकुमार सोम्बाहाम्फे (श्रम मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भई हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काजमा रहेको) लाई विभागीय कारबाही हुन मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२२ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

२२.१ इन्जिनियर कृष्णबहादुर थापालाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निजको फर्मलाई सहयोग गरेबापत NB Bank को Statement मा भुक्तानी गरेको समेत देखिँदा उक्त कार्यमा निजको संलग्नता नभएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तथापि एउटै फर्म वा सो समेतको जेभीले धेरै ठेक्का लिई काम मात्रै ओगट्ने र समय तथा गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा छानबिन समितिले उठाएको Cummulative Turnover/Qualification को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद, २०६४ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि मिति २०६९।८।५ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२३ सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

२३.१ आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सोलुखुम्बु जिल्लामा संचालित विभिन्न आठ वटा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा अनियमितता भएको, कामै नभई बिल लेखिएको भन्ने सम्बन्धमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा सोलुखुम्बु जिल्लामा रु.३३,३१९९०।१८ बाट विभिन्न आठवटा कार्यक्रम संचालन गरेकोमा आयोगबाट खटिएको प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा ग्यावियन जालीमा ढुंगा भर्ने कार्य गर्दा लंकु खोला प्रोटेक्सन कार्यमा १.७३४ घ.मि. घटी कार्य गरेकोमा रु.७७२२।२६ बढी भुक्तानी भएको, बर्खु खोला नियन्त्रणमा १०.७८७ घ.मि. घटी कार्य गरेकोमा रु.२८,३५६।३३ बढी भुक्तानी भएको, जोगेडा नि.मा.वि.पहिरो नियन्त्रणमा ९.६७३ घ.मि. घटी काम गरेकोमा रु.२८८७३।९१ बढी भुक्तानी भएको र किन्जा बजार संरक्षणतर्फ ३.५१६ घ.मि.घटी काम गरेकोमा रु.१०,४९५।२६ बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूबाट फिर्ता लिई राजस्व खातामा दाखिला गर्न मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जनकपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२३.२ सिक्टा सिंचाइ आयोजना कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेका आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीले अस्थायी ना.सु. इश्वरराज तिमिल्सेनालाई अधिकार प्रयोग गर्न लगाई कार्यालयमा उपस्थित नभएका लोकबहादुर बस्नेत समेतका ४ जना व्यक्तिहरूलाई दैनिक ज्यालादारीमा

काममा लगाएको देखाई हाजिरकपी घरमै लगेर सही गराउने र घरमै तलब पुऱ्याउने गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० उपनियम ७ अनुसूची १ बमोजिम सार्वजनिक निर्माण लागतको २.५ प्रतिशतसम्म रकमको वर्क चार्ज स्टाफ राखी काममा लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भए तापनि आयोजनासँग सम्बन्धित काम हेडवर्क्स, मूल नहर, शाखा नहरहरू, सिंचित क्षेत्र आदिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको कार्य विवरण, तिनिहरूको योग्यता, पारिश्रमिकको दर, समयावधि, आवश्यक पर्ने संख्याको पुष्ट्याइँ सहित निर्माण चरणमा आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिहरूको छनौट, परिचालन र व्यवस्थापन योजना नर्मस नै तयार गरी सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका सिक्टा सिंचाइ लगायतका सबै आयोजनाहरूमा तिन महिनाभित्र लागू गरी आयोगलाई जानकारी पठाउन मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार सिचाइ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२४ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत

२४.१ नेपाल टेलिभिजन संस्थान संचालक समितिको निर्णयानुसार एड एभिन्युजले संस्थानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम रु.७१ लाख भुक्तानी नगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।८।९ को निर्णय अनुसार एड एभिन्युज लि. बाट नेपाल टेलिभिजनलाई बुझाउनुपर्ने रकम एक महिनाभित्र असुल गरी जानकारी गराउन नेपाल टेलिभिजनलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२४.२ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६४ भाग-१ मा उल्लेखित विभिन्न मन्त्रालयको अनियमितता सम्बन्धी बुँदाहरूको सम्बन्धमा मिति २०६८।५।२० को निर्णयानुसार महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६४ भाग १ को दफा ५.४ अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ११ बमोजिम प्रसारण तथा वितरण शुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिरेको नदेखिएकोले सम्बन्धित सबै संस्थाहरूसँग बेरुजु असुल उपर गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२४.३ गोरखापत्र संस्थानले न्युजप्रिन्ट खरिद गर्दा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा खरिद गरिएको न्युज प्रिन्ट (कागज) प्रयोग भैसकेको देखिए तापनि सो कागज Specification बमोजिमको गुणस्तरको नभई न्यून गुणस्तरको भन्ने जानीजानी प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनी राय दिने निर्देशक गोपालप्रसाद भट्टराई, भण्डार शाखाले गुणस्तर अनुकूलको कागज छैन भनी जानकारी गराउँदा गराउँदै स्वीकार गर्ने खरिद प्रमुख प्रबन्धक पोष्टजंग सिंह र रकम भुक्तानी गर्ने निर्देशक रामकृष्ण थापाको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजहरू उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।४।११ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थानलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२४.४ गोरखापत्र संस्थानले लिएको विज्ञापन नं.१।२०६८।६९ अनुसार तह आठ प्रवन्धक, प्रशासन सेवा, बजार समूह आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा उपसचिव गुरुप्रसाद सुवेदी, राजेश गौतम, सोमबहादुर घले, कुमार विवेकानन्द मिश्र र विनोदप्रसाद अर्याल समेतलाई सचेत गराउन मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

२५.१ काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण र खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६०।१०।२ को निर्णय अनुसार लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु

फछ्र्यौट गर्ने गराउने दायित्व निकासा दिने अधिकारीको भएको हुँदा २०६१ असार मसान्तभित्र फछ्र्यौट गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२ दोस्रो पर्यटन विकास आयोजना अन्तर्गत पोखरा वातावरण सुधार आयोजनामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६१।७।१० को निर्णय अनुसार सो आयोजनामा संलग्न अनक कन्स्ट्रक्सनबाट रु.१५,२८,८००।- र सन्तोषी टि.एस.जि. जेभीबाट रु.१७,४२,००१।९२ असुल उपर गर्न पोखरा उपमहानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३ इन्जिनियर सुरेशहर्ष बज्राचार्यले एकै समयमा अध्ययन र कार्यालयमा काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६३।५।५ को निर्णय अनुसार इन्जिनियर सुरेशहर्ष बज्राचार्यले कार्यालय समयमा अध्ययन गरेको अवधिमा निजले पाएको तलबभत्ता निजबाट असुल उपर गरी नगरपालिकामा जम्मा गर्न र निजले दिवा समयमा अध्ययन गरेको अवधि असाधारण बिदामा कायम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४ काठमाडौँ महानगरपालिका ३ रानीवारीस्थित सामाखुसी किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा आसपासमा रहेका जग्गाधनीहरूले अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।१।४ को निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-३ स्थित सिट नं. १०२-०९८५-२२ को सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं. ८४, १६५, १५२, १५३, २५५, ५१, ५४, ५५, ७३, ४२, ४१, ले समेत केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हुँदा उल्लिखित कित्ता नं. जग्गाधनीहरूले आफ्नो कित्तामा घुसाई अतिक्रमण गरेको हदसम्मको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित प्राविधिकहरूद्वारा यकिन गरी गराई अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित कित्ता नं. बाट झिकी सार्वजनिकीकरण गरी ३ महिनाभित्र जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५ काठमाडौं महानगरपालिका-८ का तत्कालीन अध्यक्ष हंशराज कर्माचार्यले नियम विपरीत दुई स्थानमा कार्यरत रही दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६४।५।१३ को निर्णयानुसार तत्कालीन वार्ड नं.८ का अध्यक्ष हंशराज कर्माचार्यले लिएको मोबाइल सेट खरिद पेश्की रु.१५,०००।-र परिवहन पेश्की रु.१५,०००।- समेत जम्मा रु.३०,०००।- फछ्र्यौट भएको नदेखिएकोले उक्त पेश्की रकम यथाशीघ्र फछ्र्यौट गरी जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६ उमादेवी श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिका-१ ले सडक मिची घर निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।३।१२ को निर्णय अनुसार मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गर्ने र पारित नक्सा अनुसार निर्माण कार्य भए नभएको अनुगमन गरी मिचेर बनाएको भए कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७ धर्म महर्जन समेतले काठमाडौं महानगरपालिका-१५ को सार्वजनिक पर्ती जग्गामा अनियमित तरिकाले टहरा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।३।१६ को निर्णय अनुसार उजुरीमा उल्लिखित विपक्षीहरूले उक्त जग्गा आफूले परापूर्वकालदेखि भोगचलन गरी आएको र हाल मालपोत कार्यालय कलंकीमा हालसाबिकको प्रक्रियामा रहेको भन्ने निवेदनमा नै जनाएकाले सो हालसाबिक गर्ने प्रक्रियामा त्यस कार्यालयबाट सिफारिस भएको छ छैन ? साबिक देखिको भोगचलन प्रमाणित गर्ने कार्य भएको छ छैन ? आदि

समेत कानुनी प्रमाणको आधारमा पर्ती जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)ञ(३) अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८ काठमाडौं महानगरपालिका-२८ बांगेमुडास्थित धार्मिक महत्वको स्थानमण्डपको नामले प्रसिद्ध सार्वजनिक सतल भत्काई केशरीवदन समेतले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई घर निर्माण गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।३।२८ को निर्णय अनुसार उक्त सम्पदाको संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९ जिल्ला विकास समिति कैलालीले मटिया-खुटिया सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।९ को निर्णय अनुसार आ.व. २०६३।६४ मा खुटिया -मटियानी ग्रामीण सडक (१० कि.मि.) को सुधार तथा निर्माण गर्न ३ वटा कन्ट्रयाक्ट प्याकेज अन्तर्गत ठेक्का भई अन्तिम भुक्तानी भएकोमा उक्त सडक क्षतिग्रस्त भएको हुँदा Slice-1 अन्तर्गत चे ३+५०० कि.मि.देखि चे. ५+०० कि.मि.सम्मका अधिकांश खण्ड र Slice-2 को चे ५+१२५ कि.मि. तथा चे ६+२०० कि.मि.मा केही खण्ड पुनः क्षतिग्रस्त भएको हुँदा उक्त क्षतिग्रस्त सडक खण्ड तोकिएको कार्यविधि अनुसार जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक तथा सुपरीवेक्षणमा ठेकेदारबाट गराउन तथा सो को प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कैलालीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१० जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन सभापति सूर्यनारायण यादव समेतले नियम विपरीत खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१३ को निर्णय अनुसार आ.व.२०६२।६३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट चालु खर्चतर्फ इलाका सदस्य १० जनाले लिएको पेश्की रु.२४,०००।- स्थानीय निकाय (आ.प्र.) नियमावली, २०५६ को परिच्छेद ८ को नियम ११५, ११६, ११७ र ११९ अनुसार अबिलम्ब फछ्र्यौट गरी तीन महिनाभित्र जानकारी दिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.११ महेन्द्र विक्रम शाहले नगर निर्वाचन २०६२ मा गैरकानुनी रूपमा रकम बुझी लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।९।१७ को निर्णय अनुसार महेन्द्र विक्रम शाह (शाही) बाट रु.२,२७,४००।- असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१२ मिति २०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजनैतिक दलहरूद्वारा संचालित शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन जिल्ला विकास समिति मोरङद्वारा अनियमित रूपमा खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।३।३१ को निर्णय अनुसार पेश्की लिई फछ्र्यौट नगरेका तत्कालीन इलाका सदस्यहरू इलाका नं.१ सदस्य विजयकुमार तिवारीबाट रु.१,०००।-, इलाका नं.४ सदस्य गणेशकुमार भट्टराईबाट रु.१,०००।-, इलाका नं. ५ सदस्य खड्ग बन्जराबाट रु.४,०००।-, इलाका नं. ६ सदस्य श्यामबहादुर कार्कीबाट रु.५४,०००।-, इलाका नं.१२ सदस्य जयप्रकाश गच्छदारबाट रु.४,०००।-, इलाका नं.१६ सदस्य हरिनारायण चौधरीबाट रु.४,०००।- र इलाका नं. १७ सदस्य जयनारायण माझीबाट रु.४,०००।- स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) नियमावली २०५६ को नियम १०२ अनुसार कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह ब्याजसहित पेश्की रकम असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समिति मोरङलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१३ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख वीरगन्ज उप महानगरपालिकाका तत्कालीन उप प्रमुखले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।४।१० को निर्णय अनुसार तत्कालीन उप-प्रमुख पुरुषोत्तमलाल झाबाट रु.६,८४,३७३।५० असुल उपर गर्न वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१४ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।९।११ को निर्णय अनुसार जिल्ला विकास समिति लमजुङले तत्कालीन श्री ५ को पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भ्रमण स्वागतद्वार एवं जनपरिचालन लगायतका कार्य गर्न आ.व.२०६२।६३ मा लिएको पेश्की रु.१,४८,०००।- लेखापरीक्षण बेरुजु भई सम्परीक्षण समेत नभएकाले सम्परीक्षण, असुल उपर जे जसो गर्नुपर्ने गरी बेरुजु फछ्यौंट गरी जानकारी दिन जिल्ला विकास समिति लमजुङलाई सुझाव लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१५ सार्वजनिक जग्गा मिची घर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।५।१५ र २०६७।९।११ को निर्णय अनुसार पोखरा उपमहानगरपालिका-१ साबिक कि.नं.३४२ को आफ्नो जग्गाभित्र क्षेत्रफल र मापदण्डभित्र घर नबनेको देखिँदा प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही जो जे गर्नुपर्ने हो गरी आयोगलाई जानकारी गराउन र अमिन मदन भण्डारी पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका अमिन मदन भण्डारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न पोखरा उपमहानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१६ इन्द्रावती खोलाको दहत्तर बहत्तरको टेण्डर गर्दा ठेकेदार र स्थानीय विकास अधिकारी समेतको मिलेमतोमा राजस्व छली क्रसर उद्योग संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१०।१९ को निर्णय अनुसार स्था.वि.अ.कृष्णप्रसाद अर्यालबाट रु.९,६४९।- असुल उपर गर्न र दुवै आ.व.मा ठेकेदारलाई आयकर बुझाउन लगाउने प्रयास नै नगरी ठेक्का सम्झौता एवं कार्यादेश दिने कार्य भएको देखिँदा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख स्था.वि.अ.लाई सचेत गराउने र सम्बन्धित ठेकेदारबाट ३ महिनाभित्र आयकर दाखिला गराउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको हकमा आन्तरिक राजस्व विभागले जिल्ला विकास समितिको ठेक्का सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालय र सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई मिति २०६७।९।१२ मा गरेको परिपत्र अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने । जिल्ला विकाससमितिको कार्यालयले आफूले प्राप्त गरेको भुक्तानी विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर ठेकेदारबाट असुल उपर गर्न र वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही ढुंगा गिटी बालुवा आदि संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१७ थुमकी गाउँ विकास समिति कास्कीका सचिव दुर्गाराज सुवेदीले बदनियत राखी व्यहोरा प्रमाणित गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१२ को निर्णयानुसार गा.वि.स. सचिव बुद्धिबहादुर खड्का (हाल रूपाकोट गा.वि.स. कास्की) लाई विभागीय कारबाही गर्न र थुमकी गा.वि.स.को जन्म दर्ता किताबको दर्ता नं. ८० मा रहेको गलत विवरण कानुन बमोजिम सच्याउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१८ जिल्ला विकास समिति अछाम अन्तर्गत स्थानीय विकास कोषको रिक्त सामाजिक परिचालक पदपूर्ति गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी र कोषका सचिवले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२० को निर्णयानुसार इन्जिनियर सुरेन्द्र घिमिरे र स्थानीय विकास कोष सचिव रतन रावललाई विभागीय कारबाही गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.१९ गाउँ विकास समिति सचिव बिन्दा शाह तेली र ठेकेदार मदन प्रसाद स्वर्णारले आफूले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।५।१९ को निर्णयानुसार ठेकेदार मदन प्रसाद स्वर्णकारबाट रु.१२१०८४३।- र सम्झौता नं.४ अनुसार बिलम्व जरिवाना समेत असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समिति, पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२० दहचोक-१ कुत्तेखोलामा नरहरी गिरी र मधु गिरी समेतले गाउँ विकास समिति सचिवको मिलोमतोमा कम्पाउण्ड वाल लगाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।९।५ को निर्णयानुसार कुत्तेखोलाको साबिक भाग मिचि दहचोक १(ङ)को कि.न.११४ का जग्गा धनी प्रकाश अर्याल, कि.न. १२५ का जग्गा धनी मधु गिरी र कि.न. १२६ का जग्गा धनी नरहरि गिरिले कम्पाउण्ड वाल लगाएको नापी विभागबाट प्राप्त स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा उल्लेखित जग्गा धनीहरूले खोला मिची लगाएको कम्पाउण्ड वाल भत्काउन र उक्त वाल भत्काई खोलाको साबिक सिमाना कायम नभएसम्म दहचोक १(ङ) को कि.नं. ११४, १२५ र १२६ को जग्गाहरू अन्य व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत रोक्का राखी साबिकको खोलाको क्षेत्रफल मिची लगाएको वाल भत्काउन वा संबन्धित जग्गा धनीहरूलाई भत्काउन लगाई ३ महिनाभित्र जानकारी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र दहचोक गाउँ विकास समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२१ दिधवा गाउँ विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन सचिव राम उदगार यादवले भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।३० को निर्णयानुसार गाउँ विकास समितिका सचिव राम उदगार यादव र प्राविधिक सहायक मो.वकिल मियालाई विभागीय कारबाही गर्नका साथै प्राविधिक सहायक मो. वकिल मिंयाबाट रु.१,७३,०००।- असुल उपर समेत गर्न जिल्ला विकास समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२२ पर्सा जिल्ला तुल्सीअर्वा गाउँ विकास समिति का सचिव योगेन्द्र राय यादवले आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को ५० लाख अनुदान रकम र पोखरीको ठेक्का रकमबाट रु. १५ लाख जतिको काम गरी अन्य बाँकी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा तुलसी मर्वा गाउँ विकास समिति कार्यालयले आ.व. २०६६।६७ सम्ममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य (पुँजीगत) का नाममा दिएको पेश्की रु.३८,५१,१४८।-, आ.व. २०६७।६८ को थप पेश्की रु.१८,७६,०४२।४० गरी जम्मा रु.५७,२७,१९०।४० को पेश्की फछ्यौंटको विवरण ७ दिनभित्र पठाउन र उक्त समय सीमाभित्र पेश्की फछ्यौंट हुन नसके पेश्की रकम र ब्याज समेत गाउँ विकास समितिका सचिव र सम्बन्धित व्यक्तिबाट १ महिनाभित्र उठाउन, सचिव तुलसीमर्वा गाउँ विकास समिति पर्साबाट आ.व. २०६५।६६ को कर्मचारी संचयकोष बापतको रु.१०,५००।-, आ.व. २०६६।६७ को कर्मचारी संचयकोष बापतको रु.१४,०००।-, आ.व. २०६६।६७ को पारिश्रमिक कर बापतको रु.१,५३७८० र आ.व. २०६७।६८ मा सामाजिक सुरक्षा कर बापतको तलब भुक्तानीको १ प्रतिशतका दरले

हुने रकम असुल उपर गर्न मिति २०६८।१२।२२ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२३ काठमाडौं महानगरपालिका-६ निवासी शोभाकर न्यौपानेले सडक मिची पर्खाल बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।२।७ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयको निर्णय बमोजिम पर्खाल, टहरा ७ (सात) दिनभित्र भत्काई जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिका, कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२४ काठमाडौं महानगरपालिका-२० बागदरबार काठमाडौंका सौजन्य कुमार सुलप्या जोशी र प्रतिवादी रणबहादुर महर्जन भएको नक्सा पास सम्बन्धी मुद्दा र सम्बन्धित मिसिलहरू पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाइएको, सौजन्य कुमार सुल्पया जोशीलाई किर्ते सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा लेखी पठाइएकोले यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने फैसला का.म.न.पा.का कार्यकारी अधिकृतलाई का.म.पा.को मिति २०६७।९।२३ मा भएको निर्णय बमोजिम संलग्न कर्मचारीहरूलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गरी जानकारी पठाउन मिति २०६९।४।२९ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२५ अछाम जिल्लाका ७३ गा.वि.स.को पार्श्वचित्र बिना प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्न दिई रकम हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स.को पार्श्वचित्र तयारी कार्यको प्रक्रिया नमिलेकोले अब आइन्दा यस्तो त्रुटि नगर्न र पार्श्वचित्र तयार भएपछि ७३ गा.वि.स.कै एकएक प्रति तयारी पुस्तक आयोगमा समेत पठाउने भनी मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अछामलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२६ छिटाहा गा.वि.स. सुनसरीका सचिव डिल्लीबहादुर खत्री र सहायक शत्रुधन श्रेष्ठले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा वृद्धभत्ता बापतको रकम निजहरूको मृत्युपश्चात् पनि वितरण गरी लापरबाही गरेको देखिएकोले उक्त गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव डिल्लीबहादुर खत्री र सहायक शत्रुधन श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२७ कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले बोलपत्र बेगर सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित नगरी बिना प्रतिस्पर्धा रु.११,५०,०००।- मा जेनेरेटर खरिद गरेको भन्ने सम्बन्धमा कार्यकारी अधिकृत तिलक पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२८ गौर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत शिवजीप्रसाद रायले उपभोक्ता समितिसँग रकम माग गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ द्वारा निर्धारित खुल्ला प्रतियोगिता लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी आफनो एकल निर्णयबाट आफन्तहरू समेत आठजना व्यक्तिलाई ड्राइभर, दमकल प्रहरी, स्वीपर, चौकीदार, सहलेखापाल, सुपरभाइजर, लगायतका पदमा अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको देखिएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम २१७ को उपनियम (४) बमोजिम निजले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूको नियुक्ति बदर गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी

जानकारी गराउन मिति २०६९।८।२९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.२९ काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा घूस खाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।९।११ को निर्णयले महानगरपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिन र पदीय मर्यादामा रही सेवाग्राहीलाई बढीभन्दा बढी सेवा पुऱ्याउने र सन्तुष्टि दिलाउने तर्फ विभागीय प्रमुख देवेन्द्र डंगोल, महाशाखा प्रमुख उत्तमकुमार रेग्मी र नरायणबाबु भट्टराई, इन्जिनियर रामहरि फुयाल, वरिष्ठ इन्जिनियर कमलबाबु श्रेष्ठ र सुरज शाक्य, इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठ र वीरबहादुर खड्का, कम्प्युटर अपरेटर शर्मिला बज्राचार्य, अमिन उत्तमकुमार भट्टराई समेत दस जना कर्मचारीलाई सचेत गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३० जिल्ला धुनषा, सतोषर गा.वि.स.का सचिव महेन्द्र यादवले गा.वि.स.को स्वामित्वमा रहेको गुदरी पशुबजारको त्रीवर्षीय ठेक्का लगाउने निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको तथा आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्न पर्ने पदीय दायित्व समेत पालना नगरी अनुचित कार्य गरेकोले मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाहीको लागी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३१ जिल्ला विकास समिति पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल गृह मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि घूस खुवाएर रमाना नलिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२८ को निर्णयानुसार निजलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समिति पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३२ जनकपुर नगरपालिकाले आ.व. २०६७।६८ का लागि पटके सवारी कर बन्दोबस्त गर्दा तत्कालीन नायब सुब्बा परमेश्वर कुमार झाले विज्ञापन नै नगरेकोलाई विज्ञापन गरेको भनी झूठा बयान गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१०।९ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३३ मोरङ जिल्ला इटहरा गा.वि.स.का सचिव गोपालप्रसाद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१०।१४ को निर्णय बमोजिम गा.वि.स. सचिवको नामको बाँकी पेश्की तुरुन्त असुल उपर गर्न गा.वि.स.लाई सुझाव पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३४ महोत्तरी जिल्ला, मेघनाथ गोरहन्ना गा.वि.स.का सचिव देवेन्द्र चौधरी समेतले रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा राम सोगारथ कुँवरसँग रु.३०,०००।-, हरिदेव सिंहसँग रु.१०,०००।-, बिकाउ मण्डलसँग रु.५,०००।-, राजेन्द्र महतोसँग रु.६,५००।-, जयनन्द नदावसँग रु.२५,०००।-, चुलाई रायसँग रु.१८,०००।-, विष्णुदेव सिंहसँग ३२,५००।-, जीवछ चौधरीसँग रु.२,६६,५००।- र वीरेन्द्रकुमार चौधरीसँग रु.२८,०००।- गरी जम्मा रु.४,२१,५००।- असुल उपर गर्न मिति २०६९।१०।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३५ विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङ जिल्लामा संचालित साल्मे भञ्ज्याङ घाम्राङ सडक निर्माण कार्य गर्ने क्रममा लागत अनुमानमा अनियमित रूपमा संशोधन गरी योजनाको व्ययभार गैरकानुनी रूपमा बढाएको भन्ने

सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला कार्यान्वयन सहयोग परामर्शदातालाई सचेत गराउन मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३६ ललितपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।११।६ को निर्णयानुसार बाँकी कार्य ठेकेदार मार्फत गराउन एवं बेरुजु रकम असुल उपर गरी जानकारी गराउन सुझाव पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३७ अर्जुन थापा समेतले बाँके जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई खटाइएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।११।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मचारी सुरेश श्रेष्ठलाई सचेत गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३८ ईश्वरपुर गा.वि.स. सर्लाहीका सचिव गोविन्दकुमार मल्लिकले विभिन्न बजार ठेक्का बापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।१२।४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.३९ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट र गौर नगरपालिकामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा रु.५,०२,२५७०४ पेश्की फछ्यौंट गरी हिसाब मिलान गर्न, जिल्ला विकास समिति र जि.वि.स. रौटहटका कर्मचारीहरूबाट लिए खाएको प्रोत्साहन तथा फिल्ड भत्ता भनी लिएको ६० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत मात्र पाउने भएकोले बाँकी ३० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्न मिति २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४० काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको गोंगबु नयाँ बसपार्कस्थित १६१ रोपनी जग्गामा संचालित नयाँ बसपार्क निर्माण तथा संचालन गर्न का.म.पा. र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि. बीच भएको करार सम्झौता सम्बन्धमा का.म.पा. लाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बापतको रकम लामो अवधिदेखि नबुझाएकाले उल्लेखित करार शर्तहरू निश्चित समयावधि दिंदा पनि परिपालना नगरेमा मिति २०५६।१२।२९ मा भएको सम्झौताका शर्तहरू र करार ऐन, २०५६ बमोजिम उक्त करार सम्बन्धित मन्त्रालय समेतबाट परामर्श/स्वीकृति प्राप्त गरी करार भंग गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न २०६९।१२।८ को निर्णयानुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४१ होलिया गा.वि.स., बाँकेको कार्यालय भवन निजी जग्गामा बनाएको भन्ने सम्बन्धमा कित्ता नं.४५१ को जग्गाधनी बिकाउलाल तमोलीको नाममा रहेको जग्गा गा.वि.स.को कार्यालय होलियाको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको देखिएकोले यथाशीघ्र गा.वि.स.को स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया सम्पन्न गरी जानकारी दिन मिति २०६९।१२।१९ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र होलिया गाउ विकास समितिको कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४२ सितापाइला गाउँ विकास समिति, काठमाडौंका सचिव एकनारायण अर्यालले घूस खाई सिफारिस गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजलाई सचेत गराउन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णय बमोजिम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४३ रौतहट जिल्लाको भेडियाही गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव उमाशंकर यादवले आ.व २०६६।६७ को विकास निर्माणको रकम झूठा एवं फरेव गलत लागत अनुमान तयार गरी गा.वि.स अन्तर्गत कुनै काम नगरी बैंकबाट रकम झिकी आफ्नो र अरूको नाममा झिकी आफू र आफू गुटमेलका व्यक्तिको नाम राखी पेश्की लिएको तथा प्राविधिक कार्यालयको मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार रु.५,२१,०६२।४० को माध्यमिक विद्यालय भेडियाहीदेखि भगतलालको खरियानसम्म निज सचिवले आफैं अमानतमा निर्माण गर्न पेश्की लिई काम नगरको, गा.वि.स. को सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा इन्जिनियर संजय पाण्डे र तत्कालीन गा.वि.स. सचिव उमाशंकर यादवलाई सचेत गराउन मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४४ जिल्ला विकास समिति रौतहटका तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जितेन्द्रकुमार कर्णले जिल्ला विकास समिति रौतहटका नाममा रहेको कटहरिया गाउँ विकास समिति-८ प्लट नं.२७ र २८ को कित्ता नं. ६३६ र ६२७ को जग्गा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमति बेगर पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको परमादेशको अपव्याख्या गरी व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने कार्य कानुनसम्मत नभएकाले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४५ बारा जिल्ला पर्टेवा गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव जयपदप्रसाद यादवले आ.व. २०६१।६२ देखि विभिन्न कार्य गर्न भनी लिएको पेश्की रकम समयमा फछ्र्यौट नगरेको सम्बन्धमा निज उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४६ रामेछाप जिल्ला, गुप्तेश्वर गा.वि.स.मा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च देखाई हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स. सचिव अशोक काफ्ले र कार्यालय सहयोगी ललितबहादुर सुनुवारलाई मिति २०७०।१।३ को निर्णयानुसार विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रामेछापलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४७ काठमाडौं महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकास चित्रकारले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।५ को निर्णय अनुसार लेखा अधिकृतलाई सचेत गराउन लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४८ डोटी जिल्ला, नमुना गा.वि.स. कलेना जाने ग्रामीण कृषि सडक निर्माण गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय डोटीबाट सडक निर्माण भइसकेकोमा सोही सडकमा जि.वि.स.को कार्यालय डोटीबाट समेत बजेट छुट्याई दुई निकायबाट काम गरी डुप्लिकेसन गरेको भन्ने सम्बन्धमा ९०३७.४८ घन मिटरमात्र माटो खन्ने कार्य गरेको देखिएकोले नपुग माटो खन्ने कार्यको परिमाण १३७०.४३ घ.मि.बापत हुन आउने रकम उपभोक्ता समितिको खातामा रु.२,०५,३५७।- रहेको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी नपुगेको रकम स्थानीय विकास अधिकारी राजु थापा, इन्जिनियर मनिषकुमार अर्याल, सव इन्जिनियर भुवन खड्का, सव इन्जिनियर अमरलाल रावत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूबाट असुल उपर गरी निजहरूलाई विभागीय कारबाही समेत गरी आयोगलाई जानकारी गराउन मिति २०७०।२।२३ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.४९ वीरगन्ज उपमहानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदा श्रीमान् श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा, प्रमाण, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा छोरा छोरीको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र माग गरी श्रीमान् श्रीमतीको नाता खुल्ने निस्सा वा प्रमाण तथा सम्बन्धित महिलालाई रीतपूर्वक म्याद बुझाएपछि मात्र सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता तथा सिफारिस गर्न पर्नेमा सो नगरेकोले नायब सुब्बा दीपक सुवेदी र खरिदार राजेश्वरप्रसाद गुप्ता, सचिवहरू राजकुमार गुप्ता र विजयकुमार साहलाई विभागीय कारबाही गर्न र तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत विजयकुमार डंगोल र प्रकाशमान सिंह अमात्यलाई सचेत गराउन मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५० किहु गा.वि.स. तनहुँका सचिव देवीभक्त सुवेदीले नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानुनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगरी अनुचित कार्य गरेकोले निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५१ वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट आ.व.२०६४।६५ मा विविध खर्च शीर्षकमा अनावश्यक रूपमा बढी रकम खर्च गरेको, खर्चको औचित्य पुष्टि हुने कागजात तथा बिल भरपाई दुरुस्त राखेको नदेखिएको एवं खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गई खर्च गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा जिम्मेवार कर्मचारीहरू लेखा अधिकृत सुमन श्रेष्ठ र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतहरू लोकनाथ पौडेल, केशवराज घिमिरे र विश्वराज डोटेललाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५२ इलाम जिल्ला समालबुङ गा.वि.स.का सचिव बाबुराम ढकाल र कार्यालय सहयोगी धनकुमार लिम्बूले आ.व. २०६८।६९ को लेप्चा जातिको सामाजिक सुरक्षा रकम समयमा फरफारक नगरेको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५३ पर्सा जिल्ला विश्रामपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयका सचिव शिवशंकर प्रसाद साहले गाउँ विकास समितिको अनुदान रकम अनियमित रूपमा खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको कार्यकालको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बाँकी पेश्की रु.८,६२,४८९।- देखिएकोले उक्त रकम एक महिनाभित्र फछ्यौंट गर्ने र नगरे पेश्की लिने व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा र गाउँ विकास समितिको कार्यालय विश्रामपुर, पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कारबाहीको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५४ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला टेकानपुरस्थित कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको र सो निर्माणको कार्य गर्न बोलपत्र आह्वान गरी जिल्ला विकास समितिले टौदह कन्स्ट्रक्सनलाई २०६७ साल श्रावणमा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेकोमा म्याद सकिएको चार महिनापछि म्याद थपेर काम नसकिए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी टौदह कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का बीचमा मिति २०६६।८।२३ मा भएको सम्झौता र ठेक्काका अन्य सामान्य एवं विशेष शर्त मुताबिकका हर्जाना टौदह कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५५ चितवन जिल्ला चैनपुर गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव रामकुमार श्रेष्ठले सोही गाउँ विकास समिति बस्ने सरला सुवेदीलाई रकम खाई खरिदार पदमा स्वत: स्थायी नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज गा.वि.स. सचिवले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय चितवनलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५६ दमक नगरपालिकाका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेत समेतको मिलेमतोमा नगरपालिकामा उठेको राजस्व समयमा बैंक दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेत, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडा र आन्तरिक लेखा परीक्षक डम्बर केशर भुजेलले आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५७ सर्लाही जिल्ला, बगदह गाउँ विकास समितिका सचिव रामगुलाब राय समेतले विकास निर्माणको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा काम सम्पन्न भएको भनी कम रकमको मात्र काम गरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा उक्त कार्यमा संलग्न जिल्ला विकास समितिका इन्जिनियर रमेशकुमार यादव, सव इन्जिनियर उमेशकुमार दास, गाउँ विकास समितिका सचिव रामगुलाव रायलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५८ सर्लाही जिल्ला बगदह गा.वि.स.का सचिव रामगुलाव राय समेतले विकास निर्माणको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिका इन्जिनियर रमेशकुमार यादव, सव इन्जिनियर उमेशकुमार दास, गा.वि.स.सचिव रामगुलाव रायबाट जनही रु.२,४२,७९२।५० का दरले तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू सुनितादेवी यादव लगायतका १५ जनाबाट रु.२,४२,७९२।५० भरिभराउ गर्न मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.५९ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मोरङले इन्द्रपुर गाउँ विकास समिति-१ र २ मा निर्माण गरेको इन्द्रपुर खानेपानी योजनामा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा डिजाइनको समयमा नै प्राविधिक त्रुटि भएकोले इन्टेकबाट आएको पानीटैंकीमा खस्न नसकेको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिँदा योजना छनोट डिजाइन गर्ने कार्यमा संलग्न तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर जितेन्द्र कर्णलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६० भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीले अनियमितता गरी कर रकम कम लाग्ने गरी मूल्यांकन गरेको भन्ने सम्बन्धमा ना.सु. हरिलक्ष्मी श्रेष्ठ र उपेन्द्र काफ्लेलाई सचेत गराई सो को जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६१ भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका कर्मचारीले अनियमितता गरी कर रकम लिएको सम्बन्धमा वडा नम्बर ७ र ८ का वडा सचिव पूर्णज्योती शाक्य र कम्प्युटर अपरेटर सजित थापा श्रेष्ठले बदनियतपूर्वक कार्य गरी नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा क्षति पुग्न

गएकोले निजहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २२७ बमोजिम विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६२ अंश लाग्ने जग्गा राजीनामा लिखत पारित गरेको सम्बन्धमा रोक्का पत्र प्राप्त गरेर यथासमयमा जग्गा रोक्का गर्नुको सट्टा विन्देश्वरीप्रसाद दासको निवेदनमा तोक आदेश गर्ने, सिफारिस पत्रमा सही गर्ने र विटौरी जग्गाको लगत प्रमाणित गर्ने राजविराज नगरपालिकाका इन्जिनियर हरिनारायण राम रौनियार, नायब सुब्बा जनार्दन देव, खरिदार मो. आलम खाँन तथा दुखिप्रसाद साह र मालपोत कार्यालयका रोक्का फाँटमा काम गर्ने खरिदार रामनारायण शर्मा (हाल हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत कार्यरत) तथा लिखत पारित गर्ने र पत्रमा तोक आदेश गरेर निर्देशन माग नगर्ने मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत सरयुगलाल दासले पदीय दायित्व पूरा नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिएको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न क्रमशः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६३ दाङ जिल्ला, तुल्सीपुर नगरपालिका कार्यालयले नगर क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा डम्पिङ गर्ने प्रयोजनार्थ सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्य तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर-टहराबाट भाडा उठाउने समेतका कार्य गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिँदा खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन नि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्रीधर के.सी. (हाल वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत), तुल्सीपुर नगरपालिका कार्यालयका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिदत्त कँडेल (हाल संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा कार्यरत), मालपोत कार्यालय दाङका तत्कालीन प्रमुख राजकपुर चौलागाईं (हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा कार्यरत) र जिल्ला विकास समिति दाङका तत्कालीन नि. स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण बहादुर के.सी. (हाल जि.वि.स. दाङको कार्यक्रम अधिकृत पदमा कार्यरत) लाई विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६४ दाङ जिल्ला, तुल्सीपुर नगरपालिका कार्यालयले नगर क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा डम्पिङ गर्ने प्रयोजनार्थ सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्य तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर-टहराबाट भाडा उठाउने समेतका कार्य गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १३७ तथा १४५ (३) को प्रावधान बमोजिम नेपालका सबै स्थानीय निकायहरूबाट समुचित दर-रेट निर्धारण गर्नका लागि "भाडा निर्धारण निर्देशिका" बनाई आगामी तीन महिनाभित्र लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मिति २०७०।६।१४ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६५ बाँके जिल्ला होलिया गाउँ विकास समितिको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा समेत अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा बैंक दाखिला गर्नुपर्ने रकम विभिन्न बहानामा आफ्नै साथमा राखेको तथा अन्यलाई दिएको पेश्की फछ्यौंट नगरेको हुँदा यस कार्यमा जिम्मेवारी तोकिएका तत्कालीन सचिवद्वय अशोककुमार श्रीवास्तव र राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६६ नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण लागत अनुमान तयार गर्ने अमरगढी नगरपालिका कार्यालयका सव इन्जिनियर कविन्द्रराज भट्ट र साथै पूर्व स्वीकृत योजना संचालन गर्न उपभोक्ताहरूले सम्झौता गर्न आउन पाउने जेठ महिनासम्मको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा आफूसहित सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकबाट नयाँ सडकको विस्तारको निर्णयमा संलग्न तथा काम गर्ने उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर साउद समेतलाई सचेत गराउन मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६७ पर्सा जिल्ला बहुअर्वाभाठा गा.वि.स.का तत्कालीन अध्यक्ष अंगद ठाकुरले आ.व. २०६०।६१ मा लिएको पेश्की रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा पुराना बाँकी रहे भएको पेश्की रकम रु.२,८५,०००।- फछ्यौंट वा असुल उपर गरी ३ महिनाभित्र जानकारी दिन मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६८ रौतहट जिल्ला सखुअवा गा.वि.स.मा कार्यरत सचिव गोरखप्रसाद यादव र वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले निजहरू त्यस गा.वि.स.मा कार्यरत रहँदा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा राजीव राय यादव र रामचन्द्र राय यादवलाई दिएको पेश्की रु.१,५०,०००।- निजहरूबाट असुलउपर गर्न तथा गा.वि.स. सचिव वीरेन्द्रकुमार गुप्ता, अशोककुमार राय, रामअमर राय, जलन्धरराय यादव, प्रकाश यादव र लक्ष्मी बैठाले बिना आधार कारण लिएको पेश्की भनी लिएको रु.२,७२,०००।- निजहरूबाट असुल उपर गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारी रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.६९ काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स. ९ साबिक कित्ता नं. १९२ हाल कित्ता नम्बर ४६९ को जग्गा मिति २०४४।९।१५ मा कि.नं. १९२ बदर भएकोमा सो भन्दा पछि गा.वि.स. को छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी सर्जमिनको भरमा साबिक कित्ता नं. १९२ मा घर निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, सम्बन्धित कित्तामा भएको भन्दा बढी जग्गा चर्चने गरी नक्सा पास गरिदिने समेतलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव रामेश्वर कुइँकेल र गा.वि.स. सहायक (खरिदार) बालमुकुन्दनाथ श्रेष्ठ र तत्कालीन गा.वि.स. सचिव विमला (महत) गौतमले नक्सापास तथा जग्गाधनी सिफारिस गर्दा अनुचित कार्य गरेकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७० हुम्ला जिल्ला श्रीनगर गा.वि.स. सिप्टीदेखि मेहलचौर खानेपानी मर्मत कार्यको लागि जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त भएको रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलोमतोमा कामै नगरी खाइमासी गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (हाल वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, अनामनगर काठमाडौंमा कार्यरत रहेका उपसचिव) यामलाल अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर देवी ऐडी र श्रीनगर गा.वि.स.का सचिव कमलबहादुर महत समेतले कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना तथा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७१ आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा दशरथचन्द्र नगरपालिका-११ मा संचालित जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत सतपाली खडेनी र बुड्डा सिंचाइ योजनामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलोमतो गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा सतपाली सिंचाइ योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्दा ओभरसियर चन्द्रनारायण प्रसादले आयोजनाको डिजाइन, लगत अनुमान र स्पेसिफिकेसन अनुसार सम्पादित काममा केही फरक भएको मूल्यांकन अंकमा समेत फरक पारेको, आयोजनाको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएको नदेखिएको तथा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले उल्लेखित सिंचाइ योजना संचालन हुने क्रममा उपभोक्ताहरूबाट आएका गुनासाहरू समयमा निराकरण गर्न अग्रसर नभएको र कार्यस्थलको समय समयमा अनुगमन गरी कामको गुणस्तरको विषयमा समेत चासो नदिएको देखिएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७२ जिल्ला रौतहट सखुअवा गा.वि.स.मा कार्यरत सचिव गोरखप्रसाद यादव र वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले निजहरू त्यस गा.वि.स. मा कार्यरत रहँदा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स.सचिव वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले बिना आधार कारण रु.२,७२,०००।- आफूसमेतका नाममा पेश्की लेखी हालसम्म फछ्यौंट नभएको र फछ्यौंट गर्नेतर्फ तत्परता समेत देखाएको अवस्था नदेखिएकोले उल्लेखित पेश्की रकम निजहरूबाट असुल उपर गर्न र गा.वि.स. सचिव वीरेन्द्रकुमार गुप्तालाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७३ तत्कालीन पंचायती व्यवस्थाको समयमा राप्ती अंचल युवा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने भनी राप्ती अंचल युवक संगठनले नगर विकास समितिबाट रजिस्ट्रेसन समेत पास गराई लिएको दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका ५घ को कि.नं. ७८८ को क्षेत्रफल बिघा ०-१-१३ को सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा लिखत एवं दर्ता बदर सम्बन्धी जो जे गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गरी सो जग्गाको सम्बन्धित निकायको नाममा दर्ता, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाई सोको जानकारी दिन मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७४ उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णबहादुर बि.क. रसाइली समेतले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी आर्थिक हिनामिना गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कृष्णबहादुर बि.क. रसाइलीबाट रु.२,५२,०००।- र खरिदार कृष्णबहादुर बि.क. बाट रु.२,००,०००।- तीन महिनाभित्र फछ्यौंट तथा भरिभराउ गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७५ काठमाडौं जिल्लाको गागलफेदी गा.वि.स. ५ग को कि.नं. ३६५ को जग्गा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि घरबाटो सिफारिस गर्ने क्रममा राजस्व ठगी गरेको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स. सचिव मणिराज पोखरेल र सहायक न्हुच्छे श्रेष्ठले नोक्सानी पुऱ्याएको रकम रु.२५,०००।- निजहरूबाट भरिभराउ गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न मिति २०७०।१०।७

को निर्णयानुसार संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७६ महोत्तरी जिल्ला सुन्दरपुर गा.वि.स.का सचिव शिवराम पाण्डे आफ्नो कार्यस्थलमा नगई सदरमुकाममा बसी मनोमानी रूपमा काम गरेको भन्ने विषयमा छनौट गरिएका योजनाका लागि रु.९,८४,०००।- पेश्की दिएकोमा फछ्यौंट भएको नपाइएकोले तीन महिनाभित्र प्रचलित आर्थिक ऐन नियम अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा उपभोक्ता समितिबाट पेश्की फछ्यौंट अथवा असुलउपर गर्न र गाउँ परिषद्ले पारित नै नगरेको सुन्दरपुर १,२,३ खानेपानी निर्माण कार्यक्रमका लागि भनी गोनउर राउत वेलदारलाई रु.७०,०००।- जथाभावी पेश्की दिई अनियमितता गरेको रु.७०,०००।- गा.वि.स. सचिव शिवराम पाण्डेसँग असुलउपर गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँकेले निर्माण गरेको अस्थायी पुल निर्माण नसकिंदै भत्कियो भन्ने विषयका सम्बन्धमा वर्षायामका लागि मात्र कम लागतको कच्ची पुल (बाँस वा काठको) बनाउनुपर्नेमा स्थानीयबासी तथा राजनैतिक दलको दबाबका नाममा अनावश्यक रूपमा बढी लागतको पक्की आर.सि.सि. पुलको इस्टिमेट तयार गराई जानाजानी सरकारी कोषमा अनावश्यक व्ययभार थप गरेको तथा पुलको प्राविधिक अध्ययन, डिजाइन र सुपरीवेक्षण कार्यमा समेत हेलचेक्र्याइँ भएको र सम्झौता अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउन नसकेको अवस्थामा मिति २०६६ असार १४ को बाढीले निर्माणाधीन सो पुल बगाएको तथा सो को लागि निकासा भएको पेश्की रकम समेत फछ्यौंट हुन नसक्नुमा सो कार्यको निर्णय प्रक्रियादेखि विभिन्न प्राविधिक कार्यमा जिम्मेवार बाँके जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी केदारनाथ शर्मा, तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर मुक्तिराम भट्टराई, इन्जिनियरद्वय शरदकुमार अधिकारी र पूर्णबहादुर रोकायाले आफ्नो पदीय हैसियत र जिम्मेवारीलाई पूरा गरेको नदेखिएकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७८ काठमाडौं महानगरपालिका-२० बस्ने वर्ष ८० की मिश्री कर्माचार्य र निजको छोरा वर्ष ५० को राजेशप्रसाद कर्माचार्यको संयुक्त नाउँमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा दर्ता भएको निजी गुठी कानुन विपरीत रैकर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको फैसलाको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उप-सचिव गणेशकुमार श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत गोमा धमला, ना.सु. सुरेश चापागाई, ना.सु. धनबहादुर खत्री र धोवीखोला कोरिडोर एरियासँग जोडिएको जग्गालाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट दोस्रो तथा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गर्ने क्रममा लिखतमा न्यूनतम थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि घरबाटोको सिफारिस गर्दा नक्सा नहेरी बाटो नभएको भनी सिफारिस गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ का प्रशासकीय प्रमुख सुशील कुँवर र घरबाटो नभएको व्यहोराको प्रतिवेदन दिने ७ नं. वडा कार्यालयका खरिदार मदन किशोर गुरागाँईले झूठा विवरण उल्लेख गरी घर बाटो सिफारिस गरेको हुँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७०।१०।२० को निर्णयानुसार लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.७९ ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स. ९ स्थित कुँवर टोलमा खानेपानी ट्यांकी निर्माणको रकम मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा योजना सम्पन्न गराउनेतर्फ गा.वि.स.बाट समेत पहल गरेको नपाइएको देखिएकोले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई ३ महिनाभित्र योजना सम्पन्न गराउन र योजना सम्पन्न गर्न नसके सम्झौता अनुसार गा.वि.स.बाट बुझिलिएको सम्पूर्ण रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर अछामीबाट असुलउपर गरी जानकारी पठाउन मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति ललितपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८० रौतहट जिल्ला अन्तर्गत जटहरा गा.वि.स. को आ.व. २०६६।६७ मा गा.वि.स.भवन निर्माणको रकम तथा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरेको भन्ने गा.वि.स.भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनवारुल हक तथा सचिव शेख चाँद अलिबाट रु.१,२८,८७६।५१ भरिभराउ गर्न मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८१ वीरगन्ज उप महानगरपालिकाबाट रु.२१ करोडभन्दा बढी रकम पेश्की लिएर फछ्यौंट नगरेको त्यस्तै मिति २०६९।८।१८ मा प्राप्त हुन आएको पेश्की फछ्यौंटमा व्यापक लापरबाही गरको भन्ने सम्बन्धमा असुल उपर तथा फछ्यौंटको लागि निश्चित समय तोकी कानुन बमोजिम रकम असुल उपर गर्ने र तोकेको समय सीमाभित्र समेत पेश्की फछ्यौंट नगर्ने कर्मचारी, संघसंस्था, राजनैतिक प्रतिनिधि, उपभोक्ता समितिको हकमा आवश्यक कारबाही गरी बढीमा ६ महिनाभित्र उक्त बेरुजु छिनोफानो गरी सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण समेत आयोगमा दिने व्यवस्था गर्न गराउन मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८२ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, तालामाराङ गाउँ विकास समितिका सचिव शिवशंकर बरालले आ.व.२०६६।६७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विद्युतीकरण लगायत कार्य नै नगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको नाममा रु.९७,६००।- पेश्की कायम भएकोले सो पेश्की शीघ्र फछ्यौंट गर्न र आ.व.२०६८।६९ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आ.व.२०६५।६६ र २०६६।६७ र सो भन्दा अघिदेखि बुद्धिबहादुर अर्याल, मीनबहादुर देउजा, नवराज बस्नेत, भीमबहादुर तामाङ सहित २० जना विभिन्न व्यक्तिको नाउँमा जम्मा रु.७,८४,२६२।७० पेश्की बाँकी देखिएकोले निजहरूबाट तीन महिनाभित्र उक्त रकम असुल उपर गरी गराई जानकारी पठाउन मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरले नख्खु करिडोर सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रही तीन महिनाभित्र पेश्की फछ्यौंट गर्न मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८४ धनुषा जिल्लाका बैगडावर, ढल्केबर र पुष्पबलपुर गा.वि.स.का लागि पिछडावर्ग र मुस्लिम उत्थानका लागि आ.व. २०६६।६७ मा छुटचाइएको इनार निर्माण समेतको रकममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने भनी औल्याइएको इनार निर्माण, कर कट्टी, देहोरो तेहरो

भत्ता वितरण, फोटोकपी भरपाई मात्र पेश गरी भुक्तानी गरिएको समेत रु.७,५५,२५०।- कार्यक्रम संचालक पिछडावर्ग महासंघ नेपालबाट असुल उपर गर्न आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८५ सिरहा जिल्ला सीतापुर गा.वि.स.का सचिव विवेकचन्द्र कार्की र प्रा.स. फेकु यादवले गा.वि.स.को सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम समेत हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६६।६७ मा नदी कटान नियन्त्रण योजनाका लागि महेन्द्रप्रसाद यादवले लिएको रु.७०,०००।- मध्ये रु.४५,८५३।४२ बराबरको काम भएको देखिन आएको हुँदा बाँकी रकम रु.२४,१४६।५८ निजबाट भरिभराउ गर्न मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८६ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरले दलीय संयन्त्रको सहमति बिना नै अनियमित तवरबाट गा.वि.स.का लागि आवश्यक विनियमावली बनाएको सम्बन्धमा ४१ वटै गा.वि.स.हरूले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी कल्याण विनियमावली र उपभोक्ता समिति निर्देशिका बनाउन ललितपुर जिल्ला सातदोबाटो स्थित बिजी परामर्श केन्द्र प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेकोमा सो परामर्श केन्द्रले उक्त विनियमावली एवं निर्देशिकाको एक/एक प्रति तयार गरी बाँकी ४० प्रति कम्प्युटरबाट Copy Paste गरी ४१ वटा गा.वि.स.लाई वितरण गरी प्रत्येक गा.वि.स.बाट रु. १।१ लाखका दरले रु.४१ लाखमध्ये १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी हुन आउने रु.३४,८५,०००।- सम्बन्धित गा.वि.स.सचिव तथा स्थानीय विकास अधिकारीसमेतको मिलोमतोमा बुझिलिएकोमा उल्लेखित कार्य आफूबाट गल्ती महसुस गरी रु.२९,०५,०००।- बिजी परामर्श केन्द्र सातदोबाटो ललितपुरले अनुसन्धानकै क्रममा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचर आयोगमा पेश गरेको भए तापनि जि.वि.स. ललितपुरका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी र ललितपुर जिल्लाका ४१ वटै गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स.सचिवहरू समेतको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गर्ने नियतले कार्य गरेको देखिँदा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल तथा ४१ गा.वि.स.का सचिवहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८७ जिल्ला रौतहट हजमनिया गा.वि.स.बाट सरुवा भएका सचिव नन्दकिशोर चौधरीको सरुवा भएको १२ महिना भए पनि बरबुझारथ नगरेको, आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ को विकास अनुदान हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा सरुवा भएको बाह्र महिनासम्म नियमानुसार बरबुझारथ नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निज नन्दकिशोर चौधरीलाई विभागीय कारबाही गरी लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुका सम्बन्धमा भौतिक रूपमा कार्य सम्पादन हुन बाँकी रहेको आधारमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु तत्काल असुल उपर गर्न मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८८ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाका कार्यक्रम अधिकृत रामभजन यादवले मधेसी, मुस्लिम र पिछडा वर्ग उत्थान कार्यक्रम नै संचालन नगरी रकम भ्रष्टाचार गरेको, लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको रकम समेत नबुझाएको भन्ने सम्बन्धमा आ.व.२०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रामभजन यादवबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रु.२,५०,०००।- मध्ये निजको तलबबाट रु.४७,६८०।५८ कट्टा गरी जि.वि.स.को खातामा दाखिला भैसकेको देखिएकोले बाँकी रु.२,०२,३१९।४२ निजबाट भरिभराउ गर्न मिति २०७०।१२।२४ को

निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.८९ मलंगवा नगरपालिका कार्यालय सर्लाहीका इन्जिनियर राजकपुर महतोले हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रु.२५,०००।- जरिवाना भई थुनामुक्त भएपछि आफ्नो निलम्बन आफैं फुकुवा गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज राजकपुर महतो थुनामुक्त भएपछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीको मिति २०६८।२।२३ को निलम्बन फुकुवा गर्ने बारेको जानकारी पत्रलाई आधार मानी सोही पत्रमा आफैंले निलम्बन फुकुवा गराएको जानकारी गराई हाजिर भएको विषय प्रक्रियागत त्रुटि हुन गई अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९० पर्सा जिल्ला बहुअरी पिडरी गा.वि.स.सचिव विन्दा साह समेतले एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उक्त गा.वि.स. को आ.व.२०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट राजेश्वर महतो कोइरी समेतका २९ व्यक्ति, माँ जानकी समूह र जिल्ला समन्वय समिति पर्सालाई पेश्की देखाइएको रकम रु.२०,६५,५५०।- तीन महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्न गराउन मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समिति पर्सामा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९१ बारा जिल्ला भवानीपुर जीतपुर गाउँ विकास समितिका सचिव आस महम्मद अन्सारीले निर्माण कार्यको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा गुदरी बजार भवन निर्माण कार्य गर्दा भवनको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने र उक्त ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने समेतका कार्यहरू नगरी अनुचित कार्य गरेको पाइएको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहा अन्तर्गतका गाउँ विकास समितिहरूमा कार्यरत प्राविधिक सहायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम गोप्य तरिकाबाट पाथिभरा एकेडेमी इटहरीलाई सञ्चालन गर्न दिई आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी पाथिभरा हिमालयन टेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई छनौट गरेकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी संस्था छनौट गरेको नदेखिँदा स्थानीय विकास अधिकारी विजयराज सुवेदीलाई विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी तीन महिनाभित्र गराउन मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरी अन्तर्गत गाउँ विकास समितिको कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत तत्कालीन सचिव नारायण चौधरीले आ.व. २०६३।६४ र २०६४।६५ मा गाउँ विकास समितिमा निकासा भएको विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निज नारायण चौधरीले यथोचित रूपमा बिल भरपाई संलग्न नगरी खर्च गरी रु.२,३२,४९१।२५ हानी नोक्सानी हुन गएको देखिँदा निजबाट भरिभराउ गर्न एवं आ.व. २०६३।६४ मा सडक मर्मत गर्ने कार्यका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बच्चु सरवरिया र सचिव मन्नु पासवानले लिएको पेश्की फछ्र्यौट गर्न बाँकी रु.३९,०००।- तीन महिनाभित्र

फरफारक गराई जानकारी दिन मिति २०७१।१।२९ का निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९४ दशरथचन्द्र न.पा. १ गोठालापानी गेष्ट हाउस सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा निर्माण कार्यको मूल्यांकन साइटको परिमाणले हुने खुद मूल्यांकनभन्दा रु.९५,४६१।३८ ले बढी भएको पाइएकोले रु.९५,४६१।३८ कट्टा गरी उपभोक्ता समितिलाई बाँकी धरौटी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो सिफारिस कार्यमा अनियमितता भएको देखिँदा उक्त निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका अ.स.ई. चक्रदेव बोगटी, स.ई. चन्द्रनारायण प्रसाद, ई. जयसिंह बोहरा र का.मु. कार्यकारी अधिकृत गणेशसिंह ऐरीले अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार दशरथचन्द्र नगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९५ सर्लाही जिल्ला सिमरा गा.वि.स.का सचिव विन्देश्वर महतोले पोखरी ठेक्का र विद्युतीकरणको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स. सचिव राम उजैन रायले आफू जिम्मा रहेको गा.वि.स.को रकम उक्त गा.वि.स.बाट अर्को गा.वि.स.मा सरुवा भई जाँदासमेत बरबुझारथ गरेको नदेखिएको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९६ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सप्तरी र अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका निमित्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद चौधरी समेतले आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा हाल कार्य भएको खण्डको केही ठाउँहरूमा ग्राभेलको मोटाइ नपुगेकाले सो मा ग्राभेलको काम र कट्टी गाउँको ठूलो पोखरी साइडमा माटो भरी थपी level up तथा ग्राभेल गर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गर्न लगाई उक्त सडकको निर्माण कार्य भएको आधारमा कार्य मूल्यांकन गरेर उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पेश्की कानुन बमोजिम फछ्यौंट गरी सोको जानकारी तीन महिनाभित्र दिन मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९७ ब्रदर्स निर्माण सेवाले “घ” वर्ग निर्माण इजाजत प्राप्त गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तथा घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा कार्य छिटो छरितो गराइदिने भनी उल्लेखित कार्यालयका कर्मचारीहरूले घूस/रिसवत माग गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर महेश अर्याल इजाजत छानबिन समितिको बैठकको संयोजक एवं प्रमुख रहेर पनि नियमानुसारको पूर्व प्रक्रिया पूरा नगरी पर्न आएको दरखास्त उपर आवश्यक चेकजाँच गर्दा कार्यालय प्रमुखले अपनाउनुपर्ने भूमिका बहन नगरेको, निर्णय पुस्तिकामा कैफियत जनाई सिफारिस सहितको निर्णय लेख्न लगाएको, कागजातहरूको चेकजाँच राम्रोसँग नगरेको र आफैंले गरेको निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत नगरेको एवं गलत निर्णय हुनबाट रोक्न केही पहल नगरेको समेत देखिन आएको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।१६ को निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२५.९८ झापा जिल्ला पथरिया गा.वि.स. का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव कुमुदचन्द्र झा, निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर खत्री र खरिदार नेत्रबहादुर दाहाल समेतको मिलोमतोमा आ.व. २०६८।६९ मा परिषद् नै नगरी २०६७ सालकै परिषद्को माइन्युटलाई २०६८ बनाई पेश

गरी किर्ते बजेट पास गरी रु.१२,५८,००३।- अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन पथरिया गा.वि.स. सचिव रेवतीरमण रेग्मीले आ.व. २०६८।६९ मा आ.व. २०६७।६८ को पथरिया गा.वि.स.को परिषद्को निर्णय राखी जि.वि.स.झापाबाट निकासा माग गरेको देखिएकोले निजलाई तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय झापालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२५.९९ सप्तरी जिल्ला, बेल्ही गा.वि.स बलान नदी नियन्त्रण र गा.वि.स. निर्माणका लागि पटक पटक रकम निकासा भएको रकममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा बलान नदी नियन्त्रणको कार्यमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन आएन । बेल्ही गा.वि.स भवन निर्माणको बेल्ही गा.वि.स.बाट मिति २०६६।४।२८ सम्म बेल्ही गा.वि.स उपभोक्ता समितलाई पाँच लाख रुपैयाँ पेश्की निकासा भएकोमा भवनको कुर्सी लेभलसम्मको मात्र काम गरी रु.२ लाख पेश्कीको प्राविधिक मूल्यांकन भएको देखिएकाले बेल्ही गा.वि.स निर्माण उपभोक्ता समितिसँग बाँकी रहेको पेश्की रु. तीन लाख तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी जानकारी पठाउन मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार गाउँ विकास समितको कार्यालय, बेल्ही सप्तरी तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२५.१००पर्सा जिल्ला मनियारी गाउँ विकास समितिमा विनियोजित रकममा गाउँ विकास समितिका सचिव किशोरीलाल माली र कार्यालय सहायक घनश्यामप्रसाद कुर्मीले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा किशोरीलाल मालीको नाममा कायम रहेको पेश्की रकम रु.१,५६,३२१।- र घनश्यामप्रसाद कुर्मीको नाममा कायम रहेको रु.६२,१९३।- भरिभराउ गरी जानकारी दिन मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२५.१०१माधोपुर गा.वि.स. रौतहटको गा.वि.स. सचिव राम पुकार साहनीले काम नगराई मनोमानी ढंगले मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेको र सो कार्यालयका प्राविधिक सहायक प्रमोदकुमार यादवले २ वर्षदेखि कार्यालयमा नगई पटक पटक पेश्की लिई काम नगराई खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६४।६५, २०६५।६६ को म.ले.प. प्रतिवेदन अनुसार प्राविधिक सहायक प्रमोदकुमार यादवका नाममा गएको पेश्की रु.३,४२,९५४।- हालसम्म फछ्र्यौट भएको नदेखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटको पत्रानुसार रोक्का गरिएको निजको तलब भत्ताबाट असुल उपर गर्ने गराउने र विभिन्न योजनाका नाममा विनियोजित रकम रु.१९,४१,४८८।०२ मध्ये फछ्र्यौट भई पेश्की बाँकी देखिएको रकम रु.१६,४१,६९०।- सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट फछ्र्यौट गर्न लगाउने, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा निजहरूले राखेको धरौटी वा धितोबाट असुल उपर गर्न लगाउने र त्यस्ता पेश्की बाँकी देखिएका उपभोक्ता समितिहरूले बाँकी पेश्की फछ्र्यौट नगरेसम्म चालु एवं आगामी आ.व. मा कुनै पनि योजना सञ्चालनका लागि सम्झौता नगर्न, नगराउन मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार सम्बन्धित गाविसलाई लेखी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटलाई आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२५.१०२पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयले स्थानीय स्वायत्त ऐनमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ऐनलाई बेवास्ता गरी कर अधिकृत समेतका पदमा नियुक्ति गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यमणि पौडेलले आर्थिक प्रलोभनमा परी फेवाताल वातावरण सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि आयोजनामा २ वर्ष अवधि तोकी नियुक्ति

गरिएकोमा आयोजना समाप्तिपछि पनि कानुनले नियुक्ति नै गर्न नमिल्ने प्रशासनतर्फको प्रशासकीय अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा नगर प्रहरी विजयबहादुर बस्नेत र स.क.अ. सरस्वती शर्मालाई सेवाबाट हटाइसकेको र ना.सु. चिनबहादुर थापाको सम्बन्धमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको देखिएकोले कारबाही पूरा भएपछि जानकारी गराउन मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२५.१०३ तुलसीपुर नगरपालिका-५ स्थित पातुखोला बसपार्क निर्माण गर्नका लागि खोला किनाराको सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने क्रममा मिति २०५३।१२।८ को नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम १३३ वटा घडेरी बिक्री वितरण गरेकोमा उक्त घडेरीमध्ये प्लट नं. ६४ र ६५ का घडेरीहरू राप्ती अंचल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिलाई उपलब्ध गराएकोमा मिति २०५३।१२।१० मा पुनः नगरपालिकाको बैठक बसी उक्त घडेरी नगरपालिकाद्वारा तोकेको मूल्यको सट्टा कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा तोकेको भन्दा बढी रकममा बिक्री गरी नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा तुलसीपुर नगरपालिकाको मिति २०५३।१२।१० को बैठक प्रक्रिया पूरा नगरी बसेको तथ्यलाई तत्कालीन नगर प्रमुख र सचिव आयोगमा उपस्थित भै बयान गर्दाको क्रममा पुष्टि गर्नुको साथै सो तथ्यलाई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार मिति २०५३।१२।१० को निर्णयमा भएको उपस्थित भनी देखाइएको दस्तखत अघिल्लो बैठकको उपस्थितिमा भएको दस्तखतसँग नभिडेको भनी उल्लेख भएको आधार प्रमाणहरू तथा बुझिएका व्यक्तिहरूले पछि अनजानमा दस्तखत गरेको भन्ने भनाई रहेको र नगर प्रमुखको उक्त मितिमा नगरपालिकामा उपस्थित रहँदा रहँदै पनि उप प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक गरेको देखाइएको र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत उक्त बैठकमा उपस्थित देखाइएको भए तापनि सो बैठकमा उपस्थित नरहेको र दस्तखत नगरेको भनी बयानमा लेखाएको समेतका आधारमा नगरपालिकाको मिति २०५३।१२।१० मा भएको भनिएको नगरपालिका अन्तर्गतको पातुखोलाको बगरको बसपार्कको जग्गा वितरण गर्दा कानुनसम्मत तरिकाले बैठक गरी निर्णय गरेको तथ्य पुष्टि भएको देखिँदैन । नगरपालिकाको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकृतलाई हुने भए तापनि पछिल्लो मितिमा भएको भनिएको निर्णयमा उप-प्रमुख प्रदीपबहादुर शाह आफैंले दस्तखत गरी जग्गा वितरण गरिएका व्यक्तिहरूलाई लेखिएको पत्रमा समेत उप-प्रमुखले दस्तखत गरेको देखिएकोले पनि निर्णय स्वभाविक मान्न सकिएन । तसर्थ नगरपालिकाको मिति २०५३।१२।१० को बैठक र सो बैठकबाट भएको निर्णय कानुनसम्मत देखिन आएन ।

उल्लेखित आधारमा मिति २०५३।१२।१० मा भएको भनिएको निर्णय कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको बैठकबाट भएको नदेखिएकोले सो मितिमा वितरण गरेको जग्गाको अवस्था पनि कानुनसम्मत वितरण भएको मान्न सकिदैन । यसरी विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरी एवं निर्णय पुस्तिकामा किर्ते दस्तखत गरी भएका कार्यहरू बदनियतपूर्वक वितरण गरिएको देखिएकोले सो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ द्वारा निषेधित कार्य गरेको देखियो । यसर्थ मिति २०५३।१२।१० को भनिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनतः मिल्ने नदेखिएकोले ऐ. ऐनको दफा १२ख. बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तुलसीपुर नगरपालिकालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२५.१०४ पर्सा जिल्ला अन्तर्गतको गम्हरीया गा.वि.स. मा कार्यरत सचिव जयनारायण प्रसाद बरै समेतले जि.वि.स.पर्सा मार्फत निकासा भएको गा.वि.स.मा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरू र अपांगहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता बापतको रकम अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट विभिन्न ५ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आफूहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खान पाउने योग्यता नपुगेको भए तापनि सचिवले बिना कारण र आधारमा उपलब्ध गराएको हुँदा उक्त रकम निजहरूले प्राप्त गरेको वा खाएको भनी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गरिदिएको देखिँदा निजहरूबाट खाएको भनिएको जम्मा रु.४७,०००।- असुल उपर गर्नुपर्ने देखिंदा उक्त रकम असुल उपर गरी जानकारी दिन मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२६ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत

२६.१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा रहेका पसलको बक्यौता भाडा असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६२।८।६ को निर्णय अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको मिति २०६२।७।४ को पत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरी जानकारी दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२६.२ त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्टोरमा रहेका सामानहरूमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६२।१०।९ को निर्णय अनुसार उल्लिखित त्रुटिहरूका सम्बन्धमा खरिद गरिएका र विभिन्न परियोजनाहरूबाट हस्तान्तरण गरिएका जिन्सी सामानहरूको नियमानुसार निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न र सो प्रतिवेदन तयार पार्दा परियोजनाहरूबाट खरिद गरिएका सामानहरूको साबिक र हालको लगत भिडाई सामान नपुग भए सामान बुझ्ने बुझाउने उत्तरदायी व्यक्ति समेत पहिचान गरी विवरण तयार गर्न, मासिने नासिने सामानहरू र खर्च नहुने सामानहरूको लगत लिई मिनाहा गरी मिनाहा नहुने सामानहरू को कसका जिम्मामा छन् पत्ता लगाई सामानहरूको सोधभर्ना गराउन, नभए कुन कर्मचारी उपर कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो विवरण पेश गर्न, कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्य विवरण लागू गरी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी तोक्न, कार्यालय प्रमुख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२६.३ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थापन लगायत अन्य अनियमितता सम्बन्धमा आयोगको २०६५।९।१७ को निर्णयानुसार विमानस्थलमा कार्यरत लोडरहरूले बिना खल्तीको युनिफर्म लगाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा तुरुन्त लागू गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२६.४ शिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण संचालन गर्ने गरी इजाजतपत्र दिंदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शिवानी एयरलाइन्स प्रा.लि.लाई व्यावसायिक पाइलट प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेपछि उक्त प्रा.लि.ले प्रशिक्षण सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको नपाइएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउन मिति २०६९।५।२० को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२६.५ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत गौतमबुद्ध विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, सिद्धार्थनगर, रूपन्देहीका कार्यरत कार्यालय प्रमुख देवानन्द उपाध्यायले अनियमितता गरी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निजले कार्यालयको विभिन्न मर्मत सम्भार लगायका कामहरू गराउँदा टुक्रा पारी एकै वर्षमा छुट्टा-छुट्टै लगत अनुमान गराई निवेदनका आधारमा काम गराएको, एअर कन्डिसन तथा कम्प्युटर लगायतका माल सामान खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन एवम् लागत अनुमान तयार नगरी मालसामान खरिद गरेको, सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्न सकिने जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशनको कार्य सोझै एजेन्सी मार्फत गराएकाले देखिएको हुँदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२६.६ डाइनामिक एयरलाइन्सलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्दा अनियमितता गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा इजाजतपत्र दिनुपूर्व धरौटी र राजस्व दाखिलाको यकिन गरेपछि मात्र इजाजतपत्र दिनुपर्नेमा धरौटी तथा राजस्व जम्मा भए नभएको यकिन नै नगरी चेक कलेक्सनको रिसिप्टको आधारमा इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने कामको सिफारिस गर्ने तत्कालीन मूल्यांकन समितिमा रहेका कर्मचारीहरूले आफूले कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना तथा आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव आलोकचन्द श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक हाल उपनिर्देशक माधवप्रसाद दाहाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक राजु श्रेष्ठ र तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ए.टी.सी.अफिसर हाल उपसचिव प्रमोद नेपाल उपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

२७.१ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९०० जना सि.अ.हे.ब. मध्ये १५ जनालाई अनियमित तरिकाले पदस्थापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६५।९।२ को निर्णय अनुसार व्यक्तिगत निवेदनका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गरिएको १४ सि.अ.हे.ब.को पदस्थापन कानुनसम्मत नदेखिएको र यसबाट सँगै स्तरवृद्धि भएका सि.अ.हे.ब.को पदस्थापन हुने हक कुण्ठित भएको हुँदा पदस्थापन सम्बन्धी मिति २०६५।४।७ को उक्त निर्णय बदर गरी सि.अ.हे.ब. लगायत पदस्थापन हुन बाँकी रहेका सबै कर्मचारीका लागि स्पष्ट आधार सहितको नीति नियम बनाई लागू गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२ भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत पदहरू पूर्ति गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।२।१४ को निर्णय अनुसार समितिले पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा विज्ञापन समावेशी रूपमा ननिकालेको, खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने सूचनामा परीक्षाको किसिम लिखित समेत हुनुपर्नेमा सो नभएको तथा वान्छनीय योग्यता राखेर पूर्ण प्रतिस्पर्धामा रोक लगाइएको जस्ता प्रक्रियागत त्रुटिहरू देखिएकाले उक्त विज्ञापन बदर गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा

१२६(६) अनुसार गर्न भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाद, तनहुँको भवन, डाक्टर क्वाटर तथा स्टाफ क्वाटरको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२२ को निर्णय अनुसार डा. पिताम्बर सुवेदीबाट रु.१,९२,५५९।- असुल उपर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.४ जनकपुर अञ्चल अस्पतालको करोडौं मूल्य पर्ने महत्वपूर्ण जग्गा व्यापारी प्रयोजनका लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जनकपुर शाखालाई हस्तान्तरण गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६६।६।२७ को निर्णय अनुसार समितिको निर्णय र शर्त विपरीत स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरी संस्थाको आम्दानीका लागि व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइरहेको देखिँदा नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष राजस्व हानी नोक्सानी भइरहेको देखियो, यसर्थ उद्देश्य विपरीत प्रयोग भइरहेको उक्त भवन नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जनकपुर शाखालाई तत्काल आफ्नो अधीनमा लिन र अब उप्रान्त उक्त भवनमा रहेका सटरहरूको भाडा दर नियमानुसार कायम गरी भाडा आम्दानी कोषमा नियमित दाखिला गर्न जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.५ वीर अस्पतालको एक्सरे विभागमा प्रयोग हुने फिल्म पाताहरू हिनामिना गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।१।२९ को निर्णय अनुसार डार्करुम असिस्टेण्ट शतेन्द्र यादवलाई विभागीय कारबाही गर्न र निजबाट रु.१७,६७,८०१।३० असुल उपर गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.६ राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा रहेको १-१०-० क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण गरेर घर निर्माण गरी बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।१६ को निर्णयानुसार अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा स्थानीय प्रशासनको पहलमा अस्पतालको भोगमा ल्याई तत्कालै कम्पाउण्ड वाल वा अन्य तवरबाट घेर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.७ जिल्ला अस्पताल बर्दियाका तत्कालीन सि.अ.हे.व.अमरबहादुर खड्काले प्रचलित ऐन नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्न उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षता ग्रहण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।८।२६ को निर्णयानुसार जिल्ला अस्पताल बर्दियाका सि.अ.हे.व. अमरबहादुर खड्कालाई विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.८ स्वास्थ्य सेवा विभागले निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरेको आइरन चक्की करोडौंको संख्यामा बिग्रेको, ढुसी परेको, खरिदमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.मिङ्गमार गेल्जेन शेर्पा, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत तेजप्रकाश प्रसाई, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा.राम पदारथ बिच्छा, तत्कालीन कानुन अधिकृत पुरुषोत्तम नेपाल, तत्कालीन वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भानु येङ्देन, जन स्वास्थ्य अधिकृत योगेन्द्र न्यौपाने, अधिकृत अशेष रेग्मी, रामसुन्दर यादव, र पवन कोइराला, जन स्वास्थ्य निरीक्षक रामवावु भण्डारी र तत्कालीन हेल्थ असिस्टेन्ट हिमलाल ज्ञवालीले अनुचित कार्य

गरेको देखिँदा आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।६।१८ को निर्णयानुसार अख्तियारवालालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.९ नेपाल नर्सिङ परिषद्को मिति २०६७।२।९ को बैठकले International Center for Academics College of Distance Education and Online Studies, IGNOU/ICA, Kathmandu लाई Post Basic Bachelor of Science in Nursing (PBN) कार्यक्रम संचालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरी IGNOU/ICA, काठमाडौंलाई सो निर्णयको अवगत गराएकोमा ICA ले परिषद्लाई अनुमति दिने निकायको रूपमा नलिई परिषद्को मिति २०६७।९।२१ को निर्णयबाट दिइएको परामर्शलाई आधार बनाई मिति २०६९।३।४ मा उक्त कार्यक्रम संचालन स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसम्म गरेको, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम परिषद्ले परामर्श मात्र दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै परिषद्को मिति २०६७।२।९ को बैठकले PBN कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय उक्त ऐनको उक्त प्रावधानको प्रतिकुल देखिन्छ । तसर्थ, मिति २०६७।२।९ को निर्णयमा संलग्न परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णादेवी प्रजापति र रजिष्ट्रार जानकी के.सी. लाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।१९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१० चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले उपकुलपतिबाट आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदै मिति २०६७।४।३१ मा मेडिकल, सर्जिकल गुड्स लगायत विभिन्न १७ ओटा प्याकेजका सामानहरू आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्रहरू स्वीकृत गरेको साथै निजले सिरिञ्ज पम्प र इन्फ्युजन पम्प खरिद गर्ने कार्यलाई कुनैपनि प्याकेज अन्तर्गत नराखी, बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आह्वान नगरी, तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औचित्य तथा पुष्ट्याई समेत नदिई मिति २०६७।५।२ मा सिधै बजारबाट सिरिञ्ज पम्प र इन्फ्युजन पम्प पाँच पाँच थान क्रमशः रु.६,७५,१७५।- र ७,०६,२५०।- मा खरिद गरेको कार्य अनुचित कार्य भएको देखिँदा निर्देशक डा. बुलन्द थापा उपर तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.११ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०६७६८ को लागि खरिद गरिने विभिन्न सामानका बोलपत्रहरू मूल्यांकनमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिका सदस्यहरू तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था शाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद गौतम र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखजंगध्वज के.सी., कानुनी सल्लाहकार पूर्णिमा रिमाल गुरागाई र निमित्त नर्सिङ निर्देशक सुधा वैद्यलाई सचेत गराउन मिति २०६९।८।२५ को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१२ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न गठित टोलीका सदस्य एवं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूका व.मे.टे भूपराज राईले निजको जिम्मामा रहेको संस्था सूचीकरणको लागि दिइएको आवेदन फारामहरू मध्ये मेडिएसिया डाइग्नोष्टिक सेन्टर बाँसवारीले आवेदन गर्दाका बखत स्वास्थ्य संस्था संचालन स्वीकृति प्राप्त नगरेकै अवस्थामा आवेदन स्वीकार गरी सूचीकृत गरेपछि स्वीकृति प्राप्त पत्रको मिति सच्याई फायलमा संलग्न गरेको देखिएकोले निजउपर विभागीय कारबाही गर्न मिति २०६९।९।३ को

निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१३ पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्रा.लि. भरतपुरले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालन भएको भन्ने सम्बन्धमा आगामी दिनहरूमा निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ बमोजिम तोकिएका मापदण्डहरू पूरा नगरेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सशर्त रूपमा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान नगर्न, नगराउन मिति २०७०।१।९ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१४ नवलपरासी जिल्ला स्थित दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रमुख डा.परिमल कोइरालाले केन्द्रमा गैर हाजिर रहेकी स्टाफ नर्स संगिता गौतमको बिदा स्वीकृत अवधि बाहेकको समेत तलब खर्च लेखी आफैंले हस्ते गरी बुझी लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार डा.परिमल कोइरालालाई विभागीय कारबाही गर्न तथा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनभन्दा बढीसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारी स्टाफ नर्स संगिता गौतमलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम सजाय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१५ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तथ्यांक अधिकृत उमाशंकर यादवले आ.व.२०६६।६७ मा स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा अनियमितता गर्नाका साथै सोही कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत योगेन्द्र दासले परिवार नियोजन घुम्ती शिविर कार्यक्रम अनियमित तरिकाले संचालन गरेको एवं पोसाक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अरूणकुमार महतोलाई सचेत गराउन मिति २०७०।३।२५ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१६ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मे.सु.डा.अखिलेशप्रसाद सिंह तथा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अस्पताल विकास समितिको बैठकको निर्णय पुस्तिका केरमेट तथा अक्षरहरू सच्याई थपघट समेत गरी बदनियतपूर्ण तवरले आर्थिक लाभ लिई दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटको प्रमुख हुँदा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित नगरी अनियमित तवरबाट कर्मचारी नियुक्त गरेको, निःशुल्क वितरण गरिने किटनाशक झुल वितरणमा अनियमित गरेको, कर्मचारीहरूको संचयकोष नियमित रूपमा दाखिला नगरेको, अ.हे.ब.हरूको स्तर वृद्धि गर्दा जेष्ठता फरक पारेको भन्ने लगायतका उजुरीहरू उपर तीन महिनाभित्र छानबिन तथा कारबाही गरी सो को नतिजा जाहेर गर्न मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१७ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.अखिलेशप्रसाद सिंह तथा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अस्पताल विकास समितिको मिति निर्णय पुस्तिका केरमेट तथा अक्षरहरू सच्याई दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटको प्रमुख हुँदा अनियमित तवरबाट बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको सम्बन्धमा मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार निज डा.अखिलेशप्रसाद सिंहले नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जमा गरेको भ्रष्टाचार जन्य कसुर अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने भएकोले शाखा अधिकृत जवाहरलाल प्रसाद यादवलाई विभागीय कारबाहीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१८ सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्टडेन डा. सैलेश झाले दोहोरो तलब भत्ता लिई पदको दुरुपयोग गरेको, बिना टेण्डर अनियमित तरिकाले विद्युतीय हटलाइन जडान गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार निज डा. सैलेशकुमार झालाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.१९ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह कार्यालयमा हाजिर नै नभएको अवस्थामा निजको किर्ते हाजिर गरी निजलाई मासिक तलब भुक्तानी गरी बाँडीचुँडी खाएको भन्ने सम्बन्धमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२० पर्सा जिल्ला मुडली उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज योगेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भवन मर्मतका लागि गा.वि.स.बाट आएको रकम पेश्की लिई हिनामिना गरेको, प्रसूति सेवाको रकम खाई मासेको भन्ने सम्बन्धमा नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो रु.३,६४०।- निजबाट भरिभराउ गरी विभागीय कारबाही समेत गर्न मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२१ त्रिशूली अस्पताल नुवाकोटमा आ.व. २०६८।६९ मा विभिन्न विषयमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा मे.सु. डा.रमेश विक्रम सिंहबाट रु.४५,०८०।- तीन महिनाभित्र भरिभराउ गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२२ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मातहतका विभागहरूमा रहेको वरिष्ठ कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा खटाई कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको भन्ने सम्बन्धमा अब आइन्दा जिम्मेवारी दिंदा वरिष्ठतालाई समेत आधार मानी उचित स्थानमा उचित व्यक्तिको सरुवा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएकामा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२३ बैतडी जिल्ला अस्पतालका तत्कालीन नि.मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सूर्यप्रसाद भुसालले काजमा रहेको अवधिमा खरिद आदेश स्वीकृत गरी अनियमितता गरेको तथा दोहोरो भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता बुझिलिएको भन्ने सम्बन्धमा रु.१,७३,५६३।- निजबाट भरिभराउ गर्न मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२४ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानका प्रमुख डा. सुधा देवकोटाले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित नियम विपरीत दै.भ्र.भ.भुक्तानी लिएको रु.५७,५००।- तीन महिनाभित्र निजबाट भरिभराउ गरी जानकारी दिन मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२५ वीर अस्पतालको नाउँमा रहेको हजारौं रोपनी जग्गाको यकिन विवरण छैन भन्ने कान्तिपुर पत्रिकामा मिति २०६८।५।२ प्रकाशित समाचारको सम्बन्धमा साबिक लगत, मोठ श्रेस्ता र विगतमा गठन भएको छानबिन समितिको उपलब्धि समेतलाई आधारमा जग्गाको खोजबिन गरी वीर अस्पतालको नाउँमा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सो को जानकारी तीन महिनाभित्र पठाउन मिति २०७०।१२।३

को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२६ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुशिलनाथ प्याकुरेलले दमौली अस्पताल तनहुँमा वार्षिक बजेट विपरीत मिलेमतोमा ३५ लाखको फर्जी बिल बनाई औषधी खरिदको नाममा भ्रष्टाचार गरेको, सुत्केरीलाई दिने रकम दुरुपयोग गरेको, बाल स्वास्थ्य खोप लगायतको कार्यक्रममा फर्जी बिल बनाई रकम खर्च देखाएको, गैरकानुनी रूपमा आफ्ना मान्छे भर्ना गरी रकम दुरुपयोग गरेको, अस्पताल भवन निर्माण कार्यसमेत सन्तोषजनक नरहेको भन्ने सम्बन्धमा म.ले.प. को प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार नगरेको, एकै आ.व. २०६७।६८ मा पटक पटक गरी एउटै संस्थाबाट रु.१०,००,०००।- भन्दा बढीको औषधी तथा मेडिकल सामग्री खरिद गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८, नियम ३१ तथा नियम ८५ (१) को उल्लंघन गरेको देखिएको, प्राविधिक तर्फका कर्मचारीलाई स्टोरकिपर जस्तो असम्बन्धित कार्यको जिम्मेवारी दिएको, समितिले प्राप्त गर्ने आम्दानी रकम नगदी रसिद मार्फत नगद प्राप्त गरेको सोही दिन वा भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्नेमा ढिलो गरी दाखिला गरेको, राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६५ अनुसार निःशुल्क वितरण गरिएका औषधीहरूको दैनिक एवं मासिक विवरण राख्नुपर्ने र सोही अनुसारको भुक्तानी हुनुपर्नेमा सो नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिंदा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख र औषधी सप्लायर्स मिलेर गुणस्तरहीन औषधी वितरण गरेको, साथै टेण्डर बिलमा उल्लेख भएको औषधीको परिमाणभन्दा कम परिमाण ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा एकै पटक बोलपत्र नगरी टुक्र्याएर पटक पटक खरिद गरेको अवस्थालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिपालन गरेको देखिन आएन । तसर्थ यसमा संलग्न कार्यालय प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारी, खरिदार हरिप्रसाद पन्थी, लेखा अधिकृत यदुनाथ नेपाल, सह लेखापाल चिरन्जीवी घिमिरेले बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ को कार्यविधि पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको देखिँदा निजहरू चारै जनालाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२७.२८ आ.व.२०६८।६९ को अन्त्यमा झापा जिल्लाका तिन गा.वि.स.हरू बनियानी खजुरगाछी र तोपगाछीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दा औषधी खरिद, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा दैनिक तथा भ्रमण खर्चको सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी गरेको पेश्की रकम हालसम्म पनि फछ्यौंट नभएको अवस्थालाई समेत विचार गरी तुरुन्त लेखापरीक्षण गरी पेश्की रकम फरफारक गराई सो को जानकारी गराउन मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुर झापालाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२८ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत

२८.१ वैदेशिक रोजगार विभागका नायब सुब्बा पेशल कोइरालाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नक्कली सरुवापत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पदस्थापना भएको, निजको पदस्थापना लगायतका कागजातहरू शंकास्पद भएकोले थप अनुसन्धान हुन भनी श्रम तथा

रोजगार मन्त्रालयको मिति २०६९।१।६ को पत्रबाट अनुरोध भइआएको सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुरूप मन्त्रीलाई नायब सुब्बा पदको सरुवा गर्ने अधिकार भएको देखिएन । निज पेशल कोइराला आफू मन्त्रीको निजी सचिव भएको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव बिदामा बसेको मौका मिलाई निजले मन्त्रीबाट आफ्नो सरुवा सदर गराई वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा हुन सफल भएको देखिँदा निजले अनुचित कार्य गरेको देखिएकोले विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

(आ) प्रारम्भिक अनुसन्धानतर्फ

१. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत

१.१ राइजिङ डेभलपमेण्ट बैंक लि.मा विभिन्न अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।५ को निर्णय अनुसार राइजिङ डेभलपमेण्ट बैंक लि. नारायणगढको कर्पोरेट अफिसका लागि भाडामा लिएको भवनमा आवश्यक निर्माण एवं आन्तरिक सजावटमा संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावली विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा रु.८६,७३,९०४।- र परामर्शदातालाई रु.४,३३,६९५।- भुक्तानी गरेको रकम असुल उपर गरी जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२ डिप्रोक्स नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ र २०७० सालमा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन मार्फत आर्थिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको कार्यालयको मिति २०७०।८।२७ को पत्रबाट लेखी आएको । समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भइसकेको संस्था उपर समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रयोग परिषद्ले नै गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा रहेको र दफा २० को प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार समेत तहाँ नै निहित रहेकोले वित्तीय गतिविधि बाहेकका अन्य विषयहरूमा प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम गर्न गराउन मिति २०७०।९।१७ को निर्णय अनुसार समाज कल्याण परिषद्लाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.३ आयोगको मिति २०७०।१०।१० को निर्णय अनुसार रु.पाँच करोडभन्दा बढी ऋण लगानी सम्बन्धमा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७० को कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्बन्धमा आयोगलाई ६/६ महिनामा जानकारी गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.४ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा एन.आई.डि.सी. क्यापिटल मार्केट्स लि. का संचालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्देशन बमोजिम संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याएको रकम साँवा तथा ब्याजसहित सम्बन्धित ऋणीबाट असुल उपर गर्ने गराउने र असुल उपर नभए संलग्न पदाधिकारीहरूबाट दामासाहीले असुल गराउने भन्ने समेत निर्णय भएको भन्ने देखिँदा तहाँबाट सोधनी भएको स्पष्टीकरण र कर्जा असुलीको सम्बन्धमा हाल के भइरहेको छ ? सो को जानकारी गराउन मिति २०७०।१०।२९ को निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.५ धितोपत्र बोर्डमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।१५ को निर्णय अनुसार बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठबाट अमेरिकी डलर १,७०९।९५ र ने.रु.१,२०,८०८।८६ तथा श्रीराम पौडेलबाट अमेरिकी डलर ८७४।९५ असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.६ युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.बाट बीमा समितिको निर्णय विपरीत रकम भुक्तानी लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।१५ को निर्णय अनुसार सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट ब्याज समेत रु.३,२१,९७,८७५।- असुल उपर गर्न बीमा समिति, चाबहिललाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.७ एलाइन्स इन्स्युरेन्समा नियम विपरीत कर्मचारी बढुवा गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।२१ को निर्णय अनुसार श्रीमती रोजी प्रधानले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी बीमा व्यवसाय गरेको देखिएकाले सो अवधिभरको कमिसन र सो को प्रचलित ब्याज समेतको रकम असुल उपर गर्न, बिमक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा भुक्तानीकर्ता लेखाको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न, इजाजतपत्र नवीकरण नभएका वा इजाजतपत्र नलिई कसैले बीमा व्यवसाय गरिरहेको भए वा गरे गराएमा निजलाई कुनै प्रकारको रकम वा अन्य कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा बिमकको संचालक समिति, व्यवस्थापन प्रमुख एवं लेखा शाखा/विभाग प्रमुख जिम्मेवार भई निजहरूबाट असुल उपर हुने व्यवस्था गर्न, बा. ५ च ५८५२ नं. को लिफान गाडी समितिको नियमानुसार खरिद भए नभएको यकिन गरी नियम अनुसार नदेखिएमा आवश्यक कारबाही गर्ने र बिमकले नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत बिजराशि राखी संचालित आकस्मिक बिमा कोषमा यथासमयमा रु.२,५७,६१,९७०।३८ रकम भुक्तान नगरेको देखिएकोले उक्त बिमक लगायत अन्य सम्बन्धित बिमकहरूले समेत यसो गरेको अवस्था भए ती बिमकहरूको हकमा पनि प्रचलित ब्याज दर समेत बीमा समितिबाट समय समयमा तोकी सोही अनुरूप आकस्मिक कोषलाई भुक्तानी गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न बीमा समिति, चाबहिललाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.८ गल्फ एप्रोम्ड मेडिकल सेन्टर एसोसियसन (गाम्का) ले स्थापनाकालदेखि नै १६ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली गरेको विवरण हिमालय टाइम्स दैनिकको २०६८।९।२९ मा प्रकाशित भएको सम्बन्धमा गाम्का नेपाल प्रा.लि. अन्तर्गतका कार्यालयहरूले हेल्थ केयर क्लिनिक, लाइफ केयर प्रिन्स डाइग्नोस्टिक सेन्टर र कान्तिपुर आयकर एवं स्वास्थ्य सेवा कर मिति २०६९।३।३१ मा निर्धारण गरिएको र सो उपर मुद्दा परेकोमा असुल गर्न मिति २०७०।७।८ को निर्णय अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.९ आयोगले कर छली गर्नेहरूको विवरण माग गरेकोमा हालसम्म विवरण नपठाई आयोगको आदेशलाई अवज्ञा गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र कर छली गर्ने व्यवसायीहरूमाथि कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२६ को बैठकमा छलफल भई माननीय प्रमुख आयुक्तबाट कर छली लगायतका विषयमा दिएको १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न मिति २०७०।११।१ को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१० राजस्व नतिरीकन ठेक्का गरेको भन्ने सम्बन्धमा अस्मिता कन्स्ट्रसन प्रा.लि. बानेश्वरका सुनील कार्कीले राजस्व छली गरेको भन्ने विषयमा छानबिन हुँदा निजको नाममा रहेको बक्यौता असुल गर्न करदाता सेवा केन्द्र कालीमाटीबाट कारबाही भइरहेको भन्ने व्यहोरा

लेखी आएको देखिँदा उक्त बक्यौता रकम असुल उपर गरी जानकारी दिन मिति २०७०।११।२२ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.११ भ्याटमा दर्ता नभई बालुवा खानी संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्लाका बालुवा खानी संचालकहरूको कानुन बमोजिम कारोबार गरे/नगरेको निरीक्षण गरी कानुन बमोजिम गरेको नपाइएमा कारबाही गरी जानकारी गराउन मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१२ कृषि विकास बैंकले बोनस वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा के कसो भएको हो छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिन र सोको जानकारी समेत गराउन मिति २०७०।२।५ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१३ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी बजारमा सुन चाँदीको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गरेन भन्ने समेतको सम्बन्धमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको २०७०।२।८ को पत्रबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१४ राकेश वाधवाले नेपाल रिक्रियसन प्रा.लि. को नाममा होटल सोल्टी, होटल एभरेष्ट लगायतका होटलहरूमा क्यासिनो संचालन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीकर्ता तुलाराम भट्टको रोक्का रहेको बैंक खाता फुकुवा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने र अन्य व्यक्तिहरूका विषयमा उपयुक्त छानबिन एवं निर्णय गर्न मिति २०७०।१२।५ को निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१५ तराई टि.भी. नेटवर्क प्रा.लि.ले कर नतिरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको समेतका सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान छानबिन भइरहेको भन्ने बुझिएकोले छानबिनको परिणाम जानकारी दिन मिति २०७०।१२।२३ को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१६ पिपल्स फाइनान्स लि. काठमाडौंका तत्कालीन संचालक छविलाल भुसाल र निजको सालो मनोजकुमार रिमालले रकम अपचलन गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोबाट अनुसन्धान भइरहेकोले मिति २०७०।१२।२८ को निर्णयानुसार छविलाल भुसाल र मनोज रिमालबाट फाइनान्समा भएको हानी नोक्सानी साथै निजहरू पक्राउ परे नपरेको सम्बन्धी जानकारी दिन लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१७ वर्ल्ड मचेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्सले कमजोर धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त प्रतिक्रियाबाट बर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लि. को कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको भन्ने देखिएकोले मिति २०७०।१०।१५ को निर्णयानुसार सो संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पालना भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगम तथा निरीक्षण गर्न भनी अनुगमन महाशाखालाई सुझाव भए बमोजिम लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१८ विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।१।३ को निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यमाञ्चल इकाई कार्यालय पथलैयाका तत्कालीन प्रमुख महेन्द्र सिंह बानियाँलाई विभागीय कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.१९ नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले घरजग्गा भाडामा लगाई लाखौं आम्दानी गरेकोमा कर नतिरेको तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालका कर्मचारी डा. कोमल किरण प्रधानलाई कालिमाटी चेष्ट अस्पतालको सिनियर मेडिकल अफिसरमा नियुक्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२७ को निर्णयानुसार नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाबाट बहालकर असुल गरी जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२० मिति २०७० माघ २ गते भएको सोमा भन्ने एयरपोर्टको व्यापारीको सम्रिना एक्सपोर्टको नाममा प्रज्ञापनपत्र नं. १८९३ ले भन्सार कार्यालयबाट घोषणा गरे भन्दा ५०० थान बढी कपडा बढी, बिना भन्सार ज्यादै कम मूल्य राखेर सरकारलाई ३० औं लाख हानी पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीहरू उपर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको मिति २०७१।१।१७ को पत्रबाट विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले विभागीय कारबाहीको टुंगो लागेपछि जानकारी दिन मिति २०७१।१।२२ को निर्णयानुसार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२१ बजारमा अबैध मोबाइल छ्याप्छ्याप्ती भन्ने सम्बन्धमा राजस्व छली ल्याइएका चोरीका मोबाइलहरू सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने र रेकी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई सो सम्बन्धमा भए गरेका प्रगति विवरण आयोगलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन मिति २०७१।१।२२ को निर्णयानुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२२ नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडले प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा शेयरहरू खरिद बिक्री गरी करोडौं बराबरको पुँजीगत लाभ कर छल्ने कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।१।२८ को निर्णयानुसार लक्ष्मी बैंक लि.को प्रमोटर शेयरको छानबिनबाट रु.१६,३०,४५१।१६ पुँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको साथै सोमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने ब्याज र शुल्क समेत कुल रु.३४,१५,४४६।५८ दाखिला हुनुपर्ने भन्ने देखिनुका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर २ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० (८) बमोजिम नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि.लाई सूचना समेत जारी गरिएको भन्ने देखिंदा सो कर दाखिला गराउने सम्बन्धमा भएको प्रगति आयोगलाई जानकारी दिन आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२३ ठहर भइसकेको सवारी दुर्घटना बीमा बापतको रकम विगत १४ वर्षदेखि भुक्तानी नदिई झुलाई राखेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले होम प्रसाद अधिकारीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रु.३८,००,५८२।- भुक्तानी हुन नसकेको उचित कारण सहित १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरी सोको जानकारी दिन मिति २०७१।१।३० को निर्णयानुसार बीमा समितिलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२४ गोरखा सेक्युरिटी सर्भिसेजका प्रोप्राइटर श्याम खत्रीले कृषि विकास बैंकहरूसँग सम्झौता गरी सेक्युरिटी सेवा संचालन गरिरहेकोमा हालसम्म नेपाल सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने लाखौं लाख रकम जम्मा नगर्ने माथि कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेतको सम्बन्धमा मिति

२०७१।३।३ को निर्णयानुसार निर्धारित कर नियमानुसार असुल उपर गरी जानकारी दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाजिम्पाटलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२. उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत

२.१ समन्वयात्मक रूपमा विटुमिन गुणस्तरको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा देशमा आयात भएका अधिकांश विटुमिन कम गुणस्तरको सस्तो विटुमिन हुने गरेको र यस्तो पदार्थ सडक, विमानस्थलको धावन मार्ग जस्ता निर्माणमा प्रयोग हुँदा संरचना कमजोर भै Design life भन्दा अगावै बिग्रने गरेको सन्दर्भमा यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वयात्मक रूपमा विटुमिन गुणस्तरको व्यवस्थापन गर्न मिति २०७०।९।१९ को निर्णयानुसार प्र.म. तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुणस्तर तथा नापतौल विभाग समेतलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.२ मापदण्ड विपरीत अर्थात संशोधित IEE/EIA प्रतिवेदन नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई भारत निकासी गर्न छोड पुर्जी दिन नपाउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।९।२२ को निर्णयानुसार अबिलम्ब कारबाही प्रक्रिया थाल्न सम्बन्धित निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग र गृह मन्त्रालयहरू तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू, आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू, प्रहरी प्रधान कार्यालय र क्षेत्रीय प्रहरी मुख्यालयहरू समेतलाई सुझाव दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

२.३ रूपन्देही जिल्ला, हर्नेया-९ भैसाखादरमा घनाबस्ती, प्रसिद्ध मन्दिर, स्कुल समेतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मापदण्ड विपरीत सिमेण्ट उद्योग निर्माण गर्न लागिएको भन्ने सम्बन्धमा यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयलाई छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिन यसअघि नै पठाइएकोमा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन नभएको भनी उद्योग निर्माण कार्य रोक्का गर्न पुनः सुझाव दिएको हुँदा आयोगको सुझावको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भनी मिति २०७०।१२।२७ को निर्णयानुसार अनुगमन महाशाखालाई सुझाव भएबमोजिम लेखी पठाएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३. ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत

३.१ गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिदमा कार्यकारी निर्देशक सहित ३२ जना पक्राउ परेपछि विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियहरूले आयोग विरुद्ध अस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको, प्राधिकरणको मकवानपुरस्थित हेटौंडामा रहेको केन्द्रीय वर्कसपमा रहँदा राष्ट्रभूषण प्रधानले वर्कसपका गाडी तेल र अन्य सामग्री प्रयोगमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।१३ को निर्णयानुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राष्ट्रभूषण प्रधानलाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

३.२ नुवाकोट भैरवी १ कि.नं. ८९६८ क्षे.फ. १-९-१-२ देखाएको सिमानामा जग्गा भोगचलन गरी बसोबास गर्दै आएकोमा हाल घरको केही भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रसुवाको जग्गामा परेको भनिएकोले परे नपरेको छानबिन गरी जग्गा छुट्याउने कार्य अगाडि बढाई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।८ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटबाट छानबिनसहित प्राप्त विवरणमा उल्लिखित जग्गा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र

त्रिशुली जलविद्युत् केन्द्रबाट प्राप्त विवरण अनुसारको जग्गा अतिक्रमण मुक्त गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपयोगमा ल्याउने र उक्त जग्गालाई उद्देश्य अनुसार महत्तम उपयोग हुने गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४. कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

४.१ दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सियाराम प्रसाद सिंहले इन्जिनियरिङ सेवाका दीपक सुवेदीलाई नियमावली संशोधन गरी प्रशासकीय अधिकृत तह ७ मा लगेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीकर्ताले उठाएको विषयमा आयोगको मिति २०७०।८।२७ को निर्णयानुसार जो जे कारबाही एवं सुधारात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो गरी गराई तीन महिनाभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.२ साना तथा मझौला कृषक स्तरवृद्धि आयोजना मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका पूर्व आयोजना प्रमुख शम्भुप्रसाद देवले विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार उक्त विषयमा कृषि मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको राय, निष्कर्ष, सुझावका बुँदाहरू अनुसार आवश्यक प्रक्रिया तथा सुधारात्मक कार्यहरू गरी आयोगलाई जानकारी दिन तथा निज शंभुप्रसाद देवले बिना खरिद योजना, बिना बोलपत्र मालसामान खरिद गरेको, लाखौं रुपैयाँ पेश्की दिएको र आ.व. भुक्तानी भएको दुई महिनासम्म पनि फछ्यौंट कारबाही गराउनेतर्फ कारबाही नगरेको जस्ता विषयहरू उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले निजलाई तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन कृषि विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

४.३ महोत्तरी जिल्लाको गौशालास्थित निगौल गाई गौशालामा निर्माण सम्बन्धी कार्यका लागि आ.व. २०६९।७० मा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना बमोजिमका निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।१।२३ को निर्णयानुसार खरिद निर्माण, आपूर्ति तथा परामर्श सेवा समेतका काम कारबाहीहरू गर्दा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोकलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत

५.१ महोत्तरी जिल्ला पिगौना गा.वि.स का सचिव मोहनप्रसाद चौधरीले जानीजानी मृत्यु भइसकेका बाबु, आमा तथा विदेशमा अध्ययन गरिरहेका छोराहरू समेतको दैनिक भ्रमणभत्ता लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार गा.वि.स. सचिव मोहनप्रसाद चौधरीबाट अनियमित किसिमबाट लिएको दैनिक भ्रमणभत्ता बापतको रकम असुल उपर गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.२ सल्यान जिल्ला शिवरथ गा.वि.स.स्थित सिमखोली लौरावन कृषि सडक निर्माण समितिले स्काभेटर सञ्चालनमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२४ को निर्णयानुसार प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धान एवं स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही किनारा लगाउन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा लेखी पठाएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.३ महोत्तरी जिल्ला हरिहरपुर हरिणमरी गा.वि.स. सचिवले एम्बुलेन्स दुरुपयोग र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा भारतीय दूतावासद्वारा गा.वि.स. हरिहरपुर हरिणमरीको उपस्वास्थ्य चौकीलाई प्रदान गरिएको एम्बुलेन्स सो गा.वि.स.का केही व्यक्तिहरूले दुरुपयोग गर्दै आएको, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको रु.४ लाख गा.वि.स. सचिव देवनारायण यादवले नबाँडीकन निजी काममा प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न आयोगको मिति २०७०।४।१ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.४ काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. ७ को बसुन्धरा चोकको २५० मिटरभित्र धापासी मूल सडकमा जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा पसल कवल भवन बनाएको भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम धापासी गा.वि.स.का सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गरी गराई जानकारी दिन मिति २०७०।४।१ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र धापासी गा.वि.स.को कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका मुखिया परशुराम घिमिरेलाई घूस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।१० को निर्णयानुसार तत्कालीन मुखिया परशुराम घिमिरेबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा धरौटी राखेको रकम रु.४००।- सदरस्याहा गरी जानकारी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

५.६ विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।१।३ को निर्णयानुसार प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

६.१ सुनसरी जिल्ला हरिनगर गा.वि.स. ६ग कि.नं. ५२ मा ट्रायल चेक गर्दा कि.नं. १९ बाटोको जग्गा मिसाई क्षे.फ.ज.वि. ०-५-६ बढी कायम बनाई साबिक देखिएको बाटो अतिक्रमण गरी कि.नं. २२३ को जग्गामा आवत जावत गर्न कठिनाइ भएको भन्ने सम्बन्धमा नापी कार्यालय सुनसरीले नक्सा सुधार गर्ने क्रममा अपनाउनुपर्ने निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिएकोले उल्लेखित नक्सा एवं श्रेस्ता सुधार भए नभएको एकिन गरी सुधार नभएको भए नियमानुसार सुधार गर्न र निर्देशिकाले तोकेको प्रक्रिया अबलम्बन नगर्ने कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न मिति २०७०।५।२० को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.२ लालबहादुर सुनारका नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका ११ कि.नं. १०१ र ११४ को जग्गा विवरण १-२-१० र ०-५-१ को रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयबाट पुनरावेदन गरिएको छ वा छैन नगरिएको भए पुनरावलोकन गरी र पुनरावेदन गरेको भए कारबाही के कुन अवस्थामा छ सो समेत खुलाइ पठाउन लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.३ रौतहट जिल्ला चन्द्रनिगाहपुर गा.वि.स. ५ कि.नं. ७८९, ८०१ र ८०२ को जग्गा मालपोत कार्यालय रौतहटबाट अनावश्यक रोक्का रहेकोमा सो जग्गा फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको तर आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मालपोत कार्यालय रौतहटले आदेश कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले के भएको हो ?

यथार्थ बुझी रोक्का सम्बन्धमा एक महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम टुंगो लगाई जानकारी दिन मिति २०७०।६।१८ को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.४ नापीको त्रुटिले बैंकको जग्गा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता हुन गएको भन्ने सम्बन्धमा का.म.न.पा वडा नं. २३ को कि.नं. ९८४ को जग्गासँगका कि.नं. ९५७ को जग्गा नापीको समयमा नापीको त्रुटिले सार्वजनिक सरकारी जनिएको भन्ने विषयमा उक्त जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हो वा सार्वजनिक हो ? सो विषयमा निर्णय हुन आवश्यक देखिएकोले सो विवादित जग्गाको स्वामित्वको विषयमा कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय एक महिनाभित्र गर्न मिति २०७०।१०।५ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.५ का.म.न.पा. ३४ नयाँ बानेश्वर प्रयागमार्ग बस्ने नापी नक्साको सिट नं. ११४७-१६ कि.नं. ११२ को जग्गाधनी शान्ति प्रधानले सार्वजनिक जग्गामा सिढी लगाई बाटोको जग्गा मिचेको भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।११।२७ को निर्णयबाट अद्यावधिक भै कि.नं. ११२ मा ०-०-१-३ क्षेत्रफलमा निजी भ्याङ भनी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा कैफियत जनाउने कार्य भएको र सो निर्णय अनुचित देखिएकोले दुष्परिणाम सच्याउन मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.६ रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगाहपुर ३(क) कि.नं. १४ को क्षेत्रफल १-१९-०-० जग्गा सरकारी जग्गाबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद १९ को विविध शीर्षक अन्तर्गतको प्रकरण ४२१ मा भएको व्यवस्थाको विषय र भावनालाई मनन गरी आवश्यक कारबाही गर्न मिति २०७०।१२।२८ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय, रौतहटलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.७ भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. ८ कि.नं. २३७० को जग्गा रेखांकन सम्बन्धमा परेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।५ को निर्णयानुसार प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा गा.वि.स. का प्रतिनिधि, साँध सधियार समेतको रोहबरमा उक्त कित्ताको रेखांकनको कार्य सम्पन्न गरी सोको जानकारी पठाउन नापी कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

६.८ झापा जिल्ला गरामनी गा.वि.स. १ ख कि.नं. ८३३, ३९८१, ३९८३ र ८३०, ८३२ को जग्गा हालसाबिक गर्दा नापी कार्यालय झापाले नियम विपरीत गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।५ को निर्णयानुसार उपरोक्त विषयमा त्यस कार्यालयले प्रतिक्रिया सहितको विवरण पठाएको मिति २०७१।२।६ को विवरणसहितको फाइल सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको उल्लेखित मितिको पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको निवेदन उपर भएको निर्णयको जानकारी पठाउन नापी कार्यालय चन्द्रगढी, झापालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत

७.१ समन्वयात्मक रूपमा विटुमिन गुणस्तरको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा देशमा आयात भएका अधिकांश विटुमिन कम गुणस्तरको सस्तो विटुमिन हुने गरेको र यस्तो सडक, विमानस्थलको धावन मार्ग जस्ता निर्माणमा प्रयोग हुँदा संरचना कमजोर भै Design life भन्दा अगावै बिग्रने गरेको सन्दर्भमा यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वयात्मक रूपमा विटुमिन गुणस्तरको व्यवस्थापन गर्न मिति २०७०।९।१९ को निर्यायानुसार प्र.म. तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना

तथा निर्माण मन्त्रालय र गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, काठमाडौंलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.२ मर्स्याङ्दी नदीमा पुल बनाउँदा बनाउँदै भत्केको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।७।२९ को निर्णयानुसार तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी जानकारी दिन सडक विभागलाई लेखी पठाएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.३ काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार सम्बन्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।१५ को निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार सम्बन्धित सबै निकाय सम्बद्ध कार्ययोजना बमोजिम कार्य गर्न काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.४ घर जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा बुझिसकेपछि पनि घरटहरा बनाइरहेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।२१ को निर्णयानुसार अटेर गरी घरटहरा बनाउने शोभा मानन्धर महर्जनको घरटहरा हटाई जानकारी दिन काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.५ नयाँ बानेश्वर शंखमूल मार्गमा सडक विस्तार नियम विपरीत गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।२१ को निर्णयानुसार बानेश्वर डिपार्टमेण्ट स्टोर अगाडि अष्टवीर तण्डुकार र निजसँगैको शिशिर स्थापितको घरतर्फ तहाँ कार्यालयबाट सीमांकन समेत भइसकेको तर clear हुन नसकेको सम्बन्धमा शीघ्र कारबाही गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.६ कोटेश्वर-सूर्यविनायक ६ लेन सडक खण्ड सरकारी बेवास्ताका कारण बिरूप बन्दै गएको, दुई वर्ष बित्दा नबित्दै किनाराका फलामे बार भत्किएका र कसैको ध्यान नगएको साथै चालकलाई लेन अनुशासन नियम थाहा नहुँदा तथा यात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटना बढेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।२१ को निर्णयानुसार सडकका लेन्थ वर्करबाट नियमित सरसफाइ र साना मर्मत गराउने, दुर्घटना वा अनधिकृत रूपमा सडक बिगार्नेहरूबाटै क्षति असुली गराउने बारे कार्यविधि तय गरी लागू गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

७.७ भैरहवा-परासी भुमही सडक खण्ड (हुलाकी मार्ग) ADB को अनुदानमा निर्माण गरिंदा दायाँ बायाँ बनेका घर टहराहरू हटाउँदा नेपाल सरकारले मुआब्जा वितरण गरेकोमा बुटवल सडक कार्यालयका प्रमुख डि.ई. लिलानाथ त्रिपाठीले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।२२ को निर्णयानुसार भैरहवा-परासी भुमही सडक खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरी बसेकालाई शीघ्र हटाई जानकारी दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

८. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय

८.१ डिप्रोक्स नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भइसकेको संस्थाउपर समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ९ मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारहरू परिषद्ले नै गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान रहेको र दफा २० को प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार समेत तहाँ नै निहित रहेकोले वित्तीय गतिविधि बाहेकका अन्य विषयहरूमा प्रचलित ऐन बमोजिम गर्न गराउन मिति २०७०।९।१७ को निर्णयानुसार समाज कल्याण परिषद्लाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

९. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

९.१ नेपाल कराँते संघका अध्यक्ष दावा गुरुङले खेलकुद परिषद्बाट करोडौं पेश्की लिई फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार निज दावा गुरुङको नाममा विभिन्न मिति र शीर्षकमा गरी पेश्की रहेको जम्मा रु.२५,४१,६४९।९९ तीन महिनाभित्र कानुन बमोजिम पेश्की फछ्यौंट गरी गराई सोको जानकारी गराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१०. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

१०.१ अर्घाखाँची जिल्ला वाँणगंगा नदीको नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार गर्दा कमिसन लिने र अनियमित ठेक्कापट्टा लगाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा नदीजन्य पदार्थको निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई मिति २०७०।२।३ मा २ बुँदे सुझाव दिइएकोमा सोको कार्ययोजना बनाई लागू गर्न मिति २०७०।३।२७ को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

११. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

११.१ नेपाल आयल निगममा कर्मचारीको बढुवा, सेवा परिवर्तन, पद/तह नमिल्नेलाई मातहतको निकायमा कार्यालय प्रमुख बनाइएको भन्ने समेतको सम्बन्धमा मिति २०७०।५।२३ को निर्णयानुसार हालसम्म कायम हुँदै गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी विनियमावलीलाई तत्काल लोकसेवा आयोगको NORMS अनुसार संशोधन गर्न, कार्यालय प्रमुख हुन योग्य कर्मचारी हुँदाहुँदै सो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको भए तत्काल रद्द गरी योग्य व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन, सेवा समूह परिवर्तनको आधार र मापदण्ड एवं अन्य शर्त समेत स्पष्ट हुने गरी विनियमावलीमा व्यवस्था गर्न, विनियमावलीका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन र सो बमोजिम नगर्ने नगराउनेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्न नेपाल आयल निगमलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१२. विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

१२.१ मापदण्ड विपरीत अर्थात् संशोधित IEE/EIA प्रतिवेदन नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई भारत निकासी गर्न छोडपुर्जी दिन नपाउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।९।२२ को निर्णयानुसार अबिलम्ब कारबाही प्रक्रिया थाल्न सम्बन्धित निकाय तथा क्षेत्रीय प्रशासन, आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयहरू तथा क्षेत्रीय प्रहरी मुख्यालयहरूलाई सुझाव दिने भनी लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३. सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१३.१ अस्पतालजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।८।२५ को निर्णयानुसार अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरणमा तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको भन्ने विषयमा व्यापक जनगुनासो आइरहेकोले समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मिति २०७०।८।२४ गते यस आयोगका माननीय आयुक्तको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलबाट भएको निष्कर्ष अनुसार त्यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवाला

निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन कार्यदल यथाशीघ्र गठन गरी अस्पतालजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ऐन नियमको प्रभावकरी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरी गराई आयोगलाई समेत जानकारी दिन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सुझाव दिएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.२ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पदपूर्तिमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा २०६४ साल फागुन १ गते अगाडिदेखि ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उक्त खानेपानी लि. को कर्मचारी प्रशासन विनियम १४-६ र ६.१ अनुसार एकपटकका लागि विशेष प्रतियोगितात्मक स्थायी पूर्ति गर्ने गरी थालिएको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तथा के.यु.के.एल मा रिक्त रहेका विभिन्न पदपूर्तिका लागि हाल प्रक्रियामा रहेको खुल्ला प्रतियोगिता र विशेष प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरू भर्ना नगरिने र नरहने भनी काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मिति २०७०।९।१ को पत्रबाट व्यक्त गरिएको लिखित प्रतिबद्धता अनुसार काम कारबाही गरी जानकारी दिन मिति २०७०।९।१ को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.३ छम्पी खानेपानी उपभोक्ता समिति, ललितपुरले लामो समयसम्म साधारण सभा नगरेको र मनोमानी ढंगबाट रकम संकलन गरेको भन्ने सम्बन्धमा समितिका अध्यक्ष र सचिव जिम्मा रहेको नगद रकम ब्याजसहित ७ दिनभित्र योजनाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्ने/गराउने, आयोजनाको आम्दानी र खर्चको स्रेस्तालाई विधिसम्मत राख्ने व्यवस्था मिलाउने, आयोजनाको साधारणसभा एक महिनाभित्र गराउने व्यवस्था मिलाउने, उपभोक्ता र समितिका पदाधिकारीबीच कम्तीमा चार महिनामा अन्तरक्रिया गर्ने/गराउने र अन्तरक्रियाको सुझावलाई आयोजनाको अभिन्न अंगको रूपमा लिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन मिति २०७०।१२।२८ को निर्णयानुसार लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.४ ललितपुर जिल्लास्थित लुभु स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२८ को निर्णयानुसार लुभु स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्बन्धमा भएका त्रुटिहरूलाई निर्माण व्यवसायीबाट सच्याउन लगाउने र सच्याइएको व्यहोरा आयोगमा जानकारी दिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहललाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.५ का.म.न.पा. ३४ शंखमूल डाँफेचरी मार्गको गणेश मन्दिरभन्दा ५० मि. पूर्व मूल पक्की सडक १ कि.मि. मिची पर्खाल तथ सटर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२७ को निर्णयानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्न/गराउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.६ का.म.न.पा ३५ सुविधानगरस्थित सुविधा मार्ग विस्तार कार्य तथा ऐलानी जग्गा छानबिन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२७ को निर्णयानुसार ऐलानी पर्ती जग्गालाई छुट्याई बाटो विस्तार गर्दा दुवैतर्फका जग्गा धनीहरूको जग्गाबाट बराबर हुने गरी बाटो विस्तारको कार्य गर्न गराउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, र नापी कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.७ बाटो विस्तारमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१।४ को निर्णयानुसार का.म.न.पा. ३३ डिल्लीबजार पिपलबोटबाट ज्ञानेश्वर निस्कने बाटो विस्तारका लागि पुनः

संयुक्तरूपमा नापजाँच गरी दुवैतर्फका जग्गाधनीहरूको जग्गाबाट बराबर हुने बाटो विस्तारको कार्य गर्न गराउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.८ कञ्चनपुर नगर विकास समितिले घडेरी वितरण र भाडामा दिंदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२८ को निर्णयानुसार सबै नगर विकास समितिबाट वितरण गरिने जग्गा (घडेरी) हरूको मापदण्ड एकै किसिमले तोक्ने, घर घडेरीलाई लिजमा दिंदाको मापदण्ड र प्रक्रिया तोक्ने, नगर विकास समितिबाट वितरण गरिएको घर घडेरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट छुट्टै संयन्त्र बनाई आवश्यक छानबिन गरी सुधारात्मक कदम चाल्न सहरी विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.९ काठमाडौंस्थित नारायण गोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडक चौडा गर्ने, ढल निकास, टेलिफोन, विद्युत् लाइनसमेतका कार्य एकैसाथ हुनुपर्नेमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको कार्य पटक-पटक भै दिंदा स्थानीयबासीलाई मर्का पर्न गएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार एक महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, त्रिपुरेश्वर, खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१३.१० बौद्ध तीनचुलेस्थित सिट नं. १०२-१०२९-११ को कि.नं. ९६,९७ तथा सिट नं. १०२-१०२९-०६ को कि.नं. १०५, १००, १७७, १४० र १३९ हुँदै जाने ६ मि. को प्रस्तावित G.L.D. सडक भएकोमा उक्त सडक मिचेर घर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२६ को निर्णयानुसार उल्लेखित विषयमा तहाँबाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेतको आधारमा सडक सीमा अतिक्रमण भएको देखिएको कारण का.म.न.पा.सँग सहकार्य गर्दै सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई बाटो विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत

१४.१ अमर सहिद दशरथ उच्च मा.वि. राजापुरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्र.अ.को मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।२३ को निर्णयानुसार अमर सहिद दशरथ उच्च मा.वि. राजापुरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजापुर स्वास्थ्य चौकी, बर्दियाका प्रमुख वैद्यनाथ झाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रूपमा कार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट विभागीय स्वीकृति लिएको नदेखिएकोले निजलाई नियमानुसार विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.२ नर्सिङ क्याम्पस विराटनगरले माग गरेको प्रशासन सहायक र लाइब्रेरियन पदमा क्याम्पस प्रमुख मथुरा नेपालले अनियमित तवरले आफ्नै बुहारी निर्मला अधिकारीलाई नियुक्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।१८ को निर्णयानुसार निज क्याम्पस प्रमुख मथुरा नेपालले आफ्नी बुहारी नाता पर्ने निर्मला अधिकारीलाई आफैं अन्तर्वार्ता समितिमा बसी २० अंक प्रदान गरेको देखिएकोले निजलाई त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार विभागीय कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.३ त्रि.वि. जनप्रशासन क्याम्पस जमलका क्याम्पस प्रमुख र स्व.वि.यु. सभापतिको मिलेमतोमा विभिन्न अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार देशभर

रहेका आफ्ना आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा नै पार्किङ व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट आधारहरू सहितको व्यवस्था गर्ने तथा विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसहरूको समेत कार्यविधि निर्माण गरी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.४ शिक्षा विभाग र भूमिराज सामुदायिक विद्यालय बैतडीका शिक्षकले नक्कली विथार्थी देखाई बूढानीलकण्ठ स्कुलमा आफ्नो मान्छे भर्ना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।११।२९ को निर्णयानुसार यस विषयमा आयोगको मिति २०६९।६।१६ को निर्णयानुसार मिति २०६९।६।२३ को पत्रबाट विभागीय कारबाही गर्न सुझाव भए बमोजिम कारबाही गरी जानकारी दिन शिक्षा विभागलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.५ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।१।४ को निर्णयानुसार कसैको प्रभावबाट नै विद्यार्थीहरूबीच क्षमतामा निहित हुने प्राथमिकता सूची प्रकाशन गर्दा तथ्य र कारण पनि प्रस्ट हुने गरी भनी पद्धतिमा सुधार गर्न जरुरी भएकोले यस किसिमको Logical Administration System तयार गरी अबिलम्ब लागू गरी ४५ दिनभित्र जानकारी पठाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१४.६ श्री पाल्ही नि.मा.वि. अमानिगन्ज, हरपुर ५ नवलपरासीमा विद्यालय वयवस्थापन समितिले अध्यापन अनुमतिपत्र बिना नै शिलादेवी बानियाँलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति दिई काममा लगाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२६ को निर्णयानुसार नवलपरासीका तत्कालीन नि.जि.शि.अ. टीकाराम शर्मा, प्र.अ. श्रीनाथ दास पटनवार, शिक्षक आत्मप्रसाद चौधरी समेतले अनुचित कार्य गरेकोले निजहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न तथा शिक्षिका शिलादेवी बानियाँले तलबभत्ता बापत भुक्तानी लिएको रकम रु.२,२५,६२९।८० विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेमान जोलहालगायत १० जना पदाधिकारीहरूबाट दामासाहीले भरिभराउ गरी राजस्व खातामा जम्मा गरी गराई तीन महिनाभित्र जानकारी पठाउन शिक्षा विभाग, सानोठिमीलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५. सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत

१५.१ सिंचाइ कार्यालय महोत्तरीमा ढाल्पा पदमा कार्यरत शुभनारायण यादवले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. २ जनकपुरमा रहेको अभियन्ता निवासमा बिजुली, पानी भवन उपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२३ को निर्णयानुसार निज शुभनारायण यादवले अनधिकृत रूपमा अभियन्ता आवास भवन प्रयोग गरी आएको अवधिको विद्युत, पानी लगायतका सुविधा अनुरूपको नियमानुसार लाग्ने रकम निजबाट असुलउपर गर्न मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन नं. १ लाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१५.२ बबई सिंचाइ आयोजनामा आ.व. २०६४।०६५ मा धधवारा गा.वि.स. कतर्नियामा ठेक्का भई सम्झौता भएको तटबन्ध सम्पन्न नगरी ठेकेदार भागेको र स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा खोलामा परिणत भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।११।१ को निर्णयानुसार बबई सिंचाइ आयोजनामा काम छोडेर जाने ठेकेदारसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार जमानत जफत गर्न र उक्त सिंचाइ आयोजनाबाट भइरहेको कारबाही यथाशीघ्र टुंग्याई आयोगलाई जानकारी गराउन सिंचाइ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

१६.१ नेपाल टेलिकम विराटनगरबाट सामान आपूर्तिका लागि भएको बोलपत्र आह्वानमा मिलोमतोमा आफू अनुकूलको फर्मको नियम विपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।२३ को निर्णयानुसार हालसम्म खरिद भएको सामान आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरिसकेको वा गर्न बाँकी रहेको हो एकिन हुन नसकेको अवस्था देखिएकोले सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरको भए नभएको तर्फ निरीक्षण र परीक्षण गरी स्वीकृत गर्ने/नगर्ने कार्य बाँकी रहेको नै देखिएकोले आपूर्ति भै आउने सामानको स्वीकृति गर्ने प्रक्रियाको अनुगमन गर्न अनुगमन शाखालाई लेखिएको ।

१७. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत

१७.१ महोत्तरी जिल्ला पिगौना गा.वि.स.का सचिव मोहनप्रसाद चौधरीले जानीजानी मृत्यु भइसकेका बाबु, आमा तथा विदेशमा अध्ययन गरिरहेका छोराहरूसमेतको नाममा दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।३१ को निर्णयानुसार गा.वि.स. सचिव मोहनप्रसाद चौधरीबाट अनियमित किसिमबाट लिएको दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको रकम असुल उपर गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.२ कानुन विपरीतको कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।१२ को निर्णयानुसार का.म.न.पा.ले आफ्नो मिति २०६१।९।७ को निर्णय १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.३ काठमाडौं महानगरपालिकाको ४ करोड पेश्की फछ्यौंट भएन भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।२।२० को निर्णयानुसार समयमा नै पेश्की फछ्यौंट गर्न गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.४ का.म.न.पा. ६ स्थित सि.नं. १०२९-११ को कि.नं. ७६ को सरकारी सार्वजनिक बाटोको जग्गा मिचिएको हुँदा त्यसमा बनेका भौतिक पूर्वाधारहरू हटाई सार्वजनिक बाटोको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।३।१३ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिका-६ कि.नं. ७६ र ४६४ को सार्वजनिक जग्गामा सो जग्गालाई समेत भित्र पारी काँडेतार लगाएको देखिन आएको हुँदा भत्काइदिने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७०।१।२० मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गरी १५ दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.५ ललितपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नियमविपरीत ढुंगाखानी संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।१५ को निर्णयानुसार व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति तथा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरूप वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएका त्यस्ता खानी उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.६ पर्सा जिल्ला सोनवर्षाका गा.वि.स. सचिव उमेश रावल लगायतले विकास रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार पर्सा जिल्ला सोनवर्षा गा.वि.स.बाट आ.व. २०६६।६७ मा ललन किशोरसमेत ६ जना व्यक्तिहरूले विभिन्न कामका लागि पेश्की लिएकोमा हालसम्म पेश्की फछ्यौंट नगरी बसेको देखिंदा तीन महिनाभित्र पेश्की फछ्यौंट गरी जानकारी दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.७ समन्वयात्मक रूपमा विटुमिन गुणस्तरको व्यवस्था नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।९।१९ को निर्णयानुसार देशमा आयात भएका अधिकांश विटुमिन कम गुणस्तरको सस्तो विटुमिन हुने गरेको र यस्तो सडक, विमानस्थलको धावन मार्ग जस्ता निर्माणमा प्रयोग हुँदा संरचना कमजोर भै Design life भन्दा अगावै बिग्रने गरेको सन्दर्भमा यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वयात्मक रूपमा विटुमिन गुणस्तरको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, काठमाडौंलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.८ मापदण्ड विपरीत अर्थात् संशोधित IEE/EIA प्रतिवेदन नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई भारत निकासी गर्न छोडपुर्जी दिन नपाउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।९।२२ को निर्णयानुसार अबिलम्ब कारबाही प्रक्रिया थाल्न सम्बन्धित निकाय तथा क्षेत्रीय प्रशासन, आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयहरू तथा क्षेत्रीय प्रहरी मुख्यालयहरूलाई समेत निर्देशन दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग तथा गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.९ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पिष्कर गा.वि.स.का सचिव कृष्णप्रसाद भट्टराईले गा.वि.स.को बजेट हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१२।५ को निर्णयानुसार पिष्कर गा.वि.स.को आ.व. २०६७।६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्ने र सो आ.व. मा भएको विकास निर्माण कार्यको सार्वजनिक सुनुवाइ गराई त्यसको प्रतिक्रिया समेत आयोगको अनुगमन महाशाखामा पठाउन स्थानीय विकास अधिकारी सिन्धुपाल्चोकलाई लेखी पठाएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१० पर्सा जिल्ला झौवागुठी गा.वि.स.का सचिव रामनिवास पण्डितले आ.व. २०६५।६६ देखि २०६७।६८ सम्मको बजेटमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२१ को निर्णयानुसार गा.वि.स. सचिव रामनिवास पण्डितले आयोगमा गरेको बयानमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको जि.वि.स. का प्राविधिकले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नबनाइदिएकोले उक्त पेश्की फछ्यौंट हुन नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा पेश्की लिने व्यक्तिहरूबाट काम सम्पन्न भइसकेको हो भने प्राविधिकबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन किन तयार नपारेको हो ? क-कसको कारणले उक्त पेश्की बाँकी रहेको हो ? आवश्यक कारबाही गरी पेश्की फछ्यौंट गर्ने गराउनेतर्फ पहल गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.११ का.म.न.पा. ३ बसुन्धरास्थित चिरायु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।४ को निर्णयानुसार चिरायु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले नक्सा पास भए बमोजिम बनाउनुपर्ने अस्पतालको भवन नबनाई जानी जानी नियम कानुनको उल्लंघन गरेको देखिंदा उक्त अस्पतालको निर्माण सम्पन्न प्रमाण रोक्का गरी अन्य कानुनी कारबाही जो जे गर्नुपर्ने हो गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१२ सिरहा जिल्ला महनौर गा.वि.स.७ बस्ने इजरायल अन्सारीले आ.व. २०५३।५४ मा भवन निर्माणका लागि लिएको पेश्की फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।४ को निर्णयानुसार सिरहा जिल्ला महनौर गा.वि.स.को आ.व. २०६६।६७ को पेश्की विवरणमा

अन्य व्यक्तिहरूको समेत पेश्की बाँकी देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा पेश्की फछ्यौंट भए/नभएको अनुगमन निरीक्षण गरी पेश्की फछ्यौंट भएको नदेखिए तत्काल असुलउपर गरी/गराई सोको जानकारी उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१३ बौद्ध तीनचुलेस्थित सिट नं. १०२-१०२९-११ को कि.नं. ९६,९७ तथा सिट नं. १०२-१०२९-०६ को कि.नं. १०५, १००, १७७, १४० र १३९ हुँदै जाने ६ मि. को प्रस्तावित G.L.D. सडक भएकोमा उक्त सडक मिचेर घर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२६ को निर्णयानुसार उल्लेखित विषयमा तहाँबाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेतको आधारमा नक्सा पास विपरीत घर टहरा निर्माण गरेको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम तहाँबाट जरिवाना गर्ने साथै सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई बाटो विस्तार गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयवको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१४ बारा जिल्ला दोहरी गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव योगेन्द्र साहले बजेट रकममा व्यापक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार शाहरू सहनी समेत १५ जनाको नाममा बाँकी रहेको पेश्की रु.१८,६८,६५६।- असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बारालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१५ का.म.न.पा.७ मैजु बहाल गौरीगल्लीतर्फ श्रीराम गौतमले कि.नं. ४२० को सार्वजनिक बाटोमा महानगरपालिकाको स्वीकृति नलिई नक्सा विपरीत पर्खाल बनाएकोमा रोक्का गरी पाउँ तथा नगर विकास समितिको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माणको कार्य विस्तार गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।५ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र बढ्दै गएको सार्वजनिक जग्गा निजी बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सजग रहन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१६ जि.वि.स.को कार्यालय, सप्तरी र सो अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरूले विकास बजेट लगायतको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।१० को निर्णयानुसार तहाँ कार्यालयको मिति २०६८।७।२ को पत्रको बुँदा नं. १ (घ) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम अनियमितता गरेको सन्दर्भमा केही गा.वि.स. सचिवहरू उपर कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीलाई लेखी पठाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलेको भनी उल्लेख भई आएको देखिंदा उल्लेखित विषयमा कुन-कुन, के-कस्तो प्रकारको अनियमिततामा को-को कर्मचारीलाई के-के कारबाही भयो वा भएको छैन ? सोको जानकारीको साथै उक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाएको पत्रको प्रतिलिपि र अरू भए गरेको कारबाहीको जानकारी यथाशीघ्र आयोगको अनुगमन महाशाखामा उपलब्ध गराउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सप्तरीलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१७ रूपन्देही जिल्ला करौता गा.वि.स.को आ.व. २०५८।५९ को बजेट हिनामिना भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।१६ को निर्णयानुसार रूपन्देही जिल्ला करौता गा.वि.स. को आ.व. २०५८।५९ को वार्षिक योजना अनुसार ह्याण्डपाइप जडान कार्यका लागि छुट्याइएको बजेट रकममध्ये करौता-९ बस्ने मोकदम चमारले करौता गा.वि.स.बाट रु.१,००,०००।- पेश्की लिएकोमा हालसम्म पनि कार्य सम्पन्न नगरी निजको नाममा पेश्की बाँकी रहेको र आ.व. २०६५।६६ को वार्षिक योजना अनुसार ह्युमपाइप जडान गर्नका लागि करौता-९ बस्ने बिनोदकुमार श्रीवास्तवले करौता गा.वि.स.बाट रु.२७,०००।- पेश्की लिई कार्य सम्पन्न नगरी

निजको नाममा पेश्की फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको देखिन आएकोले निजहरूबाट उक्त रकम नियमानुसार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी/गराई जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१८ जि.वि.स.को कार्यालय, संखुवासभाद्वारा संचालित ढुंगेबर खोला धाप्रे सिंचाइ योजनाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।०३।१८ को निर्णयानुसार ढुंगेबर खोला धाप्रे सिंचाइ योजनाको उपभोक्ता समितिसँग रु.५२,०८६।०५ पेश्की बाँकी देखिएकोले १५ दिनभित्र सो पेश्की फछ्र्यौट गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, संखुवासभालाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१७.१९ दोलखा जिल्लाको भीरकोट-हावा सडक खण्डमा गुणस्तरहीन काम गरी करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१३।२६ को निर्णयानुसार आवश्यक छानबिन गरी कारबाही टुंगो लगाउन ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत

१८.१ बिना स्वीकृति वा नियम विपरीत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवाका तत्कालीन प्रमुख डा. गोपाल खनालसमेतको मिलेमतोमा सि.अ.हे.व. अणप्रसाद पौडेल लगायतलाई पदस्थापन तथा काजमा राखिएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।११।९ र २०७०।३।३० को निर्णयानुसार मे.सु. डा. गोपालप्रसाद खनाल र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शम्भु काफ्लेलाई विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.२ श्री अमर सहिद दशरथ उच्च मा.वि. राजापुरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्र.अ. को मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।२३ को निर्णयानुसार श्री अमर सहिद दशरथ उच्च मा.वि. राजापुरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भएका स्वास्थ्य चौकी, बर्दियाका प्रमुख बैद्धनाथ झाले रूपमा कार्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा कार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट विभागीय स्वीकृति नलिएको देखिएकोले निजलाई नियमानुसार विभागीय कारबाही गर्न र श्री अमर सहिद दशरथ उच्च मा.वि.राजापुरलाई त्यस विद्यालयका विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क लगायतका विद्यालयका सम्पूर्ण आम्दानीहरू विद्यालयको खातामा जम्मा गरी प्रचलित कानुन अनुसार बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्र खर्च गर्ने गराउन लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.३ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बु अन्तर्गत कार्यरत अ.हे.व.जितेन्द्रप्रसाद यादवले बिना अनुमति औषधी पसल संचालन गरेको, कार्यालयमा काम नगरी हाजिर मात्र गर्ने, गैरकानुनी गर्भपतन तथा औषधी हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।४।३२ को निर्णयानुसार इलाका स्वास्थ्यचौकी वासा सोलुखुम्वुमा कार्यरत अ.हे.व.जितेन्द्रप्रसाद यादवले बिना स्वीकृति औषधी पसल र क्लिनिक सञ्चालन गरेकोले निजलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.४ वीर अस्पतालका निर्देशकसमेतको मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।७।१३ को निर्णयानुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सभाबाट निर्णय नगराई स्वास्थ्य परीक्षण गरे बापत प्राप्त भएको रकम वितरण गरेको देखिंदा उक्त रकम

जो जसलाई वितरण गरिएको हो सो बाट असुल उपर गरी एक महिनाभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.५ सुलिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोल्पामा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक धन बहादुर बुढाले गैरकानुनी रूपमा निजी क्लिनिक संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार निज धन बहादुर बुढाले महँगो शुल्कमा निजी तवरबाट स्वास्थ्य क्लिनिक तथा एक्स-रे र भिडियो एक्स-रे समेत सेवा प्रदान गरेकोमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले सो सेवा नियम विपरीत रहेकोले मिति २०७०।३।३ को पत्रबाट बन्द गराएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले बन्द गरिएको उक्त एक्स-रे सेवाको सम्बन्धमा कर तिरेको नतिरेको वा कर छलेको भए सोको समेत छानबिन गरी कारबाहीको जानकारी आयोगको अनुगमन महाशाखामा पठाइदिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय, तुल्सीपुर, दाङलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.६ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले अनियमित तरिकाले पदस्थापना तथा सरुवा गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।६।२२ को निर्णयानुसार कर्मचारीको पदस्थापना तथा सरुवा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट छानबिन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले सो विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.७ कोरिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्राप्त हुने रकममा अनियमितता भएको भन्ने समेतको सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।१० को निर्णयानुसार चेतन आचार्यबाट रु.४,५८२।३९ र सन्त पाण्डेबाट रु.९३०।७५ असुल उपर गर्न शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु, काठमाडौंलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.८ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा वि.स. २०६८ सालमा कार्यकारी अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल र सदस्य सचिव शकरप्रसाद सिहंलाई आयोगबाट हटाउने निर्णय भएकोमा आयोग र परिषद्लाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो र सो मुद्दाका लागि आवश्यक पर्ने रकम निजहरूले परिषद्बाट पेश्की लिई फछ्यौंट नगरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२ को निर्णयानुसार प्रभुकृष्ण कोइरालाको रु.६०,०००।- पेश्की असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएकोले निजबाट ब्याजसहित असुल उपर गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.९ अल्का अस्पताल ललितपुरमा कार्यरत डा. नुतन शर्माले लिंग पहिचान गरी अवैध गर्भपतन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।२।२६ को निर्णयानुसार डा. नुतन शर्माले लिंग पहिचान गरी अवैध गर्भपतनका लागि उत्प्रेरित गरेको देखिँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ७ (क) को उपदफा १ को खण्ड (ङ) बमोजिम डा. नुतन शर्मालाई कारबाही गरी सोको जानकारी दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी, काठमाडौं र निज डा. नुतन शर्माले अल्का अस्पतालको Abstretic Ultrasound Report को बिलमा नै MIF भनी किटानी उल्लेख गरेको, लिंग पहिचान गरी अवैध गर्भपतनका लागि उत्प्रेरित गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धी कसुर मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको दफा २८ (ग) अन्तर्गत पर्ने देखिँदा सो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल, ललितपुरलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१० का.म.न.पा. ३ बसुन्धरास्थित चिरायु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।१०।४ को निर्णयानुसार चिरायु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले नक्सा पास भए बमोजिम बनाउनुपर्ने अस्पतालको भवन नबनाई जानीजानी नियम कानुनको उल्लंघन गरेको देखिंदा उक्त अस्पतालको संचालन नवीकरण/अनुमति जे जे हो सो रोक्का गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.११ विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृहले मापदण्ड विपरीत अस्पताल संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार गोंगबु चोकनजिकै भाडाको घरमा विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृह प्रा.लि. संचालन भइरहेको तर उक्त अस्पताल संचालनको स्वीकृति लिँदा का.म.न.पा.-२९, सामाखुसीमा संचालन गर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० ले स्वीकृति लिएको स्थानभन्दा बेग्लै स्थानबाट कारोबार गर्न स्वीकृति नदिएको र उक्त अस्पतालले संचालन (कारोबार) को स्थान परिवर्तन गरेको देखिंदा त्यस्तो स्थानबाट कारोबार गर्न नपाउने गरी जे जो कारबाही गर्नुपर्ने हो गरी १५ दिनभित्र आयोगमा जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१२ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न अनियमितता उपर सुधार गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।३ को निर्णयानुसार आयोगको मिति २०७०।५।१६ को निर्णय बमोजिम गठन गरिएको कार्यदलले मिति २०७०।११।२२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा हालसम्म कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१३ दक्षिणकाली अस्पताल प्रा.लि. फर्पिङको नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने संचालक स्वीकृति नै नलिई अस्पताल संचालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार दक्षिणकाली अस्पताल प्रा.लि. ले स्वीकृति नलिई न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी संचालनमा रहेको भन्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७१।२।३१, को पत्रबाट देखिंदा स्वीकृति नै नलिई अस्पताल संचालन गर्न कानुनतः नमिल्ने अवस्था हुँदा उक्त अस्पताल तुरुन्त बन्द गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरू बिदा स्वीकृत नगराई ६० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने गरेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।२२ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७०।३।३१ को पत्रानुसार ६० दिनभन्दा बढी गैरहाजिर भएका कर्मचारीहरूको प्राप्त सूची अनुसारका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली अनुसार विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१५ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लागू भएपछि प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ३४ को अधीनमा रही काम गर्न चाहने ६३ जना कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा निवेदन गरी स्वीकृतिका लागि मिति २०६६।३।२९ र २०६६।४।९ मा प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७१।३।२४ को निर्णयानुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवाका ६३ जना कर्मचारीहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सूचना बमोजिम प्रतिष्ठानको

कर्मचारीमा आबद्ध हुन इच्छा जाहेर गरी प्रतिवेदन दिएकोमा हालसम्म सो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नगरी अन्योलको स्थितिमा नै राखी राखेको देखिंदा सो विषयमा सात दिनभित्र उपयुक्त निर्णय लिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१८.१६ कान्ति बाल अस्पताल OJT विद्यार्थीबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको, कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट बिरामीले तिरेको मोटो रकमको रेकर्ड मेटाई अनियमितता गरेको, विभिन्न शीर्षकको भत्ता रकम दुरुपयोग गरेको समेतको सम्बन्धमा मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार अस्पताल निर्देशकको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति अबिलम्ब गर्ने व्यवस्था गरी दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिन यथाशीघ्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई र अस्पतालमा OJT को लागि आउने विद्यार्थीबाट लिइने रकम खर्च गर्ने आधार र मापदण्ड तयार गरी सो अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था अबिलम्ब मिलाउन, अस्पतालमा Medical Record शाखाको विवरण र लेखा शाखामा बाँधिने आम्दानीबीच स्पष्ट तालमेल कायम गर्न, नि:शुल्क उपचार सेवाको स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी त्यस्तो सेवा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको विवरण सम्बन्धी अभिलेख दुरुस्त राख्न, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अबिलम्ब लागू गर्न, अस्पतालबाट कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराइएको/नगराइएको कार्यसम्पादन सूचकको आधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको परिवारको स्पष्ट भरिभाषा गरी मापदण्ड तयार समेत गरी सोको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने तथा सोको अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन र कर्मचारीहरूले कार्यालय समय बाहेक अन्यत्र कामकाज गर्नुपर्दा प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भए लिएर मात्र कामकाज गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१९. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

१९.१ वासुदेव कट्टेल कुमरोज ३ चितवनले सन्ना इन्टरनेसनल प्रा.लि.का विरुद्ध साउदी अरबमा आफ्ना छोरा प्रमोद कट्टेललाई अलपत्र पारेको भन्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।२।१६ को निर्णयानुसार प्रस्तुत उजुरी त्यहाँ विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति भई छानबिन समेत गरेको देखिँदा यस विषयमा भएको कारबाही आयोगमा समेत जानकारी गराउन वैदेशिक रोजगार विभाग, तीनकुने, काठमाडौंलाई लेखी पठाएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

(इ) आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयबाट पत्राचार भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णयहरूको विवरण

१. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा अन्तर्गत

१.१ नियम विपरीत काज राख्ने पश्चिमान्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक अशोक कुमार चौरासियालाई विभागीय कारबाहीको लागि आयोगको मिति २०७०।९।२३ को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.२ कास्की जिल्ला, लेखनाथ नगरपालिका ६ नयाँस्वाँरा बस्ने राधादेवी र तत्कालीन रेञ्जर समेतको मिलेमतोमा हिमादेवी तिमिल्सीनाको जग्गामा रहेको चाँपको रुखकाटी बिक्री गरेको भन्ने सम्वन्धमा आयोगको मिति २०७१।३।१७ को निर्णयानुसार तत्कालीन सहायक वन अधिकृत नानीकाजी श्रेष्ठ के.सी., सुनिता उलक, विष्णु प्रसाद अधिकारी, निमित्त जिल्ला वन

अधिकृत ऋषिराम बराल, फरेष्टर लिलानाथ पौडेल, निमित्त जिल्ला वन अधिकृत माधव प्रसाद बरालले निजामति सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार विभागीय कारबाहीको लागी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१.३ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना पोखराका आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारीले जिन्सी सामाग्री खरिद मर्मत, तालिम गोष्ठिमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्वन्धमा आयोगको मिति २०७१।३।१७ को निर्णयानुसार सम्वन्धित पदाधिकारीहरू आयोजना निर्देशक लालप्रसाद गुरुङ, प्रशासकिय अधिकृतद्वय हरिविक्रम सिंह र अच्युत राज पन्त, लेखा अधिकृत रमेश कुमार सिंह कार्यक्रम सहायक कल्याण गुरुङ, कार्यालय सहायक आइतमान वि.क., बैकल्पिक उर्जा सहायक देवेन्द्र श्रेष्ठ, का.मु. संरक्षण शिक्षा अधिकृत रमेशध्वज श्रेष्ठ र संरक्षण शिक्षा सहायक सुनिल मर्सानीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी विनियम, २०५३ (संशोधन २०६६) अनुसार विभागीय कार्वाहीको लागी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१.४ रुपन्देही जिल्ला धकधई गा.वि.स.का साविक का.स. शान्ती कुमारी गुप्तालाई राजस्व मासेको अभियोगको मिति २०७०।१२।३० को निर्णयानुसार निजले राखेको धरौटी रु.१५,८००।- बाट हिनामिना गरेको रु.२,७८३।- भरिभराउ गरी बांकी रकम रु.१३,०१७।- निजलाई फिर्ता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको ।

१.५ संझौता अनुसार काम नभएको भन्ने सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम गरी तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न र उक्त योजना सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१७ को निर्णयानुसार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाग्लुङलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

१.६ लोकभक्त सहकारी संस्थाको हकमा आवश्यक छानविनका साथै कारबाही गरी जानकारी उपलब्ध गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१७ को निर्णयानुसार डिभिजन सहकारी कार्यालय कपिलवस्तुलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२. मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेत अन्तर्गत

२.१ सल्यान जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न प्रसूति केन्द्रहरूका लागि आ.व.२०६९।७० मा सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी पटक पटक सोझै खरिद गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि देखिएकोले आगामी दिनमा खरिद कारबाही गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ऐ. नियमावली, २०६४ बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गर्न गराउन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा जिन्सी शाखा प्रमुखलाई सचेत गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२.२ नेपालगंज भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा भारतबाट नेपाल भित्रिएको एक ट्रक सामान न्यून वीजकीकरण गरिएको भन्ने सम्बन्धमा राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले न्यून बिजकीकरण गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन आयोगको मिति २०७१।३।१२

को निर्णयानुसार भन्सार विभागलाई लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२.३ जनता उ.मा.वि.विद्यापुर, सुर्खेतमा मा.वि.तृतिय अंग्रेजी विषयको लियन शिक्षक पदका लागि लिईएको परिक्षामा अनियमितता भयो भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा छानबिन हुँदा निर्णय पुस्तिकामा नतिजापूर्व नै हस्ताक्षर गरी सफल उम्मेदवारको नाम खाली राखी त्रुटिपूर्ण ढंगले परिक्षा भएको देखिएकाले आयोगको मिति २०७१।२।१ को निर्णयानुसार उक्त परिक्षाको नतिजा रद्द गरी पुनः निष्पक्ष ढंगले परिक्षा लिई मा.वि.शिक्षक लियन पदमा नियुक्ति गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेत मार्फत जनता उच्च मा.वि.लाई सुझाव दिइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

२.४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुर्खेतमा डेढ करोड भन्दा बढी बेरुजु रहेको भन्ने काक्रेविहार दैनिकको प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा रु.२,५६,९४,८१९।१५ पेश्की बेरुजु देखिएकोले मिति २०७१।०३।१२ को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई पेश्की बेरुजु फछ्र्यौट गरी जानकारी गराउन लेखी पठाइएकोमा कार्यान्वयनको जानकारी हालसम्म प्राप्त नभएको ।

परिच्छेद- १४

तामेली

आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमा अनुसन्धान भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १० बमोजिम आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएका उजुरीहरूको विवरण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र मण्डलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला, पौडेश्वर गा.वि.स. ७, झिटकहिया स्थायी घर भै हाल धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका १६ कपिलेश्वरमा बसोबास गर्ने उपेन्द्र मण्डलले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा मिति २०३७ सालदेखि हालसम्म अटुट रूपमा सेवागरी हाल सोही मन्त्रालय अन्तर्गत उपसचिवको पदमा कार्यरत रहेको देखियो । सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आयतर्फ तलब रु.२२,८८,३३९।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.१९,१४,३०२।-, समेत जम्मा रु.४२,०२,६४१।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिभित्र निजले घर निर्माणमा रु.२०,८३,१००।-, जग्गा खरिदमा रु.१०,८०,०००।-, बैंक मौज्दात रु. ३८,१८८।-, सवारी साधन खरिद रु.५०,०००।- समेत जम्मा रु.३२,८१,२८८।- खर्च गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु.३८,१८८।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२. राष्ट्रिय सहकारी संघका महाप्रबन्धक रामभजन साहले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सर्लाही जिल्ला, नौकेल्वा गा.वि.स. २ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं म.न.पा. ३५ सामुदायिक मार्गमा बसोबास गर्ने निज रामभजन साहले जिल्ला सहकारी संघमा मिति २०३० सालबाट सेवा प्रवेश गरी विभिन्न संघ तथा सहकारी कार्यालयमा कार्य गर्दै मिति २०६५।१२।१८ देखि हालसम्म राष्ट्रिय सहकारी संघको महाप्रबन्धकको रूपमा करारमा कार्यरत रहेको देखियो । सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय हेर्दा तलब रु.२१,७३,६०१।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.१,६०,८६०।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.५५,९१,७३२।-, घर बहालबाट प्राप्त आय रु. १३,५६,०००।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.५,२४,०८८।-, घर जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.५०,०००।-, उपदान बचत रु.९,८९,५६१।-, विदेशबाट छोराहरूले पठाएको रु.२५,१७,३६८।-, समेत जम्मा रु.१,३३,६३,२१०।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिभित्र निजले घर निर्माणमा रु.७३,२७,४००।-, जग्गा खरिदमा रु.१९,५७,०००।-, शेयर खरिदमा रु.५,७१,०००।- सवारी साधन खरिदमा रु.४०,०००।- विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिरेको रकम रु.२७,९०,६९०।- बैंक मौज्दात रु.४,२८,४४५।- समेत जम्मा रु.१,३१,७५,२३५।- खर्च भएको देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त आय

रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु.४,२८,४४५।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुराज लामिछानेले पदमा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला बागेश्वरी गा.वि.स.४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका ३५, सुविधानगरमा बसोबास भएका हुलाक सेवा विभागमा निर्देशक पदमा कार्यरत निज विष्णुराज लामिछानेले सार्वजनिक पदधारण गरेदेखि आ.व. २०६७।६८ को अवधिमा आयतर्फ तलब रु.१७,९९,०५८।-, विदेश भ्रमणबाट रु.७,७५,१८०।-, वित्तीय संस्थाबाट लिएको सापटी रु.५,४८,३००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.९,४५,५००।-, पुरस्कार तथा सुविधा बापत रु.५०,०००।- गरी जम्मा रु.४१,१८,०३८।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च भएको र बैंक मौज्दात रहेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गर्दा घर निर्माणमा रु.११,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.११,४४,०००।-, शेयर खरिदमा रु.३६,२००।-, ऋण चुक्तामा रु.५,४८,३००।- र बैंक मौज्दात रकम रु.६,८८,३७५।- समेत गरी कुल जम्मा रु.३५,१६,८७५।- व्यय गरेको देखिन आयो । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु.६,०१,१६३।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आय भन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी हवल्दार सूर्यबहादुर खत्रीको हाई स्कुल परीक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज प्रहरी हवल्दार सूर्यबहादुर खत्री मिति २०५१।२।२७ मा प्रहरी जवानमा भर्ना भई मिति २०६१।५।३१ मा प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । सो पदमा बढुवा हुन एस.एल.सी. उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा भएको देखिदैन । हाल निज प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भइसकेको हुँदा यसमा केही गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५. दशैंका लागि नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय सुर्खेतबाट ३० के.जी. तौलका ६६६ बोरा चामल मुगु जिल्लाको लागि पठाएकोमा प्रत्येक बोरामा १ के.जी. कम प्याक गरी २९ के.जी. मात्र पठाई करिब ६ क्विन्टल ६६ के.जी. चामल हिनामिना गरेकोमा सुर्खेत शाखाका प्रमुख मोहन प्रकाश शर्मालाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने समेतको सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार सुर्खेत जिल्लाबाट मुगुमा पठाएका चामलमा कम तौल पाइएको भन्ने विषयमा मुख्य गोदामबाट तौल गरी चामल एयरपोर्ट गोदामका स्टोर किपरले बुझ्ने र एयरपोर्टमा पठाई त्यहाँ तौल गरी सम्बन्धित एयरलाइन्सले बुझी लोड गर्ने र मुगुमा पुगेपछि खाद्य संस्थान मुगुका स्टोरकिपरले बुझी चामलका बोरा फुटाई ग्राहकको

आवश्यकता अनुसार ५ के.जी, १० के.जी, २० के.जी का दरले बिक्री गर्ने गरेको देखियो । मुगुबाट उक्त चामल बिक्री गरेको विवरण हेर्दा समेत चामल प्राप्ति अनुसारको खर्च देखिएको हुँदा कम तौल भएका बोरा पठाई चामल हिनामिना गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ओखलढुंगा अन्तर्गत हिमगंगा मा.वि., रावादोलुका मा.वि. राहत दरबन्दीका शिक्षक भीष्मराज दाहालले प्र.अ.सँग मिलोमतो गरी विद्यार्थीहरूबाट अनुचित रूपमा रकम लिई कपन, काठमाडौंमा घडेरी किनेको भन्ने सम्बन्धमा निज भीष्मराज दाहाल मिति २०६२।३।१ देखि हिमालयन ग्रामीण विकास केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाबाट तलब खाने गरी र मिति २०६३।५।७ देखि हालसम्म मा.वि. तहको राहत दरबन्दीमा र निजकी श्रीमती जानुका दाहाल सोही विद्यालयमा मिति २०६६।५।२६ देखि हालसम्म नि.मा.वि. राहत दरबन्दीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज भीष्मराज दाहाल र निजकी श्रीमतीको सुरुदेखि हालसम्मको तलबभत्ता बापत जम्मा रु.१३,०९,११०।- बाबुको नामको जग्गा बिक्रीबाट रु.४,२५,०००।- र एसियन लाइफ इन्सुरेन्सबाट कमिसन बापत रु.३९,२०४।८० गरी कुल आय रु.१७,७३,३१४।८० देखिन्छ । यसैगरी व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.२,६३,०००। सुनचाँदी खरिदमा रु.४५,०००।- विद्युतीय सामग्रीमा रु.५०,३००।- गरी कुल खर्च रु.३,५८,३००।- भई बैंक मौज्दात रु.२,६६,३१९।१२ देखिन्छ । यसप्रकार निजको कुल आय रु.१७,७३,३१४।८० को तुलनामा कुल खर्च रु.६,२४,६१९।१२ घटाउँदा गणितीय बचत रु.११,४८,६९५।६८ हुने भए तापनि दैनिक जीविका खर्च कटाई हालको बैंक मौज्दात रु.२,६६,३१९।१२ अस्वाभाविक देखिएन साथै निजले हैसियतभन्दा बढी अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको समेत देखिएन । उजुरीमा दाबी गरिए जस्तो निजले कपन, काठमाडौंमा जग्गा घडेरी खरिद गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७. जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका शाखा अधिकृत पदबाट मिति २०६६।७।७ मा अवकाश भएका चन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी नोकरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज चन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाले वि.सं. २०३३ सालमा सुर्खेत केन्द्रबाट सिम्बोल नं. 3127 G बाट एल.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण गरेको मार्कसिट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुरबाट प्रमाणीकरण भई आउँदा निजले प्रारम्भिक संस्कृत विषय परिवर्तन गरी प्राथमिक उपचार विषयमा परीक्षामा सम्मिलित हुँदा परिवर्तन गरिएको विषयमा टेष्ट परीक्षा नदिएको कारणले मार्कलेजरमा Cancelled जनाइएको, तत्कालीन समयको जीर्ण अभिलेख र मार्कलेजरमा लेखिएका निर्णयहरू अस्पष्ट भएका कारण किटानी गर्न नसकिएको भनी लेखिआएको हुँदा निजको उक्त प्रमाणपत्र झुटा भन्न सकिने पर्याप्त आधार भएन । निजले सेवा प्रवेश गर्न र सेवामा रहँदा पदीय भूमिका निर्वाह गर्न उल्लेखित विषयहरूले तात्विक फरक नपर्ने देखिएको साथै निज मिति २०६६।७।७ मा अवकाश समेत भइसकेकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावलले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा निज महेन्द्रसिंह रावल २०३९ सालमा प्राविधिक अधिकृत पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र तत्पश्चात विभिन्न श्रेणी र पदमा कार्यरत रहँदै मिति २०६९ सालमा उपमहानिर्देशक पदमा बढुवा भै हाल कार्यरत रहेको देखिछ । निज सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि २०६७ असार मसान्तसम्ममा तलब बापत रु.२७,८६,५३५।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट रु.२,५८,१००।-, जग्गा बिक्रीबाट

रु.१०,५८,०००।- समेत जम्मा रु.६४,२५,५३५।- बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा निजको खर्च शेयर खरिदमा रु.१,५७,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.६,००,०००।, घर निर्माणमा रु.२७,००,०००।-, समेत गरी जम्मा रु.३७,०१,४००।- खर्च भएको देखिन्छ । समग्रमा निज महेन्द्रसिंह रावल २०३९ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी हालसम्म कार्यरत रहँदा रु.३३ लाख बराबरको अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको र निजले पैतृक घर जग्गा एवं कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट मात्रै पनि सो भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको तथा अन्य तलबी आय, वैदेशिक भ्रमणबाट भएको आय समेतलाई जोडी हेर्दा निजको आयव्ययको अवस्था धनात्मक नै देखिएकोले निजले आर्थिक घोटाला गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण प्राप्त हुन आएमा कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९. ललितपुर जिल्ला धापाखेल गा.वि.स.३ बस्ने मिमचा श्रेष्ठ नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी भएको र निज कार्यरत रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्चस्तरको जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा हुँदा मिमचा श्रेष्ठले २०३६ सालदेखि नेपाल टेलिकममा नोकरी सुरु गरी हाल तह ४ मा कार्यरत रहेको देखियो । निजको आयतर्फ रु.२०,४३,०९३।०३ र व्ययतर्फ रु.३,३७,५००।- देखिएकोले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०. जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका वन रक्षक वीरेन्द्र तिवारी र कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र तिवारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा राजेन्द्र तिवारी २०४० सालदेखि कार्यालय सहयोगी पदमा सेवा प्रवेश गरेको र हाल जिल्ला वन कार्यालय रौतहटमा सोही पदमा कार्यरत रहेको देखियो । निजको आयतर्फ तलब रु.६९८,५१६।७०, जग्गा बिक्रीबाट रु.२,७०,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी रु.१,११,२००।- समेत जम्मा रु.१०,७९,७१६।७० देखिएको । सोही अवधिमा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.४,२५,०००।-, सवारी साधन (टेक्टर) खरिद गर्दा रु.३,००,०००।- समेत रु.७,२५,०००।- देखिएको ।

विरेन्द्र तिवारीले २०५३ सालदेखि वन रक्षक पदमा नोकरी सुरु गरी हाल सोही पदमा जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीमा कार्यरत रहेको देखियो । निजको आयतर्फ तलब रु.६१२,७१०।- जग्गा बिक्रीबाट रु.२०,००,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी रु.९३,५००।- समेत जम्मा आय रु.२७,०६,२१०।- एवं व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.२५,०००।- जग्गा खरिदमा रु.२७,३०,०००।- बैंक मौज्दात रु.२७,०००।- समेत जम्मा रु.२७८२,०००।- देखियो । यसरी निज विरेन्द्र तिवारीको आयभन्दा व्यय सामान्य रूपमा बढी देखिएको र वीरेन्द्र तिवारीको आयभन्दा व्यय कम देखिएकोले निजहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७०।४।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखा अन्तर्गत गौरीशंकर गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव दिलबहादुर आचार्यले उक्त गा.वि.स.स्थित गोन्वाखोला जलविद्युत् आयोजनाको बजेट लगायत अन्य विभिन्न शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेटमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले मिति २०७०।२।२१ मा पठाएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट गौरीशंकर गा.वि.स.मा गोन्वाखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई गाउँमा बिजुली समेत बालिसकेको अवस्थामा २०६७ साल श्रावण १७ गतेको पहिरोले सो आयोजनामा क्षति पुऱ्याई काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको र

त्यसपछि पुनः सो स्थानभन्दा माथितिर हालको १५ KW को विद्युत् गृह बनेको, बत्तिको पोल तार तथा पेनस्टक पाइप पुरानो नै प्रयोगमा ल्याएको, पेल्ट्रिक सेट र अन्य सामान नयाँ खरिद भई कुल रु.५,५०,०००।- मा सो विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न भई गौरीशंकर गा.वि.स.को वार्ड नं. ५,६,७,८ र ९ का करिब १६५ घर धुरीले बत्ति बाल्ने सुविधा उपयोग गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको हुँदा आयोजना सम्पन्न नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी सत्य प्रमाणित हुन नआएकोले आयोगको मिति २०७०।४।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका उप अनुसन्धान निर्देशक कल्याणबहादुर मल्लले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पैत्रिक ठेगाना म्याग्दी जिल्ला भगवती गा.वि.स. ४ राफु भै हाल रूपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर न.पा. १३ मा बसोबास गर्ने निज कल्याणबहादुर मल्ल मिति २०४३।९।२२ देखि सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको र मिति २०६७।२।२१ मा उप अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भै हाल कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले सेवा प्रवेश गरे पश्चात तलब रु.२०,१३,७०१।३७, आमाको पेन्सन रु.६,५३,७४६।८०, श्रीमतीको तलब र उपदान रु.८,५८,३२७।४०, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.३,६०,०००।- र ऋण सापटी रु.६,५१,०००।- समेत गरी रु.४५,३६,७७५।५७ खुद आम्दानी गरेको देखिन आएको र जग्गा खरिदमा रु.१८,२३,५००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१,८३,०००।-, बैंक साँवा ब्याज भुक्तानीमा रु.२,५५,०००।-, घर मर्मतमा रु.४,००,०००।-, विद्युतीय सामान खरिद र अन्य विविध खर्चमा रु.२,४५,०००।- र बैंक जम्मा समेत रु.१,६४,२४७।३० गरी रु.३०,७०,७४७।३० खर्च गरेको देखिन आएकोमा उक्त खुद आम्दानीबाट निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.१४,६६,०२८।२७ खुद मौज्दात देखिने हुँदा भएको खर्चको स्रोत पुग्ने नै देखिन्छ । यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन गई रु.१४,६६,०२८।२७ मौज्दात रहेको गणितीयरूपमा देखिन आए तापनि निजको बैंक मौज्दात रु.१,४६,५००।- मात्र रहेको देखिएकोले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । पछि कहींकतैबाट थप प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी उपरको अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३. जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन नं. १ विराटनगरका तत्कालीन ओभरसियर महेन्द्र प्रसाद महासेठले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज महेन्द्र प्रसाद महासेठ मिति २०४६।३।३० देखि ओभरसियर पदमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयहरू हुँदै हाल रानी जमरा सिंचाइ आयोजना कैलाली टीकापुरमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात हालसम्ममा तलब भत्ताबाट रु.१२,२८,६५९।६०, कृषि आयबाट रु.३,३३,५७६।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.५१,०००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट रु.२,०३,६००।- र बैंकबाट प्राप्त ऋणबाट रु.४,३०,५००।- समेत गरी जम्मा रु.२२,४७,३३५।६० आय आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही अवधिमा निजले जग्गा खरिदमा रु.४१,२००।-, घर निर्माणमा रु.५,००,०००।, गौतम ट्रेडर्समा लगानी गरेको रकम रु.३,००,०००।-, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ऋण दिएको रकम रु.६,००,०००।-, सवारी साधन (मोटरसाइकल) खरिदमा रु. ३०,०००।-, र बैंक मौज्दात रु.१८,५१७।७७ समेत गरी जम्मा रु.१४,८९,७१७।७७ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन

आयो । उल्लेखित विवरणको आधारमा निज महेन्द्रप्रसाद महासेठको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय बढी नै हुन आएको देखियो साथै निजको हालसम्मको बैंक मौज्दात रहेको देखिएको रकम मात्र निजको हालसम्मको बचत रकम मान्नुपर्ने देखिएकोले निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धानको कारबाही आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४. धनुषा जिल्ला घोडघाँस गाउँ विकास समिति ७ मा स्थायी घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-९ मितेरी मार्गमा बसोबास गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको प्राविधिक नायब महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत गणेश ठाकुरले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज गणेश ठाकुर २०३५ साल श्रावण ६ देखि नेपाल वायु सेवा निगमको अटोमोबाइल इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र तत्पश्चात पटक पटक बढुवा हुँदै हाल प्राविधिक तर्फको नायब महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरे देखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तितर्फ हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका-९ मितेरी मार्गमा २०४० सालमा श्रीमती कामिन ठाकुरको नाममा ०-५-१-० घडेरी रु.१,०६०००।- मा खरिद गरी सोही घडेरीमा घर निर्माण गर्दा रु.१०,००,०००।- खर्च भएको देखियो । यसैगरी निजका दुई जना छोरीको विवाहमा रु.८,००,०००।- र छोराको पढाइमा रु.२०,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२,९५,००।-, विद्युतीय सामानमा रु.९४,०००।- तथा बैंक मौज्दात रु.३१,९३८६५।- गरी कुल व्यय रु.७४,८९,०७५।- भएको देखियो । यसैगरी यी सम्पत्ति आर्जनका स्रोततर्फ हेर्दा निजको पैत्रिक जग्गाको कृषि आय रु.१५०,०००।-, तलबभत्ता रु.४९,६२,३९७।-, विदेशी मुद्रा रु.२३,३२,२३०।-, बीमा बापत प्राप्त रु.१३,६६,५३१।- पैत्रिक जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु. ३९,५०,०००।- गरी जम्मा रु.१,२७,६१,१५८।- आय भएको देखियो । यसरी नगद प्रवाहको कुनै चरणमा ऋणात्मक अवस्था नदेखिएको र आयको तुलनामा व्यय कम भएकोले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन । निजको सम्पूर्ण सेवा अवधिमा आर्जन गरेको आयमध्ये खर्च गरी जम्मा रु.३१,९३,८६५।- बैंक मौज्दात रहेकोले यसै रकमलाई हालसम्मको अन्तिम मौज्दात मानी प्रस्तुत अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५. मोरङ जिल्ला याङसिला गाउँ विकास समिति १ मा घर भै, सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका ८ मा स्थायी बसोबास गर्ने जिल्ला विकास समिति मोरङमा असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर पदमा कार्यरत खड्गकुमार बस्नेतले आफू पदमा रहँदा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज खड्गकुमार बस्नेत २०५४ साल असोजदेखि जिल्ला विकास समिति मोरङमा असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर पदमा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हालसम्म सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज खड्गकुमार बस्नेतको पिता गंगाबहादुर बस्नेत, माता मगमाया बस्नेत, भाइहरू तुलसी बस्नेत र रत्नबहादुर बस्नेत समेत गरी ५ अंशियारहरू बीच मिति २०६२।१।३ मा भएको बण्डा पत्र (घरसारको) बमोजिम सगोलको सम्पत्तिमा कुनै हक दाबी नगर्ने तथा आफूले बढे बढाएको सम्पत्तिमा कसैले पनि हक दाबी गर्न नपाइने बण्डा पत्र बमोजिम पैत्रिक सगोलको सम्पत्ति निजले प्राप्त गरेको देखिंदैन ।

आ.व. २०६९।७० सम्मको तलबी विवरण अनुसार निज र निजकी श्रीमती लक्ष्मीकुमारी थापा बस्नेत (मुख्य महिला कार्यकर्ता) को हालसम्मको नोकरी अवधिमा तलबभत्ताबाट हुने

कुल रु.२३,३९,४३८।- आम्दानी गरेको, वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटीबाट रु.९,७०,०००।- आम्दानी गरी जम्मा रु.३३,०९,४३८।- आम्दानी गरेकोमा सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका ४ कि.नं.४५०, ९५६ को क्षे.फ. २५ धुर जग्गा र सो मा निर्मित १ तले घर तथा ऐ. ऐ. कि. नं. ६२८, ५७४ र ११७१ को क्षे.फ. करिब १२ धुर र सो मा निर्मित १ तले घर मा रु.२६,४८,८१९।– व्यय गरेको देखिन्छ भने निजसँग बैंक व्यालेन्स रु.४०,४५१।– रहेको देखिन्छ । यसरी समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदाको बखत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्था पुष्टि हुन नआएकाले पछि थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत संजय तिमिल्सिनाले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स. ६ मा बस्ने संजय तिमिल्सिना मिति २०५५ सालमा प्र.स.नि. पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०५९ सालमा प्र.ना.नि. पदमा बढुवा भई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निज सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि निजको २०६९ आषाढ मसान्तसम्मको तलब रु.८,९४,९५५।-, भन्सार र अदालतबाट प्राप्त कमिसन बापत रु.२०,०३,०८७।-, United Nation Mission in Liberia मा २ पटक काम गरी प्राप्त गरेको कुल रकम रु.३७,३१,९१५।-, निजकी श्रीमतीको २०६९ आषाढ मसान्तसम्मको तलब रु.१०,८२,६६२।- र कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी रु.८५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.७७,९७,६१९।- आम्दानी गरेको देखियो । यसैगरी सो अवधिमा निजले घर मर्मतमा रु.१,८०,०००।- फर्निचर खरिदमा रु.६५,०००।- मोटरसाइकल खरिदमा रु.३,१७,०००।- विद्युतीय सामग्री खरिदमा रु.५२,०००।- र विभिन्न व्यक्तिलाई ऋण सापटी दिएको रु.४७,७५,०००।-, सुन खरिद रु.१,७६,०००।-, शेयर खरिद रु.३,०००।-, हालसम्मको बैंक मौज्दात रु.३,४४,०७६।- र नगद रु.४०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५९,५२,०७६।- खर्च तथा लगानी गरेको देखियो । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजसँग रु.१८,४५,५४३।- मौज्दात हुने देखिएको तर निजको हालसम्मको बैंक मौज्दात रु.३,४४,०७६।- र नगद मौज्दात रु.४०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.३,८४,०७६।- रहेको देखिँदा मौज्दात रकम रु.३,८४,०७६।- मात्र मान्न सकिन्छ । यसबाट निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले पछि कहींकतैबाट अन्य थप प्रमाण फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७. वीर अस्पतालले औषधी पसल भाडामा दिन आह्वान गरेको बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६७६८ को श्रावण र भाद्र महिनाको भाडा बापत मासिक रु.९,३१,९९९।- का दरले जम्मा रु.१८,६३,९९८।- भाडा उठाउनुपर्नेमा अघिल्लो आ.व.को दर अनुसारको मासिक रु.६,१०,४४०।- का दरले रु.१२,२०,८८०।- मात्र उठाएकोले रु.६,४३,११८।- उठाउन कम भएकोमा सो छुट रकम वीर अस्पतालको खातामा नेपाल जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था लि.बाट जम्मा गरी सो को जानकारी आयोगमा पेश गर्न वीर अस्पतालमा पत्राचार भएको, वीर अस्पतालबाट सो रकम रु.६,४३,११८।- मिति २०७०।२।१३ मा अस्पतालको खाता रहेको बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं. ०१०२०००१३४० मा जम्मा गरेको भौचर र बैंक नगदी किताबको प्रतिलिपि वीर अस्पतालबाट मिति २०७०।२।१६ को पत्रसाथ प्राप्त भएको, बैंक अफ काठमाडौंबाट प्राप्त जेठ महिनाको वीर अस्पतालको

स्टेटमेन्टमा सो रकम जम्मा भएको देखिएकोले आयोगको मिति २०७०।४।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८. सडक विभाग अन्तर्गत रा.प.प्रथम श्रेणीको इन्जिनियर पदमा कार्यरत हरिभक्त श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज हरिभक्त श्रेष्ठले पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन पहाडी क्षेत्र विकास समितिको असिस्टेन्ट इन्जिनियर पदमा मिति २०३९।३।२९ मा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात मिति २०६५।१०।१७ मा रा.प.द्वितीय श्रेणी र मिति २०६७।८।८ मा रा.प. प्रथम श्रेणीमा बढुवा भई भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०७०।१।४ बाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निज हरिभक्त श्रेष्ठको सम्बन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदन बमोजिम निजको मिति २०३९।३।२९ मा सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात मिति २०६३।१।३० सम्मको जाँच अवधि मानी निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी आयोगको मिति २०६३।१।३१ को निर्णयानुसार निजको बैंक मौज्दात रु.३,९०,२७२।- र साथमा रहेको नगद रु.२५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.४,१५२७२।- नगद मौज्दात कायम गरी निजको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६३।१।३१ को निर्णय पश्चात निजले अवकाश पाएको मिति २०७०।१।४ सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानी निजले आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्तिको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो जाँच अवधिमा हरिभक्त श्रेष्ठको श्रीमती प्रभा कुमारी श्रेष्ठको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको का.म.न.पा. १० को कित्ता नं. १९७ को ०-९-१-२ क्षेत्रफलको जग्गा रु.७५,००,०००।- मा बिक्री गरेको, सोही अवधिमा निज हरिभक्त श्रेष्ठको तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.१४,७२,२६०।- र पहिलो जाँच अवधिको अनुसन्धानबाट बैंक मौज्दात रु.४,१५२७२।- नगद गरी जम्मा रु.९३,८७,५३२।- आय देखिन्छ भने हरिभक्त श्रेष्ठकी श्रीमती प्रभा कुमारी श्रेष्ठको नाममा का.म.न.पा. ३५ को कि.नं. १८२५ को १-२-२-० क्षेत्रफलको जग्गा रु.२७,७५,०००।-, मिति २०६६।१२।१ मा काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. ६ को कि.नं. १९६।२०० को ०-५-०-० क्षेत्रफलको जग्गा श्रीमती प्रभा कुमारी श्रेष्ठको नाममा रु.१२,५०,०००।- मा खरिद गरेको, मिति २०६४।४।१२, २०६५।८।८ र मिति २०६५।१२।२७ मा ग्लोबल बैंक, सनराइज बैंक तथा सिटिजन्स बैंकको रु.४७,०००।- बराबरको शेयर खरिद गरेको र निजको बैंक मौज्दात रु.४२,९९,६०७।- गरी जम्मा रु.८३,७१,६०७।- खर्च देखिन्छ । यसरी पछिल्लो जाँच अवधिमा निजले आर्जन गरेको जम्मा रु. ९३,८७,५३२।- बाट सोही अवधिमा निजले गरेको खर्च रु.८३,७१,६०७।- कटाउँदा बाँकी रु.१०,१५,९२५।- हुन आउँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिँदा निज सँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको र अस्वाभाविक तथा अमिल्दो जीवनयापन गरेको भन्ने देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९. सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्न गएका विभिन्न गा.वि.स.हरूका निजी जग्गाहरू आरक्षले लिए बापत सट्टा भर्ना गर्दा अनियमितता हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा विस्थापित परिवारहरूलाई जग्गा सट्टा दिने बारेमा गठित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिको पदावधि समाप्त भइसकेको र उक्त समितिको सिफारिसबाट जग्गा सट्टाभर्ना कार्य भइसकेको भन्ने देखिन नआएकोले उजुरीमा उल्लेख भए अनुरूप अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।४।२९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०. सभासद कृष्णा ठाकुरले सांसद विकास कोषको रकमबाट जनकपुर ल क्याम्पस संचालन गर्ने भनी आफ्नो निजी जग्गामा माटो भर्नुको साथै एक आपसमा रकम लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा सभासद कृष्णा ठाकुरले सांसद विकास कोषको रकम नियमावलीमा उल्लेख भएका कार्यक्रमभन्दा बाहिरको कार्यक्रम छनौट गरी आफ्ना पति बुद्धिराम ठाकुरको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम खर्च गरेको देखिँदा उक्त उपभोक्ता समितिबाट खर्च भएको रकमलाई कानुन सम्मत मान्न सकिंदैन, उक्त रकम निजहरूले आफ्नो निजी जग्गामा माटो पुर्ने तथा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्यमा खर्च गरेको देखिंदा सो रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा आ.व. २०६५।६६ र २०६६।६७ मा खर्च गरेको रु.१८,२०,०००।- को कानुन बमोजिम १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज रकम रु.५,५४,३३४।- समेत गरी जम्मा रकम रु.२३,७४,३३४।- भु.पु. सभासद कृष्णा ठाकुरबाटै असुल उपर गर्नेतर्फ अनुसन्धान कारबाही हुँदै गर्दा निज सभासद कृष्णा ठाकुरले मिति २०७०।४।१५ मा आफ्नै तर्फबाट उक्त रकम नेपाल सरकारको राजस्व विविध खातामा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर सहित निवेदन पेश गरेको देखिएको र सरकारी क्षतिपूर्ति भइसकेको अवस्थामा त्यसतर्फ थप केही गरी राख्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१. विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित IDA कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक सिद्धार्थबज्र बज्राचार्यले कार्यक्रमको रकम अपारदर्शी तवरले खर्च गरेको तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि उपलब्ध रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा IDA कार्यक्रमको प्रगति Project Document अनुसार नै भएको, वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रमुख संरक्षण अधिकृत तुलसीराम शर्मालाई बिदा लिई अमेरिका जाँदा IDA कार्यक्रमबाट प्लेन टिकट दिएको पुष्टि नभएको, Proposal Writing Training मा विज्ञहरूको चयन गर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा Expression of Interest को सूचना गरी नियमानुसार नै गरिएको, विज्ञहरूलाई World Bank बाट स्वीकृति गराएरै पारिश्रमिक भुक्तानी भएको, Training पछि विज्ञहरूबाट तयार भएको Proposal World Bank बाट स्वीकृत भई विभिन्न कार्यक्रमहरू प्राप्त भएका, त्यस Training मा आरोपित व्यक्ति प्राविधिक सहजकर्ता मात्र भएको तथा सो कार्यबाट कुनै अनियमितता भएको र सरकारी हानि नोक्सानी भएको पुष्टि नभएकाले आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२. जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाजरकोटले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएका सबै विद्यालयहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय टाटागुहेला र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय स्यापी सीमालाई आ.व.२०६७।६८ को अन्तर्तिर आंशिक काम सकिएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयको खातामा रकम निकासा छोडेको भए पनि मिति २०६८।११।२ मा काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र विद्यालयबाट भुक्तानी भएको देखिएकाले उजुरी पुष्टि हुन नसकेको तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सो कार्यबाट कुनै सरकारी हानि नोक्सानी भएको नदेखिएकाले आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३. सर्लाही जिल्ला शंकरपुर गा.वि.स.का सचिव सूर्यनारायण महतो समेतले गा.वि.स.को बजेट हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा शंकरपुर गा.वि.स.को आ.व.२०६७।६८ मा विभिन्न विकास निर्माण योजनाहरूका लागि विनियोजित बजेट अनुसार नै कार्य सम्पन्न भएको भनी स्थानीय मानिसले मुचुल्का गरी दिएको र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीबाट

प्राप्त कागजातहरूबाट समेत विनियोजित रकम हिनामिना तथा अनियमितता गरेको भनी पुष्टि हुन सक्ने आधार प्रमाण नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले विभिन्न दशवटा जिल्लाहरूमा आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अन्य उपभोक्तावादी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत, कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई मात्र जिम्मा दिएको भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षभैं फेब्रुअरी महिनाभरी आयोडिन सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी आयोडिन मन्थ-२०११ मनाउने सिलसिलामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, बाल स्वास्थ्य महाशाखाबाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई पत्र पठाई केन्द्रमा बाल स्वास्थ्य महाशाखा र जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको वार्षिक कार्यक्रम समेत आयोडिन मन्थ मनाउने रहेकाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सहकार्य गरी देशभरी विभिन्न दशवटा जिल्लाहरूमा आयोडिन सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा स्थानीय निकाय लगायतका अन्य निकायहरूको समेत सहभागितामा सम्पन्न गरेको देखियो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोडिन सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई कुनै ठेक्कामा दिएको नभई विभिन्न निकायहरूको सहकार्यमा आफ्नै स्रोतबाट खर्च व्यहोरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको देखिएकोले उजुरीमा सत्यता नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५. नेपाल औद्योगिक विकास निगम पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराबाट आफ्नो भाइ मात्रिकाप्रसाद तिमल्सिना प्रबन्धक रहेको पोखरा सू फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि ऋण लिन अतिरिक्त प्रकारको धितो बापत दिएको, आफ्नो नामको चितवन जिल्ला साबिक देबौली गा.वि.स.२ (क) स्थित उन्नाइस कट्ठा सात धुर जग्गाको अवस्थाबारे बुझ्न जाँदा दुईवर्ष पहिले नै लिलाम भइसक्यो भन्ने जवाफ दिएको । साथै उक्त जग्गा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा मिलेमतो गरी लिलाम गरिएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराबाट मिति २०५४।२।१ मा पोखरा सू फ्याक्ट्रीलाई रु.१५,००,०००।- ऋण प्रवाह गरिएको देखिन्छ । ऋणीले ऋण नबुझाएको कारण वि.सं. २०५९ सालदेखि २०६२ सालसम्म विभिन्न मितिमा गरी पाँच पटक सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरिए पनि बोलपत्र प्राप्त नभएको तथा न्यून रकम प्रस्ताव भएका कारण सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेको देखिन्छ । यसरी पटक-पटक लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निगमको लगानी असुल हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगम सञ्चालक समितिको २०६२।७।४ मा बसेको ९८३ औं बैठकले नयाँ असुली रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको जस अनुसार, ऋणीले साँवा, साधारण ब्याज, अन्य लेना रकम एकमुष्ठ बुझाएमा बाँकी सम्पूर्ण रकम मिनाहा दिने, सम्पत्ति लिलाम गर्दा तीन पटक बोलपत्र प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा निगमले गरेको मूल्यांकन रकममा भन्दा कम रकममा बोलपत्र परेमा पनि कम्तीमा साँवा ऋण रकम असुल उपर हुने गरी उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने निर्णय गरेको र सो निर्णय अनुसार मिति २०६२।८।१२ मा अतिरिक्त धितोका धनी दीर्घा शर्मालाई ऋण राफसाफ

गरी धितो फुकुवा गरेर लैजान पत्र पठाए पनि निजले रकम नबुझाएकाले मिति २०६२।९।१५ मा बोलपत्र आह्वान गरी छैठौं पटक सूचना प्रकाशित गर्दा अतिरिक्त धितो बापतको घर जग्गाका लागि रु.१४,००,०००।- तथा उद्योगको सम्पत्ति खरिदका लागि उद्योगको बाँकी दायित्व समेत ब्यहोर्ने शर्तमा रु.५,७०,०००।- को अर्को छुट्टै टेण्डर प्रस्तावलाई २०६२।९।२८ मा स्वीकृत गरेको देखिँदा उजुरीमा सत्यता रहेको देखिएन ।

त्यसैगरी अनुसन्धानको क्रममा नेपाल औद्योगिक विकास निगम सञ्चालक समितिको मिति २०६२।७।४ मा बसेको ९८३ औं बैठकले लागू गरेको नयाँ असुली रणनीति बमोजिम निगम केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरबाट समेत लिलाम बिक्री गरिएका अन्य सम्पत्तिहरू समेतको प्राप्त विवरण अध्ययन गर्दा लिलाम बिक्री गरिएका विभिन्न पाँचवटा उद्योगहरूको सम्पत्ति लिलामका लागि त्यसअघि विभिन्न मितिमा छ देखि आठ पटकसम्म बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा कहिले प्रस्ताव प्राप्त नभएर तथा कहिले न्यून प्रस्ताव प्राप्त भएकोले बिक्री हुन नसकेकोमा सो रणनीति बमोजिम बोलपत्रहरू स्वीकृत गरिएको देखियो जुन पूर्व सूचनाहरू बमोजिम प्राप्त भएका प्रस्ताव रकमहरू भन्दा अधिक नै रहेको समेत देखिएको हुँदा यसमा थप केही गर्न पर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।४।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६. त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरमा बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने सम्बन्धमा साबिक गाईघाट गा.वि.स. ५क. कि.नं. १९५ नगर क्षेत्रको प्लटबुकको श्रेस्ता अनुसार कि.नं. १९५ बदर भई कायम हुन आएको कि.नं. ४८४ को जग्गा बिघा ३३-१७-५ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) अन्तर्गतको सरकारी जग्गा देखिएको र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको समेत देखिएबाट पुनरावेदक वादी (त्रियुगा न.पा. ३ बस्ने छेदीलाल चौधरी) को पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी मिति २०६७।९।५ मा निर्णय भएकोले उक्त जग्गा सरकारी भएकोमा विवाद रहेन । उक्त जग्गा बसपार्क निर्माण समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई व्यक्ति विशेषलाई भोगाधिकार दिई रकम असुली गरेको भन्ने विषयमा बसपार्क निर्माण समितिका ४४ जना विरुद्ध रु.१,२७,९०,०००।- को ठगी मुद्दा उदयपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको बुझिन आएकोले यस विषयमा आयोगबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७. श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, स्यापी, सीमा, जाजरकोट प्रा.वि. तृतीय पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक मानबहादुर पुनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा निज मानबहादुर पुनले दिएको राजीनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६९।९।१९ को निर्णयानुसार स्वीकृत भइसकेको जानकारी उक्त विद्यालयबाट प्राप्त भएको हुँदा यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८. मुगु जिल्ला, श्रीनगर गा.वि.स. ९ का जयबहादुर खड्काले डिभिजन सिंचाइ कार्यालय जुम्ला समेतबाट विभिन्न विकास निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि लगेको रकम व्यक्तिगत प्रयोग गरी हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा डिभिजन सिंचाइ कार्यालय जुम्ला, जिल्ला विकास समिति मुगु तथा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मुगुसँग बुझ्दा निज जयबहादुर खड्काको नाममा कुनै कार्यक्रममा बजेट निकासा भएको नदेखिएको र जुन कार्यक्रमको नाममा बजेट खर्च भएको छ सो बारेका खर्चका बिल भरपाई, प्राविधिकबाट कार्य सम्पन्न

भएको भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन र पुष्ट्याई आदि अध्ययन गर्दा आरोप प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९. कारागार प्रा.वि. सिरहामा शिक्षक पदमा कार्यरत सिरहा गा.वि.स. १ विन्देश्वर यादवकी छोरी पुनमदेवी यादवको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा संकलन हुन आएका प्रमाण कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको बयान कागज र हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुनदेवी यादवले नक्कली स्थायी अनुमतिपत्र पेश गरी कारागार प्रा.वि सिरहामा PCF कोटामा अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिई २०६६ साल आषाढदेखि २०६७ साल माघसम्म कार्यरत रहेकोमा निजलाई नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको कारबाहीको क्रममा २०६७ साल माघदेखि अवकाश दिइसकेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कालिकोट अन्तर्गत उपस्वास्थ्य चौकी दाहामा कार्यरत सि.अ.हे.व. कटकबहादुर महत तोकिएको कार्यालयमा नगई सदरमुकाममा महत मेडिकल हल खोली सोही मेडिकलमा बसी कार्यालय प्रमुख र लेखापाल समेतको मिलेमतोमा कार्यालयमा अनुपस्थित भए पनि हाजिर गराई तलबभत्ता खाने गरेको, कार्यालयका औषधी आफ्नो मेडिकलमा लगी बिक्री गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटबाट छानबिन भई प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन र अन्य संकलित कागजातहरूबाट मेडिकल संचालन गर्दा कार्यालयलाई कुनै बाधा नपरेको, कार्यालयका सामान व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको नपाइएको, निज कालिकोटबाट कैलालीमा बसाई सरी निजामती किताव खानाले ठेगाना परिवर्तन गरी अभिलेख समेत कायम गरिसकेको अवस्था देखिएको र २०५५ सालमा मेडिकल दर्ता गरी ०६७ सालमा मात्र विभागीय स्वीकृति लिएको भए पनि कालिकोट जस्तो दुर्गम एवं स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच भन्दा बाहिरको जिल्लामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट व्यापार गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि स्थानीयबासीलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले सहयोगी समेत राखी सानो स्केलको मेडिकल खोली संचालन गरिरहेको अवस्था देखिएकोले कटकबहादुर महतले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३ को निर्णयानुसार उजुरीको लगत कट्टा गरी तामेलीमा राखिएको ।

३१. नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, रंगपुर, पर्साका प्रधानाध्यापक महेन्द्र प्रसाद चौधरीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी काज सरुवा हुँदा बरबुझारथ समेत नगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज महेन्द्रप्रसाद चौधरीको पेश्की बापतको रकम रु.१७,३७,३७७- फछ्यौंट भइसकेको र निजको नाममा अन्य बाँकी बक्यौता नदेखिएको भनी विद्यालय निरीक्षकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको एवं सो प्रतिवेदन साथ संलग्न विद्यालयको आ.व. २०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत सो स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनको व्यहोरालाई पुष्टि गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२. काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. १६ मा रहेको ००४३६.६९ वर्गमिटर सार्वजनिक जग्गा विमला राणाले किर्ते सर्जमिन र कागजात तयार गरी २०६०।३।१३ मा आफ्नो नाउँमा नापी गराई दर्ता गराएको भन्ने सम्बन्धमा फिल्डबुक लगायत नापी कार्यालयबाट प्राप्त कागजातबाट उल्लेखित विवादित जग्गाहरू नयाँ नापीसम्म भएको तर व्यक्ति विशेषको नाउँमा हाल साबिकको निर्णय भई नसकेको र सार्वजनिक जनिई रावल आयोगको रोक्का

समेत भएको भनी स्पष्ट रूपमा जनाइएको अवस्था छ । केही जग्गा व्यक्ति विशेषले नापी गराउने क्रममा सार्वजनिक जग्गा समेत घूसाई नापीसम्म गराएको र सार्वजनिक रूपमै रहेको जग्गा आवादी लायक देखी आवाद गरेको भन्ने पनि देखिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाउँमा हालसाबिक गर्नका लागि उजुरीमा उल्लेखित विमला राणा र अन्य कोही कसैले पनि निवेदन दाबी गरेको देखिँदैन भनी नापी कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६८।९।२८ र मिति २०६८।८।१२ का मालपोत कार्यालयलाई लेखेका पत्रहरूबाट पनि उल्लेखित जग्गाहरू नापीकै क्रममा रावल आयोगबाट रोक्का जनिइरहेको भन्ने देखिएको छ ।

प्राप्त तथ्यहरूको विश्लेषण र संलग्न कागजातहरूको अध्ययनबाट प्रस्तुत उजुरीमा उल्लेख गरिएको जस्तो सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता भएको अवस्था नदेखिएको साथै त्यसरी दर्ता गर्ने प्रयास भएको भन्ने पनि नदेखिई सामान्य तथ्य सम्बन्धी भुलबाट नयाँ नापीका क्रममा सार्वजनिक जग्गा नापीसम्म भएको र रावल आयोगबाट रोक्का जनिएको हुनाले विवादित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य भएको नदेखिएबाट प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३. नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक डिल्लीबहादुर ओलीले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी बढुवा भएको भन्ने सम्बन्धमा दाङ जिल्ला मानपुर गा.वि.स. ६ स्थायी बसोबास गर्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन सहायक निरीक्षक डिल्लीबहादुर ओलीले मिति २०५०।९।२५ मा प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६०।११।१४ मा हवल्दार हुँदै मिति २०६४।८।९ को निर्णयले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएको र निजले सेवा प्रवेश गर्दा एस.एल.सी. वाल मितेरी मा.वि.भोजपुर दाङ र आई.ए.कृषक इण्टर कलेज गडैया, इलाहावादबाट पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको देखियो ।

निज डिल्लीबहादुर ओलीले प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गर्दा नेपालको बाल मितेरी मा.वि.भोजपुर, दाङबाट एस.एल.सी. पास गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिन्छ । तत् पश्चात मिति २०६०।११।१४ मा प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । प्रहरी हवल्दारको बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता निर्धारण नभएको हुँदा सेवा प्रवेशको योग्यताबाटै बढुवा भएको देखिन्छ । मिति २०६४।८।९ मा प्र.स.नि. पदमा बढुवा हुँदा निजले छुट्टै फारम भरी वा शैक्षिक योग्यता आई.ए.सम्म पेश गरेको नदेखिँदा निजले आई.ए.को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सुविधा वा बढुवा लिएको भने नदेखिएको र निज मिति २०६८।११।२८ मा सेवाबाट अवकाश भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४. श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, महनौर बेतौना, सिरहामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गफार मिया अन्सारीले विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिई सुविधा लिएको भन्ने सम्बन्धमा सिरहा जिल्ला महनौर गा.वि.स. ६ स्थायी बसोबास गर्ने श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, महनौर बेतौना, सिरहामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गफार मिया अन्सारीले अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनका लागि पेश गरिएको भनिएको सक्कल प्रमाणपत्र अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुनसकेको देखिएन । त्यसैगरी निजले आयोग समक्ष बयान गर्दा प्राप्त प्रमाणपत्र आफ्नो नभएको भनी बयान गरेको देखिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाको मिति २०६९।१०।२ को पत्र अनुसार उक्त विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नयाँ पदाधिकारी राखी गठन गरिसकिएको भन्ने लेखी

आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३५. नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखा भृकुटीमण्डपबाट पर्वतारोहण अनुमति दिँदा, गारबेज धरौटी बापत राखेको रकम फिर्ता दिँदा, होटल, ट्रेकिङ तथा ट्राभल एजेन्सीहरू दर्ता गर्दा, रोयल्टी छुट दिँदा, सम्पर्क अधिकृतहरू खटाउँदा र निजहरूलाई पारिश्रमिक दिँदा समेत त्यहाँ कार्यरत शाखा अधिकृत डोरेन्द्र निरौला, उपसचिव बाबुराम भण्डारी र सहसचिव लक्ष्मण भट्टराई लगायतका कर्मचारीले घूस तथा कमिसन लिने गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा उजुरीकर्ताहरू स्वयंले आफूहरूले सो उजुरी गरेको होइन भनी व्यक्त गरेको, पर्यटन उद्योग महाशाखाबाट प्राप्त पर्वतारोहण अनुमति दिइएका, गारबेज धरौटी फिर्ता दिइएका, सम्पर्क अधिकृत खटाइएका, ट्राभल एजेन्सी दर्ता गरेका लगायतका फाइलहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत उजुरी र सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपहरू पुष्टि गर्ने आधारहरू पाइएन । साथै रोयल्टी छुट दिने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिन्छ । सम्पर्क अधिकृत खटाउँदा अपनाइने कार्यविधि तयार पारी सो अनुसार गर्ने गरिनुका अलावा सम्पर्क अधिकृतहरूलाई सो महाशाखाबाट नभई सम्बन्धित ट्रेकिङ एजेन्सीबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी हुने व्यवस्था भएको पाइयो । पर्वतारोहण अनुमति दिँदा तोकिए बमोजिम नै रकम असुल उपर गरेको कुरा उक्त महाशाखाबाट प्राप्त विवरणबाट पुष्टि भइरहेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६. जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्र.जि.अ. कमलेश्वर कुमार सिंहले विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको हातहतियार खर-खजाना सम्बन्धी मुद्दाहरूको निर्णय गर्दा तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिँदा साथै उक्त प्रमाणपत्रमा नाम, उमेर, ठेगाना इत्यादि संशोधन कार्य गर्दा कार्यालयका अन्य कर्मचारी मार्फत कानुन विपरीत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित आरोपहरू मध्ये हातहतियार खर-खजाना सम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिएकोले यहाँबाट थप बुझ्न तथा कारबाही गरिरहन परेन, सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा र नागरिकताको विवरण कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्य गर्दा गलत तरिकाले आर्थिक लाभ लिएको भन्ने आरोपका बारेमा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको साथै धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका ८ स्थित रत्नसागर गुठीको करिब ६ कठ्ठा जग्गा निज प्र.जि.अ. कमलेश्वर कुमार सिन्हाको भतिजा मनोज सिंहको नाममा सित्तैमा पास गराएको भन्ने आरोपका बारेमा मालपोत कार्यालय धनुषा तथा गुठी कार्यालय जनकपुरसँग बुझ्दा उक्त आरोपहरू पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभेटिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७. इलाका वन कार्यालय, लम्की, कैलालीका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले धम्क्याएर रकम असुल गर्ने गरेको, विभिन्न फर्निचर उद्योग र सःमिलहरूबाट रकम लिने गरेको, घूसको बारेमा विवाद हुँदा निवेदकको नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीकर्ताले आयोगमा उपस्थित भई मेरो नाम र फर्मको नाम राखी दिइएको यो उजुरी मेरो होइन यसमा भएको सही पनि मेरो होइन भनी बयान समेत दिएको र उजुरीमा उल्लेख भए अनुसारको कार्य भए गरेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रमाण नदेखिँएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८. सर्लाही जिल्ला डुमरिया गा.वि.स. १ बस्ने केशव शर्मा र माधव शर्माले २०५२ सालको शिक्षक सेवा आयोगमा बिना नागरिकता दरखास्त दिएको, हाल शिक्षक सेवा आयोग पास गरी शिक्षण पेशामा कार्यरत रहेको र भारतीय नागरिक भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई झुक्याएर नागरिकता समेत लिएको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाबाट शिक्षक सेवा आयोगबाट २०५२ सालमा लिइएको परीक्षा सम्बन्धी कागजातहरू तत्कालीन समयको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन पुरानो भई भत्काउनुपरेको र हाल कार्यालय भवन भाडाको घरमा अन्यत्रै रहेको अवस्थामा आवेदन फाइलहरू खोज्दा पुरानो स्टोरमा पनि फेला नपरेको व्यहोरा खुलाई मिति २०७०।२।३१ गतेको पत्र प्राप्त हुन आएको देखियो । सर्लाही जिल्ला डुमरिया गा.वि.स. १ बस्ने रामचन्द्र ठाकुरका छोराहरू केशव शर्माको जन्म मिति २०२७।३।२ मा र माधव शर्माको जन्म मिति २०२८।४।१२ मा डुमरिया गा.वि.स. १ मा भएको देखियो भनी केशव शर्माले श्री जनता माध्यमिक विद्यालय सर्लाहीबाट वि.सं. २०४३ सालमा र माधव शर्माले श्री पञ्चरत्न राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय कपिलवस्तुबाट वि.सं. २०४३ सालमा एस.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाको मिति २०६१।५।२८ को निर्णयानुसार माधव शर्मालाई शान्ति प्राथमिक विद्यालय, जलथल झापा र केशव शर्मालाई आधारभूत जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय, केराबारी झापाको प्राथमिक शिक्षक पदमा १ वर्ष परीक्षणकाल रहने गरी नियुक्ति तथा पदस्थापन गरेको देखियो । निज केशव शर्मा र माधव शर्माका बाबु रामचन्द्र ठाकुर भारतीय नागरिक भए पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०४९।४।२३ गतेको निर्णयले निजले नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखियो । केशव शर्मा र माधव शर्माले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी मिति २०४९।१०।१२ मा डुमरिया गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा गृह मन्त्रालयको मिति २०५४।४।२७ को निर्णयले निजहरूले नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा हातहतियार शाखाको मिति २०७०।३।१० गतेको पत्रसाथ प्राप्त कागजातहरू समेतबाट निज केशव शर्मा र माधव शर्मा भारतीय नागरिक भएर नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्दा प्रमुख कार्यकारी, प्रशासनका प्रमुख र लेखा प्रमुख समेतका तीन जना कर्मचारीहरूले जग्गाधनी सुष्मा राणासँग मिलेमतो गरी प्रतिआना रु.४० लाख पर्ने जग्गालाई रु. ६३ लाख मूल्य भुक्तानी गरी आफूहरूले ठूलो रकम कमिसन लिई संस्थालाई हानि पुऱ्याएको भन्ने सम्बन्धमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले सञ्चालक समितिबाट जग्गा खरिदका लागि विनियोजन भएको बजेटको सीमाभित्र रही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिस्प्रधात्मक खुल्ला बोलपत्रद्वारा पारदर्शी रूपमा मूल्यांकन गरी सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिसँग सबैभन्दा उपयुक्त जग्गा छनौट गरी संचालक समितिको निर्णय बमोजिम खरिद गरेको देखियो । उक्त जग्गा निज राणाले रु. ४ करोडमा खरिद गरी मिति २०६८।२।२ मा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. लाई थैली रु.३४,६८,७५,०००।- मा बिक्री गर्दा कानुन बमोजिम १० प्रतिशतका दरले लाग्ने सम्पत्ति लाभ कर रु.३,०५,४७,५००।- बुझाएको देखिन आएकोले प्रस्तुत जग्गा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको पुष्टि हुने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०. पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वन कर्मचारीको संलग्नतामा व्यापक वन फडानी भइरहेको तथा दैनिक १५।२० ट्रयाक्टर सालका गोलियाहरू भारततर्फ लगिएको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा कुन वन क्षेत्रको कहाँ के कति परिमाण हानि नोक्सानी भएको र हानि नोक्सानीमा को कसको संलग्नता रहेको भन्ने उल्लेख भएको पाइएन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पर्सा जिल्लाको बडनिहार इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने मनवा, खजुरिया बडनिहार एवं पोखरिया इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत पर्ने वसन्तपुर, हरैया र भतौडा क्षेत्रका वन जंगलमा व्यापक रूपमा रूख कटान गरी काठ तस्करी भइरहेको र काठ तस्करीमा गढीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन तदर्थ समितिका संयोजक चेतमान चौधरी, पाँडेपुर, मनवा, पोखरिया, वसन्तपुर, हरैया, भतौडा, खजुरिया, बडनिहार क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र रेञ्ज पोष्टका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहने गरेको बुझिन आएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि आफूले बुझेको स्रोत र आधार खुलाएको पाइएन ।

यद्यपि दाउराको रूपमा फाटफुट केही रूख काटिने गरेको र ४ फुट गोलाइसम्मको काठ साइकलमा राखी बेला बखतमा चोरी हुने गरे पनि संगठित रूपमा रूखहरू काट्ने तथा चोरी निकासी गर्ने गतिविधि हालको समयमा नभएको भन्ने बुझिन आएको, तथापि वन कर्मचारी र साझेदारी वनका पदाधिकारी तथा उपभोक्ताहरूको प्रयासमा काठ तस्करी गरेको अभियोगमा ८१ जनामाथि मुद्दा दायर भई तारेखमा रहेको तथा फरार २४ जना उपर पक्राउ पुर्जी जारी भएको र ढलापडा तथा छापामारीबाट निकालिएको समेत गरी ६,००० क्यु.फि. भन्दा बढी काठ संकलन भएको कार्यलाई दृष्टिगत गर्दा जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरू र साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारी तथा उपभोक्ताहरू नै काठ तस्करी तथा चोरी निकासी गर्नमा संलग्न रहेको एवं उनीहरूबाट काठ तस्करी तथा चोरी निकासी रोक्ने प्रयास नभएको भन्न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१. साझा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रपाटी काठमाडौंका तत्कालीन स्टोर किपर सहायक द्वितीय स्थायी पदमा कार्यरत नवराज दाहालको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा निज उक्त संस्थामा मिति २०४५।४।१ मा सहायक तृतीय पदमा सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उक्त पदमा सेवा प्रवेश गर्दा के कुन शैक्षिक योग्यता आवश्यक छ भन्ने देखिंदैन । निज मिति २०४७।१।१ मा सहायक द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । उक्त पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता दशम कक्षा उत्तीर्ण भन्ने देखिन्छ । निजले के कुन मितिमा के कुन शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने देखिंदैन । निज आयोग समक्ष उपस्थित नभई फरार रहेको देखिन्छ । निजले पेश गरेको भनिएको आई.कम.को प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा नलिएको भन्ने व्यहोरा साझा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रपाटीबाट प्राप्त पत्रबाट भएको देखिन्छ । निज नवराज दाहालले २०६५ सालमा राजीनामा दिएकोमा स्वीकृति गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा साझा स्वास्थ्य सेवाबाट सोधनी भएकोमा आयोगको मिति २०६५।११।६ को पत्रबाट राजीनामा स्वीकृत गरी नियमानुसार पाउने रकम दिन आयोगलाई बाधा नपर्ने भनी लेखी गएको हुँदा निजको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको देखिन्छ । निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण हुनु अगावै राजीनामा स्वीकृत भइसकेको र निजले पेश गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति समेत प्राप्त भएको नदेखिँदा यसमा थप केही गरी रहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२. वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रहरी (अ.स.ई.) स्थायी पदमा कार्यरत तेजकुमार वि.क.को शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रहरी (अ.स.ई.) स्थायी पदमा कार्यरत तेजकुमार वि.क.ले उक्त नगरपालिका कार्यालयमा मिति २०५८।२।१२ मा सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। उक्त पदमा सेवा प्रवेश गर्दा के कुन शैक्षिक योग्यता आवश्यक छ भन्ने देखिँदैन। निज मिति २०६३।१०।१ देखि लागू हुने गरी सहायक स्तर चतुर्थ तहमा बढुवा भएको र उक्त पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता दशम कक्षा उत्तीर्ण भन्ने देखिन्छ। निज आयोग समक्ष उपस्थित नभई फरार रहेको देखिन्छ। निजले पेश गरेको भनिएको हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवा लिएको देखिँदैन। निज तेजकुमार वि.क.को बढुवा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०६५ को नियम २३३ को आधारमा नगरपालिकाको बोर्डले गरेको निर्णयको आधारमा भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ। निजले पेश गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति समेत प्राप्त भएको नदेखिँदा यसमा थप केही गरी रहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।५।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४३. ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका ३ (ङ) कि.नं २५४ को क्षेत्रफल रोपनी ०-५-०-० जग्गामा क्षेत्रफल रोपनी ०-१४-१-० सरकारी सार्वजनिक जग्गा थपी बढ कायम गरी मालपोत कार्यालय ललितपुर समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले मिति २०६८।७।२८ को निर्णयबाट ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका ३ (ङ) कि.नं २५४ को क्षेत्रफल रोपनी ०-५-०-० जग्गाका जग्गाधनी श्रीमती रती मल्ल भएकोमा भोग बमोजिम नक्सा सुधार गरी क्षेत्रफल रोपनी १-३-०-० कायम गरेको देखियो। नापी कार्यालय ललितपुरको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार यो जग्गामा कुनै किसिमको ऐलानी, पर्ती, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नपरेको, चारैतर्फ पर्खाल निर्माण गरी भोग चलन भइरहेको र कित्ताकाटबाट भएका अन्य कित्ताहरूको क्षेत्रफल समेत पुग्ने भन्ने उल्लेख भएको, त्यसैगरी आयोगबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारी समेतले कि.नं २५४ को जग्गाले सरकारी, सार्वजनिक बाटो मिचेको नदेखिएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको स्थलगत सर्जमिनमा सम्बन्धित वडा कार्यालयका सचिवको रोहवरमा सधियार समेतले यो जग्गा भोग बमोजिम नक्सा सुधार गर्दा साँध सधियारको जग्गालाई असर गर्दैन, उक्त कित्तामा सरकारी सार्वजनिक वा अन्य कुनै व्यक्ति विशेषको जग्गा घूसे घूसाएको छैन भनी सर्जमिन मुचुल्का तयार भएको अवस्था छ। नापी विभागको मिति २०६८।७।१८ को निर्णयबाट नक्सा संशोधनको सहमति समेत प्रदान गरेको देखिन्छ। जग्गाधनी रती मल्ल एवं निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरू समेतको बयानको सार संक्षेप हेर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा नघुसेको व्यहोरा उल्लेख रहेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (क) (२) बमोजिम नापी विभागबाट नक्सामा सुधार गर्न सहमति प्राप्त भएको प्रक्रिया समेत सम्पन्न गरेको देखिनुका साथै नापी शाखा एवं नापी गोश्वाराको कार्यविधि, २०६० को कार्यविधि नं. १.२.५.२ को प्रक्रिया सम्पन्न गरेको देखिएका समेतका उल्लेखित आधार प्रमाणबाट ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका ३ (ङ) कि.नं २५४ क्षेत्रफल रोपनी ०-५-०-० जग्गा धनी रती मल्ल भएको जग्गामा क्षेत्रफल रोपनी ०-१४-१-० बढ कायम गरी भोग बमोजिम नक्सा सुधार गरी क्षेत्रफल रोपनी १-३-०-० कायम गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा घूसे घूसाएको नदेखिँदा उजुरी पुष्टि हुने आधार देखिएन। तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।६।६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४४. कपी हर्बल ट्रेडर्स, नेपालगन्जले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भारतको बाटो हुँदै काँकडभिट्टासम्म लैजाने गरी २०,००० के.जी. जटामसीको छोडपुर्जी दिइएकोमा २०६५ पौष ४ गते गाडी नं. HR46B/ 1896 र UPA30/ 9074 बाट निकासी भएको जटामसी भारतको दिल्ली लगी बिक्री गरेको र उक्त गाडीहरू मेची भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेको देखाएको कागजात बनाएको र जडिबुटीको कारोबार गर्ने दर्ता नभएको फर्मलाई भारतको बाटो हुँदै बिक्री गर्न निकासी इजाजत दिने क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका अधिकारीले छोडपुर्जी दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा कपी हर्बल ट्रेर्डस, नेपालगन्ज-६, फुल्टेक्रा कानुनत: जडिबुटी व्यवसाय गर्ने फर्मको रूपमा वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्ज र आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जमा दर्ता रहेको देखिन्छ। सो फर्मले खरिद तथा संकलन गरेको जडिबुटी जटामसी र सुगन्धवाल २०६५ सालमा कोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग यातायात संचालनमा कठिनाइ भएको अवस्थामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सहमति र नीतिगत निर्णयानुसार नेपालको एक भू-भागबाट अर्को भू-भागसम्म सामान लैजान ल्याउन भारतको बाटो प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार उक्त फर्मले जडिबुटी ओसार पसार गर्दा भारतीय बाटोको प्रयोग गरेको भए तापनि नेपालमा नै सामान पैठारी भएको मेची भन्सार कार्यालयबाट जारी भएको प्रज्ञापनपत्र प्रमाणबाट देखिएको र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतले मिति २०६५।८।२६ मा कपी हर्बल ट्रेडर्स बाँके, नेपालगन्जलाई वन पैदावार लिलाम, बिक्री कार्यविधि निर्देशिका, २०६० को दफा २६ (१) अनुसार १५ दिनको छोडपुर्जी म्याद थप दिइएको पाइएको हुँदा उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरामा कुनै सत्यता रहेको नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।६।१५ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४५. पर्सा जिल्ला रामनगरी गा.वि.स. १ बस्ने रामपुजन राउत कुर्मीको छोरा घनश्याम पटेल कुर्मीले मिति २०५५।१०।२५ मा ७६६७१४२५ नं. को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र नाम र जन्म मिति समेत ढाँटी मिति २०६४।४।१६ मा श्याम पटेल कुर्मीको नामबाट ना.प्र.नं. ३४१०६७/७ को दोहोरो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई प्रहरी सेवामा भर्ना भएको भन्ने सम्बन्धमा घनश्याम पटेल कुर्मीले मिति २०५५।१०।२५ मा जन्म मिति २०३८।७।२० उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट ना.प्र.नं. ७६६७१४२५ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निज प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने उद्देश्यले निजले मिति २०६४।४।१६ मा जन्म मिति २०४३।७।२० उल्लेख गरी श्याम पटेल कुर्मीको नामबाट ना.प्र.नं. ३४१०६७/७ को नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट लिई २०६४।११।८ मा नेपाल प्रहरीको प्र.ज.पदमा सेवा प्रवेश गरेको देखिन आयो।

निज घनश्याम भन्ने श्याम पटेल कुर्मीले मिति २०६४।४।१६ मा ना.प्र.नं. ३४१०६७/७ को नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र सोही नागरिकताको आधारमा प्रहरी सेवामा सेवा प्रवेश गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट छानबिन भई निजले मिति २०६४।४।१६ मा झुटा विवरण पेश गरी दोहोरो नागरिकता लिएको भनी निज समेतका विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट मिति २०६९।१२।१२ मा जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर भई सो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन नै रहेको र निजको नाममा मिति २०६४।४।१६ मा जारी ना.प्र.नं. ३४१०६७/७ को नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयले रद्द गरिएको भन्ने सो कार्यालयको मिति २०७०।३।११ को पत्रबाट लेखिआएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।६।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४६. समाज कल्याण मन्त्रालयबाट बजेट उपशीर्षक ५६-३-१२० को निःशर्त अनुदान रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा आफन्तहरूलाई बाँडी दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई बजेट उपशीर्षक नं. ५६-३-१२० को निःशर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन भएको रु.९०,००,०००।- मध्ये तत्कालीन मन्त्री सर्वदेव ओझाबाट मिति २०६७।९।२१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई रु.४२ लाख विभिन्न जिल्लाका संघ संस्थाहरूलाई ४ लाख, प्रशासनिक खर्च रु.१० लाख, वृद्धाश्रमलाई रु.८ लाख र पाँच विकास क्षेत्रलाई रु.३१ लाख ५ हजार दिने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीमण्डल विघटन भई उक्त मन्त्रालयमा अर्का मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा नियुक्त हुनुभएकोले निजको कार्यकालमा उल्लेखित रकम वितरण गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतबाट राय सल्लाह लिई गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७ अनुसार अनुदानका लागि रजिष्टर्ड संघ संस्थाहरूलाई दरखास्त पेश गर्न गोरखापत्रमा ७ (सात) दिने सूचना प्रकाशित गरी पर्न आएका ४७१ दरखास्तमध्ये मूल्यांकन समितिबाट छनौट भएका ७३ संघ संस्थाहरूलाई गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७ ले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराएको कागजातबाट देखिन आएकोले यसमा उल्लेखित रकम उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा आफन्तहरूलाई बाँडी दुरुपयोग गरेको भन्ने नपाइएकोले पछि कहीँकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४७. सर्लाही जिल्ला, हजरिया गा.वि.स. ८ख. कि.नं. १२१ र १२५ का जग्गा फिल्डबुकमा प्रति बुटेन जनिएकोमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा मोहनकुमार शर्मा समेतले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित सर्लाही जिल्ला, हजरिया गा.वि.स. ८ख. कि. नं. १२१ र १२५ का जग्गाहरू नापी कार्यालय, सर्लाहीबाट प्राप्त फिल्डबक उतार फारमको जोताहा महलमा प्रति बुटेन लेखिएको र सो जग्गाहरू कि.का. भई विभिन्न कित्ताहरूमा विभक्त भएको प्लट रजिष्टरको छायाकपीबाट देखिन्छ । कि.नं. १२१ बाट कि.का. भई १९४ र १९५ कायम भएको, सो कि.नं. १९५ बाट पनि कि.का. भई कि.नं. ४०६,४०७,४०८,४०९,४१० कायम भएको र कि.नं.१२५ बाट कि.का. भई २२३ देखि २२९ सम्म कायम भएको, सोबाट पनि कि.का. भई कि.नं.३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, र ३९८ समेत कायम भएको संलग्न प्लट रजिष्टरको छायाप्रति र मालपोत कार्यालय सर्लाहीको पत्रबाट देखिन्छ । कि.नं.१२१ बाट कि.का. भई कायम भएको कि.नं.१९५ को जग्गा पूर्णबहादुर भट्टराई समेतको नाममा र कि.नं.१२५ बाट कि.का भई कायम भएका जग्गाहरू ललितकुमार शर्मा समेतको नाममा मालपोत कार्यालय सर्लाहीको मिति २०४३।५।२९ र मिति २०४३।६।२१ को निर्णयले दर्ता भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको सोही मिति २०४३।५।२९ र मिति २०४३।६।२१ को निर्णय विरुद्ध परेको उजुरी उपर तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धान गरी प्रमुख मालपोत अधिकृत समेतलाई विपक्षी बनाई सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।२।९ मा सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट मालपोत कार्यालय सर्लाहीको मिति २०४३।५।२९ र मिति २०४३।६।२१ को निर्णयका सम्बन्धमा सार्वजनिक पर्ती जनिएका जग्गा व्यक्तिहरूका नाउँमा गैरकानुनी रूपले दर्ता भएको बदर गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सार्ने सम्बन्धी कारबाही चलाउने भन्ने मिति २०५०।१।२० मा निर्णय

भएको र सो निर्णयानुसार गर्न गराउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमा लेखी पठाई सो मन्त्रालयको मिति २०५०।५।२० मा राज्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी गएकोमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको भनी पुनः आयोगमा परेको उजुरी उपर आयोगले छानबिन गरी दर्ता बदरतर्फ तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने गरी मिति २०६०।७।१४ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय विरुद्ध रिट निवेदक जगन्नाथ अधिकारी समेतले उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरी अदालतबाट मिति २०६५।११।२९ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई निष्कृय बनाउने गरी भएको निर्णय भनी आयोगको मिति २०६०।७।१४ को निर्णय बदर गरेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरीको जरिया मालपोत कार्यालय सर्लाहीको मिति २०४३।५।२९ र मिति २०४३।६।२१ को निर्णयसँग सम्बन्धित भई सोही निर्णयको आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम हुन आएको, सो निर्णय उपर परेको उजुरी अनुसन्धान भई सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको र यसै जरियासँग सम्बन्धित उजुरी उपर आयोगबाट मिति २०६०।७।१४ मा भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर समेत भएको देखिँदा मालपोत कार्यालय सर्लाहीको मिति २०४३।५।२९ र मिति २०४३।६।२१ को निर्णय एवं जरियासँग सम्बन्धित देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।५ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४८. भैरव निम्न माध्यमिक विद्यालय साडेपानी ७ कैलालीको कम्पाउण्डमा भएका सिसौका रूखहरू कटान गर्दा नजिकको ऐलानी पर्ती जग्गाका रूखहरू समेत काटेर मिसाई अनियमितरूपमा काठ निकासी भएको भन्ने सम्बन्धमा कैलाली जिल्ला साडेपानी गाउँ विकास समिति ७ लढौवास्थित भैरव निम्न माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं अभिभावकहरूको भेलाले उक्त विद्यालयको हाताभित्र पर्ने आफ्नै हक भोगको कि.नं. ५६२ जग्गामा रहेका सिसौ जातका रूखहरू कटान गरेर विद्यालयको भौतिक सुधार तथा खोला कटान नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरी जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिले रूखहरू कटान तथा काठ दाउरा बिक्री वितरण गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । वन कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा उक्त जग्गासँगै जोडिएको ऐलानी पर्ती जग्गामा रहेका रूखहरू समेत कटान गरी विद्यालयको काठमा मिसाई बिक्री वितरण गरिएको भन्ने आरोपको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार प्रमाण पुग्न नसकेकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४९. ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी विरुद्ध परेको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा कम्पनी डुबाउनेहरू नागेश्वरप्रसाद चौधरी, अनिल बुढाथोकी, कृष्णचन्द्र प्रधानांग, रत्नबहादुर थापा र महेन्द्रबहादुर थापामाथि छानबिन गरी कारबाही हुन उजुरी परेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान, बुझिएका व्यक्तिहरूको कागज एवं राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन अनुसार आरोपित व्यक्तिहरूले उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्य स्थापित हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिदैन । एउटा कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको ल्याप्चे तथा दस्तखतलाई हालको प्रविधिको दुरुपयोग गरी आरोपित व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गरेको विषय तथ्यहीन देखिन आएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५०. ग्रामसेवा उच्च मा.वि. सामरी नुवाकोटले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ग्रामसेवा उच्च मा.वि. सामरीको लागि आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न रु.५,५०,०००।- आ.व. २०६६।६७ मा चार कोठे भवन निर्माणका लागि रु.८,२५,०००।- आ.व. २०६८।६९ मा भवन मर्मतका लागि

रु.५,००,०००।- गरी जम्मा रु.१८,७५,०००।- जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटबाट अनुदान स्वरूप निकासा भएको देखिन्छ । उक्त विद्यालयबाट रु.९,७६,१८९।७० को लागतमा दुई कोठे भवन र रु.१२,३६,२६६।७९ को लागतमा चार कोठे भवन निर्माण गरेको देखिन्छ भने रु.६,४७,००२।३८ को लागतमा भवन मर्मत गरी जम्मा रु.२८,५९,४५८।८७ खर्च गरेको देखिन्छ । अनुदान स्वरूप निकासा भएको रकमभन्दा बढी खर्च गरी भवन निर्माण तथा मर्मत गरेको देखिएको र उक्त खर्च रकमका सम्बन्धमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्यौंट भएको भन्ने पत्र समेत संलग्न गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटबाट मिति २०७०।४।३२ को पत्रबाट लेखिआएको देखिँदा उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५१. काठमाडौं जिल्ला महादेवस्थान गा.वि.स. ४ स्थित गुमालचोकी सचेत महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सावित्री उप्रेतीको संलग्नतामा उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने १३ वटा उत्तिस जातका रूखहरू सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना काटेको भन्ने सम्बन्धमा गुमालचोकी सचेत महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सावित्री उप्रेतीको संलग्नतामा उक्त वन क्षेत्रभित्र पर्ने उत्तिस जातका १३ वटा रूख स्वीकृत वार्षिक योजना विपरीत कटान गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा कारबाहीको विवरण खुलाई पठाउन मिति २०७०।५।२३ को पत्रबाट जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंलाई पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।४।१० र मिति २०७०।५।२५ को पत्रहरूबाट वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षको संलग्नतामा १३ वटा रूखहरू कटान गरी २४१.९५ क्यू.फिट काठ उत्पादन भएकोले समूहको मिति २०७०।१।२९ को साधारण भेलाबाट स्वीकृत वन कार्ययोजना अनुसार क्षति भएका रूखहरू बापतको जरिवाना रु.१२,५००।- र वनक्षेत्र अतिक्रमण गरे बापतको जरिवाना रु. १०,०००।- समेत गरी रु.२२,५००।- निज अध्यक्ष सावित्री उप्रेतीबाट समूहको खातामा जम्मा गराउने भनी निर्णय भए बमोजिम उक्त रकम थानकोटस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा जम्मा गरेको भौचर प्राप्त हुन आएकोले निजलाई वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ बमोजिम कारबाही पूरा भएको भनी लेखी आएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५२. निषेध गरिएका औषधी पैठारी गरी खुल्ला बिक्री वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भारतको Abbott health care Ltd बाट उत्पादन भई निरज फर्मास्युटिकल्स वीरगन्जले आयात गरेको Gluformin G1 र G2 औषधीमा मिसाइएको समिश्रणमा चिकित्सकहरूले आपत्ति जनाएको आधारमा ०६९।१।१८ मा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र उजुरी परे पश्चात मौज्दात स्टक संकलन गरी बिक्री वितरण नगर्न आदेश भई हाल नष्ट गरी सकिएको अवस्था रहेको, Gluformin G1 र G2 Tabetets United Status pharmacopeia (USP) को Metformin र Indian pharmacopeia (IP) को Glimepride समेत दुइवटा Component को संमिश्रणयुक्त मधुमेहको औषधी रहेको, यसको संमिश्रणबारे चिकित्सकहरूको आपत्ति जनाई ध्यानाकर्षण गराइएको आधारमा रोक लगाइएको भए पनि हाल नेपाली उत्पादनकर्तालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरिएको अवस्था हुँदा नकारात्मक प्रभाव सम्बन्धमा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हेरिनुपर्ने नदेखिएको, निरज फर्मास्युटिकल्सको oreler sheet र भन्सार प्रज्ञापनपत्रबाट पहिला नै गइसकेको Ored बमोजिमको सामान पछिमात्र आपूर्ति भएको अवस्था देखिएको र निरज फर्मास्युटिकल्स सार्वजनिक संस्था नभएको, त्यसका संचालक समेत सार्वजनिक व्यक्ति/पदाधिकारी नरहेकोले सो फर्म र

सोका संचालक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ बमोजिम अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने भएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५३. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा कार्यरत जे.३ हेल्पर पदका धनप्रसाद गुरुङले नागरिकतामा उमेर सच्याई नोकरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज धनप्रसाद गुरुङले आयोग समक्ष गरेको बयान तथा निजले पेश गरेका कागजातहरू तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कास्कीबाट प्राप्त कागजात तथा जि.प्र.का. कास्कीको मिति २०६९।६।१८ को पत्रबाट मिति २०४७।१।१६ मा उक्त कार्यालयमा आगलागी भई सम्पूर्ण अभिलेख जली नष्ट भएकोले पछि २०५१ सालमा निजलाई प्रतिलिपि दिँदा नयाँ रेकर्ड कायम गरी दिएको र निजलाई अनुसन्धानको क्रममा बयान गराउँदा पहिलेको नागरिकता र पछि लिएको नागरिकतामा एउटै उमेर रहेको भनी बयान गरेको हुँदा उजुरीमा उल्लेखित आरोप पुष्टि हुने आधार देखिन नआएकोले पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५४. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रा.प.प्रथम श्रेणीको सह सचिव प्राविधिक पदमा कार्यरत दिनकर शर्माले अकुत सपत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा संकलित कागजात, निजले आयोग समक्ष गरेको बयान, निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नुअघि र पछि आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्ति र निजको आयव्ययको सम्बन्धमा गरिएको विस्तृत विश्लेषण समेतबाट निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म कुल रु.१,५१,०५,४०९।- बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने रु.५२,१४,८३८।- खर्च गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । हाल निजसँग काठमाडौं १४ कुलेश्वर मा कि.नं. २० को ०-१३-०-० क्षेत्रफलमा बनेको पैत्रिक घर एउटा, निजको श्रीमती तारा शर्माको नाममा काठमाडौं चपली भद्रकालीको ९(घ) को कि.नं. ५०६ र ५०८ को ०-१२-२-० क्षेत्रफलमा बनेको घर र काठमाडौं पशुपतिको कि.नं. ३८२ को ०-८-१-० क्षेत्रफलको जग्गा तथा ललितपुर खोकनाको ४(घ) को कि.नं. ५६ को १-५-०-० क्षेत्रफल जग्गा अचल सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । चल सम्पत्तिमा निजको बैंक मौज्दात रु.५,०१,६१२।- रहेको देखिन्छ । निज दीनकर शर्मा मिति २०७०।७।२ मा अनिवार्य अवकाश भइसकेको देखिन्छ । निजसँग भएको सम्पत्ति र निजको आय स्रोतको विश्लेषण गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्य स्थापित हुन सक्ने नदेखिएको, निजले साल बसाली भरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण तथा हाल अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंको निर्माणाधीन भवनमा फ्लोरिङ, फर्निसिङ तथा आन्तरिक पार्टिसनका लागि २०६७।५।२४ गते आह्वान गरिएको सिलबन्दी बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्ने करुणा इन्टेरियरको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरी बढी रकम कबोल गर्न जे. आर. सैँजु इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का सदर गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंले आ.व.२०६७।६८ मा फ्लोरिङ, फर्निसिङ तथा आन्तरिक पार्टिसनका लागि आह्वान गरेको सिलबन्दी बोलपत्रमा ५ वटा फर्महरूले टेण्डर हालेको र सबैभन्दा कम मूल्यको करुणा इन्टेरियरले उल्लेखित कार्य

गर्न स्वीकृति नपाई बढी मूल्य बोलकबोल गर्न जे. आर. सैँजु इन्टरप्राइजेजले स्वीकृति पाएको हुँदा करुणा इन्टेरियरको यस आयोगमा उजुरी गर्न आएको । करुणा इन्टेरियरले आशयपत्र अस्वीकृतिको कारण Bidder Qualification Requirement नभएको जानकारी समय सीमाभित्र नै पाएको । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) नियमावली, २०६४ को नियम २२४ बमोजिम मूल्यांकन समिति गठन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (७) बमोजिम निवेदकको क्राइटेरिया पूरा नभएको जानकारी गराएको । निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ को प्रयोग नगरेको । सर्वोच्च अदालतमा निवेदकले उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी पाउँ भनी रिट दर्ता गरेको तर तारेख गुजारी निजको उजुरी तामेलीमा गएको । जिल्ला विकास समितिको उल्लेखित कार्यसमेत मिति २०६७।१२।२४ मा नै जे. आर. सैँजु इन्टरप्राइजेजले सम्पन्न गरिसकेको । जि.वि.स.को कार्यालय काठमाडौंको आन्तरिक पार्टिसनभन्दा पहिले समेत जे. आर. सैँजु इन्टरप्राइजेजले कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय तालिम केन्द्र ठिमीमा र सूचना तथा संचार मन्त्रालयको भवन सिंहदरबारमा सम्पन्न गरिसकेको पाइएकोले उजुरकर्ता करुणा इन्टेरियरका अध्यक्ष देवराज शर्माको उजुरी माग बमोजिम अनियमितता भई आर्थिक चलखेल भए गरेको नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५६. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत तत्कालीन प्रहरी हवल्दार आसमान नेपालीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी कार्यरत रहेको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत तत्कालीन प्रहरी हवल्दार आसमान नेपालीले मिति २०५२।९।७ मा प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति पाई मिति २०६०।११।८ मा प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भएको र मिति २०६८।१०।५ मा घरायसी कारण देखाई राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भएको देखिन्छ । निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षे.का. वाराणसीबाट सन् १९९८ मा हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू मिति २०६९।९।८ मा प्रमाणीकरणका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट पठाएको देखिँदा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभन्दा अगाडि नै निजले २०६८।१०।५ मा सेवाबाट अवकाश लिइसकेको देखिँदा आयोगको मिति २०७०।२।३१ को नीतिगत निर्णयानुसार यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

५७. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक संजीव सिंह कठायतले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज संजीव सिंह कठायतले २०४८ सालबाट हवाई विभागको रेडियो इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । नोकरी प्रवेशपछि निजले हालसम्म तलबभत्ता बापत प्राप्त गरेको रु.१५,६३,५६२।-, वैदेशिक आयबाट प्राप्त रु.२७,३७,०००।, संचयकोषबाट लिएको ऋण रु.२,००,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.२,१०,०००।- र बिमाबाट प्राप्त रु.३,००,०००।- समेतबाट जम्मा रु.५०,१०,५६२।- आर्जन गरेको देखिन्छ । हाल निजसँग अंश बापत पाएको कैलालीको करिब १ बिघा जग्गाको आम्दानी र काठमाडौं महांकालमा १६७ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको करिब १५६५ व.फि. क्षेत्रफलको १ तल्ला घर मात्र देखिन आएको छ । व्ययतर्फ घर निर्माणमा आयोगबाट स्थापित मूल्यांकनको मापदण्ड बमोजिम २०६१ सालमा स्थापित प्रति वर्गफिट रु.७६४।- का दरले नक्सा बमोजिम १५६५.४८ वर्गफिटको निर्माण लागत रु.११,९६,०२६।- हुन आउनेमा सम्पत्ति विवरणमा खर्च देखाएको रु.१६ लाख, जग्गा खरिदमा रु.६,७८,५००।-, शेयर खरिदमा रु.४९,०००।-, सवारी साधन खरिद (मोटरसाइकल) मा रु.१,३५,०००।-, सुन तथा अन्य इलेक्ट्रिकल्स सामान खरिदमा रु.३,७०,०००।- र

हाल निज र निजकी श्रीमतीका नाममा रहेको बैंक खातामा रु.१६,३५,६५२।- मौज्दात समेत गरी जम्मा खर्च रु.४४,६८,१५२।- व्यय देखिन्छ। निजको खर्चभन्दा वैधानिक आय नै बढी देखिएको अवस्था र रु.१६,३५,६५२।- बैंक ब्यालेन्स रहेको अवस्थाले बचत देखिएको रु.५,४२,४१०।- घर खर्च लगायत पारिवारिक पालनपोषण एवं वृत्ति विकासमा खर्च भएको मानी बैंक ब्यालेन्स रकम रु.१६,३५,६५२।- निजको समग्र आय रु.५०,१०,५६२।- अन्तर्गतकै देखिँदा निजले आर्थिक अनियमितता गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

५८. जिल्ला वन कार्यालय इलामका सहायक वन अधिकृत वशिष्ट नारायण मिश्रले वन तस्कर, माफियासँग मिली अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी काठमाडौंमा घर किनेको, छोराहरूलाई मेडिकल र चार्टर एकाउन्टेन पढाएको भन्ने सम्बन्धमा आरोपी वशिष्ट नारायण मिश्र मिति २०३३।४।१० मा फरेष्टर पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। निजको सोही मितिदेखि आ.व. २०७०।७१ सम्मको तलब रु.१३,६५,४८९।३, रासन बापत प्राप्त रकम र दुर्गम भत्ता बापत प्राप्त रकम रु.५,४५,२८५।-, छोरा सन्तोष कुमार मिश्रलाई MBBS पढाउने क्रममा दृष्टिबन्धक पारित गरी लिएको ऋण रु.९,५०,०००।- छोराहरू सन्तोषकुमार मिश्रले चीनमा र अशोककुमार मिश्रले भारतमा काम गरी प्राप्त रकम रु.१५,१३,७०१।७६, छोरा सन्तोषकुमार मिश्रले नेपालमा काम गरे बापत प्राप्त रकम रु.२,९९,६००।-, कर्मचारी संचयकोष र AEC Development Bank बाट लिएको ऋण रु.२२,६८,९००।-, घर बहालबाट प्राप्त आय रु.१३,३९,२१८।९७, कृषिबाट आय रु.८,३३,४६६।०६, जग्गा बिक्रीबाट आय रु.३०,०००।-, सन्तोषकुमार मिश्रले सासु प्रतिमादेवीबाट लिएको रु.१०,००००००।- र ललितपुरमा घर खरिद गर्दा अरविन्द्रकुमार चौधरीसँग लिएको ऋण रु.३७,००,०००।- समेत गरी जम्मा आय रु.१,३८,४५,६६१।०९ रहेको देखिन्छ भने निजले जग्गा खरिदमा रु.२,१३,०००।-, घर निर्माणमा रु.११,१३,०००।-, सवारी साधन (मोटर साइकल) खरिदमा रु.२,३२,९००।-, AEC Development Bank को तिरेको किस्ता रु.१६,३५,६३०।२९, संचयकोषलाई क्रमिक रूपमा तिरेको रु.३,६०,०००।-, अरविन्द्र कुमार चौधरीलाई तिरेको रु.२९,०६,०००।-, ललितपुरमा घर खरिदमा रु.४०,००००००।-, सुन खरिदमा रु.१,६८,०००।, दुवै छोराहरूको अध्ययन खर्च रु.१३,८८,६४०।- दृष्टिबन्धकको ऋण तिरेको रु.९,५०,०००।- समेत गरी कुल व्यय रु.१,२९,६७,१७०।२९ रहेको देखिन्छ। यसरी निज वशिष्ट नारायण मिश्रको कुल व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिंदा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा निज तथा निजको परिवारको नाममा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रहेको रु.६,४६,९३३।७७ लाई निजको हालसम्मको बचत सम्पत्ति मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

५९. काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गाउँ विकास समिति ६ को सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा घूसाएको भन्ने सम्बन्धमा गोठाटार गा.वि.स. ६ सिट नं. १०२-११४९-०४ का कि.नं. २०,२१, २२ र २३ का जग्गाहरू मालपोत कार्यालय चाबहिलको टोकन नं.२८ देखि ३८ मिति २०६९।८।७ को राजीनामा लिखतबाट कित्ताकाट भै विभिन्न कित्ता कायम भएको देखियो। यसरी कित्ताकाट भएको जग्गाहरूलाई हालसाबिक गर्दा भोग तथा साबिक बमोजिमको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी गरेको समेत देखियो। हाल कायम कि.नं. २०, २१, २२, १६६ र १६७ साबिक गोठाटार ६क कि.नं. ६४ र ६५ भिडी कायम भएको र साबिकभन्दा क्षेत्रफल बढी नभएको, साबिक बमोजिम बराबर नै रहेको साथै हाल कायम कि.नं. २३

साबिक कि.नं. ६२ र ६३ भिडी नाप नक्सा भएको श्रेस्ताबाट देखियो । यसैगरी हाल कायम जग्गामा कुनै प्रकारको सार्वजनिक, पर्ती जग्गा घूसे घूसाएको नदेखिएको भनी नापी शाखा चाबहिलको मिति २०७०।५।२ को पत्रबाट किटानी रूपमा लेखी आएको देखियो । हाल साबिक भएका कित्ताहरूमा खोला घूसेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगका नापी अधिकृतहरूबाट मिति २०७०।८।९ मा फिल्ड निरीक्षण भई पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार सो खोला घूसेको पनि नदेखिएकोले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा घूसाएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुन सक्ने नदेखिंदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६०. काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयले आ.व.२०६९।७० को लागि टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनका लागि स्वीकृत गरेको बोलपत्रमा अनियमित भएको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको निमित्त दैनिक १४ मिनेटको "हाम्रो काठमाडौं" र "नेपाल मण्डल" श्रव्यदृश्य कार्यक्रम उत्पादन कार्यका लागि मिति २०६९।४।८ को गोरखापत्रमा शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भए अनुसार तीन थान प्राविधिक प्रस्तावहरू पर्न आएको र सो उपर मूल्यांकन गर्दा मिटिङ प्वाइन्ट प्रा.लि. र काठमाडौं टेलिभिजनले प्रस्तावमा तोकिएको योग्यता पूरा नगरेको र काठमाडौं मिडियाले प्रस्तावमा तोकिएको योग्यता पूरा गरेकोले निजको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति गरेको देखियो । बोलपत्रको प्रावधान अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुनेको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुपर्ने हुँदा यसमा काठमाडौं मिडियाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको देखियो । आर्थिक प्रस्ताव अनुसार रु.३,१६,०००।- काठमाडौं महानगरपालिकालाई शुल्कको रूपमा बुझाउने सम्झौता समेत भई टेलिभिजन कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलेको देखियो । यसरी स्वीकृत गरेको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम प्रभावग्राह्य भएको देखिँदा बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमित भएको भन्ने पुष्टि हुन सक्ने नदेखिंदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६१. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का स्थायी कर्मचारी विद्यासागर मालीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नगई लेबोरेटरी उच्च मा.वि.मा बिहान ६.३० देखि अपरान्ह ३.३० सम्म नियमित रूपमा हाजिर भई कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजले मिति २०६४।१२।३० देखि बिहान ७:०० बजेदेखि ८:३० र बेलुका ५:१५ देखि ६:३० सम्म लेबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कराते प्रशिक्षण गराए बापत परिवहन र खाजा खर्च रु.१४,७००।- मासिक रूपमा प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजले मिति २०६१।५।१ गतेबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सहायक कराते प्रशिक्षकको रूपमा स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पत्रबाट खुली आएको छ । बिहान १०:०० बजेदेखि बेलुका ५:०० बजेसम्म दैनिक रूपमा उपस्थित भई कार्यालयमा हाजिर गर्ने गरेको र लेबोरेटरी स्कुलमा बिहान बेलुका नेपाल कराते संघबाट अनुमति लिई कराते प्रशिक्षण गराउने गरेको भनी निजले बयान गरेको अवस्था छ । बिहान बेलुका प्रशिक्षण संचालन गरेको अवस्था विद्यमान रहेको र लेबोरेटरी उ.मा.वि.बाट तलब नलिई परिवहन र खाजा खर्च लिएको अवस्था देखिंदा उजुरीको आरोप पुष्टि हुने आधार खुल्न नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।८।१७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६२. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष ई.शालिग्राम सिंहले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज ई.शालिग्राम सिंहले मिति २०६७।०३।१५ गतेदेखि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अध्यक्ष पदमा सेवा प्रवेश गरी हालसम्म सोही परिषद्को सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात हालसम्म जग्गा बिक्रीबाट रु.३९,९०,०००।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विभिन्न

मितिमा ऋण लिएको रकमबाट रु.२,८५,८४,४३४।-, जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट रु.४४,५०,०००।-, समेत गरी जम्मा रु.३,७०,२४,४३४।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसै गरी निजले हालसम्म घरजग्गा खरिदमा रु.२,६१,४४,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१०,००,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.३७,२०,०४७।- समेत गरी जम्मा रु.३,०८,६४,०४७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । उल्लेखित विवरणको आधारमा निज इ.शालिग्राम सिंहको समग्रमा समेत खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिंदा पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६३. बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले विज्ञापन भुक्तानीमा समेत अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी The Times of India, New Delhi बाट प्रकाशन गरिएको सूचनामा लेखाका कर्मचारीहरू तथा हाकिम मिलेर विज्ञापन एजेण्ट ड्राफ्ट मेडियालाई भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा The Times of India, New Delhi को April 30, 2010 मा पेज नं. १५ मा र लखनऊको पेज नं. ५ मा निस्किएको देखिएकोले यसलाई अन्यथा भन्न सकिएन । नियमानुसार दिएको भुक्तानी हुँदा केही गरिरहनु परेन । अर्को डा. सन्जीव शर्माले NGO खोली हिनामिना गरे भन्नेतर्फ हेर्दा त्यसको हर हिसाब बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाटै हुने भएकोले एउटा व्यक्ति मनोपोली हुन सक्ने अवस्था नभएको साथै ३ वर्षे DM कोर्ष भरतपुर मेडिकलमा अध्ययन गर्ने बिदा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी न्यायिक विचाराधीनको विषय भएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६४. सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण सिलवाल क्षेत्रीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज लक्ष्मण सिलवाल क्षेत्री २०४० सालबाट नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । नोकरी प्रवेशपछि निजले हालसम्म तलबभत्ता बापत प्राप्त गरेको रु.१०,५३,०३१।-, अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कामबाट प्राप्त सफलताका लागि कमिसन बापतको आय रु.६,२८,०००।-, संचयकोष फिर्ताबाट रु.३,७७,०७७।-, नागरिक लगानी कोषबाट रु.८५,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१७,४८,२००।- र राजीनामा गरी सेवाबाट अलग हुँदा बिदा एवं सुविधा बापत प्राप्त रु.६,००,०००।- समेतबाट जम्मा रु.२१,४३,१००।- आर्जन गरेको देखिन्छ । हाल निजको नाममा काठमाडौं जीतपुरमा आठ आना जग्गा मात्र र निजकी श्रीमती जमुना सिलवालको नाममा विवाहित छोरीबाट बकसपत्रबाट आएको २४५ ब.फि. क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको साढे दुइ तल्लाको घर तथा अवकाशपश्चात पाएको सुविधाको आम्दानीबाट खरिद गरिएको प्रयोग भएको (सेकेण्ड हेण्ड) कार मात्र रहेको देखिन्छ । विवाहपश्चात २०६४ सालमा रु.३४,००,०००।- मा लक्ष्मण सिलवालकी छोरी सीता सिलवाल थापाको नाममा खरिद भएको सामाखुसीको उक्त घरजग्गा २०६९ सालमा निजले आमा जमुना सिलवाल (लक्ष्मण सिलवालकी श्रीमती) लाई बकस गरिदिएको र सीता सिलवालका पति प्रकाश थापा वीर अस्पतालमा चिकित्सक पेशामा रहेका र निजको नवलपरासी जिल्लामा रहेको खेतीयोग्य जग्गाको आम्दानी समेतबाट उक्त घरजग्गा खरिदको स्रोत पुग्ने नै देखिन्छ भने कानुनत: छोरीले आमालाई बकस दिन नमिल्ने पनि नदेखिँदा सो तर्फ आयोगले थप हेर्न पर्ने अवस्था रहेन ।

हाल पारिवारिक एवं आयोगको सम्पर्कमा नदेखिएका आरोपित लक्ष्मण सिलवाल क्षेत्रीको व्ययतर्फ घर/जग्गा खरिदमा रु.१३,३६,०००।-, सवारी साधन (सेकेण्ड हेण्ड कार खरिद) मा रु.५,५०,०००।- समेत गरी जम्मा खर्च रु.१८,८६,०००।- व्यय देखिन्छ। निजको खर्चभन्दा वैधानिक आय नै बढी देखिएको अवस्था र लक्ष्मण सिलवाल समेतको लगानी रहेको चण्डीका ट्रेडर्सको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋण रु.१,२०,००,०००।- को साँवा ब्याज बापत हाल रु.८१,९४,९२९।- तिर्न बाँकी रहेको अवस्था देखिँदा निजले आर्थिक अनियमितता गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

६५. समाज कल्याण परिषद्को निर्देशक पदमा कार्यरत मदन रिमालले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा आरोपित मदन रिमाल २०४२ सालदेखि समाज कल्याण परिषद्मा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी हाल निर्देशक पदमा सोही संस्थामा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निजले सेवा अवधिमा तलबभत्ता बापत आर्जन गरेको रु.३६,०६,३०८।- वैदेशिक भ्रमणको आयको बचतबाट रु.९८१४८।- विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण बापत रु.१८,८३,७२८।- गरी जम्मा रु.५५,८८,१८४।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने खर्चतर्फ घर निर्माणमा रु.१०६२,०००।- जग्गा खरिदमा रु.१०,४४,०००।- शेयर खरिदमा रु.४७,१६०।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु.१४,२७,३४५।-गरी जम्मा रु.३९,८०,५०५।- खर्च गरेको देखिन्छ। अतः निजले आर्जन गरेको वैधानिक आयमा निजले गरेको खर्च घटाउँदा आयभन्दा खर्च कम देखिएकोले निजले आफू पदमा रहँदा गैरकानुनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने आधार प्रमाण नभएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

६६. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको इन्सिनेटर निर्माण कार्यको ठेक्का लिई सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित आरोपका सम्बन्धमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इन्सिनेटर चिम्नी निर्माण कार्य तथा जडान गर्ने कार्य इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल धरानले फलामे चिम्नी निर्माण गर्ने कार्य मात्र लिएको र उक्त निर्माण कार्यको जडान समेत भइसकेकोमा मिति २०६२।१।२१ को हावाहुरीबाट ढलेको व्यहोरा अवगत गराइएको पत्र बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मिति २०६२।६।११ Ref No: १५८८ बाट जानकारी गराइएको अवस्थामा यसरी दैवी प्रकोपको सम्बन्धमा सम्झौतामा केही स्पष्ट नभएको र मर्मतको लागि लाग्ने लागत अनुमान र कार्य योजना सहित प्रतिष्ठानबाट माग गरी कार्य सम्पन्न गर्न आह्वान गरिएको अवस्था भएकोले आरोप उजुरी प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

६७. अपुताली परी नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा नक्कली जग्गा धनी खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौंमा जन्म भै ललितपुर, टौखेल बस्ने मुरलीदेवीलाई बाबुले बकस गरी दिएको काठमाडौं पुखलाछी ७, कि.नं २५, २६ र ३१ का जग्गाहरू २०२१ सालमा नै निजको नाममा नाप नक्सा भएकोमा २०२६ सालमा निजको मृत्यु भएपश्चात् दर्ता हुन बाँकी रहेको देखियो। सोही जग्गा २०२३ सालमा दिएको शेषपछिको बकसपत्र बमोजिम भवानी देवी शर्माको तर्फबाट (२०२७) को तिरो तिरिएको अवस्था देखिएपछि छुट जग्गाका लागि निवेदन परेका आधारमा उक्त जग्गाहरूको दर्ता

मुरलीदेवी र भवानी शर्माबीचको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट फूपु-भदैको नाता प्रमाणित भएको, फिल्डबुकमा मोही डम्बरबहादुर थापा क्षेत्री र कैफियत महलमा यो जग्गा का.ई. गोकर्ण बस्ने मुरलीदेवीको नम्बरी हो मैले जोतेको छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको, मालपोत कार्यालयको साबिक लगत श्रेस्तामा पनि जग्गाधनी मुरलीदेवी का.ई. गोकर्ण बस्ने दर्ता बाँकी भनी उल्लेख भएको, दर्ता गर्दाका अवस्थाको मिसिलमा भवानी शर्माको निवेदन, नागरिकता, गा.वि.स. को सिफारिस, नाता प्रमाणित, मालपोत तिरेको रसिद सर्जमिन मुचुल्का, ३५ दिने हकदाबी सम्बन्धी सूचना शेषपछिको ककसपत्र आदि कागजातका आधारमा २०६५।१०।१९ मा छुट जग्गा दर्ता तथा नामसारी भएको देखियो भने भवानी शर्मालाई फूपु मुरलीदेवीले दिएको शेषपछिको बकसपत्र ०२१ सालदेखि २०२७ सालसम्म मालपोत र बाली बुझाएको रसिद मोहीको रूपमा डम्बरबहादुर थापा जनिएको र लगत फिल्डबुकमा मुरलीदेवीका नाममा नापी भएको अवस्था हुँदा जग्गा बिर्ता वा सरकारी भन्ने देखिएन ।

निजको सम्पत्ति खाने हकवाला भएकै कारण भदैलाई शेषपछिको बकसपत्र दिएको अवस्था तथा निज मुरलीदेवीका दाजु भाइसमेत जीवितै रही उनीहरूको तर्फबाट बहिनी भवानी शर्माको नाममा दर्ता भएकोमा मन्जुरी जनाएको अवस्था हुँदा अपुताली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम हकवाला नभएकोले अपुताली परी नेपाल सरकारमा आउने अवस्था देखिँदैन । अतः नेपाल सरकारको नामको जग्गा वा गुठी जग्गा वा सार्वजनिक नदेखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने प्रकृतिको जग्गा नदेखिएको र हाल सो जग्गा मिति २०६५।१०।१९ मा दर्तापछि मिति २०६५।११।६ मा राजेन्द्र बस्नेतलाई, मिति २०६८।४।१ मा राजेन्द्र बस्नेतले नरबहादुर सिलवाललाई र मिति २०६८।४।१९ मा नरबहादुर सिलवालले विष्णुबहादुर अधिकारीलाई बिक्री गरिसकेको अवस्था समेत देखिँदा थप अनुसन्धानको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६८. नेपाल प्रहरीको मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगन्ज दरबन्दीका प्र.स.नि. जहरसिंह बोहराले पेश गरेको हाइस्कुल (एस.एल.सी.) को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुटा (नक्कली) भएको भन्ने सम्बन्धमा निज भू.पू. प्र.स.नि. जहरसिंह बोहरा मिति २०५२।४।१५ मा नेपाल प्रहरी सेवामा प्रहरी जवान पदमा सुरु नियुक्ति भई मिति २०५८।१०।४ मा प्र.ह.पदमा र मिति २०६४।८।९ मा प्र.स.नि.पदमा बढुवा भएको र मिति २०६८।८।१९ मा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अलग भएको देखिन्छ । निजले सेवामा रहँदा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा प्रमाणीकरणका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुर मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको सत्यापन ५२१५ को पत्रबाट परीक्षार्थीको नाम जहर सिंह बोहरा, पिताको नाम गोपाल सिंह बोहरा, परीक्षा HS, वर्ष १९९७, अनुक्रमांक १९८१८२३, योग २९०/६००, श्रेणी II, केन्द्र वा कलेजको नाम Haris Chandra Inter College, Varanasi को यह अनुक्रमांक वर्ष १९९७ में जनपद वाराणसी में अनुदानित नहीं हैं भनी उल्लेख भई आएकोले निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुन भनी पुष्टि भई आएको देखिन्छ ।

निज प्र.स.नि.को शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली देखिए तापनि निजको सम्बन्धमा आयोगमा मिति २०६८।१०।८ मा उजुरी दर्ता भएको तथा मिति २०६८।८।१९ मा निजको राजीनामा स्वीकृत भई उजुरी पर्नु अगावै सेवाबाट अलग भइसकेको देखिँदा उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्रले सेवामा रहँदा पदीय भूमिका निर्वाह गर्न कुनै तात्विक भूमिका निर्वाह नगर्ने तथा अबउप्रान्त उक्त नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको,

हालसम्म निजको उक्त नक्कली प्रमाणपत्रको कारणले कसैलाई हानि नोक्सानी, क्षति पुऱ्याएको नदेखिएकोले पछि प्रमाणबाट खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने गरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

६९. दैलेख जिल्लाका गा.वि.स.हरूको गाउँ पार्श्वचित्र निर्माण गर्ने क्रममा गाउँ विकास समितिका सचिवहरूको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन पार्श्वचित्र निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हुँदा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना देखिएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा संकलित जिल्ला विकास समिति दैलेखको पत्र तथा कागजातहरू, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ समेतका प्रमाणलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन विश्लेषण गर्दा गाउँ विकास समिति आफैंमा स्वायत्त संस्था भएको र स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत गाउँ पार्श्वचित्र निर्माण गर्नका लागि गाउँ परिषद्द्वारा विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही पार्श्वचित्र निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको देखिँदा उजुरीलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखीएको ।

७०. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सह सचिव नारायणप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज नारायणप्रसाद कोइराला २०४४ सालमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी २०५४ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा सरुवा भई हाल सोही परिषद्मा सह सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् मिति २०६४।२।६ गतेसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६४।२।६ गतेको निर्णयले उक्त अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन आयो । उक्त मिति २०६४।२।६ गते पश्चात् निजले आफ्नो तलबभत्ताबाट रु.१६,९५,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट रु.३०,३७,७५०।- र मिति २०६४।२।६ सम्मको निजको बैंक मौज्दातमा रहेको रकम रु.३१,१७,८८५।-समेत गरी जम्मा रु.७४,५०,६३५।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसैगरी निजले उक्त मिति २०६४।२।६ पश्चात जग्गा खरिदमा रु.३,२५,०००।-, छोरालाई एम.वि.वि.एस.पढाउँदाको खर्चमा रु.२६,५०,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.३,६९,०८२।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । निज तथा निजका परिवारको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको हालसम्मको मौज्दात रकम रु.३,६९,०८२।- देखिएकोले सोही रकमलाई मात्र निजहरूको हालसम्मको बचत रकम मान्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लेखित विवरणहरूको आधारमा निज नारायणप्रसाद कोइरालाको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७१. मालपोत कार्यालय सप्तरीमा जग्गा प्रशासनको विषयमा अनियमितता भइरहेको सन्दर्भमा अखिलेश्वरप्रसाद सिंहले रमणप्रसाद सिंहलाई अधिकृत वारेस दिएकोमा उक्त वारेसनामा बदर गर्ने र सोही वारेसको आधारमा पारित भएको लिखतको दाखिल खारेज नभएको अवस्थामा रिसवत लिई निर्णय गरेको भन्ने समेत विषयमा अनुसन्धान हुँदा उजुरीमा उठान गरिएको विषयमध्ये पहिलो विषयको सन्दर्भमा संकलित प्रमाण कागजातहरूको आधारमा अखिलेश्वरप्रसाद सिंह र रमणप्रसाद सिंहको बीचको अधिकृत वारेसनामा बदरको विषयमा पक्षहरूलाई तारेखमा राख्ने र पेशीमा राख्ने विषय न्यायिक प्रक्रियाको एउटा आधार हो, न्यायिक विषय हो । यस्तो विषयमा

आयोगबाट अनुसन्धान केन्द्रित हुन सक्दैन । दाखिल खारेज गर्ने मालपोत अधिकृत र खरिदारले आयोग समक्ष बयान गर्दा कुनै रिसवत नलिएको भनी इन्कार भई बयान गरेको, मौकामा उजुरी नगरिएको, रिसवत लिएको भन्ने उजुरीको आधारले मात्र कसुर खम्बिर गर्न सकिँदैन त्यसका लागि प्रत्यक्ष प्रमाणको विद्यमानता आवश्यक पर्छ । रिसवत लिएको भन्ने विषयलाई उजुरीको आधारमा मात्र खम्बिर गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रमाणको औचित्य समाप्त हुन्छ । रिसवत लिएर नै निर्णय गरेको भन्ने उजुरीको आधारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य थप प्रमाण संकलन गर्ने अवस्था भएन । यसर्थ अदालतबाट भएको फैसलाको आधार र अन्य प्रमाणको आधारमा छुट जग्गा दर्ता भएकोमा उजुरवालाले उजुरीमा उल्लेख भएको जस्तो घूस रिसवत लिई निर्णय भएको भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन ।

यसैगरी उजुरकर्ताको दोस्रो विषय अर्थात आ-आफ्नो हक कायम गराई ल्याएको नदेखिएको र प्रेषित प्रमाणको आधारमा दाबी अनुसारको जग्गा दर्ता गर्न मिलेन भनी मिति २०६१।८।१० मा निर्णय भएकोमा पछि रन्जनप्रसाद सिंह र रमनप्रसाद सिंहले २०६५ आषाढमा रिसवत दिई दर्ता गर्ने निर्णयको विषयलाई हेर्दा रन्जनप्रसाद सिंह, गुन्जनप्रसाद सिंहले छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन गरेकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०५०।५।१७ को निर्णयानुसार आ-आफ्नो हक कायम गराएर ल्याएका समयमा दर्ता हुने भनी निर्णय भएपछि रमणप्रसाद सिंहले समेत वादी भई सप्तरी जिल्ला अदालतमा हक कायम दर्ता मुद्दा दायर भएकोमा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला गर्दा वादीमध्येका सुमनप्रसाद सिंहको नाममा दाखिल दर्ता भएको जग्गाको विषयमा रमनप्रसाद सिंह समेतले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिएन भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको र त्यस फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोऱ्याई पाउने विषयमा निवेदन गर्दा निस्सा प्राप्त नभएको अवस्थाले हाल उक्त मुद्दा अन्तिम भइरहेको छ । उल्लेखित अदालतहरूको फैसला तथा फिल्डबुकमा उनै रमणप्रसाद सिंहको फिल्डबुकमा नै किटानी उल्लेख गरेको समेत आधारमा छुट जग्गा दर्ता समितिमा सिफारिस गरेको आधारमा दर्ता गरेको भन्ने देखिएको छ । छुट जग्गा दर्ताको विषयमा कुनै विवाद सिर्जना भएमा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी हक स्थापना गर्नेतर्फ जाने अर्को उपचारको व्यवस्था रहेकै छ । प्रस्तुत अवस्थाहरू रिसवत लिई छुट जग्गा दर्ता भएको भनी मान्नका लागि प्रत्यक्ष प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । तर उजुरीकर्ताले प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन भने कारोबार भएको धेरै समय व्यतित भएको अवस्थामा घूस रिसवत लिई खाई निर्णय गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

अधिकृत वारेसनामाको विषयमा उजुरीमा अस्पष्ट रहेको छ, कुन जग्गाको लागि हो कति जग्गाको लागि हो स्पष्ट छैन किन पेशी सार्ने राख्ने भन्ने विषय न्यायिक विषय रहेकोले त्यसतर्फ अनुसन्धान गर्न मिल्ने देखिँदैन र हाल आएर घूस रिसवत दिएको प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । यसर्थ अनुसन्धानका सम्पूर्ण विषयहरू आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७२. संखुवासभा जिल्ला, वाना गा.वि.स. स्थायी घर ठेगाना भई हाल उदयपुर जिल्ला गाईघाटमा घरजग्गा खरिद गरी बसोबास गर्दै आएका उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयमा वनपालेको रूपमा कार्यरत प्रेमप्रसाद भट्टराईले काठ तस्कर, पुलिस प्रशासन, गाडी चालकसँग मिलोमतो गरी रु. एक करोडभन्दा बढीको घरजग्गा तथा सम्पत्ति जोड्न सफल भएको भन्ने लगायतका सम्बन्धमा निज प्रेमप्रसाद भट्टराई एक निम्नस्तरको सरकारी कर्मचारी भएको र निजले पेश गरेका आर्थिक कारोबारका विवरणहरू अध्ययन विश्लेषण गर्दा निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरेका छन् भन्न सकिने पुस्ट्याई

तथा प्रमाण पुग्न नसकेकोले प्रस्तुत अनुसन्धानको कारबाही आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष देवीप्रसाद घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज देवीप्रसाद घिमिरेको तर्फबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख भए अनुसारका विवरणहरू अध्ययन विश्लेषण गर्दा निजले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेपछि आर्जित गरेको सम्पत्तिको स्रोत नै अधिक देखिएको तथा निजको जीवनयापन के कस्तो किसिमले गरेका रहेछन् भन्नेतर्फ बुझ्दा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७४. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव युवराज भुसालले कानुनले तोकेको समयावधिमा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नगरी तथा लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालयमा नपठाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क. को उपदफा (६) को प्रावधान अनुसारको कसुर गरेको भन्ने सम्बन्धमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन पुनरावलोकन समितिबाट कानुनले तोकेको समयावधिमा मूल्यांकन नगरेको तथा लोक सेवा आयोग र बढुवा समिति समक्ष नपठाएको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई कुनै प्रतिक्रिया लेखी पठाएको नदेखिएको तर पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) को दफा २४क. को उपदफा (६) अनुसार यस आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी पठाउँदा अलग अलग कर्मचारीहरूको अलग अलग खाममा राखी आर्थिक वर्ष खुल्ने गरी सिलबन्दी गरी पठाउने व्यवस्थाका लागि लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६७।४।२१ मा परिपत्र भएकाले यसमा आयोगबाट कुनै निर्णय गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७५. स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक योजना अन्तर्गत बाटोमा पर्ने रूखहरू कटान गरी अवैधरूपमा तिब्बत निकासी गरिएको भन्ने सम्बन्धमा स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक खण्ड निर्माण गर्ने क्रममा हटाइएका ७९१ वटा रूखहरूबाट १५,०८४ घन फिट काठ दाउराको राजस्व रु.१६,४६,१३९।६५ र मूल्य अभिवृद्धि कर रु.२,१३,९९८।१५ गरी जम्मा रु.१८,६०,१३९।८० त्रिशुली स्याफ्रुबेंसी रसुवागढी सडक योजनाबाट प्राप्त भई मिति २०६९।१२।२५ मा राजस्व खातामा दाखिला भएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७६. बारा जिल्ला अदालतका सर्भेक्षक चन्देश्वर साह रौनियारले निज पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा चन्द्रेश्वर साह रौनियार २०३५ सालदेखि अमिन पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल सर्भेक्षक पदमा मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौंडामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले सेवा अवधिमा तलबभत्ता बापत आर्जन गरेको रु.१०,७१,२१४।९०, बैंक तथा वित्तीय संस्थानबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.२,५५,५००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.१,६०,०००।- गरी जम्मा रु.१४,८६,७१४।९० आम्दानी गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा खर्चतर्फ घर निर्माणमा रु.७,००,०००।-, जग्गा खरिद रु.९५,०००।-, वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु.३०,०००।-, बैंक ब्यालेन्स रु.४४,६३४।- गरी जम्मा रु.८,६९,६३४।- खर्च गरेको देखिन्छ । अतः निजले आर्जन गरेको वैधानिक आयमा निजले गरेको खर्च घटाउँदा आयभन्दा खर्च कम देखिएकोले निजले पदमा रहँदा गैरकानुनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने आधार प्रमाण नभएकोले

पछि खुली आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७७. भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंका नायब सुब्बा नमराज बस्नेतले सेवाग्राही जनताको कामकाजमा बाधा ढिलासुस्ती गरी अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा निज नमराज बस्नेत मिति २०३७।१।४ मा पशु चिकित्सालय नुवाकोटमा मुखिया पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयहरूमा सरुवा बढुवा भई भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०६५।१२।२ देखि हालसम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज नमराज बस्नेतले सार्वजनिक पदमा बहाल भएपछि आयतर्फ तलबभत्ता बापत जम्मा रु.८,८९,०२७।३०, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी रु.२,६५,०००।-, आमालाई पालनपोषण बापत दाजुभाइको सल्लाहबमोजिम आमाबाट प्राप्त रकम रु.८,००,०००।-, घरभाडाबाट प्राप्त रु.१,८२,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.७१,२०,०००।-, शेयर बिक्रीबाट रु.२,५५,८४३।- गरी कुल आय रु.९५,११,८७०।३० भएको देखिन्छ । यसैगरी व्ययतर्फ प्रतिवेदन अवधिमा जग्गा खरिदमा रु.२२,८६,०००।-, शेयर खरिदमा रु.३,१२,१००।-, सवारी साधन खरिद रु.२,८६,०००।-, फर्ममा लगानी रु.१,००,०००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटी फिर्ता रु.२,६९,५२१।-, घरबहाल कर चुक्ता रु.४३,००९।-, घर निर्माण रु.२०,००,०००।- गरी कुल खर्च रु.५२,९६,६३०।- भई अन्तिम बैंक मौज्दात रु.११,२६,१२०।५० देखिन्छ । निजको प्रत्येक अवधिको आयको तुलनामा व्यय कम देखिएकोले व्ययको स्रोत पुष्टि हुने देखिन्छ । यसरी निजको कुल आयको तुलनामा खर्च घटाउँदा गणितीय बचत रु.४२,१५,२४०।३० मध्ये दैनिक जीविका खर्च कटाई अन्तिम बैंक मौज्दात रु.११,२६,१२०।५० देखिँदा निजले हैसियतभन्दा बढी अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७८. गृह मन्त्रालय मार्फत छानबिनका लागि आयोगमा प्राप्त हुन आएको सशस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बाबुराम कार्कीको साबिक कानपुर विश्वविद्यालयको सन् १९८२ को बी.ए. को प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्क्रम विकास केन्द्र मार्फत छत्रपति शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय (साबिक कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, भारत) मा बाबुराम कार्कीको सन् १९८२ को बी.ए. को प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा प्रमाणीकरण विवरणको सबै व्यहोरा मिलेको तर थर फरक परेको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गर्दा प्रमाणीकरणमा पठाउँदा बाबुको नाम उल्लेख नगरी पठाइएको पाइएको तर प्रमाणीकरण भई आउँदा बाबुको नाम उल्लेख भई आएकोमा बाबुको नाम लगायत सबै विवरण मिलेको देखिँदा निज बाबुराम कार्कीको उपर्युक्त शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

७९. हिरामान हरि गिरीका नाममा दर्ता रहेको चटार गा.वि.स. ९ बाँकेका विभिन्न जग्गाहरूमध्ये निजको मृत्युपश्चात् निजको हक खाने कोही नभएको भनी सूचना दिने वाकेलाल चमारलाई ऐन अनुसार पुरस्कार दिने क्रममा प्र.जि.अ. समेतको मिलेमतोमा वहुमूल्य जग्गा निजलाई पुरस्कार दिई अनियमित गरे भन्ने समेत बेहोराको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको रूपमा लिई सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन बाँके जिल्लाका प्र.जि.अ. वासुदेव दाहालले हनुमानगढीका महन्थ हिरामान हरि गिरीको मृत्यु भइसकेकोले निजको नाममा रहेका गढीको जग्गामा नेपाल सरकार लाग्ने र उजुरकर्ता वाकेलाल चमारले २५ प्रतिशत जग्गामध्ये ०-९-१९$_{१/४}$ जग्गा वाकेलाल चमारले पाउने गरी मिति २०६८।२।२२ मा निर्णय भए बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट २०६८।२।२४ मा पुर्जा बनी ऐ २४ गते नै निजले उक्त जग्गामध्ये करिब ८ कट्ठा कृष्ण ज्ञवाली र कमलमुमार

कार्कीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। यसरी जग्गा सरकारीकरण गरी व्यक्ति विशेषलाई पुरस्कार दिएको सम्बन्धमा हनुमानगढीको महन्थको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा उत्प्रेषणको निवेदन परी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको मिति २०६८।२।२२ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्र.जि.अ. को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत एवं अधिकार विहीन देखिँदा सो निर्णयको आधारमा भएको मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०६८।२।२४ को निर्णय तथा सो अनुसार भए गरेका अन्य दर्ता नामसारी समेतका काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी उल्लेख भएको आदेशबाट उक्त जग्गा हनुमानगढीकै महन्थका नाम हुने गरी मिति २०७०।१।४ मा निर्णय भएको पाइयो।

फाइल संलग्न हनुमानगढी मन्दिर संचालन तथा व्यवस्थापन विधान, २०६० बमोजिम हनुमानगढी महन्थका नाममा रहेका वा हनुमानगढी मन्दिरका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति हनुमानगढी मन्दिर संचालन तथा व्यवस्थापन समितिबाट व्यवस्थापन समेत हुने गरेको अवस्था पनि देखियो। अतः प्र.जि.अ.बाट भएको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्था रहेकोमा यसै विषयसँग जोडिएर गैरनेपालीले नेपाली नागरिताको प्रमाणपत्र लिएको भनी हनुमानगढीका महन्थ हिरामान हरि गिरीको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बदर सम्बन्धी निवेदन वाकेलाल चमारले (वादी असफर अलिटन प्रतिवादी हिरामान हरि गिरी सम्वत् २०६४ सालको दु.फौ.नं. ३५६) देखिन्छ। जसमा यी हिरामान हरी गिरी कृत्रिम व्यक्ति हुन भनी परेको उल्लेखित मुद्दामा ठहर खण्डबाट हिरामान हरि गिरीको हकमा फैसला भएको र यस ठहर खण्डबाट हरी गिरी हनुमानगढी मन्दिरका महन्थ भएको कुरालाई उजागर गरेको पाईन्छ। यो फैसला अन्तिम भै वसेको अवस्था पनि देखियो। यसै गरी मोही बांडफांड लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू परी सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसलाहरू भएको पाइयो।

यसरी स्वयं अपुतालीको उजुर गर्ने वाकेलाल चमार नै जालसाजी मुद्दाका साक्षी भएका असफर अली वाकेलाल चमारले उठाएको अपुतालीमा सर्जमिन लगायतका मुचुल्कामा बसेका, सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न मुद्दाहरू हिरामान हरी गिरीको नामबाट टुंगो लागेको अवस्था तथा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले अपुताली सम्बन्धी प्र.जि.अ.को निर्णय समेत बदर गरेको स्थिति समेतबाट वाकेलाल चमारले निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई हनुमानगढीको जग्गा पुरस्कार स्वरूप लिई तत्कालै बेचेर लाभ लिने उद्देश्यबाट नागरिकता सम्बन्धी उजुरी गरेको हालसम्मको अनुसन्धान विश्लेषणबाट देखिन्छ। अतः व्यक्तिलाई हचुवा तवरबाट गैरनागरिक भनी दुःख दिने कार्य निःसन्देह हुनु हुँदैन तर यसको अर्थ छानबिन नै गर्न नपाइने पनि होइन। यस मुद्दाको सन्दर्भमा निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि वाकेलाल चमारले उजुरी गरेका स्थिति देखिँदा ठोस तथ्ययुक्त प्रमाण बिना घर परिवार केही नभएका सन्त जोगी त्यसमा पनि सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन समितिले संचालन गर्ने भनी समितिबाट सम्पत्ति समेत व्यवस्थापन भइसकेको स्थितिमा महन्थ हिरामान हरी गिरीलाई निज उपरको उजुरीको नाममा नागरिकता छानबिन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइरहन समेत आवश्यक नदेखिएकोले थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

८०. रुकुमेली ऊर्जा विकास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जोखबहादुर मल्लले समितिको दशौं लाख रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा रुकुमेली ऊर्जा विकास उपभोक्ता समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको देखिएकोले उपभोक्ता समिति विधिवत रूपमा

संचालन भए नभएको, साधारण सभा बसे नबसेको, लेखापरीक्षण ठीक तरिकाले भए नभएको भन्ने जस्ता विषय हेर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम नै भएको देखिन्छ । सो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जोखबहादुर मल्लले समितिको रकम हिनामिना गरी खाएको भन्ने विषयमा पुष्टि हुने आधार प्रमाण नदेखिनुका साथै निज सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको समेत नदेखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मिटर रिडर प्रशासन पद तह तीनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा महाशाखा प्रमुखसहितको टोलीले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ आफ्नो अनुकूलको मानिस राखी मोटो रकम लिई उत्तर पुस्तिकाको अक्षरको नमुना दिई आफ्नो मानिसलाई पास गराएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी उपनिर्देशक तथा नियुक्ति सिफारिस समितिका सदस्य बद्रीनाथ रोकाको सुपरीवेक्षणमा प्रथम कोड गरिएको र ऊर्जा मन्त्रालयमा सह सचिव तथा समितिका सदस्य यादवराज कोइरालाको सुपरीवेक्षणमा दोस्रो कोड गरी उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि पठाएको । परीक्षण गरी प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिकाहरू दोस्रो कोडको आधारमा प्रथम कोड भिडाई उम्मेदवारको नाम, थर, रोल नं. भिडाई अंक टेबुलेसन गरी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा समेत लिई दुवै परीक्षाको अंक टेबुलेसन गरी टेबुलेसनको विवरणको आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित गरेको देखिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ बमोजिम नै भए गरेको देखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८२. शिक्षक जगन्नाथ खतिवडाले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गरी कमाएको सम्पत्ति छानबिन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा संलग्न प्रमाण कागजात, निज जगन्नाथ खतिवडाको बयान तथा अन्य तथ्य समेतको आधारमा २०४२ सालदेखि सोलुखुम्बु जिल्ला र ओखलढुंगा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूमा प्राथमिक विद्यालय तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भई हालसम्म कामकाज गरी नियमानुसार पाउने तलबभत्ता तथा अन्य आय समेतलाई अनुसन्धान विश्लेषण गर्दा निजको तलबभत्ता बापत रु.१७,८०,००५।- घर जग्गा बिक्रीबाट रु.३१,४९,९००।- र संचयकोषबाट ऋण सापटी रु.२,५६,१३४।- गरी कुल आम्दानी रु.५१,८६,०३९।- र जग्गा खरिद गर्दा कुल खर्च रु.२५,५५,०००।- देखिएकोले व्ययभन्दा आय नै बढी देखिन गई धनात्मक अवस्था देखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८३. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानले आफ्नै पी.ए. समिम अहमद राइनलाई वन पैदावार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६९।१।१३ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार उपर अनुसन्धान हुँदा निज समिम अहमद राइन अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि सो पदमा मिति २०६९।१।१२ देखि १३ गतेसम्म जम्मा २ (दुई) दिन मात्र हाजिर भएको देखिएको हुँदा निजले राज्यको तर्फबाट पाउने सुविधा तथा अख्तियारको दुरुपयोग गरी राज्य तथा निज कार्यरत संस्था समेतलाई प्रभावित गर्ने कुनै काम गरेको अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणबाट उजुरीमा उल्लेखित आरोप प्रमाणित हुन नसकेको र निज समिम अहमद राइनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा अनुसन्धान गर्दा निज समिम अहमद राइनले नियुक्ति पाएको

भोलिपल्टै राजीनामा दिई जिम्मेवारीबाट हटेको अनुसन्धानबाट खुल्न आउनका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र कुनै पनि सरकारी निकायमा पेश गरी सुविधा लिएको भन्ने समेत अनुसन्धानबाट खुल्न, देखिन नआएकोले अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । यसर्थ प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८४. महोत्तरी जिल्ला सहसौला गा.वि.स. ७ स्थित गाउँ ब्लकभित्रको कि.नं. ५४ को फुसको घर र कि.नं. २३८ को जग्गा मिति २०६६।३।२४ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी भोलाप्रसाद मण्डललाई बिक्री गरी दिएकोमा मालपोत कार्यालय महोत्तरीका कार्यालय प्रमुख लालदेव राय समेतको मिलोमतोमा लिखतमा केरमेट गरी अक्षर थपी किर्ते गरी महोत्तरी जिल्ला सहसौला गा.वि.स. ७(क) कि.नं. १२२ क्षेत्रफल ३-८-२ बिघा जग्गा समेत निज खरिदकर्ता भोलाप्रसाद मण्डलको नाममा हक हस्तान्तरण गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत लिएको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका ३३ बस्ने मोहलक्ष्मी पाण्डेले मिति २०६७।६।४ गते आयोगमा उजुरी दिएको र मिति २०६७।९।१४ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीमा किर्ते, लिखत बदर मुद्दा दायर गरेकोमा मुद्दाका प्रतिवादीहरूले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा प्रतिउत्तर जवाफपत्र पेश गरी मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा उक्त मुद्दाका दुवैपक्षबीच मिति २०६९।१०।१९ गते जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा मिलापत्र भएबाट आयोगबाट थप केही गरी रहनुनपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८५. सिद्धदेवी निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामराज आङदेम्बेले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको निज आङदम्बे सम्पर्कमा नआएको, छानबिन कार्यमा सहयोग नगरेकोले आयोगबाटै छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गरी पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरको पत्रसाथ मिसिल प्राप्त हुन आएको सम्बन्धमा सिद्धदेवी निम्न माध्यमिक विद्यालय, नवमीडाँडा उम्लाबुङ पाँचथरको तत्कालीन निमित्त प्रधानाध्यापक रामराज आङदम्बेको घरमा वि.सं. २०५७ सालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको लुटपाट र धम्कीको कारण निज रामराज आङदम्बेले असुरक्षित महसुस गरी विद्यालय छोडी-हिंडी सदरमुकाम हुँदै काठमाडौं आई बस्ने गरेकोले विद्यालयको बाँकी बक्यौता बरबुझारथ लगायतका कार्य सम्पन्न नभएको अवस्था देखिन्छ र आ.व. २०५७।५८, २०५८।५९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले तत्कालीन प्रधानाध्यापक रामराज आङदम्बेको नाममा कुनै बेरुजु नरहेको भनी मिति २०७०।५।१४ मा निर्णय गरेको देखियो । सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालय उम्लाबुङ, पाँचथरको परिसरभित्र रहेको शौचालय, पुस्तकालय भवनको निर्माण निज रामराज आङदम्बेले इस्टिमेट अनुसार गरेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पाँचथरको स्थलगत मुचुल्का प्राप्त हुन आएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरको मिति २०७०।६।७ र २०७०।७।११ गतेको पत्रमा खुलाई आएकोले आरोपित व्यक्ति उपर हाल कुनै कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएकोले पछि थप नयाँ प्रमाण पेश हुन आएमा पुनः जगाउने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८६. वैदेशिक रोजगार विभागमा अमेरिकामा रोजगार लगाइदिने भनी नेपाली रुपैयाँ तीस लाख लिई अमेरिका नपठाई रकम फिर्ता गर्नेतर्फ समेत कुनै चासो नदेखाएकाले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गरी पाउँ भनी देउती पौडेलले फूलमाया कार्कीविरुद्ध दिएको जाहेरीको बेवास्ता गरी विभागका निर्देशक योगराज बराल, अनुसन्धान अधिकृत मुक्तिराम सुवेदी र प्रेममाया रानाले आर्थिक चलखेलको आधारमा ठगी गर्नेलाई एककौडी पनि धरौटी नलिई साधारण तारिखमा छोडी पीडित पक्षलाई अन्याय र पीडक पक्षलाई उन्मुक्ति दिई

पठाएको हुनाले दोषीहरू उपर कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।११।१० मा देउती पौडेलले फूलमाया कार्कीविरुद्ध दिएको निवेदनका विपक्षी फूलमाया कार्की वैदेशिक रोजगार विभागमा उपस्थित भई अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान दिई अनुसन्धान अधिकृतले निर्णय पर्चा खडा गरी साधारण तारिखमा छोडेको र मिति २०७०।३।५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर अपराधमा ऐनको दफा ४३ बमोजिम सजाय गरी पाउन तथा जाहेरवालाबाट लिए खाएको बिगो रु.३०,००,०००।- र सो को पचास प्रतिशतले हुने हर्जाना रु.१५,००,०००।- समेत गरी रु.४५,००,०००।- निज फूलमाया कार्कीबाट देउती पौडेललाई दिलाई भराई पाउन भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अभियोग पत्र दर्ता गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन आएकोले यसमा थप केही गरी रहनु नपर्ने हुँदा पछि थप नयाँ प्रमाण फेला परेमा जगाउने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८७. सुनसरी जिल्लाको लौकही गा.वि.स. ६ मा कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स नामक संस्थाद्वारा निर्माण गराइएको कृषि बजार सेड सुरुमा गरेको इस्टिमेट एवं सम्झौता विपरीत कम्पाउण्ड वाल निर्माणको सट्टामा माटो भर्ने काम गरेको, निर्मित बजार सेडहरू प्रयोजन विहीन रहेको, निकासा भएको रकम अनियमितता गरी दुरुपयोग गरेकोले थप छानबिनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त हुन आएको सम्बन्धमा मिति २०७०।५।१० को आदेशानुसार सुनसरीको लौकही गा.वि.स. ६ स्थित निर्मित कृषि बजार सेडहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्सको उप आयोजना अन्तर्गत रु.४९,३१,९७१।- को लागतमा सत्रवटा र अन्य स्रोतबाट दुईवटा गरी जम्मा उन्नाइस वटा सेडहरू गुणस्तरयुक्त रूपमा निर्माण भएको र स्वीकृत बजेटभित्रैबाट कार्य सम्पन्न गरेको पाइएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता विपरीत कुनै कार्य भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८८. जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहले विभिन्न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा शिक्षा विभागबाट आ.व. २०६४।६५ र आ.व. २०६५।६६ मा प्राप्त राहत कोटा अनुसार प्राथमिक विद्यालय तहमा १५३, निम्न माध्यमिक विद्यालय तहमा ९६ र माध्यमिक विद्यालय तहमा ५५ कोटा वितरण भएको देखिन्छ । जस अनुसार प्राथमिक विद्यालय तहको ८३ कोटा, निम्न माध्यमिक तहको ७० कोटा र माध्यमिक तहको ३४ राहत कोटा जिल्ला शिक्षा समितिको मिति २०६६।३।१८ को निर्णयानुसार वितरण भएको देखिन्छ भने अन्य राहत कोटाहरू जिल्ला शिक्षा समितिमा मिति २०६६।३।१८ को निर्णयले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा वितरण भएको देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न ३९ विद्यालयका ४८ वटा राहत कोटा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीबाट फोनमा आदेश गराई मन्त्रीका भाइ वीरेन्द्र कुशवाहले बुझेर लगेको देखिन्छ । प्रस्तुत फाइलसाथ संलग्न प्रतिवेदन एवं कागजात समेतको अध्ययन गर्दा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको प्रमाणित हुन सक्ने आधार देखिँदैन । ४८ वटा राहत कोटा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनुपर्नेमा एकै व्यक्तिलाई बुझाएको सम्बन्धमा राहत अनुदान कोटा वितरणमा लापरबाही देखाएको भनी शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६७।६।४ को पत्र मार्फत निज राम विनय सिंहलाई अब आइन्दा यस्तो कमी कमजोरी पुनः नदोहोऱ्याउने गरी एक पटकलाई सचेत समेत गराइसकिएको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीमा थप अनुसन्धान

गरिरहनुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

८९. महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अधिकार नभएको विषयमा मानिस पक्राउ गरी जबर्जस्ती कागज गराई रु. १० लाख असुल गरेको भन्ने सम्बन्धमा पक्राउ गरी आएकी उर्मिला अधिकारीलाई कानुन बमोजिम म्याद थपलगायतको कार्य नगरी पक्राउ भएको २४ घण्टा व्यतित नहुँदै थुनामुक्त गरी उजुरकर्ताको सहमतिमा नै माथवर मानिस जिम्मा लगाई हाजिर जमानीमा छाडिएको र मुद्दा/निवेदन दर्ता नगराएको देखिए पनि मुद्दा दर्ता गर्ने/नगर्ने वा कारबाही चलाउने/नचलाउने विषय कार्यालय प्रमुखको नै हुनेमा सो अवधिमा निज धीरजप्रताप सिंह कार्यालय प्रमुख रहेको देखिएन । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट उक्त कार्यको लागि कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई सचेत गराइसकेको अवस्था र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट छानबिनको क्रममा बयान गराइएका शारदा दाहाल, सीता कार्की र भगवती श्रेष्ठको बयानमा रजिष्टरमा व्यहोरा लेखाई चित्त नबुझेको भए आउन भनी दुबै पक्षबीच सहमतिपश्चात सहीछाप कार्यालय प्रमुख जयबहादुर चन्दको कोठामा गरेको उल्लेख भएकाले कागज गराउने तथा पछिको मिति राखेर चेक काटिएको कार्य आरोपित धीरजप्रताप सिंहबाट भएको देखिएन ।

यसैगरी शारदा दाहाल, सीता कार्की र भगवती श्रेष्ठको नाममा काटिएको क्रमशः १०,६०,२४१,/१०,६०,२४१ तथा १२ लाखका चेकहरूबाट रकम भुक्तानी भएको अवस्था नरहेको सिद्धार्थ बैंकको पत्रबाट देखिएकोले रकम उर्मिला अधिकारीको खाताबाट भुक्तानी भई नसकेको अवस्था र रकम दिनु/लिनुपर्ने कुरामा दुवै पक्षको कारोबार रहेको प्रष्टोक्तिले प्रहरीको उपभोग गरेको अवस्था देखियो । तर पीडित भनिएका व्यक्ति समेतले कागज गराइदिएकै कारण आरोपित धीरजप्रताप सिंहलाई कुनै रकम नदिएको भन्ने बयानमा उल्लेख गरेको देखिएकोले धीरजप्रताप सिंहको संलग्नता देखिन आएन । अतः लक्षित अपराध गरेको भनी यकिन गर्न सकिने प्रमाण समेत नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९०. पोखरा उपमहानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत जिल्ला विकास समिति कास्कीमा माग भएको रकमको औचित्य र आवश्यकता, विगतको सोधभर्ना एवं बेरुजुको अवस्था समेत हेरी थप निकासा दिनुपर्नेमा सो नगरेको, तीन किस्तामा उपलब्ध गराइएको रकममध्ये अघिल्लो किस्ताको रकमको समेत सोधभर्ना वा भरपाई आदि प्राप्त भएपछि मात्र दोस्रो वा तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो गरेको नपाइँदा जि.वि.स. कास्कीबाट सो विषयमा लापरबाही गरेको तथा पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट समेत वडा कार्यालयहरू मार्फत वास्तविक वृद्ध/वृद्धा, अशक्त, अपांग, असहाय जस्ता राज्यको तर्फबाट विशेष सहुलियत प्राप्त व्यक्तिहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको यकिन संख्या/अभिलेख तयार गरी सो बमोजिम आवश्यक पर्ने रकम माग गर्नुपर्नेमा हचुवाका भरमा संख्या देखाई रकम माग गरी निकासा भएको सबै रकम सो शीर्षकबाट खर्च नभएपछि नगरपालिकाको एकीकृत कोषमा जम्मा गरी खर्च गरिएको अवस्था हुँदा आर्थिक हिनामिना भएको नदेखिए पनि कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने आर्थिक अनुशासन भने पूरा गरिएको अवस्था देखिएन ।

जिल्ला विकास समिति कास्कीबाट गठित छानबिन समिति, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट गोकर्ण शर्मा संयोजकत्वको समिति समेतबाट छानबिन भई बेरुजु

रहेको रकम शीघ्र नेपाल सरकारको खातामा फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं जि.वि.स.कास्कीबाट ताकेता भइरहेको अवस्था र पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट विगतको नगर परिषद्बाट रकम विनियोजन नभएकै कारण उक्त रकम जम्मा गर्न नसकिएको र अब हुने १८ औं नगरपरिषद्बाट बजेट संशोधनबाट रकम विनियोजन गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र बेरुजु रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित आयोगसँग अनुरोध गरिएको अवस्था हुँदा नगरपालिकाको रकम कर्मचारी वा पदाधिकारी एवं जिम्मेवार व्यक्तिबाट व्यक्तिगत रूपमा खाए/मासेको अवस्था नदेखिएको, नगरपालिकाको एकीकृत कोषमा जम्मा गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको कारणबाट बेरुजु देखिएको र सो रकम चालू आ.व.भित्र फिर्ता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विषयमा थप अनुसन्धानको आवश्यकता नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९१. नेपाल आयल निगममा उपनिर्देशक करुणा बस्नेत (क्षेत्री) ले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल आयल निगममा उपनिर्देशक करुणा बस्नेत (क्षेत्री) मिति २०५२।२।२ मा नेपाल आयल निगमको उपप्रबन्धक पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखियो । सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्चात् हालसम्मको तलब सुविधा, विभिन्न संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तथा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको समेत गरी रु.२,२२,१३,७८३।- विभिन्न स्रोतबाट आय आर्जन गरेको अवस्था देखियो । त्यस आम्दानीबाट निज करुणा बस्नेत (क्षेत्री) को नाममा जग्गा खरिद तथा श्रीमान्को नाममा गाडी खरिद लगायत निजहरूका नाममा सृजना गरिएका चल तथा अचल सम्पत्तिमा प्रयोग भएको देखियो । सो अवधिमा निजको जग्गा खरिद, ऋण तिरको तथा शेयर खरिद गरी जम्मा रु.१,६१,९८,३७९।- खर्च भएको देखियो भने निजको तथा निजको श्रीमान्को आ.व.२०६९।७० सम्मको सम्पूर्ण आम्दानीबाट सोही अवधिको सम्पूर्ण खर्च कटाउँदा रु.६०,१५,४०४।- मात्र गणितीय रूपमा बचत रहेको देखियो ।

निजको नाममा हाल रु.६०,१५,४०४।- मात्र बचत देखिएको छ भने सो मध्ये घरायसी खर्च, छोराको शिक्षा तथा विदेश भ्रमणमा खर्च भई अनुसन्धान अवधिसम्ममा निजको नाममा रु.७,८२,२३४।- मात्र बैंक मौज्दात रहेको देखिएको हुँदा यसै बैंक मौज्दात रकमलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा बचत रकम मान्नुपर्ने देखिन आयो । प्रस्तुत अनुसनधानबाट निजले अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुनसक्ने आधार प्रमाण नदेखिएको र यस विषयमा सबुद प्रमाणसहित पुनः उजुरी पर्न आएमा आयोगबाट फेरि पनि छानबिन गर्नसक्ने अवस्था रहेकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९२. नेपाल एस.बी.आई. बैंकका संचालकले धितो मूल्यांकनमा अनियमितता गरी सरकारलाई हानि गराएको भन्ने सम्बन्धमा गुप्ता दाल एण्ड आयल मिल वीरगन्जले कर्जा स्वीकृतिका लागि २०५३ साल वैशाखमा निवेदन दिएकोमा उक्त फर्मका नाममा क्लिन क्यास क्रेडिट कर्जा शीर्षक अन्तर्गत रु.५०,०००।- र क्यास क्रेडिट (हाइपो) कर्जा शीर्षक अन्तर्गत रु. १,५०,००,०००।- गरी कुल रु २,००,००,०००।- सम्मको कारोबार गर्ने गराउने गरी क्लिन क्यास क्रेडिट कर्जामा वार्षिक १६ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जामा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले त्रैमासिक रूपमा ब्याज बुझाउनुपर्ने वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्न सकिने गरी माग गरेका बखत भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरू सहित कर्जा सीमा स्वीकृत भएकोमा उक्त मिलले सो कर्जा चुक्ता गर्न नसकी बैंकले धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरी कान्तिपुर दैनिकमा ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि लिलाम नभई तत्कालीन

समयमा स्थानीय चलनचल्ती अनुसार मूल्यांकनकर्ताबाट मूल्यांकित रकम रु.१,०४,२२,७२०।- मा आफैं लिलाम सकार गरेको देखिन्छ । त्यसलाई राखिरहँदा बैंकको मुनाफामा असर पर्ने भई पुनः लिलामीका लागि सातौं पटकको सार्वजनिक सूचना अनुसार सबभन्दा बढी अंक कबोल गर्ने रोजन कर्माचार्यलाई उक्त सम्पत्ति रु.७०,२६,२६६।- मा लिलाम बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको । ऋणीले लिएको कुल ऋण रकममध्ये क्लिन क्यास क्रेडिट कर्जा शीर्षक अन्तर्गत रु.५०,०००।- पहिले नै चुक्ता भइसकेको र क्यास क्रेडिट (हाइपो) कर्जा शीर्षक अन्तर्गत रु.१,५०,००,०००।- मध्ये धितो रहेको सम्पत्ति बैंकले आफैं लिलाम सकार गर्दा मूल्यांकित रकम रु. रु.१,०४,२२,७२०।- चुक्ता भई रु. ४५,७७,२८०।- साँवा र सो को ब्याज चुक्ता हुन बाँकी रही निजका नाममा रहेका विभिन्न ठाउँका विभिन्न जग्गाहरू बैंकले रोक्का समेत राखेको देखियो ।

मिति २०६८।५।२१ मा नेपाल एस.बी.आई. बैंकका प्रबन्ध संचालकलाई सम्बोधन गरी आफ्नो व्यावसायिक असफलताको कारण धेरै जायजेथा मासिएको, बन्द व्यापार, कारोबार सम्पूर्ण बन्द भई आफू आफ्नो व्यवसायमा पूर्णतः असफल भई बैंकलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज लगायतको बक्यौता चुक्ता गर्न असमर्थ भएकाले ऋणीले बैंकलाई तिर्न बुझाउन बाँकी साँवा, ब्याज लगायतको कुल बक्यौता रकममध्ये रु.६०,५०,०००।- बुझाएपश्चात् बैंकले बाँकी रकम मिनाहा दिई ऋणीलाई सम्पूर्ण ऋण दायित्वबाट छुटकारा दिन अनुरोध गरी दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुँदा निवेदकले कबोल गरेको उक्त रकम बुझाएपछि सम्पूर्ण कर्जा राफसाफ गर्ने गरी नेपाल एस.बी.आई बैंकको संचालक समितिको निर्णय अनुसार रु.४५,६७,९७८।४८ साँवा र रु.१४,८२,०२१।५२ ब्याज रकम असुल गरी बाँकी साधारण ब्याज, कम्पाउण्ड/पेनल ब्याज र अन्य खर्चहरू मिनाहा गरी कर्जा राफसाफ गरिएको साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यसै विषयमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउन निवेदकले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८ साल पौष १९ गतेको फैसलाबाट तामेलीमा राखिसकेको व्यहोरा समेत प्राप्त विवरण तथा कागजातबाट देखिएकोले प्रस्तुत उजुरीमा थप अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९३. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रौतहट अन्तर्गत बडहर्वा गा.वि.स. सचिव ब्रम्हदेव साहले आ.व. २०६८।६९ को विकास रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा बडहर्वा गा.वि.स.का सचिव ब्रम्हदेव साहबाट प्राप्त प्रमाण कागजातहरू, प्रारम्भिक उजुरीसाथ गोश्वारा भौचर लगायतका कागजात, आ.व २०६८।६९ को गाउँ परिषद्को निर्णय, आ.व. २०६८।६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र निजले गरेको बयान समेत अध्ययन गर्दा निजले गा.वि.स.मा रही गरेको कार्यबाट उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुने आधार नदेखिएको । साथै निजको नाममा कुनै पेश्की रकम रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट नदेखिएको, निजले योजना वितरण गर्दा गाउँ परिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार गर्ने गरेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९४. शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका लेखापाल मनोज बिष्टले रु.३० हजार पर्ने सेन्ट्रीफ्युज रु.१ लाखमा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले उक्त सेन्ट्रीफ्युज मेसिन आ.व.२०६९।७० मा सूचीकृत भएका संस्थाहरू मध्येबाट कोटेसन माग गरी पर्न आएका चारवटा संस्थाको कोटेसन मध्ये सबैभन्दा कम रकम उल्लेख भएको सनराइज सर्जिकल हाउसको रु.८३,५००।- को भ्याट सहितको मूल्य रु.९४,३५५।- मा खरिद गरिएको देखिएको । सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन)

नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा तीन लाख रुपैयाँसम्म भएको मालसामान वा परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिएको । साथै आयोगबाट भएको अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित संस्थाहरूबाट कोटेसन माग गर्दा समेत उक्त मूल्यलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९५. काठमाडौं जिल्ला कोटेश्वर गा.वि.स. १ (ख) कित्ता नम्वर २२६, २३३ र २३५ को जग्गा हामी जग्गाधनीलाई जानकारी नै नदिई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिलेमतोमा मोहीले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त जग्गा साबिक नापीकै बखत जग्गाधनी लेखाकुमारी थापा क्षेत्रिनीको नाउँमा दर्ता भएको र निज जग्गाधनीले मिति २०३०।१२।२२ मा नै तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजार मार्फत रजिष्ट्रेशन नम्बर ४६८९ द्वारा राजीनामा गरी विष्णुमायालाई दिएको देखिएकोले यसमा उजुरीकर्ताको आरोप पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९६. बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित साबिक नेपाल ब्याट्री कम्पनी लि. रहेको जग्गा लिजमा उपभोग गर्ने विषयमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग भएको सम्झौता बमोजिम उक्त लिमिटेडले कार्य गर्न दिएको छैन । यस विषयमा आयोगबाट भएका पूर्व निर्णयहरू हालसम्म पनि उक्त लिमिटेडबाट कार्यान्वयन भएका छैनन् । आयोगबाट भएका पूर्व निर्णयहरू एवं सम्झौतापत्रका शर्तहरूको कार्यान्वयन गराइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि.को तर्फबाट पर्न आएको उजुरी निवेदन उपर अनुसन्धान हुँदा कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि.ले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल ब्याट्री कम्पनीको भवन बिक्री हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा तोकिएको आवश्यक रकम बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा बुझाएको भनी उक्त कार्यालयको मिति २०७०।९।७ को पत्रबाट लेखिआएको र उजुरीमा माग गरिएको विषयमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तर्फबाट कार्य सम्पन्न भइसकेकोले अब यस विषयमा कुनै सिकायत नरहेको भनी कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि.को तर्फबाट मिति २०७०।९।१४ को निवेदन आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले यस सम्बन्धमा थप छानबिन एवं अनुसन्धान आवश्यक नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपप्रबन्धक रामेश्वरप्रसाद कलवारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा नारायणी अञ्चल, पर्सा जिल्ला, पंचरूखी गा.वि.स. ४ स्थायी घर भै हाल काठामाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. १४ मा बसोबास गर्ने निज कलवार मिति २०४०।८।५ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियर पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल सोही प्राधिकरणमा उपप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजको यसअघि पनि सम्पत्ति छानबिन भई आयोगको मिति २०६६।३।२२ को निर्णयले फाइल तामेलीमा गएको देखिएकोले निज रामेश्वरप्रसाद कलवारको आ.व. २०६६।६७ देखि २०६८।६९ सम्मको आयव्यय हेर्दा आयतर्फ पारिश्रमिक बापतको रकम रु.८,३१,६१२।-, का.म.न.पा. १४ कि.नं १५७ मा निर्माण गरेको टहरा भाडामा लगाई प्राप्त गरेको रकम रु.२,५८,७५०।-, छोरा रणदिप गुप्ताले भारतमा सफ्टवेयर इन्जिनियरको कार्य गरी प्राप्त गरेको तलबभत्ता रु.७,००,०००।-, पर्सा जिल्लाको विभिन्न कित्ता जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकम रु.२८,२५,०००।-, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकम रु.४,३८,३८८।- र नेपाल मध्यस्थ परिषद्बाट प्राप्त गरेको रकम रु.९३,५००।- समेत गरी जम्मा रु.५१,४७,२५०।- आय देखिन्छ भने व्ययतर्फ हेर्दा का.म.न.पा. १३ को कि.नं ९१

को जग्गा खरिद गरेको रु.९,९६,६६६।-, पर्सा उदयपुर ८ कि.नं ३६५ को जग्गा खरिद गरेको रु.८,९९,९९९।-, शेयर खरिद बापत खर्च भएको रकम रु.५,४७,३७२।-, का.म.न.पा.१४ कि.नं १५७ को जग्गा खरिदको रकम रु.१६,१०,०००।-, टहरा निर्माणको रकम रु.३,५०,०००।-, विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रकम रु. ६,७०,३०६।- र निजको साथमा रहेको नगद रकम रु.३५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५१,०९,३४३।- खर्च भएको देखिन्छ ।

निजको आयतर्फको रकम रु.५१,४७,२५०।- बाट व्ययतर्फको रकम रु.५१,०९,३४३।- घटाउँदा रु.३७,९०७।- बचत हुन आएको देखियो । तर निजको हालसम्म बैंक मौज्दात रकम रु.६,७०,३०६।- रहेको देखिँदा सो रकमलाई मात्र मौज्दात रकम मान्न सकिन्छ । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कहीँकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९८. काठमाडौं जिल्ला स्वयम्भू वडा नं. ३क. हाल सिट नं. १०२-१०६२-२२, १०२-१०६२-१७ र साबिक सीतापाइला-२ हाल वडा नं. ४ सिट नं. १०२-१०६२-२२ मा २-४ र २-२ को गरी नयाँ नापीमा राजकुलो पर्ती बाटो मिची दिपेश भण्डारीले घर निर्माण गर्न लागेकोले निर्माण कार्य रोक्का गरी सार्वजनिक जग्गा कायम गराई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा मिति २०६५।४।८ मा दर्ता उ.द.नं. ४८ को आइतबहादुर लामाको उजुरी र मिति २०६५।८।२२ मा दर्ता चित्रप्रकाश मास्केको ११९० को उजुरी एक आपसमा सम्बन्धित नदेखिएकाले आयोगको २०६६।८।२९ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि उ.द.नं. ४८ मिति २०६५।४।८ को उजुरीसहितको निर्णय फाइल अलग गरी चित्रप्रकाश मास्केको उजुरी उपर छानबिन हुँदा स्वयम्भू ३क र सीतापाइला २-२ को नक्साको मार्जिनमा पर्ने सुरु निवेदनमा दिपेश भण्डारी र पुनः दिएको निवेदनमा दिपेश भन्ने व्यक्तिले घर बनाउँदा पर्ती जग्गा वा बाटोलाई कभर गरी निर्माण गरेको भनी मिलन मार्ग बस्ने चित्रप्रकाशले उजुरी गरेको र सो सम्बन्धमा नापी कार्यालय कलंकीसँग कित्ताको पहिचानका लागि पत्राचार गर्दा सो कार्यालयले स्वयम्भू ३क र सीतापाइला २-२ को नक्साको मार्जिनमा रहेको साबिकको कुलो बाटो गाभी हाल चक्रपथबाट मिलन टोलतर्फ जाने बाटो कायम गरिएको र हाल सो बाटो विस्तार समेत भएकोमा सोही बाटोसँग जोडिएको दिपेश बुढाथोकीले निर्माण गरेको घरमा सार्वजनिक जग्गा नघूसेको, दिपेशको नामको हाल नापीबाट कायम हुन आएको का.म.पा. १५ सिट नं. १०६२-२२ कि.नं. ७ कित्ता जग्गाको फिल्डबुक उतार समेतको पत्रलाई प्रमुख आधार मानी हेर्दा दिपेश बुढाथोकीको कित्ताभन्दा पूर्व र पश्चिममा रहेका बाटोसँग जोडिएका कि.नं. ६,७,८,९,१०,११ समेतका कित्ताहरूमा सार्वजनिक जग्गा घुस्यो घूसेन भनी नापी कार्यालयसँग पुनः पत्राचार हुँदा नापी कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र ओभरल्याप नक्सा अध्ययन गरी हेर्दा उल्लेखित कित्ताको बाटो कुलोसँग सम्बन्धित उत्तर दक्षिणको नाप साबिकभन्दा हाल घटी नै देखिएको साथै हाल नापीबाट कायम भएको क्षेत्रफल साबिक क्षेत्रफल भन्दा बढी नदेखिएकाले उल्लेखित व्यक्ति विशेषको कित्तामा साबिक बाटोको जग्गा घुस्यो भन्न सकिएन ।

नापी कार्यालयसँग गरिएको पटक पटकको पत्राचारबाट नापी कार्यालयले फिल्ड समेत हेरी कित्ताको पहिचान गरी मिति २०७०।७।७ को पत्रबाट कि.नं. ६,७,८,९,१० र ११ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गा नघूसेको भनी स्पष्ट पारी ओभरल्याप नक्सा समेत पठाएको र उक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानका क्रममा स्थलगत निरीक्षण समेत गर्दा माथि उल्लेखित कित्ताहरूमा ४/५ तल्लाका पक्की घरहरू बनिसकेको र सो कित्ताहरू भन्दा दक्षिणमा पनि घरको पेटी

र पेटी भन्दा दक्षिणमा हाल जमिनमा पिच बाटो समेत रहेको देखिएको र उक्त कित्ताका जग्गाधनीहरूको जग्गा साबिकमा भन्दा हालमा बढी नदेखिएको अवस्था समेतबाट प्रस्तुत उजुरी उपर केही गरिरहनु परेन । यसर्थ प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

९९. मोरङ जिल्ला मंगलबारे इलाका वन कार्यालय, जाँते रेन्जपोष्ट अन्तर्गत पर्ने सातवटा सामुदायिक वनको काठ २०६७ आषाढमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुने बित्तिकै सरपट कटान गरी लगभग ६० हजार क्यू. फि. काठ स्थानीय सःमिलवाला जुद्धबहादुर श्रेष्ठ र हिमाल राईसँग मिलेमतो गरी जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनाल र सहायक वन अधिकृत लालबहादुर माझीले गोप्य टेण्डर निकाली छोडपत्र दिने तरखरमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा मोरङ जिल्ला मंगलबारे इलाका वन कार्यालय, जाँते रेन्जपोष्ट अन्तर्गत पर्ने १) सिंहदेवी गौमती २) बरालेथुम्की ३) हिमाली ४) लालहिरा ५) सिंहदेवी ६) नमुना हरियाली र ७) शिवशक्ति सामुदायिक वन, उपभोक्ता समितिहरूलाई हस्तान्तरण भएपछि स्वीकार्य वार्षिक कार्यक्रम, कटान सहमति र आदेश बमोजिम काठ दाउरा कटान भएको । सो काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्नका लागि न्यूनतम मूल्य कायम गरी पत्रिकामा २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेर टेण्डर आह्वान गरी प्राप्त टेण्डरहरूमध्ये उच्च रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई काठ दाउरा बिक्री गरेको देखिँदा साथै उजुरीमा स्थानीय सःमिलवाला जुद्धबहादुर श्रेष्ठ र हिमाल राईसँग मिलेमतो गरी निजहरूलाई बिक्री गर्न लागेको भनी उल्लेख भए पनि काठ दाउरा खरिदकर्ताहरूमा उक्त नाम नदेखिएको साथै स्वीकृत परिमाणभन्दा धेरै काठ दाउरा कटान गर्ने हिमाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, बरालेथुम्की वन उपभोक्ता समिति र नमुना हरियाली वन उपभोक्ता समतिका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालय, मोरङबाट मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकिएको समेत देखिँदा यसमा थप केही गर्न परेन । तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१००. जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय धनुषाका भू-संरक्षण अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद यादवले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज राजेन्द्रप्रसाद यादवको सम्बन्धमा मिति २०६२।११।१२ मा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उपरको अनुसन्धानमा निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि आ.व. २०६४।६५ सम्मको आयव्ययलाई विश्लेषण गरी गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर मिति २०६५।९।१४ मा आयोगबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

निज राजेन्द्रप्रसाद यादवले मिति २०६३।११।१७ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र हाल निजले मिति २०६९।४।२९ मा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा जग्गा जमिन खरिद तथा बिक्री विवरणहरू यथावत नै देखिए पनि सुनको हकमा भने ९ तोला सुन २०६५।९।१४ पश्चात् रु.४,५०,०००।- मा खरिद गरेको देखिन आयो । निज र निजको श्रीमती सुनिता कुमारी यादवको नाउँमा रहेका बैंक खाताहरूमा २०७०।३।३१ मा जम्मा रु.३,९७,४६३।०५ देखिन आयो ।

आ.व. २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्मको आयव्यय गणना गर्दा निजले पारिश्रमिक आयबाट रु.७,४३,६९४।- र कृषि आयबाट रु.१,५३,९८२।४४ गरी जम्मा रु.८,९७,६७६।४४ आय गरेको देखिन आउँछ, यसैगरी सुन खरिदमा रु.४,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.३,९७,४६३।०५ गरी जम्मा रु.८,४७,४६३।०५ खर्च गरेको देखिन्छ । आय तथा व्ययको गणितीय दृष्टिकोणले रु.५०,२१३।३९ बचत मौज्दात देखिन आएको हुँदा आ.व. २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्म जोडिएका चल अचल सम्पत्तिहरूको विश्लेषण गर्दा निजले यस अवधिमा सिर्जना गरेका

सम्पत्तिको विवरण हेर्दा अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि हुन आएन । अतः उजुरीमा उल्लेख भएका व्यहोरा ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०१. अध्यागमन विभागका ना.सु. सोमनाथ खनालले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन तथा कारबाही हुन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको मिति २०६९।१०।२१ को पत्रसाथ मिति २०६९।११।२ मा आयोग समक्ष प्राप्त हुन आएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज सोमनाथ खनालले मिति २०४७ सालमा जिल्ला वन कार्यालय संखुवासभामा अस्थायी लेखापाल पदमा ९ महिना र जिल्ला शिक्षा कार्यालय संखुवासभा अन्तर्गतका विभिन्न प्राथमिक विद्यलायहरूमा १ वर्ष अस्थायी शिक्षकमा कार्यरत रही मिति २०५३।९।२१ मा जिल्ला हुलाक कार्यालय संखुवासभामा स्थायी खरिदार पदबाट स्थायी नियुक्ति लिई २०६४ माघमा विशेष बढुवाबाट ना.सु.पदमा बढुवा भएको, २०६९।१।२० देखि अध्यागमन विभागमा कार्यरत रहेकोमा २०६९ पौष महिनामा निरा राईको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको मिति २०६९।९।२९ को आदेशले पुर्पक्षमा थुनामा रहेको अवस्था देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात हालसम्म आफ्नो पारिश्रमिक आयबाट रु.७,८८,०५९।३०, जग्गा बिक्रीबाट रु.९,९००।-, प्रोत्साहन भत्ता बापत रु.६४,९००।-, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालबाट एजेन्ट बापत प्राप्त कमिसन रु.२,१७,३१०।- समेत गरी जम्मा आम्दानी रु.१०,८०,१६९।३० भएको देखियो । सोही अवधिमा जग्गा खरिदमा रु.४,५२,०००।-, सुन खरिदमा रु.२,५२,०००।-, रिफ्लेक्सन एजुकेसनल फाउण्डेसनमा रु.२,५०,०००।- लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूको साधारण शेयर खरिदमा रु.१,२८,१४५।- तथा बैंक मौज्दात रु.१४,९७१।- समेत गरी जम्मा रु.१०,९७,११६।- खर्च गरेको देखिँदा आयको तुलनामा रु.१६,९४६।७० ऋणात्मक अवस्था देखिन आयो । तसर्थ, निज सोमनाथ खनालको पारिश्रमिक आय, विविध भत्ता, जग्गा बिक्री र लाइफ इन्स्योरेन्सबाट प्राप्त कमिसन लगायतबाट भए गरिएका आय आर्जन एवं चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्न गरिएको व्ययको विश्लेषण गर्दा रु.१६,९४६।७० ऋणात्मक अवस्था देखिन आए पनि निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०२. बारा जिल्ला, रामपुर टोकनी गा.वि.स. ३ भलुई ब्राहनास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक निकुन्त झाले विद्यालयको विभिन्न रकम हिनामिना गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक निकुन्त झाले विद्यालयको आयव्ययको अभिलेख तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नै राखी आ.व.२०६७।६८ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको, कुनै बेरुजु रहेको नदेखिएको, विद्यालय भवनको एउटा कोठामा बिरामी पर्दाको अवस्थामा मात्र बसेको, आफूले प्रयोग गरेको समयको विद्युत्, पानीको महसुल भुक्तानी गर्ने गरेको, अभिभावकसँग कुनै शुल्क लिएको नदेखिएको, विद्यालय भवन सन् १९१३ मा VSO नामक संस्थाले बनाइदिँदा प्रधानाध्यापकले रेखदेख मात्र गरेको र शिक्षक नियुक्ति शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार नै गरेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०३. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख छविलाल थापा मगरले सरुवा भइसकेको कर्मचारी खोप सुपरभाइजर दीपेन्द्रकुमार रायलाई रमाना नगरेको र कार्यालयले २२ वटा सटर समिति मार्फत बनाउँदा पचासौं लाख हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा खोप सुपरभाइजर दीपेन्द्रकुमार रायलाई निजको सरुवा भएको कार्यालय रोल्पामा रमाना दिएर नपठाएको भन्ने सम्बन्धमा रमाना दिएर पठाएको रमानापत्रको प्रतिलिपि प्राप्त भएको र निजको सरुवा भएको कार्यालय रोल्पामा रमाना दिएर पठाएको कार्यालयको रमानापत्रमा पेश्की फछ्यौंट नभएको भन्ने उल्लेख भएकोमा मिति २०६८।३।३ को पत्रद्वारा निजको पेश्की फछ्यौंट भैसकेको भन्ने उक्त कार्यालयको पत्र प्राप्त भएको, सिन्धुली अस्पताल विकास समितिको हकभोगमा १ बिघा १५ कट्ठा ११ धुर २ पाई जग्गा स्वामित्वमा रहेकोमा त्यसको कम्पाउण्डको पश्चिमतर्फ सडक र सार्वजनिक खुल्ला पर्ती चौर जग्गा भएको हुँदा व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण घडेरीयोग्य जग्गा भएको, उक्त जग्गा अस्पताललाई कुनै प्रयोजन नभएको हुँदा आर्थिक आय आर्जनमा प्रयोजन सदुपयोग गर्न उचित ठानी प्राइभेट (पब्लिक) क्षेत्रबाट लगानी आह्वान गरी स्टल, कम्प्लेक्स, सटर भवनहरू निर्माण गरी भाडामा लगाई अस्पताल विकासका लागि टेवा पुग्ने आशयले कार्यक्रम परियोजना लागू गरिएको हो भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सन्धुलीको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । नेपाल राजपत्र, सिन्धुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२ को दफा ४, को खण्ड ख अनुसार दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्न गराउन सक्ने र दफा ४, को खण्ड (ग) बमोजिम अस्पताल संचालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने काम कर्तव्य अधिकार सोही राजपत्रको दफा २ उपदफा (१) र (२) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको र सोही राजपत्रको दफा २ उपदफा (१) र (२) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम निर्माण गरेको, मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा स्टल निर्माण सम्बन्धी उपभोक्ता समिति गठन भएको, स्टल निर्माणका लागि रु.६४,६७,६४३।६५ लाग्ने भन्ने लागत इस्टिमेट रहेको देखिन्छ । स्टल भवन निर्माणमा लगानी गर्न अस्पताल विकास समितिबाट सूचना प्रकाशित भएको र स्टल भवन निर्माणमा लगानी गर्न पाउँ भनी परेको निवेदन पेश भएको । स्टल निर्माणको लागि रु.६६,९८,४२२।२२ को काम भएको भन्ने कमलामाई नगरपालिकाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएको २२ वटा स्टल भवन संचालनका लागि समितिको बैठकले संचालक समिति गठन गरेको सिन्धुली अस्पताल विकास समिति कम्प्लेक्स (स्टल) भवन निर्माण समितिको आयव्यय विवरण प्राप्त भएको, भवन निर्माणका लागि प्रति उपभोक्ताले रु.२,५०,०००।- बुझाउनुपर्ने, सटर (स्टल) को मासिक भाडा रु.१,५००।- हुने सम्झौता अवधि २० वर्षको हुने, भाडामा समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सकिने समेतका शर्तहरू राखी सम्झौता भएको, सम्झौतापत्र पेश भएको, सिन्धुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठित समितिको निर्णय बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट उपभोक्ताकै रकमबाट सरकारी हानि नोक्सानी नहुने गरी सरकारी निजी साझेदारीबाट अस्पतालको हितमा असल नियतका साथ स्टल भवन निर्माणको काम भएको, यसमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख डा.छविलाल थापामगरले उजुरीमा उल्लेख गरे बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पुष्टि हुने आधार प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुल्न नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०४. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमा प्रमुख वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकृत पदमा कार्यरत पुरुषोत्तमराज रसाइलीले पदमा बहाल रहँदा छोरा छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाएको र काठमाडौंमा पनि विशाल घर बनाई आर्जित गरेको

सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्ने सम्वन्धमा निज पुरुषोत्तमराज रसाइलीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि आर्जित गरेको सम्पत्तिको तुलनामा निजको सम्पत्तिको स्रोत नै अधिक देखिएकोले निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च एवं अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०५. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमा निर्देशक पदमा कार्यरत किशोरी झाले जनकपुर, ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत धेरै जग्गा खरिद गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज किशोरी झाले सावर्जनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि आर्जित गरेको सम्पत्तिको तुलनामा निजको सम्पत्तिको स्रोत पुगेको तथा निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च एवं अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०६. तत्कालीन शिक्षा सचिव दिपेन्द्र विक्रम थापाले स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज शिक्षा सचिव दीपेन्द्र विक्रम थापा मिति २०३९।६।२८ मा सेवा प्रवेश गरी नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवा निवृत्त भएको देखिन्छ । निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् परीक्षण अवधिमा पारिश्रमिक रु.२६,८१,५७८।-, सेवा निवृत्त सुविधा रु.१५,०५,०७४।९२, बैठक भत्ता र परामर्श सेवा बापत रु.४,७७,०८१।-, विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त प्रशिक्षण भत्ता रु.१०,२४,७३३।८९, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.२६,५९८८८।३७, जग्गा बिक्रीबाट रु.७०,२५,०००।-, सुनचाँदी बिक्रीबाट रु.१२,५२,७०४।५८, ऋण रु.८०,००,०००।-, घर भाडाबाट रु.४,१४,०००।-, आम्दानी रु.६,५०,०००।-, लाभांश रु.४६,६३१।- समेत गरी जम्मा रु.२,५७,३६,६९२।०५ आय आर्जन गरेको देखियो । त्यसैगरी निजले यसै अवधिमा जग्गा खरिदमा रु.८,१२,०००।- सवारी साधन रु.३,१०,०००।-, शैक्षिक खर्च रु.१५,०९,६००।- घर (निर्माण) रु.१,७४,७०,९५०।, साँवा ब्याज भुक्तानी रु.७,२७,९६४।- समेत जम्मा खर्च रु.२,०८,३०,५१४।- र बैंक तथा सहकारीमा रहेको मौज्दात रु.२०,४८,८१०।२५ समेत गरी जम्मा रु.२,२८,७९,३२४।२५ खर्च भएको देखियो ।

समग्रमा निजको खर्च आयको तुलनामा कमी देखिएको हुँदा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहीँकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०७. काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन स्थानीय पंजिकाधिकारी मुक्तिनाथ दवाडीले हरिकृष्ण शाही र सिताराम शाहीको प्रभाव तथा प्रलोभनमा परी झुटा सिफारिस बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज मुक्तिनाथ दवाडीले हरिकृष्ण शाहीको निवेदनमा गौरीमान कसाई (शाही) र गौरी कसाई भन्ने व्यक्ति एउटै भएको भन्ने सिफारिस पत्र र निवेदक हरिकृष्ण शाही समेत सपरिवार का.म.न.पा. १९ बाट २०२० सालभन्दा पहिले नै भक्तपुर न.पा. २ मा बसाई सरी गएको भन्ने बसाईं सराइको पत्र दिएको देखिन्छ । उल्लेखित बसाईं सराइको कागज र सिफारिस पत्र बनाइदिँदा निज मुक्तिनाथ दवाडी र हरिकृष्ण शाही तथा सिताराम शाहीबीच कुनै रिसवत लिनु दिनु भएको वा अन्य कुनै प्रभाव वा प्रलोभन परे पारेको भन्ने पुष्टि हुन नआएबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भन्ने देखिन आउँदैन तापनि कार्यालयबाट सम्पादन भएका काम कारबाहीको कार्यालयमा अभिलेख रहने गरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदन दर्ता किताबमा दर्ता र कार्यालयबाट जारी भएका पत्रहरू चलानी किताबमा चलानी गर्नुपर्नेमा नगरी दिएबाट तत्कालीन पंजिकाधिकारी मुक्तिनाथ

दवाडीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिमको आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालन नगरी अनुचित कार्य गरेको भन्ने देखिन आउँछ । निज मुक्तिनाथ दवाडी मिति २०६६।३।४ मा अवकाश भइसकेको भन्ने फायल संलग्न निवृत्तिभरण अधिकारपत्रबाट देखिँदा अवकाश प्राप्त कर्मचारीका हकमा अनुचित कार्य उपर विभागीय कारबाही हुने अवस्था नहुँदा तथा झुटा व्यहोराको सिफारिस बनाएको भन्ने उजुरी निवेदनमा उल्लेख भए तापनि सो विषय सरोकारवाला व्यक्तिको उजुरी नालेशमा सम्बन्धित अड्डा अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयको विषय हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०८. पर्सा जिल्ला गम्हरिया गा.वि.स.का सचिव जयनारायण प्रसाद चौरसिया र ठेकेदार राजेशप्रसाद कुसवाहाले सार्वजनिक पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा गम्हरिया गा.वि.स. ९ स्थित सार्वजनिक पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने भनी गा.वि.स. परिषद्बाट निर्णय भई मिति २०६६।४।१ देखि २०६९।४।१ सम्म तीन वर्षका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नका लागि न्यूनतम अंक रु.२५,०००।- तोकी गा.वि.स.ले मिति २०६६।५।३ गते डाँक बढाबढको सूचना निकालेको, सूचना अनुरूप डाँक बढाबढमा भाग लिने भनी आवेदन गर्नेहरूबीच मिति २०६६।५।१७ गते डाँक बढाबढ हुँदा सबैभन्दा बढी रु.५५,००१।- बोल कबोल गर्ने राजेश प्रसाद कुशवाहाले ठेक्का संचालनका लागि चलनपुर्जी पाएको नियम संगत देखिएको हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१०९. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारामा कृषि सडक निर्माण लगायतका कार्यमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी मुरारी नेपाल समेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरी यसमा संलग्न ४१ जना कर्मचारीहरू उपर मिति २०६९।१।१८ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकोमा आरोपत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूले आयोगबाट पेश भएका मुचुल्का तथा अन्य प्रमाणको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादी कर्मचारी भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाटै नयाँ प्रमाण सिर्जना गरी अदालतमा पेश भएको देखिन आयो । पछि पेश हुन आएका प्रमाण र मौकामा आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा तयार भएका प्रमाणहरूको प्रतिकूल हुने गरी पेश भएको देखिएकोले दुवै प्रमाण संलग्न राखी अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त कागजात उपर अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा तयार भएका प्रमाणहरूमा केही कमजोरीहरू देखिन आएको भए तापनि उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७०।४।२४ मा फैसला भई प्रतिवादीहरूमध्ये तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी मुरारी नेपाल र इन्जिनियर शीतलप्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको र अन्य प्रतिवादी कर्मचारीहरूको हकमा निजहरू मातहतका कर्मचारी भएकाले लाए अनुसारको काम मात्र गर्ने भएकाले निजहरू उपरको आरोपपत्रको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी फैसला समेत भइसकेको हुँदा पुनः सोही विषयलाई लिएर थप अनुसन्धान गरिरहन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११०. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव रामबहादुर खड्काले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज रामबहादुर खड्काले मिति २०३०।६।२० मा दोलखास्थित जिरी हाइस्कुलमा नि.मा.वि. शिक्षकबाट सेवा प्रवेश गरी निज जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछाप, भक्तपुर इँटा कारखाना, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार हुँदै मिति

२०४४।५।१ देखि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा विभिन्न तह श्रेणीमा कार्यरत रहँदै मिति २०६२।१०।०१ मा नेपाल सरकारबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सदस्य सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मा मनोनीत भई मिति २०६८।१।१६ मा अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्चात् तलबभत्ताबाट रु.१७,६०,९२४।-, निज तथा निजकी श्रीमती सुशीला खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा रु.३,८९,७९,६३१।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.२,०९,४५,९५०।- लगायत अन्य विविध आयबाट रु.३५,१८,४४३।- गरी जम्मा रु.६,५२,०४,९४८।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.४३,६६,९७८।-, जग्गा खरिदमा रु.१,५८,५९,१२५।-, शेयर खरिदमा रु.२,६१,४००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१,१०,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्तामा रु.३,०९,६०,८८५।-, हाल देखिएको बैंक मौज्दात रु.७,२१,७४१।- र निजले साथमा रहेको नगद मौज्दात भनी उल्लेख गरिदिएको रु.२५,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५,२३,०५,१२९।- सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा खर्च गरेको देखियो । तसर्थ, निज रामबहादुर खड्काले गरेको आय आर्जन एवं चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्न गरिएको व्ययको विश्लेषण गर्दा आय नै बढी देखिन आएको र निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१११. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन इन्जिनियर पदमा कार्यरत रही हाल समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादवले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज रवीन्द्रकुमार यादवले मिति २०५४।१२।१३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियर पदमा अस्थायी रूपमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६५।८।२ मा स्थायी नियुक्त निज मिति २०६८।१२।६ देखि समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवको पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्चात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट रु.३,८३,८१६।३३, रोयल निर्माण सेवाबाट रु.१०,०८,०००।- र समाज कल्याण परिषद्बाट रु.८७,७८८।- गरी जम्मा रु.१४,७९,६०४।३३ आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ हेर्दा सवारी साधन खरिदमा रु.१०,२९,९१८।- र मासिक घर भाडा बापत एक वर्षको रु.७२,०००।-, छोराछोरीको शैक्षिक खर्चबापत एक वर्षको रु.५५,२००।- खर्च गरेको भनी निजले खुलाइदिएको एवं हाल बैंकमा रहेको देखिएको बैंक मौज्दात रु.४३,६६७।२४ समेत गरी जम्मा रु.१२,००,७८५।२४ खर्च भए गरेको देखिन आयो भने सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पश्चात् उपरोक्त बमोजिम उल्लेख भए बाहेकका अन्य चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गरेको देखिन आएन । तसर्थ, निज रवीन्द्रकुमार यादवले गरेको आय आर्जन एवं चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्न गरिएको व्ययको विश्लेषण गर्दा आय नै बढी देखिन आएको र निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११२. आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीका कन्सल्टेण्ट चिकित्सक रामदेव यादवले सार्वजनिक सेवामा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज डा. रामदेव यादव मिति २०४४।१२।१७ देखि सेवा प्रवेश गरी मिति २०७०।२।१४ देखि आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीको कन्सल्टेण्ट चिकित्सक नवौं तहमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निज सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि आ.व. २०६९।७० सम्मको आयव्ययको स्थितिलाई हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ता बापत (निजको र श्रीमती रिता यादवको आ.व. २०६४।६५ देखि आ.व.

२०६९।७० सम्मको) रु.४१,३५,४३१।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.१,७७,१२०।- बैंक तथा संचयकोष, वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.६,९०,०७६।- समेत गरी जम्मा रु.५०,०२,६२७।- आय भएकोमा व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.२३,८६,०००।-, निजी व्यवसायमा रु.३,००,०००।-, शेयर लगानीमा रु.८,०००।- र हाल बैंकमा मौज्दात रहेको रु.९,२४,४३३।- समेत गरी रु.३६,१८,४३३।- खर्च देखिन आई रु.१३,८४,१९४।- बचत देखिई व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन्छ। आयव्ययको उपरोक्त अवस्थालाई हेर्दा अन्य बचतलाई पारिवारिक घरखर्च भएको मानी बैंकमा मौज्दात रहेको रकम र शेयरमा लगानी भएको रकम समेत गरी रु.९,३२,४३३।- मात्र निजको (सुन चाँदी बाहेक) को चल सम्पत्ति बाँकी रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो। अतः उपरोक्त आधारमा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र अमिल्दो अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने हालसम्मको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहींकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

११३. कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव (प्रा) डा.प्रभाकर पाठकले सार्वजनिक सेवामा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज डा.प्रभाकर पाठक मिति २०३८।४।११ देखि सहायक पशु चिकित्सक पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल कृषि विकास मन्त्रालयको सह सचिव (प्रा.) पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो।

निजको सेवा प्रवेशदेखि आ.व.२०६९।७० सम्मको आयव्ययको स्थितिलाई हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.३४,५२,२८५।- विदेश भ्रमण बापत रु.१३,८५,८२४।५०, बीमाबाट प्रप्त रु.८०,०००।- छोराछोरी र बुवाको पेन्सन समेतको विविध आयबाट रु.६,९२,३५४।-समेत गरी जम्मा रु.५६,१०,४६३।५० आय भएकोमा व्ययतर्फ हेर्दा सेयर खरिदमा रु.५,००,०००।- सवारी साधन खरिदमा रु.४,४४,८००।- अध्ययन खर्च रु.७५,०००।- बैंक मौज्दात रु.२७,७३,०१४।५१ तथा विविध खर्च रु.१,२९,१००।- समेत गरी जम्मा रु.३९,२१,९१४।५१ खर्च देखिन आई रु.१६,८८,५४८।९९ बचत देखिई व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन आयो। आयव्ययको उपरोक्त अवस्थालाई हेर्दा अन्य बचतलाई पारिवारिक घरखर्च भएको मानी बैंकमा रहेको रकम र सेयर लगानी भएको रकम समेत गरी रु.३२,७३,०१४।५१ मात्र निजको (सुनचाँदी बाहेक) चल सम्पत्ति बचत बाँकी रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो। अतः उपरोक्त आधारमा हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र अमिल्दो अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने हालसम्मको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछी कहींकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

११४. डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अशोक तिवारीले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अशोक तिवारी मिति २०४५।१।२८ देखि सिंचाइ विभागमा इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल सडक विभाग अन्तर्गत सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो।

निजको सेवा प्रवेशदेखि आ.व. २०६९।७० सम्मको आयव्ययको स्थिति हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ताबाट रु.२०,६५,९७४।-, विदेश भ्रमणबाट रु.६०,०००- कृषि आयबाट रु.६,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.२७,२५,९७३।५९ आय भएकोमा व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद रु.८,२६,३००।- घर निर्माणमा रु.११,००,०००।- सवारी साधन खरिद रु.४५०००।- बैंक मौज्दात रु.२,७३,६१६।४१ समेत गरी जम्मा रु.२२,४४,६१६।४१ खर्च देखिन आई

रु.४,८१,३५७।१८ बचत देखिई व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन आयो । आयव्ययको उपरोक्त अवस्थालाई हेर्दा अन्य बचतलाई पारिवारिक घरखर्च भएको मानी बैंकमा रहेको रकम रु.२,७३,६१६।४१ मात्र बचत रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो । अतः उपरोक्त आधारमा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र अमिल्दो अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने हालसम्मको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहींकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रस्तुत अनुसन्धान फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११५. दोलखा जिल्ला दियालेखर्क नि.मा.वि. पटवी दोलखामा कार्यरत तत्कालीन प्रधानाध्यापक पर्शुराम कोइरालाले विद्यालयमा हाजिर नगरी तलब खाएको, श्रीमती मुना कोइरालालाई व्यवस्थान समितिमा नियुक्ति गरेको, विद्यालयमा कामकाज नै नगरेका शिक्षकलाई हाजिर गर्न लगाई तलब दिएको, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको प्रतिवेदन, दियालेखर्क नि.मा.वि.को व्यवस्थापन समितिको निर्णय, शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी कागजात, हाजिरी किताबको प्रतिलिपि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्र.अ. पर्शुराम कोइरालाले आयोग समक्ष गरेको बयान समेत अध्ययन गर्दा प्र.अ.पर्शुराम कोइरालाले अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा तथ्ययुक्त प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११६. लेबोरेटरी उच्च मा.वि.कीर्तिपुरका प्राचार्य लाक्पा शेर्पाले कम्प्युटर खरिद, विद्यार्थी तथा शिक्षकको पोशाक खरिद आदिमा अनियमितता गरेको, विद्यालयको खेल मैदान भाडामा दिँदा कमिसन खाएको, विद्यालयको गाडी प्रक्रिया पूरा नगरी बिक्री गरेको, विद्यालयको आम्दानी बैंक खाता नखोली आफूखुसी चलाएको, प्रिन्सिपल, लेखापाल र कर्मचारीले दोहोरो तलबभत्ता लिएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा लेबोरेटरी उच्च मा.वि. कीर्तिपुर, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षा समाज, काठमाडौंका बीचमा १५ वर्षका लागि सम्झौता भई वि.सं. २०६० सालदेखि सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भई निजी व्यवस्थापनमा संचालन भएको, सो विद्यालयमा भएको आम्दानी खर्चको विवरण रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई राख्ने गरेको देखिएको, शिक्षक कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर गर्ने गरेको देखिएको, विद्यालयको पुरानो मोटर बिक्री एवं कम्प्युटर खरिद समेत व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार गरेको, शिक्षकको तलबभत्ताको भुक्तानी गर्दा अध्यक्ष र निर्देशकले सही गरी प्रमाणित गरिदिने गरेको, खेल मैदान भाडामा दिँदा प्राप्त हुने रकम विद्यालयको खातामा आम्दानी बाँधी खर्च गरेको र सो विद्यालयमा नेत्रहीन विद्यार्थीलाई उपलब्ध हुने सीमित रकममात्र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने गरेको समेत देखिएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए जस्तो अनियमितता नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११७. मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत लुम्बप्रसाद सिवाकोटीसमेतको मिलोमतोमा मिति २०६६।९।१२ मा नामसारी मिसिल नं. २९८ (घ) बाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक बाटोलाई कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.का नाममा हालसाबिक गरी अनियमितता गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६६।९।१२ को निर्णयले काठमाडौं महानगरपालिका १४ साबिक कि.नं. ७५ लाई हालसाबिक गर्दा कायम कि.नं. ७६ मा क्षेत्रफल २३.५० व.मि. जग्गा समावेश गरी हालसाबिक दाखिल खारेज गर्दा गरेको निर्णय, आयोगबाट बुझिएका नक्सा, श्रेस्ता समेतका कागजात एवं काठमाडौं उपत्यका नगर विकास आयोजना कार्यान्वयन समितिको

कार्यालयको Planning permit, जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२ को परिच्छेद ३ को प्रकरण ३.६ को (झ) (१) समेतका आधारमा अन्यथा नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११८. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २ के.जी.भन्दा बढी सुनसहित नेपाल वायुसेवा निगमका दुई कर्मचारी पक्राउ परेको घटनालाई गुपचुप राखेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी तेजबहादुर थापा र सुदर्शन डल्लाकोटीले निगमको कर्मचारीलाई प्राप्त हुने सुविधाको टिकट लिई मिति २०७०।३।२२ गते नेपाल वायुसेवा निगमको उडान नं. RA409 बाट हङकङ प्रस्थान गरेको र मिति २०७०।३।२५ गते नेपाल वायुसेवा निगमको उडान नं. RA410 बाट काठमाडौं फर्किई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा लगेज चेक जाँचका क्रममा निजहरूको संयुक्त ब्यागबाट २ किलो ३०० ग्राम सुन फेला परी भन्सारको नियन्त्रणमा रही थुनछेक बहस भई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना बापत जनही रु.४९,१५,०००।- र कैद बापत प्रतिव्यक्ति रु.५४,७५०।- धरौटी बुझाई तारेखमा रही मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखियो । प्रस्तुत विषयमा भन्सार कार्यालयले भन्सार ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने क्रममा धरौटी समेत माग गरी न्यायिक कारबाहीमा रहेको देखिएकोले आयोगबाट थप अनुसन्धान गरिरहनुपर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

११९. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटबाट आ.व.२०६७६८ मा परामर्श, शीर्षकबाट रु.६,६०,५००।- खर्च लेखी कार्यालय सहयोगी तथा स्टाफ नर्स सेवा करारमा लिएको, स्टाफ नर्स निरु खतिवडा लेखापाल होमनाथ खतिवडाको छोरी भएको र निजलाई सेवा करारमा लिँदा नियुक्ति नदिएको, सम्झौता नगरेको तथा हाजिरी समेत नभएको अवस्थामा तलबभत्ता खुवाएकोले कार्यालयका लेखापाललाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोटका तत्कालीन लेखापाल होमनाथ खतिवडा तथा कार्यालय प्रमुखले समेत निरु खतिवडालाई नुवाकोट अस्पतालमा स्टाफ नर्सको पदमा काममा लगाउँदा निजसँग सम्झौता गरी सेवा लिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी मिति २०६७।९।१६ देखि मिति २०६८ आषाढ मसान्तसम्म काममा लगाई उक्त अवधिको तलबभत्ता भुक्तानी दिएको रु.१,४३,०००।- नेपाल बैंक लिमिटेड नुवाकोट शाखामा मिति २०६८।८।९ मा फिर्ता दाखिला गरी आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याइसकेको देखिँदा निज होमनाथ खतिवडा विरुद्धको उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२०. कैलाली जिल्लाको रामशिखरझाला ९ शीतलपुरचोकदेखि पण्डौन हुँदै खनियाताल जोड्ने सडक निर्माण गर्न आ.व. २०६८।६९ मा गठित उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिई, उपभोक्ताको बैठक नै नबसाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियरहरूसँगको मिलोमतोमा मापदण्ड विपरीत मेसिन औजार प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६८।६९ मा कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ अन्तर्गत रामशिखरझाला ९ शीतलपुरदेखि पण्डौन हुँदै खनियाताल जोड्ने सडक निर्माण सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली मार्फत प्राप्त सक्कल कागजातहरूको अध्ययन, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख तथा इन्जिनियरहरूको बयान, पण्डौन गा.वि.स.बाट लेखी आएको तथ्य कागज र बाटो उद्घाटनका समयमा मर्निङ वेल, घोडाघोडी सन्देश जस्ता पत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारका आधारमा समेत उक्त सडक निर्माण सम्बन्धी काममा अनियमितता भएको भन्ने

अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२१. कालिकोट जुम्ला हुम्ला सडक योजना खण्डमा पर्ने दैलेख जिल्ला अन्तर्गतको रामाघाट पुल निर्माण गर्न मिति २०६८।२।१० मा E-Bidding मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ४ वटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका त्यसमध्ये लोकविर बेताली कालापानी जे.भी.को Power of attorney प्राप्त गर्ने प्रो.ताराकुमारी शाहीले, अन्य निर्माण कम्पनी र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ठेक्का आफ्नो पक्षमा पारेको र निज सरकारी विद्यालयको शिक्षक भए पनि अन्य काममा समेत अग्रसर भई अनियमित काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा E-Bidding मार्फत गरिएको रामाघाट पुल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र अनुसार कालिकोट जुम्ला हुम्ला सडक योजनाबाट आयोगमा प्राप्त ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी सक्कल कागजात, आयोजना प्रमुख, इन्जिनियर, लेखापाल, बोलपत्रदाता, ठेक्का प्राप्त कर्ताहरूले आयोगमा उपस्थित भै दिएको बयान सम्बद्ध तथ्य र प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त पुल निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार त्रुटिपूर्ण भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२२. जिल्ला रौतहट निम्न माध्यमिक विद्यालय विसनपूर्वा मानपुरका प्रधानाध्यापक राजाराम चौधरी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू विन्देश्वर मुखिया र शंकर राय समेतको मिलेमतोमा विद्यालय भवन निर्माणको रकम, विद्यालयलाई प्राप्त छात्रवृत्ति अनुदान र विद्यालयको आम्दानी समेतमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रधानाध्यापक, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले आयोगमा उपस्थित भई दिएको बयान, आम्दानी खर्च सम्बन्धी प्राप्त अन्य कागजात समेतका आधारमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा पुनः छानबिन गर्ने गरी हाललाई थप छानबिन गर्नुपर्ने नदेखिँदा आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२३. चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका १० को पूर्व महेन्द्रराजमार्ग पश्चिम सैनिक ब्यारेक उत्तर नारायणघाट बजार र दक्षिण सैनिक ब्यारेक यति चार किल्लाभित्रको साबिक विश्वबन्धु थापाको जग्गा हाल निजको छोरा तथा बुहारीको नाउँमा दर्ता प्रमाणित रहेको जग्गामा मालपोत कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको मिलोमतोमा बाँकी रहेको जग्गामा क्षेत्रफल बढ कायम गर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घूसाई क्षेत्रफल बढाएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वबन्धु थापाको नाउँमा साबिकमा दर्ता प्रमाणित रहेको भरतपुर नगरपालिका ५घ. को कि.नं. २ मध्ये कि.का. भई हाल सुशील थापा र बन्दना थापाको नाउँमा बाँकी रहेको भरतपुर ५घ. को कि. न. ४६४ र ५५५ समेतको जग्गामा नक्सा र फिल्डको अवस्था नमिलेको र हाम्रो नाउँमा बाँकी रहेको जग्गामा नरबढी समेत भएको हुँदा कायम गरी नक्सा अद्यावधिक गरी पाउँ भन्ने माग अनुसार स्थलगत सर्जमिन, प्राविधिकको फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदन, नगरपालिकाको सिफारिस एवं मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८क(२) अनुसार नापी विभागको मिति २०६८।३।७ को सहमति बमोजिम मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय चितवनले नक्सा अद्यावधिक र क्षेत्रफल नरबढी हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

साथै हालका जग्गाधनीका पिता तथा ससुराको नाममा साबिकमा नाँप नक्सा हुँदा फिल्डबुकको क्षेत्रफल बिघा १०-२-१४.७५ रहेको र आयोगबाट भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा बनेका घरहरू राजमार्गको मापदण्ड छोडेर बनाएको साबिक र हाल बनाइएको

नक्सा अध्ययन गर्दा साबिक नक्सा बमोजिमको फिल्डबुकमा उल्लेखित क्षेत्रफल बिघा १०-२-१४.७५ उल्लेख भएको तर हाल भोगमा बिघा १०-२-१४.० कायम रहेको प्रतिवेदन पेश भएको । नरबढी हुँदा साबिकै जग्गाधनीमा रहने व्यवस्था अनुरूप भएको नरबढीलाई पनि अन्यथा भन्न सकिँदैन । साथै सडक विभागबाट प्राप्त पत्रानुसार राजमार्गको चौडाइको मापदण्ड २५ मिटर रही सडक कार्यालयको नाउँमा श्रेस्ता बनेको भन्ने र कि. नं. ५५६ र ५६५ को बाटोको श्रेस्ता बनी सो को उतार प्राप्त भएको देखिन्छ । यी आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण वा घूसाए भन्न सकिने देखिएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८.क(२) बमोजिम नापी विभागको सहमति लिएर नक्सा अद्यावधिक गरेको देखिएको हुँदा मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट भए गरेको सो कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिएन । तसर्थ आयोगमा प्राप्त उजुरी तथ्यगत प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२४. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, मोरङमा राजपत्र अनंकित (प्रा.) पदमा कार्यरत कर्मचारी ऋषवदेव अर्यालले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी २४ (घ) बढुवा भएको भन्ने सम्बन्धमा निजले एस.एल.सी. (फेल भएको) प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरको मिति २०७०।८।१० को पत्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको । निजको कक्षा १० पास सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०७०।८।१२ को पत्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको । सीप तालिम प्रमाणपत्र तथा निजले दिएको दोस्रो तहको सीप परीक्षा सम्बन्धमा प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मिति २०७०।८।१४ को पत्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको ।

निजको मिति २०४२।११।२२ मा "क्षेत्र सहायक" तहमा कक्षा ८ उत्तीर्ण भए पुग्नेमा कक्षा १० उत्तीर्ण भएको आधारमा नियुक्ति भएको र मिति २०५५।११।९ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी राजपत्र अनंकित द्वितीय (प्रा) पदमा बढुवा भएको । प्रा.शि.व्य.तालिम परिषद् नियमावली, २०६० (दोस्रो संशोधन) नियम ४(२) अनुसार निजको दोस्रो तहको सीप परीक्षण रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको पदका लागि योग्यता कायम भएको आधारमा मिति २०६९।४।१ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी १३ वर्ष अवधि पूरा भइसकेपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ.(१) अनुसार रा.प.अनं.प्र.(प्रा) पदमा बढुवा भएको देखिएकोले उक्त बढुवा निर्णय नियमसंगत देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२५. हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत (हाल अवकाश प्राप्त) सि.डि.ई. हरिकुमार श्रेष्ठले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा संखुवासभा जिल्ला, चैनपुर गा.वि.स. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका ९ सिनामंगल, शिवनगर मार्ग ९५ बस्ने हरिकुमार श्रेष्ठले मिति २०३९।१।१३ मा असिस्टेण्ट इन्जिनियर (मेकानिकल) पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०५६।४।२० देखि सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमा सडक विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदै आएको ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलबभत्ता रु.१६,९५,५०७।-, विदेश भ्रमणबाट रु.५,३३,९७७।-, परामर्श सेवाबाट रु.२,७४,५५०।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१,४५,१९,४००।-, कर्मचारी सञ्चयकोष आंशिक भुक्तानी रु.२५,०००।- र श्रीमतीको तलब रु.१,०५,०००।- गरी जम्मा रु.१,७१,५३,४३४।- निजको आय रहेको र सोही अवधिभित्र निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.३७,४०,२००।-, घर निर्माण रु.७,००,०००।-, शेयर रु.७१,०००।, सवारी साधन (मोटर साइकल) रु.५५,०००।-, विद्युतीय तथा अन्य सामान खरिद

रु.२,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१,३०,९२४।- समेत गरी कुल रु.४९,४७,१२४।- देखिई रु.१,२२,०६,३१०।- बचत हुने देखिए तापनि यसमा छोराहरूको अध्ययन, विवाह, औषधी उपचार, विदेश (अमेरिका) भ्रमण तथा घर खर्च गर्दा लागेको रकम समावेश नगरिएको हुनाले उक्त बचत रकम सोही अध्ययन खर्च तथा घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च गरेको हुँदा निजको बैंक मौज्दात रु.१,३०,९२४।- मात्र निजको प्रामाणिक बचत रकम देखिन आएको । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएको र निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२६. तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हाल राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा कार्यरत उपसचिव जगन्नाथ पन्तले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा गुल्मी जिल्ला, हर्दिनेटा गा.वि.स. ३, धरमपानी स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका ३५, सुविधानगर बस्ने जगन्नाथ पन्तले मिति २०४५।३।२३ मा नेपाल खाद्य संस्थानमा पाँचौं तह (कानुन सहायक) तथा मिति २०५१।९।१७ मा निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी २०६६।३।५ देखि उपसचिव पदमा कार्यरत रहँदै आएको ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि निजको हालसम्मको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलबभत्ता रु.१४,१२,९३०।-, विदेश भ्रमणबाट रु.१,४७,०००।-, परामर्श सेवाबाट रु.१,८७,२६८।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.१८,२१,०००।- एवं कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण सापटी रु.७,८४,१३५।- गरी जम्मा रु.४३,५२,३३३।- प्राप्त गरेको र सोही अवधिभित्र निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.५,४१,०००।-, घर निर्माण रु.१७,००,०००।-, शेयर रु.९०,१८५।-, विद्युतीय तथा अन्य सामान खरिद रु.२,६९,३००।-, सुन खरिद रु.२,००,०००।-, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको ऋण सापटी फिर्ता रु.५,७५,०००।-, ऋण सापटी दिएको रु.७,००,०००।-, चन्दा सहयोग रु.५,३१६।- र बैंक मौज्दात रु.१,६४,१८८।- समेत गरी कुल रु.४२,४४,९८९।- देखिई रु.१,०७,३४४।- बचत हुने तथा ऋण दिएको रु.७,००,०००।- फिर्ता लिइसकेको भन्ने निजको भनाइ रहेको तर पनि यसमा छोराहरूको अध्ययन खर्च, औषधी उपचार तथा घर खर्च गर्दा लागेको रकम समावेश नगरिएको हुनाले उक्त बचत रकम एवं ऋण फिर्ता भएको रकम सोही अध्ययन खर्च तथा घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च गरेको हुँदा निजको बैंक मौज्दात रु. १,६४,१८८।- मात्र निजको प्रामाणिक बचत रकम देखिन आएको ।

यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएको र निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२७. उपनिर्देशक प्रदीप ठाकुरले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजले भरेको १३ पाने फारम, बैंकबाट मगाई हेरिएको बैंक स्टेटमेन्टहरू, लकरमा रहेको मुचुल्का अनुसारको सम्पत्ति विवरण तथा मालपोत कार्यालयबाट लिइएको जग्गा जमिनको विवरण, कार्यालयबाट प्राप्त गरेको तलबभत्ता र अन्य कानुनी सुविधा समेतलाई विश्लेषण गर्दा निज प्रदीप ठाकुरले १३ पाने फारममा दाबी गरे अनुसार निजकी श्रीमतीले दाइजो बापत प्राप्त

गरेको रु.४ लाख र पुरानो सगोलको घर भत्काउँदा जम्मा भएको निर्माण सामग्री बिक्री गरेको रु.२,५०,०००।- र आमाबाट सापट लिएको भनिएको रु.८,५०,०००।- गरी जम्मा रु. १५ लाखको आय दाबी गरे पनि सो को कुनै प्रमाण पेश नभएकोले आयमा मान्यता दिन मिल्ने अवस्था नहुँदा आयमा समावेश नगरिएको ।

निज प्रदीप ठाकुरले आय भनी दाबी लिएका अन्य तलबभत्ता विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रकम, कार्यालय र वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण शेयरबाट प्राप्त आय र सुन बिक्री गरेको बिल अनुसारको आय मात्र आय कायम गरिएको, खर्चतर्फ सुन खरिद, शेयर खरिद, जग्गा खरिद, विद्युतीय सामग्री खरिद र छोरीको पढाइ खर्च समावेश गरी हेर्दा स्रोत खुलेको आय रु.१,२९,०३,०४८।- देखिन आउँछ । त्यसैगरी खर्चतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद, शेयर खरिद, सुन खरिद, विद्युतीय उपकरण खरिद र छोरीको पढाइ खर्च गरी जम्मा ५ वटा शीर्षकमा रु.२९,२६,३०६।- खर्च तथा निजको नाममा विभिन्न बैंकहरूको खाताहरूमा मौज्दात रहेका रु.३८,८१,६७७।- गरी जम्मा रु.६८,०७,९८३।- रकम देखिएकोले आर्जित सम्पत्ति रु.१,२९,०३,०४८।- को तुलनामा खर्च कम देखिन आएकोले निज उपप्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो जीवनयापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरेको, आयमा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने अवस्था हालसम्मको संकलित प्रमाणबाट देखिन नआएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२८. फरेस्टर प्रदीप बाँस्कोटाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रदीप बाँस्कोटा समेत उपर गैरकानुनी रूपमा वन फडानी गरे भन्ने मुद्दा यसै आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएको उक्त मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरू उपर अकुत सम्पत्तिमा छानबिन हुँदा निजको फाइल समेत छानबिनको दायरामा परेको देखिन आउँछ । निजले सदरमुकाम आसपासमा धेरै कित्ता जग्गाहरू खरिद गरेको देखिन्छ । त्यस्तो जग्गा खरिद गर्ने क्रमलाई हेर्दा निजले २०३८ सालमा जागिरमा प्रवेश गरेको तर २०३४ सालदेखि नै स्वआर्जनले ३ कित्ता जग्गा १४-४-६-० खरिद गरेको संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । जागिरमा प्रवेश गरेपछि पनि विभिन्न ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेको सो मध्ये कित्ताकाट समेत गरी १० कित्ता बिक्री गरी हाल पनि ९ कित्ता कायम रहेको देखिन आउँछ । निजको आयस्रोतमा तलबभत्ता, खेती, खेतीमा मुख्य आय अलैंची, पशुपालन, दूध दही समेत बिक्री गरे भन्ने बयानलाई हेर्दा र निजको लवाई खुवाई हेर्दा समेत आवश्यकभन्दा बढी नै लोभ गरी धन कमाएको भन्ने अवस्था देखिन आउँछ । कृषि आयमा वार्षिक ५ मन अलैंची उत्पादन हुन्छ भनी फिदिम नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट लेखाई ल्याएको समेत देखिन्छ । निजले बनाएको फिदिमस्थित घर रु.४०,५१,२७९।८० मा बनेको भन्ने संकलित प्रमाणबाट देखिन आउँछ । उक्त आय जग्गा बिक्रीबाट भएको भन्ने प्रदीप बाँस्कोटाको भनाइलाई हेर्दा जग्गा बिक्री गरेको पेश हुन आएको लालपुर्जाबाट पुष्टि गरिरहेको देखिएकोले आय रु.५५,७०,१६८।- र व्यय ५४,४६,४७८।८० भई आयभन्दा व्यय कम देखिएकोले निज फरेष्टर जस्तो पदको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने नदेखिएकोले ठोस आधार प्रमाणको आरोपित कसुर प्रमाणित हुन सक्ने आधार नदेखिएकाले आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१२९. सहायक वन अधिकृत पूर्णशंकर यादवले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत पूर्णशंकर यादवको आय तथा व्यय घर जग्गाको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा चौराहा बजारमा नभई चौराहाको भित्री गाउँमा ३५ हजारमा जग्गा खरिद गरेको हुँ, विद्युत् प्रसारण लाइन जग्गाबाट गएको

हुँदा कम मूल्य परेको हो । उक्त रकम तलबभत्ता, पैत्रिक सम्पत्तिको आयबाट खरिद गरी ऋण सापटीबाट घर निर्माण गरेको हुँ भन्ने निजको बयानलाई प्रमाणको आधारमा हेर्दा घर भाँडाको कर तिरेको प्रमाण नदेखिएकाले आयमा समावेश गर्न मिलेन । तलबभत्ता, कृषि आय तथा श्रीमतीले गरेको पसलको आय समेतलाई आयमा गणना गरी बैंक तथा संचयकोषबाट लिएको ऋण समेतबाट धनगढीको चौराहा नजिक हाइटेन्सन अर्थात् १३२ के.भी.लाइन विस्तार भएको जग्गामा बिना पिलरको ४ कोठाको घर बनाउन पुग्ने आय तलबभत्ता बैंकबाट लिएको ऋण सापटी समेत खर्च गरेको देखिएकाले उक्त ऋण सापटीलाई समेत आय कायम गर्दा निज सहायक वन अधिकृत पूर्णशंकर यादवको आय रु.२३,६७,२७१।- र व्यय १३,२७,४२८।- देखिएकोले आयभन्दा व्ययको शीर्षकमा कमी नै देखिन आएकोले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो उच्च आर्थिक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३०. गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका शाखा प्रमुख राजबाबु पाण्डेले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा राजबाबु पाण्डेको पुर्खौली घर नुवाकोट जिल्लाको सुनाखानी गा.वि.स. ६ मा पैत्रृक जग्गा जमिन समेत प्रस्ततै देखिन्छ । साथै निजले २०३४ सालदेखि गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पूरा अवधि जागिर खाई अवकाशपश्चात् पनि सोही कार्यालय अन्तर्गत करारमा नियुक्त भई गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरको कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा निजले २०६१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका २९ सामाखुसीमा ०-७-१-१ जग्गा र त्यसमा बनेको वाल सिस्टमको पुरानो घर रु.३३,००,०००।- मा खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा खरिद गर्दा युनाइटेड बैंक काठमाडौंबाट लिएको ऋण रु.३२,७०,०००।- हालसम्म तिर्न बाँकी नै रहेको देखिएकाले निजको तलबभत्ता कृषि आय तथा ऋण समेतलाई आय मानी गणना गर्दा आय रु.६८,३८,८९५।- र व्यय रु.३३,००,०००।- देखिई आयभन्दा व्यय कम नै देखिन आएकोले निज राजबाबु पाण्डेले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३१. झापा जिल्लाको धाइजन वडा नं. १ स्थायी ठेगाना गरी बस्ने जिल्ला वन कार्यालय झापाको छोटी भन्सारमा चौध, पन्ध्र वर्षदेखि कार्यरत सहायक वन अधिकृत ओम सिटौलाले वर्षौंदेखि विभिन्न तरिकाले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा वन विभाग मातहतका कार्यालयहरू तथा जिल्ला वन कार्यालय झापामा समेत उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार ओम सिटौला नाम थर भएका कर्मचारी कोही कार्यरत रहेको नदेखिएको, उजुरीमा उल्लेखित व्यक्ति जिल्ला वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ झापाको तारावारी चेकपोष्टमा कार्यरत रहेको र उक्त चेकपोष्ट समेत २०७० साल श्रावणदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको निर्देशनमा बन्द भई निजलाई नेपाल वन पैदावार संघ झापाले अवकाश समेत दिइसकेको देखिएकोले आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको पदमा कार्यरत रहेको नदेखिएकोले निजको सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढाउन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेत नपर्ने देखिएको हुँदा प्राप्त उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३२. कैलाली जिल्ला, धनगढी नगरपालिका ५ स्थायी घर ठेगाना भएका विनय कुमार चौधरीले वासुदेवी उ.मा.वि. धनगढी ६, कैलालीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुँदा पेश गरेको हाइस्कुल तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा वासुदेवी उ.मा.वि.धनगढी ६, कैलालीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा धनगढी

नगरपालिका ५ स्थायी घर भएका विनयकुमार चौधरीले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश हाइस्कुल परीक्षा, १९९६ विद्यालय/केन्द्र Government Inter college Nisantgunj Lucknow बाट जारी हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा पठाइएकोमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् मार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय इलाहबाद, भारतमा प्रमाणीकरणको लागि मिति २३ डिसेम्बर २०१२ मा पत्राचार भएको र प्राप्त कागजात अनुसार सोधनी भएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको (प्रमाणपत्रो पर अंकित विवरण असत्य एवं फर्जी पाये गये) भन्ने व्यहोरा जानकारी आयोगलाई प्राप्त हुन आएको देखिन्छ। सो विषयमा आरोपित व्यक्ति विनय कुमार चौधरीसँग बयान लिइएको र निजको साथबाट खिची लिएको हाइस्कुल तहको शैक्षिक योग्यताको सक्कल प्रमाणपत्र र निजले वासुदेवी उ.मा.वि.धनगढी ६, कैलालीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा पेश गरेको प्रमाणपत्रमा कुनै पनि फरक नपाइएकोले निजको उक्त हाइस्कुल तहको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको प्रमाणित हुन्छ। निज विनयकुमार चौधरीको शैक्षिक योग्यताको उक्त प्रमाणपत्र नक्कली भएको भए तापनि निजले राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै पनि काम गरेको नदेखिएको र अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहँदा समेत राज्यकोषबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ सेवा, सुविधा लिएको नपाइएको र हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदबाट समेत पदमुक्त भइसकेको देखिएको हुँदा निज उपर मुद्दा दायर गर्न मनासिब हुने नदेखिएकोले निजबाट आयोगले खिची लिएको हाइस्कुल तहको नक्कली प्रमाणपत्र रद्द गर्ने र निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको विषयको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलाली र वासुदेवी उ.मा.वि.धनगढी ६, कैलालीलाई गराई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१३३. तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत रहँदा दिनेशकुमार श्रेष्ठले हेटौंडामा भव्य घर बनाएको, काठमाडौंमा जग्गा जोडेको र अन्य अकुत सम्पत्ति जोडेको समेत भन्ने सम्बन्धमा आरोपित व्यक्ति मिति २०३५ साल माघ १० बाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको र निजको पैत्रिक एवं स्वआर्जित सम्पत्तिको मूल्यांकनका सन्दर्भमा आयोगबाट निजको सेवा प्रवेशदेखि आ.व. २०६५ अषाढ ९ सम्मको सम्पत्तिको स्रोत एवं आय आर्जनको मूल्यांकन, अनुसन्धान तथा तहकिकात भई आयोगको मिति २०६६।२।५ को निर्णय संख्या ५२२ बाट निजले खरिद गरेको जग्गा, घर निर्माण एवं बैंक मौज्दात समेतको आयव्ययको अवस्थालाई हेर्दा निजको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा सार्वजनिक जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ। निजको हकमा पुन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको र निजले मिति २०६९।५।२५ मा भरी पेश गरेको १३ पाने सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिको विवरण र सो लाई पुष्टि गर्ने कागजात एवं निज सरकारी सेवा गर्ने क्रममा कार्यरत रहेका जिल्ला मालपोत कार्यालय, बैंकबाट प्राप्त कागजात र पहिला अनुसन्धान भई तामेलीमा गएको उजुरी फाइल हेर्दा निजको पूर्ववत (आ.व. २०३५।३६ देखि २०६४।६५ सम्मको) अनुसन्धानबाट रु.१४,१३,०६९।- रकम मौज्दात रहेको र उक्त मौज्दात रकममा यति फाइनान्स लिमिटेड, हेटौंडाबाट मिति २०६५।३।९ मा लिइएको रु.२५,००,०००।- ऋणसमेत संलग्न रहेको देखिन्छ। २०६५ श्रावणदेखि हालसम्म तलबभत्ता रु.४,१०,६३८।- र निजले पहिला नै आर्जन गरेको सम्पत्तिले खरिद गरेको जग्गा बिक्रीबाट निजले रु.५८,५०,०००।- गरी जम्मा रु.७६,७३,७०७।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ।

व्ययतर्फ निजले रु.११,८७,५००।- को काठमाडौं कीर्तिपुरमा ३६३.९० वर्गमिटर जग्गा खरिद गरेको, यति फाइनान्स लिमिटेड, हेटौंडाबाट सरिताराज श्रेष्ठले लिएको ऋण विभिन्न मितिमा तिरेको साँवा र ब्याज रकम समेत रु.३१,३७,०२४।- र बैंक मौज्दात रु.८,२३,६१७।- गरी जम्मा रु.५१,४८,१४१।- व्यय रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। नोकरीको समयावधिमा निजले स्वआर्जन

गरी खरिद गरेको जग्गाहरू २०६५ सालपश्चात् बेचबिखन गरेको र सोबाट निजको अहिले पनि रु.२५,२५,५६६।- रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ। उपरोक्त खरिद भएको जग्गा र बैंक मौज्दात समेतलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा सार्वजनिक जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१३४. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मान्म शाखा कार्यालयका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय कार्यालयबाट स्वीकृत भई आएको बजेट अन्तर्गत रा.वा. बैंक मान्म शाखाको कार्यालय भवन मर्मत गर्दा टेण्डर प्रक्रिया तथा सूचना ननिकाली प्रक्रिया नै नपुऱ्याई रुपैयाँ हिनामिना गर्ने नियत राखी टिनले छाना छाएको जस्तो गरी इस्टिमेट अनुसार गुणस्तर कार्य नगराई टालटुले पाराले सो घर मर्मत गरी काम सम्पन्न गरेको र काम सकिएको केही दिनमा नै छाना हावाहुरीले उडाई लगेको हुँदा सो कामको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा रा.वा.बैंक केन्द्रीय कार्यालय सामान्य सेवा विभागको मिति २०६९।३।७ को पत्रानुसार रा.वा. बैंक मान्म शाखा भवनको छाना मर्मतका लागि रु.३,८४,६७९।२९ रकमको लागत अनुमान स्वीकृत भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यालयबाट रा.वा. बैंक मान्म शाखा कार्यालय भवनको छाना मर्मतका लागि मिति २०६९।३।१७ गते गोप्य दरभाउपत्र माग गरिएको सूचनाबाट देखिन्छ। सो सूचनानुसार ३ वटा पर्न आएको सिलबन्दी दरभाउपत्र मध्ये सबैभन्दा कम रकम रु.३,८४,६७४।६० प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदाता ठेकेदार फर्म नवदुर्गा भवानी निर्माण सेवा गेला ६, कालिकोटको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएकोमा कार्य समाप्त नहुँदै सो भवनको छाना हावाले उडाई लगेकोमा हालसम्म उक्त भवनको छाना पूर्ण रूपमा मर्मत नभएको तथा छाना मर्मत कार्य सम्पन्न नभएकोले रु.४९,९५५।३४ भुक्तानी नभएको भन्ने आरोपीको बयान र प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा रा.वा.बैंक आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को विनियम ११८ (१) क अनुसार रु.५ लाखसम्मको खर्च भई जाने वा पुँजीगत मालसामान वा निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने, यसरी सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायीबाट प्रस्ताव माग गर्न सकिनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ। उक्त कानुनी व्यवस्था पूरा गरेको देखिँदा कानुन विपरीत खरिद काम कारबाही गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन। नियम विपरीत कर्जा लगानी गरेको भन्ने विषयमा विपक्षीले कर्जा लगानी गर्दा रा.वा.बैंकको कर्जा नीति निर्देशिकामा उल्लेखित कर्जा सिद्धान्त र नियम अनुसार कर्जा जोखिम न्यून हुने गरी कर्जा लगानी स्वीकृतिका प्रक्रियाहरू पूरा गरी धितो समेत लिई कर्जा लगानी गरेको देखिएकोले नियम विपरीत कर्जा लगानी गरेको भन्न मिल्ने देखिएन। कार्यालय खर्चको हकमा दैनिक गरिएको खर्चको बिल भरपाई अनुसार केन्द्रीय कम्प्युटर डाटा प्रणालीमा इन्ट्री भएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको र उक्त कार्यालयबाट भएका खर्चहरूको लेखापरीक्षण भइसकेको हुँदा खर्चमा अनियमितता भएको र कानुन विपरीत काम भएको भन्न सकिने आधार नपुगेकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१३५. सप्तरी जिल्लास्थित लक्ष्मी बल्लव नरसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेदनारायण लाल देवले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने मितिपछि पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा कामकाज गरी तलबभत्ता खाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक मेदनारायण लाल देवलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को (छैठौं संशोधन सहित) व्यवस्था बमोजिम ६० वर्ष उमेर हदका कारण मिति २०६७।१०।१० देखि लागू हुने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीबाट अनिवार्य अवकाश दिएको देखिन आएकोमा निजले अवच्छिन्न रूपमा आफू कार्यरत विद्यालयमा रुजु हाजिर भई अध्यापन गरी २०६९ साल असार मसान्तसम्मको नियमानुसार पाउने तलबभत्ता लगायतको अन्य सुविधा समेत भुक्तानी पाइसकेको देखियो।

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा काम गरेको अवधिको तलबभत्ता पाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिटहरूमा पनि निर्णय भइरहेको परिप्रेक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दा केही गरिरहनुपर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३६. त्रिशुली-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक योजना अन्तर्गत लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडकको ट्रयाक खोल्ने क्रममा काटिएका ८०० वटा रूखहरू निकुञ्जका प्रमुख मेघबहादुर पाण्डेले चाइनिज ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी तिब्बत निकासी गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौंबाट चीनको तिब्बत जोड्ने उद्देश्यले त्रिशुली-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक निर्माण गर्ने क्रममा काटिएका रूखहरूको कुनै लगत नराखिएको भए पनि उक्त काटिएका रूखहरूको राजस्व रु.१८,६०,१३९।८० दाखिला सकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३७. क्वालिटी आयल रिफाइनरी प्रा. लि., कटहरी मोरङको गोदाममा उत्पादन मिति, उपभोग्य अन्तिम मिति, ब्याच नम्बर उल्लेख नभएको, बोसो मिसिएको ठूलो परिमाणका घिउका प्याकेट बरामद गरी गोदाममा शील लगाइएको भए पनि त्यसको पाँच दिनपछि कुनै कारबाही नगरी फुकुवा गरिएको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समिति, मोरङको टोलीले अनुगमन गर्दै जाँदा क्वालिटी आयल रिफाइनरी प्रा.लि., कटहरीको गोदाममा फेला परेको म्याद नाघेका र उपभोग्य मितिको लेबल नराखिएका घ्यू र तेलका प्याकेटहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको रायसहितको प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरेर उपभोग्य मिति लगायतका लेबल नभएका घ्यू र तेलहरूको प्याकेटहरूमा तोकिएको लेबल लगाएर बिक्री वितरण गर्न र म्याद समाप्त भइसकेका घ्यू र तेलका सम्बन्धमा खाद्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने गरी अखाद्य प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा साबुन फ्याक्ट्रीलाई बिक्री गर्न अनुमति दिएको देखियो ।

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम २१ को खण्ड (घ) मा कुनै उपभोग्य वस्तुको परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएमा आवश्यक पर्ने परिमाणमा नमुना लिई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न लगाउन र खण्ड (च) मा कुनै उपभोग्य वस्तुको परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको कारणबाट त्यसको परीक्षणका लागि नमुना लिइएकोमा प्रयोगशालाबाट नमुनाको परीक्षण भई नआएसम्मका लागि त्यस्ता वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने भन्ने उल्लेख भएको साथै नियम ३४ मा रोक्का वा कब्जा गरिएको कुनै उपभोग्य वस्तुको नमुनालाई परीक्षण वा विश्लेषण गर्दा प्रयोगशालाले सो उपभोग्य वस्तु जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त छ भन्ने ठहराएमा कार्यालयले रोक्का वा कब्जा भएको उपभोग्य वस्तु फुकुवा गर्नेछ भनी उल्लेख भए अनुसार सामान फुकुवा भएको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३८. सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स. १क को कि.नं. ६९ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा ०-१७-११ बिघा ऐ. गा.वि.स.४ का लोचनहरि मैनालीको नाममा मालपोत कार्यालय सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख सिकिन्द्रप्रसाद साह समेतले दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा ईश्वरपुर गा.वि.स. १ क को कि.नं. ६९ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा ०-१७-११ बिघा ऐ. गा.वि.स. ४ का लोचनहरि मैनालीको नाममा मिति २०६८।६।२५ मा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले दर्ता गरेकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको निर्देशनमा उक्त कार्यालयले मिति २०६८।१०।२३ मा साबिक श्रेस्ता कायम हुने गरी निर्णय गरी पूर्ववत अवस्थामा

फर्काइसकेको देखिएको र मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट जग्गा दर्ता गर्दा त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मालपोत अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साहलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५क बमोजिम एकपटकको लागि सचेत गराइसकेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१३९. लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूले कोषको टेण्डर तथा अन्य कार्यहरूमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ठेकेदार जयबाबा/गुल्लीभर/श्रेष्ठ सिभिल जे.भि.बाट हर्जाना र पेश्की बापतको रकम रु.३०,९०,०००।- असुल उपर भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा भइसकेको देखिएकोले यस विषयमा थप केही गरिरहन परेन । पर्यटन वर्ष २०११ को समापन र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ समेतलाई लक्षित गरी लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार जलयात्रा गराउन केन्द्रीय नहरको अधुरो कामलाई यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिको निर्णयानुसार ठेकेदार स्वच्छन्द निर्माण सेवा र बाबुल जे.भी.सँग सम्झौता गरी उक्त काम सम्पन्न भएको देखिँदा यस विषयमा थप छानबिन गरिरहन परेन । लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०५८ को परिच्छेद ४ को विनियम ४.८ बमोजिम कम्प्युटर अपरेटर भीमबहादुर बस्नेतलाई लेखा समूहको लेखापाल पदमा समूह परिवर्तन गर्ने उपाध्यक्ष स्तरको मिति २०६५।११।१८ को निर्णयलाई लुम्बिनी विकास कोष, कार्यकारिणी समितिको मिति २०६६।३।०२ को बैठकबाट अनुमोदन गरेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरिरहन परेन । २०६८ सालमा बुद्ध जयन्ती र लुम्बिनी भ्रमण वर्षका अवसरमा विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्च रकम रु.३७,५१,५०६।- आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १००(३) बमोजिम सचिवस्तरबाट निर्यमित भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएको र औंल्याएको बेरुजु सम्परीक्षण गरी हटाइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४०. व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना अन्तर्गत कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स (सी.ए.ए.) शाखा कार्यालय सप्तरीद्वारा शिवशक्ति महिला कृषक समूहलाई दिएको अनुदान रकम कुनै तरकारी खेती नगराई बिल भरपाई बनाई सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा व्यावसायिक तरकारी खेती प्रविधिको सुधारिएको खेती प्रणालीको सामूहिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सिंचाइ व्यवस्थापन, तरकारी खेतीका लागि मलखाद, बीउ विषादी खरिद, नर्सरी तथा तरकारी खेती व्यवस्थापन सामग्री खरिद र तालिम संचालन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा तरकारी खेतीका लागि मलखाद, बीउ विषादी खरिद, नर्सरी तथा तरकारी खेती व्यवस्थापन सामग्री खरिद र तालिम संचालन सम्बन्धी कार्य कार्यक्रमको फोटो, बिल भरपाई कागजातबाट शिवशक्ति महिला कृषक समूह राजविराज १० बाट सम्पादन गरेको देखिएको र स्थलगत निरीक्षण क्रममा फिल्डमा बोरिङ र मोटर पनि देखिएकोले थप केही गरिरहन पर्ने नदेखिँदा आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४१. चितवन जिल्ला कोराक गा.वि.स. ४ रा.नि.मा.वि थाकलटारलाई "सबैका लागि शिक्षा-२०६५" कार्यक्रम अन्तर्गत शौचालय निर्माणका लागि प्राप्त रकम रु. एक लाख विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुनबहादुर मोक्तान, ओ.सी. अरूण पौडेल समेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिनका लागि मिति २०६६।१।७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई लेखिपठाएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आरोपित सुनबहादुर मोक्तानसँग

माग गरे बमोजिम निजले मिति २०६६।७।५ मा शौचालय निर्माण प्रतिवेदन पेश गरेको र मिति २०६६।७।१५ मा आफ्नो बयानमा कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको, मिति २०६९।३।१५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट सक्कलै मिसिल फाइल आयोगमा प्राप्त भएपश्चात् ओ.सी. अरूण पौडेलले आयोग समक्ष आफूले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको भनी बयान दिएको ।

२०६५ सालमा रा.नि.मा.वि. थाकलटार, कोराक १ चितवनका लागि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त रु.१,००,०००।- को सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त हुन आएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको मिति २०७०।४।१६ को पत्रसाथ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको पुनः मिति २०७०।७।२६ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको कोराक गा.वि.स.मा उपस्थित भई सम्बन्धित गाउँका विभिन्न व्यक्तिहरूले गरिदिएको कागज लगायत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७०।७।१२ को बैठकमा २०६५ सालमा निर्माण गरेको शौचालय भत्काई "परिवर्तन नेपाल" को आर्थिक सहयोग र श्रमदानबाट पुनः २०६९ सालमा बालमैत्री शौचालय निर्माण गरेको देखिन आयो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, चितवनको मिति २०७०।९।८ को पत्रानुसार २०६५ सालमा बनेको भवनको हाल अस्तित्वमा नरहेको हुँदा हाल चालु अवस्थामा रहेको septic tank को मात्रै लागत मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको कुरालाई समेत आधार मान्दा उल्लेखित रकम रु.१,००,०००।- हिनामिना नै भएको भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था रहेको नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा सोही अनुसार हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४२. धनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स.का सचिव रामदेव यादव समेतले आर्थिक प्रलोभनमा परी रकम लिई विदेशी नागरिक नागेश्वर शर्मालाई मिति २०६७।१०।११ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको भन्ने सम्बन्धमा गा.वि.स. सचिव रामदेव यादवले आयोगमा उपस्थित भई आफूले उक्त रकम नलिएको भनी बयान गरेको तथा निज गा.वि.स. सचिव स्वयंले विदेशी नागरिक नागेश्वर शर्माले नागरिकता प्राप्त गरेको भोलिपल्ट मिति २०६७।१०।१२ को पत्र मार्फत झुक्याई काल्पनिक बाबुआमा बनाई नागरिकता लिएकोले उक्त नागरिकता बदर गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पत्राचार गरेको र निज रामदेव यादव उपर वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामसखी देवी ठाकुर बरही समेत भएको झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दा अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको समेतको अवस्थालाई विचार गर्दा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४३. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत आनन्दजंग थापाले २०५६ सालमा स्नातक नै उत्तीर्ण नगरी प्रहरी निरीक्षकको जाँचमा सहभागी भई प्रहरी निरीक्षक भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट लिइएको प्रतिक्रिया तथा निज आनन्दजंग थापाले २०५६ सालको प्रहरी निरीक्षक परीक्षामा पेश गरेको दरखास्त फारम र प्रमाणपत्रहरू एवं निजले अनुसन्धानको क्रममा दिएको बयान समेतका आधारबाट निज आनन्दजंग थापाले मिति २०५६।१०।९ मा वि.एल.तेस्रो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित भई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ भने उक्त प्रहरी निरीक्षकको पदको परीक्षा लगायतको छनौट प्रक्रिया मिति २०५७।६।१४ देखि सुरु भई मिति २०५८।४।१८ मा मात्र निज प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भएको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४४. भीमसेन मन्दिरका पुजारी कुवेर सिंह नेवारले पाएको सम्वत १८६३ सालको लालमोहर र १९७३ सालको लगतमा उल्लेखित जग्गाको आयस्ताले नित्य साँझ बिहान अक्षता चढाई पूजा गरी बडादशैं नवमीको दिन बोका राँगाको बलि दिई पर्व मेला चलाउनुपर्ने जग्गा पुजारी र निजको शेषपछिका दर सन्तानले भीमसेन मन्दिरमा पूजा गरी आएको जग्गा नापी हुँदा मननारायण समेतले रैतानी नम्बरीमा दर्ता गराउन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को संशोधन दफा २७(क), ३०क. विपरीत २०५६।१०।११ मा मालपोत कार्यालय धादिङमा दर्ता गराएको भन्ने सम्बन्धमा वि.सं. १९७३ सालको भीमसेन गुठीको आम्दानी खर्च बाँकी समेतको लगतबाट पहरे मुनिको जम्मा ४० जग्गाको कुवेर सिंह नेवारलाई प्रतिवर्ष कुत ठेकिएको र सो लगतमा "मोहीलाई सकार गराई" भन्ने एवं "पुजारी कुवेर सिंह नेवार" भन्ने शब्दहरू उल्लेख भएकोबाट निज कुवेर सिं श्री भीमसेन गुठीको पुजारीको अतिरिक्त मोही समेत भएको देखियो ।

तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम मिति २०३४।१।८ मा भीमसेन गुठीको जग्गा नापजाँच हुँदा भीमसेन गुठी र कुवेर सिंहका हकदार वीरबहादुर श्रेष्ठका नाममा नाप नक्सा भई भीमसेन गुठी र वीरबहादुर श्रेष्ठका नाममा मिति २०३४।१०।२ मा गुठी अधीनस्थ जग्गाको रूपमा दर्ता भएको देखियो । यसरी कानुन बमोजिम दर्ता भइसकेपछि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मात्र गुठीको कुनै निश्चित काम गरे बापत जोतभोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट लगतमा उल्लेखित जग्गा निज पुजारी भए बापत जोतभोग गरी खान्नीको रूपमा पाएको देखिएन । त्यसमा पनि निवेदक रामबहादुर श्रेष्ठ विपक्षी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको २०६१ सालको रिट नं. ३४२८ को उत्प्रेषण मुद्दाको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।३।२९ मा "हालको गुठी संस्थान ऐनको दफा २७ को (क) जन्म हुनुभन्दा पूर्व अवस्थामा निवेदकहरू मोहीमा जनिइरहेको अवस्थामा यो दफा प्रारम्भ हुनुपूर्वका कार्यलाई यस दफाले असर गर्छ भन्न नमिल्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेतबाट जग्गा दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गर्न चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम बुझाएमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरी दिने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ मा व्यवस्था भएको । सोही अनुसार मालपोत कार्यालय धादिङको मिति २०५६।१०।११ को निर्णयानुसार रैतान नम्बरीमा परिणत भएको, यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाँझिएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० गतेदेखि लागू हुने गरी सो दफा अमान्य तथा बदर घोषित गरिए पनि त्यसभन्दा अगाडि भए गरेका रैतान नम्बरी सम्बन्धी कार्यलाई सोही आदेशले कानुनी मान्यता प्रदान गरेको, गुठी जग्गाको मोहीले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० बमोजिम मोहियानी हक खरिद बिक्री गर्न सक्ने र दफा ३२ बमोजिम गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत रैकर जग्गाको जग्गावाला सरह हुने व्यवस्था भई सो बमोजिम अंशवण्डा तथा बेचबिखन भएको, गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय, अंशवण्डाको लिखतहरू र तह-तह बिक्री भएको लिखत बदरका लागि सार्वजनिक हकहित अन्तर्गत गोपालकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर नगरकोटी, विष्णुबहादुर थापा र बलबहादुर क्षेत्रीबाट दायर भएको दर्ता बदर गुठी धर्मलोप मुद्दामा धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।१९ मा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावदेन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।११।१३ मा फैसला

भएको समेतका कारणबाट उजुरी निवेदनका सन्दर्भमा केही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार बमोजिम तामेलीमा राखिएको ।

१४५. नवलपरासी जिल्ला वेणिमणिपुर गा.वि.स. ५ मजुवाचौर भन्ने धुरकोट पोखरी मौजाको करिब १०० बिघा ऐलानी पर्ती जग्गामध्ये ८५ बिघा जग्गा कास्की जिल्ला लेखनाथ नगरपालिका रिट्ठेपानीका तेजबहादुर गुरुङले नम्बरी जग्गा हो भन्दै जालसाजी कागज खडा गरी दुमबहादुर गुरुङलाई बिक्री गरेको साथै ज्ञानेन्द्र जी.सी., प्रेम खत्री, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, चेतबहादुर वैदवार, भूवन बस्याल, राजेन्द्र देवकोटा, कालिन्द्रा जि.सि. समेतले नक्कली पुर्जा बनाई नातागोताबाट पैसा असुल गर्ने गरी बिना जोतभोगको सरकारी सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गालाई अनियमित रूपमा रुपैयाँ असुल गरी बिक्री वितरण गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा उजुरी निवदेनमा उल्लेख भएका व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भई बेचबिखन भएको हो होइन ? भनी विवरण माग गरिएकोमा निवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्तिका नाममा दर्ता नभएको, उक्त जग्गाको यस कार्यालयमा कुनै अभिलेख समेत नभएको, नापनक्सा नै नभएको जग्गा भएको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मागदाबी निवेदन समेत नपरेको भनी मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०६८।९।२४ को पत्रबाट लेखिआएको छ ।

आयोगको मिति २०६९।११।२३ को निर्णयानुसार वन विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागको संयुक्त टोलीबाट विवादित स्थानमा २०३२ सालदेखि मानिसहरू बसोबास गर्दै आई २०५५।५६ मा नाप नक्सा भई अन्य कार्य बाँकी नै रहेको, फिल्डबुक र नक्सा नापी कार्यालय, नवलपरासीबाट मिति २०६९।५।२१ मा नापी कार्यालय कावासोतीमा दाखिला भएको, फिल्डबुक तथा नक्सा प्रमाणित नभएको, स्थलगत निरीक्षणका क्रममा केही सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग जानकारी लिँदा उक्त जग्गा तिलकुमारी मर्दा निजका छोरा बाबुराम रेग्मीको मौजा धुरकोट पोखरीछाप मध्येबाट भिड्ने जग्गा हो भन्ने भनाइ रहेको, तत्कालीन नवलपरासीको एकोहोरो नाप जाँच हुँदाका बखत उक्त विवादित क्षेत्र पाल्पा जिल्ला अन्तर्गत रहेकोले साबिकमा नापनक्सा नै नभई नापी तथा मालपोत कार्यालयमा कुनै प्रकारको श्रेस्ता खडा नभएको, सरकारी तथा वनक्षेत्र के हो भन्ने कुनै लगत प्रमाण नभेटिएको, वन कार्यालय नवलपरासीका अनुसार बस्ती आवाद गर्नुभन्दा अगाडि उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वनक्षेत्र रहेको भन्ने भनाइ रहेको र निजी नम्बरी जग्गा भन्ने समेत प्रमाणित कागजात नभएको अवस्था रहेको देखिनुका साथै उक्त जग्गामा हालसम्म निजी स्वामित्व प्राप्त भएको देखिंदैन । तसर्थ स्थानीय स्तरमा नै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय निकाय समेतले आधार प्रमाण भिडाई थप निक्यौंल गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोराको मिति २०७०।२।२९ मा प्रतिवेदन पेश भएको । उक्त क्षेत्रको जग्गा २०५५।५६ सालमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट नापनक्सा भई दर्ता सम्बन्धी कार्य नभएकै अवस्थामा ती नक्सा तथा फिल्डबुक नापी कार्यालय नवलपरासीबाट मिति २०६९।५।२१ मा मात्र नापी कार्यालय कावासोतीमा हस्तान्तरण भएको, २०५५।५६ सालमा नापनक्सा भई तयार भएको फिल्डबुक तथा नक्सामा नापजाँच गर्ने अमिन, नापी निरीक्षक तथा टोली प्रमुखहरूको सहीछाप तथा प्रमाणित नभएको, नक्सामा मसी नभरेको, फिल्डबुकमा क्षेत्रफल कायम नभएको सम्बन्धमा फिल्डबुक तथा नक्सा नियमित एवं प्रमाणित गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित जग्गाको फिल्डमा गई नक्सा तथा फिल्डबुकसँग शत प्रतिशत जाँच गरी मिति जनाई सबै तहबाट सहीछाप गरी गराई नियमित गर्नका लागि नापी विभागको मिति २०६९।९।१२ को

पत्रबाट नापी कार्यालय, कावासोतीमा पत्राचार समेत भई कारबाहीको क्रममा रहेको जग्गाका विषयमा केही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको नेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४६. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्यूठानका इन्जिनियर तुलसीराम भट्टराईले आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट संचालित विभिन्न आयोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजना (RAIDP) को समन्वय इकाइको मिति २०६७।७।१० को पत्र बमोजिम सडक निर्माण ठेक्काको लागि मिति २२ अप्रिल २०१० मा प्रकाशित सूचना अनुसार ठेक्का नं. 01/RAIDP/Pyuthan/PCK-A/2066/67 र 02/RAIDP/Pyuthan/PCK-B/2066/67 मा पर्न आएका बोलपत्रदाताहरूको प्रस्ताव उपर मूल्यांकन गरी विश्व बैंकमा No Objection Letter को लागि सिफारिस राय पठाएकोमा उक्त आयोजना समन्वय इकाइको बोलपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन र विश्व बैंकबाट पुनरावलोकन हुँदा दुवै ठेक्का प्रक्रियामा शंकास्पद रूपमा मिलोमतो (Suspected Collusion) देखिएको आधारमा दुवै ठेक्काहरू रद्द भएको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४७. व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका तालिम अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले सुरुका वर्षहरूदेखि तालिम संचालन गर्न ७ वटा फर्मसँग सम्झौता गरी आएकोमा दरभाउ पत्रको सूचना परेपछि तिनै फर्मलाई दरभाउ पत्र भराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र सैंबु भैंसेपाटीबाट आ.व. २०६६।६७ मा स्काफोल्डिङ, स्टिल फिक्चर, सटरिङ, कारपेन्ट्री, मेसन, सुरक्षा गार्ड, कुक, होटल व्यवस्थापन लगायतका २१ विधामा ४ र ६ हप्ते आवासीय र बिना आवासीय तालिम संचालन गर्न ७ वटा फर्मसँग सम्झौता भएको देखिन्छ । उल्लेखित सम्झौता हुनुपूर्व सीप विकास केन्द्रबाट तालिम संचालनका लागि दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को परिधिभित्र रही कार्य सम्पादन गरेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४८. हामीले पिता पूर्खाको पालादेखि घरबास गरी आएको चोभार भूतखेल गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने बिर्ता जग्गाहरू जोताहाकै हैसियतले रैकरमा नामसारी गर्न क्रमशः मिति २०५१, २०५९, २०६३ र २०६६ सालमा निवेदन दिँदा समेत कुनै कारबाही नगरेको हामी चौबीसघरेलाई थाहै नदिई भू-माफियासँग मिलोमतो गरी नक्कली जग्गाधनी खडा गरी अर्कैको नाममा जग्गा दर्ता गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय कलंकीले मिति २०७०।६।२२ को निर्णयले चोभार भूतखेल ९ (ग) कि.नं. ६२, ८९, ६८, ६९, ६३, ९०, ९३, ८१, ८०, ९६, ८३, ५९, ८७, ५४, ९२, १००, ८४ र ७६ सम्मका जग्गा जग्गाधनी सरला श्रेष्ठ र मोहीहरू बेलबहादुर थापा लगायतका व्यक्तिहरूका नाममा र ऐ वडा नं. ९(ग) कि.नं. ६६, ६१, ८८, ७८, ५७, ७१, ८६, ६५, १०१, ५६, ६७, ९४, ७०, ९५, ६०, ८२, ५८, ७७ र वडा नं. ९(ङ) कि.नं. १, १५ का जग्गा जग्गाधनी श्रीमान श्रेष्ठ र मोहीहरू विष्णुमाया थापा समेत रहने गरी जग्गा दर्ता भएको र जग्गा दर्ताको क्रममा मालपोत कार्यालय कलंकीले अधिकृत सहितको टोली सम्बन्धित जग्गामा गई सर्जमिन गरी जग्गाधनीको हकवालाहरूले सर्जमिनमा सहमति जनाई सहीछाप गरेको र जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई मध्यनजर राखी जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको पाइएकोले अनियमित तवरबाट नक्कली मोही

खडा गरी जग्गा दर्ता गरेको देखिन नआएकोले प्रस्तुत विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहनु परेन । जग्गादर्ता सम्बन्धी स्थगन गरिएको काम कारबाही कानुन बमोजिम गर्न गराउन मालपोत कार्यालय कलंकीमा लेखी पठाई पछि कहाँकतैबाट थप प्रमाण खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१४९. मृतक संख्या थपेर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने शीर्षक भएको अन्नपूर्ण दैनिकमा मिति २०७०।३।१८ मा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको स्रोत मानी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएका व्यक्ति परिवारको संख्यामा थपघट, निर्णयको माइन्युट केरमेट गरी सच्याई रकम भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा मृतकको संख्या थपेर भ्रष्टाचार गरेको भनी समाचार प्रकाशित भएको विषयमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलका तत्कालीन सदस्य सचिव ध्रुव गैडाले बयान गर्ने क्रममा दोहोरिएको वा अन्य जिल्लाबाट पनि सिफारिस भई आएको वा पूर्व प्रतिवेदनमा उल्लेख भइसकेको वा अन्य कारणबाट मृत्यु भएकाहरूको नाम हटाई अद्यावधिक गरेको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको, साथै द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलबाट प्राप्त सक्कल निर्णय किताब एंव अन्य संकलित कागजातहरूबाट नाम थपिएको तथा थपघट गरेको नदेखिएको, केरमेट भएको स्थानमा पुच्छे सही गरेको, क्रमसंख्या नफाड्किएको, नबुझिने नाम उल्लेख भएको नपाइएको र सक्कल निर्णय किताबमा कुल बेपत्ता ६७ र मृतक २८० हटाएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । वास्तविक रूपमा मृतकको संख्या थपेको नभई हटाई मृतक वा बेपत्ताहरूको लगत अद्यावधिक गरेको देखिएको, लगत अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयबाट सिफारिस भई आए बमोजिम भए गरेको देखिएकोले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले बदनियत साथ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५०. काठमाडौं जिल्ला बालाजु-मनमैजु गुर्जेभन्ज्याङ सडक योजनामा लागत इस्टिमेट बमोजिम गुणस्तरीय निर्माण कार्य नगरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा आ.व. २०६४।६५ मा निर्माण भएको भनिएको बालाजु-मनमैजु गुर्जेभन्ज्याङ सडक योजना हिलटेक टचांकी कारखाना भनी उजुरी निवेदनमा उल्लेख भए तापनी टुसालचौर नेपाटपदेखि उत्तर चेनेज २+०९६५ देखि २+२१० सम्म स्थानीय विकास निर्माण तथा कृषि सडक कार्यक्रमबाट रु.६७,९१,३४३।१४ मा कृष्णलक्ष्मी निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको तथा सो सडकबाट उत्तरतर्फ चेनेज २+२१० देखि २+६०८ सम्म जि.वि.स.कोषबाट टेण्डर आह्वान भई रु.१८,६९,१५३।७९ केउरिनी बाराहीसँग सम्झौता भएको देखिन्छ । यसैगरी नाली निर्माणको कार्य सडक चेनेज २+२१० देखि ३+१९० सम्मको खण्डमा उपभोक्ता समिति मार्फत जि.वि.स.अनुदान समेत रु.२६,२७,५०६।- मा सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त तीनवटै ठेक्काहरू हाल सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ ।

उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा तथा निर्माणमा संलग्न कर्मचारीको बयानबाट उक्त कार्य सम्पन्न भएपश्चात् खानेपानी पाइप बिछ्याउने र दुई ठाउँमा ढल हाली राम्रोसँग ढक्कन फिट नगरेको कारण भत्कन गएको उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै, स्थलगत निरीक्षण समेतबाट उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको सडकको महादेव मन्दिर नजिक केही भत्केको देखिएको र अधिकांश

कालोपत्रे नै रही संचालनमा रहेको भत्किएको स्थानमा खानेपानी पाइप बिछ्याउने र ढल हाली राम्रोसँग ढक्कन फिट नगरेको कारण भत्किएको देखिन्छ । भत्केको स्थानमा मर्मतका लागि ठेकेदारलाई पत्राचार गरी निजबाट मर्मत गरेको समेत निरीक्षणबाट देखिएको । उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको सडक दायाँ बायाँ निर्माण भएको ढल उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य भएको र कार्यालयका प्राविधिक, उपभोक्ताहरू समेतको रेखदेख नियन्त्रणमा निर्माण कार्य भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै स्थलगत निरीक्षणबाट निर्माण भएको भनिएको ढल हाल अधिकांश स्थानमा माटोले पुरिएको अवस्थामा रहेको केही स्थानमा चर्केको देखिए पनि निर्माण कार्यमा कुनै अनियमितता भएको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५१. बारा जिल्ला हर्दिया गा.वि.स.का कार्यालय सहायक जगतकुमार यादवले किर्ते हस्ताक्षर गरी अनुदान रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा हर्दिया गा.वि.स.का कार्यालय सहायक जगतकुमार यादवले किर्ते हस्ताक्षर गरी जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त अनुदान रकम रु.६ लाख हिनामिना गरेको सम्बन्धमा किर्ते गरी अनियमितता गरेको भनेको गा.वि.स.को मिति २०६६।११।१५ को सर्वदलीय बैठक नै मुख्य विवादको विषय रहेको देखिन्छ । उजुरीका सम्बन्धमा गा.वि.स. र जि.वि.स.को प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम हर्दिया गा.वि.स.का कार्यालय सहायक जगतकुमार यादव उक्त हर्दिया गा.वि.स.मा कार्यरत रहेको तर किर्ते गरी अनुदान रकम हिनामिना नभएको भनी जवाफ प्राप्त भएको । उजुरीकर्ताहरू अशोककुमार यादव, मोतीप्रसाद यादव, दोलेन्द्रप्रसाद यादव, अशोककुमार मिश्र, लालबाबु साह, जालिमप्रसाद यादव, योगेन्द्रप्रसाद यादव, अमिताभबच्चन प्रसाद यादव, जय मंगलप्रसाद यादव, छटुराम तथा गोपालप्रसाद यादवमध्ये अशोककुमार यादव र योगेन्द्रप्रसाद यादव बाहेक अन्य उजुरीकर्ता समेतको सहभागितामा उजुरीबाट देखिन आएको विवाद गा.वि.स.को मिति २०६७।२।१५ को सर्वदलीय बैठकबाट समाधान भएको देखिन आयो । तसर्थ प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५२. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज जयबहादुर चन्द २०४५।२।१७ देखि प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज जयबहादुर चन्दको माता पिताको स्वर्गारोहण भइसकेको दाजु रणबहादुर चन्द, भाइहरू शेरबहादुर चन्द र वीरेन्द्रबहादुर चन्दसमेत बीच अंशवण्डा नभएकोले भएको सम्पूर्ण पैतृक घरजग्गा सगोलमै रहेको देखिन्छ ।

निजको समग्र आयव्यय हेर्दा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.२३,२५,०५०।-, घर निर्माणमा रु.४२,००,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.२,२७,०००।- र अन्य विविध खर्चमा रु.९,७७,८४९।- गरी कुल व्यय रु.७७२९८९९।- देखिन्छ भने आयतर्फ हेर्दा तलबभत्ताबाट रु.२०,६१,७७४।-, विदेश भ्रमणबाट रु.१६६७७३।-, संचयकोष ऋणबाट रु.४,८७,१११।-, अन्य विविध आय रु.५७,५०५४२।- समेत गरी कुल रु.९९,६६,२००।- आय आर्जन गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले पछी थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५३. जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक सिंहले गैरकानुनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अशोक सिंहले मिति २०५१।१२।५ देखि प्रहरी निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०६४।४।१ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज अशोक सिंहका परिवारमा पिता लालबहादुर सिंह, माता ललितादेवी सिंह, भाइहरू अरूणप्रकाश सिंह र कुवेरप्रकाश सिंह समेत ५ अंशियार रहे पनि निजहरूको अंशवण्डा नभएकोले करिब १८ रोपनी जग्गा सगोलमै रहेको देखिन्छ।

निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको व्ययतर्फ घर तथा जग्गा खरिदमा रु.२,५७,८०,०००।- सवारी साधन खरिदमा रु.२,८७,५०००।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिरेको रु.२,५४,४६३५१।- गरी कुल व्यय रु.५४१,०१,३५१।- देखिन्छ भने निजको समग्र आयतर्फ हेर्दा तलबभत्ता बापत रु.१८,५४,५३८।- वैदेशिक भ्रमणबाट बचत रु.१७,२६,५१९।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण स्वरूप प्राप्त रु.३,२३,३४,१६४।- घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१,९४,४९,११३।- समेत गरी कुल रु.५,५३,६४,२३४।- आय आर्जन गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक नै देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले पछि थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१५४. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुर चितवनमा कार्यरत लेखा अधिकृत (रा.प.तृतीय) हिरण्यप्रसाद पराजुलीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज हिरण्यप्रसाद पराजुली कृषि थोक बजार विकास आयोजना दुहबी सुनसरीमा मिति २०४८।११।२५ मा रा.प.तृतीय श्रेणी मुखिया पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०५२।७।१५ मा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. र मिति २०५६।४।१८ मा रा.प. तृतीय श्रेणी लेखा अधिकृत पदमा बढुवा भई हाल सोही पदमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुर चितवनमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म कुल रु.४३,०८,४४०।- बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा रु.३१,६०,०७०।- खर्च गरी रु.११,४८,३७०।- संचिति रहेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय बढी धनात्मक देखिन्छ। निजको स्थायी ठेगाना झापा जिल्ला तोपगाछी गा.वि.स. ८ भएको, निजको पैत्रिक तथा स्व-आर्जित घर जग्गाहरू तोपगाछी ८ झापा, मोरङ, सुनसरी तथा भक्तपुर जिल्लामा एउटा घडेरी समेत गरी जम्मा १४ कित्ताको जम्मा क्षेत्रफल ४-४-२.५ अचल सम्पत्ति देखिन्छ। चल सम्पत्तिमा ४०२ कित्ता शेयरमा रु.१,००,२००।- लगानी भएको, बैंक मौज्दातमा रु.३५,३७०।- र एउटा मोटरसाइकल रहेको देखिन्छ। निज हिरण्यप्रसाद पराजुलीसँग भएको सम्पत्ति र निजको आय स्रोतको विश्लेषण गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्य स्थापित हुन सक्ने नदेखिएको, निजले साल बसालीरूपमा भरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण तथा हाल अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१५५. नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत राजकुमार श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा राजकुमार श्रेष्ठ नेपाल वायुसेवा निगममा मिति २०४१।७।२१ मा टेक्निसियन (चौथो) मा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात मिति २०४७।११।८ मा सि. टेक्निसियन, मिति २०४७।४।४ मा टेक्निकल अफिसर र मिति २०६३।६।२७ मा सि. टेक्निकल अफिसर पदमा बढुवा भई हाल सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म कुल रु.१,०३,६४,६९५।- बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा रु.६५,३७,०९३।- खर्च गरी रु.३८,२७,६०२।- संचित रहेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय बढी धनात्मक देखिन्छ। हाल निजसँग स्वआर्जित रूपमा काठमाडौं महानगरपालिका बल्खु १४ मा कि.नं. ३१९/२८०, क्षेत्रफल ०.००४८.५८ र ०.००७०.५३ मा बनेको एउटा घर, श्रीमती सुनिला श्रेष्ठको नाममा सुनसरी धरान र इटहरीमा कि.नं. ५५२३ र ५३१ गरी दुई कित्ता घडेरी जग्गा अचल सम्पत्ति देखिन्छ। निजको चल सम्पत्तिमा रु.२८५००।- को ३६५ कित्ता शेयर, एउटा गाडी र बैंक मौज्दातमा रु.५,४३,५५०।- रहेको देखिन्छ। निज राजकुमार श्रेष्ठसँग भएको सम्पत्ति र निजको आय स्रोतको विश्लेषण गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्य स्थापित हुन सक्ने नदेखिएको, निजले साल बसालीरूपमा भरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण तथा हाल अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१५६. जि.वि.स. धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीले जि.वि.स. धनुषामा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूबाट जनही रु. ५० हजार घूस लिई करारको म्याद थप गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणका कागजातहरू तथा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झा र केदारबहादुर बोगटी समेतले यस आयोगमा उपस्थित भई गरी दिएको बयान समेतबाट स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट रु. ५०।५० हजार घूस रिसवत लिई करारको म्याद थप गरेको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने ठोस आधार प्रमाण नदेखिएको हुँदा पछी कहीँकतैबाट थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१५७. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि चेक काटी रकम खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाले फ्रिज भएको रकम खर्च गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषा तथा नेपाल राष्ट्र बैंक धनुषामा पत्राचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय धनुषा, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनुषा र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषासँग राय प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरको मिति २०६९।९।२० को पत्रद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरले फ्रिज हुने रकम लगायत सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निकासा र नेपाल सरकार सरकारी कारोबार निर्देशिकाको अधीनमा रहेर मात्र कार्य गर्ने भनी खुलाई पठाएको देखियो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७०।१।३ को पत्रबाट समेत यस कार्यालयबाट गाउँ विकास समितिलाई निकासा दिँदा गाउँ विकास अनुदान निर्देशिका, २०६७ को प्रक्रिया पूरा गरेकाले निकासा दिनु हुन भन्ने स्थानीय विकास अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मात्र दिने गरिएको, २०६९।२।२५ पछि गा.वि.स.हरूलाई यस कार्यालबाट गा.वि.स. अनुदान निकासा भएको छैन, जिल्ला विकास समितिबाट मिति २०६९।३।२६ मा प्राप्त निकासा खर्च र बाँकीको विवरण अनुसार उल्लेखित रकम सबै खर्च भइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको भनी खुलाई पठाएको देखियो ।

त्यसैगरी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाको मिति २०६९।८।२८ को पत्रबाट समेत यस कार्यालयबाट फ्रिज खातामा रहेको रकम उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्धित गा.वि.स.हरू र जि.वि.स.को खर्च खातामा समायोजन गर्नका लागि हालसम्म कुनै पत्राचार एवं कारबाही नगरी ती रकमहरू फ्रिज खातामा नै कायम रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । तसर्थ, आयोगमा प्राप्त हुन आएको उजुरी ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रत्यक्ष परोक्ष वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया अध्ययन गर्दा समेत उजुरी तथ्यहीन भएको देखिएकोले पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण प्राप्त हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५८. नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाले सेती र मर्दी खोलाको बोलपत्र मूल्यांकन केन्द्रीय कार्यालयमा खोली मिलेमतोमा बढी दररेटको बोलपत्र स्वीकृति गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाले सेती र मर्दी खोलाको मर्मत सम्भारका लागि संस्थानबाट रु.३,७४,२८,८४८।२३ (मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको) लागत अनुमान स्वीकृत भई सोही आधारमा मिति २०६९।९।२६ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिम लुम्बिनी विल्डर्स प्रा लि, के.सी. कन्सट्रक्सन, फेवा नयाँबाटो जे.भी., हाङजु कन्काई जे. भी., तुलसीभक्त कन्सट्रक्सन प्रा. लि. र नेपाल आदर्श मुक्तीनाथ जे. भी. समेत ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेको देखिन्छ । उक्त बोलपत्रहरू मिति २०६९।१०।२६ मा खोल्दा बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीहरू मध्ये तुलसीभक्त कन्सट्रक्सन प्रा. लि., फेवा नयाँबाटो जे.भी. र हाङजु कन्काई जे.भी.ले अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने अनुभवका कागजात पेश नगरेकाले निजहरूको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश नगरी लुम्बिनी विल्डर्स प्रा.लि.ले रु.४,२५,७५,८२०।६६ कबोल गरेको र उक्त बोलकबोल गरेको रकम संस्थानको स्वीकृत रकमभन्दा १३.७५ प्रतिशत बढी रहेकोले मूल्यांकन गर्दा अयोग्य ठहऱ्याएको तथा बाँकी रहेको नेपाल आदर्श मुक्तीनाथ जे.भी.ले रु.३,३२,४१,२२३।- (११.१९ प्रतिशत घटी) र के.सी. कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले रु.३,४९,७८,५७६।९४ कबोल गरेको, दुवै कम्पनीको बोलकबोल रकम आपसमा तुलना गर्दा नेपाल आदर्श मुक्तीनाथ जे.भी.को बोलकबोल रकम कम भएको हुँदा नेपाल आदर्श मुक्तीनाथ जे.भी.को बोलपत्र स्वीकृत गरिएको देखिँदा कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन ।

आ. व. २०६६।६७ मा सेती र मर्दी खोलाको पुनः निर्माणका लागि विनियोजित रु.२० लाख काम नगरी बिल बनाई खाएको भन्ने सन्दर्भमा आयोगको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन तथा नेपाल खानेपानी संस्थानबाट प्राप्त प्रतिक्रिया समेतबाट सो आ.व.मा सेती र मर्दी खोलाको पुनः निर्माणका लागि कुनै रकम निकासा भएको नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट थप प्रमाण

फेला पर्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१५९. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले आ.व.२०६८।६९ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श समेत नलिई दरबन्दी नै रिक्त नभएका कार्यालयहरूमा मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव रहेको जिल्ला स्थित स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले परामर्श सेवा लिने गरी बजेट विनियोजन गरेको देखिएको । साथै स्वीकृत वार्षिक बजेट र कार्यक्रम अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले उक्त जिल्लास्थित स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवा प्रवाहलाई चाहिने थप जनशक्तिको पहिचान गरी पुनर्जागरण कार्यक्रमबाट हेल्थ असिस्टेण्ट ५ जना र अ.हे.व.८ जना, परिवार स्वास्थ्य कार्त्रक्रमबाट अ.न.मि. २४ जना तथा बालस्वास्थ्य कार्यक्रमबाट भ्याक्सीनेटर ८ जना समेत जम्मा ४५ जना स्वास्थ्यकर्मी परामर्श सेवाबाट एक आर्थिक वर्षका लागि सेवा करारमा लिएको पाइयो । उल्लेखित पदहरूमा सेवा करारमा लिन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गरिएको, परेका दरखास्तहरूलाई नियमानुसार स्वीकृति गरी विषय विशेषज्ञ सहितको समितिले अन्तर्वार्ता लिई बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सफल उम्मेदवार मानी नतिजा प्रकाशित भएको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरीमा उल्लेख भए मुताविकको मनोमानी ढंगबाट नियुक्ति भए गरेको नदेखिँएको हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६०. भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नायब सुब्बा पदमा कार्यरत चेतनाथ खतिवडाले पदमा बहाल रहँदाका बखत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्वन्धमा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछिदेखि जाँचको अवधि (२०६८।६९) सम्मको अवधिमा तलबभत्ता बापत रु.११,९७,२२४।-, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यक्तिहरूबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त गरेको ऋण तथा सहयोग रु.३०,९७,१३४।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.५४,५७,४०१।- समेत जम्मा रु.९७,५१,७५९।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो ।

यसै अवधिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च भएको र बैंकमा मौज्दात रहेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गर्दा घर निर्माणमा रु.२४,०६,८१२।-, जग्गा खरिदमा रु.४२,३२,२०६।-, शेयर खरिदमा रु.११,२०,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,३७,५००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण आंशिक चुक्ता बापत रु.१६,७५,०००।- र बैंक मौज्दात रु.२७,५४०।- र साथमा रहेको रु.४,५००।- समेत जम्मा रु.९७,०३,५५८।- देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि जाँच अवधिसम्ममा विभिन्न शीर्षकहरूबाट आय गरेको र त्यसै अनुसार व्यय गरेको देखियो । अंक गणितीयरूपमा आयको अनुपातमा व्यय कम भएको भए तापनि बचत देखिएको रकमबाट पारिवारिक भरणपोषणमा खर्च भएको मान्नुपर्ने देखियो । यसै अवधिमा निजको जम्मा रु.२७,५४०।- मात्र बैंकमा मौज्दात देखिएकोले यसै रकमलाई निजको सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेदेखि जाँच अवधिसम्मको यथार्थ बचत मान्नुपर्ने देखियो । उल्लेखित आय, व्यय र बचतको विवरणलाई दृष्टिगत गर्दा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको र हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य आदि दिएको पनि प्रमाणित हुन नआए तापनि पछि थप प्रमाणबाट खुल्न आएको समयमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६१. जलेश्वर नगरपालिकाले आ.व.२०५९।६० मा नगरपालिका अन्तर्गतको विभिन्न स्थानमा कलभर्ट, रिटेनिङ वाल, टेवा पर्खाल, ह्युम पाइप, पक्की नाला, कजवे निर्माणको ठेक्का

प्रक्रियामा अनियमितता भएको तथा इस्टिमेट एवं सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा कम परिमाण र गुणस्तरमा काम गरी इस्टिमेट अनुसारकै काम भएको भनी मिलेमतोमा सबै रकम गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरीबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार रिटेनिङ वालको निरीक्षण गर्दा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको पाइएको, मूल्यांकन अनुसार निर्माण कार्य भएको जाँचबाट पाइएको भन्ने उल्लेख भएको । साथै स्लाव कलभर्ट निर्माण सम्बन्धमा त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूँग सोधनी गर्दा निर्माण भएको तर भीषण बाढीले बगाएको भन्ने जवाफ पाएको भन्ने उल्लेख गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको हुँदा प्राप्त प्रतिवेदन तथा आ.व.२०५९।६० र २०६०।६१ मा जलेश्वर नगरपालिकाबाट भएका निर्माण तथा मर्मत कार्यहरूको सम्बन्धमा कार्य सम्पन्न भएको लामो समय व्यतित भइसकेको हुनाले भौतिक परीक्षण गरी अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन यथार्थ अवस्था यकिन गर्न कठिन पर्ने भएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६२. चितवन जिल्ला देवौली गा.वि.स.४(ख), कित्ता नं. २३६ को १९ कठ्ठा जग्गा कीर्ते गरी बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट राकेशराज शर्मा ढुंगेलको एकल स्वामित्वमा रहेको इस्टर्न सप्लायर्स प्राइभेट फर्मको नामको देवौली ४(ख) को कित्ता नं. २३६ को १९ कठ्ठा जग्गा राजीव कर्माचार्य, विनय अमात्य, विश्वेश श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा मिति २०६०।१।९ गते राकेशराज शर्मा ढुंगेलको दस्तखत कीर्ते गरी निजको एकल स्वामित्वमा रहेको इस्टर्न सप्लायर्स प्राइभेट फर्मलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत गरी इस्टर्न सप्लायर्सले मिति २०५९।९।१ मा रु.२,८५,०००।- मा वासुदेव आचार्यबाट खरिद गरेको, देवौली ४(ख) को १९ कठ्ठा जग्गा इस्टर्न सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडको नाममा जग्गाधनी श्रेस्ता संशोधन गरी मिति २०६३।१०।१७ मा चितवन जिल्ला पञ्चकन्या गा.वि.स. ८ की उर्मिला पौडचाललाई रु.९५,०००।- मा राजीनामा पारित गरीएको विषय सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नितान्त व्यक्तिगत मुद्दा देखिएको र यसमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने राष्ट्रसेवकहरूको संलग्नता नदेखिएकोले आयोगबाट केही गर्नुपर्ने नदेखिएको हुँदा पछि कहीँकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा प्रचलित कानुन र नियम बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६३. रामेछाप जिल्ला डडुवा गा.वि.स. ६ स्थित पाल्ले भूमिस्थान सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानु लामा समेतका पदाधिकारीहरूले सामुदायिक वनभित्र बाटो निर्माण गर्दा वनको रूख कटान गरी बिक्री गरेको र जिल्ला वन कार्यालय रामेछापले कारबाही नगरेको भन्ने सम्बन्धमा डडुवा गा.वि.स. ६ स्थित पाल्ले सामुदायिक वनमा पिङ हाल्ने डाँडादेखि संजीवनी नि.मा.वि.सम्म जाने सडक निर्माण गर्दा डोजरले बाटो खन्दा गोब्रे सल्लो र गुराँस जातका २६ वटा रूखहरू ढलेर कटान गरी टुक्रा पारी राखिएको अवस्थामा मुचुल्का गरिएको हुँदा सामुदायिक वनभित्र बाटो निर्माण गर्दा रूख कटान गर्ने सोही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानुबाबु लामा लगायतका पदाधिकारीहरू र सदस्य समेत गरी ५९ जना उपर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरी वनक्षेत्रको वन पैदावर हानि नोक्सानी गरेको भनी वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ (घ) र (ङ) को कसुरमा वन ऐन, २०४९ को दफा ५० (घ) (१) (घ) (४) बमोजिम सजायको माग दाबी लिई जिल्ला वन कार्यालय रामेछापबाट मिति २०६९।११।११ मा रामेछाप जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६४. ललितपुर उपमहानगरपालिका ५ (ञ) कि.नं. ११०५ क्षेत्रफल ०-३-०-० जग्गा लिखत पास हुँदा सोमा भएको कच्ची घरको राजस्व चुहावट गरेको भन्ने सम्बन्धमा ललितपुर उपमहानगरपालिका ५(ञ) कि.नं. ११०५ क्षेत्रफल ०-३-०-० जग्गा किनबेच गर्दा उक्त जग्गामा रहेको ५०० वर्गफिट माटोको जोडाइ भएको घरको राजस्व चुहावट गरेको भन्ने उजुरी र अनुसन्धानका क्रममा ललितपुर उपमहानगरपालिका, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट प्राप्त लिखित पत्र समेतका आधारमा अम्बिका राईको घर पूर्व दक्षिणपट्टि १० फिट मिची अर्कै जग्गा धनी रहेको कि.नं. ११०५ मा परेको देखियो । हाल विवादित घरजग्गाका सम्बन्धमा बाटो विस्तारका क्रममा कि.नं. ११०५ को जग्गा अधिकांश भाग सडकमा परेको हुँदा उक्त विवाद कायम रहेको नदेखिएको र यिनै वादी प्रतिवादीबीच अदालतमा समेत मुद्दा परी फैसला समेत भएको देखिँदा अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६५. भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख बच्चुराम श्रेष्ठ समेतले टेण्डर गर्नुपर्ने, निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लंघन गरी कोटेसनबाट टुक्रा टुक्रा गरी सोही कार्यालयका कार्यालय सहयोगी प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई दिई अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको लागि आर्थिक वर्ष २०६९।७० का लागि ब.शी.नं ३.१७ विमानस्थल सरसफाइ तथा मर्मतको लागि उपशीर्षक नं. ३.१७.०१ मा रु.६,००,०००।- विनियोजन भएकोमा उक्त कार्य हाङदान निर्माण सेवाबाट रु.४,६९,३१०।५३ मा सम्पन्न गरेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त आ.व.का लागि ब.शी.नं. ३.९ मर्मत सम्भार अन्तर्गत उपशीर्षक नं. ३.९.०१ भवन तथा सडक शीर्षकमा रु.१०,००,०००।- विनियोजन भएकोमा लाल भीम कन्सट्रक्सनबाट रु.४,३०,९९७।२६ मा कार्य सम्पन्न गरेको देखिन्छ । यसैगरी ब.शी.नं १.४. प्रशासनिक सम्पत्ति अन्तर्गत उपशीर्षक नं.१.४.०२ कार्यालय सामानका लागि रु.६०,०००।- विनियोजन भएकोमा मिराकल सोलुसनबाट रु.५३,९०४।३९ मा कार्यालय सामान खरिद भएको देखिएकोले कोटेसनबाट खरिद गर्न कुनै शीर्षकलाई टुक्राइएको अवस्था समेत नदेखिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६६. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीको भवन मर्मत सम्बन्धी काम बिना टेन्डर स्थानीय विकास अधिकारी सुमन घिमिरेले अमानतबाट गराई अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीको भवन मर्मत सम्बन्धी काम आ.व.२०६७।६८ मा रु.९,९२,७६५।२४को लागतमा अमानत प्रक्रियाबाट गरे गराएको देखिन आयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको छानबिन प्रतिवेदन समेतबाट उक्त भवन मर्मतको कार्य भएकै देखिँदा उक्त कार्य गर्दा गराउँदा अनियमितता भएको भन्ने पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहीँकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१६७. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी कोमल प्रसाद काफ्लेले लेखापाल दिनेशकुमार श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति बाराका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद काफ्ले, लेखा अधिकृत दिनेशकुमार श्रेष्ठ तथा इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवाल समेतको संलग्नतामा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराबाट स्थानीय निकाय आर्थिक

प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७८ बमोजिम दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा प्रतिट्रिपर रु.२६,५०,०००।- का दरले ३ वटा ट्रिपरहरू सिधै खरिद गरी मिति २०६६।१।१७ गते सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. वीरगन्जलाई रु.७९,५०,०००।- रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ। स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५३(४) अनुसार आफ्नो वर्कसप वा मर्मत केन्द्र नभएको स्थानीय निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र यसै नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मालसामान मर्मत गराउनुपर्नेमा ना.१क. १५२२, ना.१क.१५२४ र ना.१क.१३२९ का तीनवटा ट्रिपरहरू सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै मर्मत गराई सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. वीरगन्जलाई मिति २०६६।१।१७ मा रु.१७,६९,७८०।९१ भुक्तानी दिनुका साथै स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७७ बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरी मोटरसाइकल खरिद गर्नुपर्नेमा सो कार्यका लागि इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवाललाई मिति २०६६।१।३१ गते रु.१,५९,०००।- पेश्की दिई सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद एवं मर्मत गराउँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सहितको कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको पाइयो।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद काफ्ले, लेखा अधिकृत दिनेशकुमार श्रेष्ठ एवं इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवाल समेत सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको यथार्थता रहँदा रहँदै खरिद गरिएका सामग्रीहरू हाल चालु अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिएको र तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद काफ्ले मिति २०६६।२।२ देखि र लेखा अधिकृत दिनेशकुमार श्रेष्ठ मिति २०७०।८।५ देखि निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका र इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवाल विरुद्ध आयोगकै तर्फबाट मिति २०६९।१।१८ मा विशेष अदालत समक्ष भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई हाल निज सेवाबाट निलम्बित अवस्थामा रहिरहेको पाइएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१६८. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय अन्तर्गत आन्तरिक टर्मीनल भवनमा यात्रुहरूबाट एयरपोर्ट ट्याक्स तिरेका कुपनहरू प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा दोहोऱ्याई तेहेऱ्याई बिक्री गरेको, साथै प्राधिकरणमा वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारीहरू नरेन्द्र थापा, देवानन्द उपाध्याय र माधव दाहाललाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको, प्राधिकरणमा चमेनागृह संचालन गर्न दिंदा अनियमितता गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०६५।४।५ र २०६५।४।११ को राय प्रतिक्रियामा प्राधिरकणका कर्मचारीका लागि मात्र चिया नास्ता र खानाका लागि अस्थायी चमेना गृह संचालन गरेको, प्राधिकरणमा १०औं तहमा कार्यरत नरेन्द्रबहादुर थापा र देवानन्द उपाध्यायलाई प्राधिकरणको मिति २०६५।१।३ को निर्णय अनुसार ११औं तहको पदमा र माधवप्रसाद दाहाललाई मिति २०६५।२।५ को निर्णय अनुसार ९औं तहबाट १०औं तहको पदमा अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्ने गरी नियमसम्मत ढंगले तोकिएको देखिएको र एयरपोर्ट ट्याक्स तिरेको कुपन पुनः बिक्रीका विषयमा हेर्दा हाल हवाईजहाजको टिकट खरिद गर्दाका समयमा नै एयरपोर्ट ट्याक्स समेतको रकम बुझाउनुपर्ने भएकोले उक्त समस्याको निराकरण भइसकेकोले केही गरिरहन परेन। तसर्थ प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१६९. सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देहीको सडक पिचमा लापरबाही गरी, गुणस्तरहीन कार्य भएपछि काम रोकियो भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित लेखको साथमा प्राप्त कार्यकारी अधिकृत

भोजबहादुर खत्री लगायत विरुद्ध सिद्धार्थगनगर न.पा. भैरहवाको सडक मर्मत गर्दा अनियमितता गरेको कमसल कार्य गरेको, हिमालीपथमा बनाएको कल्भर्ट भत्किन लागेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रूपन्देहीको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा सिद्धार्थनगर न.पा.का प्राविधिकहरूको बयान र प्राप्त बिल, भुक्तानी विवरण, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार Rate Analysis गरी इस्टिमेट तथा निर्माण कार्य भएको देखियो । हिमालीपथ कल्भर्ट निर्माणमा आयकर कट्टीपश्चात् भ्याट समेत रु.१,४७,८२३।५५ भुक्तानी भएकोले यसमा अनियमितता भएको भन्ने देखिएन । सिद्धार्थनगर न.पा.८ बैंक कोलनीको ड्रेन तथा सडक निर्माण कार्यको लागत अनुमान रु.३३,८७,७३३।१४ (भ्याट बाहेक) स्वीकृत भई निर्माणपश्चात् नापी किताब अनुसार जम्मा मूल्यांकन रु.३३,८७,७३३।१७ र भ्याट रु.४४०४०५।३१ गरी जम्मा रु.३८२८१३८।४८ देखिए तापनि सोही योजनाको प्राप्त भुक्तानी विवरण अनुसार भ्याट बाहेक रु.३३,८७,७३३।१७ र खुद भ्याट रु.९७,५७२।४५ मा स्थानीय शासन तथा विकास कार्यक्रमको ३४.३५ प्रतिशत र न.पा.को २५.७५ प्रतिशतले सम्झौता अनुसार अग्रिम आयकर कट्टी गरी जम्मा रु.२०,७९,९२५।२६ बैंक कोलनी सडक उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको देखिँदा उक्त कार्यमा पनि अनियमितता भएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७०. सिंचाइ विभाग र सो अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनामा ओभरसियर हुँदै इन्जिनियर पदमा कार्यरत रही हाल सेवा निवृत्त आरोपित राष्ट्रसेवक कर्मचारी पुण्यप्रसाद पोखरेलले सिंचाइ विभाग र अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनामा कार्यरत रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पुण्यप्रसाद पोखरेलले आयोगमा पेश गरेको १३ पाने सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिको विवरण र सो लाई पुष्टि गर्ने कागजातहरू, अनुसन्धानको क्रममा आरोपित पुण्यप्रसाद पोखरेल कार्यरत रहेका जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरू, बैंकहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिंचाइ विभाग, निजामती किताबखाना, बिमा कम्पनीहरू, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, कृषि विकास कार्यालय स्याङ्जा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कास्कीसँग आवश्यक कागजात माग भई प्राप्त भएका कागजात र आरोपितले पेश गरेको कागजात, प्रमाण एवं बयानका आधारमा निजले पोखरा र काठमाडौंमा जग्गा खरिद गरेको र काठमाडौंमा घर निर्माण गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान मूल्यांकनमा देखिए अनुसार आयतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक बचत रकम रु.१४,४४,५५४।३१, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त भएको आय रकम रु.३३,१८०।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र सापटी रकम रु.२७,८६,७२५।५१, घर बहालबाट प्राप्त आय रकम रु.१४,१२,०००।-, कृषिबाट प्राप्त आय रकम रु.१०,७२,०९६।- र घर जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको आय रकम रु.२३,४२,२५०।- गरी कुल आय रकम रु.९०,९०,८०५।८२ रहेको देखिन्छ ।

व्ययतर्फ हेर्दा काठमाडौं १४, कलंकीमा बनाइएको घर निर्माण खर्च रकम रु.२०,००,०००।-, जग्गा खरिद खर्च रकम रु.२५,४२,२६६।-, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर खरिद खर्च रकम रु.५०,०००।-, बजाज मोटरसाइकल खरिद खर्च रु.१,००,०००।-, बैंक मौज्दात रकम रु.१,३८,६००।-, एभरेष्ट बैंक र कर्मचारी संचयकोषबाट लिएको ऋण एवं घरकर्जाको साँवा र ब्याज समेत भुक्तानी गरेको खर्च रकम रु.२९,४३,२४०।५२ गरी निजको कुल व्यय रकम रु.७७,७४,१०६।५२ रहेको र सो अनुसार निजसँग मौज्दात रकम रु १३,१६७९९।२९ रहेको देखिन्छ । आरोपित कर्मचारी मिति २०३४ साल असार २८ गतेबाट निजामती सेवामा ओभरसियर पदबाट सेवा प्रवेश गरेको र २०६९ भदौ २० बाट अनिवार्य सेवा निवृत्त भइसकेको देखिन्छ । निजले खरिद गरेको जग्गा, निर्माण गरेको घर र बैंक मौज्दात समेतलाई हेर्दा निजको परिवारको आर्थिक

रकमको स्रोत भनेको अंशवण्डाबाट निजलाई प्राप्त हुन आएको पैत्रिक जग्गामा रहेको कृषि उत्पादन (खेतीपाती र सुन्तलाबगैंचा) को आम्दानी, तलबभत्ता र श्रीमतीको नाममा रहेको निर्माण व्यवसायी फर्मले गरेको ठेक्कापट्टाको आम्दानीबाट आय रकम संकलन भएको देखिन्छ। उक्त आम्दानीको स्रोतबाट निजले आय गरेपश्चात् मात्र व्यय गरेको र व्ययपछि पनि निजसँग रु.१३,१६,७९९।२९ रकम मौज्दात रहेको देखिएकोले निज पुण्यप्रसाद पोखरेलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१७१. पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकका व्यवस्थापनले कम्प्युटर खरिद लगायत विभिन्न कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकबाट मिति २०६८।११।२१ को आर्थिक निर्देशन समितिको निर्णयले १२ थान एल.सी.डी. मनिटर सहितका सेट र मिति २०६८।१०।५ को ऐ. समितिको निर्णयले ८ थान कम्प्युटर, ४ थान प्रिन्टर, १ थान अनलाइन यू.पी.एस. र १ थान सर्भर खरिद गर्दा जम्मा रु.१२३४६१६।- कर सहित भुक्तानी भएको देखियो। यी सामग्रीहरू खरिद गर्दा संचालक समितिको निर्णयले बैंकको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६७ को विनियम ७२ को अनुसूची ४ बमोजिम भएको हुँदा खरिद प्रक्रिया बमोजिम नै खरिद भएको देखियो।

सो बैंकको बनिगामा शाखालाई जबर्जस्ती रु.४७ लाख काल्पनिक नाफा गर्नु भनी दिएको दबाब सम्बन्धमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक श्यामदेव योगीबाट उक्त शाखाको निरीक्षण भएको र निरीक्षण हुँदा आ.व. २०६५।६६ का लागि परिमार्जित आम्दानी, लक्ष्य र प्रगति हेर्दा रु.३० लाख प्राप्त भएको लक्षको अनुपातमा १७ लाख कम भएकाले उक्त आ.व. २०६५।६६ को आम्दानी लक्ष्य रु.४७ लाख प्राप्त गर्नु भनी दिएको निर्देशनलाई काल्पनिक नाफा गर्न खोजेको देखिएन। यसैगरी बैंकबाट दुई प्रकारको आर्थिक विवरण बनाई आफ्नो बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेश गर्ने भनाइ सम्बन्धमा हेर्दा आर्थिक विवरण बनाउने नै नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि भएको हुँदा दुईवटा आर्थिक विवरण पेश गर्ने औचित्य नदेखिएकाले उजुरीकर्ताको दावी पुष्टि हुन नसकेकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१७२. गाउँ विकास समितिका सचिव टंकप्रसाद अधिकारीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज मिति २०३७ सालमा जिल्ला कारागार शाखाको बहिदार पदमा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरी काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल गा.वि.स.बाट मिति २०६९।८।१ मा अवकाश प्राप्त गरेको देखियो।

निज टंकप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी पदीय अवधिसम्ममा आर्जन गरेको सम्पत्तितर्फ हेर्दा घर निर्माण र मर्मतमा रु.४८,५०,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.२,१५,३००।-, कर्जा चुक्ता रु.१३,०४,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.१,३०,०००।-, शिक्षा खर्च रु.३,५०,०००।-, पशुपालन रु.२,३०,०००।-, खेती खर्च रु.११,००००००।-, घरखर्च रु.१,४४,६७९।-, विद्युतीय सामान खरिद रु.५०,०००।- सुन खरिद रु.१६,०००।-, बैंक मौज्दात रु.३०,१००।-, शेयर खरिद रु.१५,०००।- गरी कुल व्यय रकम रु.८२,०५,०७९।- देखियो। उल्लेखित सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग भएका स्रोततर्फ हेर्दा तलबभत्ता रु.१०,०३,९८०।-, घर कर्जा प्राप्ति रु.१२,६७,०००।-, अवकाश हुँदा र संचयकोषको सापटी प्राप्त रु.१०,८४,०००।- जग्गा बिक्री रु.२६,७०,०००।-, कृषि आय (काभ्रे पाँचखालको २८ रोपनी जग्गाको १९ वर्षको) को आय रु.२४,००,०००।- समेत गरी जम्मा आय रु.८४,२४,९८०।- भई गणितीय रूपमा मौज्दात रु.२,१९,९०१।- रहेको देखियो। उक्त विवरणको आधारमा आयको तुलनामा व्यय न्यून देखियो। तसर्थ निज टंकप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सकेन।

हालको बैंक मौज्दातलाई सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछिको अन्तिम रकम मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७३. गोरखा जिल्ला आरु आर्वाङ गा.वि.स.को अलैंचे निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक टेकराज भट्टले आफ्नो सट्टामा कम तलब दिई ज्यालादारीमा अरूलाई पढाउन लगाएको, विद्युत् विस्तारमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्नेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाबाट प्राप्त प्रतिवेदन, प्रधानाध्यापक टेकराज भट्टले आयोग समक्ष गरेको बयान लगायतका फाइल संलग्न अन्य कागजातहरू समेतबाट प्रधानाध्यापक टेकराज भट्टले कम तलब दिई निजको सट्टामा ज्यालादारीमा अर्कालाई काम लगाएको भन्ने कुनै आधार नभेटिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७४. अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाडौंका शाखा अधिकृत टिकाराज पोखरेलले स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा कोशी अञ्चल, सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स.७ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, ठिमी नगरपालिका १५, कौशलटार बसोबास गर्ने निज टिकाराज पोखरेल मिति २०५२।७।१५ देखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुंगाको नायब सुब्बा पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल अध्यागमन विभागको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज टिकाराज पोखरेलको मिति २०५२।७।१ गतेदेखि २०६९।९।८ सम्मको आयव्यय हेर्दा पारिश्रमिक रु.११,३०,२७८।-, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त सापटी रु.५,६३,२००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.३७,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५३,९३,४७८।- आय देखिन्छ भने व्ययतर्फ हेर्दा २०५९।११।१९ मा श्रीमति अञ्जु कुमारी दाहाल (पोखरेल)को नाममा बिराटनगर उप-महानगरपालिका ६(ख) को कित्ता नं. २४९५ को १५$^{1}/_{४}$ धुर जग्गा खरिद गरेको रु.२,१३,५००।-, मिति २०६५।४।१७ मा श्रीमति अञ्जु कुमारी दाहाल (पोखरेल) को नाममा भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. २ को कित्ता नं.२१०१,२१०२ र २२३६ को ५ आना २ दाम जग्गा खरिद गरेको रु.१८,५०,०००।-, मोटरसाईकल खरिद गरेको रु.१,६०,०००।-, संचयकोष सापटी तिरेको रु.५,८८,२०४।९९, किष्टबैंकमा मौज्दात रहेको रु.१६,६५८।-, साथमा रहेको नगद रु.१५,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.४३,२८,३६२।९९ खर्च भएको देखिन्छ । निजको आयतर्फको रकम रु.५३,९३,४७८।- बाट व्ययतर्फको रकम रु.४३,२८,३६२।९९ घटाउँदा रु.१०,६५,११५।०१ धनात्मक हुन आएको देखिएकोले निजले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्न उपयुक्त नदेखिएकोले यसमा थप अनुसन्धान गरी राख्नुपर्ने देखिएन । तसर्थ पछि कहींकतैबाट खुली आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७५. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख डा. गोविन्द झाले बढी मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कम मूल्यमा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा निज डा. गोविन्द झाले जमिन अतिक्रमण भएकोले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जानकारी गराएको, जमिन अतिक्रमणलाई रोक्न पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा रिट निवेदन दिई परमादेशको आदेश जारी गराएको र कार्यालयको जमिन अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरी पाउँ भनी कार्यालयको तर्फबाट निजले यस आयोगमा उजुरी दिई निरन्तर रूपमा जमिनको संरक्षण कार्यमा लागिपरेको देखिएकोले उजुरीमा उल्लेखित बढी मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कम मूल्यमा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने

आरोप प्रमाणका अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिदैन । यसर्थ प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७६. हाल म.स.प्र. गण नं २ महाराजगन्जमा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रामेश्वरप्रसाद यादवले आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज रामेश्वरप्रसाद यादवले मिति २०५४।१२।३० मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा भई म.स.प्र. गण नं. २ महाराजगन्जमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज रामेश्वरप्रसाद यादवका तीन भाइमध्ये कान्छो भएको र निजको बारा जिल्लास्थित चौध धुर जग्गामा घर भई ३-१२-१४ बिघा पैत्रिक घर जग्गा अंश वण्डामा प्राप्त गरेको देखिन्छ । निज रामेश्वरप्रसाद यादवको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा तलब, विशेष भत्ता र रासन भत्ता गरी रु.१४,०१,७९३।- र एस.बि.आई. बैंकबाट लिएको ऋण रु.१५,००,०००।- समेत जोड्दा निजको कुल आय रु.२९,०१,७९३।- हुन आउने देखिन्छ भने व्ययतर्फ रु.२८,७६,०००।- देखिन आई व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७७. भेरी अंचल अस्पताल नेपालगन्जका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. विमल ढकालले सहायक फर्मासिस्ट पदम खनाल समेतको मिलेमतोमा टेण्डर छली औषधी तथा उपकरण खरिद गरेको भन्ने सम्बन्धमा भेरी अंचल अस्पताल नेपालगन्जलाई आ.व.२०६७।६८ र २०६८।६९ का लागि आवश्यक पर्ने औषधी तथा उपकरण बोलपत्र प्रक्रिया अन्तर्गतका सूचना प्रकाशित गरी पेश भएका बोलपत्रहरू, मूल्यांकन समितिबाट मूल्यांकन गराई सम्झौता गरी रु.१,१४,७७,५३७।- को औषधी तथा उपकरणहरू खरिद गरेको देखिन्छ । खरिद प्रक्रियाहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम नै भए गरेको देखिएकोले प्राप्त उजुरी पुष्ट्याईं गर्ने आधार नभएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७८. मिति २०६३।८।११ को साप्ताहिक "तरुण" पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा नेपाल विकास बैंक डुब्ने तयारीमा भन्ने समाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल विकास बैंकले मिति २०५७।१२।१० मा गोर्खा हाइड्रोपावर प्रा.लि.लाई बाग्लुङ जिल्लाको दरमखोला जलविद्युत् योजना निर्माणार्थ रु.८ करोड ६० लाख ब्रिजग्याप कर्जा प्रवाह गरी वर्षौंसम्म उक्त रकमको साँवा ब्याज असुली नगरी कर्जालाई नै परियोजनाको पुँजी (equity) मा परिणत गरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई शत प्रतिशत नोक्सानी खर्च लेख्न निर्देशन दिनुका साथै थप निक्षेप संकलनमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा सो निर्देशनको विरुद्ध नेपाल विकास बैंक पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएपश्चात् नेपाल विकास बैंकलाई खारेजीमा लैजानका लागि पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उक्त बैंकलाई खारेजी गर्न निर्देशन दिने गरी मिति २०६६।९।२ मा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट पनि पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।९।२ को फैसलालाई नै सदर हुने ठहर गरी मिति २०६६।१०।२७ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला अनुसार नेपाल विकास बैंकलाई दामासाहीमा लैजान लिक्विडेटर नियुक्त गरी कारबाही भइरहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०।९।२९

को पत्रबाट प्राप्त भएकोले आयोगबाट यसमा थप केही गरिरहन नपर्ने देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१७९. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज एकनारायण अर्यालले मिति २०४६।१०।४ देखि नायब सुब्बा पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५१।११।४ मा शाखा अधिकृत, मिति २०६१।८।२२ मा उपसचिव र मिति २०६७।११।२० मा सहसचिव पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज एकनारायण अर्याल परिवारको एक्लो छोरा भएको र अंशवण्डा नभएको करिब २९ रोपनी जग्गा सगोलमा रहेको । निज एकनारायण अर्यालको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.२९,२६,५३८।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.६८८,५७३।-, दै.भ्र.भ बापत रु.१,०७,६८३।-, क.सं कोष ऋण बापत रु.१,५३,३८३।-, घर बहालबाट प्राप्त आय रु.३,१५,९००।-, कृषि आय रु.९४५,३७५।-, बिमाबाट प्राप्त कमिसन रु.४८४,६४७।-, हिमाल आरोहणबाट प्राप्त आय रु.५,५४,३३०।-, मुद्दती खाताको ब्याज आम्दानी रु.५,३६,५३८।-, सुन बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.७,३८,६०६।-, तालिम बापतको आय रु.१,२१,२८०।- र अन्य आय बापत रु.२,३६,२२९।- समेत गरी कुल रु.७८,०९,०८२।- अन्य आर्जन गरेको देखिन्छ भने निजको व्ययतर्फ घर जग्गा खरिद र निर्माणमा रु.२५,७८,२६०।- शेयर खरिद बापत रु.३०,६००।- छोरीलाई एम.बी.बी.एस. पढाई खर्च रु.२०,८६,१९०।- र बैंक मौज्दात रु.१७,४७,२२५।- गरी कुल व्यय रु.६४,४२,२७५।- व्यय गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवन निर्वाह गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८०. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयका सहनिर्देशक हुमबहादुर के.सी. लगायतका कर्मचारीले विज्ञापन नं.२०६९।७०। प्र.७९, ७१०, प्रा. ७११ बाट माग गरिएका लेखासमूह तह ७, प्रशासन समूह तह ७, इलेक्ट्रिकल समूह तह ७ का विज्ञापनमा नियोजित रूपमा सेटिङ मिलाई प्रश्नपत्रहरू आआफ्नो नातेदारलाई गोप्य किसिमले उपलब्ध गराई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त हुन आएका उल्लेखित पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अनुसार प्राधिकरणले गरेका पदपूर्तिका प्रक्रियाहरू लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त र प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार नै भए गरेको देखिन आएकोले उल्लेखित उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८१. काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत नगर प्रहरीहरूले सडकपेटीका व्यापारीहरूसँग अनियमित तरिकाले रकम उठाई व्यवसाय संचालन गर्न दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयबाट प्राप्त सम्पूर्ण कागजात, आयोगको प्रहरी महाशाखाको गोप्य निगरानी र सूचना संकलन प्रतिवेदन तथा आरोपित व्यक्तिहरूको बयान कागजबाट समेत उजुरीमा उल्लेखित विषयलाई पुष्टि गर्ने तथ्यगत आधार नपाइएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८२. इलाम नगरपालिकाबाट संचालित गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम (RUPP) अन्तर्गत घुम्ती कोषमा रहेको रकम लेखापरीक्षण नगराएको श्रेस्ता गुपचुप राखी कानुन विपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा इलाम नगरपालिकाबाट संचालित गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रमको रकममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबाट भएको

प्रारम्भिक छानबिन र आयोगबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको साथै इलाम न.पा. कार्यालयको मिति २०७०।५।११ को विवरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको मिति २०७०।८।१३ को पत्र समेत अध्ययन गर्दा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिदैन र UNDP गाउँ नगर साझेदारी विकास कोषको खाताबाट नगरपालिकालाई सापटी दिएको रकम रु.२,१४,०००।- मिति २०७०।६।२३ मा कोषको खातामा जम्मा गरेको तथा आ.व.२०६९।७० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतको आधारमा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८३. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत नायब सुब्बा तीर्थ महर्जनले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.ले लाजिम्पाट ठेगाना भई हाल काठमाडौं गोंगबु ६ सृजनशील बसोबास गर्ने टा.ना.सु. तीर्थ महर्जनले मिति २०४५।९।२३ मा टा.ख.पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५४।५।२४ मा टा.ना.सु.पदमा बढुवा भई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा टा.ना.सु. पदमा कार्यरत देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् हालसम्ममा तलब बापत रु.१२,३८,०९२।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटीबाट रु.९३,००,०००।- व्यक्तिगत ऋण सापटी रु.४,००,०००।- घर जग्गा बिक्रीबाट रु.८७,७७,०६०।-, क.सं. कोषबाट ऋण सापटीबाट रु.८,२१,६००।-, आई.एम.ई बाट प्राप्त रु.९४,९७३।- समेत गरी जम्मा रु.२,०६,३१,७२५।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस सम्बन्धमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा निजले रु.२५,२२,१८०।- जग्गा खरिद गरी रु.५१,५०,०००।- को लागतमा घर निर्माण गरेको देखिन्छ । यसैगरी निजले रु.१,४०,०००।- मोटरसाइकल खरिद गरेको, रु.५०,०००।- बराबरको शेयर खरिद गरेको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी भुक्तानी रु.९४,६४,२०५।-, क.सं. कोषको ऋण भुक्तानी रु.५,३५,०८०।- हालसम्मको बैंक मौज्दात रकम रु.४१,५००।- समेत गरी जम्मा रु.१,७८,५२,९६५।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिएकोले निजको आम्दानी रु.२,०६,३१,७२५।- र खर्च रु.१,७८,५२,९६५।- देखिएकोले उक्त आम्दानीमा खर्च रकम कटाउँदा निजसँग रु.२७,७८,७६०।- मौज्दात रहन गई निजसँगको खर्चभन्दा आम्दानी कुनै पनि आर्थिक वर्ष ऋणात्मक देखिन आएन । तसर्थ निजको खर्च तथा लगानीको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८४. सप्तरी जिल्ला फत्तेपुर गा.वि.स. ५ बस्ने कमलादेवी मण्डल र विमलादेवी मण्डल एवं जमुनी महेशपुर गा.वि.स. १ का योगेन्द्रप्रसाद यादवको भिन्दाभिन्दै व्यहोराको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि सेवा कार्यालयले बंगुरपालन कार्यक्रम नै संचालन नगरी प्रगति देखाइएका, सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग गर्ने सरसामानको बिक्रीस्थल स्थापना, साना सिंचाइ विकास कार्यक्रम, बजार सेड निर्माण, ६०० हेक्टर जग्गामा अभियानमुखी प्याज, कोशी बाढीपीडितलाई राहतस्वरूप आ.व.२०६५।६६ को बजेट अन्तर्गत संचालित माछाभुरा वितरण कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा कृषि विकास कार्यालय सप्तरी र कृषि सेवा कार्यालय तथा कृषि विकास आयोजना, नक्टाझिज, जनकपुरले गरेका बोरिङ जडान, बंगुर पालन कार्यक्रम संचालन नै नगरी प्रगति देखाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपयोग गर्ने सरसामानको बिक्रीस्थल स्थापना, साना सिंचाइ विकास कार्यक्रम, बजार सेड निर्माण, ६०० हेक्टर जग्गामा अभियानमुखी प्याज, कोशी बाढीपीडितलाई राहत स्वरूप आ.व. २०६५।६६ को बजेट अन्तर्गत संचालित माछा भुरा वितरण

लगायतका कार्यक्रममा अनियमितता भयो भनी परेको उजुरी उपर छानबिन गर्दा विभागीय मापदण्ड तथा स्वीकृत आदेशानुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरी बिल भरपाई प्रस्तुत भएको साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण समेत भएको प्रतिवेदनबाट देखिनुका अतिरिक्त भुक्तानी चेकबाट भएको समेत देखिएकाले मिसन कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप कार्य भए नभएको पुनरावलोकन समीक्षा गरी कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने बारे निर्णय लिन कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउने विषयमा आयोगबाट मिति २०७०।१।५ को निर्णय भइसकेकोले प्रस्तुत उजुरीको विषयमा केही गर्नुपर्ने नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८५. गोरखा नगरपालिकाले आ.व.२०६४।६५ देखि २०६८।६९ सम्म संचालित विभिन्न योजनाहरूमा अनियमितता गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा गोरखा नगरपालिकाले आ.व. २०६४।६५ देखि २०६८।६९ सम्म ठूलो ढुंगादेखि खाल्टेखोलासम्म नाला बनाउने, ठूलो ढुंगादेखि खाल्टे खोलासम्म हिम पाइप राखी नाली खन्ने, १३ कि.मि.देखि न.पा. भवन, सिर्दी भण्डी गाउँसम्म सडक स्तरवृद्धि गर्न, सिमलगैरी बेल डाँडा बाटो निर्माण गर्न तथा कृषि सडक मर्मत सुधारका लागि कार्यक्रम संचालन भएको देखिन्छ। विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न गर्दा विस्तृत लागत स्टिमेट, नगरपरिषद्बाट योजना स्वीकृत, योजना संचालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन तथा ठेक्का प्रदान गर्ने गरेको देखियो। नगरपालिकाले योजनाको भुक्तानी तथा फरफारक गर्दा प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गर्ने गरेको पाइयो। उजुरी व्यहोरामा सत्यता नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८६. बीमा समितिका तत्कालीन अधिकृत प्रकाश खनालले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज खनाल मिति २०४९।५।९ देखि २०५३।१।३० सम्म विज्ञान मा. वि. नर्जामण्डपमा मा. वि. शिक्षकका रूपमा कार्य गरी २०५३।११।५ मा बीमा समितिमा अस्थायी अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवेश गरी, मिति २०५५।८।१६ मा स्थायी भई मिति २०६२।६।२४ मा अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएको तथा २०६८।१२।१३ बाट राजीनामा गरी सेवाबाट अलग भएको पाइयो ।

निजको आम्दानीतर्फ तलबभत्ताबाट रु.६८,९९,७६५।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१,८९,२२,४१९।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.१,४३,५४,८७३।-, बीमाबाट प्राप्त रु.२२,५३,०१०।-, बीमा एजेण्ट कमिसन बापत प्राप्त रु.३,९४,७९३।- तथा अवकाशपछिको अन्य आय बापत प्राप्त रु.११,६९,७४२।- गरी कुल रु.४,३९,९४,६०२।- आय भएको देखिन्छ भने खर्चतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.२९,४३,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.१,०९,६४,३००।-, शेयर खरिदमा रु.४२,४९,४८८।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१७,८७,५००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु.९९,००,८७५।-, शुभलक्ष्मी साबुन उद्योगमा लगानी गरेको रु.११,००,०००।-, अन्य विविध व्यय रु.२,२८,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१९,२६,७६६।- गरी कुल रु.३,३०,९९,९२९।- खर्च भई रु.१,०८,९४,६७३।- बचत भएको देखिन्छ ।

यसरी सो अवधिको निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नभएको तथा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले हालको बैंक मौज्दात रु.१९,२६,७६६।- लाई अन्तिम मौज्दात मानी पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८७. नेपाल टेलिकममा कार्यरत नायब प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र नकर्मीले वि.सं. २०४१ सालदेखि पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज नकर्मी मिति २०४१।९।१० मा सातौं तहको इन्जिनियरका रूपमा नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०४९।११।१२ मा आठौं तहमा २०५५।३।१७ मा नवौं तह र मिति २०६१।३।३० मा दशौं तहमा बढुवा भई हाल नेपाल टेलिकममा केन्द्रीय कार्यालयमा नायब प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहेको पाइयो।

निजको आम्दानीतर्फ निजले तलबभत्ताबाट रु.६२,१८,२७०।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.८,७६,१५४।-, दैनिक भत्ता बापत रु.२१,६८७।-, बैठक भत्ता बापत रु.८,६०,५५०।-, ड्राइभर भत्ता बापत रु.३,८२,०००।-, बीमाबाट प्राप्त रु.२,३२,३१२।-, निजकी श्रीमतीको तलबभत्ता रु.१,१२,५८,७०८।-, श्रीमतीको सञ्चित बिदा बापत रु.५९,४६७।-, श्रीमतीको उपदान बापत रु.३,५७,०००।-, सञ्चयकोषबाट रु.३,८१,१४७।- बचत तथा मुद्दती खाताबाट ब्याज बापत प्राप्त रु.४९,९५,४२३।-, बचत डिभिडेन्टबाट प्राप्त रु.२१,७१,२२३।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्वरूपत प्राप्त ऋण रु.४३,०१,०००।-, बण्डबाट प्राप्त रु.९,२२,२३१।-, सम्पत्ति बिक्रीबाट रु.२४,५९,१००।-, घरभाडाबाट प्राप्त रु.५,६९,१२६।-, र शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रु.२,४६,९३६।- गरी कुल रु.३,६३,१२,३४१।- आय भएको देखिन्छ भने खर्चतर्फ हेर्दा घर खरिदमा रु.५२,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२५,२४,९९३।-, घरायसी सामान खरिदमा रु.२,१३,३००।-, डिबेन्चर खरिदमा रु.७,८०,०००।-, ऋण तिरेको रु.३३,०९,५८३।-, मुद्दती खातामा बैंक मौज्दात रु.५२,००,०००।- र बचत खातामा बैंक मौज्दात रु.३१,७९,२२८।- गरी कुल रु.२,०४,०६,८६४।- खर्च भई रु.१,५९,०५,४७७।- बचत भएको देखिन्छ।

यसरी सो अवधिको निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नभएको तथा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले हालको बैंक मौज्दात रु.८३,७९,२८८।- लाई अन्तिम मौज्दात मानी पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१८८. ललितपुर उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर रुद्रप्रसाद गौतमले वि.सं.२०४९ सालदेखि पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज गौतम मिति २०४९।१२।३ मा ललितपुर उपमहानगरपालिकामा करार सेवामा इन्जिनियरका रूपमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेकोमा मिति २०५१।९।२२ मा स्थायी भएका, मिति २०६५।१२।१४ देखि २०६८।२।२६ सम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्य गरेका तथा सो पछि हालसम्म ललितपुर उपमहानगरपालिकामा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहेको पाइयो।

निजको आम्दानीतर्फ तलबभत्ता बापत रु.४३,५८,२३०।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.२,७५,७४२।-, जग्गाबिक्रीबाट रु.३६,००,०००।-, परामर्शबाट रु.१०,८४,३००।-, घरभाडाबाट रु.८,५२,०००।-, र बैंक ऋण रु.११,१६,०६८।- गरी कुल रु.१,१५,८६,३४०।- आय भएको देखिन्छ भने खर्चतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.१३,२६,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.४,५२,८५५।-, विद्युतीय सामान खरिदमा रु.३४,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१५,००,०००।-, आफ्नो र छोराको पढाइ खर्च रु.७,३०,०००।-, भाइलाई ऋण दिएको रु.२१,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१,८२,९१७।- गरी कुल रु.६३,२५,७७२।- खर्च भई रु.५२,६०,५६७।- बचत भएको देखिन्छ।

यसरी सो अवधिको निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविकरूपमा उच्च जीवनयापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नभएको तथा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले हालको बैंक मौज्दात रु.१,८२,९१७।- लाई अन्तिम मौज्दात मानी पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१८९. शान्ति विद्यागृह उच्च माध्यमिक विद्यालय, लैनचौर काठमाडौंका प्रधानाध्यापक कृष्णगोपाल शर्माले विद्यालय भवन निर्माण लगायतका काममा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेख भएझैं विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि नभएको, विद्यालय स्थापनादेखि नै विद्यालयको विकासमा क्रियाशील सुन्दरप्रसाद भट्टराईलाई मासिक रु.९,०००।- दिने गरी करारामा काम लगाइए तापनि हाल वहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको, मिति २०६९।११।२८ मा अभिभावक भेलाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको, नियमित रूपमा लेखापरीक्षण भई सार्वजनिक गर्ने गरेको, विद्यालय भवन भाडामा लगाउँदाको रकम विद्यालय कोषमा जम्मा गर्ने गरेको र प्रधानाध्यापक नियमित रूपमा विद्यालयमा हाजिर रहेको कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भई उजुरीमा उल्लेख भएका आरोपहरू पुष्टि नभएकाले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९०. काठमाडौं जिल्ला सितापाइला गा.वि.स.निवासी नाजीनीन अहमद र शालिकराम पुडासैनीले मालपोत कार्यालय कलंकीका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी निजहरूको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला सितापाइला गा.वि.स.स्थित कि.नं. ८३७, ८५१, १७५ का जग्गाहरूमा राजु राजवंशीको कि.नं. ८३३, ८३४, ८३५ का जग्गाहरू घुसाई हालसाबिक गरेको भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६४।९।१२ को हालसाबिक निर्णयले नाजीनीन अहमद र शालिकराम पुडासैनीको जग्गा हालसाबिक गर्दा अन्य कित्ता जग्गालाई असर नपरेको, कि.नं. ८३३, ८३४, ८३५ को जग्गा हालसम्म हाल साबिक नभएको कुनै संघसंस्थाबाट रोक्का नदेखिएको भनी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट लेखिआएको देखिँदा आफ्नो जग्गा मिचेर आर्काको जग्गामा घुसाई हालसाबिक गरेको भन्ने सम्बन्धमा पीडित पक्षले कानुनी उपचार लिन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९१. सहयोगी समाजको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आलोक शाक्य समेत भएको काठमाडौं जिल्ला चुनिखेल गा.वि.स. ४ख कि.नं. २२६ को क्षेत्रफल १-४-२-० र ऐ ५ख कि.नं. २८० को क्षेत्रफल २-४-२-० को धीर्जबहादुर राजभण्डारीको नामको जग्गा किर्ते कागजातका आधारमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका कर्मचारी र गा.वि.स. सचिव समेतको मिलेमतोमा मोही हिरामाया श्रेष्ठको नाममा रै.प. दर्ता नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसरबाट मालपोत अधिकृत अमृतकुमार कर्माचार्य समेतको नाममा किर्ते तथा ठगी मुद्दा दायर गरी अनुसन्धानको फाइलका प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोग समक्ष पठाएको फाइलको सम्बन्धमा चुनिखेल गा.वि.स. ४ख ऐ. ५ख कि.नं. २२६, २८० को जग्गा हकदाबी सार्वजनिक सूचना संलग्न सर्जमिन गा.वि.स. सिफारिस प्रमाण कागजातका आधारमा उक्त कित्ताहरू पुनरावेदन जाने म्याद समाप्त भएपछि हिरामाया श्रेष्ठ समेतको नाममा मिति २०६७।१२।३० मा मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट रै.प. दर्ता नामसारी निर्णय भएको, सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेको अवस्था नदेखी सोही कार्यालयले मिति २०६८।९।२६ मा हिरामाया श्रेष्ठ समेतको श्रेस्ता पुर्जा तयार गरेकोमा सो निर्णय गर्दा

किर्ते कागजात खडा गरी जग्गा लेनदेन गरी ठगी गरेको भन्ने मिति २०६९।११।३ को अपराध नियन्त्रण सहयोगी समाजको निवेदनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा जाहेरी गरी उक्त कार्यालयबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी प्रमुख मालपोत अधिकृत अमृतकुमार कर्माचार्य समेतका विरुद्ध किर्ते तथा ठगी मुद्दा मिति २०७०।१।१५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भै हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९२. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक सरोजकुमार श्रीवास्तवले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सरोजकुमार श्रीवास्तवले मिति २०३६।४।२७ मा खानी तथा भूगर्भ विभागको माइनिङ इन्जिनियर पदमा अस्थायी सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०३६।८।२ देखि सोही पदमा स्थायी नियुक्ति भएकोमा सो पदबाट राजीनामा दिई मिति २०३९।७।१४ देखि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा माइनिङ इन्जिनियर सातौं तहमा सेवा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै एघार तहमा पुगी मिति २०७०।४।३० बाट अवकाश भएको देखिन्छ ।

मिति २०३६।४।२७ देखि २०५१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा निजले खानी तथा भूगर्भ विभाग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रु.३,१८,६५०।६८ को तुलनामा निजको व्यय रु.३,५२,७५०।- भई रु.३४,०९९।३२ बढी देखिन आएको भए तापनि त्यसपछिका अवधिमा निजले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक बचत, अंश बापतको बुझेको रकम, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण, जीवन बीमाको भुक्तानी, कार्यालयबाट लिएको घर सापटी तथा घर सापटी बीमा लाभांश समेत गरी कुल रु.१,४१,६०,८०२।२३ आयको तुलनामा निजले उक्त अवधिमा सिर्जना गरेको चल अचल सम्पत्तिको लागि लगानी गरेको रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता रकम, सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा बैंकमा रहेको मौज्दात रकम र निजको साथमा रहेको नगद समेत कुल रु.१,१८,५८,१६५।११ व्यय रकम कट्टी गर्दा रु.२३,०२,६३७।१२ मौज्दात नै रहेको देखिन आएको परिमाण समेतको आधारमा पहिलो अवधिमा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सो रकमलाई गैरकानुनी आर्जन गरेको भन्नु न्यायसंगत देखिन आउँदैन । गणितीय आधारमा हेर्दा मौज्दात रु.२३,०२,६३७।१२ देखिन आए तापनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा निजको साथमा रहेको नगद रु.१७,०००।- र बैंकमा रहेको रु.२,२०,२३६।४९ लाई मात्र मौज्दात मानी बाँकी रकम भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको मान्नुपर्ने देखियो । यसप्रकार निज सरोजकुमार श्रीवास्तवले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नपाइएकाले पछि कहींकतैबाट अन्य थप सम्पत्ति देखिन आएमा वा नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९३. जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय परवानीपुरका इन्जिनियर श्यामदेव राउतले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा श्यामदेव राउत सार्वजनिक निर्माण शाखा बाराको सव ओभरसियर पदमा मिति २०४२।७।१९ मा अस्थायी नियुक्ति भई सम्भाव्यता अध्ययन आयोजनामा ओभरसियर पदमा मिति २०४६।३।३० स्थायी नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् सिचाइ विभागको इन्जिनियर पदमा मिति २०६४।१०।१ मा बढुवा भई हाल जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय परवानीपुरको इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज श्यामदेव राउतले अंशवण्डाबाट नगद रु.३१,०००।- पाएको, निजले सेवा प्रवेश गरेपछि तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.१६,०८,३७०।-, कर्मचारी सञ्चयकोष सापटीबाट रु.१५,७३,६००।, घर बहालबाट रु.१३,७३,०००।-, ससुरालीबाट प्राप्त नगद रु.३,७६,०००।- र

घरायसी सापटीबाट प्राप्त रु.३,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५२,६१,९७०।- आर्जन गरेको देखिन आएको र उल्लेखित आयबाट निजले काठमाडौं महानगरपालिका ३५ कि.नं. ३२६, ४३४ क्षेत्रफल ०-६-३, दधिकोट गा.वि.स. ५क कि.नं. २१८, २२०, २२१ क्षेत्रफल ०-७-१, र अनारमनी गा.वि.स २ कि.नं.७६३ क्षेत्रफल १५८ वर्गमिटर जग्गा रु.४,९३,८००।- मा खरिद गरेको, घर निर्माणमा रु.३३,६२,०००।- शेयर खरिदमा रु.८०,०००।- घरबहाल कर तिरेको रु.९८,६००।-, कर्मचारी सञ्चयकोष सापटी तिरेको रु.९,१३,०००।- मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,४९,५००।- र घरायसी सामान खरिदमा रु.३४,०००।-, अन्य विविध शीर्षकमा खर्च गरेको रु.१,२५,५२३।- र बैंक मौज्दात रु.५५४७।- समेत जम्मा रु.५२,६१,९७०।- व्यय गरेको देखिन्छ ।

निज श्यामदेव राउतको आय र व्ययको विश्लेषण गर्दा निजको कुल आम्दानी रु.५२,६१,९७०।- तथा कुल व्यय रु.५२,६१,९७०।- रहेको देखिन्छ। निजको आय र व्यय बराबर देखिएकोले श्यामदेव राउत विरुद्ध भ्रष्टाचार गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाएको भन्ने व्यहोराको उजुरीको पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहाँकतैबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य पुष्टि हुन सक्ने नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९४. दुग्ध विकास संस्थानले ३० हजार पिस दूधको पौच राख्ने प्लास्टिकको क्रेट खरिद गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानले आ.व.२०६८।६९ को लागि ३० हजार वटा स्याचेट क्रेट आपूर्तिका लागि परेका तीन वटा बोलपत्रहरू मध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता त्रिवेणी प्लास्टो पोलिमर्स प्रा.लि.को बोलपत्र दुग्ध विकास संस्थानबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत गरेको देखिएको भए पनि बोलपत्रदाता त्रिवेणी प्लास्टो पोलिमर्स प्रा.लि.ले पेश गरेको कर चुक्ता प्रमाण नक्कली देखिएको भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट लेखी आएको पत्रका आधारमा उक्त बोलपत्र रद्द गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको कार्य सम्पादन जमानत दुग्ध विकास संस्थानले जफत गरेको र कर चुक्ता प्रमाण नक्कली भएको र जमानत जफत गरेको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाहरू कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिएकोले यस विषयमा थप केही गरिरहन पर्ने नदेखिंदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९५. काठमाडौं जिल्ला चुनिखेल गाउँ विकास समिति ३(क) कित्ता नम्बर ५६९ को जग्गासँग जोडिएको बाटो विस्तार गर्दा एकतर्फी मेरो जग्गा मात्र पर्ने गरी विस्तार गरी जग्गा बेकामी तुल्याई आर्थिक रूपमा मलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भन्ने समेतको सम्बन्धमा उक्त बाटो निर्माण कुनै सरकारी योजना अन्तर्गत बजेट निकासा भई नभएको, ग्राभेल वा पिच नभएको कच्ची बाटो दायाँ बायाँ बराबरी नगरी एकलौटी रूपमा कसैले जबर्जस्ती खोलेमा खोल्न दिने नदिने अधिकार स्वयं जग्गाधनीकै हुने, आफूलाई मर्का परेको विषयमा उजुरीकर्ता सम्बन्धित निकायमा जाने कानुनी अधिकार यथावत रहनुका साथै हाल उक्त जग्गाको स्वामित्व पनि जग्गाधनी स्वयंकै रहेकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्वयं जग्गाधनीकै रहने हुँदा यसमा आयोगबाट केही गरिरहन पर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९६. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँ अन्तर्गत कार्यरत महिला स्वयंसेविकाहरूका लागि आ.व. २०६७।६८ मा पोशाक भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने क्षेत्रीय प्रशासन

कार्यालयबाट छानबिन गरी मिति २०६८।११।२१ मा प्रतिवेदन आयोग समक्ष पठाएको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आ.व. २०६७६८ मा महिला स्वयंसेविकाहरूलाई पोशाक भत्ता बापत रकम वितरण गर्दा घोषित कार्यक्रम अनुसार नै सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल, प्रा.स्वा. केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख तथा कर्मचारीले पेश्की रकम बुझी निजहरू मार्फत मातहतका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई रु.३,०००।- का दरले नगद बुझाएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभाग समेतले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदन, सम्बन्धित आरोपितहरूको बयान एवं कार्यक्रम संचालन गरेको प्राप्त कागजातहरूबाट देखिएको हुँदा एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले उपलब्ध गराएको पत्रसाथ संलग्न मुचुल्का हेर्दा भरपाईमा उल्लेख भए बमोजिमको पोशाक भत्ता बापतको रु.३,०००।- हामीले बुझेको हो, भरपाईमा भएको दस्तखत समेत हामीहरूकै हो भनी केही महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले सहीछाप समेत गरिदिएको अवस्था देखिएको हुँदा उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुने आधार नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१०।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

१९७. सिंचाइ विभागमा कार्यरत (हाल अवकाश प्राप्त) इन्जिनियर लोकिन्द्रप्रसाद भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा ओखलढुंगा जिल्ला, गम्बाङटार गा.वि.स.३ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका ३२ अनामनगरमा बस्ने लोकिन्द्रप्रसाद भट्टराईले २०३१ सालमा ओभरसियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् २०४७ सालमा इन्जिनियर पदमा सिंचाइ विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदै आएकोमा मिति २०६८।९।३० देखि सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलबभत्ता बापत रु.१५,६४,०४०।-, अवकाशपछि औषधी उपचार तथा संचित बिदा बापत रु.६,४९,६६०।-, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त रु.११,३२,४२५।-, बीमा रकम बापत प्राप्त रु.५०,०००।-, नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त रकम रु.३,७४,६११।-, निजको जेठो छोरा विशाल भट्टराईको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट प्राप्त रु.२८,७२,२०८।-, कान्छा छोरा विकास भट्टराईले पाएको पारिश्रमिक रकम रु.३,५१,०५१।-, सेवा निवृत्तिभरण बापत पाएको रु.२,३९,४०९।- कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका ७ को कि. नं. २५३४ को जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.३,५०,०००।- तथा मोरङ जिल्लाको कि.नं. ३२५८ र ३२६१ को जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१६,५०,०००।- गरी जम्मा रु.९२,३३,४०४।- निजको आय रहेको र सोही अवधिभित्र निजको व्ययतर्फ हेर्दा भक्तपुर, कास्की र काठमाडौंको गरी तीन स्थानको जग्गा खरिदमा रु.१६,०७,०००।-, घर निर्माणमा रु.३,५०,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२,५७,३३२।-, दुईवटा मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,३६,९००।- र अवकाशपछि काठमाडौं पार्टी भेन्युमा लगानी गरेको रु.६,२५,०००।- समेत गरी कुल रु.३०,७६,२३२।- खर्च तथा लगानी हुन गई रु.६१,५७,१७२।- बचत हुने देखिए तापनि यसमा छोरा छोरीहरूको अध्ययन, विवाह, औषधी उपचार खर्च तथा अन्य सामाजिक कार्यहरू र घरायसी कार्यमा खर्च भएको रकम समावेश नगरिएको हुनाले उक्त बचत रकमबाट नै त्यस्ता विवाह, औषधी उपचार, अध्ययन एवं अन्य घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च गरेको हुँदा निजको बैंक मौज्दात रु.४,२४,५७९।- मात्र निजको प्रमाणित बचत रकम मान्नुपर्ने देखिन्छ।

यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएको र निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने

अवस्था हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कतैबाट नयाँ प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९८. कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौंमा उप-महाप्रबन्धकको रूपमा कार्यरत (हाल अवकाश प्राप्त) सागरचन्द्र जोशीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा कंचनपुर जिल्ला, भीमदत्त नगरपालिका ३ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स.३ तेज विनायकमा बस्ने सागरचन्द्र जोशीले २०४० सालमा ऋण अधिकृत पदमा कृषि विकास बैंकमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०६६।११।१९ देखि सोही बैंकमा उप-महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत रहँदै आएकोमा मिति २०७०।८।२७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिएको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलबभत्ता बापत रु.४६,८०,५१९।-, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी स्वरूप रु.२५,७०,९९१।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.१,४५,५०९।-, संचयकोष कर्जाबाट रु.१४,३०,०००।-, बोनसबाट रु.१०,५६,६७४।-, अवकाशकोष कर्जा रु.२९,९५,०००।-, नागरिक लगानी कोष कर्जा रु.५,३१,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.३१,६५,५४०।- निजका छोराहरू महेश र दिनेशले तलबभत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा बापत प्राप्त गरेको रु.६,५६,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,७२,३१,२३३।- निजको आय रहेको र सोही अवधिभित्र निजको व्ययतर्फ हेर्दा संचयकोष सापटीको किस्ता बुझाएको रु.७,२५,७२६।-, सापटीको ब्याज तिरेको रु.४,११,४७२।-, घर निर्माणमा रु.५३,५०,०००।-, घरजग्गा खरिदमा रु.३७,७२,५००।-, सुनचाँदी र शेयर खरिदमा रु.३,२४,७००।-, कर बापत रु.२,१०,१२४।-, नागरिक लागानी कोषको साँवा-ब्याज भुक्तानी रु.२,८५,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,७२,०००।- समेत गरी कुल रु.१,१३,५१,५२२।- खर्च तथा लगानी हुन गई रु.५८,७९,७११।- बचत हुने देखिए तापनि कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.५६,६९,२५३।- कटाई संचित देखिएको रु.२,१०,४५८।- छोराछोरीहरूको अध्ययन, औषधी उपचार खर्च तथा अन्य सामाजिक कार्यहरू लगायत घरायसी कार्यमा खर्च भएको रकम समावेश नगरिएको हुनाले उक्त बचत रकमबाट नै त्यस्ता प्रकारका अध्ययन, औषधी उपचार एवं घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च गरेको देखिएकोले निजको बैंक र नगद मौज्दात गरी रु.८८,६८३।- मात्र प्रमाणित बचत रकम मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कतैबाट नयाँ प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

१९९. गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ, काठमाडौंमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत मनोजकुमार विश्वासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुनसरी जिल्ला, दुहबी ५ स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गा.वि.स. ६ मा बस्ने मनोजकुमार विश्वास २०४९ सालमा टाइपिस्ट खरिदार पदमा मासिक ज्यालादारीमा गोर्खापत्र संस्थानमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । निज सोही निकायमा हालसम्म कार्यरत रहँदै आएको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा बापत प्राप्त रु.४,१८,४५४।-, जग्गा जमिन बेचेर प्राप्त गरेको रु.१०,०३,८००।-, घरभाडाबाट आर्जन गरेको रु.२१,४१,०००।-,संचयकोष सापटीबाट प्राप्त रु.८,३५,०००।- गरी जम्मा रु.४३,९८,२५४।- निजको आय रहेको र सोही अवधिभित्र निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.१०,६३,०००।-, घर निर्माणमा रु.१५,००,०००।-, किराना पसल संचालन गर्दा रु.१,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१,७५,०००।- र अनुसन्धानको क्रममा घर भाडा बापतको कर तिरेको रु.४३,९०६।- समेत गरी कुल रु.२८,८१,९०६।- खर्च तथा लगानी हुन गई रु.१५,१६,३४८।- बचत हुने देखिए तापनि यसमा निज आफ्नो परिवारको एक मात्र छोरो भएको कारणले निजका बाबु बाजेको रेखदेख लालन पालन तथा औषधी उपचार खर्च तथा अन्य सामाजिक कार्यहरू र घरायसी कार्यमा लागेको रकम समावेश नगरिएको हुनाले उक्त बचत रकमबाट नै त्यस्ता प्रकारका घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च गरेको हुँदा निजको बैंक र नगद मौज्दात गरी रु.९६,७४८।- मात्र निजको प्रमाणित बचत रकम मान्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएको, निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कतैबाट नयाँ प्रमाणहरू फेला परी पुष्टि हुन आएको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२००. नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा जिल्ला सुनसरी, खनार गा.वि.स.ले रु.२ लाख गा.वि.स.मा जम्मा गर्ने शर्तमा मर्ता पैनी उद्योगलाई भोगचलन गर्न दिएर अनियमितता गऱ्यो भन्ने सम्बन्धमा खनार गा.वि.स.मा रहेको अरिहन्त रियल स्टेटबाट विभिन्न राजनैतिक दलहरूको संयन्त्रले रकम लिएर उद्योगलाई पैनीको जग्गा भोग गर्न दियो भन्ने सम्बन्धी उजुरीमा खनार गा.वि.स.सँग प्रतिक्रिया माग गर्दा राजनीतिक दलको सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको अवधारणागत निर्णयलाई प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही शर्तनामा तयार गरेको भए तापनि उक्त उद्योगलाई भोगचालन गर्न सिफारिस गराएको छैन, उक्त उद्योगबाट स्थानीय स्तरको विकास निर्माणका लागि भनी गा.वि.स.मा जम्मा गरेको रु.२ लाख खनार गा.वि.स.को नाममा इनरुवास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरी राखेको भनी लेखी आएको प्रतिक्रिया हेर्दा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको देखिएकोले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीलाई उक्त जग्गा संरक्षण गर्न गराउन भनी लेखी पठाउनका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरीलाई अनुगमन एवं निरीक्षण गर्नु भनी लेखी पठाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०१. नेपाल खानेपानी संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक रामकुमार यादवले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज रामकुमार यादव मिति २०३२।७।५ मा खानेपानी तथा ढल निकास समितिमा ओभरसियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात निज नेपाल खानेपानी संस्थानका विभिन्न कार्यालयहरू हुँदै मिति २०६८।११।४ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् अवकाश हुँदाको अवधिसम्ममा तलबभत्ताबाट रु.२७,११,४२७।-, कृषि आयबाट रु.२,११,८७२।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१,७५,०००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट रु.३,०६,६००।-, विदेश भ्रमणको बचतबाट रु.६,६३,९४९।- र

अवकाश हुँदा प्राप्त रकमबाट रु.२३,६०,९४०।- समेत गरी जम्मा रु.६४,२९,७८८।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । सोही अवधिमा जग्गा खरिदमा रु.६,८१,०००।-, घर निर्माणमा रु..१०,२२,०००।-, संचयकोष सापटी तिर्नमा रु.३,००,०००।- र बैंक मौज्दातमा रु.१७,२८,३००।- समेत गरी जम्मा रु.३७,३१,३००।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । यसरी जाँच अवधिमा निजले कुल रु.६४,२९,७८८।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने निजको खर्चतर्फ रु.३७,३१,३००।- खर्च भई निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा निज रामकुमार यादवको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०२. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाका लेखापाल जीवनाथ चौधरीले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज जीवनाथ चौधरी मिति २०५३।३।१३ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाको सह-लेखापाल पदमा नियुक्त भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात निज मिति २०६७।९।१ मा लेखापाल पदमा बदुवा भई सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले सार्वजनिक सेवामा बहाल गरेपश्चात् आर्जन गरेका सम्पत्तिको सम्बन्धमा यसअघि समेत यस आयोगबाट छानबिन भई आयोगको मिति २०६७।१।२० को निर्णयले उक्त अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही तामेलीमा राख्ने भन्ने निर्णय भएको देखिएकोले आयोगको उक्त निर्णय पछिको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी निजको आर्थिक गतिविधिलाई अनुसन्धान गरिएको छ ।

निजले आयोगको उक्त मितिको निर्णयपश्चात् हालसम्ममा तलबभत्ताबाट रु.१८,६८,३७१।-, नगद मौज्दात रु.३,१८,५००।-, बैंक मौज्दात रु.२,७८,१०७।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण रु.४,००,५०,०००।-, होटल सीता प्यालेसबाट भएको आय रु.४२,६०,७४०।७४ र सीता मनी चेन्जरबाट भएको आय रु.१,५०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.४,६९,२५,७१८।७४ आय आर्जन गरेको देखिन आयो । त्यसैगरी निजले आयोगको उक्त मितिको निर्णयपश्चात् हालको जाँच अवधिमा आयकर दाखिला गर्न रु.८,७९,५००।-, बैंक ब्याज भुक्तानी गर्नमा रु.३८,०८,७९४।४५, बैंक ऋण भुक्तानी गर्नमा रु.२१,८३,०००।-, जानकी फाइनान्सको ऋण चुक्ता गर्न रु.१,३०,००,०००।-, एन.आई.सि. बैंकको ऋण चुक्ता गर्न रु.५७,५०,०००।-, भवन निर्माणमा रु.१,३१,८५,०००।-, होटलका लागि लिफ्ट जेनेरेटर आदि खरिद गरेको रु.४२,८५,०००।-, घर खर्च तथा बच्चाको शिक्षामा खर्च गरेको रु.१९,६८,०००।-, सीता ट्रेर्डसमा लगानी गरेको रु.२,००,०००।- र बैंक मौज्दातमा रु.६,०२,५००।- समेत गरी जम्मा रु.४,५८,६१,७९४।४५ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आयो । यसरी जाँच अवधिमा निजले कुल रु.४,६९,२५,७१८।७४ आर्जन गरेको देखिन्छ भने खर्चतर्फ रु.४,५८,६१,७९४।४५ खर्च भई निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन आउँछ ।

माथिका तथ्यहरूको विश्लेषणको आधारमा निज जीवनाथ चौधरीको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिंदा र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०३. उच्च माध्यमकि शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमा कार्यरत सदस्य सचिव भीमलाल गुरुङले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज भीमलाल गुरुङले वि.सं. २०२०

सालदेखि २०३२ सालसम्म शिक्षकको रूपमा कार्य गरेको, २०३३ सालमा विद्यालय निरीक्षक पाँचौं तहमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी २०६० साल पौषमा सह सचिव पदबाट निवृत्ति भई पुनः २०६७ आश्विन १८ गते उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरमा सदस्य सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदधारण गरेदेखि हालसम्म कुल रु.१,८०,५८,९३७।५७ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा रु.१,१०,६१,१२८।- खर्च गरी रु.६९,९७,८०९।४८ संचिति रहेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । निजको स्थायी ठेगाना पर्वत जिल्ला, शिवालय गा.वि.स.७ कुश्मा बजार भएको, निजको पैत्रिक तथा स्व-आर्जित घर जग्गाहरू शिवालय ७ पर्वत, मुस्ताङ, काठमाडौं महानगरपालिकामा ०-४-३-० क्षेत्रफलमा अडाई तले घर, ललितपुर उप-महानगरपालिकामा ०-५-१-० क्षेत्रफलको जग्गासमेत अचल सम्पत्ति देखिन्छ । चल सम्पत्तिमा करिब ९ तोला सुन रु.२,८१,६००।- बराबरको शेयर लगानी भएको, बैंक मौज्दातमा रु.५४,००,०००।- र एउटा मोटरसाइकल रहेको देखिन्छ ।

निज भीमलाल गुरुङसँग भएको सम्पत्ति र निजको आय स्रोतको विश्लेषण गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएको तथ्य स्थापित हुन सक्ने नदेखिएको, निजले साल बसालीरूपमा भरी पेश गरेको सम्पत्ति विवरण तथा हाल अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको हुँदा निजसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको वा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०४. कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पूर्व प्रबन्ध संचालक पशुपति गौतमले २०६५ सालमा स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याई कर्मचारी कटौती गरी पुनः उक्त योजना विपरीत कर्मचारी भर्ना गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज पशुपति गौतम मिति २०६३।७।१४ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध संचालक भई मिति २०६९।११।२१ मा उमेरको हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएको देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मिति २०६९।१।१७ को राय सहितको प्रतिक्रिया, पुनः कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विभिन्न विवरण उपलब्ध गराइएको मिति २०७०।१०।२३ को पत्र र निजको बयानको आधारमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पूर्व प्रबन्ध संचालक पशुपति गौतमको कार्यकालमा कुल ८५ जना कर्मचारीहरू कटौती भएको र कम्पनीको कार्यभार पनि बढ्दै गएकाले कुल दरबन्दी ३३० नबढ्ने गरी मिति २०६८ सालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नियमावली, २०५९ को विनियम १०(२) द्वारा प्राप्त अधिकार अनुसार चौथो तहमा २१ र पाँचौं तहमा ५ गरी कुल २६ जना कर्मचारीहरू बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नियुक्ति गरेको देखिन्छ । हाल उक्त अवधि समाप्त भई भर्ना गरिएका कर्मचारीहरू अवकाश भइसकेको र कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा कुनै आर्थिक चलखेल र अनियमितता पुष्टि हुने प्रमाण समेत नपाइएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०५. महोत्तरी जिल्ला, जलेश्वर ५ स्थित लक्ष्मी चण्डी मुरार उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यज्ञप्रसाद पोखरेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद मण्डलले आ.व. २०६४।६५ मा दुई कोठे दुईवटा ब्लक निर्माण कार्य बापत रकम निकासा भएकोमा दुई कोठे एकवटा ब्लक मात्र बनाई बाँकी रकम हिनामिना गरेको, उक्त दुई कोठे भवन पनि व्यावसायिक कार्यमा लगाएको, नयाँ निर्माणाधीन भवनमा पुराना इँटा र पुराना काठ प्रयोग

गरिएको साथै खुल्ला विद्यालयमा बिना रसिद रकमको लेनदेन हुने भनी विद्यालय जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा संकलित कागजात, विद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, भवन निर्माणका लागि भएको सम्झौतापत्र, लगत अनुमान, निर्णय माइन्युट, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निकासा भएको रकमको विवरण, बयान कागज, पूर्व अनुसन्धान अधिकृतको भ्रमण प्रतिवेदन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रायसहितका मुचुल्काहरूबाट आ.व.२०६४।६५ मा लक्ष्मी चण्डी मुरार उच्च माध्यमिक विद्यालय जलेश्वर ५, महोत्तरीलाई कुल लागत अनुमान रु.१३,३०,००१।२५ मा दुईवटा २।२ कोठाको भवन बनाउने भनिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.६,५०,०००।- मात्र निकासा भएकोले एउटा मात्र भवन बनेको, उक्त २ कोठे भवन विद्यालयको हाता बाहिर सडक छेउमा रहेकोले पठनपाठन कार्यका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको हुँदा विद्यालयको लागि कोष खडा गरी व्यावसायिक कार्यमा लगाइएको हाल निर्माणाधीन भवनको कुल लागत अनुमान रु.३७,५७,११५।२६ रहे पनि रु.२४,००,०००।- मात्र निकासा भएकोले पुरानो भत्काएको भवनको पुराना काम लाग्ने प्रकारका इँटा र पुरानो काठ प्रयोग भएको देखिन्छ ।

हालसम्म उक्त रु.२४,००,०००।- मध्ये रु.१९,८४,९४६।२१ विद्यालयको खाताबाट झिकेको र बाँकी रकम यस आयोगबाट मिति २०७०।१।१९ मा भवन निर्माण कार्य रोक्का रहेकोले बाँकी रकम विद्यालयको खातामा नै रहेको साथै खुला विद्यालयमा पनि रकम हिनामिना गरेको भन्ने कुनै ठोस प्रमाण नदेखिएकोले विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०६. यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका शाखा अधिकृत भीमप्रसाद गौतमले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज भीमप्रसाद गौतम २०४६ सालदेखि नेपाल सरकारको खरिदार पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०५७ सालमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा सिफारिस भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज भीमप्रसाद गौतमका पिता रामप्रसाद गौतम माता सरस्वता गौतम र निजसहित ५ दाजु भाइ समेत जम्मा ७ (सात) जना अंशियार रहेकोमा २०६३ सालमा अंशवण्डा भई आफ्नो भागको अंश लिई निज छुट्टी भिन्न भई बसेको देखिन्छ । निजको समग्र आयव्यय हेर्दा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.२,३६,६६७-, घर निर्माणमा रु.५४,२५,०००।- बैंकको किस्ता तिर्नमा रु.१८,८४,९०४।-, अन्य विविध व्ययमा रु.२४,८१४।- गरी कुल रु.७५,७१,३८५।- व्यय देखिन्छ भने आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.१८,६७,५४८।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट रु.२८,६१,५३९।-, घर बहालबाट रु.१०३६,०००।-, कृषि आयबाट रु.१७,५६,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.४,१६,६६६।- समेत गरी कुल रु.७९,३७,७५३।- आय आर्जन गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिएकोले पछि थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०७. नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शिवराज श्रेष्ठले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज शिवराज श्रेष्ठ मिति २०४६।१०।८ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशक पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै हाल कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत देखिन्छ ।

निज एक्लो छोरा भएकाले र मातापिता भएका घरमै रहेको हुँदा सम्पूर्ण पैत्रिक घर जग्गा सगोलमै रहेको देखिन्छ ।

निजको समग्र आयव्यय हेर्दा व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.१५,६३,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.७,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.३,०३,४८,४२०।-, सवारी साधन खरिदमा रु.८,६२,०००।-, बचत पत्र खरिदमा रु.३९,५७,७००।-, बैंकको किस्ता तिर्नमा रु.१,१३,९२,०७७।-, सुन खरिदमा रु.३,०९,१९७।-, र बैंक मौज्दात रु.५९,९४,००१।- गरी कुल रु.५,५१,२६,३५०।- व्यय देखिन्छ भने आयतर्फ तलबभत्ताबाट रु.६५,५६,५२४।-, विदेश भ्रमणबाट रु.२६,५४,९२७।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट रु.१,०९,०६,०५२।-, बैंकबाट घर सापटीबाट रु.५३,४७,६९८।-, सवारी साधन बिक्रीबाट रु.६,७५,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.६,२५,०००।-, शेयर बिक्रीबाट रु.२,३६,०२,६९३।-, राय सल्लाह परामर्शबाट रु.२,३४,५००।-, नागरिक बचत पत्र बिक्रीबाट रु.५९,२०,४२९।- र सुन बिक्रीबाट रु.१०,६४,३५०।- गरी कुल रु.५,७५,८७,१७३।- आय आर्जन गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको देखिन नआएकोले पछि थप नयाँ सबुद प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०८. गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा लुमडी भद्रकाली गुठीको जग्गा अनियमित तरिकाले रैकर परिणत गरी दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधनबाट मिति २०६६।९।५ को निर्णयबाट तामेलीमा राखिएको फायल समेत जगाई पुनः अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा आयोगले मिति २०६६।९।५ मा गुठी संस्थानको निर्णयलाई सदर गरेको निर्णय उपर कुनै निकायमा उजुरी परेको नदेखिएको, गुठी प्रशासक र अन्य कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरको भन्ने सम्बन्धामा आयोगबाट सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट बयान लिई अनुसन्धान गरेको र बुझिएसम्मको सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी जग्गाको हकमा मोहीको घर, घरले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल (दस आना) सम्म मोहीको नाममा रैतानी गरी बाँकी जग्गा गुठीकै नाममा श्रेस्ता कायम गरी दिनु भन्ने मिति २०६२।२।६ मा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको र विवादित कि.नं. ६३ र ३६१ को गुठी तैनाथी जग्गा मोहीको नाममा रैतानी गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३२ बमोजिम गुठी संस्थानलाई भएकोले अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी मिति २०६६।९।५ मा आयोगले गरेको निर्णयलाई तात्विक असर पर्ने अन्य कुनै थप प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा आयोगको मिति २०६६।९।५ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त नहुने भएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२०९. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति रूपन्देहीमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत बिष्णुबहादुर क्षेत्री रायमाझीले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनामा कार्यरत रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज बिष्णुबहादुर क्षेत्री रायमाझी मिति २०४०।११।१ मा भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना रूपन्देहीमा नायब सुब्बा (अस्थायी) पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र मिति २०४३।५।२३ मा विकास समितितर्फ स्थायी भएको र मिति २०५२।१२।१९ मा लेखापाल पदमा स्थायी पदस्थापन भै हाल लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत भएको देखिन्छ ।

निजको जाँच अवधिमा आयतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक बापत प्राप्त रकमबाट रु.१४,११,१७७।२०, विदेश भ्रमणबाट रु.७५,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र सापटी रु.११,७४,०९८।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.४,२५,०००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.९५,५४,०००।-, अंशबण्डाबाट प्राप्त रकम रु.१,००,०००।- र संचित बिदाबाट आएको आय रु.१७,९२१।- गरी कुल रु.१,२७,५७,१९६।२० आय रहेको देखिन्छ ।

व्ययतर्फ हेर्दा काठमाडौं चपली भद्रकालीमा घर निर्माण लागत रु.२०,२५,०००।-, रूपन्देही, नवलपरासी र काठमाडौंमा रु.२५,१२,५००।- को जग्गा खरिद, विभिन्न ४ वटा बैंक र सहकारी (अरनीको सहकारी, सनराइज बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड) को १३० कित्ता शेयर खरिद रु.१३,०००।-, सवारी साधन मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,९३,०००।-, निज बिष्णुबहादुर रायमाझी, श्रीमती तथा जेठी छोरीको नाममा रहेको बैंक मौज्दात रु.१२,१२,५८८।५२, एभरेष्ट बैंक, एस.बि.आई. बैंक र कर्मचारी संचयकोषबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेको रु.११,३०,०००।-, छोराछोरीको अध्ययनमा खर्च भएको रु.२८,५९,०००।- र आफन्तलाई घरायसी सापटी दिएको रु.१०,००,०००।- गरी कुल व्यय रु.१,०९,४५,०८८।५२ भएकोमा आयबाट व्यय घटाउँदा निजसँग रु.१८,१२,१०७६८ मौज्दात रहेको देखिन्छ। निजले खरिद गरेको जग्गा तथा घर, बैंक मौज्दात समेतलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न आम्दानीको स्रोतबाट निजले आय गरेपश्चात् मात्र व्यय गरेको र व्ययपछि पनि निजसँग रु.१८,१२,१०७६८ रकम मौज्दात रहेको देखिएकोले निज बिष्णुबहादुर क्षेत्री रायमाझीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२१०. नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) का निर्देशक (तह-१०) का विजयकुमार ठाकुरले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज विजयकुमार ठाकुर २०४४ साल भाद्रमा साबिक नेपाल दूरसंचार संस्थानको इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। निज हाल नेपाल टेलिकमको निमित्त निर्देशक (तह-१०) मा दूरसंचार कम्पनी (टेलिकम) को क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

विजयकुमार ठाकुरको २०५१ सालमा अंशवण्डा भई हाल श्रीमती, छोरा र बुहारी, छोरी १ समेतको परिवारमा ललितपुरको बागडोलमा बसोबास गरेको देखिन्छ। छोरी चिकित्सकको रूपमा र छोरा चार्टर एकाउन्टेनको रूपमा भारतमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। अंशवण्डाबाट महोत्तरी जिल्लाको रतौली गा.वि.स.मा करिब १० बिघा खेतीयोग्य जमिन रहेको, सो जग्गामा उखु, धान, गहुँ र दलहन उत्पादन हुने र अंशवण्डा भएपछि पनि बाबुबाट खेतीपाती लगाइदिने तथा उब्जनी संकलन गराइदिने गरेको अवस्था देखिन्छ भने जनकपुरमा १६ कोठे घर बाबुसँग संयुक्त रूपमा बहालमा लगाई बहाल रकम आधा/आधा लिइरहेको देखिन्छ। अंशवण्डापछि ४ दाजुभाइहरू आम्दानी/खर्च आआफ्नो गरी अलग रहेको अवस्था देखिन्छ।

सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपछि विजयकुमार ठाकुरको समग्र आयतर्फ हेर्दा तलबभत्ता बापत रु.२६,२५,५२४।- वैदेशिक आयको बचत रु.५७,६४२।- ऋण तथा सापटी रु.१९,१६,४५०।- जग्गा बिक्रीबाट रु.३,७४,२००।- समेत कुल रु.४९,७३,८१६।- आर्जन गरेको देखिन्छ भने समग्र व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.१५,२०,०००।- जग्गा खरिदमा रु.१,३८,५००।- शेयर खरिदमा रु.१,५६,२५०।- सवारी साधन (स्कुटर) खरिदमा रु.१,२३,८९९।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण/ब्याज तिर्नमा रु.२१,३५,४४०।- गरी कुल रु.४७,७३,४४०।- व्यय रहेको र बिजय ठाकुर र निजकी श्रीमतीको नाममा करिब ७ लाख बैंक मौज्दात देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ। यसरी निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको देखिन नआएकोले पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२११. नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख तह-१०, प्रबन्धक देवनारायण यादवले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज देवनारायण यादव २०४३ असारमा अ.ए.ई. (तृतीय) स्तरमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात समय-समयमा बढुवा भई हाल १० तहको निमित्त निर्देशकको रूपमा क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज देवनारायण यादवको औपचारिक रूपमा अंशवण्डा भएको देखिदैन भने निजको १ भाइसमेत नोकरी गर्दै रहेकोले आय/व्यय अलग अलग गरी आफ्नो व्यवहार गरी बसेको तथा बाबु र भाइसँगै रहेको एवं अंशवण्डा भएको अवस्था नहुँदा बाबु सगमलाल यादवको नाममा दर्ता रहेको धनुषा माचि झिटकैयाको करिब ८ बिघा जग्गाको खेतीपातीको आम्दानी बाबु/भाइले नै उपभोग गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ भने खेतीको आम्दानीलाई व्यावसायिक आम्दानी मान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

देवनारायण यादव सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछिको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा श्रीमती र निजको तलबभत्ता बापत रु.५०,८१,७६९।-, वैदेशिक भ्रमणबाट रु.३,२४,१४५।-, ऋण तथा सापटी (बैंक र वित्तीय निकायको) रु.५७,४९,०४५।-, घर बहालबाट रु.९,४१,८००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.२५,००,०००।-, शेयरको बोनस आय बापत रु.६,२९,७३०।- र बिमा फिर्ताबाट रु.२,२०,८१२।- समेत कुल रु.१,५४,४७,३०१।- आय गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.२९,४१,४२४।-, जग्गा खरिदमा रु.७,९०,८७५।-, शेयर खरिदमा रु.४,४३,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण/ब्याज तिर्नमा रु.४२,५८,४८२।- र कर तिर्नमा रु.३६,६००।- समेत कुल रु.९९,९७,५४३।- व्यय गरेको देखिन्छ। निजको विभिन्न बैंक खातामा करिब रु.१५,२७,१६२।- मौज्दात देखिँदा व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ भने मौज्दातमा नदेखिएको करिब ५४ लाख पारिवारिक भरणपोषण र जीविकोपार्जनमा खर्च भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी निजले गैरकानुनी रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवनयापन गरेको देखिन नआएकोले पछि नयाँ र थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२१२. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका उप-निर्देशक पदमा कार्यरत दिपेश आचार्यले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज दिपेश आचार्य २०५५ सालबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको करार र २०५६ सालदेखि स्थायी अधिकृत तृतीय श्रेणीमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् २०६२ सालमा बढुवा भई हाल उप-निर्देशक (अधिकृत द्वितीय तह) को पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निज दिपेश अचार्य पैतृक रूपमा बाबुले निर्माण गरेको काठमाडौं ३ बाँसबारीस्थित घरमा बाबु मुकुन्दप्रसाद आचार्य र आमा गौरी आचार्यसँगै पत्नी स्मृती र छोरी दिलाशाको साथमा सगोलमा रहे बसेको देखिन्छ भने एकमात्र अंशियार भाइ हाल अमेरिकामा परिवारसहित बसोबास गर्दै आएकाले अंशवण्डा भएको देखिदैन। आमा गौरी आचार्यको नाममा चपली भद्रकालीमा रहेको जग्गा तथा बाबु मुकुन्द आचार्य नेपाल सरकारको सह-सचिव पदबाट अवकाश हुँदा पाएको सुविधा बापतको रकमबाट खरिद गरिएको जग्गा बिक्री गरेको रकम तथा दिपेश आचार्यले सार्वजनिक सेवा प्रवेशपछि तलब/भत्ता र सुविधा समेतबाट आफ्नो नाममा काठमाडौं डाँछीमा खरिद गरेको जग्गामध्ये केही बिक्री गरी सो समेत सगोलमा नै भोगचलन गरेको देखिन्छ। निजकी श्रीमती स्मृती नेपाल साबिकमा हिमालयन बैंकको सेवालाई निरन्तरता दिदै हाल सिद्धार्थ बैंकमा कार्यरत रही आय आर्जनमा संलग्न भई आएको देखिन्छ।

दिपेश आचार्यको समग्र आयव्यय हेर्दा निजको आयतर्फ आफ्नो र श्रीमतीको तलबभत्ता बापत रु.२२,४०,०००।-, विदेश भ्रमणबाट रु.४,७१,५०६।-, बैंक/वित्तीय संस्था र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट ऋण तथा सापटी लिएको रु.१९,८२,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.३५,६०,०००।- र स्कुटर बिक्रीबाट रु.७०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.८३,३८,०००।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ काठमाडौंमा आफ्नो र चपलीमा आमाको नाममा जग्गा खरिद गर्दाको मूल्य २८ लाख २२ हजार र आमा श्रीमती र आफ्नो नाममा खरिद गरिएका विभिन्न निकाय र कम्पनीका शेयरको खरिद मूल्य रु.१०,३०,५००।- र गाडी खरिद रु.८,४०,०००।-, स्कुटर खरिद रु.१,२३,०००।- र रु.१,४९,९९९।-, वाणिज्य बैंकको ऋण र ब्याज तिर्नमा रु.८,०२,०००।- समेत जम्मा रु.५७,९४,५००।- व्यय भएको अवस्था देखिन्छ। निज दिपेश आचार्य, श्रीमती स्मृती आचार्य, आमा गौरी आचार्य, बाबु मुकुन्द आचार्य समेतको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब रु.२४,९७,०००।- हाल मौज्दात रहेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक नै देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्यय हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवनयापन गरेको देखिन नआएकोले पछि नयाँ र थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२१३. काठमाडौं महानगरपालिका १ का वडा सचिव बाबुकृष्ण पाठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा २० औं लाख राजस्व रकम नबुझाएको, गीता कँडेल वडा नं. ३३ र ६ को वडा सचिव हुँदा ठूलो रकम भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिना गरेको, वडा नं. ६ मा कार्यालयको केही भाग भाडामा दिँदा पैसा खाएर नियम विपरीत गरेको र वडा नं. ७ मा करिब ४ आना सार्वजनिक जमिन अम्बे हाउजिङलाई दिएर हानि नोक्सानी पारेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट आ.व.२०६८।६९ को वडा न. १ को लेखापरीक्षण हुँदा कुनै पनि बेरुजु नऔंल्याएको हुँदा वडा सचिव बाबुकृष्ण पाठकले वडा सचिव हुँदा २० औं लाख राजस्व रकम नबुझाएको भन्ने लगायत अन्य अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीमा हालसम्मको अनुसन्धान तथा प्राप्त प्रमाणबाट आरोप पुष्टि हुन नआएकोले त्यसतर्फ केही गरिहन परेन।

वडा सचिव गीता कँडेल (दवाडी) ले वडा नं. ६ को घर भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष गरेको बयान र निजले पेश गरेका घरबहाल सम्झौताका कागजातहरू अध्ययन गर्दा नियम अनुरूप नै भएको देखिएकोले वडा नं. ६ की वडा सचिव गीता कँडेल (दवाडी) ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरी हानि नोक्सानी गराएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएकोले त्यसतर्फ पनि केही गरिरहन परेन।

वडा नं. ७ को ०-४-०-० क्षेत्रफलको जग्गा अम्बे हाउजिङलाई उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आयोग समक्ष गरेको बयान, अम्बे हाउजिङ एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले मिति २०७०।७।१३ मा मिचेको जग्गामा बनाइएको भौतिक संरचना भत्काउनलाई काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको कबुलियत बमोजिम मिचिएको जग्गा मिति २०७०।९।१५ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ कार्यालयको रोहबरमा नापी कार्यालय चाबहिलको प्राविधिक सहयोग लिई मिचिएको जग्गा रेखांकन गराई, बनाइएको भौतिक संरचना भत्काई सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिइएको व्यहोरा साथ नापी कार्यालय चाबहिलबाट गरिएको रेखांकन तथा रेखांकन गर्दा गरिएको मुचुल्का र रेखांकन बमोजिम सार्वजनिक जग्गामा निर्माण

गरिएको भौतिक संरचना भत्काइएको फोटो समेत प्राप्त भएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१४. रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका ७ र ८ मा नगरपालिकाको कार्यालयबाट नाला निर्माण गर्दा र सडक कालोपत्रेका लागि छुटचाइएको रकममा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा आयोग समक्ष प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीसँग प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयबाट प्राप्त विवरण, प्राविधिक मूल्यांकन, लगत इस्टिमेट, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, दररेटको विवरण, भुक्तानी प्रक्रिया, योजना सम्झौता पत्र, उपभोक्ता समितिको माइन्युट, बैठकको निर्णय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गर्दा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट नाला निर्माण तथा सडक कालोपत्रका लागि छुटचाइएको रकममा अनियमितता भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१५. प्रहरी हवल्दार नारायणबहादुर थापाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेको भन्ने सम्बन्धमा निज प्रहरी हवल्दारका नाममा आयोगमा उपस्थित हुन आउने बारेको ७ दिने र ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा निज आयोगसमक्ष उपस्थित हुन नआएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत निजलाई आयोगमा उपस्थित हुन र निजको व्यक्तिगत फाइल पठाउन पत्राचार गरिएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६९।१२।५ को पत्रसाथ प्राप्त सक्कल फाइलमा हेर्दा निज २०५१।१।१५ मा सुरु भर्ना भै मिति २०६६।१।४ मा प्रहरी हवल्दारमा बढुवा नियुक्ति भै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू समावेश नरहेको, सोही फाइलमा संलग्न सक्कल डोसियरको पाना चार सि.नं. २० को शैक्षिक योग्यताको महल खाली रहेको, अनुसन्धानको क्रममा निजको नामको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको मिति १६-७-१९९४ (सन्) को हाइस्कुलको प्रोभिजिनल प्रमाणपत्र देखिएको, सोही फाइलमा समावेश मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडा मकवानपुरको मिति २०६९।४।२ को पत्रबाट निजको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको भनी उल्लेख भएकोले फाइल संलग्न कागज प्रमाण तथा निज व्यक्ति सेवा निवृत्त भइसकेको समेत र निजले नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेश गरी सेवा प्रवेश वा बढुवा पाएको अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१६. जनता उच्च मा.वि., औरेया, रौतहटका तत्कालीन प्र.अ.हाल शारदा उच्च मा.वि.,कोपवा, पिपरियाको प्र.अ. रवीन्द्रप्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रधानाध्यापक हाल शारदा उच्च मा.वि.,कोपवा, पिपरियाको प्र.अ. रवीन्द्रप्रसाद यादव समेतले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटसँग भएका पत्राचार एवं प्रतिवेदन समेतका आधारमा ठेक्का कबोल रकम रु.५ लाख राखेको औरैया गा.वि.स.को १-२-० क्षेत्रफलको जग्गा माछा पोखरीका लागि मिति २०६६।४।१० मा सूचना निकाली मिति २०६६।४।२२ मा खुला मौखिक डाक बढाबढबाट पहिलो डाक बोल्ने इसराजुल खाँले म्यादभित्र पहिलो किस्ता नबुझाएकोले दोस्रो डाक बोल्ने ठेकेदार उमाकान्त यादवलाई रु.६,५०,०००।- मा २०६७ श्रावणदेखि २०७२ वैशाखसम्म भोग गर्न दिने सम्झौता भई निजले कबोल रकम सकार गरेको रकम बुझाउने शर्त प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का दिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको र यसै विषयमा अनियमित भयो भनी जिल्ला अदालत रौतहटमा

मुद्दा परेर भएको मुद्दा फैसला पछि पुनः उमाकान्त यादवलाई मिति २०६९।३।८ मा चलान पुर्जी दिएको देखिँदा यसमा केही गरिरहने अवस्था भएन ।

जनता उ.मा.वि.लाई विद्यालयको ४ कोठा निर्माणको निम्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट रु.८,२५,०००।- अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोमा पूर्व प्र.अ. रवीन्द्रप्रसाद यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको बयान र बैंकमा रकम मौज्दात रहेको देखिए समेतबाट निकासा भएको अनुदान रकम यथास्थितिमा रहेको पाइयो । हालको प्राचार्य तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेतले २०७० फागुनदेखि एक वर्षभित्र भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गरेको देखिँदा यसमा रकम हिनामिना भएको भनी भन्न सकिएन । अर्कोतर्फ शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सविता यादवको निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्त भएकोमा त्यही समयमा नै निजको विवाह भई विद्यालय छाडी गएको भन्ने समेत व्यहोराको जानकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भएका विषयहरूका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गरिरहनुपर्ने औचित्य नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१७. जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाबाट सिद्धमनपुर देवी प्रा.वि.मा राहत प्रा.वि. शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा नियम मिची अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगा र सिद्धमनपुर देवी प्रा.वि.बाट प्राप्त भएका प्रतिवेदन समेतको व्यहोराबाट शिक्षक नियुक्तिका लागि सूचना टाँस गरी शिक्षकमा उम्मेदवारको निवेदन प्राप्त भएको आधारमा राहत शिक्षकमा नियुक्ति दिएको र विद्यालयमा पढाइ संचालन गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको अवस्थामा अनियमितता गरेको भन्ने नदेखिँदा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१८. जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय काभ्रेमा माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा नियम मिची अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन एवं प्रतिक्रिया समेतको आधारमा सूचना टाँस गरेको आधारमा प्राप्त भएका निवेदकहरूको परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता समेत लिई परिणाम घोषणा गरी सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिएको देखिएको र माध्यमिक शिक्षक पदको स्थायीका लागि मिति २०६९।९।१२ मा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमीमा मागको आकृति फारम पठाई माग गरिसकेको अवस्था भएकोले उक्त दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षक हुने नै हुँदा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२१९. नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत भक्तबहादुर बिष्टले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा कालिकास्थान २, अछाममा स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं, का.म.न.पा. ३५ मनहरा बस्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत निज भक्तबहादुर बिष्टले २०४३ साल मंसिर ३० मा प्रहरी सेवामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको र २०५८।४।२२ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा भई कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् आम्दानीतर्फ तलबभत्तामा रु.११,५१,६८१।-, विदेश भ्रमणबाट रु.८,१०,४,४४।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.७,२२,८,००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट रु.४,४०,०००।-, पुरस्कार तथा कमिसनबाट रु.४१,४००।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त

ऋण सापटी रु.१०,२९,३६८।३६ समेत जम्मा रु.४१,९५,६९३।३६ आम्दानी गरेको देखिन आएको र जग्गा खरिदमा रु.३,८१,८११।००, सवारी साधन खरिदमा रु.७,७६,९००।-, बैंक साँवा ब्याज भुक्तानी रु.१२,८१,७६१।- र बैंकमा जम्मा रु.१,६०,४३४।७७ गरी जम्मा रु.२६,००,९०६।७७ खर्च गरेको देखिन आएकोमा उक्त कुल आम्दानीबाट निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग अंकगणीतीय रूपमा रु.१५,९४,७८६।५९ मौज्दात देखिने भए तापनि बैंकका जम्मा रु.१,६०,४३४।७७ मात्र मौज्दात देखिएकोले परीक्षण अवधिसम्मको खास मौज्दात यसै रकमलाई मान्नुपर्ने देखियो। यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक देखिन आएकाले निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२२०. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द भट्टले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट १२ दिनको तालिम लिएकोमा १५ दिनको तालिम भनी पेश गरेकोले बढुवा प्रयोजनका लागि अंक नदिन र नपाएको तालिम पाएँ भनी झुक्याउन सकिने गरी गुमराहमा राखी गलत विवरण पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट २०६५।३।१ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको TOT तालिममा प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द भट्ट सहभागी भएको व्यहोरा प्रमाणित भएको र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट दिइएको प्रमाणपत्रमा तालिम अवधि २०६५।३।१ देखि १५ गतेसम्म भन्ने उल्लेख भएकाले प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्न सकिएन। आफूले तालिम लिएर पाएको प्रमाणपत्र बढुवाका लागि पेश गरेकोमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट TOT तालिमको अंक बढुवा प्रयोजनका लागि गणना नगरिएको व्यहोरा लेखिआएको देखिन्छ। तालिमको अंक दिने नदिने भन्ने निर्णय बढुवा समितिले गर्ने र बढुवा समितिले नपाउने तालिमको अंक गणना गरेमा सो सम्बन्धमा उजुरी गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा व्यवस्था भएकै हुन्छ। यसकै कारणले निजको मात्र वा अरू सबैको बढुवा प्रक्रिया रोक्नुपर्ने र निजले नपाएको तालिम पाएँ भनी झुक्याउने अवस्था भएको देखिन आएन। तसर्थ प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२२१. नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार डा. निलमणी उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज डा. निलमणी उपाध्याय मिति २०४३।६।१० मा वीर अस्पतालको मेडिकल अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी) पदमा नियुक्त भई सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०५०।४।३१ देखि २०५५ सालसम्म बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। २०५५ देखि २०६३ सालसम्म अन्य निजी अस्पताल र कलेजहरूमा कार्यरत रहेका निज डा. निलमणी उपाध्याय २०६४ सालदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिष्टारको पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म आफ्नो पारिश्रमिक आयबाट प्राप्त रु.८१,७६,४७०।२७, श्रीमती डा. सरिता उपाध्यायको पारिश्रमिक आयबाट प्राप्त रु.४३,८३,६७९।७५, छोरी डा. प्रीति उपाध्यायको पारिश्रमिक आयबाट रु.३,१३,०००।-, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाट सावधिक बिमाबापत प्राप्त रु.९,३१,४९१।२५, नागरिक लगानी कोषबाट रु.१६,०८,९०५।४०, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त रु.२,३८,५३०।-, लर्डबुद्ध एजुकेसनल एकेडेमीबाट प्राप्त रु.५०,०००।-, सानीमा बैंक लि.मा रहेको मुद्दती खातामा

रहेको मौज्दात रकमबाट ब्याज बापत प्राप्त रु.२,८२,४०५।९६ समेत गरी कुल रु.१,६३,३४,९०९।४४ आर्जन गरेको देखिन आयो । सोही अनुसार निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म जग्गा खरिदमा रु.२५,०००।-, घर निर्माणमा रु.२०,२०,८२३।-, मेडिकेयर नेसनल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको शेयर खरिदमा रु.१,५०,०००।-, सुन खरिदमा रु.२८,६७०।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१५,५०,०००।-, छोरी प्रीति उपाध्यायको चिकित्सक अध्ययन खर्चमा रु.१७,५०,०००।, छोरा हितेष उपाध्यायलाई बैंक ड्राफ्टबाट पठाएको रु.८,१७,९४५।८२, निज र निजको परिवारको नाममा विभिन्न बैंक खातामा मौज्दात रहे भएका रकम रु.९४,०८,५५४।७९, नेपाल बैंकमा निज र निजकी श्रीमती सरिता उपाध्यायको संयुक्त नाममा संचालित बैंक लकरमा देखिएको भा.रु.६९,०००।- बराबरको ने.रु.१,१०,४००।- र निजले आयोग समक्ष साथमा रहेको नगद भनी खुलाइदिएको रु.५०,०००।- समेतमा गरी जम्मा रु.१,५९,११,३९३।६१ खर्च गरेको देखिँदा निजको व्ययको तुलनामा आय नै बढी देखियो । तसर्थ, निज डा.निलमणी उपाध्यायको समग्र आय तथा व्ययलाई विश्लेषण गर्दा व्ययको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२२. पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना हुम्लाका लागि सामाजिक परिचालक नियुक्तिमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरू, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाबाट प्राप्त सामाजिक परिचालक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय तथा परीक्षासँग सम्बन्धित कागजातहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान समेतबाट उजुरीमा उल्लेखित आरोप पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिव जयबहादुर टण्डन समेतले नियम विपरीत आर्थिक व्ययभार बढ्ने गरी वीरगन्जमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आ.व. २०६६।६७ को कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट मधेसका ८ (आठ) जिल्लामा रहेका दलित विपन्न तथा मुसलमान महिलाहरूलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न व्यवस्था भए बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को बैठक संख्या ७८१ मिति २०६६।८।६ को निर्णयबाट वीरगन्जमा उक्त कार्यालय मिति २०६६ माघदेखि २०६७ आश्विनसम्म मात्र संचालन गरी बन्द गरिएको देखिन्छ । सम्पर्क कार्यालय संचालनको क्रममा करारमा नियुक्ति दिइएका कर्मचारीहरूको करार अवधि थप नगरिएको र सम्पर्क कार्यालयका लागि खरिद भएका भौतिक सामग्रीहरू परिषद्को लाहान प्राविधिक शिक्षालयमा हस्तान्तरण गरेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएन । अतः प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२४. सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी शेरबहादुर ढुंगानाले आफू कार्यरत भएको समयमा जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र स्थानीय विकास कोष कार्यक्रममा अनियमितता गरेको तथा नियम विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निज शेरबहादुर ढुंगाना स्थानीय विकास अधिकारी भई कार्यरत रहेको समयमा जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र स्थानीय विकास संचालन

कार्यक्रमहरू तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्ने विषय आ.व. २०५९।६० र २०६०।६१ को भएको देखिएको । उल्लेखित विषयमा सक्कल कागजातहरू प्राप्त हुन नसकेको तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०७०।७।१४ को पत्रबाट उल्लेखित कार्यक्रमहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम उपभोक्ता समिति तथा ठेक्कापट्टाबाट कार्यान्वयन भएको भन्ने देखिन आएको एवं उल्लेखित कार्यक्रमहरूको अनुमोदन तथा स्वीकृति आ.व २०५९।६० र २०६०।६१ को वार्षिक जिल्ला परिषद्बाट भएको भन्ने समेतको जानकारी एवं छायाप्रति कागजात प्राप्त भएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२५. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीबाट तीन महिना प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमका खेलाडीहरूले पाउने सुविधा रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ७६ औं बैठकको निर्णयबाट सहायक प्रशिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न रु.७,००,०००।- छुटचाइएको र बाँकी रकम रु.७४,२०,०००।- तालिममा सहभागी खेलाडीहरूबाट उठाई मिति २०६७।६।३ देखि तीन महिना तालिम संचालन भएको देखिन्छ । उक्त तालिमका सहभागीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ट्रयाकसुट बापत नगदै प्रतिव्यक्ति रु.२०००।- का दरले उपलब्ध गराएको देखिँदा गुणस्तर कम भएको ट्रयाक सुट उपलब्ध गराएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने देखिएन ।

यसैगरी १६ औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडी एवं अफिसियलहरूका लागि ब्रेजर कोटरकिड्स खरिदका सम्बन्धमा मिति २०६७।५।२५ को परिषद्को निर्णयबाट टेण्डर खोल्ने निर्णय भई मिति २०६७।६।१ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा दुईवटा बोलपत्र प्राप्त हुन आएको मध्ये न्यूनतम अंक कबोल गर्ने विन्दवासिनी इण्टर प्राइजेजको बोलपत्र स्वीकृत भई मिति २०६७।७।८ मा सम्झौता गरी खरिद भएको देखियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिल्लामा खेल सामग्री बाँडिएको भन्दै सदस्य सचिव हरिबाबु चौधरीले लाखौं रकम भुक्तानी गरेको भन्ने विषयमा निज हरिबाबु चौधरीको आदेशमा रु.१,०५०२०।- का खेलकुद सामग्री खरिद गरी भौचर नं. १६४ मिति २०६७।७।१७ मा जिन्सी दाखिला गरी भरपाई गराई खर्च भएको देखियो । यसैगरी हवाई टिकट खरिद सम्बन्धमा परिषद्को मिति २०६७।५।२५ को निर्णय अनुसार बोलपत्रका लागि मिति २०६७।६।१ र २०६७।७।६ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा कुनै पनि बोलपत्र प्राप्त नभएको कारण हवाई टिकट खरिदका लागि मिति २०६७।७।१८ मा सदस्य सचिव स्तरीय निर्णयबाट उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सिना र सदस्य सचिव मियाँ अन्सारीको संयोजकत्वमा हवाई टिकट व्यवस्थापन गर्न फरक फरक दुई हवाई टिकट खरिद समिति गठन गरी टिकट खरिद भएको देखियो । साथै उल्लेखित हवाई टिकट खरिदका लागि दिइएको पेश्की रु.६२,४५,०००।- को बेरुजु कायम भएकोमा आ.व.२०६७।६८ को लेखापरीक्षण हुँदा फछ्यौंट भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२६. सिन्धुली जिल्ला तीनकन्या गा.वि.स. स्थित बत्सला मा.वि. दिङदिङ किराँतेका प्र.अ. बलबहादुर भुजेलले विद्यालयको जिन्सी सामान दुरुपयोग गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा २०६७ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीबाट अनुदानप्राप्त २.५ बन्डल जस्तापाता प्रयोग नै नगरी विद्यालयमा नै रहेको देखिन्छ । पुरातात्विक सामान हिनामिना गरेको भन्ने विषयमा विद्यालयमा रहेका पुराना भाँडा बिक्री गरी पानीको फिल्टर

खरिद भएको देखियो । त्यसैगरी जि.वि.स.बाट अनुदान स्वरूप प्राप्त ३५० मिटरपाइप निज प्र.अ.ले व्यक्तिगत प्रयोग गरे भन्ने विषयमा हेर्दा जि.वि.स.बाट १५० मिटरपाइप विद्यालयमा बुझेको देखिएको सो मध्ये केही खानेपानी र शौचालयमा प्रयोग गरी केही विद्यालयमा नै बाँकी रहेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीबाट २०६८ सालमा प्राप्त अनुदान रकम रु.४०,०००।- मा रु.२४,५००।- थप गरी एक थान ल्यापटप र एक थान प्रिन्टर खरिद भएको देखियो । २०६८ जेठमा रु.८,९५,०००।- हिनामिना भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा उक्त रकम ४(चार) जना शिक्षकलाई चौमासिक रूपमा दिने तलबका लागि झिकेको विद्यालयको माइन्युट बुकबाट देखिएको । शौचालय निर्माण र शिक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण सहितको मुचुल्का समेतबाट शौचालय निर्माण भएको र नियुक्ति भएका शिक्षकहरूले नियुक्ति हुन कुनै घूस नदिएको भन्ने समेत देखिँदा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२७. बझाङ जिल्ला, पौवागढी गा.वि.स. ६ स्थायी ठेगाना भएका परमानन्द जोशीका छोरा नारायण जोशीले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS अध्ययनका लागि नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट निजले MBBS अध्ययनका लागि पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र दुर्गम कोटाबाट अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने आधार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बझाङ र कैलालीबाट प्राप्त कागजात र प्रमाणपत्र तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त कागजात समेतका आधारमा नारायण के.सी.ले कक्षा १ देखि प्रवेशिकासम्म बझाङको भवानी माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको एवं सोही समयमा कक्षा ८ वि.सं. २०६१ सालमा धनगढीको निजी विद्यालयबाट समेत परीक्षा दिएको देखिँदा दुई स्थानबाट कक्षा ८ को परीक्षा दिएको देखिएको । MBBS अध्ययन गर्न निजले दुर्गम स्थानबाट कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत पेश गरी दुर्गम स्थानको MBBS कोटामा प्रतिस्पर्धा गरी योग्यताक्रममा परेको पाइयो । यस्तो प्रवृत्तिलाई स्वस्थकर मान्न नसकिए तापनि हाल एस.एल.सी. परीक्षा निर्देशिका (संशोधन सहित) ले विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यलाई रोक समेत लगाइसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२८. मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत कर्णाली बेलखेतमा फाल्गुण महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने पुल हालसम्म निर्माण नभएको, बेलखेतदेखि मंगलसेनसम्मको बाटो हालसम्म ग्राभेल नभएको भन्ने सम्बन्धमा कर्णाली पुल निर्माणका लागि मिति २०६९।१२।१० मा कार्य सम्पन्न हुने गरी मिति २०६६।१२।१० मा कालिका/सपना जे.भी., महाराजगन्ज, काठमाडौंसँग सम्झौता भएको देखिन्छ तर निर्माणाधीन कर्णाली पुल पहिलो पटक सुरुको डिजाइन Single lane (चौडाइ ५.५ मि.) रहेकोमा पछि विभागीय नीति (Nepal Bridge Standard) अनुसार सो परिवर्तन गरी Doublelane (चौडाइ ६ मि.) कायम गर्न र दोस्रो पटक Left Abutment Open Foundation बाट Wellfoundation गर्न रिडिजाइन तथा भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भई स्वीकृत हुन समय लागेको देखिन्छ । नेपाल बन्द, हडताल तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभावले आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको आयोजनाको तर्क रहेको देखिन्छ । मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजनाबाट प्राप्त विवरण अनुसार भेरिएसन स्वीकृति तथा म्याद थप सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुरूप भएको, हाल करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको, २ वर्ष म्याद थप भई हाल आयोजनाको म्याद २०७१।१२।१० सम्म रहेको र बेलखेत-मंगलसेन बाटोको सन्दर्भमा उक्त

बाटो ग्राभेल गर्न हाल कुनै सम्झौता भएको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२२९. भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्णप्रसाद कडरियाले काठमाडौंमा दुईवटा घरहरू निर्माण गरेका, मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा जग्गा जोडेको भन्ने सम्बन्धमा निज पूर्णप्रसाद कडरियाले २०३६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी २०६८।५।२५ सम्म निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रही नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश प्राप्त गरेको देखियो । निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको विषयमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०५८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आधारमा यसै आयोगको मिति २०६१।२।१२ को निर्णयानुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान भएकोमा आयोगको मिति २०६१।६।४ को निर्णयले निजको आर्थिक जीवनस्तर अस्वाभाविक र अमिल्दो रहे भएको समेत नदेखिंदा निजको हकमा हाललाई विस्तृत अनुसन्धान गरिरहनु परेन भनी तामेलीमा राखेको देखियो । यसरी तामेलीमा राख्दा निजको आय र व्ययको विश्लेषणबाट बैंकमा रु.७,३०,८८६।२६ र नगद रु.२०,०००।- समेत जम्मा रु.७,५०,८८६।२६ मौज्दात रहेको देखियो ।

निज २०६८ भाद्रमा अवकाश भइसकेको देखिंदा पहिलो पटकको तामेली भएको अवधिदेखि अवकाश हुँदासम्मको आय र व्ययलाई आधार मानी गणना गरिएको छ । आयोगमा पछिल्लो पटक पर्न आएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पहिलो अवधिको मौज्दात रकमलाई समेत आधार मानी निजको आय गणना गर्दा तलबभत्तामा रु.२२,४०,९८८।- विदेश भ्रमणमा रु.१,११,६५२।- जग्गा बिक्री रु.५६,००,०००।-, सेवा निवृत्तबापत प्राप्त रु.२४,८०,२५६।-, घरभाडा रु.१०,१५,२००।-, कृषि आय रु.२,६५,०००।-, अन्य आय रु.४,००,०००।- समेत जम्मा रु. १,२१,१३,०९६।- आय भएको देखियो । यसै जाँच अवधिमा निजको व्यय निम्न रहेको देखियो पसल कवल खरिद रु.२६,००,०००।-, जग्गा खरिद रु.४१,९०,०००।-, शेयर खरिद रु.३८,०००।-, बैंकको विवरण अनुसारको बैंक मौज्दात रु.३४,०२,३७५।- समेत जम्मा रु.१,०२,३०,३७५।- व्यय र मौज्दात रहे भएको देखियो । अंकगणितीय रूपमा निजको रु.१८,८२,७२१।- र अघिल्लो अनुसन्धानबाट देखिएको रु.७,५०,८८६।२६ समेतको रकम जीवीकोपार्जनमा खर्च भएको मान्नुपर्ने देखियो । उल्लेखित आय तथा व्ययको विवरण हेर्दा निजको आय नै बढी देखिएकोले निजको जीवनस्तर अस्वाभाविक र अमिल्दो रहे भएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३०. बर्दिया जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयबाट काठको छोडपुर्जी नेपालगन्ज लगिसकेकोमा सोही छोडपुर्जी फेरि स्थानीयस्तरमै ल्याई दोहोरो तरिकाले काठको चिरान आदेश भइरहेको र पुराना काठहरूको चिरान आदेश दिंदा प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा बढी प्रतिशत देखाएर डि.एफ.ओ., सुब्बा र सहायक वन अधिकृतले अनियमितता गरिरहेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाबाट काठको छोडपुर्जी नेपालगन्ज लगिसकेकोमा सोही छोडपुर्जी फेरि स्थानीयस्तरमै ल्याई दोहोरो तरिकाले काठको चिरान आदेश भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाले आ.व. २०६८।६९ मा चिरानी अनुमति दिएको प्रत्येक चिरानी आदेश भए बमोजिमको काठको विवरण तथा जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाबाट उक्त आ.व.मा छोडपुर्जी भै नेपालगन्ज लगी जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट भएको प्रत्येक चिरानी अनुमतिको विवरण विश्लेषणको आधारमा कुनै पनि जात र परिमाण दोहोरिएको पाइएन । त्यसैगरी पुराना काठहरूको चिरान आदेश दिंदा प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा बढी प्रतिशत देखाएर डिएफओ, सुब्बा र सहायक वन अधिकृतले अनियमितता गरेको भन्ने

सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाबाट चिरान प्रतिशत कायम गरी आदेश दिएको देखिँदा चिरानी प्रतिशत बढी नै दिएको हो भनी पुष्टि हुन सक्ने आधार समेत नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३१. नगर विकास आयोजना ललितपुरले शंखमूल फाँट जग्गा एकीकरणमा अनियमिता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरको मिति २०७०।९।७ र मिति २०७०।११।२१ को प्रतिक्रिया अनुसार क्षेत्रफल रोपनी ०-२-२-० भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था नभएको, सो भन्दा कमको क्षेत्रफलको जग्गा दिँदा संधियार प्लटलाई प्रतिस्पर्धा गराई तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा कमी नहुने गरी दिइएको बरु कर्नर प्लटमा थप १ प्रतिशत बढी लिइएको, बाटोको चौडाइ अनुसार समितिले निर्धारण गरे अनुसारको न्यूनतम प्रतिरोपनी २८ लाखका दरको निर्धारित मूल्य मुताविक लिइएको, जग्गाधनीले अलग अलग गरी फिर्ता माग गरेको, रैकर र गुठी जग्गालाई अलग अलग गराई फिर्ता गर्दा आयोजनालाई घाटा पर्ने र एउटै कित्ता गर्न मालपोत कार्यालयबाट सहमति प्राप्त नभएकाले माग बमोजिम हालसम्म गुठी रैकरमा विवाद भएको कि.नं. ४७० र ३१९ को काम बाँकी नै रहेको र आयोजनाको म्याद थप भई मिति २०७० साल असोज मसान्तसम्म रहेको र सो म्यादभित्र काम समाप्त भइसकेपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको र साना तिना कामको लागि उपत्यका प्राधिकरणका सह सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट सम्पन्न गर्न सकिने भनी प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरालाई समर्थन हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३२. तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख हाल स्वास्थ्य सेवा विभागमा निर्देशक पदमा कार्यरत डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, भुल्लुटार ८, राउपाखा स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका १०, पुरानो बानेश्वर बस्ने डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले मिति २०३५।९।१ मा हेल्थ असिस्टेण्ट (रा.प.अ.प्र.प्रा.) पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र मिति २०४८।१०।२७ मा रा.प.तृ.(प्रा.) श्रेणीमा बढुवा एवं मिति २०६६।६।२२ मा मेडिकल अधिकृत एघारौं तहमा पदोन्नति भई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्तर्गत कार्यरत रहँदै आएको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि आ.व. २०६७६८ सम्म निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा निजले तलबभत्ता बापत रु.१६,९४,०९८।-, विदेश भ्रमणबाट रु.९,८३,५७४।, प्राक्टिस/नन्-प्राक्टिस पूरक तथा यस्तै अन्य भत्ताबाट रु.५,६७,१७९।-, परामर्श सेवा रु.९७,८५०।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.५८,७६,७००।-, घर बहाल रु.२,२७,३३८।-, शेयर बिक्री रु.१,००,०००।-, सुन चाँदी बिक्री रु.१४,४१,५६९।- एवं छोरा तोषकराज उप्रेतीको तलब रु.१०,५५,६६३।- समेत गरी जम्मा रु.१,२०,४३,९७१।- आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.२५,५०,०००।-, शेयर खरिद रु.१९,६०,८००।-, सवारी साधन खरिद रु.३,०९,०००।-, सुन खरिद रु.३,३०,०००।-, विद्युतीय सामान खरिद रु.१,२४,०००।- र निज तथा निजकी श्रीमती, छोरा र बाबुका नाममा विभिन्न बैंकहरूमा मौज्दात रु.६१,१४,४०८।- गरी जम्मा रु.१,१३,८८,२०८।- देखिई रु.६,५५,७६३।- बचत हुने देखिएकोमा उक्त रकम निजले छोराछोरीको स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन, औषधी उपचार, भ्रमण तथा घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च गरेको मानेर त्यसलाई सञ्चित रकमको रूपमा नलिँदा निज तथा निजकी श्रीमती, छोरा र बाबुका नाममा विभिन्न बैंकहरूमा मौज्दात रु.६१,१४,४०८।- लाई मात्र निजको प्रामाणिक बचत

रकम देखिन आएको छ। यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएको र निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन सकिने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२३३. कास्की जिल्ला, पोखरा उप-महानगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत ईन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङले कार्यालयको काम नगरी खाली आफ्नो काम गरेर बस्ने जनताको काम नगर्ने, नगरपालिकाको मापदण्ड मिचेर नक्सा बनाउने, आफैं नक्सा बनाउने, आफै स्वीकृत गर्ने, राजस्व रकम कम तिराउने, न.पा. मा राजनीतिक व्यक्तिको दबाब दिन लगाउने समेतका काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६८।१०।२० को पत्रबाट हाल सम्पूर्ण जुनियर इन्जिनियरहरू र इन्जिनियरहरूलाई नक्सा डिजाइन तयार गर्न बन्देज लगाइसकिएको, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तयार पारेको भवन मापदण्ड अनुसार नै नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाई नक्सा स्वीकृत दिने गरिएको, नक्सा पास गर्दा लाग्ने निर्धारित राजस्व सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूबाट चेकजाँच गरेर मात्र लिने कार्य सुरु गरिएको भनी प्राप्त हुन आएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२३४. बैतडी जिल्ला, दशरथचन्द न.पा. अन्तर्गत आ.व. २०६४।६५ देखि निर्माणाधीन नलतडी-कालुवाबगर कृषि सडक निर्माण कार्यमा केही कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा पटक पटक रकम थप गरी हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम डिभिजन सडक कार्यालय ३ नं. का डिभिजन प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन टोलीको प्रतिवेदन, लगत इस्टिमेट, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नगरपालिकाका प्रतिक्रिया समेतको अध्ययन विश्लेषण गर्दा उक्त सडक निर्माणमा अनियमितता एवं रकम हिनामिना भएको भन्ने नदेखिएको र उजुरीमा मुख्य आरोपी उक्त सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भवानसिंह बोहराको मिति २०६८।३।१६ मा नै मृत्यु भइसकेको व्यहोरा खुल्न आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२३५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुलीबाट कृषि सडक कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०६५।६६ मा सुरु भएको कमलामाई न.पा. को पल्लो रामपुर-टक्सार-सरस्वती दोभान-कोटगाउँसम्मको सडक निर्माणमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद काफ्लेले मनोमानी ढंगबाट फरक विन्दुबाट निर्माण कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिन्धुलीका ई. त्रिभुवन झाको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन टोलीको प्रतिवेदन, लगत इस्टिमेट, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, जाँचपास तथा फरफारक समितिको प्रतिवेदन, सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ तथा बयान तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुलीको प्रतिक्रिया समेतबाट उक्त कृषि सडक निर्माणमा मनोमानी वा अनियमितता भएको भन्ने व्यहोरा पुष्ट्याईं हुन नसकेकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२३६. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख जयबहादुर कार्कीले आफ्नो अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरी विभिन्न विषयहरूमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा पुरस्कार वितरणको काम स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाबाट प्रकाशित कार्य संचालन निर्देशिका अनुसार नै सूचकहरू निर्माण गरी वितरण गरी सकिएको देखिन्छ। बजेट ढिलो

गरी प्राप्त भएको र सुरक्षित मातृत्व जस्तो संवेदनशील सेवामा तत्काल जनशक्ति आवश्यक परेकोले सूचना प्रकाशन गर्न सम्भव नभई प्रभावकारी सेवा समयमा नै दिने उद्देश्यले आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत कार्यालयबाट निर्णय गरी २५ जना अ.न.मी.हरू को सेवा करारमा लिएको प्रतिक्रिया निजले बयानको क्रममा समेत व्यक्त गरेको साथै आ.व. २०६८।६९ मा १ वर्षको सेवा करारमा लिइएका कर्मचारीहरूको सम्झौता अवधि समाप्त भई सेवाबाट अलग भइसकेकाले उजुरीका सम्बन्धमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३७. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीले आ.व २०६७।६८ मा संचालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हरिलोचन शर्मा र स्थानीय विकास कोषका सचिव राजेश पाठकको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीमा स्थानीय सेवा प्रदायक छनौट र सामाजिक परिचालक कार्यक्रम संचालनमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट छानबिन गरी प्रतिवेदन सहित थप छानबिनका लागि फाइल प्राप्त भई आयोगबाट मिति २०६८।११।९ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३८. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पदपूर्ति, उपकरण तथा केमिकल्स खरिद, सवारी साधन मर्मत, औषधी पसल बहालमा लगाउने तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मिति २०६८।२।२२, मिति २०६८।८।१५, मिति २०६८।१२।१० र मिति २०७०।५।७ को पत्रबाट प्राप्त प्रतिक्रिया, कार्यकारीणी समितिको निर्णय, खरिद सम्बन्धी निर्णय, बिल, भौचर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५, मिसिल संलग्न कागजात, अनुसन्धानका क्रममा प्रतिष्ठानका रजिष्टार नन्दकुमार थापाको आयोग समक्ष भएको बयान समेतका आधारमा प्रतिष्ठानमा वार्षिक खरिद योजना, मौजुदा सूची दर्ता, स्वीकृत लागत अनुमान तयार गरी गर्ने गरेको नपाइए तापनि मिति २०६५ फागुन २७ देखि प्रतिष्ठानमा पूर्ण रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली लागू गर्ने निर्णय भएको, प्रशासनिक कार्य प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ अनुरूप संचालन भएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२३९. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक गोपालबहादुर रेग्मीले भारतबाट नक्कली स्नातक तहको प्रमाणपत्र ल्याई सो को आधारमा नेपालमा १ (एक) वर्षे बी.एड. गरी सोही प्रमाणपत्रको आधारमा बढुवा समेत भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक गोपालबहादुर रेग्मीले भारतको L.N. Mithila विश्वविद्यालयबाट २०५५ सालमा बी.ए. पास गरेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् २००१ मा रो.नं. २८४०२९ बाट १ वर्षे बी.एड. उत्तीर्ण गरेको भए तापनि सेवा प्रवेश तथा पदोन्नति समेतमा कहींकतै उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४०. भक्तपुर जिल्ला छालिङ गा.वि.स. ९ को कि.नं. १३२, १६८, १५४ र १७३ को जग्गा भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख रोहितकुमार भट्टराईले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा अनियमितता गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला छालिङ गा.वि.स. ९ को कि.नं. १३२ क्षे.फ. ०-८-३-०, ऐ.ऐ. कि.नं. १६८ क्षे.फ. ३-२-२-०, ऐ.ऐ. कि.नं. १५४ क्षे.फ. १-८-०-० र ऐ.ऐ. कि.नं. १७३ क्षे.फ. १-२-०-० जग्गाको मोही भक्तपुर जिल्ला छालिङ गा.वि.स. ९ गाउँसुली

बस्ने रामचन्द्र कुइँकेलले बिर्ता जग्गा भनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवदेन दर्ता गराई कारबाहीयुक्त अवस्थामा निज रामचन्द्र कालगतीले मिति २०६७।१०।१२ मा परलोक हुँदा छुट जग्गा दर्ता समिति भक्तपुरले मिति २०६८।१२।२८ मा मिसिल संलग्न फिल्डबुक, १ नं. लगत, २ नं. अनुसूची, छालिङ गा.वि.स. कार्यालयको सिफारिस, नाता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता, दाबीकर्ताको दाबी छोडपत्र निवेदन, हकवाला हकदारहरूको मन्जुरी, सार्वजनिक सूचना तथा स्थलगत सर्जमिन समेतका आधारमा मृतक रामचन्द्र कुइँकेलको मु.स. गर्ने दर्तावाला मोहीका छोरा बुहारी निवेदिका सानु कुइँकेलको नाममा मागदाबीको भ.पू.जि. छालिङ गा.वि.स. ९ कि.नं. १३२, १६८ क्षेत्रफल क्रमशः ०-८-३-० र ३-२-०-० को जग्गा रै.प. दर्ता नामसारी गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिएन । निवेदकले दिएको उजुरीमा रामचन्द्र कुइँकेलको हक खाने गायत्री, सानु, मनोज, सरोज र हरिप्रसाद समेतले नाता प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेका छैनन् भनी उल्लेख गरेकोमा सक्कल फाइल मगाई हेर्दा प.सं. २०६७६८ नाता प्रमाणपत्र नं. २०/०६७६८ मिति २०६७।१२।२८ मा गा.वि.स. को कार्यालय सुन्टोलले दिएको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न देखिएबाट पनि उजुरीको व्यहोरामा सत्यता नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४१. ताप्लेजुङ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा आयोजना प्रमुख मणिगोविन्द श्रेष्ठले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा ताप्लेजुङ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्न जग्गा खरिद तथा जग्गाको मूल्यांकन गर्न मिति २०६५।३।११ मा बसेको समितिको बैठकले उक्त कार्यका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न प्रतिरोपनी रु.१,५०,०००।- मा लिन सकिने निर्णय गरेकोमा मिति २०६७।३।२१ मा प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सम्बन्धित जग्गाधनीहरू समेतको मिति २०६६।८।१ मा भएको सम्झौता अनुसार उक्त जग्गा वार्ताद्वारा बढीमा प्रतिरोपनी रु.१,३०,०००।- मा लिन सकिने सहमति भएकाले उक्त जग्गाको मूल्य रु.१,३०,०००।- प्रतिरोपनीमा पुनर्मूल्यांकन गरी वार्ताद्वारा उक्त जग्गा लिई मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको देखियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख मणिगोविन्द श्रेष्ठ योग्यता नपुगेको कर्मचारी भएको र निजलाई उक्त कार्यभार सुम्पिएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०६७८।१३ को पत्रबाट मणिगोविन्द श्रेष्ठ त्यस प्राधिकरणको ७ औं तहका इन्जिनियर भएको र निजबाट भएका काममा कुनै पनि कमजोरी नरहेको भनी लेखी आएको साथै नापी कार्यालय ताप्लेजुङले मिति २०६५।३।३ को पत्रबाट सुरुमा विमानस्थलले लिने भनी खुलाई पठाएको जग्गा र विमानस्थल आयोजनाले मिति २०६६।७।२९ मा सुरुमा तानिएको नक्साको रेखालाई केही परिमार्जन गरी नापी कार्यालय ताप्लेजुङलाई नक्सा समेत राखी पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तुलनात्मक विवरणमा देखाइए अनुसार ट्रायलचेकको कारणले क्षेत्रफलमा सामान्य फरक परेको देखिए तापनि मूलतः अगाडिको भन्दा पछाडिको सिमानामा परिवर्तन भएका कारणले नै क्षेत्रफलमा अन्तर पर्न गएको देखिएकाले यसमा कुनै अनियमित कार्य भएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४२. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापिठ तीनधारा संस्कृत छात्रावास मर्मत गर्दा पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा १११ जना बटुक बस्ने क्षमताको छात्रावास मर्मत सम्भार गरी तयार गरिएको र सो भवन तयार गर्दा परियोजना १ बाट प्रथम प्याकेज बापत रु.७७,३५,८८८।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । दोस्रो प्याकेज परियोजना २ बाट उक्त निर्मित पसल कवलमा विद्युतीकरण, महिला कोठा

१२ वटाको व्यवस्था भएकोमा महिलाहरूका लागि छुट्टै शौचालय निर्माण आदि गरी रु.२३,७६,१९३।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । आयोगमा प्राप्त भएका आवश्यक कागजातहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान, प्रतिवेदन एवं स्थलगत निरीक्षण समेतबाट उक्त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तीनधारा संस्कृत छात्रावास निकै पुरानो अर्थात् १९४३ सालमा वीर शम्शेरको पालामा स्थापना भएको र लामो समयसम्म भवन व्यर्वास्थित तथा जीर्णोद्धार हुन नसकिरहेको पाइयो । हाल उक्त भवन निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको देखिँदा यसरी भए गरेको काम गुणस्तरयुक्त रहनुका साथै आर्थिक नियमको पालना समेत रहेको पाइएको, निर्माणपश्चात् जीर्णोद्धार भएका पसल कवलबाट ३३९७ व.फि. क्षेत्रफल प्रति व.फि. रु.१६५।१९ का दरले मासिक जम्मा रु.५,६०,९४६।- ले वार्षिक रु.६७,३१,३५९।- वार्षिक आम्दानी समेत भइरहेको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४३. सिराहा जिल्लास्थित बस्तीपुर चिकना सडक खण्डमा जिल्ला विकास समिति सिराहा तथा पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं ५ लहानले एउटै कामको दोहोरो भुक्तानी गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा आ.व.२०६७।६८ मा सिरहा जिल्लास्थित बस्तीपुर-चिकना सडक निर्माणको लागि डिभिजन सडक कार्यालय एवं जिल्ला विकास समितिले एउटै कामको दोहोरो भुक्तानी नगरी सडक डिभिजन कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जि.वि.स.सँग समन्वय गरी उपभोक्ता समिति मार्फत जनश्रमदान समेत जुटाई २ प्याकेजमा अलग चेनेजमा रु.१६,२८,८१३।- लागतमा निर्माण गरेको देखिन्छ । यसैगरी जि.वि.स.सिराहाले निर्वाचन क्षेत्र सभासद कोष अन्तर्गत सभासद रामकुमार पासवानको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न विनियोजित रकममध्येबाट उपभोक्ता समितिमार्फत जनश्रमदान जुटाई अलग चेनेजमा रु.७,३८,७५०।- को लागतमा सडक निर्माण गरेको देखिँदा, आर्थिक नियम एवं स्वीकृत वार्षिक विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गरेको नियमसंगत देखिन आएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४४. मिति २०६८।७।२६ को गोरखापत्रमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार बमोजिम नेपालगन्जको बसपार्क सडकदेखि दक्षिणपट्टी गणेशपुर, निरञ्जन सिजापतीको घरसम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी नेपालगन्ज नगरपालिकाका इन्जिनियरले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपालगन्ज नगरपालिका क्षेत्रभित्र वडा नं. ५ बसपार्क सडकदेखि दक्षिणपट्टी गणेशपुर, निरञ्जन सिजापतीको घरसम्म जोड्ने करिब ४०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि मिति २०६६।१२।३१ को राष्ट्रिय दैनिक "राजधानी" मा सार्वजनिक सूचनाद्वारा बोलपत्र माग गरिएको । नियमानुसार पर्न आएका ७ बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम रु.२९,२२,७४०।४५ (लागत अनुमान भन्दा ३०.६४ प्रतिशत कम) को निर्माण व्यवसायी खड्का निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत भई मिति २०६७।३।३ मा २०६७ आषाढ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको । निर्माण सामग्री नपाइएको कारणले सम्झौता बमेजिमको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले मिति २०६७।३।२७ मा नेपालगन्ज नगरपालिका कार्यालयले २०६८ वैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गरेको । सडकको लम्बाइ बढेको कारण थप भएको कार्यसहित खरिद सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि पेश भएको मिति २०६७।३।२५ को अन्तिम बिल बमोजिम मिति २०६८।३।२१ मा कुल रु.३५,९४,५८३।३० भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

इन्जिनियर कर्णबहादुर के.के.ले डि.ई.को हैसियतले हस्ताक्षर गरेको कार्य सम्पादन जमानत फुकुवा गर्ने मिति २०६८।४।६ को पत्र यस सन्दर्भमा कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था सृजित भएको एवं सोसँग सम्बन्धित खरिद कार्य सम्झौताका बेला निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कार्य सम्पादन जमानत नभई Mobilization Advance लिनका लागि निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको जमानत भएको र Final Bill मार्फत निर्माण व्यवसायीबाट सम्पूर्ण मोबिलाइजेसन कट्टी भइसकेको तथा मर्मत अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि उत्पन्न समस्याहरूको सकारात्मक निराकरण हेतु बसपार्क-गणेशपुर सडक योजना निर्माण सम्बन्धमा सहयोग भाव देखाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी तीन तीन पटक मर्मत सुधार गरी योजना सडकलाई सन्तोषजनक अवस्थामा ल्याइपुऱ्याएको हुनाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४५. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकू, काठमाडौंमा आ.व.२०६७।६८ मा मेट्रोन पदमा कार्यरत रहँदा गीता गुरुङले अनियमित तरिकाले रकम असुल गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा अस्पतालले Clinical Practice को क्रममा विषयानुसार प्रति प्रशिक्षार्थी अस्पताल विकास समितिले तोके अनुसार एक निश्चित रकम उठाउने गरेको र अबका दिनमा सो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता अस्पतालबाट जानकारी गराइएको एवं प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिने कार्यसँग मेट्रोन गीता गुरुङको कुनै सम्बन्ध नै नभएको हुनाले Clinical Practice मा आउने संस्थाहरूसँग घूस लिएको भन्ने आरोप सरासर तथ्यहीन भएको र कार्य विवरण अनुसार प्रवेश भई आएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई मात्र उनले Orientation, Supervision तथा Coordination गर्ने गरिएकोले निजप्रति लगाइएको आरोप दुःख र हैरानी दिने नियतले अभिप्रेरित भएको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४६. काठमाडौं जिल्ला धर्मस्थली गा.वि.स. ९(क) कित्ता नम्बर ११७ को ६-४-०-० क्षेत्रफल पर्ती जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका ४ बस्ने तेजलाल प्रजापतीसँग अनुचित रकम लिई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी, हाकिमले मिति २०६७।१०।२८ मा निर्णय गरी तेजलाल प्रजापतिको नाममा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाइदिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक पर्ती नै कायम गरी कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा सर्भे नापीकै बखतमा यो जग्गा हाडीगाउँ बस्ने कुल नारायण प्रजापतीको हो भनी फिल्डबुक प्रमाणित भई मालपोत कार्यालयमा नापीले श्रेस्ता बुझाउँदाको अवस्थामा नै श्रेस्ता कायम गरी दर्ता बाँकी जनाएको देखिन्छ। हाँडीगाउँ मौजाबाट भिडाई दर्ता भएको अवस्थामा जग्गाधनीको घर ठेगाना मेल खाएको र कुल नारायणकै लगत भिडेको, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिति २०६८।१०।२८ मा धर्मस्थली गा.वि.स. ९(क) कित्ता नं. ११७ को जग्गा कुल नारायणको हकदार तेजलाल प्रजापतिको नाममा दर्ता गरेको अवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) अनुसारको प्रक्रिया पुऱ्याई निर्णय भएको मिसिलबाट देखिएको र उक्त जग्गा दर्ता बदर हक कायम गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वादी तीर्थ प्रजापती प्रतिवादी तेजलाल प्रजापती भई मुद्दा चली मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय सदर भएको तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा केही गर्नुपरेन भनी सुरु इन्साफ सदर गरी फैसला समेत भइसकेको अवस्था देखिएकाले पक्ष विपक्षले न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी सक्षम अदालतबाट फैसला समेत भएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२४७. नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज भीष्मराज ढुंगाना मिति २०४२ फागुनदेखि सहायक चौथो पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०४६ जेठमा अधिकृत तृतीय, मिति २०५६ भाद्रमा अधिकृत द्वितीय र मिति २०६२ श्रावणमा अधिकृत प्रथम पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निज भीष्मराज ढुंगानाको परिवारमा पत्नी मञ्जु ढुंगाना र छोरीहरू क्रमशः भूमिका ढुंगाना र रेविका ढुंगाना रहेका छन् र निजले मिति २०५६ साल आश्विन ८ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको रोहवरमा अंश बापत पिता नन्दलाल ढुंगानाबाट रु. १४ लाख नगद बुझेको भरपाई रहेको ।

निज भीष्मराज ढुंगानाको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको आयतर्फ निजले तलबभत्ता बापत रु.५९,९७,५३०।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.२५,८१,१२७।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.८८,०३,०५७।-, छोरीले अष्ट्रेलियाबाट पठाएको रकम रु.५,०५,०००।-, घरबहालबाट प्राप्त आय रु.२,०७,६३०।-, घर जग्गा बिक्रीबाट रु.२६,४०,०००।-, शेयर बिक्री आम्दानी रु.१६,३३,९३९।-, कर्मचारी सुविधा बापतको आम्दानी रु.२५,९३,३३४।-, शेयर लाभांशबाट रु.१,५९,९३२।-, राष्टिय बचत पत्र लगानी फिर्ताबाट रु.११,०८,०००।-, बैंक तथा बचत पत्रको प्राप्त ब्याजबाट रु.८,९२,२०९।- र अंशवण्डाबाट प्राप्त नगदबाट रु.१४,००,०००।- समेत गरी कुल रु.२,८५,२१,७५८।- आम्दानी गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.३१,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.२६,९७,१००।- शेयर खरिदमा रु.४४,९३,९४६।- सवारी साधन खरिदमा रु.१,८०,०००।- बचतपत्र लगानीमा रु.११,०८,०००।-, घरका लागि विद्युतीय सामान खरिदमा रु.६,५४,५८०।-, कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा रु.४,४७,६०६।-, सापटी दिएको रु.६,५०,०००।-, सुन खरिदमा रु.९,५९,९३१।- र बैंक मौज्दात रु.१५,११,९०२।- समेत गरी कुल रु.१,५८,०३,०६५।- खर्च गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक नै देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२४८. दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज सियारामप्रसाद सिंह मिति २०३६।३।१० देखि टेक्निकल अफिसर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०४२।३।९ मा तह ८, मिति २०४९।९।२८ मा तह ९, मिति २०६२,७।१३ मा प्रबन्धक तह १०, मिति २०६९।६।१७ मा तह ११ र मिति २०६८।८।१२ मा महाप्रबन्धक (उप-महाप्रबन्धक रहँदै) मा बढुवा भई हाल अवकाश भइसकेको देखिन्छ। निज सियारामप्रसाद सिंहको परिवारमा पत्नी शोभा सिंह, छोरीहरू क्रमशः सुनिता सिंह र सिला सिंह तथा छोरा संजयकुमार सिंह रहेका छन् भने निजको मिति २०५१।६।१ मा अंशवण्डा भै निजको नाममा करिब ५ बिघा जग्गा रहेको छ।

निज सियारामप्रसाद सिंहको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको आयतर्फ निजले तलबभत्ता बापत रु.७५,५१,८१२।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.२,५४,३०६।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी बापत प्राप्त रु.१३,७९,१३८।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.३१,३०,०००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.२५,६०,०००।- र अन्य आय (डेरी संचालनबाट समेत) रु.११,६८,६३६।- समेत गरी कुल रु.१,६०,४३,८९२।- आम्दानी गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.२३,८९,४९०।- जग्गा खरिदमा रु.२३,८२,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१,९८,०००।-, सवारी साधन

खरिदमा रु.११,७०,०००।-, ऋण तिरेको रु.१३,४०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.५७,७७,०४०।- र अन्य विविध व्यय (डेरी संचालन खर्च) रु.११,००,०००।- समेत गरी रु.१,४३,५६,५३०।- खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२४९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक दीपककुमार उपाध्यायले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाई राखेको भन्ने सम्बन्धमा दीपकप्रसाद उपाध्यायले मिति २०३४।१।२० मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पोरेसनको इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवामा समाहित भई विभिन्न पदमा पदोन्नति हुँदै बाह्रौं तहको महाप्रबन्धकसम्म भई मिति २०६७।१०।३ बाट अनिवार्य अवकाश भएको देखिंदा निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिबाट २०६७।१०।२ सम्मलाई जाँच अवधि मानी निजको सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ ।

मिति २०३४।१।२० देखि २०६७।१०।२ सम्मको अवधिमा निज तथा निजकी श्रीमती सुषमा उपाध्याय तथा छोरी शुभ्रा अर्यालले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक बचत रु.४४,४५,८१२।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त गरेको आयको बचत रु.२२,३६,२०७।-, प्रोजेक्टहरूमा काम गरे बापत प्राप्त प्रोत्साहन भत्ता रु.१,८४,३६०।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.१३,४४,५१९।- घर बहालबाट प्राप्त आय रु.९७,१९३।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.१,१३,००,०००।- जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.२९,६०,०००।-, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.१,०१,८९९।-, ब्याजबाट प्राप्त आय रु.८,८०,२२९।- सावधिक जीवन बीमा भुक्तानी प्राप्त रु.१६,८८,७७९।- र नगद डिभिडेन्ड प्राप्त रु.७,१४,१४५।- समेत रु.२,५९,५३,१४३।- कुल आय गरेकोमा निजले उक्त अवधिमा घर निर्माण रु.१९,००,०००।-, जग्गा खरिद रु.२५,४३,२००।-, शेयर रु.२१,४१,६६०।-, सवारी साधन रु.२१,८०,०००।-, ऋण सापटी चुक्ता रु.१३,१०,१२७।-, सुन खरिद रु.१४,०००।-, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी रु.६,५३,१७०।-, छोरीहरूको अध्ययन खर्च रु.३१,००,०००।-, घर बहाल कर रु.१३,५७९।- र बैंक मौज्दात रु.६०,५७,०२०।- समेत कुल रु. १,९९,१२,७५६।- व्यय गरेको हुँदा कुल आयबाट कुल व्यय कट्टी गर्दा रु.६०,४०,३८७।- मौज्दात नै रहेको देखिन आयो। यसप्रकार निज दीपकप्रसाद उपाध्यायले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नपाइएकाले पछि कहींकतैबाट अन्य थप सम्पत्ति देखिन आएमा वा नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२५०. नेपाल आयल निगम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय एवं इन्धन डिपो, अमलेखगन्जका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक पदमा बहाल भई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाई राखेको भन्ने सम्बन्धमा मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले मिति २०३९।१२।२३ मा नेपाल आयल निगमको अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको, तत्पश्चात् विभिन्न तहमा बढुवा हुँदै हाल नवौं तहको निर्देशक भई कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी यसअघि पनि उजुरी परी निजले मिति २०६५।१०।२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा सो उपर छानबिन भई मिति २०६६।४।१२ मा तामेलीमा राख्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको भन्ने देखिंदा सो तामेली निर्णयबाट कायम हुन आएको निजको चल अचल सम्पत्ति र मौज्दात रकमलाई आधार मानी मिति २०६५।१०।२ बाट २०७० असार मसान्तसम्मलाई जाँच अवधि मानी निजको सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ।

निज मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले मिति २०७०।३।३० मा आयोगमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण, निजले आयोगमा गरेको बयान तथा अनुसन्धानको क्रममा संकलित कागज प्रमाणहरू समेतबाट मिति २०६५।१०।२ पश्चात् निजले १७ तोला सुनका गरगहनाहरू बाहेक अन्य कुनै चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गरेको वा लगानी गरेको भन्ने देखिन आएन । यस अवधिमा निजको पारिश्रमिक बचत रु.१३,३०,९९२।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आयको बचत रु.१,८२,३१६।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.५०,०००।- सुनका गरगहना बिक्रीबाट प्राप्त रु.८,९५,४३०।- र मिति २०६५।४।१२ को निर्णयबाट कायम मौज्दात रु.३,७६,४१२।- समेत कुल आय रु.२८,३५,१५०।- रहेकोमा सो आयबाट निजले यस अवधिमा गरेको सुन खरिद रु.४,७०,१३५।, छोरीको विवाह खर्च रु.३,००,०००।-, विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रु.२०,३०,०४६।- र निजको साथमा रहेको नगद रु.३०,०००।- समेत कुल व्यय रु.२८,३०,१८१।- कट्टी गर्दा रु.४,९६९।- मौज्दात नै रहेको देखिन आयो । यसप्रकार निज मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नपाइएकाले पछि कहींकतैबाट अन्य थप सम्पत्ति देखिन आएमा वा नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५१. आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्र नं.१, का ना.सु. रमेशकुमार रेग्मीले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज रमेशकुमार रेग्मीले मिति मिति २०५७६।३० मा खरिदार पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र तत्पश्चात् मिति २०६६।१।१८ मा ना.सु. पदमा बढुवा भई कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले मिति २०६८।१०।४ मा सम्पत्ति विवरण पेश गरेको हुँदा सार्वजनिक पदमा बहाल भएदेखि मिति २०६८ पुस मसान्तसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानी निजको सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ ।

यस अवधिमा निज रमेशकुमार रेग्मी तथा निजकी श्रीमती उर्मिला भट्टराईले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रु.१३,७३,२४१।-, कर्मचारी संचयकोषबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.३,००,०००।-, पुरस्कार तथा सुविधा बापत प्राप्त रु.१,१९,४८२।-, ऋण सापटी रु.४,००,०००।- र अंशवण्डाबाट प्राप्त नगद रु.१३,००,०००।- समेत रु.३४,९२,७२३।- कुल आय गरेकोमा यस अवधिमा घर जग्गा खरिद रु.२३,६०,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.१,२३,०००।-, शेयर खरिद रु.५३,०००।- र बैंक मौज्दात रु.८,०६,८१४।- समेत रु.३३,४२,८१४।- कुल व्यय भएको देखिँदा कुल आयबाट कुल व्यय कट्टी गर्दा रु.१,४९,९०९।- मौज्दात नै रहेको देखिन आयो । यसप्रकार निज रमेशकुमार रेग्मीले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नपाइएकाले पछि कहींकतैबाट अन्य थप सम्पत्ति देखिन आएमा वा नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५२. राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय बारामा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पदमा कार्यरत अच्युतप्रसाद पन्तले आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अच्युतप्रसाद पन्तले मिति २०४४।३।७ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६४।१।२५ मा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पदमा बढुवा भई हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय बारामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज अच्युतप्रसाद पन्तले पाल्पा जिल्लास्थित १८-२-१-१ (अठार रोपनी, दुई आना एक पैसा एक दाम) जग्गा अंशको रूपमा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा तलब, इन्टेलिजेन्स भत्ता, रासन भत्ता बापत रु.१७,००,०७८।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण स्वरूप प्राप्त रु.४९,९०,४१२।- र घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१२,४७,०००।- गरी कुल जम्मा रु.७९,३७,४९०।- निजको आय

हुन आउने देखिन्छ भने निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर खरिदमा रु.१६,६९,०००।- जग्गा खरिदमा रु.२०,०१,५००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.२३,६६,०००।-, संचयकोष ऋण तिरेको रु.२५,०००।- र बैंक मौज्दात रु.९,२१५।- गरी रु.७८,७८,७१५।- खर्च गरेको देखिन आई व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनस्तर निर्वाह गरेको देखिन नआएकाले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२५३. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्र.ह. भोजराज पोखरेलले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा पास गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी सेवामा कार्य गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत तत्कालीन प्रहरी हवल्दार भोजराज पोखरेलले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट १९९५ मा मध्यमा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६८।६।२६ र मिति २०७०।७।४ को पत्रसाथ प्राप्त निजको व्यक्तिगत फाइलमा रहेको देखिन आयो। निज भोजराज पोखरेल मिति २०५१।१।१ मा प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६४।४।६ मा प्रहरी हवल्दारमा बढुवा भएको देखिएको र निज प्रहरी जवानबाट प्रहरी हवल्दारमा बढुवा हुँदा तोकिएको क्राइटेरियामा परेको देखिए तापनि निजको बढुवा कुन क्राइटेरिया अनुसार भएको हो सो सम्बन्धमा मूल्यांकन फाराम र स्पष्ट विवरण नभएको हुँदा खुलाउन नसकिने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७०।७।११ मा लेखी आएको व्यहोरा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निजले पेश गरेको मध्यमा पास गरेको प्रमाणपत्र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हो भन्न सक्ने अवस्था देखिन आएन। साथै निजलाई प्रहरी सेवाबाट मिति २०६८।८।२१ मा हटाइसकिएको भनी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभागबाट लेखी आएको देखिँदा निजका सम्बन्धमा थप केही गरिरहनुपर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२५४. क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुर बाराका क्षेत्रीय निर्देशक रामवृक्ष प्रसाद र तत्कालीन लेखापाल रमेशकुमार श्रेष्ठले आ.व. २०६२।६३ मा कार्यालयमा ज्यामी नलगाई काल्पनिक नाम राखी रकम लिएको, क्वाटरका कर्मचारीबाट असुल गरेको विद्युत् महसुल दाखिला नगरेको, भवन मर्मतको रकम हिनामिना गरेको, कार्यालयको आँप तथा सिसौको काठ बिक्रीमा अनियमितता गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पदपूर्ति समितिबाट गरिएको विज्ञापनमा नतिजा प्रकाशन गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा आ.व. २०६२।६३ मा कार्यालय प्रयोजनका लागि ज्यामीलाई काममा लगाउँदा नियमसंगत ढंगले स्वीकृत मागफारम भित्रै हाजिर गराई कार्य गराएको देखिन्छ। यसै गरी क्वाटरका कर्मचारीले प्रयोग गरेको विद्युत् बापतको महसुल राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरेको भौचरबाट देखिन्छ। भवन मर्मतका लागि सूचना प्रकाशन गरी दरभाउपत्रबाट कम अंक कबोल गर्नलाई काम गर्न लगाई मूल्यांकन समेत गराई भुक्तानी दिएको देखिन्छ। कार्यालय परिसरका आँप तथा सिसौका काठ बिक्री गर्दा जिल्ला वन कार्यालयबाट मूल्यांकन गराई बिक्री गरेको देखिन्छ। कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट गरिएको पदपूर्तिमा अनियमितता भए गरेको प्रमाणबाट देखिन नआएको साथै उक्त कार्यालयको आ.व. २०६२।६३ को लेखापरीक्षणबाट कुनै बेरुजु औल्याएको नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२५५. नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा कार्यरत रहँदा प्रहरी चौकी छोरेपाटनको भवन निर्माण, कम्प्युटर खरिद समेतमा

अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा सम्बद्ध कागजातहरू हेर्दा प्रस्तुत विषयमा भवन निर्माण भई कार्यालय संचालन भएको र उक्त निर्माण सम्बन्धी श्रेस्ता आ.ले.प. तथा म.ले.प. हुँदा कुनै बेरुजु भएको नदेखिएको र सोही बजेटबाट थप कार्य समेत भएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५६. मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भरतबहादुर के.सी.ले सार्वजनिक सेवामा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज भरतबहादुर के.सी. मिति २०४०।६।२ देखि अस्थायी इन्जिनियरको रूपमा सेवा प्रवेश गरी हाल मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा उपकार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निजको सेवा प्रवेशदेखि आ.व. २०६९।७० सम्मको आयव्ययको स्थितिलाई हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.२६,४४,६६४।५०, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.२,१९,६४३।२०, कर्मचारी संचयकोष सापटी र अन्य ऋण गरी प्राप्त रु.११,०४,०००।-, कृषि आयबाट प्राप्त रु.१,७६,०००। समेत गरी जम्मा रु.४१,४९,३०७।७० आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.९,५०,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.५०,०००।-, शेयर खरिद रु.२७,०००।- सवारी साधन खरिद रु.८८,०००।-, वासिङ मेसिन खरिदमा रु.१३,०००।-, अध्ययन खर्च रु.५,६०,०००।- सुनचाँदी खरिदमा रु.४०,०००।-, कम्प्युटर खरिदमा रु.२५,०००।- टेलिभिजन खरिदमा रु.१४,०००।-, बैंक मौज्दात रु.१,१३,५००।- विविध व्यय रु.७०००।- गरी जम्मा रु.१८,८७,५००।- खर्च गरेको देखिन आई रु.२२,६१,८०७।७० बचत हुने देखिँदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन आयो । आयव्ययको उपरोक्त अवस्थालाई हेर्दा अन्य बचतलाई पारिवारिक घरखर्च भएको मानी बैंकमा रहेको रकम, शेयर खरिद गरेको रकम समेत गरी जम्मा रु.१,४०,५००।- बचत बाँकी रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो । अतः उपरोक्त आधारमा हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र हैसियत नमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने उजुरी हालसम्मको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहीँकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने नयाँ प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५७. सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले सार्वजनिक सेवामा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज देवेन्द्र कार्की २०५१ आश्विनदेखि रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल सडक विभागमा रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । निज देवेन्द्र कार्की र निजको श्रीमती महेश्वरी खड्का समेतको सेवा प्रवेशदेखि आ.व. २०६९।७० सम्मको आयव्ययको स्थिति हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.५२,५९,२७०।८०, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.३,२६,९८६।८०, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी रु.१,००,०००।- बोनस शेयरबाट प्राप्त आय रु.२३,१००।- समेत गरी जम्मा रु.५७,०९,३५७।६० आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.२२,००,०००।- शेयर खरिदमा रु.४,०१,१००।- ऋण तिरेको रु.१,११,६९६।-, टेलिभिजन खरिदमा रु.२०,०००।-, माइक्रोवभन खरिदमा रु.१२,०००।-, नगद रु.५०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.२४,३६,४१४।९७ समेत गरी जम्मा रु.५२,३१,२१०।९७ खर्च गरेको देखिन आई रु.४७८१४६।६३ बचत हुने देखिँदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन आयो । आयव्ययको उपरोक्त अवस्थालाई हेर्दा अन्य बचतलाई पारिवारिक घरखर्च भएको मानी

बैंकमा रहेको रकम, शेयर खरिद गरेको रकम र नगद समेत गरी जम्मा रु.२८,८७,५१४।९७ (सुनचाँदी बाहेक) चल सम्पत्ति बचत बाँकी रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।

अतः उपरोक्त आधारमा हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र हैसियत नमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने उजुरी हालसम्मको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहींकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने नयाँ प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५८. जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी अन्तर्गत चिमडी प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक राजेश्वरीकुमारी विश्वासले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट मध्यमा पास गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी कार्य गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा सुनसरीस्थित चिमडी प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक राजेश्वरीकुमारी विश्वासले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट १९९० मा मध्यमा पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको मिति २०६८।२।१६ को पत्रसाथ प्राप्त भएको देखियो । निज प्राथमिक शिक्षक राजेश्वरीकुमारी विश्वास मिति २०६१।२।१ देखि स्वयंसेवकको रूपमा प्राथमिक शिक्षक पदमा रही कार्य गरेको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६३।५।१४ को निर्णयानुसार दुई शिक्षक बराबरको राहत अनुदानबाट तलबभत्ता खाने गरी करारमा नियुक्ति भई कार्य गरी आएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट करार अवधि थप नभएको कारण २०६८ साल असार मसान्तपछि निज बहालमा नरहेको भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको मिति २०७०।९।३ को पत्रबाट खुल्न आएको हुँदा निजको हकमा केही गरिरहनु पर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२५९. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका का.स. पूर्णबहादुर बस्नेतले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज पूर्णबहादुर बस्नेत मिति २०४३।८।१ मा समर्जंग कम्पनी कार्यालयमा सिपाही पदमा नियुक्ति भई पुनः मिति २०४९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पियन पदमा स्थायी नियुक्त भई सार्वजनिक पदधारण गरी विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्य गरी निजको सरुवा मिति २०६६ मा त्रि.अ.वि.अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०६८।१२।२९ गते यस आयोगबाट निजका विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएकोले निज हालसम्म निलम्बनमा रहेको देखिन्छ । निज पूर्णबहादुर बस्नेतको परिवारमा आमा चन्द्रकुमारी बस्नेत, पत्नी सुनीता बस्नेत, भाइ राजु बस्नेत, भाइ बुहारी सजिना बस्नेत, छोरी सुजीता बस्नेत र छोरा सुजन बस्नेत रहेका छन् र निजको हालसम्म अंशवण्डा भएको देखिदैन ।

निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ तलब बापत रु.७,४१,०२५।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट रु.३,३६,०००।-, बैंकको ऋण रु.४५,००,०००।-, व्यक्तिगत ऋण सापटीबाट प्राप्त रु.२,५०,०००।- गरी जम्मा रु.५८,२७,०२५।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.४३,८००।-, घर निर्माणमा रु.१३,३१,०००।-, स्कुटर खरिदमा रु.१,२०,०००।-, गाडी खरिदमा रु.३,००,०००।-, बैंक ऋण भुक्तानी गरेको रु.२,००,०००।-, नगद मौज्दात रु.३६,५००।- समेत गरी जम्मा रु.३८,३१,३००।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन

गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६०. सशस्त्र प्रहरी बल शैलेश्वरी गण पिपलाडी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चामनारायण महतोले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज चामनारायण महतो मिति २०५२।४।२१ मा इलाका प्रहरी कार्यालय बाँडेगाउँ ललितपुरमा प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् स.प्र.नि. पदमा सशस्त्र प्रहरी बल शैलेश्वरी गण पिपलाडी कञ्चनपुरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज चामनारायणको परिवारमा पत्नी चित्रकुमारी महतो र छोराहरू क्रमशः नविन महतो र सागर महतो रहेका छन् । निजकी श्रीमती कृषि पेशामा आबद्ध छिन् । परिवारमा दैनिक खर्च कृषि आय र निजको तलबबाट गुजारा भएको देखिन्छ ।

निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ तलब बापत प्राप्त रु.९,८८,१६८।-, वैदेशिक आयबाट रु.२,८०,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण रु.५,२९,०००।- गरी जम्मा रु.१७,९७,१६८।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म जग्गा खरिदमा रु.२,६४,५००।-, घर निर्माणमा रु.८,२५,०००।- र ऋण तिरेका रु.४,४१,४७७।- समेत गरी जम्मा रु.१५,३०,९७७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६१. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका इन्जिनियर अम्बर स्थापितले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अम्बर स्थापित मिति २०५३।४।३० देखि २०५५ असार मसान्तसम्म सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर पदमा मासिक ज्यालादारीमा कार्य गरेको देखिन्छ । मिति २०५५।४।१ देखि मिति २०५६।९।७ सम्म नेपाल दूरसंचारमा असिस्टेन्ट मेनेजर पदमा मासिक ज्यालादारीमा कार्य गरेको देखिन्छ । मिति २०५६।९।८ देखि २०६२।१२।२१ सम्म नेपाल दूरसंचारमा नै असिस्टेन्ट मेनेजर पदमा स्थायी रूपमा कार्य गरेको देखिन्छ र मिति २०६२।१२।२२ देखि हालसम्म उपनिर्देशक पदमा कार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।

निज अम्बर स्थापितको परिवारमा बुवा मोतीकाजी स्थापित, आमा लक्ष्मी स्थापित, पत्नी संगिता स्थापित, दाजु विनय स्थापित, भाउजु श्रद्धा स्थापित, भतिजा श्रबिन स्थापित, छोरा आभाष स्थापित र भतिजी लिजा स्थापित रहेका छन् । निजको हालसम्म अंशवण्डा नभएको देखियो । निज र निजको परिवारको नाममा कुनै उद्योग व्यवसाय वा साझेदारी फर्म तथा प्राइभेट कम्पनी दर्ता नभएको र सार्वजनिक सेवा प्रवेशपश्चात् कुनै पनि स्वआर्जित घरजग्गा खरिद गरेको देखिदैन ।

निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा तलब बापत प्राप्त रु.२१,५०,१६९।-, वैदेशिक भ्रमण भत्ता बापत रु.७,४६,३७३।-, बिमाबाट प्राप्त रु.१,९३,१४४।- र नेपाल दूरसंचारबाट ऋण सापटीबाट आय रु.१,००,०००।- गरी जम्मा रु.३१,८९,६८६।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् शेयर खरिदमा रु.९४,५००।-, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.८५,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.१०,४६,२७५।- समेत गरी जम्मा रु.१३,२५,७७५।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ ।

यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत राजेन्द्र बस्नेतले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज राजेन्द्र बस्नेत मिति २०५५।१२।४ मा जि.वि.स. को कार्यालय कालिकोटमा ना.सु. पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । मिति २०६६।६।२२ देखि शा.अ. पदमा बढुवा भई हाल त्रि.अ.वि.भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज राजेन्द्र बस्नेतको परिवारमा बुबा पदमबहादुर बस्नेत, आमा धनकुमारी बस्नेत, पत्नी मनु बस्नेत, छोरा बसन्त बस्नेत र छोरी विजयता बस्नेत रहेका छन् । निजको हालसम्म अंशवण्डा भएको देखिदैन । निज र निजको परिवारको नाममा कुनै उद्योग व्यवसाय वा साझेदारी फर्म तथा प्राइभेट कम्पनी दर्ता नभएको र सार्वजनिक सेवा प्रवेश पश्चात् कुनै पनि स्वआर्जित घरजग्गा खरिद गरेको देखिदैन ।

निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ तलब बापत प्राप्त रु.१०,२५,०१७।-, विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त भत्ता बापत रु.१,७७,२८४।-, पशुपति भन्सार कार्यालयको भत्ता बापत रु.४,३५,४६७।- र कर्मचरी संचयकोष सापटीबाट आय रु.१,९७,५००।- गरी जम्मा रु.१८,३५,२६८।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म घरको तल्ला थपमा रु.१०,४१,७२५।-, टि.भी र फ्रिज खरिदमा रु.२५,०००।-, वासिङ मेसिन खरिदमा रु.२०,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,२५,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१३,१००।- र नगद मौज्दातमा रु.१,६५,९४१।- समेत गरी जम्मा रु.१३,९०,७६६।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६३. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत लक्ष्मीदत्त जोशीले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज लक्ष्मीदत्त जोशी मिति २०३५ सालमा अन्तशुल्क कार्यालय महेन्द्रनगरमा खरिदार पदमा प्रवेश गरी २०५६ सालमा ना.सु. पदमा बढुवा भई २०६८ सालदेखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंमा भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत भएको देखिन्छ । निजको परिवारमा पत्नी देवकी जोशी, छोरा थानेश्वर जोशी र छोरीहरू क्रमशः सुमन जोशी र नारायणी जोशी रहेको देखिन्छ ।

निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गर्दा आयतर्फ तलब बापत रु.१३,७९,४८१।-, संचयकोषबाट ऋण सापटी रु.१,१२,०००।-, कृषि आय रु.४,३०,०००।- गरी जम्मा रु.१९,२१,४८१।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ निजले जग्गा खरिदमा रु.१,४४,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,५०,०००।-, घर निर्माणमा रु.६,७५,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.५,३७,५८२।- समेत गरी जम्मा रु.१५,०६,५८२।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक नै देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी

रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६४. मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्कीले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज बद्रीबहादुर कार्की मिति २०४२।१०।१७ देखि २०४३।०६।१४ सम्म मालिकादेवी प्रा.वि. खोटाडमा शिक्षक पदमा कार्यरत रही मिति २०४३।६।१२ देखि २०४९।३।३० सम्म जि.वि.स. ओखलढुंगा र मोरङमा गा.वि.स.सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । साथै २०४९।४।१ देखि २०६५।१२।२७ सम्म नायब सुब्बा पदमा र सो पछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गका विभिन्न विभाग र कार्यालयहरूमा शाखा अधिकृत पदमा रही कामकाज गरेको र हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजको समग्र आयलाई हेर्दा जाँच अवधिमा निजले तलब बापत रु.१३,१९,८२२।-, श्रीमतीको तलब बापत रु.४१,५५,८८३।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.८,३६,०००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट रु.५,७१,६००।-, घरभाडा बापत रु.१८०००।-, सुन बिक्रीबाट प्राप्त रु.७,७१,६७३।-, ऋण सापटीबाट प्राप्त रु.१७,५०,०००।-, स्कुटर बिक्रीबाट प्राप्त रु.९०,०००।- र कर्जा फिर्ता बापतको रु.३,३०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,००,०४,९७८।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.२,८७,३००।-, घर निर्माणमा रु.१५,००,०००।-, मोटरसाइकल र स्कुटर खरिदमा रु.३,८३,०००।-, हुण्डाई कार खरिदमा रु.५,००,०००।-, सुनचाँदी खरिद रु.४४,५००।-, संचयकोष ऋण भुक्तानी गरेको रु.६,७५,०००।-,विभिन्न कर्जा भुक्तानी गरेको रु.१५१५०००।-, शेयर खरिदमा रु.२१४७००।-, ऋण दिएको रु.३०००००।-, बैंक मौज्दात रु.१६०५६०७।- तथा नगद मौज्दात रु.२५०००।- समेत गरी जम्मा रु.७०,५०,२०६।- खर्च तथा लगानी गरेको देखियो । यसरी निजको कुल आय रु.१,००,०४,९७८।- मा कुल व्यय रु.७०५०२०६।- घटाउँदा रु.२९,५४,७७२।- बचत नै भएको देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भए कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६५. नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक रविनचन्द्र अधिकारीले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज रविनचन्द्र अधिकारी मिति २०३८।६।१२ देखि २०४०।३।१२ सम्म रि.मे. इन्चार्ज पदमा इँटा टायल कारखाना हरिसिद्धीमा कार्यरत रही मिति २०४०।३।१२ देखि २०४२।६।२० सम्म शा.ने.वा.नि.काठमाडौंमा टेक्निसियन पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०४८।७।१२ देखि २०४९।४।२७ सम्म विटुमिन व्यारल लि.अमलेखगन्जमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०५०।११।१० देखि केही समय करारमा शा.ने.वा.नि. काठमाडौंमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०५१ चैत्रदेखि २०५२।२।१ सम्म दूरसंचार संस्थानमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०५२।२।१ देखि हालसम्म नेपाल आयल निगममा उपनिर्देशक पदमा स्थायी रूपमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजको समग्र आयलाई हेर्दा जाँच अवधिमा निज र श्रीमतीको तलबबाट प्राप्त रु.५२,५०,९२६।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१,०७,७५,०००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटीबाट प्राप्त रु.४,७१,९००।-, घरभाडा बापत प्राप्त रु.६०,०००।-, कृषि आयबाट प्राप्त

रु.३०,४००।-, भ्रमण भत्ता बापत प्राप्त रु.४३६५३९।-, निजको छोरा र बुहारीको तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.५,५४,९२४।-, बैंक ऋण सापटीबाट प्राप्त रु.१०,००,०००।-, नेपाल आयल निगमबाट ऋण स्वरूप प्राप्त रु.३,५५,७८८।- समेत गरी जम्मा रु.१,९६,३२,३३६।- आय आर्जन गरेको देखियो ।

यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.६१,४९,४३९।-, घर निर्माणमा रु.१५,२२,४२८।, गाडी खरिदमा रु.१४,५०,०००।, कर्मचारी संचयकोषमा ऋण भुक्तानी रु.९८३६४६।-, हालसम्म बैंकलाई साँवाब्याज बापत भुक्तानी गरिएको रु.१,८०,०००।, बैंक मौज्दात साँवाब्याज समेत रु.२,२८,१०३।-, ऋचालाई दिएको ऋण बापतको रु.१,५०,०००।- घर फल्याट खरिद गरेको रु.१२,३२,८४०।-, मोटरसाइकल खरिद गरेको रु.१,२४,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,२०,२०,४५६।- खर्च तथा लगानी गरेको देखियो । यसरी निजको हालसम्मको कुल आय रु.१,९६,३२,३३६।- बाट कुल व्यय रु.१,२०,२०,४५६।- घटाउँदा निजको बचत रु.७६,११,८८०।- देखिन आउँछ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भए कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६६. वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानाडा जान विदेशी कार्यालयलाई पठाउने रकम हिमालयन बैंकको न्युरोड शाखा मार्फत प्रतिव्यक्ति ९०० क्यानेडियन डलरको दरले ड्राफ्ट बनाएकोमा सूचना प्रवाह नगरी तत्कालीन बैंक म्यानेजर सुनिलप्रसाद गोर्खाली र उसको निकटतम् व्यक्ति नरेशकुमार सुब्बाको एकाउन्टमा रकम हाली झिकिएको, सो सम्बन्धमा हिमालयन बैंक लिमिटेडले सूचना प्रवाह नगरेको, यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई पीडितहरूको रकम तत्काल फिर्ता गर्नु भनी दिएको निर्देशन हिमालयन बैंकले पालना नगरेको, बैंकमा जाँदा कर्मचारीहरूद्वारा अनावश्यक दुख दिइएको भन्ने व्यहोराको अम्बा पिया समेतले आयोग समक्ष दिएको उजुरीको अनुसन्धान क्रममा बुझिएका मानिसहरूले गरेको बयान तथा अन्य कागजात, सलग्न नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, विशेष निरीक्षण इकाईद्वारा हिमालयन बैंक लिमिटेडको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरी आयोगमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गर्दा "एबोर्ड नेपाल कन्सल्टेन्सीका प्रोपराइटर नरेश कुमार सुब्बाले हिमालयन बैंक लिमिटेड न्युरोड शाखाबाट क्यानाडाको "Scotia Personnel Ltd" नामक संस्थालाई Beneficiary हुने गरी प्रतिव्यक्ति ९०० क्यानेडियन डलरको दरले ३५ जनाको ड्राफ्ट बनाएको मध्ये ५ जना भिसा लागि क्यानाडा प्रस्थान गरेको देखियो । बाँकी ३० जनाको हकमा भिसा लाग्न नसकी बैंकमै जम्मा भएको रकम नरेशकुमार सुब्बा आफैं बैंकमा उपस्थित भई ड्राफ्ट रद्द गराई २०६५ सालको कार्तिक महिनामा हिमालयन बैंकमा खोलेको आफ्नो बचत खाता नं. ००३०१९६५३५००१२ मा ड्राफ्ट रद्द भए बापतको कुल रकम रु.१७,२७,३७०।- जम्मा गराई आफैंले भुक्तानी लगेको देखिन्छ । तत्पश्चात् सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो ड्राफ्ट बापतको भुक्तानी माग्न बैंक समक्ष उपस्थित भएपछि विवाद उजागर भई हिमालयन बैंकको जिम्मेवार निकायमा जानकारी भएपश्चात् प्रस्तुत प्रकरणमा हिमालयन बैंकको ड्राफ्ट रद्द गर्ने प्रक्रियामा संलग्न बैंकका कर्मचारीहरूलाई बैंकको तर्फबाट ग्रेड रोक्का गरी विभागीय कारवाही गरिएको देखियो । पीडितहरूले आयोग समक्ष उजुरी गरी आयोगबाट तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेपश्चात् पीडित ३० जनामध्ये १६ जनालाई हिमालयन बैंकले रु.८,१३,७३६।- रकम फिर्ता गरिसकेको देखिन्छ । बाँकी १४ जनालाई समेत यथाशीघ्र सूचना जारी गरी

बैंकले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आयोग समक्ष जाहेर गरेकोले यसमा आयोगबाट थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६७. यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (हाल सेवा निवृत्त) यमुना पंजियारले सार्वजनिक सेवामा रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा यमुना पंजियार मिति २०३१।७।१९ देखि मिति २०६७।१।२३ सम्ममा राजपत्र अनंकित पदमा १७ वर्ष ३ महिना ६ दिन, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा १८ वर्ष १ महिना २८ दिन र उपसचिव पदमा १ महिना कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

यमुना पंजियारको सेवा प्रवेशदेखि २०६७।१।२३ सम्मको आयव्ययको स्थिति हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ता, जग्गा बिक्री र कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी समेत गरी जम्मा रु.४८,२८,४३५।५९ आर्जन गरेको देखिन्छ । व्ययतर्फ हेर्दा घर, जग्गा खरिद, क.सं.कोषको ऋण चुक्ता तथा अन्य विविध व्यय गरी जम्मा रु.२२,३६,३८७।८१ खर्च गरेको देखिन आई रु.२५,९२,०४७।७८ बचत हुने देखिंदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी देखिन आयो । अतः उपरोक्त आधारमा हेर्दा निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी संलग्न कागजात प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले पछि कहींकतैबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६८. भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी गान्धी सुवेदीले विनायक राज पाण्डेको नामबाट रोक्का रहेको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गरेको भन्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी गान्धीप्रसाद सुवेदीले वादी नेपाल सरकार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं र प्रतिवादी काठमाडौं महानगरपालिका ३३ डिल्लीबजार बस्ने टेकराज पाण्डेको मुद्दा सकार गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने सूर्यकुमारी पाण्डे र विनायकराज पाण्डे भएको मिसिल नं. २४३०/१४ मिति २०६७ साल आश्विन १२ गते ७ नं. फाँटवारी छानबिन फैसला गरेको देखियो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भएपछि मिति २०२१।१०।१४ मा फाँटवारी पेश गर्दाका ९ परिवारहरूमध्ये हदबन्दी छानबिन बाँकी रहेको सूर्यकुमारी पाण्डेको १ परिवार र विनायक राज पाण्डेको १ परिवार गरी २ परिवार कायम गरी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको फैसला भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार नै भए गरेको देखिँदा यसमा केही गरिरहन परेन । तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२६९. बारा जिल्ला, पथरा गा.वि.स. १ को कित्ता नं. ११५ मा अवस्थित सार्वजनिक माछापोखरी आ.व. २०६६।६७ देखि ५ वर्षका लागि ठेक्कामा दिंदा रु.१५,५०,०००।- मा सकार भएको ठेक्का रु.६,००,०००।- मा दिएको भनी कागज गरी तत्कालीन गा.वि.स. सचिव रुदलप्रसाद यादवले रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा पथरा गा.वि.स. १ स्थित कित्ता नं. ११५ सार्वजनिक माछापोखरी ठेक्कामा दिँदा आ.व. २०६६।६७ देखि ५ वर्षका लागि ठेकेदार गोविन्द चौधरीलाई ठेक्काको एकमुष्ट रकम रु.१५,५०,०००।- रा.वा. बैंकको खाता नं. ग-३/९७४ मा जम्मा गरी चलनपुर्जी लिने गरी ठेक्का भएकोमा तत्कालीन गा.वि.स. सचिव रुदलप्रसाद यादवको जिम्मामा आएको ठेक्का बापतको रकम गाउँ विकास समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो रकम खातामा नराखी सोझै खर्च गरेको देखियो । आ.व. २०६६।६७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मात्रै रु.६,००,०००।- आम्दानी बाँधेको देखिएको तर बाँकी रु.९,५०,०००।- आय विवरणमा नदेखिए तापनि ठेक्का बापतको जम्मा रकम रु.१५,५०,०००।- मध्ये गा.वि.स.ले गरेको खर्च विवरण हेर्दा रु.६,८७,४९२।- मा 11/0.4 kv,

200 KVA 3 phase को ट्रान्सफरमर खरिद र रु.१,३९,०००।- मा पुरानो ट्रान्सफरमर मर्मत समेतमा खर्च भएको पाइयो । रु.१,४५,०००।- उपस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, रु.१,००,०००।- गा.वि.स.भवन निर्माण, रु.२०,०००।- सडक ग्राभेल, रु.४५,०००।- र रु.४०,०००।- खानेपानी धारा जडान (क्रमश: मुस्ताक र लालबहादुर साह), रु.२०,०००।- लङडा चौतारा बेस क्याम्प निर्माण, रु.११,०००।- इलाका प्रहरी चिउतहा भवन निर्माणमा खर्च भएको भनी जि.वि.स.को कार्यालय बाराको मिति २०७०।१०।१४ र गा.वि.स.को कार्यालयको मिति २०७०।१०।५ को विवरणबाट प्राप्त हुन आएको । मिति २०६७।४।४ मा पार्टी प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले निर्णय गरी सपही मेलाका लागि रु.४८,०००।- र मिति २०६७।९।१५ को बैठकले निर्णय गरी महाविष्णु यज्ञका लागि रु.१,७३,०००।- खर्च भएको, कुलो सरसफाइका लागि रु.१५,०००।-, सिकेन्द्र पासवान, जोखु साह, दिनदयाल चौधरी, रामेश्वर साह तेलीलाई आर्थिक सहयोग बापत जम्मा रु.२४,५००।- दिएको, पोखरी ठेक्का हुँदा र ट्रान्सफरमर खरिद र मर्मत गर्न जाँदा आउँदा रु. २५/२५ हजार, स्वयंसेवकलाई रु.१२,६००।- र अन्य प्रचार प्रसार समेतमा गरी जम्मा रु.१९,०००।- खर्च भएको आरोपी रुदलप्रसाद यादव समेतको बयान र कागजातबाट देखिन आएकोले उजुरीमा उल्लेख भएभै रु.१५,५०,०००।- मा सकार भएको ठेक्का रु.६,००,०००।- मा दिएको कागज गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने पुष्टि नभएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७०. तुलसीपुर नगरपालिका कार्यालय दाङका प्रशासकीय अधिकृत सुभास गौतमले तलबभत्ता खाँदै आएकोमा युनिसेफ प्रोग्राम संचालन गर्दा मासिक रु.१०,०००।- का दरले पारिश्रमिक लिई दोहोरो तलबभत्ता खाएको र तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं. ५ नयाँ बसपार्कमा घडेरी वितरण गर्दा प्रतिव्यक्ति रु.५,००,०००।- लिई जग्गा पास गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तुलसीपुर नगरपालिका कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुभास गौतमले युनिसेफ कार्यक्रम अन्तर्गत Decentralized Action for Children and Women (DACAW) प्रोग्राम संचालन गर्दा कार्यक्रम संयोजकलाई मासिक रु.४,०००।- का दरले पारिश्रमिक दिने भनी स्वीकृत बजेट ब्रेक डाउन गरेको देखिन्छ । निजले कार्यक्रम संयोजक भई काम गरेको भनी बयान दिएको र सोही अनुरूप रकम बुझेको भरपाई पनि पाइएकोले उजुरीमा आरोप लगाएभै मासिक रु.१०,०००।- का दरले पारिश्रमिक लिएको नभई मासिक रु.४,०००।- को दरले वार्षिक रु.४८,०००।- प्राप्त गरेको पाइयो । सहरी बालशिक्षा कक्षा संचालन गर्दा मासिक रु.१,८००।- का दरले पारिश्रमिक दिने गरी आफूले रु.३,०००।- को कागज गराई अन्य सुविधा ब्रम्हलुट गरेको भन्ने सम्बन्धमा Tulsipur Municipality Office, Dang, proposal of urban out of school programme detail budget break down मा नै sn -3, subheading (Remuneration मा facilitator लाई मासिक रु.१,३००।- र रु.१५०।- गरी जम्मा रु.४५०।- मात्रै तोकेको र सोही बमोजिमको भरपाई देखिएकोले यसमा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार अनियमितता भएको भन्ने नदेखिँदा यसमा केही गरिरहनु परेन ।

तुलसीपुर नगरपालिका ५ को नयाँ बसपार्कस्थित घडेरी वितरणको क्रममा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेसन पास गर्दा निज सुभास गौतमले प्रतिव्यक्ति रु.५,००,०००।- का दरले रकम लिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त बसपार्कको घडेरी "क", "ख", र "ग" गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरी वितरण गरेको पाइयो । तुलसीपुर न.पा. बोर्डको मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयानुसार न.पा.को तर्फबाट मालपोत कार्यालय घोराही, दाङमा गई "क" श्रेणीको घडेरीको लागि रजिष्ट्रेसन पास गर्ने अख्तियारी सुभास गौतमलाई दिएको देखिन्छ । "क"

श्रेणीको घडेरीमा रहेको जम्मा २३ प्लटमध्ये २१ प्लट मात्र वितरण भएको पाइयो । उक्त घडेरी अस्थाई निस्सा लिएकै व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने र यस बापत प्रतिव्यक्ति रु.२०,०००।- का दरले त्यस कार्यालयको कर शाखामा राजस्व जम्मा गर्ने भनी न.पा. बोर्डबाट मिति २०६६।१०।२८ मा निर्णय भए अनुसार २१ वटा प्लटको जम्मा रु.४,२०,०००।- जम्मा गरेको भनी तुलसीपुर न.पा. कार्यालयको मिति २०७०।१०।१५ को पत्रबाट लेखी आएको र उक्त घडेरी रजिष्ट्रेसन पास गरी लिने व्यक्तिसँग बुझ्दा समेत रु.२०,०००।- मात्रै जम्मा गरेको भनी जानकारी दिएकोले उजुरीमा सत्यता नदेखिएको र उजुरीमा लेखिएको आरोप पुष्टचाई हुने आधार नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७१. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव ठाकुरप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज ठाकुरप्रसाद निरौलाले मिति २०३९।३।० मा ना.सु.पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०४३।६।५ मा शाखा अधिकृत र मिति २०६४।१०।१ मा उपसचिव पदमा बढुवा भई विभिन्न कार्यालयहरू हुँदै हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजको विभिन्न ठाउँमा गरी जम्मा ९ बिघा १६ धुर जग्गा रहेकोमा सो जग्गाको अंशियार निज ठाकुरप्रसाद निरौला र भाइ मदनकुमार निरौला रहेको देखिन्छ । निजको जाँच अवधिको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विश्लेषण गरी हेर्दा सरकारी सेवा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म तलबभत्ताबाट रु.१६,६२,५७२।- र जग्गा बिक्रीबाट रु.४३,८७,२००।- समेत गरी जम्मा रु.६०,४९,७७२।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजको खर्चतर्फ घर निर्माणमा रु.३५,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.१४,६५०००।-, शेयर खरिदमा रु.१२०००।- र बैंक मौज्दात रु.१,८२,९८७।- समेत गरी जम्मा रु. ५१,५९,९८७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखियो । समग्रमा निजको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय आर्जन गरेको रकम नै बढी हुन आउने देखिएकोले निजले अमिल्दो वा अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७२. मेरा मावलीतर्फका बाजे बराजुले वि.सं. १९६२ आषाढ २२ गते पाञ्चायन नर्मदेश्वर नारायण गुठी स्थापना गर्न दान गरिबक्सेको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.२४ कि.नं. २२, २३ र १०९० को गुठी जग्गालाई प्यूखा भोसिको टोल बस्ने गौरत्न स्थापित, सिद्धीरत्न स्थापित र कान्छारत्न स्थापित समेतले रैकर दर्ता गरी गुठीको घर जग्गा हडपेको हुँदा छानबिन गरी गुठी कायम गरी पाउँ भनी बैकुण्ठप्रसाद श्रेष्ठको वारेस गणेशबहादुर राउतले आयोगमा दिएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा राजवैध देवानन्द र निजकी कान्छी श्रीमती पद्म कुमारीले वि.सं. १९६२ आषाढ २२ गते रोज ४ मा गरिदिएको लिखतबाट निजहरूले पांचायन नर्मदेश्वर नारायण मन्दिरदेखि पश्चिमतर्फको २ नाले जावखाघर र मन्दिरदेखि पछाडिपट्टिको १ नाले घर गुठी राखेको देखिएकोमा का.जि.का.म.न.पा. २४ सिट नं. १०२-११०४-१४ कि.नं. २२, २३ र सिट नं. १०२-११०४-०९ कि.नं. १०९० को जग्गा उक्त लिखत बमोजिम निजी गुठीको हुनका लागि ती जग्गाको पूर्व र उत्तर वा दक्षिणतर्फ पाञ्चायन नर्मदेश्वर नारायणको मन्दिर हुनुपर्नेमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम मिति २०३४।३।१९ मा भएको नक्सा तथा फिल्डबुकबाट ती जग्गाको पूर्व र उत्तर वा दक्षिणतर्फ कुनै मन्दिर नभई अन्य व्यक्तिहरूको घर तथा सडक भएको देखिनुका साथै उल्लेखित जग्गा नापीको समयमा नै फिल्डबुकको प्रमाण संकेत महलमा रसिद नं. र

जग्गावालाको व्यहोरा महलमा भोग समेत उल्लेख गरी नापी भएको घर जग्गा सोही व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७३. काठमाडौं जिल्ला साबिक बौद्ध गा.वि.स. ८क को कि.नं. १८ को क्षेत्रफल ४-९-०-० जग्गा मेरो पिता हर्षबहादुर प्रधान र का.ई. मनघल टोल बस्ने मानकाजी शाक्यका नाममा नापनक्सा भई बौद्ध महांकाल बस्ने अमरबहादुर बोहोरा मोही जनिई निजले भोगचलन गरी आएको जग्गालाई मोहीका हकदारले रैकर दर्ता गरी पाउँ भनी निवदेन दिएको र मालपोत कार्यालयले पनि जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो तिरान, भोग समेतको आवश्यक छानबिन तथा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फिल्डबुकमा लेखिएका जग्गाधनीलाई नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको दर्ता निर्णय बदर गरी पाउँ भनी हर्षबहादुर प्रधानांगको वारेस आनन्दभक्त प्रधानांगले दिएका उजुरीका सम्बन्धमा ज्ञानेश्वर विष्णुपादुका नानक मठ गुठीको बौद्ध गा.वि.स. ८क को कि.नं. १८ को क्षेत्रफल रोपनी ४-९-०-० जग्गाको दर्तावाला पिता अम्बरबहादुर बोहराको २०२९ सालमा परलोक भई हकखाने म र दाजु भएकोमा दाजु शेषबहादुरको मन्जुरीले मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी पाउँ भनी मेकबहादुर बोहराले काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ। फिल्डबुकमा लेखिएका जग्गाधनीहरूका नाममा ७ दिने म्याद जारी हुँदा ठेगाना स्पष्ट हुन नसकी म्याद फिर्ता भएको, हकदाबी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको र उक्त जग्गा निज उजुरीकर्ताको पिताको नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने विषयमा निजबाट साबिक दर्ता, तिरो सम्बन्धी ठोस सबुद प्रमाण समेत पेश हुन सकेको अवस्था रहे भएको नदेखिएकोले आनन्दबहादुर प्रधानांगबाट पेश भएको उक्त उजुरीका सम्बन्धमा केही गरिरहनुपर्ने नदेखिएको हुँदा आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७४. काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख (हाल अवकाश प्राप्त) डा.बाबुराम गौतमले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा डा. बाबुराम गौतम २०४२ सालबाट तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतमा स्वास्थ्य अधिकृत (अधिकृत तृतीय श्रेणी) पदमा स्थायी सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् २०५३ र २०६३ सालमा बढुवा हुँदै निर्देशक (अधिकृत नवौं तह) पदबाट २०७० असोजदेखि अवकाश भएको देखिन्छ ।

निज डा. बाबुराम गौतमको गुल्मी जिल्लाको बलेटक्सारको पैतृक घर र खेतबारी तथा रूपन्देही जिल्लाको दुधराक्षको जग्गा समेत २०४० सालमा बाबुआमा तथा दाजु समेतसँग अंशवण्डा भएको र हाल काठमाडौं ३ तिलिङ्गेटारमा घर निर्माण गरी पत्नी राधाकुमारी र छोरी ज्योती र छोरा निश्चल समेत सगोलमा रहे बसेको देखिन्छ भने अंशियार दाजु र बाबु आमाको मृत्यु भई बाबुआमाको नामको जग्गा जमिन नामसारी हुन बाँकी देखिन्छ। छोरी ज्योती चिकित्सकको रूपमा बयोधा अस्पतालमा कार्यरत रहेको र छोरा पाकिस्तानमा छात्रवृत्ति अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान अध्ययनरत देखिन्छ ।

सेवा प्रवेशपछि तलबभत्ता, वैदेशिक भ्रमण बापत पाएको सुविधाको रकमबाट हाल घर बनाई बसोबास गरिरहेको जग्गा खरिद गरी २०५१ सालमा एक तल्ला घर बनाई अंश बापत पाएको रूपन्देहीको जग्गा बिक्री र बचत तलबभत्ताबाट २०५७, २०६५ र २०६७ मा तल्ला थप गरेको, तथा ससुरालीतर्फ निजकी श्रीमती एकमात्र सन्तान भएकाले श्रीमतीको आमाबाट नवलपरासीको प्रतापपुरमा करिब १.५ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बकस प्राप्त गरेको देखिन्छ। उल्लिखित अवस्थाका अतिरिक्त अंश र बकसबाट पाएको जग्गा जमिनको आय,

तलबभत्ता र वैदेशिक भ्रमणको सुविधाको आय र चिकित्सकको रूपमा कार्यालय समय अतिरिक्त काम गर्दा प्राप्त गरेको सुविधा निजको प्रमुख आय रहेको तथा घर निर्माण र छोरीको अध्ययन खर्च तथा छोराको फुटकर खर्च प्रमुख व्यय रहेको देखिन्छ । डा. बाबुराम गौतमको समग्र आयव्यय हेर्दा निजको आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.२९,५७,७९०।-, विदेश भ्रमणबाट रु.५,८८,११२।-, बैंक/वित्तीय संस्था र कर्मचारी संचयकोषबाट लिएको विभिन्न ऋण तथा सापटीबाट रु.२,९७,६१९।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१०,७६,०००।- र घर बहालबाट रु.१६,५६,०००।- समेत गरी जम्मा रु.६५,७५,२२१।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ काठमाडौंमा जग्गा खरिद गर्दाको मूल्य २ लाख ६४ हजार, शेयरको खरिद मूल्य रु.२५,५००।- ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नमा रु.४,७१,८४६।-, छोरीको अध्ययन खर्च बापत रु.१४,००,०००।- समेत जम्मा रु.४५,६१,१०७।- व्यय भएको अवस्था देखिन्छ । निज बाबुराम गौतम र श्रीमती राधाकुमारी समेतको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १९,४०,६११ ।- हाल मौज्दात रहेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ ।

यसरी निज डा. बाबुराम गौतमको समग्र आय/व्यय हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो रूपमा जीवनयापन गरेको देखिन नआएकोले पछि नयाँ र थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७५. धनुषा जिल्ला विन्धी गा.वि.स.मा दलित दलान भवन केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएकोमा पुनः जिल्ला विकास समितिबाट सोही भवन निर्माण गर्ने प्रयोजन देखाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केवल शर्मा लगायतले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा धनुषा जिल्लास्थित विन्धी गा.वि.स. ६ मा निर्मित दलित दलान भवन निर्माणका लागि २०५१ सालमा नै आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्यका लागि जग हालिसकेको, उक्त भवन निर्माण तत्काल अधुरो रहेकोमा जि.वि.स.को बजेटबाट थप रु.२,००,०००।- छुटचाई केवल ठाकुरको अध्यक्षतामा ७ सदसीय समिति गठन गरी उक्त समितिबाट काम सुरु गराइएको तथा Rural Development Foundation बाट समेत दलित महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो भवन निर्माणका लागि रु.१,२५,०००।- प्राप्त भएको देखिन्छ ।

जि.वि.स. तथा Rural Development Foundation बाट प्राप्त रकम खर्च गरी अधुरो दलित दलान भवन निर्माण भएको भनी स्थानीय स्तरमा गा.वि.स.को कार्यालय विन्धीले सर्जमिन मुचुल्का गरी पठाएको साथै Rural Development Foundation तथा गा.वि.स.को कार्यालय विन्धीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाबाट प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार समेत उक्त भवन रु.३,७९,३०६।८८ को लागतमा निर्माण भएको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले Rural Development Foundation को सहयोगमा अधुरो दलित दलान भवन तयार गरिएकोमा सोही भवन निर्माण गर्ने भनी जि.वि.स.बाट रकम लिई अनियमितता गरेको भनी प्राप्त उजुरी पुष्टि हुनसक्ने आधार स्थापित हुन सकेको नदेखिएकाले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७६. सशस्त्र प्रहरी बलका नायब उपरीक्षक यादव विश्वकर्माले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरीबल युक्ति तालिम महाविद्यालय, बर्दघाटका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक यादव विश्वकर्माले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको पदबाट सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेको देखियो । निजले हालसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको विभिन्न कार्यालयहरूमा रही अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजको जाँच अवधिको आय तथा व्ययको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.९,९१,१४०।-, निजका परिवार एकासगोलमा रहेकोले निजको भाइको तलबभत्ता रु.१२,४५,८७२।-, बैंकबाट रु.३,००,०००।- र कर्मचारी संचयकोषबाट पटक पटक गरी रु.२,८६,५००।- ऋण लिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनबाट रु.६,२५,४५७।- र आमाको नामको जग्गा बिक्रीबाट रु.७६,०००।- समेत परिवारको कुल आय रु.३५,२४,९६९।- आर्जन गरेको देखियो । यसै अवधिमा आमा सुन्तली विश्वकर्माको नाममा दाङ तुलसीपुरमा रु.६,१०,०००।- मा जग्गा खरिद गरेको र कर्मचारी संचयकोषको रु.१,३५,४९७।- ऋण तिरेको समेत जम्मा रु.७,४५,५९७।- खर्च भएको देखिन्छ । सार्वजनिक सेवामा रहँदाको अवधिमा बैंकमा रु.१,४३,९४२।- मात्र मौज्दात रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कुल खर्च तथा मौज्दात जम्मा रु.८,८९,४३९।- भएको देखियो । उल्लेखित आय र व्ययको विश्लेषणबाट निजको आयको तुलनामा व्यय कम देखिन आएको हुँदा निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७७. हाल बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत ना.सु. लक्ष्मीदेवी भुसालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज लक्ष्मीदेवी भुसाल मिति २०५३ साल जेष्ठदेखि रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको खरिदार पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६६ साल असारदेखि रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज लक्ष्मीदेवी भुसालको परिवारमा पति कोपिलाल भुसाल, छोरा निरज भुसाल, छोरी सुप्रिया भुसाल, सासु गोमता भुसाल, देवर डोलराज भुसाल, देवरानी गंगा भुसाल, देवर कमलनाथ भुसाल, नरभुपाल भुसाल, भतिज आशुतोष भुसाल र भतिजी सृजना भुसाल रहेका र निजहरूबीच अंशवण्डा भएको देखिदैन ।

निज लक्ष्मीदेवी भुसाल र निजका पति कोपीलाल पनि निजामती सेवाको अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजहरूको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी आयतर्फ हेर्दा तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.२१,४५,३७७।-, कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी बापत प्राप्त रु.१४,३८,७००।-, कोपीलालले कर्मचारी संचयकोषबाट घरकर्जा बापत प्राप्त रु.१६,७८,०००।-, जग्गा बिक्री बापत प्राप्त रु.६,६५,०००।-, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रु.२,२५,७१७।-, औषधी उपचार बापत रु.१,२५,४००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट आय बापत रु.८०,०००।- समेत कुल जम्मा रु.६३,५८,१९४।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ । निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.१७,४०,७२६।-, जग्गा खरिदमा रु.३,८०,७००।-, बैंक तथा वित्तीय र अन्य संस्थाको शेयर खरिदमा रु.१,९३,६००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,७८,०००।-, क.सं. कोषको सापटी फिर्ता गरेको रु.८,९०,०९६।-, छोराको अध्ययन बापत खर्च भएको रु.१५,००,०००।-, अन्य खर्च बापत रु.७,५००।- र बैंक मौज्दात रु.१,०९,०३१।- समेत गरी कुल जम्मा रु.५०,९९,६५३।- खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७८. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा ३७ लाख बराबरका पुस्तक लगायतका सामान खरिद भएकोमा ८ लाखको मात्र दाखिला गरी अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा पुस्तक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको बयान तथा पुस्तकालयको भौतिक अवलोकन समेत गरी हेर्दा खरिद भएका पुस्तक DM/Mch कोर्षसँग सम्बन्धित रहेको देखियो । खरिद भएको पुस्तक पुस्तकालयमा नै रहेको देखिएको हुँदा

उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम खरिद भए भन्दा कम पुस्तकमात्र दाखिला भएको भन्ने व्यहोरा प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा पछि थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२७९. नेपाल वायुसेवा निगमको निर्देशक पदमा (फ्लाइट रिभ्यु कमिटी विमानस्थलमा) कार्यरत डा.किरण राणा पौडेलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज डा.किरण राणा पौडेल २०४० सालमा नेपाल वायुसेवाको निगमको कम्युनिकेसन अफिसर पदमा नियुक्त भै २०४८ सालमा सिनियर कम्युनिकेसन अफिसर र २०५३ देखि ९ औं पदमा कामु हुँदै बढुवा र २०६५ देखि १० औं पदमा बढुवा हाल सोही तहमा कार्यरत रहँदै आएको र निजका पति कृष्णविक्रम पौडेल क्षेत्री २०३३ सालमा नेपाल वायुसेवाको निगमको पदमा नियुक्त भई सन् १९८१ मा छात्रवृत्तिमा पाइलट अध्ययन गरी सन् १९८१ अप्रिलदेखि जुनियर पाइलटको रूपमा र २०५१ सालदेखि वरिष्ठ पाइलटको रूपमा कार्यरत रहँदै आएको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि निजको आफ्नो र परिवारको यस अवधिको आय स्रोत विश्लेषण गरी हेर्दा निज किरण राणा पौडेले तलबभत्ता बापत प्राप्त गरेको रु.४६,९५,६२५।-, विदेश भ्रमण र वैदेशिक तालिम बापत प्राप्त रकम रु.२५,७०,२४१।- र निजको पति क्याप्टेन कृष्णविक्रम पौडेले तलबभत्ता बापत प्राप्त गरेको रु.१,७८,६८,१५६।-, विदेश भ्रमण र वैदेशिक तालिम बापत प्राप्त रकम रु.५१,६१,११९।- राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरे बापत पाएका विभिन्न भत्ताहरू रु.१,२६,०५,१४२।- र निजहरूको घरबहालको आय रु.२५,४४,७८३।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१८,०००।-, शेयरको नगद लाभांश बापत प्राप्त रु.७,६७,११९।-, बीमा भुत्तानीमा प्राप्त थप रकम रु.२,७३,८९५।- र मुद्दती/बचत खाता ब्याज बापत रु.४८,४८,९८८।- समेत जम्मा रु.५,४३,४८,७०९।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.९८,६८,६१०।-, घर निर्माणमा रु.५,७५,९६०।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.८,०००।-, विद्युतीय सामान खरिदमा रु.६६,०००।-, शेयर खरिदमा रु.११,१२,९००।-, बैंक मौज्दात रु.२,४६,३४,४८७।- र नगद मौज्दात रु. ५२,०००।- समेत गरी जम्मा रु.३,६४,९९,३१८।- खर्च गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यस अवस्थामा फरक बचत रकम निजहरूको छोराहरूको अध्ययन, औषधी उपचार, भ्रमण तथा घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च मानी हाल निज तथा निजका श्रीमान् र छोराको नाममा विभिन्न बैंकहरूमा मौज्दात रहेको ने.रु.२,४६,३४,४८७।- र अमेरिकी डलर १८६७ मात्र निजको प्रामाणिक बचत रकम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएकोले निजको सम्पत्ति अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८०. वीर अस्पतालका शाखा अधिकृत रीता तुलाधरले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज निज रीता तुलाधर वीर अस्पतालको शाखा अधिकृत पदमा २०४५ सालमा करारमा नियुक्त भई हालसम्म करारमा म्याद थप हुँदै सोही पदमा कार्यरत रहँदै आएको देखिन्छ । निजका पति भगवानरत्न तुलाधर २०३१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई २०३६ सालमा उप प्राध्यापकमा बढुवा भई सोही समयदेखि क्याम्पस प्रमुख पदमा प्रथम श्रेणीको तलबभत्ता पाउने गरी कार्यरत रहेको र

२०४७ सालदेखि सह प्राध्यापक पदमा बढुवा भई २०५९ साल माघ देखिबाट राजीनामा दिई केही समय UNESCO लगायतका संस्थामा करारमा काम गरेको र हाल निवित्तृभरण प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि निजको आफ्नो र परिवारको यस अवधिको आय स्रोत विश्लेषण गरी हेर्दा निज रीता तुलाधरले तलबभत्ता बापत प्राप्त गरेको रु.२५,९०,२४२।-, निजका पति भगवानरत्न तुलाधरले तलबभत्ता, निवृत्तिभरण बापत प्राप्त रकम रु.३६,६५,७७७।-, छोरा सुवास तुलाधरले तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.२,८२,८००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.६५,९२,०५०।-, शेयरको नगद लाभांश बापत प्राप्त रु.३०,५००।-, मुद्दती/बचत खाताको ब्याज बापत प्राप्त आम्दानी रु.५०,७८,९८७।- समेत जम्मा रु.१,८२,४०,३५६।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.१,५०,०००।-, घर निर्माणमा रु.१२,८१,८५६।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,८५,३००।- , विद्युतीय सामान खरिदमा रु.४५,०००।-, शेयर खरिदमा रु.४४,१५०।-, सुन खरिदमा रु.१५,४०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.८३,००,२४८।-र नगद मौज्दात रु.४०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,१६,८६,५५४।- खर्च गरेको देखिँदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यस अवस्थामा फरक बचत रकम निजहरूको छोरा र छोरीहरूको अध्ययन, औषधी उपचार, भ्रमण तथा घरायसी कामको प्रयोजनमा खर्च मानी हाल निज तथा निजका श्रीमान् र छोराको नाममा विभिन्न बैंकहरूमा मौज्दात रहेको रु.८३,००,२४८।- मात्र निजको प्रामाणिक बचत रकम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उक्त आयबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिन आएकोले निजको सम्पत्ति अमिल्दो एवं अस्वाभाविक नदेखिएको तथा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८१. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान अधिकृत पदमा कार्यरत हेमबहादुर भण्डारीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज हेमबहादुर भण्डारीले मिति २०४६।१२।१२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्ला कार्यालय झापाबाट अनुसन्धान सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५०।२।१ मा वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक पदमा बढुवा भई मिति २०६८।४।२२ सम्म सो पदमा बहाल रही मिति २०६८।४।२२ मा अनुसन्धान अधिकृत पदमा बढुवा भई हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिंहदरबारमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले अंशबण्डा बापत कुनै पनि पुख्यौंली सम्पत्ति हालसम्म प्राप्त गरेको देखिदैन । निजकी श्रीमती मञ्जु घिमिरे भण्डारीको नाममा जिल्ला झापा अनारमणि गा.वि.स.३ स्थित कि.नं. २३८० को साढे ९ धुर जमिन निजका पिता दिलनाथ घिमिरेले मिति २०५०।७।१९ मा बकसपत्रबाट हस्तान्तरण गरेको जग्गा रु. १२,००,०००।- मा २०६२ सालमा बिक्री गरेको देखिन्छ ।

निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले जागिर अवधिमा तलबभत्ता रासन, इन्टेलिजेन्ट भत्ता र बिदा बापत रु.२३,६५,९०६।- प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त रकमको जीवन निर्वाह खर्च कटाउँदा बचत हुने रु.१६,५६,१३५।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी स्वरूप प्राप्त रु.२२,५५,०००।, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.८४,०४,५७६।-, क.सं सापटीबाट प्राप्त रु.५,१३,८९१।- र सुन बिक्रीबाट प्राप्त रु.३,००,०००।- गरी कुल जम्मा रु.१,३१,२९,६०२।- निजको आर्जन देखिन्छ । निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.४८,०४,५७६।-, जग्गा खरिदमा रु.५२,७६,०००।-, शेयर खरिदमा रु.४,०००।-, विद्युतीय सामान खरिदमा रु.१६,०००।-, बैंक तथा

वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता गरेको रु.२२,५५,०००।-, बैंक मौज्दात रु.५,५०,०००।- गरी जम्मा रु.१,२९,०५,५७६।- खर्च गरेको देखिन आई रु.२,२४,०२६।- बचत कायम हुन आउने देखिँदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी भएको देखिन आयो । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने देखिन नआएकाले, पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८२. अर्जुनबहादुर अधिकारीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अर्जुनबहादुर अधिकारी मिति २०४०।१।२ देखि २०४२।१।२ सम्म गृह मन्त्रालयमा खरिदार पदमा र २०४२।१।३ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशक पदमा प्रवेश गरी हाल सोही बैंकको निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निज अर्जुनबहादुर अधिकारीको समग्र आयव्यय हेर्दा निजको आयतर्फ तलब रु.३९,७४,८२३।- भ्रमण भत्ता रु.१९,३४,९०५।-, प्रशिक्षण भत्ता रु.९७,०७५।-, मर्मत सापटी रु.३,२५,०००।-, संचयकोष सापटी रु.३,८१,८००।-, प्रविधि सापटी रु.१,४०,०००।-, मोटरसाइकल बिक्री रु.५५,०००।-, कर्मचारी सापटी रु.२५,००,८८४।-, का.मु. भत्ता रु.१७३०३०।-, घर जग्गा बिक्री रु.१२,५०,५००।-, कर्मचारी कल्याण कोष सापटी भुक्तानी रु.६०,५२,६२१।- शेयर बिक्री रु.१८,१२,३१७- औषधी भुक्तानी रु.१३,६५,२३१।-, औषधी भुक्तानी रकममा ब्याज रु.२,८५,८०१।-, कर्जा प्राप्ति रु.९,९०,०००।-, सवारी साधन कर्जा रु.८००००।-, छोराले विदेशबाट पठाएको रु.४,०९,०७४।-, बिदाको रकम रु.१,३३,३१०।- र वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त ब्याज रु.१,६८,८८४।- भै कुल आय रु.२,२१,३०,२५५।- देखियो ।

निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.१४,६०,२५०।-, घर निर्माणमा रु.१०,४०,०००।- कर्मचारी कल्याण कोष सापटी चुक्ता रु.३७,३३,४८८।- शेयर खरिद रु.२०,१५,४४०।-, शिक्षामा खर्च रु.१९,६०,०००।- संचयकोष बुझाएको रु.२,८४,४००।-, सवारी साधन खरिद रु.१९,८०,०००।-, सुन खरिद रु.१,२१,४६९।- कर्जा चुक्ता रु.१०,९४,५०९।- छोरीलाई दिएको सापटी रु.१०,००,०००।-, टि.भी. खरिद रु.५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.८,३१,५९६ गरी जम्मा व्यय रु.१,५५,७१,१५२।- देखियो । यसरी आय रु.२,२१,३०,२५५।- र व्यय रु.१,५५,७१,१५२।- भै मौज्दात रु.६५,५९,१०३।- देखिँदा आयको तुलनामा व्यय कम भएको र क्यासफलोको कुनै चरणमा ऋणात्मक अवस्था नदेखिएकोले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहीं कतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८३. सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर चितवनमा खरिदार पदमा कार्यरत राजकुमार कटुवालले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज राजकुमार कटुवालले मिति २०६७।१२।२८ मा खरिदार पदमा नियुक्ति पाई सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर चितवनमा मिति २०६७।१२।२८ देखि २०६८।२।३० सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६८।३।१ देखि निजलाई टोल बुथ काउन्टर मझिमटार नौबिसेमा काजमा खटाएको देखिन्छ । निजलाई आयोगको मिति २०७०।५।११ को निर्णयानुसार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भै हाल निज निलम्बनमा रहेको देखिन्छ । निज राजकुमार कटुवालको हालसम्म अंशवण्डा नभएको र निजले सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात् कुनै पनि भौतिक सम्पत्ति सिर्जना गरेको देखिदैन ।

निज राजकुमार कटुवालको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा तलबभत्ता बापत रु.५,५६,३३८। प्राप्त गरेको देखिन्छ। उक्त रकमको जीवन निर्वाह खर्च कटाउँदा बचत हुने रु.३,८९,४३८। मात्रै निजको आम्दानीको स्रोत देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा बैंक मौज्दात रु.४६,१३२।- देखिएकाले निजको रु.३,४३,३०६।- बचत कायम हुन आउने देखिंदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी भएको देखिन आयो। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने देखिन नआएकाले, पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२८४. नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा रही पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बमबहादुर भण्डारीले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पैत्रिक ठेगाना लमजुङ जिल्ला भुलभुले गा.वि.स. ५ भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका १६ म्हेपी, जनमार्गमा बसोबास गर्ने नेपाल प्रहरी सेवा अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, पोखरामा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारी मिति २०४४।१२।२९ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी मिति २०६९।९।४ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भई हाल सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निज बमबहादुर भण्डारीको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजले तलबभत्ता बापत रु.१८,८५,६६७।-, विदेश भ्रमणबाट रु.५७,६६,७४९।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.६२,०००।-, घर बहालबाट रु.७६,२९,४१८।-, ऋण सापटीबाट रु.१७,१८,०१४।-, कृषि आय स्वरूप रु.१४,९१,६५०।- र श्रीमतीको नाममा रहेको किचेन मार्टबाट रु.३३,४५९।- ब्याजबाट प्राप्त रु.७,१६,९०७।- समेत गरी रु.१,९३,०३,८६४।- आर्जन गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु. ६६,०५,०००।-, घर निर्माणमा रु.२७,४०,०००।-, बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रु.१९,८२,०११।-, शेयर खरिदमा रु.१,५३,५००।-, दुईजना छोराहरूको पढाइ खर्च रु.२९,६६,७७४।-, किचेन मार्टमा गरेको लगानी रु.९,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१४,६२,५२८।- गरी रु.१,६८,०९,८१३।- खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.२४,९४,०५१।- मौज्दात रहन जाने देखिन्छ।

यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन गई रु.२४,९४,०५१।- मौज्दात रहेको गणितीय रूपमा देखिन आए तापनि निजको बैंक मौज्दात रु.१४,६२,५२८।- मात्र रहेको देखिएकाले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिंदा पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२८५. नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (एघारौं तह) को पदमा रही कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरमा कार्यरत रहकोमा मिति २०७० कार्तिक २८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएका डा. उमाकान्त झाले सार्वजनिक सेवामा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पैत्रिक ठेगाना सप्तरी जिल्ला बोरिया गा.वि.स. ५ भै हाल मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका १० मा बसोबास गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरमा कार्यरत (हाल अवकाश प्राप्त) मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.उमाकान्त झाले मिति २०३८।४।९ देखि २०३९।११।२८ सम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृतको अस्थायी पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०३९।१२।९ मा मेडिकल

अधिकृतमा स्थायी नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरी मिति २०६९।११।१३ मा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (एघारौं तह) मा बढुवा भई मिति २०७०।७।२८ मा अनिवार्य अवकाश हुनु पूर्वसम्म कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज डा. उमाकान्त झाको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले तलबभत्ता बापत रु.२६,६०,७८७।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रकम रु.७,९४,५७५।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.२१,९२,१०८।-, कृषि आय स्वरूप प्राप्त रु.३,८५,०००।- र ऋण सापटी स्वरूप प्राप्त रु.३०,५०,०००।-, गरी रु. ९०,८२,४७०।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.२९,५६,०००।-, घर निर्माणमा रु.२,५०,०००।-, बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रु.२७,८६,१२३।-, कार खरिदमा रु.१३,९५,०००।-, स्कुटर खरिदमा रु.१,१८,०००।-, छोराको पढाइ खर्च रु.९,१४,८५५।- र बैंक मौज्दात रु.७४,८६१।- गरी रु.९६,८१,८३९।- खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.२१,००,०७३।- रहन जाने देखिन्छ । यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन गई रु.२१,००,०७३।- मौज्दात रहेको गणितीय रूपमा देखिन आए तापनि निजको बैंक मौज्दात रु.७४,८६१।- मात्र रहेको देखिएकाले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर रिडर पदमा रही ललितपुर वितरण केन्द्रमा कार्यरत वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका-९ मा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ललितपुर वितरण केन्द्रमा कार्यरत वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ मिति २०४०।१२।२६ देखि २०५०।४।३१ सम्म विद्युत् विकास विभागको अस्थायी खरिदार पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०५०।४।३२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थायी मिटर रिडर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र मिति २०५६।११।१२ मा मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले तलबभत्ता बापत प्राप्त गरेको रु.२३,९८,०६९।-, श्रीमतीको नाममा दर्ता भएको ल्याङ्वेज सेन्टरबाट प्राप्त गरेको रु.५,००,०००।- र ऋण सापटी बापत प्राप्त गरेको रु.१५,८६,४४८।-, समेत गरी जम्मा रु.४४,८४,५१७।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.९०,३००।-, घर निर्माणमा रु.३०,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१,९५,०००।, सवारी साधन खरिदमा रु.२,५२,०००।-, श्रीमतीको नाममा व्यवसाय संचालनका लागि रु.१,००,०००।-, छोराछोरीहरूको पढाइ खर्च रु.४,५८,६९५।- र बैंक मौज्दात रु.२७,३४१।- समेत गरी जम्मा रु.४१,२३,३३६।- खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.३,६१,१८१।- रहन जाने देखिन्छ । यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन गई रु.३,६१,१८१।- मौज्दात रहेको गणितीय रूपमा देखिन आए तापनि निजको बैंक मौज्दात रु.२७,३४१।- मात्र रहेको देखिएकोले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फोरम्यान पदमा रही ललितपुर वितरण केन्द्रमा कार्यरत सुवाकर मलेकुले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला, ललितपरु उपमहानगरपालिका-३ स्थायी बसोबास गर्ने बस्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ललितपुर वितरण केन्द्रमा कार्यरत सुभाकर मलेकु मिति २०४०।५।१५ देखि २०५०।५।३ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अस्थायी फोरम्यान पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०५०।५।४ मा स्थायी फोरम्यान पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज सुवाकर मलेकुको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजको आयतर्फ निजले तलब भत्ताबापत प्राप्त गरेको रु.२१,३४,५४८।-, ऋण सापटी बापत प्राप्त गरेको रु.७,३०,०००।- र घरबहालबाट प्राप्त रु.१,२०,०००।- गरी जम्मा रु.२९,८४,५४८।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.१,०२,०००।-, घर निर्माणमा रु.५,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२,२०,०००।- र दुई छोरीहरूको पढाई खर्च रु.४,१३,६०३।- र बैंकमा जम्मा रहेको रु.१६,०००।- समेत गरी रु.२०,५१,६०३।- खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.९,३२,९४५।- मौज्दात रहन जाने देखिन्छ । निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन गई रु.९,३२,९४५।- मौज्दात रहेको गणितीय रूपमा देखिन आए तापनि निजको बैंक मौज्दात रु.१६,०००।- मात्र रहेको देखिएकाले सोही रकमलाई हालको मौज्दात मानी निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र उच्च जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८८. लोकसेवा आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत जगन्नाथ खनालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका-१९ मा स्थायी बसोबास भएका जगन्नाथ खनाल २०३३ सालमा मुखिया पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । निज हाल लोकसेवा आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजले आय अवधिमा तलबभत्ताबाट रु.१२,०७,९२५।३१, जग्गा बिक्रीबाट रु.१५,०००।-, कर्मचारी संचयकोष ऋण सापटीबाट रु.७,१५,७००।-, लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भत्ता रु.१२,४४,२०८।४८, सवारी साधन बिक्रीबाट रु.६,००,०००।- जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत रु.७,१५,७००।- समेत गरी जम्मा रु.४२,९३,८३३।७९ आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.७,४८,०००।-, घर निर्माणमा रु.१५,००,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.७,३६,०००।-, विद्युतीय सामग्री खरिदमा रु.१०,०००।- साथमा नगद मौज्दात रु.१,००,०००।- र बैंक मौज्दात रकम रु.४,३५,१६१।- समेत गरी जम्मा रु.३५,२९,१६१।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ । निजको आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.७,६४,६७२।७९ बचत हुन जाने देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२८९. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले टाइपिष्ट ग पदमा उत्तीर्ण गराई हाजिर गराएका सोमराज रावतलाई हटाई बुकचेकर पदमा नियुक्ति गरी अनियमितता गरेको भन्ने

सम्बन्धमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विज्ञापन नं. २।०६२।६३ का विभिन्न पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन भई मिति २०६८।१२।७ मा नतिजा प्रकाशन हुँदा सोमराज रावत समेत टाइपिष्ट ग पदमा सफल भएको देखिंदा निजलाई सोही पदमा नियुक्ति दिएको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०६६।१२।२ को निर्णयानुसार आन्तरिक विशेष विज्ञापन गरिए अनुसार बुकचेकर पदमा सफल भएका निजलाई सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम मिति २०६९।२।३१ मा बुकचेकर पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद २ को उपनियम २ मा नियुक्ति दिएको ३५ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पन्न मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस, न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ११ को ११.१ (च) मा नियुक्तिपत्र बुझी वा नबुझी ३५ दिनभित्र बहाली नगरी पद रिक्त रहन गएमा वैकल्पिक उमेदवारमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको देखिंदा निजले टाइपिष्ट ग पदमा नियुक्ति नबुझ्ने व्यहोरा दर्शाई निवेदन दिएको हुँदा सोही नियमहरू अनुसार निजलाई बुकचेकर पदमा नियुक्ति गरिएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२९०. नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट गा.वि.स. २ (क) कि.नं. ३७३ को १३-०-०-० रोपनी सरकारी जग्गा अनियमित तरिकाले जगन्नाथ सोतीका नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट गा.वि.स. २(क) कि. नं. १५० को सीम क्षेत्रफल ५०-७-३ जग्गा २०२९ सालमा नापी हुँदा क्षेत्रीय किताबमा गौचर जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ। यस्तो गौचर प्रकृतिको जग्गा मालपोत कार्यालय नवलपरासीका कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा मिति २०५५।३।९ मा केशवराज सापकोटाको नाममा नयाँ कित्ता कायम गरी कि.नं. ३७४ र ३७५ बाट क्षेत्रफल ३७-७-३ को जग्गा केशवराज सापकोटाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस आयोगको मिति २०६३।१।२० को निर्णय संख्या ३८५ बाट साबिकमा गौचर जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने र दर्ता गर्ने पदाधिकारीका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने र विभागीय कारबाही गर्ने गरी निर्णय भै मुद्दा दायर र कारबाही भएको देखिन्छ। कि.नं. ३७३ को क्षेत्रफल १३-०-०-० रोपनी जग्गा जगन्नाथ सोतीको नाममा २०३७ सालमा दर्ता गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र यस आयोग समक्ष पठाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ।

आयोगको उक्त निर्णयपश्चात् मिति २०६३।४।१७ मा कि.नं. ३७३ को जग्गा जगन्नाथ सोतीको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको निर्णय उपर सम्बन्धित पक्षको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी अदालतबाट मिति २०६८।४।१२ मा निज निवेदकसँग समेत बुझी जो जे निर्णय गर्नुपर्ने हो गर्नु भन्ने आदेश भएपश्चात् मालपोत कार्यालय कावासोतीबाट मिति २०६९।२।२२ मा पुनः दर्ता बदर गर्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर निज ब्रजमोहन सोतीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०६९।२।२२ को निर्णय सदर गर्ने गरी फैसला भएपश्चात् उक्त कार्यालयबाट मिति २०७०।२।१६ मा पुनः उक्त कि.नं. ३७३ को १३-०-०-० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी निर्णय भै नेपाल सरकारको नाममा कायम भइसकेको देखिँदा यसमा थप केही गरी रहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२९१. भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ६ रूपन्देहीमा कार्यरत गिरीस सिंहले पम्पसेट परीक्षण, मर्मत र माटो परीक्षण कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको लाखौं रकम विगत ५ वर्षबाट हिनामिना गर्दै आएको भन्ने समेतको सम्बन्धमा भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ६ को लागि आर्थिक वर्ष २०६२।६३ मा पम्पसेट परीक्षण, मर्मत र माटो परीक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ। सो कार्यक्रम अनुसार ३ स्थानको माटो परीक्षणका लागि रु.५,००,०००।- र ११ वटा पम्पसेट परीक्षण, मर्मतका लागि रु.६,००,०००।- गरी जम्मा रु.११,००,०००।- विनियोजन भएको देखिन्छ। आ.व. २०६२।६३ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा पम्पसेट परीक्षण, मर्मत र माटो परीक्षण कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन भएको देखिदैन। आ.व. २०६२।६३ मा विनियोजन भएको रकममध्ये माटो परीक्षण ३ वटा (EW11, EW 8 / EW 37) स्थानका लागि रु.१,६६,०००।- को दरले जम्मा रु.४,९८,०००।- खर्च भएको तथा पम्पसेट परीक्षण, मर्मत वार्षिक लक्ष्य अनुसार बसरहवा, लक्ष्मीपुर र पूर्व पहुनी क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न ११ स्थानमा प्रतिस्थापन गर्दा प्रतिगोटाको रु.५४,५००।- को दरले जम्मा रु.५,९९,५००।- खर्च भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ।

पम्पसेट परीक्षण, मर्मत र माटो परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दा कानुन अनुसार तोकिएको विधि र प्रक्रिया (सिंचाइ प्रणाली मर्मत सम्भार कार्य संचालन निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसार मर्मत निरीक्षण फारम भरिएको, अनुसूची २ अनुसार मर्मत सुधार सम्बन्धी कार्य गर्न जलउपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको र अनुसूची ३ अनुसार मर्मत सुधार कार्य सम्पन्न प्राविधिक रिपोर्ट अनुसार रकम भुक्तानी गरेको) पूरा गरी कार्यक्रम संचालन गरेको देखिँदा पम्पसेट परीक्षण, मर्मत र माटो परीक्षणसम्बन्धी कार्यमा भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ६ रूपन्देहीमा कार्यरत गिरीस सिंहले अनियमितता गर्ने काम गरेको र कानुन विपरीत काम भएको भन्न सकिने आधार नपुगेकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

२९२. नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाहले पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा बागमती अञ्चल, नुवाकोट जिल्ला, रालुका गा.वि.स. ४ पैत्रिक ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका-१० पुरानो बानेश्वर बस्ने रमेशविक्रम शाह मिति २०४०।७।३० बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षकको पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् पदोन्नति हुँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदबाट हालैमात्र सेवा निवृत्त भएको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्मको निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.२४,३२,१३०।-, विदेश भ्रमणबाट रु.१८,७७,४१४।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.३,६०,९१५।-, घर बहालबाट रु.२६,९३,५००।- र घर जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.२९,८३,०००।- समेत जम्मा स्वरूप प्राप्त रु.१,०३,४६,९५९।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.१३,७६,७५०।-, शेयर खरिदमा रु.५,७८,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.१,४२,४००।-, बैंकमा मुद्दती खातामा राखेको रु.३४,००,०००।-, घर बहालकर तिरेको रु.२,७२,०५८।- र बैंक मौज्दात रु.५,६६,४५८- समेत जम्मा रु.६३,३५,६६६।- खर्च भएको देखिएकोले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.४०,११,२९३।- बचत देखिन आउछ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र

अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेयले पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा कपिलवस्तु जिल्ला, वासखोर गा.वि.स.६, कपासी पैत्रिक ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-७ गौरीघाट बस्ने रामचन्द्र पाण्डेय मिति २०३६।८।९ बाट नेपाल विद्युत् कर्पोरेसनमा अस्थायी इन्जिनियरको पदबाट सेवा सुरु गरी हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक रु.७९,८१,३७८।-, विदेश भ्रमणबाट रु.१९,७७,९१७- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.१,५८,९०८।-, घर बहालबाट रु.३१,९४,१००।-, कृषि आय रु.६,७४,८६८।- र मिलबाट प्राप्त आम्दानी रु.६,८५,०००।- समेत जम्मा रु.१,४६,७२,१७१।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.१४,२६,७५६।-, जग्गा खरिद रु. १५,६६,८९३।-, शेयर खरिद रु.१४,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.१९,४९,०००।-, बैंक मौज्दात रु.४२,९८,९४२।-, घर बहालकर तिरेको रु.३,१९,४००।- र नगद मौज्दात रु.३६,०००।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.९६,१०,९९१।- खर्च भएको देखिएकाले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.५०,६१,१८०।- बचत देखिन आएकाले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९४. नेपाल टेलिकमका निर्देशक भगतमान सिं प्रधानले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका-२०, मरुहिटी पैत्रिक ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३ बसुन्धारा बस्ने भगतमान सिं प्रधान मिति २०३८।१०।२६ बाट नेपाल टेलिकममा अस्थायी असिस्टेन्ट इन्जिनियरको पदबाट सेवा सुरु गरी निर्देशकको पदबाट मिति २०७०।६।१६ मा सेवानिवृत्त भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक रु.१,२१,३६,५४६।-, विदेश भ्रमणबाट रु.६,५१,०४३।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.३,३२,३४०।-, घर बहालबाट रु.१३,००,१७०।- र शेयर लाभांश रु.३,४६,४३५।- समेत जम्मा रु.१,४७,६६,५३४।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ घर निर्माण रु.४९,६२,८७०।-, जग्गा खरिद रु.१,००,०००।-, शेयर खरिद रु.४,०९,३००।-, सवारी साधन खरिद रु.६,००,०००।-, बैंक मौज्दात रु.८०,९३,५९०।- र नगद मौज्दात रु.३,९२,०००।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.१,४५,५७,७६०।- खर्च भएको देखिएकाले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.२,०८,७७४।- बचत देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९५. यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका शाखा अधिकृत जीवन प्रसाद आचार्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उप महानगरपालिका १५ त्रिमूर्ति चौक बस्ने जीवनप्रसाद आचार्य मिति २०५५।९।१२ बाट जिल्ला वन कार्यालय पर्साको खरिदार

पदबाट सेवा सुरु गरी हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्सामा शाखा अधिकृत पदमा रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक रु.१२,३१,३०१।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.४,८७,५००।-, कृषि आय रु.४,४५,०००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट २१,००,०००।- र पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रु.१,३२,०००।- समेत जम्मा रु.४३,९५,८०१।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.२५,४१,०००।-, शेयर खरिद रु.१०,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.१,१९,०००।-, मालपोत तिरेको रकम रु.२१,८७५।-, कर्मचारी संचयकोष सापटी तिरेको रु.१,६७,०९३।- र बैंक मौज्दात रु.४८,४३०।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.२९,०७,३९८।- खर्च भएको देखिएकोले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.१४,८८,४०३।- बचत देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९६. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका इन्जिनियर रविन्द्र नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा का.म.न.पा. ५ पोखरेल मार्ग बस्ने रविन्द्र नेपाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियर पदमा मिति २०५८।७।२९ बाट सेवा सुरु गरी हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय र व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक रु.२४,४२,३३०।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.५७,७००।- र घर जग्गा बिक्रीबाट रु.१०,३७,३३३।- समेत गरी जम्मा रु.३५,३७,३६३।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.१५,३०,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१४,३५,९४३।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.२९,६७,९४३।- खर्च भएको देखिएकोले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.५,६९,४२०।- बचत देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९७. आ.व २०६८।६९ मा केन्द्रीय मस्त्य प्रयोगशाला बालाजुको हाताभित्र रहेको मोटर ग्यारेज भत्काई मस्त्य संग्रहालय निर्माण गर्दा राट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मस्त्य विकास कार्यक्रमका प्रमुख रमानन्द मिश्रले नक्कली बिल भरपाई बनाई रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा कृषि विभागबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदन एवं अनुसन्धानकै क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मस्त्य विकास कार्यक्रमबाट आयोग समक्ष प्राप्त हुन आएका कागजातहरू, आरोपित लगायत अन्य पदाधिकारीले बयानको क्रममा खुलाइदिएका तथ्यहरू, स्थलगत निरीक्षणको क्रममा आयोगको टोलीलाई प्राप्त भएको वास्तविक श्रव्य दृश्यहरू अध्ययन एव विश्लेषण गर्दा उक्त आ.व २०६८।६९ मा सम्पन्न भएको उक्त योजना सम्बन्धित कार्यालयको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ को पालना गरी योजना सम्पन्न भएको, योजनासँग सम्बन्धित श्रेस्ताहरू समेत दुरुस्त राखिएको पाइएको र म.ले.प. प्रतिवेदनबाट समेत बेरुजु भएको भनी नऔंल्याइएको र स्थलगत निरीक्षणको क्रममा योजनाको काम सम्पन्न पश्चात् उक्त

संग्रहालयको वर्तमान संरचना समेत योजना मुताविककै भएको र हाल मस्त्य संग्रहालयबाट मस्त्य पालन सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू संचालन हुँदै आएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९८. तनहुँ जिल्लाको शक्तिश्वरा गा.वि.स.देखि लम्जुङ जिल्लाको खत्रीठाटी सम्मको भि.सी. शेरबहादुर मार्गको लागि आ.व.२०६६।६७ मा विनियोजित रकमबाट कुनै पनि काम नगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उदयबहादुर अधिकारीले हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जि.वि.स. तनहुँबाट प्राप्त श्रेस्ताहरू, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनहुँबाट प्राप्त प्राविधिक प्रतिवेदन, म.ले.प. प्रतिवेदन, सम्बन्धित आरोपितले आयोग समक्ष दिएको बयान, स्थलगत निरीक्षणको क्रममा आयोगबाट खटिएको अनुसन्धानको टोलीले पाएको वास्तविक वस्तुस्थिति र सोही टोली समक्ष स्थानीय जनताबाट खुल्न आएका तथ्यहरू अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट प्राप्त श्रेस्ताहरूमा देखिए अनुरूप नै बाटोको मर्मत एवं सम्भारको कार्य सम्पन्न भएको पाइनु र स्थलगत निरीक्षणको क्रममा आ.व. २०६६।६७ मा उक्त योजनाको काम द्रुततर रूपले सम्पन्न भएको कारणले गर्दा नै हिउँद एवं वर्षायाममा समेत सहज रूपले मोटर चल्ने अवस्थामा उक्त मार्ग रूपान्तरित हुन सकेको र स्थानीय जनता समेत लाभान्वित भएको भन्ने स्थानीय जनताबाट नै आयोगको टोलीलाई जानकारी गराएको हुँदा प्रस्तुत उजुरीमा उल्लेखित व्यहोरा अनुरूप आरोपित व्यक्तिले विनियोजित रकममा अनियमितता गरेको भन्ने आधारहरू देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

२९९. आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडामा हाल ना.सु. पदमा कार्यरत श्रीधर पन्तले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा श्रीधर पन्तले मिति २०३४।१२।२७ मा खरिदार पदमा नियुक्ति पाई सो पदमा रही विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत रहँदै आएकोमा २०६५ सालमा ना.सु. पदमा पदोन्नति भई सोही बखतदेखि हालसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज श्रीधर पन्तको २०४३ साल असारमा अंशवण्डा भइसकेको देखिन्छ र निजले सार्वजनिक पद धारण पश्चात् काठमाडौं, हेटौंडा र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा केही भौतिक सम्पत्तिहरू सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

निज श्रीधर पन्तको समग्र आयव्ययको स्थिति हेर्दा निज र निजको परिवारको तलबभत्ता बापत रु.२०,७८,९५९।-, बैंक बापत ऋण सापटी बापत रु.६,३०,०००।-, जग्गा बिक्री बापत रु.५,५०,०००।-, गरी जम्मा रु.३२,५८,९५९।- आम्दानीको स्रोत देखिन्छ । सोही अवधिमा निजको व्यय हेर्दा बैंक मौज्दातमा रु.८,८३,६८७।-, घर बनाउँदा लागेको रु.१६,५०,०००।-, जग्गा खरिद बापत रु.५,०३,७००।-, सवारी साधन एवं विद्युतीय उपकरणहरू खरिद बापत रु.१,२०,०००।-, गरी खर्च बापत रु.३१,५७,३८७।- देखिएकोले निजको रु.१,०१,५७२।- बचत कायम हुन आउने देखिंदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी भएको देखिन आयो । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने देखिन नआएकाले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३००. औषधी व्यवस्था विभाग बिजुलीबजार काठमाडौंमा निरीक्षण शाखा प्रमुख भई वरिष्ठ फर्मालिष्ट पदमा कार्यरत विजयलक्ष्मी श्रेष्ठले आफ्नो पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा विजयलक्ष्मी श्रेष्ठले मिति २०३७।५।२० मा सहायक

रजिष्टारको रूपमा अस्थायी नियुक्ति पाई सोही वर्षको माघ महिनादेखि सहायक विधि विज्ञ पदमा स्थायी नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पच्चात् विभिन्न मिति र समयमा औषधी व्यवस्था विभाग काठमाडौंको विभिन्न पदमा रही कार्य गर्दै आएकोमा हाल वरिष्ठ फर्मालिष्ट (आठौं तह) मा सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज विजयलक्ष्मी श्रेष्ठको २०६३ साल फागुन ६ गते अंशवण्डा भइसकेको देखिए तापनि निजले हालसम्म पनि पैत्रिक सम्पत्ति प्राप्त नगरेको र निजले सार्वजनिक पदमा रहँदा काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानमा केही भौतिक सम्पत्तिहरू सिर्जना गरेको देखिन्छ।

निज विजयलक्ष्मी श्रेष्ठको समग्र आयव्ययको स्थिति विश्लेषण गरी हेर्दा निज र निजको अन्य परिवारको सदस्यले तलबभत्ता बापत रु.९९,५३,६८०।-, विदेश तालिम बापत रु.८९,०६,१८५।-, बैंक ऋण सापटी बापत रु.१९,५५,०००।-, मासिक निवृत्तिभरण बापत रु.१२,६२,०६४।- जग्गा बिक्री बापत रु.२६,७५,०००।-, कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानीकोषबाट रु.१४,३४,५४६।-, ब्याज बापत रु.२०,६७,८३।-, गरी जम्मा रु.२,८५,६१,९९९।- मात्र आम्दानीको स्रोत देखिन्छ। सोही अवधिमा निजको व्यय हेर्दा बैंक मौज्दात रु.१,३१,६२,७५६।-, शेयर खरिद बापत रु.२,८५,७००।-, जग्गा खरिद बापत रु.१,३४,१३८।-, घर खरिद बापत रु.९०,३८,१६०।-, ऋण चुक्ता बापत रु.२०,४८,६७५।-, सुनचाँदी खरिद बापत रु.५,३८,०००।-, विद्युतीय उपकरण बापत रु.२,२०,३२२।-, सवारी साधन बापत रु.११,३९,२००।- गरी खर्च बापत जम्मा रु.२,६५,६६,९५१।- देखिएकोले निजको रु.१९,९५,०४८।- बचत कायम हुन आउने देखिंदा निजको व्ययको तुलनामा आय बढी भएको देखिन आयो। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने देखिन नआएकाले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३०१. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको पशु आहार उत्पादन विकास समिति, हेटौंडामा करोडौं रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयबाट निकासा गरी उक्त समितिका अध्यक्ष एवं पशु विभागका महानिर्देशक प्रभाकर पाठक र प्रबन्धक वेदबहादुर के.सी. लगायतकाले बोर्डको बैठकबाट गलत निर्णय गरी कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा पशु आहार उत्पादन विकास समिति हेटौंडाले कच्चा पदार्थ खरिद गर्न बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कुनै बोलपत्र दर्ता हुन नआए पश्चात् पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको। पुनः सूचना प्रकाशित गर्दा समेत कुनै पनि बोलपत्र दर्ता हुन नआएपछि समितिले पशु आहारा उत्पादन विकास समितिको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० अनुसार कच्चा पदार्थ खरिदका लागि खरिद गर्ने कच्चा पदार्थको नाम राखी तत्कालीन बजारदर उपलब्ध गराउन मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य संघले कच्चा पदार्थको प्रतिइकाई १५ दिनको लागि मान्य दररेट उपलब्ध गराउने र प्राप्त दररेट समितिमा रहेको मूल्य निर्धारण उपसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गरी मूल्य निर्धारण भइसकेपछि समितिले कच्चा पदार्थ खरिद गरेको देखिएकोले कच्चा पदार्थ खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३०२. उदयपुर जिल्ला त्रिवेणी गाउँ विकास समिति ७ को कित्ता नम्बर ३९२ को क्षेत्रफल ०,३४५ हेक्टर जग्गा, कित्ता नम्बर ७३० को क्षेत्रफल ०, १५५५ हेक्टर जग्गा र कित्ता नम्बर ३५६

को क्षेत्रफल १,००६० हेक्टर सार्वजनिक जग्गाहरू मालपोत कार्यालय र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग समेतबाट गैरकानुनी रूपमा ऐश्वर्यकुमारी गौतम र रिद्धिकुमार गौतमको नाममा दर्ता गर्ने गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला साबिक कटारी गाउँ विकास समिति ४(ख) हाल त्रिवेणी गाउँ विकास समिति ७ मा पर्ने कित्ता नम्बर ३९२ को क्षेत्रफल ०,०३४५, हेक्टर जग्गा र ऐ.ऐ. कित्ता नम्बर ७३० को क्षेत्रफल ०,१५५५ हेक्टर जग्गा ऐश्वर्यकुमारी गौतमका नाउँमा र ऐ.ऐ. कित्ता नम्बर ३५६ को क्षेत्रफल १,००६० हेक्टरको जग्गा ऋद्धिकुमार गौतमका नाउँमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ सालमा नाप नक्सा गरी फिल्डबुक समेत तयार पारेकोमा जग्गाधनी पुर्जा लिन बाँकी रहेकोमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति उदयपुरको मिति २०६७ साल पौष २३ गतेको बैठकको निर्णयलाई केन्द्रीय आयोगबाट मिति २०६७।९।२९ मा स्वीकृत भई पुर्जा वितरण गरेको देखिंदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०३. स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीले हामी ७ जना गा.वि.स.सचिवहरूलाई मात्र पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्वक निलम्बन गरेको हुँदा आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भनी उमेशपुर गा.वि.स.का सचिव भोगेन्द्र साह, तुल्सी गा.वि.स.का सचिव दिवशचन्द्र मिश्र, विशरभोरा गा.वि.स.का सचिव रामदयाल महतो, प्रकोमहुवा गा.वि.स.सचिव सत्यनारायण लाल कर्ण, सपही गा.वि.स.का सचिव तपेश्वर साह, नगरायन गा.वि.स.का सचिव जयनारायण ठाकुर, दिगम्बरपुर गा.वि.स.का सचिव महेन्द्र सिंह समेतले आयोगमा दिएको निवेदन उजुरीका सम्बन्धमा निजहरूलाई स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता तथा पेश्की फछ्यौंट नगरेको आधारमा स्पष्टीकरण सोधी निजामती सेवा ऐनको दफा ६४ को उपदफा १,२,३ बमोजिम निलम्बनमा राखी थप अनुसन्धानका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाई आयोगमा पठाइएकोमा उक्त भरपाईहरूमा भएका औंठाछाप परीक्षण गराउँदा विशरभोरा, प्रकोमहुवा, सखुवा महेन्द्रनगर, सिनरजोडा र देवपुरा रूपैठा गा.वि.स.का सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरेको पुष्टि भई निजहरूका विरुद्धमा छुट्टाछुट्टै मितिमा यस आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकिएको देखिन्छ ।

उमाप्रेमपुर, सपही, तुल्सी, नगराइन, भरतपुर, सोनिगामा, झोझीकटैया र दिगम्बरपुर गा.वि.स.को सामाजिक सुरक्षा वितरणमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन नसकेको हुँदा सो गा.वि.स.का सचिवहरू भोगेन्द्र साह, दिवशचन्द्र मिश्र, तपेश्वर साह, जयनारायण ठाकुर, महेन्द्र सिंह समेतको निलम्बन अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनः आ-आफ्नो गा.वि.स.मा नै कार्यरत रहिरहेको हुँदा तत्काल जि.वि.स.बाट निलम्बन गरेपश्चात् छानबिन तथा कारबाहीबाट बच्ने उद्देश्य र अभिप्रायले पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण तरिकाले निलम्बन गरेको भनी उजुरी दिएको देखिंदा उक्त उजुरीमा सत्यता नदेखिएकाले सो उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०४. साझा स्वास्थ्य सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष परमेशकुमार साहले काठमाडौंबाट वीरगन्ज जाँदा आउँदा र काठमाडौंबाट जनकपुर जाँदा आउँदा प्रयोग गरेको बुद्ध एयरको हवाई टिकट नक्कली पेश गरी भुक्तानी लिएको भन्ने समेतका सम्बन्धमा निज परमेशकुमार साहले शाखा कार्यालयको निरीक्षणको क्रममा बुद्ध एयरको हवाई जहाजबाट मिति २०६८।१२।२३ मा जनकपुर जाँदा र मिति २०६८।१२।२६ मा आउँदा पेश गरेको हवाई टिकटका साथै मिति २०६९।४।११ मा वीरगन्ज जाँदा र मिति २०६९।४।१३ मा आउँदा प्रयोग गरेको हवाई टिकट नक्कली नै रहेको र निजले आफ्नो गल्ती स्विकार गरी

अनियमित तरिकाले दैनिक भ्रमण भत्ता बापत भुक्तानी लिएको रकम रु.२३,७२०।- मिति २०७०।५।७ गतेका दिन भुक्तानी लिएकै संस्थामा दाखिला समेत गरिसकेको प्रमाण प्राप्त हुन आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०५. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबार कर्जा असुली तथा पुनर्संरचना विभागले प्रकाशित गरेको लिलामको सूचना अनुसार पूर्ण कलस इन्टरप्राइजेज विराटनगरका प्रो.किशोर लामिछानेको जग्गा विराटनगर नगरपालिका साबिक वडा नं.५(क) कि.नं.९९ को क्षेत्रफल ०-१६-११-० कित्ता १ र ऐ.दर्ताको विराटनगर नगरपालिका ३ कि.नं.४१ क्षेत्रफल ०-४-१५-१ कित्ता १ गरी २ कित्ताजग्गा बैंक नियमानुसार टेन्डर गरी रु.१६,०१,१०१।- मा टेण्डर परी १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर श्रेस्तापुर्जा हेर्न जाँदा कित्ताकाट भै अन्य व्यक्तिका नाउँमा गइसकेको कुरा खुल्न आएकोले राष्ट्रको जिम्मेवार जनताको सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा जग्गा नै रोक्का नराखी ऋण प्रवाह गऱ्यो वा रोक्का रहेको जग्गा के कसरी बेच बिखन गर्ने कार्य भयो भन्ने सम्बन्धमा बैंकले धितो लिएको जग्गा लिलामीमा सूचना निकालेको र लिलामीमा १ कित्ता जग्गा चढ्नुपर्नेमा भूलवश २ कित्ता चढेको लिलाम स्वीकार गर्ने पक्षले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता लिनुका साथै उक्त जग्गा धितो राख्ने पक्षले नै बैंकको नियमानुसार साँवा बराबरको रकमको ब्याज चुक्ता गरी ऋणको राफसाफ गरिसकेको हुँदा प्रस्ततु उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०६. मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा नगरपालिका-५ को कित्ता नम्बर ३७३९ को क्षेत्रफल १-०९-१६.५ (जग्गा बिघा) सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष तथा सोही आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्षले मालपोत कार्यालय मकनावपुरका कर्मचारीहरू समेतलाई प्रभावमा पारी बदनियतपूर्वक नानीमाया तामाङको नाममा दर्ता गरी प्लटिङ गर्न लागेकोले उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन मकवानपुर जिल्ला नापी समस्या समाधान आयोगबाट पाउनुपर्ने जग्गा निज नानीमैया तामाङले नपाएको । निज नानीमैया तामाङका पति गोपालबहादुर लामाको नाममा रहेको मकवानपुर जिल्ला तत्कालीन हेटौंडा नगर पञ्चायत २ कि.नं.५५७ को क्षेत्रफल ०-१९-१०.५ जग्गा सरकारले प्राप्त गरिसकेको र निजले पाउनुपर्ने जग्गा नपाएको देखिएको तर सट्टा भर्ना बापत पाउनुपर्ने जग्गा हाल आएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला कार्य समितिले तत्कालीन नापी समस्या समाधान समितिको निर्णय अनुसार जग्गा दिएको र क्षेत्रफल पनि पुर्जी अनुसार नै दिएको देखियो । कित्ताकाट गरी बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त जग्गा सुकुम्बासीको हैसियतबाट प्राप्त गरेको नभई सट्टा भर्ना बापत पाएको र लालपुर्जामा पनि कुनै शर्त नराखिएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसारको अनियमितता भएको नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०७. ललितपुर जिल्ला टीकाथली गा.वि.स. ३ को कित्ता नम्बर ९५३ र ९५६ को कित्ता नम्बर केरमेट गरी उलट पुलट पारेको भन्ने सम्बन्धमा नापी कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६८।१२।२८ मा टीकाथली गा.वि.स. ३ कित्ता नम्बर ९३२ कित्ताकाट भै दक्षिणपट्टि गोरेटो बाटो कायम गरी कित्ता नम्बर ९५३, ९५४, ९५५ र ९५६ गरी चार कित्ता कायम हुन गएकोमा नापीको नक्सामा र भू-सूचना तथा अभिलेख विभागबाट तयार गरेको डिजिटल नक्सामा सोही अनुसार देखिएको तर मिति २०६९।१०।१५ मा वित्तीय प्रयोजन बाहेक भनी नापी कार्यालय ललितपुरबाट अप्सरा के.सी.लाई दिएको ट्रेस कपीमा कि.नं. ९५३ को ठाउँमा ९५६ र कि.नं. ९५६ को ठाउँमा ९५३ लेखिएको देखिएको यसरी नापी अधिकृत

बालेश्वर यादव, सर्भेक्षक विनोदकुमार चौधरी, अमिन उमेशकुमार प्याकुरेलले नक्सा ट्रेसमा सही गर्दा सक्कल नक्सालाई नहेरी गरेको र सो नक्सा ट्रेसमा वित्तीय कारोबार बाहेक भनी उल्लेख भएको हुँदा सो बाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको देखिँदैन साथै नापी विभागले यस्ता प्रकारका उजुरी आयोगमा पठाउनुभन्दा अस्पष्ट भएमा आफैंले साबिक नक्सा र प्लट रजिष्टर हेरी सच्याउन निर्देशन दिनुको सट्टा आयोगमा उजुरी गरेको देखियो ।

एउटै प्रकृतिको गोरेटो बाटोसँग जोडिएको दायाँ बायाँका दुवै कित्ता जग्गाको क्षेत्रफलमा पनि त्यति तात्विक भिन्नता नभएको, जग्गाको एउटै माउ कित्ता (Mother Parcel) को कित्ता नम्बर उलट पुलट पार्दा कुनै लाभ हानि हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त कार्य भूलवश भएको देखिनुका साथै भूलवश भएको मानवीय त्रुटिलाई नापी शाखाले तुरुन्त सच्याई साबिक बमोजिम नै नक्सा तयार गरी प्रचलनमा ल्याएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसारको अनियमितता भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०८. मिति २०६९।३।१९ मा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित जिल्ला विकास समिति काठमाडौंबाट डेढ करोड बाँडफाँड विषयक समाचारमा कुनै निश्चित आयोजनाको हकमा उल्लेख नगरी समग्र नीतिगत विषयका सबै काम कारबाहीलाई समेटी आर्थिक वर्षको अन्ततिर बजेट बाँडफाँड भएको भन्ने सन्दर्भमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा जिल्ला तथा इलाका स्तरीय सडक, ग्रामीण खानेपानी, पर्यटकीय विकास, आकस्मिक तथा विविध योजनाहरू, सडक मर्मत, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जि.वि.स. अनुदान, जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम, केन्द्रीय सडक, स्थानीय यातायात पूर्वाधार, साना सिंचाइ, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, झोलुङ्गेपुल कार्यक्रम, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिबाट प्राप्त आयोजनाहरू समेतमा बजेट बाँडफाँड गरेको देखिन्छ ।

अनुसन्धानको क्रममा उल्लिखित विकास आयोजनाहरूमध्ये के कुन आयोजनामा के कुन मितिमा बजेट निकासा भएको रहेछ भनी अध्ययन गर्दा विभिन्न १८ शीर्षकका कार्यक्रमहरूमध्ये जिल्लास्तरीय र इलाकास्तरीय ३७ वटा सडक योजना, ग्रामीण खानेपानी २५ वटा, पर्यटकीय विकास १, आकस्मिक मर्मत सुधार ४९, सडक मर्मत र अन्य ३, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास १८, जि.वि.स. अनुदान २६, जनसहभागितामा आधारित ३९, केन्द्रीयस्तरका सडक १५, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सचेतना तालिम ८, साना सिंचाइ ८, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम ७, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना १, झोलुङ्गेपुल १, गुम्बा व्यवस्था विकास ४ समेतका आयोजनामा बजेट बाँडफाँड भएको मिति हेर्दा अधिकांश आयोजनाहरूमा फागुनदेखि वैशाखसम्म र आकस्मिक आयोजना तथा मर्मत सुधार कार्यक्रममा जेठ अषाढ महिनामा समेत बजेट बाँडफाँड भएको पाइयो । उल्लेखित कार्यक्रमको आयोजना स्थल/कुल लगत इस्टिमेट/सम्झौता भएको रकम/जम्मा निकासा/अन्तिम मूल्यांकन/जाँचपास भएको मिति/जाँचपास गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको विवरणसमेत माग गरी अध्ययन गर्दा अधिकांश आयोजनाहरू सडक मर्मत, सुधार र स्तरोउन्नत गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत इस्टिमेटभन्दा कम रकम बजेट बाँडफाँड एवं निकासा भएको पाइएको छ । आयोजनाहरूको प्राविधिकबाट जाँचपास गर्दा बजेट बाँडफाँड भएको र निकासा गरिएको रकमभन्दा बढी लागतमा स्थानीय जनसहभागिता एवं

लगानीबाट थप गरी सम्पन्न भएको भन्ने प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३०९. ट्रलीबस सेवा उपभोक्ताका लागि यात्रु टिकट छाप्ने र बिक्रीको अभिलेख राख्ने कार्यमा पारदर्शिता नभएको, टिकट बिक्रीबाट प्राप्त रकम काठमाडौं महानगरपालिकाबाट खटिएका दामोदर लामा, भक्तपुर नगरपालिकाबाट खटिएका मोहनदेवी ब्याञ्जु र बसका कन्डक्टर काम गर्ने (नाम थर नखुलेका) व्यक्तिले राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने टिकटको रकम जम्मा गरे होलान् त भनी उजुरीमा अनियमितताको शंका व्यक्त गरिएको, ट्रलीबसको चार्जिङ स्टेसनबाट प्राप्त रकम राजस्वमा जम्मा नगरिएको, तामाको तार र सिमेन्टको लट्ठाको दुरुपयोग भएको, ट्रली बस टाँट पार्ने दामोदर लामा र मोहनदेवी ब्याञ्जुलाई कारबाही गरिनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा २०५८ सालमा नेपाल यातायात संस्थान विघटन गर्ने नेपाल सरकारको आदेश सँगसँगै २०५८ माघदेखि सेवा स्थगित भएकोमा मिति २०६०।४।२२ मा काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र नेपाल सरकार यातायात मन्त्रालय समेतको सहमतिका आधारमा तीन नगरपालिका र नेपाल सरकारको समझदारी अनुसार जे जुन रूपमा छ सोही अवस्थामा (As it is, where it is) संचालन गर्ने गरी मिति २०६०।४।१ देखि पुनः संचालनमा आएको देखियो ।

उजुरी निवेदकले उठाएका विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा महानगरपालिकालाई ट्रली बसको आम्दानी खर्च र सम्पत्तिका विषयमा छानबिन गरी प्रतिक्रिया पठाउन आयोगबाट पत्राचार गरिएकोमा आ.व. २०६४ देखि ०६६ सालसम्मको टिकट बिक्री बापतको आय रु.८,३२,०००।- हजारमध्ये रु.१,३३,२००।- दाखिला हुन बाँकी रहेको, पोल प्रयोग गर्न दिए बापतको विज्ञापनको आय रु.३७,६२,५००।- प्राप्त भइसकेको, ट्रली बस सेवा कार्यालयको चार्जिङ स्टेसन प्रयोग गर्न दिए बापत उठ्नुपर्ने रु.८,०५,०००।- आय प्राप्त भएको, ट्रली बसको भौतिक सम्पत्ति प्रचलन गरे बापतको पसल कबल, क्यान्टिन समेतको आयका स्रोतहरू काठमाडौं महानगरपालिकामा जम्मा हुँदै आएको, ट्रली बसको पोल र तामाका तार लत्रेको अवस्थामा सडकमा भएकोमा भेला जम्मा गरी ट्रली बसको परिसरमा राखेको, ट्रली बस सेवा बन्द भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले ट्रली बसको व्यवस्थापन र सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको भन्ने छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। काठमाडौंदेखि भक्तपुरको सडक विस्तारका क्रममा ट्रली बस संचालनका भौतिक संरचना हटाइसकेको देखिन्छ ।

लेखापरीक्षण हुँदा नियमित गर्नुपर्ने रु.१३३२१९।३० र असुल गर्नुपर्ने रु.४८०।- लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। आरोपीमध्येका दामोदर लामा र मोहनदेवी ब्याञ्जुले २०६४ सालमै उक्त कार्यालयबाट सम्बन्धित नगरपालिकाहरूमा काज फिर्ता भएको देखिनुका साथै ट्रली बस सेवा कार्यालय बन्द भएको लामो समयपश्चात् उक्त कार्यालय घाटामा गएको कारण आधार उल्लेख गरी उजुरी दिएको देखियो। ट्रलीबसको सम्पत्तिमध्ये के कुन सम्पत्ति निजहरूले के कसरी हिनामिना गरेका हुन् र के कुन समयको टिकटको रकम के कति खाए मासेका हुन् भनी किटानसाथ तत्काल उजुरी दिएको अवस्था छैन। ट्रली बस घाटामा गएको र ट्रलीबस कार्यालयमा यी कर्मचारी खटिएको आधारमा उजुरी परेको देखिएको छ। तीन नगरपालिका, व्यवस्थापन समिति, सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार व्यक्ति उपर तथ्य सहितको उजुरी नभई दुई व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मेवारी बहन गराउनुपर्ने आधार कारण उजुरीमा नखुलेको, छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट यी कर्मचारीहरूले अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य खुल्न नआउनुका साथै ट्रली बस सेवा कार्यालयका भौतिक

सम्पत्ति हिनामिनाका विषयमा परेको अर्को उजुरीबाट अनुसन्धान भइरहेको देखिंदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१०. सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका-१५ बस्ने मननारायण श्रेष्ठका नाती लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठका छोरा नेत्रप्रसाद श्रेष्ठले २०३१ सालमा शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्दा नेपाल शिक्षा परिषद्बाट क्रमांक ४१३ राखी २०२८ सालको प्रवेशिका परीक्षामा तृतीय श्रेणीमा पास गरेको र सोही सर्टिफिकेट मिति २०६४।११।२७६ मा दोहोरी भनी उल्लेख गरेको साथै अर्कै व्यक्तिको प्रमाणपत्र लिई किरातेश्वर मा.वि. मा प्रथमिकस्तरमा जागिर खाएको भन्ने सम्बन्धमा धरान नगरपालिका-१५ बस्ने किरातेश्वर मा.वि. धरानमा कार्यरत भू.पू. शिक्षक नेत्रप्रसाद श्रेष्ठको सम्बन्धमा निजले ३९ वर्ष सेवा गरी २०७०।३।२९ मा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएको साथै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०७०।१०।२६ को पत्रबाट क्रमांक ४१३ का नेत्रप्रसाद श्रेष्ठ २०२८ सालको प्रवेशिका परीक्षाफलको विवरण यस कार्यालयमा भएको अभिलेख बमोजिम नै रहेको भनी प्रमाणीकरण भै आएको र निज नेत्रप्रसाद श्रेष्ठले आयोगमा दिएको बयानमा मेरो घर साबिक धरान वडा नं. ३ मा त्यसपछि बसाईं सराईंको क्रममा धरान १५ मा हाल बसोबास गरी आएको मेरा हजुरबुबा मननारायण श्रेष्ठ बाबु लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठको म एकमात्र छोरा हुँ । बाबु पहलमानको छोरा नेत्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने मलाई थाहा छैन मेरो प्रवेशिका परीक्षादेखि प्रमाणपत्र तह शिक्षा नर्मल तालिम सम्बन्धीको प्रमाणपत्र मेरा सक्कली हुन् कुनै व्यहोराले झूटा छैनन् भनी बयानमा प्रस्तुत गरेको देखिंदा निवेदकहरूको उजुरीमा सत्यता पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखिंदा आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३११. साबिक जोरपाटी गा.वि.स.३ कि.नं.२५२ को क्षेत्रफल ०-४-१-० को जग्गा मालपोत कार्यालय चाबहिलका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा नापनक्सा गरी कित्ता लोप गराएको भन्ने सम्बन्धमा नापी कार्यालय चाबहिलबाट प्राप्त प्रतिक्रिया तथा तत्कालीन सो सिटमा रही काम गर्ने नापी कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आयोगमा उपस्थित भई दिएको बयान समेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कि.नं. नापजाँच हुने समयमा जग्गाधनी र मोहीले कि.नं. २५२ क्षेत्रफल ०-४-१-० जग्गा मेरो हो भनी नदेखाएको, ७ दिने सूचनामा पनि समयमा दाबी विरोध नगरेको साथै कि.नं. २५२ को जग्गा लोप हुन गएको विषयमा नापी विभागबाट खटिएका टोली नापी अधिकृतद्वय बालकृष्ण घिमिरे र सुनीलकुमार नेपालको फिल्ड निरीक्षण गरी वास्तविकता खोजी नापजाँच गरी आयोगमा पठाएको प्रतिवेदनमा पनि नापी हुँदाको अवस्थामा कसैले उक्त जग्गा आफ्नो भनी समयमा दाबी नगरेको तसर्थ कि.नं. २५२ को जग्गामध्ये केही जग्गा आसपासको कित्तामा घुसेको र उक्त जग्गाबाट हाल मोटरबाटो बनी सडक कायम भै कित्ता लोप भएको देखिंदा यसमा कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ता लोप गरेको भन्ने नदेखिएको र पीडितको कानुनी उपचार उपलब्ध गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेकाले यसमा आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१२. कृष्णदेवप्रसाद साहले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भन्ने सम्बन्धमा कृष्णदेवप्रसाद साह नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा मिति २०५५।९।१ देखि सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६१।६।१३ देखि प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज कृष्णदेवप्रसाद साहले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहँदा तलब बापत रु.८,४१,६०८।-, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, विशेष भत्ता, बडादशैं खर्च तथा सिलाइ ज्याला बापत

रु.१,६५,८७५।-, रासन भत्ता बापत रु.२,६३,१६०।- तथा जनकपुर भन्सार कार्यालयबाट सुराकी बापत प्राप्त गरेको रु.८९,५१०।- गरी जम्मा रु.१३,६०,१५३।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ । निजले व्ययतर्फ टि.भी. र फ्रिज खरिद गर्दा रु.३२,०००।-, सुनचाँदी खरिद गर्दा रु.१,००,५००।- र जग्गा खरिद गर्दा रु. २,६५,०००।- तथा बैंक मौज्दात रु.६७,११२।- गरी रु.४,६४,६१२।- खर्च भएको देखिँदा निजले आर्जित आयमा खर्च देखिएको रु.४,६४,६१२।- घटाउँदा रु.८,९५,५४१।- बचत हुने देखियो । निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषणबाट निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिएको र निजले सार्वजनिक सेवामा रही हालसम्म कार्यरत रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिएकोले पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१३. अब्दुल रउफ खाँले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अब्दुल रउफ खाँ मिति २०३१।५।२२ देखि २०३८।५।११ सम्म शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नि.मा.वि. तहको अस्थायी शिक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको, तत्पश्चात् मिति २०३८।५।१२ देखि प्रा.वि. निरीक्षक पदमा स्थायी भई सोही निकायमा मिति २०५४।१०।१० मा विद्यालय निरीक्षक पदमा बढुवा भई मिति २०६८।६।१५ देखि अनिवार्य अवकाश भएको देखिन्छ ।

निज अब्दुल रउफ खाँले उक्त अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु.१३,७५,०००।- कृषि आयबाट रु.८,५५,०००।- जग्गा बिक्री र मुअब्जा बापत रु.९,६१,५००।- बैंकहरूबाट ऋण सापटी स्वरूप प्राप्त रु.१६,५०,०००।- बस संचालनबाट प्राप्त आम्दानी रु.१४,०८,०००।- गरी कुल आय रु.६२,४९,५००।- देखियो । यसै अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा जमिन खरिद गर्दा रु.७,६८,३००।-, छोरा छोरीको विवाह गर्दा रु.७,१०,०००।-, घर निर्माण गर्दा रु.६,१५,०००।, बस खरिद गर्दा रु.२४,६५,०००।- र बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थाको खातामा रहेको मौज्दात रकम रु.२,३१,०००।- गरी कुल रु.४७,८९,३००।- खर्च भएको देखियो । यसरी निजको समग्र आयव्ययको विश्लेषणबाट निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन नआएकाले पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१४. मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका-५ स्थित सार्वजनिक बाटो जनिएको जग्गामा खानेपानीको आयोजना बनाउने बहानामा केही भू-माफियाहरूले कम्पाउण्ड पर्खाल, गेट समेत बनाई जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा विराटनगर उप-महानगरपालिकाको ५ र ६ मा खानेपानी समस्या समाधान गरी खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्न संचालित बृहत खानेपानी योजना अन्तर्गत जामुनगाछी खानेपानी आयोजना संचालन भएको पाइयो । उपभोक्ता समितिले आवश्यक खानेपानीका संरचनाहरू निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीति बमोजिम विराटनगर उपमहानगरपालिका स्थित नेपाल सरकारका नाममा सडक जनिई श्रेस्ता कायम भएको वार्ड नं. ५ को सिट नं. १७८-०६६२-१९ को कि.नं. २०, २४, २८ र ३८ का जग्गाहरू २-१८-१० बिघामध्ये ०-६-० (६ कट्ठा) जग्गा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मोरङलाई उपलब्ध गराएको र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, मोरङले उक्त ६ कट्ठा जग्गाको वरिपरि तीन वटा बाटो छोडी कम्पाउण्ड पर्खाल आदि संरचना निर्माण गरेको हुँदा

जग्गा अतिक्रमण गरेको नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१५. डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले आ.व. २०६९।७० मा डेकोचा-चाँगुनारायण सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्यमा डिभिजनका इन्जिनियरले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको, कालोपत्रे गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने अलकत्रा कमसल (इरानी) प्रयोग गरी डिजाइन अनुसार २० मि.मि. कालोपत्रे हुनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको, यसैगरी सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुर अन्तर्गत संचालन भइरहेको ठेक्का नम्बर-१ बी. पैकेज आर.एस.डी.पी.(सिनामंगल, सल्लाघारी, कौसलटार, थिमी, कार्की गाउँ, च्यामसिंह, अमालडोल सडक) करिब चार करोडको ठेक्का गोल्डेन गुड खरीढुंगा भण्डारी विल्डर्सले कालोपत्रे गरेकोमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण फेला परेको, उक्त ठेक्काको साइट इन्जिनियर कमल शाह जाँचको लागि बिदामा बसेको बेला डिभिजनको सव-इन्जिनियर अमित मण्डलले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमसल (इरानी) विटुमिन र निर्माण सामग्री प्रयोग गरी अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको, अस्फाल्ट कंक्रिट सुरु हुनुअगाडि निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र उक्त कार्यको डिजाइन नै नगराई ४० मि.मि. मोटाइको कंक्रिट हुनुपर्नेमा ३० मि.मि. भएको, अस्फाल्ट कंक्रिट गर्नुभन्दा अगाडि प्रिट्रिटमेण्ट हुनुपर्नेमा सो आइटम नै नगरी सो आइटमको परिमाण चार दोब्बर गरी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित स्थानहरूमा कालोपत्रे गर्दा प्रयोग गरिएको विटुमिन सडक मर्मत गर्नु अगावै केन्द्रीय प्रयोगशालामा जाँच गरिएको, स्थलगत निरीक्षणका क्रममा करिब १ वर्षअघि सम्पन्न गरेको सडक मर्मत कार्य हालसम्म पनि स्तरीय देखिएको, सडक मर्मत कार्यमा सडक सतहमा अस्फाल्ट कंक्रिट गर्नु अगाडि गर्नुपर्ने प्रिट्रिटमेण्ट कार्यमा अमालडोल-नाला सडक खण्डको चेनेज ०५५६.१० देखि ०८०८.४० सम्म सडकको ग्रेडिङ गरी ५ से.मि.मोटाइको बेस कोर्षको कार्य र ५ से.मि.मोटाइको ग्राउटिङ गरी कालोपत्रे कार्य गरेको, उक्त ठेक्का अन्तर्गत आवधिक सडक मर्मतका लागि स्वीकृत ल.इ.रकम रु.३,४७,७३,३४८।२२ रहेको, सम्झौता रकम रु.३,३६,८३,९६३।२० रहेकोमा वास्तविक खर्च रु.३,२४,३१,६७३।५३ रहेको देखिन आयो जस अन्तर्गत प्रिट्रिटमेण्टका लागि सुरुमा रु.१६,७५,६१४।७० छुटचाएकोमा रु.२८,७०,७८१।२७ खर्च भएको भए तापनि कुल ठेक्का सम्झौतामा भन्दा रु.१२,२२,२८९।६७ कममा नै अन्तिम भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

विटुमिन कन्टेन्टर ग्रेडेसन परीक्षण गर्न २ स्थानबाट अस्फाल्ट कंक्रिटको नमुना लिई अनुसन्धान अधिकृतहरूकै रोहबरमा केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा नमुना नं. १ मा सडक मर्मत गर्नु पूर्व ठेकेदारको तर्फबाट परीक्षण गराउँदा ६.१ प्रतिशत रहेकोमा आयोगको तर्फबाट परीक्षण गराउँदा ५.८८ प्रतिशत र नमुना नं. २ मा ६.०२ प्रतिशत भएको पाइएकोले नमुना नं. १ मा मात्र केही कमी देखिए तापनि सडक निर्माण भएको १ वर्ष व्यतित भइसकेकोले थोरै कमी आएकोलाई अस्वाभाविक मान्न सकिएन । त्यसैगरी उजुरीमा औल्याइए अनुसार ४० मि.मि.मोटाइको कालोपत्रे हुनुपर्नेमा ३० मि.मि.को मात्र भएको भन्ने भनाइमा स्थलगत निरीक्षणको क्रममा अमालडोल-नाला बनेपादेखि कौसलटार, बालकोट, बिरुवासम्म विभिन्न स्थानमा गरिएका सडक मर्मतको ११ स्थानको कोर कटिङ मेसिनद्वारा नमुना संकलन गरी नापजाँच गर्दा ४० मि.मि.भन्दा बढी नै (४२ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म) भएको पाइयो र डेकोचा चाँगुनारायण सडकमा गरिएको प्रिमिक्स कार्पेटिङको मोटाइसमेत कटिङ गरी हेर्दा औसत २० मि.मि.भएको पाइएकोले यसमा अस्फाल्ट कंक्रिट र प्रिमिक्स कार्पेटिङको मोटाइ कम भएको नपाइएको र मर्मत गरिएका सडकहरू एक वर्ष पुरानो भइसक्दा समेत कुनै पनि स्थानमा चर्केको, उप्किएको तथा

भासिएको नदेखिएको हुँदा विटुमिन लगायत अन्य सामग्रीहरू कमसल प्रयोग भएको थियो भन्न सक्ने अवस्था देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१६. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहल (ने.ना.उ.प्रा.), काठमाडौं अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थलको Rigid/FlexibleApron विस्तार तथा टेक्सी वे निर्माणका लागि गरिएको टेण्डरमा लोहनी एण्ड ब्रदर्स/काष्ठमण्डप/गाल्वा जे.भी.सँग रु.१,९१,००,०००।- को सम्झौता गरी कार्य सुरु गरेकोमा सम्झौतामा भएको कार्य नगराई जिल्ला दररेट भन्दा बढी रेट भएको माटो कटिङ कार्य गर्न लगाई बजारमा बेच्न लगाउनुका साथै नयाँ टेण्डर ननिकाली थप कार्यसमेत गर्न लगाई आर्थिक घोटाला गरेको भन्ने लगायतका सम्बन्धमा ने.ना.उ.प्रा.ले Pre-qualification का लागि २०६६।८।१ मा TheRisingNepal मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा Pre-Qualified भएका ९ वटा फर्मबाट Extension and Constructionof Rigidand Flexible Parking Apronat Surkhet Airport भनी Civilworks का लागि मिति २०६७।११।२० मा सूचना निकालेको देखिन्छ । मिति २०६७।२।२० मा बोलपत्र खोलेको र उक्त कार्यका लागि लोहनी/काष्ठमण्डप/गाल्वा जे.भी., मृत संजीवनी र च्याङमिला जे.भी. र स्वच्छन्द निर्माण सेवाको टेण्डर परेकोमा Comparative chart अनुसार सबैभन्दा घटी र स्वीकृत ल.ई. भन्दा ०.२९ प्रतिशतले घटी भएको लोहनी/काष्ठमण्डप/गाल्वा जे.भी.को रु.१,९३,५५,४९१।- VAT बाहेक अर्थात रु.२,१८,७१,७०४।- (VAT सहित) स्वीकृत भै मिति २०६७।३।३० मा सम्झौता गरेको पाइयो र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०६७।९।१५ दिइएको देखिन्छ ।

सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली अञ्चलमा मात्र हवाई सेवा संचालनको व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालमा शान्ति स्थापना भएपश्चात् र दातृ निकायबाट संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनले समेत गर्दा २०६३ देखि २०६६ सालसम्म सुर्खेत विमानस्थलबाट जहाज तथा हेलिकप्टर उडान संख्या धेरै भएकाले जहाज र हेलिकप्टर पार्किङका लागि Apron विस्तार कार्य अगाडि बढाएको पाइयो । तर २०६७ पौष महिनापछि कर्णालीको जुम्ला र मुगुमा सडक यातायातको सुविधा पुगेको र देशमा शान्ति स्थापनाले गर्दा सडक यातायातको प्रयोग बढेको र WFP को कार्यक्रम समेत बन्द भएकोले सुर्खेत विमानस्थलबाट जहाजको उडान घट्न थालेको जानकारी पाइयो । सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि उत्तरतर्फ मिति २०६४।१।२१ मा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन गरेर मिति २०६५।३।१२ को मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार करिब ४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको पाइयो । यसै सन्दर्भमा ने.ना.उ.प्रा. संचालक समितिको मिति २०६७।९।१४ मा बसेको २३३ औं बैठकले सुर्खेत विमानस्थलमा हाल भैरहेको Apron विस्तार कार्य केही कम गरी धावन मार्ग विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गरी सोही कार्यका लागि छनौट भएका निर्माण व्यवसायी लोहनी/काष्ठमण्डप/गाल्वा जे.भी.बाटै पूर्व स्वीकृत आइटम दररेट अनुसार गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८ अनुसार भेरिएसन आदेश जारी गरी धावनमार्ग विस्तार कार्य गराउने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

मिति २०६७।९।१२ मा The Possibility of Runway Extension at Surkhet Airport भनी अध्ययन प्रतिवेदन दिइएको र पहिलेको धावनमार्गको लम्बाइ १०५५ मिटर रहेको र अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार Beech Aircraft 1900 को लागि कम्तीमा १२५५ मिटर धावनमार्ग जरुरी हुने र सोका लागि कम्तीमा २०० मि. धावनमार्गको लम्बाइ विस्तार गर्नुपर्ने भनी बुद्ध एयरले समेत पत्र दिएको देखिन्छ ।

तसर्थ माथि उल्लेख गरिए अनुसार साना जहाजहरूको कर्णालीमा उडान घटेको र सुर्खेत क्षेत्रीय सदरमुकामलाई राजधानीसँग जोड्ने Beech 1900 Aircraft संचालन गर्न आवश्यक पर्ने धावनमार्ग विस्तार गर्न Flexible Apron को कामलाई घटाएर धावनमार्ग बढाउन २४२ मि. लम्बाइ र औसत ९५ मि. चौडाइ औसत ३ मि. सम्मको उचाइको माटो कटिङ गर्ने गरी भेरिएसन गरेको देखिन्छ। मिति २०६७।११।२६ मा भेरिएसन स्वीकृत गरी मिति २०६७।११।२९ मा मिति २०६८।३।१५ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश दिएको देखिन्छ । यसरी सुरुको सम्झौतामा item No. 3.2 मा माटो कटिङको परिमाण २५४१.४० घ.मि. रहेकोमा कार्य सम्पन्न हुँदा ६८,२८७.२५ घ.मि. पुगेको देखियो। सो को भुक्तानी ठेकेदारको सुरुको दररेट रु १५० प्रति घ.मि.मा नै गर्ने गरी भेरिएसन आदेश जारी भएको देखिन्छ। Excavation बाट निस्केको ६८,२८७.२५ घ.मि.मध्ये धावनमार्गका लागि पुर्ने र सतह मिलाउने गरी २७,८३७.८१ घ.मि. प्रयोग गरेको देखिन्छ भने बाँकी ४०,४४९.४४ घ.मि. माटो हवाई सुरक्षाका कारण धावनमार्ग भन्दा बाहिर पठाउन २.५ कि.मि.को दूरी टाढा Disposal गर्ने गरी दर विश्लेषण गरी रु.८५।७६ प्रति घ.मि. को दर Negotiation गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यो बाहिर Disposal गरेको माटोमध्ये केही नेपाली सेनाले, केही स्कुलले, केही अन्य विभिन्न संघ संस्थाले जग्गा पुर्न, केही बजारको सडकमा प्रयोग गरेको भन्ने समेत बुझिन आयो। माटोको कटिङ कार्य ठेकेदारको सुरुको Competition Rate बाट भुक्तानी भएको देखियो भने Disposal को नयाँ Item को दर विश्लेषण गरी Negotiation गरी भुक्तानी गरेको देखियो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८(१) ख अनुसार १४.७९ प्रतिशत भेरिएसन गरेको देखिन्छ। ठेकेदारसँगको सुरुको सम्झौता रु.१,९३,५५,४९१।-(VATबाहेक) र Revised सम्झौता रु.२,२२,८३,६७२।-(VAT बाहेक) थियो भने अन्तिम बिल भुक्तानी रु.२,१९,४०,९१४।६४ (VAT बाहेक) भएको देखिन्छ। यसरी सुरु सम्झौता रकमभन्दा थप रु २५,८५,४२३।६४ (VAT बाहेक) बढीको काम गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सुरु सम्झौता रकमभन्दा १३.३६ प्रतिशतले बढी देखिन्छ। भेरिएसन आदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान अनुसार नै गरेको देखिएको, जिल्लाको स्वीकृत दररेट अनुसार नै संशोधित ल.ई. तयार गरिएको र स्वीकृत टेन्डरमा उल्लेख भएको दररेट तथा नयाँ आइटमका लागि पनि दर विश्लेषण गरी गरेको देखिएकोले उजुरीमा भनिए जस्तो आर्थिक घोटाला गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३१७. काठमाडौं जिल्ला साबिक बानेश्वर महादेवस्थान-५ कि.नं. १४३ हाल का.म.न.पा. ३२ को २३ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये १-६-०-० जग्गा जालसाजीपूर्ण तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भनी मिति २०६६।३।७ मा साप्ताहिक छलफल पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा वागमती क्षेत्रमा ढल निर्माण तथा सुधार गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा अधिकरण गर्ने सिलसिलामा मिति २०५७।३।२६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट गुहेश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्म वागमती नदी किनारको पूर्व र पश्चिम दुवैपट्टिको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको निमित्त सडक र हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने भएकाले सो कार्यका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने, यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा धनीहरूलाई सम्भव भएसम्म उल्लेखित क्षेत्रको नदी उकास ऐलानी एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गाबाट जग्गा नै सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने, जग्गा सट्टाभर्ना दिन नपुग भएमा नियम अनुसार मुआब्जा दिने भनी निर्णय भएकोमा सो निर्णय विपरीत हुने गरी अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण तथा सुधार आयोजना मुआवजा निर्माण समिति काठमाडौंको मिति २०६१।१२।१५ र

२०६४।१।१० को निर्णयले जग्गाधनी बागेश्वरी गुठी रही र मोही समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सो रिट उपर सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६२ माघ ११ मा उल्लेखित कि.नं. १४३ मध्येका जग्गाको ऋणीको नाममा र चन्द्रबहादुर थापा र चन्द्र कुमारी थापाको नाम भएको ।

प्रस्तुत उजुरीका सम्बन्धमा साबिक काठमाडौं बानेश्वर महादेवस्थान ५ कि.नं. १४३ मध्येको १-६-०-० का साबिक जग्गाधनी पशुपति गुहेश्वरी सदवर्त गुठी मोही चन्द्रबहादुर थापा र चन्द्रकुमारी थापा कायम हुने गरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०५९।१।५ मा सट्टा भर्ना दिन वागमती ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको साथै सो निर्णयलाई मिति २०५९।६।१४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीद्वय चन्द्रबहादुर थापा र चन्द्रकुमारी थापाले आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अदालतबाट मिति २०६२ माघ ११ गते भएको फैसला समेतका आधारमा कि.नं. १४३ को १-६-०-० को जग्गा धनी पशुपती गुहेश्वरी सदावर्त गुठी र मोही चन्द्रबहादुर थापा र चन्द्रकुमारी थापा कायम गर्ने गरी निर्णय भई दर्ता श्रेस्ता समेत तयार भइसकेको देखिंदा २०६७ सालमा प्रकाशित समाचारमा सत्यता नदेखिई प्रस्तुत अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१८. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका नायब सुब्बा (हाल शाखा अधिकृत, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पुल) नइन्द्रकुमार पौडेलले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने सम्बन्धमा निज नइन्द्रकुमार पौडेल मिति २०५५।१।१३ मा निजामती किताबखानाको नायब सुब्बा पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् निज विभिन्न कार्यालयहरूमा सरुवा बढुवा भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०६९।१।१८ सम्म कार्यरत रही हाल शाखा अधिकृत पदमा बढुवा भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज नइन्द्रकुमार पौडेलले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र विश्लेषण गर्दा निजले तलबभत्ता बापत रु.९,८४,६३५।४० घरभाडाबाट प्राप्त रु.४,८००।- जग्गा बिक्रीबाट रु.३,७५,०००।- भाइहरूको वैदेशिक आयबाट प्राप्त रु.३४,५०,०००।- गरी कुल आय रु.४८,५७,६३५।४० भएको देखिन्छ । यसैगरी जाँच अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.८,९५,५५०।- शेयर खरिदमा रु.५०००।- सवारी साधन खरिदमा रु.६०,०००।- घरबहाल कर चुक्ता रु.४,८००।- घर खरिद रु.११,००,०००।- बैंक मौज्दात रु.६६०,७८३।३५ गरी जम्मा रु.२७,२६,१३३।३५ खर्च गरेको देखिन्छ । निजको जाँच अवधिमा भएको व्ययको तुलनामा आय बढी नै देखिन्छ । निजको कुल आयको तुलनामा खर्च घटाउँदा रु.२१,३१,५०२।०५ मौज्दात रहन जाने देखिंदा निजले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३१९. बर्दिया जिल्ला मानपुरटपरा गा.वि.स. २ स्थित श्री प्राथमिक विद्यालय पहाडीनगरको २ कोठे पक्की भवन निर्माणमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा श्री प्राथमिक विद्यालय पहाडीनगरको दुई कोठे पक्की भवन निर्माण गर्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तन्नु थारुले गा.वि.स. मानपुर टपराबाट विद्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०६०।११।२२ मा पहिलो किस्ता रु.३५,०००।- मिति २०६१।२।१८ मा दोस्रो किस्ता रु.४०,०००।- तथा मिति २०६१।५।१६ मा ढलानका लागि भनी पेश्की स्वरूप रु.१८,०००।- समेत जम्मा रु.९३,०००।- लिएको देखिन्छ । प्राविधिक प्रतिवेदनबाट विद्यालयको भवन

निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख भएको हुँदा प्रस्तुत अनुसन्धानमा थप केही उल्लेख गरिरहनु नपरेकोले आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२०. मुद्रण विभागका महानिर्देशक श्रीवत्स घिमिरेले गैरकानुनी रूपबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज श्रीवत्स घिमिरे मिति २०३६ साल कार्तिकदेखि शाखा अधिकृतको पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात मिति २०५२।२।२ मा उपसचिव पदमा, मिति २०६५।१।३ मा सह सचिव पदमा बढुवा भै मिति २०६८।१२।३० मा अनिवार्य अवकाश भएको देखिन्छ । निज श्रीवत्स घिमिरेको परिवारमा आमा जनककुमारी घिमिरे, दाजु रामेश्वर घिमिरे, मेघराज घिमिरे, पत्नी रमा घिमिरे, छोरी प्रिमा घिमिरे, युजिन घिमिरे र छोरा राघव घिमिरे रहेको, आमा तथा दाजुहरूसँग अलग बसे तापनि विधिवतरूपमा पैत्रिक सम्पत्ति अंशबण्डा भएको देखिँदैन ।

निज श्रीवत्स घिमिरेले सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र विश्लेषण गरी हेर्दा निजले तलबभत्ता बापत रु.१४,०९,९४०।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय बापत रु.३०,८६०।-, ऋण सापटी ४,३८,४३,१००।-, घर जग्गा बिक्रीबाट १,२२,९४,३५०।-, अन्य विविध आयबाट १९,२६,५९६।- गरी कुल रु.५,९५,०४,८४६।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.४३,७९,५००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.५,५०,०००।-, ऋण तिरेको रु.२,२३,५७,३८२।-, नगद मौज्दात रु.२०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.१६,१११।- समेत गरी कुल रु.२,७३,०६,८८२।- खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज वेदप्रकाश लेखक २०४४ सालदेखि नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै हाल सह सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज वेदप्रकाश लेखकका मातापिताको परलोक भइसकेको निजका दाजु र निज दुई अंशियार रहेकोमा घरायसी समझदारीमा पैत्रिक जग्गा बाँडफाँड गरी छुट्टी भिन्न भई बसेको देखिन्छ । निज वेदप्रकाश लेखकले सेवा अवधिमा आर्जन गरेका सम्पत्तिको समग्र आयव्यय विश्लेषण गरी हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ता बापत रु १९,६२,७०३।-, विदेश भ्रमणबाट रु.१०३६,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट रु.३,६३,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१३,८९,०००।- र रेमिट्यान्सबाट रु.८९९,०००।- गरी कुल रु.५६,४९,७०३।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.१३,६८,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.२७,०२,०००।- शेयर खरिदमा रु.२५,०००।- बैंक मौज्दात रु. १५,१८,४२९।- गरी कुल रु.५६,१३,४२९।- व्यय देखिएकाले निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्यय हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको नदेखिएकाले थप नयाँ सबुद प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक मधुसूदन प्रताप मल्लले पदमा बहाल रहँदा विभिन्न अनियमित कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज मधुसूदन प्रताप मल्ल २०३५ सालबाट विद्युत् विभागमा ओभरसियर पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक

पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०४५।४।२० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियर ७ (सातौं) तहमा सरुवा पदस्थापना भई विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दशौं तहमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज मधुसूदन प्रताप मल्लका मातापिताको पहिला नै परलोक भइसकेको, ४ जना दाजु भाइ रहेकोमा पैतृक सम्पत्ति चारै जनाको संयुक्त (सगोलमै) नाममा रहे पनि चारै जना दाजुभाइहरू २०५९।६० सालदेखि छुट्टा छुट्टै बसोबास गरी आ-आफ्नो कमाइबाट आफ्नो व्यवहार चलाउँदै आएको देखिन्छ ।

निज मधुसूदन प्रताप मल्लले सेवा अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्यय विश्लेषण गरी हेर्दा आयतर्फ तलबभत्ताबाट प्राप्त रु.३६,३१,६४४।-, वैदेशिक भ्रमणबाट रु.३,९४,२४९।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट प्राप्त रु.१०,७२,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.५५०,०००।-, शेयर बिक्रीबाट रु.१९०,६८,९४।- र विमाबाट प्राप्त रु.८,३७,९६६।- समेत गरी कुल रु.८३,९२,७५३।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.८,६१,३००।-, घर निर्माणमा रु.१५,६८,०१४।-, शेयर खरिदमा रु.१२,०४,२००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.७२,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु.९,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु. ३३,५२,१७५।- गरी कुल रु.७९,५७,६८९।- व्यय देखिएकाले निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको नदेखिएकाले पछि थप नयाँ सबुद प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२३. सिंचाइ विभाग अन्तर्गत नदी नियन्त्रण योजनामा इन्जिनियर पदमा कार्यरत थलबहादुर तामाङले विभिन्न अनियमित कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज थलबहादुर तामाङ २०४३ सालदेखि नेपाल सरकारको सव ओभरयिसर पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् विभिन्न मितिमा पदोन्नति हुँदै हाल इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज थलबहादुर तामाङ एक्लो छोरा भएकाले पैत्रिक सम्पत्ति अंशवण्डा गर्नु नपर्ने भएकाले मातापितासँगै सगोलमै बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ ।

निज थलबहादुर तामाङले सेवा अवधिभर आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्यय विश्लेषण गरी हेर्दा आयतर्फ निजको तलबभत्ता बापत प्राप्त रु.१३,६४,८००।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.९६,२५०।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट प्राप्त रु.९,६७,४००।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.७,७२,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१७,४९,८०।- सवारी साधन बिक्रीबाट प्राप्त रु.१,००,०००।- र रेमिटेन्सबाट प्राप्त आय रु.४,९२,१३५।- समेत गरी कुल रु.४०,१५,१६५।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ जग्गा खरिदमा रु.४,५०,०००।-, शेयर खरिदमा रु.५,००,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.६,५०,०००।-, संचयकोष ऋण तिरेको रु.४,६०,७२४।- बीमाको किस्ता तिरेको रु.१,५२,३७६।- अन्य विविध व्यय रु.२,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१,४३,२३२।- गरी कुल रु.२६,०६,३३२।- व्यय देखिएकाले निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गरेको नदेखिएकाले पछि थप नयाँ सबुद प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२४. जिल्ला कारागार शाखा रूपन्देहीमा कार्यरत ना.सु.लक्ष्मण अर्यालले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा रूपन्देही जिल्ला शंकरपुर-५ स्थायी ठेगाना भएका

हाल ना.सु. पदमा कार्यरत लक्ष्मण अर्यालले मिति २०४१।७१ मा मुखिया पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०६४।१०।१ मा ना.सु.पदमा बढुवा भई हाल जिल्ला कारागार शाखा रूपन्देहीमा कार्यरत देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजले तलबभत्ताबाट रु.१६,१३,६२८।-, बिमा कम्पनीको एजेण्ट भै काम गरी कमिसन बापत प्राप्त रु.४,६९,९९१।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण रु.५१,९०,०००।- र घरजग्गा बिक्रीबाट रु.८४,४४,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,५७,१७,६१९।- आर्जन गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा निजले घरजग्गा खरिदमा रु.४०,८३,२००।-, शेयर खरिदमा रु.२,८०,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेको रु.४६,५४,५६९।- र बैंक खातामा मौज्दात रकम रु.३,२०,५९७।- समेत जम्मा रु.९३,३८,३६६।- खर्च गरेको देखिएकोले निज अर्यालको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम रही निजसँग रु.६३,७९,२५३।- मौज्दात रहन जाने देखिन्छ। तसर्थ निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३२५. तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नेसनल ट्रेडिङ लि.मा कार्यरत महाप्रबन्धक प्रमिलाकुमारी यादवले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुनसरी जिल्ला इनरुवा-६ स्थायी ठेगाना भै सोही स्थानमा बसोबास गर्ने प्रमिलाकुमारी यादवले मिति २०४९।११।११ मा जनता माध्यमिक विद्यालय नरसिंह सुनसरीमा प्राथमिक विद्यालय अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति भै सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०६०।१२।२६ मा मा.वि. स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति भै मिति २०६८।३।१८ सम्म कार्यरत रहँदा मिति २०६८।३।१९ देखि २०७०।३।२२ सम्म नेसनल ट्रेडिङ लि.मा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज यादव हाल जनता मा.वि.नरसिंह सुनसरीमा मा.वि.शिक्षक पदमा कार्यरत देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजले तलबबाट रु.१६,४४,१८०।- कर्मचारी संचयकोषबाट ऋण सापटी स्वरूप प्राप्त रु.१,८२,३००।-, सुन बिक्रीबाट रु.७५,०००।-, श्रीमान्को व्यापारबाट प्राप्त रु.२,००,०००।-, साल्ट ट्रेडिङबाट भत्ता बापत प्राप्त रु.१,४३,८२०।-, बंगलामुखी मल्टीपल टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. सुनसरीबाट प्राप्त पारिश्रमिक रु.१,८५,०००।-, थाइल्याण्डमा शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिए बापत भ्रमण भत्ताबाट प्राप्त रु.३२,५००।- समेत गरी जम्मा रु.२४,६२,८००।- आर्जन गरेको देखिन्छ। यसै अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.३०,०००।-, घर निर्माणमा रु.२,५१,४००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.६९,०००।-, छोराछोरीको अध्ययन तथा घर खर्चमा रु.७,००,०००।-, बैंक मौज्दात रु.५,७९,१७२।- समेत गरी जम्मा रु.१६,२९,५७२।- खर्च गरेको देखिएकाले निज यादवको आय तुलनामा खर्च कम रही निजसँग रु.८,३३,२२८।- मौज्दात रहन जाने देखिन्छ। निजको समग्र आयको विश्लेषणका आधारमा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२४ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३२६. वन विभागका महानिर्देशक ब्रजकिशोर यादव (हाल सहसचिव (प्रा.), वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय) ले जिल्ला वन कार्यालय चितवनको जिल्ला वन अधिकृत भई बस्दा टि.सि.एन. र

काठ ठेकेदार तिलक कँडेल (चितवन) सँग मिली छोडपुर्जीभन्दा बढी ३० हजार क्युबिक फिट साल काठ र ३०० चट्टा दाउरा निकासी गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय चितवनका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत ब्रजकिशोर यादवले आर्थिक वर्ष २०६०।६१ मा टि.सि.एन. र काठ ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी छोडपुर्जीभन्दा बढी साल जातको काठ ३० हजार क्युबिक फिट र ३०० चट्टा दाउरा निकासी गरेको तथा जुटपानी रेञ्जपोष्ट क्षेत्रको जंगलमा कटान गरी राखेको सालको १५ हजार क्युबिक फिट गोलिया र १४० चट्टा दाउरा तस्करहरूलाई ठूलो रकम लिई निकासी गरेपछि सो काठ दाउराको हिसाब मिलान गराउन २०६१ सालको श्रावणतिर सालको १० हजार क्युबिक फिट काठ आपूर्ति समिति चितवनलाई हस्तान्तरण गरेको कागज बनाएको भन्ने उजुरी आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोमा सो मन्त्रालयका अनुसन्धान अधिकृत यज्ञनाथ दाहालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन टोलीले मिति २०७०।४।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा नारायणी इलाका वन कार्यालयमा राखिएको जिल्ला वन कार्यालय चितवनको काठ दाउरा संकलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कागजात समेत मिति २०६१।८।२२ मा अज्ञात व्यक्तिहरूले नारायणी इलाका वन कार्यालयमा गरेको आगजनीमा जलेको भन्ने व्यहोरा एवं संकलित कागजात र हालसम्मको अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट पुष्ट्याई गर्न सकिने आधार प्रमाण पुग्न नसकेको साथै विगत ११ वर्षअघिको घटना भएको हुँदा थप अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था पनि नहुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२७. उदयपुर जिल्ला रौता गा.वि.स.मा रहेको रौता पोखरी सुधार तथा मर्मत कार्यका लागि पर्यटन सूचना केन्द्र जनकपुरबाट निकासा भएको रकम कामै नगरी रौता पोखरी निर्माण कार्य समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर मगर (रौता गा.वि.स. ९) र कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार मगर (उच्च मा.वि. मुर्कुचीका शिक्षक) ले पर्यटन सूचना केन्द्र जनकपुरसँग मिलेमतो गरी नगरेको कामलाई भए गरेको भनी नक्कली बिल भौचर तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.५ लाख भुक्तानी लिई सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा पर्यटन कार्यालय जनकपुरको कार्यक्रम अन्तर्गत उदयपुर जिल्ला रौता गा.वि.स.मा रहेको रौता पोखरीको पर्खाल निर्माण गर्नका लागि रु.४,९५,३३८।१२ को लागत अनुमान स्वीकृत भएको र सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि पर्यटन कार्यालय, जनकपुरबाट रु.३,८०,०००।०० व्यहोर्ने गरी रौता पर्यटकीय एवं प्रवर्द्धन विकास उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको देखिन्छ । सो सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले मिति २०६७।३।९ मा रु. १,२५,०००।०० र मिति २०६७।३।२३ मा कार्य सम्पन्न भएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन र बिल भरपाई पेश गरी रु.२,५५,०००।०० गरी जम्मा रु.३,८०,०००।०० भुक्तानी लिएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

उपभोक्ता समितिबाट उक्त रकम भुक्तानी लगिसके पश्चात् सम्बन्धित कामका विषयमा पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्र जनकपुरका प्रमुख समक्ष सो काम नभएको भनी प्राप्त हुन आएको जनगुनासो पछि सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अवलोकन गर्दा कामै नभई रकम भुक्तानी लिएको देखिँदा उक्त कार्य सम्पन्न गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरसँगको समन्वय र प्रयासको बाबजुद मिति २०६७।१२।२९ को रौता गा.वि.स.को गाउँ भेलाबाट रौता पोखरीको पर्खाल निर्माणभन्दा रौता पोखरीदेखि कलसे थुम्का (थामडाँडा) सम्म पर्यटक आवत जावत गर्नका लागि २ मिटर चौडाइ र बजेटले थामेसम्मको लम्बाइ भएको सिंढी (भऱ्याङ) निर्माण गर्ने र सो कार्य सम्पन्न गर्न ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । मिति २०६७।१२।२९

को रौता गा.वि.स.को गाउँ भेलाबाट निर्माण गर्ने भनिएको रौता पोखरीदेखि कलसे थुम्का (थामडाँडा) सम्म सिंढी (भऱ्याङ) निर्माण भए वा नभएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरबाट मिति २०६८।१२।१२ को प्राप्त पत्रानुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालय का असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर ईश्वरराज थापाबाट स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको सक्कल प्रतिवेदन अनुसार सो रकम बराबरको कुल लम्बाइ २५२ मिटरको ३६५ वटा भऱ्याङ/सिढी निर्माण गरेको फोटो र स्केच नक्सा प्राप्त हुन आएबाट यसमा केही गरिरहनु परेन ।

सम्झौतानुसार रौता पोखरीको पर्खाल निर्माण गर्ने काम सम्पन्न नहुँदा नहुँदै पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी गलत कार्य सम्पन्न मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्ने पर्यटन कार्यालय जनकपुरका अस्थायी सव ओभरसियर उमेशकुमार यादव र जि.वि.स. धनुषाका ओभरसियर अशोक साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ (छ) मा उल्लेखित अनुचित कार्य गरेकाले निजहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिम विभागीय कारबाही हुनुपर्नेमा उमेशकुमार यादव अस्थायी कर्मचारी भएको र जि.वि.स.धनुषाका ओभरसियर अशोककुमार साह विरुद्ध यस आयोगबाट जि.वि.स. धनुषाबाट भए गरेको काम कारबाहीका विषयमा यसभन्दा पहिला नै मिति २०७०।१।४ मा मुद्दा दायर भई हाल निज निलम्बनमा रहेकाले निजका हकमा समेत केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा उक्त फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२८. चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका-१० चौबिसकोठीमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको मौलाकालिका अस्पताल र त्यस मातहतको मौलाकालिका हेल्थ साइन्स कलेजले नक्कली साधारण सभा र नक्कली लेखापरीक्षण गरेर करोडौं राजस्व छलेको, पाठेघर झरेका बिरामीको नक्कली बिल बनाई सरकारी रकम ठगी गरेको, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रिन्सिपल बनाई मनोमानीका साथ कलेज सञ्चालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा फायल संलग्न कागजात एवं विवरणबाट मौलाकालिका अस्पतालले पाठेघर (आङ) खस्ने समस्याको रोकथाम, उपचार सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६५ बमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग गरेको सम्झौता बमोजिम बिरामीको औषधी उपचार गरी निर्देशिका र सम्झौतामा उल्लेखित आधार र प्रक्रिया पुऱ्याई रकम भुक्तानी दिएको देखिँदा बिरामीको नक्कली बिल बनाई रकम भुक्तानी लिएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको, उक्त अस्पतालले नक्कली साधारण सभा र नक्कली लेखापरीक्षण गरेर करोडौं रकम ठगी गरेको विषयमा आयोग समक्ष प्राप्त कागज प्रमाणबाट त्यस्तो अवस्था नदेखिएको, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रिन्सिपल बनाई मनोमानीका साथ कलेज सञ्चालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मौलाकालिका अस्पताल अन्तर्गत मौलाकालिका हेल्थ साइन्स कलेज रहेको देखिन्छ । मौलाकालिका हेल्थ साइन्स कलेजको प्रिन्सिपलको रूपमा भरतपुर अस्पतालका स्टाफ नर्स रमा पौडेल कार्यरत रहेकोमा हाल निजले उक्त पदबाट राजीनामा गरिसकेको देखिँदा त्यस विषयमा केही गर्नु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३२९. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख डा. नवलकिशोर झा समेतको मिलेमतोमा कुष्ठरोग कार्यक्रम अन्तर्गत महिला स्वयंसेविका तालिम संचालन नगरी नक्कली कागज बनाई रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा उजुरीका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका कागजात र आयोगका सि.डि.ई. प्रकाश अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभाग समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी दिएको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गरी हेर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खोटाङमा २०६८ सालमा विभिन्न मितिमा विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा महिला

स्वयंसेविका तालिम संचालन गरेको पाइयो । उक्त तालिम संचालन लगायतको कार्यको लेखापरीक्षण समेत भइसकेको, आ.व. २०६७।६८ मा रु.२,५०,०००।- बराबरको फर्निचर खरिद गरेको श्रेस्ताबाट देखिएको तथा औषधी खरिद गर्दा नियमसंगत ढंगले पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धा गराई कम कबोल गर्ने अजम्बरी फर्मास्युटिकल्सलाई सम्झौता गरेको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत उजुरीको व्यहोरा प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएकाले आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३०. गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रा.प. तृतीय श्रेणीका कम्प्युटर अधिकृत नारायणप्रसाद ढकालले निजामती सेवामा रही गैरकानुनी रूपबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, बाँसबारी गा.वि.स. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. ८ बस्ने नारायणप्रसाद ढकालले मिति २०४१।१।३ मा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रमा जुनियर डाटा इन्ट्रीको पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात मिति २०५४।२।५ मा अध्यागमन विभागमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा प्रवेश गरी मिति २०६०।२।२६ सम्म कार्यरत रहेको, मिति २०६०।२।२७ देखि मिति २०६२।२।२९ सम्म अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मिति २०६२।२।३० देखि मिति २०६४।५।१७ सम्म गृह मन्त्रालय, मिति २०६४।५।१८ देखि मिति २०६५।११।२५ सम्म अध्यागमन विभाग, मिति २०६५।११।२६ देखि गृह मन्त्रालयमा सोही पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०६६।१०।१ मा कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भई गृह मन्त्रालयमा मिति २०६९।१।२९ सम्म कार्यरत रहेको, मिति २०६९।१।३० देखि मिति २०७०।६।२ सम्म अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मिति २०७०।६।३ देखी हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजकी श्रीमती माधवी ढकाल (खनाल) समेत सार्वजनिक पद धारण गरेको कर्मचारी भएको र निज विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा रु.२,१५,४२३।- मौज्दात देखाई आयोगबाट मिति २०६९।९।१८ मा तामेलीमा राखिएको देखिँदा निजको जाँच अवधि पश्चात्को अवधिलाई नारायणप्रसाद ढकालको जाँच अवधि मानी सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ ।

निज नारायणप्रसाद ढकालले मिति २०६९।९।१८ देखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निज र निजकी श्रीमती समेतको तलब भत्ताबाट रु.३,२६,४६६।-, निजको छोरी समृद्धि ढकाल अपांग भएकाले १० महिनाको अवधिमा प्राप्त हुने भत्ता रु.१०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.३,३६,४६६।- आर्जन गरेको देखिन्छ । उक्त आयमा आयोगको मिति २०६९।९।१८ मा भएको निर्णयानुसार निजको मौज्दात रकम रु.२,१५,४२३।- समेत जोड्दा कुल आय रु.५,५१,८८९।- रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा निजले संचयकोषमा तिरेको ऋण रकम रु.१,५०,०००।-, छोराछोरीको अध्ययन खर्च बापत रु.१,००,६५०।-, छोराछोरीको बिमाशुल्क बापत रु.११,०४३।- र बैंक खातामा मौज्दात रकम रु.१,१३,९२८।३५ समेत रु.३,७५,६२१।३५ खर्च गरेको देखिएकोले निज नारायणप्रसाद ढकालको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम रही निजसँग रु.१,७६,२६७।६५ मौज्दात रहन जाने देखिन्छ । तसर्थ निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३१. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुद्वारा संचालित DRILP र RRRSDP कार्यक्रममा इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार शाह, इ. रामचन्द्र चौधरी, इ. ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा समेतले निर्माण सामग्री खरिद, ढुवानी, प्राविधिक मूल्यांकन र परामर्शदाता नियुक्ति समेतमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट गठित छानबिन टोलीले उपलब्ध गराएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन साथ प्राप्त ठेक्का सम्बन्धी कागजात, अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त ठेक्का सम्बन्धी लागत अनुमान, सम्झौता, मूल्यांकन, बिल भरपाई, भुक्तानीको अवलोकन, अध्ययन तथा सम्बन्धितहरूको बयान लगायतका तथ्यहरूको विश्लेषणका आधारमा ADB को ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा मुगु जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुद्वारा संचालित DRILP र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुद्वारा संचालित RRRSDP आयोजनाहरूमा परामर्शदाता नियुक्ति, ग्याविन वायर र सडक निर्माण औजार खरिद एवं ढुवानी र खानेपानी तथा सरसफाइ उप आयोजनामा निर्माण सामग्री, फिटिंग्स खरिद एवं ढुवानीमा भ्रष्टाचार र प्राविधिक मूल्यांकनमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा हाल संकलित प्रमाणहरूबाट उजुरी व्यहोरा प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र उक्त उप आयोजनाहरू आ.व. २०६३।६४ देखि सुरु भई आ.व.२०६८।६९ सम्ममा सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण समेत भई सकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३२. सर्लाही जिल्ला छतौना गाउँ विकास समितिका सचिव उमाकान्त झा र योगेश्वरप्रसाद सिंह मिली आर्थिक वर्ष २०६७६८ मा छतौना गाउँ विकास समितिका विभिन्न वडाहरूमा सडक मर्मत तथा इँटा सोलिङका लागि निकासा भएको रु.८,६०,०००।- अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज उमाकान्त झाले आर्थिक वर्ष २०६७६८ मा बाटो निर्माणका लागि निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सर्लाहीले उक्त बाटो निर्माण तथा इँटा सोलिङ कार्यको छानबिन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा सम्झौता अनुरूप कार्य सम्पन्न भई रु.८,५७,२३९।५५ बराबरको कार्य सम्पन्न भएको मूल्यांकन गरी पठाएको देखिन्छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गरेको स्थलगत निरीक्षण र मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट रु.८,५७,५२०।- बराबरको कार्य सम्पन्न भएको व्यहोरा खुली आएको देखिन्छ । डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट कार्यसम्पन्न भएको देखिन्छ । उमाकान्त झाले आयोग समक्ष बयान गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना अनुरूप कार्यसम्पन्न भएको भनी लेखाएको र योगेश्वरप्रसाद सिंह उक्त सडक निर्माण उभोक्ता समितिको पदाधिकारी रहेको नदेखिएको तथा निजले आयोग समक्ष बयान गर्दा आफ्नो रोहबरमा योजना अनुरूपको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी लेखिदिएको हुँदा उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम अनियमितता भए गरेको नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३३. काठमाडौं जिल्ला धापासी ९(क) कि.नं. १६, १८, १९, २७, २८, १३९, ३५७ का कित्ता नापीको समयमा पर्ती जनिएकोमा विभिन्न व्यक्तिहरूले जग्गा दर्ता गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा साबिक धापासी ९(क) कि.नं. १८, १९, २८, १३९ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्तीका रूपमा रही तत्कालीन श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) को नाममा यथावत कायम राखी अनुसन्धानका सिलसिलामा यस आयोगबाट रोक्का राखिएका साबिक धापासी वडा नं. ९(क) कि.नं. १६ को जग्गा मौजे बूढानीलकण्ठ रैती नम्बर १२३७/१८ र ऐ.ऐ. वडा नं. २७ को जग्गा रैती नं. १२४१/२२, १२३४/१४ को रसिदबाट भिडी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको देखिएकोले उक्त कि.नं. १६ र २७ को जग्गा र उक्त १६ र

२७ का जग्गाहरूबाट कित्ताकाट भै गएका जग्गाहरू फुकुवा गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३४. मिति २०६१।९।२ को यस आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुगमन शाखामा लगत कायम भएको प्रस्तुत मिसिल गुठी संचालक समितिको मिति २०६६।९।१७ को निर्णय सहितको गुठी संस्थानको मिति २०७०।३।१० को पत्रको सन्दर्भमा मिति २०७०।४।२९ मा आयोग समक्ष पेश भई "संचालक समितिको निर्णयमा उल्लेख भएका मुद्दा लगायत कि.नं ३४ को १-१३-२-० क्षे.फ. जग्गा रैकरतर्फ के कसरी दर्ता भई हक हस्तान्तरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने" आदेश भए बमोजिम अनुसन्धान हुँदा विवादित साबिक काठमाडौं नगर २९ख कि.नं. ३४ क्षे.फ.रोपनी १-१३-३-२ को जग्गाका सम्बन्धमा गुठी संस्थानको मिति २०३५।८।७ मा टिप्पणी निर्णयबाट गुठी जनाई जग्गा किचलो गऱ्यो भन्ने विषयमा कृष्णमाया खड्गीले दिएको फिरादपत्र उपर तत्कालीन अंचल अदालतको मिति २०४३।८।१७ को फैसलाबाट उक्त जग्गा वादीकै ठहर गरेको देखिन्छ भने सो फैसला उपर गुठी संस्थानले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतको मिति २०४६।३।५ को फैसलाले समेत अंचल अदालतको फैसला सदर गरी उक्त कित्ता जग्गा कृष्णमाया खड्गीकै ठहर भई अन्तिम भई बसेको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसलामा २०४१।७।२० को सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई आधार मानेर उक्त जग्गा वादी कृष्णमायाकै हो भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त २०४१।७।२० को फैसला हेर्दा समेत कृष्णमाया खड्गीकै जग्गा हो भन्ने देखिएको अवस्था हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) अनुसार मिति २०६५।२।२४ को निर्णयबाट उक्त २९ ख कि.नं. ३४ को जग्गा गुठीको कायम गर्ने गरी गुठी प्रशासकले गरेको निर्णय पर्चा कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको र सो सन्दर्भमा गुठी संस्थान संचालक समितिको मिति २०६६।९।१७ गतेको बैठकबाट गुठी प्रशासकको उक्त मिति २०६५।२।२४ को निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा आयोगमा रहेको अनुगमनको लगत कट्टा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समेत आधारमा गुठी संस्थानबाट मिति २०७०।३।१० को लगत कट्टा गर्न अनुरोध भई आएको पत्रलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३५. साबिक नेपाल पुनर्वास कम्पनी लि. योजना कार्यालय खजुरा बाँकेका तत्कालीन प्रमुख दिनेशराज शर्माले मिलेमतो गरी उक्त योजना भित्रको १७ बिघा जग्गा आफन्त निलाकुमारी ढुंगेल र मिना उपाध्यायको नाममा नापी दर्ता समेत गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज दिनेशराज शर्माले वि.सं. २०३४ सालमा उक्त योजनाभित्रको जग्गा मध्येबाट विन्दाप्रसाद कुर्मी र हनुमानदाश कुर्मीलाई सट्टा भर्ना दिई सो जग्गामध्येबाट १७ बिघा जग्गा आफन्त निलाकुमारी ढुंगेल र मिना उपाध्यायको नाउँमा नापी दर्तासमेत गराएको भन्ने उजुरी उपर त्यसै समयमा विशेष प्रहरी विभागमा उजुरी परी सो विभागबाट अनुसन्धान तथा छानबिन गरी मिति २०४२।४।६ को पत्रबाट सबुद प्रमाण जुट्न नआएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारबाही गर्न नसकिएको भन्ने निर्णय भएको भनी लेखी आएको व्यहोरा साबिक नेपाल पुनर्वास कम्पनीको संचालक समितिको २०४६।०६ नं. को बैठकको निर्णयबाट देखिनुका साथै त्यसरी लेखी आएको आधारमा निज दिनेशराज शर्मालाई विभागीय कारबाही पनि गरिरहनु नपर्ने भनी विभागीय कारबाहीको प्रक्रियाबाट समेत सफाइ दिएको देखिन्छ । त्यस्तै यसै जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा खिचलो तथा जालसाजी मुद्दाहरू परी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज समेतबाट मिना उपाध्याय र

निलाकुमारी ढुंगेलका पक्षमा गरेको मिति २०५५।३।१५ को फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्था समेत देखिन्छ ।

अत: निज दिनेशराज शर्मालाई साबिकमा भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अधिकार प्राप्त निकाय विशेष प्रहरी विभागबाट सफाइ दिइसकेको देखिएको र सोही जग्गाको विषयमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज समेतबाट जग्गा खिचलो तथा जालसाजी मुद्दातर्फ निज निलाकुमारी ढुंगेल र मिना उपाध्यायको पक्षमा फैसला गरिसकेको अवस्था समेत देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।१।२९ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३६. आरजी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ललितपुरको नाममा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा ऋणी नवराज दुलाल समेतको रोक्का राखिएको जग्गा निज जग्गाधनीहरूले ऋण नतिरीकनै फुकुवा गराउन लगाई जग्गासमेत हराएको हुँदा रोक्का जग्गा हराएको भन्ने सम्बन्धमा जग्गाधनी नवराज दुलालले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम चुक्ता गरेको र अर्को जग्गाधनी इन्द्रबहादुर घलानको मृत्यु भइसकेको हुनाले निजका जेठा छोरा राजकुमार घलानले संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम हरहिसाब मिलान गरिसकेको हुँदा आयोगमा परेको उजुरी फिर्ता गर्न अनुरोध गरी उक्त संस्थाको संचालक समितिलाई मिति २०७०।१०।१६ को निर्णय प्राप्त भएकोले यसमा केही गर्नुपर्ने नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३७. प्रहरी नायब निरीक्षक टोपबहादुर रानाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरी विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्र.ना.नि. टोपबहादुर रानाले मिति २०४५।८।१५ मा प्रहरी जवान पदमा नियुक्ति लिंदा पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको सन् १९८७ को हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भई आउँदा पुष्टित भनी उल्लेख भई आएकोले उक्त फाइल आयोगको निर्णयानुसार तामेली राखी सो को जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाइसकिएको देखिँदा पुन: सोही शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र सम्बन्धमा उजुरी परेको हुँदा सो उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३८. नेपाल टेलिकममा ना.सु. पदमा कार्यरत भवानन्द मिश्रले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटनाबाट आई.एस्सी. पास गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी कार्यरत रहेको भन्ने सम्बन्धमा निज भवानन्द मिश्रले नेपाल टेलिकममा मिति २०५४।९।१ मा नायब सहायक तह ३ पदमा ज्यालादारीमा नियुक्ति लिई मिति २०६४।७।१५ मा सोही पदमा स्थायी नियुक्ति पाई हालसम्म कार्यरत रहेको देखिन आयो । निजले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटनाबाट सन् १९९५ मा आई.एस्सी.पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा प्रमाणीकरण विवरणबाट "समिति अभिलेख के अनुसार अंकपत्र सही है" (619 1st DIV) भनी लेखी आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३३९. जिल्ला रौतहट गा.वि.स. पिपरा राजवडामा कार्यरत गा.वि.स. सचिव झगरु मन्सुरी र प्रा.स. मनोज झा ले आ.व. २०६६।६७ मा गा.वि.स. को विकास निर्माणमा प्राप्त रकम अनियमित तरिकाले खर्च गरेको भन्ने सम्बन्धमा राजवडा गा.वि.स.मा कार्यरत गा.वि.स. सचिव झगरु मन्सुरी र प्रा.स. मनोज झाले गा.वि.स.को विकास निर्माणमा प्राप्त रकम प्रहरी चौकी भवन निर्माण, नाला पक्की, कर्ल्भट निर्माण Local Governance & Community Development Program

(एल.जि.सि.डि.पि.) कार्यक्रम अन्तर्गत महिला सिलाई कटाई मेसिन वितरण, ह्याण्ड पाइप (ट्युवेल) वितरणमा अनियमितता भयो भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको मिति २०७०।१२।२० मा प्राप्त भएको स्थलगत प्रतिवेदन, निर्माण कार्यहरूको भौतिक अवस्था झल्किने फोटोहरू र जि.वि.स. रौतहटबाट आयोग समक्ष प्राप्त भएका कागजातहरू, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्यांकन, लगत इस्टिमेट, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानी प्रक्रिया र जि.वि.स.बाट प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने तथ्य स्थापित हुने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४०. कञ्चनपुर जिल्लाको लालझडी वनमा काठ तस्करहरू र वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सालका रूखहरू काटी खोला तथा पोखरीहरूमा लुकाई राखेको भन्ने माउन्टेन टेलिभिजनबाट श्रव्यदृश्य सहित समाचार प्रसारण भएको सम्बन्धमा कञ्चनपुर जिल्लाको लालझडी वनमा रूखहरू काटी लुकाई राखेको भन्ने सम्बन्धमा माउन्टेन टेलिभिजनबाट श्रव्यदृश्य सहित समाचार प्रसारण भएपछि जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरबाट तत्काल छानबिन कार्य थालिएकोमा उल्लेखित वनक्षेत्रभित्र १८३।६२ क्यु.फिट काठ र सात वटा काचा सालका रूख काटिएको देखिएको, त्यस्तैगरी सीता सामुदायिक वनमा ३४ वटा रूख काटी बालुवामा लुकाई राखेको र ६९१।०९ क्यु.फिट सालका गोलिया र असना १०८।३९ क्यु.फिट हानि नोक्सानी भएको पाइएको । समग्र हानि नोक्सानीको हिसाब गरी उक्त सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू १२ जना चौकीदार ४ जना र अन्य ३ जनासमेत १९ जना उपर हानि नोक्सानी भएको बिगो रु.१२,१९,२००।- कायम गरी वन ऐन, २०४९ बमोजिम जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । साथै रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूले समयानुकूल पर्याप्त सावधानी नअपनाएको र पदीय कर्तव्यप्रति सचेत रहेको नपाइएकाले सहायक वन अधिकृत शत्रुधन लाल देव र शंकरदत्त भट्टलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही गर्न वन विभागमा सिफारिस गरिएको र सशस्त्र वन रक्षक जमदारत्रय हरसिंह धामी, जीतसिंह बोहोरा र खगेन्द्रबहादुर मल्ललाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया बढाएको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४१. वन फडानी क्षेत्र नपुगी फर्किंयो अनुगमन टोली शीर्षकको नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले मिति २०६७।३।३२ मा डडेल्धुरा कैलाली लगायतका २४ जिल्लामा काठ दाउराको ओसार पसार रोक्का राखेकोमा डोटी जिल्लाका सामुदायिक वनहरूमा व्यापक रूपमा रूख कटान गरी छोडपुर्जी दिने काम भयो भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरिंदा जिल्ला वन कार्यालय डोटीका कर्मचारीहरूसँगको बयान र पेश भएका कागजात समेतहरूबाट आ.व.२०६६।६७ मा डोटी जिल्लाका ५५ वटा सामुदायिक वनहरूलाई २८५८३४।८८ क्यु.फिट काठ कटानको स्वीकार्य अनुमति दिइएकोमा ४६ वटा सामुदायिक वनहरूले २४२७०३।९८ क्यु.फिट काठ कटान सहमति प्राप्त गरी रु.२२६५२४।६९ क्यु.फिट काठ कटान गरेको पाइयो । समग्रमा सामुदायिक वनहरूले कटान सहमतिभन्दा कम रूख कटान गरेका र वन कार्यालयका कर्मचारीहरू अनियमित कार्यमा संलग्न भएको भन्ने नपाइएको । साथै डोटी जिल्लामा वन मन्त्रालयबाट कटान र ओसार पसार बन्द गरिएको भन्ने पनि देखिएन । अतः यसमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले गैरकानुनी कटान अनुमति दिएको र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेतले अवैधरूपमा रूख कटान र ओसार पसार गरेको भन्ने नदेखिएबाट आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४२. सर्लाही जिल्लामा अवस्थित सागरनाथ वन परियोजनामा वन तस्कर र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा रूखहरू काटिएको र सुकुम्बासीहरूलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग गरी त्यस क्षेत्रबाट हटाइएको भन्ने सम्बन्धमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया क्षेत्रमा रूख बिरुवा संरक्षण गर्ने किसानहरूलाइ हतोत्साहित गरिएको र वनक्षेत्रभित्रबाट अवैध रूपमा रूखहरू कटान गरिएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन थालिएकोमा परियोजनाको वनक्षेत्रभित्र कतिपय स्थानमा आ.व. २०६६।६७ को अवधिमा रूखहरू काटिएको पाइएको र सो क्षेत्र वरिपरि सुकुम्बासीहरूको बस्ती रहेको कारण को कसले कटान गरे भन्ने खुल्न नआाएको । सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनले उग्ररूप लिई बल समेत प्रयोग गर्नुपरेको र जिल्ला वन अधिकृत जीवनकुमार ठाकुर र जनमुखी भू-हक संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित भएको साथै ५४ वटा वन मुद्दाहरू जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भई अतिक्रणकारीहरू उपर कारबाही भइरहेको पाइएको । प्रस्तुत सन्दर्भमा परियोजनाका कोही कसै कर्मचारीहरूको वन तस्करसँग मिलोमतो भएको वा रूख कटानमा स्वयं वन कर्मचारीहरू संलग्न रहेको भन्ने नदेखिएको र अन्य वन तस्कर र अतिक्रमणकारी विरुद्ध कानुन बमोजिम कारबाही भइरहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४३. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत किसनसिंह थापाको इन्टरमिडियट पासको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत किसन सिंह थापाले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् १९९० मा विज्ञानको इन्टरमिडियट पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा प्राप्त भएको विवरण अनुसार निजको प्रमाणपत्र सही देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४४. जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मी अन्तर्गत जन विकास मा.वि. परालमीका तत्कालीन नि.मा.वि. राहत दरबन्दीका विज्ञान शिक्षक रबिन्द्रप्रसाद देवको नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज रबिन्द्रप्रसाद देव मिति २०६५।१२।२ मा नि.मा.वि.तहको विज्ञान राहत शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति भई मिति २०६८।११।४ मा राजीनामा गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी खरिदार पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले नेपालबाट उत्तीर्ण गरेको एस.एल.सी. परीक्षाको प्रमाणपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुर र आई.एस्सी. को प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणीकरणमा पठाउँदा प्रमाणीकरण भई आएको । निजले राहत दरबन्दीको शिक्षक पदमा नियुक्ति पाउन अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरेको विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीबाट प्राप्त कागज प्रमाणहरूको आधारमा उक्त अध्यापन अनुमतिपत्र निजले पेश गरेको पुष्टि हुन नआएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४५. महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम सातदोबाटो ललितपुरमा विद्यालयको जग्गा लिजमा दिंदा सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिएकोले भवन निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने, स्वैच्छिक अवकाश हुने शिक्षकहरू समेतबाट कर नकाटेको, कम्पनीबाट प्राप्त १ करोड ५० लाख रकम विद्यालयको खातामा नराखी प्र.अ. को व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको भन्ने सम्बन्धमा ललितपुर उपमहानगरपालिका-१५ स्थित महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम निजी स्रोतबाट संचालित सार्वजनिक शैक्षिक गुठी रहेको देखिन्छ । उक्त विद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान गएको नदेखिंदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ बमोजिम उक्त विद्यालय

आयोगको दायराधिकारभित्र नपर्ने हुँदा आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४६. नेपाल आयल निगमका नि.निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज वीरेन्द्र गोइत मिति २०५२।२।१ मा इन्धन डिपो अमलेखगन्जमा उपप्रबन्धक पदमा नियुक्त भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६४।२।२४ मा प्रबन्धक पदमा बढुवा भई २०७० सालदेखि नेपाल आयल निगम लि.को नि.निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् आफ्नो पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेतबाट प्राप्त रु.४३,८९,८८९।-, कर्मचारी संचयकोष तथा नेपाल आयल निगमबाट सापटी स्वरूप रु.३९,४६,८४२।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.३९,५५,८००।-, पुरस्कार रु.५६,७००।-, घरबहाल रु.३,२०,५२०।- तथा कृषि आय रु.१४,३१,३६९।- समेत गरी कुल रु.१,४१,०१,१२०।- आर्जन गरेको देखिन आयो । सोही अवधिमा निजको खर्चतर्फ जग्गा खरिदमा रु.१२,३०,०००।-, घर निर्माणमा रु.७२,१०,३४५।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.७५,०००।-, ऋण सापटी चुक्तामा रु.४,८४,५००।-, घरबहाल कर चुक्तामा रु.३८,२८०।-, टि.भी., ल्यापटप, फ्रिज खरिदमा रु.८७,०००।-, बैंक मौज्दात रु.३२,४५,९८४।- गरी जम्मा रु.१,२३,७१,१०९।- खर्च गरेको देखिँदा निजको व्ययको तुलनामा आय नै बढी देखियो । तसर्थ, निज वीरेन्द्र गोइतको समग्र आय तथा व्ययलाई विश्लेषण गर्दा व्ययको तुलनामा आय नै बढी हुन आउने देखिँदा र निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने अवस्था नदेखिँदा पछि कतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४७. स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजनाका लेखा अधिकृत नवराज सापकोटा र संयोजक अशोककुमार झाले कन्सल्टेन्टको तलब भत्ताबाट घूस लिने गरेको भन्ने सम्बन्धमा RAIDP परियोजनाका लेखा अधिकृत नवराज सापकोटा र संयोजक अशोककुमार झाले मासिक रूपमा कन्सल्टेन्टको तलबबाट घूस लिने गरेको भन्ने उजुरी व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने आधार नदेखिएकाले आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४८. का.म.न.पा. ४ स्थित सार्वजनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी मापदण्ड विपरीत नक्सा पास गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका-४ स्थित कि.नं. २८६, ५७, ५८, १७, १०, ७९, ८२, १२, १४, २७७, २८३, ८१, २८२, २८५ र ६० का जग्गाहरू साविकमा स्व.सुवर्णशमसेर लगायतका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको र नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०४७।२।१४ को निर्णयबाट निजहरूले नै फिर्ता पाई हकभोग कायम रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न लागेको भन्ने विषयमा यस आयोगमा परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने भनी मिति २०६०।३।१८ मा आयोगबाट निर्णय भइसकेको उक्त जग्गाहरू अधिकरणमा परेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा हो भनी आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा सरकारी जग्गा कायम भएकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।३० को फैसलाले आयोगको निर्णय बदर भएको र सो विरुद्ध पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने आयोगको निवेदन समेत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६५।८।२० को निर्णयबाट खारेज भएको देखिएको तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०७०।१२।५ को पत्रसाथ संलग्न विवरणबाट पनि साविकको सरकारी तथा सार्वजनिक कित्ता जग्गाको क्षेत्रफल

हालको उल्लिखित कित्तामा नघुसेको भनी उल्लेख भई आएको हुँदा उक्त जग्गाहरू उजुरीकर्ताको दाबी बमोजिम सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने कुनै ठोस आधार तथा कारण नदेखिएकाले केही गरिरहनु परेन । तसर्थ, प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३४९. प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्र.ना.नि. पदमा कार्यरत खड्गबहादुर मल्लले प्राप्त गरेको इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको पत्रांक सत्यापन १०८३३ मिति २७१२।२०१३ को पत्रानुसार खड्गबहादुर मल्ल (अनुक्रमांक ०५८१५०५) ले सन् १९९७ मा दोस्रो श्रेणीमा इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी प्रमाणीकरण भई आएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३५०. जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा पदाधिकार रहेका सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा २ स्थायी ठेगाना भएका सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालले मिति २०५५।१०।२० देखि सहायक वन अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरी हाल जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भई यस आयोगबाट छानबिन गरी मिति २०६४।८।१६ मा तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । निजको उक्त मितिसम्मको बैंक मौज्दात रु.२,५६,९०७।४८, तत्पश्चात्को तलब भत्ताबाट रु.७,९१,५८८।-, कर्मचारी संचयकोषबाट ऋण रु.३,२९,५७९।-, रा.वा. बैंक लुभुबाट ऋण रु.९,००,०००।- तथा बाबु रामचन्द्र धितालको नामबाट रा.वा.बैंक हेटौंडाबाट रु.१२,००,०००।- ऋण सापटी, जग्गा बिक्रीबाट रु.८,४०,०००।- तथा निजका सासु ससुराले अमेरिकामा कमाइ गरी आफ्नो एक्लो सन्तानको रूपमा रहेकी छोरीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत पठाएको रु.४२,८४,०००।- समेत गरी जम्मा आय रु.८६,१२,०७४।४८ देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.२३,८९,२००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.२,८४,६५४।- घर खर्च छोराछोरीको शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य उपचार, कर कट्टी, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह आदि विविध खर्च शीर्षकमा २०६४ साल मंसिरदेखि हालसम्म करिब रु.२१,००,०००।- खर्च भएको र बैंक मौज्दात रु.१,१७,२९९।९० रहेको देखिंदा सो रकमलाई समेत व्ययमा गणना गर्दा जम्मा रु.४८,९१,१५३।९० खर्च भएको गरेको देखिएकोले निज धितालको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम रही निजसँग रु.३७,२०,९२०।५८ मौज्दात रहन जाने देखिन्छ । तसर्थ निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३५१. नेपाल वायु सेवा निगमका नायब महाप्रवन्धक गणेश ठाकुर लगायतका बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा दिल्लीमा भाडामा लिएको घर करार नवीकरण लगायत सरुवा/बढुवा/पदस्थापनमा नाजायज फाइदा लिएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल वायु सेवा निगमको दिल्लीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको आफ्नै घरजग्गा भएको देखिंदैन उक्त

कार्यालय भाडामा बसेको साविक घरधनीले घर बिक्री गरेको कारण घर खाली गराउने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई कार्यालय तोडफोड समेत भएको देखिन्छ। यस समयमा क्षेत्रीय प्रमुखको रूपमा श्यामध्वज सिलवाल कार्यरत रहेको देखिन्छ। उजुरी निवेदनमा उल्लिखित तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर उक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। यसरी क्षेत्रीय कार्यालय दिल्लीको घर तोडफोड भएको प्रकरणमा निजहरूको संलग्नता पुष्टि नभएको र उजुरीमा उल्लेखित वि.के.सिंह, श्यामध्वज सिलवाल र गणेश ठाकुर समेतले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरिसकेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३५२. बारा जिल्लाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत श्रीराम पौडेलले लाखौं रुपैयाँ लिई जग्गा नामसारी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको मिति २०७०।११।३० को पत्रसाथ संलग्न विवरण र मिति २०६७।८।३ को नामसारी सम्बन्धी फाइल हेर्दा हाल आवादी समितिको मिति २०२९।१।२३ को निर्णयानुसार सचिदानन्द वैद्य तथा गोबिन्दप्रसाद शर्मालाई बारा जिल्ला सपही गा.वि.स.७ स्थित कि.नं.१६७ र १६८ को जग्गा बिघा ३-५-० र ३-५-० को जग्गाहरू उपलब्ध गराइएको भनी जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा उल्लेख भएको देखिएको र निजहरूको मृत्यु पश्चात् निजहरूका छोरा बसोबास गरेको स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा निजहरूका हकदार छोरा सागरानन्द वैद्य र मदनराज शर्माको नाममा मालपोत अधिकृत श्रीराम पौडेलले मिति २०६७।८।३ मा नामसारी गरेको देखियो। नामसारी गर्दा मालपोत अधिकृत श्रीराम पौडेलले आर्थिक लाभ लिएको भन्ने सम्बन्धमा आधार र प्रमाण नदेखिएको हुँदा पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३५३. तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत सुमन्त झाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा महोत्तरी जिल्ला बनौली दनौली ८ स्थायी ठेगाना भएका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत सुमन्त झाले मिति २०३०।११।१४ देखि २०३१।१२।६ सम्म लेवोरेटोरी नि.मा.वि.मा र मिति २०३१।१२।७ देखि मिति २०३२।११।२० सम्म विजय मेमोरियल स्कुलको शिक्षक पदमा रही काम गरी मिति २०३४।७।२५ देखि मिति २०३४।११।७ सम्म नापी अधिकृतको रूपमा ज्यालादारीमा, मिति २०३४।११।८ देखि मिति २०३७।८।११ सम्म अस्थायी नापी अधिकृत भै काम गरेको र मिति २०३७।८।१२ देखि २०६३।४।१० सम्म स्थायी नापी अधिकृत भै विभिन्न नापी कार्यालयमा काम गरेको तत्पश्चात् मिति २०६३।४।११ देखि प्रमुख नापी अधिकृत भई नं.१ नापी गोश्वारामा काम गरी ०६६।१०।२९ देखि अनिवार्य अवकाश पाएको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र विश्लेषण गरी हेर्दा सम्पत्तिको स्रोततर्फ नियमानुसार पाउने तलब भत्ता रु.१७४७६५८।१७, विदेश भ्रमणबाट रु.२,६२,०८०।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण रु.१०,५५,०००।-, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता रु.२१,०००।-, कृषि आय रु.१५,८३,३३६।३५ घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१७,९७,०००।- विविध आय अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट रु.१२३७३२।६०, LIC भारतबाट रु.३,००,१६०।- क.सं.कोषबाट प्राप्त रु.७३३४८५।६१, अवकाशपछिको औषधी उपचार, बीमा, नागरिक लगानीकोष, बिदा आदि बापत प्राप्त रु.५,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.८१,२३,४५२।६४ कुल आय देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद रु.२,०४,५००।- घर निर्माणतर्फ रु.२७,८५,०२५।- ऋणपत्र खरिदमा रु.५०,०००।- छोराछोरीको पढाइ लेखाइ, विवाह, औषधी उपचार, आमाबुबाको क्रिया खर्च आदि जस्ता विविध खर्चतर्फ रु.३१,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१६,९८,५००।९४ समेत गरी जम्मा

रु.७८,८८,०२५।९४ खर्च गरेको देखिएकोले निजको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम रही निजसँग रु.२,३५४२६।- मौज्दात रहन जाने देखिन्छ। तसर्थ निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३५४. सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अरुणकुमार शर्माले आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा गण्डकी अञ्चल, तनहुँ जिल्ला, दुलेगौंडा गा.वि.स. ९ बस्ने अरुण कुमार शर्मा मिति २०६०।४।२९ बाट सशस्त्र प्रहरी बल, तालिम महाविद्यालय, ककनीको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालय हुँदै हाल सशस्त्र प्रहरी बल, तालिम महाविद्यालय, पोखरामा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा रहेको देखिन्छ। निज सार्वजनिक पदमा बहाल भएदेखि मिति २०६९ मंसिर मसान्तसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानी निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि जाँच अवधिसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा पारिश्रमिक बापत प्राप्त रु.८,०६,६७३।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.३०,१४,५९५।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.३,३७,५००।- र बैंक मौज्दातबाट ब्याज प्राप्त रु.२,३९,९१३।- समेत जम्मा रु.४३,९८,६८१।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.१०,०००।-, शेयर खरिद रु.५,३७,६००।-, सवारी साधन खरिद रु.३,३५,०००।-, सुन खरिद रु.२,७०,०००।-, ऋण सापटी दिएको रु.२०,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.११,६५,३४६।- समेत जम्मा रु.४३,६७,९४६।- खर्च गरेको देखिएकोले निजको कुल आयबाट कुल व्यय घटाउँदा रु.३०,७३५।- बचत देखिन आउँछ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३५५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले आयुर्वेद विभागबाट आयुर्वेद औषधालय खरिपाटी भक्तपुर सरुवा हुनुभएका आयुर्वेद निरीक्षक रामभक्त ढकाललाई रमाना दिनुको बदला स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने प्रयोजनार्थ रु.९,००,०००।- पेश्की दिई आयुर्वेद विभागका निमित्त महानिर्देशक तथा शाखा अधिकृतले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा सरुवा भएको कर्मचारीलाई रमाना नदिई स्वास्थ्य शिविर संचालन नगर्न रु.९,५०,०००।- पेश्की दिई आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त पेश्की लिएको रकम बिल भरपाई सहित पेश गरी पेश्की फछ्यौंट गरिसकेको तथा निज आयुर्वेद निरीक्षक रामभक्त ढकालले साविक विभागबाट मिति २०७०।५।३१ मा रमाना लिई हालको कार्यालयमा हाजिर भइसकेको हुनाले उक्त उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट थप केही गरिरहनुपर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३५६. दाङ जिल्ला फूलबारी गा.वि.स. ५ ढकनामा आ.व.२०६५।६६ को गाउँ परिषद्बाट ८ वटा रिङ कुवा निर्माण गर्न रु.१,५०,०००।- छुट्याइएकोमा ८ वटा रिङ कुवा निर्माण गर्नुपर्नेमा २ वटा मात्र निर्माण गराई गा.वि.स. सचिव चन्द्रकुमार डाँगी, तुलसीपुर न.पा.का प्राविधिक खड्गबहादुर वि.क. र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम वि.क. समेतको मिलेमतोमा

रकम हिनामिना गरेको साथै महिलाको तालिमका लागि र खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि छुट्याइएको बजेट समेत गा.वि.स. सचिव चन्द्रकुमार डाँगीले हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा फूलबारी गा.वि.स. ५ ढकनामा आ.व.२०६५।६६ को गाउँ परिषद्बाट रिङ कुवा योजनाका लागि जम्मा रु.१,४५,०००।- विनियोजन भएकोमा उक्त कार्य सम्पन्न गरेपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम वि.क.ले करकट्टी गरी जम्मा रु.१,३१,६४२।९८ बुझ्नुपर्नेमा रु.१,४३,६४०।- बुझेको देखिएकोले बढी बुझेको रकम रु.११,९९७।४२ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम वि.क.ले यस आयोगको मिति २०६८।९।५ को निर्णयानुसार र.नं.१७९६ र १७९७ बाट आयोगमा रकम दाखिला गरिसकेको अवस्था रहेको र महिला तालिमका लागि छुट्याइएको रकम रु.१,४५,०००।- बाट लैंगिक हिंसा तथा महिला सशक्तीकरण तालिम (१५० जनालाई) २ दिने ३ स्थानमा संचालन भएको र खुलादिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको लागि रु.१,१९,७१९।- खर्च गरेको लेखापरीक्षण भैसकेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३५७. मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाका शाखा अधिकृत महेश अधिकारीले घूस खाई बिर्तामोड, दमक धरमपुर इटहरी विराटनगर लगायत काठमाडौंमा समेत घर जोडी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा झापा जिल्ला धरमपुर ८ स्थायी घर भई झापाको चन्द्रगढीमा बसोबास गर्ने महेश अधिकारीले मिति २०५४ साल माघ महिनामा हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत खरिदार पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०५५ साल मंसिर महिनामा ना.सु. र २०६७ साल कार्तिक महिनामा लोकसेवा आयोगबाट शाखा अधिकृतमा छनौट भई हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत भद्रपुर मालपोत कार्यालय झापामा मिति २०६८।१।२६ देखि हालसम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज महेश अधिकारीले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले तलब भत्ता बापत रु.५०,८६,०१९।७२, जग्गा बिक्रीबाट रु.२४,००,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण रु.३७,००,०००।-, कर्मचारी संचयकोषबाट लिएको ऋण रु.३,८६,१०१।७९ अन्य विविध आयबाट रु.८,९२,३९०।४६ समेत गरी रु.१,२४,६४,५११।९७ आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिसम्म निजको खर्चतर्फ हेर्दा घर र जग्गा खरिदमा रु.५४,३०,५००।-, शेयर खरिदमा रु.२,६३,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.३,०९,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा र ब्याजसहित ऋण चुक्ता रु.४२,३६,८४८।-, अध्ययन खर्च रु.१,७४,२२०।-, बैंक खातामा मौज्दात रु.१६,०९,८०८।६० समेत जम्मा रु.१,२०,२३,३७६।६० खर्च गरेको देखिएकाले निज अधिकारीको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम रही निजसँग रु.४,४१,१३५।३७ मौज्दात रहन जाने देखिन्छ । तसर्थ निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा आय रकम नै बढी देखिएको र निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य पुष्टि हुन सक्ने नयाँ प्रमाण फेलापरेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई निजको बैंक मौज्दात रु.१६,०९,८०८।६ लाई निजको खुद बचत रकम मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३५८. भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन शाखा अधिकृत मदनकुमार झाले मोही सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाको निर्णय गर्दा घूस खाएको भन्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन शाखा अधिकृत मदनकुमार झाले वादी किशोरीप्रसाद शर्मा र प्रतिवादी जलील मिया कवारी रहेको मोही बेदखली मुद्दा, वादी दीपनारायण राय र प्रतिवादी नैनकुमारी देवी

यादव भएको मोही नामसारी मुद्दा, वादी खियाली सहनी प्रतिवादी संजयकुमार साह समेत भएका मोही नामसारी मुद्दा र वादी सुवंशु महतो प्रतिवादी शेष असरफ अली भएको मोही नामसारी मद्दामा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज भूमिसुधार अधिकारीले वादी किशोरीप्रसाद शर्मा प्रतिवादी जलिल मिया कवारी भएको मोही बेदखली मुद्दा र वादी दीपनारायण राय प्रतिवादी नैनकुमारी देवी यादव र वादी सुवंशु महतो प्रतिवादी शेष असरफ अली भएको मोही नाम सारी मुद्दाहरू फैसला गरेको देखिन्छ । वादी खियाली सहनी प्रतिवादी संजयकुमार साह समेत भएको मोही नामसारी मुद्दा फैसला गरेको देखिदैन । निजले फैसला गरेको मुद्दामध्ये वादी किशोरप्रसाद शर्मा प्रतिवादी जलिल मिया कवारी भएको मोही बेदखली मुद्दा र वादी दीपनारायण राय प्रतिवादी नैनकुमार देवी यादव भएको मुद्दामा निजको फैसला उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परी हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । वादी सुवंशु महतो प्रतिवादी शेष असरफ अली भएको मोही नामसारी मुद्दामा पनि निजको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३५९. जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय २, जनकपुरका कार्यालय प्रमुख सिताराम यादवले कमला नदी नियन्त्रण अन्तर्गत फुलबरिया गाउँ नजिक आ.व. २०६८।६९ मा गरे/गराइएका आकस्मिक नदी नियन्त्रण कार्यमा कागजी काम देखाई तथा भएको काम पनि बाढीले बगाएको भनी रकम हिनामिना गरेको, जलाध नदी नियन्त्रणका लागि आ.व. २०६८।६९ मा निकासा भएको बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय २, जनकपुरबाट जलाध नदी नियन्त्रण अन्तर्गत तटबन्ध, रिवेटमेन्ट, स्पर निर्माण तथा नदी च्यानलाइजेसन गरी आ.व. २०६८।६९ मा जम्मा रु.४,४९,१४,८०८।- लागतको कार्य भएको देखिन्छ भने आ.व. २०६८।६९ मा मिति २०६९।४।५ देखि २०६९।४।३२ सम्ममा कमला नदी नियन्त्रण योजनाको आकस्मिक कार्य अन्तर्गत (Bamboo Piling, Empty Bags Filling, Gabion Crate Works, Nylon Crate Works) फुलबरिया गाउँ नजिक करिब रु.५६,००,०००।- लाखको लागतमा ३ वटा खरिद कार्यहरू कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । भीषण वर्षातले गर्दा आएको बाढीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति नियन्त्रणका लागि नदी नियन्त्रण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, सम्पन्न आकस्मिक नदी बचाव कार्यले तत्कालमा भएको कटान रोकथाम पूर्ण प्रभावकारी देखिएको तथ्य जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागबाट समेत पुष्टि भएको तथा कमला नदीमा गरिएको उक्त आकस्मिक नियन्त्रण कार्यको संयुक्त रूपमा स्थलगत निरीक्षणपश्चात् बसेको नेपाल भारत संयुक्त टोलीको सातौं बैठकको निर्णयानुसार जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय-२,जनकपुर मार्फत सम्पन्न उक्त कार्यको लागि भएको खर्चको भारतीय पक्षबाट शोधभर्ना समेत प्राप्त भइसकेको देखिंदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६०. अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकृत रामप्रसाद कोइराला र निजको श्रीमती काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका शाखा अधिकृत विमला कोइरालाले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज रामप्रसाद कोइराला मिति २०६८।९।२३ मा जिल्ल्ला सहकारी कार्यालय उदयपुरमा रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०४०।२।१५ मा ना.सु.पदमा र मिति २०६४।११।२२ मा शाखा अधिकृत पदमा बढुवा भई हाल अध्यागमन

विभागमा कार्यरत रहेकोमा यस आयोगबाट निज उपर मिति २०६९।१।२७ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा घूस/ रिसवत मुद्दा दायर भई हाल निलम्बनमा रहेको देखिन्छ ।

निजकी श्रीमती विमला कोइराला मिति २०६६।५।१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरी हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज रामप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी उजुरी परी अनुसन्धानबाट निजको जम्मा आय रु.६९,९७,२८९।- र व्यय रु.३२,८९,८८९।- कायम भई आयोगको मिति २०६७८।५ को निर्णयले उजुरी तामेलीमा गएको देखिन्छ । सो अवधिमा निजको बचत आय रु.३७,०७,४०४।- देखिएकोमा सो आम्दानी संगोल परिवारको भएकोमा हाल निजका भाइहरू होमनाथ कोइराला र दुर्गाप्रसाद कोइराला मिति २०६७।१०।२८ मा छुट्टी भिन्न भई निजको भागमा सो बचत रकममध्ये रु.१२,३५,८०१।३३ कायम हुने देखिन्छ । पैतृक सम्पत्तिमध्ये निजको भागमा खोटाङ चिसापानी २ को क्षेत्रफल ९-२-२-२ जग्गा, जिल्ला मोरङ टंकी सिनवारी १ को क्षेत्रफल १-०-४-१/२ जग्गा, टंकी सुनवारी ८ (क) को क्षेत्रफल ३-३-१०-१/२ जग्गा, का.म.न.पा. ३२ मा क्षेत्रफल ०-६-०-० जग्गा र तीन तल्ले घर रहेको देखिन्छ । निजले स्वआर्जनबाट कुनै अचल सम्पत्ति सिर्जना गरेको देखिदैन । निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले आ.व.२०६५।६६ देखि हालसम्मको तलब भत्ता बापत रु.५,६३,८५७।-, निजकी श्रीमती बिमला कोइरालाको तलब भत्ता बापत रु.९,५३,५२६।-, तालिममा जाँदाको बचत आय रु.१२,३५,८०१।३३, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.६०,६०,०००।-, घर भाडाबाट प्राप्त आय रु.९,६०,०००।- र संचयकोष सापटी रु.२,७५,०००।- समेत जम्मा रु.१,००,४८,१८४।३३ आर्जन गरेको देखिन आयो । यसै जाँच अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा मोटरसाइकल, स्कुटर खरिदमा रु.३,०९,९००।-, छोराछोरीको अध्ययन खर्च रु.१६,५६,०००।-, निज तथा निजको श्रीमतीको नामको विभिन्न बैंकमा रहेको नगद मौज्दात रु.२६,७०,९०७.५१ समेत गरी जम्मा रु.४६,३६,८०७.५१ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा बिमला कोइराला र रामप्रसाद कोइरालाको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय आर्जन गरेको रकम बढी नै देखिएकोले निजहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६१. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख उद्योग अधिकृत शिवदत्त भट्टराईले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा गुल्मी जिल्ला, म्याल पोखरी २, खाक्सीपाटा टोल पैत्रिक ठेगाना भई हाल चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा. १०, छायाँमार्ग बसोबास गर्ने निज शिवदत्त भट्टराई (कर्मचारी संकेत नं. ९९५२७) मिति २०४२।१२।१३ देखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिंदा हाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भरतपुरको प्रमुख उद्योग अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा यसअघि पनि उजुरी परी आयोगको मिति २०६६।७।१२ को निर्णय अनुसार तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिँदा आयोगको निर्णयपश्चात्को अवधिलाई हालको जाँच अवधि मानी निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र विश्लेषण गरी हेर्दा निजले आ.व.२०६५।६६ देखि हालसम्मको अवधिमा तलब भत्ता (पारिश्रमिक) बाट रु.८,०३,२६७।-,घरजग्गा बिक्रीबाट रु.४०,००,०००।- गरी जम्मा रु.४८,०३,२६७।- आम्दानी गरेको देखिन्छ

भने सोही अवधिभित्र घरजग्गा खरिदमा रु.७,३७,०००।-, बैंक मौज्दात रु.१८,६९,७६५।- गरी जम्मा रु.२६,०६,७६५।- खर्च भएको देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखिंदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा पछि कहींकतैबाट अन्य नयाँ प्रमाणहरू फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६२. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सुनसरीले आ.व.२०६७।६८ का लागि कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने छपाई सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट प्रतिक्रिया मागिएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०६९।१।२१ को पत्रबाट खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा पेश भएका दरभाउ पत्र तथा निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त भै सो खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको तत्कालीन योजना अधिकृत रबिन्द्र प्रसाद वस्तीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान अनुसार दरभाउ पत्रमा १०० प्रतिको १ प्याड भन्नुपर्ने दरभाउ पत्र तयारीमा कमजोरी गरेको तथा न्यून दररेटका आधारमा फरक फरक सप्लायर्सबाट सप्लाई गर्न असम्भव देखिएको बाबजुद कार्यालयलाई बढी प्रयोग हुने सामग्रीको दररेटको आधारमा न्यून मूल्य हुने सप्लायर्सबाट सप्लाइको कार्य गराइएकोले रु.७९,२५०।- बचत गरेको समेत पाइएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६३. केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला बालाजुका प्रयोगशाला प्रमुख र अन्य कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा डिप ट्युववेल निर्माण, माछाको दाना उत्पादन, माछाको स्वास्थ्य शिविर संचालन, भवन मर्मत तथा निर्माण, पानीको गुणस्तर नाप्ने मेसिन खरिद लगायतका काममा अनियमितता गरी प्रयोगशालाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला, बालाजुबाट आ.व. २०६६।६७ र २०६७।६८ मा भएका निर्माण, मर्मत, खरिद लगायतका कार्यको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदन, केन्द्रबाट प्राप्त गरिएका सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजातहरूको अध्ययन, मुख्य आरोपितहरूको बयान अनुसार तालुक निकाय कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय र क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको समेत निर्देशन, सहयोग, सिफारिस तथा अनुगमनमा रही सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा तोकिए बमोजिम लागत अनुमान, सेवा तथा सामग्री खरिद, कार्यक्रम संचालन तथा प्राविधिक निरीक्षण, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी भएको देखिन्छ । आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा भएको स्थलगत निरीक्षणबाट उक्त निर्माण तथा मर्मतको भौतिक अवस्था समेत सन्तोषजनक नै रहेको देखिंदा उजुरीमा उठाइएका विषयवस्तुहरूमा अनियमितता भएको भनी किटान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६४. काठमाडौं जिल्ला बज्रयोगिनी गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव (हाल गा.वि.स.सचिव, कात्तिके देउराली गा.वि.स. काभ्रेपलाञ्चोक) रमेशप्रसाद दवाडीको सम्पत्ति सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला मूलपानी ४ स्थायी ठेगाना भएका हाल कात्तिके देउराली गा.वि.स. काभ्रेपलाञ्चोकका सचिव रमेशप्रसाद दवाडी वि.सं. २०५४ आश्विन ८ गतेदेखि निजामती सेवामा रा.प.अनं. तृतीय श्रेणी मुखिया पदमा इलाका हुलाक कार्यालय, थारमारे, सल्यानबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०५५ फागुनमा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार तथा २०६६ मा रा.प.अनं. प्रथम ना.सु. पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । साथै, निज वि.सं. २०६३ देखि

बज्रयोगिनी गा.वि.स. काठमाडौं र हाल २०७० चैत्र महिनादेखि कात्तिके देउराली गा.वि.स., काभ्रेपलाञ्चोकमा गा.वि.स. सचिव पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले तलब भत्ताबाट रु.११,३९,६४५।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१,६६,६६७- र क.सं.कोषबाट घर निर्माणको लागि समेत पटक पटक गरी लिएको ऋण रु.९,१५,७००।-, पैत्रिक जग्गामा गरिएको तरकारी खेती र गाईपालनबाट रु.४,६७,२२८।- गरी जम्मा रु.२६,८९,२४०।- आय प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसै अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा घर निर्माण रु.१२,००,०००।-, सवारी साधन (स्कुटर) खरिद रु.१,२३,०००।-, बालबच्चाको शिक्षामा रु.२,६०,०००।-, कम्प्युटर एवं सोलार खरिद रु.६५,०००।- क.सं.कोष तथा सहकारी संस्थाको ऋण तिरेको रु.९,३४,२४८।- समेत गरी जम्मा रु.२५,८२,२४८।- खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी, निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६५. महिला तथा बालबालिका कार्यालय डडेल्धुरामा सुरभाइजर पदमा कार्यरत (हाल निमित्त महिला विकास अधिकृत, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, धनुकुटा) गीता न्यौपानेले विभाग तथा कार्यालयमा रहँदा विभागको बजेट अनियमित तवरले फाइदा उठाई विभिन्न स्थान गोगंबु, बानियाटार र भक्तपुरमा जग्गा खरिद तथा लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेको हुँदा निज उपर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्ला नर्जामण्डप १, नर्जा स्थायी ठेगाना भई हाल महिला तथा बालबालिका कार्यालय, धनकुटामा निमित्त महिला विकास अधिकृतको रूपमा कार्यरत (सुपरभाइजर, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी) गीता न्यौपानेले मिति २०४९।१०।११ मा सुपरभाइजर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् निज काठमाडौं, बैतडी, काभ्रे, जाजरकोट, खोटाङ, कालीकोट, डडेल्धुरा, गोरखा र धनकुटा जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज न्यौपानेले जाजरकोट, खोटाङ, कालिकोट, डडेल्धुरा, गोरखा र धनकुटामा निमित्त महिला विकास अधिकृत भई कामकाज गरेको देखिन्छ । निजकी १ छोरी प्रदीप्ता निरौला ग्लोबल कलेज बानेश्वरमा अध्ययनरत रहेको, श्रीमान् कृष्णप्रसाद निरौलासँग अलग बसेको तर पारपाचुके नभएको एवं श्रीमान्तर्फको कुनै सम्पत्ति हालसम्म प्राप्त नगरेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले तलब भत्ताबाट रु.१२,९६,९६०।- र पर्यटन मन्त्रालयबाट सम्पर्क अधिकृत भई पारिश्रमिक बापत प्राप्त रु.७८,४००।- गरी जम्मा रु.१३,७५,३६०।- प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसै अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा काठमाडौं गोंगबु बानियाटारमा करिब ५ आना र भक्तपुर गुण्डुमा १ रोपनी ८ आना जग्गा क्रमशः रु.३,७५,०००।- र रु.७५,०००।- गरी जम्मा रु.४,५०,०००।- र बैंक मौज्दात रु. १३,८४२।- गरी जम्मा रु.४,६३,८४२।- खर्च गरेको देखिन्छ । तसर्थ निजको आम्दानी र खर्चको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख शेखरकुमार दत्तले २०५२ सालमा बनेको भवनलाई एउटै कोटेसनबाट रु.२१ लाख बराबरको सिभिल मर्मत कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत जनकपुरको मुझेलियामा रहेको कार्यालय वि.सं. २०६० सालमा हेटौंडामा सरेपछि खाली रहेको भवनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६६।८।७ को ५३१ औं बैठकबाट पुनः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। वि.सं २०६० सालमा कार्यालय हेटौंडामा सारिएपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गरेको कारण उक्त भवनको प्लास्टरहरू उप्किएका, झ्याल ढोकाका खापाहरू नभएको, भुई भित्ता र सिलिङ भत्केको, आर. सि. सि. छत, बिम र पिलरहरूको छड खिया लागेको, छतमा ठूला ठूला चिराहरू परी जीर्ण अवस्थामा रहेकोले ठूलो मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा समयमा कार्यसम्पन्न गर्न सोझै एकल दरभाउ पत्रको माध्यमबाट सिभिल मर्मत कार्य गराएको र उक्त कार्यमध्ये सिभिल मर्मत कार्यको रु.१७,७०,९८३।८७ र फर्निचर एवं फर्निसिङको कार्यको रु.२,७८,६५८।०३ गरी जम्मा खर्च रु.२०,४९,६४१।९० भुक्तानी दिन सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६७।२।६ को ५४५ औं बैठकबाट उक्त कार्यको लागि भएको खर्च रकम अनुमोदन भएको देखिन्छ। साथै, उक्त कार्यका लागि प्रयोग भएको बिलहरूमा उल्लेख भएको जम्मा रु.१,२८,८२५।७२ मूल्य अभिवृद्धि कर रकम दाखिला भएको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त भएको देखिन्छ। उजुरीमा उल्लिखित विषय मर्मत एवं फर्निसिङको कार्य गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ अनुसार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएको, कर बिजकमा उल्लिखित रकम दाखिला भएको देखिएको र प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार नै भुक्तानी दिएको देखिएको हुँदा उजुरीमा उल्लिखित विषय पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३६७. नेपाल बैंक लिमिटेडमा सहायक पदमा कार्यरत अमिरा राउत ऐरकोइन्टर मिडिएट तह (आई.ए.) को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा निज अमिरा राउत ऐरले सन् १९९१ मा साविक बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल पटना, भारतबाट आई.ए.उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताका आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड अन्तर्गतको सहायक तहको पदमा कार्यरत रही आएको देखिन्छ। निजको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा "सत्यापित" भनी बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटना भारतबाट प्रमाणित भएको विवरण सहित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको मिति २०७०।१०।१२ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा निज अमीरा राउत ऐरको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवं झुटा भन्ने उजुरीको व्यहोरा प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३६८. हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनामा जुनियर टेक्निसियन पदमा कार्यरत राम एकवाल रायको इन्टरमिडिएट तह (आई.एस्सी.) को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा निज राम एकवाल रायले पेश गरेको इन्टरमिडिएट तह (आई.एस्सी.) को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सक्कली हो वा होइन भनी प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा निज राम एकवाल रायले पेश गरेको आई.एस्सी.को शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र "सत्यापित" भनी बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल, पटना भारतबाट प्रमाणीकरण भएको विवरण सहित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भक्तपुरको मिति २०७०।१०।१२ को पत्रबाट प्रमाणीकरण भई आएको हुँदा निज राम एकवाल रायको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू नक्कली एवम्

झुटा भन्ने उजुरी प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३६९. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा पूर्व प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा करारमा कार्यरत निवेदनसम्म लेख्न नजान्ने अन्जनी कुमार सिंहले नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेश गरी जागिर खाएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा पूर्व प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा करारमा कार्यरत अन्जनी कुमार सिंहले बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल पटना, भारतबाट सन् १९९० मा प्राप्त गरेको भनिएको अनुक्रमांक नं. १६६३५ को इण्टरमिडिएट परीक्षाका प्रमाणपत्रहरू उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुर मार्फत बिहार परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना भारतमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा उक्त समितिको २३ डिसेम्बर २०१३ को पत्रानुसार प्रमाणीकरण विवरणको सि. नं.१ मा परीक्षार्थीको नाम अन्जनी कुमार, पिताको नाम विद्यानन्द, I.A. १९९०, अनुक्रमांक नं.१६६३५ र कैफियत महलमा सत्यापित भनी लेखी आएको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएकोले निजका उक्त प्रमाणपत्रहरू नक्कली देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७०. हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका अवकाश प्राप्त पूर्व वरिष्ठ अधिकृतको रूपमा कार्यरत धनेश्वर साहका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नक्कली भएको भन्ने सम्बन्धमा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका अवकाश प्राप्त पूर्व वरिष्ठ अधिकृतको रूपमा कार्यरत धनेश्वर साहले बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल पटना, भारतबाट सन् १९८६ मा प्राप्त गरेको भनिएको अनुक्रमांक नं. २०१८२ को इण्टरमिडिएट परीक्षाको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुर मार्फत बिहार परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना भारतमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा उक्त समितिको २३ डिसेम्बर २०१३ को पत्रानुसार प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको सि. नं.१ मा परीक्षार्थीको नाम धनेश्वर साह, पिताको नाम रामविलास साह, परीक्षा I.Sc. वर्ष १९८६, अनुक्रमांक नं.२०१८२, योग ५४० श्रेणी दोस्रो, केन्द्र वा कलेजको नाम R.K.COLLEGE MADHUBANI उल्लेख भएको र कैफियत महलमा सत्यापित भनी लेखी आएको पत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुर मार्फत यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले निजको उक्त प्रमाणपत्रहरू नक्कली देखिन नआएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७१. साविक पशुपति गा.वि.स.४ कि.नं. ९३ कि.का. भई कायमी कि.नं.११४, ११५ र ११६ को जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम गरे भन्ने सम्बन्धमा वि.स. १८७० को लालमोहर बमोजिम पशुपतिनाथका हाता इलाकाभित्रका जग्गाहरूको बन्दोबस्ती मूल भट्ट पुजारीबाट हुने व्यवस्था अनुसार उक्त जग्गाहरू गुठीमा लगत कसी दर्ता गरेको र कार्यालयको स्वीकृतिमा घर निर्माण गरी विगत लामो समयदेखि गुठीका मोहीहरूले बसोबास गर्दै आएको रहेछ । सर्भे नापीको समयमा पर्ती लेखिएको भए तापनि नं. ३०४ को गुठी लगतभित्रको जग्गा हो भनी पशुपति अमालकोट कचहरीको मिति २०७१।१।४ को पत्रबाट लेखिआएको हुँदा मालपोत कार्यालयबाट स्थलगत सर्जमिन तथा मानवीय भूलबाट आयोग रोक्कामा परेको भए तापनि आवश्यक छानबिन गरी फुकुवा गरी दिनु भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६१।११।१४ को पत्र समेतको आधारमा हालसाबिक गरी जग्गा धनी अमालकोट कचहरी भई मोही डिल्लीराज उपाध्यायको नाउँमा दर्ता भई निजको मृत्युपछि छोराहरू अपूर्व पौडेल र आदर्श पौडेलको नाउँमा श्रेस्ता अद्यावधिक गरेको कार्यलाई अन्यथा

भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७२. चाँगुनारायण गा.वि.स. ९ क. कि.नं. २१, २२ र २३ समेतका गुठी लगतभित्रका जग्गा रैकरमा दर्ता गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा राजकुमार कुवँरले २४९७ को शेर्मा लगत पेश गरी मालपोत कार्यालयमा मोठ रोक्का भिडी स्थलगत सर्जमिन भई आएपछि मालपोत कार्यालयबाट ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । यसमा गुठीको लगतभित्र नपर्ने भनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय भक्तपुरको मिति २०६९।१२।२६ को पत्रबाट लेखी आएको देखिन्छ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ताका लागि कारबाही प्रक्रियासम्म अगाडि बढाएको र रैकर वा गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको नदेखिएको हुँदा र गुठी कार्यालय भक्तपुरले उल्लेखित जग्गा गुठीको लगतभित्र नपरेको भनी लेखी आएको देखिँदा हाललाई आयोगबाट छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७३. नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक सन्तोषकुमार घिमिरेले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज सन्तोषकुमार घिमिरे मिति २०४५।३।१४ देखि ने.रा.बैंकको सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०५४।९।१ सम्म सो पदमा रही सार्वजनिक पद धारणा गरेको देखिन्छ । मिति २०५४।९।१ देखि २०६१।१२।३० सम्म प्रधान सहायक पदमा, मिति २०६१।१२।३१ देखि २०६७।१।१८ सम्म सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत रही, मिति २०६७।१।१९ मा उपनिर्देशक पदमा बढुवा भई हालसम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज सन्तोषकुमार घिमिरेको एकासंगोलको परिवारमा श्रीमती बिना शर्मा र छोरी स्निग्धा घिमिरे देखिएको र आमा र दाजुभाइ अंशबण्डा भई अलगै बसोबास गरेको देखिन्छ । श्रीमती विना शर्माले वित्तीय संस्थामा नोकरी गरेको देखिएको छ । निजको सम्पत्तिको दायित्व सिर्जना भएको मितिलाई आधार मानी आयव्ययको प्रवाह विश्लेषण गरिएको छ ।

आयव्ययको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गरी यस अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा निजको तलब रु. ३०,९७,५१४।- श्रीमती विना शर्माको तलब भत्ता रु.५,८५,७८३।- र वैदेशिक भ्रमण बापत रु.४,८३,९७०।- देखिएको छ । पैतृक सम्पत्ति बिक्रीबाट रु.१०,००,०००।-, ऋण तथा सापटी स्वरूप प्राप्त रु.४०,९९,८००।- र अन्य आयबापत रु.२१,५८,८१४।- गरी जम्मा १,१४,२५,८८१।- आय बाराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घरजग्गा खरिदमा रु.३४,७५,०००।- शेयर तथा सवारी साधन खरिदमा रु.९,२२,८२७।- र बचतपत्र तथा निक्षेपमा रु.४३,००,०००।- गरी जम्मा रु.८६,९७,८२७।- देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आय र व्ययलाई विश्लेषण गर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक देखिँदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परे कानुन बमोजिम हुने हुँदा आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७४. काठमाडौं जिल्ला साविक नगर २९(ख) कि.नं १९२ हाल नगर ३२ कि.नं १३४ को जग्गा मोही सेते तण्डुकार लेखी किर्ते श्रेस्ता पुर्जा कायम गरेको भन्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंले कि.नं १९२ को जग्गा हकमा मिति २०४०।१।२२ को निर्णयबाट साविक मोही सेते तण्डुकारको नाममा कट्टा गरी निजको श्रीमती मानकुमारीको नाममा आएको निर्णय गरी मोहयानी हक प्रमाणपत्र दिएको सोही मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २६ (क) बमोजिम घरबारी सहितको जग्गा मोही हक नामसारी र.नं ६६३५ मिति २०५८।१०।१ मा हालैको बकस पत्रको पारित लिखितद्वारा

नारायण तण्डुकारको नाममा कायम रहेको भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंको मिति २०७०।११।२० को पत्रबाट खुलाई पठाएको देखिएको र प्रस्तुत उजुरीमा उल्लेख भए जस्तो किर्ते श्रेस्ता पुर्जा खडा गरेको नदेखिएको र मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको आधारमा नारायण तण्डुकारलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) एवं दफा २६ (क) बमोजिम निजलाई हालको बकस पत्रको लिखित पारित गर्दा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता वा सरकारी हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको र निजहरूबीच मुद्दा चली अन्तिम भइसकेको स्थितिमा यसमा थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने देखिँदा आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको तत्कालीन सानोठिमी व्यावसायिक क्याम्पस र हाल सानोठिमी क्याम्पस सानोठिमी भक्तपुरको व्यावसायिक शिक्षाका प्राध्यापक सुरेन्द्रमान शाक्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमविरुद्ध हाल सानोठिमी क्याम्पसको विभागीय प्रमुखको अलावा निजी स्तरको संचयकोष तथा उपदान सहुलियत पाउने गरी पाटन निष्ट व्यवस्थापन कलेजमा पूरा समय काम गरी दुवैतर्फ विभागीय प्रमुख भएको व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुपर्नेमा हाल विज्ञापन नं. २।२०६९।७० (आन्तरिक प्रतियोगिता) को प्राध्यापक पदमा योग्य उम्मेदवारलाई अनुत्तीर्ण गराई नियम विरुद्ध बढुवा समेत गरिएकोले निजको बढुवा रद्द गरी पाउँ साथै विश्वविद्यालय बाहेक अन्य निकायमा बिना पूर्वस्वीकृति अध्यापन गरेकोले नियमानुसार कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अनुसार निजको कामकारबाही नियमानुसार नै रहेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगमा निजको प्राध्यापक पदको बढुवा विरुद्ध परेको उजुरीको फैसला अनुसार निजको बढुवा नियम बमोजिम भएको र त्रि.वि. को पूर्वस्वीकृति लिएर नै निजले निजी शिक्षण संस्थामा आंशिक रूपमा अध्यापन गरेको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७६. नेपाल खानेपानी संस्थानले असमान प्रकृतिको संस्थालाई समान प्रकृतिको संस्था भनी गैरकानुनी राय दिई निर्णय गरी डा. भुपेन्द्र प्रसादलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट नेपाल खानेपानी संस्थानमा फिर्ता गरेको हुँदा उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापनापश्चात् काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी सेवा प्रणाली, सम्पत्ति तथा अन्य दायित्वहरू नेपाल खानेपानी संस्थानबाट बोर्डमा हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा नेपाल खानेपानी संस्थानका सहायक प्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसाद काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा सरी गएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०६४ अनुसार यसरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा सरी जाने कर्मचारीले बोर्ड स्थापना भएको १ वर्षभित्र निवेदन दिई पुनः खानेपानी संस्थानमा नै आउन पाउने प्रावधान रहेको छ । तर निज डा. भुपेन्द्र प्रसादले तोकिएको अवधिपछि नेपाल खानेपानी संस्थानमा फिर्ता हुन पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सम्बन्धित निकायहरू नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सहमतिमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले हाल नेपाल खानेपानी संस्थानमा प्राविधिक कर्मचारीको कमी रहेको अवस्था उल्लेख गरी निजलाई नेपाल खानेपानी संस्थानमा फिर्ता भई जान स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।

उक्त विषयमा यस आयोगबाट मिति २०६९।३।२४ मा नेपाल खानेपानी संस्थान काठमाडौं उपत्यकाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारी मिति २०६४।११।१ देखि काठमाडौं उपत्यका

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भए पश्चात् सो बोर्डमा सरी गएका कर्मचारीहरूले हस्तान्तरण भएको १ वर्षभित्र साविकको संस्थानमा फिर्ता जान पाउने प्रावधान काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०६४ को नियम २१(६) मा रहेकोमा सो अवधि व्यतित भइसकेपछि तत्कालीन सहायक प्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसाद नेपाल खानेपानी संस्थानमा फिर्ता आएको देखिएबाट यसरी कर्मचारीहरू आउने जाने प्रक्रियाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिंदा यस विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई छानबिन गरी निर्णय लिन लेखी पठाउने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ। आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएकोमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट मिति २०६९।४।१२ मा यस विषयमा थप कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको भनी निर्णय भएको देखिन्छ। यसै विषयमा आयोगबाट पहिले नै निर्णय भइसकेको र थप प्रमाण पनि प्राप्त नभई पुनः उजुरी परेको देखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३७७. खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय अनामनगरमा वरिष्ठ खरिद अधिकृत पदमा कार्यरत लिलाप्रसाद ढकालले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा चितवन जिल्ला, जुटपानी गा.वि.स. ५ जमुनापुरमा स्थायी ठेगाना भै हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. ७, मैजुबहाल, श्रम स्कुल मार्ग, घर नं. ग २-६६४ मा बसोबास गर्ने खानेपानी तथा ढल निकास विभाग हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अनामनगरमा वरिष्ठ खरिद अधिकृत पदमा कार्यरत लिलाप्रसाद ढकाल मिति २०३९।६।१५ देखि २०४१।७।१२ सम्म अस्थायी ओ.सी., मिति २०४१।७।१३ देखि स्थायी ओ.सी. पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र मिति २०६५।१०।१ बाट सि.डि.ई. पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको तथा निजकी श्रीमती सरस्वती ढकाल मिति २०४०।५।३१ देखि २०४१।९।१५ सम्म स्टोर खरिदार पदमा अर्घाखाँची डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निज लिलाप्रसाद ढकालको समग्र आय व्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा निज र निजकी श्रीमतीको तलब भत्ता बापत रु.१८,०९,१८४।-, विदेश काज (भ्रमण) बापत रु.१,६२,१४३।-, परामर्श सेवा बापत रु.२,९३,६५०।- घरजग्गा बिक्री बापत रु.४८,८०,०००।- सवारी साधन बिक्री बापत रु.६३,०००।-, घर बहाल बापत रु.१४,९४,६६६।-, कृषि बापत रु.६,९३,०००।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी बापत प्राप्त गरेको रु.२५,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,१८,९५,६४३।- आर्जन गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माण र जग्गा खरिदमा रु.४५,१३,५५०।-, जग्गा बिक्री लाभ कर रु.१,०१,६२५।-, घर बहाल कर रु.१,८६,४००।- सवारी साधन खरिदमा रु.७०,०००।-, सुन खरिद रु.३,५७,०००।- बैंक साँवा ब्याज भुक्तानीमा रु.२९,७५,०००।-, शेयर खरिदमा रु.७,०००।-, अन्य विविध व्यय रु.४,३०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.९,५९,१३४।- र नगद (लकरको समेत) रु.२२,७०,०००।- गरी रु.१,१८,६९,७०९।- खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.२५,९३४।- रहन जाने देखिन्छ।

यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन जाने भै निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि कहीं कतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई निजको बैंक मौज्दात रु.९,५९,१३४।- र नगद रु.२२,७०,०००।-

गरी जम्मा रु.३२,२९,१३४।- खुद बचत मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७८. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अन्तर्गत इन्जिनियर, सातौं तहमा कार्यरत माधवप्रसाद यादवले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सिरहा जिल्ला, फुलबरिया गा.वि.स. ५ भगवतपुरमा स्थायी ठेगाना भैहाल काठमाडौं जिल्ला, ललितपुर उप-म.न.पा. १, कुपण्डोलमा बसोबास गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत इन्जिनियर, सातौं तहमा कार्यरत माधवप्रसाद यादवले मिति २०५८।७२१ देखि २०६१।८।२१ सम्म अस्थायी र मिति २०६२।११।२६ देखि स्थायी इन्जिनियर, तह सातौं पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज माधवप्रसाद यादवको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले तलब भत्ता बापत रु.११,७२,२३०।-, विदेश काज (भ्रमण) बापत रु.३६,९७२।-, सुन बिक्री बापत रु.१,८०,३००।-, घरजग्गा बिक्री बापत रु.१,९२,६५१।-, कृषि बापत रु.३,५१,०००।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी बापत रु.१९,६१,३००।- समेत गरी जम्मा रु.३८,९४,४५३।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर र जग्गा खरिदमा रु.२०,२८,०००।, बैंक साँवा ब्याज भुक्तानी रु.६,१२,३७४।-, शेयर खरिदमा रु.२०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.९,१५,७६३ र नगद रु.३०,०००।- समेत गरी रु.२६,९९,५३१।६३ खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.११,९४,९२१।३७ रहन जाने देखिन्छ । यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन जाने भई निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३७९. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरमा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा कपिलवस्तु जिल्ला, बहादुरगन्ज गा.वि.स. स्थायी ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. १०, वुद्धनगरमा बसोबास गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरमा महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ २०३९ सालबाट भैरहवा विमानस्थल कार्यालयमा ए.टि.सि.अफिसर, रा.प.तृ.प्रा. पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र मिति २०६९।११।९ मा महाप्रबन्धक पदमा बढुवा भई २०७० फागुनबाट अनिवार्य अवकाश पाएको देखिन्छ । तथा निजकी श्रीमती मनश्री श्रेष्ठ वजिमय शिक्षिका, मेनेजर, मार्केटिड एक्सपर्ट लगायतका पदमा मिति २०४२।६।२० देखि २०६९ सम्म जेसिस, सनसाइन र विनायक सुधा स्कुल, एभरेष्ट एयर, मनाङ एयर, सिम्रिक एयर र एयर नेपाल लगायतका निकायहरूमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज दिनेशप्रसाद श्रेष्ठको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा जाँच अवधिमा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले तलब भत्ता रु.३२,३३,९५७।-, निजकी श्रीमतीको तलब भत्ता रु.३६,१६,१५१।-, विदेशकाज (भ्रमण) बापत रु.१०,३२,७२८।-, घरजग्गा बिक्री बापत रु.१०,२६,०००।- सवारी साधन बिक्री बापत रु.८,५०,०००।-, घर बहाल बापत रु.६,३७,२००।-, कृषि बापत रु.१९,४४,८००।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी बापत रु.४०,३०,०००।- समेत गरी जम्मा रु.१,६३,७०,८३६।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा

निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर र जग्गा खरिदमा रु.६५,०६,५८२।-, घर बहाल तिरेको कर रु.७०,८००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.२५,७६,५००।-, बैंक साँवा ब्याज भुक्तानीमा रु.३७,४३,९००।-, शेयर खरिदमा रु.१,५३,६००।-, रेष्टुरेन्ट समेतमा शेयर लगानी रु.९,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु.२३,०२,७८९।- गरी रु.१,६२,५४,१७१।- खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजले खर्च गरेको रकम कटाउँदा निजसँग रु.१,१६,६६५।- रहन जाने देखिन्छ। यसर्थ निजको आय र व्ययलाई तुलना गर्दा निजको व्ययभन्दा आय नै धनात्मक रहन जाने भै निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि कहीँकतैबाट नयाँ प्रमाणहरू प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३८०. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुर, चितवनमा तत्कालीन कार्यरत सि.डि.ई. वीरेन्द्र महासेठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला कुर्था गा.वि.स. ७ स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका १० बस्ने निज वीरेन्द्र महासेठ (कर्मचारी संकेत नं. १२६५१२) मिति २०३९।६।६ देखि नेपाल गण्डक पश्चिम नहर योजना सिंचाइ विभागमा अस्थायी इन्जिनियरको रूपमा सेवा प्रवेश गरी २०४७ सालमा हवाई विभागमा स्थायी इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालयमा काम गर्दै बढुवा समेत भई हाल सि.डि.ई.को रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निजको धनुषा कुर्था गा.वि.स. लगायतका ठाउँमा सेवा सुरु गर्दा पैत्रिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको २८ बिघा १६ कट्ठा जग्गामध्ये केही बिक्री गरी हाल ८ बिघा ६ कट्ठा जग्गा बाँकी रहेको निजको परिवारमा बुबा आमा श्रीमती १ छोरा र १ भाई बुहारी संयुक्त परिवारमा बस्दै आएकोमा भाई बुहारी १ वर्षअगाडि छुट्टै बस्दै आएको तर अंशबण्डा नभएको र एक मात्र बहिनीको पहिला नै विवाह भइसकेको अवस्था देखिन्छ।

निजले सेवा सुरु गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र विश्लेषण गर्दा निजले आ.व.२०३९।४० देखि हालसम्मको अवधिमा तलब भत्ता रु.१९,८१,९००।-, कृषि आय रु.६४,९३,०३८।-, ऋण स्वरूप प्राप्त रु.२,६६,९००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१२,१७,०००।-, विभिन्न मितिमा शेयर बिक्री तथा लाभांशबाट प्राप्त रु.४९,५४,१७०।- गरी जम्मा रु.१,४९,४१,१६०।- आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिभित्र निजको खर्चतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.१४,६९,०००।-, घर निमार्णमा रु.१२,३३,७८४।-,। सवारी साधन खरिदमा रु.३,३१,०००।-, विभिन्न मितिमा शेयर खरिदमा रु.४५,४०,००३।-, ऋण चुक्तामा रु.१,९०,०००।-, शैक्षिक खर्चमा रु.९,२३,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१०,३१,०६९।- गरी जम्मा रु.९७,१७,८५६।- खर्च भई रु.५२,२३,३०४।- संचिति देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय बढी भई धनात्मक देखिन्छ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै बढी रहेको देखिँदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट अन्य नयाँ प्रमाणहरू फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३८१. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुहरि उपाध्यायले वैदेशिक रोजगार विभागको शाखा अधिकृत पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज विष्णुहरि उपाध्याय मिति २०४४।५।३ मा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको मुखिया पदमा स्थायी नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। मिति २०४९।३।११

ना.सु. पदमा नियुक्ति भई सडक विभाग र वनस्पति विभागमा काम गरेको र तत्पश्चात् मिति २०५५।२।१८ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग, शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वय समितिको कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा रही कार्य गरेको देखिन्छ। निज विष्णुहरि उपाध्यायको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा बढुवा भै मिति २०७०।११।२ देखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निजकी श्रीमती शर्मिला पोखरेल मुख्य महिला कार्यकर्ता पदमा मिति २०५२।६।११ मा अस्थायी नियुक्ति भई स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला विकास महाशाखामा कार्यरत रही मिति २०६६।१०।१० मा स्थायी नियुक्ति भएको र मिति २०६९।४।०१ मा सुपरभाइजर, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीमा बढुवा भै हाल महिला तथा बालबालिका कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निज विष्णुहरि उपाध्यायले सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गर्दा निज र निजकी श्रीमती शर्मिला पोखरेलले तलब भत्ता रु.२७,०१,७७५।-, कर्मचारी सञ्चयकोष सापटीबाट रु.७,७०,१००।-, घर बहालबाट रु.६,३६,०००।-, कृषि आयबाट रु.१०,५४,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.२०,०००।-, मोटरसाइकल बिक्रीबाट रु.१,००,०००।- र विविध आयबाट रु.१२,८३,३७३।- समेत गरी जम्मा रु.६७,८५,२५४।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो भने यसै अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा भक्तपुर जिल्ला दधिकोट ९ कि.नं.३९६४, ४१३० क्षेत्रफल ०-५-०, कि.नं. ४२२८ क्षेत्रफल ०-१-०, नखेल गा.वि.स. ९ कि.नं. १५२२ क्षेत्रफल ०-११-०, गुण्डु गा.वि.स. ४ कि.नं. १३३४, १३३६, १३३८, १३४१, १३४४ क्षेत्रफल ०-११-१-१ र मोरङ, अमाही इकाइ गा.वि.स. २ग कि.नं.१४८ क्षेत्रफल ०-०-१५ धुर जग्गा समेतका जग्गा रु.६,६१,५००।- मा खरिद गरेको, दधिकोट ९ कित्ता न. ४१३० कित्ताकाट भै कायम भएको कित्ता नं. ४२२५, ४२२७, र कि.नं. ४२२८ मा १७८५ वर्गफिटको रु.१३,५०,०००।- को लागतमा घर निर्माण गरेको, शेयर खरिदमा रु.७२,०००।-, घरबहाल कर तिरेको रु.६३,६००।-, सञ्चयकोष सापटी तिरेको रु.८,२२,२००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.४,३२,५६९।-, नगद मौज्दात रु.६०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.२८,४९,०५४।- समेत जम्मा रु.६३,१०,९२३।- व्यय देखिई रु.४,७४,३३१।- बचत देखिन्छ।

निज विष्णुहरि उपाध्यायको आयभन्दा व्यय कम भई बचत रहेको देखिएकाले निज विरुद्ध भ्रष्टाचार गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरीको पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३८२. मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतका निमित्त निर्देशक डा. भोलाराम श्रेष्ठले सरकारी खर्चबाट गड्यौला पाल्ने पोखरी निर्माण जस्ता कार्य गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अस्पताल हाताभित्र दुइकोठे हल निर्माण भएको, सडेगलेको वस्तु नष्ट गर्ने गड्यौला पालन गर्ने पोखरी एवं बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण भएको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको जवाफबाट कुनै सरकारी हानि नोक्सानी भएको देखिँदैन। त्यसैगरी आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरेको प्रमाणबाट नदेखिएको र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा अन्तर्वार्ता समिति गठन भै अस्पताल विकास समितितर्फ पदपूर्ति भएबाट त्रुटि भएको देखिँदैन। अतः क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको छानबिनबाट निर्माणाधीन देखिएका भौतिक संरचनाहरू हाल स्वीकृत

मापदण्डभित्र यथासमयमा पूरा भएको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने देखिँदा आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८३. वास्ती गा.वि.स. को लोडेघाटदेखि कुन्ती बडाली जोड्ने सडक र कुन्तीबडाली खानेपानीमा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अछामको मंगलसेनबाट लोडेघाट, कैलाली जिल्लालाई जोड्ने छोटो सडक Fast Track ग्रामीण सडक आ.व.२०६४।६५ मा ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भै जिल्ला विकास समिति अछामलाई हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् सडकलाई मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक भएकोले आ.व.२०६५।६६ देखि २०६८।६९ सम्म ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम RAP र जिल्ला विकास समितिबाट जम्मा रु.१९,००,८५६।७४ खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत नै भए गरेको देखियो । जस अनुसार उपभोक्ता समितिले पनि १७ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला विकास समिति अछामले विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाई सडक क्रमागत रूपमा मर्मत सम्भार गरेबाट अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैगरी कुन्तीवडाली गा.वि.स.मा संचालित सामुदायिक खानेपानी आयोजनामा तत् समयमा सम्पन्न नभएका कार्यहरू आ.व. २०६९।७० मा सम्पन्न भई आयोजना संचालन भएको यकिन प्रमाण प्राप्त भएबाट थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८४. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना PID अन्तर्गत संचालन भएको KUKL DNI/01/03 Sewerage Network Development Works at Budhanagar-Sankhamul Area को ठेक्कामा दोहोरो भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने पानीको व्यवस्थापन गर्न ए.डि.बी.को ऋण सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत बृहत् आयोजना संचालन गर्नुपर्ने भएकोले Demonstration Project को रूपमा बृहत् आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा आउन सक्ने समस्या र ध्यान दिनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा अनुभव एवं शिक्षा लिने हेतुले २ वटा प्याकेजका कामहरू सुरु भएको देखिन्छ । जसमा खानेपानीको वितरण सञ्जाल सुधार गर्ने र दोस्रो सोही क्षेत्रभित्रका मौजुदा ढल प्रणालीलाई सुधार गर्ने र भविष्यमा ढल व्यवस्थापन गर्दा खानेपानी प्रणालीमा हुन जाने क्षति मूल्यांकन गर्ने रहेको देखियो । जस अनुसार ०.८७ प्रतिशत क्षति हुने आँकडा निकालिएको पाइन्छ । यो अनुभवका आधारमा भविष्यमा विस्तार हुने ए.डि.बी. लोन नं. २७७६ Water Supply Improvement Project र ए.डि.बी. लोन नं. ३००० Drainage Improvement Project मा यो अनुभवबाट शिक्षा लिई कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी सम्झौता समेत भइसकेको देखिन्छ ।

स्थलगत निरीक्षण समेतबाट अध्ययन गर्दा बुद्धनगर-शंखमूल क्षेत्रमा पहिलो प्याकेज खानेपानीको वितरण सञ्जाल सुधार भइसकेपछि (KUKL/DNI/01/01 Nov. 26, 2009) दोस्रो प्याकेजको काम ढल प्रणाली सुधार (KUKL/DWI/01/03 July 2011) गर्दा पहिलो प्याकेजमा सम्पन्न भएको कामको क्षतिको सुधार गर्न दोस्रो प्याकेजमा नै Variation आदेशमा समावेश गराई रु.१०,६५,०००।- भुक्तानी भएको देखिंदा दोहोरो भुक्तानी भन्न मिल्ने देखिएन । यो Demonstration Scheme रहेको हुँदा यसबाट पाठ सिकी भविष्यमा हुन लागेको ७०० कि.मि. पाइप लाइन सुधार तथा ५५६ कि.मि. ढल प्रणाली व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने देखिंदा उजुरीमा भने जस्तो अनियमितता नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८५. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत उमेशकुमार मिश्रले निज पदमा बहाल रहँदा अनियमितता गरी ल.पु.उ.म.न.पा. मा करिब २ करोडको लागतमा घर निर्माण र छोरालाई करिब ४० लाखमा मेडिकल कलेजमा पढाएको भन्ने सम्बन्धमा निज उमेशकुमार मिश्र मिति २०५०।४।१ देखि लाहान प्राविधिक शिक्षालयमा अधिकृत तृतीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् मिति २०६४।११।७ मा अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा पदोन्नति भै हालसम्म सेवारत रहेको देखिन्छ। निजको परिवारमा दाजु विनोदकुमार मिश्र र दिदी शैलकुमारी मिश्र रहेका छन् भने निजको मिति २०५८।७।१५ मा अंशवण्डा भै निजको नाममा करिब १० बिघा ११ कठ्ठा जग्गा रहेको देखिन्छ।

निजले सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजको आयतर्फ तलब भत्ता रु.२०,४४,८६३।-, क.सं.कोष ऋण रु.१०,३७,८००।, परिषद्बाट उपचार खर्च एवं सुविधा रु.४,२२,६००।-, कृषिबाट रु.३०,२५,७५०।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.६,८६,०००।- गरी कुल रु.७२,१७,०१३।- आम्दानी गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माण रु.२३,९७,२५५।-, जग्गा खरिद रु.७,४२,२००।-, सवारी साधन खरिद रु.२,३५,०००।-, क.सं.कोष ऋण तिरेको रु.११,५८,६६७।-, छोरालाई के.एम.सी.मा भर्ना रु.१८,७३,०९०।-, परिषद्बाट लिएको ऋण तिरेको रु.२,३७,१२०।-, बैंक मौज्दात रु.४,२५,७८०।- गरी रु.७०,६९,११२।- खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३८६. नेपाल प्रहरी, प्रहरी युक्ती तालिम महाविद्यालय, महाराजगन्जका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशकुमार के.सी.ले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज सुरेशकुमार के.सी.ले मिति २०४३।१।३१ देखि प्र.स.नि. पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र तत्पश्चात् मिति २०४३।९।१ देखि प्र.नि., मिति २०५४।१०।१ देखि प्र.ना.उ., मिति २०६२।४।१ देखि प्र.उ. तथा मिति २०६६।४।१ देखि प्र.व.उ. पदमा रही हालसम्म सेवारत रहेको देखिन्छ। निजको परिवारमा दाजु सोमराज के.सी., भाई नवीन के.सी र सरोज के.सी रहेका छन्। निजको अंशवण्डा मिति २०६४।२।२ मा भई निजको नाममा सुर्खेतमा २ कठ्ठा ५ धुर जग्गा रहेको देखिन्छ।

निजले सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विश्लेषण गरी हेर्दा समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको आयतर्फ तलबभत्ता रु.१५,६६,५९०।-, विदेश भ्रमणबाट रु.१६,०४,९०४।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण स्वरूप प्राप्त रु.५,००,०००।-, घर बहालबाट रु.१२,०४,००९।-, कृषि आयबाट रु.१९,००,५४१।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१६,४१,३००।- गरी कुल रु.८४,१७,३४४।- आम्दानी गरेको देखिन्छ। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.४३,४५,९४५।-, जग्गा खरिदमा रु.३३,६८,६६९।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१,५०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.२,५८,६६४। गरी कुल रु.८१,२३,२७८।- खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेलापरेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी हाल निजको बैंक

मौज्दात रु.२,५८,६६४। लाई निजको खुद बचत मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८७. बैंकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७० जेठमा स्वीकृत गरेको नविकरणीय ऊर्जा, अनुदान परिचालन कार्यविधि अनुसार विद्युत् नपुगेको ठाउँमा बैंकल्पिक स्रोत जुटाउन बैंकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत अनुदान दिलाई विद्युतीकरण गरिदिने उद्देश्य रहेको पाइन्छ । पत्रिकामा आएका गुनासो बैंकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुदान दिलाउने व्याट्रीको सन्दर्भमा रहेको पाइयो । सौर्य ऊर्जामा प्रयोग हुने व्याट्री आयात वा उत्पादनपछि नविकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र RETS मा Random Sample Test एवं PIT Test गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सो Test पश्चात् सो को प्रतिवेदन बैंकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई पठाउने व्यवस्था रहेको देखिछ । यसको लागि NAST/RETS ले Nepal Photovoltaic Assurance for Solar Hume System 2013 गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिदिएको पाइन्छ । पत्रिकामा छापिएको जस्तो कुनै पनि कम्पनीलाई आयातमा रोक लगाएको देखिदैन भने May 23, 2013 सम्म आयात भएका वा LC खोलिएका सामानहरूको हकमा NEPQA2009 र त्यसपछि LC खोली आयात भएका सामानहरूको हकमा NEPQA 2013 अनुसार आयात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । स्वदेशी र विदेशी कम्पनीबीचको असमझदारीका कारण समाचार छापिन आएको बुझिन्छ । अनुसन्धानबाट बैंकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपाल फोटो भोल्टेक गुणस्तर मापदण्ड २००९ मा Serial number Tracking को व्यवस्था नभएको र २०१३ मा अनिवार्य गरिएकाले कम गुणस्तरयुक्त व्याट्री रोक्ने प्रयोजनले गर्दा आयातकर्ता तथा उत्पादकबीच असमझदारी बढी समाचार छापिएको र सो मा सत्यता छैन तथा Company serial number बैंकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको MIS सूचना केन्द्रमा राखिएको र सो अंकित सामानहरूमा मात्र अनुदान दिने व्यवस्था भएको हुँदा यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने देखिँदा आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८८. मध्य पहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाको ठेक्का नं. MHWH/WS/Bridge–05/2067–68 मा पेश भएको ठेकेदारको कम्पनी प्रोफाइलमा नोटरी पब्लिकको छाप र दस्तखत किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाको ठेक्का नं. MHWH/WS/Bridge–05/2067–68 अन्तर्गत बाग्लुङको भिमगिट्ठी पुल निर्माणको ठेक्कामा पेश भएको मैनाचुली/विकोई जे.भी. को कम्पनी प्रोफाइलसाथ संलग्न कागजात सक्कल कागजातसँग भिडेको र उक्त कम्पनी प्रोफाइलको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको समेत नदेखिएको हुँदा आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३८९. प्र.ना.नि. हेरम्बप्रसाद पाण्डेले इन्टरमिडियटको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी जागिर खाई शैक्षिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज हेरम्बप्रसाद पाण्डेको इन्टरमिडियटको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारतमा पठाइएकोमा उक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारतबाट निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पुष्ठित भनी प्रमाणीकरण भै आएको देखिँदा निजले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९०. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वरिष्ठ सहायक जनार्दन भट्टराईले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज जनार्दन भट्टराई मिति २०५०।४।३२

मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा वरिष्ठ सहायक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरी हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजकी श्रीमती राधा अर्याल (भट्टराई) विगत केही वर्ष निजी क्षेत्रमा नोकरीको रूपमा कार्य गरेकोमा हाल सूर्य इन्जिनियरिङ प्रा.लि. संचालन गरी बसेको देखिन्छ । निजको परिवारमा निजको पत्नी, छोरी प्रकृति भट्टराई र प्रशिद्धि भट्टराई रहेको देखिन्छ । निजहरू ३ दाजुभाई भएकोमा हालसम्म कानुनी रूपमा अंशवण्डा नभए तापनि आ-आफ्नो व्यवहार गरी आएको र पैत्रिक सम्पत्तिको हकमा नगद लिएको भन्ने भनाइ रहेको छ ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले तलबभत्ता बापत रु.१७,६०,५२२।- निजकी श्रीमतीको तलब बापत रु.६,३४,१७७।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.९,५८,०००।-, क.सं.कोषबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.१३,१६,०००।-, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.४,५०,०००।- र घर बहालबाट प्राप्त रु.२,३७,६००।- गरी जम्मा रु.५३,५६,२९९।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.८,२१,०००।-, घर निर्माणमा रु.१७,५३,७१५।-, चाँदी खरिदमा रु.५,०००।-, क.सं.कोष ऋण भुक्तानीमा रु.११,१९,१७०।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,६०,९००।-, सूर्य ईंटा उद्योगमा लगानी गरेको रु.२,२५,०००।- शेयर खरिदमा रु.३,००,०००।-, विद्युतीय उपकरण (फ्रिज) खरिदमा रु.११,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दात रु.१,३४,१५३।- समेत गरी जम्मा रु.४५,२९,९३८।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय घनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९१. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भन्सार अधिकृत मीनबहादुर अधिकारीले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज मीनबहादुर अधिकारी मिति २०४३।५।२४ मा निर्वाचन आयोग अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा ना.सु.पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । ततपश्चात् मिति २०६७।१२।८ मा कर अधिकृत पदमा बढुवा भै मिति २०६७।१२।७ सम्म राजस्व कार्यालय क्षे.नं.१ बबरमहलमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०६७।१२।८ देखि २०७०।५।६ सम्म त्रि.वि.भन्सार कार्यालय काठमाडौंमा भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल मिति २०७०।५।६ बाट सेवा निवृत्त भएको देखिन्छ । निजकी श्रीमती सकुन्तला अधिकारी समेत वि.सं. २०४८ सालदेखि स्थायी टा.मुखिया पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल टा.ना.सु. पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजको परिवारमा निजकी आमा, श्रीमती, छोरा सुशान्त अधिकारी, बुहारी गंगा अधिकारी, छोरा, बुहारी मुना अधिकारी, छोरी समी अधिकारी, नाती गिरस अधिकारी र इमान अधिकारी रहेको देखिन्छ । निजका ५ दाजुभाइबीच २०६३।३।७ मा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा अंशवण्डा भई निजको भागमा सुनसरी जिल्लामा करिब ६ कठ्ठा जग्गा परेको देखिन्छ ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ निज र निजको श्रीमतीको तलब बापत प्राप्त रु.३१,६८,१७७।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.१७,९४,३००।-, क.सं.कोषबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.३१,२६,०१०।-, घरभाडाबाट प्राप्त रु.७,०६,५००।- र निजको बाबुको पेन्सनबाट प्राप्त रु.११,५५,९३६।- गरी जम्मा रु.९९,५०,९२३।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा

घर/जग्गा खरिदमा रु.१३,४४,४२५।-, घर निर्माणमा रु.९,४२,०४८।-, शेयर खरिदमा रु.८९,०००।-, विद्युतीय उपकरण (फ्रिज) खरिदमा रु.१०,०००।- क.सं.कोष तथा सहकारी संस्थाको ऋण भुक्तानी रु.३०,४९,२६९।-, निजको छोरीको पढाइ खर्च रु.४,८०,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.५,६०,८०८।- समेत गरी जम्मा रु.६४,७५,५५०।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय घनात्मक देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेलापरेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई निजको बैंक मौज्दात रु.१,३४,१५३।- लाई निजको खुद बचत रकम मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३९२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र शाहले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज नागेन्द्र शाह मिति २०४५।६।१२ मा कार्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा लाइब्रेरियन सहायकस्तर प्रथम पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक वि.सं.२०५४ सालमा प्रशासकीय अधिकृतमा बढुवा भई हाल २०५९।८।२९ देखि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरमा कार्य गर्दै आएको देखिन्छ। निजको एकासगोलको भाइ विरेन्द्रकुमार शाह समेत २०६०।८।११ मा लहान प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशिक्षण ऋण सहायक द्वितीयमा सेवा प्रवेश गरी हाल सहायक प्रथममा सोही स्थानमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै निज नागेन्द्र शाहकी श्रीमती बबिता कुमारी शाह समेत २०५१ देखि २०५७ सम्म प्राथमिक शिक्षक तृतीय पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज नागेन्द्र शाहको परिवारमा निजको बुबा, आमा, भाइ, श्रीमती, भाइ बुहारी, छोरा, छोरी र भतिजा रहेको र निजहरूको हालसम्म अंशवण्डा नभएको र एकासगोलमा रहे भएको देखिन्छ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले तलब बापत रु.२५,००,७४५।-, निजको श्रीमतीको तलब रु.३,०३,१८५।-, निजको भाइको तलब भत्ता बापत रु.१०,६१,२०८।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.३,२०,०००।-, क.सं.कोषबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.१४,८८,१००।-, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट ऋण सापटी स्वरूप रु.८,८१,१५४।-, नागरिक लगानीकोषबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.५१,०००।- र द सहारा सहकारी संस्थाबाट ऋण सापटी स्वरूप रु.१,३०,०००।- गरी जम्मा रु.६७,३५,३९२।- आय आर्जन गरेको देखियो। यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.४६,३७,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२६,०००।-, विद्युतीय उपकरण खरिदमा रु.६९,५००।-, मोटरसाइकल खरिद रु.१,०३,९९९।-, घरको तल्ला थपमा रु.१७,००,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.९६,१२०।- समेत गरी जम्मा रु.६६,३२,६१९।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ। यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहीकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

३९३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर खगेन्द्र शाहीले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज खगेन्द्र शाही मिति २०५८।६।१ मा

पावर प्रमोसन इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा सुपरभाइजरको हैसियतले कार्य गरेको देखिन्छ । मिति २०६८।१।२७ सम्ममा पद्मोदय पब्लिक उ.मा.वि.मा विद्युत् ल्याब असिस्टेण्ट पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ तत्पश्चात् विरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा टेक्निकल असिस्टेण्ट पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । मिति २०६८।१।२८ देखि हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर पदमा कार्यरत देखिन्छ । निजकी श्रीमती अन्जु शाह कालिकोट जिल्लामा अध्यापन पेशामा रहेको देखिन्छ भने अविवाहित बहिनी सम्झना कुमारी शाही कालिकोट जिल्लामा शिक्षिका रहेको देखिन्छ । निज खगेन्द्र शाहीको परिवारमा निजको बुबा, आमा, ठूली आमा, पत्नी, बहिनी, छोरा र छोरी रहेको देखिन्छ भने निज एक्लो छोरो भई हालसम्म अंशवण्डा भएको अवस्था देखिन्न ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजले आयतर्फ हेर्दा निजको तलब बापत रु.९,९७,५२१।-, निजकी श्रीमतीको तलब बापत रु.५,८२,१२०।-, निजकी बहिनीको तलब भत्ता बापत रु.५,६७,५४६।-, त्रिपोड इनकर्पोरेशन साझेदारी फर्मबाट प्राप्त आय रु.५०,०००।-, २०६८ सालमा मोटरसाइकल बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.७२,०००।- गरी जम्मा रु.२२,६९,१८७।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा खरिदमा रु.४,५०,०००।-, सुन खरिदमा रु.१,५०,०००।-, ल्यापटप खरिदमा रु.२८,०००।- मोटरसाइकल खरिद रु.७५,०००।-, साइकल खरिदमा रु.२८,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दातमा रु.९,९२,६१७।- समेत गरी जम्मा रु.१७,२३,६१७।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आय व्ययलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक अमृतबहादुर खापुङले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज अमृतबहादुर खापुङ मिति २०३९ सालमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनामा ना.सु पदमा ज्यालादारीको रूपमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०४८।४।१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वरिष्ठ सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०५६।१२।२३ सम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । मिति २०५६।१०।२० देखि सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा, मिति २०६६।५।१५ देखि प्रशासकीय अधिकृत पदमा र मिति २०६९।१०।२५ देखि सहायक निर्देशक पदमा कार्य गर्दै आइरहनुभएको देखिन्छ । निजकी श्रीमती उमादेवी खापुङ मिति २०४२।२।९ देखि प्राथमिकस्तरको शिक्षक पदमा नियुक्ति भई हाल प्रा.वि. द्वितीय शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत रहनुभएको देखिन्छ । निजको परिवारमा निजकी पत्नी, छोरा लासाङ खापुङ, छोरी आस्था खापुङ र आसिका खापुङ रहेको देखिन्छ । निजहरू ७ दाजुभाइ भएकोमा वि.सं. २०३४ सालदेखि पैत्रिक जग्गा आ-आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराई आ-आफ्नो व्यवहार गर्दै आएको देखिन्छ । निजको भागमा तेह्रथुम जिल्लामा करिब २२ रोपनी जग्गा परेको देखिन्छ ।

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ निजले तलब बापत रु.१९,३९,३६३।-, निजको श्रीमतीको तलब बापत रु.१४,७०,६९२।-, घर भाडा बापत रु.९,९१,३५०।-, विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त ऋण रु.३,४०,०००।-, बीमा संस्थानबाट प्राप्त ऋण स्वरूप रु.१,९३,९२९।-, मेघा बैंकबाट लिएको कर्जा स्वरूप रु.१,७०,०००।- र निज तथा निजको श्रीमतीले क.सं.कोषबाट ऋण सापटी स्वरूप लिएको रु.३५,०००।- गरी

जम्मा रु.५२,९५,७७९।- आय आर्जन गरेको देखियो । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.६,५६,३२५।, घर निर्माणमा रु.१५,०२,०००।- मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,२३,९०।-, शेयर खरिदमा रु.१,३२,३००।-, व्यक्तिगत ऋण सापटी दिएको रु.९,००,०००।-, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरेको रु.१,०५,०००।- र हालसम्मको बैंक मौज्दात रु.१४,८७,९३७।- समेत गरी जम्मा रु.५०,०७,४६२।- खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आयव्ययलाई हेर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकाले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई निजको बैंक मौज्दात रु.१४,८७,९३७।- लाई निजको खुद बचत रकम मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९५. नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज त्रिरत्न मानन्धर मिति २०३७।९।२५ मा पोखरा हवाई कार्यालयको एयर ट्राफिक अफिसर पदमा मासिक पारिश्रमिकमा नियुक्त भै मिति २०३८।६।११ मा सोही पदमा अस्थायी नियुक्त भै मिति २०३७।१।१७ देखि सोही पदमा स्थायी नियुक्त भै सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५४।४।७ मा उपसचिवमा बढुवा भै मिति २०५६।१०।१८ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवामा परिणत (दशौं तह) बढुवा हुँदै मिति २०६८।३।१० मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा बढुवा भै मिति २०७०।३।१० बाट उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ । निजकी आमा स्व. कृष्णकुमारी मानन्धरको नाममा का. म. पा. वडा नं ३० मा रहेको क्षेत्रफल ०–१–०–२ मा बनेको ५ तलाको घरको अंवण्डा रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विश्लेषण गरी हेर्दा निज र निजकी श्रीमतीको तलब रु.३४,३१,०९३।-, बैठकभत्ता रु.२,५७,८४८।-, विदेश भ्रमणबाट आर्जन गरेको रु.१०,२८,६३२।- विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरेको ऋण रु.३७,३४,०२०।-, घर बहालबाट रु.८,००,०००।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.४,९२,७७५।-, अवकाशपछि प्राप्त गरेको रकम रु.१४,२९,९३३।- र छोरी अमेरिकामा कार्यरत रहँदा पठाएको रु.४४,०४,०८२।- गरी जम्मा आय रु.१,५५,७८,३८३।- आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.४३,५०,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.१०,६०,०५०।-, ऋण भुक्तानीमा रु.२३,७०,५६५।- छोराछोरीको पढाइ शुल्क रु.११,००,०००।- र घर बहाल कर बापत तिरेको रु.९०,०००।- विभिन्न बैंकमा मौज्दात समेत जम्मा व्यय रु.१०५,६२१३९।- देखिएकोले व्ययको तुलनामा आय नै बढी देखिएको व्ययभन्दा आय धनात्मक देखिन्छ । यसरी निजको समग्र आय र व्यय विश्लेषणबाट निज व्ययभन्दा आय अधिक देखिँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआएकोले पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी हाल निज तथा निजको छोराको नाममा रहेको बैंक मौज्दात रु.१५,९१,५२४।- निजको खुद बचत मानी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।२८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९६. नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक बसन्तराज पाण्डेले सार्वजनिक पदमा प्रवेशपश्चात् स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्ला मदानपुर गाउँ विकास समिति २ मा पैतृक ठेगाना भै काठमाडौं महानगरपालिका ३ रानीबारीमा बसोबास गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा

सेवारत देखियो । निज उक्त बैंकको सहायक पदमा मिति २०४५।२।३ मा प्रवेश गरी मिति २०५८।१२।३१ मा प्रथम सहायक र मिति २०६५।९।२२ मा सहायक निर्देशक पदमा बढुवा भएको देखियो ।

निजको सेवा अवधिभरको आय व्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा आयतर्फ निजले तलबभत्ताबाट रु.३०,४५,४०७।- राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त ऋण सुविधा तथा अन्य बैंकबाट लिएको ऋण समेतबाट रु.७९,७८,३१६।४६ र जग्गा बिक्रीबाट रु.३०,३५,०००।- गरी जम्मा रु.१,४०,५६,७२३।४६ आय आर्जन गरेको देखियो । व्ययतर्फ घर निर्माणमा रु.१६,८५,८७९।-, जग्गा खरिदमा रु.६६,६३,०००।-, शेयर खरिदमा रु.३,२१,८००।-, बैंकको ऋण तिरेको रु.२३,५८,२३०।-, छोराछोरीको पढाइ खर्चमा रु.२४,४०,०००।- र बैंक मौज्दात रु.५,१५,३९९।- गरी कुल रु.१,३९,८४,३०८।- खर्च भएको देखिंदा व्ययभन्दा आय नै बढी अर्थात् रु.७२,४१५।४६ बचत देखिन्छ । निजको तथा निजका परिवारका नाममा संचालनमा रहेका बैंक खाताहरू अध्ययन गर्दा जुन समयमा ठूलो कारोबार भएको छ, सो समयमा बैंकबाट ऋण लिएको जग्गा बिक्री गरेको तथा राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सुविधा तथा ऋण भुक्तानी लिएको देखिंदा बैंक कारोबार अस्वाभाविक मान्ने अवस्था रहेन । तसर्थ हालसम्म संकलित सबुद प्रमाणका आधारमा निजले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले प्रस्तुत अनुसन्धान फायल आयोगको मिति २०७१।२।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९७. नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक लोकबहादुर खड्काले निज पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज लोकबहादुर खड्का मिति २०४०।३।२० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय अन्तर्गत गणक ना.सु. को पदबाट सेवा प्रवेश गरी २०४१।३।२३ मा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ना.सु. स्थायी पदमा नियुक्ति लिई २०४१।८।१८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रधान सहायक पदमा प्रवेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत विभिन्न पदमा कार्यरत रहँदै हाल कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजको सेवा अवधिभरको आयबाट रु.४२,५७,२०२।२३, कृषि आयबाट रु.१५,४६,३३३।७४, जग्गा बिक्रीबाट रु.७५,७८,५००।-, आफू कार्यरत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा रु.७४,२२,२५३।२३, कार्यालयबाट Qmaff Medical नगद भुक्तानी रु.१५,०८,४२२।३६, शेयर लाभांश बापत रु.१,९६,५९८।२३, कार्यालयको कामको सिलसिलामा संचालित विविध बैठक भत्ताबाट रु.६,६५,०६१।२५, बिरामी तथा घर बिदा बापत भुक्तानी प्राप्त रु.३,३२,९३५।१६, आन्तरिक तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता आय रु.१,३७,६५८।५०, मुद्दती खातामा रहेको मौज्दात रकमबाट प्राप्त बैंक ब्याज आयबाट रु.५,३६,९०४।२९ र विदेश भ्रमण भत्ताबाट US डलर ४८,१८९।५२ समेत गरी निजले रु.२,४१,८१,८६८।९९ र US डलर ४८,१८९।५२ आर्जन गरेको देखिन आयो । सोही अनुसार निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् हालसम्म जग्गा खरिदमा रु.४५,६०,२५०।-, घर निर्माणमा रु.२०,७७,७६८।-, विद्युत्तीय उपकरण खरिदमा रु.८८,०००।-, सुन खरिदमा रु.५,९२,०००।-, विभिन्न वित्तीय संस्था तथा कम्पनीहरूको शेयर खरिदमा रु.४०,३८,५९०।५३, छोराहरूको शैक्षिक खर्चमा रु.७,५०,०००।-, छोराको विवाहमा रु.५,००,०००।-, छोरी भारतमा अध्ययन गर्दा एस.वि.आई.बैंकको भिजा कार्डबाट रु.१६,९५,७१४।-, ऋण सापटी दिएको तथा साथमा रहेको भनिएको रु.१,६५,०००।-, बैंक खातामा मौज्दात US डलर ४११४३६।- देखिएकोले निजले प्राप्त गरेको देखिएको वैदेशिक आयभन्दा बढी देखिएको ३२४६।४८ बराबरको ने.रु. ३,०८,४१५।६० र निज तथा निजको परिवारको नाउँमा विभिन्न बैंक खाताहरूमा रहेको मौज्दात रकम रु.४३,१५,६४१।- समेत गरी निजले जम्मा रु. २,२९,८१,९३७।४१ र US डलर ४८,१८९।५२ खर्च गरेको देखिंदा निजको व्ययको तुलनामा आय नै बढी देखियो । तसर्थ हालसम्म संकलित सबुद प्रमाणका आधारमा निजले पदमा

बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले पछि कतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फायल आयोगको मिति २०७१।२।३० को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९८. ललितपुर जिल्लास्थित धोबीघाटमा कवाडी पसल गरी बस्ने भारतीय नागरिक बब्लु गुप्तालाई महानगरीय प्रहरीवृत्त कालिमाटीका प्रहरीले पक्राउ गरी निजलाई छाड्नका लागि रकम माग गरेको भन्ने सम्बन्धमा ललितपुर धोबीघाटस्थित आफ्नो कवाडी पसलमा राजस्व छली गरी मोर्टस पार्टस राखेको आरोपमा मिति २०७०।११।११ मा महानगरीय प्रहरीवृत्त कालिमाटीबाट बब्लु गुप्ता र दुर्गाप्रसाद गुप्ता पक्राउ परेको देखिन्छ । निजहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण बारेमा महानगरीय प्रहरीवृत्त कालिमाटीमा जानकारी लिन जाने निजहरूको आफन्त तथा हरिचन्द्र पौडेल र राजु रावलले आयोगमा आई बयान दिंदा कोही कसैले तथा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले आफूहरूसँग रकम माग नगरेको र रकम दिने विषयमा कोही कसैसँग कुराकानी नभएको भनी खुलाएको देखिन्छ । यद्यपि, यस आयोगमा प्राप्त भिडियो दृश्यमा रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी भएको देखिएकोमा सो सम्बन्धमा राजु रावल तथा हरिचन्द्र पौडेलको बयान लिंदा राजस्व तिर्ने लगायत रकम खर्च गरेर छुटाउन सक्ने भएमा प्रयास गर्नेसम्मको कुराकानी आफूहरूबीच भएको तर प्रहरी कर्मचारीलाई रकमको प्रस्ताव नगरेको, निजहरूले रकम माग नगरेको, वृत्तका प्रहरी कर्मचारीहरूसँग चिनजान समेत नभएको भनी बयान दिएको देखिँदा महानगरीय प्रहरीवृत्त कालिमाटीका प्रहरी कर्मचारीहरूले रकम माग गरेको तथा लिएको पुष्टि हुन सक्ने आधार प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुल्न नआएको हुँदा पछि कहींकतैबाट उजुरीलाई पुष्टि हुने आधार प्रमाण खुली आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

३९९. जिल्ला विकास समिति धनुषाले कपोल कल्पित उपभोक्ता समिति बनाई जि.वि.स.कर्मचारीबाट नै उपभोक्ता समितिको खाता संचालन गरेको र हुलाकी सडक निर्माणका लागि प्राप्त करोडौं रकम घोटाला गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाले आ.व. २०६५।६६ मा जनकपुरदेखि कमला नदीसम्म करिब २७ किलोमिटर हुलाकी सडक जम्मा लागत रु.५,३७,३८,९९८।८१ मा निर्माण गरेको देखिन्छ । उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भएको लामो अवधिपश्चात् आयोग समक्ष उजुरी परेको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा उक्त हुलाकी सडक निर्माण योजनाको सम्बन्धमा अनियमितता भएको हो होइन, तोकिएको मापदण्ड (लागत इस्टिमेट) अनुसार काम भएको थियो थिएन भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाबाट प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिक्रिया तथा जानकारी, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, निर्माण गर्दाको अवस्थाको फोटोहरू तथा हालको फोटोहरू, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी बिन्दुप्रसाद गुरागाईंको बयान समेतबाट उल्लेखित योजनामा अनियमितता भएको पुष्टि हुन सक्ने आधार प्रमाण नदेखिएकाले पछि कहींकतैबाट आधार प्रमाण खुली आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४००. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज श्रीनारायण यादव मिति २०४१।२।१७ मा कृषि विकास बजार आयोजकको प्राविधिक सहायक पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०५०।४।१ मा तथ्यांक अधिकृत पदमा बढुवा भई हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंमा सोही पदमा

कार्यरत रहेको देखिन्छ। निजले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी यसभन्दा अगाडि पनि उजुरी परेकोमा निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण तथा अनुसन्धानबाट आय रु.२९,९६७,८७- र व्यय रु.२८,२६१,१०।- कायम भई आयोगको मिति २०६५।८।२९ गतेको निर्णयले उजुरी तामेलीमा गएको देखिन्छ। निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा तामेलीमा जाँदाको बखतको बचत आय रु.१,७०,६७७- आ.व. २०६५।६६ देखि हालसम्मको तलब भत्ताबाट रु.११,४६,७८९।-, जग्गा बिक्री गरी रु.५,८०,०००।-, निजको छोराको नाममा रहेको टेम्पो संचालनबाट भएको आम्दानी रु.१५,२४,०००।- कर्मचारी संचयकोषबाट सापटी स्वरूप प्राप्त रु.४,१२,८००।- गरी जम्मा रु.३८,३७,२६६।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो। यसै जाँच अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा निजको छोरा पवन यादवलाई बंगलादेशमा पढाउनका लागि रु.१२,८०,०००।-, संचयकोषको ऋण सापटी तिर्न रु.४,२८,२६५।-, मोटसाइकल खरिदमा रु.२,५७,१००।- र बैंक मौज्दात रु.१३,२३,३५९।१३ समेत गरी जम्मा रु.३३,०२,७२४।१३ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ। निजको आयबाट खर्च कटाउँदा रु.५,३४,५४१।८७ बचत हुने देखिन्छ। समग्रमा निज श्रीनारायण यादवको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय आर्जन गरेको रकम बढी नै देखिएकोले निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४०१. नेपाल चिकित्सक परिषद्का सदस्य डा. मनोहर प्रधानले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका-२ बस्ने डा. मनोहर प्रधान नेपाल चिकित्सक परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भई मिति २०६६।५।१७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। निजले मिति २०७०।३।३१ मा आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गरेको हुँदा निज सार्वजनिक पदमा बहाल भएदेखि मिति २०७० असार मसान्तसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानी निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि जाँच अवधिसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा पारिश्रमिक बचत रु.८७,०२,५७२।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम रु.१,२१,२२,७५०।- र बैंकबाट प्राप्त कर्जा रु.२७,९६,०००।- समेत जम्मा रु.२,३६,२१,३२२।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ घर खरिदका लागि एडभान्स रु.२८,१५,०००।- जग्गा खरिद रु.५६,००,०००।-, शेयर खरिद रु.१८,५७,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.३४,९५,०००।-, सुन खरिद रु.६,२५,६०२।-, बैंक कर्जा भुक्तानी रु.२५,६७,०७९।-, मोटर बीमा शुल्क भुक्तानी रु.१,१७,३६७।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात रु.१०,९४,९२३।- तथा नगद रु.१,१७,५००।- समेत कुल रु.१,८२,८९,४७१।- खर्च गरेको देखिएकाले निजको कुल आयबाट कुल व्यय घटाउँदा रु. ५३,३१,८५१।- बचत देखिन आउँछ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४०२. नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज रामआधार साहले २०५५।१२।१० मा स.नि.पदमा सेवामा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदै आएको र २०६९।१।१२ मा

महानिर्देशक पदमा बढुवा भई हाल नेपाल नापतौल ताथ गुणस्तर विभाग काठमाडौंमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजको आयतर्फ हेर्दा निजको तलब रु.१४,५४,२३९।-, संचयकोष र अन्य संस्थाबाट सापटी प्राप्त रकम ६१,७०,०००।-, भ्रमण भत्ताबाट प्राप्त आय रु.६,६२,५११।७२, कृषिबाट प्राप्त आय रु.१३६९३६५।४०, टयाक्सी संचालनबाट प्राप्त आय रु.४७२५०००।-, ट्याक्सी बिक्री आय रु.२६,००,०००।-, भूपनारायणबाट सापटी फिर्ता रु.४,००,०००।-, घर बहाल रु.६,००,०००।-, बैठक भत्ता रु.२२,९०७।२८, दीपक बस्त्रालयबाट प्राप्त आय रु.२,०२,४०३।- गरी कुल रु.१,८२,०६,४२६।४० आय भएको देखियो । व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माण रु.४६,००,०००।-, जग्गा खरिद रु.१६,०८,५००।-, शेयर खरिद रु.२,६०,८७३।-, सवारी साधन रु.२१,२०,०००।-, ट्याक्सी मेन्टिनेन्स रु.९३२५००।-, बैंक मौज्दात रु.३६,६७१।, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.९७०००।-, घर बहाल कर रु.६१,२००।-, ऋण फिर्ता रु.६४,७४,६८८।- समेत गरी कुल रु.१,६१,९१,४३२।- खर्च गरेको देखियो । निजको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र क्यासफ्लोको कुनै चरणमा ऋणात्मक अवस्था पनि नदेखिएकाले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिंदा प्रस्तुत अनुसन्धानलाई आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०३. धनुषा जिल्ला देउरी परवाहा गा.वि.स.मा रहेको बाँधबाट मूल नहरको बाँध खन्न र क्यानलको डिलमा ग्राभेल लगायतका काम गर्नका लागि गठित जल उपभोक्ता संस्थाका तथाकथित अध्यक्ष परमेश्वर यादव, मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय-१, महोत्तरीका कर्मचारी इन्जिनियर नागेन्द्रलाल कर्ण समेतले आ.व. २०६८।६९ मा निकासा भएको बजेटबाट क्यानल नै नखनी तथा क्यानलको डिलमा ग्राभेल लगायतका काम नै नगरी कार्य सम्पन्नको प्रथम रनिङ बिल बनाइ रु.१६,७१,६९०।- भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय-१, महोत्तरीले मिति २०६७।०५।२० मै जमुनी कताहा सिंचाइ योजनाको इस्टिमेट अद्यावधिक गरी निर्माण व्यवसायीमार्फत र जल उपभोक्ता मार्फत (भुक्तानी पाउने तथा श्रमदान गरी गर्नुपर्ने) गरी कार्यान्वयन गर्न कुल रु.४१,४६,०२,०००।- लागतको परियोजनाका लागि सिंचाइ विभागबाट स्वीकृति लिई निम्न अनुसार Packaging, Repackaging गरी कार्यान्वयन गरिएको देखियो ।

हेड-वर्क, गाइड-बन्ड, प्रोटेक्सन-वर्क्स, मूल नहर तथा नहर संरचना निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. ३१,५३,५८,२३३।६९ (भ्याट समेत) मा दुई वटा सम्झौता भई आ.व. २०६९।०७० को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न कार्यका लागि रु.६,५८,३७,६३९।१८ भुक्तानी समेत (करिब २१% प्रगति) भइसकेको देखियो ।

प्याकेज नं ३, शाखा प्रशाखा नहरहरूको निर्माण/सुधार कार्य सिंचाइ नियमावली, २०५६ को नियम (३) बमोजिम दर्ता भएको जल उपभोक्ता समिति मार्फत उपभोक्ताले भुक्तानी पाउने गरी रु.६०,००,०००।- र उपभोक्ताले श्रमदान गरी गर्नुपर्ने गरी रु.१,४८,७०,८०७।३९ सहित जम्मा रु.२,०८,७०,८०७।३९ को सम्झौता मिति २०६८।१०।२७ मा भई आ.व.२०६९।७० को अन्त्यसम्ममा ४ शाखा नहर र प्रशाखा नहरहरू गरी जम्मा ६.८४ कि.मि.नहर खन्ने कार्य सम्पन्न भई प्रथम रनिङ बिल बापतको रु.१६,७१,६९०।- (करिब २८% प्रगति) सम्झौताको अधनमा रही सम्पन्न भइसकेको कार्यको लागि मात्र भुक्तानी गरिएको देखिँदा उक्त निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०४. नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय मनिहारी, पर्सामा स्कुलको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा परे बापत सडक कार्यालय हेटौंडाबाट मुआब्जा बापत प्राप्त रकम रु.७,४९,२००।- मिति २०६४।९।११ मा विद्यालयको च.हि.नं.४९-११-८३५ खातामा जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपि पेश हुन आएको। सो विद्यालयको मिति २०६५।९।२४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुआब्जा बापत प्राप्त रकम रु.७,४९,२००।- मध्ये विद्यालयलाई निम्न मा.वि.बनाउन धरौटी बापत राख्नुपर्ने रकम रु.७५,०००।- खर्च गरी बाँकी रकमबाट विद्यालयको नाममा जग्गा खरिद गर्ने निर्णयानुसार वीरगन्ज उपमहानगरपालिका-५ बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. ७८९, क्षेत्रफल ०-५-१५ को जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.९२,०००।- का दरले कुल रु.५,२९,०००।- मा खरिद गरी मिति २०६५।१०।२० मा विद्यालयका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएको संलग्न श्रेस्ताबाट देखियो।

मिति २०६५।८।४ मा आ.व. २०६४।६५ को छात्रवृत्ति बापत रु.३५०।- का दरले विभिन्न कक्षाका १३० जना विद्यार्थीलाई रु.४५,५००।-, मिति २०६६।८।२६ मा आ.व. २०६५।६६ को महिला तथा दलित छात्रवृत्ति बापत प्रतिविद्यार्थी रु.३५०।- का दरले १४४ जना विद्यार्थीलाई कुल रु.५०,४००।-, मिति २०६७।९।१० मा आ.व.२०६६।६७ को छात्रवृत्ति बापत रु.४००।- का दरले १६३ जना विद्यार्थीलाई कुल रु.६५,२००।-, मिति २०६८।७।२५ मा आ.व.२०६७।६८ को महिला दलित, अपांग छात्रवृत्ति बापत रु.४००।- का दरले २८९ जना विद्यार्थीलाई कुल रु.१,१५,६००।- र मिति २०६९।८।१२ मा आ.व.२०६८।६९ को दलित, महिला, सीमान्तकृत छात्रवृत्ति बापत रु.४००।- का दरले कुल ३२७ जना विद्यार्थीलाई रु.१,९०,८००।- वितरण गरेको भरपाई समेत पेश हुन आएको।

सो विद्यालयको उजुरीका सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका स्रोतव्यक्ति मीरा प्रधानको मिति २०६७।९।२८ को लिखित प्रतिवेदनमा विद्यालयमा प्राप्त रकम विद्यालयमै खर्च भएको देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको। २०६७।६८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट वितरण नभएको छात्रवृत्ति रकम बैंकमा रहेको र विद्यालयमा आम्दानी बाँधी राखेको तथा उजुरीकर्ता उमेशप्रसाद शाह समेत ३ जनाले मिति २०६९।९।२ मा सो विद्यालयमा अनियमितता नदेखिएको भनिएको कागजात प्राप्त भएको उक्त विद्यालयले मिति २०६५।१०।१९ मा जग्गा रजिस्ट्रेसन गरी मिति २०६५।१०।२० मा लालपुर्जा प्राप्त गरेकोमा आयोगमा मिति २०६७।२।६ मा उजुरी परेकोले जग्गा खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने देखिन आएन। छात्रवृत्ति वितरण भएको भरपाई, फ्लास रिपोर्ट र अडिट रिपोर्ट रहेको देखिँदा विद्यार्थी संख्या बढाएको अनियमितता गरेको भन्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिन नआएकोले आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४०५. डाँछी गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव विजयकुमार कार्कीले अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा डाँछी गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव समेतका कर्मचारीले नगदमा उठेको रकम रु.९,४२,०९२।- गा.वि.स.को खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा उक्त नगद जम्मा नगरी आफूखुशी मासेको र मासेको नगद असुली गर्ने कारबाही चलाएपछि गा.वि.स.को खातामा जम्मा गरेको देखिन आयो। त्यसरी मासेको नगदमध्ये तत्कालीन गा.वि.स. सचिव विजयकुमार कार्कीबाट रु.५,०१,५००।-, वरिष्ठ सहायक श्रीराम सिंखडाबाट रु.२,९९,६७०।- र कार्यालय सहायक मनोहरी पुडासैनीबाट रु.१,४१,२६१।- असुलउपर गरेको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६८।८।१६ को पत्रबाट देखिन आयो। साथै गा.वि.स. सचिव विजयकुमार कार्कीले घर निर्माण गर्ने

इजाजतपत्र दिँदा, घरको नक्सा पास गर्दा गाउँ परिषद्को निर्णय अनुसार लिनुपर्ने पूरा दस्तुर नलिई इजाजतपत्र दिने, नक्सा पास गर्ने समेतको कार्य गरेको देखिन आएको र निजले त्यसरी कार्य गर्दा हानि नोक्सानी भएको सरकारी दस्तुर बापतको जम्मा रकम रु.५,१२,६०४।५३ निजबाट अनुसन्धानको क्रममा दाखिला भएको देखिएको हुँदा यसमा थप थप केही गरिरहनु परेन । साथै हानि नोक्सानी गरेको रकम निजले अनुसन्धानको क्रममा यस आयोगमा धरौटीको रूपमा दाखिला गरेको हुँदा सो रकम नियमानुसार सदरस्याहा गर्न यस आयोगको लेखा शाखामा लेखी पठाई आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०६. ललितपुर जिल्ला बाँडेगाउँ गा.वि.स. ७ को लगन सदावर्त गुठीको जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा रैकरमा दर्ता भएको भन्ने सम्बन्धमा बाँडेगाउँ गा.वि.स. ७ कि.नं. ३८ क्षेत्रफल २-१०-० र कि.नं. ४५ क्षेत्रफल ३-१४-० जग्गा गुठी शाखा ललितपुरको मिति २०७०।८।२८ को पत्रले लगतमा राजगुठीमा दर्ता भएको नदेखिएको र मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त प्रमाण मिसिल, फिल्डबुक उतार समेतका प्रमाण कागजातहरूका आधारमा उक्त कि.नं.का जग्गा गुठी जग्गा नभई व्यक्ति विशेषको रैकर जग्गा देखिएकाले यसमा थप केही गरिरहनुपर्ने नदेखिँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०७. रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक शिवराज बरालले गैरकानुनी कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा रेडियो नेपालका नायव कार्यकारी निर्देशक शिवराज बरालले मिति २०६४।८।१४ को स्वीकृत भ्रमण आदेश अनुसार लिएको पेश्की रु.३०,०००।- र सो को वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज सहितको रु.३७९८४।- रेडियो नेपालको खातामा मिति २०७०।१।१२ मा फिर्ता जम्मा गरेको देखिँदा यसमा थप केही गरिरहनुपर्ने नदेखिँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०८. उदयपुर जिल्ला कालिखोला पहरेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रामबहादुर बिष्टले समूहको सम्पत्ति पचाउने षड्यन्त्र गरी समूहको ८ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले खुलाइदिएको बयान व्यहोरा तथा प्राप्त हुन आएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर समेतको छानबिन प्रतिवेदन तथा आ.व.२०६५।६६, २०६६।६७ को रजिस्टर्ड अडिटरको अडिटबाट तयार भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, पहरेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले यस आयोगमा पेश गरेका वन विधान, विभिन्न समयमा भएका कार्य समितिका माइन्युटिङहरूको किताब, सामाजिक लेखापरीक्षण, उक्त उपभोक्ता समितिले आम्दानी गरेको रु.१३,१०,५३५।- र खर्च रु.१२,७९,६२४।- र समूहको कोषमा रहेको रु.३०,९११।- समेतलाई आम भेलाबाट भएको अनुमोदन तथा आयोगको अनुसन्धान र पहलपछि उक्त समूहका अध्यक्ष रामबहादुर बिष्टसँग जिम्मामा रहेको रु.२५,७१०।- समूहकै खातामा फिर्ता जम्मा भइसकेको तथा उदयपुर देउराली गलेनी बस्ने पूर्णबहादुर बुढाथोकीसँग वन उपभोक्ता समूहबाट दण्ड जरिवाना तोकिएको रकम रु.२,२०,०००।- गरी जम्मा रु.२,४५,७१०।- असुल उपर गरी सम्बन्धित समूहको खातामा जम्मा भइसकेको । त्यसैगरी ऐ. वन कार्यालयबाट आ.व. २०६५।६६ र २०६६।६७ को लेखा अडिटबाट बेरुजु देखिएको र असुल उपर गरिएको पूर्व अध्यक्ष गणेशबहादुर कटुवालको रु.२१,०००।-, पूर्व कोषाध्यक्ष श्रीमती कमला मगरको रु.३२,७००।- र पूर्व सचिव रामबहादुर श्रेष्ठको रु.३३,०००।- का हकमा निजहरूले उदयपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाबाट निजहरूले उक्त बेरुजु रकम तिर्न नपर्ने भन्ने प्रमाण पेश गरेबाट

जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरमार्फत उक्त रकम निजहरूलाई नै फिर्ता भइसकेको अवस्था देखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४०९. नवगावा मा.वि. चरगाहा पर्सामा ऐन नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा नवगावा मा.वि.चरगाहमा स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा कार्य गरिरहेका सदानन्दलाल दासलाई मिति २०५४।१२।२७ मा सोही विद्यालयका प्र.अ.राजकपुर प्रसादले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा गरेको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट मिति २०५४।९।८ मा अस्थायी शिक्षक पदमा पदस्थापन भएका निजलाई पछि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले प्रत्येक ६/६ महिनामा म्याद थप हुँदै आएको देखिन आयो । तत्कालीन शिक्षा नियमावली, २०५४ संशोधन सहितको नियम ६१ मा "सार्वजनिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बढीमा ६ महिनाका लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति लिई विषयगत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्ति गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्र.अ. र स्थानीय बुद्धिजीवी समेत रहने गरी तीन सदस्यीय समितिको गठन गर्नेछ र सो समितिले विज्ञापन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन आयो ।

विद्यालय व्यबस्थापन समिति नरहेको अवस्थामा नियम ६१ को उपनियम (१) को प्रक्रिया पूरा हुने अवस्था रहेको पाइएन । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आवश्यकतानुसार गरेको सिफारिसमा स्वयंसेवकको रूपमा कार्य गरिरहेका निज सदानन्दलाल दासलाई विद्यालयको पठनपाठनको कार्य सञ्चालनार्थ जिल्ला शिक्षा कार्यलयको स्वीकृति लिई अस्थायी शिक्षकमा पदस्थापन गरिएकोमा विद्यालयमा विधिवत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन पश्चात्समेत निरन्तर म्याद थप भई कार्यरत रहिरहेको देखिन आयो । विद्यालयमा विधिवत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपूर्व निज सदानन्दलाल दासलाई विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनार्थ आवश्यक महसुस भएको भए सोही अनुसार प्रचलित ऐन नियमको परिधिमा रही अस्थायी नियुक्त गर्ने आधिकारिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट म्याद थप गरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा सो नगरी तलब भत्ता निकासा गर्दै आएको देखिन आयो ।

अत: निज शिक्षक सदानन्दलाल दासलाई नवगावा माध्यमिक विद्यालय, चरगाह पर्साका लागि अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा तथा म्याद थप गरी निरन्तरता दिंदा प्रचलित ऐन तथा नियमावली अनुसार नगरी ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेको कुनै निर्णय गर्दा वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी आफ्नो तजबिजी अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (ख) र (घ) द्वारा परिभाषित अनुचित कार्य गरेको देखिन आए पनि तत्कालीन अवस्थालाई हेर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नरहेको अवस्थामा विद्यालयमा पठनपाठन संचालन गर्न नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, नियुक्ति गर्ने तथा सरुवा गर्ने पदाधिकारीसमेत हाल सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेको अवस्था भएकोले प्रचलित ऐन नियम विपरीत हुने गरी भए गरिएका अनुचित कार्य उपर कारबाही गर्ने अवस्था देखिन आएन । अस्थायी पदमा नियुक्त शिक्षक सदानन्दलाल दास हालसम्म पनि कार्यरत नै रहेको अवस्था देखिएकाले निजको सेवा सन्तोषजनक नभए अर्थात आवश्यकता नरहे नियुक्ति तथा म्याद थप गर्ने अधिकार प्राप्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै म्याद थप नगरी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउन सक्ने अवस्था देखिंदा सो तर्फ केही

गरिरहन पर्ने नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१०. काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयले पैसा खाएर नक्सा पास गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट नक्सा पास बेगर नै सिभिक हस्पिटलको भवन निर्माण गरिएको भनिएकोमा सक्कल नक्सा कागजात माग गरी अध्ययन हुँदा मिति २०६२।२।१५ मा नै मेन्लहा नर्सिङ होमको नाममा नक्सा पास रहेको (हाल उक्त नर्सिङ होमको नाम सिभिक हस्पिटलमा परिवर्तन गरिएको) पाइएको साथै निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ अन्य आवासीय उपक्षेत्र पेज नं २८ बुदाँ नं १४ मा व्यवस्था भएको फारम १.५ र कभरेज ४०५ प्रयोग गरिएको तथा सेट व्याक समेत संस्थागतकै मापदण्ड अनुसार छोडी नक्सा पास भएको देखिएकाले उजुरीलाई पुष्ट्याई गर्ने आधार नभएको हुँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४११. माध्यमिक विद्यालय तहको अनुमति पत्र नभएको साथै भारतबाट बी.ए. को शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त जिल्ला सिरहा रामजानकी माध्यमिक विद्यालय छजनामा कार्यरत धर्मेन्द्रकुमार यादवलाई माध्यमिक शिक्षकको रूपमा अंग्रेजी राहत शिक्षक कोटामा नियुक्त गरिएकोले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा नक्कली B.A. को शैक्षिक प्रमाणपत्रको कारण वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी धर्मेन्द्रकुमार यादव समेत भएको नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६८।११।३ मा निज प्रतिवादीलाई कसुर ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १६ (१) बमोजिम ६(छ) महिना कैद सजाय र रु.१०,०००।- जरिवाना भएको व्यहोरा आयोगको अभिलेखबाट देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१२. सहरमै सकाइयो १८ लाख शीर्षक राखी मिति २०६९ श्रावण ८ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डोटीमा आ.व. २०६८।६९ मा एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्नका लागि रु.१८,००,०००।- विनियोजन भएको र एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान निर्देशिका, २०६८ को उद्देश्य बमोजिम दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उक्त समयमा डोटी जिल्लामा हैजाको महामारी फैलिएको स्थान समेतलाई आधार बनाई सदरमुकाम आसपासका गाविसहरूमा शिविर सञ्चालन गरेको देखिन्छ । उक्त जिल्लामा हैजाको महामारी फैलिएको कारण सदरमुकाम वरपरका गा.वि.स.हरू समेतमा शिविर सञ्चालन गरी उक्त शिविरका लागि आवश्यक रु.८,००,०००।- औषधी खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त शिविर सञ्चालन तथा औषधी खरिद गर्दा एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान निर्देशिका, २०६८ द्वारा निर्धारित बजेट परिधिभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिँदा यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका इन्जिनियर विनोद साहले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सर्लाही जिल्ला बरहथवा गा.वि.स.७ पैतृक ठेगाना भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका-२ सानेपा बस्ने विनोद साहले मिति २०४६।३॥१ बाट कृषि विकास बैंक लि. को ओभरसियर पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै हाल भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयको इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपले सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषयमा यसपूर्व पनि उजुरी परी विस्तृत अनुसन्धान हुँदा आयोगबाट मिति २०६६।८।२६ मा उजुरी तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा निजको २०६७।०६८ देखिको मात्र समग्र आय व्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा पारिश्रमिकबाट रु.४,५३,३४८।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.६१,१५,८१९।-, घर बहालबाट रु.६,००,३२०।-, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१०,००,०००।- बिमाबाट प्राप्त आय रु.१,४७,५००।-, सवारी बिक्रीबाट रु. ८,००,०००।-, हार्डवेयर पसलबाट आम्दानी रु.३,००,०००।- समेत जम्मा रु.९४,१६,९८७।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजले व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.५०,००,०००।-, बैंकको ऋण तिरेको रु.३४,४३,४६७।-, घर बहालकर तिरेको रु.५०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.५१,४२९।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.८५,४४,८९६।- खर्च गरेको देखिएकोले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.८,७२,०९१।- बचत देखिन आउँछ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४१४. मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाका सि.डि.ई. सूर्यबहादुर भाटले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा गोर्खा जिल्ला पालुङटार गा.वि.स.- ७ पैतृक ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. १४ सुनारगाउँ बस्ने सूर्यबहादुर भाटले मिति २०४७।११।१७ बाट भूकम्पपीडित क्षेत्र पुनर्निर्माण आयोजनाको इन्जिनियर पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै हाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले पारिश्रमिकबाट रु.२०,५५,४९१।-, विदेश भ्रमणबाट १,७७,१००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.३,०८,०००।-, घर बहालबाट प्राप्त आय रु.१६,११,०००।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.११,२२,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१२,०००।- र अन्य विविध आय रु.८,२०,७३२।-, समेत जम्मा रु.६१,०६,३२३।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.१७,९८,२६०।-, जग्गा खरिदमा रु.२,०३,५००।-, शेयर खरिद रु. ५,१६,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१,४५,०००।- क.सं.कोषको ऋण तिरेको रु.३,४५,८५८।-, घर बहालकर तिरेको रु.४,५०,६९६।-, बैंक मौज्दात रु.४,४२,१२६।- र नगद मौज्दात रु.२५,०००।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.३९,२६,४४०।- खर्च गरेको देखिएकाले निजको कुल आयबाट कुल व्यय घटाउँदा रु.२१,७९,८८३।- बचत देखिन आउँछ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकाले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४१५. गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद पनेरुले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला, पुरानो नैकाप-१ बस्ने उद्धवप्रसाद पनेरुले मिति २०३२।११।२५ बाट जंगी अड्डाको बहिदार पदबाट सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै

हाल गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शाखा अधिकृतको पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आयव्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले पारिश्रमिकबाट रु.१४,६८,९०७।-, विदेश भ्रमणबाट रु.५२,२६८।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.९,५६,४६७।- समेत जम्मा रु.२४,७७,६४२।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.१५,१२३।-, शेयर खरिदमा रु.२,९१,९२६।-, बैंक मौज्दात रु.१,९५,०१६।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.५,०२,०६५।- खर्च गरेको देखिएकाले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.१९,७५,५७७।- बचत देखिन आउँछ । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१६. श्री प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर, मुर्तिया ९ का प्र.अ. महेन्द्र यादवले आ.व. २०६६।६७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट ICT Program अन्तर्गत Matching Fund बाट रु.४०,०००।- प्राप्त गरी विद्यालयबाट त्यति नै रकम थप गरी कम्प्युटर खरिद गर्नुपर्नेमा खरिद नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट कम्प्युटर लाइब्रेरी व्यवस्था गर्न जोड कोष अन्तर्गत श्री प्रा.वि. भगवानपुर सर्लाहीलाई आ.व. २०६६।६७ मा रु.४०,०००।- अनुदान दिइएको देखियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त प्रमाण कागजात अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार रु.४०,०००।- को १ थान कम्प्युटर खरिद गरी व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन भएको व्यहोरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका विद्यालय निरीक्षकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन र प्रेषित बिलबाट समेत खुल्न आएको देखिएकोले उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम रकम हिनामिना गरेको भन्ने व्यहोरा पुष्टि नभएको हुँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१७. बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई प्राप्त युनिसेफ फन्डिङ अन्तर्गत बच्चा विभागलाई अनुदान दिइएको रकम निजी खातामा जम्मा गर्ने गरेको, प्रोजेक्ट समाप्ति पश्चात्का सामानहरू प्रतिष्ठानमा दाखिला नगरेको, इन्टर्नसिप गर्न आएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई कानुन विपरीत पैसा लिने गरेको भन्ने समेतको सम्बन्धमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यस आयोगबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट छानबिन गरी प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा युनिसेफ फन्डिङ अन्तर्गत बच्चा विभागलाई अनुदान दिइएको रकम निजी खातामा जम्मा गरेको नभई बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५ को नियम १४.२ को उपनियम (२) बमोजिम कार्यक्रम संचालक डा. प्रकाश पौडेल र डा.मनोजकुमार श्रीवास्तवद्वयको नाममा संयुक्त खाता खोली कुल प्राप्त रकम रु.१६,७७,५००।- मध्ये रु.१४,२७,५००।- खर्च गरी कार्यक्रम संचालन गरिएको पाइयो । बाँकी रहेको रु.२,५०,०००।- UNICEF, नेपालमा फिर्ता पठाइएको पाइयो । विदेशी फन्डिङ प्रोजेक्ट समाप्ति पश्चात्का सामानहरू प्रतिष्ठानमा दाखिला गर्ने गरेको, इन्टर्नसिप गर्न आएका विदेशी विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त रकम प्रतिष्ठानबाट तोकिए बमोजिम नै खर्च हुने गरेको पाइयो । प्रतिष्ठानबाट निर्माण गरिएको विद्यार्थी होस्टेल तयारी भै विद्यार्थीहरू बसिसकेको र

हाल कुनै खराबी नदेखिएको हुँदा आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१८. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य-सचिव लगायतका पदाधिकारीहरूले उक्त परिषद्मा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्य गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम, २०५३ को व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा नगराई सुरुमा मासिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने, पछि तिनै कर्मचारीहरूलाई अस्थायी र कसैलाई स्थायी समेत गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा २०६७ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०५३ मा उल्लेखित व्यवस्थाका आधारमा उक्त परिषद्मा केन्द्रका लागि १९४ जना तथा जिल्लास्थित आठ (८) वटा कार्यालयहरूका लागि १२६ जना गरी कुल दरबन्दी संख्या ३२० जना स्वीकृत भएकोमा हाल सह-सचिवदेखि अधिकृतको तहसम्म ३० जना कर्मचारीहरू खुल्ला एवं आन्तरिक प्रतियोगिता तथा बढुवा पद्धतिबाट पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा साबिक दरबन्दीमा पनि स्थायी रूपमा पदपूर्ति हुन नपाई धेरै पदहरू खाली रहेको हुँदा अस्थायी किसिमका कर्मचारीहरूबाट अधिक कार्यबोझलाई दृष्टिगत गरी अपेक्षित सेवा लिन नसकिने भएकोले खुल्ला एवं आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा समेत संचालन भइसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै विकल्प बिना मिति २०६८।७।३० को पत्र अनुसार मन्त्रालयको अर्को आदेश नभएसम्म त्यस परिषद् र अन्तर्गत कुनै पनि पदमा स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारीको रूपमा कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति नगर्नु हुन र रिक्त रहेको कुनै पनि पदमा बढुवा प्रक्रिया समेत अगाडि नबढाउन हुन भनी नियुक्ति र बढुवा सम्बन्धी काम कारबाही रोक्का भएको र हालसम्म पनि फुकुवा नभएकोले उजुरी पत्रमा उल्लेख भए अनुसार उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवले स्वेच्छाचारी तवरले कर्मचारी नियुक्ति गरेको देखिएन । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कर्मचारीहरूलाई कामकाजमा लगाउने बारेमा उल्लेखित अवस्था र स्थितिलाई हेरी बुझ्दा उजुरी पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कानुन विपरीत हुने गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४१९. सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र ठाकुर उपर भष्टाचारको कसुरमा रु.३८,०२,०००।- बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तथा ४ (चार) वर्ष कैद हुनुपर्ने समेत फैसला गरेकोमा सो भुक्तान नगरी फरार भई बसेको र यसैबीच निज नै संचालक समितिको अध्यक्ष भएको डा. योगेन्द्र ठाकुर एजुकेसनल एकेडमी नामक शैक्षिक संस्था दर्ता गरी हाल लहान, सिराहामा हेल्थ असिस्टेन्ट (डिप्लोमा लेभल) संचालनको लागि CTEVT बाट स्वीकृति लिएको कार्य गैरकानुनी भएको भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।५।३० मा भएको फैसला बमोजिम जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रूपमा धनुषामा कार्यरत रहँदा भष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कसुर गरेकोले ४ (चार) वर्ष कैद तथा बिगो रु.३८,०२०००।- सोही बराबर जरिवाना कायम गरी फैसला भएको तथा उक्त फैसला बमोजिम निज योगेन्द्र ठाकुर मिति २०६९।६।२२ देखि कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेको भनी कारागार व्यवस्थापन विभागबाट लेखी आएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला

बमोजिम कैद र जरिवाना भुक्तान नगरी फरार रहेको भन्ने आरोपमा सत्यता रहेको देखिदैन ।

साथै, निज योगेन्द्र ठाकुर आफै संचालक समितिको अध्यक्ष रहेको देखाई मिति २०५६।८।२८ मा प्रा.लि.दर्ता नं. ११७०५ बाट डा. योगेन्द्र ठाकुर एजुकेसनल एकेडमी दर्ता गरेको तथा कम्पनी ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए अनुसार कानुन विपरीत कार्य गर्ने संस्थालाई कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको एवं कम्पनी दर्ता पश्चात् खारेज गर्ने अधिकार संचालक समितिमा नै निहित रहेको तथा उक्त संस्था हालसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा अद्यावधिक रूपमा नवीकरण भइरहेकोले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन, पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२०. त्रिभुवन विश्व विद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. हरिराम पराजुलीले त्यसै क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विश्वराम पराजुलीलाई निज सोही क्याम्पसमा अध्ययनमा रहेकै समयका लागि पूर्णकालीन शिक्षकको रूपमा सहायक प्रशिक्षक पदमा नियुक्ति गरेको तथा त्रि.वि.विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ मा उल्लेखित नियम विपरीत हुने गरी ५ जना शिक्षक पदपूर्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा थापाथली क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख न्हुछेशोभा तुलाधरले त्यसै क्याम्पसमा औद्योगिक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विश्वराम पराजुलीलाई मिति २०६६।७।४ देखि सहायक प्रशिक्षक पदमा करारमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । उक्त क्याम्पसमा औद्योगिक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहको अध्ययन अध्यापन तालिका अनुसार प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्षसम्मको पढाइ बिहानको सिफ्टमा भएको तर चौथो वर्षको पढाइ दिउँसोमा संचालन भइरहेकोले एकै व्यक्ति एउटै समयमा शिक्षक तथा विद्यार्थी हुन नसक्ने व्यहोरा यस आयोगबाट भइरहेको अनुसन्धान सिलसिलामा हालका क्याम्पस प्रमुखले थाहा पाई निज विश्वराज पराजुलीबाट सो समयका लागि अध्यापन कार्य गरे बापत क्याम्पसबाट भुक्तानी भएको रु.६६,०८०।- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चल्ती हिसाब नं. १५१४ मा दाखिला गराइएको देखिएकोले यस विषयमा थप केही गरिरहन परेन ।

यस्तै, सोही क्याम्पसबाट मिति २०६९।१२।४ मा आन्तरिक स्रोतबाट व्यय भार व्यहोर्ने गरी ५ जना शिक्षक पदपूर्ति गरिएको कार्य त्रि.वि.विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ को परिच्छेद ३ को (७) अनुसार विपरीत भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा, थापाथली क्याम्पसका लागि शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बारेमा सबैभन्दा माथिल्लो तथा आधिकारिक निकाय, त्रि.वि. रजिष्टारको कार्यालय रहेकोले, शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि डिनको कार्यालय समेतको सिफारिस लिई रजिष्टारको कार्यालयमा अनुरोध गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट त्रि. वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद २ को नियम १०.१ बमोजिम त्रि.वि.सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी बढीमा १ (एक) वर्षका लागि ५ (पाँच) जना शिक्षण सहायक करार सेवामा नियुक्ति गर्न त्रि.वि.कार्यकारी परिषद्को मिति २०६९।१०।११ को निर्णय न.६४८ अनुसार स्वीकृत प्रदान गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र लेखी आएको हुँदा कानुन विपरीत हुने गरी शिक्षक नियुक्ति गरेको नदेखिएकोले पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२१. नेपाल प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी उपरीक्षक पदमा कार्यरत संजयकुमार सिंह बस्नेतले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदाका बखत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा महाकाली अंचल कंचनपुर जिल्ला बेलौरी गा.वि.स. ९ स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका १३ कुसुन्तीमा बसोबास गर्ने संजयकुमार सिंह बस्नेतले मिति २०४३।१।३१ मा प्र.स.नि. पदबाट सेवा प्रवेश गरी मिति २०४६।१०।२९ देखि २०५६।४।१२ सम्म प्रहरी निरीक्षक पदमा र मिति २०५६।४।१३ देखि प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भई हाल सोही पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज बस्नेतले आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा अनुसन्धान अवधिभरमा निजको आयतर्फ तलबभत्ताबाट रु.२२,५१,७०३।-, विदेश मिसनमा खटिएबापत प्राप्त रु.२२,४१,५५६।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी रु.३१,९२,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१,३०,००,०००।- समेत गरी रु.२,०६,८५,२५९।- बराबरको चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको देखियो । यसैगरी खर्चतर्फ घर निर्माणमा रु.४१,७५,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.६८,२५,३२५।-, सवारी साधन खरिदमा रु.१,५५,०००।-, ऋण सापटी चुक्तामा रु.२६,७९,०५२।- र बैंक मौज्दात रु.६,९८,२४९।- समेत गरी रु.१,४५,३२,६२६।- खर्च गरेको देखिँदा निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा खर्च रकम कटाउँदा निजसँग रु.६१,५२,६३२।- मौज्दात रहने देखिन्छ । यसर्थ निजको आय र व्ययको तुलना गर्दा व्ययभन्दा आय नै अधिक रही धनात्मक अवस्था रहेको देखिँदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने समेतको उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२२. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व प्रशासनतर्फ उपसचिव पदमा कार्यरत धर्मेद्रकुमार मिश्रले सार्वजनिक सेवामा बहाल रहँदाका बखत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सगरमाथा अञ्चल, सप्तरी जिल्ला वीरपुर गा.वि.स. स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३२ बसोबास गर्ने धर्मेद्रकुमार मिश्रले मिति २०५६।३ देखि २०६१।१०।२६ सम्म पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको सहायक प्रथम श्रेणीको पदमा र मिति २०६१।१०।२७ देखि निजामतीतर्फको शाखा अधिकृत (राजस्व) पदमा नियुक्ति भई मिति २०६८१।२० मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको उप-सचिव (राजस्व प्रशासन) पदमा बढुवा भई हाल सोही सेवा समूहको पदमा कार्यरत रहेको देखिन आयो । त्यसैगरी निजकी श्रीमती ताराकुमारी पोखरेल मिश्रले मिति २०५०।५।१ देखि २०६७।१।१९ सम्म पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको महिला सहायक पदमा र सोही निकायको वरिष्ठ सहायक पदमा र २०६९।७० मा नेसनल मोटर्समा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज धर्मेद्रकुमार मिश्रले आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय र व्ययको विश्लेषणबाट अनुसन्धानको अवधिसम्ममा निज र निजकी श्रीमतीको तलब भत्ताबाट रु.३३,२७,८२३।- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सापटी रु.८,३२,०००।-, घर बहालबाट रु.५,८८,०००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.६,००,०००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट रु.१,४५,०००।-, अन्य विविध आयबाट रु.१२,७०,८७८।- समेत गरी रु.६७,६३,७०१।- बराबरको चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन आएको । त्यसैगरी खर्चतर्फ घर निर्माणमा (खरिद) रु.१९,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.६६,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.२,१०,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.५,३९,०००।-, सुन खरिदमा रु.३,२८,०००।-, ऋण सापटी चुक्तामा रु.८,३२,०००।-, अन्य विविध खर्चमा रु.५८,८००।- र बैंक मौज्दात रकम रु.१९,३२९९५।-

समेत गरी रु.६४,६०,७९५।- खर्च गरेको देखिन आयो । यसर्थ निज धर्मेन्द्र मिश्रले आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्तिको आम्दानी र खर्चको समग्र विश्लेषणबाट खर्चभन्दा आम्दानी नै बढी रहेको देखिन गई धनात्मक अवस्था रहेको देखिएकोले निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदाका बखत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने समेत विषयमा निजका विरुद्ध आयोगमा परेको उजुरीको व्यहोरा पुष्टि हुन सक्ने नदेखिँदा उक्त विषयमा पछि कहींकतैबाट थप नयाँ प्रमाण आयोगमा प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार, काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक इन्द्रबहादुर डाँगीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा दाङ जिल्ला, श्रीगाउँ गा.वि.स. ९ बाँका बस्ने इन्द्रबहादुर डाँगीले मिति २०५३।९।५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निरीक्षक पदबाट सेवा सुरु गरी हाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार, काठमाडौंमा प्रहरी उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि २०६८।७।३० सम्म निजको आय-व्यय हेर्दा आयतर्फ पारिश्रमिक रु.१२,०१,९४५।-, शेयर बिक्रीबाट रु.३२,५१,७८७।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको ऋण रु.८,५०,०००।-, रायसल्लाह र परामर्शबाट रु.१,०७,०८०।-, जग्गा जमिन बिक्रीबाट रु.५,७०,०००।- समेत जम्मा रु.५९,८०,८१२।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.१२,७५,०००।-, शेयर खरिद रु.२८,८३,१६१।-, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.६७,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.६८,७००।- तथा बैंक मौज्दात रु.५,३४,४११।- तथा विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको सापटी रु.४,५५,०००।- समेत जम्मा रु.५२,८३,२७२।- खर्च भएको देखिएकाले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट व्यय घटाउँदा रु.६,९७,५४०।- बचत देखिन आएकाले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दावी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२४. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंमा सह प्रशासक पदमा कार्यरत नेत्रप्रसाद थपलियाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स. ९ पैत्रिक ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला महांकाल गा.वि.स. ६ गोल्फुटार बस्ने नेत्रप्रसाद थपलियाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट मिति २०३१।६।१७ मा हेड असिस्टेन्ट पदबाट सेवा प्रवेश गरी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय क.प्र.शाखामा महाशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि मिति २०६८।१२।३० सम्मको निजको आयव्यय हेर्दा आयतर्फ पारिश्रमिक रु.१७,५७,०५३।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.१,२६,५९६।-, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको ऋण रु.१८,८०,०००।-, निजको श्रीमतीको आम्दानी रु.२४,००,०००।-, घर बहालबाट रु.८,१५,०००।-, घरजग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त रु.१३,९७,०००।- र अन्य विविध भत्ताहरू रु.९,५५,०००।- समेत जम्मा रु.९३,३०,६४९।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.२१,०३,५००।-, घर निर्माण रु.२२,४०,०००।-, शेयर खरिद रु.११,५००।-, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.६०,०००।-, अन्य विविध खर्च रु.२०,००,०००।-, विश्वविद्यालयबाट लिएको ऋण भुक्तानी रु.१६,५०,०००।- तथा बैंक मौज्दात रु.५३,२०५।- समेत जम्मा

रु.८१,१८,२०५।- खर्च भएको देखिएकाले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.१२,१२,४४४।- बचत देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२५. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरमा लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत यमप्रसाद भुर्तेलले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला प्रगतिनगर गा.वि.स.७ लक्ष्मीपुर बस्ने यमप्रसाद भुर्तेलले मिति २०४७।२।७ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरबाट लेखापाल पदमा सेवा प्रवेश गरी हाल सोही परिषद्मा लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपछि हालसम्मको निजको आय-व्ययतर्फ हेर्दा पारिश्रमिक रु.१८,२०,७४८।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रु.७९,४५०।- विभिन्न प्रकारको भत्ताबाट प्राप्त रु.१०,७७,६३५।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी रु.१८,१५,८३०।- घरजग्गा बिक्रीबाट रु.१६,३०,०००।-, श्रीमती गीता भुर्तेलको आम्दनी रु.१,१०,०००।- समेत जम्मा रु.६५,९३,६६३।- आय आर्जन गरेको र व्ययतर्फ जग्गा खरिद रु.२१,१७,०००।-, घर निर्माण रु.१५,००,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु.८,००,०००।-, शेयर खरिद रु.२५,०००।-, विद्युतीय उपकरण खरिद रु.६७,०००।-, बैंक मौज्दात रु.१,६१,०००।- र अन्य विविध खर्च रु.१३,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५९,७०,०००।- खर्च भएको देखिएकोले उक्त बमोजिम जम्मा आयबाट जम्मा व्यय घटाउँदा रु.६,२३,६६३।- बचत नै देखिन आएकोले स्रोत पुष्टि नहुने गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि प्रमाण पुऱ्याई उजुरी दाबी भएमा पुनः छानबिन हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् मिति २०४३।०३।२५ देखि हालसम्म तलब भत्ताबाट रु.२६,५३,५५१।४५, विदेश भ्रमणबाट रु.११,२२,९६९।०२, घरजग्गा बिक्रीबाट रु.५,७२,०००।-, घर बहालबाट रु.४,८०,०००।-, एस.बि.आई. बैंकबाट ऋण सापटी रु.३,००,०००।, संचयकोषबाट ऋण सापटी रु.५,१२,५०८।३३, ब्युटी पार्लरबाट आय रकम रु.४,०५,०००।-, कृषि आय रु.६,००,०००।-, नागरिक लगानी कोषबाट फिर्ता रकम रु.८०,०००।-, मोटरसाइकल बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.५५,०००।-, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त छात्रवृत्ति रकम रु.५,००,०००।-, नेदरल्यान्डबाट धर्म छोरीले पठाएको रकम रु.२,१६,७००।-, नेपाल टेलिकमबाट बोनस प्राप्त रकम रु.१६,६३५।-, बिमाबाट प्राप्त प्रिमियम रकम रु.१,९४,०००।-, अन्य बैंकबाट प्राप्त बोनस रकम रु.१,१२२।- गरी जम्मा रु.७७,०९,४८५।४ आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माण तथा जग्गा खरिद रु.२२८५,८००।-, बिमा प्रिमियम त्रैमासिक रु.१,७९६।- का दरले ३ वर्षको जम्मा तिरेको रकम रु.२८,७३६।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.१,५१,०००।-, एस.बि.आई. बैंकको कर्जा भुक्तानीमा रु.३,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.४५,६००।-, छोरी भर्ना रु.३१,३५,०००, छोरा प्रवेशराज जोशीलाई विदेश पठाउन लागेको रु.४,८७,०००।-, संचयकोष सापटी फिर्ता

रु.२,३०,०००।- विभिन्न बैंकहरूमा प्रेमराज जोशी समेत सपरिवारको नाममा रहेको खाताहरूमा देखिएको बैंक मौज्दात रकम रु.७६,५४,४१०।९६ गरी जम्मा खर्च गरेको देखिँदा निजको आय रकमबाट निजको व्यय रकम घटाउँदा आय रकम बढी देखिएकोले निज प्रेमराज जोशीको समग्रमा खर्च तथा लगानीको तुलनामा निजको आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि कहींकतैबाट थप कुरा खुल्न आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२७. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दिव्यराज पोखरेलले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज दिव्यराज पोखरेल २०५२।७।१५ मा ना.सु पदबाट सेवामा प्रवेश गरी २०५३।६।१६ मा कर अधिकृत पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा उत्तीर्ण गरी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय भरतपुरमा कार्यरत रही २०६८।१२।२ मा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा बढुवा भई हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंमा कार्यरत रहेको देखियो ।

निजको आयातर्फ हेर्दा हालसम्मको तलब भत्ताबाट रु.१५,६६,५१८।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.४,७१,८७,००७।-, जानकी आयल सेन्टरको आय रु. १६,८०,६८२।-, अध्ययन अनुसन्धान र सेमिनार बापत रु.३८,९०,५५६।-, अंशबण्डाबाट प्राप्त रु.४५,६२,०००।-, प्रोत्साहन भत्ता रु.१,०६,९३८।-, शेयर बिक्रीबाट रु.४,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५,९३,९३,७०१।- आय आर्जन गरेको देखियो । व्ययतर्फ हेर्दा निजले हालसम्म जग्गा खरिदमा रु.१,९३,४४,२००।-, घर निर्माणमा रु.२३,०७,८१३।-, शेयर खरिदमा रु.४,५८,०००।-, आयल स्टोरको नोक्सानी रु.३,२६,०३७।-, श्रीमतीले ससुरालाई सापटी दिएको रु. १,९०,००,०००।-, बैंक मौज्दात रकम रु.२२,००,०००।- समेत गरी जम्मा रु.४,३६,५६,०५०।- खर्च तथा लगानी गरेको देखियो । निजको खर्च तथा लगानीको तुलनामा आय रकम नै बढी हुन आउने देखिएको र क्यासफ्लोको कुनै चरणमा ऋणात्मक अवस्था पनि नदेखिएकोले निजले सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिंदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४२८. पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत ११ जिल्लामा व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना (CADP) विराटनगरसँग आबद्ध कमर्सियल एग्रिकल्चर एलाइन्स (सिएए) हरूमध्ये शाखा कार्यालय सप्तरी राजविराजका शाखा प्रबन्धक (ब्रान्च मेनेजर) राज नारायण देवले विभिन्न समूह, संघ, संस्थाहरूसँग मिलिमतो गरी करोडौं रकमको दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको भन्ने सम्बन्धमा बालीहरूको उन्नत बीउको स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरी वैदेशिक मुद्राको बहिर्गमनमा केही मात्रामा कमी ल्याउने, गुणस्तरीय बीउको समयमा सुलभ उपलब्धताले सम्भावित कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्नुका साथै गुणस्तरीय बीउको प्रयोगबाट उत्पादनमा वृद्धि गर्ने अर्थात् सुधारिएको बीउ उत्पादन र व्यावसायिक बिस्तार गर्ने अवधारणाका साथ मिति २०६६।९।१२ मा सोनाइ बिज भण्डार एण्ड सप्लायर्स राजविराज र कमर्सियल एग्रिकल्चरल एलायन्स (सिएए) शाखा कार्यालय सप्तरीबीच जम्मा रकम रु.३५,८४,७००।- मध्ये सिएएको तर्फबाट रु.१४,३६,७००।- र सोनाइ बिज भण्डार एण्ड सप्लायर्सको तर्फबाट रु.२१,४८,०००।- बेहोरिने गरी सुधारिएको बीउ उत्पादन र व्यावसायिक बिस्तार गर्ने यस उप-आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ भने मिति २०६७।११।३० मा उक्त उप-आयोजना सम्पन्न गरेको देखिन्छ ।

५० हेक्टर जग्गामा १०० मे.ट. बीउ उत्पादन गर्नलाई सिएएबाट चालु खर्चतर्फ कृषि सामग्री खरिद, मल, बीउ, विषादी प्लास्टिक आदि खरिद गर्न रु.४५,०००।-, तालिम

संचालनका लागि रु.४२,०००।- गरी जम्मा ९७,०००।- मात्र अनुदान उपलब्ध गराएकोमा सोही प्रयोजनका लागि सोनाइ बीज भण्डार एण्ड सप्लायर्सको तर्फबाट थप रु.३,६२,५५०।- खर्च गरेको देखिन्छ। पुँजीगततर्फ प्रशोधन मेसिन, ग्रेडिङ मेसिन, प्याकेजिङ मेसिन उपकरणहरू खरिद गर्न सो सोनाइ बिज भण्डार एण्ड सप्लायर्सका सोनाइ दासले संचालक सिएएबाट जम्मा रु.११,५५,०००।- अनुदान प्राप्त गरेको र आफ्नो तर्फबाट रु.१४,५६,४३०।- खर्च गरेको देखिन्छ।

आयोगको टोलीको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट हेर्दा बीउ उत्पादनका लागि प्रशोधन मेसिन १, ग्रेडिङ मेसिन १, प्याकेजिङ मेसिन ठूलो १, प्याकेजिङ मेसिन सानो १ र सिलाउने मेसिन १ जडान गरी संचालनमा रहेको र कमर्सियल एग्रिकल्चरल एलाइन्स शाखा कार्यालय सप्तरी राजविराज समेतको अनुदानबाट खरिद गरिएका सो उपकरणहरूबाट गुणस्तरीय बीउको प्रशोधन प्याकेजिङ लेबलिङ गरी सोनाइ सिडको नाउँले बिक्री वितरण भइरहेको अनुसन्धानबाट देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४२९. लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेलले सरुवा गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारी राम्रो राम्रो निकायमा सरुवा मिलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी असमान्य जीवनयापन गरेको, काठमाडौं बबरमहलमा करिब २ करोड पर्ने घर छ भने छोरीलाई १५/१६ लाख खर्च गरी डाक्टर पढाएको र छोरालाई इन्जिनियर पढाई हाल अमेरिका पठाइसकेको भन्ने सम्बन्धमा कर्मचारी संचयकोषमा सहायक द्वितीय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जिल्ला अस्पताल धादिङ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौं, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बाली संरक्षण निर्देशनालय हरिहर भवन, कौशीतोषा खाना त्रिपुरेश्वरमा लेखापाल, तत्पश्चात् कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवन, लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर र हाल मात्र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको आ.व. २०४९।५० देखि २०५०।५१ सम्म सिमेन्ट प्रतिबोरा रु.२२०।-, चाइनिज इँटा प्रतिहजार रु.१,६००।- लोकल इँटा प्रतिहजार रु. ११००।- काठ प्रतिक्युबिक फिट रु.२२६।- भएका बखत जम्मा २२३२ फिटको ३.५ तलाको घरको रु.४,४५,०००।- खर्च गरी बनाएको, निज नारायणप्रसाद पौडेल, पत्नी पुण्यवती पौडेल र छोरा आशिष पौडेलको तलब भत्ताबाट रु.३८,७१,०८९।-, भारत भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ताबाट रु.१४,८८७।- निजका बुबा विष्णुगोपाल पौडेलको घरजग्गा बिक्रीबाट निजलाई अंश बण्डामा प्राप्त भएका रु.३,०२,०००।, विभिन्न समयमा खरिद गरी राखेको सुन बिक्रीबाट रु.३,२३,४७५।- र निजको छोरीले इन्टर्ननसिप बापतको रकम रु.८५,७३५।- गरी जम्मा रु.४५,९६,७८६।- देखिन आयो। त्यसैगरी निजले सार्वजनिक पदमा सेवा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म जग्गा खरिदमा रु.४,८९,०२०।-, घर निर्माणमा रु.४,४५,०००।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.८४,९००।-, शेयर खरिदमा रु.३८,३००।, छोरीको मेडिकल पढाइ खर्च रु.८३,५८५।-, विभिन्न समयमा सुन खरिदमा रु.२,०१,५४७।-, बैंक मौज्दातमा रु.६,१५,०००।- गरी जम्मा रु.१९,५७,३५२।- खर्च तथा लगानी गरेको देखियो।

निजकी छोरीको त्रि.वि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा एम.बि.बि.एस.अध्ययन अवधि २०५८।७।१६ देखि २०६२।११।१६ सम्ममा ४ किस्ता गरी रु.८३,५८५।- फि तिरको र विवाह भइसेकेको, निजको छोरा आशिष पौडेलले त्रि.वि अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा बि.ई.इलेक्टोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसनमा ४ वर्षे स्नातक कोर्ष पूरा गरी अमेरिकाको मिचीगन टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीबाट पूर्ण छात्रवृत्तिमा मास्टर्स गर्न गएको

देखिंदा उजुरीमा लगाइएका आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको र समग्रमा निजको खर्च एवं लगानीको तुलनामा निजको आय रु.२६,३९,४३४।- ले बढी देखिएकाले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने पुष्टि हुनसक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रमाणसहितको बेहोरा पछि प्राप्त हुन आएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४३०. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. भद्रकालीले Tender No. NDCL/30/067–68रTender No NDCL/01/068–69 for Supply, Delivery, Turnkey Installation, Testing and Commissioning of Solar Power System & Maintenance Free Deep Cycle VRLA Batteries (GELType) गरी दुई वटा टेण्डर माग गरे बमोजिम पूर्ण विवरण सहित फर्म दर्ता गरेकोमा उक्त दुवै ठेक्कामा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डरको कार्य दिनेतर्फ कारबाही नगरी दुवै टेण्डरमा बढी कबोल गर्ने M/S Beijing Ecom Energy Technology Co Ltd China लाई टेण्डरमा उल्लेख गरेको काम दिन लागेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमको बोलपत्र नं. NDCL/01/068–69 / NDCL/30/067–78 –Supply,Delivery, Turnkey Installation, Testing and Commissioning of Solar Power System and Maintenance Free Deep Cycle VRLA Batteries (GEL Type) दुवै बोलपत्र कागजातको Section III को Clause No. 16.1.1 को प्रावधान बमोजिम बोलपत्रदाता Solar PowerSystem or SolarPanel or Battery मध्ये एक उपकरणको अनिवार्य रूपमा Manufacturer हुनुपर्ने तथा Section III को Clause No. 16.1.2 को प्रावधान बमोजिम बाँकी अन्य दुई उपकरणहरूको सन्दर्भमा भने बोलपत्रदाताबाट Manufacturer Authorization पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुका साथै बोलपत्र कागजातमा एक उपकरण manufacture गर्ने बोलपत्रदातासँग J/V गरी non–manufacturer बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र दाखिला गर्न पाउने वा नपाउने कुनै कुरा बोलपत्रका शर्तहरूमा खुलाइएको देखिएन र J/V मा बोलपत्र दाखिला गर्न चाहनेहरूले पनि बोलपत्र अवधि ४५ दिनभित्र कार्यालयसँग सो सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको पाइएन । दुवै बोलपत्रमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई सफल भएको बोलपत्रदाता M/S Beijing Ecom Energy Technology Company Co. Ltd China स्वयं Solar Power System को Manufacturer भएको कुरा China Telecom को मिति 25th July 2011 को Recommendation Letter मा १९९५ देखि उक्त कम्पनीले Solar Power System को Manufacture, Design, Supply, Deliver, Install, Test and Commission गरिरहेको उल्लेख गरेको पाइयो ।

M/s Beijing Ecom Energy Technology Company Co. Ltd China (Former name Beijing Ecom Communication Technology Co. Ltd And Beijing Ecom Power Communication Equipment Company) को Business Registration Jan 9, 1993 मा भएको देखिंदा उक्त कम्पनीको अनुभव १५ वर्ष पुगेको देखियो ।

बोलपत्रदाता अनिवार्य रूपमा कुनै एक उत्पादनको Manufacturer हुनुपर्ने प्रावधान बोलपत्र कागजातमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व Manufacturer को नै हुने भएकाले योजना कार्यान्वयन गुणस्तरीय भै योजना सफलतापूर्वक समयमै सम्पन्न हुने नेपाल टेलिकमको विगतको अनुभव रहेको कारणले यस प्रावधानलाई बोलपत्रमा Mandatory Requirement को रूपमा राखिएको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने देखिँदा यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने भएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४३१. मध्य पहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना तुल्सीपुर दाङले सो आयोजनाको ठेक्का नं. MHHP/3371384/069/70/007 र MHHP /3371384 /069/70 -

70/009 को सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र खरिद कारबाहीमा कानुनतः त्रुटि भएकोले निवेदनको पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना तुल्सीपुर दाङ अन्तर्गतको ठेक्का नं. MHHP/3371384/069/70/0 र HHP/3371384/069/70-70/009 सम्बन्धमा मिति २०७०।३।२० मा आयोगमा निवेदन दिने सूर्यबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरी उक्त निवेदन उपर अदालतबाट लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना जारी भएपछि आयोजनाले मिति २०७०।४।७ मा लिखित जवाफ समेत बुझ्इसकेको व्यहोरा आयोजनाको मिति २०७१।२।१६ को पत्रबाट खुल्न आएको र उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन देखिएकाले सम्मानित अदालतबाट उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि उजुरी जगाउने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४३२. नेपाल प्रहरी सेवाका प्र.ना.नि (हाल अवकाश प्राप्त) भुपाल के.सी.ले आफू पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला, धापासी गा.वि.स. ५, श्रीटोल बस्ने निज भुपाल के.सी मिति २०४१।८।१ बाट नेपाल प्रहरी सेवामा प्र.ज. पदमा नियुक्ति भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् विभिन्न मितिमा सरुवा तथा पदोन्नति हुँदै प्र.ना.नि. पदमा नेपाल प्रहरी, रा.खा बाट अवकाश प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय-व्ययको विश्लेषण गरी हेर्दा निजको आयतर्फ, निज र निजकी श्रीमतीको तलब भत्ताबाट रु.१९,४१,९१०।-, संचयकोष सापटीबाट रु.५,५६,२२७।-, कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण रु. ३०,००,०००।-, एन. एम. बि. बैंकबाट लिएको ऋण रु.७,६२,०००।-, घरजग्गाा बिक्रीबाट रु.१,५७,१९,७०७।- समेत गरी जम्मा रु.२,१९,७९,८९४।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.९९,०८,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.२७,६७,०००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिरेको रु. २१,१२,०६२।-, सवारी साधन खरिदमा रु.२,१९,०००।- र निज तथा परिवारका नाममा रहेका बैंक खाताहरूमा रहेको मौज्दात रकम रु. ८,७३,६११।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.१,५६,१३,६७३।०० खर्च गरेको देखिएकोले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.६३,६६,२२१।- बचत देखिन आउँछ । यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४३३. यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगन्जका सिनियर मेकानिक्स किरणकुमार बस्नेतले पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धामा काठमाडौं जिल्ला, इचंगुनारायण गा.वि.स. ९ बस्ने किरणकुमार बस्नेत मिति २०४६।९।२ बाट खानी तथा भूर्गभ विभागको रा.प अनं द्वितीय (मेकानिकल) पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात विभिन्न कार्यालयहरूमा सरुवा हुँदै हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको सिनयिर मेकानिक्स (रा.प.अनं.प्रथम) पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय व्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निज र निजकी श्रीमतीको तलबभत्ताबाट रु.२२,८४,९९४।-, संचयकोष सापटीबाट रु.४,८५,१२९।- र पैत्रिक जग्गा बिक्रीबाट रु.१३,००,०००।- समेत गरी कुल जम्मा रु.४०,७०,१२३।०० आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस

अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घरजग्गा खरिदमा रु.१०,६१,०००।- घरको तला थप गर्दा भएको खर्च रु.१०,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१२,४००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.२,६२,५००।-, संचयकोष सापटी फिर्ता गरेको रु.१,०७,७१९।-, टि.भि खरिदमा रु.१७,०००।- र निज तथा परिवारका नाममा बैंकहरूमा रहेको मौज्दात रकम रु.५,५९,०५०।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.३०,१९,६६९।- खर्च गरेको देखिएकाले निजको कुल आयबाट व्यय हटाउँदा रु.१०,५०,४५४।- बचत देखिन आउँछ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकाले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४३४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल गोरखामा कार्यरत गाइनोकोलोजिस्ट डा. जागेश्वर गौतमले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा पर्वत जिल्ला, राम्जा देउराली गा.वि.स. २ स्थायी घर भई हाल का.म.न.पा. ४ बालुवाटार बस्ने डा. जागेश्वर गौतम (संकेत नं. १८८७२०) मिति २०५२।११।२४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मेडिकल अफिसरको रूपमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् क्रमशः बढुवा हुँदै दशौं तहको पदमा गोरखा अस्पताल र हालै बढुवा भई ११ तहको पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजले सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गर्दा निजले तलब भत्तामा रु.५०,४२,५१७।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण स्वरूप प्राप्त रु.२५,३०,०००।-, शेयर बिक्री तथा लाभांशबाट रु.२२,७३,३७८।- तथा बिरामी जाँच तथा अन्य विविध आय समेतबाट रु.४,५७,६१,४१८।- गरी जम्मा रु.५,८६,०७,३१३।- आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा घर तथा जग्गा खरिदमा रु.१,०६,६९२८५।-, शेयर खरिदमा रु.२,५६,३४,७००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.४६,००,०००।-, आयकर तिरेको रु.९३,७५,१९२।-, सापटी दिएको रु. ८,००,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१०,२३,५३१।- गरी जम्मा रु.५,२१,०२,७०८।- देखिई रु.६५,०४,६०५।- संचिति देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय बढी भई धनात्मक देखिन्छ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै बढी रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा पछि कहीं कतैबाट नयाँ प्रमाणहरू फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४३५. नेपाल दूरसञ्चार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा प्रबन्धक १० औं तहमा कार्यरत मदन शर्मा पौड्यालले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका ७ मित्रपार्क स्थायी ठेगाना भएका प्रबन्धक मदन शर्मा पौड्याल (संकेत नं. १७३) मिति २०४२।५।२६ मा ज्यालादारी इन्जिनियर तह ७ मा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०४३।३।४ मा इन्जिनियर तह ७ मा स्थायी भई सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् क्रमशः बढुवा हुँदै हाल नेपाल दूरसञ्चार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय (नेपाल टेलिकम) मा १० औं तहको प्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। साथै निजकी श्रीमती मिति २०४६।११।१ देखि हालसम्म शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

निजले सेवा सुरु गरेदेखि हालसम्मको जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र विश्लेषण गर्दा श्रीमान् श्रीमतीको तलबभत्ता बापत रु.८२,५१,४५३।-, जग्गा बिक्रीबाट

रु.३५,०६,३९९।-, विदेशमा तालिम गोष्ठी तथा काम गरे बापत रु.१५,०९,५४४।-, ऋण स्वरूप प्राप्त रु.२४,७१,७९०।- शेयर बिक्री तथा लाभांशबाट रु.७,११,५३५।- गाडी बिक्रीबाट रु.२,७५,०००।- गरी जम्मा रु.१,६५,२५,७२१।- आर्जन गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा घरजग्गा खरिदमा रु.४४,५४,९४०।-, घर निर्माणमा रु.७,००,०००।-, शेयर खरिदमा रु.१५,०७,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.३,०५,५००।-, ऋण चुक्तातर्फ रु.१,७१,८४०।- र बैंक मौज्दात रु.५१,७२,३२४।- भई जम्मा रु.१,२३,११,६०४।- खर्च गरेको देखिन्छ। निजको आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा रु.४२,१४,११७।- संचिति देखिंदा निजको व्ययभन्दा आय बढी भई धनात्मक देखिन्छ। यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै बढी रहेको देखिंदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा पछि कहीं कतैबाट नयाँ प्रमाणहरू फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४३६. सर्लाही जिल्ला, मानपुर गा.वि.स. ६ स्थायी ठेगाना भई जिल्ला वन कार्यालय डोटीको सहायक वन अधिकृत पदमा पदाधिकार रहेका राजेशकुमार शाहले निज पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज राजेशकुमार साह मिति २०४८।६।२३ देखि जिल्ला वन कार्यालय दार्चुलाको इलाका वन सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति भई सोही पदमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय तथा जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरमा मिति २०५४ मार्ग महिनासम्म काम गरेको देखिन्छ साथै २०५४ मंसिरदेखि २०६९।५।१ सम्म जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराको रेञ्जर पदमा रही सो पश्चात् सहायक वन अधिकृतमा बढुवा भई निजको पदाधिकार जिल्ला वन कार्यालय डोटीमा रहेको देखिन्छ। साथै निज जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुरामा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा वन फँडानी भएको भन्ने समेतको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भई निज हाल निलम्बनमा रहेको देखिन्छ।

सहायक वन अधिकृत राजेशकुमार साहले मिति २०४८।६।२३ देखि सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि निजले आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गरेको मिति २०७०।११।१४ सम्मको समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गरी आयतर्फ हेर्दा जग्गा बिक्रीबाट रु.२५,३६,०००।-, पारिश्रमिकबाट रु.१३,५८,९९४।-, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट सापटी लिएको रु.७,२०,४००।- र कृषि उपज बिक्रीबाट रु.२१,६३,९७५।- समेत गरी जम्मा रु.६७,७९,३६९।- आय आर्जन गरेको देखिन आउँछ भने यसै अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा रु.२९,३५,०००।-, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको सापटी तिरेको रु.३,१२,०००।-, टेलिभिजन खरिद गरेको रु.१२,०००।-, व्यवसाय दर्ता शुल्कमा रु.६५,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१२,७८३।८१ समेत जोड्दा खर्चतर्फ जम्मा रु.३३,३६,७८३।८१ खर्च गरेको देखिएकोले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.३४,४२,५८५।१९ बचत देखिन आउँछ।

यसरी उपर्युक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो। अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिंदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको।

४३७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक गणेशप्रसाद राजले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज गणेशप्रसाद राजले मिति २०३६।५।३१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियर पदबाट सेवा प्रवेश गरी २०६९।१२।२३ मा महाप्रबन्धकको पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको देखिन आयो।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म पारिश्रमिक आय लगायतका विभिन्न आय तथा व्ययहरूलाई आयोगको मापदण्ड अनुसार गणना गर्दा पारिश्रमिक आयबाट रु.३१,५३,१३२।२१, कृषि आयबाट रु.२१,०७,१७७।१०, वैदेशिक आयबाट रु.४,८०,१९२।३७, स्वदेश भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, पुरस्कार समेतबाट रु.२,१६,८८३।०२, जग्गा बिक्रीबाट रु.५३,२५,१००।-, विभिन्न वित्तीय संस्था तथा कम्पनीहरूको शेयर लाभांशबाट रु.६,६१,८८०।७५, घर भाडा आयबाट रु.८५,५००।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाबाट रु.२१,४८,४५५।७०, सवारी साधन बिक्रीबाट रु.१,००,०००।-, जीवन बीमा एवं अवकाशपश्चात् प्राप्त रकम रु.१६,१६,६६९।५७, श्रीमती अशु सिंह राजको सम्झना ब्युटी पार्लर व्यवसायबाट कर चुक्ता आय रु.९,६९,८७९।- र छोरी बिन्ती राउतले २० जुलाई २००४ देखि विभिन्न मितिमा विदेश क्यानडाबाट बैंकमार्फत स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकको अशु सिंह राजको खातामा पठाएको रकममध्येबाट गणेशप्रसाद राजले प्रयोग गरेको देखिएको रु.४१,४६,९७८।८५ समेत गरी कुल आय रु.२,१०,११,८४८।५७ देखिन आयो । सोही अनुसार निजले चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा जग्गा खरिदतर्फ रु.३८,७०,२००।-, घर निर्माणमा रु.२९,७८,३५४।-, विभिन्न वित्तीय संस्था तथा कम्पनीहरूको शेयर खरिदमा रु.४१,७६,२०३।-, विद्युतीय उपकरण खरिदमा रु.३९,०००।-, सवारी साधन खरिदमा रु.३,०२,९००।-, शैक्षिक खर्चमा रु.१२,६५,५००।-, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा चुक्तामा रु.२३,४०,२६३।२१, सम्झना ब्युटी पार्लर लगानीमा रु.५०,०००।- र बैंक खातामा मौज्दात रहेको रकम (अमेरिकन डलर १,११२।०८ समेत ने.रु. ८८।९० का दरले गणना गर्दा हुन आउने रु.९८,८६३।९१ समेत बैंक खाताहरूमा देखिएको मौज्दात रकम रु.४५,०६,९५६।०९ समेत गरी कुल रु.१,९५,२९,३७६।३० खर्च गरेको देखिंदा व्ययभन्दा कुल आय नै बढी देखिन आयो ।

तसर्थ, निज गणेशप्रसाद राजको समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गर्दा कुल आय रु.२,१०,११,८४८।५७ देखिन्छ भने व्ययतर्फ रु.१,९५,२९,३७६।३० देखिंदा निजले सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा गरेको कुल व्ययभन्दा कुल आय नै बढी देखिन आएकोले निजले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनयापन गरिरहेको भन्ने ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन । निजको सार्वजनिक पदमा रहँदादेखि हालसम्मको चल सम्पत्तिको रूपमा बैंकमा रु.४५,०६,९५६।०९ देखिएकोले यसै रकमलाई खास संचित रकम मानिएको छ । अतः पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४३८. यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीका शाखा अधिकृत कृतिवल्लभ पौडेलले पदमा बहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निज कृतिवल्लभ पौडेलले सरकारी स्थायी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि आदर्श माध्यमिक विद्यालय, रामकोट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा समेत केही अवधि अस्थायी सेवा गरी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा मिति २०५५।१।८ मा ना.सु. पदमा स्थायी नियुक्त भई विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रहँदै हाल शाखा अधिकृत पदमा साना ठूला सवारी शाखा, यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा कार्यरत रहेको देखिन आयो ।

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेपश्चात् हालसम्म पारिश्रमिक आय लगायतका विभिन्न आय तथा व्ययहरूलाई आयोगको मापदण्डअनुसार गणना गर्दा आफ्नो पारिश्रमिक आयबाट रु.१२,२५,२७९।३०, कर्मचारी संचयकोष कर्जाबाट रु.१८,७८,६००।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.१७,२९,८३३।- र घर बहाल आयबाट रु.५,८४,४००।- समेत गरी कुल आय रु.५४,१८,११२।३० देखिन आयो । सोही अनुसार निजले चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्नमा जग्गा खरिदतर्फ रु.२१,०८,०००।-, घर निर्माणमा रु.२२,३०,२१२।६२, विभिन्न वित्तीय संस्था तथा कम्पनीहरूको शेयर खरिदमा रु.४०,४००।-, सुन खरिदमा रु.८५,४००।-, कर्मचारी

संचय कोष कर्जा चुक्तामा रु.५,१४,४३४।७३, घर बहाल कर चुक्तामा रु.५८,४४०।- र बैंक खाताहरूमा देखिएको मौज्दात रकम रु.४,०४,९९१।०५ समेत गरी कुल रु.५४,४१,८७८।४० खर्च गरेको देखिंदा आयभन्दा व्यय बढी देखिन आयो ।

तसर्थ, निज कृतिवल्लभ पौडेलको समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गर्दा रु.२३,७६६।१० ऋणात्मक देखिन आयो । पारिश्रमिक आय, जग्गा बिक्री, कर्मचारी संचयकोष कर्जा एवं घर बहाल लगायतबाट आर्जित आय आर्जन र चल अचल सम्पत्ति जोड्न गरिएको व्ययको विश्लेषण गर्दा सेवा प्रवेशदेखि आ.व.२०६६।६७ सम्म जोडिएका चल अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्न निजको आयले खामेको अवस्था देखिन आयो । आ.व. २०६७।६८ देखि २०६९।७० सम्मको आयव्यय प्रवाहमा कर्जा चुक्ता र मिति २०६९।६।१९ मा का.म.पा.१४ स्थित कि.नं. ९८, २५९ र २६० को जम्मा १९९.४३ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा रु.१६,५८,०००।- (लिखत मूल्य) मा चन्द्रकला घिमिरेको नाउँमा खरिद गर्दा रु.२३,७६६।१० ऋणात्मक अवस्था देखिन आए पनि निजले आयोग समक्ष गरिदिएको बयानमा घर निर्माण तथा जग्गा खरिद गर्दा व्यक्तिगत कर्जा समेत लिएको भनी खुलाइदिएको र यस्ता अचल सम्पत्ति सिर्जना गर्दा घर व्यवहारमा सामान्य कर्जा प्रयोग हुन सक्ने हुँदा निजको व्यहोरा मनासिबै देखिएकाले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनयापन गरिरहेको भन्ने ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन । अतः पछि कहींकतैबाट थप प्रमाण फेला परेमा कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४३९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सह निर्देशक हुमबहादुर के.सी.ले पदपूर्ति महाशाखाको प्रमुख पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज हुमबहादुर के.सी.ले नेपाल विद्युत् कर्पोरेसनको क्लर्क पदमा मिति २०३९।६।२४ मा नियुक्ति भै सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । निज मिति २०४१।४।५ मा अफिस असिस्टेण्ट, मिति २०४२।५।१ मा वरिष्ठ सहायक, मिति २०४५।११।१० मा सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदमा नियुक्ति भै मिति २०५१।६।७ मा प्रशासकीय अधिकृत पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । साथै निज मिति २०५६।११।६ सहायक निर्देशक पदमा, मिति २०६१।१२।१७ मा उप-निर्देशक पदमा र मिति २०६६।१२।१० मा सह-निर्देशक पदमा बढुवा भई मिति २०६८।१।२७ देखि पदपूर्ति महाशाखाको प्रमुख भई कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजकी श्रीमती वीणा कायस्थ के.सी. नेपाल विद्युत् कर्पोरेसनको क्लर्क पदमा मिति २०४१।९।९ मा नियुक्ति भै विभिन्न शाखाहरूमा कार्य गरेको, निज २०५९ मा कार्यालय सहायक पदमा, २०६१ मा वरिष्ठ सहायक पदमा बढुवा भै हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गतको चाबहिल शाखामा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सह निर्देशक हुमबहादुर के.सी मिति २०३९।६।२४ देखि सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् २०७० असार मसान्तसम्मको समग्र आयतर्फ हेर्दा निज र निजकी श्रीमती वीणा कायस्थ के.सी.को तलबभत्ता रु.४२,४०,३०१।- विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आयको बचत रु.२,००,३९५।-, क.संचयकोषबाट रु.११,११,०७४।-, नागरिक लगानीकोषबाट रु.७,००,०००।-, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट रु.८,४५,०००।-, एन.आई.सी. बैंकबाट ऋण रु.६३,९३,६७४।-, नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रु.१४,००,०००।-, प्रशान्ति सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट रु.५,००,०००।-, प्राइम बैंक लि.बाट रु.२०,४४,९६६।- समेत गरी रु.१,२९,९४,७१४।- सापटी/ऋण लिएको, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्सको मुद्दती खाताको रकम फिर्ता रु.५,००,०००।-, शेयर बिक्रीबाट आय रु.५३,७५,३९७।-, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय रु.९,२४,०००।-, कृषिबाट प्राप्त आय रु.२,२५,०००।-, शेयरको लाभांश प्राप्त रु.१३,२३,०७४।-, बैठक/आयोजना/प्रोत्साहन भत्ता रु.११,०४,१०९।- समेत गरी जम्मा रु.२,६८,८६,९९०।- आर्जन गरेको देखिन आयो भने यसै

अवधिको निजको खर्चतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.७,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.१,२५,३००।-, शेयर खरिदमा रु.७४,८६,६८३।-, छोराको अध्ययनमा रु.२२,००,०००।-, बीमा प्रिमियम भुक्तानीमा रु.५८,५२०।-, मोटरसाइकल खरिदमा रु.२,६०,०००।-, टेलिभिजन खरिदमा रु.५०,०००।-, सुनका गहना खरिदमा रु.१,२४,३३८।-, मेगा बैंकको शेयरका लागि आवेदनमा रु.२,५०,०००।- खर्च भएको र स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्सको मुद्दती खातामा रु.२,५०,०००।- जम्मा गरेको, क.संचयकोष रु.१३,८९,३१३।-, नागरिक लगानी कोष सापटी रु.७,४९,७३७।-, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु.७,४७,५००।-, एन.आई.सी. बैंकको रु.६८,७१,१४९।-, नेपाल बैंक लिमिटेडको रु.१५,७८,९५४।-, प्रशान्ति सेभिङ्स एण्ड क्रेडिटको. रु.५,००,०००।- र प्राइम बैंकको रु.२१,५९,२९२।- समेत रु.१,३९,९५,९४५।- सापटी/ऋण तिरेको, नगद मौज्दात रु.२,५०,०००।-, बैंक मौज्दात रु.३९,७६१।-, समेत गरी जम्मा रु.२,५७,९२,५४७।- व्यय देखिन आएकोले जम्मा आयबाट व्यय रकम घटाउँदा रु.१०,९४,४४३।- आम्दानी बचत देखिन्छ ।

निज हुमबहादुर के.सी.को आयभन्दा व्यय कम भई बचत रहेको देखिएकोले निज विरुद्ध भ्रष्टाचार गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४०. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाका आयोजना निर्देशक डा.पुण्यराज शाक्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा डा. पुण्यराज शाक्य विकासतर्फ अस्थायी इन्जिनियर पदमा २०४७।८।१९ मा नियुक्ति भै सार्वजनिक पद धारण गरेको र निजले हवाई विभागमा २०५२।२।२१ मा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । मिति २०६२।७।७ देखि २०६६।११।२९ सम्म र मिति २०६७।१।८ देखि २०६७।६।१४ सम्म ICAO/COSCAP- South Asia मा Regional Aerodrome Expert को पदमा कार्य गरेको, मिति २०६४।१।२१ म नवौं तहमा विशेष बढुवा र २०६९।१०।२० मा दशौं तहको उपनिर्देशक पदमा बढुवा भएको र निज हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाका आयोजना निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । साथै निजकी श्रीमती डा. तारामैया शाक्य मिति २०४९।७।३ मा प्रसूति गृह विकास समितिमा मेडिकल अधिकृतमा भोलन्टियर रूपमा कार्य गर्ने स्वीकृति पाएको र मिति २०४९।९।२९ मा मेडिकल अधिकृत पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई २०५४।१।३१ सम्म कार्य गरेको, तत्पश्चात् मिति २०५६।१।१९ मा जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्टमा General Practitioner पदमा नियुक्ति र मिति २०५७।४।३१ देखि Project Director मा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निज डा.पुण्यराज शाक्यले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा निज र निजकी श्रीमती डा.तारामैया शाक्यको तलब रु.५८,०७,५१७।-, विदेशमा काम गरेको पारिश्रमिक र भ्रमण गर्दा प्राप्त रकम रु.२,२२,५७,०३७।-, कर्मचारी सञ्चयकोष सापटी रु.४,६४,३००।-, नागरिक लगानीकोष सापटी रु.१७,७२,९००।-, सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकबाट ऋण रु.३२,००,०००।- विभिन्न बैंकहरूबाट लाभांश प्राप्त रु.८,४६,५१९।-, गरगहना बिक्रीबाट रु.२२,९३,४००।-, शेयर बिक्रीबाट रु.१०,००,०००।-, सापटी लिएको र सापटी फिर्ता प्राप्त गरेको रु.१९,००,०००।- र विविध आयबाट रु.२,९८,२५५।- समेत गरी जम्मा रु.३,९८,३९,९२८।- आय आर्जन गरेको देखिन आयो । निजको व्ययतर्फ हेर्दा निजले ललितपुर उपमहानगरपालिकामा अपार्टमेण्ट खरिदका लागि सम्झौता गरी रु.१,१२,७२,११९।-, ललितपुर जिल्ला सैंबु ५ क कि.नं.९८७ क्षेत्रफल ०-१४-०-१ जग्गा रु.३,१५,०००।- बकस पाएको),

काठमाडौं जिल्ला तिनथाना गा.वि.स. ९ कित्ता नं. ५०९ क्षेत्रफल ०-१२-३-२ जग्गा रु.८,००,०००।- मा खरिद गरेको, शेयर खरिदमा रु.८८,६२,२००।-, सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकलाई साँवा ब्याज समेत रु.३८,७९,४२०।- तिरेको, गरगहना र विभिन्न सामग्रीमा रु.८,४९,०००।- खर्च गरेको, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रु.३७,५०,०००।- सापटी दिएको, बीमा प्रिमियम भुक्तानी गरेको रु.८,१२,९०६।-, नगद मौज्दात रु.१,५७,०००।-, बैंक मौज्दात रु.३५,९०,०५७।- समेत जम्मा रु. ३,८१,५२,८९२।- व्यय देखिई रु.१६,८७,०३६।- बचत देखिन्छ ।

निज पुण्यराज शाक्यको आयभन्दा व्यय कम भई बचत रहेको देखिएकोले निजविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र निजले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको नदेखिँदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४१. नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक कीर्ति विक्रम दाहालले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा निज कीर्ति विक्रम दाहाल मिति २०४६।१।८ देखि वैदेही इंगलिस प्रा. स्कुल ज.चु.का.लि.मा शिक्षकको रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । मिति २०५३।७।११ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पदमा प्रवेश गरेका निज दाहाल मिति २०६०।९।२२ मा बढुवा भई मिति २०६७।४।८ सम्म प्रधान सहायक पदमा र पुनः बढुवा भई मिति २०६७।४।९ देखि हालसम्म सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजको एकासगोलको परिवारमा बुबा, आमा, श्रीमती, छोरा, भाइ, बुहारी, भतिजी, भतिजो रहेको देखिन्छ ।

निज कीर्ति विक्रम दाहालको आयव्ययको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा निज तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत निजकी श्रीमतीको तलबभत्ताबाट रु.४६,५२,४१२।-, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय रु.१,१९,९७०।-, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.७१,९२,७७०।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.११,३२,०००।-, सवारी साधन बिक्रीबाट प्राप्त रु.४०,०००।- तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएका विभिन्न सुविधा भत्ता रु.१५,५९,६७६।- गरी कुल आय रु.१,४६,९६,८२८।- आर्जन भएको देखिन्छ । निज दाहालको वि. सं २०६३ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको घरमा कुल रु.४०,००,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.२४,११,४७५।-, शेयर खरिदमा रु.१८,४००।-, सवारी साधन तथा इलेक्ट्रोनिक खरिदमा रु.१७,३५,०००।- व्यय भएको देखिन्छ । साथै निजको बैंक मौज्दात रु.२,३६,७७९।- तथा चुक्ता गरेको ऋण रकम रु.२७,८१,८५२।- समेत गरी कुल व्यय रु.१,११,८३,५०६।- भएको देखिन्छ । यसरी निज कीर्ति विक्रम दाहालको समग्र आय र व्ययलाई विश्लेषण गर्दा निजको व्ययभन्दा आय अधिक देखिँदा निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिएकोले पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परे कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४२. विराटनगर उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका ६, बरगाछी बस्ने गोपालप्रसाद रेग्मी मिति २०४०।८।२८ बाट भूमिसुधार कार्यालय, तेह्रथुमको नायब सुब्बा पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको र हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नुवाकोटको स्थानीय विकास अधिकारीको पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय-व्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले पारिश्रमिक बापत प्राप्त रु.१६,७२,३७५।-, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट प्राप्त गरेको ऋण र अन्य सापटी रु.४,२५,१५५।-, घरबहालबाट प्राप्त रु.११,५८,०००।-, कृषि आय रु.२,०४,८४८।-, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.७०,७६,२५०।-, श्रीमती गीता रेग्मीले संचालन गरेको व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी रु.१३,३२,३२१।-, विभिन्न बैठक तथा परियोजना भत्ताबाट प्राप्त रु.३,५७,८२१।- समेत जम्मा रु.१,२२,२६,७७०।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.७,१९,९०२।-, घरजग्गा खरिदमा रु.४१,२८,५०६।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर खरिद गर्दा रु.३,७५,०००।-, घरबहालको कर भुक्तानी रु.२,८४,८५०।-, व्यवसायमा लगानी रु.३,००,०००।-, व्यावसायिक कर दाखिला रु.९८,०००।-, सापटी फिर्ता रु.३,९०,०००।- र बैंक तथा नगद मौज्दात रु.२,४२,३१८।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.६५,३८,५७६।- खर्च गरेको देखिएकाले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.५६,८८,१९४।- बचत देखिन आउँछ ।

यसरी उपयुक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । अत: निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४३. इलाका प्रहरी कार्यालय, खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक आनन्दमणी लामिछानेले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा इलाका प्रहरी कार्यालय, खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक आनन्दमणी लामिछाने मिति २०४३ सालबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पदधारण गरी विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्य गर्दै मिति २०४७।७।१२ मा प्र.ना.नि र मिति २०५८।४।२२ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा भई हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, खानीखोला धादिङमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्रमा विश्लेषण गरी हेर्दा निजले प्राप्त गरेको तलबभत्ता रु.१५,५५,०१५।-, विदेशमा काम गरेबापत प्राप्त आयको बचत रु.४२,३१,२३२।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा सापटी रु.३२,१५,५७५।- तथा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.१८,०३,९००।- समेत गरी कुल रु.१,०८,०५,७२२।- आय आर्जन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको खर्चतर्फ हेर्दा निजको नाममा लेखनाथ २ कास्कीमा कि.नं.१८३ को ६-६-३-३ क्षेत्रफल जग्गा रु.९७,०००।-, मा खरिद गरेको, निजकी श्रीमती सूर्यकला पौडेलको नाममा कालिमाटी १ग काठमाडौंमा कि.नं.७०५ को ०-५-०-० क्षेत्रफलको जग्गा रु.६२,५००।- मा, का.म.न.पा. २२ख मा कि.नं. १४१० को ०-५-३-१.५ क्षेत्रफल को जग्गा रु.७७,५००।- मा, मनमैंजु ७ ख, काठमाडौंमा कि.नं. ५९८, ०-४-३-० क्षेत्रफलको जग्गा रु.१८,०००।- मा र धापासी १क., काठमाडौंमा कि.नं.५६१ को ०-४-२-० क्षेत्रफलको जग्गा रु.३,६६,०००।- मा खरिद गरी सोही जग्गामा साढे दुई तलाको घर रु.२३,००,०००।- को लागतमा निर्माण गरेको र छोरालाई अष्ट्रेलिया पढ्न पठाउँदा रु.१४,९२,५९१।- खर्च गरेको समेतमा प्रयोग भएको देखिन्छ । सो अवधिमा निजको ऋण तिरेको रु.१५,५८,८०६।-। शेयर खरिद रु.७,०००।-, सवारी साधन खरिद रु.६,२३,०००।- र बैंक मौज्दात रु.१३,५७।- गरी जम्मा रु.६७,७७,९६८।- खर्च भएको देखिन्छ भने निजको आ.व.२०६९।७० सम्मको सम्पूर्ण आम्दानीबाट सोही अवधिको सम्पूर्ण खर्च कटाउँदा रु.४०,२७,७५४।- मात्र गणितीय रूपमा बचत रहेको देखिन्छ ।

यसरी निजको जाँच अवधिमा व्ययभन्दा आय अधिक देखिएको हुँदा निजले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने नदेखिंदा पछि कहींकतैबाट नयाँ प्रमाण फेला परेका बखत कानुन बमोजिम गर्ने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४४. नापी कार्यालय, चितवनका नापी अधिकृत बिलट साहले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने सम्बन्धमा महोत्तरी जिल्ला, जलेश्वर नगरपालिका ११, खैरा बस्ने बिलट साह मिति २०३२।१२।१ बाट ३ नं. नापी गोश्वारा पाँचथरको रा.प.अनं. तृतीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदमा सेवा प्रवेश गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् विभिन्न कार्यालयहरूमा सरुवा बढुवा हुँदै हाल नापी कार्यालय चितवनको नापी अधिकृत पदबाट मिति २०७०।२।७ देखि अवकाश प्राप्त भएको देखिन्छ ।

निजले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि हालसम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिको समग्र आय-व्ययको विश्लेषण गर्दा निजको आयतर्फ हेर्दा निजले पारिश्रमिक बापत प्राप्त रु.रु.१२,०८,४९७।-, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण सापटी रु.३६,२४,७९७।-, जग्गा बिक्रीबाट रु.७५,०००।-, सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त रकम रु.५,८३,५१३।- र कर्मचारी संचयकोषमा संचित रकम भुक्तानी रु.६,५७,१२३।- गरी जम्मा रु.६१,४८,९२३।- आम्दानी गरेको देखिन्छ भने यस अवधिमा निजको व्ययतर्फ हेर्दा घर निर्माणमा रु.१,३०,०००।-, जग्गा खरिदमा रु.३,२३,२००।-, कर्मचारी संचयकोष सापटी भुक्तानीका लागि रु.३६,४८,६०६।-, बीमाको प्रिमियम भुक्तानी बापत रु.१,३४,०२२।- र बैंक मौज्दात रु.७९,०६९।- समेत जोड्दा हुन आउने जम्मा रु.४३,१४,८९७।- खर्च गरेको देखिएकाले निजको कुल आयबाट व्यय घटाउँदा रु.१८,३४,०३३।- बचत देखिन आउँछ । यसरी उपयुक्त आय रकमबाट व्यय भएको रकम घटाउँदा निजको व्ययभन्दा आय नै अधिक रहेको देखियो । अतः निजको आयभन्दा व्यय न्यून देखिन आएकोले निजले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको नदेखिँदा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई आयोगको मिति २०७१।३।१३ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४५. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट शाखा अधिकृत पदका लागि प्रकाशित वि.नं.०४।६२।६३ को परीक्षामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा नै ज्यालादारीमा कार्यत सीता निरौला, नोगेन्द्र खनाल र नरेन्द्र ढकाललाई पास गराएकोले उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं अन्य सबै कार्यमा छानबिन गरी अन्तर्वार्ता समेत स्थगित गरी पाउँ भन्ने समेतका सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट आ.व.२०६२।६३ मा शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन नं.०४।०६२।६३ बाट विज्ञापन भएको परीक्षाको सुरु उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने तथा सम्परीक्षण गर्ने विज्ञहरूको प्राप्त नामावली हेर्दा यसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव र त्रि.वि.का. प्राध्यापक तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिवसमेत संलग्न रहेको देखिन्छ । यसैगरी सम्परीक्षणतर्फ पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन मा. न्यायाधीश र नेपाल सरकारका सहसचिवहरू संलग्न रहेको देखिन्छ । अनधिकृत रूपमा उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांक सच्याई हेरफेर गरी कमजोर उम्मेदवारलाई उत्तीर्ण गराउने कार्य उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने विज्ञहरूबाट भए गरेको देखिंदैन । आ. व. २०६२।६३ सालमा सम्पन्न परीक्षा तथा प्रकाशित नतिजाका सम्बन्धमा लामो समयको अन्तरालपश्चात् उजुरी परेको समेत देखिँदा उजुरीमा सत्यता नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१८ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४६. पर्सा जिल्ला पोखरिया स्रोत केन्द्र अन्तर्गत दलित उत्थान प्रा.वि. सिवर्वा-६, पर्साका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक समेतले विद्यालयमा सरकारी अनुदानको रूपमा प्राप्त रकम हिनामिना गरेको गरेको भन्ने सम्बन्धमा पर्सा सिवर्वा-६ स्थित दलित उत्थान सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा भएको अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन अनुसन्धानका क्रममा आयोगबाट खटिई गएको स्थलगत अनुगमन टोलीले आयोगमा मिति २०७०।९।२१ मा पेश गरेको स्थलगत निरीक्षण विद्यालय विवरण फारम २०७०, विद्यालयले पेश गरेको आम्दानी तथा खर्चको श्रेस्ता तथा बिल भरपाई कागजातहरू, विद्यार्थी भर्ना पुस्तिका, विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्सामा पेश गरेको उपलब्ध भएसम्मको फ्ल्यास रिपोर्ट, बैंक हिसाबको विवरण, अनुसन्धानका क्रममा लिइएको सम्बद्ध कर्मचारीहरू, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतको बयान कागजात अध्ययन गरी समष्टिगत रूपमा विश्लेषण गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट आ.व. २०६६।०६७ देखि चालू आ.व. ०७०।७१ सम्म दलित उत्थान प्रा.वि. सिवर्वा-६ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक श्रीपुर शाखा वीरगन्जमा च.हि.नं.१३३०००१४३४०१ को खातामा भौतिक र साधारण गरी रु.२०,६०,०२५।- जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साबाट निकासा भएको तथा खातामा प्राप्त भएको ब्याज र खाता संचालन बापत रकम रु.५०००।- समेतको बैंक आम्दानी गरी जम्मा रु.२०,६५,०२५।- मध्ये रु.१,५०,०००।- आ.व. ०६६।०६७ मा शौचालय निर्माण, आ.व. ०६७।०६८ मा २ कोठे भवन बापत रु.६,५०,०००।-, शौचालय बापत रु.२,००,०००।- र मर्मत बापत रु.१,००,०००।- गरी आ.व. ०६६।०६७ देखि ०६७।०६८ सम्म भौतिक निर्माणतर्फ जम्मा रु.११,००,०००।- निकासा भएकोमा विद्यालयको व्यक्तिगत प्रयासबाट रु.२०,०६८।४३ थप गरी कुल जम्मा रु.११,२०,०६८।४३ को काम भएको भनी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय पर्साको च.नं. ३४७ मिति २०७१।०२।१४ को पत्रबाट विद्यालयको भवन, शौचालय निर्माण र मर्मतमा रु.११,२०,०६८।४३ बराबरको खर्च भएको फिल्ड मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट देखिन आएको र आ.व. ०६६।०६७ देखि ०७०।७१ सम्म उक्त विद्यालयको बैंक खातामा निकासा भएको कुल रकममध्ये भौतिक बाहेक अन्य शीर्षकहरूमा निकासा भएको रु.९,६०,०२५।- बाट विद्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्म शिक्षकहरू पन्नालाल दास, सुरेन्द्रप्रसाद चौहान, अनिता कुमारी र परिचर जतन शाह गोठसमेतले तलब बापत रु.७,२६,९६०।- भुक्तानी पाएको देखिन्छ भने विभिन्न मितिमा शैक्षिक भ्रमण, परीक्षा संचालन, पूजा खर्च, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र मसलन्द बापत कुल रु. १३,६३,९२२.२५।- खर्च भएको देखिन आउँछ । यसरी साधारणतर्फ विद्यालयको बैंक खातामा जि.शि.का पर्साबाट निकासा भएको कुल रकम रु.९,६०,०२५।- भन्दा विद्यालयको तर्फबाट रु.४,०३,८९७.२५।- बढी खर्च भएको पुष्टि हुन आएको हुनाले साधारणतर्फको रकममा हिनामिना र दुरुपयोग भएको देखिदैन । हाल विद्यालयको नाममा रहेको खातामा रु. ५२००।- मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपीचन्द दास तत्मा, प्र.अ.पन्नालाल दास र जि.शि.का पर्सा अन्तर्गतका तत्कालीन जि.शि.अ. हरू शंकर ब. गौतम, हरिप्रसाद वस्ती, रामविनोद राय यादव, प्रमोदकुमार शाह, सदानन्द झा, रामविनयकुमार सिंह, केदार तिवारी, नि.जि.शि.अ. सुरेशप्रसाद सिंह र बच्चुलाल चौधरी तत्कालीन प्रा.स. राजेश्वर प्र. चौरसिया, हरि राउत र रामपुकार यादव तत्कालीन सव-इन्जिनियरहरू तेजनारायण राय यादव, हरेराम यादव, रवीन्द्र कुमार मण्डल, प्रल्हाद शाह, सन्तोषकुमार मण्डल र तत्कालीन इन्जिनियर चन्द्रकिशोर मिश्र, तत्कालीन वि.नि.कालिम गदी र तत्कालीन लेखापालहरू पुरुषोत्तम प्रसाद उपाध्याय, जयनारायण मल्लिक र टीकाबहादुर विश्वकर्मा र स्रोत व्यक्ति महन्थप्रसाद यादवसमेत २५ जनाले यस दलित

उत्थान प्रा.वि. सिवर्वा-६ पर्साका लागि, निकासा भएको रकमको अनियमितता तथा हिनामिना गर्न, सुरु अनुमति दिने, कक्षा थप अनुमति दिने तथा अन्य कार्यमा निजहरूको संलग्नता प्राप्त कागजातहरूबाट प्रस्ट देखिन नआएकोले रकम हिनामिना गरी विद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्यमा संलग्नता समेत नदेखिएको हुँदा निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन ।

उपरोक्त विवरण अनुसार यस दलित उत्थान प्रा.वि. सिवर्वा-६ पर्साको विद्यालयको नाममा भएको कुल खर्च रु.२४,८३,९९०.६८।- मा कुल बैंक निकासा रु.२०,६५,०२५।- घटाउँदा रु.४,१८,९६५.६८।- विद्यालयले नै बढी खर्च गरेको देखिन आएको हुँदा विद्यालयमा निकासा भएको रकममा अनियमितता तथा दुरुपयोग भएको भन्ने हालसम्म प्राप्त कागजातहरू र प्रमाणहरूबाट देखिन नआएकोले र विद्यालय कक्षा-१ देखि कक्षा-४ सम्म नियमित रूपमा संचालनमा रहेकोले त्यसतर्फ केही गरिरहन परेन । उक्त विद्यालयमा निकासा भएको रकममा अनियमितता तथा दुरुपयोग भएको भन्ने हालसम्म प्राप्त प्रमाणहरूबाट देखिन नआएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

४४७. मच्छेगाउँ ८(ग) कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ७-०-०-० जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीले गैर तलसिंको नाममा नामसारी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मच्छेगाउँ ८(ग) कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ७-०-०-० को जग्गा जग्गाधनी हेमविक्रम शाहको मृत्यु भई निजकी पत्नी तथा छोरा नरेन्द्र राज्यलक्ष्मी शाह, प्रकाश विक्रम शाह, दीपक विक्रम शाह र वसन्त विक्रम शाहको नाममा नामसारी गरी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट मिति २०६१।१०।४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय कलंकीको उक्त निर्णय उपर मोही निवेदक भाजुरत्न महर्जनले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६३।४।२१ मा हेम विक्रम शाहको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अपुतालीको महलको २ नं. बमोजिम नरेन्द्रलक्ष्मी शाह समेतको नाममा नामसारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषय सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको र उल्लेखित विषयहरूका सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयको नभएकाले अधिकार क्षेत्र बाहिर गई विवादित कि.नं. ७३ को जग्गा हेम विक्रम शाहको नामबाट नरेन्द्र लक्ष्मी शाह समेतका नाममा नामसारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६१।१०।४ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिंदा बदर गरी दिएको छ । आ-आफ्नो दाबी जिकिरका सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी पक्ष विपक्षलाई सुनाइदिनु भन्ने फैसला भएकोमा उक्त फैसला उपर नरेन्द्र राज्यलक्ष्मी शाह समेतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट सुरु मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६१।१०।४ को निर्णय सदर हुने ठहऱ्याई फैसला भएको देखिंदा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट भएको निर्णय उपर कानुन बमोजिम पुनरावेदन परी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भइसकेको देखिंदा यसमा थप केही गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।२६ को निर्णयानुसार तामेलीमा राखिएको ।

मुल्तबी राखिएका उजुरीहरू

१. परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद सुवेदी समेतले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्ट्स उपलब्ध गराई अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा मिति २०६८।४।१८ को अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरण भन्ने समाचारलाई उजुरीको रूपमा ग्रहण गरी अनुसन्धान हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद सुवेदीले अनियमित तरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध

गराएको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले समेत छानबिन गरी थप आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंमा लेखी पठाएको देखिएको र उक्त विषयमा हाल महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंबाट उक्त मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा नै रहेको भनी पठाएको देखिएकोले उक्त मुद्दाका विषयमा शीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी यस आयोगको मुद्दा महाशाखालाई पठाउने भनी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौंलाई लेखी पठाई प्रस्तुत अनुसन्धान तहकिकातको कारबाही आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२. राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका वैज्ञानिक अधिकृत मुकुल प्रधानले रकम लेनदेन गरी सम्मानित अदालतमा हचुवाको भरमा प्रतिवेदन दिएको भन्ने सम्बन्धमा वादी जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका-९ बस्ने उमा कुमारी ढकालनी प्रतिवादी काठमाडौं महानगरपालिका-३ बस्ने शान्ता खनाल भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको लेनदेन मुद्दाको लिखत परीक्षण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट निज विधि विज्ञान प्रयोगशालाको वैज्ञानिक अधिकृत मुकुल प्रधानले उपलब्ध गराएको परीक्षण प्रतिवेदन हाल स्थापित प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ भनी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट लेखी आएको तथा उक्त मुद्दा हाल पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।७।२७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

३. ललितपुर जिल्ला धापाखेल (ङ) कि.नं. ६, ७ र १६४ को जग्गा रै.प. दर्ता गरे भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा देवबहादुर रंजितकार, इन्द्रबहादुर रंजितकार र आफ्नो हकमा समेत श्यामबहादुर रंजितकारले मिति २०६८।३।२७ मा यस आयोगमा कानुनले मालपोतका कर्मचारीलाई दिएको सही अधिकारको दुरुपयोग गरी धापाखेल गा.वि.स. १ङ कि.नं. ३ क्षेत्रफल १-९-०-० कि.नं. ७ क्षेत्रफल १-५-१-० कि.नं. १६४ क्षेत्रफल ०-६-१-० जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी हामीले २०४१ सालमा निवेदन दिई कारबाहीमा रहेकोमा उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू मोहीका हकवालाहरूको नाममा नामसारी रैकर परिणत गर्ने निर्णय मिति २०६७।१२।३० मा गरेको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय ललितपुरसँग प्रतिक्रिया माग गर्दा अदालतमा मुद्दा परेको भनी लेखी आएकोले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फिरादपत्रको प्रतिलिपि माग गरी हेर्दा यिनै निवेदकहरू वादी र आशाकाजी महर्जन, श्याम गोविन्द महर्जन र नरेश महर्जनसमेत प्रतिवादीहरू भएको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दा यिनै कित्ताहरू र मालपोतको उक्त निर्णयको विरुद्ध मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएकोले आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

४. का.म.न.पा. ३ सि.नं. ०९८६-०९ कि.नं. ८८ क्षेत्रफल ३-१४-० को जग्गा अनियमित तवरले दर्ता गरे भन्ने सम्बन्धमा जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा भू-माफियाद्वारा करोडौंको भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी कि.नं. ६४ सिट नं. ०९८६-०९ (कि.नं. ८८ भित्र परेको) कुष्ठरोगको भोगाधिकारमा रहेको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंले मिति २०६८।१२।३० मा हाल कायम कि.नं. ११७ क्षेत्रफल १९७१.३६ को जग्गा मोही यथावत राखी जग्गाधनी निवेदकमध्येका मोहलक्ष्मी पाण्डेका नाममा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (२) र ८ (१) बमोजिम छुट जग्गा दर्ता नामसारी दा.खा. गरी हाल साबिक समेत भए उपर परेको उजुरीमा अनुसन्धान छानबिन गर्दा उक्त मालपोत कार्यालयको मिति २०६८।१२।३० को मोहलक्ष्मी पाण्डेका नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको

निर्णय उपर परेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।१०।२८ को फैसलाले बदर भई सोही फैसला बमोजिम लिखत दर्ता बदर हक कायम छुट जग्गा दर्ता नामसारी हक कायम लिखत दर्ता बदर साथै जालसाजी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परी न्यायिक विचाराधीन रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरू उपर छानबिन गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन बमोजिम विभागीय सजाय समेत भइसकेको अवस्था समेत विद्यमान देखिन आउँछ ।

सर्वप्रथम उल्लेखित जग्गाका सम्बन्धमा हकाधिकारवाला व्यक्ति को हो ? भनी यकिन हुन नसकी न्यायिक निकाय पुनरावेदन अदालतबाट समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई प्रमाण हेरी निर्णय गर्न आदेश दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी अदालतको न्यायिक विचाराधीन रहेको अवस्था देखिएकाले जग्गाका सम्बन्धमा सर्वप्रथम हकभोगको अधिकार यकिन हुनुपर्ने हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

५. महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रहरी हवल्दार हिमाला घले गुरुङले बर्माका नागरिक नुर महमदलाई ठगी गरेकाले भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही गर्न भनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको मिति २०७०।५।१४ को पत्रसाथ प्राप्त उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज हिमाला घले गुरुङ महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट अध्यागमन विभागमा काजमा कार्यरत रहेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट अध्यागमन विभागमा कारबाहीका लागि पठाइएका नेपाली राहदानीवाहक श्यामसुन्दर साह तेलीलाई अध्यागमन विभागको थुनामा रहँदा निजसँग चिनजान तथा कुराकानी भई अध्यागमन विभागले तोकेको धरौटी रकम तिरी थुना मुक्त गराई नेपाली राहदानी बनाई विदेश पठाउने भनी साउदी अरबमा रहेको नुर महमदको दाजुबाट पटक पटक गरी रु.४,६५,०००।- लिई ठगी गरेको अभियोगमा मिति २०७०।५।११ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगीमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतको आदेशले निज रु.५०,०००।- धरौटीमा तारेखमा रहेको र मुद्दाको अन्तिम किनारा भइसकेको नदेखिएको र हालसम्मको अनुसन्धानले निजले गरेको उपर्युक्त अपराध विशुद्ध ठगीको देखिएकोले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

६. काठमाडौं जिल्ला विष्णु गा.वि.स. ५ ख कि.नं. ४०८ को २-८-०-० जग्गा २०६४ सालमा मोठले प्रमाणित गरी स्रेस्ता कायम रहेकोमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका शाखा अधिकृत दिव्यराज घिमिरे र नायब सुब्बा श्रीवंश मैनालीले लाखौं रुपैयाँ लेनदेन गरी किर्ते राजीनामा लिखत पारित गराएको भन्ने सम्बन्धमा विष्णु गा.वि.स. ५ख कि.नं. ४०८ को २-८-०-० क्षेत्रफलको जग्गा आपसी मिलेमतोमा ठगी गर्ने नियतले योजनाबद्ध रूपमा नक्कली जग्गाधनी रिशव धिताल खडा गरी निजको नाममा नक्कली नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई स्रेस्ता रहेको सक्कली अभिलेखलाई किर्ते सहीछाप गरी फोटो समेत परिवर्तन गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरी रु.१,५५,००,०००।- ठगी गरेकोले काठमाडौं जिल्ला रामकोट गा.वि.स.८ बस्ने लोकबहादुर तामाङ समेतका व्यक्तिहरूमाथि ठगी, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको कसुर बापत मुलुकी ऐन, ठगीको महल किर्ते कागजको महल बमोजिम सजाय हुन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त समेत दर्ता भै अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरी लोकबहादुर तामाङ र मालपोत कार्यालय चाबहिलका संलग्न कर्मचारीहरू समेत १३ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८ बमोजिम नागरिकता किर्ते, ठगी तथा सरकारी

छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७०।४।६ मा अभियोगपत्र समेत प्रस्तुत भइसेकेको देखिँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।९।४ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

७. जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ पौडेल र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका न्यायाधिवक्ता खड्गबहादुर के.सी. समेत मिली पोखरा उपमहानगरपालिका-८ का थुतेन गुरुङ समेतले गैरनेपाली नागरिकता दिलाएको मुद्दा घूस लिई कमजोर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ पौडेलसमेतको प्रतिवेदनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका न्यायाधिवक्ता खड्गबहादुर के.सी.ले मिति २०६९।२।१ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको उक्त मुद्दा हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

८. नेपाल बाल संगठन, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा दर्ता कायम का.म.न.पा. १ स्थित कि.नं. ७६० को ५१-१३-३-१ मध्ये अन्दाजी १४ रोपनी जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा नेपाल बाल संगठनको आफ्नो नाउँको १३-१२-१-० जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई लिजमा दिने गरी मिति २०६६।१०।१३ र २०६६।१२।३ मा भएको करारनामा सम्झौताको कुरालाई लिई उक्त जग्गा पहिला करारमा उपभोग गर्ने बृहस्पती विद्या सदनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर/घर बहाल बुझाई पाउँ भन्ने मुद्दा दिई कारबाहीको अवस्थामा रहेको देखिनुको साथै आयोगको निर्देशन बमोजिम वृहस्पति विद्या सदनलाई जग्गा लिजमा दिने गरिएको मिति २०५९।५।११ को सम्झौता रद्द गरिएको कुरामा सर्वोच्च अदालतमा मध्यस्थता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको देखिन आयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा हुने निर्णय पश्चात् मात्र आयोगमा परेको प्रस्तुत उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात समेत हुन मनासिब हुने भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७० को दफा ५ (घ) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १० (२) बमोजिम अदालतमा परेका मुद्दा किनारा लागेपछि मुल्तबीबाट जगाई कारबाही/निर्णय गर्ने गरी आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार हाल मुल्तबीमा राखिएको ।

९. वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी योगेन्द्र मण्डल समेत भएको ठगी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीमध्येका योगेन्द्र मण्डल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला कार्यालय सप्तरी दरबन्दी भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुसन्धान सहायक पदमा कार्यरत रहेको देखिन आएकोले आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट मानिस सहित मिसिल प्राप्त भई अनुसन्धान हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जिल्ला कार्यालय सप्तरीमा दरबन्दी भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत योगेन्द्र मण्डलसमेत प्रतिवादी रहेको ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएकोले उक्त मुद्दा फैसला नहुँदाकै अवस्थामा ठगी मुद्दाको आधार लिई आयोगबाट अन्यथा निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१०. रौतहट जिल्ला भेडियाही मा.वि.का लागि प्राप्त महिला शिक्षक कोटाको नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा रौतहट जिल्लाको भेडियाही मा.वि.का लागि प्राप्त महिला शिक्षक कोटामा रीमा कुमारीको नियुक्ति अनियमित तवरले गरेको भनी बदर गरेकोमा रीमा कुमारीले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दा दायर गरी विचाराधीन

अवस्थामा रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत अनुसन्धान फायल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

११. हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का संचालक भीष्ममान श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको मकवानपुर जिल्ला बसामाढी गा.वि.स. २ कि.नं. ४५१, ४५२, ८१४ र ११९७ क्षेत्रफल क्रमशः ०-१२-३, ०-५-०, ०-३-१८ र ०-१-० को जग्गा नेपाल बंगलादेश बैंक र लुम्बिनी बैंकबाट रोक्का राखेकोमा दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने भनी लुम्बिनी बैंकको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय पश्चात् नेपाल बंगलादेश बैंकबाट रोक्का फुकुवा भएपछि भीष्ममान श्रेष्ठका नाउँबाट विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी गराई लुम्बिनी बैंकको ऋण जमानत बापत रोक्का नराखी अनियमित गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरीमा उल्लेखित कित्ता नं.का जग्गाहरू बंगलादेश बैंक र लुम्बिनी बैंकबाट जग्गा रोक्का रहेकोमा दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने भनी लुम्बिनी बैंकको रोक्का फुकुवा गरी नेपाल बंगलादेश बैंकबाट फुकुवा भएपछि उक्त जग्गाहरू श्यामसुन्दर अग्रवाल र रवीन्द्रमान श्रेष्ठका नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी शाखा अधिकृतद्वय रामचन्द्र भण्डारी र डम्बर सुनुवारलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट विभागीय कारबाही भैसकेको र सोही जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा लुम्बिनी बैंक, भीष्ममान श्रेष्ठ र हस्तान्तरण भएका रवीन्द्रमान श्रेष्ठ समेतका बीचमा मुद्दा चली हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सो विषयमा अन्तिम फैसला भएपछि थप कारबाहीका लागि जगाउने गरी उक्त फाइल आयोगको मिति २०७०।९।१८ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१२. पोखरा उपमहानगरपालिका-१० मा रहेको शान्ति वनबाटिकाको करिब १७ रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दै बेच्दै भन्ने राजधानी दैनिकको मिति २०६३।१०।५ मा प्रकाशित समाचारको आधारमा अनुसन्धान हुँदा पोखरा उपमहानगरपालिका-१० मा रहेको कि.नं. १४६ र १४७ को शान्ति वनबाटिकाको करिब १७ रोपनी जग्गा २०३१।३२ सालमा वार्ताद्वारा उजेली कार्कीबाट लिई मुआब्जा वितरण गरी हरित क्षेत्र घोषणा भई वृक्षारोपण समेत भएको सो जग्गा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई भोगाधिकार प्रदान गरिएको रहेछ । तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालय नष्ट हुँदा मुआब्जा वितरण भएको भरपाई पनि नष्ट भएको अवसर छोपी उनका छोरा हरिबहादुर कार्कीले आफ्नो नाममा नामसारी गराई बैंकमा धितो राखेको र कर्जा चुक्ता नभएको कारणले लिलाम बिक्री भएको रहेछ ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा मुआव्ज्या वितरण गर्ने तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयका लेखापाल तिलकबहादुर के.सी., वन कार्यालयका वन अधिकृत ललितरत्न शाक्य र नगर विकास समितिका प्लानर पदमबहादुर के.सी. को बयान र भनाइबाट मुआब्जा वितरण भएको होइन भन्न सकिदैन । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०६६।१।२४ मा भएको सर्जमिन मुचुल्का, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६५।४।३ मा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरालाई लेखेको पत्र र आयोगका अनुसन्धान अधिकृत दामोदर घिमिरे, नापी अधिकृत हरिबहादुर महर्जनले मिति २०६६।१।३ मा पेश गरेको प्रतिवेदनबाट पनि मुआब्जा वितरण भएको हैन भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । यही जग्गा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक्का भएको र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले यस आयोगको विरुद्धमा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन पेश गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय पोखराको मिति २०७०।८।२४ को पत्रबाट लेखिआएको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप केही निर्णय

गर्न बाधा अडकाउ परेकोले प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१३. लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा कार्यरत सबिता सैँजु समेतका व्यक्तिहरू र भीम अस्पताल भैरहवामा कार्यरत सिल्पी नेपाली तथा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल दाङमा कार्यरत देवी न्यौपाने समेतले बिना स्वीकृति बि.एन. (Bachelor in Nursing) अध्ययन गरेको । त्यसैगरी लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आउने विद्यार्थीहरूबाट रकम असुल गरी अस्पताल विकास समितिमा जम्मा गरी प्रत्येक तीन महिनामा रकम झिकी गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीले बाँडेर खाने गरेको भन्ने समेतका सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति २०६९।३।२८ को बैठकबाट लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका स्टाफ नर्स सुविता सैँजु, हरि के.सी., भूमिकला कार्की, जगतलक्ष्मी सिंह र दीपा केशरी समेतले बिना स्वीकृति बि.एन. (Bachelor in Nursing) अध्ययन गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको मिति २०६९।२।२५ (निर्णय नं. ३८६) बाट यसमा केही गरिरहनु परेन भनी तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।१।६ को निर्णयानुसार प्रशिक्षण बापत उठेको शुल्कको १२.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउनेमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आउने प्रशिक्षार्थीहरूबाट लिएको इन्टनसिप शुल्क रकमलाई ओ.जे.टी.(On the job training) भत्ता भनी अस्पतालका कर्मचारीहरूले आपसमा बाँडी खाएको रकम बाँडी खानेहरूबाट असुल उपर गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने भनी आयोगको मिति २०६७।६।१८ (निर्णय संख्या ५७) बाट निर्णय भइसकेको देखिँदा अनियमित रूपले लिए खाएको रकम सम्बद्ध कर्मचारीहरूबाट असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न लगाउने भनी निर्णयहरू भएको देखियो ।

आयोगको उपरोक्त निर्णय बमोजिम रकम जम्मा गर्न लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा लेखी पठाइएकोमा उक्त अस्पतालले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई रकम जम्मा गर्न लेखेकोमा ती कर्मचारीहरूले यस आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र अदालतबाट रकम जम्मा गर्न निवेदकहरूलाई लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको साथै यस आयोगबाट लिखित जवाफ समेत पेश भई मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१४. बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवनमा नियम विपरीत ३५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिहरू समेतलाई पदपूर्ति गर्ने क्रममा अन्तर्वार्तामा सामेल गर्न लागेको भन्ने सम्बन्धमा बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर (चितवन) मा नियम विपरीत ३५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिहरू समेतलाई पदपूर्ति गर्ने क्रममा अन्तर्वार्तामा सामेल गर्न लागेको भन्ने उजुरीको विषय रहेकोमा मिसिल साथ संलग्न उक्त अस्पतालको मिति २०७०।५।२६ को पत्रसाथ प्रेषित वादी अधिवक्ता सरस्वती शर्मा, प्रतिवादी नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ समेत रहेको उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश मुद्दा (रिट निवेदन नं. ०६९-WS-०००२/२०६९/०४।१४।०१) र वादी कैलाश बाबु कार्की प्रतिवादी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेत रहेको उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश मुद्दा (रिट निवेदन नं. ०६८-WS-००७०/०६९/१।१७) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था हुँदा फैसलाको जानकारी प्राप्त भएपछि कानुन बमोजिम गर्ने गरी आयोगको मिति २०७०।१०।७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१५. मेरै नाम र मेरै हक भोगमा रहेको भक्तपुर जिल्ला गा.वि.स. दिव्यश्वरी ५ ख कि.नं. ३२३ क्षे.फ. ३-६-०-० भएको जग्गालाई उनाउ व्यक्तिहरूले नागरिकताको प्रतिलिपिलाई प्रथम

प्रतिलिपि भनी किर्ते गरी तथा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा कायम मेरो फोटो हटाई जग्गा हडप गर्ने वा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले कार्य गरी म उपर ठगी कार्य हुन लागेकाले सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय भक्तपुर समेतलाई बुझी श्रेस्तामा मेरो फोटो हटाई अन्य व्यक्तिको फोटो टाँस गर्नेहरूको खोजतलास गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भनी विरमानन्द अग्रवालले दिएको उजुरीको सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी गा.वि.स.५ ख कि.नं. ३२३ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा टाँसिएको सक्कली विरमानन्दको फोटो हटाई नक्कली विरमानन्दको फोटो टाँस गरेको उपरोक्त विषयमा निवेदकले यस आयोग लगायत मालपोत कार्यालय, भक्तपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर समेतमा उजुरी गरेकोमा सोही विषयवस्तुलाई लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरले अनुसन्धान गरी मिति २०६९।६।३ मा राय सहितको मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरलाई पेश गरेकोमा उक्त कार्यालयले मिति २०६९।६।५ मा विरमानन्द अग्रवालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कर्णबहादुर विष्ट समेत भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको अभियोगपत्र जिल्ला अदालत भक्तपुर समक्ष दर्ता गरिसकेको देखिएको हुँदा हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएकाले प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।११।१६ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१६. बारा जिल्ला कोल्बी गा.वि.स.१ को कि.नं.१०९ को ज.बि.५-४-० को सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मालपोत कार्यालय बाराका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा किर्ते कागजातहरू बनाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्ने सम्बन्धमा कोहल्बी गा.वि.स. १ को कि.नं. १०९ क्षेत्रफल ५-४-० जग्गा सरकारी ऐलानी जग्गा रहेकोमा सुखली चौधरी, अमेरिका चौधरी, हरिवंश प्रसाईं र पारसनाथ चौधरी समेतले किर्ते कागजात खडा गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा राजीनामा लिखत पारित गरे गराएको पाइएकोले तत्सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय बाराको मिति २०६७।११।३ को निर्णयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) र (२) अनुसार निजहरूको नाउँको श्रेस्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरी नेपाल सरकारको नाममा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा समेत तयार गरिसकेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कोल्हबी गा.वि.स.का सचिव देवनारायण चौधरीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी माथि उल्लेखित व्यक्तिहरू भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा जिल्ला अदालत बारामा दायर भै मिति २०६८।१०।१८ मा आंशिक रूपमा ठहर गरी भएको फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा मार्फत मिति २०६९।३।२६ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन परी हाल विचाराधीन रहेकोले उक्त मुद्दा अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१७. कैलाली जिल्ला रतनपुर गा.वि.स. ५ मा पर्ने शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रबाट सिसौं जातका १५० थान रूखहरू समूहका अध्यक्ष छेदुराम चौधरी र इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्टका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा वन कार्ययोजनाको प्रक्रिया नअपनाई नम्बरी आवादीको काठमा मिसाई अवैध रूपमा बिक्री गर्ने गरेको भन्ने सम्बन्धमा कैलाली जिल्ला रतनपुर गा.वि.स. ५ मा पर्ने शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनक्षेत्रबाट सिसौं जातका ७९ वटा रूख काटी ३३४.८० क्यु.फिट काठ र १.५ चट्टा दाउरा नोक्सानी गरेको अभियोगमा शिव सामुदायिक वनका अध्यक्ष छेदुराम चौधरी, उपाध्यक्ष मंगलप्रसाद चौधरी, सचिव रमिलादेवी चौधरी, कोषाध्यक्ष अस्रामीदेवी चौधरी, सहसचिव सुन्दरीदेवी चौधरी र सदस्यहरू गंगादेवी चौधरी, पुल्हियादेवी चौधरी, सुगरामीदेवी चौधरी, बुधराम चौधरी, धनीराम चौधरी, लालबहादुर चौधरी समेतका ११ जना पदाधिकारी उपर

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५० को खण्ड (घ) (४) बमोजिम बिगो रु.९६,३४६।-, बिगोको दोब्बर जरिवाना रु.१,९२,६९२।- र जनही १ वर्ष कैद हुन मागदाबी लिई जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा दायर भै विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले अदालतबाट अन्तिम किनारा लागेपछि जगाई कारबाही/निर्णय गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१८. जिल्ला वन कार्यालय कंचनपुरका जिल्ला वन अधिकृत लालनारायण सिंहले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट भएको काठ दाउराको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धी भएको निर्णयलाई उल्लंघन गरी सामुदायिक वनहरूको काठ दाउरा लिलाम बिक्री सहमति दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय कंचनपुरका जिल्ला वन अधिकृत लालनारायण सिंहले नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६९।२।४ मा भएको निर्णय अनुरूप न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी सामुदायिक वनका काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो नगरी विभिन्न ७ वटा सामुदायिक वनमा रहेका काठ दाउरा पुरानै मूल्यमा बिक्री भएकोमा समेत सामुदायिक वनहरूलाई ओसार पसारको अनुमति दिंदा रु.९०,८२,८३३।४९ कम मूल्य प्राप्त गरी अनुमति दिएको देखिन आयो । तर नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को उक्त निर्णय र सोही मूल्य कायम गर्नु भनी आयोगबाट भएको निर्णय समेतको आधारमा यस आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०६९।८।३ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको हुँदा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि जगाई कारबाही/निर्णय गर्ने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

१९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सवस्टेसन बालाजुको स्वामित्वमा रहेको बालाजु ३ ख कि नं. ६६ को ३६-२-० जग्गामध्ये विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा घुसाई दर्ता गरे भन्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाउँमा रहेको कि.नं. ३६ भिडी पुनः नापीमा कि.नं. ४९, ५१, ७८, ७९ र ८० का जग्गा नापनक्सा भई फिल्डबुक खाली भएको रहेछ । व्यक्तिको जग्गा घुसी नाप नक्सा भएका जग्गाको हालसाबिक गर्दा घुसेको क्षेत्रफल कट्टा गरी साबिक बमोजिमको क्षेत्रफलको श्रेस्ता अद्यावधिक गरेको देखियो । यसरी कायम भएका कि.नं. ४७ बाट धनकुमारी थापाको नाउँमा कि. नं ४८३, मानबहादुर ढुंगानाको नाउँमा कि. नं. २८२ र खमसङ गुरुङको नाउँमा कि. नं. २१२ को श्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । रावल आयोगको रोक्का परे जतिको क्षेत्रफल कट्टा गरी कायम गरेको समेत कि.नं.८२, ८३, ८४ ,८५, ८६, ८७, ८८, ९०, ९२, १३६ १८७, १९०, २१२, २३१, २६४ र २३२ का जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भनी मालपोत कार्यालयको मिति २०७०।१०।६ को र नापी कार्यालयको मिति २०७०।९।६ को पत्रबाट लेखिआएको देखिन्छ ।

यसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाउँमा रहेको जग्गा आफ्नो नाउँमा पुनः नापीमा कायम नभएको हुँदा २६ थान मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुन विभागको मिति २०७०।२।२६ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको भन्ने देखिंदा अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम निर्णय भै फैसला प्राप्त भएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२०. माछापुच्छ्रे बैंकले रोक्का राखेको अनिलबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता रहेको कालिमाटी ३(क) कि.नं.१३७ क्षेत्रफल २-०-१-० घर जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीको मिलोमतोमा रोक्का फुकुवा गराई सुकि-बिक्री गरी बैंकको कर्जा असुलीमा बाधा पार्ने सम्बन्धित व्यक्ति उपर

कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा माछापुच्छ्रे बैंकका ऋणी अनिलबहादुर श्रेष्ठले सो बैंकबाट कर्जा लिनुपूर्व नै नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेड, डिल्लीबजार काठमाडौंबाट ऋण लिई उक्त घर जग्गा रोक्का राखेको देखिन्छ । सोही जग्गाका सम्बन्धमा माछापुच्छ्रे बैंकले मिति २०६३।१०।२१ मा रोक्का राख्न अनुरोध गरेकोमा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट मिति २०६३।१०।२३ मा यसअघि नै सो घर जग्गा रोक्का रहेको भनी लेखी पठाएको देखिन्छ । यसरी उल्लेखित जग्गा रोक्का नै नभएको अवस्था देखिन्छ भने उक्त जग्गा बिक्री भएको सम्बन्धमा माछापुच्छ्रे बैंकले सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६९।८।८ मा रिट दायर गरेको देखिन्छ । अतः सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेका बखत जगाउने गरी प्रस्तुत फाइल आयोगको मिति २०७०।१२।३ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२१. काठमाडौं महानगरपालिका-३५ नक्सा सिट नं. १०२-१२४९-१७ को कि.नं. १ मनोहरा नदी र कि.नं. ५ को जग्गाबाट सुधा थापाको नाममा हाल साबिक दर्ता गरेकोले नगर ३५ को जग्गालाई गोठाटार गा.वि.स. को जग्गासँग गैरकानुनी तरिकाबाट भिडाई प्राविधिक तथा कानुनी रूपले अवैध कार्य गरेको हुँदा आयोगबाट छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भनी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति काठमाडौंले दिएको उजुरीको सम्बन्धमा साबिक २०२१ सालको नापीमा व्यक्ति विशेषका नाममा नापनक्सा भई पुर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा पुनः नापी हुँदा उक्त जग्गामा खोला बगिरहेकाले खोला कायम भई नापनक्सा भएकोमा पछि खोलाले बहाव परिवर्तन गरेपछि मालपोत कार्यालयले निवेदन कारबाहीको क्रममा नापी विभागसँग पत्राचार गर्दा नापी विभागले जग्गा नापजाँच नियमावली, २०५८ को नियम १६ को उपनियम (२) र (३) बमोजिम पुनः नापीमा हाल साबिक गर्न पत्राचार गरी नियमानुसार मालपोत कार्यालयले हाल साबिक गरिसकेपछि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा हाल साबिकबाट भएको उक्त दर्ता बदरका लागि निवेदन दिंदा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी मुलुकी ऐन अ.बं. को ८५ नं. र जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को प्रकरण ४४४ बमोजिम काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको निवेदन खारेज हुने ठहर गरिसकेपछि सो विषयका विरुद्ध म्यादैभित्र पुनरावेदन समेत नगई यस आयोगमा नगर विकासले उजुरी निवेदन गरेको देखिन्छ । जसमा सुधा थापाले रोक्का फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिंदा मालपोत कार्यालयले रोक्का फुक्का गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६८।३।३१ मा निर्णय गरेपछि सो निर्णय विरुद्ध सुधा थापा अदालत प्रवेश गर्दा प्रतिउत्तर लगाउने क्रममा मात्र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण मुद्दासँग जोडिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् पुनरावेदन अदालत पाटनले सुधा थापाको पक्षमा मिति २०६९।३।६ मा फैसला गरेपछि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गरी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । अतः यस आयोग समक्ष उजुर गरेकै विषयमा अदालत प्रवेश गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२२. झापा जिल्ला जुरोपानी गा.वि.स.३ कित्ता नं. ८९४ जग्गा बिघा ०-६-० सागरी राजवंशीबाट खरिद गरी मिति २०५९।६।११ मा मिसिल नं. १८९ बाट हाल साबिक गराउँदा उक्त जग्गाको नयाँ कित्ता नं. ६८४ सिट नं. १७९-०५७९ क्षेत्रफल २०२३१.७८ वर्गमिटर कायम भएकोमा नापी कार्यालय झापाबाट कित्ता नं. ६८४ को जग्गालाई कित्ताकाट गरी कि.नं. ८७४ र ८७५ बनाई विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता समेत गरिदिएकोले निवेदकको नाममा दर्ता भएको कि.नं. ६८४ बाट कित्ताकाट गरी कायम भएका कित्ता नं.हरूलाई बदर

गरी कि.नं. ६८४ लाई यथावत कायम गरी पाउनका साथै एकाको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई कित्ताकाट गरी अर्काको नाममा दर्ता गरिदिने कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म संकलित कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक राधेश्यामवती राजवंशीले झापा जिल्ला अदालतमा दोहोरो हाल साबिक दुषित दर्ता बदर गरी हक कायम गरी पाउँ भनी मुद्दा दायर गरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको र सोही विषयमा आयोगमा समेत उजुरी दिएको देखिएकाले अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको हुँदा उक्त मुद्दा अदालतबाट अन्तिम किनारा भएका बखत जगाउने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२३. सुडानको डार्फरबाट ४ थान पुराना APCs प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म ल्याई रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको Formed Police Unit (FPU) का लागि आवश्यक पर्ने APCs बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा समेतका प्रतिवादीहरू उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले सोही मुद्दामा खरिद भएका बिग्रेका APCs ४ थान नेपाल ल्याउँदा लाग्ने थप खर्च प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि पुऱ्याएको हुँदा कारबाही गरी पाउँ भन्ने प्रस्तुत विषयको अनुसन्धान फाइल APCs खरिद सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि जगाउने गरी आयोगको मिति २०७०।१२।९ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२४. कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका-६, लेकसाइडमा अवस्थित जग्गाधनी मोहनबहादुर थापाकी छोरी, नवीन शमशेर राणाको श्रीमती चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा. १२ बस्ने शान्ता राणाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको साबिक कि.नं.२६८१ क्षेत्रफल ०-१४-१-० को जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीको मिलेमतोमा किर्ते कागजात खडा गरी बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा शान्ता राणाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कास्की जिल्ला, पोखरा उप-महानगरपालिका ६, लेकसाइडमा अवस्थित साबिक कि.नं.२६८१ क्षेत्रफल ०-१४-१-० को जग्गा निज जग्गाधनी विगत दुई दशकदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएको मौका पारी आफूलाई शान्ता राणा हुँ भनी चिनाउने नुवाकोट जिल्ला, ककनी गा.वि.स.१ बस्ने आशामाया लामाले मालपोत कार्यालय, कास्कीमा जग्गाधनी श्रेस्तामा नागरिकता नं. र फोटो टाँस गरी प्रतिलिपि लालपुर्जा पाउन निवेदन दिए पश्चात् सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट श्रेस्ता पुर्जामा नागरिकता नं. कायम गर्ने, फोटो टाँस गरिएको र मि.नं. २८७ मिति २०६८।६।५ को हालसाबिक निर्णय अनुसार साबिक कि.नं. २६८१ अद्यावधिक भई कि.नं. १६ कायम भएको देखिन्छ ।

हाल साबिक गरिसकेपछि निज आशामाया लामाले उक्त जग्गा मिति २०६८।६।५ मा र.नं. ३९५ (क) बाट रु.२१,६०,०००।- मा लिने बबिता कार्की र दिने शान्ता राणा भई राजीनामा लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । सो पछि निज बबिता कार्कीबाट सो कि.नं. को जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं.१२५ चन्द्रबहादुर गुरुङ र बाँकी कि.नं. १२६ निर्मल गौतमलाई राजीनामा पास गरी दिएको देखिन्छ ।

वास्तविक जग्गाधनी शान्ता राणाले आफ्नो जग्गा अर्कैले बिक्री गरिसकेको थाहा पाएपछि मिति २०६९।५।५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आशमाया लामा, बबिता कार्की लगायत विरुद्ध किर्ते गरी ठगी गरेको भन्ने विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा

जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेकोमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८ (क) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई शान्ता राणा भनिई चिनिने आशामाया लामा समेत २१ जनालाई विपक्षी बनाई कास्की जिल्ला अदालतमा किर्ते गरी ठगी मुद्दाको अभियोग पत्र दर्ता भई हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा अदालतको अन्तिम फैसला प्राप्त भएका बखत जगाउने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।१० को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२५. तेह्रथुम जिल्लाको छातेढुंगा गा.वि.स. अन्तर्गत पान्दशे भष्मे सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले रेञ्जपोष्ट, जिल्ला वन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको मिलेमतोमा विना इजाजत २२५ सल्लाका रूखको हुने २८,१२५ घनफिट काठको बिगो रु.११,२५,०००।- अवैध रूपमा कटानी चिरानी एवं निकासी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा उजुरी उपर प्रारम्भिक अनुसन्धान क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, धनकुटाबाट हुँदा पान्दशे भष्मे सल्लेरी सामुदायिक वनमा वार्षिक कटान अनुमतिभन्दा १६३ क्युफिट बढी काठ कटान गरिएको, कटान अनुमति नलिइएको, चलन चल्तीको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा काठ बिक्री गरिएको, विभिन्न संघसंस्थालाई काठ वितरण भएको, सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराई जथाभावी रूख फडानी गरी लाखौं मूल्य बराबरको वन विनास भएकोले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई वन ऐन, २०४९ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने र रेञ्जपोष्टका कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले निजामती सेवा ऐन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने व्यहोराको प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ ।

जिल्ला वन कार्यालयबाट यसै घटनामा अनुसन्धान गरी पान्दशे भष्मे सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नरप्रसाद शिवाकोटी समेतका व्यक्तिहरूले वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहाय (ञ) विपरीतको कसुर गरेकोले निजहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहाय (ण) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई जिल्ला वन कार्यालय तेह्रथुममा मिति २०६९।२।३ मा अभियोगपत्र दायर भएको पाइयो ।

आयोगमा उजुरी परेकै घटनाका विषयमा पुनः अनुसन्धान हुँदा थप प्रमाणबाट धेरै बिगो रकमको रूख कटानी चिरानी भएको खुल्न आएकोले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य समेतका नरप्रसाद शिवाकोटी, देवराज कन्दङ्गवा, रूपा कन्दङ्गवा, मोति कन्दङ्गवा, ओमबहादुर कन्दङ्गवा, सविता कन्दङ्गवा, हरिमाया कन्दङ्गवा, टीकादेवी कन्दङ्गवा, प्रेम शिवा, दुर्गा चापागाई, दुर्गा सिलवाल, यामनाथ मिश्र, चन्द्रकला खवास, धनपति चापागाई समेत विरुद्ध वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहाय (घ) विपरीत ३४२९ क्युफिट सल्ला रूख अवैध तवरले कटानी चिरानी गरी बिगो रु.३,७१,६००। जनही जरिवाना गरी बिगोको दोब्बर रु.६,८५,८००। जरिवाना र १ वर्ष कैद हुने कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को उपदफा (१) को देहाय (घ)(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई जिल्ला वन कार्यालय तेह्रथुमले मिति २०६९।६।५ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालत समक्ष अभियोगपत्र दायर गरेको देखियो ।

एकै घटनामा दोहोरो अभियोग दाबी भएको भनी प्रतिवादीहरूलाई मिति २०६९।६।१ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भए बमोजिम मिति २०६९।६।५ मा अभियोग दायर भएकाले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६९।८।१४ को जिल्ला वन कार्यालय तेह्रथुमको फैसलाबाट देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय तेह्रथुममा चलेको मुद्दा र तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा चलिरहेको उक्त मुद्दा एकै घटनाका विषयवस्तु हुन्, हाल तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा चलिरहेको उक्त मुद्दा कारबाहीमा रहेको भन्ने जिल्ला वन

कार्यालयको मिति २०७०।७।७ को पत्र र आयोगबाट बयान लिइएका आरोपीको बयान समेतबाट देखिन्छ ।

यस आयोगबाट हाल अनुसन्धान भएको उल्लिखित उजुरीको विषय र तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषय एवं घटना एउटै भएको, आरोपीहरू उनै व्यक्तिहरू भएको र उक्त मुद्दा हालसम्म फैसला भै नसकेको देखिएकाले उक्त मुद्दा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७०।१२।२४ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२६. मालपोत कार्यालय कास्की पोखरामा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेका जग्गाहरू सन्तोष पौडेल र मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा रोक्का फुकुवा पत्रहरू तयार गरी गराई खरिद बिक्री धितोबन्धक राखी विभिन्न बैंक/फाइनान्सबाट करोडौं रकम निकाली बैंक ठगी गरेको भन्ने व्यहोराको मिति २०६८।३।१७ मा नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बैंक ठगी, किर्ते गरेको मुद्दाको विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।४।१५ मा फैसला भै उक्त फैसला उपर पुनरावेदन अदालत पोखरामा मिति २०७०।८।११ मा पुनरावेदन भएकोमा उक्त मुद्दा हालसम्म फैसला भएको अवस्था नभई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रही प्रस्तुत मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा नै देखिँदा सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि जगाउने गरी आयोगको मिति २०७१।१।२६ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२७. वीरगन्ज उप म.न.पा. वडा नं. १९ साविक इनर्वाभाठा वडा नं. २ को कि.नं. ५३ ज.वि. ०-१९-० र कि.नं. ७४ ज.वि. ०-०-३ जग्गा चन्द्रेश्वर सिंह र रामचन्द्र सिंहको मिलेमतोमा भूमिसुधार कार्यालय पर्सामा अधिकार नपाएका व्यक्तिले कुत बुझी लिएको भरपाई पेश गरी सो को आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले बाँडफाँडको निर्णय गरी मालपोत, भूमिसुधार र जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा गौरक्षणीको जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाउँ भनी परेको उजुरीको सम्बन्धमा मिति २०६९।९।२६ मा भूमिसुधार कार्यालय पर्साले मोही सम्बन्धमा गरेको फैसला विरुद्ध श्री गौरक्षणी गौशाला पशुपालन सहकारी संस्था लि. वीरगन्जको तर्फबाट प्रमोदकुमार सिंहले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मिलापत्र बदर मुद्दा दायर गरी सो विषयमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति ०७०।५।१६ मा "सार्वजनिक स्वरूपको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने गरी गरेको मिलापत्र सदर रहन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरू बीच मोही बाँडफाँड दाखिल खारेज हुने गरी भएको मिति ०६४।४।१५ को मिलापत्र बदर गर्दै सोही मिलापत्रलाई बदर नहुने गरी भूमिसुधार कार्यालय पर्साले मिति २०६९।९।२६ मा गरेको निर्णय पनि बदर हुन्छ" भनी फैसला गरेको व्यहोराको विषयमा पुनरावेदन अदालतसँग जानकारी माग गर्दा सो अदालतबाट सो सँग सम्बन्धित ५ थान मिसिलहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पठाएको भनी पत्र प्राप्त भएपछि सोही व्यहोरा खुलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग पत्राचार गर्दा प्रस्तुत विषय दे.पु.नं. ०७०-CI-०६३४ बाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिसकेको देखिएकाले उल्लेखित विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला प्राप्त भएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२८. खोटाङ जिल्ला बोपुंग गा.वि.स. अन्तर्गतको श्री सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयमा राहत दरबन्दीको शिक्षक पदमा नक्कली अनुमतिपत्र पेश गरी शिक्षक दीपेन्द्रकुमार राईलाई

नियुक्ति गरेको भन्ने सम्बन्धमा सिंहदेवी मा.वि. का राहत दरबन्दीका शिक्षक दीपेन्द्रकुमार राई समेत उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले सरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते सम्बन्धी मुद्दा भोजपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा प्रतिवादी शिक्षक दीपेन्द्रकुमार राईलाई ६ महिना कैद र रु.१०००।- जरिवानासमेत गर्ने भनी मिति २०६९।१०।१९ गतेको भोजपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भई उक्त फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादी दीपेन्द्र कुमार राईको पुनरावेदन अदालत, धनकुटामा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको देखिंदा उक्त मुद्दा अन्तिम फैसला भएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।२।७ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

२९. २५ वर्षअगाडि मृत्यु भएको महेशपुर-६ कि मोतीसरिन अतिथिनको नामको ३२ कठ्ठा जग्गा नक्कली कागजात र व्यक्ति खडा गरी मालपोत कार्यालय बाराका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा नामसारी गरे गराएको भन्ने सम्बन्धमा बारा जिल्ला दोहरी गा.वि.स. ५ कि.नं. १६४, २०० र ३९३ को जग्गा किर्ते गरी हाफिज मियाले मालपोत कार्यालय बाराबाट मिति २०५९।२।२८ मा आफ्नो नाममा राजीनामा पारित गराई लिएको सम्बन्धमा बारा जिल्ला अदालतमा हाफिज मिया समेतका विरुद्धमा मिति २०६९।५।१ मा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको अभियोग पत्र दर्ता भएकोमा सोही अभियोगमा उपरोक्त कि.नं. १६४, २०० र ३९३ का जग्गाहरू साविक जग्गाधनीको नाममा यथावत कायम गरी मृतक मोतीसरिन अतिथिनको हकवालाको नाममा दा.खा. नामसारी हुनका लागि थप अभियोग दाबी लिई दायर भएको उक्त अभियोग बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भनी बारा जिल्ला अदालतबाट पत्र प्राप्त भएकोले उक्त उजुरीको विषयमा थप अनुसन्धान तहकिकात गरिरहनु नपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी आयोगको मिति २०७१।३।१२ को निर्णयानुसार मुल्तबीमा राखिएको ।

परिच्छेद- १५
आयोगका अन्य गतिविधि

(क) अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागिता :

१. जनवादी गणतन्त्र चीनको Ministry of Supervision of China का महामहिम मन्त्री Huang Shuxian को निमन्त्रणामा २५ अक्टोबरदेखि २ नोभेम्बर, २०१३ सम्म माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा आयोगको एक प्रतिनिधिमण्डलले चीनको अवलोकन भ्रमण गऱ्यो ।

भ्रमणका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले Ministry of Supervision of China का महामहिम मन्त्री Huang Shuxian सँग भेटवार्ता गरेको थियो । सो भेटघाटमा चिनियाँ पक्षबाट उपमन्त्री Hao Mingjin र मन्त्रालयका निर्देशकद्वय Sheng Qiuwen र Shao Shuwang सहितका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

भेटवार्तामा महामहिम मन्त्रीले जनवादी गणतन्त्र चीनको Ministry of Supervision of China का गतिविधि बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता माननीय प्रमुख आयुक्तले नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक दायित्व र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न आयोगले खेलेको भूमिका बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । भेटघाटका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगका सम्भावना बारे पनि छलफल भएको थियो ।

२. माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा आयोगको एक प्रतिनिधिमण्डलले २०७१ वैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म मलेसिया र थाइल्यान्डको सद्भावना भ्रमण गऱ्यो । सो प्रतिनिधिमण्डलमा आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराई समेतको सहभागिता रहेको थियो । भ्रमणका क्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले Malaysian Anti-Corruption Commission–MAC का प्रमुख आयुक्त एवं उच्च पदाधिकारी र National Anti-Corruption Commission थाइल्यान्डका President एवं उच्च पदाधिकारीहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विषय, आपसी सहयोग र सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । भ्रमणकै क्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले Malaysian Anti-Corruption Academy-MACA द्वारा सञ्चालित Corruption and Financial Investigation, Methodology Training Workshop को समापन समारोहको प्रमुख आतिथ्यता समेत गर्नुभएको थियो ।

३. माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक प्रतिनिधिमण्डलले २०७१ असार २८ गतेदेखि श्रावण ५ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको सद्भावना भ्रमण गरेको छ । अष्ट्रेलियास्थित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बद्ध निकायहरूको निमन्त्रणमा भएको उक्त भ्रमणका अवसरमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले त्यहाँका न्यायमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुका साथै Australian Commission for Law Enforcement Integrity / Independent Commission Against Corruption का प्रमुखहरूसँग समेत भेटघाट तथा छलफल गर्नुभएको थियो । भेटघाटका क्रममा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासनका दिशामा आ-आफ्नो मुलुकको अनुभव आदन प्रदान गर्नुका साथै सो क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विचार विमर्श गर्नुभएको थियो ।

४. माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बरालले २३-२५ जुलाई, २०१३ मा Dili, Timor-Leste मा सम्पन्न 12th Regional Seminar and 18th Steering Group Meeting of ADB/OECD मा

आयोगको तर्फबाट सहभागिता जनाउनुभयो । ३२ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार विरुद्धको निकायलाई कसरी बलियो बनाउने र सूचनादाताको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।

५. नोभेम्बर २५-२९, २०१३ मा पनामामा भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको पाँचौं सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यका रूपमा आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले सहभागिता जनाउनुभयो । उक्त सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका लगायत १३९ पक्ष राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्येक २ वर्षमा हुने सम्मेलनमा महासन्धि कार्यान्वयन गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै त्यस सम्बन्धमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरू सामना गर्न सम्भाव्य उपायहरूको खोजी तथा पहिचान गर्ने गरिन्छ ।

६. आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले यूएनडीपी/यूएयनओडीसीको सहयोगमा २०७१ जेठ २८-२९ सम्म थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित Regional Dialogue on Accelerating Human Development in Asia Pacific: Enhancing Anti-Corruption Interventions at the Local Level विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । सो कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले स्थानीयस्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सेसनको पेनलिस्टको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस सम्बन्धमा गरेका प्रयासहरूबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा कर्मचारीहरूको सहभागिता :

१. बंगलादेशको राजधानी ढाकामा August 26-28, 2013 सम्म संचालन भएको "South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Judicial Programme on Money Laundering and Terrorist Financing" विषयक कार्यक्रममा आयोगका सह-सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौड्यालको सहभागिता रहेको,

२. सिंगापुर सरकारद्वारा ११ देखि १८ सेप्टेम्बर २०१३ सम्म सिंगापुरमा संचालन भएको Singapore's Anti-corruption Strategy विषयक तालिममा आयोगका उपसचिव केशवप्रसाद घिमिरेको सहभागिता रहेको,

३. Multilateral Training Program अन्तर्गत चाइनाको बेइजिङमा ११ देखि ३१ अक्टोबर २०१३ सम्म संचालन भएको Seminar on Household Applience Intelligentization for Developing Countries विषयक सेमिनारमा आयोगका शाखा अधिकृत रामगोपाल श्रेष्ठको सहभागिता रहेको,

४. UNDP, UNODC र मलेसियन सरकारको संयुक्त आयोजनामा २१ देखि २३ अक्टोबर २०१३ सम्म क्वालालाम्पुरमा संपन्न भएको Asia Regional Meeting on Anti-Corruption Strategies विषयक बैठकमा आयोगका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र सि.डि.ई. गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले भाग लिनुभएको,

५. Korea International Coooperation Agency (KOICA) को आयोजनामा २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर २०१३ सम्म दक्षिण कोरियामा भएको Economic Development Strategy for High Level Officials in Nepal विषयक अध्ययन भ्रमण कार्यक्रममा आयोगका सि.डि.ई. मिथिला श्रेष्ठले भाग लिनुभएको,

६. LNJN National Institute of Criminology & Forensic Science, New Delhi भारतमा मिति २०७० मंसिर १७ देखि २०७० मंसिर २८ सम्म संचालन भएको Course on Criminology and Forensic Science विषयक तालिममा आयोगका प्र.ना.उ. सिद्धिविक्रम शाहको सहभागिता रहेको,

७. Anti Corruption Sub-Directorate (ACO) ICPO- INTERPOL Secretariat General, France को पत्रानुसार 10-14 February, 2014 मा भएको 7th INTERPOL Global Program on Anti-corruption, financial crime and asset recoverey सम्बन्धी भारतमा सम्पन्न तालिम कार्यक्रममा आयोगका उ.न्या. कृष्णमोहन कोइराला, उ.स. शम्भु कार्की, उ.स. नारायणराज तिमिल्सिना, प्र.नि. बद्रीकुमार पौडेल, शा.अ. चपला पोखरेल समेत पाँच जनाको सहभागिता रहेको,

८. March 31 देखि April 11, 2014 सम्म इटालीमा भएको 2nd Course on Gender Protection (GPO2) विषयक तालिम कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामीले भाग लिनुभएको,

९. संयुक्त राज्य अमेरिकाको Honolulu HawalI मा १० अप्रिलदेखि १६ मे २०१४ सम्म संचालन भएको Advanced Security Co-operation Course मा सहसचिव चिरन्जीवी खनालको सहभागिता रहेको,

१०. आयोगको अनुरोधमा मलेसियाको Malaysian Anti-Corruption Academy (MACA), ले १६-२३ अप्रिल, २०१४ सम्म आयोगमा कार्यरत विभिन्न तहका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो । Corrutpion and Financial Investigation Methodology Training Workshop विषयक उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका २६ जना अधिकृतहरूले भाग लिएका,

११. सिंगापुर सरकारद्वारा सिंगापुरमा 23 देखि 27 June, 2014 सम्म आयोजित Singapore's Anti-Corruption Strategy विषयक तालिममा आयोगका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलाको सहभागिता रहेको,

१२. June 19 देखि July 2, 2014 सम्म चीन सरकारको Bilateral Training Program for Nepal अन्तर्गत चीनको बेइजिङमा संचालन भएको Seminar on Public Finance Management for Nepal विषयक तालिम कार्यक्रममा प्र.व.उ. योगेश्वर रोमखामी मगर र निर्देशक श्यामप्रसाद खनालको सहभागिता रहेको,

१३. थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा मिति २२-२७ जुन, २०१४ मा संचालन भएको Anti-Corruption Prevention Integration Strategy in Great Mekong Sub-resion विषयक सेमिनारमा आयोगका उप-न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी र प्रहरी निरीक्षक नारायण कुमार प्रधानले भाग लिनुभएको थियो ।

(ग) माननीय प्रमुख आयुक्तसँग दातृ निकाय/नियोग प्रमुखको भेटघाट

१. मिति २०७०।५।११ गते माननीय प्रमुख आयुक्तसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) नेपालका निर्देशक श्री शोको नोडा र उप-निर्देशक (कार्यक्रम) श्री योर्न सोरेनसनले भेटघाट गर्नुभयो । भेटघाटका अवसरमा आयोगको कार्यसम्पादन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट हुन सक्ने सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

२. मिति २०७०।५।२० गते माननीय प्रमुख आयुक्तसँग विश्व बैंक (World Bank) का लागि नेपालका Country Manager श्री ताशिन सैयदको टोलीले शिष्टाचार भेट गऱ्यो । सो अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्व बैंक बीचको सहकार्य तथा सम्भाव्य सहयोगका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

३. माननीय प्रमुख आयुक्तसँग एसियाली विकास बैंक (ADB) का नेपालका लागि निर्देशक श्री केनिचि योकोयामाले भेटघाट गर्नुभएको थियो । भेटघाटका अवसरमा एसियाली विकास बैंकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता अभिवृद्धि, मानवस्रोत विकास

लगायत सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचानका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नयाँ गति दिन यसको आधुनिकीकरण आवश्यक रहेकोले यसका लागि एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आयोग तत्पर रहेको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

४. मिति २०७०।५।३१ गते माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) को नेपालका लागि Governance Practice मिसन प्रतिनिधि Mr. Phil Matsheza को टोलीले भेटघाट गऱ्यो । भेटका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आवश्यकता विश्लेषण (Need Assessment) र सुधारका पक्षहरूमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख आयुक्तले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले हाल पुऱ्याइरहेको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा समेत भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धनको अभियानमा सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

५. मिति २०७०।१२।२१ गते माननीय प्रमुख आयुक्त माननीय लोक मान सिंह कार्कीसँग नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका महामहिम राजदूत रन्जित रेले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । उक्त भेटमा उहाँहरूबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपाल र मित्रराष्ट्र भारतमा रहेका विद्यमान व्यवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा भारतीय राजदूत रेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतीपूर्ण विषय तथा सुशासनको बाधक भएको भन्दै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा आयोगले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । राजदूत रेले आयोगको थप सुदृढीकरणका लागि आगामी दिनमा भारत सरकारका तर्फबाट नैतिक, भौतिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

(घ) अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा कार्यालय निरीक्षण

आयोगले भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक र निरोधात्मक कार्यका साथै प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई समेत उत्तिकै महत्व दिई विभिन्न अन्तरक्रिया, गोष्ठी, तालिम तथा सामुदायिक शिक्षा जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । यस सिलसिलामा आ.व.२०७०।७१ मा निम्नानुसार कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् :

१. मिति २०७०।४।२९ गते माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले आन्तरिक राजस्व विभागको निरीक्षण गरी विभाग तथा मातहत कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तले कर प्रणालीको विकास, समस्या र चुनौतीको विषयमा प्रकाश पार्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्राथमिकता र कार्यनीतिका विषयमा सहभागी कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराउनुभयो । निर्देशनका क्रममा उहाँले कर छलीलाई गम्भीर र जघन्य अपराधको संज्ञा दिनु हुँदै यस्तो राष्ट्रिय आर्थिक अपराधमा संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । माननीय प्रमुख आयुक्तले "जनताले रगत पसिना चुहाएर तिरेको राजस्व माथि खेलबाड गर्ने र कर छली जस्तो जघन्य अपराध गरेपछि पनि समाजमा आदर्शका कुरा गर्दै हिंड्ने जो कसैलाई कुनै पनि आवरणमा छुट दिन हुँदैन/पाइँदैन बरु तिनीहरूलाई उजागर गर्नुपर्दछ र यसबाट सामाजिक विकृति अन्त्यका निम्ति सुखद सन्देश प्रवाह हुन्छ" भन्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । करदाता र कर संकलकबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न र कर मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै वहाँले देशभरका कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहार समेत अख्तियारको निगरानीमा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । निर्णयहीनता र निर्णयमा ढिलाई गर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै प्रारूप भएकाले कर्मचारीहरूले उचित समयमा उचित निर्णय लिने इच्छा शक्ति देखाउन सक्नुपर्ने बताउनु हुँदै वहाँले

कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबल, नैतिकता र निष्ठाका साथ कार्य सम्पादन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

२. मिति २०७०।४।३१ गते विद्युत् वितरण प्रणाली ध्वस्त हुने खतरा विषयक प्रकाशित समाचार समेतलाई दृष्टिगत गरी माननीय प्रमुख आयुक्त र माननीय आयुक्तको उपस्थितिमा, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू सहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्यहरू एवं सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरू बीच आयोगमा व्यापक अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोग्नुपरेका समस्या, तिनका कारण एवं समाधानका विषयमा माननीय प्रमुख आयुक्तले प्राधिकरणमा विद्यमान व्यवस्थापकीय कमजोरी हटाउँदै लोभ, आश र त्रास नलिई विवेकपूर्ण ढंगबाट काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन र ऊर्जा संकटका कारण सिर्जित खतराबाट मुक्ति पाउन स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गचित्र सहित प्रस्तुत हुन समेत माननीय प्रमुख आयुक्तले निर्देशन दिनुभयो ।

यसैगरी माननीय प्रमुख आयुक्तले चमेलिया लगायतका ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन गरी ठोस प्रतिवेदन दिन र दोषी व्यक्तिहरू उपर कारबाही गर्न विद्युत् प्राधिकरण संचालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभयो । सो अवसरमा ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने कार्यमा पूरापूर केन्द्रित हुनुपर्ने र ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) को विषयमा समेत एउटा स्पष्ट नीति बन्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु हुँदै प्रमुख आयुक्तले जिम्मेवारी बहन नगर्ने, समयमा निर्णय नगर्ने तथा जिम्मेवारी पन्छाउने व्यक्तिहरू सधैं आयोगको दायराभित्र पर्ने कुरा समेत जानकारी गराउनुभयो ।

३. मिति २०७०।५।४ का दिन सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्ने खाद्य सामग्री जस्तो दूध, पानी, तेल, औषधी, बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्यको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । उक्त कार्यक्रममा उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका अतिरिक्त वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकहरू, कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं महानगरपालिका, कार्यक्रम निर्देशक कृषि विभागसहित विभिन्न पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । बैठकमा पदाधिकारीहरूले अनुगमनबाट प्राप्त भएका विवरणहरू प्रस्तुत गर्दै सेवाग्राहीको हकहितमा काम गर्न अनुगमनलाई थप चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

४. मिति २०७०।६।१० गते उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरू शैक्षिक परामर्शका नाउँमा संचालित विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट ठगिने गरेको भन्ने सम्बन्धमा ती निकायहरूको अनुगमन र गलत क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले माननीय आयुक्तको अध्यक्षतामा शिक्षा, अर्थ, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एवं सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा स्वदेश र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भाषा, शिक्षण, तालिम, पूर्व तयारी कक्षा तथा परामर्श सेवा र सो बापत विद्यार्थीहरूसँग लिने शुल्क तथा ती संस्थाहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा समेतलाई व्यवस्थित र सरलीकृत गर्न र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्न र तत्सम्बन्धी विषय आमरूपमा सम्प्रेषण गर्न समेत माननीय आयुक्तले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभयो ।

५. मिति २०७०।६।२१ गते पोखरा उपत्यकाका फेवाताल लगायत विभिन्न ताल तलैयाहरूको स्थलगत निरीक्षण एवं नक्सा दस्तावेजहरूको अध्ययनका लागि गठित कार्यटोलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल आयोजना गरिएको थियो । माननीय प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा माननीय आयुक्तको पनि उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रममा सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन तथा भू-संरक्षण र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू समेतको सहभागिता थियो ।

यस क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रकै गौरवका रूपमा रहेका तालतलैयाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु सबैको कर्तव्य भएकाले कार्ययोजना र प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले निरन्तर अनुगमन गरिरहने तर्फ जानकारी गराउनुभएको थियो ।

६. माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले मिति २०७०।१०।१५ गते कैलाली जिल्लाको धनगढीस्तिथ सेती अंचल अस्पताल र यातायात व्यवस्था कार्यालयको निरीक्षण गर्नुभयो । निरीक्षणको क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले सम्बन्धित कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन, भौतिक अवस्था, सेवाग्राहीहरूलाई प्रदान गरिने सेवाको स्तर एवं सो सँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरूको जानकारी लिनुभएको थियो । सोही क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले सेवाग्राहीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरूका समस्याबारे पनि जानकारी लिनुभएको थियो । साथै दुवै कार्यालयहरूलाई आफ्नो कार्यसम्पादन चुस्त र दुरुस्त तुल्याउँदै कार्यालयको सरसफाई र भौतिक संरचनाहरूको संरक्षणमा समेत ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।

७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो २३ औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा २०७० माघ २७ गते खुला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यो । आयोग परिसरमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले प्रथम रक्तदाता कर्मचारीलाई ''ब्लड संकलन ब्याग'' हस्तान्तरण गरी शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा आयोगमा कार्यरत निजामती, प्रहरी लगायत ११८ जना कर्मचारीहरूले रक्तदान गर्नुभएको थियो ।

स्थापना दिवसकै अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले एक अर्को कार्यक्रममा आयोगका तर्फबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव थापालाई ३५० (तीन सय पचास) थान कम्बल तथा लत्ता कपडाहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो । सो अवसरमा मानवीय सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा आफू र आयोग परिवार गौरवान्वित भएको बताउनु हुँदै माननीय प्रमुख आयुक्त कार्कीले हस्तान्तरित सामग्री लक्षित समूहसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निष्पक्ष र सेवामुखी कार्यको प्रशंसा गर्नु हुँदै वहाँले सोसाइटीका जनहितकारी कार्यप्रति आयोग सर्वदा सहयोगी रहने अभिमत समेत प्रकट गर्नुभयो ।

८. मिति २०७०।१०।२८ गते सम्पन्न आयोगको २३ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देश समृद्ध बनाउन शान्ति र लोकतन्त्र आवश्यक रहेकोले त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले हिमाली, पहाडी, तराई जो जहाँ बसे पनि हामी सबै नेपाली भएकाले मिलेर अगाडि बढ्न र देशलाई अगाडि बढाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै संविधानभित्र रहेर राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त एवं कार्यक्रमका सभापति लोक मान सिंह कार्कीले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक, आर्थिक विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा स्वीकार गरी न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब साढे दुई दशक पार गरेको जानकारी दिनु हुँदै पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रकृति जटिल बन्दै गएकोले आयोगको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आफूले थुप्रै चुनौतीहरू महसुस गरेको कुरा बताउँदै गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्य सम्पादनमार्फत जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने र आयोगको छविलाई उच्च बनाइराख्ने कुरा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

वहाँले आयोगसँगको नागरिक पहुँचलाई सहज बनाउने एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको संलग्नता र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रमा मात्र सीमित रहेको आयोगको संरचनालाई विस्तार गरी ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्नुका अतिरिक्त थप ५ वटा सम्पर्क कार्यालयहरू समेत संचालनमा आउने क्रममा रहेको जानकारी दिनुहुँदै स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सेवामुखी उद्देश्य विपरीत संचालित मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पछिल्ला दिनमा देखिएका अनियमितता र विकृतिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको कुरा समेत अवगत गराउनुभयो ।

त्यसैगरी वहाँले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमुक्त, शान्त र समुन्नत नेपालको भावी खाका कोर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नु हुने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउँदै आगामी संविधानमा आयोगलाई अझ सशक्त, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक ध्यान पुऱ्याउनु हुनेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तले सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्तरूप दिन सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय र सक्रियता, रहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू लगायत सबै अतिथिजनप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनुभयो ।

सोही अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्य पत्रकार एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका अभियन्ता, आयोगद्वारा आयोजित गीत प्रतियोगिताका विजयी एवं आयोगका कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार सहित कदरपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

यसअघि आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा बिहान ७:३० बजे माननीय प्रमुख आयुक्त, माननीय आयुक्त, आयोगका सचिव र उपस्थित अतिथिहरू सहित विद्यार्थी, प्रहरी ब्यान्ड बाजा र आयोगका कर्मचारीहरू समेतको समूहले भ्रष्टाचार विरुद्धका प्लेकार्ड, ब्यानर सहित रत्नपार्कको शान्तिबाटिकाबाट आयोगसम्म प्रभात फेरी गरेको थियो । सोही अवसरमा आयोगलाई आवश्यक विस्तारित भवनको माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले शिलान्यास पनि गर्नुभयो ।

९. मिति २०७० साल चैत्र ३० गते आइतबारका दिन सडक विभाग अन्तर्गत थानकोट-नौबीसे सडक खण्ड र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाद्वारा निर्माणाधीन सडकको विस्तार आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्की र आयोगका माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बरालको उपस्थितिमा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशक, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका योजना प्रमुख, डिभिजन सडक कार्यालय

भरतपुरका डिभिजन प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूले देहायका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो :-

(क) नौबीसे-नागढुंगा सडक खण्डको कंक्रिट ढलान गर्न बाँकी रहेको याक घर खण्डको ३७५ मिटर लम्बाइ सडक २०७१ साल वैशाख १५ गतेभित्र पूरा गरिसक्ने र अन्य बाँकी खण्ड २०७१ साल जेठ १५ गतेभित्र पूरा गरी सवारी साधनहरू सहज तरिकाले सुचारु गराउने,

(ख) काठमाडौं उपत्यकाको लाजिम्पाट-बूढानीलकण्ठ सडकको बाँकी खण्ड पिच गर्ने कार्य २०७१ साल वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र उपत्यकाभित्रका कुल ९० किलोमिटर सडकहरू २०७१ साल जेठ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सक्ने,

(ग) काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा अन्य निकायहरूमध्ये खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसंचार कम्पनी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले समेत २०७१ वैशाख मसान्तभित्र आ-आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने,

(घ) काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणबाट सडक विस्तारको लागि चिन्ह लगाइसकेका क्षेत्रका घर सडकहरू एक निश्चित समयभित्र भत्काउन लगाउने,

(ङ) काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तारका लागि सडक विस्तार र मुआब्जालाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट शीघ्र निकासा उपलब्ध गराउने ।

१०. माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले आफ्नो मलेसिया भ्रमणका क्रममा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारहरूका समस्या र परिस्थितिबारे प्राप्त जानकारीका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्न मिति २०७१ वैशाख २१ गतेका दिन आयोगमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । माननीय प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गृह, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं अन्तर्गत विभागका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । छलफलपछि देहाय अनुसार गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो ।

(क) मलेसियाको जेल तथा डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका तथा अन्यत्र अलपत्रमा परेका नेपाली कामदारहरूलाई राहत उपलब्ध गराई उद्धार गर्न एवं कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली कामदारहरूको शव नेपाल ल्याउने कार्यको लागि सहजीकरण गर्न मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट रु.२० लाख तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,

(ख) नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्य मुलुकहरूमा पनि नेपाली कामदारहरूको आवश्यक उद्धार गर्न एवं कामको सिलसिलामा मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पर्याप्त रकमको बन्दोबस्त गर्न तथा आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था नियमित रूपमा मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मार्फत वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई लेखी पठाउने,

(ग) वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली कामदारको छनौट भइसकेपछि भिसाको कारबाही गर्नु अगावै अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य दिलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

(घ) वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिमका लागि तालिम प्रदायक निकायहरूको सेवा विश्वसनीय, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने सम्बन्धमा विद्यमान अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्न एवं प्रभावकारी अनुगमनको लागि समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई लेखी पठाउने,

(ङ) वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा विद्यमान स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने,

(च) मलेसिया लगायतका उल्लेखनीय संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकका नेपाली राजदूतावासहरूको जनशक्ति अपर्याप्त रहेको भन्ने बुझिएकोले ती राजदूतावासहरूमा थप संख्यामा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउने तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएकोले उचित व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,

(छ) वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना भएकोले सो कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने आवश्यक व्यवस्थाका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,

(ज) वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कने नेपाली कामदारहरूलाई अध्यागमनको सरल प्रक्रिया अपनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने साथै भन्सार सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने क्रममा सरल प्रक्रिया अपनाउन र कुनै पनि किसिमबाट झन्झट वा निरुत्साहन हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

(ङ) क्षेत्रीयस्तरमा अन्तरक्रिया र अनुगमन निरीक्षण

१ माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले मिति २०७०।९।८ गतेका दिन भ्रष्टाचार निवारण विषयक आयोगको पहिलो क्षेत्रीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पोखरामा शुभारम्भ गर्नुभयो । दुई दिनसम्म संचालन भएको उक्त कार्यक्रममा आयोगका माननीय आयुक्त केशव प्रसाद बराल र आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईका अतिरिक्त, महाशाखा प्रमुखहरू, यूएनडीपीका प्रतिनिधि र क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखहरू समेतको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापनापछि भएका काम कारबाहीहरूको प्रस्तुति तथा विवेचना गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्त तथा माननीय आयुक्तबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढताका साथ अघि बढ्न सहभागीहरूलाई निर्देशन समेत भएको थियो ।

२. मिति २०७०।९।९ का दिन आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीबाट आयोगको पश्चिमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा माननीय आयुक्त र आयोगका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यालय उद्घाटनपछि माननीय प्रमुख आयुक्तको प्रमुख आतिथ्यता र आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा कास्की जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित संस्था, पत्रकार, शिक्षक, समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बरालले भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसले गर्छ, कुन क्षेत्रमा र कुन संजालमा हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट रहेको तर जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको कमी भएमा यसको परिणति हामीले नै भोग्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो । अपराधजन्य कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कसैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त

गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा माननीय आयुक्तले वस्तुगत सूचना दिई सहयोग गर्न नागरिक समाज, पत्रकार जगत र सर्वसाधारणलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । अन्तरक्रियाको क्रममा भएको खुला छलफलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय लगायतका प्रत्यक्षरूपमा जनसरोकार राख्ने विषयमा जनगुनासो अत्यधिक रहेको बताउँदै यो क्षेत्रमा आयोगले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले आफ्नो मन्तव्य राख्दै सहभागीहरूका जिज्ञासा समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले देश र जनताप्रति जिम्मेवार हामी बफादार भएको भए नागरिक समाजबाट यस किसिमको प्रतिक्रिया नआउने तर्क राख्नुभएको थियो । यसैगरी प्रमुख आयुक्तले आयोगका केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालयहरूले नागरिकहरूसँग सहकार्य गर्दै सुशासन, अनिर्णय र अनियमितता नियन्त्रणका लागि थप क्रियाशीलता देखाउने धारणा राख्दै अनुसन्धानका जटिलताले गर्दा पनि रातारात परिणाम दिन नसकिएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरूको प्रमुख दायित्व रहेको र जनताले न्याय पाएमात्र सुशासन कायम गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै माननीय प्रमुख आयुक्तले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई मापदण्ड बनाएर सजगतापूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

३. आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले मिति २०७० पौष २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाको एक समारोहका बीच औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यालय प्रमुख, पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू समेत सहभागी भएको उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माननीय प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई अनुगमन, अनुसन्धान एवं नियमन गर्ने र सबै क्षेत्रमा जवाफदेहिताको विकास गरी देश विकासमा टेवा पुऱ्याउने प्रयास स्वरूप आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सम्बोधनको क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले जसरी भए पनि धन आर्जन गर्न खोज्ने र कानुनलाई मिच्ने व्यक्ति नै ठूलो मानिने परिपाटीको अन्त गरी राजनीति र पैसाको आडमा काम हुने संस्कारलाई हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा माननीय प्रमुख आयुक्तले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सीमित व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सेवा र क्षेत्रमा विकृति पैदा गराएकाले त्यसको निराकरणका लागि जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न आयोग पछि नहट्ने तर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने कर्मचारी र सही नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई आयोगले सदैव सहयोग र संरक्षण गर्ने कुरा समेत बताउनुभयो ।

त्यसै अवसरमा नागरिक समाज तथा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माननीय प्रमुख आयुक्तले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्नुभएको थियो । माननीय प्रमुख आयुक्तले अख्तियारको गतिविधिमा निरन्तर पृष्ठपोषण गरिदिन र सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै कानुनको पालना नगर्ने व्यक्ति ठूलो हुने परिपाटी र संगठित दादागिरीको अन्त्य गर्नका लागि समाजबाटै पहल हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो । गलत प्रवृत्तिका व्यक्ति कोही कसैलाई सानो वा ठूलोको दर्जा नदिई समान हिसाबले कारबाही गर्ने र विधिको शासनका लागि सही नियतले गरेको कार्यको आयोग स्वयंले वकालत गर्ने विश्वास वहाँले दिलाउनुभयो । यस कार्यक्रममा आयोगका माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बराल तथा सचिव केशवप्रसाद भट्टराई समेतको उपस्थिति थियो ।

एक अलग्गै कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिदै अख्तियारको गन्तव्य र सार्वजनिक निकायको लक्ष्य अन्ततः

विकास र सुशासन भएकाले सबै तहमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा वहाँले अर्काको टाउकोमा जिम्मेवारी फालेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै सम्बन्धित सरकारी निकायले गर्ने अनुगमन र निर्देशनको काम अख्तियारले गर्नुपरेको बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने कार्यमा अख्तियार सचेत रहेकोले असल नियतले काम गर्न निर्देशन दिँदै वहाँले जनताको सेवा गर्न साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभावको कारण नदेखाउन एवं कार्यविधिमा स्पष्टता नभएको भए सबै मिलेर स्थानीय स्तरमा कार्यविधि बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

अन्तरक्रियाकै सिलसिलामा भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोको कारणले सरकारी जग्गा गैरकानुनी हिसाबले पटक पटक हक हस्तान्तरण भएको देखिने गरेकाले सरकारी जग्गा जोगाउनेतर्फ ठोस पहल गर्न र रोडा क्रसर उद्योगको नियमन एवं रोडा ढुंगाको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ठोस पहल गर्न माननीय प्रमुख आयुक्तले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

४. आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीबाट मिति २०७० पौष २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, धनकुटाको एक समारोहका बीच औपचारिक उद्घाटन भएको थियो । कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरू समेत सहभागी रहेको उक्त उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै माननीय प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक निकायको लक्ष्य अन्ततः विकास र सुशासन भएकोले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई अनुगमन, अनुसन्धान एवं नियमन गर्ने र सबै क्षेत्रमा जवाफदेहिताको विकास गरी देश विकासमा टेवा पुऱ्याउने प्रयास अनुसार आयोगले पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको तथ्य स्पष्ट पार्नुभयो ।

कागजमा सबै काम भएको देखिने तर यथार्थमा केही नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न आयोग सदैव तत्पर रहेको बताउँदै उहाँले त्यस कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन नै क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापना गरेको एवं जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू तोकिएको विधि अनुरूप प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य लिएर निगरानी एवं अनुगमनमा तीव्रता ल्याइएको कुरा बताउनुभयो । यसका लागि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायत समाजका सबै वर्ग र तप्कालाई आ-आफ्नो ठाउँबाट जागरुकता प्रकट गर्न समेत उहाँले आह्वान गर्नुभयो । विकास निर्माणका काम गर्ने इच्छा भए स्रोतले रोक्दैन भन्नुहुँदै उहाँले काम गर्नलाई साधन स्रोत र जनशक्तिको अभावको कारण नदेखाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । जसरी भए पनि सम्पत्ति कमाउने र कानुन मिच्ने व्यक्ति ठूलो ठानिने परिपाटी एवं पैसा र राजनीतिक आडमा मात्र काम हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि आयोग अब चुप लागेर बस्दैन भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध कठोर कदम चाल्न आयोग पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले अरुण जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भए पूर्वाञ्चल क्षेत्रको विकास कायकल्प हुने थियो भन्नुहुँदै सन् १९७५ देखि चर्चामा आएको यो आयोजनाको २ वर्षयता PDA समेत हुन नसक्नु असक्षमताको पराकाष्टा हो भन्नुभयो । मुलुकमा विद्यमान लोडसेडिङको अन्त्यका लागि अरुण आयोजनाको सफलता महत्वपूर्ण साबित हुन सक्ने बताउनुहुँदै उहाँले यो आयोजनाका बाधक पक्षलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान र निगरानी गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अरुण र यस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुऱ्याउने सबै पक्ष अख्तियारको कारबाहीको दायरामा आउने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो ।

आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने र सही नियतले काम गर्ने कर्मचारीले अख्तियारसँग डराउन नपर्ने बताउनु हुँदै उहाँले त्यस्ता कर्मचारीका हकमा आयोग सदैव सहयोगी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी उद्घाटन समारोहका बीच नागरिक समाज तथा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माननीय प्रमुख आयुक्तले सोधिएका विविध प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा आयोगका माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बराल तथा सचिव केशवप्रसाद भट्टराई समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैबीच एक छुट्टै कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले धनकुटास्थित कार्यालय प्रमुख नागरिक, समाज एवं पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका सेवा प्रदायक निकायहरूमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु हुँदै सुशासन र विधिको शासन स्थापनाका लागि आयोग सक्रिय रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियारको गन्तव्य र सार्वजनिक निकायको लक्ष्य अन्ततः विकास र सुशासन भएकाले सबै तह र निकायले समवन्यात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै अर्काको टाउकोमा जिम्मेवारी फालेर समस्याको समाधान नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मुलुकमा एकातर्फ लोड सेडिङको भयावह अवस्था रहेको र अर्कातर्फ सीमित व्यक्तिहरूले खोला झोलामा राख्ने प्रवृत्ति अपनाइरहेको तथ्य औंल्याउनु हुँदै उहाँले यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अन्त्यका निम्ति आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । सो क्रममा वहाँले अरुण जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा उठेका विविध जिज्ञासाको समेत जवाफ दिनुभएको थियो ।

स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा उपभोक्ता सहित सबै निकायहरूका बीच समन्वय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै उहाँले समन्वयात्मक ढंगबाट हुने त्यस्ता कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सम्भावना समेत कम हुने र पारदर्शिता कायम रहने बताउनुभयो ।

५. मिति २०७० साल पुस २६ गतेकै दिन माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले इटहरी स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत सम्पर्क कार्यालयको एक समारोह बीच औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै उहाँले आयोगले काम गर्ने प्रमुख आधार भनेको पत्रकार एवं नागरिक समाजले दिएको वस्तुनिष्ठ सूचना र जानकारी भएको कुरा स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरेको छैन भने हामीहरूलाई पनि निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीहरू समेतको परख गरिदिनु हुन र त्यसमा जागरुक हुन अनुरोध गर्दै उहाँले आयोगको कामलाई सूक्ष्म अवलोकन गरी त्यसमा देखिएका कमी कमजोरी औंल्याइदिन आग्रह गर्नुभयो । आफूले बोलेका कुराप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेकोले कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दै उहाँले नेपाल सरकारसमेतले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेकोले आयोग आफ्नो क्रियाशीलतामा विचलित नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

विभिन्न सरकारी निकाय, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन लगायत सबै निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुहुँदै उहाँले आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय मार्फत आयोगले अनुगमन गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । साथै आयोगको प्रभावकारिता केन्द्रीकृत कार्यालयबाट मात्रै भन्दा पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरू समेतबाट कार्यसम्पादन गर्दा थप उपलब्धिमूलक हुन सक्ने भएकाले सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको तथ्यमाथि पनि प्रमुख आयुक्तले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

६. मिति २०७० साल माघ १२ मा माननीय प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको उपस्थितिमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रस्थित कार्यालय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले सुर्खेत जिल्लास्थित क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुखहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूले निभाउनुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा निर्देशन दिनुभएको थियो ।

७. मिति २०७१।३।१५ गते माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले बर्दिबास, महोत्तरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयको एक समारोहका बीच औपचारिक उद्घाटन तथा निरीक्षण गर्नुभयो ।

उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माननीय प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरी सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चितता गर्न उक्त सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा हुने गरेको निर्णयगत ढिलाइ, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूका विरुद्ध अधिकतम सूचना तथा उजुरीहरू प्राप्त हुने वातावरण सृजना गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा थप बल पुऱ्याउन आयोगका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । साथै वहाँले स्थानीयस्तरमै सहज तरिकाले आफ्ना गुनासा र पिरमर्का राख्ने र उजुरी दिने वातावरणको सृजना गर्न र गाम्भीर्यता हेरी आवश्यक अनुसन्धानात्मक कारबाहीलाई चुस्त बनाई सम्पर्क कार्यालयको विशिष्ट पहिचान कायम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

श्वेतपोषी अपराधको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूत गराउन सार्वजनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह गर्दा विधिको पालना गरे नगरेको र सरकारले जनता र विकासका निम्ति छुट्टाएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च भए नभएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भाव्य जोखिमका क्षेत्र र निकायहरू केन्द्रित रही कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्बोधनका क्रममा सार्वजनिक निकायहरूमा अनुशासनहीनता, अनिर्णयको अवस्था र जिम्मेवारी पन्छाउने कार्यलाई नजिकबाट नियाल्न र सुशासन प्रबर्द्धनमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।

आयोगका सचिव, सह-सचिवहरू, उच्च प्रहरी अधिकृतहरू तथा धनुषा एवं महोत्तरी जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, नागरिक समाज एवं पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा समसामयिक विषयहरूमा अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो । अन्तरक्रियाका क्रममा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै विधिको शासन कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नमा कुनै किसिमको सम्झौता नहुने कुरा दोहोऱ्याउँदै प्रमुख आयुक्त कार्कीले अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा तत्काल सूचना वा उजुरी दिन आम सर्वसाधारणसँग अपिल समेत गर्नुभएको थियो ।

८. मिति २०७१।३।१७ गते माननीय प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले क्षेत्रीयस्तरमा रहेका जनगुनासा एवं उजुरीहरूलाई छिटोछरितो रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको निरीक्षण भ्रमण गरी कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो । सो अवसरमा प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रमावकारी अनुगमन गरी सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा हुने गरेका निर्णयगत ढिलाइ, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूका विरुद्ध अधिकाधिक सूचना तथा उजुरीहरू प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई उजुरीहरू उपर शीघ्र छानबिन अनुसन्धान गर्ने परिपाटीको विकास गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

निर्देशनकै क्रममा माननीय प्रमुख आयुक्तले मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा आर्थिक एवं पर्यटकीय गतिविधिका दृष्टिकोणबाट समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको परिप्रेक्षमा यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यको प्रभावले मुलुकको समग्र विकासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा उच्च मनोबल र हौसलाका साथ काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

९. माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बरालले मिति २०७०।६।१५ मा आयोगको सुदूर-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय दिपायल र मिति २०७०।६।१६ मा आयोगको मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा माननीय आयुक्तको प्रमुख आतिथ्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रहरू सम्पन्न भएका थिए ।

(च) तालिम

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा सरुवा भई आउने अधिकृत एवं सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई २०६१ सालदेखि नै आयोगको कार्य प्रक्रियाको बारेमा आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस क्रममा आ.व.२०७०।७१ मा आयोगको केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा समेत गरी अधिकृतहरूका लागि ४ र सहायक कर्मचारीहरूका लागि २ वटा गरी जम्मा ६ वटा अनुसन्धान सम्बन्धी आधारभूत तालिम सम्पन्न गरिएको छ । त्यसैगरी गैरकानुनी र अभियोग लेखनसीपका लागि ४ वटा तालिम संचालन गरिएको छ ।

२. आयोगमा कार्यरत अधिकृत एवं सहायकस्तरका ४० जना कर्मचारीहरूलाई Unicode सम्बन्धी १ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

३. मिति २०७० फागुन २२ र २३ गते आयोगको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान एवं तहकिकात सम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम संचालन गरियो ।

४. मिति २०७० फागुन २४ र २५ गते आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत इटहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान एवं तहकिकात समबन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम संचालन गरियो ।

५. UNDP Prepere Project अन्तर्गत आयोगका अधिकृतस्तरीय कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने अभिप्रायले भूमि सम्बन्धी, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी र बैंकिङ सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको थियो, जसमा जम्मा ७५ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।

(छ) कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल

आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूबाट विविध विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने र त्यसउपर छलफल गर्ने गराउने गरिएको छ ।

(ज) सदाचार रेडियो कार्यक्रम

भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना जगाउने एवं आयोगका गतिविधिहरू आम जनसमुदाय समक्ष पुऱ्याउने उद्देश्यले आ.व. २०६१।६२ देखि प्रत्येक हप्ता रेडियो नेपालबाट १५ मिनेट सदाचार रेडियो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ । आ.व. २०६४।६५ देखि आयोगकै जनशक्तिबाट प्रसारण गरिँदै आएको यो कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा पनि निरन्तरता पायो । यस कार्यक्रममा आयोगका गतिविधि, समाचार लगायत भ्रष्टाचार

विरुद्धका सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यो कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म पुऱ्याउन विभिन्न एफ.एम. रेडियोद्वारा समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

(झ) सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम

आयोगले आ.व. २०६४।६५ देखि भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रमका रूपमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा निम्नानुसार कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् :

१. मिति २०७० कार्तिक १८ देखि २३ गतेसम्म नवलपरासीका जनता सरस्वती, नेपाल लोक सेवा र नवजीवन उच्च मा.वि. तथा चितवन जिल्लाको दुर्गा उच्च मा.वि.मा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो, जसमा ५६२ जनाको सहभागिता थियो।

२. मिति २०७० फागुन २४ गतेदेखि फागुन २८ गतेसम्म कैलालीको धनगढी र कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा गा.वि.स. सचिव एवं जिल्लास्थित प्रधानाध्यापकहरूका लागि सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरियो जसमा ५२ जनाको सहभागिता थियो।

३. मिति २०७० फागुन २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म धनकुटा तथा सुनसरी जिल्लाका गा.वि.स.सचिव एवं जिल्लास्थित प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टाछुट्टै सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा १६४ जनाको सहभागिता भएको थियो

(ञ) सूचना संकलन इकाइ (Intelligence Unit) को व्यवस्था

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र परीक्षण गरी अनुसन्धान कार्यलाई भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले आयोगमा सूचना संकलन इकाइ (Intelligence Unit) क्रियाशील छ। उक्त इकाइले गोप्य सूचना संकलन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी राख्ने, कार्यपद्धतिको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य लगायत आयोगसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न विषयको गोप्य सूचना संकलन गर्दै आएको छ।

(ट) आयोगको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको व्यवस्था

आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्न इमेल, टोल फ्रि नम्बर र प्रेस विज्ञप्तिका साथै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई समेत प्रयोगमा ल्याएको छ। आयोगको *Facebook page: www.facebook.com/ciaanepal* रहेको छ।

(ठ) आयोगको रणनीतिक गन्तव्य

"भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउने" दीर्घकालीन गन्तव्य सहित आयोगले आफ्नो ६ वर्षे रणनीति तयार गरेको छ। यस अन्तर्गत तीनवटा मुख्य रणनीति र तीनवटा सहयोगी रणनीतिहरू पहिचान गरी तिनका माध्यमबाट आयोगले उल्लिखित गन्तव्यमा पुग्ने प्रयत्न गरेको छ। आयोगले Strengthening Enforcement, Corruption Prevention / Publice Awareness and Education जस्ता क्रियाकलापहरूलाई मुख्य रणनीतिको रूपमा प्रस्ताव गर्दै Capacity Development, Coordination and Collaboration/Building International Linkages थप तीनवटा सहयोगी रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी रणनीतिहरूका माध्यमबाट आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त राज्य निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउने आफ्नो दीर्घकालीन गन्तव्य किटान गरेको हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई परिणाममुखी, व्यवस्थित र दिगो तुल्याउन अल्पकालीन रणनीतिका साथै दीर्घकालीन रणनीति पनि आवश्यक हुन्छ। केही हदसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू सामाजिक मूल्य मान्यता, शैक्षिक पृष्ठभूमि र व्यक्तिको सोच (Attitude) जस्ता विषयले निर्धारण गर्ने हुँदा ती कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउन दीर्घकालीन दृष्टिकोणका

साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, दिगो र भरपर्दो बनाउन पनि आयोगको दीर्घकालीन रणनीति अत्यावश्यक छ । यही मान्यताबाट निर्देशित भई आयोगले यूनएनडीपीसँगको सहकार्यमा २०१४-२०१९ सम्मको ६ वर्षे दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउने परिकल्पनाका साथ तर्जुमा गरिएको रणनीतिपत्रले तीनवटा मुख्य रणनीति र तीनवटा सहयोगी रणनीति पहिचान गरेको छ । यसमा आयोगको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न संस्थागत र मानवीय क्षमता विकासका अतिरिक्त भ्रष्टाचार विरुद्धको वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

(ङ) भिडियो कन्फ्रेन्स तथा सीसीटीभीको प्रयोग

आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन यूनएनडीपीको सहयोगमा भिडियो कन्फ्रेन्स तथा सीसीटीभी जडान गर्ने कार्य भएको छ । यस अन्तर्गत आयोग परिसरमा ३६ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् भने त्यसको निरीक्षण, रेखदेख लगायत व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै सर्भरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै आयोगका पाँचवटै विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा भिडियो कन्फ्रेन्स प्रणाली जडान भई सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट आयोग र क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूकै बीच पनि संवाद गर्ने, निर्देशन लिनेदिने वा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध भएको छ ।

(ढ) अनुगमन समितिको व्यवस्था :

आयोगबाट भएका निर्णय, निर्देशनहरूको कार्यान्वयन तथा विभिन्न निकायबाट गरिने वा गरिएका सेवा प्रवाहहरूको अनुगमन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि आयोगको निर्णयानुसार माननीय आयुक्त केशवप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा आयोगको कामलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन र समयमै तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने समेत कार्यका लागि अनुगमन विशेषज्ञको व्यवस्था गरी त्यस मातहत सम्बन्धित कर्मचारीहरू सहितको अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न गरेका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू निम्न बमोजिम छन् :

१. वैदेशिक रोजगार विभागमा कर्मचारीहरूको अभाव देखाई सेवाग्राहीलाई सामान्य काममा पनि घन्टौं कुराउने, कर्मचारीहरूबाट अनावश्यक दुःख दिने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीका कारण देखाई सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रदान नगरेको भन्ने गुनासा र सूचनाहरू सार्वजनिक भएको प्रति ध्यानाकर्षण भई वैदेशिक रोजगार विभागमा आवश्यक कर्मचारी अविलम्ब पूर्ति गरी विभागको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई लेखी पठाइयो,

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगको कारबाहीलाई तीव्र बनाएपछि अध्यागमन विभागमा कर्मचारीहरूको अभाव देखाई सेवाग्राहीलाई घन्टौं कुराउने र अनावश्यक दुःख एवं हैरानी दिने गरिएको भन्ने सूचना सम्प्रेष भएको सन्दर्भमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी अविलम्ब पूर्ति गरी सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले नियमित रूपमा चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयका सचिव र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराइयो,

३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफरमर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आयोगबाट भइरहेको छानबिनको कारण देखाई प्राधिकरण व्यवस्थापन तथा

कार्यान्वयन तहको काम कारबाहीमा सुस्तता आएको, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी नलिई पन्छिने गरेको र सजिलै गर्न सकिने कामहरू समेत सम्पादन नभएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न गर्ने, नियमित विद्युत् प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक एवं अन्य कारबाहीहरूमा कुनै पनि कमीकमजोरी हुन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराइयो,

४. ट्याक्सी व्यवसायीहरूले मिटर बिगारी बढी भाडा असुल गर्ने, मिटरमा ट्याक्सी नचलाई मनलागी रकम असुल गर्ने तथा निश्चित स्थान र समयपछि सेवा दिन इन्कार गर्ने जस्ता कार्यले सेवाग्राहीहरूले दुःख पाइरहेको भन्ने उजुरी एवं गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न गराउन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ,

५. अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकी वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको भन्ने गुनासाहरूको सम्बन्धमा स्वास्थ्य, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका, उपनगरपालिका, नगरपालिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहायता केन्द्र, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र प्रसूति गृह लगायतका पदाधिकारीहरूलाई आयोगमा बोलाई अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि थप क्रियाशील हुन निर्देशन दिइयो । साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिदिन मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई लेखी पठाउने र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय अनुगमन कार्यदल गठन गरी अस्पतालजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरी/गराई आयोगलाई समेत जानकारी गराउन लेखी पठाइएको थियो,

६. देशका महत्वपूर्ण सडक मार्गहरूमा अत्यधिक भार वहन क्षमता भएका सवारी साधनहरू चलाउनाले सडकको टिकाउपन शीघ्र क्षयीकरण भई सडक निर्माणमा भएको राज्यको ठूलो लगानी व्यर्थ हुन जानुका साथै यात्रुहरूलाई समेत सास्ती हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न माननीय प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी देहाय बमोजिमको कार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको थियो :-

(क) यातायात व्यवस्था विभागले २०७० साल पौष २ गतेदेखि बढी भार वहन क्षमता बोकेका सवारी साधनहरूको अनुगमन कार्यको सुरुवात गरी एक महिनाभित्रमा नतिजा देखाउने गरी कार्य संचालन गर्ने,

(ख) सडक विभागबाट इटहरी, पथलैया, बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, रामनगर, नौबीसे, नागढुंगा र धुलिखेल समेतका स्थानमा सवारी साधनहरूको भार वहन क्षमता मापन गर्ने तौल मेसिन तत्काल राख्ने । उक्त मेसिन संचालनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू अनिवार्य रूपमा खटाई संचालन गर्ने,

(ग) बढी भार वहन गर्ने सवारी साधनहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नुका साथै यातायात व्यवस्था विभाग र

अन्तर्गत कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, तीनवटै सुरक्षा निकाय, पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल निर्देशन दिने,

(घ) विभिन्न भन्सार नाकाहरूबाट मालसामान आयात हुँदा बढी भार वहन क्षमता भएका सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याएको पाइएमा भन्सार विन्दुबाटै त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने,

(ङ) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आफू मातहतको सडक विभागलाई बिग्रेका सडकहरू तत्काल मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्न र यातायात व्यवस्था विभागलाई उल्लेखित कार्यको अनुगमन तत्काल सुरु गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिने,

(च) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी दिनमा सडकको निश्चित मापदण्ड तयार गरी सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्दा नै स्पेसिफिकेसनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्ने,

(छ) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी साधनसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र छलफल गरी बढी भार वहन क्षमता भएका सवारी साधन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सुसूचित हुने खालको सूचना जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुऱ्याउने गरी तरकारी, फलफूल, दूधजन्य पदार्थ, माछा, मासु जस्ता कृषि एवं खाद्यजन्य वस्तुमा व्यापक रूपमा विषादी एवं अखाद्य पदार्थ प्रयोग हुने गरेको सम्बन्धमा माननीय प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक एवं अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न खाद्य पदार्थको उत्पादन, वितरण र उपभोगसम्मका चरणहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै विषादी प्रयोगको नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन समेत गर्न कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा तत्काल कार्यारम्भ गर्न आयोगबाट निर्देशन गरिएको थियो ।

८. संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने गरी आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्ने, बर्सेनि र कक्षा पिच्छे भर्ना शुल्क असुल गर्ने, भवन निर्माण तथा वार्षिक शुल्कको नाममा समेत रकम लिने गरेको गुनासाहरूको सम्बन्धमा मिति २०७१।१।२४ मा माननीय आयुक्तको अध्यक्षतामा सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारी र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । सो कार्यक्रमबाट सम्बन्धित निकायहरूलाई निम्नानुसार गर्न गराउन लेखी पठाइएको थियो:-

(क) शिक्षा विभागबाट जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा संचालन (पहिलो संशोधन सहित) निर्देशिका, २०६९ मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने,

(ख) उक्त निर्देशिकामा संस्थागत विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्क निर्धारण भएकोमा सो सम्बन्धित प्रावधान अनुरूप मात्र शुल्क लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने गराउने,

(ग) बर्सेनि र कक्षा पिच्छे भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क जस्ता नाममा अनावश्यक रूपमा लिइरहेका शुल्क लिन नपाउने गरी उक्त निर्देशिकामा समेत व्यवस्था भएको हुँदा यसरी लिने गरिएको अनावश्यक शुल्क लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने,

(घ) निर्देशिकामा भएका शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सर्वसाधारण एवं सरोकारवालाहरूलाई सो सम्बन्धी सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्ने गराउने ।

९. नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले आफूखुसी र मनोमानी शुल्क लिई मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा मार परेको भनी आयोगमा पटक पटक परेका उजुरीका सम्बन्धमा मिति २०७१ वैशाख २६ गते शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा छलफल भई निम्नानुसार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ :

(क) हाल मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्कमा एकरूपता नभएकाले त्यसरी कलेजहरूले लिने शुल्कमा एकरूपता र शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको समेत समन्वयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने गरी शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरी सो भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने,

(ख) विद्यार्थी भर्ना गर्दा मेरिट लिस्टमा राम्रो गर्नेले भर्ना नपाएका तथा तल्लो मेरिटमा रहेकाहरूले भर्ना पाएका भन्ने उजुरीमा उल्लिखित विषयको सम्बोधनका लागि अनिवार्य रूपमा Merit Based Admission को व्यवस्था गर्ने,

(ग) मेडिकल कलेजहरूमा भर्ना हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरूको न्यूनतम सिट प्रतिशत निर्धारण गरी त्यसरी निर्धारण गरिएको सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना नभए मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने,

(घ) मेडिकल क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पूर्वानुमान सहितको Human Resource Planning तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

(ण) आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट भएका गतिविधिहरू :

१. आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले इलाम, पाँचथर, झापा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, सिरहा र तेह्रथुम जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन एवं निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमन एवं निरीक्षणको क्रममा सरकारी कार्यालयहरूबाट गरिएको सेवा प्रवाहको अवस्था र विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका कामकारबाहीहरू बारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । यस अवसरमा सरकारी कार्यालय र सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै कार्यालयको अनुगमन निरीक्षण समेत गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइएको थियो ।

सोही सिलसिलामा क्षेत्रीय कार्यालयले आयोगको मिति २०७१।३।१९ को निर्देशनानुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा कार्यक्रम संशोधन गरी छोटो समयमा काम गर्ने गरी निकासा प्राप्त गर्ने इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, उदयपुर र धनकुटा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित योजनाहरूमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

२. आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयबाट मकवानपुर, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरू एवं गा.वि.स. सचिवहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा

कार्यालय प्रमुखहरूको भूमिका सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

सो अवसरहरूमा स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहको अवस्था र जिल्लामा संचालित विकास निर्माणका सम्बन्धमा समेत जानकारी लिने, गुनासा सुन्ने र निर्देशन दिने कार्यहरू सम्पन्न गरिएको थियो ।

त्यसैगरी आयोगको २४ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सोलिड्यारिटी इन्टरनेसनल एकेडेमीमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग "भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा विद्यार्थी र शिक्षकको भूमिका" विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा ९८ जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।

साथै सिन्धुली जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, भ्रष्टाचार विरुद्धमा कार्यरत संस्था, मानव अधिकारकर्मी, नेपाल बार एसोसिएसन, विद्यालयका प्राचार्य एवं विद्यार्थी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीका प्रतिनिधिहरूबीच भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा हाम्रो प्रतिबद्धता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । उक्त कार्यक्रममा ४२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

३. आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयबाट नवलपरासी, रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र ती समूहको कार्यसम्पादनका विषयमा अनुगमन गरी वन सम्बन्धी कानुन र कार्ययोजना पालना गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

. आयोगको २४ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा बाग्लुङ जिल्लामा उच्च मा.वि. तहका विद्यार्थीहरूबीच वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

त्यसैगरी क्षेत्रीय कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तरबाट स्रोत थप भएका कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा स्रोतको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, स्याङ्जा र कास्की जिल्लाका खानेपानी सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो ।

४. आयोगको मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । कार्यसम्पादनका विषयमा कानुन र कार्ययोजना पालना गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

५. आयोगको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयबाट क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल र कंचनपुर जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, पत्रकारहरू, शिक्षकहरू, समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थितिमा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाजको भूमिका आजको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

परिच्छेद- १६
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति (सन् २०१४-२०१९) को मुख्य अंश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अन्य सम्बद्ध ऐन कानुनले समेत भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यको अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी विषयमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् सो सम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न रणनीतिक मार्गदर्शनको रूपमा आगामी ६ वर्ष (सन् २०१४-२०१९) को अवधिलाई समेटी आयोगको संस्थागत रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस रणनीतिमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पहिचान तथा अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी कार्यमा आयोगका कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, नियोजित र संयोजित बनाउन रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । विगतमा लामो समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगको कामकारबाहीमा केही संकुचन देखापरेको र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले सार्थक गति लिन नसकेको सन्दर्भमा आयोगको मूल नेतृत्वको पदावधिसँग सामन्जस्य हुने गरी आयोगको रणनीतिक गन्तव्य र सो अनुरूपका कार्यगत विषयहरू समेटी यो रणनीति तर्जुमा गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको आयाम, प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन देखिएको एवम् अनुसन्धान र तहकिकात कार्य थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, वस्तुगत र तथ्यपरक बनाउन यस रणनीतिमा केही सान्दर्भिक उपायहरू पहिचान गरिएको छ । विद्यमान संस्थागत संरचना, पद्धति र क्षमताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा उल्लिखित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो रणनीति नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धका विभिन्न नीति, रणनीति र कार्ययोजनाका दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरेका प्रमुख दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई ध्यानमा राखी तर्जुमा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त यस रणनीति तर्जुमाको क्रममा देहायका मार्गदर्शक दस्तावेजहरूलाई समेत आधार लिइएको छ -

- नेपालको तेह्रौं योजना (०७०/७१-०७२/७३) को आधार पत्रमा उल्लेख गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्धका रणनीति र उद्देश्यहरू,
- भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना,
- नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति, २०६५ तथा कार्ययोजना, २०६६ तथा निकायगत कार्ययोजना २०६६,

- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट अनुमोदन गरिएका सन्धि, अभिसन्धि र प्रतिबद्धताहरू,

यस रणनीतिमा (१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निर्धारण (२) आयोगको लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था वा साबिककै व्यवस्था अनुसार विभिन्न सेवा समूह अन्तर्गत कार्यरत नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूबाटै कार्यसम्पादन (३) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि उपयुक्त प्रोत्साहन प्रणाली तथा सुरक्षाको व्यवस्था (४) संगठनात्मक पुनःसंरचना (५) आयोगको संस्थागत क्षमता विकास (६) अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धन र (७) कार्यसम्पादनमा आधारित वस्तुपरक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास जस्ता ७ वटा महत्वपूर्ण विषयहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आयोगको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न ६ वटा रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । यी रणनीतिहरू अन्तर्गत निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक पक्षहरू समेटिएका ३ वटा मुख्य रणनीति र यी मुख्य रणनीतिलाई सहयोग पुऱ्याउन संस्थागत क्षमता विकास, आन्तरिक समन्वय र साझेदारीको प्रवर्द्धन तथा बाह्य सहकार्य र सम्बन्ध विकास तथा विस्तार गर्ने जस्ता परिपूरक रणनीतिहरू समावेश गरिएका छन् ।

यस रणनीतिको पहिलो खण्डमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाको विश्लेषण गरिएको छ । तेस्रो खण्डमा आयोगका सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र अवसर तथा चुनौतीहरूको समीक्षा र विश्लेषण गरिएको छ भने यससँगै आयोगका सरोकार पक्षको विश्लेषणात्मक पक्ष समेत समेटिएको छ । अन्त्यमा, आयोगका प्रमुख रणनीतिक विषयहरू समावेश गरिएको छ । यी रणनीतिक विषयहरूलाई नै आयोगको यस रणनीति तर्जुमाको प्रमुख आधारको रूपमा लिइएको छ ।

बृहत्तर रूपमा समग्र रणनीतिहरूलाई ३ वटा मूल रणनीति र ३ वटा परिपूरक रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । समग्र रणनीतिक खाकाभित्र रणनीतिक विषयहरू, चुनौतीहरू तथा प्रत्येक रणनीतिका उद्देश्यहरू र ती रणनीतिहरूको कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजा र उपलब्धिको मापनका सूचकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । रणनीतिको अन्तिम खण्डमा निष्कर्ष अन्तर्गत रणनीतिका प्रमुख विषयहरूको सारांश प्रस्तुत गरिएको छ ।

दूरदृष्टि, दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य

यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएका दूरदृष्टि, दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्-

दूरदृष्टि

नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने ।

परिलक्ष्य :

सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणबाट कानुनको शासन र सुशासनमा अभिवृद्धि गर्ने ।

लक्ष्य

सन् २०१९ सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा उल्लेख्य कमी आएको अनुभूत हुनेछ ।

माथि उल्लिखित दूरदृष्टि, परिलक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्न निम्नानुसारका मुख्य र परिपूरक रणनीतिहरू राखिएका छन् ।

मुख्य रणनीतिहरू

- भ्रष्टाचार विरुद्धका नीति र कानुनहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक कार्यहरू गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

परिपूरक रणनीतिहरू

- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय मजबुद बनाउने,
- क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरी विस्तार गर्ने,

दूरदृष्टि : नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने ।

उपलब्धि मापनका सूचकहरू

यस संस्थागत रणनीतिको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्ने बृहत्तर दूरदृष्टि राखिएको छ । मुलुकभित्र सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायहरू समेत संलग्न रहेको सन्दर्भमा तिनीहरूका प्रयासहरू र यस अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको समन्वय र नेतृत्व समेत आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस रणनीतिको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिको मापनका लागि आधार सूचक सहित केही परिसूचकहरू प्रस्ताव गरिएको छ । यहाँ प्रस्तावित सूचकहरू विद्यमान स्थिति र तिनीहरूमा आएको परिवर्तनको आधारमा उपलब्धि मापन गर्ने उद्देश्यले राखिएका छन् ।

क्र. सं.	सूचक र तिनको अधिकतम अंक	आधार मूल्य	२०१४-२०१६	२०१६-२०१९	तथ्यांकको स्रोत
१	भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक (१००)	३१ (२०१३)			ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल
२	भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचक(१००)	२३.४ (२०१२)			विश्व बैंक
३	व्यवसाय संचालन सूचक (विश्वव्यापी स्तर)	१०५ औं (२०१४)			विश्व बैंक
४	विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचक (७)	३.६६ (२०१३-२०१४)			वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम
५	कानुनको शासन सूचक (८ वटा सूचकहरूको औसत)	.४९८ (२०१२-२०१३)			वर्ल्ड जस्टिस् प्रोजेक्ट
६	विश्व खुसीपना सूचक (१०)	४.१५६ (२०१०-१२)			सस्टेनेवल डेभलप्मेण्ट सोलुसन् नेटवर्क

परिलक्ष्य :

सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणबाट कानुनको शासन र सुशासनमा अभिवृद्धि गर्ने ।

उपलब्धि मापनका सूचकहरू

माथि उल्लेख गरिएका विश्व परिसूचकका अतिरिक्त यस रणनीतिको दीर्घकालीन उद्देश्यको प्राप्ति मापनका लागि देहाय बमोजिमका सूचकहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । रणनीतिको दूरदृष्टिमा उल्लेख गरिएझैं यी सूचकहरूलाई संख्यात्मक लक्ष्यको रूपमा लक्ष्य निर्धारण गर्न कठिन भए पनि यस रणनीतिको उपलब्धि मापनका लागि यी सूचकहरू उपयोग गरिनु उपयुक्त देखिएको छ ।

क्र. सं.	सूचक र तिनको अधिकतम अंक	आधार मूल्य	२०१४-२०१६	२०१६-२०१९	तथ्यांकको स्रोत
१	सरकारी राजस्वमा भएको वृद्धि	रु.२८९ करोड (२०११/१२)			आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ मन्त्रालय
२	सरकारी बजेट चुहावटमा कमी	रु.२०४ करोड (२०६८/६९)			म.ले.प. को वार्षिक प्रतिवेदन
३	बाह्य प्रत्यक्ष लगानीमा भएको वृद्धि	रु.७१४० लाख (२०११/१२)			आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ मन्त्रालय
४	पुँजी पलायनतामा कमी	औसत गैरकानुनी सम्पत्ति पलायन ८०५० लाख अमेरिकी डलर (२००२-२०१२)			ग्लोबल फाइन्यान्सियल इन्टिग्रिटी रिपोर्ट

लक्ष्य

सन् २०१९ सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा उल्लेख्य कमी आएको अनुभूत हुनेछ ।

उपलब्धि मापनका सूचकहरू

यस रणनीतिको लक्ष्य र उद्देश्यको मापनका लागि २ किसिमका सूचकहरू प्रयोगमा ल्याउनु उपयोगी हुन्छ । पहिलो किसिमका सूचकहरू ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलबाट प्रकाशित हुने ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सम्बन्धी सूचकहरू हुन् । यो सर्वेक्षण प्रत्येक २ वर्षमा गरिन्छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सम्बन्धी सर्वेक्षणमा समावेश गरिएका केही प्रमुख विषयहरूलाई रणनीतिको लक्ष्य र उद्देश्य मापन गर्ने सूचकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । दोस्रो समूह अन्तर्गत केही परिपूरक सूचकहरू विकास गरी उपलब्धि मापन गर्न सकिन्छ । ती विभिन्न सूचकहरू मध्ये केही सूचकहरू देहायमा प्रस्तुत गरिएका छन् :-

क्र. सं.	सम्भाव्य सूचक र तिनको अधिकतम अंक	आधार मूल्य	२०१४-२०१६	२०१६-२०१९	तथ्यांकको स्रोत
१	ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरका	७२ प्रतिशत (पछिल्लो २ वर्षमा भ्रष्टाचार			ग्लोबल करप्सन

	अनुसार भ्रष्टाचार बढेको भन्ने विषयमा रहेको अभिमतको प्रतिशत	बढिरहेको भन्ने रहेको (२०१३)			ब्यारोमिटर सर्वेक्षण, ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल
२	भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको प्रयास प्रभावकारी नभएको भन्ने अभिमतहरूको प्रतिशत	६७ प्रतिशत (२०१३) (भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको प्रयास प्रभावकारी नभएको भन्नेहरूको प्रतिशत)			ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सर्वेक्षण, ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल
३	आयोगको उजुरी फछ्यौंटमा भएको वृद्धि (नक्कली प्रमाण पत्र बाहेक)	८७ प्रतिशत (२०११/१२)			अ.दु.अ.आ. बाट प्राप्त तथ्यांक
४	क्षतिपूर्ति र जरिवानाबाट असुल उपर भएको रकम	रु. १२३०.१६ लाख (२०११-२०१२)			अ.दु.अ.आ. बाट प्राप्त तथ्यांक
५	विभागीय कारबाहीको कार्यान्वयनमा भएको वृद्धि	४० प्रतिशत			अ.दु.अ.आ. बाट प्राप्त तथ्यांक
६	अनुसन्धान र तहकिकात कार्यको तीव्रता				अ.दु.अ.आ. बाट प्राप्त तथ्यांक
७	नागरिकप्रति अ.दु.अ.आ. को विश्वास	आधारभूत सूचकहरू सर्वेक्षणपछि निर्धारण गर्न सकिने			सर्वेक्षण गरिने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रस्तावित रणनीतिहरू

यस संस्थागत रणनीतिभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ६ वटा बृहत्तर रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । यीमध्ये ३ वटा प्रमुख रणनीतिहरू र ३ वटा परिपूरक रणनीतिको रूपमा राखिएका छन् । प्रमुख रणनीतिहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मूलतः आयोगले निर्वाह गर्ने प्रमुख ३ किसिमका कार्यहरू (निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक) मा केन्द्रित छन् । परिपूरक रणनीतिहरूले यिनै मुख्य रणनीतिहरूको सहयोगीको रूपमा योगदान पुऱ्याउनेछन् । परिपूरक रणनीति अन्तर्गत क्षमता विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संलग्न निकायहरूबीच समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी प्रवर्द्धन जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

मुख्य रणनीतिहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मूलतः ३ वटा रणनीतिक उपायहरूमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्दछ । ती उपायहरू निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक हुन् ।

आयोगलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको जिम्मेवारीबाट समेत आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने प्रमुख निकाय भएकोले यसलाई कानुन कार्यान्वयन गराउने र सोको अनुगमन गर्ने नियामक निकायको पनि नियामकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नियामक निकायको भूमिकाका अतिरिक्त आयोगले निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूलाई पनि समन्वयात्मक र संयोजित रूपमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस रणनीति कार्यान्वयनको प्रथम चरण (सन् २०१४-२०१९) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपचारात्मक उपायहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रमुख उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि देहायका सहायक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुनको परिमार्जन र आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने,
- उजुरी दर्ता प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने,
- उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनको अनुगमनमा पूर्वसक्रियता अभिवृद्धि गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न अन्य निकायहरू र कानुन कार्यान्वयन निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउने,
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयको अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिने,

आयोगले सम्पादन गर्ने निरोधात्मक उपायहरू अन्तर्गत निम्न कार्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ :-

- भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्र तथा विद्यमान पद्धतिगत भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरूको पहिचानमा जोड,
- भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र निरोधका लागि सरकारले अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायहरूबाट सम्पादन हुने प्रयासहरूबीच समन्वय तथा तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने,

आयोगले सम्पादन गर्ने प्रवर्द्धनात्मक उपायहरू अन्तर्गत निम्न कार्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ :-

- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने,
- सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रयासरत नागरिक समाजमा आधारित विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य प्रवर्द्धन र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने,

परिपूरक रणनीतिहरू

माथिका मुख्य रणनीतिलाई सहयोग पुऱ्याउन यस रणनीतिमा ३ वटा परिपूरक रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, जो निम्नानुसार छन् -

- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता विकास गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायहरू तथा कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने निकायहरू र नागरिक समाजका बीच समन्वय र साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने,

- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने,

यी ३ वटा रणनीतिहरूमध्ये आयोगको क्षमता विकास सम्बन्धी विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । क्षमता विकास अन्तर्गत मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक पुनःसंरचना, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन लगायत कार्यसम्पादन मापन तथा अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । आयोगको क्षमता विकास सम्बन्धी विषयका अतिरिक्त अन्तरनिकायगत समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी प्रवर्द्धनका लागि समेत आवश्यक कार्यगत व्यवस्थाहरू समेटिने सो अनुरूपका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् ।

निष्कर्ष

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूबाट कानुनको कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्था अनुगमन र पहरेदारी गर्ने संवैधानिक निकाय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान पुऱ्याउने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयोगले निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक उपायहरूलाई संयोजित र समन्वित रूपमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्ने तथा आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा सुधार गरी आयोगप्रतिको नागरिक विश्वास कायम राख्न र आयोगको छवि उच्च पार्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि संयोजित र योजनाबद्ध प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ । त्यसैले यस रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोगका सामु देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन भई अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ ।

परिच्छेद–१७

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझावहरू

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा प्राप्त सूचना, उजुरी छानबिन, अनुसन्धान तथा तहकिकात र अभियोजन गर्दा प्राप्त अनुभवहरू समेतका आधारमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्ने विषयमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई निम्नानुसार सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ :-

१. नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका नाताले त्यसबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न सरकारले केही थप नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ। यस क्रममा कतिपय नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्ने र केही मौजुदा कानुनहरूमा समसामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भए पनि हालसम्म त्यसतर्फ खासै प्रगति भएको देखिँदैन। उचित समन्वय र अनुगमनको अभावमा महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधानहरू पूरा गर्न सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले पनि गति लिन सकेको छैन। यस अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यहरूलाई संयोजित तथा समन्वयित गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय नीति एवम् रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र समन्वय गर्ने कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाह गर्न उपयुक्त हुने।

२. भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अनियमित क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणका लागि विश्वासिलो र भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न र सूचनादाताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य हुन्छ। हालसम्म यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्ने र सूचनादाताको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषय सुनिश्चित हुन नसकेकाले साक्षी तथा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी ऐनको तर्जुमा हुनुपर्ने।

३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा धेरै सरकारी निकायहरू संलग्न रहेको कारण तिनीहरूबीच कार्यगत अस्पष्टता र काममा दोहोरोपना समेत देखिएको छ। यस्तो अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउन के कस्तो व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गर्न एक स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।

४. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ बनाउन प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरूले आफूले सम्पादन गर्ने कार्य सहितको व्यावसायिक योजना तथा सेवा प्रवाह दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने सम्बन्धमा विगतमा विभिन्न प्रयासहरू भएका हुन्। तर समय समयमा भएका त्यस्ता प्रयासहरूले निरन्तरता नपाउँदा सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आ-आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा अलग्गै दिग्दर्शन वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने विगतको प्रयासलाई निरन्तरता दिई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

५. प्रचलित कानुनले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारी पन्छाउने तथा निर्णयको सम्भावित जोखिमबाट उन्मुक्ति पाउने नियतले नीतिगत निर्णयका नाउँमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचारजन्य र अनियमित कार्यहरूलाई नै बढावा दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न त्यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक विषयहरूको स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

६. सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूले समयमा निर्णय नगर्दा वा प्रतिबद्धता बमोजिम कार्यसम्पादन नगर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने गरेको छ। यसबाट विकास आयोजनाहरू समेत समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिले सेवा र विकासको लागत बढाउने मात्र नभई निर्धारित समयमा सेवा र विकासको प्रवाह हुन नसकी आमनागरिकले हैरानी र राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसैले समयमा निर्णय नगर्ने वा निर्णय पन्छाउने सार्वजनिक अधिकारीहरूको मनोवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो कारणबाट भएको हानि नोक्सानीप्रति सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै सार्वजनिक सेवा र विकासको प्रवाह गर्ने क्रममा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र अनुगमन एवम् मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा समयानुकूल सुधार हुन नसक्दा ती कानुन अव्यावहारिक र दण्ड सजायका दृष्टिले अपर्याप्त समेत देखिएकाले तिनमा आवश्यकता अनुसार सुधार गर्नुपर्ने।

७. योजना स्वीकृत गर्दा वा बजेट विनियोजन गर्दा निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी प्रभाव र पहुँचका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी हावी हुँदै गएको छ। यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम र निकाय स्पष्ट नगरी विविध शीर्षक अन्तर्गत ठूलो रकम विनियोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने। साथै बजेट विनियोजन गर्दा वा आयोजना स्वीकृत गर्दा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने। त्यसैगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत गर्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदाहुँदै पनि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने विद्यमान प्रणालीले कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको हुँदा पुनः कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने विद्यमान प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने।

८. मुलुकमा अपार जलस्रोतको उपलब्धता भए पनि दीर्घकालीन नीति र योजनाको अभावमा त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। जलविद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आम उपभोक्ताहरू लामो समयदेखि लोडसेडिङको समस्या खेप्न बाध्य छन्। औद्योगिक विकासको प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा रहने विद्युत् आपूर्तिको अभावका कारण उद्योग व्यवसायहरूको सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले बढ्दो ऊर्जा संकट सम्बोधनका लागि जलविद्युत् विकासलाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा राखी यसको उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि दीर्घकालीन नीति र योजना बनाउनुपर्ने। मुलुकभित्र लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्ने। जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालन गर्न विद्यमान नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रक्रियामा थप सरलीकरण गर्नुपर्ने। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा जलविद्युत् विकासका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिई उत्पादित विद्युत् शक्तिको समुचित वितरणका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त र उच्च भारवहन क्षमतासहितको प्रसारण लाइन विस्तारतर्फ जोड दिनुपर्ने।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकल रूपमा सम्पादन गर्दै आएको विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण लाइन विस्तारसम्बन्धी काम प्राधिकरणको हालको कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुन नसकेकाले यी कामहरूलाई अलग अलग निकायले सम्पादन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । आगामी दिनमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भई लोडसेडिङको समस्या अन्त्य भइसकेपछि हिउँद र वर्षायामका लागि अलग अलग विद्युत् महसुल निर्धारण गरी विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

९. भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा खस्किँदो गुणस्तरमा सुधार गर्न र निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि सडक, पुल, सिंचाइ लगायतका पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने । साथै विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्री र अन्य कच्चा पदार्थको गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि भौतिक र रासायनिक परीक्षण गर्न सकिने गरी मुलुकभित्रै आधुनिक र सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१०. केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म विभिन्न किसिमका आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन हुँदा वास्तविक लाभग्राहीहरूले आयोजनासम्बन्धी सामान्य जानकारी समेत पाउने गरेका छैनन् । यसबाट आयोजनाप्रति लाभग्राहीहरूको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुन नसकी अपेक्षित रूपमा आयोजनाको संरक्षण र दिगोपना कायम हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रत्येक आयोजनाको निर्माण शुरु गर्नुपूर्व लाभग्राही समूहलाई आयोजनाको विषयमा सामान्य जानकारी गराई सामाजिक परीक्षण गराउने परिपाटी बसाल्नुपर्ने । यस क्रममा आयोजनाको नाम, आयोजना सञ्चालन हुने स्थान, आयोजनाको बजेट, आयोजना शुरु हुने र सम्पन्न हुने अवधि, लाभग्राहीहरूको संख्या तथा अपेक्षित नतिजाको सारांश लगायतका विषयहरू समेटी सार्वजनिक जानकारीका लागि आयोजनास्थलमा बोर्ड वा अन्य माध्यमबाट स्थानीय सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउनुपर्ने साथै आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने ।

११. विश्वविद्यालय, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आफू मातहत मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेज, विद्यालय वा प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने प्रक्रिया पारदर्शी र वस्तुगत छैन । यसका लागि ती निकायहरूले शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिँदा मुलुकको आवश्यकता एवम् भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई पालना गर्नुपर्ने शर्त र पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको सम्बन्धमा स्पष्ट र वस्तुगत आधारहरू तयार गरी पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै विश्वविद्यालयमा उच्चतहका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा रोष्टर बनाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने तथा प्रशासनिक र आर्थिक कार्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूको छनौट र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२. सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन खस्किदै गएको छ । खस्किंदो गुणस्तरलाई सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने र तिनमा शुल्क निर्धारण गर्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट वस्तुगत आधार र मापदण्ड बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । निजी विद्यालयहरूले जथाभावी असुल्दै आउने गरेको शुल्क नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयहरूको शुल्क संरचना

सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरूसँग वार्षिक रूपमा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने ।

१३. दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति नगन्य हुने गरेको र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू सुगम स्थानमा मात्र केन्द्रित रहने गरेका कारण दुर्गम क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ । निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने औषधीहरू सन्तुलित र समन्यायिक रूपमा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैगरी औषधी लगायत मेडिकल उपकरण र सामग्रीहरूको खरिदमा अनियमितता हुने र खरिद गरिएका औषधीहरू गुणस्तरहीन हुने जस्ता विकृति र विसंगतिहरू रहेका छन् । यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको परिचालन, औषधी उपकरण खरिद, भण्डारण र वितरण तथा सेवा प्रवाहको चुस्तताका विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड सहितको कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने । अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका आधार र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । फार्मेसीहरूबाट बिक्री वितरण गरिने औषधीको गुणस्तर र मूल्यको विषयमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने । साथै दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरूको दर्ता खारेजी गरी आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने । त्यसैगरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तर र सो बापत लिइने शुल्कको औचित्यताका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको समग्र नियमन र अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

१४. रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवायुवतीहरूले त्यसतर्फ जानको लागि न्यूनतम प्रक्रिया पुऱ्याउन मुलुकभित्रै अनावश्यक झन्झट र सास्ती व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । हाल केन्द्रमा मात्र सीमित वैदेशिक रोजगार विभागको संस्थागत क्षमताले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाको चाप र कार्यबोझलाई धान्न नसक्दा सेवाग्राहीहरूले सहज र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संगठनात्मक र कानुनी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई विचौलिया मार्फत सेवा लिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने, रोजगारीका दृष्टिले सम्भावित मुलुकहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने र वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सम्बद्ध मुलुकका र दूतावासहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्ने । साथै वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका र मृत्यु भएका कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित दूतावास र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको भूमिकालाई सक्रिय बनाई यथासमयमा स्वदेश ल्याउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१५. राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका अन्य आवश्यक नागरिक सेवाहरू वितरण गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि झन्झटिलो छ । साथै यस्ता सेवा प्राप्त गर्न अझै पनि लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता प्रकृतिका सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायहरूमा विद्युतीय अभिलेख तथा स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सम्बद्ध निकायहरूबीच इ-नेटवर्किङ निर्माण गरी प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने ।

१६. देशको प्रवेश विन्दुको रूपमा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरू राष्ट्रको छवी दर्शाउने पहिलो परिचायक हुन् । त्यसैले अध्यागमन प्रणालीलाई सहज, सुविधाजनक र आकर्षक बनाउन र

अध्यागमनबाट उपलब्ध गराइने सेवालाई चुस्त, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने । साथै अध्यागमन कार्यालयहरूमा अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएका र व्यावसायिक रूपमा कुशल कर्मचारीहरूको पदस्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने र कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यावसायिक सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१७. आन्तरिक तथा बाह्य यात्रुमा भएको वृद्धि तथा हवाई जहाजहरूको संख्यात्मक बढोत्तरीका कारण नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यधिक चापमा सञ्चालन भइरहेको छ । यात्रीहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा, सरसफाइ, जहाज पार्किङ स्थल, एकल रनवे जस्ता कारणले अत्यन्त साँघुरो र असुरक्षित रहेको अवस्था कायमै छ । यस सन्दर्भमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र निर्माण अत्यन्त जरुरी भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भएका कामकारबाही अत्यन्त धीमा र लगभग शून्य गतिमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने र ठूलो वित्तीय दायित्व समेत पर्ने हुँदा उच्च सक्रियताका साथ वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने । यसका अतिरिक्त काठमाडौं निजगढको द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने र भैरहवा एवम् पोखरामा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थलहरूको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब शुरु गरी समयमा नै सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत क्षमता विकास गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने ।

१८. समाजका वृद्ध, असहाय, अशक्त, अपांग, दलित तथा सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि राज्यले छुट्याएको सुरक्षा भत्ताहरू यथोचित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो सहुलियतलाई लक्षित वर्गसम्म पुऱ्याउन र दुरुपयोग हुन नदिन लाभग्राहीहरूको यथार्थ लगत विवरण तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र यस्तो भत्ता तथा सुविधाको रकम वितरण गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी, सरल र प्रभावकारी तुल्याउन थप व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१९. प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाह गरिने सेवाका सम्बन्धमा नागरिक बडापत्र तयार गरी कार्यालयमा टाँसिने गरेको भए पनि बडापत्रको मर्म अनुरूप त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले नागरिक बडापत्रको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन समेत गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने ।

२०. सार्वजनिक निकायहरूमा आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा ती निकायहरूबाट निर्धारित समयमा नतिजामूलक कार्यसम्पादन हुन सकेको देखिदैन । त्यसैले प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२१. स्थानीय निकायहरूमा लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नरहेको हुँदा ती निकायहरूको कार्यसञ्चालन निजामती कर्मचारीहरूद्वारा हुँदै आएको छ । यसक्रममा गाउँ विकास समितिका सचिवहरूको कार्यबोझ र जिम्मेवारी अत्यधिक र अस्वाभाविक रहेको देखिएको छ । एउटै गाउँ विकास समितिका सचिवले धेरै गाउँ विकास समितिहरूको

कार्यसञ्चालनको अभिभारा बहन गर्नुपरेको छ भने स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा समयानुकूल दक्षता र तालिमको अभाव छ। यस्तो अस्वाभाविक कार्यबोझलाई न्यूनीकरण गरी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता निकायहरूमा उपयुक्त दरबन्दी संरचना र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य रहेका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायहरूमा हालसम्म पनि निकै पुरानो संगठन संरचना कायम रहकाले परिवर्तित सन्दर्भमा चुस्त सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको देखिन्छ। जनसंख्या वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्पादकत्वप्रतिको बढ्दो चासो, आधुनिक प्रविधिको विकास र नागरिक सशक्तीकरणका कारणले पनि मौजुदा संगठन संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने वा थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत नागरिक सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्रीय वा स्थानीय निकायहरूमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा स्वीकृति दिने नीतिलाई लचिलो बनाउनुपर्ने। साथै नयाँ स्थापना भएका कार्यालयहरूलाई समयमै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि संवेदनशील हुनुपर्ने। त्यसैगरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना अन्तर्गतका विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय र डिभिजन कार्यालयहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२३. नागरिकहरूको बढी सरोकार हुने नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, यातायात, वैदेशिक रोजगार र भन्सार लगायतका निकायहरूमा विचौलियाहरूको उपस्थितिबाट सेवाग्राहीहरू प्रताडित हुने गरेका छन्। खासगरी विचौलियाहरूको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अतिरिक्त सेवा शुल्क तिर्नुपरेको र सेवा प्रवाहमा अनावश्यक तह थपिन गई जटिलता सिर्जना भएको छ। यसर्थ यस्ता कार्यालयहरूको सेवा सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने र विचौलियारहित सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२४. जलविद्युत् उत्पादन, उद्योग तथा खानी सञ्चालन र गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्यमा अनुमति पत्र लिई लामो समयसम्म कार्यसम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अनुमति पत्र वितरण गर्ने र ठेक्का लगाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सबैले सहभागी हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विद्यमान कानुनको परिपालनालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने।

२५. औद्योगिक विकासका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रहरू पहिचान गरी स्वदेशी र वैदेशिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि क्षमता र सम्भावनाका आधारमा उद्योग व्यवसाय दर्ता हुने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायको दर्ता एवम् नवीकरण प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा एकरूपता कायम हुने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र औद्योगिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने। त्यसैगरी उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी ती निकायहरूबाट सम्पादन हुने सेवालाई व्यवसायी-मैत्री, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने।

२६. देशमा पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको विकासले खासै गति लिन सकेको छैन र पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको राष्ट्रिय विकासमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेको पनि छैन । पर्यटन उद्योगको विकासका लागि विशेषगरी यसका पूर्वाधारहरूको विकास गर्न जोड दिनुपर्ने र सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने । खासगरी पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुरधाम, गढीमाई, खप्तड मुक्तिनाथ, बडिमालिका लगायतका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । त्यसैगरी पोखरा लगायतका देशका विभिन्न भागमा रहेका तालतलैयाहरूको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तिनको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी तालतलैया संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

२७. उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा सीमित व्यक्ति वा फर्महरूको मात्र बर्चस्व रहँदै आएको देखिन्छ । यसबाट वस्तु वा सेवाको उत्पादन, परिवहन र वितरणमा एकाधिकार कायम भई उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा न्यून गुणस्तरको वस्तु र सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानी लगायतका अन्य व्यवसायमा देखिएको एकाधिकार, सिण्डीकेट र कार्टेलिङ जस्ता प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिक हक कुण्ठित भएको छ । त्यसैले व्यावसायिक र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनले दिएका अधिकारको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने ।

२८. व्यावसायिक क्षमता कमजोर भई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएका वा लामो समयसम्म बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका र यन्त्र उपकरण समेत प्रयोगमा आउने अवस्था नभएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा ठूलो सरकारी लगानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु सान्दर्भिक हुँदैन । यस्ता संस्थानहरूले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने र त्यस्ता संस्थानहरूले मुलुकको आर्थिक विकासमा खास टेवा पुऱ्याउन सक्ने पनि देखिदैन । त्यसैले यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रबाट वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गराउने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

२९. बोर्ड, समिति, परिषद् जस्ता नियमन र नियन्त्रणकारी स्वायत्त निकायहरूमा बर्सेनि ठूलो धनराशि विनियोजन हुने गरेको छ । यद्यपि, त्यस्ता निकायहरूले सम्बन्धित नियमन निकायको स्वीकृति समेत नलिई आफ्नो अनुकूलता अनुसार फरक फरक मापदण्डका आधारमा विनियमावलीहरू तयार गरी कार्यसञ्चालन गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो परिपाटीबाट ती निकायहरूको खर्चमा एकरूपता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । त्यसैले त्यस्ता निकायहरूको विनियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम आधारभूत विषयहरूमा समानता हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरी विनियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समेत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३०. राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा न्यून बिजकीकरण गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल, बिजक जारी नगर्ने र राजस्व ठगी गर्ने प्रक्रिया पूर्णतः नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कतिपय करयोग्य व्यापार व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका पनि छैनन् । त्यसैले न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छली नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ठूला करदाता कार्यालय प्रकृतिको एक छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने । त्यसैगरी कतिपय सुर्तीजन्य व्यवसाय र अन्य उद्योग व्यवसायहरू समेत दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेको पाइएकाले अन्तःशुल्क एवम् अन्य कर राजस्व

छलीसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि कर प्रणाली र कर प्रशासनमा आवश्यक सुधार गरिनुपर्ने ।

३१. मुलुकमा ठूलो संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको बचतको रूपमा ठूलो रकम सञ्चित भएको देखिन्छ । तर यस्ता सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति नहुँदा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसबाट सर्वसाधारणको बचत रकम पनि उच्च जोखिममा पर्दै गइरहेको छ । यस क्रममा सहकारी संस्थाहरूबाट सर्वसाधारण नागरिकहरू ठगिएका घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएका पनि छन् । यस्तो जोखिम र विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति तय गरी नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । साथै सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई मनन गरी उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने । त्यसका अतिरिक्त सर्वसाधारण नागरिकहरूको सञ्चितिको सुरक्षा र सहकारीको उद्देश्य परिपूर्ति हुने गरी सहकारी संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन एवम् तिनको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाई अध्ययन गराउनुपर्ने ।

३२. नगरपालिका तथा नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिहरूमा शहरी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय हुन नसकी काममा दोहोरोपना र कतिपय अवस्थामा काममा बाधा समेत सिर्जना हुने गरेको छ । विभिन्न शहरी क्षेत्र र नगरपालिकाहरूमा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन र यातायात व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दा समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण कार्यलाई छरितो, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन अत्यावश्यक छ । यसका लागि पूर्वाधारहरूको निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले एकीकृत कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यसम्पादन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने ।

३३. काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको अत्यधिक चाप बढ्दै गएको तर पार्किङस्थल लगायतका सुविधाको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा सवारी आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । साथै उपत्यका लगायत अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा पुराना सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको प्रयोगका कारण एकातिर वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण नागरिकको यात्रा पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा चल्दै आएका धेरै पुराना सवारी साधनहरूलाई एक पटकका लागि निश्चित सुविधा वा सहुलियत दिई विस्थापित गर्नुपर्ने । उपत्यकाको ट्राफिक चापलाई कम गर्न नदी किनारहरूबाट लिंक रोड निर्माण गर्नुपर्ने र सवारीको बढी चाप हुने क्षेत्रहरूमा फ्लाई ओभर निर्माणमा जोड दिने । साथै उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा सवारी साधनको चापलाई कम गर्न बढी यात्रु बहन क्षमता भएका ठूला र वातावरणमैत्री सार्वजनिक सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई बढावा दिने खालका नीति ल्याउन उपयुक्त हुने ।

३४. मुलुकको केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म छरिएर रहेका सरकारी निकायहरूले सम्पादन गर्ने गरेका कार्यहरूको सुपरीवेक्षण र अनुगमनसम्बन्धी कार्यले कम महत्व पाउने गरेको देखिन्छ र यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था समेत गर्ने गरिएको पाइँदैन । यसले गर्दा सरकारी निकायबाट सम्पादित कामको अनुगमन कागजी रूपमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । त्यसैले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयको अनुगमन र मूल्यांकनलाई परिणाममुखी बनाउन यसका वस्तुगत आधारहरू तयार गरी जिम्मेवार निकायले सुपरीवेक्षण र

अनुगमनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा प्रत्येक सरकारी निकायले अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३५. कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू पेशागत र व्यावसायिक हकहित भन्दा कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापना जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित हुँदा कतिपय सन्दर्भमा प्रशासनिक निर्णय गर्न र निर्णयको कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न हुने गरेको गुनासो छ । त्यसैले ट्रेड युनियनलाई पेशागत र व्यावसायिक हित तथा सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रमा प्रभावकारी परिचालन गर्न विद्यमान बहु ट्रेड युनियनको सट्टा आधिकारिक एकल ट्रेड युनियनको निर्वाचन अविलम्ब गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३६. नागरिक सेवा प्रवाहको प्रमुख संयन्त्रको रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो । यसमा समयानुकूल व्यावसायिक दक्षता आउन नसक्दा समग्र सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि वस्तुगत योजना बनाई लागू गर्ने पद्धतिको विकास नहुँदा नेपालको कर्मचारीतन्त्र अनुत्पादक र खर्चिलो भएको गुनासाहरू पनि सुनिने गरेका छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, छिटो छरितो र नतिजामुखी तुल्याउन र कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरूमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त बनाउन विभिन्न समयमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

३७. विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगहरू आर्थिक कूटनीतिको दिशामा खासै सशक्त हुन सकेका छैनन् र अहिले पनि परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काममा मात्रै सीमित छन् । यसबाट दूतावासहरूले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वा औद्योगिक र आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गराउन देशमा विद्यमान सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूबीच यथोचित रूपमा उजागर गराउन सकेका छैनन् । त्यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पहिचान र विस्तार गर्ने तथा सुरक्षित गन्तव्य पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीहरूका लागि अवसर उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा पनि नियोग र दूतावासहरूको भूमिका खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले विदेशस्थित नियोग तथा दूतावासहरूको कार्य विवरण पुनरावलोकन गरी उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा केन्द्रित गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३८. हाम्रा कतिपय सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवहारहरूले समेत भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रश्रय दिने गरेका छन् । अत: मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सामाजिक मूल्य मान्यता, व्यवहार र संस्कारमा पनि समयानुकूल सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पुरातन सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई कायम राख्दै सामाजिक व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउन सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा संशोधन गरी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुनुपर्ने ।

३९. सार्वजनिक जग्गाका साथै विभिन्न मठ मन्दिर, धार्मिकस्थल र गुठीको नाममा रहेका जग्गाहरूको अतिक्रमण दिनानुदिन बढेर गएको छ । त्यस्ता जग्गाहरूको संरक्षण गर्न सार्वजनिक, पर्ती र धार्मिक संगठनका नाउँमा रहेका जग्गाहरूको लगत यकिन गरी अभिलेख तयार गर्नुपर्ने । साथै त्यस्ता जग्गाहरूमा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बसोबास गरेको भए अविलम्ब हटाई संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने । सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाउँमा पटक पटक आयोग र कार्यदल गठन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनसकेको छैन । यसका लागि रावल आयोगका साथै

अन्य आयोग र कार्यदलहरूले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने । त्यसैगरी सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्दा वन क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी वनक्षेत्र बाहेकको जग्गा वितरण गर्ने स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने । साथै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने ।

४०. सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र विकासको संवाहकको रूपमा मुलुकभित्र ठूलो संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यरत रहेका र ती संस्थाहरूमार्फत ठूलो रकम परिचालन भइरहेको छ । तर गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा अपेक्षित नतिजा भने हासिल हुन सकेको छैन । यसर्थ गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार नीति लागू गर्नुपर्ने । साथै समाज कल्याण परिषद्लाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र परिषद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई गैरसरकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

अन्तमा, आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त अन्य विविध किसिमले सहयोग गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारप्रति आयोग आभार व्यक्त गर्दछ । त्यसैगरी आयोगको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउने यूएनडीपी लगायत अन्य सबै निकाय, क्षेत्र र व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत आयोगले सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।

परिच्छेद- १८

उपसंहार

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक क्षेत्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सुम्पेको छ । यसै बमोजिम सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी नागरिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोगमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका लागि आयोगले आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्दै आएको छ ।

विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको बृहत्तर उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक उपायहरूमार्फत आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको विदितै छ । खासगरी स्थानीयस्तरमा आयोगसँगको नागरिक पहुँच सहज बनाउन र प्रभावकारी नागरिक सेवा सुनिश्चित गर्न तथा नागरिक गुनासोहरूलाई स्थानीय तहमा नै सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि आयोगको सांगठनिक संरचनालाई क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालयसम्म विस्तार गरिएको छ । यी कार्यालयहरूले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यहरूको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरी गुणस्तर कायम गर्न सघाउ पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रमा मात्र सीमित आयोगको संरचनालाई क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालयसम्म विस्तार गर्दा तत्काल केही चुनौती र समस्याहरू देखिएका भए पनि क्रमशः यिनीहरूको समाधान भई आयोगको समग्र कार्यसम्पादनले थप गति लिने विश्वास लिइएको छ ।

विगतमा लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगको कामकारबाहीमा केही संकुचन देखिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसँगै आयोगको सक्रियताले थप गति लिएको छ । खासगरी पछिल्ला दिनमा आयोगको कामकारबाहीप्रति बढ्दै गएको नागरिक चासो तथा विभिन्न स्रोत वा माध्यमबाट आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीहरूको संख्यामा भएको वृद्धिको आधारमा आयोगप्रति नागरिक अपेक्षा बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै अनुसन्धान तहकिकातपछि विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दाको संख्या, अदालतबाट भएका फैसलामा आयोगले प्राप्त गरेको सफलता, असुल उपर भएको रकम तथा यी समग्र कार्यबाट नागरिक जीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावको आधारमा आयोगको कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ । यससँगै आयोगले नागरिक सरोकार र चासोका विषयमा समय समयमा नेपाल सरकार तथा सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूलाई दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबाट समग्र प्रशासनिक व्यवस्था र पद्धतिमा भएको सुधारको समेत लेखाजोखा गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउन थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ ।

आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै प्रकृति र संवेदनशीलताको हिसाबले पनि जटिल हुने गरेको देखिएको छ । खासगरी नागरिकहरूको दैनिक जीवनसँग बढी सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणजस्ता विषयहरूमा बढी उजुरीहरू आउने गरेको पाइएको छ । यसरी नागरिक सरोकार बढी हुने र जनहितसँग बढी महत्व राख्ने क्षेत्रमा नै बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने गुञ्जायस रहेकोले आगामी दिनमा ती क्षेत्रहरूमा आयोगले निगरानी र अनुगमनलाई थप सशक्त र तीव्र बनाउनुपर्ने कुरामा सायदै दुईमत होला ।

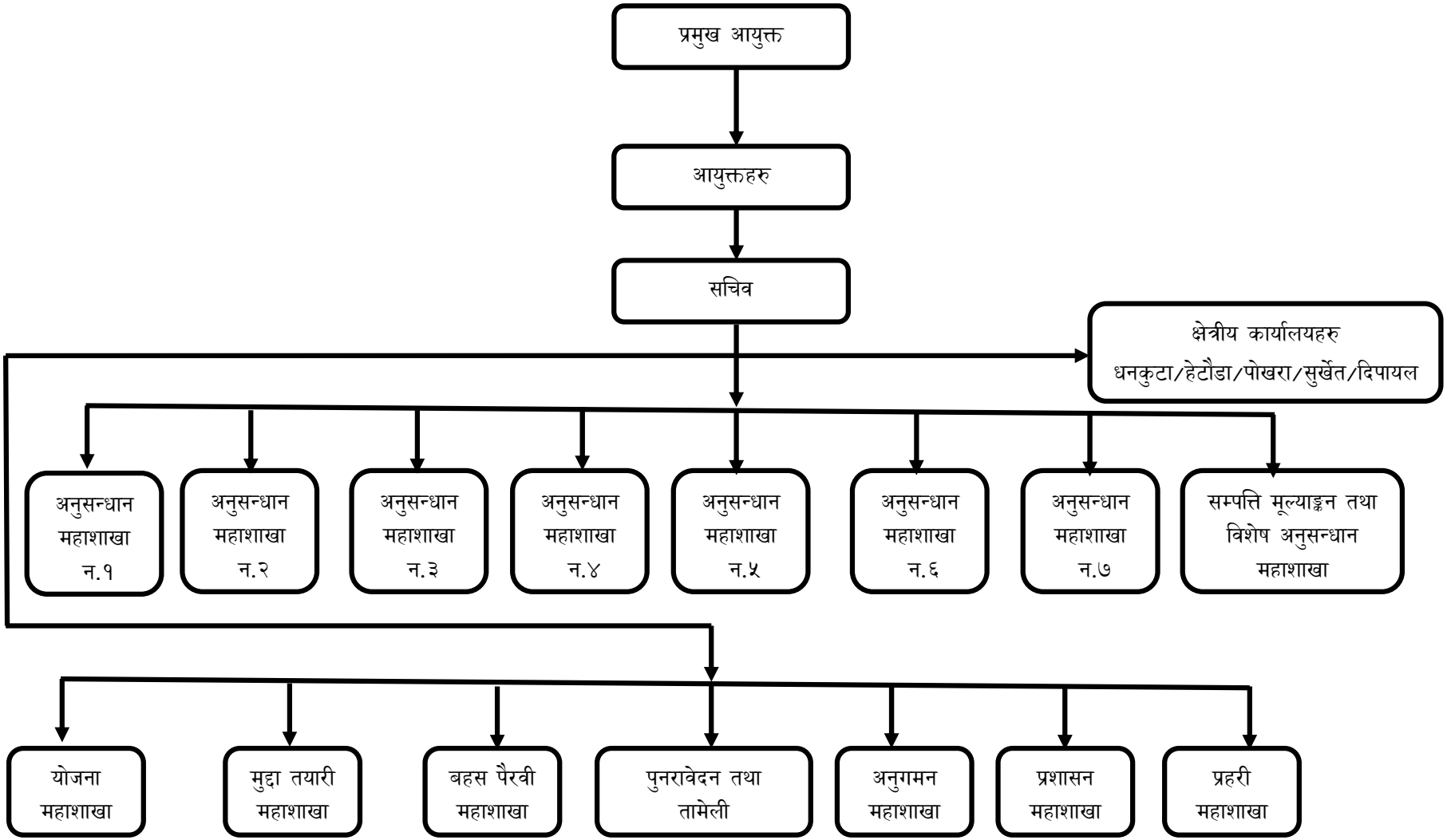
भ्रष्टाचारजन्य कार्य र अनियमितता नियन्त्रणका लागि आयोगलाई सुम्पिएको दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा आयोग समक्ष नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत चुनौतीहरू

पनि नभएका होइनन् । उजुरीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै तिनीहरूको वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन संस्थागत र मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहको महसुस गरिएको छ । विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्ना कामकारबाहीहरूमा तीव्रता, सक्रियता र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने दूरदृष्टि, दृढता र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्न आयोगले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

यस आर्थिक वर्षभित्र सम्पादित कार्यहरू र यसबाट समग्र प्रशासनिक व्यवस्थामा आएको सुधार तथा नागरिकले अनुभूत गरेका सकारात्मक प्रभावहरूको वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ । अन्त्यमा, आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको वस्तुगत मूल्यांकन गरी नागरिकबाट प्राप्त सुझाव र पृष्ठपोषणको आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा आयोगको कार्यसम्पादनलाई अझ सशक्त, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको सहकार्य र सहयोग रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अनुसूची - १

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सङ्गठन तालिका



(**क**)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाडौं

आयोगमा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको संख्यात्मक विवरण

सि. नं.	पदाधिकारी/स्तर	दरबन्दी	पुलदरबन्दी	फाजिल	काज	सुरक्षा	थुनुवा	सेवा संझौता	जम्मा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)
१	संवैधानिक पदाधिकारीज्यूहरु	२							२
२	अधिकृतस्तर	९२	८		६६				१६६
३	सहायकस्तर (सेवा करार क.अ.८ जना)	६९	८	१	११३	८२	९		२८२
४	श्रेणीविहिन (सवारीचालक मध्ये सेवा करार १६)	३०			४				३४
५	श्रेणीविहिन (कार्यालयसहयोगी मध्ये सेवा करार २१)	३५		१	२				३८
६	विशेषज्ञ							११	११
७	इन्टेरियर/डेकोरेटर							३	३
	जम्मा	**२२८**	**१६**	**२**	**१८५**	**८२**	**९**	**१४**	**५३६**

अनुसूची – २(२)

दरबन्दी र पदपूर्ति विवरण

सि. नं.	पद/सेवा/समूह/उपसमूह	श्रेणी/तह	दरबन्दीको स्थिति			पदपूर्तिको स्थिति			रिक्त स्थिति			कैफियत
			नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	
१	सचिव/प्रशासन	रा.प.विशिष्ट	१		१	१		१				
		जम्मा		**०**	**१**		**०**	**१**	**०**	**०**	**०**	
२	सह-सचिव/प्रशासन	रा.प.प्रथम	४		४	४		४			०	
	सह-न्यायाधिवक्ता/न्याय/ सरकारी वकील	रा.प.प्रथम	५		५	४		४	१		१	
	सह-सचिव/न्याय/कानुन	रा.प.प्रथम	२		२	२		२			०	
	सुपरिटेण्डेन्ट इन्जिनियर/ इन्जि/सिभिल/हाइवे	रा.प.प्रथम	१		१			०	१		१	
	प्रहरी नायव महानिरीक्षक/ नेपाल प्रहरी	रा.प.प्रथमस्तर	१		१	१		१			०	
	प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक/ नेपाल प्रहरी	रा.प.प्रथमस्तर	१		१	१		१			०	
		जम्मा		**०**	**१४**		**०**	**१२**		**०**	**२**	
३	उप-सचिव/प्रशासन/सामान्य प्रशासन	रा.प.द्वितीय	९	५	१४	८	२	१०	१	३	४	
	उप-सचिव/न्याय/कानुन	रा.प.द्वितीय	३		३	३		३			०	
	उप-सचिव/प्रशासन/लेखा	रा.प.द्वितीय	४		४	२		२	२		२	
	उप-सचिव/प्रशासन/राजस्व	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	उप-न्यायाधिवक्ता/न्याय/ सरकारीवकील	रा.प.द्वितीय	८		८	७		७	१		१	
	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/ इन्जि/सिभिल/वि.एण्डआर.	रा.प.द्वितीय	१	१	२		१	१	१		१	
	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर /इन्जि/सिभिल/इरिगेशन	रा.प.द्वितीय	१		१	१		१			०	
	प्रमुख नापी अधिकृत/इन्जि/सर्भे	रा.प.द्वितीय	१		१	१		१	०		०	
	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/ इन्जि/इलेक्ट्रिकलइ/जनरल इलेक्ट्रिकलइ.	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	वरिष्ठ गुणस्तर नियन्त्रक/ इन्जि/केमेष्ट्रि	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत/ कृषि/एग्रीएक्स्टेन्सन	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	वनव्यवस्थापनअधिकृत/ वन/जनरलफरेष्ट्रि	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	वरिष्ठ जनस्वास्थ्य	आठौंतह	१		१			०	१		१	

सि. नं.	पद/सेवा/समूह/उपसमूह	श्रेणी/तह	दरबन्दीको स्थिति			पदपूर्तिको स्थिति			रिक्त स्थिति			कैफियत
			नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	
	अधिकृत/ स्वास्थ्य/हेल्थ इन्सपेक्सन											
	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/ इन्जि/इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन ई.	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/ इन्जि/सिभिल/जनरल	रा.प.द्वितीय		२	२		१	१		१	१	
	सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/ इन्जि/सिभिल/स्यानिटरी	रा.प.द्वितीय		१	१		१	१			०	
	उप-सचिव/शिक्षा/जनरल शिक्षा (शिक्षाप्रशासन)	रा.प.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	प्रहरी उपरीक्षक/नेपाल प्रहरी	रा.प.द्वितीयस्तर	१		१	१		१			०	
	प्रहरी नायव उपरीक्षक/ नेपाल प्रहरी	रा.प.द्वितीयस्तर	३		३	३		३			०	
	प्रमुखअनुसन्धानअधिकृत/ रा.अ.वि.	रा.प.द्वितीयस्तर	१		१			०	१		१	
		जम्मा			**४९**			**३१**			**१८**	
४	शाखा अधिकृत/ प्रशासन/ सामान्य प्रशासन	रा.प.तृतीय	२०	९	२९	८	९	१७	१२		१२	
	लेखा अधिकृत/प्रशासन/लेखा	रा.प.तृतीय	१	१	२	१	१	२			०	
	शाखा अधिकृत/न्याय/कानुन	रा.प.तृतीय	५		५	४		४	१		१	
	शाखा अधिकृत/न्याय/सरकारी वकील	रा.प.तृतीय	७		७	४		४	३		३	
	इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/ वि. एण्ड आर.	रा.प.तृतीय	३		३	२		२			१	
	विद्यालय निरीक्षक/ शिक्षा/ जनरल शिक्षा (शिक्षाप्रशासन)	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	
	इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/ स्यानिटरी	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	
	इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/ इरिगेशन	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	
	मेकानिकल इन्जिनियर/इन्जि/ मेका.इन्जि/जनरलका.इन्जि.	रा.प.तृतीय	१		१	१		१			०	
	नापी अधिकृत/इन्जि/सर्भे	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	

सि. नं.	पद/सेवा/समूह/उपसमूह	श्रेणी/तह	दरबन्दीको स्थिति			पदपूर्तिको स्थिति			रिक्त स्थिति			कैफियत
			नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	
	हस्तरेखा विशेषज्ञ/विविध	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	
	कम्प्युटर इन्जिनियर/विविध	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	
	केमिष्ट/इन्जि/केमिष्ट्रि	रा.प.तृतीय	१		१	१		१	०		०	
	इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/ हाइवे	रा.प.तृतीय	१		१			०	१		१	
	तथ्याङ्क अधिकृत/आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क/तथ्याङ्क	रा.प.तृतीय	१		१	१		१			०	
	इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/ जनरल	रा.प.तृतीय	२		२	०		०	२		२	
	कम्प्युटर अधिकृत/विविध	रा.प.तृतीय		७	७		७	७			०	
	छविकार/शिक्षा/कला/छवि कला	रा.प.तृतीय		१	१		१	१			०	
	पुस्तकालय अधिकृत/शिक्षा/ पुस्तकालय विज्ञान	रा.प.तृतीय		१	१		१	१			०	
	प्राविधिकअधिकृत/ विविध/ टेलिफोन	रा.प.तृतीय		१	१		१	१			०	
	प्रेससुपरभाइजर/ शिक्षा/ प्रिन्टिङ/मुद्रण व्य.	रा.प.तृतीय		१	१			०		१	१	
	प्रहरी निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	रा.प.तृतीयस्तर	८		८	६		६	२		२	
	अनुसन्धान अधिकृत/ रा.अ.वि.	रा.प.तृतीयस्तर	२		२			०	२		२	
		जम्मा			**७९**			**४८**			**३१**	
५	नायव सुब्बा/प्रशासन/सामान्यप्रशासन	रा.प.अनं.प्रथम	५६	२	५८	२५	२	२५	३३		३३	
	नायव सुब्बा/न्याय/कानुन	रा.प.अनं.प्रथम	२		२	२		२			०	
	लेखापाल/प्रशासन/लेखा	रा.प.अनं.प्रथम	१	२	३		२	२	१		१	
	सिनियरमोनो टाइपअपरेटर/ शिक्षा/प्रिन्टिङ/मुद्रण व्य.	रा.प.अनं.प्रथम		१	१	१		१			०	
	सव-इन्जिनियर/ इन्जि/ सिभिल/जनरल	रा.प.अनं.प्रथम	२		२	१		१	१		१	
	कम्प्युटर अपरेटर/ विविध	रा.प.अनं.प्रथम	२६		२६	१३		१३	१३		१३	
	टाइपिष्ट नायव सुब्बा/प्रशासन/ सामान्य प्रशासन	रा.प.अनं.प्रथम	२	१	३	२	१	३			०	
	सव-इन्जिनियर/ इन्जि/ इलेक्ट्रिकल इ.	रा.प.अनं.प्रथम	१		१			०	१		१	
	मेकानिकल सुपरभाइजर/ इन्जि/मेका.इ./जनरल मेका.इ.	रा.प.अनं.प्रथम		१	१		१	१			०	

सि. नं.	पद/सेवा/समूह/उपसमूह	श्रेणी/तह	दरबन्दीको स्थिति			पदपूर्तिको स्थिति			रिक्त स्थिति			कैफियत
			नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	
	प्लम्बर/इन्जि/सिभिल/ स्यानिटरी	रा.प.अनं.प्रथम		१	१	१		१			०	
	सिनियर प्रुफरिडर/ शिक्षा/प्रिन्टिङ/मुद्रण व्य.	रा.प.अनं.प्रथम		१	१		१	१			०	
	गेष्टेनर अपरेटर/विविध	रा.प.अनं.प्रथम		१	१		१	१			०	
	टेलिफोन अपरेटर/विविध	रा.प.अनं.प्रथम		२	२		१	१		१	१	
	प्रहरी नायव निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	रा.प.अनं.प्रथम स्तर	५		५	३		३	२		२	
	वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक/ रा.अ.वि	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	२		२				२		२	
		जम्मा			**१०९**			**५५**			**५४**	
६	खरिदार/प्रशासन/सामान्यप्रशासन	रा.प.अनं.द्वितीय	३		३	३		३			०	
	कार्पेन्टरसिकर्मी/इन्जि/ सिभिल/वि.एण्डआर.	रा.प.अनं.द्वितीय	१		१			०	१		१	
	प्रहरी सहायक निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	रा.प.अनं.द्वितीय	५		५			०	५		५	
		जम्मा		**०**	**९**		**०**	**३**		**०**	**६**	
७	प्रहरी हवल्दार/नेपाल प्रहरी	रा.प.अनं.तृतीय स्तर	५		५	५		५			०	
	प्रहरी जवान/नेपाल प्रहरी	रा.प.अनं.चतुर्थ स्तर	८		८	६		६	२		२	
	प्रहरी परिचर/नेपाल प्रहरी	श्रेणीविहिन	१		१			०	१		१	
		जम्मा		**०**	**१४**		**०**	**११**		**०**	**३**	
८	भारी सवारी चालक/इन्जि/ मेका.ई./जनरलमेका.ई.	श्रेणीविहिन	३		३	१		१	२		२	
	हलुका सवारी चालक/ इन्जि/ मेका.ई. /जनरलमेका.ई.	श्रेणीविहिन	३३		३३	२९		२९	४		४	
		जम्मा		**०**	**३६**		**०**	**३०**		**०**	**६**	
९	कार्यालय सहयोगी/प्रशासन/सा.प्र	श्रेणीविहिन	३८		३८	३५		३५	४		४	
		जम्मा		**०**	**३८**		**०**	**३५**		**०**	**४**	
१०	**पुलदरबन्दीअधिकृतस्तर**				१०							
	उपन्यायाधिवक्ता/न्याय/ स.व.	रा.प.द्वितीय				१		१				
	उप-सचिव/प्रशासन/ सामान्य प्रशासन	रा.प.द्वितीय				३		३				
	उप-सचिव/वन/जनरल फरेष्ट्रि	रा.प.द्वितीय				१		१				

सि. नं.	पद/सेवा/समूह/उपसमूह	श्रेणी/तह	दरबन्दीको स्थिति			पदपूर्तिको स्थिति			रिक्त स्थिति			कैफियत
			नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	नियमित	समायोजन	जम्मा	
	लेखा अधिकृत/ प्रशासन/लेखा	रा.प.तृतीय				१		१				
	शाखा अधिकृत/न्याय/ कानुन	रा.प.तृतीय				१		१				
	शाखा अधिकृत/न्याय/ सरकारी वकील	रा.प.तृतीय				१		१				
		जम्मा			**१०**	**८**	**०**	**८**	**०**	**०**	**२**	
११	पुलदरबन्दी सहायकस्तर				१०							
	नायवसुब्बा/प्रशासन/ सामान्य प्रशासन	रा.प.अनं.प्रथम				१		१				
	टा.ना.सु/प्रशासन/ सामान्य प्रशासन	रा.प.अनं.प्रथम				२		२				
	कम्प्युटर अपरेटर/विविध	रा.प.अनं.प्रथम				२		२				
	सुपरभाइजर/विविध	रा.प.अनं.प्रथम				१		१				
	खरिदार/प्रशासन/सामा न्यप्रशासन	रा.प.अनं.द्वितीय				२		२				
		जम्मा			**१०**		**०**	**८**	**०**	**०**	**२**	
१२	**फाजिल**											
	सिनियर मोनोटाइप अपरेटर/ शिक्षा/प्रिन्टिङ/ मुद्रण व्य.	रा.प.अनं.प्रथम				१		१				
		जम्मा						**१**				
	कार्यालय सहयोगी/प्र/सा.प्र.	श्रेणीविहिन				१		१				

अनुसूची – २(३)

काजमा कार्यरत कर्मचारी विवरण

सि. नं.	श्रेणी/तह	पद/सेवा/समूह/उपसमूह	कार्यरतसंख्या	कैफियत
१	रा.प.प्रथम	सहसचिव/प्रशासन	१	
		सहन्यायाधिवक्ता/न्याय/सरकारी वकील	१	
		प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक/नेपाल प्रहरी	१	
		निर्देशक/नेपाल राष्ट्र बैंक	१	
२	रा.प.द्वितीय	उप-सचिव/शिक्षा/शिक्षाप्रशासन	५	
		सि.डि.ई./इन्जि/सिभिल/जनरल	१	
		सि.डि.ई./इन्जि/सिभिल/हाइवे	१	
		उपसचिव/प्र/सा.प्र	५	
		उपसचिव/प्र/राजस्व	१	
		सि.डि.ई./इन्जि/केमिकलइ.	१	
		उपनिर्देशक/रा.वा.बैंक	१	
		उपनिर्देशक/वीमासमिति	१	
		सि.ए./उपनिर्देशक/नेपालटेलिकम	१	
		प्र.उ./नेपालप्रहरी	१	
		प्र.ना.उ./नेपालप्रहरी	५	
		नायवकार्यकारीसम्पादक/गोरखापत्र	१	
		जम्मा	**२८**	
३	रा.प.तृतीय	इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/जनरल	१	
		कम्प्युटरअधिकृत/विविध	४	
		नापीअधिकृत/इन्जि/सर्भे	१	
		इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/हाइड्रोपावर	१	
		शाखाअधिकृत/न्याय/सरकारीवकील	०	
		शाखाअधिकृत/प्र/सा.प्र	१३	
		शाखाअधिकृत/प्रशासन/राजस्व	१	
		प्रहरीनिरीक्षक/नेपालप्रहरी	१२	
		प्रहरीनिरीक्षक/रा.स.के.	२	
		अनुसन्धानअधिकृत/रा.अ.वि	३	
		जम्मा	**३८**	
	रा.प.अनं.प्रथम	नायवसुब्बा/प्रशासन/सामान्यप्रशासन	१७	
४		नायवसुब्बा/न्याय/सरकारीवकील	१	
		टा.ना.सु./प्रशासन/सामान्यप्रशासन	२	
		कम्प्युटरअपरेटर/विविध	४	
		प्राविधिकसहायक/शिक्षा/शिक्षाप्रशासन	१	
		सवइन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/वि.एण्डआर.	१	
		सुपरभाइजर/नेपाल विद्युत प्राधिकरण	२	
		प्रहरी नायव निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	३०	
		वरिष्ठ अनुसन्धा नसहायक/रा.अ.वि.	२	
		प्रहरी नायव निरीक्षक/रा.स.के.	३	
		जम्मा	**६३**	

५	रा.प.अनं.द्वितीय	खरिदार/प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१०	
		अमिन/इन्जि/सर्भे	१	
		खा.पा.स.टे./इन्जि/सिभिल/स्यानिटरी	१	
		प्र.स.नि./नेपाल प्रहरी	५	
		अनुसन्धान सहायक/रा.अ.वि.	४	
		जम्मा	**२१**	
६	रा.प.अनं.तृतीयस्तर	प्रहरी हवल्दार/नेपाल प्रहरी	१२	
		प्रहरी जवान/नेपाल प्रहरी	१७	
	जम्मा		**२९**	
७	श्रेणीविहिन	हलुका सवारी चालक/इन्जि/मेका/जनरल मेका.	**४**	
		कार्यालय सहयोगी/प्रशासन/सामान्य प्रशासन	**२**	
८		**संवैधानिकपदाधिकारीअंगरक्षक**		
	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	प्रहरी नायव निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	७	
	रा.प.अनं.द्वितीयस्तर	प्रहरी सहायक निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	७	
	रा.प.अनं.तृतीयस्तर	प्रहरी हवल्दार/नेपाल प्रहरी	१२	
	रा.प.अनं.चतुर्थस्तर	प्रहरी जवान/नेपाल प्रहरी	९	
		जम्मा	**३५**	
९		**निवास/आयोगभवनसुरक्षाकर्मी**		
	रा.प.अनं.प्रथमस्तर	प्रहरी नायव निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	१	
	रा.प.अनं.द्वितीयस्तर	प्रहरी सहायक निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	१	
	रा.प.अनं.तृतीयस्तर	प्रहरी हवल्दार/नेपालप्रहरी	३	
	रा.प.अनं.चतुर्थस्तर	प्रहरी जवान/नेपाल प्रहरी	४०	
	श्रेणीविहिन	प्रहरी परिचर/नेपाल प्रहरी	२	
		जम्मा	**४७**	
१०		**थुनुवातर्फका सुरक्षाकर्मीहरु**		
	रा.प.अनं.द्वितीय स्तर	प्रहरी सहायक निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	१	
	रा.प.अनं.तृतीयस्तर	प्रहरीह वल्दार/नेपाल प्रहरी	१	
	रा.प.अनं.चतुर्थस्तर	प्रहरी जवान/नेपाल प्रहरी	७	
		जम्मा	९	

अनुसूची – २(४)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत पाँच वटै क्षेत्रीयएवं सम्पर्क कार्यालयहरुको दरबन्दी पदपूर्ति विवरण

सि. नं.	श्रेणी/तह	पद/सेवा/समूह	पूर्वाञ्चलक्षे.का.धनकुटा				मध्यमांचलक्षे.का.हेटौंडा				पश्चिमाञ्चलक्षे.का.पोखरा				मध्यप. क्षे.का.सुर्खेत				सुदूरप. क्षे.का.दिपायल				कैफियत
			स्वीकृतदरबन्दी	पूर्ति	रिक्त	काज	स्वीकृत दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त	काज	स्वीकृत दरबन्दी	पूर्ति	रिक्त	काज	स्वीकृतदरबन्दी	पूर्ति	रिक्त	काज	स्वीकृतदरबन्दी	पूर्ति	रिक्त	काज	
१	रा.प.प्रथम	सह-सचिव/प्रशासन	१	१			१	१			१	१			१	१			१	१			
	जम्मा		**१**	**१**	**०**	**०**	**१**	**१**	**०**	**०**	**१**	**१**	**०**	**०**	**१**	**१**	**०**	**०**	**१**	**१**	**०**	**०**	
२	रा.प.द्वितीय	उप-सचिव/प्रशासन/सामान्य प्रशासन	१	१			१	१		१	१	१		१	१		१	२	१	१			
		उप-सचिव/न्याय/कानुन	१	१			१	१			१	१		१	१	१			१	१			
		सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/जनरल	१		१		१		१		१	१			१		१		१	१			
	जम्मा		**३**	**२**	**१**	**०**	**३**	**२**	**१**	**१**	**३**	**३**	**०**	**२**	**३**	**१**	**२**	**२**	**३**	**३**	**०**	**०**	
२	रा.प.तृतीय	शाखा अधिकृत/प्रशासन/सामान्य प्रशासन	५	३	२	१	५	५			५	५		२	५	५		२	५	२	३	१	प्रत्येकक्षेत्रमा२ पदसमायोजन
		शाखा अधिकृत/न्याय/कानुन	१	१			१		१	१	१		१	१	१	१			१	१			
		शाखा अधिकृत/न्याय/सरकारी वकील	२	२			२	२			२		२	१	२	१	१	१	२		२	१	
		लेखा अधिकृत/प्रशासन/	१	१			१		१	१	१	१			१	१			१	१			

		लेखा																					
		इन्जिनियर/सिभिल /स्यानिटरी	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१		
		नापी अधिकृत/इन्जि/ सर्भे	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	
		सहायक वन अधिकृत/वन/ जनरल फरेष्ट्रि	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	
		इन्जिनियर/सिभिल /वि.एण्डआर.	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	
		प्रहरी निरीक्षक/ नेपाल प्रहरी	१	१			१	१			१	१			१	१			१	१			
	जम्मा		**१४**	**८**	**६**	**५**	**१४**	**८**	**६**	**६**	**१४**	**७**	**७**	**८**	**१४**	**९**	**५**	**७**	**१४**	**५**	**९**	**५**	
३	रा.प.अनं. प्रथम	नायवसुब्बा/ प्रशासन/सामान्य प्रशासन	४	१	३	४	४	४			४	१	३	८	४	४		४	४	३	१	१	
		लेखापाल/प्रशासन /लेखा	१	१			१	१			१	१			१	१			१	१			
		नायव सुब्बा/न्याय/ कानुन	२		२		२	२			२		२		२		२		२		२		
		कम्प्युटर अपरेटर/विविध	२	१	१	१	२		२	३	२		२	३	२	२			२	२		१	
		सवइन्जिनियर/ सिभिल/हाइवे	१	१		१	१	१	१		१	१			१	१			१	१			
		प्रहरी नायव निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	१	१		१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	१		१	१	

	जम्मा		११	५	६	७	११	८	४	४	११	३	८	१२	११	८	३	५	११	७	४	३	
४	रा.प.अनं.द्वितीय	प्रहरी सहायक निरीक्षक/नेपाल प्रहरी	२		२	२	२		२	२	२		२	२	२		२	२	२		२	२	
५	रा.प.अनं.तृतीय स्तर	प्रहरीहवल्दार/ नेपाल प्रहरी	२		२	२	२		२	२	२		२	२	२		२	२	२		२	३	
६	रा.प.अनं.चतुर्थ स्तर	प्रहरी जवान/ नेपाल प्रहरी	४		४	४	४		४	४	४		४	४	४		४	४	४		४	५	
७	श्रेणीविहिन	हलुका सवारी चालक/इन्जि/मेका/ मेका.जनरल	२		२		२	२			२	१	१		२	२			२	२	१		करार
८	श्रेणीविहिन	कार्यालय सहयोगी/प्रशासन/ सामान्य प्रशासन	५	२	३		५	५			५	५	०		५	४	२		५	५			करार
	कुलजम्मा		४४	१८	२६	२०	४४	२६	१९	१९	४४	२०	२४	३०	४४	२५	२०	२२	४४	२३	२२	१८	
	जम्माकार्यरतसंख्या			३८				४५				५०				४७				४१			
९		इन्जिनियर/इन्जि/सिभिल/जनरल				१				१				१				१				१	
		खरिदार/प्रशासन/सा.प्र/रा.प.अनं. द्वितीय				२																	
		ना.औ.वि.स.खरिदारस्तर												१									

अनुसूची – ३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

आ.व २०७०।७१ सालको बजेट व्यवस्था

बार्षिक बिनियोजन (थप समेत)	बजेट	खर्च		बांकी		
		निकासा	खर्च	निकासा मध्ये	निकासा नगरिएको	दुवै
१. चालु खर्च						
१.१ केन्द्रीय कार्यालय, टंगाल						
क. ब.शि.नं २०६००१३ (नेपाल सरकार)	२२२३३०९२०.००	२१८१००७९६.५५	२१८१००७९६.५५		४२३०१२३.४५	४२३०१२३.४५
ख. ब.शि.नं २०६१०१३ (नेपाल सरकार)	२७०१५०००.००	२३९५८४३१.७६	२३९५८४३१.७६		३०५६५६८.२४	३०५६५६८.२४
ग. अर्थ बजेट (नेपाल सरकार)	४०२८७५२.००	४०२८७५२.००	४०२८७५२.००			०.००
केन्द्र तर्फको जम्मा	२५३३७४६७२.००	२४६०८७९८०.३१	२४६०८७९८०.३१		७२८६६९१.६९	७२८६६९१.६९
,१.२ पांच क्षेत्रीय कार्यालय						
क. ब.शि.नं २०६००१३ (नेपाल सरकार)	५३५९२१२५.००	४८५९०३९३.१६	४८५९०३९३.१६		५००१७३१.८४	५००१७३१.८४
ख. ब.शि.नं २०६१०१३ (नेपाल सरकार)	२३४२१०००.००	१८१६९६४१.६५	१८१६९६४१.६५		५२५१३५८.३५	५२५१३५८.३५
क्षेत्रीय कार्यालयहरुको जम्मा	७७०१३१२५.००	६६७६००३४.८१	६६७६००३४.८१		१०२५३०९०.१९	१०२५३०९०.१९
चालु खर्चको जम्मा (केन्द्र + क्षेत्र)	३३०३८७७९७.००	३१२८४८०१५.१२	३१२८४८०१५.१२		१७५३९७८१.८८	१७५३९७८१.८८
,२.पूजिगत खर्च ब.शि.नं २०६१०१४ (नेपाल सरकार)						
२.१ केन्द्रीय कार्यालय, टंगाल	११५८००००.००	११५७५३८७२.७०	११५७५३८७२.७०		४६१२७.३०	४६१२७.३०
,२.२ पांच क्षेत्रीय कार्यालयहरु,	१६२२५०००.००	१६१७४३५०.९५	१६१७४३५०.९५		५०६४९.०५	५०६४९.०५
पूंजिगत खर्च जम्मा	१३२०२५०००.००	१३१९२८२२३.६५	१३१९२८२२३.६५		९६७७६.३५	९६७७६.३५
कुल जम्मा (केन्द्र + क्षेत्र)	४६२४१२७९७.००	४४४७७६२३८.७७	४४४७७६२३८.७७		१७६३६५५८.२३	१७६३६५५८.२३

१. राजश्व तर्फ

१.१ केन्द्रीय कार्यालय तर्फ प्रशासनिक दस्तुर, न्यायीक दस्तुर, दण्ड जरीवाना र जफत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जफत, सरकारी सामान बिक्रीको आय समेत गरी जम्मा रु	९९५०१८२.५८
१.२ पांच क्षेत्रीय कार्यालय तर्फ प्रशासनिक दस्तुर, न्यायीक दस्तुर, दण्ड जरीवाना र जफत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जफत	१२२७९३.००
जम्मा राजस्व	१००७२९७५.५८

आ.व २०७०।७१को धरौटी तर्फ

१. केन्द्र तर्फ	
आ.व २०७०।७१ का लागी जिम्मेवारी सरेको धरौटी	१४४१५०१४.६४
२०७० श्रावण देखि २०७१आषाढ मसान्त सम्मको जम्मा धरौटी	२८१२३९८०.५३
२०७० श्रावण देखि २०७१आषाढ मसान्त सम्मको फिर्ता जम्मा धरौटी	१५२३०३९७.६५
२०७१ आषाढ मसान्त सम्मको वांकि धरौटी	२७३०८५९७.५२
२. पांच क्षेत्रीय कार्यालय तर्फ	
२.१ आ.व. २०७०।७१ मा धरौटी आम्दानी भएको तर फिर्ता खर्च नभई ०७१ ऋषाढ मसान्त सम्मको वांकी धरौटी	१५६४८१.००
कुल जम्मा (केन्द्र + क्षेत्र)	२७४६५०७८.५२

अनुसूची–४

विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको विवरण :-

१. नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाहरू :

क्र.सं	प्रतिवादीको नाम	मुद्दा दायर मिति	शैक्षिक योग्यता/संस्था	पद र कार्यालय
१.	बलबहादुर विष्ट	२०७०।४।३	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
२.	राजु सुवेदी	२०७०।४।६	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
३.	श्रीनारायण यादव	२०७०।४।११	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष जनता उ.मा.वि. रुपन्देही
४.	गोपाल धमला	२०७०।४।२१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी निरीक्षक नेपाल प्रहरी
५	देवेन्द्र के.सी.	२०७०।४।२७	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
६.	नरबहादुर विष्ट	२०७०।४।३०	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी निरीक्षक नेपाल प्रहरी
७.	कृष्णकुमार संग्रौला	२०७०।४।३०	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक महेन्द्र प्रा.वि. सुनसरी
८.	दलबहादुर श्रेष्ठ	२०७०।५।४	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	सहायक प्रशासक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस रुपन्देही
९.	बबिता खनाल	२०७०।५।४	माध्यमिक, विहार विद्यालय परीक्षा समिति, भारत	वरिष्ठ कार्यक्रम सहायक रेडियो नेपाल
१०.	शुभद्राकुमारी चन्द	२०७०।५।११	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	लेखपाल कृषि विकास बैंक
११.	उर्दल गिरी	२०७०।५।१६	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
१२	रामप्रसाद ढुंगाना	२०७०।६।४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
१३	धनबहादुर पुन	२०७०।६।४	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
१४	शंकरसिंह सिख	२०७०।६।४	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल
१५	धनन्जय खड्का	२०७०।६।८	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ह. नेपाल प्रहरी

१६	गोपालबहादुर वली	२०७०।७।११	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्रहरी हवल्दार, नेपाल प्रहरी
१७	खम्बबहादुर खड्का	२०७०।८।१७	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
१८	ठाकुरप्रसाद शर्मा	२०७०।८।३०	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
१९	अंग्रेज चौधरी थारु	२०७०।९।४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
२०	दशमीकुमारी राजवंशी	२०७०।९।९	मध्यमा, विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत	लेखापाल कृषि विकास बैंक
२१	बालकृष्ण श्रेष्ठ	२०७०।९।९	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
२२	दीर्घराज जि.सी.	२०७०।९।११	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङ
२३	रन्जनभक्त पौडेल	२०७०।९।९	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
२४	देवराज पाण्डे	२०७०।९।१४	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	कार्यक्रम संयोजक गरिबी निवारण कोष
२५	नकुल सिलवाल खत्री	२०७०।९।१४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	रेडियो टेक्निसियन तह ६ पाटन अस्पताल
२६	जनकराज भुसाल	२०७०।९।१७	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
२७	धर्मबहादुर यादव	२०७०।९।२१	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष वि.व्य.समिति श्री नि.मा.वि. दुलैया दाङ
२८	अन्जु लामिछाने	२०७०।९।२२	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
२९	तकमान महरा	२०७०।९।२३	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल
३०	रणबहादुर कुंवर	२०७०।९।२५	मध्यमा, विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
३१	वीना श्रेष्ठ	२०७०।१०।१२	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
३२	सन्तराम यादव	२०७०।१०।१२	अध्यापन अनुमतिपत्र, शिक्षक सेवा आयोग	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देही अन्तर्गत
३३	भिमराज विष्ट	२०७०।१०।२०	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	नायव सुब्बा सडक विभाग अन्तर्गत
३४	उर्मिला कोइराला	२०७०।१०।२१	मध्यमा, विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारत	सहायक चौथो नेपाल टेलिकम

३५	भुवनसिंह दर्लामी	२०७०।११।४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	कार्यालय सहायक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस
३६	चन्द्रबहादुर वली	२०७०।११।४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय
३७	मेघराज रेग्मी	२०७०।११।६	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
३८	कविराज कार्की	२०७०।११।६	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
३९	दिलबहादुर श्रेष्ठ	२०७०।१२।१०	आई.ए., विहार विश्वविद्यालय, विहार, भारत	वरिष्ठ सहायक नेपाल टेलिभिजन
४०	बालकृष्ण थापा	२०७०।१२।११	बी.एस्सी., त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल	प्रहरी नायब उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी
४१	देवेन्द्रबहादुर कुंवर	२०७०।१२।११	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
४२	निसार मुसलमान	२०७०।१२।११	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष वि.व्य.समिति शिक्षा कार्यालय रुपन्देही अन्तर्गत
४३	यमबहादुर महतारा	२०७०।१२।१२	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष वि.व्य.समिति जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँके अन्तर्गत
४४	धनबहादुर मल्ल	२०७०।१२।१४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
४५	डिलबहादुर खत्री	२०७०।१२।१८	पूर्व मध्यमा, सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, बनारस, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
४६	गीता आचार्य	२०७०।१२।१९	हाइयर सेकेण्डरी लिभिङ सर्टिफिकेट, बोर्ड अफ सेकेण्डरी एजुकेसन, मनिपुर, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की अन्तर्गत
४७	वीरबहादुर चन्द	२०७०।१२।३०	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
४८	सूर्यराज पुरी	२०७१।१२।२४	एस.एल.सी., परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपर	सहायक तृतीय सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति
४९	जितेन्द्र भट्टराई	२०७१।१।५	आई.ए., विहार विश्वविद्यालय, विहार, भारत	प्रहरी निरीक्षक नेपाल प्रहरी
५०	हरिगोविन्द पुरी	२०७१।१।१७	एस.एल.सी. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, त्रिभुवन विश्वविद्यालय	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
५१	राजेन्द्रकुमार सिटौला	२०७१।१।१७	आई.एस्सी., विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
५२	धर्मेन्द्र शाह	२०७१।१।१९	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी

५३	रामुप्रसाद यादव	२०७१।१।२१	एम.एस्सी. विहार विश्वविद्यालय, विहार, भारत	प्र.अ. कंकाली उ.मा.वि. बारा
५४	ज्ञानीदेवी शाक्य	२०७१।१।२१	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	हेड असिष्टेण्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत
५५	इन्द्रबहादुर के.सी.	२०७१।१।२५	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पा
५६	चुडामणि डांगी, क्षेत्री	२०७१।१।२२	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पा अन्तर्गत
५७	शिवबहादुर थापा	२०७१।१।२२	एस.एल.सी. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुर	प्रहरी हवल्दार नेपाल प्रहरी
५८	कृष्णबहादुर विष्ट	२०७१।१।२३	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
५९	शंकरबहादुर नेपाली	२०७१।२।२	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासी अन्तर्गत
६०	सुशीला राउत	२०७१।२।४	इन्टरमिडियट, विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
६१	लालसिंह विष्ट	२०७१।२।५	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
६२	महिमन सिंह विष्ट	२०७१।२।५	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
६३	सरिता यादव	२०७१।२।७	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलाली अन्तर्गत
६४	ढकबहादुर क्षेत्री	२०७१।२।९	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी
६५	कल्पित श्रेष्ठ	२०७१।२।९	इन्टरमिडियट, विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	अनुसन्धान अधिकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत
६६	सत्यनारायण गामी	२०७१।२।११	आई.एस्सी., विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	इन्जिनीयर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत
६७	भीमसेन कुमार श्रेष्ठ	२०७१।२।१२	एस.एल.सी., परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, भक्तपुर	प्रहरी हवल्दार नेपाल प्रहरी
६८	नारायणप्रसाद अधिकारी	२०७१।२।२१	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
६९	राजकुमार सिन्हा	२०७१।२।२२	आई.एस्सी., विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	वरीष्ठ सहायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत
७०	प्रदिपराज घिमिरे	२०७१।२।२६	आइ.ए., विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासी अन्तर्गत

७१	गोविन्दराज जोशी	२०७१।२।२७	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलाली अन्तर्गत
७२	प्रकाशकुमार श्रीवास्तव	२०७१।२।३०	इन्टरमिडियट, विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	प्रबन्धक नेपाल आयल निगम
७३	तिलकराज रावत	२०७१।३।३	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	प्र.ना.नि. नेपाल प्रहरी
७४	इदरिस मुहमद मुसलमान	२०७१।३।४	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष वि.व्य.समिति तिलौराकोट मा.वि. कपिलबस्तु
७५	रामेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ	२०७१।३।५	इन्टरमिडियट, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	शिक्षक मोहनकन्या उ.मा.वि. तानसेन पाल्पा
७६	इन्द्रेश झा	२०७१।३।६	म्याट्रिकुलेसन, सेन्ट्रल वोर्ड अफ हाइयर एजुकेसन, दिल्ली	सहायक प्रशासन अधिकृत नेपाल खानेपानी संस्थान
७७	शान्ता चन्द	२०७१।३।१०	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	मु.म.कार्यकर्ता महिला तथा बालबालिका कार्यालय वर्दिया
७८	सुरेन्द्रकुमार तिवारी	२०७१।३।११	इन्टरमिडियट, विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	क्यासियर सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालय गण्डक योजना
७९	चुन्ना अहमद	२०७१।३।१२	हाइ स्कुल, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, भारत	अध्यक्ष वि.व्य.समिति भवानी उ.मा.वि. सोरहवा
८०	रामशरण उप्रेती	२०७१।३।१३	इन्टरमिडियट, विहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्, पटना, भारत	प्र.स.नि. नेपाल प्रहरी

२. घूस रिसवत सम्बन्धी दायर गरेका मुद्दाहरू :

क्र. स.	**मुद्दा दायर मिति**	**मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना**	**विगो रकम (रु.)**
१.	२०७०।४।२४	प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत महानगरीय वृत थानकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक तेजेन्द्र पौडेल	३५,०००।-
२.	२०७०।५।९	त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका शा.अ. मिनर्भा अधिकारी र शान्तराज रेग्मी, भन्सार एजेन्टहरू भरतराज घिमीरे, मिनबहादुर खत्री, शिशिरबहादुर गौतम, विष्णुमणी खनाल र शिवप्रसाद ढुंगाना, हाडीखोला गा.वि.स. मकवानपुरका ऋषिराम जमरकट्टेल (८जना)	१४१,०००।-
३.	२०७०।५।२४	जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीका सहायक वन अधिकृत मुकुन्द मरर, पिपलनेटा गा.वि.स. २ सल्यानका देवराज गिरी (२जना)	३४,५५,००१।-
४.	२०७०।५।३१	नापी कार्यालय भक्तपुरका अमिन डोजेन्द्रराज काफ्ले	२०००।-

५.	२०७०।६।१४	कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका उप-रजिष्टार लालबाबु कवारी, सैवु गा.वि.स. ८ ललितपुरका चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भानु कडेल, ईचंगु गा.वि.स. ९ बस्ने दिनेश अर्याल र भारत विहार भई एच. आर. ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.मा काम गर्ने आविद अली (४जना)	१५,००,०००।-
६.	२०७०।७।२६	बालुवा गा.वि.स.को कार्यालयका कार्यालय सहायक विजयकुमार विष्ट	९,०००।-
७.	२०७०।८।१८	Sanna International Recruting Services Pvt.Ltd. का संचालक मो.मुस्ताकमियां, Progressive Placement Services Nepal का संचालक श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, Advanced Recruitment Services Pvt. Ltd. मा मार्केटिङ गर्ने हर्कबहादुर लिम्बु, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेशप्रसाद मैनाली, शा.अ. अजिता शर्मा, निर्मला न्यौपाने, मन्जु शर्मा सुवेदी र दीपकप्रसाद खतिवडा, ना.सु. चन्द्रहरि लुइटेल, खरिदार माधव भट्टराई, कम्प्युटर अपरेटर पप्पुकुमार साह, रामप्रसाद पोखरेल, सन्तोष सुवेदी र हिराध्वज कार्की, अरेविक भाषा अनुवादक अवेदुल्लाह मक्सुद, भाषा अनुवादक रजाउल्लाह, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल श्रम कक्षका शा.अ. ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कुंवर, मुक्तिप्रसाद खनाल, रिद्धीप्रकाश सिटौला र गंगाबहादुर भुजेल, ना.सु.रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी र शंकर कार्की, खरिदार केशव बन्जारा, कम्प्युटर अपरेटर कृष्णप्रसाद खतिवडा, त्रि.अ.वि. अध्यागमन कार्यालयका शा.अ. डिल्लीराम भट्टराई, गोपीप्रसाद पौडेल, भोजबहादुर ऐडी, रामचन्द्र खतिवडा, कमलबहादुर कार्की, विक्रमबहादुर सोमै मगर, दिवाकर शर्मा, रामकृष्ण पराजुली, डिल्लीराम शर्मा पौडेल र नरबहादुर वि.क., कार्गोग्राफर अधिकृत रामचन्द्र कार्की, वरिष्ठ अध्यागमन सहायक रामकुमार ओझा, जयबहादुर सिंह, चिरन्जीवी अधिकारी, नवराज कोइराला, सञ्जय नेपाल, र रुद्रप्रसाद मरासिनी, लेखा अधिकृत बाबुहरि पन्थी, ना.सु. लिलारमण पोखरेल र कोषराज भट्टराई, अध्यागमन कार्यालयका कृष्णप्रसाद सिग्देल, जे.एच.पी. ओभरसिज इम्प्याइमेण्ट ट्रेनिङ प्रा.लि.का संचालक बुद्धिबहादुर तिवारी, आकृति रिक्रुटिङ प्रा.लि. सिनामंगलका श्रम प्रतिनिधि टलबहादुर पौडेल, अध्यागमन विभागका ना.सु. प्रदिपप्रसाद लामिछाने, राज वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा केन्द्र प्रा.लि.सिनामंगलका संचालक नारायणप्रसाद पौडेल, लेखापढी व्यवसायी शिवप्रसाद रेग्मी, याकुत टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा.लि. घण्टाघर काठमाडौंका संचालक शेखजफरे आलम, गोरेटो टुर्स एण्ड ट्राभल्स गौशाला काठमाडौंका प्रतिनिधि राजिवकुमार पंजियार, स्वीकृति टुर्स एण्ड ट्राभल्स संचालिका सोविता रानाभाट, कनकपुर गा.वि.स. ८ रौतहट भई खासा व्यापार गर्ने सुरेश कुमार श्रेष्ठ, महारानीझोडा गा.वि.स. २ झापा घर भई का.म.न.पा. ३२ पसल गरी बस्ने सुमन दाहाल, अभिषेक ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक अशोककुमार श्रेष्ठ, सुरेश ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक सुरेशकुमार महतो, Sanna International Recruiting Services pvt. Ltd.का श्रम प्रतिनिधि सुवासकुमार मैनाली, समिक ओरियण्टेशन एण्ड ट्रेडिङ सेन्टर प्रा.लि.का संचालक सरोजकुमार मैनाली, विराटनगर उ.म.न.पा. २ घर भई हाल ललितपुर थसिखेल बस्ने अरुणकुमार वर्मा कायस्थ, आयुष	३४,४६,०००।-

		ट्राभल्स एण्ड टुर्सका संचालक शिवशंकर शाह र एल.पि.ट्राभल्स एण्ड टुर्स कमलादीका संचालक लालबाबु पाण्डे (६४ जना)	
८.	२०७०।१०।१०	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमीका वरिष्ठ सहायक विष्णुबहादुर खड्का	१५,०००।-
९.	२०७०।१०।२०	मालपोत कार्यालय चितवनका ना.सु. रामप्रसाद न्यौपाने	१५,३१०।-
१०.	२०७०।११।११	उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी	४०,०००।-
११.	२०७०।११।२१	पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका न्यायाधिवक्ता रेशम आचार्य	१२,०००।-
१२.	२०७०।१२।१२	वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक चिरन्जिवी अधिकारी, शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल, नायव सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना, कम्प्युटर अप्रेटर संजीव नेपाल, च्यापिड इन्टरनेसनल प्रा.लि.का श्रम प्रतिनिधि पुष्पराज लामिछाने (५जना)	१८,९०,०००।-
१३.	२०७०।१२।१२	वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक चिरन्जिवी अधिकारी, शाखा अधिकृत कुमारप्रसाद पोखरेल, नायव सुब्बा भिमबहादुर बस्नेत, कम्प्युटर अप्रेटर सुशिल शाक्य, उर्लावारी गा.वि.स. मोरङ घर भई सानोठिमी बस्ने वेलास के.सी., हंसपुर गा.वि.स. १ गोरखा घर भै गोंगबु काठमाडौं बस्ने सन्तोष अधिकारी (६जना)	३२,७०,०००।-
१४	२०७०।१२।२३	महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाका प्रहरी नायव निरीक्षक रुद्रराज पौडेल, प्रहरी नायव निरीक्षक प्रकाशबहादुर मल्ल, प्रहरी सहायक निरीक्षक राजु भण्डारी (३जना)	५,०४,७००।-
१५	२०७१।२।१	कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाण्डौका नायव सुब्बा महेन्द्रप्रकाश अधिकारी	१०,०००।-
१६	२०७१।२।२	प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी जवान ढकबहादुर गुरुङ (२जना)	१००,०००।-
१७	२०७१।२।२०	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंका ई.शालिग्राम देवकोटा, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौंका ना.सु. रुकु खत्री, भुम्लुटार गा.वि.स. ७ काभ्रेपलान्चोक घर भई हाल का.म.न.पा. नयां बानेश्वर बस्ने रेशमबहादुर तामाङ (३जना)	१२०,०००।-
१८	२०७१।२।२९	शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बेणीमाधव भट्टराई, रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका सहप्राध्यापक बिनोदकुमार मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका उप-प्राध्यापक मनोज मिश्र, जनकपुर न.पा. ८ धनुषा बस्ने रोहित मिश्र, अमित रंजन मिश्र, रेखा मिश्र र रामचन्द्र मिश्र, सर्लाही रामपुर गा.वि.स घर भई हाल जनकपुर न.पा. ८ बस्ने टिका बहादुर कार्की (८ जना)	४,७६,७२,०००।-
१९	२०७१।३।२२	जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेका सहायक वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धिताल	२०,०००।-
२०	२०७१।३।२३	गागलफेदी गा.वि.स. कार्यालय काठमाडौंका गा.वि.स. सचिव तेजराज अर्याल	१५,०००।-
२१	२०७१।३।२७	जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामबहादुर थापा र ना.सु. केदारप्रसाद अर्याल (२जना)	२५,०००।-

३. भूमि सम्बन्धी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा :

क्र. सं.	मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना	बिगो रकम (रु.)
१.	२०७०।४।३०	मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका तत्कालिन मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तम भक्त खरेल, ना.सु. भगिरथ सिग्देल, खरिदार ओममान श्रेष्ठ, नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कार्यालय प्रमुख जितबहादुर अछामी, भोटासिपा गा.वि.स. सिन्धुपाल्चोकका गा.वि.स. सचिव भक्तराम श्रेष्ठ, भोटसिपा गा.वि.स. ५ बस्ने मोहनबहादुर तामाङ, र रामबहादुर तामाङ (७ जना)	
२.	२०७०।५।२६	मालपोत कार्यालय धनुषाका शाखा अधिकृत रामनरेश राय, ना.सु. परमेश्वर प्रसाद शाह, अरुणकुमार ठाकुर, र मोहनदत्त कायस्थ, मालपोत कार्यालय सिराहाका ना.सु. गंगाप्रसाद शाह र हरिनारायण ठाकुर, खरिदार राजकिशोर चौधरी, निपाने गा.वि.स. सिन्धुलीका प्रा.स. मोहनबहादुर लामा, सहैठा गा.वि.स. ७ सिराहा बस्ने गुरुदयाल यादव, दुवरकोट हपलेग्ना गा.वि.स. ५ धनुषा बस्ने रामबाबु भन्ने जानकीशरण यादव, खोपी गा.वि.स. १ महोत्तरी बस्ने पंचा महतो कोइरी (१२ जना)	५,२२,५००।-
३.	२०७०।७।१५	त्रियुगा न.पा. १ उदयपुर वस्ने पृथ्वीमान सार्की, सुर्यबहादुर खडका, निरबहादुर खड्का भन्ने केशव खडका, दुर्गाबहादुर खिलेङगे सार्की, किरण पाण्डे, रामबहादुर भन्ने झर्के सार्की र गंगाबहादुर भुजेल, ऐ.वडा नं. १३ उदयपुर बस्ने दिनेश खड्का, नापी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख विष्णुदेवप्रसाद चौधरी, कार्यालय सहयोगी भूपबहादुर खत्री गौली (१० जना)	५०,०००।-
४.	२०७०।८।२३	मालपोत कार्यालय टिकापुर कैलालीका ना.सु. मोहनबहादुर रसाईली र अग्नीबहादुर शाही, खरिदार हिरण्यप्रसाद ढुङ्गाना (३जना)	७३,४३,३२६।-
५.	२०७०।८।२३	मालपोत कार्यालय टिकापुर कैलालीका लेखा अधिकृत पुष्पराज तिमिल्सीना, ना.सु. अग्नीबहादुर शाही, ऐ. कार्यालयका सेवा निवृत ना.सु. लोकबहादुर रावल, नापी कार्यालय टिकापुरका सर्भेक्षक विनोद शाह, सर्भेक्षक दशरथ मण्डल, तत्कालीन अमिन नगेन्द्र बस्नेत, तत्कालीन अमिन उपेन्द्र यादव, जोशीपुर गा.वि.स. कैलालीका सचिव अनिलकुमार मिश्र, जोशीपुर गा.वि.स. ८ कैलाली बस्ने जगतराम कठरिया र नारायण कठरिया (१० जना)	६५०,०००।-
६.	२०७०।९।७	प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक प्रेमबहादुर चन्द, बनेपा न.पा. २ काभ्रेपलान्चोक बस्ने राजकुमार भालु र सुनिलकुमार राजवंशी, ऐ. वडा नं. ६ बस्ने रामेश्वर कायस्थ (४जना)	१,७९,८२,८६९।-
७.	२०७०।९।११	हटिया गा.वि.स. ४ मकवानपुर बस्ने कुमार श्रेष्ठ, हटिया गा.वि.स. वडा नं. ९ मकवानपुर भई हाल कारागार कार्यालय भिमफेदीमा थुनामा रहेको लिलाबहादुर श्रेष्ठ, भक्तिपुर गा.वि.स. ८ सर्लाही घर भइ हाल कारागार कार्यालय भीमफेदीमा थुनामा रहेका रामकृष्ण श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय पर्साका ना.सु. शिवराज पौडेल, मालपोत कार्यालय मकवानपुरका ना.सु. रामहरी ढकाल, हाडिखोला गा.वि.स. ६ मकवानपुर बस्ने राजेन्द्र ढकाल, कलैया न.पा. ५ बारा घर भै हाल हेटौडा न.पा. ९ बस्ने दिवाकर अर्याल, रंगपुर	५०,००,०००।-

		गा.वि.स. ३ रौतहट घर भई हाल हेटौडा न.पा. ४ बस्ने शेखर घिमिरे, हेटौडा न.पा. २ बस्ने पर्वत वर्तौला, मालपोत कार्यालय चितवनका ना.सु. विष्णु अधिकारी, साविक भीमफेदी गा.वि.स.का सचिव हाल मालपोत कार्यलय चावहिलमा कार्यरत तिर्थलाल घिसिङ, रंगपुर गा.वि.स. ३ रौतहट घर भई हाल कारागार कार्यालय भीमफेदीमा थुनामा रहेका श्याम पोखरेल (१२ जना)	
८.	२०७०।१०।२६	मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कम्प्युटर अपरेटर ईन्द्र सिंह सामन्त, ना.सु. अम्बिकाप्रसाद दाहाल, खरिदार अर्जुन खतिवडा, का.म.न.पा. २० बस्ने टायल व्यवसायी तथा जग्गाधनी राजेशप्रसाद कर्माचार्य, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हाल दमक न.पा. झापाका कार्यकारी अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सिना, का.म.न.पा. १८ नरदेवी बस्ने लक्ष्मीनारायण महर्जन (६जना)	१,०२,५०,०००।-
९.	२०७०।१२।५	मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत नेत्रबहादुर रावल, नायव सुब्बा पशुपतिनाथ ठाकुर, खरिदार हर्कबहादुर दाहाल र राजकुमार लाल दास (४ जना)	२७,३६,०००।-
१०.	२०७१।२।२०	मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेशकुमार थपलिया, तत्कालीन सर्भेक्षक रामनारायण वि.के., तत्कालीन खरिदार रुद्रप्रसाद खनाल, हाल मालपोत कार्यालय इलामका शाखा अधिकृत अनिरुद्र लुइटेल, हाल मालपोत कार्यालय संखुवासभाका खरिदार आइतबहादुर राई, तत्कालीन खरिदार फणिन्द्रप्रसाद अधिकारी, लेगुवा गा.बि.स.धनकुटाका गा.बि.स. सचिव उमेश राई, लेगुवा गा.बि.स. ३ बस्ने बलबहादुर भण्डारी, खीरबहादुर भण्डारी, नन्दकुमारी भण्डारी, अम्मरबहादुर भण्डारी, जगतकुमारी थापा र फाल्गुणी भण्डारी (१३ जना)	९,२०,०००।-

४. सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना	दाबीको व्यहोरा	बिगो रकम (रु.)
१.	२०७०।४।२८	नेपाल टेलिकमको वरिष्ठ इन्जिनियर राजेन्द्र महर्जन, रामनरेश सिंह कुंवर र अनिलकुमार आचार्य, असिसटेन्ट इन्जिनियर श्रीकृष्ण भुजेल र भाइकृष्ण महर्जन, AIRSYS Refrigeration Engineering Technology (Beijing) Co. Ltd., China, गुहाटी भारतमा जन्मी का.म.न.पा.क्षेत्रपाटीमा बसोबास गर्ने आकृति इन्टरनेशन लि.को जनरल मेनेजर पंकजकुमार वान्थिया, आकृति इन्टरनेशनल प्रा.लि.को अध्यक्ष नवराज राउत (८ जना)	AC Equipments खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको	५,११,८८,६७०।९०
२.	२०७०।५।९	नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम वि.सी., पूर्व महाप्रबन्धक चिरञ्जीवि शर्मा पौडेल, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका निमित्त निर्देशक	वितरण ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको	३१,८२,०५,५७४।५४

		हरीशबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेश कुमार कटुवाल र सुशील प्रसाद खनाल, इन्जिनियर सेन्धु यादव, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पनेरु, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, तह १० का सुरेन्द्रराज जोशी, इन्जिनियर नारायण प्रसाद चौधरी, वरिष्ठ सहायक सरोज श्रेष्ठ, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, चाइनिज नागरिक Hubei Sunlight Electric Co. Ltd. को Chairman Mr. Li Dao Gu, चीनको हुवेई प्रान्तको सोआङलिङ शहरको सियाङगनान जिल्ला योङगनान तातात्राव ९० नं. मा स्थायी बसोबास भई हाल काठमाडौंको थियान रुई चाइनिज रेष्टुरेन्ट, थापाथलीमा बस्ने हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडका जनरल मेनेजर Hu Zheng Qiang, चीनको Xiang Yang City, Hubei Province, San Li He Road, Jiang Han Residence Area, Room No 408 स्थायी ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. थापाथली स्थित Tian Rui Restaurant मा बस्ने चाइनिज पासपोर्ट नं. G21258490 Zou Yi Tian, का.म.न.पा. २२ खिचापोखरीमा अवस्थित प्राइम इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर अमर राजभण्डारी (१८ जना)		
३.	२०७०।५।९	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झा, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्व संयोजक महेशप्रसाद आचार्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तह ११ का देव शर्मा पौडेल, काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपनिर्देशक कृष्णबहादुर के.सी., लेखापाल स्टोरकिपर भरत रुपाखेती, का.म.न.पा. २२ खिचापोखरीमा अवस्थित प्राइम इन्टरनेशनलका प्रोपाइटर अमर राजभण्डारी, चाइनिज नागरिक Hubei Sunlight Electric Co. Ltd. को Chairman Mr. Li Dao Gu, चीनको हुवेई प्रान्तको सोआङलिङग शहरको सियाङगनान जिल्ला योङगनान तातात्राव ९० नं. मा स्थायी बसोबास भई हाल काठमाडौंको थियान रुई चाइनिज रेष्टुरेन्ट थापाथलीमा बस्ने हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रीक कम्पनी लिमिटेडका जनरल मेनेजर Hu Zheng Qiang, चीनको Xiang Yang City, Hubei Province, स्थायी ठेगाना भई हाल थापाथली स्थित	वितरण ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको	९,३६,३४,९९७१९

		Tian Rui Restaurant मा बस्ने Zou Yi Tian, काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुधार आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख प्रमोद रिजाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागाई, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डे (१४ जना)		
४.	२०७०।५।२८	नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रवन्धक युगलकिशोर साह, तत्कालीन प्रबन्धक कैलाश प्रसाद अटल, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान, प्रबन्धक हरिबहादुर गःसी, तत्कालीन सहनिर्देशक शशिविक्रम थापा, उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मनोज बराल र विद्युत पौडेल, तत्कालीन इन्जिनियर नारायण प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह, सहायक इन्जिनियर रामबिजुल मण्डल, इन्जिनियर बिनोदकुमार स्वर्णकार, तत्कालीन इन्जिनियर निमेशकुमार पोखरेल, तत्कालीन भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, तत्कालीन सह निर्देशक हरीश बहादुर पाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेश कुमार कटुवाल, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशील प्रसाद खनाल, Supply and Delivery of Distribution Transformer का ठेकेदार Sahabhant Electric Co. Ltd., Thailand का Managing Director, Mr. Prapart Jantarangsri, का.म.न.पा. १४ कलंकीमा कार्यालय संचालन गर्ने Apex Marketing Pvt. Ltd. का अध्यक्ष बिनोद कुमार मानन्धर, Apex Marketing Pvt. Ltd. का प्रबन्धक राजन के भट्ट (२२ जना)	वितरण ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार	४६,७६,६३,०६४।६६
५.	२०७०।६।८	जिल्ला विकास समितिको कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी विनोदकुमार ठाकुर, ना.सु. निलाम्बर मिश्र, सहसौला गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव गोपाल पाठक, पिगौना गा.वि.स. २ महोत्तरी बस्ने गणेशराज पाण्डेय, रतवारा गा.वि.स. ९ महोत्तरी बस्ने विमलेशकुमार सिंह (५ जना)	महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गत ग्रामीण कृषि सडक निर्माणको रकम भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग गरेको ।	४०,००,०००।-
६.	२०७०।९।११	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौं मध्य वितरण केन्द्रका तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अर्जुनबहादुर के.सी.	जिन्सी सामान हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	५४,४८,६६४।६२

७.	२०७०।९।२१	जोगिनिया गा.वि.स. ९ सप्तरी बस्ने भगवती रा.प्रा.वि.का प्रधानाध्यापक नागेश्वर मण्डल	विद्यालय निर्माणको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	९,००,०००।-
८.	२०७०।१०।२७	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रका स्टोर किपर अर्जुनकुमार कटुवाल, इन्जिनियर मनोज ठाकुर, वरिष्ठ सहायक मि.रि.सु.भा. भेषराज घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लेखा अधिकृत हेमराज इटनी, इटहरी वितरण केन्द्रका इन्जिनियर इम्तियाज आलम (५ जना)	जिन्सी सामान हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	६०,८८,३८४।२७
९.	२०७०।११।९	नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा.जीवेन्द्र झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह, तत्कालीन प्रबन्धक कैलाश प्रसाद अटल, तत्कालीन इन्जिनियर नारायण प्रसाद चौधरी, तत्कालीन भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, तत्कालीन सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत सुशिलप्रसाद खनाल, तत्कालीन सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पनेरु, तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवि शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक डिल्लीरमण दाहाल, तत्कालीन का.मु.निर्देशक अष्टरत्न शाक्य, हेटौडा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख त्रिपुरारीप्रसाद सिंह, का.म.न.पा. २ भाटभटेनी स्थित इन्टर कन्टिनेन्टल बिजिनेश नेटवर्कका प्रोपाइटर Sichuan Dongfang Transformer Company Ltd., China का आधिकारीक प्रतिनिधि एवं एजेन्ट मणीनाथ ढकाल, ठेकेदार Sichuan Dongfang Transformer Co. Ltd., का General Manager, Mr. Hongyu Ouyang, ठेकेदार Sichuan Dongfang Transformer Co.Ltd., का Chairman, Mr. Ou Yang Shi (१७ जना)	वितरण ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार	१८,२४,०५,८६५।१६
१०.	२०७०।११।२२	मर्यादपुर गा.वि.स. ५ बस्ने कृष्ण मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद यादब, सहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्सा डिभिजन प्रमुख सुनिलकुमार ठाकुर, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पर्सामा करारमा कार्यरत कृष्ण मन्दिर निर्माण कार्यका प्राविधिक किशोर राय, ऐ.का लेखापाल बलराम थापा (४ जना)	मिलोमतो गरी नबनाइएको मन्दिर निर्माण गरेको भनी भ्रष्टाचार गरेको ।	४,१९,०००।-

११.	२०७१।२।६	जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका लेखा अधिकृत नन्दकुमार झा, जनकल्याण प्राथमिक विद्यायलय वैरगिया लक्ष्मीनिया ६ महोत्तरीका व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष अजयकुमार मण्डल र प्रधानाध्यापक हरिनारायण मण्डल (३ जना)	विद्यालय भवन निर्माणको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	४००,०००।-
१२.	२०७१।२।११	स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा.मिङ्मार गेल्जेन शेर्पा, तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा प्रमुख हाल राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रमा कार्यरत डा.नरेशप्रताप के.सी, जनस्वास्थ्य अधिकृत पवनप्रसाद कोइराला र रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीक्षक हिमलाल ज्ञवाली, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्णबहादुर चन्द, महानिर्देशक डा.लखनलाल साह, निर्देशक डा.तारानाथ पोखरेल, गल्फुटार गा.वि.स. ६ काठमाण्डौ बस्ने ATLAS MEDICINE CONCERN कि अध्यक्ष विद्या सुवेदी, India घर ठेगाना भएका Atlas Medicine Concern Pvt.Ltd. का डाईरेक्टर संजय गुप्ता, धर्मस्थली गा.वि.स. ५ काठमाडौं बस्ने श्रीमती निर्जना शाह(कार्की), Laborate Pharmaceuticals India Limited E–11, Industrial area Panipat – 132103 India का INTERNATIONAL BUSINESS का DIRECTOR ADITYA BHATIA (१२ जना)	गुणस्तरहीन, आवश्यकता भन्दा बढी र अस्वाभाविक मूल्यमा औषधी खरिद गरेको ।	७,२७,१३,९०८।-

५. गैरकानुनी लाभ हानि सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना	दाबीको व्यहोरा	बिगो रकम (रु.)
१.	२०७०।५।९	भिखमपुर गा.वि.स. पर्साका सचिव महमद मंसुर खां, ऐ.कार्यालयका सहायक जितेन्द्र प्रसाद चौहान समेत (२ जना)	सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको	२,५२,६२५।-
२.	२०७०।५।१६	नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मे.सु. डा.अखिलेशप्रसाद सिंह, सोही अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादव,सदस्यहरु राधेश्याम साह सोनार र रेखा घिमिरे (४ जना)	गैरकानुनी तरिकाले कर्मचारी नियुक्ति गरी भ्रष्टाचार गरेको	२,०१,१५१।९९
३.	२०७०।५।३१	सिद्धार्थनगर न.पा. ६ रुपन्देही बस्ने भैरहवा उच्च मा.वि. का तत्कालीन लेखापाल सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	अनाधिकृत रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	१३,६३,४३७।२०
४.	२०७०।६।७	उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीको सम्पर्क कार्यालय पोखराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वीजेन्द्रकुमार राई	छात्रवृत्ति वितरण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको	

५.	२०७०।६।८	हाल जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डल, हाल जिल्ला वन कार्यालय मनाङका सहायक वन अधिकृत डिल्लीराम चापागाई, हाल ईलाका वन कार्यालय शीतलनगर रुपन्देहीका सहायक वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरी, अमरौट रेञ्जपोष्ट नवलपरासीका तत्कालीन वनरक्षक हरिप्रसाद बानिया, हाल जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासी अन्तर्गत अरुणखोला ईलाका वन कार्यालयका वनरक्षक महेन्द्रप्रसाद राजभर र सुरेन्द्रप्रसाद बानिया, सुनवल गा.वि.स. ५ नवलपरासी बस्ने मधुवन प्रस्तावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष वेगम बहादुर बुढामगर, सचिव राजेश चौधरी, सहसचिव टुकबहादुर थापा, कोषाध्यक्ष शेरबहादुर कानु मगर (११ जना)	नवलपरासी जिल्ला अन्तर्गत प्रस्तावित सामुदायिक वन फंडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको	३६,५४,३३७-
६.	२०७०।८।१७	साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंक हाल यति विकास बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सिताराम प्रसाइ, तत्कालीन महाप्रबन्धक भागवत श्रेष्ठ, तत्कालीन कर्जा प्रबन्धक हिम गुरुङ्ग, तत्कालीन बरिष्ठ प्रबन्धक सुनिल गुरुङ्ग, खोसी मार्केटिङ्ग प्रा.लि.का प्रोपाइटर केशवलाल खोशी श्रेष्ठ, धरान न.पा.४ सुनसरी बस्ने सुनिल प्रधान, जिल्ला मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीका खरिदार पदमप्रसाद खतिवडा, दिव्यराज घिमिरे र आंखीभुई गा.वि.स. संखुवासभाका केशवप्रसाद कोइराला (९ जना)	सरकारी कागजात सच्याई झुठ्ठा विवरणका आधारमा कर्जा लिनुदिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको	३,१६,०९,५०५।३४
७.	२०७०।८।२१	वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेश प्रसाद मैनाली, र कम्प्युटर अप्रेटर पप्पुकुमार साह (२ जना)	गलत लिखतको आधारमा श्रम स्वीकृति दिई भ्रष्टाचार गरेको ।	
८.	२०७०।९।५	जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत हाल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय विराटनगरका क्षेत्रीय निर्देशक मोहन कोइराला, हाल जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीका सहायक वन अधिकृत बिन्दाप्रसाद पटेल, जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत महमद समिउल्लाह ठकुराई, हाल जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटका सहायक वन अधिकृत राममनोहर साह, हाल नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख रामाश्रय यादव, हाल जिल्ला वन	बारा जिल्लामा वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा अनियमित रुपमा काठ कटानी गरी भ्रष्टाचार गरेको	३,४२,८०,५२२।२५

		कार्यालय मोरङका सहायक वन अधिकृत अशोककुमार झा, हाल जिल्ला वन कार्यालय इलामका सहायक वन अधिकृत प्रकाश कुमार बर्मा, जिल्ला वन कार्यालय बारा अन्तर्गत डकाहा रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत अशोककुमार सिंह, जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत श्याम कुमार निराला, जिल्ला वन कार्यालय बाराको ककडी रेञ्जपोष्टका रेञ्जर सञ्जयकुमार चौरसिया, हाल जिल्ला वन कार्यालय चितवनका रेञ्जर धर्मराज चौधरी, ॐनमोबुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सूर्य बहादुर वाइबा र सचिव बुद्धिकुमार तामाङ, वनशक्ति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सीतामाया वाइबा तामाङ, सचिव विष्णुमाया थिङ, राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मिनराज रिमाल, सचिव लालबहादुर कार्की, शिवशक्तेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विष्णुबहादुर घलान, सचिव रोशन पाखीन, जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मोहनबहादुर खड्का, सचिव रोवन लोप्चन, ब्रम्हबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अमिरलाल चौधरी, सचिव राजकुमार थापा क्षेत्री, नागमणि महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मिना लामा, सचिव मिरा पोखरेल (२५ जना)		
९.	२०७०।९।१४	बारा जिल्ला टेढाकट्टी विसुनपुर र कचोर्वा गा.वि.स.का सचिव महेन्द्र राउत कुर्मी	सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको	१७,६९,२००।-
१०.	२०७०।९।१७	समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनरुप शाही, नयाँ कर्णाली विकास केन्द्रका अध्यक्ष परेक बहादुर शाही, उपाध्यक्ष अंगबहादुर लामा, कोषाध्यक्ष गोपालबहादुर राउत (४ जना)	अनुदान रकम खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको ।	२६,४३,६४६।४७
११.	२०७०।९।२५	महावीर मा.वि. विषहरिया सप्तरीका प्रधानाध्यापक अशोककुमार यादव	रकम खाइमासी गरी भ्रष्टाचार गरेको	२९,८६,०००।-
१२.	२०७०।१०।२२	धनुषा जिल्ला महुवाका गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. सचिव सत्यनारायण लाल कर्ण	सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको	१,२७,२००।-
१३.	२०७०।१०।२३	हाल गा.वि.स.को कार्यालय कनकपट्टी धनुषामा कार्यरत गा.वि.स. सचिव रामदयाल महतो	"	५४,०००।-

१४.	२०७०।१२।२१	गोरहना गा.वि.स. वडा नं. ४ महोत्तरी बस्ने त्रिभूवनसिंह थारु	"	१,२४,०००।-
१५.	२०७१।१।२	यज्ञभुमि गा.वि.स. धनुषाका गा.वि.स. सचिव रमेशबहादुर राजलपट	"	३,३२,८००।-
१६.	२०७१।१।२३	गोवरगाढा गा.वि.स. सप्तरीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीमा काजमा कार्यरत नन्दकिशोर यादव	"	८४,०००।-
१७.	२०७१।१।२८	पर्सा बहुअरी पिडारीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव हाल लहावर थकरी गा.वि.स. मा कार्यरत विन्दाप्रसाद साह, पर्सा बहुअरी पिडारी गा.वि.स.का कार्यालय सहायक दिलिपकुमार गुप्ता (२ जना)	"	१,६१,०००।-
१८.	२०७१।१।२८	सप्तरी जिल्ला राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पट्टी प्रवाहका तत्कालीन प्रधानाध्यापक चन्द्रदेव कुमार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार तिवारी र शत्रुधन यादव, लेखा अधिकृत कामेश्वर साह, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाका सबईन्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद यादव, हाल जि.शि.का. वाराका नि.जि.शि.अ. दोलराज पाण्डे, हाल खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सप्तरीका लेखापाल गणेश कटुवाल, हाल जि.शि.का सप्तरीका सव-ईन्जिनियर विनोदकुमार सिंह, हाल जि.शि.का. सर्लाहीका श्रोत व्यक्ति सुनिलकुमार प्रसाद, हाल जि.शि.का. सप्तरीका कार्यक्रम अधिकृत बिजयकुमार मण्डल, हाल जि.शि.का. सुनसरीका सव-ईन्जिनियर योगेशकुमार साह, हाल जि.शि.का मोरङका सब-ईन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, हाल जि.शि.का. सप्तरीका श्रोत व्यक्ति रासिन्द्रप्रसाद यादव, हाल रा.प्रा.वि. पट्टी प्रवाहा सप्तरीका नि.प्र.अ. सत्यनारायण पासवान (१४ जना)	नक्कली विद्यार्थी संख्या देखाई बिद्यालयको रकम हिनामिना गरेको र विद्यालयको भौतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न आथिर्क वर्षहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त रकमबाट निर्माण कार्य नगरी भ्रष्टाचार गरेको	४७,७५,१३६।२२
१९.	२०७१।१।२९	पिप्रापूर्व गा.वि.स.सप्तरीका गा.वि.स. सचिव प्रेम पुरी	गा.वि.स.को सम्पत्ती खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको	५,११,०००।-
२०.	२०७१।१।२९	कन्चनपुर गा.वि.स. सप्तरीका गा.वि.स. सचिव प्रेम पुरी, ऐ. गा.वि.स.का प्राविधिक सहायक संजयकुमार गुप्ता (२ जना)	"	७,९९,३८९।-
२१.	२०७१।१।२९	हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी शत्रुघन	सरकारी अनदान रकम हिनामिना तथा	४४,८०,४१३।३९

		यादव, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोलराज पाण्डे, हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरी भण्डारी, हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका श्रोत व्यक्ति रामप्रसाद चौधरी, सुनिलकुमार प्रसाद र राशिन्द्रप्रसाद यादव, हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय पांचथरका उपसचिव रामदेव चौधरी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका शाखा अधिकृत फाल्गुनीप्रसाद काफ्ले, लेखा अधिकृत कामेश्वर साह, साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरी हाल खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीको लेखापाल गणेश कटुवाल, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीका लेखापाल जनकबहादुर खड्का, सामुदायिक रा.प्रा.वि. गम्हरिया प्रवाह विषहरिया ८ सप्तरीको भु.पु. प्रधानाध्यापक मिथलेश्वर प्रसाद साह, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद साह तेली, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङको इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह, हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरका सव इन्जिनियर योगेशकुमार साह, सामुदायिक रा.प्रा.बि. गम्हरिया प्रवाहा ८ विषहरियाका प्रधानाध्यापक कुशेश्वर साह (१६ जना)	दरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	
२२.	२०७१।१।३०	श्री दिक्षा प्रा.वि.अमडुवा ५ सुनसरीका तत्कालीन प्र.अ. हाल शाल्पा मा.वि. बुग्डहरी पुर्व कुसाहा ८ सुनसरीमा काजमा कार्यरत प्रा.शि. नर्वदा कट्टेल (भट्टराई), सोही विद्यालयका शिक्षक हाल नवदुर्गा मा.वि. रामगंज वेलगछिया १ सुनसरी काजमा कार्यरत प्रा.शि. डिल्लीराम भट्टराई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मो.इसुफ मियां (३ जना)	सरकारी अनुदानको रकम वदनियतपुर्वक भुक्तानी लिई खाई मासी भ्रष्टाचार गरेको	९,२७,६००।-
२३.	२०७१।२।१	श्री उच्च मा.वि.आमसाल उदयपुरका तत्कालिन प्र.अ. तथा हाल मा.वि. तहका शिक्षक रमेश झा	नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञ्चय कोष सरकारी अनुदान रकम समेत हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	७,०१,१४१।८८
२४.	२०७१।२।४	कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रानीगंज सर्लाहीको सल्लाहकार संयोजक अर्जुनकुमार खड्का, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रानीगंज सर्लाहीका अध्यक्ष मनकुमारी पूर्वछाने, पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी, पूर्व कोषाध्यक्ष	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	१६,६१,६८२।२८

		शिवप्रसाद रिमाल, तत्कालीन सचिव सन्तराम चौधरी (५ जना)		
२५.	२०७१।२।४	साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झा, ऐ. संस्थाका सहायक प्रथम माधवप्रसाद थपलिया (२ जना)	नियम विपरीत शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिई भ्रष्टाचार गरेको ।	३,६६,५७७।४०
२६.	२०७१।२।८	जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी हेमन्तकुमार सिंह, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन का.मु.जिल्ला शिक्षा अधिकारी हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतो, सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी शुकदेव सापकोटा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार वि.क., जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन विद्यालय निरिक्षक हाल सेवा निवृत्त नुरुलहक मिकरानी, गोडैता श्रोतकेन्द्रका श्रोतव्यक्ति रघुनाथ पाण्डेय, मा.वि. गम्हरिया १ को शिक्षक तथा सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा ९ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सदरे आलम, सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा ९ का प्रधानाध्यापक लालबाबु पण्डित, सामुदायिक प्रा.वि. मलंगवा ६ का पि.सि.एफ. शिक्षक एवं सामुदायिक प्रा.वि. पकडी सिमरा ९ विद्यालयका खाता सञ्चालक सजरा खातुन (९ जना)	विद्यालयमा जाने सरकारी अनदान रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।	१४,६५,८०३।९३
२७	२०७१।२।८	जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी राम विनोदराय यादव, हेमन्तकुमार सिंह, महेन्द्र महतो र सुकदेव सापकोटा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजकुमार वि.क., जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन इन्जिनियर किशुनदेव शाह, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका सवइन्जिनियर लक्ष्मीनारायण शाह, गोडैता श्रोत केन्द्रका श्रोतव्यक्ति रघुनाथ पाण्डे, जनता प्रा.वि. धनकौल ५ भनिएको विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक विनोद सिंह, विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामकैलाश सिंह, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवजीकुमार	संचालनमा नरहेको विद्यालयलाई संचालनमा रहेको भनि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको ।	१९,८१,३०९।२०

		सिंह (११ जना)		
२८.	२०७१।२।१४	नथुनी गोइत निम्न माध्यमिक विद्यालय लक्कड धनुषाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक गजेन्द्रनाथ दत्त	विद्यालयको पेश्की रकम खाइमासी भ्रष्टाचार गरेको ।	७,२३,०००।-
२९	२०७१।२।१६	नेपाल आयल निगम लिमिटेडका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल, तत्कालीन नायब कार्यकारी निर्देशक जयराज आचार्य, तत्कालीन नि.कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दप्रसाद ढुङगेल, प्रबन्धक कमलप्रसाद शर्मा, प्रबन्धक नेत्रप्रसाद काफ्ले, तत्कालीन निर्देशक भुवनेश्वर राजभण्डारी, तत्कालीन निर्देशक रमेशचन्द्र कोइराला, तत्कालीन निर्देशक मोहनकुमार कार्की, निर्देशक सागर सत्याल, तत्कालीन प्रबन्धक कुमारविक्रम कार्की, उपप्रबन्धक नवविनोद पोखरेल, निर्देशक नागेन्द्र साह, निर्देशक शुशिल भट्टराई, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक शिवप्रसाद पुडासैनी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा वरिष्ठ सहायक एवं नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपाने, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको प्रबन्धक एवं नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष प्रदीपमान वसी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको प्रबन्धक एवं नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बाबुराम राई, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तत्कालीन सहायक चौथो तहका शिवप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक सुभाषचन्द्र दाहाल, उपनिर्देशक शरदप्रसाद पौडेल (२० जना)	गैर कानूनी रुपमा बोनस दिई दिलाई सार्वजनिक संस्थानलाई हानि नोक्सानीमा पारी भ्रष्टाचार गरेको ।	१,७२,५८,४०५।४१
३०.	२०७१।२।१८	पूर्वान्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार निरोज पाण्डे, डिन श्याम बहादुर कटुवाल, शिक्षा शास्त्र संकायका डिन डा.शम्भुप्रसाद कोइराला, डिन शुभ नारायण पाठक, परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत, सहडिन राजेश कुमार झा (७ जना)	विश्व विद्यालयलाई प्राप्त हुने सम्बन्धन लगायतका शुल्क नलिई हानि नोक्सानी पुऱ्याई भ्रष्टाचार गरेको	४,२८,७०,७३९।-
३१.	२०७१।२।१९	जिल्ला वन कार्यालय बाकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्याम प्रसाद शर्मा र विश्वनाथप्रसाद महतो, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह, महन्तप्रसाद पंडित, भीमप्रसाद पौडेल, कृष्णवल्लभ लालकर्ण र वालकृष्ण प्रसाद पटेल, पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता	बांके जिल्लामा वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा अनियमित रुपमा काठ कटान गरी	१,०३,९४,६४९।-

		समूहका सचिव भैरव खड्का, सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव गंगाधर खत्री, अध्यक्ष खिमबहादुर खड्का, प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव युवराज खड्का, ऐ.का सचिव श्रीमती मिना खड्का, रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव लिला कुमाल, पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मिनकुमार खड्का, तिलकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कृष्ण वि.क., जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कल्पना खड्का, रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष सृजनाकुमारी कुमाल, तिलकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव तारा भण्डारी, जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव खुमा वि.क., सुनसरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्यारी गिरी, सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव सुरेश महरा, सतिभवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव डिला महतारा, लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष डिलादेवी ओली, सचिव चुर्णकुमारी खत्री, सतिभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एकराज भण्डारी, सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चेतबहादुर पुन, मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव शान्ता वस्नेत, सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव यमा रिजाल, मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुनिता चौधरी (२९ जना)	भ्रष्टाचार गरेको	
३२.	२०७१।२।२३	विशालवजार कम्पनी लिमिटेड संचालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्रलाल श्रेष्ठ, संचालक वासुदेव बिष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ, प्रमोदकुमार अग्रवाल, विजय कुमार बानिया, संचालक अध्यक्ष अशोक जीव तुलाधर, संचालक निर्मल कुमार धानुका र भवानीराज पाण्डे (८ जना)	विशालवजार कम्पनीको पसलकवलहरु भाडामा दिंदा भ्रष्टाचार गरेको	९,७४,८०,३६६।३१
३३.	२०७१।२।२५	नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लिम्बू, उपाध्यक्ष सुनिलमान अमात्य, कोषाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल, सदस्य ठाकुरप्रताप थापा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद	नेपाल सरकार समेतबाट नेपाल क्रिकेट संघलाई उपलब्ध सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी	१,४३,१४,००५।९१

		इन्जिनियरिङ शाखा प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्याय, नेपाल क्रिकेट संघका सदस्य किरणशम्शेर राणा, नेपाल क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव ठाकुरप्रसाद पहाडी, सदस्य पूर्णबहादुर लामा, नव निर्माण कम्पनीको प्रोप्राइटर कृष्णप्रसाद पाण्डे, खड्का कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का प्रोप्राइटर राजकुमार खड्का, रिर कन्सट्रक्सन कम्पनी र आर कोमल कन्सट्रक्सन कम्पनीका संचालक रामशरण देउजा, सिफन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.का इन्जिनियर छबिलाल अधिकारी, क्राउन नेपाल कन्सट्रक्सन एण्ड डेभलपमेण्ट प्रा.लि.का संचालक पवन पाठक, गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का. संचालक सुर्यप्रसाद अधिकारी, डिजाईन सेल प्रा.लि.का संचालक उमेशमान श्रेष्ठ (१८ जना)	भ्रष्टाचार गरेको	
३४.	२०७१।२।२६	गा.वि.स. ब्रहमपुर सप्तरीका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव हाल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सप्तरीमा काजमा कार्यरत देव नारायण साह, ब्रहमपुर गा.वि.स. सप्तरीका प्राविधिक सहायक हंसराज यादव, ब्रहमपुर गा.वि.स. सप्तरीका खरिदार धर्मनारायण यादव, मुखिया रामसेवक मण्डल (४ जना)	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको	१,८४,०००।-
३५.	२०७१।३।१	जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाको सुखिपुर श्रोत केन्द्रका श्रोतब्यक्ति श्यामकुमार यादव, शंकर प्रा.वि. तेनुवापट्टी २ सिरहाका पूर्व प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार यादव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष हिरादेवी यादव, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाका तत्कालीन कार्यक्रम अधिकृत हाल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उपसचिव शम्भुप्रसाद भट्टराई, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हाल शैक्षिक तालिम केन्द्र सुनसरीका उपसचिव खडानन्द पराजुली, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहामा कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलिपकुमार ठाकुर (६ जना)	सिरहा जिल्ला तेनुवापट्टी २स्थित शंकर प्रा.वि. विद्यालय रहेको भनिएको ठाउँमा विद्यालय नभएको, पठन पाठन नभएको, निकासा भएको सरकारी रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको	१७,६७,९५४।५०
३६.	२०७१।३।२	जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाको मिर्चैया श्रोत केन्द्रका श्रोतव्यक्ति मुनेन्द्र यादव, जन भावना प्रा.वि. राघोपुर ६ सिसवनीका प्रधानाध्यापक रवीन्द्रकुमार यादव, जनभावना प्रा.वि. राघोपुर ६ सिसवनीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सेवा	सिरहा जिल्ला राघोपुर ६ सिसवनी स्थित जनभावना प्राथमिक विद्यालय रहेको भनिएको ठाउँमा विद्यालय नभेटिएको	१५,४९,९२६।५५

		केन्द्र कटारीका प्रविधिक सहायक योगेन्द्रमरिक यादव, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाका तत्कालीन कार्यक्रम अधिकृत हाल क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका उपसचिव शम्भुप्रसाद भट्टराई, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हाल शैक्षिक तालिम केन्द्र सुनसरीका उपसचिव खडानन्द पराजुली, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलिपकुमार ठाकुर (६ जना)	पठ्नपाठन नभएको, र निकासा भएको सरकारी रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको	
३७.	२०७१।३।९	जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका तत्कालीन इन्जिनियर नविनकुमार सिंह	विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको	४९०,०००।-
३८.	२०७१।३।१९	हरिहरपुर विर्ता गा.वि.स. पर्साका तत्कालीन सचिव छोटेलाल प्रसाद साह तेली, तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार पंडित, कार्यालय सहायक अमृत बहादुर कार्की (३ जना)	सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको रकम हिनामिना गरेको	५,८७,५००।-
३९.	२०७१।३।२०	गम्हरिया गा.वि.स. पर्साका तत्कालीन गा.वि.स. सचिव जयनारायण प्रसाद बरै, ऐ.गा.वि.स.का कार्यालय सहायक जयप्रकाश साह (२ जना)	"	१५,०७,४००।-

६. गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा

क्र. सं.	मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना	विगो रकम (रु.)
१.	२०७०।९।३	काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयका वरीष्ठ इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोल, ललितपुर उ.म.न.पा. २ ललितपुर बस्ने अनुजबहादुर सिंह (२ जना)	१,४१,९३,९४८।०७
२.	२०७१।२।१३	जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाराका तत्कालीन इन्जिनियर मेघुप्रसाद जायसवाल कलवार र निजकी श्रीमती निर्मला जायसवाल (२ जना)	१,३०,३४,८८७५५

७. राजस्व हिनामिना सम्बन्धी मुद्दा :

क्र. सं.	मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना	बिगो रकम (रु.
१	२०७०।५।११	डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुर चितवनका कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र महासेठ, डिभिजन सडक कार्यालय चितवन अन्तर्गत संचालित सडक उपयोग दस्तुर संकलन केन्द्र धादिङ मध्मिटारका नायब सुब्बा रघुनाथ सुवेदी, आकाशवाणी अप्रेटर खगेश्वर ढकाल, लेखापाल विष्णु प्रसाद पौडेल, सडक उपभोग दस्तुर संकलन टोल बुथ धार्के नौबिसेका खरिदार राजकुमार कटुवाल र रामकरण महतो (६ जना)	२,५०,५३,२३१।-
२	२०७०।९।२२	कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका ना.सु. सब्बीरअली पठान, खरिदार श्यामचन्द्र सिह र शाखा अधिकृत हिमलाल शर्मा (३ जना)	२,८६,०३६।-

८.जाली राहदानी सम्बन्धी मुद्दा

क्र. सं.	मुद्दा दायर मिति	मुद्दाको प्रतिवादीको नाम, कार्यालय तथा ठेगाना	दाबीको व्यहोरा	विगो रकम (रु.)
१.	२०७०।४।६	तिनथाना गा.वि.स.२ काठमाडौंका बद्री थापा, फुजेल गा.वि.स. ५ गोरखाका विष्णुप्रसाद ढकाल, सांकोष गा.वि.स. धादिङका डिल्लीप्रसाद धमला, सांकोष गा.वि.स. ६ धादिङका रेशमबहादुर गुरुङ (४ जना)	राहदानी चोरी गरी भ्रष्टाचार गरेको	२६०,०००।-
२	२०७०।५।३१	अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकृत देवर्षी सापकोटा, शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. विश्वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने, कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापित, साढा गा.वि.स. ३ महोत्तरी बस्ने इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का एजेन्ट युगलकिशोर झा, दिगाम गा.वि.स. ६ गुल्मी हाल का.म.न.पा. ३२ बस्ने इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का. संचालक मेघराज खनाल, छथरपोखरी गा.वि.स. १ तेह्रथुम हाल का.म.न.पा. ३२ बस्ने इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का संचालक जिवन थापा, विजयखर्क गा.वि.स. २ खोटाङ भइ हाल का.म.न.पा. ९ बस्ने ओसियन इम्प्लोइमेन्ट नेटवर्क प्रा.लि.का संचालक श्रीबकस खत्री (९ जना)	जाली राहदानी बनाई भ्रष्टाचार गरेको ।	३०,०००।-

अनुसूची –५

आ.व. २०७०/७१ मा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी सरेका निकायगत उजुरीहरूको विवरण :

(१) सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, दिपायल

क्र. सं.	सम्बन्धित मन्त्रालय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट मध्ये			बाँकी उजुरीहरू	कैफियत
				विस्तृतमा गएको संख्या	तामेली संख्या	अन्य कारबाही संख्या		
१	गृह	३३	२५	२	१७	६	८	
२	श्रम तथा रोजगार	१	१	०		१	०	
३	सहकारी तथा गरिबी	६	३	०	१	२	३	
४	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	१११	२३	०	२३		८८	
५	भूमि सुधार तथा व्यवस्था	४६	१८	४	१२	२	२८	
६	लोक सेवा आयोग	१	१	०		१	०	
७	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	३४	७	१	६	०	२७	
८	युवा तथा खेलकुद	३	२	०	२	०	१	
९	उद्योग मन्त्रालय	६	२	०	२	०	४	
१०	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	३९	८	०	८	०	३१	
११	वन तथा भूसंरक्षण	९२	१७	२	१५	०	७५	
१२	सिंचाइ	२०	२	०	२	०	१८	
१३	ऊर्जा मन्त्रालय	१६	६	१	५	०	१०	
१४	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण	६	१	१	०	०	५	
१५	सहरी विकास	५०	२५	२	२३	०	२५	
१६	शिक्षा	२७१	८६	३	७९	४	१८५	
१७	अर्थ	३	२	०	२	०	१	
१८	विविध	३	२	०	२		१	
१९	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३	०	०	०	०	३	
२०	सूचना तथा सञ्चार	१	०	०	०	०	१	
२१	कृषि विकास	१	०	०	०	०	१	
२२	वाणिज्य तथा आपूर्ति	३	२	०	०	२	१	
	जम्मा	**७४९**	**२३३**	**१६**	**१९९**	**१८**	**५१६**	

(२) मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेत

क्र. स.	सम्बन्धित मन्त्रालय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट मध्ये			बाँकी उजुरीहरू	कैफियत
				विस्तृतमा गएको संख्या	तामेली संख्या	अन्य कारबाही संख्या		
१	शिक्षा	३६५	८८	२	७७	९	२७७	
२	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	२०४	२७	४	२२	१	१७७	
३	वन तथा भू-संरक्षण	१४१	४०	२	३८	०	१०१	
४	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	६६	१३	१	११	१	५३	
५	गृह	३२	१५	०	९	६	१७	
६	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	५०	२०	२	११	७	३०	
७	सिंचाइ	२१	१३	०	६	७	८	
८	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	४१	१५	१	१२	२	२६	
९	सहरी विकास	२३	११	०	७	४	१२	
१०	वाणिज्य तथा आपूर्ति	१७	१०	०	४	६	७	
११	अर्थ	२२	५	०	४	१	१७	
१२	कृषि विकास	१९	३	०	१	२	१६	
१३	सूचना तथा सञ्चार	१४	६	०	४	२	८	
१४	सहकारी तथा गरिबी निवारण	१०	५	०	२	३	५	
१५	ऊर्जा	११	२	०	२	०	९	
१६	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण	५	३	१	२	०	२	
१७	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	४	१	०	१	०	३	
१८	युवा तथा खेलकुद	४	१	०	१	०	३	
१९	विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण	२	०	०	०	०	२	
२०	संवैधानिक निकायहरू	२	१	०	१	०	१	
२१	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	६	१	०	१	०	५	
२२	उद्योग	३	०	०	०	०	३	
२३	कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला	२	०	०	०	०	२	
	जम्मा	**१०६४**	**२८०**	**१३**	**२१६**	**५१**	**७८४**	

(३) **पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा**

क्र.स.	सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	जम्मा फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट मध्ये			बाँकी उजुरी हरू	कैफियत
				विस्तृतमा गएको संख्या	तामेली संख्या	अन्य कारबाही संख्या		
१	गृह	२६	१३	०	७	६	१३	
२	सिंचाइ	८	३	०	२	१	५	
३	ऊर्जा	१८	८	१	७	०	१०	
४	सूचना तथा सञ्चार	३	२	०	२	०	१	
५	रक्षा	०	०			०	०	
६	अर्थ	१५	११	०	६	५	४	
७	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	१५	१०	०	१०	०	५	
८	सहरी विकास	२०	५	१	४	०	१५	
९	वन तथा भू-संरक्षण	७४	२०	१	१९	०	५४	
१०	कृषि विकास	१०	७	०	६	१	३	
११	विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण	०	०			०	०	
१२	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	८२	३२	१	२६	५	५०	
१३	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण	१	१	०	१	०	०	
१४	संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	६	२	०	२	०	४	
१५	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	१८६	५६	७	४३	६	१३०	
१६	लोकसेवा आयोग	१	१	०	१	०	०	
१७	निर्वाचन आयोग	२	१	०	१	०	१	
१८	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	५३	२४	७	१६	१	२९	
१९	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	०	०			०	०	
२०	उद्योग	५	१	०	१	०	४	
२१	वाणिज्य तथा आपूर्ति	३	१	१	०	०	२	
२२	शिक्षा	२६५	४७	५	३८	४	२१८	
२३	सहकारी तथा गरिबी निवारण	४	२	०	१	१	२	
२४	युवा तथा खेलकुद	२	१	०	१	०	१	
२५	अन्य	१८	१४	०	३	११	४	
जम्मा		**८१७**	**२६२**	**२४**	**१९७**	**४१**	**५५५**	

(४) **मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडा**

सि.न.	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	फछ्यौंट संख्या	फछ्यौंट मध्ये			बाँकी	कैफियत
				विस्तृतमा गएको संख्या	तामेली संख्या	अन्य कारबाही		
१	गृह	१२५	९०	०	२०	७०	३५	
२	सिंचाइ	२९	७	०	६	१	२२	
३	ऊर्जा	३१	१०	१	९	०	२१	
४	अर्थ	१५	१२	०	१०	२	३	
५	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	४१	१९	३	७	९	२२	
६	सहरी विकास	३५	१८	०	१७	१	१७	
७	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१	०	०	०	०	१	
८	वन तथा भू-संरक्षण	११४	४७	०	४०	७	६७	
९	कृषि विकास	५०	३३	१	२१	११	१७	
१०	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	१४७	५२	०	४०	१२	९५	
११	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण	५	२	०	१	१	३	
१२	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	६	३	१	०	२	३	
१३	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	५९२	१५४	४	१२५	२५	४३८	
१४	श्रम तथा रोजगार	४	३	०	१	२	१	
१५	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	८९	३६	०	१४	२२	५३	
१६	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	१	०	०	०	०	१	
१७	उद्योग	३१	२२	०	१३	९	९	
१८	वाणिज्य तथा आपूर्ति	८	५	०	५	०	३	
१९	शिक्षा	७६३	२९३	४	२००	८९	४७०	
२०	सहकारी तथा गरिबी निवारण	११	८	०	५	३	३	
२१	युवा तथा खेलकुद	१	१	०	०	१	०	
२२	अन्य	४	३	०	१	२	१	
कुल जम्मा		**२१०३**	**८१८**	**१४**	**५३५**	**२६९**	**१२८५**	

(५) पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, धनकुटा

सि.न.	मन्त्रालय/निकाय	जम्मा उजुरी संख्या	फछ्यौट संख्या	फछ्यौट मध्ये			बाँकी	कैफियत
				विस्तृतम गएको संख्या	तामेली संख्या	अन्य कारवाही		
१	गृह	४२	१८	०	१२	६	२४	
२	वाणिज्य तथा आपूर्ति	४	१	०	१	०	३	
३	सहरी विकास	२९	४	१	३	०	२५	
४	वन तथा भू-संरक्षण	९०	१५	४	११	०	७५	
५	शिक्षा	४८६	९६	३	८०	१३	३९०	
६	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	३५०	६७	१२	४४	११	२८३	
७	सिंचाइ	२१	१	०	१		२०	
८	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	८५	१८	३	१०	५	६७	
९	कृषि विकास	३७	११	१	१०	०	२६	
१०	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	१	१	१	०	०	०	
११	ऊर्जा	२३	५	०	४	१	१८	
१२	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	४१	९	१	७	१	३२	
१३	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	७२	१४	०	१२	२	५८	
१४	अर्थ	१६	७	०	५	२	९	
१५	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	११	२	०	१	१	९	
१६	संवैधानिक अंगहरू	४	३	०	१	२	१	
१७	सहकारी तथा गरिबी निवारण	१५	४	०	४	०	११	
१८	सूचना तथा सञ्चार	५	४	०	३	१	१	
१९	युवा तथा खेलकुद	२	०	०	०	०	२	
२०	रक्षा	१	१	०	०	१	०	
२१	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण	११	०	०	०	०	११	
२२	कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला	२	०	०	०	०	२	
२३	विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण	२	०	०	०	०	२	
२४	उद्योग	६	३	२	०	०	३	
२५	श्रम तथा रोजगार	२	१	०	१	१	१	
जम्मा		**१३५८**	**२८५**	**२८**	**२१०**	**४७**	**१०७३**	

अनुसूची –६

आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट अनुसन्धानको क्रममा असुल उपर भएको रकमको विवरण :

१. पश्चिमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा

सि.नं.	निकाय/व्यक्ति	रकम (रु.)
१	लुम्बिनी अंचल अस्पताल पाठेघर कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कर्मचारीबाट	५,८३,६२६।-
२	साबुङ भगवती २ तनहुं गणेश गैर विद्युतीकरणबाट	५०,०००।-
३	पोखरा उपमहानगरपालिका विभिन्न उद्यमीको रकम खाएको अनिता गुरुङबाट	६४४,४४६।२६।-
४	जि.वि.स. कार्यालय कपिलवस्तुबाट थुन्हिया बलरामवापुर वडेगाउँ वगाई सडकमा पे.फ. नभएको रकम	४,००,०००।-
५	जि.वि.स. कार्यालय कपिलवस्तुबाट बर्रोहिया पचेहरा कृषि सडकमा बढी खर्च गएको रकम	३९,५००।-
६	को.ले.नि.का. तनहुँका स.ले.पा. कृष्ण प्रसाद बरालले नियमविपरित खाएको प्रोत्साहन भत्ता रकम	६२५४३।८३
७	अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनासँग सम्बन्धित उजुरीमा तालिमको खर्च भन्दा बढी बिल रकम ठहर भएको	२१०५०।-
८	लेखनाथ नगरपालिका ६ स्थित सार्वजनिक पर्ती जग्गामा रहेको चाँपको रुख कटान सम्बन्धमा उक्त काठको मूल्य बापत स.व.अ. नानीकाजी श्रेष्ठले दाखिला गरेको	२५,२००।-
९	जनप्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह देवदह ८, ९ भलुही रुपन्देहीका सचिवले हिनामिना गरेको रकम	१,१२,०७१।-
	जम्मा	**१९,३८,४३७।०९**

२. मध्यमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडा

सि.नं.	विषय	असुली रकम रु.
१	सामाजिक सुरक्षा हिनामिना सम्बन्धमा आ.व. २०६६।६७ मा लिएको पेश्की रकम ६४,९१,९६३।२१ र आ.व. २०६६।६७ को पुँजीगततर्फ २,०२,०००।- गरी जम्मा ६६,९३,९६३।२१ मध्ये छानबिनकै क्रममा वीरगन्ज उप- महानगरपालिकाका खरिदार सुधिरजंग राणाबाट दाखिला ।	१७,५०,०००।-
२	भलोहिया गा.वि.स. रौतहटका कार्यालय सहायक विनोद पाण्डेले विभिन्न काम गर्न पेश्की लिएको रकम काम नगरेको हुँदा उक्त पेश्की बेरुजु रकम दाखिला गरेको ।	२,१२,१६३।४०
३	इनर्वा गा.वि.स., रौतहटका प्रा.स. अजय प्रसाद साहको पेश्की रकम दाखिला ।	रु. १,३७,६००।-
४	विश्रामपुर गा.वि.स., रौतहटका कजवे निर्माणका हरिनारायण साहको पेश्की बेरुजु दाखिला ।	रु.२,००,०००।-
५	वीरगन्ज उप-महानगरपालिका खरिदार सुधिरजंग राणाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बढी लिएको पेश्की रकम फिर्ता ।	रु.१,५०,०००।-
६	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरका ले.अ. कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जि.वि.स. रामेछापमा सरुवा भई जाँदा बढी भुक्तानी लिएको बेरुजु रकम ।	रु.८,१६०।-
७	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका शाखा अधिकृत शिवशंकर पटेलले अनिवार्य अवकाश हुँदा पाउने बिदाबापतको बढी भुक्तानी लिएको रकम ।	रु. १,२०,३५४।०१
८	धारापानी हिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, काभ्रेपलाञ्चोकको वन समूहका अध्यक्ष ईन्द्र ब. तामाङबाट हिनामिना भएको रकम ।	रु.१,२४,०००।-
९	ज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हर्नामाडी, मकवानपुरका वन समूहका अध्यक्ष जीतबहादुर लो ले अनियमित तरिकाबाट रुख कटान बापतको जरिवाना ।	१४,२२५।-
१०	लेवट सा.व.उ.स. बसामाडी ३, मकवानपुरका बद्रि प्र. बर्तौलाले अनियमित तरिकाबाट रुख कटान बापत जरिवाना दाखिला ।	रु.६४,६७८।-
११	जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराबाट आ.व. २०६९।७० मा ने.रा.प्रा.वि. रुपौलिया र ने.रा.प्रा.वि. श्रीनगर वैरियालाई दिवा खाजा वापत बढी निकासा भएको रकम ।	रु.२,८८,७२०।-
१२	श्री जनता मा.वि. बुद्धगाई बाराका लेखापाल विश्वजीत चौधरीबाट हिनामिना भएको विद्यालयको रकम विद्यालयको खातामा दाखिला गराएको ।	रु.५२६११।-
१४	जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, सर्लाहीका मोदन रायले भ्याक्सिन कोषको लागि बढी लिएको पेश्की रकम ।	रु.१६,६३९।४६
	जम्मा	**३१,३९,१५०।८७**

३. सुदुर पश्चिमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय, दिपायल

क्र.सं	विषय	असुल उपर भएको रकम (रु.)
१	जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय, कंचनपुरका लेखापाल वीरेन्द्रबहादुर वोहराले कर्मचारीको दोहोरो तलवभत्ता निकाली भुक्तानी लिएको रकम ।	१,१८,१९०।-
२	वैजनाथ मा.वि. तथा वैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मटकौना, कंचनपुरका प्रधानाध्यापक तथा समूह अध्यक्ष खडक सिंह विष्टले किर्ते बिल भरपाई पेश गर्नुका साथै दोहोरो उपस्थिति जनाई आर्थिक लाभ लिएको रकम ।	६१,४००।-
३	रौतेली विचवा गा.वि.स.को कार्यालय, कंचनपुरका सचिव रुद्रबहादुर ओलीले हिसाब किताब नराखी आर्थिक हिनामिना गरेको रकम ।	२,४३,६००।-
४	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कंचनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले प्रक्रिया विपरीत सरकारी निवासभित्रका रुख काट्न लगाई उठाएको काठको मूल्य बापतको रकम ।	५,०००।-
५	मालपोत कार्यालय, टिकापुर, कैलालीका, ना.सु. मोहन रसायली र खरिदार जग्गी प्रसाद उपाध्यायले धरौटी हिनामिना गरेको रकम ।	२,४४,८००।-
	जम्मा	**६,७२,९९०।-**

४.मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेत

सि.न.	असुल उपर गर्ने संस्था/व्यक्तिको नाम, ठेगाना	असुल उपरको विषय	रकम(रु.)
१	गंगामाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सुर्खेतका ऋण समितिका सचिव हस्तबहादुर सुनार	समूहको कोष हिनामिना गरेकोले	२,५४,०००।-
२	रुकुम, वाफिकोट गा.वि.स.का सचिव दिपेन्द्रकुमार देवकोटा	सामाजिक सुरक्षा रकम	८२,८००।-
३	महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कालिकोट	सहकारी संस्थालाई दिने रकम	३,७५,०००।-
४	गाउं विकास समितिको कार्यालय, कोटजहारी रुकुमका गा.वि.स.सचिव गणेशवहादुर पुन	सामाजिक सुरक्षा रकम	१२,०००।-
	जम्मा रकम :		**७,२३,८००।-**

अनुसूची – ७

विभिन्न मन्त्रालय/निकायहरूको विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरूको अनुसन्धानको क्षेत्र अनुसारको विवरण :

मन्त्रालय/निकायको कोड	मन्त्रालय/निकायको नाम	शैक्षिक प्रमाणपत्र	भूमि	घूस/रिसवत	सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण	गैरकानुनी लाभ/हानि	गैरकानुनी सम्पत्ति	राजस्व हिनामिना	विविध	जम्मा
१	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१	०	०	०	०	१	०	३	५
२	लोक सेवा आयोग					०	१			१
३	अर्थ	४	३	१	१	२	२०	५	९	४५
४	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	०	०	०	६	०	१९	१	०	२६
५	सहरी विकास	१	५	०	५	०	४	०	३	१८
६	सहकारी तथा गरिबी निवारण	०	१	०	०	१	१	०	०	३
७	वाणिज्य तथा आपूर्ति	१	०	०	३	१	५	०	२	१२
८	वन तथा भू-संरक्षण	०	१	२	१	१६	८	१	२१	५०
९	कृषि विकास	३	२	०	७	४	२	०	६	२४
१०	विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण	०	०	०	०	०	०	०	३	३
११	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	०	८४	३	०	४	८	०	३	१०२
१२	गृह	५५	१	५	२	३	३१	०	९	१०६
१३	परराष्ट्र	०	०	०	०	०	०	०	१	१
१४	सामान्य प्रशासन	०	०	०	०	०	१	०	१	२
१५	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण	१	१	०	१	२	३	०	२	१०
१६	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	०	१	१	६	२	८	०	१	१९
१७	कानुन, न्याय, संविधानसभा	०	०	२	०	०	१	०	१	४

मन्त्रालय/ निकायको कोड	मन्त्रालय/निकायको नाम	शैक्षिक प्रमाणपत्र	भूमि	घूस/ रिसवत	सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण	गैरकानुनी लाभ/ हानि	गैरकानुनी सम्पत्ति	राजस्व हिनामिना	विविध	जम्मा
	तथा संसदीय मामिला									
१८	युवा तथा खेलकुद	०	०	०	१	०	०	०	३	४
१९	उद्योग	२	१	०	३	१	३	१	३	१४
२०	श्रम तथा रोजगार	०	०	१	०	१	०	०	४	६
२१	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	०	०	०	०	०	०	०	१	१
२२	सिंचाइ	०	०	०	५	०	६	०	१	१२
२३	ऊर्जा	२	१	०	५	२	१२	०	४	२६
२४	सूचना तथा सञ्चार	५	०	०	२	१	११	०	०	१९
२५	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२६	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	६	१	०	१८	८	९	०	१६	५८
२७	शिक्षा	४०	०	३	३२	३२	१५	१	४६	१६९
२८	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	२	१०	४	६०	४४	११	२	१५	१४८
२९	अन्य	०	१	०	०	०	१	०	४	६
जम्मा		१२३	११३	२२	१५८	१२४	१८१	११	१६२	८९४

अनुसूची – ८ (१)

आ.व. २०७०/०७१ मा आयोगबाट पेश भएका पुनरावेदनको विवरणः

क्र.सं.	प्रतिवादीको नाम	स.फौ.नं.	आदेश/फैसला मिती	फैसलाको जानकारी	निवेदन दर्ता मिती
१	बासुदेव सेढाई	०९३-०६८-०००१४	२०६९/११/२२	२०७०/२/३१	२०७०/४/१६
२	उपेन्द्र कुमार शाह	०९३-०६८-००१६९	२०६९/०२/२३	२०७०/३/०९	२०७०/४/१६
३	राम कु. सिंह समेत	०६९-CR-००४२	२०७०/२/९	२०७०/३/२७	२०७०/५/०५
४	रामचन्द्र सिलवाल	०६९-CR-००५१	२०७०/२/३	२०७०/४/४	२०७०/५/२०
५	पुण्यप्रसाद पोखरेल	०९३-०६८-००१०८	२०७०/१/१९	२०७०/४/२३	२०७०/६/८
६	प्रभुनाथ यादव	०६९-CR-००४०	२०७०/३/३	२०७०/८/१३	२०७०/१०/२
७	रमेश कार्की	०६९-CR-००४१	२०७०/७/३	२०७०/८/२७	२०७०/१०/९
८	राजेन्द्र क. लम्साल	०६९-CR-००७२	२०७०/२/२६	२०७०/८/२७	२०७०/१०/९
९	मुरारी नेपाल	०९३-०६८-०१२७	२०७०/४/२४	२०७०/९/२१	२०७०/११/९
१०	सुरेश कु. यादव	०९३-०६८-००१०३	२०७०/७/१२	२०७०/१०/२९	२०७०/११/३०
११	फुलगेन्द्र चौधरी	०९३-०६८-००१६६	२०७०/७/११	२०७०/१०/२९	२०७०/११/३०
१२	सुधिर कु. कर्ण	०९३-०६८-००१३१	२०७०/८/१८	२०७०/११/९	२०७०/१२/६
१३	कमला राजभण्डारी	०९३-०६७-०००८८	२०७०/७/१०	२०७०/१०/२९	२०७०/१२/९
१४	पवन कोइराला	०६९-CR-००८३	२०७०/८/१७	२०७०/१०/२९	२०७०/१२/१२
१४क	हिरामणी खरेल	०६९-CR-००८६	२०७०/९/२२	२०७१/१/१०	२०७१/२/६
१५	महेश्वरमान श्रेष्ठ समेत	०७०-CR-०१५७	२०७१/१/२२	बेरित	२०७१/२/२७
१६	माधवराज शर्मा	०६९-CR-००१९	२०७०/८/२५	२०७१/२/१	२०७१/३/३
१७	पुरुषोतम खरेल समेत	०७०-CR-००२३	२०७०/१०/२७	२०७१/२/९	२०७१/३/३
१८	गणेश ब. कार्की समेत	०९३-०६८-००१११	२०७०/११/४	२०७१/२/४	२०७१/३/९
१९	शत्रुधन मिश्र	०६९-CR-००८४	२०७०/११/२१	२०७१/२/२८	२०७१/३/१८

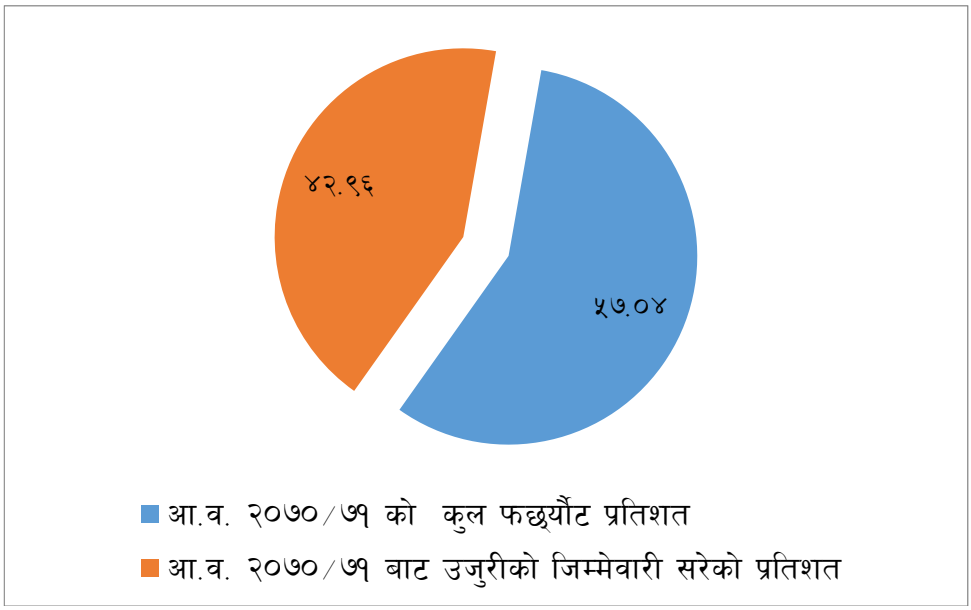
अनुसूची – ८ (२)

विभिन्न अदालतहरुमा दर्ता गरिएको आरोपपत्र, पुनरावेदन, लिखित जवापफ तथा प्रतिउत्तर सम्वन्धी विवरण

सि.नं.	विवरण	आ.ब. २०७०।७१	कैफियत
१.	आरोप पत्र (विशेष अदालत)	१६८ थान	
२.	पुनरावेदन (सर्वोच्च/पुनरावेदन अदालत)	१९ थान	
३.	लिखित जवाफ (सर्वोच्च/पुनरावेदन अदालत)	४३ थान	
४.	प्रतिउत्तर पत्र (जिल्ला अदालत)	३ थान	

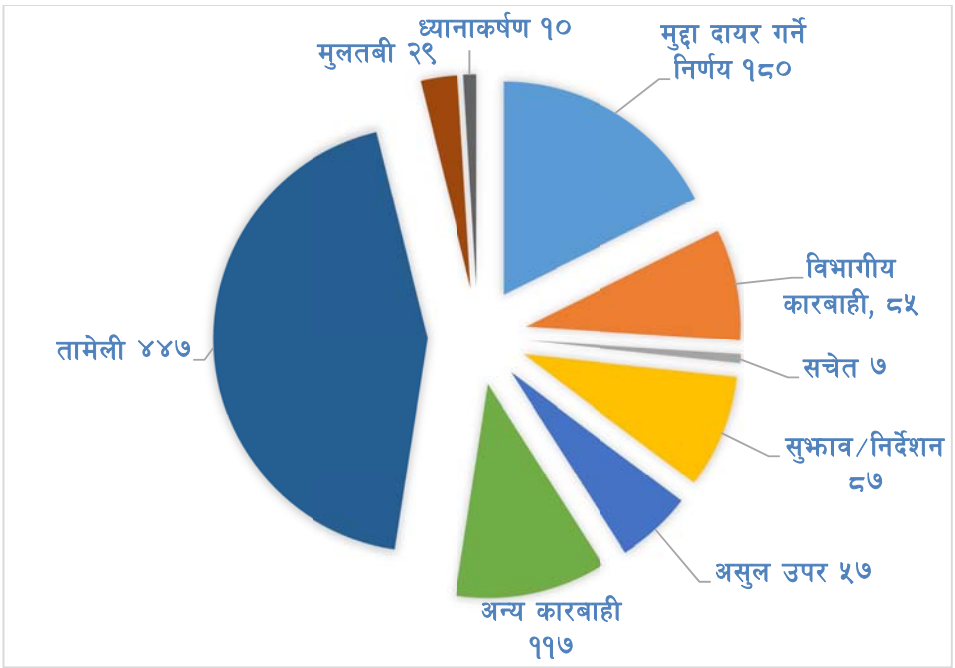
अनुसूची –९ (१)

आ.व. २०७०/७१ मा उजुरी फछ्र्यौट र जिम्मेवारी सरेको विवरण :



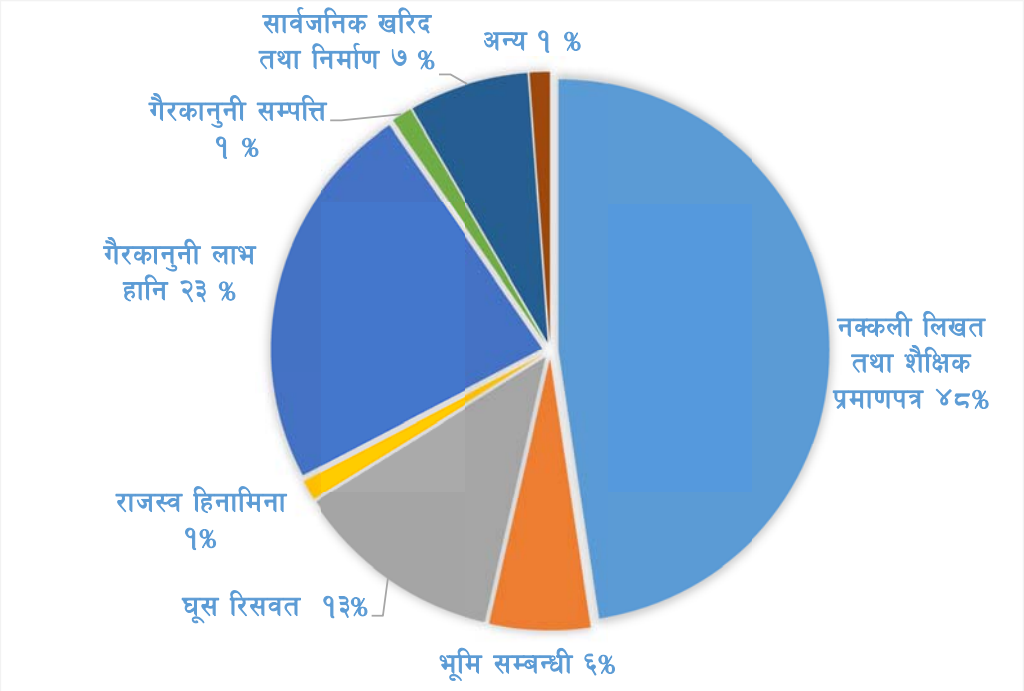
अनुसूची –९ (२)

आ.व.२०७०/७१ को विस्तृत अनुसन्धानतर्फको अभियोजन र अन्य कारबाहीको विवरण :



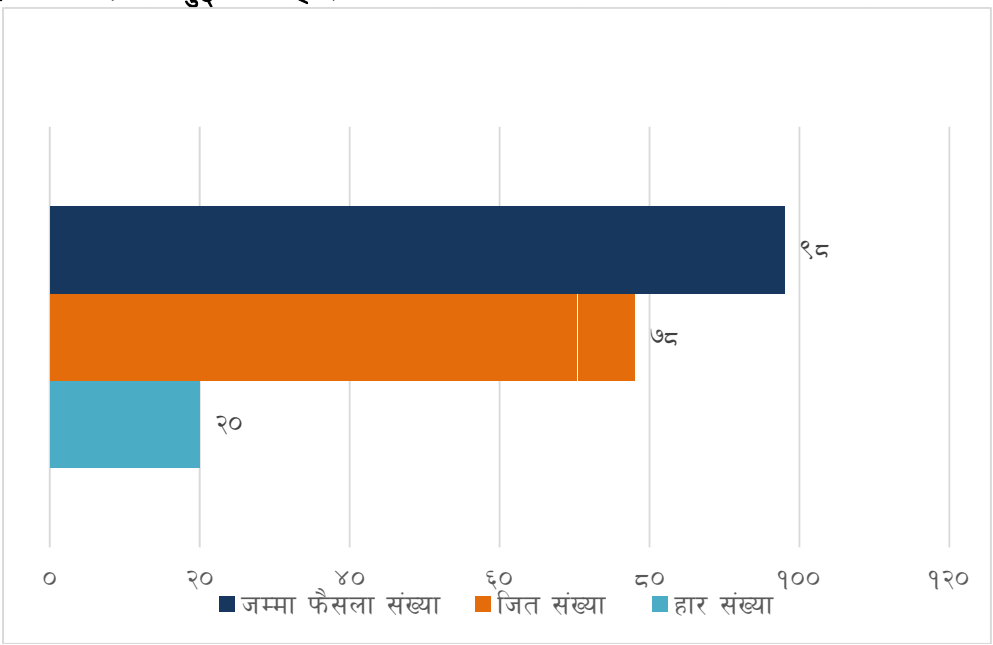
अनुसूची –१० (१)

आ.व. २०७०/७१ मा विशेष अदालतमा दायर भएका जम्मा १६८ मुद्दाहरूको किसिम :



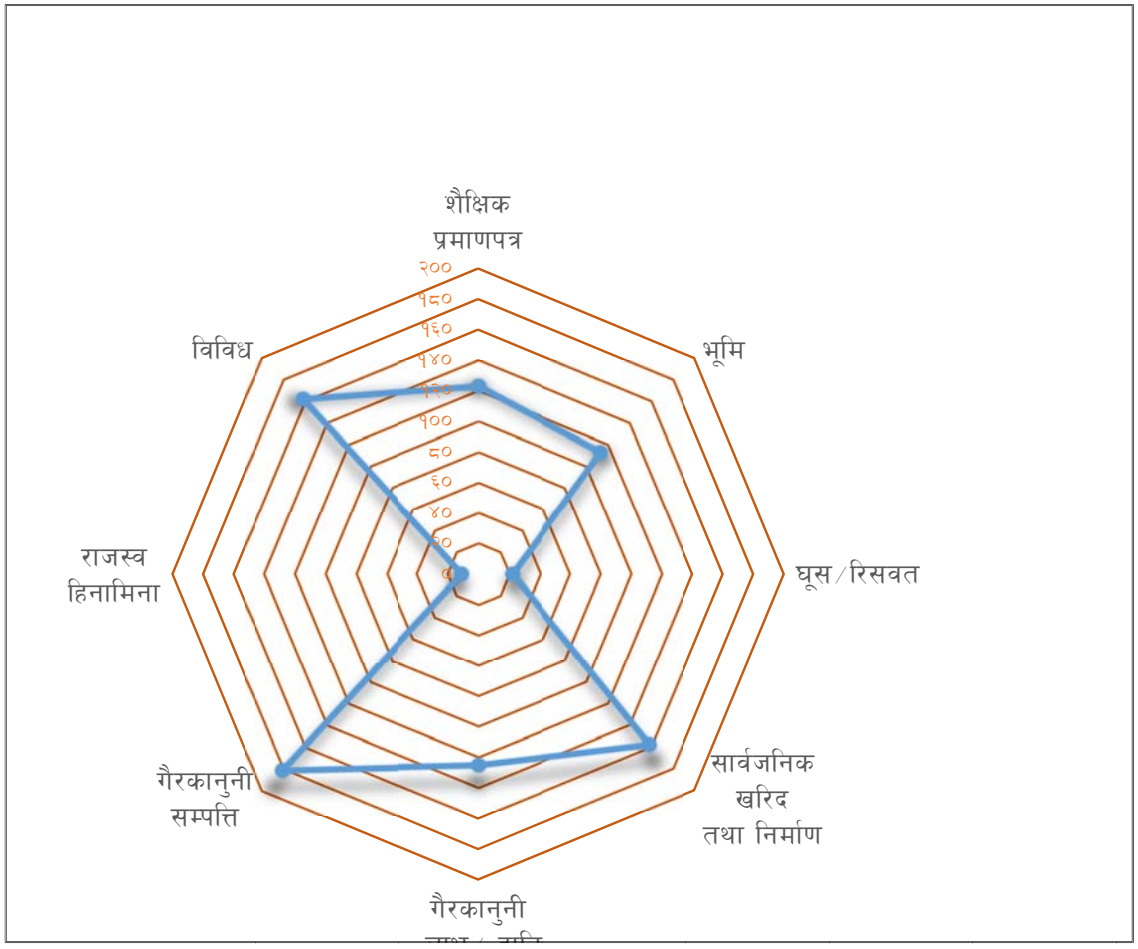
अनुसूची –१० (२)

आ.व. २०७०/७१ मा मुद्दा जितहारको स्थिति :



अनुसूची -११

आयोगबाट आ.व.२०७०/७१ मा भएका निर्णयहरूको विस्तृत अनुसन्धानको क्षेत्रगत विवरण :



अनुसूची -१२

आ.व. २०४८/४९ देखि आ.व. २०७०/७१ सम्म परेका उजुरीहरू तथा फछ्यौंटको तुलनात्मक विवरण :

